2018. 5

산업단지개발 업무편람

국토교통부

LH 한국토지주택공사

발 간 사

정부의 산업입지정책은 1962년 국토건설종합계획 및 1964년 수출산업공업단지조성법이 제정되면서 공업입지의 제도적 근거를 마련하면서 태동되었습니다. 그리고 제3차 경제개발계획의 중화학 육성시책과 제1차 국토건설종합계획의 대규모 공업기지 구축방향에 따라 1970년대에 수출자유지역설치법을 제정하여 마산과 익산수출자유지역을 설정하고, 1973년 산업기지개발촉진법을 제정하여 울산, 창원, 여천 등에 중화학 산업단지가 개발되면서 발전기를 맞이했습니다.

그리고 국토균형 발전과 산업의 지방 분산에 역점을 두어 중소규모공단을 지방에 분산배치 하는 지방중심의 입지정책 추진으로 성숙기를 맞이하였고, 산업단지와 관련된 법률이 양산되고 복잡다기한 체계를 이룸에 따라 산업단지 개발과 관련된 법체계를 산업입지 및 개발에 관한 법률과 공업배치 및 공장설립에 관한 법률의 체계로 통폐합하여 단순화시켰습니다.

더불어 21C 밀레니엄 시대를 맞이하여 산업구조가 고도화 되고 다양한 중앙부처들이 담당산업을 육성하기 위한 입지개발을 추진함에 따라 첨단산업 입지개발도 본격화 되었습니다. 그리고 산업단지 개발에 따른 복잡한 절차 간소화 등을 내용으로 하는 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특별법의 제정으로 이전과는 비교할 수 없을 정도의 산업단지 개발절차가 획기적으로 개선되었습니다. 규제개선 이후 특례법에 따른 산업단지 개발의 추진으로 산업단지 증가를 포함한 괄목할만한 성장을 가져왔습니다.

위와 같이 산업단지 정책이 도입기, 발전기 및 성숙기와 전문화 시대를 거쳐서 성장했지만 오늘날은 새로운 4차 산업혁명 시대가 도래되고 있습니다. 4차 산업혁명은 국민

들 생활뿐만 아니라 산업분야에도 커다란 영향을 미칠 것입니다. 따라서 산업단지도 보다 선진화 되고 스마트하고 다양한 형태로 발전이 이루어져야 할 시기입니다. 이번에 발간한 산업단지개발 업무편람도 산업단지 정책 발전 및 개발 추세에 적절하게 대응하기 위한 일환의 하나라고 생각합니다. 왜냐하면 산업단지 정책 발전은 과거부터 현재까지 어떠한 형태로 산업이 발전되어 왔는가를 제대로 돌아보면서 미래로 나아갈 방향을 찾아야하기 때문입니다.

이번에 제공하는 편람에는 중앙부서나 지자체나 사업시행자 및 민간기업자 등에게 보다 유익한 정보를 담아서 제공하고자 법률에 대한 해설부문, 산업단지와 관련한 통계부문, 그리고 마지막으로 그동안 국토부에서 법령에 대한 유권해석과 법제처의 법령해석 등을 3개 부문으로 나누어 자료를 실었습니다. 각 부문별로 편람 수요가 다를 것 같아서 나누었고 산업단지 업무를 담당하는 정책결정자나 산업단지를 개발하고자 하는 사업시행자 등이 필요로 하는 폭넓은 자료를 담았습니다.

물론 이번에 편찬한 자료에는 산업단지와 관련한 정책담당자나 실무자나 사업시행자 등이 알아야할 충분한 자료를 모두 담지는 못했습니다. 이러한 사항은 앞으로 지속적으로 편람의 수정 및 보완 등을 통해 완성도를 높여 나아갈 계획입니다. 아무쪼록 이번에 제공한 편람을 통해 미래의 산업단지 개발이나 중앙이나 지방정부의 산업단지 정책결정에 보다 유익하게 이용할 수 있는 자료가 되기를 기대하면서 발간사를 마칩니다.

2018. 5월

산업단지개발 업무편람을 마치며

유 의 사 항

본 편람은 산업단지 정책 및 실무자의 편의를 위하여 발간하는 것이며, 본 편람에 수록된 법령 및 유권해석 등과 관련된 자세한 사항은 해당 법률 소관 부처에 문의하여 주시기 바랍니다.

목 차

제1장 산업단지 개요

Ⅰ. 산업입지정책

1. 산업단지의 개념과 범위 ····· 17
2. 산업입지 관련법 체계 ····· 18
3. 산업입지 및 개발에 관한 법률의 목적(산입법 제1조) ····· 22
4. 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법의 목적(특례법 제1조) ····· 22
5. 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률의 목적(산집법 제1조) ····· 22

Ⅱ. 정부의 산업입지 정책수립

1. 산업입지정책의 개념과 수단 ····· 23
2. 산업입지정책의 변천 ····· 24
   가. 도입기(1960년대) ····· 24
   나. 발전기(1970년대) ····· 24
   다. 성숙기(1980년대) ····· 24
   라. 재 도약기(1990년대) ····· 24
   마. 전문화(2000년대) : 첨단산업 입지의 본격화(소규모 전문화 산업단지 개발) ····· 24
   바. 절차간소화(2008년이후) : 복잡한 절차 간소화 및 장기임대 제도 도입 ····· 25
3. 산업입지의 개발에 관한 통합지침 ····· 26
   가. 기초조사(산입법 제4조, 시행규칙 제2조) ····· 26
   나. 산업입지의 개발에 관한 통합지침(산입법 제5조, 시행령 제4조) ····· 26
4. 산업단지계획 통합기준(특례법 제19조) ····· 27
5. 산업입지수급계획 등(산입법 제5조의2, 제6조의2) ····· 28
6. 산업입지정보망의 구성운영(산입법 제5조의3, 시행령 제6조의3, 제6조의4) ····· 29
   가. 목적 ····· 29
   나. 자료제공 ····· 29
   다. 산업입지정보망의 운영 위탁가능 기관 또는 단체 ····· 29
   라. 산업입지정보망의 운영에 관하여 필요한 사항(수탁사업자의 업무 등) ····· 29

7. 기업입지정보시스템 운영 ····· 30
가. 시스템 개요 ····· 30
나. 기업입지정보시스템 이용방법 ····· 30
8. 관련 위원회 ····· 31
가. 산업입지정책심의회 ····· 31
나. 산업단지계획심의위원회 운영 ····· 32
다. 임대전용산업단지 실무위원회 ····· 33

Ⅲ. 산업단지 지정 및 개발계획

1. 산업입지 유형 ····· 35
가. 계획입지(산입법 제2조 8호·12호 및 기타 관련 법률) ····· 35
나. 개별입지(산집법 제13조) ····· 36
2. 산업단지 개발방향 ····· 37
가. 기본방향(통합지침 제4조) ····· 37
나. 지역적 개발방향(통합지침 제5조) ····· 37
3. 산업단지 개발절차 ····· 38
가. 특례법에 의한 개발절차 ····· 38
나. 산입법에 의한 개발절차 ····· 39
다. 산입법과 특례법 개발절차 비교 ····· 44
4. 예비타당성조사 ····· 45
가. 예비타당성조사 제도의 목적 ····· 45
나. 예비타당성조사제도의 시행근거 ····· 45
다. 예비타당성조사 대상사업 및 의뢰 ····· 45
라. 예비타당성조사 면제사업 ····· 45
마. 예비타당성조사 절차 ····· 46
5. 산업단지 지정 ····· 47
가. 산업단지 지정요건 ····· 47
나. 국가산업단지 신규 지정 검토기준 ····· 48
다. 민간기업 등의 산업단지 지정요청(산입법 제11조, 시행령 제13조, 통합지침 제8·9조) ·· 49
라. 산업단지 지정제한(산입법 제8조의2, 시행령 제10조의2, 통합지침 제11조) ··· 49
마. 산업단지 지정시 공통 검토기준(통합지침 제7조) ····· 50
바. 수도권 내에서 산업단지 지정 ····· 52
사. 산업단지 지정의 효력 ····· 60
아. 산업단지 지정 해제(산입법 제13조, 시행령 제15조) ····· 60

6. 산업단지 개발계획 ····· 61
가. 개발계획의 내용(산입법 제6조 제5항, 시행령 제7조 제2항) ····· 61
나. 주요사항 세부내용(통합지침 제13조, 제14조) ····· 61
다. 산업단지 지정 협의 회신기간(산입법 시행령 제8조의2) ····· 64
라. 개발계획 변경 중 산업입지정책심의회 심의가 필요한 중요사항 ····· 65
7. 환경, 재해, 문화재 등 협의 ····· 65
가. 환경영향평가제도 개편 주요내용('12.7.22부터 적용) * 환경부 보도자료 발췌 ··· 66
나. 전략환경영향평가 ····· 68
다. 사전재해영향성검토 ····· 80
라. 문화재 지표조사 ····· 82
8. 사업 시행자 ····· 83
가. 시행자의 종류(산입법 제16조 제1항 및 시행령 제19조) ····· 83
나. 시행자 변경(산입법 제16조 제2항) ····· 83
다. 사업시행자 지정신청(산입법 시행령 제19조 제4항) ····· 84

Ⅳ. 산업단지 개발

1. 산업단지 실시계획 ····· 85
가. 실시계획의 신청(산입법 시행령 제21조, 제22조, 제22조의2 및 23조) ····· 85
나. 경미한 사항의 변경(산입법 시행령 제21조의2) ····· 86
다. 실시계획 승인시 인·허가 의제(산입법 제21조, 통합지침 제28조) ····· 86
라. 산업단지외의 사업에의 준용(산입법 제31조 및 시행령 제29조) ····· 86
2. 용지보상 ····· 89
가. 토지수용(산입법 제22조 제1항, 토지보상법 제20조) ····· 89
나. 수용재결 신청기간(토지보상법 제23조 제1항 및 제28조 제1항,
산입법 제22조 제3항) ····· 89
다. 공공시설 및 토지 등의 귀속(산입법 제26조) ····· 89
3. 개발사업의 지원 ····· 93
가. 비용의 부담(산입법 제28조 및 시행령 제26조) ····· 93
나. 시설지원(산입법 제29조, 시행령 제27조 및 통합지침 제29조, 산업단지
지원에 관한 운영지침) ····· 94
다. 비용보조 및 지원원칙 ····· 94
4. 개발사업의 대행(산입법 제16조 제3항, 시행령 제20조) ····· 98
가. 개발대행의 원칙(산입법 시행령 제20조, 통합지침 제25조) ····· 98
나. 개발대행에 관한 심사(통합지침 제23조) ····· 98

다. 개발대행에 관한 절차(산입법 시행령 제20조) ····· 99
라. 개발대행계약 체결(통합지침 제24조) ····· 99
마. 개발대행시 업무범위(통합지침 제25조) ····· 100
바. 개발대행과 대행개발의 비교 ····· 100
5. 개발사업의 위탁시행(산입법 제20조, 시행령 제24조) ····· 101
6. 개발사업 준공인가 ····· 102
가. 준공인가(산입법 제37조 및 시행령 제36조) ····· 102
나. 준공인가 전 사용허가(산입법 제37조 제7항, 시행령 제37조) ····· 102
다. 준공된 산업단지 안에서의 개발행위(산입법 제13조의3, 시행령 제15조의3, 통합지침 제32조) ····· 102
7. 개발한 토지·시설 등의 처분 ····· 104
가. 개발한 토지·시설 등의 처분계획 ····· 104
나. 공급철차 ····· 105
다. 용도별 공급방법 및 공급가격의 결정(산입법 시행령 제40조) ····· 105
라. 조성원가 산정(산입법 시행령 제40조 제9항, 통합지침 제4장) ····· 108
마. 선수금(산입법 제32조, 시행령 제30조) ····· 111
바. 산업시설용지의 계약해제 특례(산입법 시행령 제40조 제14항) ····· 112
사. 장기 미분양 용지의 경쟁입찰(산입법 시행령 제40조의2) ····· 112
아. 개발토지의 임대(산입법 제46조의6, 산입법 시행령 제41조, 통합지침 제17조) ·· 112
8. 산업단지의 환경관리 ····· 115
가. 환경영향평가 협의 등(통합지침 제40조) ····· 115
나. 폐수종말처리시설의 설치 및 지원(통합지침 제41조) ····· 116
다. 폐수종말처리시설의 설치시기(통합지침 제42조) ····· 116
라. 폐수종말처리시설의 증설(통합지침 제43조) ····· 116
마. 폐수종말처리시설의 설치·운영 등(통합지침 제44조) ····· 117

Ⅴ. 특례법에 의한 산업단지 개발

1. 총칙 ····· 119
가. 적용범위 ····· 119
나. 다른 법률과의 관계 ····· 119
2. 산업단지계획의 승인절차 ····· 119
가. 투자의향서(특례법 제7조, 시행령 제5조) ····· 119
나. 산업단지계획(특례법 제8조, 시행령 제6조) ····· 120
다. 심의위원회의 심의(특례법 제14조) ····· 123

라. 산업단지계획의 승인 고시, 승인기간의 제한(특례법 제15조, 제16조) ····· 124
3. 토지에의 출입과 사용(특례법 제20조) ····· 125
4. 산업단지 개발기간 단축을 위한 특례 ····· 125
5. 경과규정 ····· 127
6. 산입법과 특례법 비교 ····· 127

Ⅵ. 산업단지 관리 등

1. 관리권자 및 관리기관(산집법 제30조) ····· 128
가. 관리권자 ····· 128
나. 관리기관 ····· 128
2. 관리업무(산집법 제2조, 시행령 제5조) 및 관리기본계획 ····· 128
가. 산업단지의 관리(산집법 제2조 15호) ····· 128
나. 산업단지의 관리업무(산집법 시행령 제5조) ····· 129
3. 관리기본계획(산집법 제33조 및 시행령 제42조) ····· 129
4. 입주계약의 체결(산집법 제38조 및 시행령 제48조의2) ····· 131
5. 산업단지 내 임대사업(산집법 제38조의2 및 시행령 제48조의3, 제48조의4) ····· 131
6. 산업용지 등의 처분제한(산집법 제39조 및 시행령 제49조) ····· 132

제2장 부문별 계획기준

Ⅰ. 입지선정기준 검토

1. 산업단지 개발의 필요성 검토 ····· 135
2. 적정입지의 선정 ····· 135
3. 유치업종의 선정 ····· 136
가. 일반적 검토사항 ····· 136
나. 업종별 입지조건 검토 ····· 137
다. 지역의 입지여건 검토 ····· 138
라. 상위계획상 선도산업 및 신성장동력산업 ····· 139
4. 지역경제의 파급효과 분석 ····· 141

Ⅱ. 산업입지 원단위

1. 산업입지 원단위 개념 ····· 142

2. 종류별 적용 원단위(산업입지 원단위 산정에 관한 연구, '15.01, LH연구원) ····· 143
가. 사업체당 원단위 ····· 143
나. 사업체당 유틸리티 원단위 ····· 144
다. 종사자당 원단위 ····· 145
라. 종사자당 유틸리티 원단위 ····· 146
마. 생산액(억원)당 원단위 ····· 147
바. 생산액(억원)당 유틸리티 원단위 ····· 148
사. 부지면적(1,000㎡)당 원단위 ····· 149
아. 부지면적(1,000㎡)당 유틸리티 원단위 ····· 150

Ⅲ. 사업후보지 조사 및 지구계 결정

1. 사업후보지 조사 ····· 151
가. 지구여건 조사 ····· 151
나. 공사여건 조사 ····· 151
다. 주변여건 조사 ····· 152
2. 지구계 결정 ····· 153

Ⅳ. 공간배치 및 토지이용계획

1. 공간배치계획 ····· 154
가. 기본방향 및 원칙 ····· 154
나. 공간의 구분 및 배치기준 ····· 154
2. 토지이용계획 ····· 155
가. 토지이용계획의 개념 ····· 155
나. 기본방향 및 원칙 ····· 155
다. 토지이용 용도별 배분 ····· 156
라. 기존공장 등의 존치(산입법 제30조) ····· 157
마. 공공녹지 및 도로의 확보(통합지침 제14조) ····· 157
바. 토지이용 대안의 평가 및 최적안 선정 ····· 160
3. 유치업종배치계획 ····· 161
가. 기본방향 및 원칙 ····· 161
나. 배치기준 ····· 162
다. 획지분할계획 ····· 167
4. 도시·군 관리계획, 지구단위계획 ····· 169
가. 정의 ····· 169

나. 수립시기 및 특례사항 ·····169
다. 수립내용 ·····170

Ⅴ. 기반시설계획

1. 교통계획 ····· 172
가. 기본방향 및 원칙 ····· 172
나. 교통수요 추정방법 ····· 172
다. 광역교통망 계획 ····· 174
라. 단지 내 가로망 계획 ····· 174
마. 철도 ····· 180
바. 항만 ····· 182
2. 용수공급계획 ····· 186
가. 정의(도시군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제65조, 수도법 제3조 등) ····· 186
나. 기본방향 및 원칙 ····· 187
다. 용수수요 추정 ····· 188
라. 중수도 설치 ····· 192
3. 하수처리계획 ····· 195
가. 용어의 정의(하수도법 제2조, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조) ···· 195
나. 기본방향 및 원칙 ····· 195
다. 우·오수계획 ····· 196
4. 에너지공급계획 ····· 205
가. 에너지사용계획 ····· 205
나. 집단에너지 공급계획 ····· 205
5. 폐기물처리시설계획 ····· 213
가. 정의(폐기물관리법 제2조) ····· 213
나. 폐기물처리시설 설치에 대한 법적 근거 ····· 213
다. 폐기물관리법상 폐기물처리시설의 종류(폐기물관리법 시행령 제5조, 별표3) ·· 214
라. 폐기물 사업장의 범위(폐기물관리법시행령 제2조) ····· 215
마. 폐기물처리시설의 규모산정 ····· 215
바. 폐기물처리시설의 결정기준(도시군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제157조) ····· 216
사. 폐기물처리시설의 구조 및 설치기준(도시군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제158조) ····· 217

아. 부대시설의 종류 및 설치기준(폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에 관한법률시행령 제28조) ····· 217
자. 폐기물처리시설 부지 관련 유의사항 ····· 217
차. 폐기물처리시설용지 공급 ····· 219
6. 공원·녹지계획 ····· 220
가. 기본방향 및 원칙 ····· 220
나. 녹지계획 ····· 220
다. 공원계획 ····· 222

Ⅵ. 지원시설계획

1. 지원시설의 정의 ····· 224
2. 지원시설계획의 기본방향 및 원칙 ····· 224
3. 지원시설의 유형 ····· 224
가. 지원시설의 유형 ····· 224
나. 지원시설의 개념 및 목적 ····· 225
4. 지원시설의 설치기준 ····· 226
가. 설치기준 ····· 226
나. 산업단지내 지원시설면적 산정 ····· 227
다. 지원시설의 배치기준 ····· 229
라. 지원시설관련 도시군계획시설 결정기준 ····· 232

Ⅶ. 배후도시 개발계획

1. 기본방향 및 원칙 ····· 241
2. 배후도시 개발계획 ····· 241
가. 수립과정 ····· 241
나. 주요계획 내용 ····· 241
3. 부문별 주요계획 ····· 243
가. 토지이용계획 ····· 243
나. 도로시설 ····· 244
다. 급·배수시설 ····· 245
라. 공원시설 ····· 245
마. 녹지시설 ····· 247
바. 교육시설 ····· 249

사. 후생·복지시설 ····· 251
아. 기타시설 ····· 252

Ⅷ. 산업단지 개발사업의 타당성 분석

1. 공공투자분석의 개요 ····· 253
가. 공공투자분석의 의의 ····· 253
나. 공공투자분석의 필요성 ····· 253
다. 공공투자분석의 절차 ····· 254
라. 공공투자 분석의 정밀성 ····· 254
마. 투자분석의 필수개념 ····· 254
2. 시장수요 분석 ····· 256
가. 시장수요 분석 개요 ····· 256
나. 시장수요의 예측방법 ····· 257
3. 기술적 타당성 분석 ····· 257
4. 경제적 타당성 분석 ····· 257
가. 경제적 타당성 분석의 의의 ····· 257
나. 경제적 타당성 분석결과의 해석 ····· 258
다. 편익의 측정 ····· 258
라. 비용의 측정 ····· 260
마. 비용 편익 분석 ····· 260
바. 경제적 타당성 분석에서 유의할 사항 ····· 263
5. 정책성 분석 ····· 264
가. 정책성 분석의 의의 ····· 264
나. 정책성 분석 주요 내용 ····· 264
6. 재무성 분석 ····· 264
가. 재무분석의 의의 및 특징 ····· 264
나. 재무분석의 목적 및 절차 ····· 265
다. 재무적 수익성 지표 비교 ····· 265
라. 재무적 수익성 산출방법 ····· 266
마. 재무성 분석시 유의사항 ····· 267
7. 민감도 분석(sensitivity analysis) ····· 268
8. 경제성 분석과 재무성 분석 비교 ····· 269

제3장 산업단지 통계

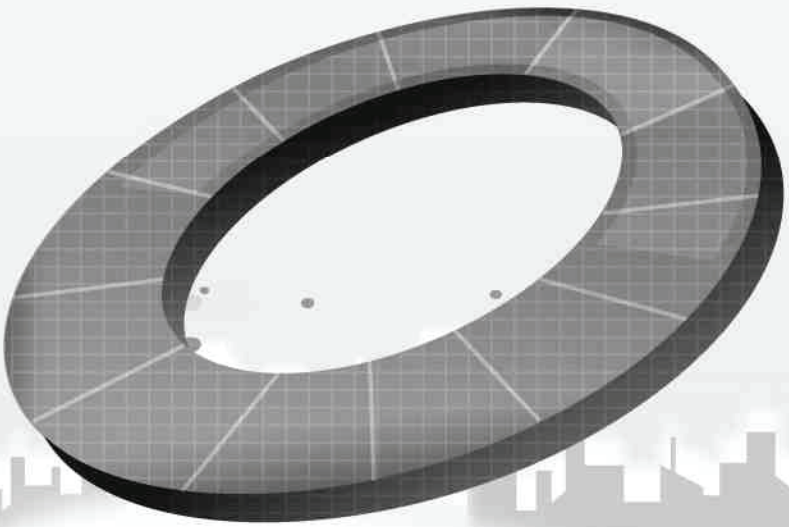
Ⅰ. 산업단지 총괄 현황 273
Ⅱ. 산업단지 시도별 현황 275
Ⅲ. 산업단지 연도별 현황 282

제4장 질의회신 사례

Ⅰ. 사업시행자 303
Ⅱ. 보상(환지), 무상귀속 관련 351
Ⅲ. 산업단지계획의 내용 관련 401
Ⅳ. 공급(분양 등 처분), 조성원가 관련 505
Ⅴ. 준공인가 및 준공된 산단 개발행위 관련 555
Ⅵ. 기타 605

제1장 산업단지 개요

Ⅰ. 산업입지정책
Ⅱ. 정부의 산업입지 정책
Ⅲ. 산업단지 지정 및 개발계획
Ⅳ. 산업단지 개발
Ⅴ. 특례법에 의한 산업단지 개발
Ⅵ. 산업단지 관리 등



Ⅰ. 산업입지정책

1. 산업단지의 개념과 범위

1) 산업단지(Industrial Estate, Industrial Park)의 개념

○ 공장, 지식산업 관련시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설), 에너지공급설비, 신·재생에너지 설비, 대학시설 등과 이와 관련된 교육·연구·업무·지원·정보처리·유통시설 및 이들 시설의 기능향상을 위하여 주거·문화·환경·공원녹지·의료·관광·체육·복지시설 등을 집단적으로 설치하기 위하여 포괄적 계획에 따라 지정·개발되는 일단(一團)의 토지로서, 국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지, 농공단지를 말함(산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조제8호)

* 일단의 토지 : 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제7조 제3항

'일단의 토지' 의 범위를 판단함에 있어서는 다음 각호의 사항을 종합적으로 고려하여야 한다. 〈신설 2017.6.21〉

1. 산업시설과 지원시설 및 주거시설의 부지가 산업단지의 특성에 따라 산업시설에 입주하는 기업종사자의 거주여건, 이격거리 등을 종합하여 유기적으로 연계되어 있을 것
2. 주거시설을 계획함에 있어 산업시설에서 발생하는 분진, 소음, 진동 등의 환경공해로 인한 주거환경의 피해를 방지할 수 있을 것
3. 산업시설 예정지역과 그 주변지역의 지리적인 특성과 군사시설 보호구역, 문화재 보호구역 등 법적인 제약 등 특별한 사정이 있는 경우에 산업시설에서 떨어진 곳에 주거시설용 부지를 조성하고, 산업시설에서 주거시설까지 연결하는 교통망 등을 설치함으로써 산업시설과 주거시설이 상호 유기적으로 연계되어 그 기능을 보완할 수 있을 것

○ 종래의 공업단지는 공장용지를 중심으로 최소한의 지원시설을 유치하는데 비해 산업단지는 산·학·연 연계체계를 구축하여 산업의 질적 향상을 도모하고 이들을 지원할 주거·상업·유통·복지 등 다양한 업종과 지원시설을 연계 배치하여 복합개발

2) 산업단지 개발사업의 범위

○ 공장·지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설 등의 용지조성사업 및 건축사업

○ 첨단과학기술산업의 발전을 위한 교육·연구시설용지조성사업

○ 산업단지의 효용 증진을 위한 업무시설·정보처리시설·지원시설·전시시설·유통시설 등의 용지조성사업 및 건축사업

○ 산업단지의 기능 향상을 위한 주거시설·문화시설·의료복지시설·체육시설·교육시설·관광휴양시설 등의 용지조성사업 및 건축사업과 공원조성사업

○ 공업용수와 생활용수의 공급시설 사업

○ 도로·철도·항만·궤도·운하·유수지 및 저수지 건설사업

○ 전기·통신·가스·유류·증기 및 원료 등의 수급시설사업

○ 하수도·폐기물처리시설, 그 밖의 환경오염방지시설사업

○ 기타 상기 사업에 부대되는 사업

2. 산업입지 관련법 체계

○ 산업단지 관련 법률은 70~80년대를 거치면서 다양한 공단개발의 필요성을 충족시키기 위해 수많은 관련법들이 양산되면서 복잡한 체계를 이루게 되었다.

이에 따라 정부에서는 1990년 1월부터 산업입지 개발에 관한 법체계를 『산업입지 및 개발에 관한 법률』(이하 산입법), 『공업배치 및 공장설립에 관한 법률』(이하 공배법)의 양대 체계로 통·폐합하여 일원화 시켰으며, 2003년 7월부터 공배법을『산업 집적활성화 및 공장설립에 관한 법률』(이하 산집법)로 제정하여 시행하여 오다가,

○ 이명박 정부들어 부족한 산업용지 문제, 복잡한 인·허가 절차 등의 문제를 해결하기 위하여 『산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법』(이하 특례법)을 제정('08.6.5)하여 운영하고 있다.

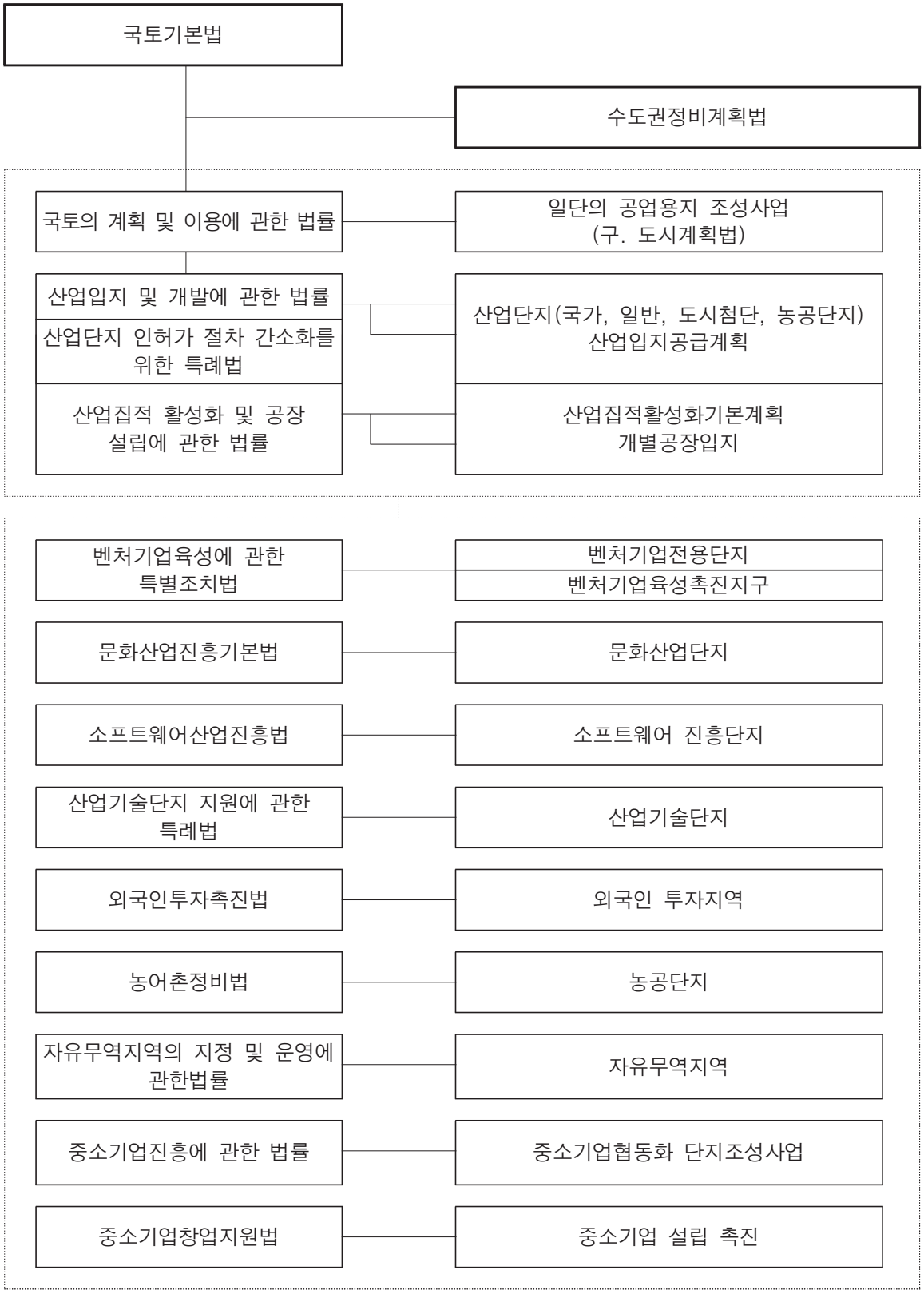
* 특례법 적용대상 사업 : 국가·지방자치단체 등 공공시행자 1천만㎡미만, 그 외 사업시행자 5백만㎡미만

* 특례법 개정('11.8)으로 개발방식 선택 가능 : 원칙적으로 특례법에 의해 개발해야 하나, 민간 기업 등이 요청하거나 지정권자가 단독으로 지정시 산입법으로 개발 가능

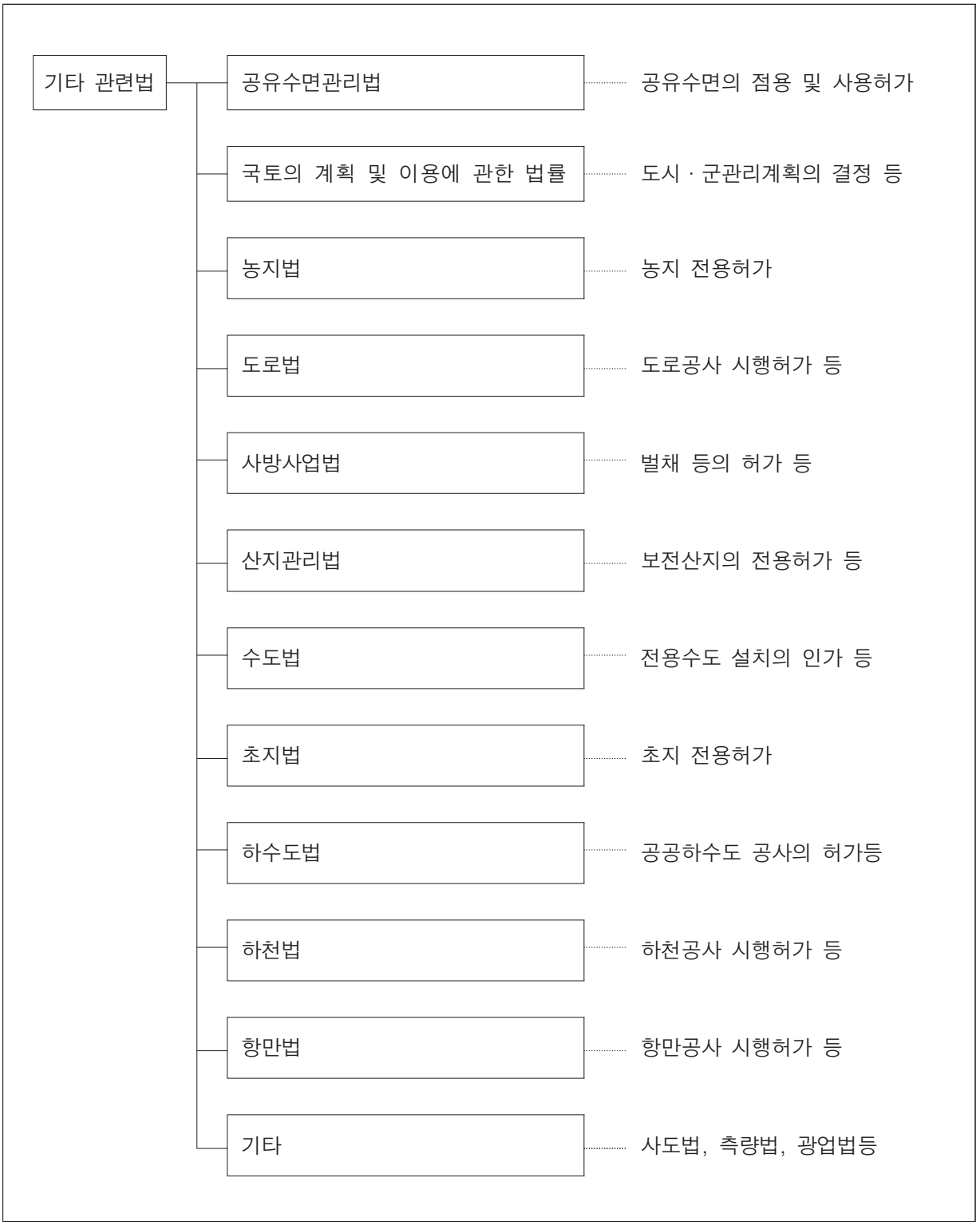
○ 산업입지와 관련한 법률체계는 상위법으로서의 『국토기본법』이 있으며 그 밑으로 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』을 기본으로 『산입법』과 『특례법』, 『산집법』이 구체적인 기능을 담당하고 있다.

○ 이와는 별도로 개별관련법에 의해 시행 가능한 산업단지 조성사업의 종류는 다음에서 보는 바와 같다.

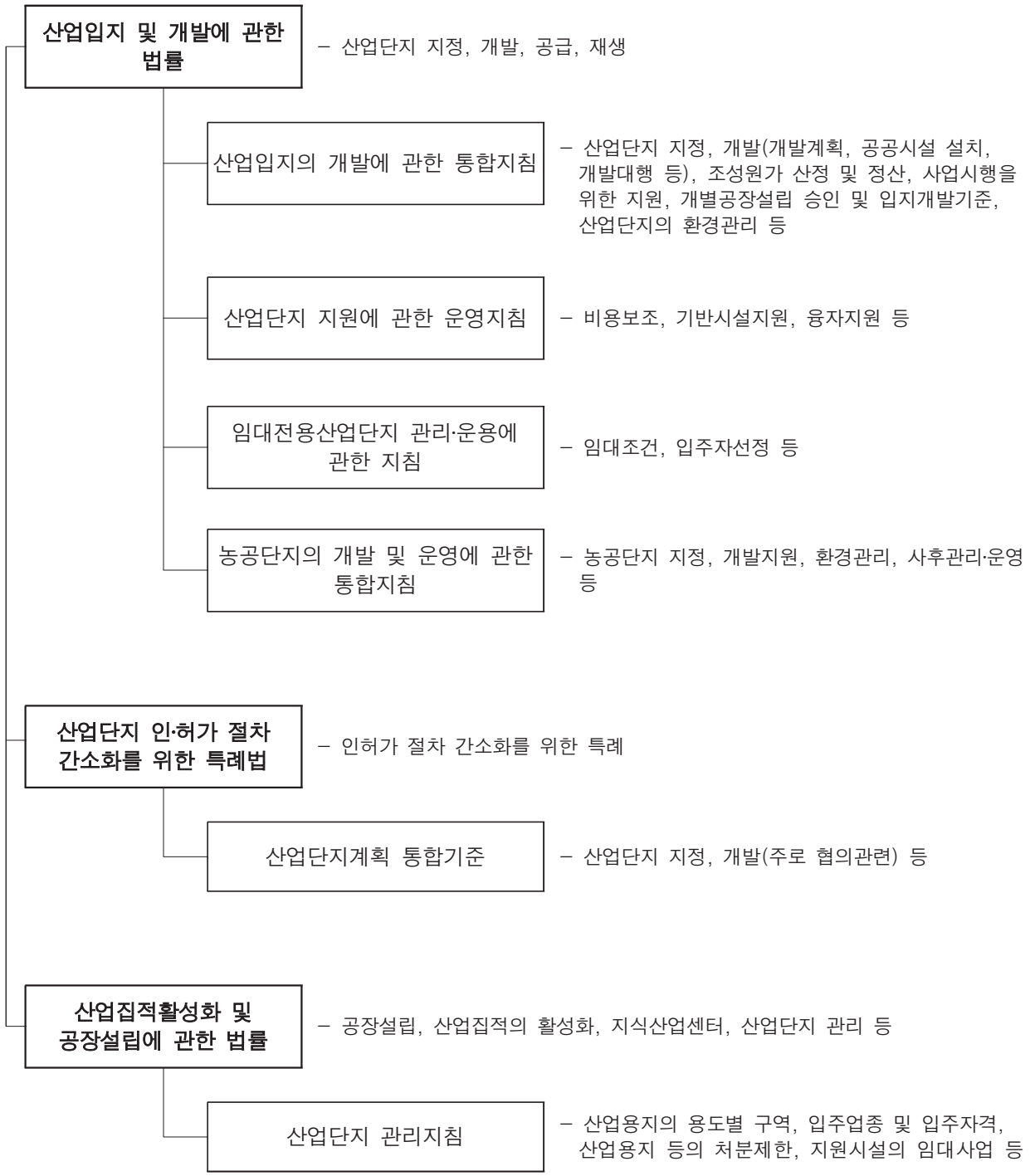
1) 산업입지 관련법 체계도



2) 기타 산업입지 관련법률

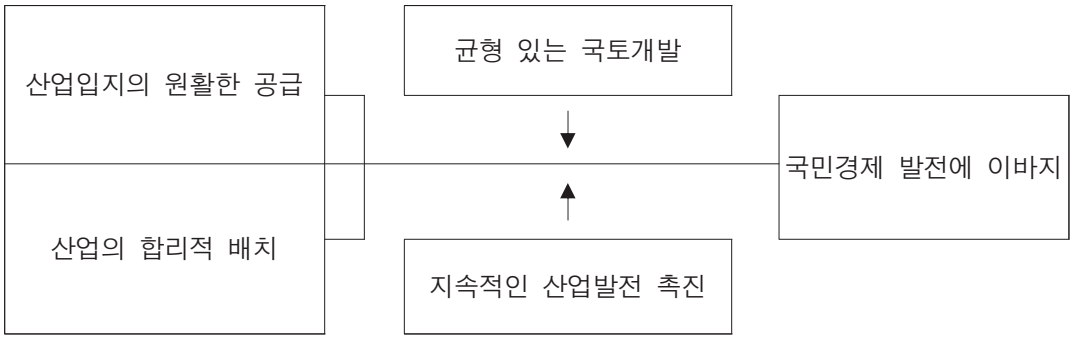


3) 산업단지 개발·관리 관련 법, 지침

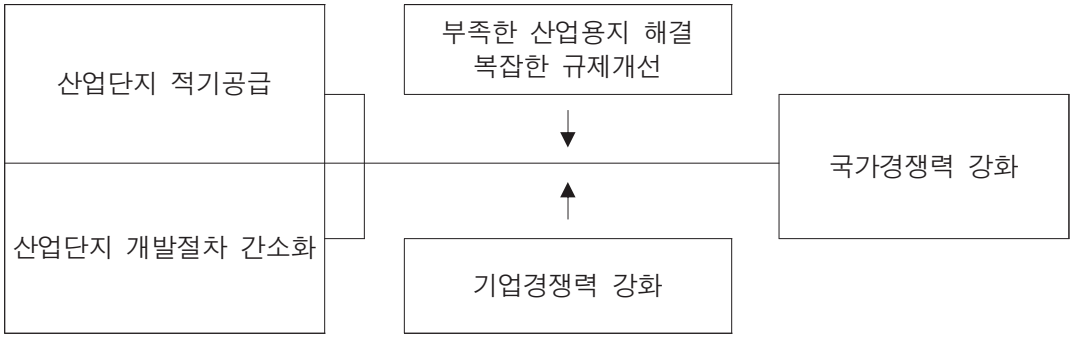


* 산입법 시행령 제42조의3 제6항에 의거, 산업시설용지 외의 용도 공급시 택지개발촉진법 일부 준용

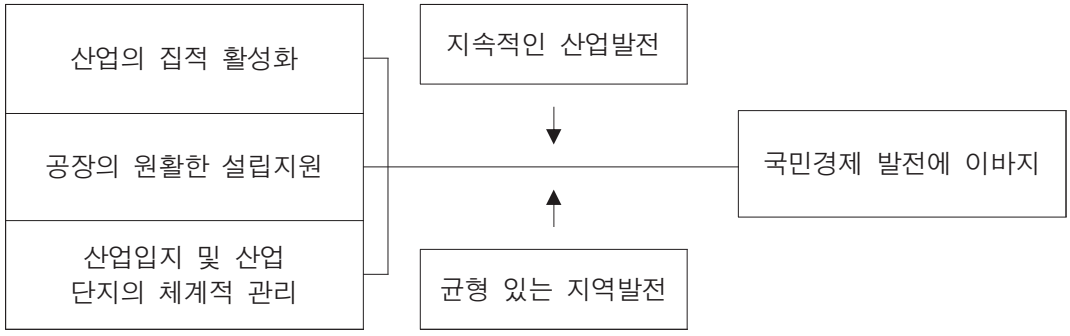
3. 산업입지 및 개발에 관한 법률의 목적(산입법 제1조)



4. 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법의 목적(특례법 제1조)



5. 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률의 목적(산집법 제1조)



Ⅱ. 정부의 산업입지 정책수립

1. 산업입지정책의 개념과 수단

가. 개념과 목적

○ 산업입지정책(Industrial Location Policy)이란 유한한 국토공간에서 토지이용의 효율성을 높이고 국가경제발전의 기틀을 마련하기 위한 산업의 생산 및 활동공간을 확보하는 정책이다. 그 목적은 산업용지의 원활한 공급과 산업의 합리적 배치, 균형 있는 국토개발과 지속적인 산업발전 촉진, 산업입지와 환경의 조화를 이루도록 하는 것이다.

나. 정책수단

첫째, 지역적 특성과 산업용지 수급상황 등을 고려하여 전국적인 산업용지 공급계획을 수립하되, 수도권 등 대도시 인근지역에는 대단위 산업입지의 지정을 억제하고, 산업기반이 취약한 낙후지역 등 기타지방에는 산업단지를 중점 개발하는 장기적인 산업입지 공급계획을 수립·시행하되, 수요·공급을 면밀히 검토하여 과잉공급이 되지 않도록 한다.

둘째, 강이나 하천의 상류지역에는 가급적 신규 산업입지의 개발을 억제하고, 석유화학·철강 등 공해성 업종은 임해지역에 배치하며, 농지 및 임야에는 공해공장이나 대규모 공장설립을 억제하는 등 공해 정도에 따라 공장설립을 차등화 한다.

셋째, 공업의 집적도가 높은 수도권에는 공장의 신·증설시에 과밀부담금을 부과하고 각종세금을 중과하되, 수도권에서 지방으로 이전하는 기업에는 공장설립 및 운영자금을 장기 저리로 융자하는 등 공업집적도에 따라 조세·금융지원, 토지이용 규제를 차등화 한다.

다. 정부의 정책수행 업무

1) 목적

○ 효율적인 산업입지 및 개발·공급 수행

2) 내용

○ 산업입지개발지침 작성

○ 산업입지 수급계획 수립지침 작성 : 시·도지사는 지침에 따라 산업입지수급계획 수립

○ 산업입지 정보망 구성·운영

○ 산업입지정책심의회 운영

○ 산업단지계획심의위원회 운영

2. 산업입지정책의 변천

가. 도입기(1960년대)

○ 1960년대 이전에는 기업의 자유로운 입지선정에 따라 개별입지 위주로 공장용지 개발이 이루어졌으나 1962년에 「국토건설종합계획법」, 1964년에 「수출산업공업단지조성법」을 제정하는 등 공업입지의 제도적 근거를 마련하여 제1차 경제개발계획의 공업화 정책에 따라 1962년 국내최초로 울산 공업센타가 건설되고 연이어 서울, 인천에 수출산업공단이 건설되었다.

나. 발전기(1970년대)

○ 제3차 경제개발계획의 중화학 육성시책과 제1차 국토건설종합계획의 대규모 공업기지 구축 방향에 따라 1970년대에 「수출자유지역설치법」을 제정하여 마산, 익산수출자유지역을 설정하였으며, 1973년에 「산업기지개발촉진법」을 제정하여 울산, 창원, 여천 등 동남해안 지역에 대규모 중화학 산업단지가 개발되었고, 1977년에 「지방공업개발법」과 「공업배치법」을 제정하여 지방에는 지방공업단지를 개발하고 수도권 등의 공업지역 과밀지역에는 공장입지를 제한하는 등 수도권 집중억제와 지역균형 발전을 위한 제도적 기틀을 마련하였다.

다. 성숙기(1980년대)

○ 제5차 경제개발계획과 제2차 국토건설종합계획의 「안정·성장·균형」의 경제정책기조 아래 국토의 균형개발과 인구의 지방정착에 역점을 두고 1980년대 초 중화학공업의 투자조정으로 인한 대규모단지의 유휴면적 증가로 중소규모공단을 지방에 분산배치 하는 지방중심의 입지정책을 추진하였다. 1980년대 후반에는 낙후지역인 서남권 개발을 위하여 대불, 군장 등에 대규모 산업단지를 개발하여 지방산업단지와 농공단지 개발도 병행하였다.

라. 재 도약기(1990년대)

○ 1970년대에서 1980년대를 거치면서 다양한 산업단지 개발의 필요성을 충족시킬 목적으로 산업단지와 관련된 법률이 양산되고 복잡다기한 체계를 이룸에 따라 1991년에 산업단지 개발과 관련된 법체계를 『산업입지 및 개발에 관한 법률』과 『공업배치 및 공장설립에 관한 법률』의 체계로 통·폐합하여 단순화시켰으며, 경제환경 변화에 탄력적으로 대처하고 기술집약형 첨단산업을 육성하기 위하여 제조업 중심의 공업단지를 생산·연구·물류·복지 등 다양한 업종과 지원시설을 연계배치·지원하는 복합산업단지로 개발할 수 있도록 산업단지로 개편하였다.

○ 또한 산업단지 개발시 부과되는 농지전용부담금 등 각종부담금 면제, 분양가의 2%인 산업단지 관리비 폐지, 국고지원 확대 등 기업의 경쟁력 제고와 외국기업의 투자촉진을 위하여 산업용지 분양가 인하대책을 지속적으로 추진하였다.

마. 전문화(2000년대) : 첨단산업 입지의 본격화(소규모 전문화 산업단지 개발)

○ 산업구조가 고도화됨에 따라 산업자원부 뿐만 아니라 정보통신부, 과학기술부, 문화관광부 등 다양한 중앙정부 부처들이 담당 산업의 육성을 위한 입지개발을 추진한다는 점에서 2000년대는 1990년대부터 불어온 첨단산업 입지개발이 본격화된 시기라고도 할 수 있다. 이와 더불어

외국인투자의 유치를 위한 외국인기업전용단지와 외국인투자지역 등의 제도가 도입되었으며, 국내 기업의 저렴한 용지확보를 지원하기 위하여 국민임대산업단지 제도가 2000년대에 들어 도입되었다.

○ 한편 2000년대 들어 지역혁신체계의 구축과 산업클러스터의 활성화가 우리나라 산업정책의 주요 이슈로 제기된다. 그러나 관련 토지이용제도나 환경규제의 미정비 등으로 인하여 아직 클러스터형 산업단지의 신규 조성은 이루어지지 않고 있다.

바. 절차간소화(2008년 이후) : 복잡한 절차 간소화 및 장기임대 제도 도입

○ 이명박정부 들어 산업용지 부족문제 해결, 복잡한 규제 간소화를 위하여 『특례법』을 제정하여 운영하고 있으며, 특례법 운영 등 인·허가 절차 간소화로 인하여 '08~'13년 6년간 산업용지 약 1,367㎢가 지정되었다.

- 산업단지 수급 안정을 위해 산업단지 지정과 국비지원(진입도로에 한함)을 연계하여 산업용지 수급 총량관리(산업단지 지원에 관한 운영지침 개정, '11.8)

○ 또한 높은 산업용지 분양가로 인한 기업경쟁력 약화를 방지하기 위하여 임대기간은 최장 50년, 임대료는 조성원가의 3%로 임대하는 장기임대를 국정과제로 채택하여 현재 시행 중에 있다.

산업입지정책과 관련제도의 변화

구분	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대
정책 대상	•수출산업의 육성과 산업화 기반의 구축	• 중화학공업의 육성기반의 구축	• 국토균형 발전과 산업의 지방분산	•첨단산업 육성을 위한 기반 구축	•지식기반 산업 입지기반 확충
정책 기조	•수출 위주의 경공업 입지 •1도 1산업단지 개발	•대규모 임해 산업단지 조성 •대도시 산업입지 억제	• 산업단지 내실화 • 농공단지 개발 •산업입지의 분산	•입지유형 다양화 •입지규제 완화	•전문화된 집적 지구 •지식기반 경제 구축 지원
관련 법규	•공업지구조성을위한 토지수용 특례법 •도시계획법 •수출산업공업단지개발 조성법 •국토건설종합계획법	• 지방공업개발법 • 산업기지개발촉진법 • 공업배치법	• 수도권정비계획법 • 중소기업진흥법 • 농어촌소득원개발촉진법 • 공업발전법	•산업입지개발법 •공업배치법 •기업활동규제완화법 •산업기술단지지원법	•국토계획 및 이용법 •산업단지 개발 인허가절차 간소화법
비고	•울산 공업지구 조성 • 수출산업단지 조성	• 지방공업 개발장려 지구제도 도입 • 동남권 대규모 임해산업단지 조성 • 수출자유지역 개발	• 서남권 대규모 산업단지 조성 • 농공단지 개발 • 아파트형 공장 조성	• 산업단지 명칭 변경 • 개발절차 간소화 • 개별입지 증대 • 테크노파크 조성	•도시첨단 산업단지 •문화산업 단지 등 전문화된 단지 증가

* 출처 : 산업입지 수요·공급 실태분석연구(국토연구원, '10.6)

3. 산업입지의 개발에 관한 통합지침

가. 기초조사(산입법 제4조, 시행규칙 제2조)

1) 조사자(시행규칙 제2조)

○ 국토교통부장관, 특별시장·광역시장·도지사 및 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구)

2) 목적

○ 산업입지 개발지침의 작성

○ 산업입지 수급계획 수립지침의 작성 및 산업입지 수급계획의 수립

○ 산업단지 개발계획의 수립

3) 자료제출

○ 기초조사를 하기 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관·지방자치단체·공기업·정부출연기관의 장이나 그 밖의 관련 기관의 장에게 자료제출을 요청할 수 있음.

○ 이 경우 자료제출을 요청 받은 기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함.

4) 기초조사의 내용

○ 산업용지의 이용현황에 관한 사항

○ 산업단지의 개발현황에 관한 사항

○ 산업단지로 개발할 수 있는 후보지에 관한 사항

○ 기타 산업입지정책상 특히 필요한 사항

나. 산업입지의 개발에 관한 통합지침(산입법 제5조, 시행령 제4조)

1) 작성자 : 국토교통부장관

2) 내용

○ 산업입지의 계획적, 체계적 개발에 관한 사항

○ 산업단지의 지정(지정요건 및 기준에 관한 사항 포함)·개발·지원에 관한 사항

○ 환경영향평가를 포함하는 환경보전에 관한 사항

○ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

- 지역 간의 균형발전을 위하여 참작할 사항
- 문화재의 보존을 위하여 참작할 사항

- 토지가격의 안정을 위하여 필요한 사항
- 분양가격의 결정에 관한 사항
- 도로·철도 등 기반시설의 설치, 녹지조성비율, 임대산업용지 및 공공주택용지 확보비율 등 산업단지 개발계획 수립을 위하여 필요한 사항

4. 산업단지계획 통합기준(특례법 제19조)

1) 작성자 : 국토교통부장관

2) 내용

○ 입지선정 및 산업단지계획 수립 적정성 검토기준

- 산업단지 개발시의 입지수요 및 공급가격의 수준
- 공업용수·도로·철도·항만·전력·통신·폐기물처리시설 및 하·폐수처리시설 등 기반시설 확보의 용이성
- 근로자 주택건설 및 배후도시의 여건
- 산업단지 개발시 지역환경 및 자연생태계에 미치는 영향과 부존 문화재에 대한 피해여부
- 국토종합계획·산업집적활성화기본계획·산업입지공급계획·지역개발계획·광역도시계획·도시계획·국가물류기본계획 등 관련계획 및 도로·광역상수도·하수도 등 기반시설 건설계획과의 연계성 여부
- 「한강수계상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」,「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 과한 법률」,「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」,「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」에서 정하는 오염총량관리기본계획 및 시행계획과의 부합성 여부
- 개별법령에서 규정하고 있는 공장입지기준과의 부합성 여부

5. 산업입지수급계획 등(산입법 제5조의2, 시행령 제6조의2)

1) 산업입지수급계획 수립지침

가) 작성자 : 국토교통부장관(시·도지사에게 통보)

나) 내용

○ 산업입지정책의 기본방향

○ 산업입지 공급규모의 산정방법

○ 시·도별 및 산업입지 유형별 수급전망

○ 산업용지의 원활한 공급을 위한 각종 지원에 관한 사항

○ 그 밖에 산업입지수급계획을 수립하는데 필요한 사항

다) 기타

○ 산업입지수급계획 수립지침은 「산업집적활성화 및 공정설립에 관한 법률」제3조의 규정에 의한 산업집적활성화 기본계획과 조화를 이루도록 하여야 함.

※ 산업집적활성화 기본계획(산업통상자원부장관이 5년 단위 전 국토를 대상으로 수립·고시)내용
1) 성장유망산업의 입지수요, 지역별 집적 및 특화와 그 연계방안에 관한사항
2) 지역별 산업집적을 촉진하기 위한 산업입지 및 인력수급에 관한 사항
3) 산업집적기반시설의 확충에 관한 사항
4) 산업이 낙후되거나 쇠퇴한 지역의 지원에 관한 사항
5) 그 밖에 산업집적 및 지역산업의 발전에 관한 사항

2) 산업입지수급계획

가) 작성자 : 시·도지사(공보에 고시 후 국토교통부장관에 통보)

나) 내용

○ 산업입지정책의 기본방향

○ 지역별 및 산업입지 유형별 산업용지의 공급에 관한 사항

○ 산업단지 종류별 공급에 관한 사항

○ 산업용지의 원활한 공급을 위한 각종 지원에 관한 사항

○ 그 밖에 대통령령이 정하는 사항

- 산업단지 지정계획에 관한 사항
- 산업용지 수요에 관한 사항

- 산업단지 재생계획에 관한 사항
- 기타 산업입지의 원활한 공급을 위하여 필요한 사항

6. 산업입지정보망의 구성운영(산입법 제5조의3, 시행령 제6조의3, 제6조의4)

가. 목적

○ 국토교통부장관은 산업정보의 원활한 수급과 산업입지정책에 필요한 정보의 신속한 수집·분석을 위하여 관계중앙행정기관의 장 또는 시·도지사와 공동으로 산업입지 정보망을 구성·운영할 수 있음.

나. 자료제공

○ 산업입지정보망을 구성·운영하는 자는 관계중앙행정기관의 장, 지방자치단체, 정부투자기관·정부출연기관 등 관련기관의 장에게 산업입지정보망의 구성·운영에 필요한 자료 또는 정보의 제공을 요청할 수 있음.

○ 이 경우 자료 또는 정보의 제공을 요청 받은 기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함.

다. 산업입지정보망의 운영 위탁가능 기관 또는 단체

○ 상공회의소법에 의한 대한상공회의소

○ 한국토지주택공사법에 의한 한국토지주택공사

○ 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 제8조의 규정에 의하여 설립된 국토연구원
* 현재, 국토연구원에 위탁·운영 중(http://industryland.or.kr)

○ 기타 국토교통부장관이 산업통상자원부장관과 협의하여 위 기관 중 정하는 기관 또는 단체를 단독 또는 공동으로 지정

라. 산업입지정보망의 운영에 관하여 필요한 사항(수탁사업자의 업무 등)

○ 산업입지정보망의 설계 및 구성

○ 산업입지정보망에 관한 데이터베이스의 구축·보급 및 운영

○ 산업입지정보망의 구성·운영을 위한 컴퓨터·통신설비 등의 설치 및 관리

○ 산업입지정보망에 관한 수요조사 및 각종 자료조사

○ 산업입지에 관한 정보의 수집 및 관리

○ 그밖에 국토교통부장관이 필요하다고 인정하여 요청하는 업무

7. 기업입지정보시스템 운영

가. 시스템 개요

○ 제2차 국가경쟁력 강화회의에서 창업절차 간소화 개선 방안의 일환으로 공사의 공간정보 분석 및 활용시스템을 활용하여 기업입지정보시스템을 구축토록 결정('08.04)

○ 기업이 창업에 필요한 맞춤형 부지를 손쉽게 구할 수 있도록 토지정보, 생태자연, 환경, 문화재 분포 등 공간·속성 정보 등 종합 자료를 제공하기 위하여 구축한 공장입지정보제공 서비스 시스템

○ 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 제정 시행('08.09.06)으로 산업단지개발지원센터에 대한 투자자의 입지타당성 정보제공을 위한 입지정보시스템 병행

나. 기업입지정보시스템 이용방법

1) 절차

○ 동 서비스를 이용하고자 하는 창업자 또는 산업단지 개발사업시행자는 시·도에 설치되어 있는「창업지원단」,「산업단지개발지원센터」또는 LH에 설치되어 있는 「기업입지정보서비스센터」에 공사 소정의 양식을 사용하여 신청

2) 업무절차

입지타당성 검토 의뢰	자료수집 및 분석	검토	분석결과 제공	산업단지 또는 공장설립 입지결정시 활용
(지원센터, 창업자 등 → LH)	(LH)	(LH)	(LH → 지원센터, 창업자 등)	(지원센터, 창업자 등)

3) 서비스 이용대상 (기업입지정보서비스 지침 제3조)

○ 자 격 : 공장설립에 필요한 용지를 직접 개발하고자 기업입지정보서비스를 신청하는 자

○ 규 모 : 계획입지(산업단지) 1만㎡이상, 개별입지(개별공장) 15백㎡이상

4) 서비스 접수

○ 인터넷 접수 : 공사 홈페이지(www.LH.or.kr), 온나라 부동산포털(www.onnara.go.kr)

○ 방문 접수 : LH공사 각 지역본부 직접 방문

○ 국토교통부 및 시·도에 설치되어 있는 산업단지개발지원센터의 투자의향서 검토요청에 따른 접수

8. 관련 위원회

가. 산업입지정책심의회

1) 근거(산입법 제3조)

○ 산업입지정책에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 국토교통부에 산업입지정책심의회(이하 "심의회"라 한다)를 둠.

○ 심의회의 기능·구성·운영 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정함.

○ 산업단지의 지정·개발에 관하여 특별시장·광역시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 "시도지사"라 함)와 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말함.)의 자문에 응하기 위하여 특별시·광역시·도 및 특별자치도(이하"시·도"라 함)와 시·군·자치구에 지방산업입지심의회를 둘 수 있음.

○ 지방산업입지심의회의 기능·구성·운영 등에 관하여 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정함.

2) 심의사항(산입법 시행령 제2조의2)

○ 산업입지수급계획 수립지침의 작성에 관한 사항

○ 산업입지개발지침의 수립 및 변경에 관한 사항

○ 국가산업단지의 지정·변경·개발 및 해제에 관한 사항

○ 도시첨단산업단지(국토교통부장관이 지정권자인 경우)의 지정·변경·개발 및 해제에 관한 사항

○ 일반산업단지 및 도시첨단산업단지(국토교통부장관이 지정권자인 경우 제외)의 지정을 위한 관계기관간의 의견조정에 관한 사항

○ 산업단지기반시설의 지원에 관한 사항

○ 지방이전기업 전용 산업단지 지정·개발에 관한 사항

○ 산업단지 재생사업지구의 지정승인에 관한 사항

○ 기타 산업입지정책에 관한 중요사항

3) 구성(산입법 시행령 제2조의3)

○ 위원장 및 부위원장 각 1인을 포함하여 30명 이내의 위원으로 구성

- 위원장 : 국토교통부 제1차관
- 부위원장 : 국토교통부 국토도시실장
- 위　원 : 국무조정실·기획재정부·과학기술정보통신부·행정안전부·문화체육관광부·농림축산식품부·산업통상자원부·보건복지부·환경부·고용노동부·해양수산부·중소벤처기업부 및 산림청의 3급 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 중 소속기관장이 지정하는 자 각 1인과 산업입지정책에 관한 전문적 학식과 경험이 풍부한 자 중 국토교통부장관이 위촉한 자
- 간　사 : 1인(국토교통부 소속 공무원 중에서 위원장이 임명)

4) 심의의결(산입법 시행령 제2조의7)

○ 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

나. 산업단지계획심의위원회 운영

1) 근거(특례법 제6조)

○ 국가산업단지 및 일반산업단지등과 관련한 사항을 심의하기 위하여 국토교통부와 시·도에 중앙산업단지계획심의위원회와 지방산업단지계획심의위원회를 각각 설치

2) 심의사항(특례법 제6조)

○ 산업단지계획 승인에 관한 사항

○ 관계 행정기관의 이견 조정에 관한 사항

○ 그 밖에 지정권자가 필요하다고 인정하여 위원회에 부의하는 사항

3) 구성(특례법 제6조, 시행령 제4조)

○ 중앙산업단지계획심의위원회의 위원장은 국토교통부장관, 지방산업단지계획심의위원회의 위원장은 시·도지사, 위원장 및 부위원장을 포함하여 30인 이하로 구성

○ 부위원장 : 도시계획, 산업입지, 건축, 교통, 환경분야 등 산업단지 개발관련 분야 전문가 중 위원장이 임명하는 자

○ 위원

- 해당 지정권자가 속한 기관의 소속 공무원 중 산업단지 개발사업과 관련된 부서의 장으로 위원장이 임명하는 자(1명 이상)
- 도시계획, 산업입지, 건축, 교통, 환경 분야 등 산업단지 개발 관련 분야의 전문가로서 산업단지 개발에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 중 위원장이 위촉하는 자(5명 이상)

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 해당 지자체에 속한 시·도 도시계획위원회의 위원 중 도시계획전문가, 설계전문가, 환경전문가 각 1인 이상을 포함하여 해당 시·도 도시계획위원회의 위원장이 추천하는 자(3명 이상)
- 도시교통정비촉진법에 따라 해당 시·도에 설치된 교통영향평가심의위원회의 위원 중 해당 교통영향평가심의위원회의 위원장이 추천하는 자(3명 이상)
- 자연재해대책법에 따라 행정안전부장관이 구성·운영하는 사전재해영향성 검토위원회의 위원 중 해당 사전재해영향성 검토위원회의 위원장이 추천하는 사람(2명 이상)
- 에너지이용 합리화법에 따른 에너지사용계획에 대하여 심의권한을 가진 위원회의 위원 중 해당 위원회의 위원장이 추천하는 자(2명 이상)
- 국가통합교통체계효율화법에 따른 국가교통위원회의 위원 중 국가교통위원회의 위원장이 추천하는 자(2명 이상)
- 산지관리법에 따라 해당 산업단지 예정지역에 속한 산지의 이용계획에 대하여 심의권한을 가진 산지관리위원회의 위원 중 해당 산지관리위원회의 위원장이 추천하는 자(2명 이상)
- 경관법에 따라 해당 시·도에 설치된 경관위원회의 위원 중 해당 경관위원회 위원장이 추천하는 사람(2명 이상)

4) 심의의결(특례법 제6조 제5항)

○ 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

다. 임대전용산업단지 실무위원회

1) 근거 및 심의사항 : 산입법 시행령 제2조의8

○ 임대전용산업단지에 관한 다음의 사항을 심의하기 위하여 심의회에 임대전용산업단지 실무위원회를 둠.

- 임대전용산업단지의 수요조사 및 공급계획에 관한 사항
- 임대전용산업단지 관련 지침의 수립 및 변경에 관한 사항
- 임대전용산업단지의 지정·변경 및 개발에 관한 사항
- 임대전용산업단지 지정을 위한 관계기관 의견조정에 관한 사항
- 임대전용산업단지의 지원에 관한 사항
- 그 밖에 임대전용산업단지와 관련한 주요 정책에 관한 사항

2) 구성(산입법 시행령 제2조의8)

○ 위원장 : 국토교통부와 산업통상자원부 고위공무원단에 속하는 공무원 중에서 소속기관의 장이 지명하는 자가 공동으로 함

○ 위 원

- 기획재정부, 농림축산식품부, 환경부 및 산림청에 속하는 4급 공무원 중 소속기관의 장이 지명하는 자 각 1명
- 산업입지정책과 관련된 분야에 학식과 경험이 풍부한 자 중 국토교통부장관이 위촉하는 자

○ 간 사 : 2명(공동위원장이 국토교통부 및 산업통상자원부 소속 중에서 각각 1명씩 임명)

Ⅲ. 산업단지 지정 및 개발계획

1. 산업입지 유형

가. 계획입지(산입법 제2조 8호·12호 및 기타 관련 법률)

1) 국가산업단지 : 국토교통부장관이 지정·개발

○ 국가기간산업, 첨단과학기술산업 등 육성

○ 개발촉진이 필요한 낙후지역

○ 2 이상의 특별시·광역시 또는 도에 걸쳐있는 지역을 산업단지로 개발하기 위하여 지정

2) 일반산업단지 : 시·도지사 또는 대도시 시장이 지정

○ 산업의 적정한 지방 분산을 촉진하고 지역경제의 활성화를 위하여 지정
※ 30만㎡미만의 경우 시장·군수·구청장이 지정가능

3) 도시첨단산업단지 : 국토교통부장관 또는 시·도지사(시장·군수의 지정요청) 또는 대도시시장이 지정·개발

○ 지식산업·문화산업·정보통신산업, 그 밖의 첨단산업의 육성과 개발촉진을 위하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역 안에 지정(1만㎡ 이상)
※ 10만㎡미만의 경우 시장·군수 또는 구청장이 직접지정 가능

○ 인구의 과밀방지 등을 위하여 서울특별시에는 지정불가

4) 농공단지 : 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(시·도지사 승인 필요)이 지정

○ 농어촌정비법 제2조제1호에 따른 농어촌지역에 농어민의 소득증대를 위한 산업을 유치·육성하기 위하여 지정

○ 지정면적은 3만㎡이상 33만㎡이하로 계획(농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침, 제7조)

5) 준산업단지 : 시장·군수 또는 구청장이 지정

○ 도시 또는 도시주변지역의 특정지역에 입지하는 개별공장들의 밀집도가 다른 지역에 비하여 높아 포괄적 계획에 따라 계획적 관리가 필요한 일단의 토지 및 시설물로서 산입법 제8조의 3에 따라 지정된 일단의 토지 및 시설물

6) 기타법령

○ 기타법령에 의하여 개발되는 중소공장 협동화단지, 지식·문화·정보통신산업 육성을 위한 지구·단지, 벤처기업 전용단지, 문화산업단지, 산업기술단지 등

나. 개별입지(산집법 제13조)

○ 공장건축면적이 500㎡이상인 공장의 신설·증설 또는 업종변경(이하 "공장설립등"이라 함)을 하려는 자는 대통령령이 정하는 바에 의하여 시장·군수 또는 구청장의 승인을 얻어야 하고 승인을 얻은 사항을 변경하고자 하는 때에도 동일

○ 다음의 경우에는 상기 규정에 의한 공장설립 등의 승인을 얻은 것으로 봄.

- 산업통상자원부령이 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 승인을 얻은 경우
- 관리기관과 입주계약 및 변경계약을 체결한 경우
- 다음의 법률에 의하여 그 공장설립에 관한 허가·인가·면허 등을 받은 경우
  - 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제11조제1항에 따른 입주허가
  - 「중소기업창업 지원법」 제33조제1항에 따른 사업계획의 승인
  - 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따른 실시계획의 승인(같은 법 제16조제3항에 따라 해당 산업단지에 입주할 자가 산업단지 개발사업을 시행하는 경우만 해당)

○ 공장건축면적이 500㎡미만인 경우에도 산집법 제13조의2(인가·허가등의 의제)의 규정에 의한 허가·신고·면허·승인·해제 또는 용도폐지의 의제를 받고자 하는 자는 상기 규정에 의한 공장설립 등의 승인을 받을 수 있음.

○ 시장·군수 또는 구청장은 산집법 제7조의2제3항에 따라 지원센터의 장으로부터 공장설립등에 관한 서류를 송부 받은 때에는 서류를 송부 받은 날로부터 20일(관계 법령에 인·허가 및 승인 사항이 별도로 정하여진 경우 그 기간) 이내에 승인 여부 또는 승인 처리 지연 사유를 지원센터의 장에게 통보하여야 함. 이 경우 그 기한 내에 승인 여부 또는 승인 처리 지연 사유를 통보하지 아니한 때에는 그 기한이 지난 날의 다음 날에 승인한 것으로 봄.

○ 시장·군수 또는 구청장은 산집법 제13조제4항에 따라 승인 처리 지연 사유를 통보하는 경우에는 승인 처리 기간을 10일 이내에 한하여 연장 가능

○ 시장·군수 또는 구청장은 산집법 제13조제4항에 따라 불승인을 통보하는 경우에는 그 사유를 명시하여야 하며, 지원센터의 장은 그 사유와 관련된 서류 열람 가능

○ 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 공장설립대장을 비치하여 필요한 사항을 기재하고 이를 관리

계획입지와 개별입지의 비교

구분	계획입지	개별입지
장점	– 계획적으로 조성되며, 각종 조세 및 금융지원 – 대규모 단지조성으로 기반시설 여건 양호 – 공장의 집단화로 기업상호간 정보교환 및 기술교류 가능 – 공해방지시설 설치로 공해배출 업종의 입주용이 – 공장설립관련 인허가 절차용이	– 필요한 시기와 원하는 장소에 공장설립 가능 – 비교적 저렴한 가격으로 용지확보 가능 – 이전 및 증설용이
단점	– 단지개발에 오랜 기간 소요되어 필요한 용지를 적기·적소에서 확보하기 곤란 – 개별입지에 비해 분양가격이 높음 – 구획단지이므로 향후사업 확장곤란	– 공장설립 관련 허가절차 복잡 – 입지여건 취약 – 산업기반시설과 생활편익시설 등 산재 – 산재된 개별공장이 주변에 끼치는 환경오염 통제곤란

2. 산업단지 개발방향

가. 기본방향(통합지침 제4조)

○ 지속적인 산업발전을 유도할 수 있도록 산업생산 규모의 성장추세를 감안하여 기업이 필요로 하는 충분한 면적을 공급

○ 토지의 합리적 이용 및 업종별 계열화·집단화에 의한 경제효과를 극대화하도록 하되, 기업활동의 자율성과 효율성이 제고될 수 있도록 개발

○ 산업의 첨단화·복합화에 따른 산업시설의 기능제고 및 효율증진을 위한 유관산업 및 지원시설의 확충을 통하여 기능상호간에 유기적으로 연계될 수 있도록 개발

○ 자원순환형 사회가 구축될 수 있도록 산업단지 안 또는 인근의 연관산업 등에서 발생하는 부산물, 폐기물 및 폐에너지 등의 자원 재활용을 통하여 효율성을 증진하는 친환경적인 산업단지가 될 수 있도록 개발

나. 지역적 개발방향(통합지침 제5조)

1) 서울특별시·인천광역시 및 경기도지역

○ 산업단지 신규개발 억제

○ 수도권내의 중소기업공장의 이전 재배치에 필요한 산업단지는 제한적으로 개발

2) 강원도지역

○ 동해안지역 : 지역발전을 위한 거점산업단지 개발

○ 내륙지역 : 중소규모의 신규산업단지를 개발하여 지역여건에 적합한 산업 유치

3) 대전광역시 및 충청남·북도지역

○ 서해안지역 : 대규모 임해산업단지를 개발하여 지역간 균형발전의 거점 확보

○ 내륙지역 : 수도권에서 이전하는 산업을 수용하기 위한 적정규모의 산업단지 개발

4) 광주광역시 및 전라남·북도지역

○ 서남해안지역 : 대규모 산업단지를 개발하여 산업입지 장려

○ 내륙지역 : 지역발전을 촉진할 수 있도록 거점산업단지 개발

5) 부산·대구·울산광역시 및 경상남·북도지역

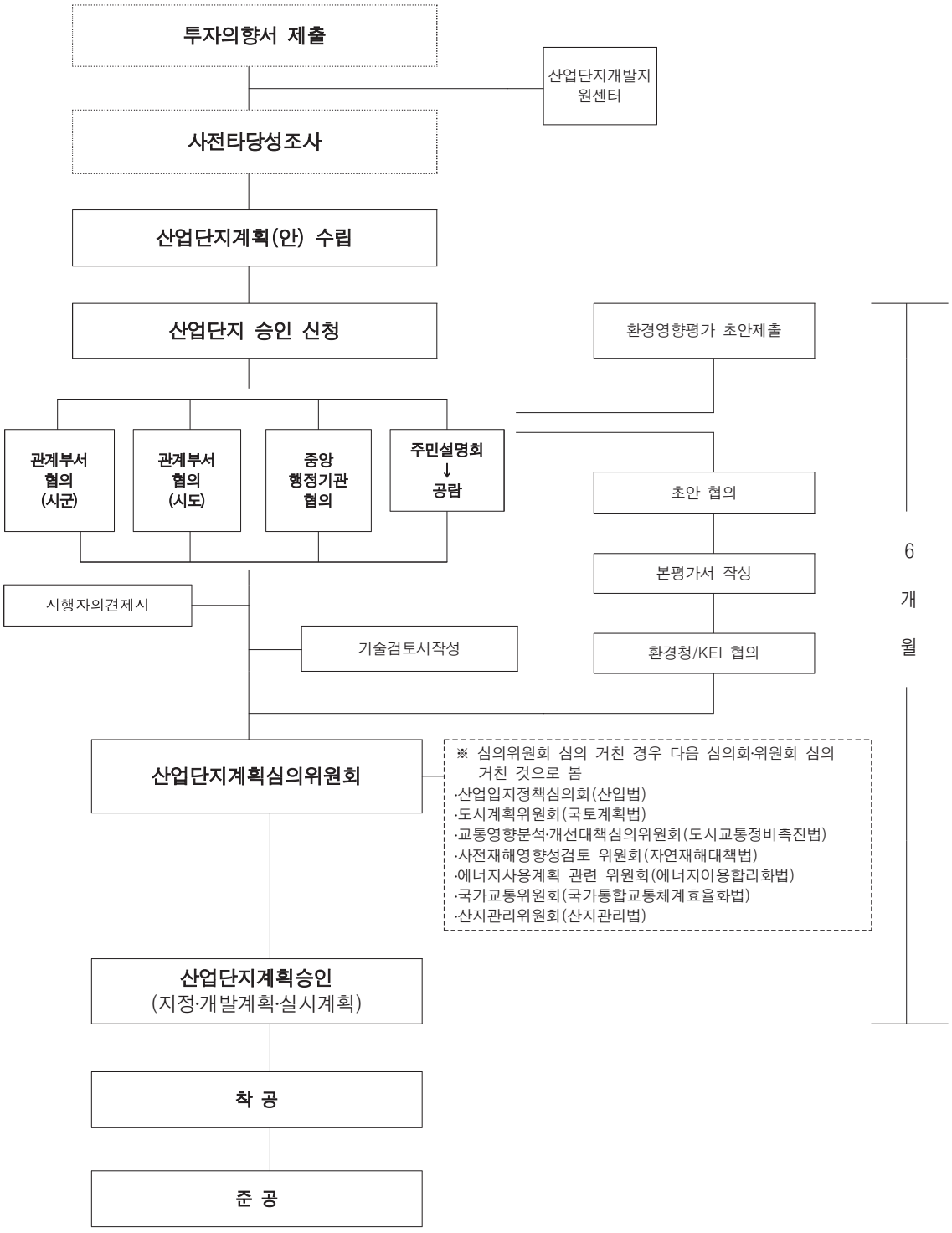
○ 산업구조의 기술고도화를 유도

○ 기존 산업단지의 주변지역과 내륙지역에는 중소규모의 신규산업단지를 개발하여 지역특성에 적합한 산업 유치

3. 산업단지 개발절차

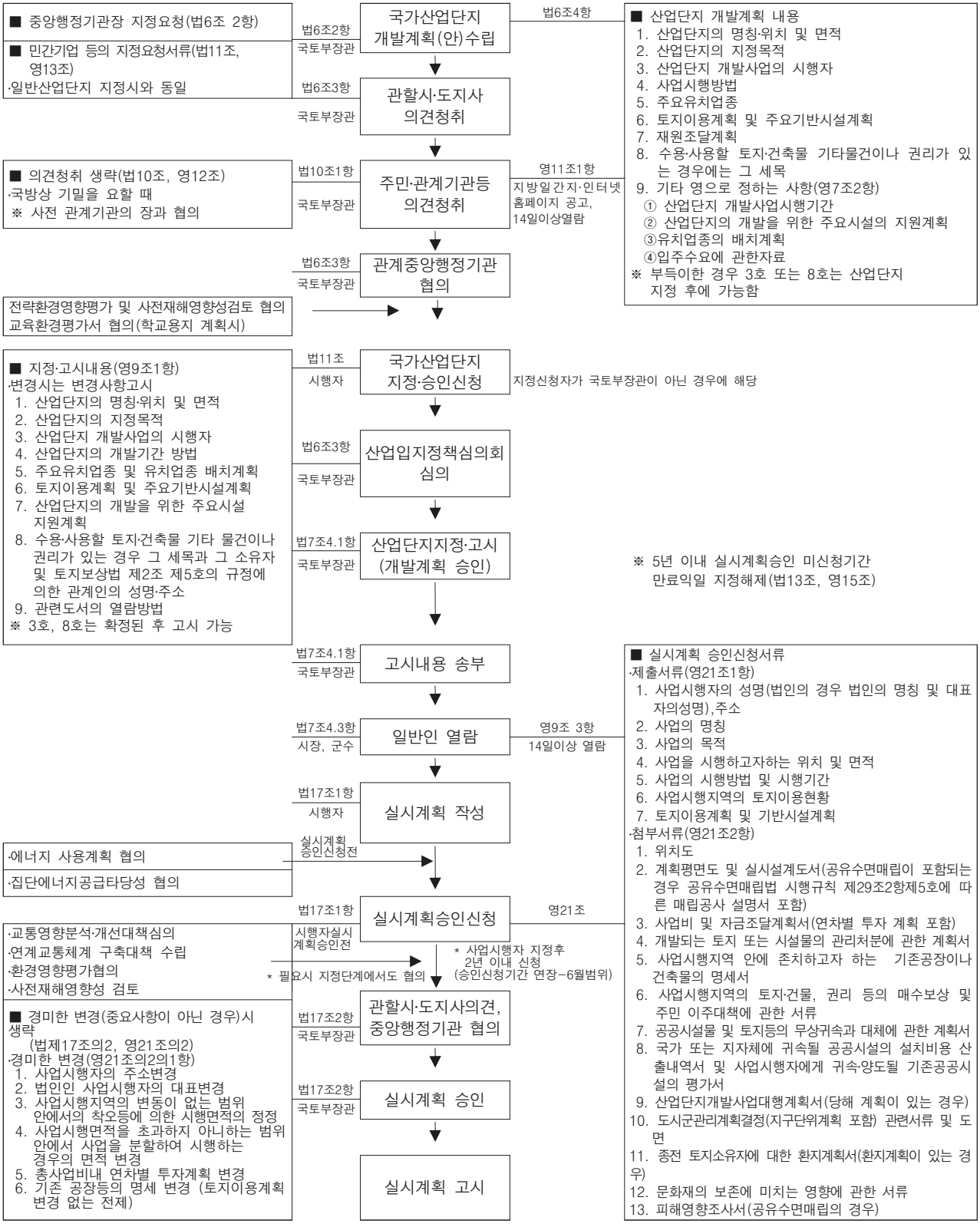
가. 특례법에 의한 개발절차

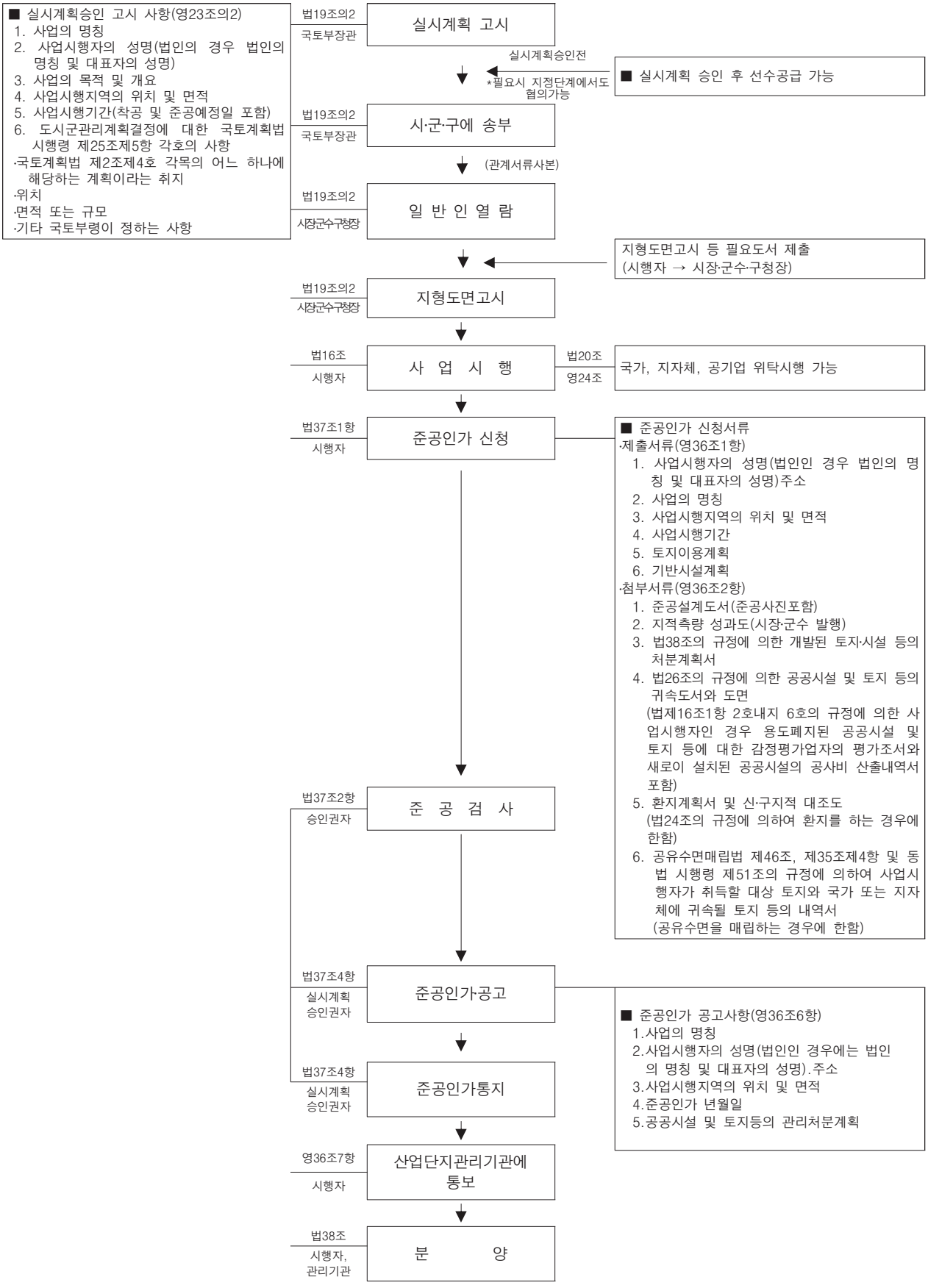
1) 국가·일반·도시첨단·농공단지



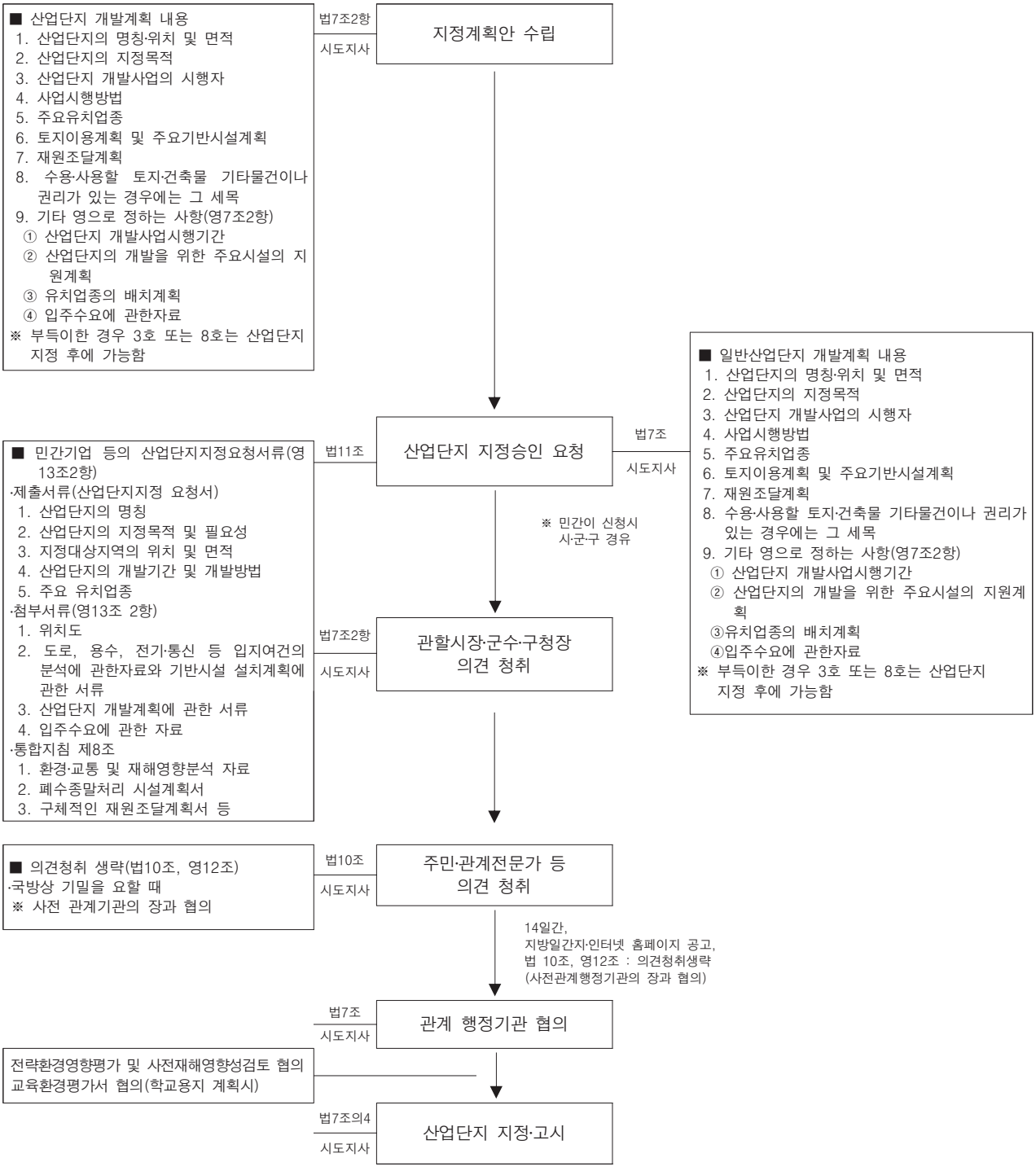
나. 산입법에 의한 개발절차

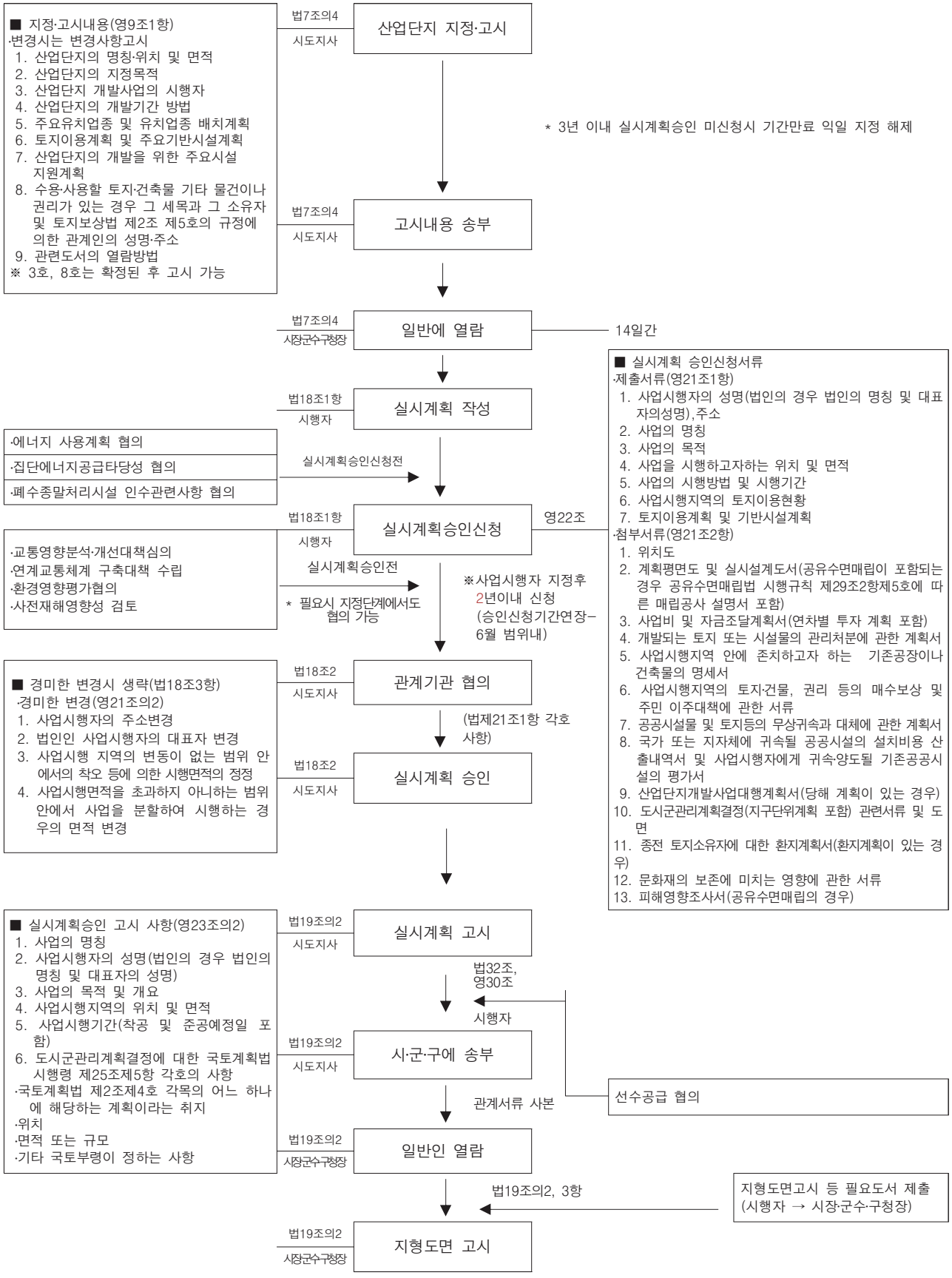
1) 국가산업단지

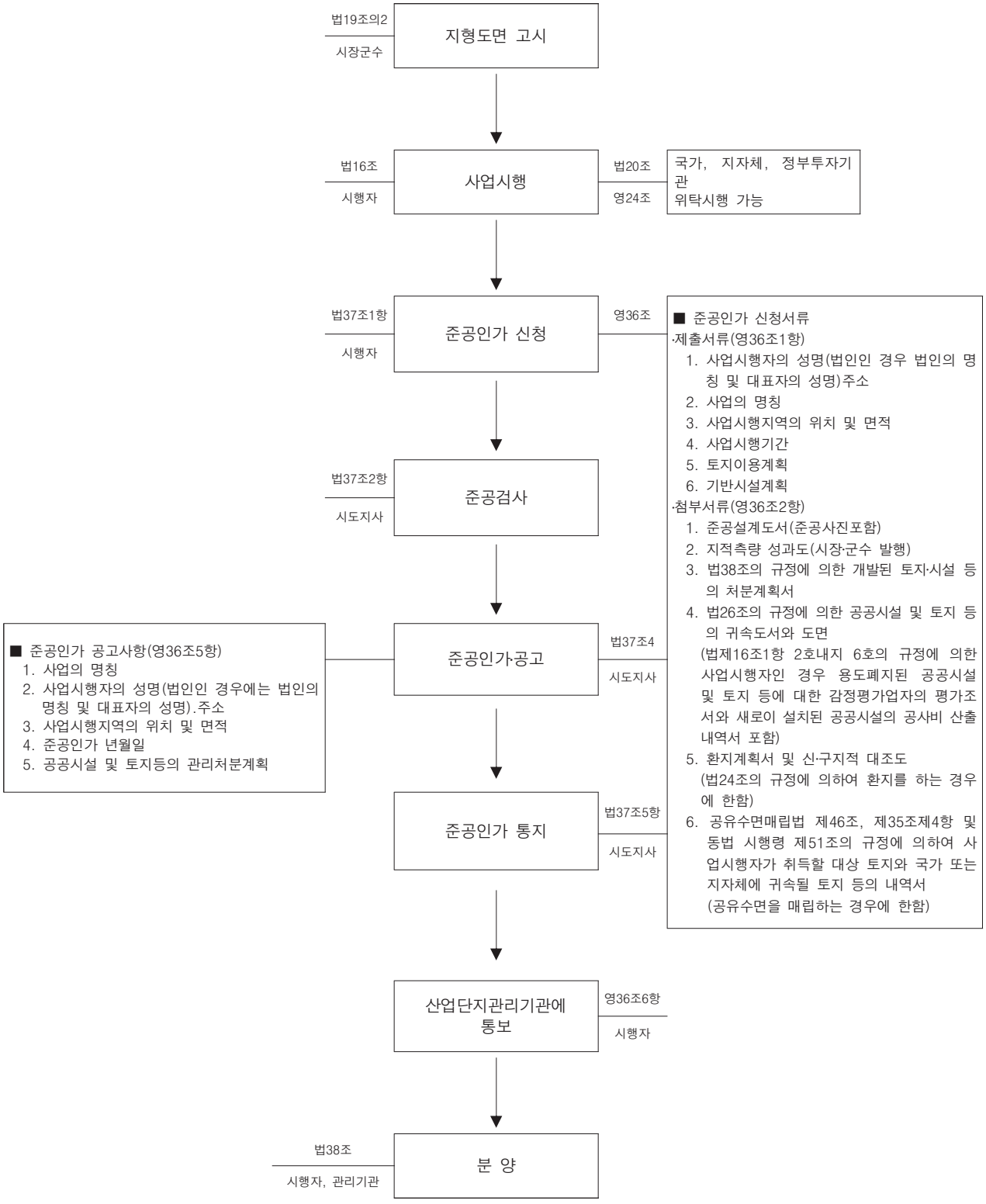



■ 실시계획승인 고시 사항(영23조의2)
1. 사업의 명칭
2. 사업시행자의 성명(법인의 경우 법인의 명칭 및 대표자의 성명)
3. 사업의 목적 및 개요
4. 사업시행지역의 위치 및 면적
5. 사업시행기간(착공 및 준공예정일 포함)
6. 도시군관리계획결정에 대한 국토계획법 시행령 제25조제5항 각호의 사항
·국토계획법 제2조제4호 각목의 어느 하나에 해당하는 계획이라는 취지
·위치
·면적 또는 규모
·기타 국토부령이 정하는 사항
법19조의2
국토부장관
실시계획 고시
실시계획승인전
*필요시 지정단계에서도 협의가능
■ 실시계획 승인 후 선수공급 가능
법19조의2
국토부장관
시·군·구에 송부
(관계서류사본)
법19조의2
시장군수구청장
일 반 인 열 람
지형도면고시 등 필요도서 제출
(시행자 → 시장·군수·구청장)
법19조의2
시장군수구청장
지형도면고시
법16조
시행자
사 업 시 행
법20조
영24조
국가, 지자체, 공기업 위탁시행 가능
법37조1항
시행자
준공인가 신청
■ 준공인가 신청서류
·제출서류(영36조1항)
1. 사업시행자의 성명(법인인 경우 법인의 명칭 및 대표자의 성명)주소
2. 사업의 명칭
3. 사업시행지역의 위치 및 면적
4. 사업시행기간
5. 토지이용계획
6. 기반시설계획
·첨부서류(영36조2항)
1. 준공설계도서(준공사진포함)
2. 지적측량 성과도(시장·군수 발행)
3. 법38조의 규정에 의한 개발된 토지·시설 등의 처분계획서
4. 법26조의 규정에 의한 공공시설 및 토지 등의 귀속도서와 도면
(법제16조1항 2호내지 6호의 규정에 의한 사업시행자인 경우 용도폐지된 공공시설 및 토지 등에 대한 감정평가업자의 평가조서와 새로이 설치된 공공시설의 공사비 산출내역서 포함)
5. 환지계획서 및 신·구지적 대조도
(법24조의 규정에 의하여 환지를 하는 경우에 한함)
6. 공유수면매립법 제46조, 제35조제4항 및 동법 시행령 제51조의 규정에 의하여 사업시행자가 취득할 대상 토지와 국가 또는 지자체에 귀속될 토지 등의 내역서
(공유수면을 매립하는 경우에 한함)
법37조2항
승인권자
준 공 검 사
법37조4항
실시계획
승인권자
준공인가공고
■ 준공인가 공고사항(영36조6항)
1.사업의 명칭
2.사업시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명).주소
3.사업시행지역의 위치 및 면적
4.준공인가 년월일
5.공공시설 및 토지등의 관리처분계획
법37조4항
실시계획
승인권자
준공인가통지
영36조7항
시행자
산업단지관리기관에 통보
법38조
시행자,
관리기관
분 양

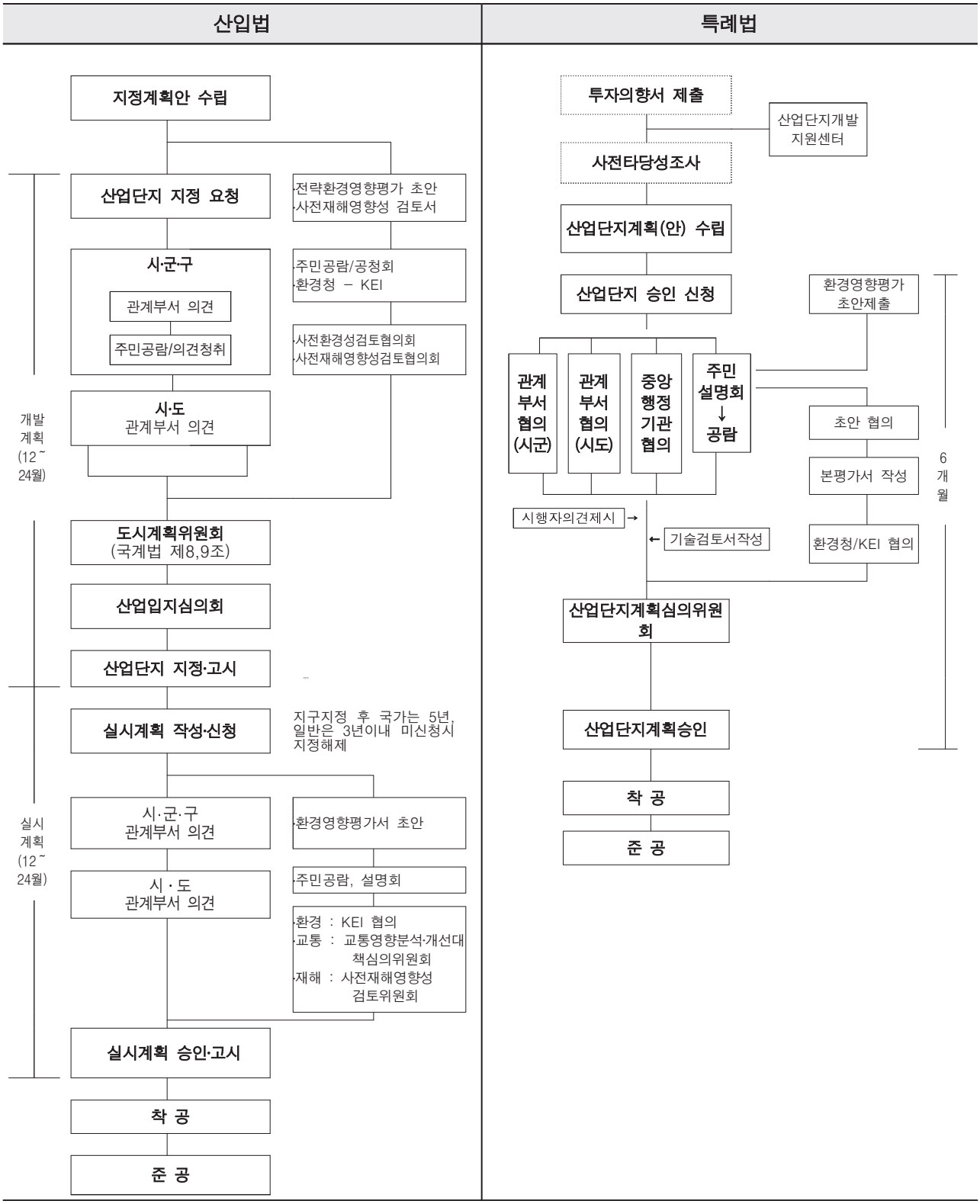
2) 일반산업단지(도시첨단산업단지 포함)




■ 지정·고시내용(영9조1항)
·변경시는 변경사항고시
1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적
2. 산업단지의 지정목적
3. 산업단지 개발사업의 시행자
4. 산업단지의 개발기간 방법
5. 주요유치업종 및 유치업종 배치계획
6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획
7. 산업단지의 개발을 위한 주요시설 지원계획
8. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 토지보상법 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소
9. 관련도서의 열람방법
※ 3호, 8호는 확정된 후 고시 가능
법7조의4
시도지사
산업단지 지정·고시
* 3년 이내 실시계획승인 미신청시 기간만료 익일 지정 해제
법7조의4
시도지사
고시내용 송부
법7조의4
시장군수구청장
일반에 열람
14일간
■ 실시계획 승인신청서류
·제출서류(영21조1항)
1. 사업시행자의 성명(법인의 경우 법인의 명칭 및 대표자의성명),주소
2. 사업의 명칭
3. 사업의 목적
4. 사업을 시행하고자하는 위치 및 면적
5. 사업의 시행방법 및 시행기간
6. 사업시행지역의 토지이용현황
7. 토지이용계획 및 기반시설계획
·첨부서류(영21조2항)
1. 위치도
2. 계획평면도 및 실시설계도서(공유수면매립이 포함되는 경우 공유수면매립법 시행규칙 제29조2항제5호에 따른 매립공사 설명서 포함)
3. 사업비 및 자금조달계획서(연차별 투자 계획 포함)
4. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서
5. 사업시행지역 안에 존치하고자 하는 기존공장이나 건축물의 명세서
6. 사업시행지역의 토지·건물, 권리 등의 매수보상 및 주민 이주대책에 관한 서류
7. 공공시설물 및 토지등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서
8. 국가 또는 지자체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출내역서 및 사업시행자에게 귀속·양도될 기존공공시설의 평가서
9. 산업단지개발사업대행계획서(당해 계획이 있는 경우)
10. 도시군관리계획결정(지구단위계획 포함) 관련서류 및 도면
11. 종전 토지소유자에 대한 환지계획서(환지계획이 있는 경우)
12. 문화재의 보존에 미치는 영향에 관한 서류
13. 피해영향조사서(공유수면매립의 경우)
법18조1항
시행자
실시계획 작성
·에너지 사용계획 협의
·집단에너지공급타당성 협의
·폐수종말처리시설 인수관련사항 협의
실시계획승인신청전
법18조1항
시행자
실시계획승인신청
영22조
·교통영향분석·개선대책심의
·연계교통체계 구축대책 수립
·환경영향평가협의
·사전재해영향성 검토
실시계획승인전
* 필요시 지정단계에서도 협의 가능
※사업시행자 지정후 2년이내 신청 (승인신청기간연장-6월 범위내)
■ 경미한 변경시 생략(법18조3항)
·경미한 변경(영21조의2)
1. 사업시행자의 주소변경
2. 법인인 사업시행자의 대표자 변경
3. 사업시행 지역의 변동이 없는 범위 안에서의 착오 등에 의한 시행면적의 정정
4. 사업시행면적을 초과하지 아니하는 범위 안에서 사업을 분할하여 시행하는 경우의 면적 변경
법18조2
시도지사
관계기관 협의
(법제21조1항 각호 사항)
법18조2
시도지사
실시계획 승인
■ 실시계획승인 고시 사항(영23조의2)
1. 사업의 명칭
2. 사업시행자의 성명(법인의 경우 법인의 명칭 및 대표자의 성명)
3. 사업의 목적 및 개요
4. 사업시행지역의 위치 및 면적
5. 사업시행기간(착공 및 준공예정일 포함)
6. 도시군관리계획결정에 대한 국토계획법 시행령 제25조제5항 각호의 사항
·국토계획법 제2조제4호 각목의 어느 하나에 해당하는 계획이라는 취지
·위치
·면적 또는 규모
·기타 국토부령이 정하는 사항
법19조의2
시도지사
실시계획 고시
법32조, 영30조
시행자
법19조의2
시도지사
시·군·구에 송부
선수공급 협의
관계서류 사본
법19조의2
시장군수구청장
일반인 열람
법19조의2, 3항
지형도면고시 등 필요도서 제출 (시행자 → 시장·군수·구청장)
법19조의2
시장군수구청장
지형도면 고시


법19조의2
시장군수
지형도면 고시
법16조
시행자
사업시행
법20조
영24조
국가, 지자체, 정부투자기관
위탁시행 가능
법37조1항
시행자
준공인가 신청
영36조
■ 준공인가 신청서류
·제출서류(영36조1항)
1. 사업시행자의 성명(법인인 경우 법인의 명칭 및 대표자의 성명)주소
2. 사업의 명칭
3. 사업시행지역의 위치 및 면적
4. 사업시행기간
5. 토지이용계획
6. 기반시설계획
·첨부서류(영36조2항)
1. 준공설계도서(준공사진포함)
2. 지적측량 성과도(시장·군수 발행)
3. 법38조의 규정에 의한 개발된 토지·시설 등의 처분계획서
4. 법26조의 규정에 의한 공공시설 및 토지 등의 귀속도서와 도면
(법제16조1항 2호내지 6호의 규정에 의한 사업시행자인 경우 용도폐지된 공공시설 및 토지 등에 대한 감정평가업자의 평가조서와 새로이 설치된 공공시설의 공사비 산출내역서 포함)
5. 환지계획서 및 신·구지적 대조도
(법24조의 규정에 의하여 환지를 하는 경우에 한함)
6. 공유수면매립법 제46조, 제35조제4항 및 동법 시행령 제51조의 규정에 의하여 사업시행자가 취득할 대상 토지와 국가 또는 지자체에 귀속될 토지 등의 내역서
(공유수면을 매립하는 경우에 한함)
법37조2항
시도지사
준공검사
■ 준공인가 공고사항(영36조5항)
1. 사업의 명칭
2. 사업시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명).주소
3. 사업시행지역의 위치 및 면적
4. 준공인가 년월일
5. 공공시설 및 토지등의 관리처분계획
준공인가·공고
법37조4
시도지사
준공인가 통지
법37조5항
시도지사
산업단지관리기관에 통보
영36조6항
시행자
법38조
시행자, 관리기관
분 양

다. 산입법과 특례법 개발절차 비교



* 특례법 제정시에는 신규 추진하는 사업은 모두 특례법 적용을 받도록 되어 있었으나, '11.8.4 법 개정으로 산입법에 따라 개발 가능(개발방식 선택 가능)

4. 예비타당성조사

가. 예비타당성조사 제도의 목적

○ 예비타당성조사는 공기업·준정부기관(이하 “공공기관”이라 함)의 대규모 신규 투자사업의 타당성에 대한 객관적이고 중립적인 조사를 통해 신규투자를 투명하고 공정하게 결정하도록 함으로써 공공기관의 투자사업의 효율성 제고 및 재무건전성 확보를 목적으로 2011년 1월 도입 (2011년도 공기업·준정부기관 사업 예비타당성조사 세부시행계획, 기재부)

나. 예비타당성조사제도의 시행근거

○ 예비타당성조사는 공공기관의 운영에 관한 법률 제50조 및 이에 따른 「공기업·준정부기관 예산편성지침」(이하“예산편성지침”이라 함.)에 따라 2011년 1월 1일부터 시행

다. 예비타당성조사 실시사업

○ 공공기관 사업 중 총사업비가 1,000억원 이상이면서 국가의 재정지원 및 공공기관 부담분의 합이 500억원 이상인 신규투자사업, 자본출자에 해당하는 사업에 대하여 실시

※ 총사업비라 함은 사업 추진에 소요되는 모든 경비를 합한 금액을 말하며 국가 재정지원, 지방자치단체 부담분, 공공기관 부담분 및 민간 부담분 등을 포함한다. 사업기간의 정함이 없이 계속 추진되는 사업의 경우에는 5년간의 사업비 합계를 기준으로 판단

○ 예비타당성조사의 신청 : 사업의 예산이 처음으로 편성되는 전년도 1월말 또는 6월말까지 예비타당성조사 사업계획서 및 주무기관 의견서를 기획재정부장관 및 예비타당성조사 수행기관에 제출

○ 예비타당성조사 실시사업 선정 : 공공기관 사업 예비타당성조사 자문회의를 거쳐 예비타당성조사 실시여부 결정

○ 예비타당성조사 실시 의뢰 : 예비타당성조사 실시를 통보받은 날로부터 원칙적으로 30일 이내에 예비타당성조사 수행기관에 조사를 의뢰

* 다만, 불가피한 사유가 있는 경우에는 기획재정부장관과 협의를 거쳐 의뢰시기를 달리할 수 있음

라. 예비타당성조사 면제사업

○ 국가재정법 제38조 규정에 의거하여 예비타당성조사를 실시하는 사업

○ 남북교류협력에 관계되거나 국가 간 협약·조약에 따라 추진하는 사업

○ 도로 유지보수, 노후 상수도 개량 등 기존 시설의 효용 증진을 위한 단순개량 및 유지보수사업

○ 재난 및 안전관리 기본법 제3조제1호에 따른 재난복구 시설, 시설 안정성 확보, 보건·식품 안전 문제 등으로 시급한 추진이 필요한 사업

○ 재난예방을 위하여 시급한 추진이 필요한 사업으로서 기관장이 국회 소관 상임위원회의 동의를 받은 사업

○ 법령에 따라 추진하여야 하는 사업

- 법령에 따라 설치 또는 추진이 의무화되어 있고, 사업계획 구체적인 경우에 한함

○ 지역균형발전, 긴급한 경제적·사회적 상황 대응 등을 위하여 국가 정책적으로 추진이 필요한 사업으로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 사업(이 경우, 기관장은 기획재정부장관의 면제 확인을 받은 후 예비타당성조사 면제 사업의 내역 및 사유를 지체없이 국회 소관 상임위원회에 보고하여야 함)

- 사업목적 및 규모, 추진방안 등 구체적인 사업계획이 수립된 사업
- 국가 정책적으로 추진이 필요하여 국무회의를 거쳐 확정된 사업

마. 예비타당성조사 절차

총사업비 1000억이상 & 공공기관 부담분이 500억 이상인 신규투자사업, 자본출자에 해당하는 모든 사업

사업계획서 등의 제출 (KDI, 기재부장관)

사업시행 전년도 1월말 또는 6월말까지
※예비타당성조사를 실시하지 않고 사업예산이 편성된 경우, 사업추진 절차상 시급한 해외 입찰형 사업 등의 경우 수시로 신청할 수 있음

법적, 정책적 부합성 사전검토

N: 사업계획이 확정되지 않는 사업 등의 사유로 사업계획서의 보완 또는 반려

Y

- 공기업 · 준정부기관 예산편성지침
- 공기업 · 준정부기관 사업 예비타당성 운용지침
- 공기업준정부기관 사업 예비타당성조사 세부시행계획

예비타당성조사 실시사업의 선정 (통상 2월말 / 7월말)

면제대상확인요구서를 제출한 사업이 기재부에 의해 면제대상이 아닌 것으로 확인된 경우 기재부와 협의하여 예비타당성조사가 신청된 것으로 간주할수 있음

- 사업시행년도는 사업과 관련한 예산이 처음으로 투입되는 시기를 기준으로 함(통상 인·허가 승인 신청년도)

※ 예비타당성 조사의뢰서 내용
· 사업계획
· 기관설립목적 및 정부정책과 추진하고자 하는 사업과의 합치여부
· 사업국가 및 입지선정사유(해외사업의 경우)
· 사업추진상의 위험요인과 대응방안(해당 경우)

- 예비타당성조사 전문기관은 예비타당성조사 의뢰기관에 조사비용 청구가능 (국내사업의 경우 1억원~1.2억원 정도)
- 조사의뢰일로부터 4개월 이내 완료원칙이며, 8개월을 초과하는 경우 기재부장관과 협의

※ PM선정, 다양한 분야의 전문가로 연구진 구성 (별도 자문위원회 구성가능)

예비타당성 조사 의뢰서 제출 (KDI, 기재부 및 주무부처 장관)

- 예비타당성조사 실시사업 선정 통보일로부터 30일이내 의뢰서 제출
- 사업계획 변경은 예비타당성조사 대상사업 선정일로부터 3개월이내, 예비타당성조사 의뢰일로부터 2개월이내 가능 (기획재정부장관과 협의 필요)
- 예비타당성조사 신청 · 의뢰의 철회
  - 총사업비 오류 등 예타대상에 해당되지 않는 경우
  - 사업을 추진하지 않거나, 보류된 경우
  - 사업계획의 구체성 미비 등 조사수행이 곤란할 경우
  - 법령 제 · 개정으로 면제대상 사업에 해당할 경우

기초자료 조사 쟁점사항 파악

공공성	
국내사업	해외사업
- 경제성(B/C 1이상) 타당성 - 정책적(기관의 설립목적과의 합치성 등) 타당성	- 정책적(기관의 설립목적과의 합치성 등) 타당성 - 국내경제 파급효과

수익성	
국내사업	해외사업
- 사업의 재무성 (수익성지수 1이상) - 기관의 재무안정성 (이자보상배율 1이상)	- 사업의 재무성 - 기관의 재무 안정성 - 해외사업 위험도

종합평가 및 제언

종합평가는 AHP(계층화분석법)을 활용하여 계량화된 수치로 도출(0.5이상이면 사업시행 바람직)

※ 가중치
- 국내사업 : 공공성 70%, 수익성 30%
- 해외사업 : 공공성 30%, 수익성 70%

예비타당성 조사결과 통보 (기재부, 해당 공공기관)

공공기관장은 예비타당성 조사결과를 참고하여 예산편성

5. 산업단지 지정

가. 산업단지 지정요건

1) 국가산업단지 지정요건(통합지침 제6조 제1항)

○ 국가기간산업 및 첨단과학기술산업의 육성 등을 위하여 필요한 경우

○ 특정산업의 집단화·계열화 등을 위하여 필요한 경우

○ 지역간 균형발전을 위하여 산업집적도가 상대적으로 낮은 지역에 산업단지를 개발하는 경우

○ 입지여건상 대규모의 항만건설이 수반되는 경우

○ 2개도 이상에 걸치는 지역 또는 산업단지의 개발사업과 관련하여 배후 도시건설 및 교통망 정비 등 광역적 사업시행이 필요한 경우

2) 일반산업단지 지정요건(통합지침 제6조 제2항)

○ 산업의 적정한 지방분산과 지방산업의 개발 및 기술고도화를 위하여 필요한 경우

○ 지역경제의 활성화 및 도시산업기반의 확충을 위하여 필요한 경우

○ 지역특화산업의 육성 및 집단화·계열화 등을 위하여 필요한 경우

○ 지정규모(산입법 시행령 제13조 7항) : 3만㎡ 이상

3) 도시첨단 산업단지 지정요건(통합지침 제6조 제3항)

○ 지식산업·문화산업·정보통신산업 등 첨단산업의 육성을 위하여 필요한 경우

○ 여러 지역에 산재한 개별 첨단산업입지의 집적화를 위하여 필요한 경우

○ 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업전용단지, 문화산업진흥기본법에 의한 문화산업단지, 소프트웨어산업진흥법에 의한 소프트웨어진흥단지 등 첨단산업 육성을 위한 단지를 산입법에 의한 산업단지로 개발하는 경우

○ 지정규모(산입법 시행령 제13조 7항) : 1만㎡ 이상

4) 농공단지 지정요건

○ 농어촌정비법 제2조 제1호에 따른 농어촌 지역

> * 농어촌의 정의
> – 읍·면의 지역, 시·군·구 지역 중 주거·상업·공업지역외의 용도지역
> – 시·군·구 및 자치구 중 생산녹지·보전녹지지역, 생산·보전관리지역, 농림·자연환경보전지역

○ 농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침 별표1참고

나. 국가산업단지 신규 지정 검토기준

1) 근거 : 국토교통부 내부지침(산업입지정책과-1966, '11.10.17)

2) 검토기준

- 국가산단 지정요건에 부합하고, 충분한 입주수요 확보 및 요청기관에서 시행자를 확보하여야 하며,
- 산단 수급안정을 위해 국가산단 지정에 따른 인근 산단의 분양영향 등 수급상황에 대한 객관적인 검토 필요

가) 지정요건

○ 국가기간산업·첨단과학산업 육성, 낙후지역개발, 2개 시·도 연접 조건 중 하나에 해당되어야 함

○ 특히, 광역경제권별 대책 등에서 각 권역별로 지정된 중점육성산업과 연계되어야 하고, 집적화를 위한 지원대책 필요

광역경제권별 지역발전 5개년 계획('09~'13)

수도권	충청권	호남권	대경권	동남권	강원도	제주도
비즈니스 허브	New IT, 의약바이오	신재생에너지, 친환경 부품소재	그린에너지 IT융복합	수송기계, 융합부품소재	의료융합, 의료관광	물산업, 관광레저

나) 입주수요

○ 지자체가 1차 조사한 입주수요조사결과*를 전문기관**에서 객관적으로 검증한 입주수요가 있어야 함

* 기업체 설문조사 등 단순한 수요조사로는 불충분하므로 예상분양가를 감안한 수요조사 등 필요
** 국토연구원, 산업연구원 등 전문기관에서 합동으로 수요검증

다) 수급안정

○ 대규모 국가산단을 조성할 경우 인근 지역 일반산단의 분양 등에 크게 영향을 주어 장기간 미분양이 우려되므로 이에 대한 분석·검토 필요

라) 시행자

○ 시행자가 확보되지 않고 사업이 확정될 경우(예 : 경자구역) 사업이 장기간 표류할 가능성이 크므로, 요청기관에서 시행자(민간기업 포함)를 사전에 확보하여 사업이 원활히 추진될 수 있도록 하여야 함

다. 민간기업 등의 산업단지 지정요청(산입법 제11조, 시행령 제13조, 통합지침 제8·9조)

○ 국가 또는 지방자치단체외의 자로서 대통령령이 정하는 요건에 해당하는 자는 산업단지개발계획을 작성하여 산업단지 지정권자에게 산업단지의 지정을 요청할 수 있음

- 대통령령이 정하는 요건에 해당하는 자 : 한국토지주택공사, 한국수자원공사, 한국농어촌공사, 특별시·광역시·도 및 대도시의 도시개발공사, 중소기업진흥공단, 중소기업협동조합, 상공회의소, 한국산업단지공단, 토지소유자 또는 조합 등

○ 지정요청시 국가산단의 경우 해당지역 시·도지사에게, 일반 및 도시첨단산단은 해당지역을 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 지정요청관련서류를 동시에 제출하여 사전에 검토할 수 있도록 하여야 함.

○ 지정요청시 제출서류

- 산업단지 지정요청서(시행규칙 별지 제5호 서식)
  · 산업단지의 명칭 / 산업단지의 지정 목적 및 필요성 / 지정 대상지역의 위치 및 면적 / 산업단지의 개발기간 및 개발방법 / 주요 유치업종
- 위치도
- 도로, 용수, 전기, 통신 등 입지여건의 분석에 관한 자료와 기반시설설치계획에 관한 서류
- 산업단지 개발계획에 관한 서류
- 입주수요에 관한 자료

라. 산업단지 지정제한(산입법 제8조의2, 시행령 제10조의2, 통합지침 제11조)

○ 지정권자는 지정된 면적 또는 미분양비율이 산업단지 종류별로 일정 면적 또는 미분양비율에 해당하는 지방자치단체의 경우 지정 불가. 단, 제16조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하는 사업시행자의 경우 및 기업 입주수요 확인된 산업단지는 가능

- 국가산업단지 : 특별시·광역시·도별로 미분양 비율 15% 이상
- 일반산업단지 : 시·도별로 미분양 비율 30% 이상
- 도시첨단산업단지 : 시·도별로 면적 330만㎡ 이상(국토교통부장관 지정시 예외) 또는 미분양 비율 30% 이상
- 농공단지 : 시·군·자치구별로 100만㎡부터 200만㎡까지의 범위 안에서 농공단지개발세부지침이 정하는 면적 이상 또는 미분양 비율 30% 이상

○ 지정면적 및 미분양 비율 산정방식(통합지침 제11조)

- 지정면적 : 산입법 제6조·제7조 또는 제7조의2의 규정에 의한 개발계획에 표시된 산업단지의 면적
- 미분양 비율 : 미분양면적을 분양대상면적으로 나눈 비율.
- 분양대상 면적 : 지정면적 중 산입법 시행령 제42조의3 제1항의 규정에 의하여 분양 또는 임대공고를 하고 개발에 착수한 면적

- 미분양 면적 : 분양 대상면적 중 분양 또는 임대계약이 체결되지 아니한 면적
- 미분양비율 산정 : 최근의 입지수요와 분양동향 반영을 위해 최근 20년 내에 지정된 산업단지(당해년도 포함)를 대상으로 하되, 분양공고 후 분양계약이 일정기간 소요되는 것을 감안하여 분양공고 후 3개월이 경과되지 않은 산업단지는 제외

마. 산업단지 지정시 공통 검토기준(통합지침 제7조)

1) 산업단지 개발시의 입지수요 및 공급가격의 수준

2) 공업용수·도로·철도·항만·전력·통신·폐기물처리시설 및 하·폐수처리시설 등 기반시설 확보의 용이성

3) 근로자 주택건설 및 배후도시의 여건

4) 산업단지 개발시 지역환경 및 자연생태계에 미치는 영향과 부존 문화재에 대한 피해 여부

5) 국토건설종합계획·산업집적활성화기본계획·산업입지공급계획·지역개발계획·광역도시계획·도시계획·국가물류기본계획 등 관련계획 및 도로·광역상수도·하수도 등 기반시설 건설계획과의 연계성 여부

6) 「한강수계상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」,「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」,「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관법률」,「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」에서 정하는 오염총량관리기본계획 및 시행계획과의 부합성여부

7) 통합지침 제36조의 개별공장입지의 선정기준과 부합성 여부

8) 지정규모 : 산업단지 규모 경제성과 지역여건의 파급효과 제고

○ 일반산업단지 : 3만㎡ 이상(도시첨단 : 1만㎡ 이상)

※ 국토교통부의 산업단지 기반시설 국고지원 기준
: 국가산단, 30만㎡이상의 일반산단, 도시첨단산단 및 공장입지유도지구

개별공장 입지의 선정기준(통합지침 제36조)

관련법규	불가지역
국토의 계획 및 이용에 관한 법률	자연환경보전지역
자연환경보전법	생태·경관보전지역 및 생태·자연도 1등급 권역
문화재보호법	문화재 및 문화재보호구역
도로법	접도구역
수도법	상수원보호구역
한강수계상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률	수변구역 (다만, 해당 수변구역 안에서 입지하는 시설이 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 의한 폐수배출시설인 경우에 한함.
국유림의 경영 및 관리에 관한 법률, 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법, 임업 및 산촌진흥 촉진에 관한 법률	요존국유림, 보안림·산림유전자원보호림·채종림·시험림, 산지전용 제한지역, 임업진흥권역(대체지정시 가능)
군사기지 및 군사시설 보호법	군사기지 및 군사시설보호구역
농어촌정비법	저수지 상류지역에서의 공장설립 제한 지역

※ 상수원보호구역 외의 지역에서 공장설립 제한(수도법 제7조의2)

○ 상수원보호구역의 상류지역이나 취수시설(광역상수도 및 지방상수도의 취수시설만을 말함)의 상류·하류 일정지역으로서 다음에 해당하는 지역에서는 공장 설립 불가

- 상수원보호구역이 지정·공고된 경우
  : 상수원보호구역의 경계구역으로부터 상류로 유하거리 10km 이내인 지역
  (다만, 취수시설의 용량이 1일 20만㎥ 이상인 경우에는 20km 이내인 지역으로 함)
- 상수원보호구역이 지정·공고되지 아니한 경우
  : 취수시설로부터 상류로 유하거리 15km 이내인 지역 및 하류로 유하거리 1km 이내인 지역
- 지하수법 제2조제1호에 따른 지하수를 원수로 취수하는 경우에는 취수시설로부터 1km 이내인 지역

○ 위 내용에도 불구하고, 시장·군수·구청장은 공장설립이 제한되는 지역 중 상수원에 미치는 영향 등을 고려하여 취수시설로부터 상류로 유하거리 7km를 초과하는 지역에 대해서는 다음에 해당하는 공장의 설립을 승인할 수 있음.

○ 취수시설로부터 상류로 유하거리 4km 초과 7km 이내인 지역으로서 하천법 제2조제1호에 따른 하천 또는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조제14호에 따른 호소의 경계로부터 500m 이내의 지역을 제외한 지역

바. 수도권 내에서 산업단지 지정

1) 수도권의 정의 (수도권정비계획법 제2조, 동법시행령 제2조)

○ 서울시, 인천광역시 및 경기도

2) 권역의 구분과 지정(수도권정비계획법 제6조, 시행령 제9조)

○ 과밀억제권역 : 인구와 산업이 지나치게 집중되었거나 집중될 우려가 있어 이전하거나 정비할 필요가 있는 지역

○ 성장관리권역 : 과밀억제권역으로부터 이전하는 인구와 산업을 계획적으로 유치하고 산업의 입지와 도시의 개발을 적정하게 관리할 필요가 있는 지역

○ 자연보전권역 : 한강수계의 수질과 녹지 등 자연환경을 보전할 필요가 있는 지역

3) 권역별 행위제한(수도권정비계획법 제7~제9조, 시행령 제10~제14조)

가) 과밀억제권역(수도권정비계획법 제7조)

○ 학교, 공공청사, 연수시설, 그 밖의 인구집중유발시설의 신설 또는 증설

○ 공업지역의 지정

> ※ 예외 1. 국민경제의 발전과 공공복리의 증진을 위하여 필요한 경우
> 2. 대통령령으로 정하는 학교 또는 공공청사의 신설 또는 증설
> 3. 기존 공업지역의 총면적을 증가시키지 아니하는 범위에서의 공업지역의 지정
> (수도권정비위원회의 심의를 거쳐 지정하거나 허가 등을 하는 경우에만 해당)

나) 성장관리권역(수도권정비계획법 제8조)

○ 대통령령으로 정하는 학교 또는 공공청사의 신설 또는 증설

○ 관계 행정기관의 장은 성장관리권역에서 공업지역을 지정하려면 대통령령으로 정하는 범위에서 수도권정비계획으로 정하는 바에 따라야 함.

> ※ 대통령령으로 정하는 범위
> 1. 과밀억제권역에서 이전하는 공장 등을 계획적으로 유치하기 위하여 필요한 지역
> 2. 개발수준이 다른 지역에 비하여 뚜렷하게 낮은 지역의 주민소득기반을 확충하기 위하여 필요한 지역
> 3. 공장이 밀집된 지역을 재정비하기 위하여 필요한 지역
> 4. 관계 중앙행정기관의 장이 산업정책상 필요하다고 인정하여 국토부장관에게 요청한 지역

다) 자연보전권역(수도권정비계획법 제9조)

○ 택지, 공업용지, 관광지 등의 조성을 목적으로 하는 사업으로서 대통령령으로 정하는 종류 및 규모이상의 개발사업

※ 대통령령으로 정하는 종류 및 규모(시행령 제13조)
1. 택지조성사업. 다만, 「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택 중 아파트 또는 연립주택의 건설계획이 포함되지 아니한 택지조성사업과 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조에 따른 오염총량관리계획을 수립·시행하는 시·군이 아닌 지역에서 시행하는 택지조성사업은 그 면적이 3만㎡ 이상인 것을 말함.
2. 면적이 3만㎡ 이상인 공업용지조성사업
3. 시설계획지구의 면적이 3만㎡ 이상인 관광지조성사업
4. 면적이 3만㎡ 이상인 도시개발사업
5. 면적이 3만㎡ 이상인 지역종합개발사업

○ 대통령령으로 정하는 학교 또는 공공청사의 신설 또는 증설

4) 권역별 행위제한 완화(시행령 제10~제14조, 산집법 제20조 및 시행령 제26조~제27조의2)

가) 과밀억제권역(산집법 시행령 별표1)

○ 산업단지 : 공장 신설 또는 증설

* 산업단지 : 산집법 제2조제14호에 따른 산업단지(중소기업진흥에 관한 법률 제29조에 따른 협동화실천계획의 승인을 얻은 협동화단지를 포함)와 도시계획법(법률 제6655호 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 부칙 제2조에 따라 폐지된 종전의 도시계획법) 제2조제10호에 따라 일단의 공업용지 조성사업으로 조성된 단지

○ 공업지역

- 중소기업 도시형공장(제34조제2호에 따른 도시형공장은 제외)의 신설 또는 증설
- 기존공장의 증설(다만, 대기업의 공장은 증설되는 공장건축면적이 3천㎡ 이내인 경우에만 해당)
- 기타지역에 있는 중소기업공장의 공업지역으로의 이전 또는 공업지역 상호 간의 이전(공장건축면적이 기존공장건축면적과 이전 전 지역에서 해당 공장이 증설가능한 면적을 합산한 범위 이내인 경우에만 해당)
- 기존공장의 기존부지 내에서의 증설
- 기술집약도가 높고 기술혁신속도가 빠른 업종으로서 산업통상자원부령으로 정하는 업종(첨단업종)을 영위하는 대기업의 기존공장으로서 기존공장건축면적의 200% 범위 이내의 증설
- 기타지역에서 허용되는 행위

* 공업지역 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제36조제1항제1호다목에 따른 공업지역, 같은 법 제51조제3항에 따른 제2종지구단위계획구역(산업형 및 복합형만 해당한다)과 같은 법 시행령 제31조제2항제7호나목 및 마목에 따른 산업개발진흥지구 및 복합개발진흥지구 안에서 공업용도로 구획되는 것
* 기타지역 : 산업단지, 공업지역 외의 지역

나) 성장관리권역(산집법 시행령 별표2)

○ 산업단지 : 공장 신설 또는 증설

○ 공업지역

- 대기업의 과밀억제권역 및 자연보전권역에서 성장관리권역의 공업지역으로의 이전
- 첨단업종을 영위하는 대기업 기존공장의 증설
- 기타지역에서 허용되는 행위

다) 자연보전권역

○ 산집법 시행령 별표3

- 산업단지 : 공업지역 및 기타지역에서 허용되는 행위(중소기업공장의 경우에는 면적제한 미적용)
- 공업지역
  - 중소기업 도시형공장(제34조제2호에 따른 도시형공장은 제외한다)의 신설 및 증설(신설 및 증설 결과 공장건축면적이 3천㎡ 이내인 경우에만 해당)
  - 중소기업공장의 기타지역에서 공업지역으로의 이전 또는 공업지역 상호 간의 이전(공장건축면적이 기존공장건축면적과 이전 전 지역에서 해당 공장이 증설가능한 면적을 합산한 범위 이내인 경우에만 해당)
  - 기타지역에서 허용되는 행위

○ 수도권정비계획법 시행령 제14조

- 오염총량관리계획 시행지역이 아닌 지역에서 시행하는 택지조성사업, 도시개발사업, 지역종합개발사업 또는 관광지조성사업 중 그 면적(관광지조성사업의 경우에는 시설계획지구의 면적을 말한다)이 6만㎡ 이하인 것으로서 수도권정비위원회의 심의를 거친 것
- 오염총량관리계획 시행지역에서 시행하는 택지조성사업, 도시개발사업, 지역종합개발사업 또는 관광지조성사업의 경우
- 공업용지조성사업 중 면적이 6만㎡ 이하인 것으로서 수도권정비위원회의 심의를 거친 것 등

5) 수도권 규제

가) 공장총량규제(수도권정비계획법 제18조, 시행령 제22조)

○ 국토교통부장관은 공장·학교 기타 대통령령이 정하는 인구집중유발시설이 수도권에 과도하게 집중되지 아니하도록 하기 위하여 그 신설·증설의 총 허용량을 정하여 이를 초과하는 신설·증설 제한 가능

- 연면적 500㎡ 이상인 공장 건축물의 신축·증축 또는 용도변경에 대하여 제한

○ 총량규제의 내용 및 방법
- 대통령령이 정하는 바에 따라 수도권정비위원회의 심의를 거쳐 결정
- 국토교통부장관은 이를 고시

○ 공장총량 규제의 미적용
- 지식산업센터의 건축
- 가설건축물 및 건축법상 허가나 사전신고대상이 아닌 건축
- 공공사업시행에 따라 공장을 이전하는 경우에는 종전의 건축물 연면적 이내의 공장 건축. 다만, 기존 공장 면적을 초과하는 면적은 공장총량을 적용
- 다음에 해당하는 지역 안에서의 공장건축
  · 산입법에 의한 산업단지
  · 그 밖의 관계 법률에서 수도권정비계획법 제18조에 따른 공장건축 총량규제를 배제하도록 규정한 지역

나) 대규모 개발사업의 규제(수도권정비계획법 제19조, 시행령 제4조)

○ 수도권에서 대규모 개발사업을 시행하거나 그 허가 등을 하려면 그 개발계획을 수도권정비위원회의 심의를 거쳐 국토교통부장관과 협의하거나 승인을 받아야 함.

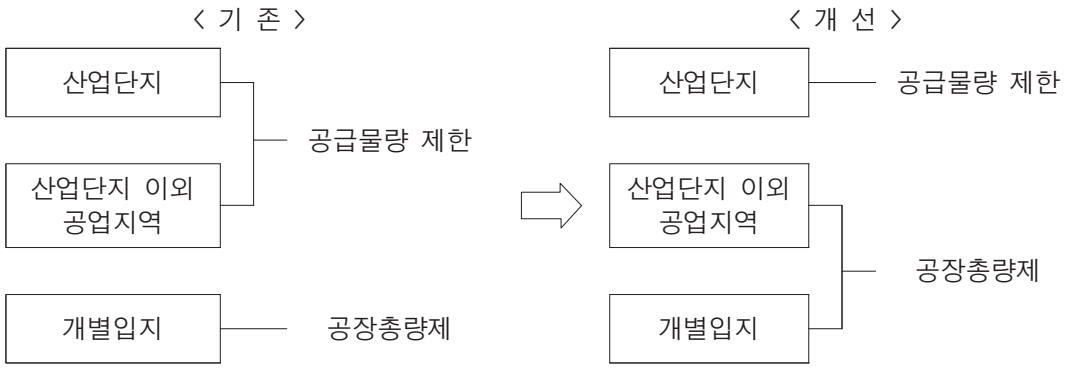
※ 대규모개발사업의 종류(시행령 제4조)
- 택지조성사업 100만㎡이상
  · 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업
  · 「주택법」에 따른 주택건설사업 및 대지조성사업
  · 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지 및 특수지역에서의 주택지 조성사업
- 공업용지조성사업 30만㎡이상
  · 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지 개발사업 및 특수지역개발사업
  · 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」에 따른 자유무역지역 조성사업
  · 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업협동화단지 조성사업
  · 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 공장설립을 위한 공장용지 조성사업
- 관광지조성사업으로서 시설계획지구 면적이 10만㎡이상인 것. 단 공유수면매립지에서 시행하는 관광지조성사업은 30만㎡이상
- 도시개발사업 100만㎡이상. 100만㎡미만의 도시개발사업 중 공업용도로 구획되는 면적이 30만㎡이상
- 지역종합개발사업 100만㎡이상. 100만㎡미만의 지역종합개발사업 중 공업용도로 구획되는 면적이 30만㎡이상 또는 10만㎡이상의 관광단지가 포함된 것

6) 수도권정비계획(2006~2020)상 공업용지 공급시책

○ 공업용지 공급의 기본방향
- 수도권 공업용지의 공급관리를 통하여 제조업의 수도권 집중을 억제
- 난개발 방지를 위하여 공장의 개별입지를 억제하고 환경기초시설을 갖춘 계획입지 위주로 공장용지를 공급
- 개별입지 공장의 집단화 및 노후 공업지역의 재정비 추진

○ 공업용지 공급시책의 전환

- 성장관리권역에 대한 공업용지 공급시책의 전환
  - 산업단지에 대해서는 수도권정비계획에 의한 산업단지 공급물량 제한으로 관리
    * 수도권 산업단지 공급물량은 수도권정비위원회 심의를 거쳐 3년 단위로 계획(지자체별 물량 배정)
  - 산업단지 이외의 공업지역은 개별입지 공장의 집단화 등을 유도하기 위해 공장총량규제로 전환하여 관리
  - 단, 일정규모(30만㎡) 이상 공업지역 지정은 사전에 수도권정비위원회의 심의를 거쳐 허용
- 과밀억제권역에 대해서는 기존 공업지역의 총면적을 증가시키지 않는 범위 안에서의 대체지정만을 허용하되, 기존 도심지내 노후화된 공업지역 정비 유도를 위하여 공업지역 대체지정시 일정기간 중복을 허용하는 방안 강구
  - 도시·군기본계획에 반영하거나, 기존 공업지역의 정비계획을 수립하여 수도권정비위위원회의 심의를 거치는 경우 등



※ 공업지역
① 산업단지 : 산업입지 및 개발에 관한 법률에 의한 산업단지
② 산업단지 이외 공업지역 : (1)국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의해 지정된 공업지역, (2)국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 제2종 지구단위계획구역 및 개발진흥지구로서 공업용도로 구획되는 면적이 3만㎡이상인 것

○ 수도권정비계획법상 공업지역의 정의(수도권정비계획법 제2조, 시행령 제5조)

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 지정된 공업지역
- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률과 그 밖의 관계 법률에 따라 공업용지와 이에 딸린 용도로 이용되고 있거나 이용될 일단(一團)의 지역으로서 다음의 지역
  - 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 산업단지. 다만, 성장관리권역 중 경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법에 따른 경제자유구역이나 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법에 따른 반환공여구역 또는 지원도시사업구역에서 지정되는 산업단지는 제외
  - 국토계획법 제51조 제3항에 따른 지구단위계획구역 및 같은 법 시행령 제31조 제2항 제8호에 따른 개발진흥지구로서 공업용도로 구획되는 면적이 3만㎡ 이상인 것

7) 공공주택지구에서의 수도권정비계획법 적용특례 (공공주택 특별법 제24조의2)

○ 국토교통부장관 또는 시·도지사는 전체 개발면적의 100분의 50 이상을 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제3조에 따라 개발제한구역을 해제하여 지정하는 주택지구에서 지구조성사업을 시행하기 위하여 공장(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장) 및 제조업소(「건축법」 제2조제2항제4호에 따른 제조업소)의 이전이 불가피한 경우 「수도권정비계획법」 제7조에도 불구하고 같은 법 제21조에 따른 수도권정비위원회의 심의를 거쳐 공업지역을 지정할 수 있음.

○ 이 경우 지정되는 공업지역의 면적은 주택지구 지정 당시 공장과 제조업소의 부지면적을 합한 총면적을 넘어서는 안됨.

8) 수도권정비위원회

가) 수도권정비위원회의 설치 등(수도권정비계획법 제21조)

○ 수도권의 정비 및 건전한 발전과 관련되는 중요 정책을 심의하기 위하여 국토교통부장관 소속으로 수도권정비위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둠.

○ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의

- 수도권정비계획의 수립 및 변경에 관한 사항
- 수도권정비계획의 소관별 추진계획에 관한 사항
- 수도권의 정비와 관련된 정책·계획의 조정에 관한 사항
- 과밀억제권역에서 추진될 공업지역의 지정에 관한 사항
- 종전대지의 이용계획에 관한 사항
- 수도권정비계획법 제18조의 규정에 의한 총량규제에 관한 사항
- 대규모개발사업의 개발계획에 관한 사항
- 그 밖에 수도권의 정비에 관하여 필요한 사항으로 대통령령이 정하는 사항

나) 수도권정비위원회의 구성(수도권정비계획법 제22조, 시행령 제26조)

○ 위원회 구성 : 위원장을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성

○ 위원장 : 국토교통부장관

○ 위원

- 다음 관계 중앙행정기관의 차관
  - 교육부차관, 국방부차관, 행정안전부차관, 문화체육관광부차관, 농림축산식품부차관, 산업통상자원부차관, 환경부차관, 국토교통부차관, 심의안건과 관련하여 위원장이 지정하는 중앙행정기관의 차관
- 서울특별시부시장, 인천광역시부시장, 경기도부지사
- 수도권 정책에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 국토교통부장관이 위촉하는 사람

다) 수도권정비위원회 심의시기 및 절차

○ 입지심의 : 산업단지 지정계획안을 작성하여 산업단지 지정 신청 전에 수도권정비계획법 시행령 제12조 제2항 제4호의 규정(관계중앙행정기관의 장이 산업정책상 필요하다고 인정하여 국토부장관에게 요청한 지역)에 의하여 국토부 수도권정비계획과에 입지심의 신청(각종 영향평가 : 약식서류 제출)

○ 산업단지지정 : 입지심의 후 산업단지 지정절차 이행

○ 수도권정비위원회 본심의

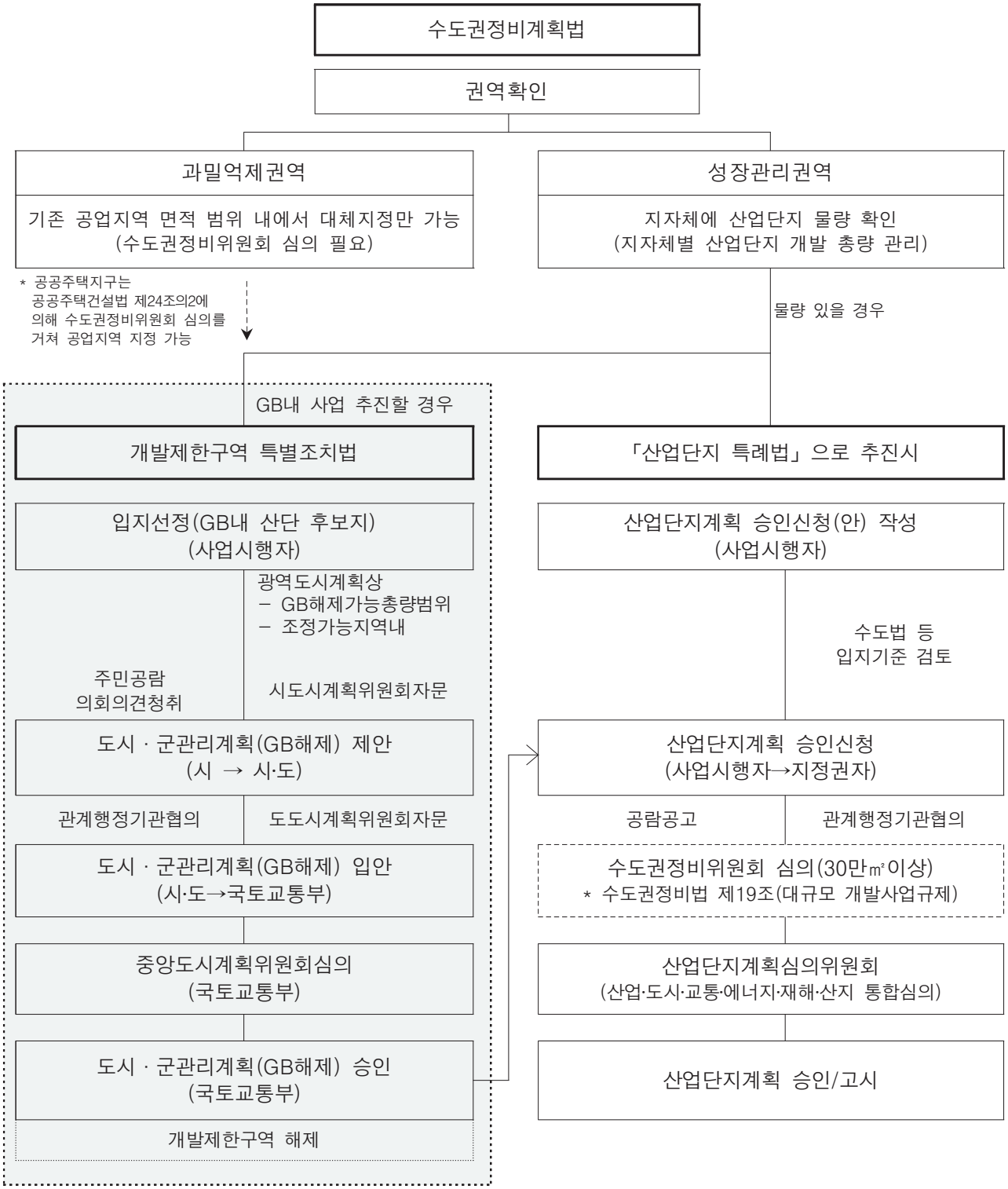
- 산업단지 실시계획 전 각종 영향평가 결과를 첨부하여 심의회 상정(특례법에 의할 경우 산업단지계획승인 전 심의회 상정)

※ 도시·군기본계획 등 상위 관련계획 수립시 공업지역 입지계획에 대한 수도권 심의를 득한 지역은 입지심의를 별도로 받지 않고 지정고시 후 실시계획 승인 신청전 본심의 절차 이행

과밀억제권역, 성장관리권역 및 자연보전권역의 범위(제9조 관련)

과밀억제권역	성장관리권역	자연보전권역
· 서울특별시 · 인천광역시(강화, 옹진, 서구 대곡동·불로동·마전동·금곡동·오류동·왕길동·당하동·원당동, 인천경제자유구역 및 남동 국가산업단지는 제외) · 의정부시 · 구리시 · 남양주시(호평동, 평내동, 금곡동, 일패동, 이패동, 삼패동, 가운동, 수석동, 지금동 및 도농동만 해당) · 하남시 · 고양시 · 수원시 · 성남시 · 안양시 · 부천시 · 광명시 · 과천시 · 의왕시 · 군포시 · 시흥시(반월특수지역 제외)	· 동두천시 · 안산시 · 오산시 · 평택시 · 파주시 · 남양주시(별내동, 와부읍, 진접읍, 별내면, 퇴계원면, 진건읍 및 오남읍만 해당) · 용인시(신갈동, 하갈동, 영덕동, 구갈동, 상갈동, 보라동, 지곡동, 공세동, 고매동, 농서동, 서천동, 언남동, 청덕동, 마북동, 동백동, 중동, 상하동, 보정동, 풍덕천동, 신봉동, 죽전동, 동천동, 고기동, 상현동, 성복동, 남사면, 이동면 및 원삼면 목신리·죽릉리·학일리·독성리·고당리·문촌리만 해당) · 연천군 · 포천시 · 양주시 · 김포시 · 화성시 · 안성시(가사동, 가현동, 명륜동, 숭인동, 봉남동, 구포동, 동본동, 영동, 봉산동, 성남동, 창전동, 낙원동, 옥천동, 현수동, 발화동, 옥산동, 석정동, 서인동, 인지동, 아양동, 신흥동, 도기동, 계동, 중리동, 사곡동, 금석동, 당왕동, 신모산동, 신소현동, 신건지동, 금산동, 연지동, 대천동, 대덕면, 미양면, 공도읍, 원곡면, 보개면, 금광면, 서운면, 양성면, 고삼면, 죽산면 두교리·당목리·칠장리 및 삼죽면 마전리·미장리·진촌리·기솔리·내강리만 해당한다) · 인천광역시 중 강화군, 옹진군, 서구 대곡동·불로동·마전동·금곡동·오류동·왕길동·당하동·원당동, 인천경제자유구역, 남동 국가산업단지 · 시흥시 중 반월특수지역	· 이천시 · 남양주시(화도읍, 수동면 및 조안면만 해당) · 용인시(김량장동, 남동, 역북동, 삼가동, 유방동, 고림동, 마평동, 운학동, 호동, 해곡동, 포곡읍, 모현면, 백암면, 양지면 및 원삼면 가재월리·사암리·미평리·좌항리·맹리·두창리만 해당) · 가평군 · 양평군 · 여주군 · 광주시 · 안성시(일죽면, 죽산면 죽산리·용설리·장계리·매산리·장릉리·장원리·두현리 및 삼죽면 용월리·덕산리·율곡리·내장리·배태리만 해당)

9) 수도권 내 산업단지 지정 절차



* 경우에 따라, 도시 · 군관리계획(GB해제) 절차와 산업단지계획승인 절차 병행 추진 가능

사. 산업단지 지정의 효력

1) 단지내 행위제한(산입법 제12조, 시행령 제14조)

○ 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 등 대통령령이 정하는 행위를 하고자 하는 자는 특별시장, 광역시장, 특별자치도지사, 시장 또는 군수의 허가를 받아야 함.

○ 허가 받은 사항을 변경하고자 할 때에도 동일

2) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등의 적용특례(산입법 제23조)

○ 산업단지가 지정·고시된 경우 그 범위 안에서 공유수면매립기본계획 또는 지구단위계획구역의 지정 또는 해제가 있은 것으로 봄

아. 산업단지 지정 해제(산입법 제13조, 시행령 제15조)

○ 지정·고시된 날부터 일정기간 이내 실시계획 미신청시 그 기간이 지난 다음 날 지정이 해제된 것으로 봄

- 국가산업단지 : 5년
- 일반산업단지 및 도시첨단산업단지 : 3년
- 농공단지 : 2년

○ 지정권자는 산업단지의 일부 또는 전부에 대한 개발전망이 없게 된 경우 또는 개발 완료된 산업단지가 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 산업단지 지정의 전부 또는 일부 해제 가능

- 산집법 제33조에 따른 산업단지관리기본계획이 수립된 지역이 아닌 경우로 도시지역으로 관리하여도 토지이용계획상 문제가 없는 경우
- 준공(부분준공 포함)된지 20년 이상된 산업단지로 주변 상황 및 여건변화로 재생 사업 및 산집법 제2조 제11호에 따른 산업단지구조고도화사업을 통해서도 산업단지 기능수행이 어려울 것으로 판단되는 경우
- 법 제16조제2항에 따라 산업단지지정권자가 다른 사업시행자를 지정하기 위하여 경쟁입찰 방식을 통하여 사업시행자를 선정하려고 하였으나 응찰자 또는 낙찰자가 없는 경우
- 산업단지 개발실시계획 승인 후 3년 이내 해당 산업단지 지정면적의 30% 이상 또는 5년 이내 해당 산업단지 지정면적의 50% 이상 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)하지 못한 경우

○ 산업단지 지정을 해제하려는 경우(국방상 기밀을 지켜야 할 필요가 있는 경우 제외)에는 산업단지지정권자가 해제에 관한 내용을 공고하여 주민 및 토지소유자 등의 의견을 들어야 하고, 그 의견이 타당하다고 인정할 때에는 반영

○ 해제된 경우 지정권자는 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 통보 및 고시

○ 해제된 경우 산업단지 지정으로 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 용도지역이 변경결정 되기 전의 용도지역으로 환원된 것으로 봄. 단, 개발완료로 산업단지 지정이 해제된 경우는 예외

6. 산업단지 개발계획

가. 개발계획의 내용(산입법 제6조 제5항, 시행령 제7조 제2항)

○ 산업단지의 명칭, 위치 및 면적

○ 산업단지의 지정목적

○ 사업시행자

○ 사업시행방법

○ 주요유치업종 또는 제한업종

○ 토지이용계획 및 주요 기반시설계획

○ 재원조달계획

○ 수용·사용할 토지·건축물 또는 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우 그 세부 목록

○ 기타 대통령령이 정하는 사항(시행령 제7조 제2항)

- 산업단지 개발사업의 시행기간
- 산업단지의 개발을 위한 주요시설의 지원계획
- 유치업종의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적(제9조제1항에 따른 산업단지지정권자와 산업단지 입주희망 기업이 입주협약을 체결한 경우에는 그 기업의 배치계획 또는 그 기업이 사용하려는 면적을 포함)
- 입주수요에 관한 자료

나. 주요사항 세부내용(통합지침 제13조, 제14조)

1) 산업단지의 위치

○ 축척 2만5천분의 1인 지형도상에 산업단지의 위치를 표시하고, 경계선의 주요 변곡점을 좌표로 명기

○ 다만, 지정면적이 25㎢이상인 경우에는 축적 5만분의 1인 지형도 사용 가능

2) 토지이용계획

○ 용지분류에 따른 배치구상

시설	용도	비고
산업시설용지	제조시설용지, 연구시설용지, 물류시설용지 등	산업입지법 제2조, 제7조의2에 따른 산업시설
복합용지	복합용지	산업입지법 제2조, 제7조의3에 따른 복합용지
주거시설용지	단독주택용지, 공동주택용지, 근린생활시설용지, 준주거용지	산업단지 내 근로자의 정주여건 확보를 위한 주거시설
상업시설용지	상업시설용지	
공공시설용지	도로, 공원, 주차장, 학교 등 도시·군계획시설용지	「국토계획법」 제2조 제7호에 열거한 시설
지원시설용지	행정·교육·금융·고용·의료 등 공공지원시설, 정보처리·전시·유통 등 생산지원시설, 문화·관광·체육·생활편의·복지회관 등 후생복지시설	산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설
기타시설용지	산업단지 지정권자가 결정한 시설	

※ 국민임대주택용지 확보(100만㎡이상 산업단지에서 공동주택용지의 25% 이상) 규정 삭제('11.4.6) – 지침 시행 후 최초 지정되는 산업단지부터 적용

※ 입주기업 등을 대상으로 주택 유형, 규모 등에 대한 의견 등을 수렴하여 정주여건에 대한 분석을 실시하고, 정주여건 분석 결과와 주변지역 주거시설 공급 상황 등을 고려하여 산업단지 내 주거시설용지 계획 여부 등을 검토

※ 후생복지시설계획 수립 시에는 여성근로자의 편의 증진을 위한 어린이집 계획을 반드시 검토하여 공급할 수 있도록 하여야 하며, 산업단지 준공 예정일로부터 3개월 전에 지자체, 입주예정기업에 어린이집 수요조사를 하여 수요가 있는 경우 개발계획 변경을 통해 어린이집 용지 확보

○ 용도지역계획 : 국토계획법 제36조에 의한 용도지역계획(공업지역, 상업지역, 주거지역 및 녹지지역 등)

[질의회신]

질의	산업단지 내 산업시설용지 중 물류시설 용도에 판매시설 입지가 가능한지?
회신	[2014년 12월8일(산업입지정책과-3270)] 산업단지 조성은 산업입지의 원활한 공급과 산업의 합리적 배치를 통하여 균형 있는 국토개발과 산업발전을 촉진하기 위한 것으로 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제7호의2에 "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축 시설, 물류시설 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지로 입지가능한 시설을 제한하고 있으며, 같은 법 시행령 제40조제1항에서 산업시설용지는 조성원가로 공급하도록 하고, 산업시설용지내 입주기업에게는 취득세·재산세 감면(「지방세특례제한법」) 등 각종 혜택도 부여되고 있음. 한편, 같은 법 시행령 제40조제6항제3호에 판매시설용지 등 영리를 목적으로 사용될 용지는 경쟁입찰 낙찰가격으로 공급하도록 규정하고 있습니다. 따라서 이러한 사항들을 종합적으로 고려시 산업시설용지내 물류시설용도에 판매시설 입지는 어려울 것으로 판단됨

3) 주요 기반시설계획

○ 교통시설계획 : 도로, 철도, 항만

○ 용수공급계획 : 공업용수, 생활용수

○ 폐·하수처리계획

○ 공원녹지계획 : 공원녹지, 자연녹지, 완충녹지

○ 폐기물처리시설계획 : 산업폐기물의 매립·소각·분해(규모 및 용량 포함)

○ 에너지공급 및 통신시설계획

* 공공녹지·도로확보기준

구 분	공원·녹지	도로	비 고
3㎢이상	10~13%	10%이상	
1㎢이상 3㎢미만	7.5~10%미만		
1㎢미만	5~7.5%미만	8%이상	

* 산업단지의 환경기초시설 설치기준 : 산업단지에는 수질환경보전법, 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률에 따라 폐수종말처리시설 및 폐기물처리시설을 설치

※ 환경부 장관 또는 지방환경관리청장은 환경영향평가법에 따른 전략환경영향평가 또는 환경영향평가 협의를 하는 때에는 통합지침의 녹지비율을 기준으로 협의하여야 함.
다만, 통합지침의 녹지비율 이상으로 녹지를 확보할 필요가 있다고 판단될 경우 산업단지 합동실사단을 구성한 후 현지실사 등을 통해 녹지율의 상향조정여부를 결정하여야 하며, 합동실사단은 7명 내외로 다음과 같이 구성함.
가) 실사단장은 협의기관에서 협의업무를 총괄하는 부서의 장으로 함.
나) 국토교통부 또는 지방국토관리청에서 산업단지 개발과 관련된 업무를 담당하는 공무원, 관할 시·도 또는 시·군·구에서 산업단지 개발 또는 환경보전과 관련된 업무를 담당하는 공무원, 환국환경정책평가연구원의 소속직원, 관계전문가 등으로 함.
* 기업활동규제완화에 관한 특별조치법 제21조(산업단지의 공공녹지 확보기준의 완화)에도 동일규정 있음

4) 복합용지 계획

○ 산업단지 개발계획 수립시 복합용지내 산업시설, 상업시설, 주거시설, 지원시설 등의 세부용도별 비율을 제시

○ 복합용지내 산업시설면적은 50% 이상으로 하며 시설별 면적은 건축물 연면적 기준으로 함

○ 복합용지의 용도지역은 「국토계획법」 제36조 및 같은 법 시행령 제30조에 따른 준공업지역 또는 준주거지역으로 할 수 있음

○ 지정권자는 개발계획 승인 시 복합용지 반영에 따른 전체 산업단지의 토지이용계획 용도 간 균형 및 제 영향평가 협의가능 여부 등을 종합적으로 고려하여야 함

5) 유치하고자 하는 주요업종

○ 한국표준산업분류에 의한 중분류 항목에 따라 분류

○ 산입법 제6조제5항제5호에 따라 산업단지 개발계획에 제한업종을 포함하는 경우

- 제한업종으로 계획할 수 있는 면적은 산업시설용지면적의 30% 이하
  (해당 산업단지의 산업시설용지 면적이 10만㎡ 이하인 경우 전체 유치업종 배치계획 생략 가능)
- 주변 환경 등에 미치는 부정적 영향이 크거나 과다한 기반시설 설치를 요하는 경우 유치 제한업종 설정 가능
- 제한업종으로 계획한 구역에 대한 기반시설 규모는 한국표준산업분류상 제조업의 평균 원단위(제한업종 제외) 적용
- 기반시설 과·부족이 우려되는 경우 산업시설용지의 일부를 유보지(기반시설 용량 산정시는 제조업 평균 원단위로 적용)로 정하고 향후 기업 입주현황에 따른 기반시설 용량을 고려하여 유치업종을 정하는 등 개발계획 변경 가능

6) 산업단지 생산공간면적

가) 산업시설용지 확보면적

○ 산업단지 종류에 따라 유상공급면적의 40%이상 70%이하의 범위에서 다음 비율 이상 확보 (산입법 제6조 제8항 및 시행령 제7조 제5항)

- 국가산업단지, 일반산업단지 : 유상공급 면적의 50% 이상
- 도시첨단산업단지 : 유상공급 면적의 40% 이상
- 농공단지 : 유상공급 면적의 60% 이상

나) 산업용지 획지분할 최소 면적

○ 산업시설용지 최소 필지규모 : 900㎡

- 적정한 용지규모 설정을 위해 입주예정기업을 대상으로 용지규모에 대한 수요조사 실시 (다만, 입주기업의 수요 및 기반시설 설치용량 등을 고려하여 필요한 경우 최소 필지규모를 900㎡ 미만으로 계획 가능)

7) 지구단위계획

○ 산업단지 실시계획 수립 시 「국토계획법」 제51조에 따라 지구단위계획 수립

다. 산업단지 지정 협의 회신기간(산입법 시행령 제8조의2)

○ 산업단지 개발계획 등 협의요청을 받은 관계행정기관의 장은 20일 이내에 의견 회신

○ 의견회신이 곤란한 경우에는 그 사유 및 회신기간을 명시 통보

라. 개발계획 변경 중 산업입지정책심의회 심의가 필요한 중요사항

1) 근거 : 산입법 시행령 제7조, 통합지침 제13조

2) 중요사항

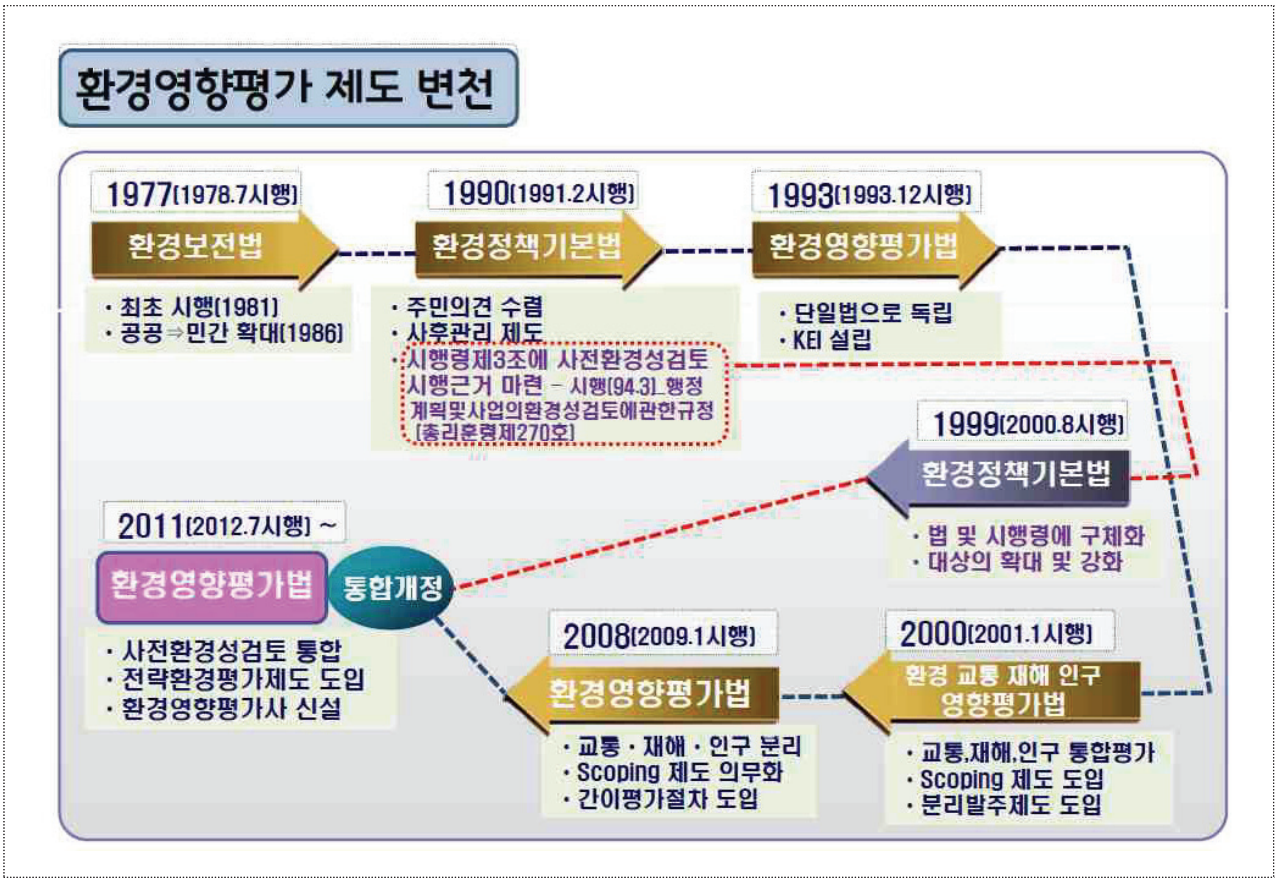
○ 산업단지 면적의 100분의 10이상의 면적 변경

○ 주요 유치업종의 변경(도로를 제외한 기반시설의 용량이나 면적의 증가가 수반되는 경우)

○ 다음의 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경(통합지침 제13조4항)

- 산업단지 토지이용계획 중 각 용도별 전체면적 대비 10% 이상의 면적변경(증감을 포함)
- 항만·도로·철도·용수공급시설·전기기설·통신시설·가스시설·하수도·공공폐수처리시설·폐기물처리시설·공동구·집단에너지공급시설 등 시설의 규모(폐기물처리시설은 용량을 포함)가 50%이상 변경되는 경우

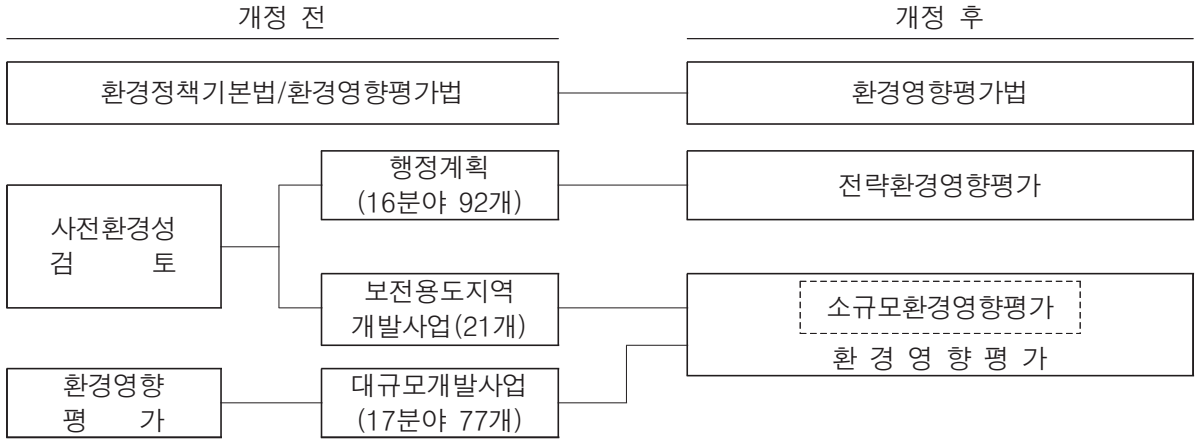
7. 환경, 재해, 문화재 등 협의



가. 환경영향평가제도 개편 주요내용('12.7.22부터 적용)

1) 환경영향평가법 전면개정('11.7.21) 주요 내용

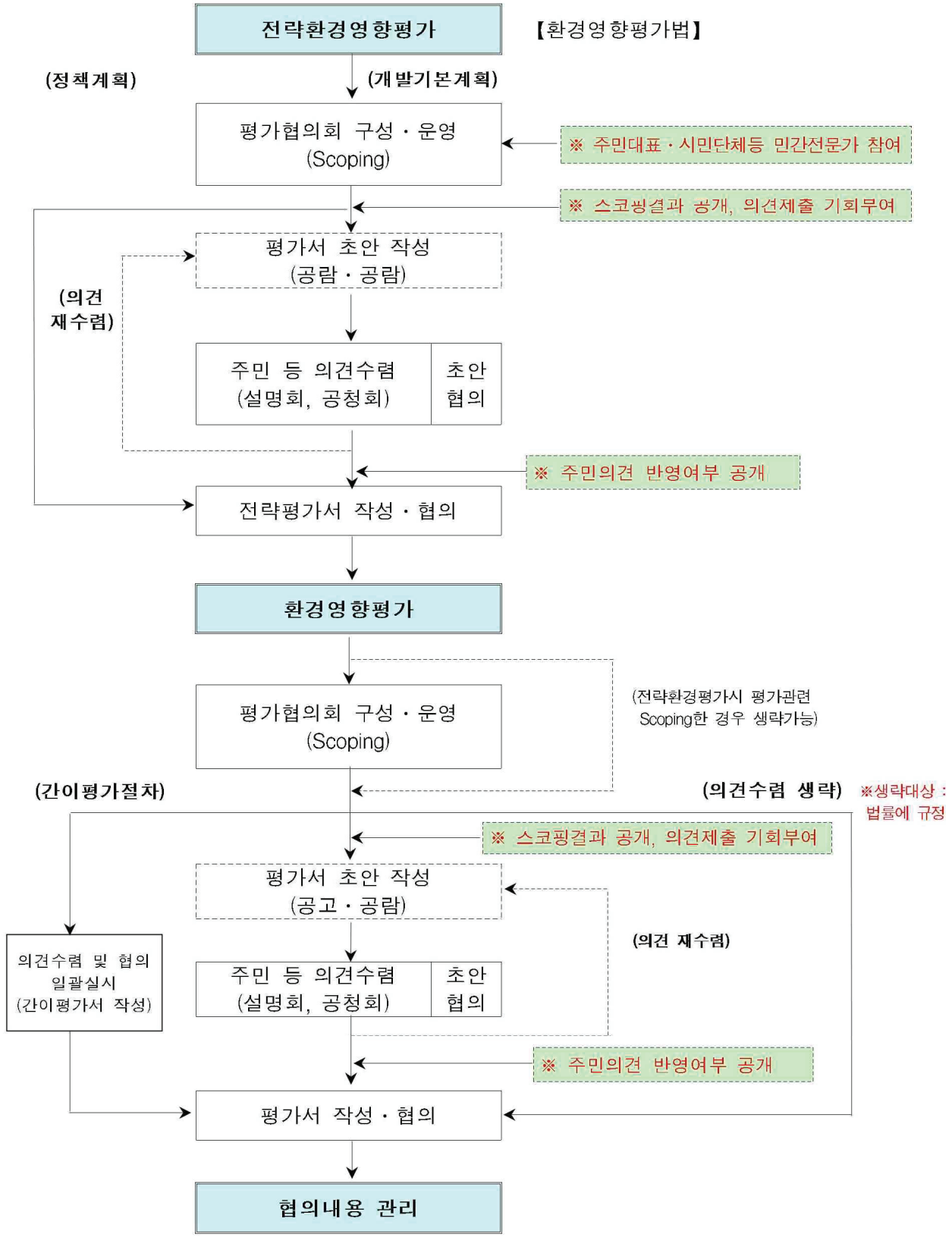
환경영향평가 제도 개편 주요사항



법령 개정 전·후 비교

구 분	개정 전	개정 후
법률의 명칭	○ 환경정책기본법 ○ 환경영향평가법	○ 환경영향평가법
평가 구분	○ 사전환경성 검토 – 행정계획(16분야 92개) – 개발사업(21개 보전지역) ○ 환경영향평가(17분야 77개)	○ 전략환경영향평가 ○ 소규모 환경영향평가 ○ 환경영향평가
행정계획의 구분	○ 상·하위 행정계획 구분없이 동일한 절차 및 주민의견수렴	○ 행정계획의 성격별 정책계획과 개발기본계획으로 구분 – 정책계획: 관광개발기본계획 등 지역적 범위가 넓고, 기본방향이나 지침적 성격의 계획 – 개발기본계획: 재정비촉진계획 등 구체적인 개발구역의 지정 계획 – 정책계획은 주민의견수렴 대신 전문가 의견수렴으로 대체 – 개발기본계획은 환경영향평가수준으로 주민의견수렴 절차 및 방법 강화 ※ 주민요구 시 공청회 개최 의무화, 협의전 주요사항 변경시 주민의견 재수렴 실시 등
평가관련 위원회	○ 환경성검토협의회, 환경영향평가계획서심의위원회 및 이의신청심의위원회를 각각 운영	○ 환경영향평가협의회로 통합
사전환경성 검토서 작성대행	○ 없음 (사전환경성검토서는 아무나 작성 대행)	○ 전략환경영향평가서의 전문 평가업자 작성 의무화 ※ 대행업무 범위에 따라 등록에 필요한 기술인력 차등화
평가사 도입	○ 없음 (대기, 수질 등 매체별 기술자격자)	○ 환경영향평가사 제도 도입, 평가서 작성 총괄
벌 칙	○ 사전환경성검토 부실·허위작성 등의 처분규정 없음	○ 전략환경영향평가서 부실·허위작성 및 협의내용 미이행 등 벌칙 신설

2) 환경영향평가 협의절차도



나. 전략환경영향평가

1) 관련규정 : 환경영향평가법 제2장, 전략환경영향평가 업무매뉴얼, 통합지침 제40조제2항

2) 전략환경영향평가 제도의 의의

○ "전략환경영향평가"란 환경에 영향을 미치는 상위계획을 수립할 때에 환경보전계획과의 부합 여부확인 및 대안의 설정·분석 등을 통하여 환경적측면에서 해당계획의 적정성 및 입지의 타당성 등을 검토하여 국토의 지속가능한 발전을 도모하는 것(법제2조)

3) 전략환경영향평가의 구분

○ "전략환경영향평가" 대상계획은 그 계획의 성격 등을 고려하여 "정책계획"과 "개발기본계획"으로 구분

- "정책계획"이란 국토의 전지역이나 일부지역을 대상으로 개발 및 보전 등에 관한 기본방향이나 지침 등을 일반적으로 제시하는 계획
- "개발기본계획"이란 국토의 일부지역을 대상으로 하는 계획으로서 구체적인 개발구역의 지정에 관한 계획이나 개별법령에서 실시계획 등을 수립하기 전에 수립하도록 하는 계획으로서 실시계획 등의 기준이 되는 계획

4) 전략환경영향평가 협의대상(환경영향평가법 제9조, 동법 시행령 제7조, 별표2)

○ 정책계획

- 기본방향이나 지침 등을 일반적으로 제시하는 계획(8개분야 32개계획)

구분	근거법령	정책계획
가. 도시개발(2)	수도권대기환경개선에 관한 특별법	수도권 대기환경관리 기본계획(제8조제1항)
	실내공기질 관리법	실내공기질관리기본계획(제4조의3제1항)
나. 항만의 건설(2)	연안관리법	연안통합관리계획(제6조제1항) 및 연안정비기본계획(제21조제1항)
다. 도로건설(2)	국가통합교통체계효율화법	국가기간교통망계획(제4조제1항)
	대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법	대도시권 광역교통기본계획(제3조제1항)
라. 수자원개발(9)	물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률	물 재이용 기본계획(제5조제1항)
	수질 및 수생태계 보전에 관한 법률	대권역 수질 및 수생태계 보전계획(제24조제1항)
	지하수법	지하수관리기본계획(제6조제1항)

구분	근거법령	정책계획
	하수도법	유역하수도정비계획(제4조의2제1항)
	하천법	수자원장기종합계획(제23조제1항)
	한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률	수변구역 관리기본계획(제4조의2제1항)
	낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률	수변구역관리기본계획(제4조의2제1항)
	금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률	수변구역관리기본계획(제4조의2제1항)
	영산강,섬진강수계 물관리 주민지원 등에 관한 법률	수변구역관리기본계획(제4조의2제1항)
마. 관광단지개발(6)	관광진흥법	관광개발기본계획(제49조제1항), 권역별관광개발계획(제49조제2항)
	온천법	온천발전종합계획(제3조의2제1항)
	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	공원녹지기본계획(제5조제1항)
	자연환경보전법	생태·경관보전지역관리기본계획(제14조) 생태·경관보전지역관리계획(제25조)
바. 산지개발(6)	사방사업법	사방사업기본계획(제3조의2)
	산림기본법	산림기본계획(제11조)
	산림문화·휴양에 관한 법률	산림문화·휴양(제4조)
	임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률	산촌진흥기본계획(제23조)
	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	전국임도기본계획(제9조제5항)
	산림복지 진흥에 관한 법률	산림복지진흥계획(제5조)
사. 특정지역개발(3)	농어촌정비법	농어촌정비종합계획(제4조), 농업생산기반정비계획(제7조)
	지역 개발 및 지원에 관한 법률	지역개발계획(제7조)
아. 폐기물(2)	폐기물관리법	폐기물처리기본계획(제9조)
	가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률	가축분뇨관리기본계획(제5조)

○ 개발기본계획: 16개분야 84개계획

- 국토의 일부지역을 대상으로 하는 계획 중 구체적인 개발구역의 지정에 관한 계획이나
- 개별법령에서 실시계획 등을 수립하기 전에 수립하도록 하는 계획으로서 실시계획 등의 기준이 되는 계획

구분	근거법령	개발기본계획
가. 도시개발 (18)	건설기술관리법시행령	총 공사비 500억원 이상의 건설공사계획(제81조)
	공공기관의 지방이전에 따른 혁신도시건설 및 지원에 관한 특별법	혁신도시개발예정지구의 지정(제6조)
	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	도시·군관리계획(제2조제4호)
	도시개발법	도시개발구역지정 및 개발계획(제3조 및 제4조)
	도시재정비촉진을 위한 특별법	재정비촉진지구의지정(제5조), 재정비촉진계획(제9조)
	도시 및 주거환경정비법	도시·주거환경정비기본계획(제3조) 정비계획의 수립 및 정비구역의 지정(제4조)
	물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률	(도시첨단)물류단지개발계획 및 (도시첨단)물류단지지정(제22조)
	공공주택건설 등에 관한 특별법	공공주택지구의 지정(제6조)
	사회기반시설에 대한 민간투자법	민간투자시설사업기본계획(제9조 및 제10조)
	역세권의 개발 및 이용에 관한 법률	역세권개발구역의 지정 및 사업계획(제4조, 제7조)
	유통산업발전법	공동집배송센터개발촉진 지구의 지정(제34조)
	택지개발촉진법	택지개발지구지정 및 택지개발계획(제3조, 제8조)
	민간임대주택에 관한 특별법	기업형임대주택 공급촉진지구의 지정(제22조)
나. 산업입지 (10)	국토의 계획 및 이용에 관한 법률시행령	공장의 건축이 가능한 지역의 지정(별표20 제1호 자목)
	문화산업진흥기본법	문화산업진흥지구의 지정(제28조의2)
	산업입지 및 개발에 관한 법률	국가산업단지의 지정(제6조), 일반지방산업단지의 지정(제7조), 도시첨단산업단지의 지정(제7조의2), 농공단지의 지정(제8조), 재생사업지구 지정을 위한 재생계획(제39조의2)
	산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률	유치지역지정(제23조)
	외국인투자촉진법	외국인투자지역의 지정(제18조)
	중소기업진흥에 관한 법률	협동화실천계획(제29조2)
다. 에너지 (1)	전원개발촉진법	전원개발사업예정구역의 지정(제11조)

구분	근거법령	개발기본계획
라. 항만건설 (5)	신항만건설촉진법	신항만건설예정지역의 지정(제5조)
	어촌·어항법	어촌종합개발사업계획(제7조제1항), 어항의 지정(제17조)
	항만법	항만재개발사업계획(54조)
	마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률	사업계획(제8조)
마. 도로건설 (3)	농어촌도로정비법	도로기본계획(제6조)
	도로법 및 국토의 계획 및 이용에 관한 법률	건설공사계획(도로법제2조제1호) 건설공사계획(국토의계획 및 이용에 관한 법률제2조제13호)
바. 수자원개발 (1)	댐 건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률	댐건설기본계획(제7조)
사. 철도건설 (2)	도시철도법	도시철도기본계획(제6조제1항)
	철도건설법	사업별철도건설기본계획(제7조)
아. 공항건설 (1)	공항시설법	공항 또는 비행장의 개발에 관한 기본계획(제4조)
자. 하천이용 (2)	소하천정비법	소하천정비종합계획(제6조)
	하천법	하천기본계획(제25조)
차. 매립 (1)	공유수면관리 및 매립에 관한 법률	공유수면매립기본계획(제22조)
카. 관광단지개발 (6)	관광진흥법	관광지 등의 지정(제52조)
	온천법	온천공보호지구의 지정(제5조), 온천개발계획(제10조)
	자연공원법	국립공원에 관한 공원계획의 결정(제12조제1항) 도립공원계획의 결정(제13조), 군립공원계획의 결정(제14조)
타. 산지개발 (4)	임업 및 산촌진흥촉진에 관한 법률	임업진흥계획(제21조), 산촌개발사업계획(제25조)
	장사 등에 관한 법률	묘지 등의 수급 중·정기계획(제5조제2항)
	산림복지 진흥에 관한 법률	산림복지단지 조성계획(제33조)
파. 특정지역개발 (23)	경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률	경제자유구역개발계획 및 경제자유구역의 지정(제4조)
	농어촌정비법	농업생산기반정비사업기본계획(제8조), 생활환경정비계획(제54조), 한계농지정비지구의 지정(제94조), 마을정비구역의 지정(제101조)
	연구개발특구의 육성에 관한 특별법	특구의 지정(제4조), 특구육성종합계획(제6조의2), 특구 관리계획(제34조)

구분	근거법령	개발기본계획
	도서개발촉진법	개발대상도서의 지정(제4조) 및 사업계획(제6조)
	석탄산업법	탄광지역진흥사업추진대상지정 또는 탄광지역진흥사업계획(제39조의 8 ,9)
	신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법	개발계획(제20조)
	주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한특별법	국제화 계획지구의 지정(제21조)
	지역특화발전특구에 대한 규제특례법	특구의 지정 및 특구계획(제4조)
	제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법	광역시설계획(제224조)
	친수구역 활용에 관한 특별법	친수구역의 지정, 사업계획 수립(제4조, 제26조)
	폐광지역 개발 지원에 관한 특별법	폐광지역환경보전계획(제5조)
	기업도시개발 특별법	기업도시개발계획(제11조)
	새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법	광역기반시설설치계획(제7조제1항)
	공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법	혁신도시 개발계획(제11조제1항)
	도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법	도청이전신도시 개발계획(제13조제1항)
	동·서·남해안 및 내륙권 발전특별법	개발구역 지정(제7조제1항)
	접경지역 지원 특별법	접경특화발전지구 지정(제17조제1항)
하. 체육시설 (1)	청소년활동진흥법	청소년수련지구의 지정(제47조)
거. 폐기물 (4)	폐기물처리시설설치촉진 등에 관한 법률	폐기물처리시설입지의 선정(제9조)
	건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률	재활용기본계획(제8조제1항)
	자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률	자원순환기본계획(제7조제1항)
	수질 및 수생태계 보전에 관한 법률	공공폐수처리시설 기본계획(제49조제1항)
너. 국방시설 (2)	국방·군사시설사업에 관한 법률	국방·군사시설사업계획(제4조)
	군사기지 및 군사시설보호법	보호구역 등의 지정(제4조)

5) 전략환경영향평가 대상계획 및 협의 요청시기(제7조제2항 및 제22조제2항 관련)

○ 개발기본계획

구분	정책계획의 종류	협의 요청시기
나. 산업입지·산업단지 조성	1)「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 별표 20 제1호자목(7)에 따른 공장의 건축이 가능한 지역의 지정	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 별표 20 제1호자목(7)에 따라 고시하기 전
	2)「문화산업진흥 기본법」 제28조의2에 따른 문화산업진흥지구의 지정	「문화산업진흥 기본법」 제28조의2제1항에 따라 시·도지사가 지정하기 전
	3)「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조에 따른 국가산업단지의 지정	「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조제3항에 따라 국토교통부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하는 때
	4)「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조에 따른 일반산업단지의 지정	「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조제2항에 따라 지정권자가 관계 행정기관의 장과 협의하는 때
	5)「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의2에 따른 도시첨단산업단지의 지정	「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의2제4항에 따라 지정권자가 관계 행정기관의 장과 협의하는 때
	6)「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조에 따른 농공단지의 지정	「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조제2항에 따라 시·도지사가 승인하기 전
	7)「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제39조의2에 따른 재생사업지구 지정을 위한 재생계획	「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제39조의2제5항에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 관계 행정기관의 장과 협의하는 때
	8)「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제23조에 따른 유치지역의 지정	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제23조제1항에 따라 산업통상자원부장관이 지정하기 전
	9)「외국인투자 촉진법」 제18조에 따른 외국인투자지역의 지정(이미 개발된 산업단지 또는 개별 공장부지에 지정하는 경우는 제외한다)	「외국인투자 촉진법」 제18조제1항에 따라 시·도지사가 외국인투자위원회의 심의를 요청하기 전
	10)「중소기업진흥에 관한 법률」 제29조제2항에 따른 단지조성사업이 포함된 협동화실천계획	「중소기업진흥에 관한 법률」 제29조제2항에 따라 시·도지사가 승인하기 전

○ 기타행정계획

관련법령에 관계행정기관의 장과사전에 협의토록 규정하고 있는 행정계획

- 국토의 계획 및 이용에 관한법률 제22조의 규정에 의한 도시·군기본계획의 승인, 동·서·남해안권 발전특별법에 의한 개발구역의 지정, 새만금사업촉진특별법에 의한 기본계획수립 등
- 원칙적으로 당해법령에서 정하는 구비서류, 절차, 방법을 적용

6) 전략환경영향평가서 작성주체 및 협의기관

○ 작성주체

- 전략환경영향평가 대상계획을 수립하는 행정기관의 장

○ 협의기관

- 환경부장관 : 주관행정(계획수립 또는 승인)기관의 장이 중앙행정기관의 장인 경우
- 지방환경관서의 장
  - 주관행정(계획수립 또는 승인)기관의 장이 중앙행정기관의 소속행정 기관의장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장인 경우
  - 환경영향평가법 시행령 별표2 제2호 다목(에너지개발사업)의 모든사업

7) 전략환경영향평가서 작성

○ 참여자

참여주체	주요역할
주관행정기관의 장	– 전략환경영향평가대상 계획을 수립하는 행정기관의 장 승인 등을 받아야 하는 계획의 경우에는 승인기관의 장으로, 전략환경영향평가작성의 주체가 됨(중앙행정기관의 장 또는 소속기관의장, 시·도지사, 시장·군수·자치구의 구청장)
환경영향평가 협의회	– 전략환경영향평가대상 계획을 수립하는 행정기관의 장은 미리 전략환경영향평가를 실시하기 전에 평가준비서를 작성하여 환경영향평가협의회 심의를 거침 – 대상지역, 토지이용구상안, 대안, 평가항목 · 범위 · 방법 등 심의
지역주민 등 이해당사자	– 주민, 관계전문가, 환경단체, 민간단체 등 – 대상계획의 전략환경영향평가서 초안에 대한 열람 및 의견 제출
전략환경영향평가서 작성대행자	– 환경영향평가법 제54조1항에 따라 환경영향평가업을 등록한 자

○ 전략환경영향평가서 작성의 주요내용

- 법 제11조 제1항 또는 제3항에 따른 전략환경영향평가 항목 등의 결정 내용 및 조치내용
- 영 제10조 제2항에 따른 주민 등의 의견 검토내용
- 영 제11조 제1항 각 호의 사항
  - 요약문
  - 개발기본계획의 개요
  - 개발기본계획(정책계획) 및 입지에 대한 대안(구체적인 입지가 있는 경우만 해당)
  - 전략환경영향평가 대상지역
  - 개발기본계획(정책계획)의 적정성

· 입지의 타당성(구체적인 입지가 있는 경우만 해당)
· 환경영향평가협의회 심의내용
· 영 제10조 제2항에 따른 주민 등의 제출의견에 대한 검토내용

- 전략환경영향평가서 초안에 대한주민, 관계행정기관의 의견 및 이에 대한 반영여부 (개발기본계획만 해당)
- 부록
  · 전략환경영향평가 시 인용한 문헌 및 참고한 자료
  · 전략환경영향평가에 참여한 사람의 인적사항
  · 용어해설 등

8) 협의방법 및 절차

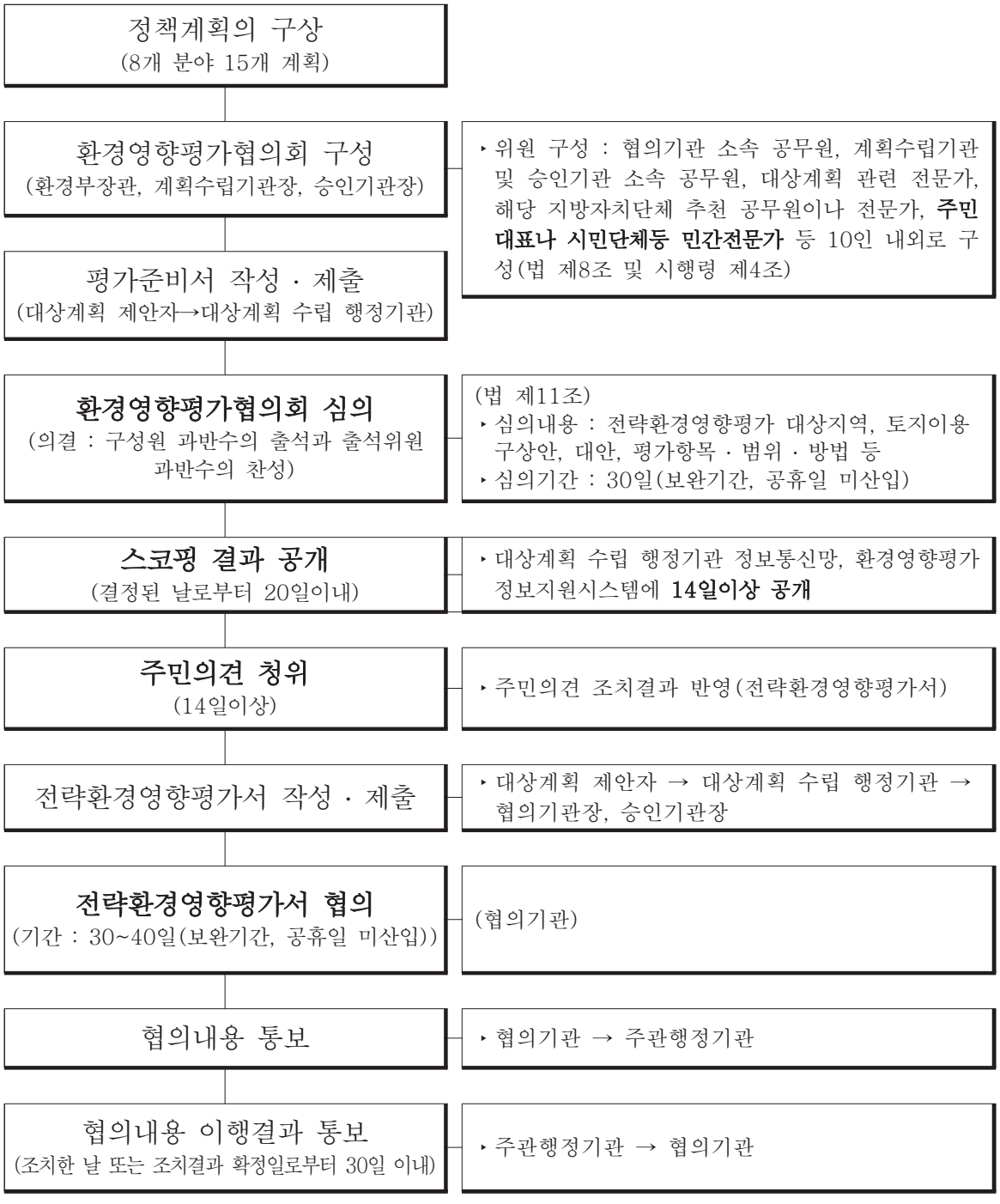
○ 협의방법

- 중앙행정기관의 장(소속기관의 장을 포함), 시 ·도지사 및 시장·군수·구청장은 전략환경영향평가 대상에 해당하는 계획을 수립·확정하고자 할 경우에는
  · 전략환경영향평가서를 작성하여 영 별표2의 규정에 의한 협의요청시기에 따라 환경부장관 또는 지방환경관서의 장에게 협의요청
- 협의요청을 받은 환경부장관 또는 지방환경관서의 장은 30일 이내에 협의내용을 주관행정기관의 장에 통보
  · 부득이한 사정이 있을 때에는 10일의 범위 내에서 협의기간 연장가능

○ 검토 및 협의 절차

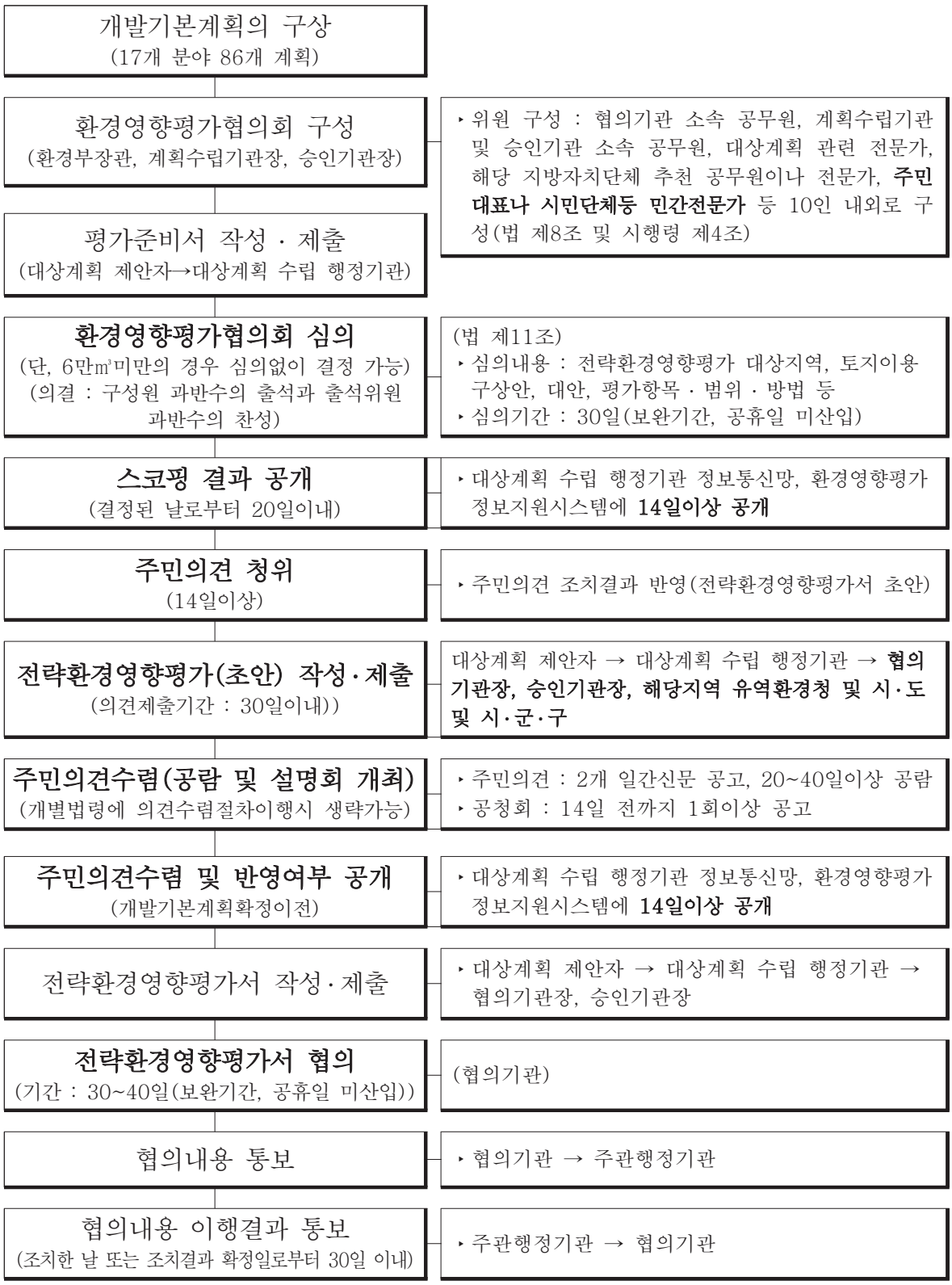
(1) 정책계획

○ 개발기본계획의 협의절차와 같으나 전략환경영향평가서 초안작성, 주민의견수렴 및 반영여부 공개절차가 없음

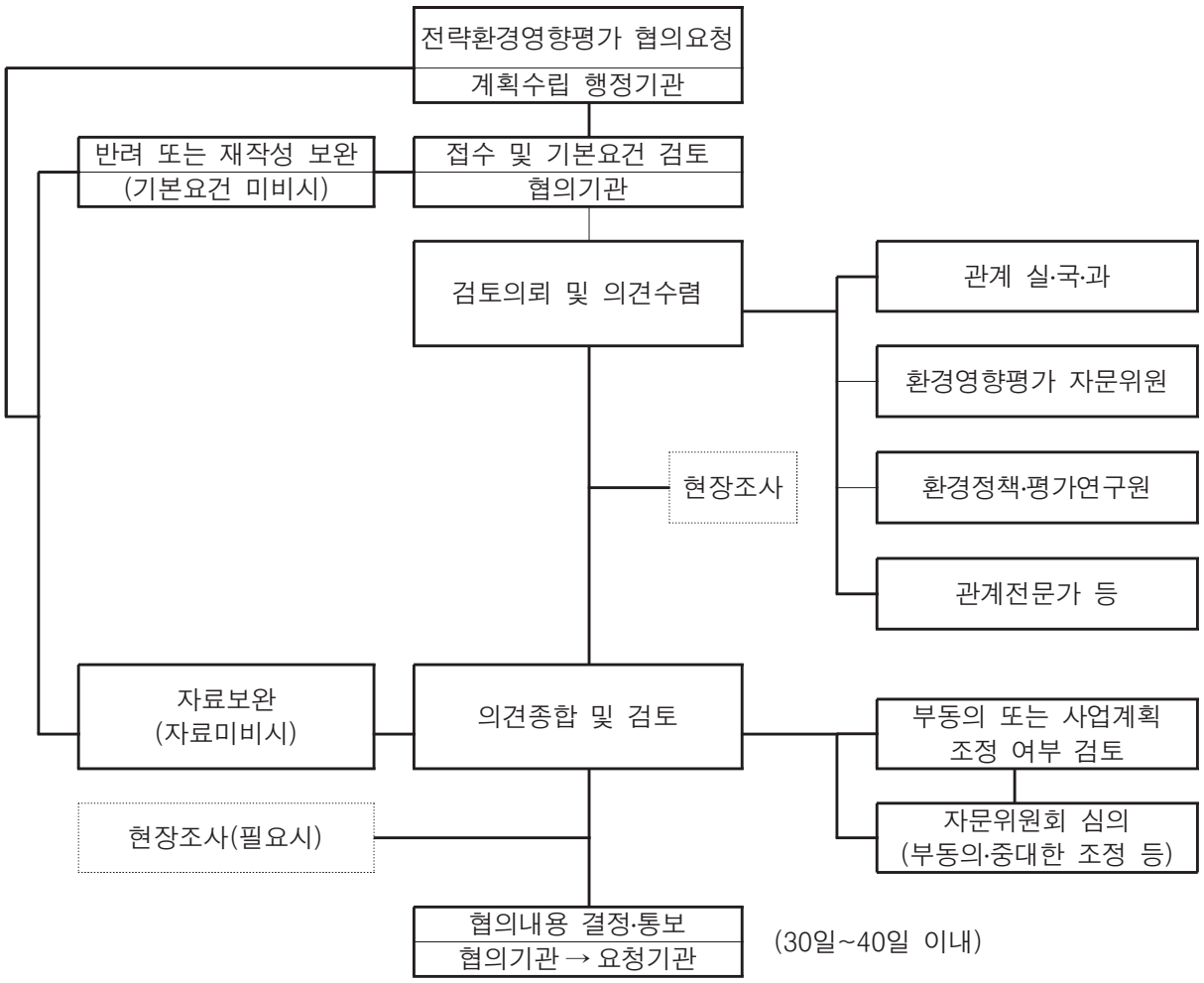


(2) 개발기본계획

○ 정책계획의 협의절차와 같으나 전략환경영향평가서 초안작성 및 주민의견수렴 절차를 추가적으로 실시



전략환경영향평가 협의절차도



전략환경영향평가 및 환경영향평가 비교

구 분	전략환경영향평가	환경영향평가
근거법	환경영향평가법	환경영향평가법
대상사업 면적	도시지역 : 6만㎡ 이상(녹지지역 제외) 기타 : 1만㎡ 이상(도시지역중 녹지지역, 관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역)	산업단지 : 15만㎡ 이상 유통단지 : 20만㎡ 이상
유형별 협의부서	국가산업단지 : 환경부 일반산업단지 : 지방환경청	국가산업단지 : 환경부 일반산업단지 : 지방환경청
수립시기	지구지정 협의시	산업단지 : 실시계획 승인전 유통단지 : 실시계획 승인전
수립권자	지구지정 제안자	사업시행자
협의절차	환경영향평가협의회 구성 · 운영 → 평가서 초안작성·의견수렴(설명회 공청회) → 평가서 본안 작성 ·협의	환경영향평가협의회 구성 · 운영 → 평가서 초안작성·의견수렴(설명회 공청회) → 평가서 본안 작성 ·협의
협의기간	법정기간 : 30일(10일 연장)	법정기간 : 45일 이내(15일 연장)

사업일정 및 환경영향평가 Process

Process	내 용	비 고
전략환경영향평가 협의	예정지구 지정 관련 환경부 협의절차	영향평가법제16조
⇩		
예정지구 지정	전략환경영향평가 협의조건 및 지구지정 관계 기관 협의조건 부여	
⇩		
환경영향평가 용역 발주	조사설계용역과 분리발주	영향평가법제53조
⇩		
환경영향평가 용역 착수	환경영향평가 대행자 선정 및 용역 착수	영향평가법제53조
⇩		
환경영향평가준비서 심의	환경영향평가 초안 작성전 평가항목 · 범위 등 결정	영향평가법제24조
⇩		
환경영향평가서 초안 작성	사업계획(안)에 따른 영향예측 및 저감방안수립	영향평가법제25조
⇩		
공람 및 설명회 개최	의견수렴을 위한 공람 및 설명회 개최	영향평가법제25조
⇩		
초안 검토의견 통보	평가서 초안에 대한 검토의견 통보	영향평가법제25조
⇩		
환경영향평가 협의 요청	협의기관장에게 평가서 협의 요청	영향평가법제27조
⇩		
환경영향평가서 검토	전문기관(환경정책평가연구원장)의 검토	영향평가법제28조
⇩		
협의 완료	평가서 협의기관장의 협의내용 통보	영향평가법제29조
⇩		
사업착공	조성공사 착공	
⇩		
사후환경영향조사 실시	공사시 및 이용시에 대한 사후환경영향조사 실시	
⇩		
사업준공	사업준공(준공후 사후환경영향조사용역 실시)	

* 사후환경영향조사는 사업준공 후 입주율이 70% 도달한 다음해부터 3년간 실시

다. 사전재해영향성검토

1) 관련규정 : 자연재해대책법 제4조, 제5조 및 시행령 제6조, 제7조 통합지침 제40조 제2항

2) 사전재해영향검토 제도의 개요

○ “사전재해영향성검토”라 함은 자연재해에 영향을 미치는 각종 행정계획 및 개발사업으로 인한 재해유발요인을 예측·분석하고 이에 대한 대책을 강구하는 것을 말하며,

○ 관계중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장 및 특별지방행정기관의 장은 자연재해에 영향을 미치는 행정계획을 수립·확정(지역·지구·단지 등의 지정을 포함)하거나 개발사업의 허가·인가·승인·면허·결정·지정 등을 하고자 하는 경우에는 해당 행정계획 및 개발사업의 확정·허가등을 하기 전에 행정안전부장관과 재해영향성검토 및 재해영향평가에 관한 협의를 하여야 함.

3) 협의대상

○ 협의대상 : 행정계획, 개발사업

○ 행정계획은 39개 법령에 의한 49개 계획으로, 개발사업은 50개 법령에 의한 62개 사업으로서 총 111개의 행정계획 및 개발사업으로 결정

○ 또한 협의대상별 유사성을 고려하여 국토·지역계획 및 도시의 개발, 산업 및 유통단지의 조성, 에너지개발, 교통시설의 건설, 하천의 이용 및 개발, 수자원 및 해양개발, 산지개발 및 골재채취, 관광단지개발 및 체육시설 등 8개 분야로 구분하며, 검토·협의를 위하여 협의대상 유형별로 17개 분야로 재분류

4) 협의대상 및 시기

사전재해영향성 검토협의 대상 행정계획 및 개발사업의 범위 및 협의시기

○ 행정계획

구분	대상 행정계획	협의 시기
나. 산업 및 유통단지조성	1)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제6조에 따른 국가산업단지의 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시
	2)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조에 따른 일반산업단지의 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시
	3)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제8조에 따른 농공단지의 지정	단지 지정 전
	4)「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제3조에 따른 산업집적활성화기본계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	5)「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제23조에 따른 유치지역의 지정	국토교통부장관과 협의 시
	6)「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제22조에 따른 물류단지 지정 및 제22조의2에 따른 도시첨단물류단지 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시
	7)「사회기반시설에 대한 민간투자법」제10조에 따른 민간투자시설사업기본계획	계획 수립 전
	8)「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 자유무역지역의 지정	기획재정부장관과 협의 시
	9)「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」제4조제4항에 따른 경제자유구역개발계획	관계 행정기관의 장과 협의시
	10)「문화산업진흥 기본법」제25조에 따른 문화산업단지조성계획	계획 수립전

○ 개발사업

구분	대상 개발사업	협의 시기
나. 산업 및 유통단지조성	1)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조에 따른 국가산업단지실시계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	2)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제18조에 따른 일반산업단지 개발실시계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	3)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제19조에 따른 농공단지 개발실시계획	실시계획 승인 전
	4)「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제13조에 따른 공장설립등	공장설립등 승인 전
	5)「중소기업진흥에 관한 법률」제31조에 의한 단지조성사업의 실시계획	실시계획 승인 전
	6)「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제9에 따른 물류터미널사업	공사시행 인가 전
	7)「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제28조에 따른 물류단지개발실시계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	8)「유통산업발전법」제29조에 따른 공동집배송센터 지정	센터 지정 전
	9)「사회기반시설에 대한 민간투자법」제15조에 따른 민간투자시설사업실시계획(별표 1의 대상 개발사업에 포함되는 경우에 한함)	실시계획 승인 전
	10)「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」제9조에 따른 경제자유구역개발사업 실시계획	실시계획 승인 전

라. 문화재 지표조사

1) 관련규정 : 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률

2) 지표조사 목적

○ 건설공사의 규모에 따라 대통령령으로 정하는 건설공사의 시행자는 해당 건설공사 지역에 문화재가 매장·분포되어 있는지를 확인하기 위하여 사전에 매장문화재 지표조사를 하여야 함.

3) 지표조사 대상 사업

○ 토지에서 시행하는 건설공사로서 사업면적 3만㎡ 이상

○ 내수면어업법과 연안관리법에 따른 내수면과 연안에서 시행하는 건설공사로서 사업면적 3만㎡ 이상인 경우, 다만 내수면과 연안에서 이루어지는 골재 채취사업의 경우에는 사업면적 15만㎡ 이상인 경우

○ 위의 사업면적 미만이면서 다음의 어느 하나에 해당하는 건설공사로서 지방자치단체의 장이 매장문화재 지표조사가 필요하다고 인정하는 경우

① 과거에 매장문화재가 출토된 지역에서 시행하는 건설공사

② 역사서, 고증된 기록 또는 관련 학계의 연구결과 등에 따르는 경우 문화재가 매장되어 있을 가능성이 높은 지역에서 시행되는 건설공사

③ ① 또는 ②에 준하는 지역으로서 지방자치단체의 조례로 정하는 구역에서 시행되는 건설공사

4) 지표조사 실시 시기 및 방법 : 조사·설계시 법 제24조의 매장문화재 조사기관에게 의뢰

5) 지표조사 결과의 협의

○ 건설공사의 시행자는 지표조사 보고서를 해당사업 지역을 관할하는 지방자치단체의 장과 문화재청장에게 동시에 제출해야 함.

< 참고 : LH 문화재조사업무 절차도>

사업추진단계	문화재단위업무	내용
사업후보지 조사 · 선정	문화재 사전지표조사	– 공사 문화재주관부서(토지주택박물관)에 의한 조사 – 문헌조사 및 현장조사를 거쳐 보고서 작성, 사업부서 통보
↓	↓	
조사설계	매장문화재 지표조사	– 외부 매장문화재 조사기관에 조사
	↓	
	주무기관 협의	– 지정문화재 부존시 현상변경허가 업무 진행 – 지표조사결과 문화재청 보고 및 협의결과에 따른 조치
↓	↓	
사업착수 용지보상	문화재시·발굴조사	– 외부 매장문화재 조사기관에 조사
↓	↓	
공사착공	사업처리 및 업무종료	– 이전복원시 문화재관련 전문업체 용역 의뢰 – 문화재조사 발굴조사보고서 수납 확인 처리
↓		
사업종료		

8. 사업 시행자

가. 시행자의 종류(산입법 제16조 제1항 및 시행령 제19조)

○ 제1호 : 국가, 지자체, 공공기관, 지방공사 또는 산업단지 개발을 목적으로 설립한 법인으로서 국가, 지자체, 공공기관, 지방공사가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한을 행사하는 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사실상 지배력을 확보하고 있는 법인

○ 제2호 : 중소기업진흥공단, 한국산업단지공단, 한국농어촌공사
중소기업협동조합 또는 상공회의소로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는자

○ 제3호 : 당해 산업단지 개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자 또는 당해 개발계획에서 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 다음 요건에 해당하는 자

- 산업단지 개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자하는 자
  · 법 제2조 9호 각목의 시설용지를 직접 개발하고자 하는 경우
  · 해당 사업단지 내 산업시설용지의 100분의 30이상을 직접 사용하고, 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 다음의 용도로 공급하려는 경우
  * 산업시설용지, 법 제2조제9호나목부터 라목까지의 규정에 해당하는 시설용지
- 산업단지 개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
  · 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업 및 토목건축공사업)등록을 한 자로서 공시된 당해 연도의 시공능력평가액이 산업단지 개발계획에서 정한 연 평균 사업비(보상비 제외)이상인 자
  · 산집법에 의해 지식산업센터를 설립할 수 있는 자로서 산업단지 안에서 지식산업센터의 설립에 필요한 용지를 직접 개발하고자 하는 자

○ 제4호 : 1호(가목부터 다목까지)~3호에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인

○ 제5호 : 3호 시행자와 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자

○ 제6호 : 산업단지 안의 토지 소유자 또는 그들이 산업단지 개발을 위해 설립한 조합

○ 제1호에 의한 시행자는 필요한 경우 사업의 일부를 산업단지에 입주할 자가 대행하게 할 수 있음.

○ 지정권자는 사업시행자를 경쟁입찰방식으로 선정 가능(민간기업 등이 지정요청하는 경우 제외)

나. 시행자 변경(산입법 제16조 제2항)

○ 사업시행자가 실시계획 승인 후 2년 내 개발사업 착수하지 않거나,

○ 실시계획에 정해진 기간 내 개발사업을 완료치 않거나 완료 가능성이 없는 경우 다른 시행자 지정 가능

[질의회신]

질의	산업단지 지정권자가 기존 사업시행자를 지정취소하고 새로운 사업시행자를 선정하는 경우방법 및 절차
회신	[2013년 3월18일(산업입지정책과-584)] 산업입지 및 개발에 관한 법률 제16조제2항에 의거 사업시행자를 취소할 경우 같은 법 제48조제2항에 따라 청문을 실시하고 그 처분결과를 같은 법 시행령 제48조에 따른 고시를 하여야 하며, 새로운 사업시행자 지정은 같은 법 제16조제6항에 경쟁입찰 방식으로 선정할 수 있도록 규정하고 있음

다. 사업시행자 지정신청(산입법 시행령 제19조 제4항)

○ 사업을 시행하고자 하는 자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명)·주소

○ 사업을 시행하고자 하는 산업단지의 명칭·위치 및 사업시행 면적

○ 사업시행계획의 개요

- 사업의 명칭 / 사업의 시행목적 / 사업의 종류 및 개요 / 사업의 시행기간 / 사업의 시행방법

[질의회신]

질의	○ 실수요기업들이 산업단지를 개발·입주하기 위하여 대표기업을 선정하여 산업단지계획을 승인받았으나, 실수요 기업 중 일부 기업이 해당 산업단지에 입주하지 못할 경우에는 다른 기업으로 사업시행자 변경이 가능한지 ○ 실수요기업들이 산업단지를 개발·입주하기 위하여 산업단지계획을 승인 받은 후, 일부 기업이 산업단지에 입주하지 못할 경우에는 일부 기업이 사용하기로 한 산업시설용지를 분양으로 변경가능한지
회신	[2015년 4월14일(산업입지정책과-1083)] ○ 산입법 제48조제1항에 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 사업시행자가 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인가·승인 또는 지정 등을 취소할 수 있도록 규정하고 있으므로, 실수요 기업 중 일부기업이 해당 산업단지에 입주하지 못할 경우에는 일부 기업에 대한 사업시행자 지정을 취소하고 다른 실수요 기업으로 사업시행자 지정이 가능함 ○ 산업시설용지를 직접 사용에서 분양으로 변경하고자 하는 경우 산입법 시행령 제19조의 사업시행자 자격, 산입법 제8조의2의 산업단지 지정 제한 등을 검토하여 산업단지 지정권자가 결정할 사항임

Ⅳ. 산업단지 개발

1. 산업단지 실시계획

가. 실시계획의 신청(산입법 시행령 제21조, 제22조, 제22조의2 및 23조)

1) 신청기간

○ 사업시행자 지정 후 국가산단, 일반산단, 도시첨단산단은 2년 이내 농공단지는 1년 이내에 실시계획 승인신청

○ 단, 사업시행자가 부득이한 사유로 연장을 요청할 경우 6월 이내에서 연장 가능

2) 실시계획 승인신청서 주요내용

○ 사업시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명)·주소

○ 사업의 명칭

○ 사업의 목적

○ 사업을 시행하고자 하는 위치 및 면적

○ 사업의 시행방법 및 시행기간

○ 사업시행지역의 토지이용현황

○ 토지이용계획 및 기반시설계획

○ 다음 각 호의 서류 및 도면을 첨부

- 위치도
- 계획평면도 및 실시설계도서(공유수면의 매립이 포함되는 경우에는 공유수면매립법 시행규칙 제29조 제2항 제5호에 따른 매립공사설명서 포함)
- 사업비 및 자금조달계획서(연차별투자계획 포함)
- 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서
- 사업시행지역 안에 존치 하고자 하는 기존공장이나 건축물 등의 명세서
- 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류
- 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서
- 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출내역서 및 사업시행자에게 귀속·양도될 기존 공공시설의 평가서
- 산업단지 개발사업 대행계획서(당해 계획이 있는 경우)
- 도시·군관리계획결정(지구단위계획 포함)에 필요한 관계서류 및 도면
- 종전 토지소유자에 대한 환지 계획서(환지 계획이 있는 경우)
- 문화재의 보존에 미치는 영향에 관한 서류
- 피해영향조사서(공유수면매립의 경우)

나. 경미한 사항의 변경(산입법 시행령 제21조의2)

○ 법 제17조의2에서 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하는 경우란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우를 말함

- 사업시행자의 주소를 변경하는 경우
- 법인인 사업시행자의 대표자를 변경하는 경우
- 사업시행지역의 변동이 없는 범위에서 착오 등에 따른 사업시행 면적을 정정하는 경우
- 사업시행면적을 초과하지 아니하는 범위에서 사업을 분할하여 시행하기 위하여 그 면적을 변경하는 경우
- 총사업비 범위에서 연차별 투자계획을 변경하는 경우
- 토지이용계획의 변경을 수반하지 아니하는 범위에서 존치하려는 기존의 공장이나 건축물 등의 명세를 변경하는 경우

다. 실시계획 승인시 인·허가 의제(산입법 제21조, 통합지침 제28조)

○ 실시계획 승인권자는 다른 법령에 의한 인허가의 의제 등이 포함되어 있는 실시계획을 승인하고자 할 때에는 미리 관계기관의 장과 협의하거나 승인을 얻어야 하며, 이 경우 관계행정기관의 장은 실시계획 승인권자의 협의요청을 받은 날부터 15일 이내에 의견을 제출하여야 함.

[질의회신]

질의	산업입지 및 개발에 관한 법률 제21조제1항에 따라 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조에 따른 도시관리계획 결정시 도시계획위원회 심의를 거쳐야 하는지 여부
회신	[2013년 4월26일(산업입지정책과-268)] 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "산입법" 이라 한다) 제21조제1항제1호에 따르면 산업단지지정권자가 실시계획의 승인 또는 변경승인시 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법" 이라 한다) 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정을 의제토록 하고 있으며, 도시·군관리계획의 결정이 의제되기 위해서는 국토계획법에 정한 바에 따라 도시계획위원회 심의 등의 절차를 거쳐야 함

라. 산업단지외의 사업에의 준용(산입법 제31조 및 시행령 제29조)

1) 주요 내용

○ 산업단지 인근지역에서 산업단지 개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행할 경우 산입법 규정의 일부를 준용

※ 산업단지 개발사업에 직접 관련되는 사업(산입법 시행령 제29조)
- 항만·도로·철도·용수공급시설·하수도·폐수종말처리시설·폐기물처리시설 또는 전기통신시설사업
- 가스·유류의 공급시설사업 및 열공급시설(관로로 한정한다)사업
- 산업단지 조성을 위해 그 산업단지에 연접한 토취장 및 돌산개발사업
- 산업단지 매립을 위한 준설사업
- 하천의 정비사업
- 산업단지의 환경 개선 및 산업단지 입주기업 근로자의 생활 편의 향상을 위하여 산업단지 인근에 설치하는 녹지, 공원 및 공공·문화체육시설(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 도시·군계획시설로 결정된 것을 말한다. 이하 같다)사업

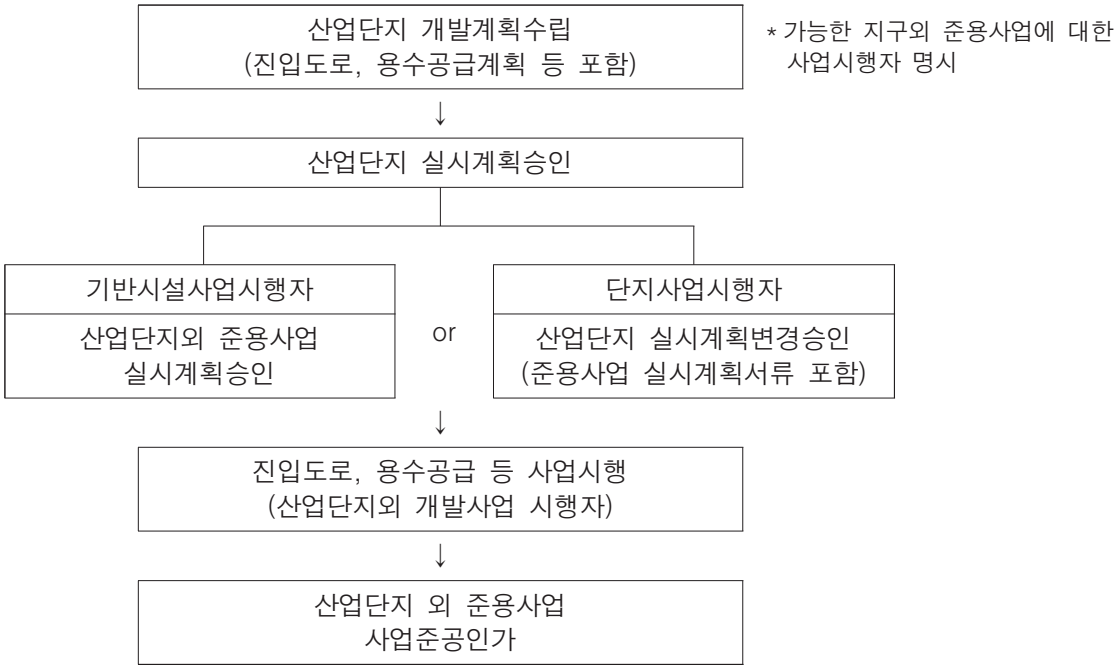
○ 준용법규 : 산입법 제12조, 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2, 제19조, 제19조의2, 제20조, 제20조의2, 제21조부터 제29조까지, 제29조의2, 제32조부터 제38조까지, 제47조, 제48조, 제48조의3, 제49조부터 제52조까지
- 이 경우 “산업단지”는 “산업단지 외의 사업에 대한 실시계획승인이 고시된 지역”으로 “산업단지의 지정·고시”는 “산업단지 외의 사업에 대한 실시계획승인의 고시”로 “개발계획”은 “산업단지 외의 사업에 대한 실시계획”으로 봄

[질의회신]

질의	산단절차 간소화법 제15조에 따른 산업단지계획 승인 고시 내용에 산입법 제31조에 따른 산업단지외 사업(용수공급시설)이 포함되어 있을 경우, 산업단지외 사업에 대하여 토지보상법상 사업인정이 의제되는지, 별도의 도시계획시설 승인 및 고시가 있어야 사업인정 의제가 되는지 여부
회신	[2017년 7월11일(산업입지정책과-2101)] 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 ‘산입법’ 이라고 함) 제31조 및 같은 법 시행령 제29조에서는 산업단지 인근 지역에서 산업단지 개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행하는 경우 해당 사업에 대하여 산업단지 개발사업을 일부 준용 할 수 있도록 규정하고 있으며, 산입법 제31조에 따른 산업단지 외의 사업(용수공급시설) 이 산업단지계획 승인 고시 내용에 포함되어 있는 경우, 산입법 제18조 · 제19조의2 · 제22조가 준용되어 산업단지 외 사업에 대한 실시계획 승인 및 고시가 있는 것으로 보며, 아울러 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조 및 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 볼 수 있음

2) 준용사업 시행절차

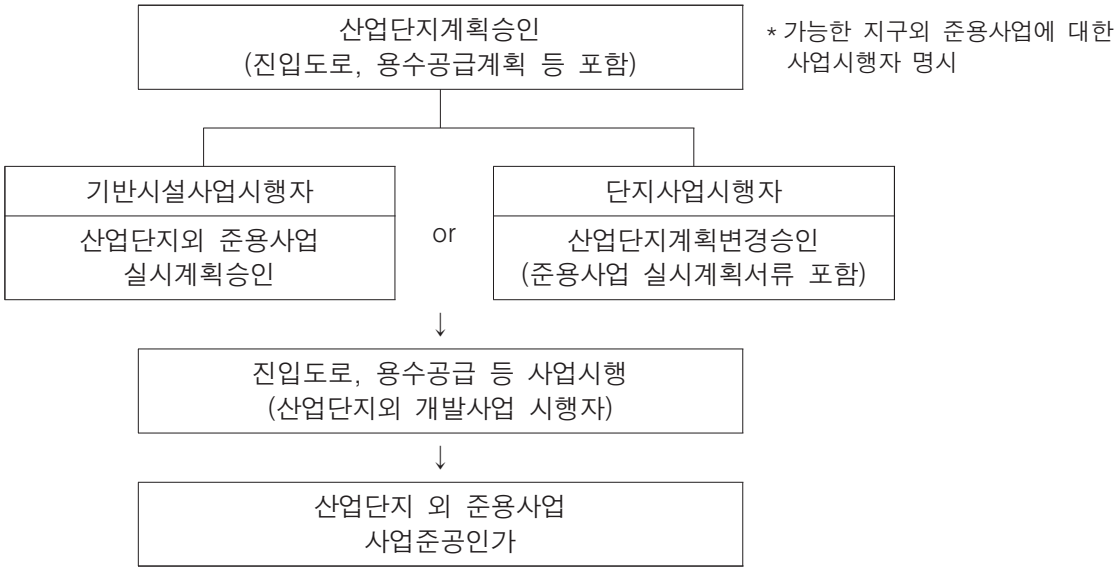
가) 산입법으로 사업추진시



○ 산업단지외 준용사업을 포함하여 산업단지실시계획변경 인허가를 받을시 서류를 구분하여 신청(산업단지 개발사업, 산업단지외 준용사업 등으로 구분)

○ 최초 실시계획승인시에는 준용사업에 대한 실시계획서류 구비가 사실상 어려워 단지개발사업 실시계획승인 후 기반시설 사업시행자가 국고지원을 받은 후 별도 인허가 추진하는 경우가 대부분

나) 특례법으로 사업추진시



2. 용지보상

가. 토지수용(산입법 제22조 제1항, 토지보상법 제20조)

○ 사업시행자는 산업단지 개발사업에 필요한 토지·건물 또는 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권외의 권리, 광업권·어업권·물의 사용에 관한 권리를 수용 또는 사용할 수 있음.

○ 사업시행자는 공익사업의 수행을 위하여 토지 등을 수용 또는 사용하고자 하는 때에는 국토부장관의 사업인정을 받아야 함.

[질의회신]

질의	「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 사업시행자가 아닌 경우 같은 법 제22조(수용)에 따른 토지수용 가능 여부
회신	[2014년 11월21일(산업입지정책과-3095)] 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제22조(토지수용)제4항에 토지등에 대한 재결 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있도록 규정하고 있음

나. 수용재결 신청기간(토지보상법 제23조 제1항 및 제28조 제1항, 산입법 제22조 제3항)

○ 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률에서는 사업인정 고시 후 1년 이내에 재결신청을 하지 않으면 사업인정이 실효 되도록 규정하고 있으나 산입법에서는 산업단지 개발계획에서 정하는 사업기간 내에 신청할 수 있게 규정완화

○ 재결의 신청은 개발구역 토지면적 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있으나, 산입법 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니함

다. 공공시설 및 토지 등의 귀속(산입법 제26조)

1) 국가, 지자체, 정부투자기관, 지방공기업(산입법 제16조 제1항 제1호)의 경우

○ 시행자가 새로 공공시설을 설치하거나 기존 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에 종래의 공공시설은 시행자에게 무상귀속

○ 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지자체에 무상귀속

- 종래의 공공시설(도로, 구거 등)의 현황이 공부상 지목과 달라도 실시계획승인 전까지 용도폐지를 하지 아니한 경우 무상귀속 대상임에 유의(대법원판례 2002다59863, 2004.5.28.)

2) 그 밖의 시행자(산입법 제16조제1항2호~제6호) 시행시(기업활동 규제 완화에 관한 특별조치법 제25조 및 산입법 제26조 제2항)

○ 산업단지 시행으로 용도가 폐지되는 국가 또는 지자체 소유재산의 처리에 있어 민간 사업시행자인 경우에도 상기 법에 따라 새로이 설치되는 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위내에서 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있음.

○ 산입법에서는 임의조항으로 규정되어 있고 이를 운용함에 있어서도 기재부에서 국유재산 지침상 같은 기능으로 대체되는 경우만 무상 귀속토록 범위를 한정함에 따라 무상귀속대상 공공시설물도 유상으로 매입하는 경우가 발생하나 무상양여 해야 함.

3) 실시계획 승인권자는 공공시설 귀속 및 양도사항 포함된 내용 승인시 미리 그 관리청의 의견 청취

[질의회신]

질의	「택지개발촉진법」 제25조에 따라 공공시설 및 토지 등의 귀속에 대해 해당 관리청과 협의중이거나 협의 완료한 부지에, 동 시행자가 도시첨단산업단지를 중복 지정하는 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조(공공시설 및 토지 등의 귀속)에 의한 해당 관리청과의 협의절차를 생략할 수 있는지?
회신	[2014년 1월14일(산업입지정책과-117)] 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조의3에는 택지개발지구에 도시첨단산업단지 중복지정 시 행정기관의 장과의 협의 및 주민 등의 의견청취를 생략할 수 있도록 규정하고 있으나, 같은 법 제26조에 따른 공공시설 및 토지 등의 귀속에 대해서 생략할 수 있도록 별도로 규정한 바가 없고, 또한 택지개발사업과 산업단지개발사업에서의 공공시설 무상귀속 대상 범위가 동일하지 아니할 수 있으므로 협의절차 생략은 곤란함

[질의회신]

질의	무상귀속 협의 시 또는 실시계획 승인 시 용도폐지 되지 않은 국유재산의 무상귀속 여부
회신	[2013년 1월4일(산업입지정책과-44)] 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조제2항에는 산업단지 개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품관리법」에도 불구하고 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있도록 규정되어 있으며, 같은 법 제21조제1항제17,18호에는 산업단지 지정권자가 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 관계 행정기관의 장과 미리 협의하거나 승인 받은 사항에 대하여 해당 인·허가 등을 받은 것으로 보고 있으므로 산업단지 실시계획 승인 시 해당 국유재산(공유재산) 관련서류를 첨부하여 협의를 하였다면 무상귀속 가능하다고 판단됨 ○ 참고로 「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」제25조(공공시설 및 토지 등의 귀속에 관한 특례)에는 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조제2항에도 불구하고 같은 법 제16조제1항에 따른 사업시행자가 새로 설치하여 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되는 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도하여야 한다고 규정되어 있고, 같은법 제3조(다른 법령과의 관계)에는 이 법은 행정규제를 정하고 있는 다른 법령(「행정규제기본법」은 제외한다)에 우선하여 적용한다고 규정되어 있음

4) 사업시행자는 준공 전에 귀속 공공시설과 양도재산에 대하여 그 종류와 세목을 관리청에 통지 (산입법 제26조 제4항, 제7항)

○ 당해 공공시설과 재산은 준공인가 통지 시에 국가 또는 지자체에 귀속되거나 시행자에게 귀속 또는 양도된 것으로 봄

○ 공공시설과 재산등기에 있어 실시계획승인서와 준공인가서로 등기 원인서류 갈음

5) 공공시설의 범위

○ 도로, 공원, 광장, 하천, 녹지, 수도(한국수자원공사가 설치하는 수도의 경우는 관로에 한함), 하수도, 유수지시설, 방조설비(산입법 시행령 제24조의4)

○ 도로, 공원, 철도, 수도, 항만, 공항, 운하, 광장, 녹지, 공공공지, 공동구, 하천, 유수지, 방화설비, 방풍설비, 방수설비, 사방설비, 방조설비, 하수도 구거, 및 행정청이 설치하는 주차장, 운동장, 저수지, 화장장, 공동묘지, 봉안시설 (국토계획법 제2조 및 동법 시행령 제4조)

○ 단일기업이 입주한 산업단지의 경우 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설 제외

용지업무 Process

보상업무	내 용	개발업무
		후보지 조사 및 지자체 협의
		⇩
		사업참여 결정
		⇩
		조사설계착수 – 측량토질조사 – 기본설계 착수
		⇩
		사업시행협약 체결
		⇩
보상사전준비	· 사업지구관리 · 용지도 및 현황도 작성 · 각종 공부발급	지구지정(개발계획) 및 시행자 지정
⇩		⇩
기본조사	· 기본조사 계획수립 및 준비, 교육실시 · 토지 및 지장물 등 기본조사 실시 · 토지, 물건조서 작성 · 무상귀속협의	실시계획 승인신청
⇩		⇩
보상계획공고 및 열람	· 보상계획공고열람 · 감정평가의뢰	· 실시계획 승인 · 공사발주
⇩		
손실보상협의	· 손실보상협의요청 · 사업시행자산정 보상비 보상	
⇩		
수용재결과 이의신청 등	· 미협의 토지 및 지장물에 대한 수용재결신청(중토위) · 수용시기까지 공탁 후 미철거 지장물에 대한 행정대집행 실시	

3. 개발사업의 지원

가. 비용의 부담(산입법 제28조 및 시행령 제26조)

산업단지 개발사업에 필요한 비용은 사업시행자 부담. 다만, 국가 또는 지자체는 산업단지 개발에 필요한 비용의 일부 보조 가능

1) 보조대상

○ 산업단지 안의 간선도로의 건설비

○ 산업단지 안의 녹지시설의 건설비

○ 용수공급시설, 하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비

○ 이주대책 사업비

○ 토지 또는 시설 등을 임대할 목적으로 조성하는 산업단지의 용지매입비와 공원 및 공동구의 건설비

○ 지식산업센터 건설을 위한 용지매입비

○ 농공단지 조성을 위한 부지조성비와 진입도로·전력·통신시설 등 기반시설비 및 용지매입비

○ 문화재조사비

2) 보조범위

○ 국가 또는 지자체는 위 비용의 50% 범위 안에서 이를 보조 가능

○ 하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비, 문화재조사비는 미리 심의회의 심의를 거쳐 전액보조 가능 : 수도권(접경지역 제외)외 지역에 한함

○ 아래의 사항에 해당하는 경우 미리 심의회의 심의를 거쳐 비용 전액보조 가능

- 낙후지역의 개발을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우
- 사업시행자가 미개발·미분양된 산업단지 안의 용지를 임대하고자 하는 경우 : 수도권(접경지역 제외)외 지역에 한함
- 도시첨단산업단지를 조성하여 임대하고자 하는 경우

○ 아래의 사항에 해당하는 경우 국가가 보조하는 비용에 상응하는 비용을 해당 지방자치단체도 부담

- 7만제곱미터 이상 준산업단지
- 15만제곱미터 이상 공장입지유도지구

나. 시설지원(산입법 제29조, 시행령 제27조 및 통합지침 제29조, 산업단지 지원에 관한 운영지침)

산업단지의 원활한 조성을 위하여 필요한 항만·도로·용수시설·철도·통신·전기시설등 대통령령이 정하는 기반시설은 국가 또는 지방자치단체 및 당해 시설을 공급하는 자가 우선적으로 지원
(지원 규모, 지원방법 등 기본적인 사항은 심의회의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 정함.)

○ 국가, 지자체 또는 당해 공급시설 공급자가 우선 지원하는 기반시설
- 항만, 도로 및 철도
- 용수공급시설, 전기·통신시설 및 가스시설
- 하수도·공공폐수처리시설 및 폐기물처리시설
- 산업단지의 공동구
- 집단에너지 공급시설
- 기타 산업단지 개발을 위하여 특히 필요한 공공시설로서 국토부장관이 정하는 시설

○ 아래의 사항에 해당하는 경우 국가가 시설을 지원하는 비용에 상응하는 비용을 해당 지방자치단체도 부담
- 7만제곱미터 이상 준산업단지
- 15만제곱미터 이상 공장입지유도지구

다. 비용보조 및 지원원칙

1) 지원범위

가) 국가가 전액 보조하는 비용(산업단지 지원에 관한 운영지침 제3조)

○ 산입법 시행령 제26조 제1항의 비용 중 하수도·공공폐수처리시설의 건설비용 및 문화재 조사비(준공단지는 제외, 수도권(접경지역 제외) 외의 지역에 한하여 적용)

○ 국가·지방자치단체·정부투자기관·지방공기업이 2001년 12월 31일 이전에 지정된 미개발·미분양 산업단지에 중소기업 또는 지방이전 기업에 임대할 목적으로 개발하는 산업단지의 간선도로·녹지시설·용수공급시설·하수도·공공폐수처리시설·공원 및 공동구의 건설비(수도권(접경지역 제외) 외의 지역에 한하여 적용)

○ 도시첨단산업단지를 임대할 목적으로 개발하는 경우 산업단지내의 간선도로·녹지시설·용수공급시설·하수도·공공폐수처리시설·공원 및 공동구의 건설비

나) 국가가 50% 범위 내에서 보조하는 비용

○ 산입법 시행령 제44조의8 제2항 각호의 비용
- 재생사업지구의 용지비 등, 재생사업지구 조성을 위한 부지조성비
- 재생사업지구의 간선도로, 녹지시설, 공원, 주차장 및 공동구의 건설비
- 용수공급시설·하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비
- 재생사업지구의 진입도로·전력·통신시설 등 기반시설비
- 이주대책사업비
- 문화재조사비 및 오염실태조사비

다) 국가가 지원하는 기반시설(산업단지 지원에 관한 운영지침 제3조)

○ 산입법 시행령 제27조의 규정에 의한 시설 중 도로 및 용수공급시설

라) 국민임대 및 임대목적의 도시첨단산업단지(산업단지 지원에 관한 운영지침 제3조)

○ 융자금을 지원받는 국민임대 및 임대목적의 도시첨단산업단지는 국토부장관이 지정하거나 인정한 단지에 한정

2) 지원대상(산업단지 지원에 관한 운영지침 제15조)

○ 사업시행자가 산업단지 기반시설에 대한 국고지원을 요청할 수 있는 산업단지는 국가산업단지와 일반산업단지 및 도시첨단산업단지, 공장입지유도지구 중 산입법 시행령 제45조의3 제2항에서 정한 요건을 충족한 지구를 대상으로 함.

○ 다음 각 호의 경우는 지원대상에서 제외
- 산입법 제37조에 의거 개발사업이 준공된 산업단지
- 조성면적이 30만㎡ 미만인 일반산업단지 및 도시첨단산업단지
- 수도권정비계획법 제2조 제1호의 규정에 의한 수도권 지역에 위치한 산업단지(접경지역지원법에 의한 접경지역 제외)
  * 단, 성장관리권역에서 첨단업종을 유치하기 위하여 지정된 산업단지 중 산업입지정책심의회에서 지원이 필요하다고 인정되는 경우제외
- 개발 중이거나 미분양된 산업단지의 산업시설용지면적(5㎢미만 제외)이 국토부장관이 고시한 산업단지의 산업시설용지 연평균 수요면적 대비 10배 이상인 시·도에서 신규 지정하는 산업단지. 다만, 진입도로에 한하여 지원대상에서 제외하며, 기 지정된 산업단지를 해제하거나 축소하는 경우 해당 산업시설 용지면적 이내의 범위 내에서 지정하는 산업단지와 전체 산업단지 면적(산업시설용지기준)중 「외국인 투자 촉진법」에 따라 외국인투자지역으로 지정된 면적이 차지하는 비중이 50% 이상이 되는 산업단지에 대해서는 예외
- 산업입지정책심의회에서 지원이 필요하다고 인정하지 않는 산업단지

[질의회신]

질의	단지내 주요도로로 차량통행에 지장이 없도록 일방향으로 7~10m 도로로 계획되었을 경우 산입법에 의거 간선도로로 인정하여 건설비용의 보조가 가능한지 여부
회신	[2013년 1월8일(산업입지정책과-80)] 「산업입지 및 개발에관한 법률 시행령」 제26조와 관련「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제14조 제2호 라목에 단지내 간선도로의 폭은 원칙적으로 15m이상 확보하여야 한다라고 규정하고 있지만 같은호 마목에 차량 및 보행자 · 자전거의 통행량, 통행형태 등과 산업단지 토지이용 특성을 고려하여 도로 횡단구성 조정 또는 일방향으로 계획할 수 있으므로 계획된 도로의 기능 역할 등을 고려하여 지원하고자하는 자가 종합적으로 검토하여 결정할 사항임

3) 지원규모의 조정(산업단지 지원에 관한 운영지침 제16조)

○ 국토부장관은 사업시행자가 신규로 요청한 기반시설 지원규모를 정부 재정, 산업단지의 개발규모, 주변기반시설 현황 등을 감안하여 조정 가능

지원도로 지원기준

산업단지 규모	지원기준[주2]	
	총연장(㎞)[주1]	차로수[주1]
100만㎡ 미만	2	2차로 이하
100만㎡~200만㎡미만	3	2~4차로
200만㎡~330만㎡미만	4	2~4차로
330만㎡ 이상	5	4~6차로

※ 주1 : 총연장 및 차로수는 주변 도로망의 여건 및 산업단지 개발에 따른 교통량 등에 따라 조정할 수 있음. 이 경우 산업입지정책심의회 심의를 거쳐야 함
주2 : 지원기준을 초과하는 건설비에 대하여는 지자체가 부담

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제38조의4에 따라 지정된 외국인을 위한 산업단지에 대하여는 우선하여 지원할 수 있으며, 지원기준을 상향하여 지원할 경우에는 산업입지정책심의회에서 상향 지원을 결정

외국인 전용산단에 대한 지원도로 지원기준

산단내 외국인 투자지역 규모	지원기준	비고
전체 산단면적(산업용지기준) 중 「외국인투자촉진법」에 따라 외국인 투자지역으로 지정된 면적이 차지하는 비중이 50% 미만	지원도로 지원기준과 같음	
전체 산단면적(산업용지기준) 중 「외국인투자촉진법」에 따라 외국인 투자지역으로 지정된 면적이 차지하는 비중이 50% 이상 – 70% 미만	산단규모별 지원 도로연장 보다 최대 20%까지 상향 지원 가능	
전체 산단면적(산업용지기준) 중 「외국인투자촉진법」에 따라 외국인 투자지역으로 지정된 면적이 차지하는 비중이 70% 이상	산단규모별 지원 도로연장 보다 최대 50%까지 상향 지원 가능	

4) 기반시설 사업시행자(산업단지 지원에 관한 운영지침 제18조)

산업단지	지원도로 사업시행자	용수시설 사업시행자
국가산업단지	지방국토관리청장	한국수자원공사 사장
일반산단, 도시첨단산단, 공장입지유도지구	해당 지자체장	해당 지자체장

○ 진입도로 사업시행자 예외 : 산입법 시행령 제49조에 의하여 지방자치단체에 위임된 국가산업단지의 경우 해당 지방자치단체

○ 용수시설 사업시행자 예외

- 일반산업단지·도시첨단산업단지 및 공장입지유도지구 용수시설을 한국수자원공사에서 관리하는 광역상수도 또는 공업용수도에서 분기하여 설치 가능한 경우로써 해당지방자치단체의 장의 요구가 있는 때에는 한국수자원공사 사장이 시행 가능
- 국가산업단지 용수시설을 지방자치단체가 관리하는 지방상수도에서 분기하여 공급이 가능한 경우로써 한국수자원공사 사장과 협의한 때에는 해당 지방자치단체의 장이 시행 가능

6) 수도시설(수도법 제48조, 제49조, 제70조, 산입법 시행령 제27조, 산업단지 지원에 관한 운영지침)

○ 수도법에서 국가는 산업단지에 대하여 공업용수도시설을 설치하여 공업용수를 공급하거나 다른 수도사업자에게 공업용수도시설을 설치하여 공업용수를 공급하게 하여야 하며, 수도(급수설비는 제외)의 설치비용은 수도사업자가 부담

○ 수도사업자는 수도공사를 하는 데에 비용 발생의 원인을 제공한 자(주택단지·산업시설 등 수돗물을 많이 쓰는 시설을 설치하여 수도시설의 신설이나 증설 등의 원인을 제공한 자를 포함) 또는 수도시설을 손괴하는 사업이나 행위를 한 자에게 그 수도공사·수도시설의 유지나 손괴 예방을 위하여 필요한 비용의 전부 또는 일부를 부담하게 할 수 있음.

○ 산입법에서는 우선적으로 지원하는 기반시설로 용수공급시설을 규정(시행령 제27조) 하고 있으며, 지원지침 제3조 국가가 전액 보조하는 비용에 도시첨단산업단지를 임대하는 경우의 용수공급시설 등이 포함됨.

○ 용수공급시설 : 산업단지에서 사용하는 공업용수 및 생활용수를 공급하기 위하여 설치하는 수도시설(지원지침 제2조)

※ 용수시설은 단지입구까지만 지원하는 것을 원칙으로 운영(기재부 총사업비관리지침 제86조)

4. 개발사업의 대행(산입법 제16조 제3항, 시행령 제20조)

산입법 제16조 제1항 제1호의 규정에 따른 사업시행자는 산업단지 개발사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 산업단지 개발사업의 일부를 경쟁입찰 방식으로 선정된 사업자로 하여금 대행하게 할 수 있음. 단, 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지 포함)에 대하여는 해당 산업시설용지를 직접 사용할 자로 하여금 대행하게 할 수 있음

* 산입법 제16조 제1항 제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자는 지정권자의 승인을 받아 가능

가. 개발대행의 원칙(산입법 시행령 제20조, 통합지침 제25조)

○ 산업단지 개발사업 중 실시설계, 용지조성공사, 주요 기반시설공사, 건축공사 대행. 단, 사업시행자가 대행하게 할 수 있는 면적은 해당 산업단지 개발사업 시행면적의 2분의 1을 초과할 수 없다.

○ 산입법 제16조 제1항 제1호에 따른 사업시행자는 대행계약 체결 후 14일 이내에 계약서 사본을 첨부하여 지정권자에게 보고

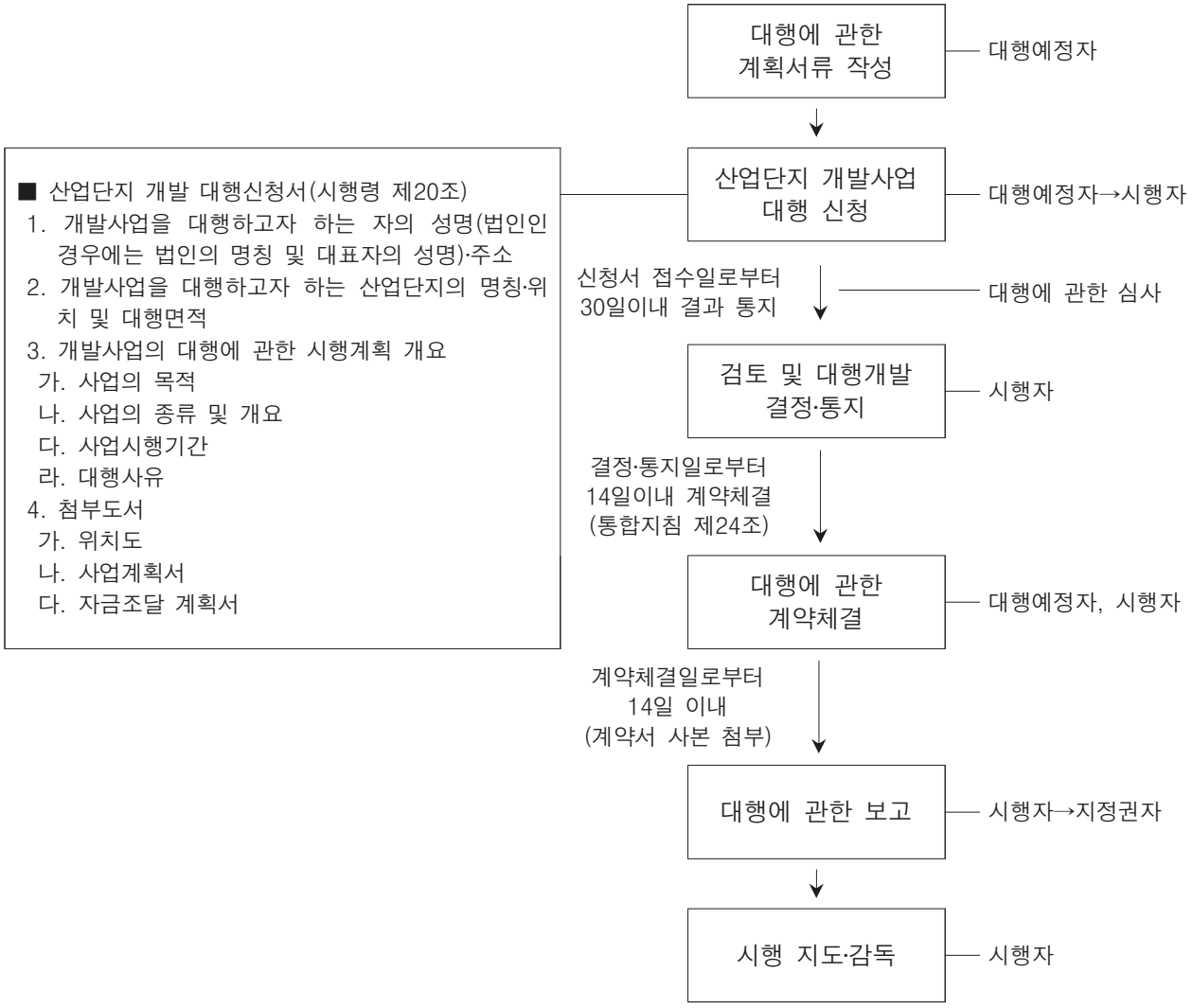
○ 사업시행자는 대행자가 성실하게 사업을 시행하도록 지도, 감독

나. 개발대행에 관한 심사(통합지침 제23조)

○ 대행신청을 받은 사업시행자는 신청서 접수일로부터 30일 이내에 다음 기준에 따라 심사 및 통지

- 사업계획이 당해 산업단지 개발계획에 적합한지 여부
- 개발사업의 대행으로 공사기간 단축 및 공사비 절감 가능 여부
- 개발사업의 대행으로 전체 산업단지 개발사업의 시행 또는 다른 입주예정자의 공장설립에 지장이 있는지 여부

다. 개발대행에 관한 절차(산입법 시행령 제20조)



라. 개발대행계약 체결(통합지침 제24조)

○ 사업시행자는 통합지침 제23조의 규정에 따라 개발사업의 대행을 허용한 경우에는 그 통지일로부터 14일 안에 개발사업의 대행에 관한 계약을 체결하여야 함.

○ 개발사업의 대행에 관한 계약 포함내용

- 대행하고자 하는 개발사업의 개요와 위치, 면적 및 공급가격
- 개발사업의 대행에 관한 사업시행자와 개발대행자의 업무범위
- 비용부담 및 대금납부에 관한 사항
- 산업시설용지의 사용 및 소유권의 이전 등에 관한 사항
- 실수요 조성공사의 부실시공에 따른 제재조치 등에 관한 사항

마. 개발대행시 업무범위(통합지침 제25조)

1) 사업시행자와 개발대행자의 업무범위

가) 사업시행자의 업무

○ 전체 개발사업에 대한 실시계획수립과 보상업무의 집행

○ 전체 개발사업에 대한 인허가업무와 준공업무

○ 전체 산업단지에 대한 기반시설공사의 시행

○ 전체 조성공사의 공정관리와 품질관리

○ 개발대행자가 시행하는 조성공사의 공동발주 및 계약체결에 관한 사항

나) 개발대행자의 업무

○ 실수요 부지조성공사의 시행과 공장건설

○ 실수요 부지조성공사의 시행에 따른 재원조달과 기성검사 및 공사대금의 지급

○ 실수요 부지조성공사의 공동발주 및 계약체결에 관한 사항

○ 사업시행자 업무의 협조

2) 기타

○ 사업시행자는 산업단지 개발사업의 원활한 시행을 위해 개발대행자가 희망하는 경우 공공시설 등 산업단지 기반시설의 일부를 개발대행자가 시행하게 할 수 있으며 그 비용은 부지 공급가격과 상계처리

바. 개발대행과 대행개발의 비교

1) 관련 법령

가) 개발대행 : 산입법 제16조 제3항, 제4항 및 시행령 제20조

○ 개발대행 제도 : 산업단지 개발사업의 일부를 경쟁입찰 방식으로 선정된 대행사업자(산업시설용지는 직접 사용할 자)로 하여금 대행하게 하고, 그 공사비의 일부를 토지로 현물지급하는 제도

* 법 제16조 제1항 제1호에 해당하는 사업시행자만 가능하였으나, 민간사업시행자도 산입법 개정('14.1.14)으로 지정권자의 승인 받아 가능

나) 대행개발 : 택촉법 제7조 2항 및 시행령 제6조의 4

○ 대행개발 제도 : 공공시행자는 택지개발사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 설계·분양 등 택지개발사업의 일부를 주택건설등 사업자로 하여금 대행하게 할 수 있음

2) 내용 비교

구분	개발대행	대행개발	참고(LH 대행개발 및 선수공급 지침 내용)
근거법률	「산입법」	「택지개발촉진법」	–
대행범위	· 실시설계 · 용지조성공사 · 주요 기반시설공사 · 건축공사	· 실시설계 · 부지조성공사 · 기반시설공사 · 조성된 택지의 분양	부지조성공사
공급대상 토지	제한 없음	제한 없음	· 공동주택건설용지 · 단독주택건설용지 · 상업업무용지 등 경쟁입찰의 방법으로 공급하는 용지 · 산업시설용지 · 물류단지시설용지 · 지원시설용지와 이에 준하는 공공시설용지 등
공급 대상자	제한 없음 (단, 산업시설용지는 직접 사용할 자)	주택건설 등 사업자	원칙적으로 제한 없으나 조성사업의 특성 및 사업규모 등에 비추어 필요한 경우에는 시공능력이나 자금능력을 기준으로 대상자의 자격요건 제한 가능
공급대상 토지 면적제한	–	–	· 산업시설용지 : 165천㎡ 이상 · 물류단지시설용지 : 100천㎡ 이상 · 기타용지는 제한 없음.

5. 개발사업의 위탁시행(산입법 제20조, 시행령 제24조)

○ 사업시행자는 산업단지 개발사업 중 항만, 공업용수시설, 도로 그밖에 대통령령으로 정하는 공공시설의 건설과 공유수면의 매립에 관한 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가, 지방자치단체, 공기업 또는 농어촌공사에 위탁하여 시행 가능

- 기타 대통령령이 정하는 공공시설 : 상수도·철도·공동구·하수도·폐수종말처리시설·폐기물처리시설(재생처리시설 포함)·집단에너지공급시설·제방·호안·방조제·하구언 및 녹지시설
- 사업시행자는 산업단지 개발사업의 일부를 국가·지방자치단체, 공기업 및 농어촌공사에 위탁하여 시행하고자 하는 경우, 이를 위탁받아 시행할 자와 다음의 사항에 관하여 협의
  - 위탁사업의 사업지
  - 위탁사업의 종류·규모·금액 기타 공사설계의 기준이 될 사항
  - 위탁사업의 시행기간(착공 및 준공예정일과 공정계획을 포함한다)
  - 위탁사업에 필요한 비용의 지급방법과 그 자금의 관리에 관한 사항
  - 위탁자가 부동산·기자재 또는 노무자를 제공하는 경우에는 그 관리에 관한 사항
  - 위험부담에 관한 사항
  - 기타 위탁사업의 내용을 명백히 하는데 필요한 사항

○ 사업시행자는 산업단지 개발사업을 위한 용지매수업무와 손실보상업무 및 이주대책에 관한 업무를 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따라 지자체 및 공공기관에 위탁하여 시행 가능

6. 개발사업 준공인가

가. 준공인가(산입법 제37조 및 시행령 제36조)

○ 사업시행자는 개발사업 완료시 실시계획 승인권자의 준공인가를 받아야 함.

○ 실시계획 승인권자는 준공검사일정을 정하여 공공시설을 인수하거나 관리할 국가기관, 지자체장에게 검사일 5일 전까지 통보

○ 준공검사에 참여하고자 하는 자는 준공검사 전일까지 참여요청

○ 실시계획 승인권자는 준공검사 후 준공인가 필증 교부하고 공고

○ 단계별 개발 및 부분준공의 활용 : 산업단지의 조기 활성화를 위해서 단계별 개발 및 조기준공의 유도 필요

- 국가산단 실시계획 승인시 분할 시행방안 포함(시행령 제21조의2)
- 사업구역변경 및 공구분할(통합지침 제30조 : 부분준공 등을 위한 조치)

나. 준공인가 전 사용허가(산입법 제37조 제7항, 시행령 제37조)

○ 준공인가 전에는 산업단지 개발사업으로 조성된 용지나 설치된 시설물을 사용할 수 없음.

○ 다만 사업시행자가 산업단지 개발사업에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니함.

○ 준공인가전에 용지 또는 시설물을 사용하고자 하는 때에는 그 범위를 정하여 준공인가전 사용신청서를 사업 시행자에게 제출

다. 준공된 산업단지 안에서의 개발행위(산입법 제13조의3, 시행령 제15조의3, 통합지침 제32조)

1) 산입법 의거 시행가능 개발행위

○ 산업단지 지정변경(개발계획 변경) 및 실시계획 변경 승인 개발행위

- 산업단지 지정면적 변경
- 주요 유치업종 변경(토지이용계획 변경, 기반시설 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한함)
- 토지이용계획상 각 시설별 및 용도별 면적의 10% 이상의 변경(누적 변경의 합이 10% 이상 되는 경우 포함)으로 변경되는 면적이 국가산단 및 일반산단은 3만㎡, 도첨 및 농공단지는 1만㎡ 이상인 경우
- 토지이용계획상 변경되는 면적이 산업단지의 면적 또는 각 시설별 면적의 100분의50 이상인 경우
- 너비 15m 이상인 도로의 신설 또는 폐지
- 시행령 제27조 제1호부터 제5호까지 규정에 따른 시설*의 규모나 용량의 50% 이상 변경(누적 변경의 합이 50% 이상 되는 경우 포함)

* 항만·도로 및 철도, 용수공급시설, 전기·통신시설 및 가스시설, 하수도·폐수종말처리시설 및 폐기물처리시설, 산업단지의 공동구, 집단에너지공급시설

○ 실시계획 변경 승인 개발행위

- 「산업단지 지정변경(개발계획 변경) 및 실시계획 변경 승인 개발행위」를 제외한 경우

2) 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」,「도로법」등 관계 법령이 정하는 바에 따른 개발행위

○ 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적의 변경

- 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경(시행령 제7조제1항제3호)을 수반하지 아니하는 경우에 한정

○ 시행령 제7조제1항제3호에 따른 변경을 수반하지 아니하는 주요 유치업종의 변경

○ 토지이용계획상 각 시설별 및 용도별 면적의 100분의 10 미만 변경(누적 변경의 합이 100분의 10 이상 변경 제외)

○ 너비 15미터 미만인 도로의 신설·변경 또는 폐지

○ 항만, 도로, 철도, 용수공급시설, 전기시설, 통신시설, 가스시설, 하수도, 폐수종말처리시설, 폐기물처리시설, 산업단지의 공동구, 집단에너지공급시설의 규모나 용량의 100분의 50 미만의 변경(누적 변경의 합이 100분의 50 이상이 되는 경우는 제외)

[질의회신]

질의	○ 준공된 산단의 면적을 변경하고자 하는 경우 변경(추가)되는 면적이 산단 전체 면적의 100분의 10 이내인 경우 경미한 사항에 해당하는지 여부 ○ 일반산업단지 개발계획을 변경할 경우 심의회의 심의 필요 여부 ○ 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법')에 따라 개발한 산업단지를 산업단지인·허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 '특례법')으로 개발계획 및 실시계획을 변경할 경우 심의위원회 심의 필요 여부
회신	[2013년 7월25일(산업입지정책과-1110)] ○ 준공된 산단의 면적변경은 산입법 제13조의3에 따라 개발계획 변경이 필요 ○ 산입법 제7조에 따른 일반산업단지를 지정하거나 개발계획을 변경할 경우 별도의 산업입지정책심의회의 심의를 거치도록 규정한 바는 없음 ○ 특례법으로 산업단지 개발계획 및 실시계획을 변경할 경우 같은 법 제28조제8항에서 심의회의 심의를 준용하고 있지 아니하므로 심의는 필요없을 것으로 사료됨

[질의회신]

질의	준공된 산업단지내 경미한 개발행위를 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하 국토계획법)에 따라 하는 경우 산업단지 지정권자로부터 별도의 사업시행자 지정 필요 여부
회신	[2013년 1월28일(산업입지정책과-230)] 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 제6조의3(준공된 단지의 개발행위 절차 등)제5항에는 같은 법 시행령 제15조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)에 따른 경미한 개발행위 시 산업단지지정권자로부터 사업시행자 지정없이 국토계획법 등 관계법령이 정하는 바에 따라 해당행위를 할 수 있도록 규정(산업입지 및 개발에 관한 법률 2011.8.4 개정 전·후 동일하게 적용)하고 있음

[질의회신]

질의	준공된 산업단지에서 당초 계획된 업종이 아닌 업종을 추가하고자 할 경우 실시계획을 변경해야 하는지, 관리기본계획을 변경해야 하는지? 또한, 업종 변경 절차는?
회신	[2014년 12월12일(산업입지정책과-3340)] 산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3제1항에는 준공된 산업단지에서 토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 주요 유치업종 변경은 해당 산업단지 개발계획을 변경하도록 규정하고 있고, 토지이용계획이나 기반시설계획의 변경을 수반하지 아니하는 유치업종의 변경은 개발계획 변경없이 실시계획변경(「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제15조의3제2호의2)이나 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제33조에 따른 산업단지관리기본계획 변경(「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙」제6조의3제4항)으로 할 수 있도록 규정하고 있으며, 따라서, 주요 유치업종 변경(추가)을 요청하는 경우 해당 산업단지 지정권자는 산업단지 지정 목적, 개발 방향, 주변 여건, 환경 등을 종합적으로 검토하여 유치 업종 변경(추가)이 필요하다고 인정하는 경우에는 토지이용계획·기반시설계획 등을 검토하여 산업단지개발계획이나 실시계획 또는 산업단지관리기본계획 변경을 통하여 업종 추가가 가능함

7. 개발한 토지·시설 등의 처분

가. 개발한 토지·시설 등의 처분계획

1) 산입법 시행령 제21조 제2항 제5호

○ 산업단지 실시계획 승인 신청시 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서 포함

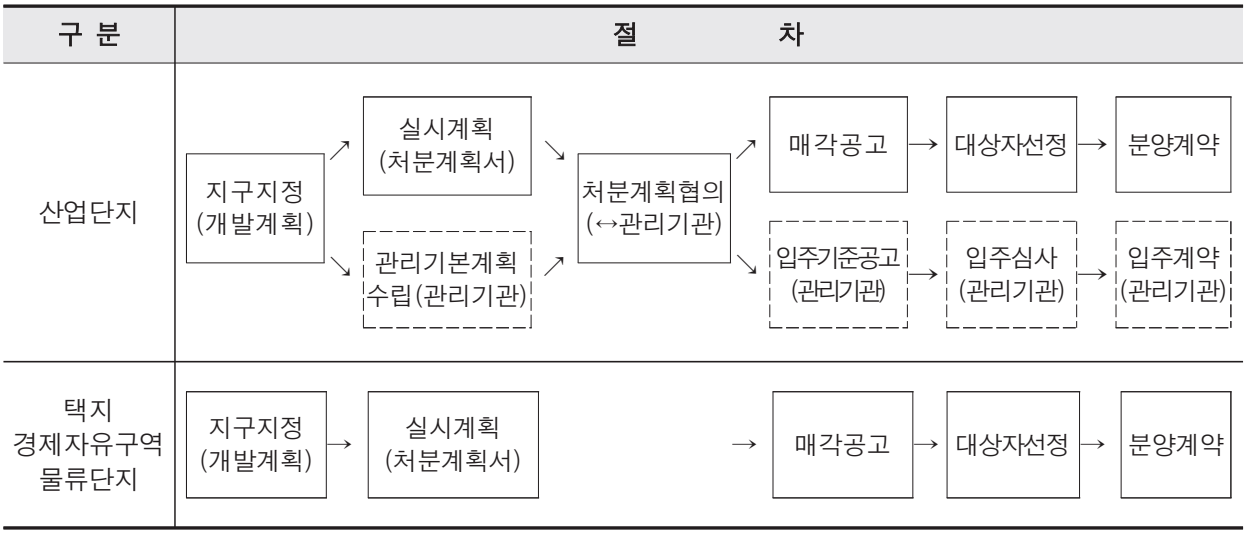
2) 개발한 토지·시설 등의 처분(산입법 제38조)

○ 사업시행자가 개발한 토지·시설 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도하려는 때에는 처분계획을 작성하여 관리기관과 협의하여야 함.

○ 분양계획서의 내용(산입법 시행령 제39조)

- 분양하고자 하는 토지 또는 시설 등의 명세
- 분양대상자의 자격요건
- 분양의 시기, 방법 및 조건
- 분양가격의 결정방법
- 선수금 및 그 납부에 관한 사항

나. 공급절차



다. 용도별 공급방법 및 공급가격의 결정(산입법 시행령 제40조)

1) 용도별 공급방법 및 공급가격 결정기준

용 도	세부용도	공급방법	공급가격기준	근거	비고
산업시설 용지		추첨(수의)	· 원칙 : 조성원가 · 예외 : 조성원가 이하, 조성원가+적정이윤, 조성원가+민법상 이자(준공후 5년 경과)	· 「산입법 시행령」 제40조 · 「용지규정」 제47조, 제48조 · 택지개발업무처리지침 · 이주 및 생활대책 수립지침 · 협의양도인 택지공급지침	* 공급방법중 괄호 안은 예외적인 경우 (이하 같음)
연구시설 용지		추첨(수의)	조성원가 또는 그 이하		
지원시설 용지	공용화물터미널용지 · 집배송단지 등 물류시설용지, 직업훈련시설용지	추첨(수의)	조성원가		산업단지에 입주하는 자의 생산활동의 지원에 직접 필요한 용지
	근린생활시설용지 및 판매시설 등 영리목적시설	입찰	낙찰가		
공동주택 용지	임대	택지개발촉진법 시행령 제13조의2 제1항부터 제7항까지의 규정을 준용	조성원가 또는 그 이하		
	60㎡ 이하 분양				
	그 외		감정가		
단독주택 용지	실수요자		감정가		
	이주자택지		조성원가에서 생활기본시설 설치비 제외한 금액		
기타	학교시설용지 · 어린이집용지 · 공공의료시설용지 · 공공청사용지 · 공공문화시설용지 · 공공복지시설용지		조성원가 또는 그 이하		학교용지는 『학교용지 확보등에 관한 특례법』 적용

2) 산업시설용지의 공급가격

○ 조성원가 공급

○ 사업시행자가 조성원가로 공급하는 용지에 대해서는 조성원가에 조성원가의 100분의 15의 범위에서 적정이윤을 합한 금액으로 분양가를 결정할 수 있음.(산입법 시행령 제40조제2항)

- 법 제16조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 사업시행자 : 국토교통부장관이 정하여 고시하는 이윤율(산업단지의 개발에 관한 통합지침 제26조제6항)
- 법 제16조제1항제2호의2 및 제3호부터 제6호까지에 해당하는 사업시행자 : 시·도의 조례로 정하는 이윤율

[질의회신]

질의	산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 산입법) 시행령 제40조제2항에 따른 시·도조례 미 규정시 적정이윤은 어떻게 적용해야 하는지 여부
회신	[2013년 1월15일(산업입지정책과-131)] 산입법 시행령 제40조제2항에 적정이윤은 조성원가의 100분의 15범위에서 시·도조례로 정하는 이율을 곱하여 산정토록 되어 있으며 부칙(대통령령 제21590호, 2009.6.30) 제4조제2항에는 산입법 시행령 제40조제2항의 개정규정에 따라 위임된 사항은 해당 조례가 제정 또는 개정될 때까지 종전의 규정을 따르게 되어 있으므로, 종전 규정인 산업입지의 개발에 관한 통합 지침 제26조제6항의 규정(100분의6)에 따라야 함

○ 사업 시행자는 다음의 경우 분양가격을 조성원가 이하로 정할 수 있음.

- 기업을 보다 효율적으로 유치하기 위한 경우
- 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업의 시행으로 이전하는 공장이나 물류시설을 소유하고 있는 자에게 산업시설용지를 원활하게 공급하기 위한 경우
- 그 밖에 사업시행자가 필요하다고 인정하는 경우

○ 사업시행자는 준공 후 5년이 경과한 경우에 미분양 토지 중 조성원가 또는 조성원가 이하로 공급되는 토지에 대하여는 당초 분양가격에 준공 후 5년이 경과한 날부터 계약체결일까지 「민법」 제379조에 따른 이자를 가산하여 분양가격을 따로 정할 수 있음

[질의회신]

질의	산업단지 개발사업 시행자가 계열사에 산업시설용지를 분양할 경우 조성원가가 아닌 시가를 기준으로 공급가능한지 여부
회신	[2014년 3월10일(산업입지정책과-626)] 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제40조제1항에 사업시행자가 개발한 산업시설용지는 조성원가로 분양하도록 규정하고 있고, 같은 조 제2항에 민간 사업시행자인 경우 조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 분양가격을 정할 수 있도록 규정하고 있으므로 계열사가 산업시설용지를 분양받는 경우라도 시가를 기준으로 공급할 수는 없을 것으로 판단됨

3) 산업시설 용지외의 용도로 공급하는 용지의 공급가격 : 감정평가액

○ 생산활동의 지원에 직접 필요한 용지로서 공용화물터미널용지, 집·배송단지 등 물류시설용지와 직업훈련시설용지의 분양가격은 조성원가 가능

○ 학교시설용지, 어린이집용지, 공공의료시설용지, 공공청사용지, 공공문화시설용지, 공공복지시설용지, 국민주택용지(60㎡이하), 임대주택용지 및 연구시설용지의 분양가격은 조성원가 또는 그 이하 금액 가능(시행령 제40조제6항제2호)

○ 그 외 사업시행자가 필요하다고 인정하는 경우 감정평가액 이하로 공급가능(단, 공유재산 제외)

4) 판매시설용지 등 영리를 목적으로 사용될 용지(생활대책용 제외)의 공급가격 : 경쟁입찰 낙찰가격

5) 시행령 제40조 제3항 또는 제6항 단서에 따라 조성원가 이하로 분양하는 경우

○ 산업시설용지 외의 매각수익 또는 다른 산업단지 매각수익으로 손실보전가능(시행령 제40조제10항)

6) 시행령 제40조 제7항 : 매각수익의 재투자

○ 다음 각 호의 사업시행자는 해당 산업단지(법 제39조에 따른 특수지역개발사업은 제외)에서 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 매각수익 중 100분의 25 이상을 해당 산업시설용지의 분양가격 인하 및 기반시설 재투자 등을 위하여 사용하여야 함

- 법 제16조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 사업시행자. 다만 다음의 경우는 제외

* 사업시행자가 산업시설용지 면적의 100분의 20 이상을 임대하는 경우

* 조성원가보다 높은 가격으로 공급하는 용지의 면적이 산업단지 총 면적의 100분의 10미만인 경우

- 법 제16조제1항제3호에 해당하는 사업시행자 중 제19조제3항제1호나목에 해당하는 사업시행자

7) 가격정산

○ 준공인가 전에 산업시설용지를 분양한 경우 준공인가 후 당해 산업단지 개발사업을 위해 투입된 총 사업비 및 적정이윤을 기준으로 정산해야 함(시행령 제40조 제11항)

○ 토지 등을 분양 받은 자는 정산금액이 선수금액보다 15/100이상 증액되는 경우 위약금을 지불하지 않고 사업시행자에게 계약해지 요구가능.

- 관련법 제·개정이나 정부정책의 변경으로 분양가격의 상승요인이 발생하여 15%이상 증액되었다고 실시계획승인권자가 인정하는 경우 제외

라. 조성원가 산정(산입법 시행령 제40조제9항, 통합지침 제4장)

1) 조성원가 구성요소 및 산정방법(산입법 시행령 제40조제9항, 통합지침 제4장)

가) 조성원가 산정(산업입지의 개발에 관한 통합지침, 제26조의3)

○ 단위면적당 조성원가(원/㎡) = 총사업비/총유상공급대상면적

○ 총사업비 = 용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 직접인건비 + 이주대책비 + 판매비 + 일반관리비 + 자본비용 + 그 밖의 비용

○ 총사업면적 = 실시계획상 해당 산업단지의 면적. 다만 실시계획이 변경된 경우에는 변경된 면적

○ 총유상공급대상면적 = 총 사업면적 - 총무상공급대상면적

산업단지조성원가산정표(시행령 제40조제9항 관련)

조성원가항목	내 역
용지비	용지매입비 · 지장물 등 보상비 · 조사비 · 등기비 및 그 부대비용
용지부담금	토지 등의 취득과 관련하여 부담하는 각종 부담금
조성비	해당 산업단지 조성에 소요된 직접비로서 조성공사비 · 설계비 및 그 부대비용
기반시설 설치비	해당 산업단지 조성에 필요한 기반시설 설치비용(다른 법령이나 인 · 허가조건에 따라 국가 또는 지방자치단체에 납부하는 부담금 및 공공시설설치비 등을 포함한다)
직접인건비	해당 사업을 직접 수행하거나 지원하는 직원의 인건비 및 복리후생비
이주대책비	이주대책의 시행에 따른 비용 및 손실액
판매비	광고선전비 그 밖에 판매에 소요된 비용
일반관리비	인건비, 임차료, 연구개발비, 훈련비, 그 밖에 일반관리에 소요된 비용(직접인건비에 포함된 금액은 제외하되, 일반관리비율은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제9조에 따른 공사에 관한 비율을 초과할 수 없음)
자본비용	산업단지 개발사업의 시행을 위하여 필요한 사업비의 조달에 소요되는 비용
그 밖의 비용	「산업재해보상보험법」에 따른 보험료 및 천재지변으로 인하여 발생하는 피해액 등 산업단지 개발사업과 관련하여 발생하는 비용으로서 위의 항목에 포함되지 아니하는 비용

※ 비고 : 그 밖의 조성원가의 구체적인 산정기준 및 적용방법은 국토교통부장관이 정하여 고시

나) 자본비용 산정(산업입지의 개발에 관한 통합지침, 제26조의12)

○ 자본비용 = 순투입액의 누적액 × 자본비용율

○ 순투입액의 누적액 = 자본비용 산정기간 동안 매기간별 해당 산업단지에 대한 투입(예상)액에서 회수(예상)액을 차감한 순투입금액을 자본비용 산정기간 동안 누적한 금액

○ 자본비용율 = 자기자본비용율 + 타인자본비용율

○ 자기자본비용율 = 5년만기 국고채이자율 × 최근 5년간 총자본분의 자기자본비율 평균

○ 타인자본비용율 = (최근 5년간 차입이자의 연평균액/최근 5년간 타인자본금액의 연평균액) × 최근 5년간 총자본분의 타인자본 비율 평균

* 총자본(금액) = 자기자본(금액) + 타인자본(금액)

○ 자본비용 산정기간 : 조성사업 착수일(보상계획공고일) ~ 조성사업 준공일

○ 순투입액은 연복리를 적용하여 산정하며, 자기자본은 납입자본금과 자본잉여금 및 이익잉여금의 합계액으로 하며, 타인자본은 회계상 부채가 아니라 금융비용을 부담하는 부채만으로 산정

[질의회신]

질의	신도시 개발사업에 따라 신도시내 원활한 공장이전 대책으로 신도시 사업시행자가 산업단지 시행자에게 기반시설 건설비를 지원한 경우, 지원금을 산업단지 조성원가에 포함할 수 있는지 여부
회신	[2014년 2월14일(산업입지정책과-374)] 산업입지의 개발에 관한 통합지침」제26조의7에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법')제28조 및 제29조에 따라 국가 또는 지방자치단체 등이 보조하거나 지원한 비용에 대해서는 조성원가 산정 시 제외하도록 규정하고 있으나, 신도시 사업시행자는 국가 또는 지자체, 해당 시설을 공급하는 자로 보기는 곤란할 것으로 사료됨. 따라서 지원금을 산업단지 조성원가에 산정할지 여부는 해당 지원금의 신도시개발사업 조성비용 포함 여부 등을 고려하여, 지정권자와 산업단지 사업시행자가 판단할 사항으로 사료됨

[질의회신]

질의	정부지원을 받는 산업단지 분양가 산정기준의 정확한 기준
회신	[2016년 12월21일(산업입지정책과-4597)] 산업단지 산업시설용지의 분양가격은 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제40조 제1항 및 제2항에서 조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 규정하고 있고, 산업시설용지 외 공급하는 용지의 분양가격은 같은 법 시행령 제40조 제6항에서 감정평가액을 원칙으로 규정하면서 일부 예외를 두고 있음 산업시설용지의 분양가격 중 조성원가에 대한 산정기준은 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제26조부터 제27조의3까지 규정하고 있으며, 같은 지침 제26조의7에서 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제28조 및 제29조에 따라 국가 또는 지방자치단체 등이 산업단지에 설치하는 기반시설에 대하여 보조하거나 지원한 비용에 대하여는 조성원가에 포함할 수 없음

2) 사업준공 전 조성원가와 사업준공 후 조성원가

가) 사업준공 전 조성원가

○ 사업준공전 조성원가는 최초로 조성용지를 공급하고자 할 때에 산정

○ 최초 조성원가를 산정한 후 개발계획 또는 실시계획(준공인가조건 포함)이 변경되거나 사정변경(수용재결에 의한 변동, 이주대책의 변동 등)으로 인하여 조성원가의 증감이 발생한 경우에는 조성원가를 재산정할 수 있음.

나) 사업준공 후 조성원가

○ 사업준공일전에 선수공급한 토지의 공급가격을 정산하거나 사업준공일 익일부터 공급하는 토지에 대하여는 확정된 사업비(「회계기준 시행세칙」에 따라 제품제조원가로 확정된 용지비, 조성비와 제7조제2항 단서에 따른 판매비와 일반관리비 및 자본비용을 포함한 비용을 말한다)를 기준으로 재산정한 조성원가(이하 “확정 조성원가”라 한다)를 적용

3) 조성원가의 구분산정

○ 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제26조제4항에 따라 ‘산업시설용지와 주거시설용지 등을 복합적으로 조성하면서 주거시설용지 등과 경계선이 도로, 하천 등에 의해 객관적으로 구분될 수 있는 경우’에는 조성원가를 구분하여 산출 가능

[질의회신]

질의	○ 산입법 제7조의3제1항 각 호에 따른 사업지구에 도시첨단산업단지를 중복지정 하는 경우, 도시첨단산업단지의 조성원가 산정, 분양가격 결정, 공급 방법 및 절차 등에 있어 산입법과 해당 사업지구(행복도시예정지구, 혁신도시개발예정지구, 택지개발지구, 도청이전신도시개발예정지구, 보금자리주택지구, 친수구역) 근거법 중 어느 법에 따른 기준을 적용해야 하는지 여부 ○ 중복지정된 도시첨단산업단지의 조성원가를 구분하여 별도로 산정하지 않고 해당 사업지구 전체 조성원가 적용이 가능한지 여부
회신	[2014년 4월17일(산업입지정책과-1967)] ○ 산입법 제7조의3에 따라 개별사업지구에 도시첨단산업단지를 중복 지정하는 것은 기존의 사업지구에 대한 특례로서 도시첨단산업단지를 지정하는 것이므로 산입법에 따른 조성원가 산정이나 분양가격 결정, 공급 방법 및 절차를 적용해야 할 것으로 판단됨 ○ 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제26조제3항에 개별 사업지구에 도시첨단산업단지를 중복 지정시, 기업 유치 활성화를 목적으로 산업시설용지 공급가격을 인하하고자 하는 경우에는 각 사업지역·지구에 적용되는 기준에 따라 산정한 조성원가를 적용할 수 있도록 규정하고 있음

마. 선수금(산입법 제32조, 시행령 제30조)

사업시행자는 그가 조성하는 용지를 분양 받거나 시설물을 이용하려는 자로부터 대통령령으로 정하는 바에 따라 대금의 전부 또는 일부를 미리 받을 수 있음.

1) 선수금 요건

○ 법 제16조제1항제2호의2 또는 제4호(법 제16조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20 이상인 법인만 해당)에 해당하는 사업자

- 실시계획승인을 받은 사업시행토지면적의 100분의 30이상의 토지에 대한 소유권을 확보하고 산업단지개발사업에 착수할 것

○ 법 제16조제1항제3호·제4호(법 제16조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20미만인 법인에 한함)·제5호 및 제6호에 해당하는 사업시행자

- 분양하고자 하는 토지에 대한 소유권을 확보하고 당해 토지에 설정된 저당권을 말소하였을 것
- 다만, 부득이한 사유로 토지소유권을 확보하지 못하였거나 저당권을 말소하지 못한 경우에는 사업시행자, 토지소유자 및 저당권자는 공동약정서를 공증하여 실시계획 승인권자에게 제출
  * 공동약정서 내용 : (1)토지소유자는 제3자에게 당해 토지를 양도하거나 담보로 제공하지 아니할 것. (2)선수금을 납부한 자가 준공인가 또는 준공인가전 사용허가를 받아 당해 토지를 사용하게 되는 경우에는 토지소유자 및 저당권자는 지체없이 소유권을 이전하고, 저당권을 말소할 것
- 분양하고자 하는 토지에 대한 용지조성공사를 착공하였을 것
- 선 분양 계약의 불이행시 선수금액의 환불을 담보하기 위하여 보험금액 및 기간 등을 기재한 보증서를 실시계획 승인권자에게 제출
  * 보증 또는 보증금액은 선수금에 그 금액에 대한 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자상당액(지방은행을 제외한 일반은행의 어음대출금리 수준에 의하여 산출한 금액)을 가산한 금액이상
  * 보증 또는 보험기간의 개시일은 선수금을 받는 날 이전이어야 하며 그 종료일은 준공 예정일로부터 30일 이상으로 할 것, 사업 연장 시엔 기간가산 제출
- 분양계획서를 실시계획 승인권자에게 제출할 것

○ 사업 시행자는 토지를 미리 분양하거나 시설물을 이용하게 한 후에는 당해 토지를 담보로 제공해서는 안됨

○ 실시계획 승인권자는 사업시행자가 분양계약대로 사업을 이행하지 않거나 이행할 능력이 없다고 인정할 경우 당해 산업단지의 준공전에 보증서 등을 선수금액의 환불을 위해 사용가능

바. 산업시설용지의 계약해제 특례(산입법 시행령 제40조제14항)

○ 해당 산업단지 : 공공시행자(법 제16조1항1호 및 2호)가 분양하는 단지

○ 산업시설용지를 분양 받은 자가 사업부도, 경영상의 애로 또는 국토부령이 정하는 사유로 당초 계약을 유지하기 어려운 사유가 있을 때

- 조성공사가 완료되기 전 분양면적을 축소하는 경우로서 축소되는 면적이 30/100이하인 경우 위약금을 지불하지 않고,
- 축소되는 면적이 당초 분양면적의 30/100을 초과하는 경우 또는 분양계약 해지의 경우 당초 분양면적의 30/100에 해당하는 위약금을 지불하지 않음

○ 단, 분양면적의 축소 또는 분양계약의 해지로 인하여 축소 또는 해지된 부지를 단독으로 산업시설 용지로서 공급하는 것이 곤란한 경우나 분양 받은 토지에 대해 준공인가전 사용허가를 받은 경우 제외

사. 장기 미분양 용지의 경쟁입찰(산입법 시행령 제40조의2)

사업시행자는 산업단지 개발사업이 준공된 경우로서 2회 이상 분양을 실시하였는데도 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함)가 분양되지 않을 때 국가계약법에 의거 경쟁입찰 실시 가능

○ 경쟁입찰의 횟수는 1회가 원칙(사업시행자가 분양촉진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우는 1회이상 가능)

○ 지자체는 경쟁입찰 결과 낙찰금액이 조성원가에 미치지 못하는 경우에는 그 손실액의 일부 보전 가능

○ 사업시행자는 한국자산관리공사, 한국토지주택공사, 한국산업단지공단에 위탁가능

- 위탁수수료 : 분양가의 1% 이내

○ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업시설용지를 임대용으로 전환하거나, 「부동산중개업법」에 의한 중개업자에게 분양의 중개를 의뢰할 수 있음

- 경쟁입찰에도 불구하고 산업시설용지가 분양되지 아니한 경우
- 3회 이상 분양을 실시하였는데도 산업시설용지가 분양되지 아니한 경우

아. 개발토지의 임대(산입법 46조의6, 산입법 시행령 제41조, 통합지침 제17조)

1) 산업용지 임대제도

○ 과거 : 자산가치 증가(지가상승), 담보능력 확보, 공장신증설 편리 ⇒ 분양선호

○ 최근 : 고지가에 따른 기업부담 증가(특히 창업기업, IT기업, 벤처기업) ⇒ 임대방식 도입

국가정책에 의한 산업용지 임대제도 변천

시기	명칭	주요내용
1970년대	수출자유지역	– 마산, 익산, 동해, 군산, 대불, 율촌 등 – '04년에 자유무역지역으로 개편
1994년 이후	외국인기업전용단지	– '04년 이후 외국인투자지역으로 명칭변경
1997년	영세중소기업전용 임대단지	– 파주탄현, 광주첨단(1단계)
2002~2006	국민임대산업단지	– 국고지원 246억원, 14개 산단 435만㎡ (타사업시행자 포함) · 임대료 : 임대기초가격에 1년만기 정기예금 이자율 적용 · 임대기간 : 10년 이내(최초 의무 5년 후 분양 또는 5년 재임대)
2006년 이후	임대전용산업단지	– (1단계) '06~'07 · 임대료 : 조성원가 1% ▸조성비원리금의 30% 국고지원 · 임대기간 : 50년 범위 내(5년 계약 후 5년마다 갱신) – (2단계) '08~'10 : 장기임대 비축산업용지 · 임대료 : 조성원가 3% · 임대기간 : 50년 범위 내(5년 계약 후 5년마다 갱신)

2) 장기임대 비축산업용지 제도(산입법 제46조의6, 임대전용산업단지 관리·운용에 관한 지침)

가) 의의 및 추진경위

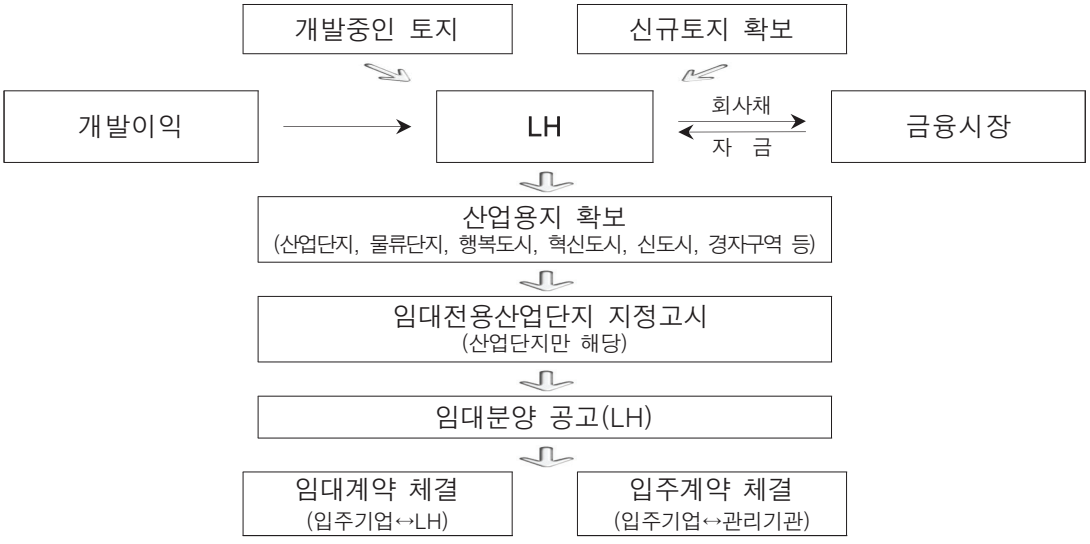
○ 의의 : 지역경제 활성화 및 저렴한 산업용지 공급을 위하여 '06년 이후 운용되어온 임대전용산업단지제도 중 1단계 사업에 이은 2단계 사업으로서 중소기업, 외국인 투자기업, 해외U턴기업의 투자활성화를 위하여 장기저가의 임대산업용지 공급

○ 추진경위 : 외국에 비해 현저히 높은 우리나라 산업용지 구입비용이 국가경쟁력 저하요인으로 작용하고 있다는 판단에 따라, 중소기업 경쟁력 지원 및 지역경제 활성화를 위해 추진

나) 임대조건

구 분	내 용	비 고
연간임대료	– 조성원가의 3% 단, 수도권 · 군지역과 업종별로 ±0.2% 증감 가능 * 매년 당해 공업지역 지가상승율 반영	
임대기간	– 최단 5년, 최장 50년 이내	
임대보증금	– 임대전용산단 현행기준적용(1년분 임대료)	
철거이행 보증금	– 임대전용산단 현행기준적용(철거비용단가) * 이행보증보험으로 납부가능	
입주순위	– 1순위 : 창업기업, U턴기업, 외투기업 * 공공사업으로 인하여 이주하는 기업 우선 입주 – 2순위 : 수도권 이전 동종 중소기업군 – 3순위 : 수도권 이전 개별 중소기업 – 4순위 : 지방이전 동종 중소기업군 – 5순위 : 지방이전 개별 중소기업 ※ 수도권의 경우 – 1순위 : 창업기업, U턴기업, 외투기업 * 공공사업으로 인하여 이주하는 기업 우선 입주 – 2순위 : 동종 중소기업군 – 3순위 : 개별 중소기업 ※ 대기업이 지역클러스터 형성차원에서 동종 · 관련 중소기업군과 함께 이주하는 경우 대기업에 임대 가능	
분양전환	– 의무임대기간 5년 경과후 입주업체의 분양전환 요청이 있는 경우 – (분양가격) '07.12.31이전에 지정된 임대전용산업단지는 감정평가금액 – 분양전환시기가 사업준공 후 10년 미만일 경우 조성원가와 감정평가금액의 산술평균금액 – 분양전환시기가 사업준공 후 10년 이상인 경우 감정평가금액 이하	

다) 참고 : LH 운영구조



3) 일반임대(산입법 제38조, 시행령 제41조, 통합지침 제17조)

○ 공공시행자 및 공공이 출자에 참여하여 설립한 법인은 실시계획 승인신청서에 첨부할 서류 중 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서 작성시 산업시설용지의 일정비율 이상을 중소기업 임대부지로 확보토록 규정

- 수 도 권 : 전체면적 100만㎡이상인 경우 5%
- 비수도권 : 전체면적 100만㎡이상인 경우 2%

* 단, 개발대행자가 공장용지 전체를 직접 사용하는 등의 경우는 예외

○ 임대차계약 체결 후 5년이 경과한 입주기업에게 분양전환 가능

4) 관리기본계획에 임대전용산업단지 반영

○ 「산집법」 제38조의2 제6항에 따라 관리기관은 「산입법」 제46조의6에 따라 산업단지의 일부를 임대전용산업단지로 지정받은 경우에 사업시행자와 협의하여 입주자격 및 임대기간 등 임대전용산업단지의 관리에 필요한 사항을 정하여 관리기본계획에 반영하여야 함.

8. 산업단지의 환경관리

가. 환경영향평가 협의 등(통합지침 제40조)

○ 산업단지지정권자는 산업단지를 지정하고자 하는 경우에는 환경영향평가법 및 자연재해대책법이 정하는 바에 따라 환경부장관 또는 관할 환경관리청장 및 중앙재난안전대책본부장 또는 지역재난안전대책본부장과 협의

○ 협의시 환경영향평가법 제9조 및 제16조, 같은법 시행령 제21조에 따라 전략환경영향평가와 자연재해대책법 제4조 및 동법 시행령 제3조 및 제7조에 따라 사전재해영향성 검토를 거쳐야 함.

- 환경영향평가법 제9조(전략환경영향평가의 대상) : 산업입지 및 산업단지의 조성에 관한 계획 외
- 자연재해대책법 제4조(사전재해영향성 검토협의) : 자연재해에 영향을 미치는 행정계획을 수립·확정 하거나 개발사업의 허가 등을 하려는 경우에는 그 행정계획 및 개발사업의 확정·허가 전에 재해영향의 검토에 관한 사전협의를 해야한다.

○ 사업시행자는 산업단지의 조성면적이 15만㎡ 이상인 경우에는 산입법 제17조 및 제18조에 따른 산업단지 개발사업 실시계획 승인 전에 환경영향평가법 제27조에 따른 환경영향평가서를 작성하여 환경부장관 또는 시·도지사에게 제출하고 시·도지사는 환경영향평가서에 대하여 관할 환경관리청장과 협의(다만, 항만건설사업인 경우 환경영향평가법 시행령 별표 3 제4호에 따른 항만의 건설사업에 따름.)

나. 폐수종말처리시설의 설치 및 지원(통합지침 제41조)

○ 산업단지지정권자는 사업장에서 배출되는 오염물질을 처리하여 공공수역에 배출하게 하기 위하여 사업시행자에게 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조의 규정에 따라 산업단지폐수종말처리시설을 설치하게 하거나 인근 하수종말처리시설 또는 폐수종말처리시설에 유입시켜 처리하도록 하여야 함.

○ 폐수종말처리시설을 설치하는 산업단지안의 입주기업체는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제51조 제1항의 규정에 따라 배수설비를 설치

○ 환경부장관은 신규 또는 기존산업단지에 신규로 설치하는 폐수종말처리시설에 대하여 아래의 기준에 따라 폐수종말처리시설비를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.

- 수도권(접경지역 제회) 외의 지역 : 70%
- 수도권(접경지역 제외) : 국고50%보조, 원인자부담50

○ 환경부장관은 산업단지에서 배출되는 오·폐수를 하·폐수종말처리시설에 연계처리하는 경우 단지 내 집수조에서 하·폐수종말처리시설까지 설치하는 관거의 설치에 소요되는 비용의 일부 또는 전부를 지원 가능

다. 폐수종말처리시설의 설치시기(통합지침 제42조)

○ 사업시행자는 산업단지 지정시 폐수종말처리시설을 설치할 수 있도록 폐수종말처리시설 부지를 확보하여야 함.

○ 폐수종말처리시설의 설치는 공장가동 시기와 일치되도록 단지조성계획에 반영

○ 예산 미확보 등으로 공장가동 시기까지 폐수종말처리시설을 설치할 수 없는 때에는 입주기업체가 공장건축허가를 받기 전에 미리 관련법령에 따라 개별방지 시설을 설치(이 경우 확보된 폐수종말처리시설 부지는 산업용지로 분양 가능)

○ 개별방지시설을 설치하는 경우에는 오수와 폐수를 병합처리. 다만, 이미 개별방지시설을 설치, 가동하거나 설치허가를 받은 종전의 사업장은 예외

라. 폐수종말처리시설의 증설(통합지침 제43조)

○ 폐수종말처리시설 관리자는 산업단지의 확장 또는 기존단지에 이미 설치된 개별방지시설의 효율저하 또는 내구연한 도래 등으로 하천수질 유지상 필요하거나 기타 환경부장관이 필요하다고 판단되는 경우에는 폐수종말처리시설을 신·증설 가능

○ 질소·인, 난분해성유기물질 등 기존의 폐수종말처리시설로는 적정처리가 어렵다고 인정하는 오염물질을 추가로 처리하기 위하여 폐수종말처리시설을 개선할 수 있음.

○ 위의 내용에 따라 폐수종말처리시설의 설치, 증설 또는 개선하는 경우의 보조, 비용부담 등에 대하여는 “나. 폐수종말처리시설의 설치 및 지원” 사항을 적용(다만, 기존처리시설의 노후화에 따른 설비의 교체 등에 소요되는 비용은 기 적립된 시설재투자적립금으로 집행)

마. 폐수종말처리시설의 설치·운영 등(통합지침 제44조)

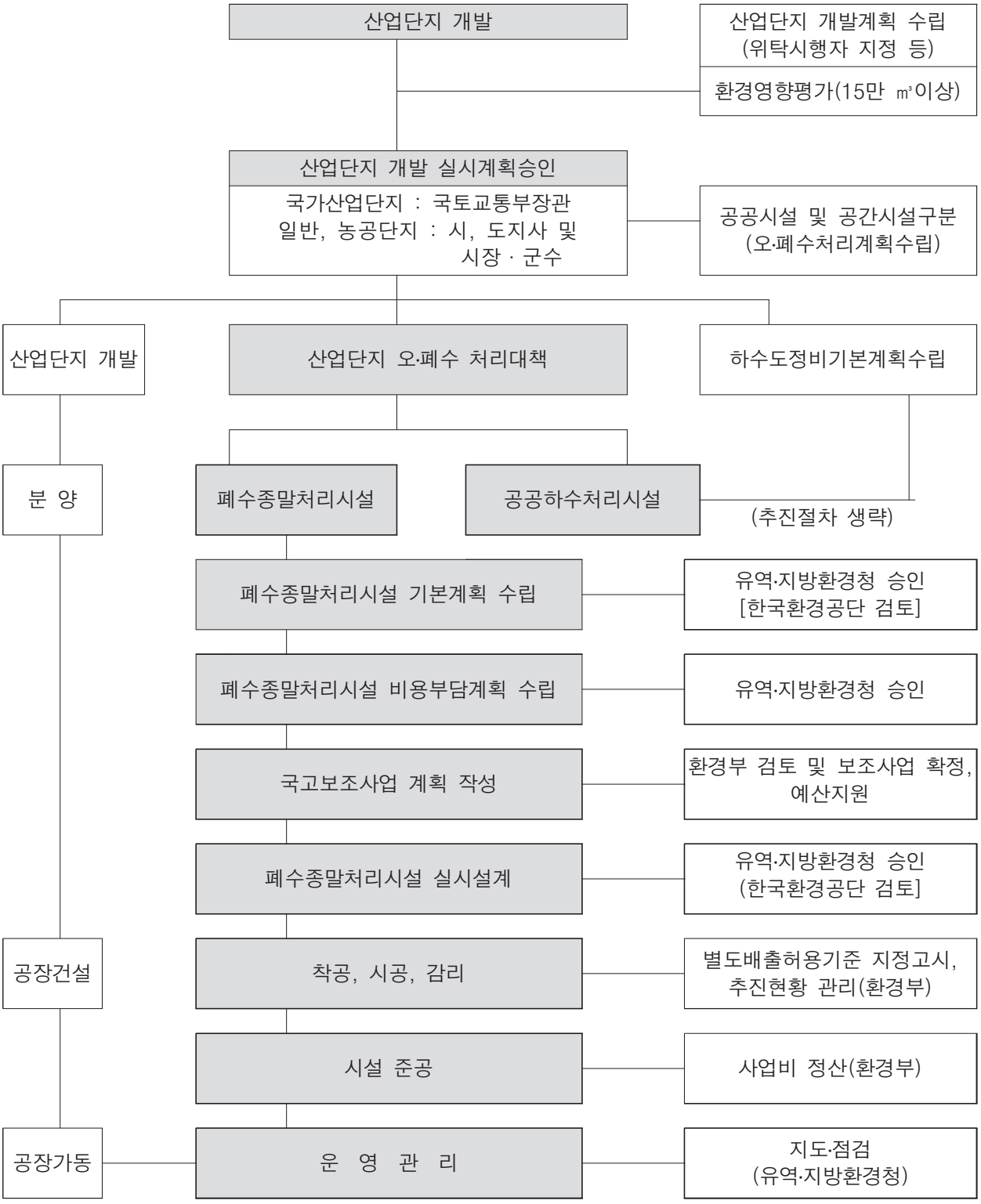
○ 폐수종말처리시설 설치시 검토 사항

- 기본계획 수립시 인근 환경기초시설과 연계처리방안, 폐수처리구역지정, 처리공법, 폐수종말처리시설의 용량 및 유입수질, 처리시설의 단계별·계열별 설치, 폐수의 재이용방안 등을 검토
- 기본 및 실시설계 시 폐수종말처리시설의 주요시설(유입시설, 생물학적처리시설, 물리·화학적 처리시설, 소독시설, 악취방지시설, 전기·계장설비, 건축물, 조경시설 등)에 대하여 세부적으로 검토하여 설계에 반영
- 사업시행자는 사업 준공 후 귀속문제를 명확히 할 수 있도록 인수대상 기관과 관련조건 등을 협의한 후, 실시계획에 동 내용을 포함하여 승인을 득하여야 함.
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 의거 폐수종말처리시설 설치를 완료한 폐수종말처리시설관리자는 준공일로부터 1개월 이내에 관련서류를 첨부하여 환경청장에게 준공보고하고 지체없이 폐수종말처리시설 일체를 국가 또는 소속지방자치단체에 귀속(또는 기부채납)

○ 폐수종말처리시설관리자*는 폐수종말처리시설의 적정운영관리를 위하여 폐수종말처리시설 유지관리지침, 시설별 관리담당자 지정, 처리시설의 계열별 운영관리계획, 비상연락체계, 시설보완계획, 안전관리계획, 폐수처리기술요원의 위탁교육계획등을 수립하여 시행하여야 함.

* 국가, 지방자치단체 또는 설치·운영자로 지정된 자

산업단지 개발 및 폐수종말처리시설 설치 추진절차



* 출처 : 폐수종말처리시설 설치 및 운영관리지침(환경부, '13.07)

Ⅴ. 특례법에 의한 산업단지 개발

1. 총칙

가. 적용범위

○ 산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조 제8호에 따른 산업단지(특수지역 개발사업 포함)에 적용. 다만 대통령령이 정하는 규모 이상의 산업단지는 제외

- 다음 각목의 사업시행자가 시행하는 산업단지 : 1천만㎡
  - 국가, 지방자치단체, 공기업, 지방공사, 지방공단 등 공공기관
  - 중소기업진흥공단, 한국산업단지공단
  - 상기에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로 그 출자비율의 합이 20%이상인 법인
- 상기 외의 사업시행자가 시행하는 산업단지 : 500만㎡

○ 산업단지계획 수립시 산업단지계획 통합기준을 적용하며 통합기준에서 정하고 있지 아니한 사항은 산업입지의 개발에 관한 통합지침 또는 농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침을 따른다.

* 단, 통합지침의 내용 중에서 관계 법령에서 규정한 기준보다 강화된 규제는 산업단지계획의 수립 또는 승인시 적용하지 아니함.

나. 다른 법률과의 관계

○ 산업단지의 지정 및 개발에 적용되는 규제에 관한 특례에 있어 다른 법률에 우선. 다만 이법의 규제에 관한 특례보다 완화되는 규정이 있으면 그 법률을 따름

2. 산업단지계획의 승인절차

가. 투자의향서(특례법 제7조, 시행령 제5조)

○ 투자의향서 제출 : 민간기업 등은 특례법 제8조에 따른 산업단지계획수립에 앞서 다음의 사항을 기재한 투자의향서를 지정권자에게 제출할 수 있음.

- 투자자 소개서
- 사업규모 및 기간
- 사업예정부지
- 사업방식 및 주요업종

- 입지수요 자료
- 재원조달계획
- 첨부서류 : 제출인 소개서, 위치도, 사업수행능력을 평가할 수 있는 서류, 인감증명서

○ 지정권자는 지원센터를 통해 다음의 자료제공 등 최대한 지원
- 산업단지 예정부지에 대한 개략적인 법적 규제현황
- 산업여건 및 지역별 산업입지정책
- 환경여건(생태자연도 등)
- 농지·산지 등 토지이용여건
- 그 밖에 지원센터에서 제공가능한 자료

○ 지정권자 또는 투자의향서를 제출한 자는 산업단지계획의 수립 또는 신청 이전에 문화재 지표조사를 실시하여야 함

나. 산업단지계획(특례법 제8조, 시행령 제6조)

1) 산업단지계획의 내용

○ 산업단지 명칭

○ 산업단지의 지정목적 및 필요성

○ 지정 대상지역의 위치 및 면적

○ 산업단지의 개발기간 및 개발방법

○ 주요 유치업종 또는 제한업종

○ 사업시행자의 주소 및 성명

○ 사업시행지역의 토지이용현황

○ 토지이용계획 및 기반시설계획

○ 재원조달계획

○ 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목

○ 에너지사용계획

○ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
- 유치업종의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적
- 입주수요에 관한 자료
- 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획

○ 산업단지계획승인과 관련된 분야의 협의 및 심의서류

- 도시·군기본계획 관련 서류(도시·군기본계획 변경승인이 의제되는 경우에 한함)
- 공유수면매립기본계획 관련 서류(공유수면매립기본계획 변경승인이 의제되는 경우에 한함)
- 전략환경영향평가서 초안 또는 환경영향평가서 초안 등 관련 서류
- 교통영향평가서(도시교통정비촉진법), 사전재해영향성 검토협의 관련 서류(자연재해대책법)
- 문화재 지표조사 결과(문화재보호법), 에너지사용계획 관련 서류(에너지이용 합리화법)
- 사전경관계획 및 경관계획에 대한 경관심의 관련 서류(경관법)

○ 그 밖에 산업단지계획 승인과 관련 있는 필요 서류(시행령 제6조 제2항)

- 위치도
- 계획평면도 및 실시설계도서(공유수면매립이 포함되는 경우에는 매립공사설명서를 포함)
  * 실시설계도서라 함은 관계기관 협의에 필요한 사업비, 공사계획, 기반시설계획 등이 포함된 설계보고서, 설계도면 및 설계내역서 등을 말하며, 설계수준은 건설기술관리법에서 정하고 있는 기본설계 수준임.
- 사업비 및 자금조달계획서(연차별 투자계획을 포함한다)
- 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서
- 사업시행지역에 존치(存置)하려는 기존 공장이나 건축물 등의 명세서
- 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류
- 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속(無償歸屬)과 대체(代替)에 관한 계획서
- 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출명세서 및 사업시행자에게 귀속되거나 양도(讓渡)될 기존 공공시설의 평가서
- 산업단지 개발사업 대행계획서(해당 계획이 있는 경우만 해당한다)
- 도시·군관리계획결정(지구단위계획을 포함한다)에 필요한 관계 서류 및 도면
- 종전 토지소유자에 대한 환지계획서(換地計劃書)(환지계획이 있는 경우만 해당한다)
- 피해영향조사서(공유수면매립의 경우만 해당한다)
- 그 밖에 지정권자(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조, 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따라 산업단지를 지정하는 자를 말한다. 이하 같다)가 필요하다고 인정하는 서류

2) 주민 등의 의견청취(특례법 제9조)

○ 산업단지계획승인 신청을 받은 경우 지정권자는 해당지역 일간신문 및 해당기관의 홈페이지에 20일 이상 공고(승인신청을 받은 날부터 3일 이내 공고)

○ 전략환경영향평가 및 환경영향평가, 교통영향평가서 및 사전재해영향성 검토협의를 위하여 작성한 평가서 등에 대한 의견청취 포함

○ 지정권자는 사업시행자가 주민 등의 의견청취 공고일로부터 10일 이내에 산업단지계획, 전략환경영향평가 및 환경영향평가, 교통영향평가서 및 사전재해영향성검토 협의 관련 사항 등에 대하여 합동설명회 또는 합동공청회를 개최하도록 할 수 있음.

○ 지정권자는 필요시 해당 산업단지의 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장)으로 하여금 의견청취를 시행토록 할 수 있음.

3) 합동설명회 개최(시행령 제7조)

○ 사업시행자는 합동설명회 또는 합동공청회를 개최하려면 사업개요, 합동설명회등의 일시 및 장소 등을 개최예정일 7일 전까지 하나 이상의 중앙 일간신문 및 해당지역 지방일간신문과 지정권자가 속한 기관의 인터넷 홈페이지에 공고

○ 사업시행자는 산업단지계획 공고시 합동설명회등의 개최에 관한 사항을 포함하여 공고할 것을 지정권자에게 요청할 수 있음

○ 산업단지 예정부지 주민은 합동공청회에서 의견을 진술한 전문가를 사업시행자에게 추천할 수 있음.

○ 합동설명회 등이 사업시행자가 책임질 수 없는 사유로 개최되지 못하여 사업시행자가 그 사유를 지방일간신문과 중앙 일간신문 및 지정권자의 홈페이지에 공고하고 다른 방법으로 주민에게 사업설명을 한 경우 합동설명회를 개최한 것으로 봄

○ 사업시행자는 합동설명회가 끝난 후 7일 이내에 개최결과를 지정권자에게 알려야 함

[질의회신]

질의	「산업단지 인 · 허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 '특례법') 제9조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 사업시행자가 합동설명회 개최 공고 후 주민단체 등의 반대로 설명회를 개최하지 못하고 주민들에게 우편으로 설명자료를 배포한 경우, 같은 법 시행령 제7조제4항의 '합동설명회 등이 사업시행자가 책임질 수 없는 사유로 개최되지 못하여 사업시행자가 그 사유를 하나 이상의 중앙 일간신문 등에 공고하고 다른 방법으로 주민에게 사업에 대하여 설명한 경우에 합동설명회를 개최한 것으로 본다' 에 따라 무산공고를 할 수 있는지 여부
회신	[2013년 11월19일(산업입지정책과-2149)] 특례법 시행령 제7조제4항에 따라 '중앙 일간신문 등에 합동설명회가 개최되지 못한 사유을 공고하고, 다른 방법으로 주민에게 사업에 대한 설명을 한 경우 합동설명회를 개최한 것으로 본다' 라고 규정하고 있으므로, 개최되지 못한 사유를 공고 후 주민들에게 우편(내용증명 등)으로 사업설명자료를 배포한 경우에 합동설명회를 개최한 것으로 볼 수 있을 것으로 판단됨

4) 관계기관 협의(특례법 제10조)

○ 관계 행정기관의 장은 협의를 요청받은 날부터 10일이내(근무일 기준)에 의견회신(단, 군사기지 및 군사시설 보호법에 따른 협의기간은 15일 이내로 함)

* 협의기간 내 회신이 없는 경우 이견 없이 산업단지계획의 신청내용을 협의한 것으로 봄

○ 관계행정기관의 장은 지정권자에게 관련 서류의 보완을 1회에 한해 요청할수 있음. 이 기간은 협의기간에 포함하지 아니함.

5) 통합조정회의(특례법 제11조)

○ 지정권자는 관계기관 협의결과 이견이 있는 경우 통합조정회의를 개최할 수 있음.

○ 지정권자는 회의개최 5일 전까지 회의일시·장소 및 안건을 통지하여야 하며, 통지를 받고 회의에 참석하지 아니하거나 의견을 제출하지 아니한 기관에 대하여는 협의가 성립된 것으로 봄.

○ 지정권자는 사업시행자가 통합조정회의에 참석하여 의견을 제시할 수 있도록 하여야 함.

6) 관계 중앙행정기관 협의조정(특례법 제12조, 시행령 제8조)

○ 관계기관 협의 및 통합조정회의 결과 협의가 완료되지 아니하여 조정이 필요한 경우 국토부장관은 지정권자의 신청을 받아 국무총리에게 이견조정 요청. 국가산단의 경우 국토부장관이 직접 이견조정 요청

○ 이견조정 업무 등 다음의 업무를 담당하기 위하여 국무조정실에 산업단지 투자촉진센터를 둠.

- 관계 중앙행정기관과의 이견조정
- 산업단지 지정 및 개발 현황 점검 및 관련사항 조치
- 특별시장·광역시장·도지사 및 특별자치도지사와 관계 행정기관의 이견조정

○ 투자촉진센터의 장은 국무조정실의 고위공무원단에 속하는 공무원으로 하고 구성원은 국무조정실에서 규제개혁과 관련된 업무를 담당하는 공무원으로 한다.

다. 심의위원회의 심의(특례법 제14조)

○ 산업단지계획을 수립 또는 승인하기 위하여 국토부장관은 중앙산업단지계획심의위원회, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐야 함.

○ 심의위원회의 심의를 거친 경우 다음 각 호에서 정한 심의회 및 위원회의 심의를 받거나 거친 것으로 봄.

- 산업입지법에 따른 산업입지정책심의회
- 국토계획법에 따른 도시계획위원회
- 도시교통정비촉진법에 따른 교통영향평가심의위원회

- 자연재해대책법에 따른 사전재해영향성 검토위원회
- 에너지이용합리화법에 따른 에너지사용계획에 대하여 심의권한을 가진 위원회
- 국가통합교통체계효율화법에 따른 국가교통위원회
- 산지관리법에 따른 산지관리위원회
- 경관법에 따른 경관위원회

○ 다음 각호의 사항을 제외한 경미한 사항의 변경은 심의위원회의 심의 생략
- 산업단지면적의 100분의 10 이상의 면적 변경
- 주요 유치업종의 변경(도로를 제외한 기반시설의 용량이나 면적의 증가가 수반되는 경우)
- 국토부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요 기반시설계획의 변경(산업단지계획 통합기준 제28조)

> * 통합기준 제28조
> – 산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 전체면적 대비 10%이상의 면적변경(증감 포함)
> – 산업입지법 시행령 제27조 제1호 내지 제5호의 시설의 규모(폐기물처리시설은 용량을 포함)가 50%이상 변경되는 경우

○ 산업단지계획심의위원회는 산업단지를 개발할 때마다 비상시적으로 구성하여 개별 산업단지별로 적용하거나 상시적으로 구성하여 모든 산업단지에 적용 가능(통합기준 제26조)

○ 산업단지계획심의위원회를 상시적으로 구성하는 경우 1개 사항에 대하여 조건별로 심의권한을 가진 위원회가 다른 때에는 개별법에서 정한 개별위원회에 대하여 그 종류별로 소속위원을 모두 추천받아 임명하고, 심의안건에 따라 심의권한을 가진 위원회의 위원에게 심의를 요청하는 방식으로 운영 가능

라. 산업단지계획의 승인 고시, 승인기간의 제한(특례법 제15조, 제16조)

○ 지정권자는 심의위원회의 심의를 거쳐 산업단지계획을 수립 또는 승인하고 산업단지계획 승인 고시는 산입법에 따른 지정 및 실시계획 승인 고시로 봄.

○ 민간기업 등의 요청에 의하여 산입법에 따라 산업단지계획 변경 가능
- 이 경우, 특례법 제21조부터 제27조까지(제21조, 제22조 및 제25조부터 제27조까지는 관계기관의 장과 협의 또는 제14조제3항에 따른 심의위원회의 심의를 거친 경우로 한정) 및 제28조 제2항부터 제4항까지의 규정 준용

○ 지정권자는 산업단지계획의 승인신청을 접수한 날부터 6개월 이내에 승인여부를 결정해 통지하여야 함. 다만 대통령령으로 정하는 정당한 사유*가 있는 경우는 그러하지 아니함.
* 산업단지 지정을 신청한 민간기업등의 귀책사유로 산업단지계획의 승인절차가 지연된 경우

○ 지정권자는 전략환경영향평가 및 환경영향평가 협의요청을 산업단지계획 승인신청일부터 늦어도 4개월 이내에 요청하여야 함.

3. 토지에의 출입과 사용(특례법 제20조)

○ 지정권자 및 투자의향서를 제출한 자가 산업단지계획을 수립하기 위해 조사·측량을 하려고 할 때에는 타인의 토지에 출입하거나 타인의 토지를 재료적치장·통로 또는 임시통로로 일시 사용할 수 있으며 죽목·토석, 그 밖의 장애물을 변경하거나 제거할 수 있음. 이 경우 지정권자의 허가를 받아야 하며, 토지출입 등에 관하여는 국토계획법 제130조 및 제131조를 준용

4. 산업단지 개발기간 단축을 위한 특례

1) 국토계획법의 적용특례(특례법 제21조)

○ 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 국토계획법 제18조, 제22조 및 제22조의2에 따라 도시·군기본계획이 수립 또는 변경된 것으로 봄. 다만, 산업단지 예정부지의 면적이 해당 시·군 도시·군기본계획의 시가화예정용지 총 면적의 30%범위 이하인 경우에 한함.

2) 공유수면매립법의 적용특례(특례법 제22조)

○ 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 제22조 및 제27조에 따라 공유수면매립기본계획이 수립 또는 변경된 것으로 봄. 이 경우 지정권자는 해양수산부장관과 협의하여야 하며, 해양수산부장관은 20일(근무일 기준)이내에 협의를 완료하여야 함.

3) 환경영향평가법 등의 적용특례(특례법 제23조)

○ 환경영향평가법에도 불구하고 다음의 구분에 따라 지정권자 또는 사업시행자가 해당산업단지 개발로 인한 환경영향을 검토 또는 평가하여야 함.

- 산업단지 예정부지의 면적이 15만㎡ 미만인 경우 : 전략환경영향평가
- 산업단지 예정부지의 면적이 15만㎡ 이상인 경우 : 환경영향평가

○ 전략환경영향평가협의를 요청받은 행정기관의 장은 협의요청을 받은 날로부터 30일 이내에 지정권자에게 의견을 통보하여야 함.(1회에 한하여 보완요청가능하며, 이 기간은 협의기간에 미포함)

○ 환경영향평가법 제18조의 규정에도 불구하고 산업단지 개발사업에 대하여 평가서의 협의를 요청받은 행정기관의 장은 45일 이내에 지정권자에게 협의의견을 통보하여야 함. (1회에 한하여 보완요청가능하며, 이 기간은 협의기간에 미포함)

* 지정권자는 전략환경영향평가 및 환경영향평가를 실시하는 경우 협의기관장과 협의하여 환경영향을 연 2회 이하 조사 가능

4) 국가통합교통체계효율화법의 적용특례(특례법 제24조)

○ 국가통합교통체계효율화법 제38조제1항에도 불구하고 해당 산업단지 개발사업의 사업시행자가 연계교통체계 구축대책을 수립하여 같은 법 제4조에 따른 관계행정기관의 장에게 제출 가능

5) 산지관리법의 적용특례(특례법 제25조)

○ 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 산지관리법 제6조에 따라 보전산지가 변경·해제된 것으로 봄.

6) 수도법의 적용특례(특례법 제26조)

○ 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 수도법 제4조에 따라 수도정비기본계획이 수립 또는 변경되어 국토교통부장관 및 환경부장관의 승인을 받은 것으로 봄.

7) 하수도법의 적용특례(특례법 제27조)

○ 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 하수도법 제5조 및 제6조에 따라 하수도정비기본계획이 수립 또는 변경되어 환경부장관의 승인을 받은 것으로 봄.

8) 경관법의 적용특례(특례법 제27조의2)

○ 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 경관법 제7조에 따라 경관계획이 수립 또는 변경된 것으로 봄.

9) 산업입지 및 개발에 관한 법률의 적용특례(특례법 제28조)

○ 민간기업 등이 요청하거나 지정권자가 단독으로 산업단지를 지정하는 경우 산입법에 따라 개발 가능

○ 산입법에 따라 산업단지를 개발하는 경우 산업단지 지정 또는 실시계획 승인시 주민 등의 의견청취, 관계기관협의 및 고시 등에 관하여는 특례법 제9조부터 제13조, 제15조제1항에 따름.

○ 산입법에 따라 산업단지를 지정하거나 실시계획을 승인하는 경우 필요시 산업단지계획심의위원회의 심의가 가능하며, 지정 또는 승인기간에 대하여는 특례법 제16조를 따름.

○ 산입법에 따라 개발계획이나 실시계획을 변경하려는 경우에도 상기 규정 준용

○ 산입법에 따라 수립된 개발계획 및 실시계획을 특례법에 따라 변경 가능하며, 이 경우 특례법에 따라 수립된 산업단지계획을 봄.

5. 경과규정

○ 법률 제9106호('08. 6. 5)

- 산입법에 따라 지정·개발중인 산업단지

· 특례법 시행당시('08.09.06) 산입법에 따라 지정 및 개발절차가 진행중인 산업단지에 대하여는 제6조 및 제9조부터 제16조까지의 규정 적용

* 산입법으로 시행중인 산단도 특례법으로 추진가능

○ 법률 제11019호('11. 8. 4)

- 법률 제9106호 특례법 시행 당시 산업법에 따라 실시계획이 승인된 산업단지 또는 특수지역개발사업에 대한 개발계획 또는 실시계획의 변경에 대하여도 제28조의 개정 규정 적용

6. 산입법과 특례법 비교

구 분	산입법	특례법
인·허가 단계	2단계 절차 [지정(개발계획)승인→실시계획승인]	1단계 절차 [산업단지계획승인(지구지정+개발계획+실시계획)]
인·허가 소요기간	2~4년	6개월~1년
적용범위	1. 국가, 지자체, 공기업 등 공공기관이 시행하는 10㎢이상 산업단지 개발 사업 2. 그 외의 사업시행자 : 5㎢이상의 산업단지 개발사업	1. 국가, 지자체, 공기업 등 공공기관이 시행하는 10㎢이하 산업단지 개발사업 2. 그 외의 사업시행자 : 5㎢이하의 산업단지 개발사업
심의절차	산업입지정책심의	산업단지계획심의 – 산업입지정책심의, 도시계획위원회, 교통영향평가심의, 사전재해영향성 검토위원회, 에너지사용계획심의, 국가교통위원회, 산지관리위원회, 경관위원회를 받은 것으로 봄.

Ⅵ. 산업단지 관리 등

1. 관리권자 및 관리기관(산집법 제30조)

가. 관리권자

○ 국가산업단지 : 산업통상자원부장관

○ 일반산업단지, 도시첨단산업단지 : 시·도지사(시장·군수·구청장이 지정한 경우는 그 지정한자)

○ 농공단지 : 시장·군수 또는 구청장

나. 관리기관

○ 관리권자

○ 관리권자로부터 관리업무를 위임받은 지방자치단체의 장

○ 관리권자로부터 관리업무를 위탁받은 공단 또는 산업단지관리공단

○ 관리권자로부터 관리업무를 위탁받은 입주기업체협의회

○ 관리권자로부터 관리업무(일반산단, 도시첨단산단, 농공단지에 한함)를 위탁받은 다음의 기관

- 지방공기업법에 따른 지방공사
- 농업협동조합법에 따른 지역농업협동조합
- 중소기업협동조합법에 따른 중소기업협동조합(해당 산업단지 전체 입주기업체의 90% 이상이 조합의 회원으로 구성되어 있는 경우에 한함)
- 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법에 따른 제주국제자유도시개발센터
- 산업기술단지 지원에 관한 특례법 제4조에 따른 사업시행자
- 관리권자가 장으로 있는 지방자치단체의 조례로 정하는 기관

2. 관리업무(산집법 제2조, 시행령 제5조) 및 관리기본계획

가. 산업단지의 관리(산집법 제2조 15호)

○ 산업단지의 용지 및 시설의 매각·임대 및 사후관리

○ 산업단지에서 다음의 기반시설의 설치·유지·보수 및 개량

- 도로·환경오염방지시설·용수공급시설·정보통신시설·에너지공급시설, 그 밖의 공공시설
- 상기 외의 시설로서 입주기업체 및 지원기관이 공동으로 사용하는 시설

○ 입주기업체 및 지원기관의 사회활동 지원

나. 산업단지의 관리업무(산집법 시행령 제5조)

○ 산업단지관리기본계획의 수립 및 그 집행에 관한 업무

○ 공공시설, 지원시설 및 공동시설에 관한 계획의 수립과 그 설치 및 운영에 관한 업무

○ 산업용지의 매각·임대, 그 사후관리 및 산업단지의 입주에 관한 업무

○ 입주기업체 및 지원기관을 위한 공장·지식산업센터, 그 밖의 시설의 설치와 그 매각 및 임대에 관한 업무

○ 입주기업체 및 지원기관을 위한 용수·전기·증기·가스 및 유류의 공급에 관한 업무

○ 산업용지 및 시설의 설치·유지·보수 또는 개량에 따른 이용자로부터의 비용징수에 관한 업무

○ 산업단지구조고도화에 관한 업무

○ 입주기업에 대한 자금·기술·인력·판로 등의 지원에 관한 업무

○ 환경친화적 산업단지의 구축 및 환경오염방지에 관한 업무

○ 산업단지 안의 시설의 경비 및 산업재해예방에 관한 업무

○ 그 밖에 산업단지의 운영 및 입주기업체의 생산활동지원에 필요한 업무

3. 관리기본계획(산집법 제33조 및 시행령 제42조)

○ 관리기관은 산업단지 지정 후 산업단지로 관리할 필요가 있는 지역에 대하여 관리권자의 승인을 얻어 관리기본계획을 수립

- 준공 전 산업단지 : 산업단지 지정권자와 협의 필요
- 준공 후 산업단지 : 산업단지 지정권자 및 관계 행정기관의 장과 협의

○ 관리기본계획 내용(산집법 제33조 제5항)

- 관리할 산업단지의 면적에 관한 사항
- 입주대상업종 및 입주기업체의 자격에 관한 사항
- 산업단지의 용지(이하 "산업용지"라 한다)의 용도별 구역에 관한 사항
- 업종별 공장의 배치에 관한 사항
- 지원시설의 설치 및 운영에 관한 사항
- 기타 산업단지의 관리를 위하여 필요한 사항

○ 용도별 구역(산집법 제33조 제6항 및 시행령 제43조)

- 산업시설구역, 지원시설구역, 공공시설구역, 녹지구역으로 구분. 산업시설구역은 용도별로 세분 가능

- 산업시설구역 : 공장시설용도, 지식산업시설용도, 정보통신산업시설용도, 자원비축시설용도, 폐기물처리시설용도, 물류시설용도, 지역특화산업용도(농공단지에 한함), 전력시설용도, 벤처기업집적시설용도, 재생산업시설용도, 친환경신기술촉진시설용도, 그 밖에 관리기본계획에서 정하는 시설용도

○ 용도별 구역 변경에 따른 지가상승금액 기부(산집법 제33조 제8항 및 시행령 제43조의2)

- 관리기본계획의 변경으로 용도별(산업, 지원, 공공, 녹지) 구역을 변경하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 소유자로부터 구역변경에 따른 지가상승분을 기부받아 산업단지의 기반시설 확충 등 입주기업체 지원용도로 사용할 수 있음(단, 산업단지구조고도화사업으로 인하여 발생하는 개발이익을 재투자하는 때에는 그러지 아니함)
- 관리권자가 기부받을 수 있는 지가상승분은 용도별 구역변경에 따른 지가차액의 100분의 50이상
- 용도별 구역변경 전후의 지가 산정은 관리기본계획 변경고시 전 3개월 이내의 범위에서 2명 이상의 감정평가업자가 평가한 금액의 산술평균치로 함
- 지가가 상승한 산업용지의 소유자가 공공시설을 설치하는데 드는 비용을 부담하는 경우에는 공공시설 설치비용을 공제하고 남은 범위에서 지가상승분을 기부받을 수 있음
- 지가상승분은 국유재산법(국가산업단지의 관리권자) 또는 공유재산 및 물품관리법(일반산업단지, 도시첨단산업단지, 농공단지의 관리권자)에 따라 취득·관리함

[질의회신]

질의	준공된 산업단지의 개발계획 변경(산업시설용지→지원시설용지)시 해당 지원시설용지 내 설치하는 도시계획도로가 지가상승 차액으로 설치하는 공공시설 기부로 볼 수 있는지 여부
회신	[2017년 8월9일(산업입지정책과-2405)] 「산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 '통합지침') 」제13조의2(준공된 산업단지의 개발행위 절차 등)제3항에 다르면, 민간 사업시행자가 제1항에 따른 개발계획을 변경하는 경우 실시계획 승인권자는 개발계획변경으로 인하여 발생하는 지가상승 차액의 100분의 50(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 제8항에 따라 산업단지관리기본계획 변경으로 인한 지가상승의 범위에서 산업용지 및 시설을 기부받는 경우에는 100분의 25, 다만 산업단지관리권자와 협의한 경우에는 100분의 25를 초과할 수 있다) 범위내에서 사업시행자로 하여금 「산업입지 및 개발에 관한 법률」) 제33조에 따라 도로, 공원, 녹지 등 산업단지에 필요한 공공시설을 설치하게 할 수 있다고 규정하고 있음 다만, 개발계획변경 인·허가를 위하여 관계법령에 따라 수반되는 시설물 등은 지가상승분 기부에 해당되지 않음을 알려드리니, 보다 구체적인 사항은 동 산업단지 실시계획승인권자와 협의(문의)

○ 국토계획법상 용도지역별 건축제한 등과의 관계

- 관리기본계획에서 정한 용도별 구역에 대하여는 국토계획법상 용도지역에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한에 대해 적용받지 않음(산집법 제33조 제7항)

4. 입주계약의 체결(산집법 제38조 및 시행령 제48조의2)

○ 산업단지 안에서 제조업을 하거나 하려는 자는 산업통상자원부령이 정하는바에 따라 관리기관과 그 입주에 관한 계약을 체결하여야 함.

○ 입주기업체 및 지원기관이 입주계약 사항 중 산업통상자원부령이 정하는 사항을 변경하고자 할 때에는 새로 변경계약을 체결하여야 함.

○ 상기의 규정은 산업단지 안에서 제조업 외의 사업을 하거나 하려는 자에 대하여 준용

○ 관리기관 중 관리공단 또는 입주기업체협의회가 입주계약 또는 그 변경계약을 체결한 때에는 산업통상자원부령이 정하는 바에 따라 이를 시장·군수 또는 구청장에게 보고하여야 함.

○ 관리기관이 입주계약을 체결하고자 하는 때에는 미리 입주대상 산업·입주자격 및 입주우선순위 등의 입주기준을 정하여 공장설립온라인지원시스템에 15일 이상 공고하여야 하며 필요한 경우 일간신문 등 병행 공고 가능. 다만, 다음의 경우에는 공고하지 않음.

- 환경오염 업종의 합리적 배치, 첨단기술산업의 육성 및 외국인투자의 촉진 등을 위하여 산업단지에 우선 입주할 필요가 있는 사업으로서 산업통상자원부령이 정하는 사업

- 다음에 해당하는 자로서 관리기본계획에 맞는 사업을 하려는 자
  - 산입법 시행령 제42조의3 제4항에 따른 수의계약으로 산업시설용지를 공급받을 자격을 갖춘 자
  - 산입법 시행령 제42조의3 제5항에 따른 조례에 따라 산업시설용지를 분양받을 자격을 갖춘 자

5. 산업단지 내 임대사업(산집법 제38조의2 및 시행령 제48조의3, 제48조의4)

○ 산업시설구역에서 산업용지 및 공장 등의 임대사업을 하고자 하는 자는 공장설립등의 완료신고 또는 사업개시의 신고를 한 후에 관리기관과 입주계약을 체결하여야 함. 다만, 부분가동을 위한 공장등록을 받은 건축물에 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목에 따른 태양에너지를 이용하여 「전기사업법」 제2조제3호에 따른 발전사업을 하는 자에게 임대사업을 하려는 경우와 한국자산관리공사가 입주기업체의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장등을 임대하는 경우에는 공장설립 등의 완료신고를 하기 전에 입주계약을 체결할 수 있음.

○ 산업용지 및 공장 등의 임대사업의 범위·임대가격의 기준, 입주계약의 기간 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정함.

○ 관리기관과 산업용지 및 공장 등의 임대사업을 영위하기 위한 입주계약을 체결하고자 하는 자는 다음 각호의 사항이 기재된 임대사업계획서를 관리기관에 제출하여야 함.

- 임대 사업자명
- 임대하고자 하는 토지 및 시설의 명세
- 임대차의 존속기간 및 그 연장에 관한 사항
- 임대사업의 전부 또는 일부를 종료하는 경우의 산업용지(건축물이 있는 경우에는 건축물을 포함한다)의 처분에 관한 사항
- 유치업종 및 규모(당해 산업단지 안에서 2이상의 산업용지 또는 공장 등을 임대하고자 하는 경우에 한한다)
- 건축물의 건축계획(건축물을 건축하여 함께 임대하고자 하는 경우에 한한다)

○ 산업용지 및 공장 등의 임대계약기간은 5년 이상(임차인의 요청이 있는 경우에는 1년 이상)

6. 산업용지 등의 처분제한(산집법 제39조 및 시행령 제49조)

○ 처분신청(산집법 제39조 제1항)

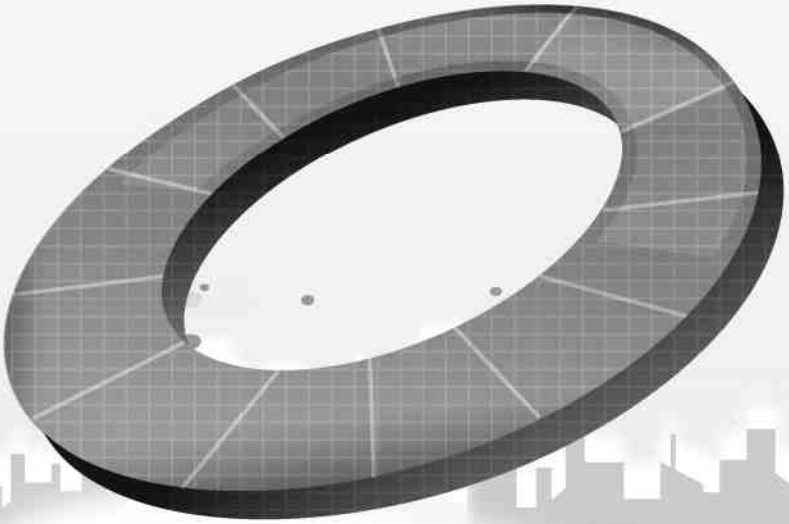
- 산업용지 또는 공장등을 소유하고 있는 자가 공장설립완료 전 또는 신고 후 5년이 지나기 전 처분하려는 경우에 해당
- 제한사항 : 관리기관에서 매수자 선정(제2항) 및 양도가격 통제(제5항)
- 위반 시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금(산집법 제52조 제1항)에 해당. 위반자가 법인인 경우 양벌규정(산집법 제54조)에 해당되어 대표자와 법인에 동일처분

○ 처분신고(산집법 제39조 제3항)

- 공장설립등의 완료신고 또는 사업개시의 신고 후 5년이 경과하여 산업용지 또는 공장등을 처분하려는 경우에는 관리기관에 신고
- 위반 시 500만원 이하의 과태료 부과(산집법 제55조)

제2장 부문별 계획기준

Ⅰ. 입지선정기준 검토
Ⅱ. 산업입지 원단위
Ⅲ. 사업후보지 조사 및 지구계 결정
Ⅳ. 공간배치 및 토지이용계획
Ⅴ. 기반시설계획
Ⅵ. 지원시설계획
Ⅶ. 배후도시 개발계획
Ⅷ. 산업단지 개발사업의 타당성 분석



Ⅰ. 입지선정기준 검토

1. 산업단지 개발의 필요성 검토

○ 산업단지 개발계획은 목적에 따라 여러 분야에서의 필요성을 검토하여야 하나,

- 일반적으로 전국 및 지역차원에서의 신규 산업용지 공급의 필요성이 있는가
- 충분한 입지수요를 확보할 수 있는가가 가장 중요한 항목임

○ 한편 지역개발 거점 확보의 목적에서 산업단지를 개발할 경우 과연 지역발전에 미치는 파급효과가 얼마나 되는가가 검토되어야 하며, 첨단기술산업단지, 제철단지, 석유화학단지 등 전문단지의 경우 업종별로 세밀한 용지수요 전망이 이루어져야 함

○ 일반적으로 기업에 대한 입주수요를 조사하여 신규산업단지 개발의 필요성을 검증하는 경우가 많음. 이는 기업의 입주수요 규모를 경험적으로 조사 분석하여 개발사업의 위험성을 감소시킬 수 있는 장점이 있음. 그러나 입주수요 조사시 기업의 높은 관심이 곧바로 분양시의 입주계약으로 연결되지 않는 경우가 많으므로 조사결과에 대한 보수적인 판단이 필요함

2. 적정입지의 선정

○ 대상후보지 선정을 위하여 일반적으로 물리적 조건, 토지확보의 용이성, R&D시설, 고속교통시설 등의 사회경제적 여건, 개발제한구역 등 개발제약여건, 그리고 본 산업단지와 연관되는 개발계획 등이 종합적으로 검토되어야 함.

○ 산업입지는 지역공간구조에 커다란 영향을 미치게 되므로 광역적 차원에서 바람직한 지역발전이 가능한 지역을 선정하는 것이 중요함

적정입지 선정을 위한 주요 고려사항

구 분	주요고려 사항
물리적인 여건	표고, 경사도, 산지·구릉지 여부
토지확보 용이성	지장물 현황, 지가수준, 도시기반시설 현황 및 계획, 국공유지 등
사회경제적 여건	모 도시, R&D시설, 교통시설과의 접근성 등
개발제약 여건	군사시설보호구역, 개발제한구역, 상수원보호구역, 수변구역, 문화재보호구역, 농업진흥지역, 보전산지, 자연환경보전지역, 시설보호지구, 비행고도제한구역, 항공기 소음, 재해위험 지역 등
상위계획 검토	국토종합계획, 수도권정비계획, 광역도시계획, 도시·군기본계획, 도시·군관리계획 등

3. 유치업종의 선정

가. 일반적 검토사항

○ 산업단지에 유치되는 업종에 따라 지역발전에 커다란 차이가 있음.

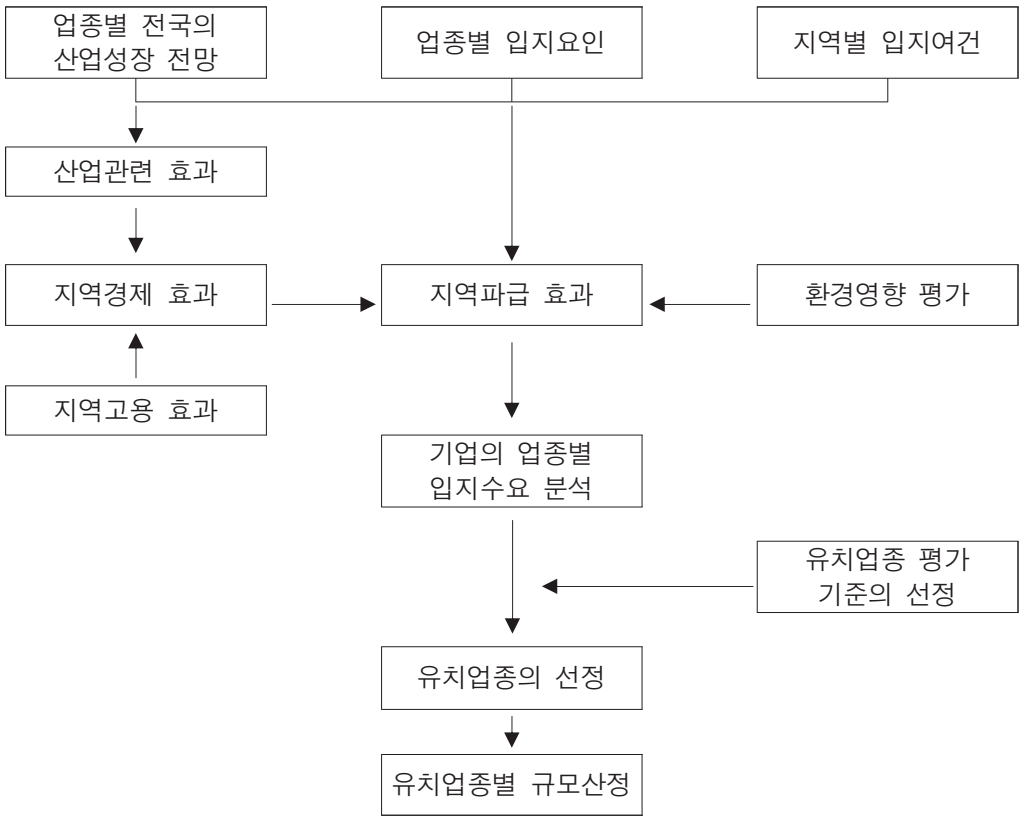
- 예를 들어 기계업종의 경우 고용, 소득 등의 지역파급 효과가 높아 지역발전에 크게 이바지하는 반면,
- 석유·화학업종의 경우 지역경제 효과는 크지 못한 반면 환경문제를 제기할 우려가 높음.

○ 지역입장에서는 지역고용 및 소득창출 효과가 높은 업종, 전후방 산업관련 효과가 높은 업종, 미래성장 유망업종, 환경오염이 적은 업종 등을 바라고 있으나, 이는 전국차원에서 지역별 자원이용을 극대화할 수 있는 방향에서 결정되어야 할 것임.

○ 이에 비해 기업은 산업단지 입주결정에 있어서 노동력, 용지가격, 시장조건, 교통여건 등 지역의 입지요인, 업종의 성장가능성 등을 종합적으로 고려한 경제적 판단을 최우선적으로 고려하고 있어 지역입장과는 상이함

○ 따라서 지역의 입지여건, 업종별 입지조건 등을 검토한 후 지역입장에서의 적정유치 업종과 기업입장에서의 입지수요를 기초로 하여 유치업종의 종류, 규모, 시기 등을 판단함으로써 전국적, 지역적 차원에서 공업용지의 합리적 이용을 도모할 수 있을 것임

유치업종 선정과정



나. 업종별 입지조건 검토

주요 업종별	입지조건
식품가공업, 비금속광물 제조업, 목재가공업	– 원료산지와의 접근성 중요 – 원료를 수입하는 경우 수입항 근처에 입지
섬유공업	– 노동력과 용수조건을 갖춘 곳이면 어느 곳이든 입지가능 – 의복산업은 시장으로의 양호한 접근성 필요
가죽산업	– 폐수처리를 위하여 하천 또는 바다에 인접하여 입지
제지공업	– 펄프–제지–가공의 일괄자동화 생산자체가 유리한 자본집약적 장치산업으로서 에너지 다소비 산업이며 공해유발 산업임 – 따라서 전력공급이 풍부하고 수질오염의 피해를 극소화 할 수 있는 지역이 유리
석유화학	– 원료인 나프타, 에틸렌이 액상, 기상이기 때문에 나프타 분해시설을 중심으로 콤비나트를 형성 – 정밀화학은 깨끗한 용수의 공급이 중요
합성수지제품	– 시장 가까이 입지
고무제품	– 용지, 전력, 노동력 등이 주요 입지요인
제철공업	– 철광석의 수송관계상 깊은 수심을 갖춘 항만이 필수적 – 특수강은 전력 다소비형으로 전력공급이 풍부하고 시장이 가까운 곳에 입지
비철금속	– 원광석의 수입의존도가 높으므로 항만시설이 필수적 – 전력, 용수가 풍부한지가 중요
기계공업	– 원자재–부품–완제품의 수평, 수직 분업체계가 요구되어 계열화를 특징으로 하므로 관련생산과의 연계성과 대규모용지, 노동력 등이 중요 – 단, 컴퓨터산업은 다습하거나 염해가 있는 지역, 연약지반은 피하고 숙련기능공의 확보가 용이한 곳에 입지
전자산업	– 대규모 용지 불필요 – 다습, 염해 또는 공해가 없는 지역이면 어느 곳이나 입지 가능 – 그러나 관련 산업이 밀집하여 집적이익을 추구할 수 있는 지역, 노동력이 풍부한 지역, 공항에의 접근성이 높은 지역을 선호
자동차공업	– 관련 산업에의 파급효과가 큰 조립산업인 만큼 부품공장과의 연계 중요 – 대규모 용지 확보가 가장 중요한 입지요건
조선공업, 석유정제업	– 대형선박이 출입할 수 있는 깊은 수심의 임해지역

다. 지역의 입지여건 검토

○ 업종별 입지조건의 파악과 아울러 유치업종 선정과 관련하여 용지가격, 도로·항만·철도 등 교통여건, 용수, 노동력 확보 가능성 등 지역의 제반 입지여건 조사

지역의 입지여건 조사

입지요인	구체적 항목
토지	– 지가 및 지대 – 부지의 가용성 – 공간확장 가능성
원료·부품	– 업종별 원료산지와의 접근 – 부품·소재 공급기업과의 접근
교통	– 고속도로IC, 철도역 등과의 접근 – 부품·소재 공급기업과의 접근
노동력	– 노동비(임금수준) – 노동력의 가용성 · 숙련노동력의 확보 · 전문기술자의 확보 · 관리경영자의 확보 – 노동 생산성 – 노동자의 태도(노동조합 활동)
시장	– 시장의 규모(잠재력) – 제품판매 시장에의 접근
정보	– 기업운영에 필요한 제반정보 접근 – 행정당국과의 접촉 – 경제적 기회, data bank 이용 가능성 – 정보처리기관, 대학교, 연구기관과의 접촉
하부구조·서비스	– 전력·용수·폐수처리, 도로 등 하부구조(양, 질) – 생산에 필요한 기술서비스 이용편의 – 사무·업무서비스 이용 편의 – 행정서비스 이용 편의
정책	– 업종별 면세·조세감면 혜택 – 공장설립 제한 또는 장려지역의 여부
기타	– 지방주민의 태도 – 기타

라. 상위계획상 선도산업 및 신성장동력산업

1) 광역경제권별 선도산업

권 역	범 위	비 전	선도산업
수도권	서울시, 인천시, 경기도	선진 일류국가를 선도하는 글로벌 비즈니스 허브	지식정보산업
충청권	대전광역시, 충청북도, 충청남도	과학기술과 첨단산업의 중심, 대한민국 실리콘밸리	의약바이오, New IT
호남권	광주광역시, 전라북도, 전라남도	21세기 문화예술과 친환경 녹색성장의 창조지역	신재생에너지, 친환경부품소재
대경권	대구광역시, 경상북도	전통문화와 첨단 지식 산업의 신성장지대	IT 융복합, 그린에너지
동남권	부산광역시, 울산광역시, 경상남도	환태평양시대의 기간산업 및 물류 중심지	수송기계, 융합부품소재
강원권	강원도	환동해권 관광휴양 및 웰빙산업의 프론티어	의료융합, 의료관광
제주권	제주특별자치도	아시아 최고수준의 국제자유도시	물산업, 관광레져

* 광역경제권 : 지역 간의 연계 및 협력을 통한 지역경쟁력을 효율적으로 향상시키기 위하여 경제 · 산업권과 역사 · 문화적인 동질성 등을 고려하여 설정한 권역(국가균형발전특별법)

2) 17개 신성장동력산업

분야	산 업	
녹색 기술 산업	신재생에너지	태양전지, 연료전지, 해양바이오, 해양에너지, 폐자원에너지, 농산바이오매스에너지, 산림바이오매스 자원화, 청정석탄에너지
	탄소저감에너지	이산화탄소 포집·저장, 원전플랜트
	고도물처리	스마트상수도 막여과 시스템, 스마트상수도 수도기자재, 친환경대체용수 확보를 위한 하폐수 처리수 재이용, 먹는샘물, 해양심층수, 지속가능 물환경을 위한 수생태계 복원
	LED응용	
	그린수송시스템	그린카, 선박·해양 시스템, 첨단철도
	첨단그린도시	U-City S/W, U-City IT H/W, U-City IT 융합 H/W, 지능형교통시스템(ITS), GIS, 그린홈
첨단 융합 산업	방송통신융합산업	차세대 융합네트워크, 차세대 무선통신, 방송통신 미디어
	IT 융합시스템	IT 융합, RFID / USN, 차세대 반도체, 차세대 디스플레이
	로봇응용	
	신소재·나노융합	초경량 마그네슘 소재, Ionoc Liquid(IL) 소재, 나노탄소 융합소재, 기능성 나노 필름, 나노융합 바이오머신
	바이오제약(자원)·의료기기	바이오 의약품, 바이오자원·신소재·장기, 바이오매스유래 바이오화학제품, 메디·바이오 진단시스템, 첨단의료영상 진단기기, 고령친화의료기기 및 제품
	고부가 식품산업	
고부가 서비스 산업	글로벌 헬스케어	
	글로벌 교육서비스	
	녹색금융	
	콘텐츠·소프트웨어	콘텐츠, 소프트웨어
	MICE·융합관광	MICE, 생태관광

* 신성장동력 업종 및 품목분류(안), 산업통상자원부·한국산업기술진흥원, '09.12

◈ '14~'18 지역산업발전계획(안)[산업통상자원부, '14.9.29]

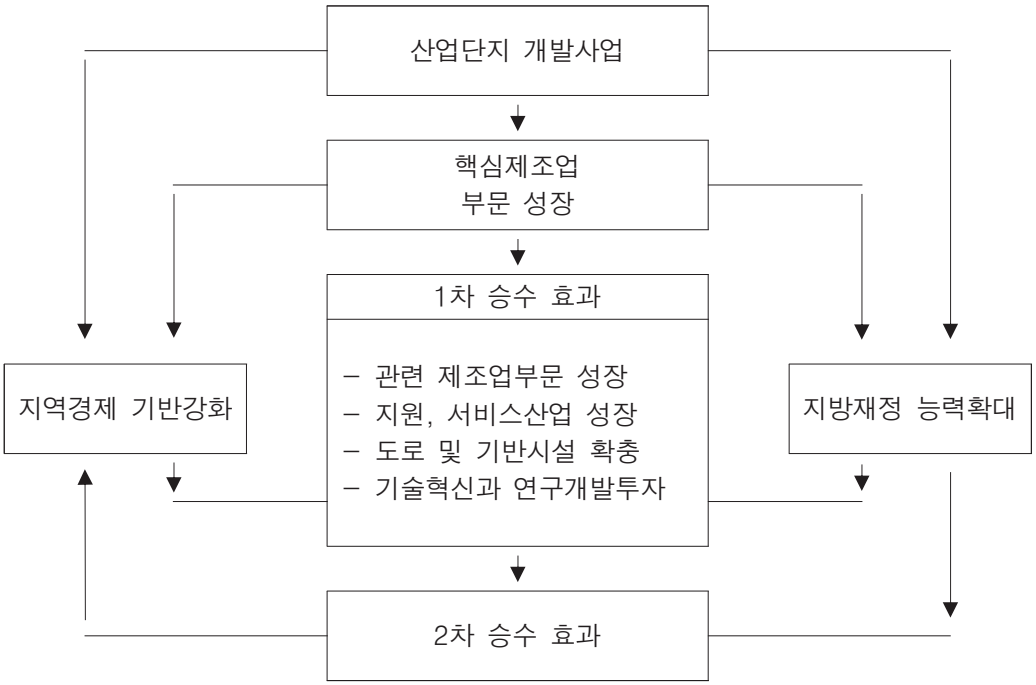
지역	주력산업(63개)					협력산업(16개)			연고산업(39개)		
부산 (11)	지능형 기계부품	초정밀 융합부품	금형 열처리	바이오 헬스	디지털 콘텐츠	조선해양 플랜트	차량부품	기능성 하이테크 섬유	고령 친화기기	스킨케어 화장품	해양 바이오 헬스
대구 (11)	정밀성형	스마트분산형에너지시스템	소재기반 바이오 헬스	의료기기	스마트 지식 서비스	자동차 융합부품	지능형 기계	기능성 하이테크 섬유	패션의류	안경테/ 선글라스	주얼리
대전 (11)	무선통신 융합	메디 바이오	로봇 자동화	지식재산 서비스	금속 가공	기능성 화학소재	광전자 융합	지능형 기계	안경렌즈	대장금 프로젝트	구즉 도토리묵
광주 (11)	스마트 가전	생체의료 소재부품	복합 금형	디자인	초정밀 생산가공 시스템	친환경 자동차	에너지 변환저장 용소재부품	광·전자 융합	웰니스 CoBe	휴먼케어 산업	인쇄출판
울산 (11)	친환경 가솔린 자동차부품	정밀화학	조선 기자재	에너지 부품	환경	자동차 융합부품	나노융합 소재	조선해양 플랜트	하이브리드 카시트	품질분석 시스템	3D 프린팅용 소재
세종 (4)	자동차 부품	바이오 소재				기계부품			조치원 복숭아		
강원 (9)	웰니스 식품	세라믹 신소재	스포츠 지식 서비스			바이오 활성소재	의료기기	로하스 헬스케어	목공예품	해양 심층수	강릉커피
충북 (10)	반도체	바이오 의약	스마트IT 부품	태양광	수송기계 부품	화장품 뷰티	이차전지	의료기기	슈퍼푸드	밤	
충남 (11)	자동차 부품	인쇄 전자	동물 식의약	디지털 콘텐츠	디스 플레이	이차전지	기계부품	기능성 화학소재	자카드 직물	오메가 리놀렌산	금산인삼
전북 (11)	기계부품	건강기능식품	해양설비 기자재	경량소재 성형	복합섬유 소재	친환경 자동차	에너지 변환저장 용소재부품	바이오 활성소재	주얼리	오미자/ 천마/ 홍삼	전통 절임류
전남 (10)	금속소재 · 가공	석유화학 기반 고분자소재	바이오 식품	에너지 설비		바이오 활성소재	조선해양 플랜트	나노융합 소재	고품질 타월	산수유	다시마
경북 (11)	모바일 융합	디지털 기기 부품	에너지 소재부품	성형가공	기능성 바이오 소재	자동차 융합부품	지능형 기계	기능성 하이테크 섬유	국화차	청도반시	붉은대게
경남 (11)	지능형 생산기계	기계소재부품	항공	풍력 부품	항노화 바이오	조선해양 플랜트	나노 융합 소재	차량부품	실크소재 전통의상	전통 목공예/ 가구	전통차
제주 (9)	물응용	관광 디지털 콘텐츠	청정 헬스푸드	풍력·전기차 서비스		로하스 헬스케어	화장품 뷰티		제주 무	수산전통 발효식품	제주 전통주

* '15년 지역산업발전계획의 법적 근거 마련(산업집적활성화및공장설립에관한법률 개정 검토)

4. 지역경제의 파급효과 분석

○ 산업단지가 개발되고 새로운 기업이 입지하게 되면 공장에서 발생하는 새로운 고용기회의 창출뿐만 아니라 1차 승수효과로서 관련제조업의 전·후방 파급효과, 산업단지 개발과 도시기반시설 확충 과정에서 지역건설시장의 성장, 그리고 서비스 산업부문의 성장 등에 의하여 추가적인 고용증대 효과를 창출하게 됨

산업단지 개발의 지역파급효과



○ 일반적으로 지역 내에 산업단지가 개발되면 이 산업단지를 중심으로 역외수출 위주의 지역경제구조를 형성하게 됨.

○ 그리고 시간이 흐름에 따라 부품공장, 계열공장 등의 관련 제조업이 집적되는 한편 도시기반시설의 투자확충, 기술혁신과 연구투자의 증대, 그리고 지역 소득증대에 따른 3차 산업의 발전 등으로 1차적인 승수효과를 창출

○ 이와 같은 효과는 개발의 중심지로부터 주변지역으로 확산되면서 지역고용을 증대시키고 지역경제의 성장을 가져오게 되며, 이는 다시 2차적인 승수효과로서 새로운 기업입지 및 유입인구의 증가 등이 누적된 순환과정을 거쳐 지역의 경제적, 물리적 성장을 가속화시키게 됨

○ 산업단지 개발이 지역경제에 미치는 파급 효과는 크게 두 가지 경로를 통하여 나타나게 됨

- 직접파급효과 : 산업단지내 생산활동 과정에서 직접적으로 창출되는 지역고용 및 소득증대
- 간접파급효과 : 산업단지내 생산활동과 전·후방 연계관계에 있는 산업단지외 지역산업의 생산을 유발함으로써 나타나는 파급효과

Ⅱ. 산업입지 원단위

1. 산업입지 원단위 개념

○ 일정액의 단위생산을 위해 투입된 생산요소의 규모로서 즉 연간생산량(output)과 이를 산출하기 위해 소요된 투입요소(input)를 산출하는 것으로 그 기준은 출하액당 기준을 일반적으로 사용하고 있음

○ 산업입지 원단위의 종류는 생산액, 고용, 부지면적, 용수, 전력 등 투입요소 간의 단위 비교치를 의미

※ 생산액당 원단위 = 투입요소(input) / 생산액(output)

○ 산업입지 원단위는 산업입지계획을 수립할 때 필요한 지표로서 부지면적, 종업원수 및 기타 기반시설 규모를 결정하는데 필요

○ 이러한 산업입지 원단위는 제조업체의 현재 가동공장을 대상으로 생산요소별 실적치를 기준으로 생산요소별 변화율을 적용하여 산정함

○ 산업입지 원 단위의 구분

- 생산요소별 : 부지, 건물, 종사자, 생산액, 유틸리티 원단위(전력, 가스, 용수, 폐수 등)

2. 종류별 적용 원단위(산업입지 원단위 산정에 관한 연구, ´15.1 LH 연구원*)

가. 사업체당 원단위

업종 \ 연도	종사자수	공장부지면적 (천㎡)	건물연면적 (천㎡)	생산액 (백만원)
식료품	29.1	6.2	5.4	13,334
섬유제품(의복제외)	24.5	9.5	5.5	6,703
의복, 의복액세서리 및 모피제품	23.0	1.7	1.2	5,837
가죽, 가방 및 신발	24.5	2.3	1.8	11,391
목재 및 나무제품(가구제외)	18.4	8.4	2.9	4,790
펄프, 종이 및 종이제품	28.8	8.3	4.1	13,760
인쇄 및 기록매체 복제업	22.6	2.3	1.9	5,180
화학물질 및 화학제품(의약품 제외)	31.6	11.0	6.6	40,121
의료용 물질 및 의약품	48.1	40.8	26.6	18,740
고무제품 및 플라스틱제품	33.8	4.1	2.0	13,906
비금속 광물제품	26.2	13.8	5.8	18,749
1차 금속	32.0	7.8	4.7	27,339
금속가공제품(기계 및 가구 제외)	21.4	3.9	2.2	6,267
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	34.0	4.0	2.7	23,881
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	20.5	2.1	1.1	4,190
전기장비	27.5	3.1	1.8	10,926
기타 기계 및 장비	22.9	4.6	2.7	7,667
자동차 및 트레일러	39.9	7.9	3.6	40,509
기타 운송장비	39.0	4.9	2.4	13,736
가구	17.9	3.9	2.7	5,406
기타 제품	15.3	2.8	1.7	2,983
제조업 평균	27.2	6.0	3.5	14,732

나. 사업체당 유틸리티 원단위

업종 \ 연도	전력량 (MW)	가스량 (천㎥)	용수량 (천㎥)	폐수처리량 (천㎥)	폐기물처리량 (천kg/톤)
식료품	539.8	26.6	58.7	5.7	10.2
섬유제품(의복제외)	880.8	51.5	99.6	15.7	18.6
의복, 의복액세서리 및 모피제품	160.7	1.8	7.2	0.6	1.8
가죽, 가방 및 신발	278.8	3.1	50.9	0.0	5.1
목재 및 나무제품(가구제외)	801.0	40.6	13.9	0.3	5.4
펄프, 종이 및 종이제품	1,668.3	98.8	17.3	0.2	8.9
인쇄 및 기록매체 복제업	292.9	2.7	11.8	0.8	14.4
화학물질 및 화학제품(의약품 제외)	3046.0	311.2	170.5	27.0	38.7
의료용 물질 및 의약품	680.1	36.3	127.5	3.5	12.7
고무제품 및 플라스틱제품	829.2	42.5	12.5	0.6	11.9
비금속 광물제품	1,494.7	60.4	21.7	2.4	14.9
1차 금속	3,427.5	235.8	101.1	1.9	16.4
금속가공제품(기계 및 가구 제외)	530.4	23.4	31.7	5.2	17.1
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	1,093.6	54.1	37.2	1.9	19.2
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	151.7	2.4	14.4	0.4	7.0
전기장비	428.3	9.3	18.6	1.9	7.7
기타 기계 및 장비	329.8	1.8	18.6	1.2	13.0
자동차 및 트레일러	1,144.2	116.6	44.9	1.7	30.9
기타 운송장비	380.5	28.8	23.4	0.4	6.8
가구	296.6	8.4	8.3	0.1	25.4
기타 제품	187.5	1.0	10.4	0.8	5.0
제조업 평균	926.3	68.1	43.4	5.4	18.0

다. 종사자당 원단위

업종 \ 연도	공장부지면적 (천㎡)	건물연면적 (천㎡)	생산액 (백만원)
식료품	212.1	186.8	457.5
섬유제품(의복제외)	387.9	226.1	273.1
의복, 의복액세서리 및 모피제품	74.5	52.5	253.3
가죽, 가방 및 신발	92.6	72.2	464.9
목재 및 나무제품(가구제외)	456.7	162.2	260.7
펄프, 종이 및 종이제품	288.0	143.9	477.3
인쇄 및 기록매체 복제업	102.2	87.6	228.9
화학물질 및 화학제품(의약품 제외)	349.2	207.9	1,270.0
의료용 물질 및 의약품	849.7	554.5	389.9
고무제품 및 플라스틱제품	120.1	60.6	411.8
비금속 광물제품	528.6	220.7	716.8
1차 금속	245.2	145.9	854.7
금속가공제품(기계 및 가구 제외)	181.5	103.5	292.5
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	118.4	79.8	702.4
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	100.7	55.6	203.9
전기장비	113.0	65.7	397.7
기타 기계 및 장비	200.5	116.9	334.1
자동차 및 트레일러	199.5	90.1	1,015.0
기타 운송장비	127.6	60.6	352.5
가구	215.6	148.5	302.3
기타 제품	185.9	112.5	195.6
제조업 평균	222.1	127.7	542.1

라. 종사자당 유틸리티 원단위

업종 \ 연도	전력량 (MW)	가스량 (천㎥)	용수량 (천㎥)	폐수처리량 (천㎥)	폐기물처리량 (천kg/톤)
식료품	18.5	0.8	2.0	0.2	0.3
섬유제품(의복제외)	35.9	2.0	4.1	0.6	0.7
의복, 의복액세서리 및 모피제품	7.0	0.0	0.3	0.0	0.1
가죽, 가방 및 신발	11.4	0.1	2.1	0.0	0.2
목재 및 나무제품(가구제외)	43.6	1.7	0.8	0.0	0.4
펄프, 종이 및 종이제품	57.9	1.6	0.6	0.0	0.2
인쇄 및 기록매체 복제업	12.9	0.1	0.5	0.0	0.6
화학물질 및 화학제품(의약품 제외)	96.4	9.0	5.4	0.7	1.3
의료용 물질 및 의약품	14.2	1.5	2.7	0.1	0.2
고무제품 및 플라스틱제품	24.6	0.6	0.4	0.0	0.2
비금속 광물제품	57.1	2.3	0.8	0.1	0.8
1차 금속	107.2	4.7	3.2	0.1	0.4
금속가공제품(기계 및 가구 제외)	24.8	0.9	1.5	0.2	0.7
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	32.2	1.3	1.1	0.0	0.4
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	7.4	0.1	0.7	0.0	0.3
전기장비	15.6	0.2	0.7	0.1	0.4
기타 기계 및 장비	14.4	0.1	0.8	0.0	0.4
자동차 및 트레일러	28.7	2.3	1.1	0.0	0.7
기타 운송장비	9.8	0.6	0.6	0.0	0.2
가구	16.6	0.6	0.5	0.0	1.5
기타 제품	12.3	0.1	0.7	0.0	0.3
제조업 평균	34.1	1.9	1.6	0.2	0.5

마. 생산액(억원)당 원단위

업종 \ 연도	종사자수	공장부지면적 (천㎡)	건물연면적 (천㎡)
식료품	0.2	46.4	40.8
섬유제품(의복제외)	0.4	142.0	82.8
의복, 의복액세서리 및 모피제품	0.4	29.4	20.7
가죽, 가방 및 신발	0.2	19.9	15.5
목재 및 나무제품(가구제외)	0.4	175.2	62.2
펄프, 종이 및 종이제품	0.2	60.3	30.2
인쇄 및 기록매체 복제업	0.4	44.6	38.3
화학물질 및 화학제품(의약품 제외)	0.1	27.5	16.4
의료용 물질 및 의약품	0.3	217.9	142.2
고무제품 및 플라스틱제품	0.2	29.2	14.7
비금속 광물제품	0.1	73.7	30.8
1차 금속	0.1	28.7	17.1
금속가공제품(기계 및 가구 제외)	0.3	62.0	35.4
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	0.1	16.9	11.4
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	0.5	49.4	27.3
전기장비	0.3	28.4	16.5
기타 기계 및 장비	0.3	60.0	35.0
자동차 및 트레일러	0.1	19.7	8.9
기타 운송장비	0.3	36.2	17.2
가구	0.3	71.3	49.1
기타 제품	0.5	95.0	57.5
제조업 평균	0.2	41.0	23.6

바. 생산액(억원)당 유틸리티 원단위

업종 \ 연도	전력량 (MW)	가스량 (천㎥)	용수량 (천㎥)	폐수처리량 (천㎥)	폐기물처리량 (천kg/톤)
식료품	4.0	0.1	0.4	0.1	0.0
섬유제품(의복제외)	13.1	0.9	1.5	0.3	0.2
의복, 의복액세서리 및 모피제품	2.8	0.0	0.1	0.0	0.0
가죽, 가방 및 신발	2.4	0.0	0.4	0.0	0.0
목재 및 나무제품(가구제외)	16.7	0.5	0.3	0.0	0.2
펄프, 종이 및 종이제품	12.1	0.3	0.1	0.0	0.0
인쇄 및 기록매체 복제업	5.7	0.0	0.2	0.0	0.2
화학물질 및 화학제품(의약품 제외)	7.6	0.6	0.4	0.0	0.1
의료용 물질 및 의약품	3.6	0.4	0.7	0.0	0.1
고무제품 및 플라스틱제품	6.0	0.1	0.1	0.0	0.0
비금속 광물제품	8.0	0.5	0.1	0.0	0.2
1차 금속	12.5	0.5	0.4	0.0	0.0
금속가공제품(기계 및 가구 제외)	8.5	0.3	0.5	0.1	0.2
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	4.6	0.3	0.2	0.0	0.1
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	3.6	0.1	0.3	0.0	0.2
전기장비	3.9	0.1	0.2	0.0	0.1
기타 기계 및 장비	4.3	0.0	0.2	0.0	0.1
자동차 및 트레일러	2.8	0.2	0.1	0.0	0.1
기타 운송장비	2.8	0.2	0.2	0.0	0.1
가구	5.5	0.3	0.2	0.0	0.6
기타 제품	6.3	0.0	0.3	0.0	0.2
제조업 평균	6.3	0.3	0.3	0.0	0.1

사. 부지면적(1,000㎡)당 원단위

업종 \ 연도	종사자수	건물연면적 (천㎡)	생산액 (백만원)
식료품	4.7	880.4	215.7
섬유제품(의복제외)	2.6	583.0	70.4
의복, 의복액세서리 및 모피제품	13.4	704.5	340.1
가죽, 가방 및 신발	10.8	780.0	502.2
목재 및 나무제품(가구제외)	2.2	355.2	57.1
펄프, 종이 및 종이제품	3.5	499.8	165.8
인쇄 및 기록매체 복제업	9.8	857.3	224.1
화학물질 및 화학제품(의약품 제외)	2.9	595.3	363.7
의료용 물질 및 의약품	1.2	652.6	45.9
고무제품 및 플라스틱제품	8.3	504.3	342.9
비금속 광물제품	1.9	417.5	135.6
1차 금속	4.1	595.2	348.6
금속가공제품(기계 및 가구 제외)	5.5	570.0	161.2
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	8.4	674.2	593.1
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	9.9	552.6	202.6
전기장비	8.8	581.0	351.9
기타 기계 및 장비	5.0	582.9	166.6
자동차 및 트레일러	5.0	451.6	508.6
기타 운송장비	7.8	475.0	276.2
가구	4.6	688.8	140.2
기타 제품	5.4	605.5	105.2
제조업 평균	4.5	574.8	244.1

아. 부지면적(1,000㎡)당 유틸리티 원단위

업종 \ 연도	전력량 (㎿)	가스량 (천㎥)	용수량 (천㎥)	폐수처리량 (천㎥)	폐기물처리량 (천㎏/톤)
식료품	87.3	3.7	9.5	0.9	1.0
섬유제품(의복제외)	92.5	9.2	10.5	2.7	2.3
의복, 의복액세서리 및 모피제품	93.6	0.9	4.2	0.3	0.4
가죽, 가방 및 신발	122.9	0.9	22.4	0.1	5.7
목재 및 나무제품(가구제외)	95.4	3.3	1.7	0.0	0.8
펄프, 종이 및 종이제품	201.0	5.0	2.1	0.0	0.5
인쇄 및 기록매체 복제업	126.7	1.0	5.1	0.3	6.1
화학물질 및 화학제품(의약품 제외)	276.1	24.2	15.5	1.8	3.7
의료용 물질 및 의약품	16.7	7.5	3.1	0.1	0.2
고무제품 및 플라스틱제품	204.5	7.3	3.1	0.2	2.3
비금속 광물제품	108.1	4.3	1.6	0.3	1.2
1차 금속	437.0	23.4	12.9	0.4	2.7
금속가공제품(기계 및 가구 제외)	136.4	5.2	8.2	1.5	3.8
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	271.6	11.7	9.2	0.3	3.3
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	73.4	1.0	7.0	0.2	3.1
전기장비	137.9	3.0	6.0	0.6	2.7
기타 기계 및 장비	71.7	0.2	4.0	0.1	1.8
자동차 및 트레일러	143.7	12.5	5.6	0.1	4.2
기타 운송장비	76.5	4.2	4.7	0.2	0.9
가구	76.9	3.8	2.2	0.0	6.6
기타 제품	66.1	0.6	3.7	0.2	1.6
제조업 평균	153.5	9.6	7.2	0.6	2.2

Ⅲ. 사업후보지 조사 및 지구계 결정

1. 사업후보지 조사

가. 지구여건 조사

1) 토지이용 및 농경지 현황조사

○ 농지 또는 타용도로의 전용여부를 파악하여 개발여건, 농지편입율 및 용지보상비 산출에 기초자료로 활용

2) 지장물 현황조사

○ 주택 동수, 공장, 고압송전철탑, 관상수목, 분묘 등 지장물현황조사를 통해 지구내에서 제척유무, 보상비산출 등에 기초자료로 활용

3) 지가 현황조사

○ 대상지구 및 그 인근지역에 대하여 공시지가 및 개별지가 현황, 인근 보상사례 및 기타 평가사례, 인근 거래가격 등 탐문조사, 기타 토지거래 동향 등을 면밀히 조사

4) 경관 및 수목 현황조사

○ 보호수 및 경관, 수목이 양호한 지역은 지형도에 표시를 하고 수목종류와 연령을 기재

○ 보존산지 및 우량 수목군락 등을 조사하여 포함개발 여부를 판단하되, 포함 개발시 원형보존여부를 판단하여 녹지자연도 작성의 기초자료로 활용

5) 매장문화재 현황조사

○ 문화재 사전지표조사를 통해 후보지내 유물산포지 등의 존재 유무 및 범위를 파악하여 개발계획 수립시 기초자료로 활용

○ 적절한 토지이용계획 수립으로 매장문화재 발생률 감소 가능

나. 공사여건 조사

1) 지형·지세 현황조사

○ 지형, 지세 조사는 개발이 가능한 구역을 선정하는 것과 개발여건에 대한 판단자료를 제공하는 것이므로 개발이 불가능한 지역 및 인공적인 변화에 대하여는 지형도, 지적도에 표시

2) 지반 및 토질 현황조사

○ 지반상태(연약지반, 암발생 지반) 등에 따라 공기지연, 시공의 어려움, 추가공사비 과다발생 등으로 사업성에 많은 영향을 미치므로 인근지역의 지반보고서 및 공사현장 등을 방문하여 지반 및 토질 상태를 조사

3) 연약지반 예상지역

○ 하천주변, 해안인접, 자연제방의 배후습지, 연약매립지(쓰레기층, 준설토층) 및 저습한 농경작지 등

4) 폐기물 매립지여부 조사

○ 지형지물이 현저히 변화된 곳은 신구 지형도 대조를 하고, 인근주민에 대한 탐문조사, 지역여건을 감안 육안조사 실시

○ 지자체에 확인협조요청 및 환경부 등에서 관리하고 있는 전국 폐기물 매립시설 현황 자료 등 참고

5) 토양오염 조사

○ 토양오염유발시설이 설치되어 있거나 설치되어 있었던 부지 또는 폐기물 불법매립지 등 유발시설이 설치되어 있지 아니한 지역도 오염이 의심되는 지역에 대하여 조사

○ 토양오염 여부를 사전에 정밀 조사하여 오염에 대한 책임을 명확히 하고 오염부지의 취득으로 인한 불측의 손실을 막고 오염비용을 거래가격에 반영시키는 등 토양오염에 대한 분쟁을 사전에 방지하고자 함.

다. 주변여건 조사

1) 도시기반시설 현황조사

○ 도시기반시설 여건은 사업성 판단에 중요한 요인이 되기 때문에 기존현황 및 장래계획과의 관계를 비교분석하여야 함.

- 도로 : 폭원, 노선명, 포장유무, 차선수, 장래확장계획 등
- 상수도 : 광역상수도계획, 지역상수도계획, 관경, 정수장 등 위치·현황 및 규모, 공급가능 여부 등
- 하수도 : 우·오수관 분리 및 관경, 폐수종말처리장 위치 및 처리규모 등
- 폐기물소각장 및 매립장 : 위치, 규모, 확장, 증설계획, 가동시기 등

○ 시설별로 식별이 용이하도록 표시하며 간선시설의 여건이 전무하거나 새로이 설치할 필요가 있을 경우 등을 대비 인접 가능지점의 규모 등을 표시

2) 교통 및 하천 현황조사

○ 교통현황은 지구의 접근성과 친근성을 측정하는 요인이므로 대중교통 수단의 종류, 노선을 조사

○ 하천현황은 토지이용계획, 대지조성, 간선시설 설치 등에 중요한 영향을 미치므로 해당지역에 오랫동안 거주한 주민의 탐문조사나 문헌조사를 통해 조사

3) 생활환경 현황조사

○ 지구내 주거용지 계획시 지구내 또는 인근의 공해발생종류 및 그 정도를 조사하여 예방대책 강구

- 소음 : 철도, 도로, 공장, 항공로 등(기준치 이하인 지역을 원칙으로 하되, 인공시설의 설치로 환경기준 이내로 저감할 수 있는 지역)
- 대기오염 : 교통시설, 공장 등
- 악취, 먼지 등 : 교통, 공해공장, 쓰레기소각장, 쓰레기매립장, 하수처리장, 양계장, 돈사 등
- 혐오시설 : 공동묘지, 화장장, 도축장 등

○ 공해발생 종류와 발생원, 이격거리 등을 지형도 또는 지적도에 표시

2. 지구계 결정

□ 주요 고려사항

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 용도지역·지구·구역의 경계

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 도시·군계획시설의 경계

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 도시계획사업 및 기타 개별사업에 의한 경계

○ 재해요인 및 자연적 환경에 의한 경계

○ 인문적 요인에 의한 경계

○ 관련 법률의 제한에 의한 경계

○ 기타 경계를 명확히 할 수 있는 제요인에 의한 경계

Ⅳ. 공간배치 및 토지이용계획

1. 공간배치계획

가. 기본방향 및 원칙

○ 산업단지 위치, 규모, 유치업종, 배후도시 유무 등 산업단지의 특성에 따라 기능 설정 및 공간배치

○ 생산, 생산지원, 연구개발, 주거, 휴식 등 기능별로 합리적 배치

- 생산공정을 감안하여 생산성을 극대화할 수 있도록 생산공간 배치
- 주 생산공정과 관련 생산공정의 합리적 배치로 생산과정의 계열화, 협업화 도모
- 대기업과 중소기업의 연계배치로 기업간의 효율적 하청시스템 구축
- 단지 내 영세중소기업을 위한 임대공장, 지식산업센터 부지 확보
- 생산공간과 연구개발(R&D) 공간을 연계함으로써 생산현장과 기술개발의 결합 도모
- 주거 및 생산지원 공간의 쾌적성 유지를 위하여 생산공간과 원활한 연계 하에 일정 거리 유지 및 완충공간 확보

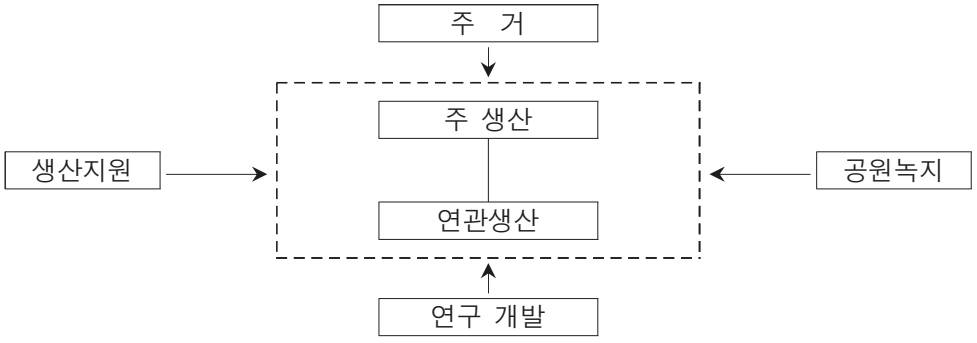
○ 산업단지의 성격에 따라 배후도시 및 주거지역의 성격과 위치 결정

- 임해 중화학 산업단지와 같이 환경피해가 예상될 경우 주거공간은 생산공간으로부터 충분한 거리유지
- 조립가공형 또는 도시형 업종위주의 단지일 경우 환경피해의 우려가 적으므로 주거 공간을 생산공간과 연접배치 하되 일정간격의 완충지대 확보
- 가까운 거리에 기존의 도시가 위치하고 있을 경우 기존시가지의 고밀 이용이나 외곽지역 확장개발에 의한 유발인구 수용방안 검토

○ 충분한 녹지공간을 확보하여 단지의 쾌적성을 높이는 한편 휴식, 산책, 운동 등 여가 공간 기능과 함께 생산공간이나 도로와 주거지역간의 완충기능 부여

나. 공간의 구분 및 배치기준

1) 공간배치 개념



2) 기능별 공간구분 및 배치기준

구 분	공간기능	배치기준
생산공간	주 생산, 연관 생산	· 주 생산공간 · 대기업 중심의 생산성 극대화 · 연관 생산공간 – 주 생산공간 주변에 배치 – 중소기업 중심 – 협동화, 계열화 체계도모
생산지원공간	업무, 정보, 유통, 금융, 의료, 복지, 후생시설	· 이용의 편리성 · 외부로부터의 접근성 · 단지의 중심성
연구개발공간	연구소, 대학, 정보센터, 훈련센터, 임대연구시설	· 쾌적한 환경에 저밀도로 배치 · 생산공간, 주거공간과 접근 양호
주거공간	주거, 근린편익시설, 교육시설	· 단지 내 기숙사, 사택, 근로자주택 확보 · 환경문제가 없을 경우 생산과 주거기능의 조화도모
공원녹지공간	공원, 녹지, 운동장, 문화공간	· 주변지역 녹지축의 산단내 유입, 연장 · 단지내 주요 오픈스페이스 형성 · 종업원 및 주민 이용상의 편리성 · 생산과 주거 등 상충기능간의 완충역할

2. 토지이용계획

가. 토지이용계획의 개념

○ 토지이용계획은 계획구역 내의 토지를 어떻게 이용할 것인가를 결정하는 계획으로 도시 공간 속에서 이루어지는 제반활동들의 양적 수요를 예측하고 합리적으로 배치하기 위한 계획 작업임.

○ 산업단지의 토지이용계획은 산업시설용지, 복합용지, 주거시설용지, 상업시설용지, 공공시설용지, 지원시설용지, 기타시설용지에 따른 배치구상과 그에 따른 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제36조에서 규정하는 용도지역계획을 의미

나. 기본방향 및 원칙

○ 생산적이며 쾌적한 단지가 될 수 있도록 연관 기능간의 합리적 배치 및 충분한 녹지 공간 확보

- 생산기능은 대규모 부지와 많은 교통량을 발생시켜 간선도로변에 배치
- 연구개발 기능은 조용한 분위기가 유지되도록 구릉지 또는 고밀도 이용지역과 격리 하여 배치
- 주거기능은 쾌적한 주거환경을 제공할 수 있으며 타 기능으로의 접근이 양호한 지역에 배치
- 지원기능은 단지 중심부의 접근이 양호한 지역에 배치

○ 상호 기능간의 상충성을 최소화하고 단지내의 쾌적성을 확보하기 위하여 완충녹지의 충분한 확보 및 녹지축 형성 유도

○ 산업단지 전체의 녹지체계와 함께 주변지역 녹지와의 유기적 연결 도모

○ 자연조건과 기 설치된 이용 가능한 시설(항만, 철도, 간선도로, 배수로 등의 하부구조)을 최대로 활용하여 개발비용의 최소화 도모

다. 토지이용 용도별 배분

○ 일반적으로 산업단지의 토지이용 구분은 크게 생산을 위한 산업시설용지와 지원시설, 도로, 공원, 녹지 등 기타 공공용지의 두 가지로 구분되며 일부 산업단지의 경우 단지 내에 별도의 주거용지를 포함

※ 국민임대주택용지 의무확보비율 규정 삭제('11.4.7)
- (개정전) 지정면적이 100만㎡ 이상인 산업단지의 경우, 주거지역내 공동주택용지의 25% 이상을 국민임대주택용지로 확보하여야 함. 다만, 지정권자는 주거수요 등을 감안하여 10%까지 하향조정 가능
- (개정후) 조항 삭제 (지침 시행 후 최초 지정되는 산업단지부터 적용)

○ 공장용지의 주 생산 및 연관 생산용지, 공공용지의 지원시설, 도로, 녹지, 항만 그리고 주거용지 등 세분화된 용도별 구분 및 규모는 산업단지별 특성에 따른 각종 계획지표를 활용하여 산출

○ 토지이용의 구분은 관리기본계획과의 연계성을 고려하고, 특히 관리기본계획 수립시 상업용지 등이 관리대상 지역에 포함되지 않도록 아래 사항을 유의하여 작성
- 지원시설용지 없이 상업용지만 배치하는 것은 가급적 지양
- 지원시설용지와 상업용지를 동시에 배치하는 경우 외형상·기능상 분리 배치
  - 지원시설용지를 상업용지와 토지이용계획 표 상에서 구분하고, 국토계획법상 용도지역 구분
  - 상업용지는 인근 주거단지 등과의 접근성 및 기능적 연계성 등을 감안하여 배치하고 산업시설구역으로부터 녹지 등으로 차단하고 별도 구획

토지이용계획표 작성 예시

구 분		면 적
지원시설용지		00
	지원시설	00
	상업용지	00
	업무용지	00

〈 × 〉

구 분		면 적
지원시설용지		00
상업업무용지		00
	상업용지	00
	업무용지	00

〈 ○ 〉

라. 기존공장 등의 존치(산입법 제30조)

사업시행자는 산업단지에 있는 기존의 공장 또는 건축물이나 그 밖의 기타 공작물을 이전 또는 철거하지 아니하여도 산업단지 개발사업에 지장이 없을 경우 존치 가능

1) 존치범위(산입법 시행령 제28조)

○ 기존의 이용상태가 양호하여 새로운 개발사업의 시행이 필요하지 않다고 인정되는 기존공장 등

○ 산업단지 개발계획에 의한 토지이용계획에 적합한 용도로 이용되는 기존공장 등

○ 산업단지 실시계획에 의한 개발사업의 시행에 지장이 없는 기존공장 등

2) 시설부담(산입법 제33조 제2항 및 시행령 제31조 제3항 등)

○ 공공시설의 설치비용에 충당하기 위해 존치시설물의 소유자에게 시설부담금을 납부하게 할 수 있음.

○ 시설부담금

- 공공시설 건설비용* / 총면적(기존공장 등의 총 부지면적 포함) × 시설부담금 부담할 자의 소유부지 면적

  * 용지비, 용지부담금, 조성비, 직접인건비, 이주대책비, 일반관리비, 자본비용 및 그 밖의 비용을 합산한 금액(영 40조제9항의 기준에 의하여 산정한 금액)

○ 공공시설이 특정한 사업시행자만의 사용을 위한 용도로 설치되는 경우 공공시설의 위치, 설치목적, 이용상황 및 지역여건 등을 종합적으로 고려하여 공공시설을 사용할 당해 사업시행자에게 그 설치비용의 전부 또는 일부 부담하게 할 수 있음.

○ 사업시행자 또는 실시계획 승인권자는 시설부담금을 납부하게 하려는 경우 부담할 자에게 공공시설의 명칭, 설치비용의 총액, 부담하여야 할 금액, 납부방법 및 납부기한 등을 명시하여 서면 통지

- 존치시설물의 소유자에게 시설부담금을 납부하게 하려는 경우에는 미리 해당시설물 소유자의 의견 청취

마. 공공녹지 및 도로의 확보(통합지침 제14조)

1) 녹지확보 기준

가) 산업단지 규모별 녹지비율

단지규모	100만㎡ 미만	100만㎡~300만㎡ 미만	300만㎡ 이상
녹지율	산업단지 면적의 5% ~ 7.5%미만	산업단지 면적의 7.5% ~ 10%미만	산업단지 면적의 10% ~ 13%미만

나) 녹지비율 조정가능 범위

○ 단지주변 200m 안에 공공녹지가 있거나 매립지와 같이 평지에서 공공녹지를 확보할 수 있는 경우 100분의 2 범위 안에서 하향조정 가능하며, 3㎢ 이상 단지로서 산업단지 특성 및 입지정책상 필요하여 관계부처 협의를 거친 경우 및 사업시행자가 단지주변 200m 안에 공공녹지를 추가로 확보하는 경우에는 100분의 2 추가 하향조정 가능(하향 조정하는 면적은 5,000㎡를 초과할 수 없음)

○ 주거지와 인접한 모든 방향에 완충녹지를 조성하는 경우에는 녹지비율 100분의 0.5범위에서 하향 조정 가능(단, 완충녹지는 식피율 50%이상, 폭 20m 이상)

○ 연구·과학산업단지의 유치를 위한 산업단지 지정 경우나 지형여건상 우량산림 및 자연경관 보전필요시 사업시행자의 요청이 있는 경우 녹지율 상향조정 가능

○ 폐기물처리시설부지(매립시설에 한하며 매립완료 후 녹지 외의 타 목적 사용불가)는 녹지비율에 포함

○ 개발지구 내 중요유적이 출토되어 사적으로 보존될 경우 녹지비율에 포함

○ 산업단지지정권자는 다음의 경우 산업단지의 지형적 여건을 고려하여 기준 녹지비율에서 100분의 2까지 상향 조정할 수 있다.

- 산업단지 내 공원 또는 녹지로 지정된 부지 안에 토지이용계획상 녹지기능이 아닌 시설(저수지 및 공공공지 등)이 포함 또는 설치될 경우
- 산업단지 녹지 중 사면녹지의 비율이 100분의 60을 초과하는 경우

○ 산업단지 입지의 지형적 특성상 사면녹지가 발생하여 산업단지 내 녹지가 부득이하게 기준 녹지비율을 초과하는 경우로서 사업시행자의 요청이 있는 경우에는 가)항의 규정에도 불구하고 「산업입지법」 제3조에 따른 산업입지심의회 또는 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제6조에 따른 산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐 기준 녹지비율에서 100분의 5까지 상향조정할 수 있다.

○ 「산업입지법」 제7조의3 제③항에 따라 도시첨단산업단지에 적용되는 녹지율은 산업입지개발지침으로 정하는 녹지율에도 불구하고 100분의 50을 초과하는 범위에서 산업단지 지정권자가 따로 정할 수 있다.

다) 유의사항

○ 공공녹지의 최소규모 : 500㎡이상

○ 협의기관의 장은 전략환경영향평가 또는 환경영향평가 협의시 가)항에 따른 녹지비율을 기준으로 협의하여야 함.

○ 다만, 불가피하게 기준 비율 이상의 녹지를 확보할 필요가 있다고 판단될 경우 합동실사단을 구성한 후 현지실사 등을 통해 상향조정여부 결정

○ 하천변 등 산업단지 주변지역의 주택·상가 등과 연접하지 않아 완충녹지의 필요성이 적은 지역에는 완충녹지를 제외 또는 축소 설치 가능

2) 도로확보 기준

가) 단지 규모별 적정 도로면적 비율

단지규모	100만㎡ 미만	100만㎡ 이상	비 고
도로율	산업단지 면적의 8% 이상	산업단지 면적의 10% 이상	

나) 도로율 조정 가능 범위

○ 공장부지가 평균 1만㎡이하의 소규모로 획지분할 된 경우 도로율을 2% 범위 내에서 상향조정 가능

○ 도시계획도로 등 지역간 연결도로가 단지내를 통과하지 않는 경우 또는 공장부지 규모가 평균 10만㎡ 이상의 대규모 공장이 입지하여 세부도로망이 필요치 않을 경우 하향조정 가능

다) 유의사항

○ 단지 내 간선도로의 폭은 원칙적으로 15m 이상 확보 (3만㎡ 미만의 산업단지 미적용)

○ 단지 내 도로 및 보도·자전거도로는 차량 및 보행자, 자전거의 통행량, 통행형태 등과 산업단지 토지이용의 특성을 고려하여 도로 횡단구조의 조정 또는 일방향 통행계획 수립·설치 가능

○ 산업단지 내 주차장 확보

- 공영주차장 건설 검토

  · 화물주차장 외에 산업단지 근로자와 이용자들의 주차편의를 위한 공영주차장 설치를 위해 당해 행정기관의 장과 협의하여 설치여부 및 설치가 필요한 경우 그 규모에 대하여 검토

- 노외주차장 설치(주차장법 제12조의3 제2항 및 동법 시행령 제4조제2)

  · 일정 규모 이상의 노외주차장을 확보하여야 하며, 이때 경형자동차를 위한 전용주차구획을 총주차대수의 5% 설치(단지조성사업 등의 종류와 규모, 노외주차장의 규모와 관리방법은 해당 지방자치단체의 조례로 정함.)

바. 토지이용 대안의 평가 및 최적안 선정

○ 산업단지 기능별 특성 및 규모를 기준으로 몇 개의 토지이용 대안을 설정, 다음의 기준을 토대로 대안별로 평가하여 최적대안 선정

- 자연지형의 최대한 활용
- 기반시설(도로, 용수, 항만, 철도 등)과의 합리적 연계
- 배후도시, 기존 산업단지와의 원활한 연계
- 단계별 개발시 단지기능의 자족성 여부
- 상충기능(생산 대 주거)간의 최소한의 마찰
- 단지 내 발생 교통량의 최소화
- 총 사업비
- 향후 확장시 용이성

3. 유치업종배치계획

가. 기본방향 및 원칙

○ 유치업종별 특성을 고려하여 연관 업종별로 집단화하여 생산성 도모

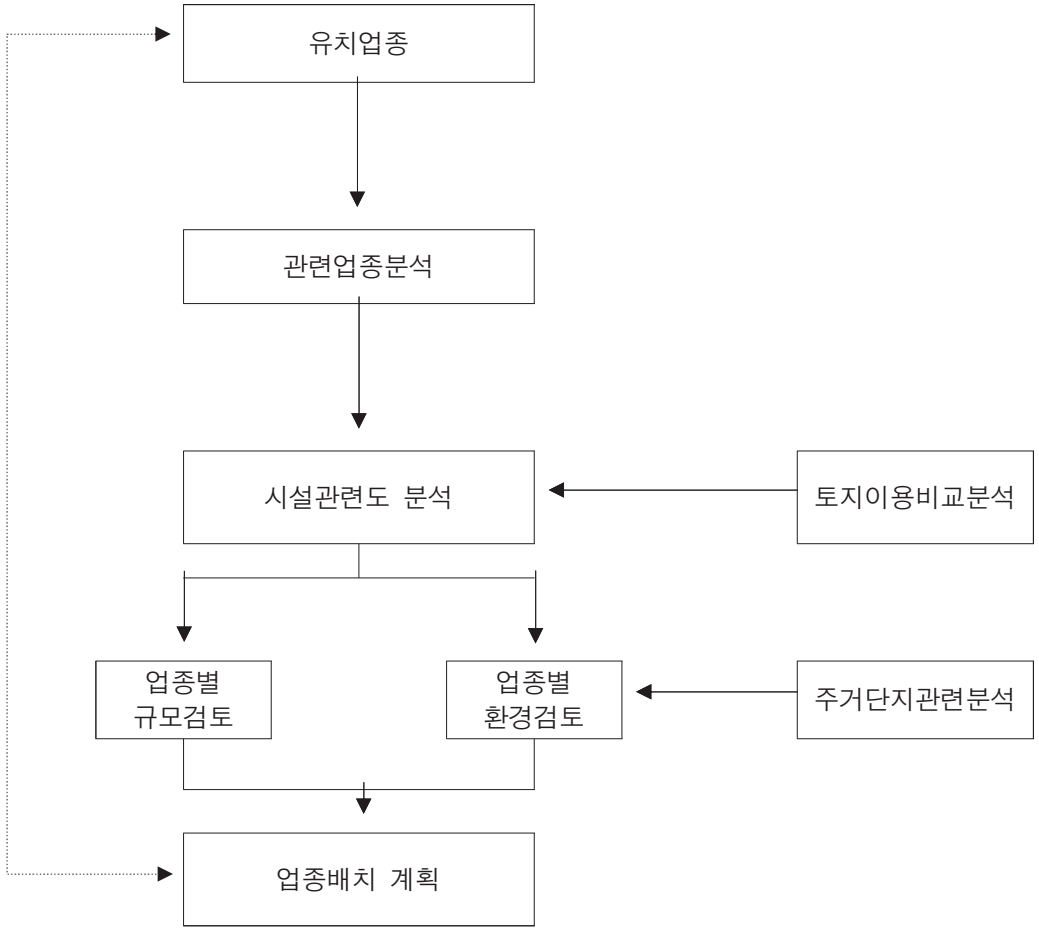
○ 토지이용, 교통, 단계별 사업계획 등에 부합되고 획지별 교환분할이 가능하도록 하며 업종의 규모에 따라 탄력적으로 대처

○ 산업단지 조성에 따른 주변지역의 환경은 물론 산업단지 내 주거단지의 생활측면을 고려하여 배치

○ 업종의 배치와 획지의 분할은 상호 불가분의 관계를 지니고 있기 때문에 업종별 계열화를 유도할 수 있도록 획지분할의 합리화

○ 실제 공장부지 분양시 실수요에 따라 업종별 공장배치의 조정이 가능하도록 융통성 부여

업종배치 결정과정



나. 배치기준

1) 환경적 측면에서의 배치기준

가) 수질오염

○ 섬유, 가죽, 음·식료품, 종이제품 등의 고농도 폐수, 유기물 오폐수 배출업종의 경우 생물학적 처리를 위해 집단배치

○ 중금속 배출업소인 1차 금속, 기계장비, 고무화학 업종의 경우 화학적 처리를 위해 집단배치

○ 나무제품, 기타 업종의 경우는 BOD, COD, SS등 저농도 폐수의 배출업종으로서 방지시설이 필요하지 않으나 운영 효율상 집단배치 유도

업종별 수질오염의 환경영향

업종별	수질오염 물질				
	BOD	COD	SS	유기질	중금속
음·식료품	●	△	△	×	×
섬유·가죽	●	●	△	△	×
나무제품	×	△	×	×	×
종이제품	△	△	●	×	×
고무·화학	△	●	△	△	△
비금속광물	×	×	●	×	△
1차 금속	×	△	×	△	●
기계·장비	×	△	×	●	●

주) ● : 영향이 크다, △ : 영향이 있다, × : 영향이 없다

나) 대기 및 악취

○ 악취 배출 업종은 다른 업종과 공간적으로 이격하여 배치하며, 완충녹지 설치 등을 통해 부정적 영향을 최소화

○ 대기오염이 심한 업종인 고무, 화학, 비금속, 1차 금속 및 악취발생 업종인 음식료품 제조, 담배제조, 고무, 화학, 섬유, 가죽업종 등의 경우 산업단지 내의 주거지 등은 물론 단지 외의 시가지 등과도 가능한 한 격리하여 배치

○ 특히 화학반응에 의한 복합 대기오염을 방지하기 위하여 특정유해물질 및 황화수소, 불소화합물, 페놀화합물 등의 경우 격리배치에 유의

업종별 대기오염, 악취의 환경영향

업종별	대기오염					악 취		
	TSP	SO2	CO	NO2	HC	H2S	NH3	CH3CH
음·식료품	△	△	×	△	×	△	△	△
섬유·가죽	△	△	×	△	×	●	●	△
나무제품	△	△	×	×	×	×	×	×
종이제품	●	△	×	×	×	×	×	×
고무·화학	●	●	×	×	×	●	△	△
비금속광물	●	●	△	△	×	×	×	×
1차 금속	△	△	△	●	●	●	△	×
기계·장비	△	△	×	△	△	×	×	×

주) ● : 영향이 크다, △ : 영향이 있다, × : 영향이 없다

악취방지법상 악취배출시설(시행규칙 별표2)

시설 종류	시설 규모의 기준
가. 축산시설	사육시설 면적이 돼지 50㎡, 소·말 100㎡, 닭·오리·양 150㎡, 사슴 500㎡, 개 60㎡, 그 밖의 가축은 500㎡ 이상인 시설
나. 도축시설, 고기 가공·저장처리 시설	도축시설이나 고기 가공·저장처리 시설의 면적이 200㎡ 이상인 시설
다. 수산물 가공 및 저장 처리시설	작업장(원료처리실, 제조가공실, 포장실 또는 그 밖에 식품의 제조·가공에 필요한 작업실) 면적이 100㎡ 이상인 가공 또는 저장 처리시설. 다만, 어선에 설치된 시설은 제외한다.
라. 동·식물성 유지 제조시설	폐수발생량이 1일 5㎥ 이상인 동·식물성 유지(油脂) 제조시설
마. 사료 제조시설	1) 연료사용량이 시간당 60㎏ 이상이거나 용적이 5㎥ 이상인 증자(훈증공정을 포함한다), 자숙, 발효, 증류, 산·알칼리처리 또는 건조 공정(진공 냉동건조 공정은 제외한다)을 포함하는 사료 제조시설 2) 1일 생산능력 3톤 이상(8시간 기준)인 단미사료 제조시설
바. 빵류 및 곡분과자 제조시설	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장설립 승인 대상 사업장의 시설
사. 설탕 제조시설	연료사용량이 시간당 60㎏ 이상이거나 용적이 5㎥ 이상인 증자(훈증공정을 포함한다), 자숙, 발효, 증류, 산·알칼리처리 또는 건조 공정(진공 냉동건조 공정은 제외한다)을 포함하는 시설
아. 조미료 및 식품 첨가물 제조시설	연료사용량이 시간당 60㎏ 이상이거나 용적이 5㎥ 이상인 증자(훈증공정을 포함한다), 자숙, 발효, 증류, 산·알칼리처리 또는 건조 공정(진공 냉동건조 공정은 제외한다)을 포함하는 시설. 다만, 장류의 경우 양조간장 시설로 한정한다.
자. 그 밖의 식료품 제조시설	용적이 5㎥ 이상인 증자(훈증공정을 포함한다), 자숙, 발효, 증류, 산·알칼리처리 또는 건조 공정(진공 냉동건조 공정은 제외한다)을 포함하는 제조시설
차. 증류주·합성주 및 발효주 제조시설	용적이 5㎥ 이상인 증자(훈증공정을 포함한다), 자숙, 발효, 증류, 산·알칼리처리 또는 건조 공정(진공 냉동건조 공정은 제외한다)을 포함하는 제조시설
카. 맥아 및 맥주 제조시설	연료사용량이 시간당 60㎏ 이상이거나 용적이 5㎥ 이상인 증자(훈증공정을 포함한다), 자숙, 발효, 증류, 산·알칼리처리 또는 건조 공정(진공 냉동건조 공정은 제외한다)을 포함하는 시설
타. 담배 제조시설	용적이 3㎥ 이상인 습점·건조 공정 또는 호제(糊劑)공정(희석·배분 공정은 제외한다)을 포함하는 시설
파. 제사 및 방적 시설	용적 합계가 2㎥ 이상인 세모·부잠 공정을 포함하는 시설

시설 종류	시설 규모의 기준
하. 직물 직조시설	용적 합계가 1㎥ 이상인 호제·호배합 공정을 포함하는 시설
거. 섬유 염색 및 가공시설	용적 합계가 5㎥ 이상인 세모·표백·정련·자숙·염색·다림질[텐터(tenter)]·탈수·건조 또는 염료조제 공정을 포함하는 시설
너. 모피가공 및 모피제품 제조시설	1) 용적이 10㎥ 이상인 원피저장시설 2) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상이거나 용적이 3㎥ 이상인 석회적, 무두질, 염색 또는 도장·도장마무리용 건조 공정을 포함하는 시설
더. 가죽 제조시설	1) 용적이 10㎥ 이상인 원피저장시설 2) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상이거나 용적이 3㎥ 이상인 석회적, 탈모, 탈회, 무두질, 염색 또는 도장·도장마무리용 건조 공정을 포함하는 시설(인조가죽 제조시설을 포함한다)
러. 신발 제조시설	롤·프레스 등 제조 작업장 합계 면적이 330㎡ 이상인 제조시설
머. 제재·목재가공 및 합판·강화목재 제조시설	1) 동력이 20마력 이상인 목재 제재·가공연마 공정(방부처리 또는 화학처리를 하지 않은 원료를 사용하는 공정과 일반제재는 제외한다)을 포함하는 시설 2) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상이거나 용적이 3㎥ 이상인 도포·도장·도장마무리용 건조공정을 포함하는 시설 3) 용적이 3㎥ 이상이거나 동력이 20마력 이상인 접합·성형 또는 접착합판 건조공정을 포함하는 시설 4) 용적이 10㎥ 이상인 목재 방부·방충처리 또는 양생 공정을 포함하는 시설
버. 펄프·종이 및 종이제품 제조시설	1) 용적이 3㎥ 이상인 함침·증해·표백·탈수 또는 탈묵 공정을 포함하는 시설 2) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상인 석회로 또는 가열(건조)공정을 포함하는 제조시설
서. 출판 및 인쇄관련 시설	작업장 면적이 150㎡ 이상인 시설로서 제판·인쇄·건조·코팅·압출·접착(접합) 또는 제책 공정을 포함하는 시설. 다만, 인쇄시설이 없는 경우는 제외한다.
어. 석유제품 제조시설	「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 대기오염물질 배출시설 중 석유제품 제조시설을 포함하는 시설
저. 기초유기화합물 제조시설	「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 대기오염물질 배출시설 중 기초유기화합물 제조시설을 포함하는 시설
처. 기초무기화합물 제조시설	「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 대기오염물질 배출시설 중 기초무기화합물 제조시설을 포함하는 시설
커. 무기안료·염료· 유연제 제조시설 및 그 밖의 착색제 제조시설	「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 대기오염물질 배출시설 중 무기안료·염료·유연제 제조시설 및 기타 착색제 제조시설을 포함하는 시설
터. 비료 및 질소화합물 제조시설	1) 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 대기오염물질 배출시설 중 화학비료 및 질소화합물 제조시설을 포함하는 시설 2) 「비료관리법 시행령」 별표 2에 따른 비료생산업의 공동시설 및 생산시설
퍼. 합성고무, 플라스틱 물질 및 플라스틱 제품 제조시설	「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 대기오염물질 배출시설 중 합성고무, 플라스틱물질 및 플라스틱제품 제조시설
허. 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조시설	1) 용적이 1㎥ 이상인 반응, 흡수, 응축, 정제(분리·증류·추출·여과), 농축, 표백 또는 혼합공정을 포함하는 시설 2) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상이거나 용적이 1㎥ 이상인 연소(화학제품의 연소만 해당한다), 용융·용해, 소성, 가열, 건조 또는 회수 공정을 포함하는 시설 3) 연료사용량이 시간당 60㎏ 이상이거나 용적이 5㎥ 이상인 증자(훈증공정을 포함한다), 자숙, 발효, 증류, 산·알칼리처리 또는 건조 공정(진공 냉동건조 공정은 제외한다)을 포함하는 시설
고. 의약 제제품 제조시설	1) 용적이 1㎥ 이상인 반응, 흡수, 응축, 정제(분리·증류·추출·여과), 농축, 표백 또는 혼합공정을 포함하는 시설 2) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상이거나 용적이 1㎥ 이상인 연소(화학제품의 연소만 해당한다), 용융·용해, 소성, 가열, 건조 또는 회수 공정을 포함하는 시설
노. 살충제 및 그 밖의 농약 제조시설	1) 용적이 1㎥ 이상인 반응, 흡수, 응축, 정제(분리·증류·추출·여과), 농축, 표백 또는 혼합공정을 포함하는 시설 2) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상이거나 용적이 1㎥ 이상인 연소(화학제품의 연소만 해당한다), 용융·용해, 소성, 가열, 건조 또는 회수 공정을 포함하는 시설

시설 종류	시설 규모의 기준
도. 도료·인쇄잉크 및 유사제품 제조시설	1) 용적이 1㎥ 이상인 반응, 흡수, 응축, 정제(분리·증류·추출·여과), 농축, 표백 또는 혼합공정을 포함하는 시설 2) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상이거나 용적이 1㎥ 이상인 연소(화학제품의 연소만 해당한다), 용융·용해, 소성, 가열, 건조 또는 회수 공정을 포함하는 시설
로. 비누·세정광택제· 화장품 및 그 밖의 화학제품 제조시설	1) 용적이 1㎥ 이상인 반응, 흡수, 응축, 정제(분리·증류·추출·여과), 농축, 표백 또는 혼합공정을 포함하는 시설 2) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상이거나 용적이 1㎥ 이상인 연소(화학제품의 연소만 해당한다), 용융·용해, 소성, 가열, 건조 또는 회수 공정을 포함하는 시설
모. 화학섬유 제조시설	「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 대기오염물질 배출시설 중 화학섬유 제조시설을 포함하는 시설
보. 고무 및 고무제품 제조시설	「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 대기오염물질 배출시설 중 고무 및 고무제품 제조시설을 포함하는 시설
소. 아스팔트제품 제조시설	시간당 50톤 이상의 아스팔트제품(아스팔트, 아스팔트 혼합물, 아스팔트 콘크리트, 역청물질 혼합제품 등)을 제조하거나 재생하는 시설
오. 금속의 용융·제련시설	「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 대기오염물질 배출시설 중 코크스 제조시설 및 관련제품 제조시설과 1차 금속 제조시설을 포함하는 시설
조. 조립금속제품·기계·기기·장비·운송장비·가구 및 그 밖의 제품 등의 표면처리시설(절연선 및 케이블 제조시설은 제외한다)	1) 용적이 5㎥ 이상이거나 동력이 3마력 이상인 도장 및 피막 처리 공정을 포함하는 시설 2) 용적이 1㎥ 이상인 도금, 열처리, 탈지, 산·알칼리처리 및 화성처리 공정을 포함하는 시설 3) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상이거나 용적이 3㎥ 이상인 금속 표면처리용 건조공정을 포함하는 시설 4) 시간당 처리능력이 0.1톤 이상이거나 용적이 1㎥ 이상인 주물사처리공정(코어 제조공정을 포함한다)을 포함하는 시설
초. 절연선 및 케이블 제조시설	「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 대기오염물질 배출시설 중 합성고무 및 플라스틱제품 제조시설에 해당하는 규모 이상의 시설을 포함하는 제조시설(혼합·정련·절연·접합·피복·성형 공정을 포함한다)
코. 재생용 가공원료 생산시설	1) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상이거나 용적이 1㎥ 이상인 용융·용해 또는 열분해 공정을 포함하는 시설 2) 폐플라스틱을 혼련·압축 또는 가압하여 펠릿이나 판 모양으로 가공하기 위한 동력 100마력 이상의 성형시설을 포함하는 생산시설
토. 산업용 세탁시설	작업장 면적이 330㎡ 이상인 산업용 세탁작업장
포. 농수산물 전문판매장	「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물도매시장, 농수산물공판장
호. 폐수 처리시설	「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 따른 수질오염방지시설, 폐수종말처리시설 및 폐수처리업의 처리시설(저장시설을 포함한다)
구. 하수·축산폐수 처리시설	1) 「하수도법」에 따른 공공하수처리시설, 개인하수처리시설 중 오수처리시설, 분뇨처리시설 2) 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」에 따른 처리시설 및 공공처리시설
누. 폐기물 보관·처리시설	「폐기물관리법」에 따른 폐기물처리시설 및 폐기물보관시설. 다만, 폐지·고철·폐석고·폐석회·폐내화물·폐유리 등 무기성폐기물(수분을 제외한 무기물 함량이 60% 이상이어야 한다) 재활용자의 폐기물처리시설 및 폐기물보관시설과 폐기물 배출자의 폐기물보관시설은 제외한다.
두. 그 밖의 시설	위 가목부터 누목까지의 시설 규모에 미치지 못하는 시설 중 월 3회 이상 복합악취 또는 지정악취를 측정한 결과 모두 별표 3 제1호 배출허용기준(희석배수)란의 기타 지역 또는 같은 표 제2호 기타 지역의 배출허용기준을 초과하여 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 시설로 시·도지사 또는 대도시의 장이 정하여 고시하는 시설

비고

1. 위 표에 규정된 시설에서 밀폐 등으로 악취가 대기 중으로 전혀 배출되지 않는 시설은 제외한다.
2. 사무실·창고·보일러실 등 부대시설이 작업장과 분리·구획된 경우에는 그 부대시설은 면적에 합산하지 않는다.
3. 위 표에 규정된 시설 규모의 기준에 미치지 못하는 공정 또는 시설로서 같은 사업장에 둘 이상의 같은 종류의 공정 또는 시설이 설치되어 공정 또는 시설의 총 규모가 해당 각 항목에 규정된 규모 이상인 경우에는 그 공정 또는 시설은 악취배출시설의 기준에 해당되는 것으로 본다. 다만, 저장공정이나 저장시설의 경우에는 그러하지 아니하다.

다) 소음 및 진동

○ 소음 및 진동이 심한 업종은 정밀한 생산공정이나 연구개발 및 시험생산 기능 등과 공간적으로 분리하여 배치

○ 소음이 심한 나무제품, 기계장비 등의 업종은 주거지 및 시가지와 가급적 이격 배치하며, 진동을 많이 발생시키는 업종은 지반 지내력을 고려하여 가급적 성토부가 아닌 절토부에 배치

○ 단지 외곽부에 완충녹지대를 설치하여 주변지역에 대한 악영향 저감

라) 오염유형별·업종별 환경영향기준

오염유형별·업종별 환경영향

업종별	수 질	대 기	악 취	소 음
음·식료품	□	△	△	×
섬유·가죽	●	△	●	△
나무제품	×	□	□	●
종이제품	△	△	□	△
고무·화학	●	●	●	△
비금속광물	□	●	×	□
1차 금속	△	●	△	×
기계·장비	△	△	×	●

주) ● : 영향이 크다, △ : 영향이 있다, × : 영향이 없다, □: 미약한 영향이 있다

2) 업종별 측면에서의 배치기준

○ 주간선 도로변에는 수송조건 및 공장규모를 고려하여 대규모 공장 배치

○ 산업단지의 중심시설지구와 지원시설공간 주변에는 가능한한 도시업종인 음·식료품, 섬유, 의복 등 배치

○ 용수 다소비 업종 및 폐수배출업종은 정·배수지 및 폐수처리장과 근거리에 배치하고, 특히 섬유, 가죽, 음·식료품, 종이제품 등의 고농도 폐수, 유기물 오폐수 배출 업종의 경우 생물학적 처리가 가능하도록 집단 배치

○ 반도체, 정밀기기 등 첨단업종 중 중장비를 사용하는 업종은 지내력이 강한 평탄지에 배치하며, 지반이 연약한 매립지에의 배치 등은 지양

○ 단지 내 화물 교통발생량 최소화

- 고무, 화학, 1차 금속, 비금속 등과 같이 업종별 부지 원단위가 큰 업종은 간선도로변에 배치
- 집·분산도로변에는 중소규모 단위 공장업종을 배치

다. 획지분할계획

1) 기본방향 및 원칙

○ 획지간 규모의 크기가 블럭내 존재되지 않도록 계획

○ 획지의 규모를 일정한 모듈에 따라 구획하여 배치계획상 동선의 혼란을 야기시키지 않도록 배려

○ 가구 및 획지분할은 상호 보완적인 관계에 놓여 있기 때문에 상호 보완적으로 계획

○ 분양 시 실수요에 따라 적절한 규모로 조정할 수 있도록 융통성 부여

○ 공공시설은 모든 획지에 지장 없이 입지 할 수 있도록 계획

2) 획지분할 기준

○ 규모 및 형식에 따라 5종류로 구분
- 기본 획지
- 표준 획지
- 기본 블럭
- 표준 블럭
- 특수 블럭

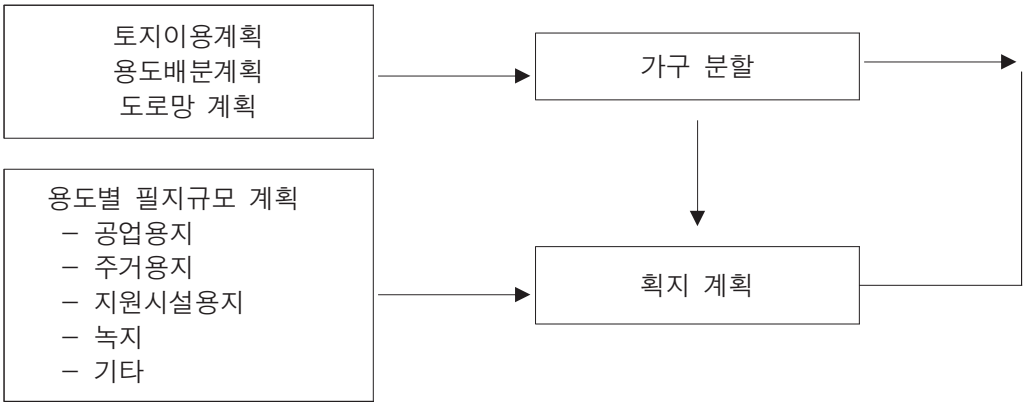
○ 획지(LOT) 및 가구(BLOCK)에 대한 분할계획은 산업단지 성격에 따라 다소 다르므로 내륙산업단지와 임해 산업단지로 구분하여 계획
- 임해의 경우 유치업종의 특성상 대규모 획지로 분할
- 내륙의 경우 중소규모 획지로 분할

○ 업종에 따른 블럭별 성격, 기능, 규모에 관한 기준참고

○ 입주업체의 단위규모에 따라 교환·분합이 가능토록 가구계획을 수립

○ 산업시설용지의 최소 필지규모 : 900㎡
- 수요 및 기반시설 설치용량 등을 고려하여 필요한 경우 900㎡ 미만으로 계획 가능

가구 및 획지 분할과정

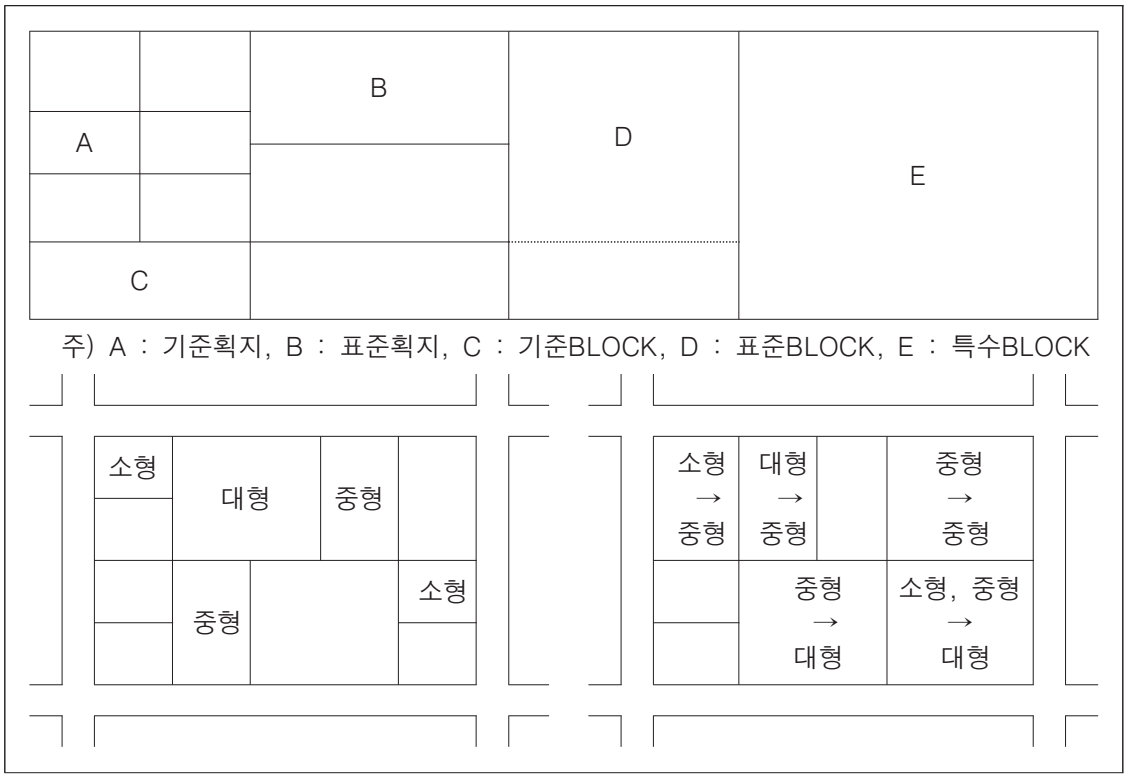


산업입지 유형별 획지기준

(단위 : m, ㎡)

구 분	기본 획지		표준 획지		기본 BLOCK		표준 BLOCK		특수 BLOCK	
	면적	형상	면적	형상	면적	형상	면적	형상	면적	형상
내륙										
-경공업	1600	40×40	9600	80×120	38400	160×240	115200	250×480	691200	720×960
-중공업	4800	60×80	19200	120×150	115200	240×480	230400	480×480	1382400	960×1440
임해										
-제철중기	38400	160×240	115200	240×480	460800	480×960	1843200	960×1920	3456000	1440×2400
-석유화학	115200	240×480	230400	480×480	691200	480×1440	691200	480×1440	1382400	960×1440

획지 및 가구(BLOCK)의 분할계획 기준도



4. 도시·군관리계획, 지구단위계획

가. 정의

1) 도시·군관리계획

○ 도시·군관리계획이란 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 개발·정비 및 보전을 위하여 수립하는 토지 이용, 교통, 환경, 경관, 안전, 산업, 정보통신, 보건, 복지, 안보, 문화 등에 관한 다음의 계획

- 용도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획
- 개발제한구역, 도시자연공원구역, 시가화조정구역(市街化調整區域), 수산자원보호구역의 지정 또는 변경에 관한 계획
- 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 계획
- 도시개발사업이나 정비사업에 관한 계획
- 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 지구단위계획

2) 지구단위계획

○ 지구단위계획이란 도시·군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시·군관리계획으로, 도시계획과 건축계획의 중간 성격임

나. 수립시기 및 특례사항

○ 산업단지 개발실시계획 승인 신청시 또는 산업단지계획 수립시 도시·군관리계획결정(지구단위계획 포함)에 필요한 관계서류 및 도면을 제출(산입법 시행령 제21조, 특례법 시행령 제6조)

○ 산업단지가 지정·고시된 경우 국토계획법 제51조에 따른 지구단위계획구역의 지정이 있은 것으로 봄(산입법 제23조)

- 산입법 제2조제8호에 따른 산업단지(국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지, 농공단지)와 같은조 제12호의 준산업단지는 지구단위계획구역으로 지정 가능. (국토계획법 제51조)

다. 수립내용

1) 용도지역 결정

구 분				건폐율(%)	용적률(%)	지 정 목 적
도시지역	주거지역	전용	제1종	50%이하	50%이상100%이하	단독주택 중심의 양호한 주거환경 보호
			제2종	50%이하	100%이상150%이하	공동주택 중심의 양호한 주거환경 보호
		일반	제1종	60%이하	100%이항200%이하	저층주택을 중심으로 편리한 주거환경 조성
			제2종	60%이하	150%이상250%이하	중층주택을 중심으로 편리한 주거환경 조성
			제3종	50%이하	200%이상300%이하	중고층주택을 중심으로 편리한 주거환경 조성
		준주거		70%이하	200%이상500%이하	주거기능을 위주로 이를 지원하는 일부 상업기능 및 업무기능 보완
	상업지역	중심상업		90%이하	400%이상1500%이하	도심, 부도심의 상업기능 및 업무기능 확충
		일반상업		80%이하	300%이상1300%이하	일반적인 상업기능 및 업무기능 담당
		근린상업		70%이하	200%이상900%이하	근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급
		유통상업		80%이하	200%이상1100%이하	도시내 및 지역간 유통기능의 증진
	공업지역	전용공업		70%이하	150%이상300%이하	주로 중화학공업, 공해성 공업 등을 수용
		일반공업		70%이하	200%이상350%이하	환경을 저해하지 않는 공업의 배치
		준공업		70%이하	200%이상400%이하	경공업 그 밖의 공업을 수용, 주거기능·상업기능 및 업무기능의 보완이 필요한 지역
	녹지지역	보전녹지		20%이하	50%이상80%이하	도시의 자연환경, 경관, 산림 및 녹지공간 보전
		생산녹지		20%이하	50%이상100%이하	주로 농업적 생산을 위하여 개발 유보
		자연녹지		20%이하	50%이상100%이하	도시의 녹지공간의 확보, 도시확산의 방지, 장래 도시용지의 공급 등을 위하여 보전할 필요가 있는 지역으로 제한적인 개발 허용

* 건폐율, 용적률은 위 범위 내에서 도시계획조례로 정함.

2) 도시·군계획시설 결정

○ 교통시설(도로, 주차장 등), 공간시설(광장, 공원, 녹지 등), 유통시설(수도, 전기 등 공급처리시설), 공공시설(학교 등), 환경기초시설(폐수종말처리시설 등) 등 산업단지 내 설치되는 기반시설들에 대한 배치와 규모 등에 대한 도시·군관리계획 결정

3) 지구단위계획

○ 건축물에 대한 용도, 건폐율, 용적률, 높이, 배치, 형태, 색채, 건축선 등에 관한 계획

○ 다음 각 호의 사항 중 ★를 포함하여 둘 이상의 사항 포함

- 용도지역이나 용도지구를 대통령령으로 정하는 범위에서 세분하거나 변경하는 사항
- 기존의 용도지구를 폐지하고 그 용도지구에서의건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 대체하는 사항
- 대통령령으로 정하는 기반시설의 배치와 규모(★)
- 도로로 둘러싸인 일단의 지역 또는 계획적인 개발·정비를 위하여 구획된 일단의 토지의 규모와 조성계획
- 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률, 건축물 높이의 최고한도 또는 최저한도(★)
- 건축물의 배치·형태·색채 또는 건축선에 관한 계획
- 환경관리계획 또는 경관계획
- 교통처리계획
- 그 밖에 토지 이용의 합리화, 도시나 농·산·어촌의 기능 증진 등에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
  - 지하 또는 공중공간에 설치할 시설물의 높이·깊이·배치 또는 규모, 대문·담 또는 울타리의 형태 또는 색채, 간판의 크기·형태·색채 또는 재질, 장애인·노약자 등을 위한 편의시설계획, 에너지 및 자원의 절약과 재활용에 관한 계획, 생물서식공간의 보호·조성·연결 및 물과 공기의 순환 등에 관한 계획

Ⅴ. 기반시설계획

1. 교통계획

가. 기본방향 및 원칙

1) 일반적 목표

○ 신속성

○ 안전성

○ 쾌적성

○ 경제성

○ 바람직한 가로경관 창출

2) 기본방향 및 원칙

○ 화물교통량 처리의 효율성을 높이기 위하여 도로, 항만, 철도, 공항 등과 연계를 강화하기 위한 교통망체계 구축

○ 도로망, 철도, 항만 등의 계획은 전체 공간구조와 조화되는 범위 내에서 해당지역의 개발여건 등에 따라 일부 조정

○ 지역간 간선도로의 경우 단지외곽으로 처리하여 단지내 교통과 분리

○ 합리적인 기능 및 업종배치로 단지내 발생교통량 효율화 유도

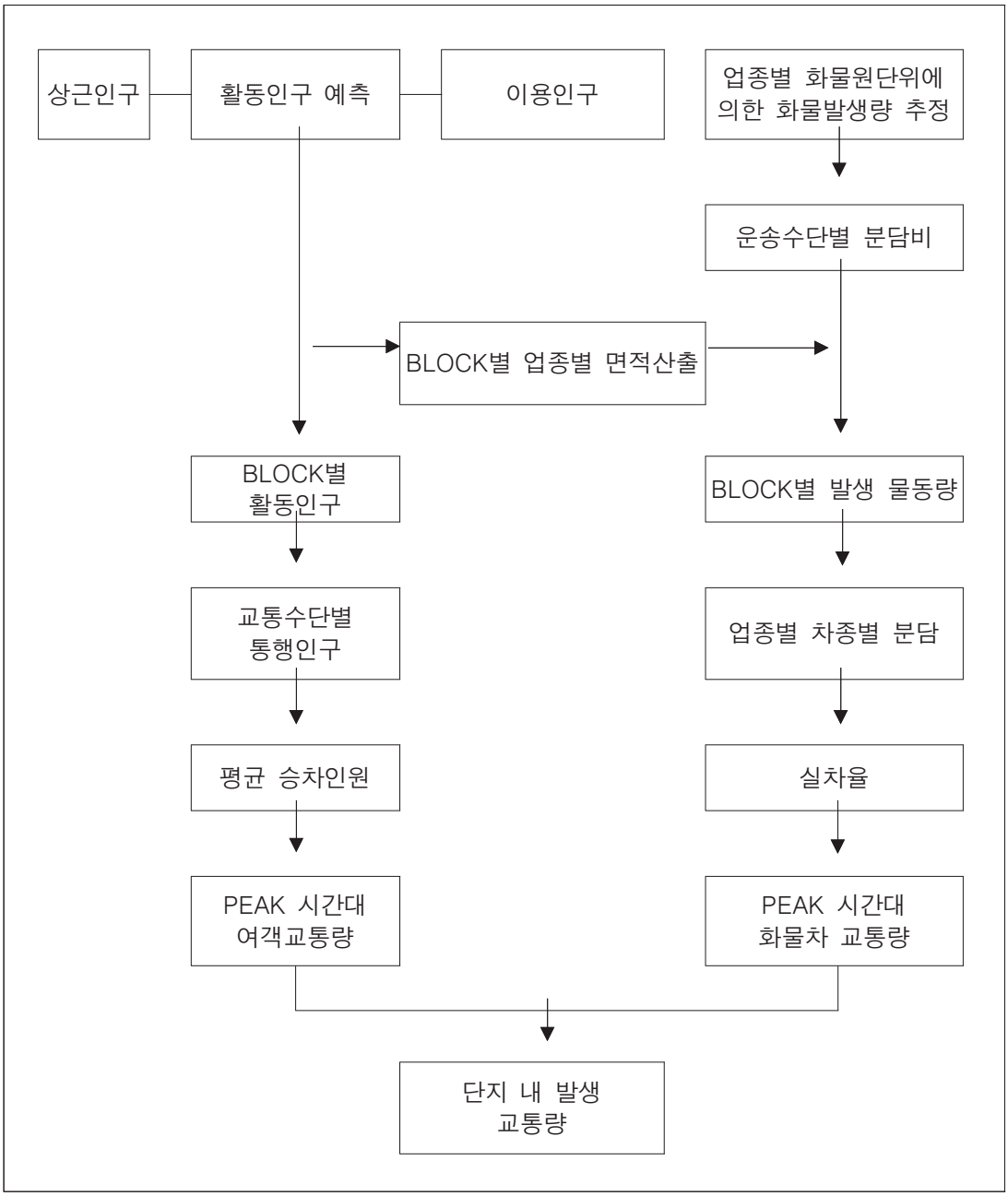
○ 교통망은 광역교통체계를 고려하여 주변지역과 원활한 연결을 도모하며 이에 따라 적합한 가로의 규모 및 세부기준 설정

나. 교통수요 추정방법

○ 산업단지의 교통수요는 공장에서 발생하는 제품 및 원료를 반입, 반출하기 위해 필요한 화물교통량과 공장종업원의 출퇴근 및 업무출장 등에 의하여 발생하는 여객교통량으로 구분

○ 세부사항은 교통영향분석·개선대책수립 지침, 교통조사지침(국토부) 등 관련 규정 적용

발생교통량 예측과정



1) 화물교통량 추정

○ 각종 산업입지 원단위와 유치업종별 부지면적당 화물발생 원단위, 종업원 1인당 화물취급 원단위 등 업종별 화물발생 원단위에 의하여 발생화물량 추정

○ 도로에 의한 수송수단을 세분화하여 발생화물량과 화물의 특성을 고려하여 적재량 및 실차율을 적용하여 소형, 중형, 대형 별 화물차 대수를 예측

○ 예측된 차종별 차량대수는 소형차 1.5, 중형차 2.0, 대형차 3.0의 승용차 환산계수(PCU, passenger car unit)로 환산하여 승용차 환산대수를 산정하여 1일 총 화물발생 교통량을 추정

2) 여객교통량 추정

○ 산업단지에서 발생되는 여객교통량은 직접 유발인구인 산업단지 종업원의 출퇴근 및 업무출장 등 교통량과 지원시설 종사자와 배후도시 내에 거주하는 인구 등 간접유발인구에 의해 발생하는 교통량으로 구분

○ 발생교통량은 통상 1일 1인당 통행발생회수를 2회로 적용

○ 총 발생 여객교통량의 추정에 이어 상가 총 여객교통량을 교통수단 분담율을 적용하여 승용차, 택시, 버스, 도보, 자전거 및 기타 등으로 구분

○ PCU로 환산한 1일 여객발생 교통량을 추정

3) 자동차교통량 추정

○ 산업단지 조성 후 발생되는 총화물량에 의한 화물교통량과 직접유발인구와 간접유발 인구에 의한 여객교통량을 합산하여 공로로 발생되는 총 1일 교통량을 승용차 환산계수에 의해 추정

○ PCU로 추정한 총 1일 교통량을 원활한 교통처리가 가능하도록 도로시설계획 수립

다. 광역교통망 계획

○ 기존국도 및 지방도가 산업단지 조성에 따른 여객 및 화물 교통량의 증가를 원활히 처리할 수 있는지 여부를 검토한 후 광역적 차원에서 항만, 공항, 철도뿐 아니라 고속도로, 국도, 지방도의 신설 또는 확장 및 연결도로 등을 계획에 반영하는 광역교통망 확충계획 수립

라. 단지 내 가로망 계획

1) 기본방향

○ 항만, 도로, 철도, 공항 등 기간 교통수단과의 원활한 연결이 가능한 계획

○ 산업단지 토지이용의 효율을 증진시키기 위한 격자형 가로망 패턴을 원칙으로 기간(基幹) 가로망 계획

○ 단지 내 이용교통의 특성을 고려하여 도로의 기능 및 성격에 따라 위계를 구분 설정

○ 산업단지와 타 지역과의 연결도로는 고속도로와 국도 활용을 원칙

○ 산업단지 가로망 계획 시 유의점

- 통과교통의 혼입 방지
- 보행자, 자전거 등 교통약자를 배려한 계획
- 도로망 체계의 위계질서 명확화
- 교통공해의 방지
- 대형차의 비율, 노상주차의 비율이 높은 점을 고려한 도로기준 적용

2) 용어의 정의(도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제2조)

○ 자동차 : 도로교통법 제2조 제17호의 규정에 의한 자동차(이륜자동차 제외)

○ 고속도로 : 도로법 제10조 제1호 및 제11조에 따른 고속국도로서 중앙분리대에 의하여 양방향이 분리되고 입체교차를 원칙으로 하는 도로

○ 일반도로 : 도로법에 의한 도로(고속도로를 제외한다)로서 그 기능에 따라 주간선도로, 보조간선도로, 집산도로 및 국지도로로 구분

○ 도로의 계획목표연도 : 도로를 계획하거나 설계하는 때 예측된 교통량에 따라 도로를 건설하여 적절하게 유지·관리하는 경우 적정한 수준 이상의 기능이 유지될 수 있을 것으로 보는 기간(도로의 공용개시 계획연도를 시점으로 함)

○ 계획교통량 : 도로의 계획목표연도에 그 도로를 통행할 것으로 예상되는 자동차의 연평균 1일 교통량

○ 설계속도 : 도로설계의 기초가 되는 자동차의 속도

○ 차로 : 자동차가 도로의 정해진 부분을 한 줄로 통행할 수 있도록 차선에 의하여 구분되는 차도의 부분

○ 차선 : 차로와 차로를 구분하기 위하여 그 경계지점에 표시하는 선

○ 중앙분리대 : 차도를 통행의 방향에 따라 분리하고 옆부분의 여유를 확보하기 위하여 도로의 중앙에 설치하는 분리대와 측대

○ 노상시설 : 보도·자전거도로·중앙분리대·길어깨 또는 환경시설대 등에 설치하는 표지판 및 방호울타리 등 도로의 부속물(공동구 제외)

○ 횡단경사 : 도로의 진행방향에 직각으로 설치하는 경사로서 도로의 배수를 원활하게 하기 위하여 설치하는 경사와 평면 곡선 부에 설치하는 편경사

○ 종단경사 : 도로의 진행방향 중심선의 길이에 대한 높이의 변화 비율

○ 환경시설대 : 도로 주변지역의 환경보전을 위하여 길어깨의 바깥쪽에 설치하는 녹지대 등의 시설이 설치된 지역

3) 도로의 구분(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제9조)

가) 사용 및 형태별 구분

구 분	내 용
일반도로	폭 4m 이상의 도로로서 통상의 교통소통을 위하여 설치
자동차전용도로	특별시 · 광역시 · 시 또는 군 내 주요지역간 또는 시군 상호간에 발생하는 대량 교통량을 처리하기 위한 도로, 자동차만 통행
보행자전용도로	폭 1.5m 이상의 도로로 보행자의 안전하고 편리한 통행을 위하여 설치
자전거전용도로	하나의 차로를 기준으로 폭 1.5미터(지역 상황 등에 따라 부득이하다고 인정되는 경우에는 1.2미터) 이상의 도로로서 자전거의 통행을 위하여 설치
고가도로	시 · 군내 주요지역을 연결하거나 시 · 군 상호간을 연결하는 도로로서 지상교통의 원활한 소통을 위하여 공중에 설치
지하도로	시 · 군내 주요지역을 연결하거나 시 · 군 상호간을 연결하는 도로로서 지상교통의 원활한 소통을 위하여 지하에 설치하는 도로(도로 · 광장 등의 지하에 설치된 지하공공보도시설 포함). 다만, 입체교차를 목적으로 지하에 도로를 설치하는 경우 제외

나) 규모별 구분

구 분	1류	2류	3류
광로	폭 70m 이상 도로	폭 50m 이상 70m 미만	폭 40m 이상 50m 미만
대로	폭 35m 이상 40m 미만	폭 30m 이상 35m 미만	폭 25m 이상 30m 미만
중로	폭 20m 이상 25m 미만	폭 15m 이상 20m 미만	폭 12m 이상 15m 미만
소로	폭 10m 이상 12m 미만	폭 8m 이상 10m 미만	폭 8m 미만 도로

다) 기능별 구분

구 분	내 용
주간선도로	시·군 내 주요지역 연결 또는 시·군 상호간을 연결, 대량통과교통을 처리하는 도로로서 시·군의 골격 형성
보조간선도로	주간선도로를 집산도로 또는 주요 교통발생원과 연결 시·군 교통의 집산기능 수행, 근린주거구역의 외곽 형성
집산도로	근린주거구역의 교통을 보조간선도로에 연결 근린주거구역 내 교통의 집산기능 수행, 근린주거구역의 내부 구획
국지도로	가구를 구획하는 도로(가구: 도로로 둘러싸인 일단의 지역)
특수도로	보행자전용도로, 자전거전용도로 등 자동차 외의 교통에 전용되는 도로

4) 도로시설기준

가) 기본방향

○ 가로망 차로 수는 발생교통량을 기준으로 계획하며 가로 1차로의 폭원은 계획지구 산업단지의 화물처리 등을 고려하여 3.5m, 주거지는 3.0m로 계획

○ 단지내 주간선 가로로서 경관조성 및 상징성이 필요한 가로에는 중앙분리대를 설치하고 분리대 폭은 2.0m로 설치

○ 자전거 통근자를 위한 자전거도로를 별도 계획시 전체의 유기적인 연결이 가능하도록 하고 폭은 2.0m 이상으로 설치

○ 단지 내 간선도로의 폭은 화물자동차의 통행에 불편이 없도록 15m 이상 확보(3만㎡ 미만의 산업단지 미적용 가능)

나) 도로확보 및 배치기준

○ 산업단지안의 도로확보 기준(통합지침 제 14조)

단지규모	1㎢ 미만	1㎢ 이상	비 고
도로율	산업단지 면적의 8% 이상	산업단지 면적의 10% 이상	

- 공장부지가 평균 1만㎡이하의 소규모로 획지분할 된 경우 도로율을 2% 범위 내에서 상향조정 가능
- 도시계획도로 등 지역간 연결도로가 단지내를 통과하지 않는 경우 또는 공장부지 규모가 평균 10만㎡ 이상의 대규모 공장이 입지하여 세부도로망이 필요치 않을 경우 하향조정 가능
- 단지내 간선도로의 폭은 화물자동차의 통행에 불편이 없도록 15m 이상으로 확보
  단, 3만㎡미만의 산업단지 해당없음

○ 용도지역별 도로율(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙, 제11조)

구 분	도로율	주간선도로의 도로율
주거지역	20퍼센트 이상 30퍼센트 미만	10퍼센트 이상 15퍼센트 미만
상업지역	25퍼센트 이상 35퍼센트 미만	10퍼센트 이상 15퍼센트 미만
공업지역	10퍼센트 이상 20퍼센트 미만	5퍼센트 이상 10퍼센트 미만

- 「도시교통정비 촉진법」 제15조에 따른 교통영향분석·개선대책, 건축물의 용도·밀도, 주택의 형태 및 지역여건에 따라 증감가능

○ 기능에 따른 도로의 배치기준

가로의 배치간격

도시·군 계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙
– 주간선도로와 주간선도로의 간격 : 1,000m 내외 – 주간선도로와 보조간선도로의 간격 : 500m 내외 – 보조간선도로와 집산도로의 간격 : 250m 내외 – 국지도로의 배치간격 : 가구의 단변 사이 90m 내지 150m내외 가구의 장변 사이 25m 내지 60m내외

다) 설계속도(도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙, 제8조)

○ 설계속도는 도로의 구분에 따라 다음 표의 속도 이상으로 한다. 다만, 지형상황 및 경제성 등을 고려하여 필요한 경우에는 다음 표의 속도에서 시속 20㎞ 범위안의 속도를 뺀 속도를 설계속도로 할 수 있음.

도로의 구분		설계속도(km/hr)			
		지방지역			도시지역
		평지	구릉지	산지	
고속도로		120	110	100	100
일반도로	주 간선도로	80	70	60	80
	보조간선도로	70	60	50	60
	집산도로	60	50	40	50
	국지도로	50	40	40	40

라) 종단경사(도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙, 제25조)

○ 차도의 종단경사는 도로의 구분, 지형상황과 설계속도에 따라 다음 표의 비율 이하로 하여야 한다. 다만, 지형상황, 주변 지장물 및 경제성을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 다음 표의 비율에 1%를 더한 값 이하로 할 수 있음.

최대 종단경사(%)								
설계속도 (km/hr)	고속도로		간선도로		집산도로, 연결로		국지도로	
	평지	산지 등	평지	산지 등	평지	산지 등	평지	산지 등
120	3	4						
110	3	5						
100	3	5	3	6				
90	4	6	4	6				
80	4	6	4	7	6	9		
70			5	7	7	10		
60			5	8	7	10	7	13
50			5	8	7	10	7	14
40			6	9	7	11	7	15
30					7	12	8	16
20							8	16

마) 횡단경사(도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙, 제28조)

○ 차도의 횡단경사는 배수를 위하여 노면의 종류에 따라 다음표의 비율로 하여야 함. 다만, 편경사가 설치되는 구간은 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제21조의 규정에 의함.

노면의 종류	횡단경사(%)
아스팔트 및 시멘트 포장도로	1.5 이상 2.0 이하
간이포장도로	2.0 이상 4.0 이하
비포장도로	3.0 이상 6.0 이하

○ 보도 또는 자전거도로의 횡단경사는 2% 이하로 함. 다만, 지형 상황 및 주변 건축물 등으로 인하여 부득이하다고 인정되는 경우에는 4%의 횡단경사를 둘 수 있음.

○ 길어깨의 횡단경사와 차도의 횡단경사의 차이는 시공성, 경제성 및 교통안전을 고려하여 8% 이하로 하여야 함. 다만, 측대를 제외한 길어깨폭이 1.5m 이하인 도로, 교량 및 터널 등의 구조물 구간에서는 그 차이를 두지 않을 수 있음.

바) 보도의 설치기준(도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙, 제16조)

○ 보행자의 안전과 자동차 등의 원활한 통행을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 도로에 보도를 설치하여야 함. 이 경우 보도는 연석이나 방호울타리 등의 시설물을 이용하여 차도와 분리하여야 하고, 필요하다고 인정되는 지역에는 교통약자의 이동편의 증진법에 따른 이동편의시설을 설치하여야 함.

○ 위 항의 규정에 의하여 차도와 보도를 구분하는 경우에는 다음의 기준에 의함.

- 차도에 접하여 연석을 설치하는 경우 그 높이는 25센티미터 이하로 할 것
- 횡단보도에 접한 구간으로서 필요하다고 인정되는 지역에는 교통약자의 이동편의 증진법에 따른 이동편의시설을 설치하여야 하며, 자전거도로에 접한 구간은 자전거의 통행에 불편이 없도록 할 것

○ 보도의 유효폭은 보행자의 통행량과 주변 토지이용 상황을 고려하여 결정하되, 최소 2m 이상으로 하여야 한다. 다만, 지방지역의 도로와 도시지역의 국지도로는 지형상 불가능하거나 기존 도로의 증설·개설시 불가피하다고 인정되는 경우에는 1.5m 이상으로 할 수 있음.

○ 보도는 보행자의 통행 경로를 따라 연속성과 일관성이 유지되도록 설치하며, 보도에 가로수 등 노상시설을 설치하는 경우 노상시설 설치에 필요한 폭을 추가로 확보하여야 함.

사) 보행자전용도로의 결정기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙, 제18조)

○ 차량통행으로 인하여 보행자의 통행에 지장이 많을 것으로 예상되는 지역에 설치

○ 도심지역·부도심지역·주택지·학교 및 하천주변지역 등에서는 일반도로와 그 기능이 서로 보완관계가 유지되도록 할 것

○ 보행의 쾌적성을 높이기 위하여 녹지체계와의 연관성을 고려할 것

○ 보행자 통행량의 주된 발생원과 버스정류장·지하철역 등 대중교통시설이 체계적으로 연결되도록 할 것

○ 보행자전용도로의 규모는 보행자통행량, 환경여건, 보행목적 등을 충분히 고려하여 정하고, 장래의 보행자통행량을 예측하여 보행형태, 지역의 사회적 특성, 토지이용밀도, 토지이용의 특성을 고려할 것

○ 보행네트워크 형성을 위하여 공원·녹지·학교·공공청사 및 문화시설 등과 원활하게 연결되도록 할 것

마. 철도

1) 용어의 정의

○ 철도

- 주로 일시 대량수송의 원활을 기하기 위하여 설치하는 철도건설법 제2조 제1호의 규정에 의한 철도, 도시철도법 제3조 제1호의 규정에 의한 도시철도. 한국철도시설공단법 제7조 및 한국철도공사법 제9조제1항의 규정에 의한 사업의 시설(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한규칙 제22조)
- 여객 또는 화물을 운송하는데 필요한 철도시설과 철도차량 및 이와 관련된 운영·지원체계가 유기적으로 구성된 운송체계(철도건설법 제2조 제1호)

○ 도시철도

- 도시교통의 원활한 소통을 위하여 도시교통권역에서 건설·운영하는 철도·모노레일·노면전차·선형유도전동기·자기부상열차 등 궤도(軌道)에 의한 교통시설 및 교통수단(도시철도법 제2조 제2호)

○ 고속철도

- 열차가 주요구간을 시속 200킬로미터 이상으로 주행하는 철도로서 국토교통부장관이 그 노선을 지정·고시하는 철도(철도건설법 제2조 제2호)

○ 광역철도

- 대도시권 광역교통관리에 관한 특별법 제2조제2호나목에 따른 철도(철도건설법 제2조 제3호)
- 2개 이상의 시·도에 걸쳐 운행되는 도시철도 또는 철도로서 아래 요건에 해당하는 것(대도시권 광역교통관리에 관한 특별법 제2조제2호나목)
  - 특별시·광역시 또는 도간의 일상적인 교통수요를 대량으로 신속하게 처리하기 위한 도시철도 또는 철도와 이를 연결하는 도시철도 또는 철도로서 국토교통부장관이나 특별시장·광역시장 또는 도지사가 국가교통위원회의 심의를 거쳐 지정·고시한 50킬로미터 이내의 구간의 도시철도 또는 철도

○ 일반철도 : 고속철도와 「도시철도법」에 따른 도시철도를 제외한 철도

○ 본선 : 열차의 운전에 상용되는 선로(정거장안에 있는 대피선과 반복운전선을 포함한다), 측선이라 함은 본선 외의 선로(도시철도 건설규칙 제2조)

○ 정거장 : 승객이 열차를 타고 내리는데 사용되는 장소(도시철도 건설규칙 제2조)

○ 차량기지 : 차량을 유치·검수 및 정비 등을 하기 위하여 설치한 시설(도시철도건설규칙 제2조)

2) 기본방향

○ 국내 원자재 또는 제품량이 많은 품목, 중량이 크거나 비교적 긴 주기로 수송하는 품목을 위하여 철도시설의 필요성 요구

○ 산업단지에 의해 발생될 화물량의 교통수단별 분담비율에 의거 철도취급 화물량을 추정하고 이를 바탕으로 철도시설계획 수립

○ 철도에 의한 물동량 처리를 위하여 철도역을 도로계획 및 항만과 연계하여 설치

○ 산업단지 인입선의 필요성을 검토하고 곡선으로 처리해야할 구간은 철도곡선 반경 기준을 고려하여 결정

○ 하차장 시설의 설치를 검토하되 필요시 역으로의 기능대치도 검토

3) 결정기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙, 제23조)

○ 지역의 성장에 따른 장래의 시설확장, 건설비 등 경제적 측면 등을 고려하여 결정하되, 적정한 규모의 철로·철도역·철도차량기지 등으로 구분할 것

○ 전국적인 철도체계와 관련하여 도시내의 다른 교통수단과의 관계를 종합적으로 검토 할 것

○ 노선은 주변지역의 토지이용계획 및 건축물의 이용현황, 하천 등의 통과에 따른 기술적 사항 및 건설비 등을 고려하여 정할 것

○ 철도역은 여객 및 화물의 집산이 쉽게 이루어지도록 도로와 연결되는 곳에 설치하되, 여객수와 화물수송량이 많은 도시에는 여객 전용역과 화물 전용역을 구분할 것

○ 철도역은 제1종 전용주거지역 및 보전녹지지역 외의 지역에 설치할 것

○ 도시지역을 지상으로 통과하는 철도는 지역공동체를 단절시키지 아니하도록 노선을 계획하고, 지역 주민이 소통할 수 있는 공간을 충분히 확보할 것

○ 생태계가 단절되지 아니하도록 생태통로를 확보하고 중요한 녹지축은 보전할 것

4) 철도 건설 기준

○ 철도건설규칙(국토교통부령), 철도의 건설기준에 관한 규정(국토교통부고시), 철도건설규칙 해설서('10.11, 국토교통부·한국철도시설공단) 등 관련 규정 참고

바. 항만

1) 용어의 정의(항만법 제2조)

○ 항만 : 선박의 출입, 사람의 승선·하선, 화물의 하역·보관 및 처리, 해양친수활동 등을 위한 시설과 화물의 조립·가공·포장·제조 등 부가가치 창출을 위한 시설이 갖추어진 곳

○ 무역항 : 국민경제와 공공의 이해에 밀접한 관계가 있고 주로 외항선이 입항·출항하는 항만으로서 항만법 제3조제1항에 따라 지정된 항만

○ 연안항 : 주로 국내항 간을 운항하는 선박이 입항·출항하는 항만으로서 항만법 제3조제1항에 따라 지정된 항만

○ 항만구역 : 무역항과 연안항의 해상구역과 육상구역

○ 항만시설 : 다음에 해당하는 항만구역 안의 시설과, 다음에 해당하는 항만구역 밖의 시설로서 해양수산부장관이 지정·고시한 것

구 분	시 설
기본 시설	(1) 항로 · 정박지 · 선유장(선류장) · 선회장(旋回場) 등 수역시설(水域施設) (2) 방파제 · 방사제(防砂堤) · 파제제(破除堤) · 방조제 · 도류제(導流堤) · 갑문 · 호안 등 외곽시설 (3) 도로 · 교량 · 철도 · 궤도 · 운하 등 임항교통시설(臨港交通施設) (4) 안벽(岸壁) · 물양장(物揚場) · 잔교(棧橋) · 부잔교(浮棧橋) · 돌핀 · 선착장 · 램프(ramp) 등 계류시설(繫留施設)
기능 시설	(1) 선박의 입항 · 출항을 위한 항로표지 · 신호 · 조명 · 항무통신(港務通信)에 관련된 시설 등 항행 보조시설 (2) 고정식 또는 이동식 하역장비, 화물 이송시설, 배관시설 등 하역시설 (3) 대합실, 여객승강용 시설, 소하물 취급소 등 여객이용시설 (4) 창고, 야적장, 컨테이너 장치장 및 컨테이너 조작장, 사일로, 저유시설(貯油施設), 화물터미널 등 화물의 유통시설과 판매시설 (5) 선박을 위한 급유시설과 급수시설, 얼음 생산 및 공급 시설 등 선박보급시설 (6) 항만의 관제(管制) · 정보통신 · 홍보 · 보안에 관련된 시설 (7) 항만시설용 부지 (8)「어촌 · 어항법」 제2조제5호나목의 기능시설[제21조제3호에 따른 어항구(漁港區)(이하 이 조에서 "어항구"라 한다)에 있는 것으로 한정한다] (9) 「어촌 · 어항법」 제2조제5호다목의 어항편익시설(어항구에 있는 것으로 한정한다) (10) 방음벽 · 방진망(防塵網) · 수림대(樹林帶) 등 공해방지시설
지원 시설	(1) 보관창고, 집배송장, 복합화물터미널, 정비고 등 배후유통시설 (2) 선박기자재, 선용품(船用品) 등을 보관 · 판매 · 전시 등을 하기 위한 시설 (3) 화물의 조립 · 가공 · 포장 · 제조 등을 위한 시설 (4) 공공서비스의 제공, 시설관리 등을 위한 항만 관련 업무용시설 (5) 항만시설을 사용하는 자(이하 "사용자"라 한다), 여객 등 항만을 이용하는 자 및 항만에서 일하는 자를 위한 휴게소 · 숙박시설 · 진료소 · 위락시설 · 연수장 · 주차장 · 차량통관장 등 후생복지시설과 편의제공시설 (6) 항만 관련 산업의 기술개발이나 벤처산업 지원 등을 위한 연구시설 (7) 신 · 재생에너지 관련 시설, 자원순환시설 및 기후변화 대응 방재시설 등 저탄소 항만의 건설을 위한 시설 (8) 그 밖에 항만기능을 지원하기 위한 시설로서 해양수산부령으로 정하는 것
항만 친수 시설	(1) 낚시터, 유람선, 낚시어선, 모터보트, 요트, 윈드서핑용 선박 등을 수용할 수 있는 해양레저용 시설 (2) 해양박물관, 어촌민속관, 해양유적지, 공연장, 학습장, 갯벌체험장 등 해양 문화 · 교육 시설 (3) 해양전망대, 산책로, 해안 녹지, 조경시설 등 해양공원시설 (4) 인공해변 · 인공습지 등 준설토를 재활용하여 조성한 인공시설
주로 지원시설부터 항만친수시설까지의 시설이 모여 있는 항만배후단지	

○ 예선(曳船) : 항만에 입항·출항하는 선박의 이안(離岸)·접안(接岸)을 위하여 선박을 끌어당기거나 밀어서 이동시키는 선박

○ 항만배후단지 : 무역항의 항만구역에 지원시설과 항만친수시설을 집단적으로 설치·육성함으로써 항만의 부가가치와 항만 관련 산업의 활성화를 도모하고 항만을 이용하는 사람의 편익을 꾀하기 위하여 법 제42조에 따라 지정·개발하는 일단(一團)의 토지

○ 항만재개발사업 : 항만구역 및 주변지역에서 항만시설 및 주거·교육·휴양·관광·문화·상업·체육 등과 관련된 시설을 개선하거나 정비하기 위하여 시행하는 사업

○ 주변지역 : 항만구역과 인접한 지역으로서 항만법에 따른 항만재개발사업과의 조화로운 개발을 위하여 항만재개발사업에 포함시킬 필요성이 있는 지역

○ 항만재개발사업구역 : 항만재개발사업을 시행하기 위하여 법 제56조제1항에 따라 지정·고시된 구역

○ 항만물류 : 항만에서 화물이 공급자로부터 수요자에게 전달될 때까지 이루어지는 운송·보관·하역 및 포장 등 일련의 처리과정

○ 항만물류통합정보체계 : 해양수산부장관 및 항만을 이용하는 자가 항만물류비의 절감 및 각종 정보의 실시간 획득 등을 위하여 항만이용 및 항만물류의 과정에서 발생하는 정보를 정보통신망을 이용하여 상호교환·처리 및 활용하는 체계

○ 항만건설통합정보체계 : 해양수산부장관 및 항만건설 관련자가 신속한 행정업무처리와 비용절감 등을 통하여 항만건설사업의 총체적인 효율을 높이기 위하여 항만건설의 계획·설계·계약·시공·유지 및 관리의 과정에서 발생하는 정보를 정보통신망을 이용하여 상호교환·처리 및 활용하는 체계

2) 기본방향

○ 산업단지 개발에 의한 발생화물량 가운데 항만분담 화물, 항만의 입지조건 등을 검토 후 항만 개발여부 결정

○ 산업단지와의 연결성, 기반시설에 대한 투자사업비, 미래에 대한 불확실성 등을 감안하여 분석한 후 항만입지선정, 부지면적, 접안가능 연장, 동시접안 가능척수 등을 검토

○ 단지 내 발생화물량을 처리하기 위한 전용부두의 성격을 가진 공업항 계획의 추진여부 검토

○ 총 해운화물량의 산정과 더불어 화물의 특성을 구분하고 하역능력 산정기준에 의한 공식을 적용하여 화물부두별, 선박규모별 소요접안 능력을 산정한 후 총 접안능력을 산출하고 최대 선박규모, 항로 폭, 동시 접안 가능척수 등 결정

3) 항만시설의 기술기준(항만법 제29조)

○ 해양수산부장관은 수역시설, 외곽시설, 계류시설, 그 밖에 대통령령으로 정하는 항만시설에 대하여 기술기준을 정하여 고시할 수 있음.

○ 항만공사를 설계하거나 시공하려는 자는 상기 규정에 따른 기술기준과 해양수산부장관이 정하여 고시하는 내진설계(耐震設計) 기준에 맞게 설계하거나 시공하여야 함.

○ 항만시설의 소유자는 시설물의 안전점검을 실시하여야 함.(항만법 제29조의2)

○ 수역시설(항만시설의 기술기준에 관한 규칙 제3조)

- 항로·정박지·계류장·선회장등의 수역시설은 당해 항만시설을 사용하는 선박(이하 "대상선박"이라 한다)이 안전하고 원활하게 사용할 수 있도록 시설되어야 함.
- 수역시설은 지형·기상·해상 및 당해 시설주변 수역의 이용상황등을 고려하여 적절한 장소에 설치하여야 함.
- 정온을 유지할 필요가 있는 수역시설에는 파랑·바람·조류등에 의한 영향을 방지하기 위한 시설을 하여야 함.
- 토사 등에 의하여 매몰이 우려되는 수역시설에는 이를 방지하기 위한 조치를 강구하여야 함.

○ 외곽시설(항만시설의 기술기준에 관한 규칙 제8조)

- 방파제·방사제·파제제·방조제·도류제·갑문·호안등 외곽시설은 지형·기상·해상 기타 자연조건을 고려하여 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 시설되어야 함.
- 외곽시설은 지형·기상·해상등 자연조건 및 선박의 통행 기타 당해 시설주변 수역의 이용상황을 고려하여 적절한 장소에 설치되어야 함.
- 외곽시설은 자중·수압·파도 및 토압등에 대하여 안전한 구조로 시설되어야 함.

○ 계류시설(항만시설의 기술기준에 관한 규칙 제9조)

- 안벽·물양장·잔교·돌핀·선착장·램프등 계류시설은 선박이 안전하고 원활히 사용할 수 있도록 시설되어야 함.
- 계류시설은 지형·기상·해상등 자연조건 및 선박의 통행 기타 당해 시설주변 수역의 이용상황을 고려하여 적절한 장소에 설치되어야 함.
- 계류시설은 자중·수압·파도·토압·상재하중·선박에 의한 충격력 및 선박의 견인력등에 대하여 안전한 구조로 시설되어야 함.

○ 안벽 등(항만시설의 기술기준에 관한 규칙 제10조)

- 안벽·잔교 및 물양장의 에이프런은 다음 기준에 적합하여야 함.
  - 하역 또는 승객의 승강이 안전하고 원활하도록 시설되어야 함.
  - 빗물 기타 지표수의 배수가 잘 되도록 적절한 구배를 두어야 함.
  - 특별한 사정이 없는 한 시멘트 또는 아스팔트로 포장되어야 함.

○ 계류시설의 부대설비(항만시설의 기술기준에 관한 규칙 제11조)

- 계류시설의 계선설비는 다음 기준에 적합하여야 함.
  - 계류하는 대상선박의 사용에 지장이 없는 적절한 장소에 설치되어야 함.
  - 대상선박의 사용에 대하여 충분히 견딜 수 있도록 시설되어야 함.
- 계류시설(계선부표를 제외한다)에는 선박에 의한 충격을 완화하는 설비를 하여야 함. 다만, 길이 12미터 미만의 선박의 계류에 쓰이는 계류시설에 대하여는 그 설비를 아니할 수 있음.
- 계류시설에는 조명설비 기타 계류시설의 사용에 필요한 설비를 하여야 함.
- 계류시설(계선부표를 제외한다)에는 계단·사다리·도교 또는 이와 유사한 설비등 시설사용에 필요한 설비를 하여야 함.
- 여객선 또는 스포츠나 레크리에이션 등에 쓰이는 요트·모터보우트 기타 선박을 계류하기 위한 계류시설에는 구명부환·탐조등 기타 필요한 구명설비를 갖추어야 함.
- 차량이 통행할 수 있는 계류시설에는 차막이를 설치하여야 함.

○ 임항교통시설(항만시설의기술기준에관한규칙 제12조)

- 도로·교량·철도·궤도·운하 등 임항교통시설은 지형·기상·해상 기타 자연조건과 항만 및 배후지의 교통상황에 따라 차량 등이 안전하고 원활하게 사용할 수 있도록 시설되어야 함.
- 교량은 자중·활하중·풍압등에 대하여 안전한 구조로 시설되어야 함.

○ 화물보관시설(항만시설의 기술기준에 관한 규칙 제13조)

- 화물보관시설은 지형·기상·해상 기타 자연조건 및 화물의 취급 상황에 따라 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 시설되어야 함.
- 수역에 있는 저목장에는 목재의 유출을 방지하기 위한 설비 및 목피를 회수하기 위한 설비를, 육상에 있는 저목장에는 목피를 회수하기 위한 설비를 갖추어야 함.

○ 화물처리시설(항만시설의기술기준에관한규칙 제14조)

- 화물처리시설은 상재하중·활하중·풍력등에 대하여 안전한 구조로 시설되고, 지형·기상·해상 기타 자연조건 및 화물의 취급상황에 따라 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 시설되어야 함.
- 목재를 처리하는 지역에는 목피를 회수하기 위한 설비를 갖추어야 함.

2. 용수공급계획

가. 정의(도시ㆍ군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제65조, 수도법 제3조 등)

1) 수도공급설비

○ 수도법 제3조제5호의 규정에 의한 수도(일반수도 및 공업용수도에 한한다)중 다음의 시설
- 취수시설·저수시설·정수시설 및 배수시설
- 전용관로 부지 상에 설치하는 도수시설 및 송수시설

2) 수도

○ 관로, 그 밖의 공작물을 사용하여 원수나 정수를 공급하는 시설의 전부를 말하며, 일반수도·공업용수도 및 전용수도로 구분. 다만, 일시적인 목적으로 설치된 시설과 농어촌정비법 제2조제6호의 규정에 의한 농업생산 기반시설은 제외

가) 일반수도 : 광역상수도·지방상수도 및 마을상수도

○ 광역상수도 : 국가·지방자치단체·한국수자원공사 또는 국토교통부장관이 인정하는 자가 둘 이상의 지방자치단체에 원수 또는 정수를 공급하는 일반수도. 이 경우 국가 및 지방자치단체가 설치할 수 있는 광역상수도의 범위는 대통령령으로 정함.

○ 지방상수도 : 지방자치단체가 관할 지역주민·인근 지방자치단체 또는 그 주민에게 원수나 정수를 공급하는 일반수도로서 광역상수도 및 마을상수도 외의 수도

○ 마을상수도 : 지방자치단체가 대통령령으로 정하는 수도시설에 따라 100명 이상 2천5백명 이내의 급수인구에게 정수를 공급하는 일반수도로서 1일 공급량이 20㎥ 이상 500㎥ 미만인 수도 또는 이와 비슷한 규모의 수도로서 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 지정하는 수도

나) 공업용수도 : 공업용수도 사업자가 원수 또는 정수를 공업용에 적합하게 처리하여 공급하는 수도

다) 전용수도 : 전용상수도와 전용공업용수도

○ 전용상수도 : 100명 이상을 수용하는 기숙사·사택·요양소, 그 밖의 시설에서 사용되는 자가용의 수도와 수도사업에 제공되는 수도외의 수도로서 100명 이상 5천명 이내의 급수인구(학교·교회 등의 유동인구를 포함한다)에 대하여 원수나 정수를 공급하는 수도. 다만, 다른 수도에서 공급되는 물만을 상수원으로 하는 것 중 대통령령으로 정하는 것과 그 수도시설의 규모가 대통령령이 정하는 기준에 못 미치는 것은 제외

○ 전용공업용수도 : 수도사업에 제공되는 수도 외의 수도로서 원수 또는 정수를 공업용에 맞게 처리하여 사용하는 수도. 다만, 다른 수도에서 공급되는 물만을 상수원으로 하는 것 중 대통령령으로 정하는 것과 그 수도시설의 규모가 대통령령이 정하는 기준에 미달하는 것을 제외

○ 전용상수도 및 전용공업용수도에 해당하지 아니하는 시설(수도법 시행령 제4조)

- 일일급수량이 20㎥ 미만인 것
- 취수원으로부터 공급되는 수도관의 지름이 25㎜ 미만인 관을 사용하는 것
- 취수원으로부터 저수조까지의 관로(管路) 길이의 합이 1,500m 미만인 것
- 저수조의 유효용량의 합계가 100㎥ 미만인 것

3) 소규모 급수시설

○ 주민이 공동으로 설치·관리하는 급수인구 100인 미만 또는 1일 공급량 20㎥ 미만인 급수시설 중 시장·군수·구청장이 지정하는 급수시설

4) 중수도(물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제2조)

○ 개별 시설물이나 개발사업 등으로 조성되는 지역에서 발생하는 오수를 공공하수도로 배출하지 아니하고 재이용할 수 있도록 개별적 또는 지역적으로 처리하는 시설

5) 빗물이용시설(물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제2조)

○ 건축물의 지붕면 등에 내린 빗물을 모아 이용할 수 있도록 처리하는 시설

6) 수도시설

○ 원수 또는 정수를 공급하기 위한 취수·저수·도수·정수·송수·배수시설, 급수장치 기타 수도에 관련된 시설

나. 기본방향 및 원칙

○ 공업용수의 사용량은 산업의 종류, 규모, 지하수 이용의 유무 등에 따라 매우 다르며, 한번 설치한 시설에 대한 확장은 용이하지 않으므로 산업단지의 건설시에는 공업용수량의 추정과 이에 따른 공업용수 개발계획의 수립은 매우 중요함

○ 용수공급 계획의 과정은 크게 용수수요량 추정, 수원계획, 용수처리계획, 시설계획으로 구분

○ 용수수요는 공업용수를 중심으로 산정하되 단지 내 종업원 및 배후주거지 거주자를 위한 생활용수와 공공서비스 시설에 필요한 공공용수 등도 포함

○ 수질, 수량, 시공성, 공사비, 유지관리비등 다각적인 측면에서 비교 검토

○ 시설규모는 현재의 단지규모뿐 아니라 앞으로의 확장규모 등도 감안하여 장기적인 관점에서 결정

○ 공급계획 수립시

- 시설규모 : 급수구역, 급수량, 취수시설, 정수시설, 배수시설, 관리계획
- 수　　원 : 수원의 종별, 취수지점, 취수량
- 수로설계 : 주요한 시설의 배치, 구조계산, 사업비

다. 용수수요 추정

1) 공업용수 수요추정

가) 공업용수란 제조업체에서 제품생산 및 생산시설의 유지관리를 목적으로 사용하는 모든 종류의 물을 의미함. 산업단지 기본계획에서는 담수의 급수량에 초점을 두고 있으므로 공업용수량 중 해수와 재 이용수 사용량은 제외하며, 종업원의 생활용수량은 포함하여 산정. 즉 물의 용도에 관계없이 제조업체에서 사용하는 담수총량(외부급수 + 지하수 + 하천수)을 공업용수로 간주

나) 공업용수 수요량 산정방법(상수도 수요량 예측 업무편람, '08.10, 환경부·국토교통부)

○ 공업용수 수요량 산정방법

- 공업용수 수요량은 기존공단과 계획공단으로 구분하여 산정하며, 가동률과 입주율, 계획유수율을 고려하여야 함. 기존공단은 과거 사용량 실적을 검토하여 반영하되, 상수도가 아닌 자체수원(지하수 등)을 사용하는 업체(기존공단 또는 기존 자유입지업체)가 상수도로 전환하는 경우에는 수요량을 반영하여야 함.
- 계획공단은 유사 사례(업종, 인근지역)의 부지면적 원단위법을 적용하거나, 관련 문헌 또는 연구 자료를 참고하여 적용하되 산업단지의 개발에서 입주시기까지 장시간이 소요되는 여건을 감안하여 가동률과 입주율을 고려하여야 함.
- 생활용수 수요에 포함된 자유입지업체의 용수수요는 공업용수 수요 산정시 중복되어 포함되지 않도록 하여야 함.

○ 공업용수 사용량은 업종별로 차이가 크며, 동일업종에서도 공장의 규모, 가동율, 재이용수 비율, 지역의 경제환경 등에 따라 차이가 심함.

○ 공업용수의 공급원은 다음과 같이 구분되며 공업용수 수요라 함은 다음 공급원으로 부터의 총 사용량을 의미

- 외부급수 : 전용공업용수도 및 상수도에 의한 급수
- 지 하 수 : 지하수 양수시설에 의한 급수
- 하 천 수 : 하천유수 점용 허가에 의한 하천취수

○ 일반적으로 사용되는 공업용수의 수요추정 방법으로는 크게 외삽법과 원단위 적용법이 있으나 통상 원단위 적용법 사용

○ 원단위 적용법은 공업용수 사용량과 밀접한 연관이 있는 인자를 기준으로 산정한 공업용수 원단위를 해당인자의 추정치에 적용하여 장래의 공업용수 수요를 산정하는 방법으로서 업종별, 지역별로 다소 차이가 있을 수 있으나 장래의 대규모 공업개발계획을 모두 고려할 수 있다는 장점을 보유, 이 방법을 이용할 때에는 업종별로 가장 적합한 원단위를 선정하여 적용하는 것이 바람직하며, 원단위의 장래 변화를 고려해야 함.

○ 공업용수 수요추정을 위한 용수 원단위에는 제품 출하당, 종업원당, 공장건물 면적당 및 공장부지 면적당으로 산출하는 방법이 있으나, 국내에서는 주로 공장부지 면적당 용수사용량으로 추정.

제조업 24개 업종의 부지면적(1,000㎡)당 용수사용 원단위

구 분	업 종	용수량 (천㎥)	비고
C10	식료품	9.5	
C13	섬유제품(의복제외)	10.5	
C14	의복, 의복액세서리 및 모피제품	4.2	
C15	가죽, 가방 및 신발	22.4	
C16	목재 및 나무제품(가구제외)	1.7	
C17	펄프, 종이 및 종이제품	2.1	
C18	인쇄 및 기록매체 복제업	5.1	
C20	화학물질 및 화학제품(의약품 제외)	15.5	
C21	의료용 물질 및 의약품	3.1	
C22	고무제품 및 플라스틱제품	3.1	
C23	비금속 광물제품	1.6	
C24	1차 금속	12.9	
C25	금속가공제품(기계 및 가구 제외)	8.2	
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	9.2	
C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계	7.0	
C28	전기장비	6.0	
C29	기타 기계 및 장비	4.0	
C30	자동차 및 트레일러	5.6	
C31	기타 운송장비	4.7	
C32	가구	2.2	
C33	기타 제품	3.7	

2) 생활용수 및 공공용수 수요추정

○ 급수인구 1인당 1일 소비량으로 가사용, 공공용, 영업용 등을 포함하여 생활용수 수요를 추정

○ 용도별 수요추정시에는 기후, 생활양식, 생활수준, 수도요금, 지역 자연수에 대한 수요등 감안

3) 수원의 선정

○ 최대 갈수기에서도 계획 취수량의 확보가 가능해야 함

○ 수질은 경제적인 정수가 가능한 범위 내에서 될 수 있는 대로 양호하여야 하며 환경기준에도 적합하여야 함

○ 어떠한 수원을 선택하느냐에 따라 정수방법이 달라지며 취수지점의 선정도 영향을 받게 될 뿐만 아니라 수도시설 전반의 배치와 구조가 현저하게 달라질 수도 있음.

○ 일반적으로 수원의 후보지를 2 ~ 3개소 선정하여 필요한 조사를 충분히 실시한 다음 시설물을 설계해서 소요되는 건설비와 유지비를 종합적으로 비교 검토한 다음 가장 알맞은 수원을 선정

○ 수원의 종류에 따른 취수지점을 선정하기 위해 다음 각 항목을 비교 조사하여야 함
- 수원으로서의 구비조건을 갖추어야 함
- 수리권의 확보가 가능한 곳이어야 함
- 수도시설의 건설 및 유지관리가 용이하며 안전, 확실하여야 함
- 수도시설의 건설비 및 유지관리비가 될 수 있는 대로 싸야 함
- 장래의 확장을 고려할 때 유리한 곳이 되어야 함

○ 수원의 선정은 산업단지 개발의 주요사업으로서 수원이용은 가급적 광역상수도 차원에서 검토가 필요함

4) 용수처리계획

○ 공업용수의 경우 업종별로 필요수질이 다양하므로 단지내 필요한 모든 공업용수를 일괄 수질로 처리할 경우 비용증대가 예상됨. 따라서 각 공장의 기본적 필요 수질에 대처할 수 있도록 1차 처리후 용수를 공급하고 필요기업은 자체적으로 2차 처리하여 사용하도록 함

○ 생활용수 및 공공용수의 경우 음용수의 수질기준에 적합하도록 2차 처리 후 공급

구분	1 안	2 안	3 안
	원수공급	1차, 2차 처리공급	1차 처리공급
개요	– 도수된 원수를 각 공장에 직접 공급하여 각 공장에서 필요수질에 맞도록 정수 처리하여 사용 – 생활용수는 1, 2차 처리 하여 사용	– 원수를 1차 및 2차 처리 하여 공급(공업용수 및 생활용수)	– 원수를 일괄 1차 처리하여 각 공장에 공급하고 각 공장은 필요수질에 적합토록 별도 처리하여 사용 – 생활용수는 2차 처리하여 사용
장점	– 정부지원 초기시설비의 절감 – 수질의 양부에 대한 민원 발생의 소지배제	– 1, 2차 처리하므로 양호한 수질을 공급	– 일괄 1차처리(부유화 물 제법)하여 공급하므로 처리시설의 효율성 증대 – 유지관리비 절감
단점	– 각 공장에서 별도의 정수 처리시설을 하여야 하므로 입주업체의 부담증대 – 급격한 원수의 수질변화에 대응이 어려움	– 초기 시설비의 증대 및 이중투자 우려 – 유지관리비 과다 – 원수나 1차 처리수가 필요한 업체는 과다한 용수비용 발생	– 1안에 비하여 초기시설비 증대

5) 시설계획(상수도시설기준, 환경부, 2010)

가) 집수 및 취수시설

○ 적당한 수질의 물을 현재나 장래의 수요량에 대하여 충분한 양만큼 집수를 하고 취수하는 시설을 말한다. 집수 및 취수의 방법은 수원의 종류에 따라 다르며, 수량이 1년 중의 어떤 기간에 부족한 수원에 있어서는 그것을 조절하기 위하여 저수지를 설치하는 경우도 있음.

○ 계획취수량은 계획 1일최대급수량의 110% 수준에서 결정한다. 이는 정수시설의 여과지 역세척수, 침전지, 청소용수, 수질시험실 운영용수, 정수장내의 작업용수 손실 및 도수시설에서의 누수손실 등을 고려하여야 하기 때문

예를 들면 계획 취수량이 20,000㎥/일 경우에는 10%를 가산한 22,000㎥/일 용량으로 각종 취수시설의 규모를 결정하여야 함.

나) 도수 및 송수시설

○ 도수시설은 취수시설로부터 정수시설까지 원수를 끌어들이는 시설로 도수관 또는 도수거, 펌프시설 등으로 구성

○ 송수시설은 정수장으로부터 배수지까지 정수를 수송하는 시설이며, 송수관 또는 송수거, 송수펌프 및 밸브 등의 부속시설로 구성

다) 정수시설

○ 수원에서 취수하는 물은 일반적으로 그대로 사용할 수 없으므로 정수장에서 정수하여 사용

○ 정수처리 방법에는 소독만 하는 방식, 완속여과 방식 또는 급속여과 방식이 있으며, 고도정수처리 또는 기타 처리방법을 추가하는 방식이 있는데 이와 같이 처리방법의 선정은 정수수질의 관리목표를 만족시킬 수 있는 적절한 방법을 선정하는 것이 바람직

○ 계획정수량은 계획 1일 최대급수량을 기준으로 하고 여기에 작업용수 등을 예측하여 결정

○ 정수시설은 계획 정수량을 적정하게 처리할 수 있는 능력이 있어야 함. 그리고 개량, 개체시에도 정수능력을 확보하기 위하여 예비능력을 갖는 것이 바람직함.

라) 배수시설

○ 정수를 수요에 따라 급수구역 내에 소요수량을 안전하고 원활하게 배수하기 위한 시설의 총칭을 배수시설이라 함.

○ 배수시설은 배수지, 배수탑, 고가탱크, 배수관, 펌프 및 밸브, 기타 부속시설로 구성

○ 배수지의 유효용량은 급수구역의 계획1일 최대급수량의 8~12시간 분을 표준으로 하고 최소한 6시간분 이상으로 하되 지역의 특성, 상수도 시설의 안전성을 고려하여 증량하여야 한다.

○ 배수지는 부득이한 경우 외에는 급수지역 중앙 가까이에 설치하여야 하며 자연유하식 배수지의 높이는 최소 동수압이 확보되는 높이여야 한다.

마) 관로계획

○ 최소 동수경사선 이하가 되도록 관로계획 수립

○ 관로상 어떤 점도 동수경사선보다 항상 낮게 위치하도록 노선 선정

○ 관로는 경제적으로 최소의 공사비가 드는 지점을 선정하되 다음 사항을 고려하여 관로 선정

- 가급적 단거리
- 수평·수직의 급격한 굴곡방지
- 이상수압을 방지
- 공사비의 최소화

라. 중수도 설치

1) 근거법률

○ 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제9조, 시행령 제11조, 시행규칙 제5조~제9조

2) 설치대상

○ 다음의 어느 하나에 해당하는 시설물을 신축(6만㎡ 이상으로 증축·개축 또는 재축하는 경우 포함)하거나 개발사업을 시행하려는 자

- 「공중위생관리법」 제2조제1항제2호에 따른 숙박업 또는 같은 항 제3호에 따른 목욕장업에 사용되는 시설로서 건축 연면적이 6만제곱미터 이상인 시설물
- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장으로서 1일 폐수배출량이 1천500세제곱미터 이상인 시설물
- 「관광진흥법」 제2조제7호에 따른 관광단지의 개발사업
- 「도시개발법」 제2조제1항제2호에 따른 도시개발사업
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 산업단지 개발사업
- 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업
- 그 밖에 대통령령으로 정하는 종류 및 규모 이상의 시설물 또는 개발사업

○ 단, 다음의 시행자에 한함.

- 국가 또는 지방자치단체
- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업
- 「지방공기업법」 제3조에 따른 지방공기업

3) 주요내용

○ 단독 또는 공동으로 물 사용량의 10% 이상을 재이용할 수 있도록 중수도를 설치·운영

○ 중수도의 설치 결과를 특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 신고하여야 함. 다만, 물 사용량의 10% 이상을 하·폐수처리수 재처리수로 공급받는 자의 경우에는 그러하지 아니함.

4) 중수도의 시설·관리·수질기준

○ 중수도 시설기준

- 사용된 물을 생활용수·공업용수 등의 용도에 맞는 수질로 처리할 수 있는 처리시설
- 처리한 물을 보낼 수 있는 펌프·송수관 등의 송수시설
- 처리한 물을 배수할 수 있는 배수관 등의 배수시설
- 수량 부족에 대비하여 수돗물 등에 의한 보급이 가능하고, 처리한 물과 수돗물 등이 섞이지 않는 구조로 된 저류조

○ 중수도의 관리기준

- 시행규칙 제8조제2항에 따른 수질기준을 유지할 것

- 중수도에 설치하는 배관은 상수도·하수도 및 가스 공급 등의 배관과 구분할 수 있도록 색을 다르게 하고 표시를 할 것
- 중수도의 설비에는 중수도 시설임을 알 수 있도록 “중수도 사용”이라는 표지를 부착할 것
- 중수도의 시설도면은 시설의 존속기간 중 계속하여 보관할 것
- 시설 운전 중지, 소유자 또는 관리자 변경이 발생한 경우에는 신속히 특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 통보할 것
- 처리수의 양, 수질검사 등에 관한 자료를 기록하고 3년간 보존할 것
- 중수도에서 처리한 물을 이용자가 안심하고 사용할 수 있도록 할 것

○ 중수도의 수질기준

- 다음의 구분에 따라 용도별(시행규칙 별표1)로 정함
  - 도시 재이용수 : 도로·건물 세척 및 살수(撒水), 화장실 세척용수 등
  - 조경용수 : 도시 가로수 및 공원·체육시설 등의 잔디 관개용수
  - 친수용수 : 도시 및 주거지역에 인공적으로 건설되는 실개천 등의 수량 공급용수
  - 하천유지용수 : 하천, 저수지 및 소류지(小溜池) 등의 수량유지를 위한 공급용수
  - 습지용수 : 습지에 대한 공급용수
  - 공업용수 : 냉각용수, 보일러용수 및 생산 공정에 공급되는 산업용수

3. 하수처리계획

가. 용어의 정의(하수도법 제2조, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조)

○ 하수 : 사람의 생활이나 경제활동으로 인하여 액체성 또는 고체성의 물질이 섞여 오염된 물(이하 "오수"라 한다)과 건물·도로 그 밖의 시설물의 부지로부터 하수도로 유입되는 빗물·지하수(농작물의 경작으로 인한 것 제외)

○ 폐수 : 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물

○ 하수도 : 하수와 분뇨를 유출 또는 처리하기 위하여 설치되는 하수관거·공공하수처리시설·공공처리수재이용시설·분뇨처리시설·중수도·배수설비·개인하수처리시설 그 밖의 공작물·시설의 총체

○ 공공하수도 : 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 하수도(단, 개인하수도 제외)

○ 배수구역 : 공공하수도에 의하여 하수를 유출시킬 수 있는 지역으로서 하수도법 제15조의 규정에 따라 공고된 구역

○ 하수처리구역 : 하수를 공공하수처리시설에 유입하여 처리할 수 있는 지역으로서 하수도법 제15조의 규정에 따라 공고된 구역

○ 공공하수처리시설 : 하수를 처리하여 하천·바다 그 밖의 공유수면에 방류하기 위하여 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 처리시설과 이를 보완하는 시설

○ 폐수종말처리시설 : 수질오염이 악화되어 환경기준의 유지가 곤란하거나 수질보전에 필요하다고 인정되는 지역 안의 각 사업장에서 배출되는 수질오염물질을 공동으로 처리하여 공공수역에 배출하게 하기 위한 시설

나. 기본방향 및 원칙

○ 하수배제 계획은 공공수역의 수질오염방지, 배제시설의 유지관리 용이성, 폐수처리장의 운영과 유지관리, 처리효과, 경제성 등을 검토하여 수립

○ 우수배제 계획은 계획대상범위를 선정한 후 지형여건과 가로망 계획을 충분히 고려하여 합리적인 배제체계 수립

○ 산업시설에서 발생되는 각종 폐수는 각 공장에서 1차 처리 후 오수관에 연결토록 계획

○ 주거지역 및 지원시설에서 발생되는 생활오수는 직접 오수관에 연결토록 계획

○ 하수처리장 계획은 확장의 용이성, 방류수역의 상황과 환경위생 등을 감안하여 처리방법과 위치 선정

○ 관로계획은 시공성, 경제성, 시설의 유지관리 등을 감안하여 시설규모 및 노선계획 수립

○ 하수도 시설의 규모, 배수방법, 시공의 난이도, 배수계통을 결정하기 위해 호수, 하천, 도로 등의 위치, 토질의 상황, 지하수위, 풍향 등 조사

○ 하수의 배제방식, 배수계통, 방류위치 등을 결정하기 위해 기존 배수시설의 정비상황, 이용가능성 조사

다. 우·오수계획

1) 우수배제 계획

○ 산업단지 주변의 과거 강우강도별 침수상황, 피해상황을 조사

○ 우수의 방류계획시 관련법규, 방류수면의 우량, 수질, 수위, 유향, 수리권, 수리상황, 조류 등 조사

○ 산업단지 조성시 계획배수구역의 범위를 조사하여 계획수립

가) 계획 우수량 산정기준(하수도시설기준)

① 우수 유출량 산정식

○ 최대계획 우수 유출량의 산정은 합리식에 의하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 의해서 다양한 우수유출 산정방법들이 사용가능함.

$$Q = \frac{1}{360} \quad C \cdot I \cdot A$$

여기서, Q : 최대계획 우수유출량(m^3/sec)

C : 유출계수

I : 유달시간(t)내의 평균강우강도(mm/hr)

$I = a/(tm + b)n$

단, a, b, m, n은 정수

A : 배수면적(ha)

② 유출계수

○ 유출계수는 토지이용도별 기초 유출계수로부터 총괄유출계수를 구하는 것을 원칙으로 함.

○ 총괄유출계수 산정식

$$C = \sum_{i=1}^{m} Ci \cdot Ai \;/\; \sum Ai$$

여기서, C : 총괄유출계수

Ci : i공종의 기초유출계수

Ai : I공종의 총면적

m : 공종의 수

○ 토지용도별 기초유출계수의 표준치(하수도시설기준, 환경부)

공 종	유출계수	공 종	유출계수
지 붕	0.85 ~ 0.95	공 지	0.10 ~ 0.30
도 로	0.80 ~ 0.90	잔디, 수목이 많은 공원	0.05 ~ 0.25
기타 불투수면	0.75 ~ 0.85	경사가 완만한 산지	0.20 ~ 0.40
수 면	1.00	경사가 급한 산지	0.40 ~ 0.60

○ 토지이용도별 총괄유출계수의 범위(하수도시설기준, 환경부)

토지이용	유출계수	유출계수
상업지역	도심지역	0.70 ~ 0.95
	근린지역	0.50 ~ 0.70
주거지역	단독주택단지	0.30 ~ 0.50
	독립주택단지	0.40 ~ 0.60
	연립주택단지	0.60 ~ 0.75
	교외지역	0.25 ~ 0.40
	아파트	0.50 ~ 0.70
산업지역	산재지역	0.50 ~ 0.80
	밀집지역	0.60 ~ 0.90

③ 확률년수

○ 하수관거의 확률년수는 10~30년, 빗물펌프장의 확률년수는 30년~50년을 원칙으로 하며, 지역의 특성 또는 방재상 필요성에 따라 이보다 크게 또는 작게 정할 수 있다.

④ 유달시간

○ 유달시간은 유입시간과 유하시간을 합한 것으로서 전자는 최소단위 배수구의 지표면 특성을 고려하여 구하며, 후자는 최상류관거의 끝으로부터 하류관거의 어떤지점까지의 거리를 계획유량에 대응한 유속으로 나누어 구하는 것을 원칙으로 함.

○ 유입시간의 표준값으로 아래 표의 값이 사용되는 것이 보통이나, 유입시간은 최소단위 배수구의 지표면거리, 경사 및 조도계수 등에 의해서 변화

유입시간의 표준값

우리나라에서 일반적으로 사용되고 있는 유입시간		미국 토목학회	
인구밀도가 큰 지역	5분	완전포장 및 하수도가 완비된 밀집지역	5분
인구밀도가 적은 지역	10분		
간선 오수관거	5분	비교적 경사도가 적은 발전지구	10 ~ 15분
지선 오수관거	7~10분		
평 균	7분	평지의 주택지구	20 ~ 30분

○ 유입시간을 산출하는 산정식으로 Kerby식이 비교적 많이 쓰이고 있다.

$$t_1 = 1.44 \left(\frac{L \cdot n}{S^{1/2}} \right)^{0.467}$$

여기서, t1 : 유입시간(분)

L : 지표면거리(m)

S : 지표면의 평균경사

n : 조도계수와 유사한 지체계수

Kerby 식에서의 n값

표면형태	n
매끄러운 불 투수면(smooth impervious surface)	0.02
매끄러운 나대지(smooth bare packed soil)	0.10
경작지나 기복이 있는 나대지(poor grass, cultivated row crops or moderately bare surface)	0.20
활엽수(deciduous timberland)	0.50
초지 또는 잔디(pasture or average grass)	0.40
침엽수, 깊은 표토층을 가진 활엽수림 지대(conifer timberland, deciduous timberland with deep forest litter, or dense grass)	0.80

○ 유하시간은 관거구간 마다의 거리와 계획유량에 대한 유속으로부터 구한 시간당 유하시간을 합계하여 구함.

$$t_2 = \frac{L}{\alpha \cdot V}$$

여기서, t2 : 유하시간(분)

L : 관거연장(m)

V : Manning 공식에 의한 평균유속(m/sec)

α : 홍수의 이동속도에 대한 보정계수

보정계수

단면형상	수심(%)	보정계수(α)	비 고
정사각형	80 50 20	1.25 1.33 1.48	Manning식을 이용하며, Kleitz-Seddon의 이론 식에서 횡유입이 없는 것으로 하여 수치계산을 할것(n = 일정)
원 형	80 50 20	1.03 1.33 1.42	

나) 우수관로 계획

○ 관거는 계획 우수량을 기초로 계획

○ 관거의 배치는 수두손실을 최소화하도록 고려하며 지형, 지질, 도로폭원 및 지하매설 등을 충분히 고려

○ 관거의 단면형상 및 경사는 관거내에 침전물이 퇴적하지 않도록 적정한 유속이 확보될 수 있게 정하도록 함.

○ 우수관거의 수리계산시 방류수역의 계획외 수위를 고려

○ 기존 배수로의 이용 고려

다) 유수지(도시·군계획시설의 결정·구조 및 기준에 관한 규칙)

① 유수지의 종류(도시·군계획시설의 결정·구조 및 기준에 관한 규칙 제118조)

○ 유수시설 : 집중강우로 인하여 급증하는 제내지 및 저지대의 배수량을 조절하여 이를 하천에 방류하기 위하여 일시적으로 저장하는 시설

○ 저류시설 : 빗물을 일시적으로 모아 두었다가 바깥수위가 낮아진 후에 방류하기 위한 시설

② 유수시설의 결정기준 및 구조·설치기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 기준에 관한 규칙 제119조)

○ 집중강우로 인하여 급증하는 제내지 및 저지대의 물을 하천으로 내보내기 쉬운 하천변이나 주거환경을 저해하지 아니하는 저지대에 설치할 것

○ 유수시설은 원칙적으로 복개하지 아니할 것. 다만, 특별시장·광역시장·시장 또는 군수가 유수지관리기본계획을 수립하여 이를 관리하는 경우로서 홍수 등 재해발생상 영향이 없다고 판단되는 경우에는 유수시설을 복개 가능. 이때 복개된 유수시설은 건축물의 건축을 수반하지 아니하는 도로·광장·주차장·체육시설·자동차운전연습장 및 녹지의 용도로만 사용

○ 유수시설에 건축물을 건축(유수시설을 일부 복개하여 건축하는 경우 포함)하는 경우에는 다음 각목의 요건을 모두 충족할 것

- 배수펌프장 등 배수를 위한 시설의 설치를 위한 건축물이나 그 건축물과 인접한 건축물이

어야 하며, 이에 따른 건축물은 문화시설, 체육시설 등 또는 임대를 목적으로 하는 보금자리주택 용도로만 사용

- 도시계획위원회 심의를 받을 것. 다만, 배수시설의 설치만을 위한 건축물일 경우에는 그 심의를 받지 않을 수 있음.

○ 퇴적물의 처분이 가능하고, 하수도시설과 연계운영이 가능한 구조로 할 것

라) 저류시설의 결정기준 및 구조·설치기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 기준에 관한 규칙 제120조)

○ 비가 올 때에 빗물의 이동을 최소화하여 빗물을 모아 둘 수 있는 공공시설·공동 주택단지 등의 장소에 설치할 것

○ 집수 및 배수가 원활하게 이루어지도록 하고, 방류지점이 되는 하천·하수도·수로 등과의 연결이 원활하도록 할 것

○ 공원·운동장 등 본래의 이용목적이 있는 토지에 저류시설을 설치하는 경우에는 본래의 토지 이용목적이 훼손되지 아니하도록 배수가 신속하게 이루어지게 하고, 그 사용횟수가 과다하지 아니하도록 할 것

○ 저류시설 본래의 기능이 손상되지 아니하고, 빗물을 안전하게 모아 둘 수 있도록 다음의 구조로 할 것

- 원활한 배수를 위하여 원칙적으로 배수구를 설치할 것
- 방류구는 저류시설의 바닥면 이하로 수량 전체를 방류할 수 있도록 할 것
- 저류시설의 수심은 주변지역의 안전성 등을 감안하여 적정한 깊이로 할 것
- 저류시설 안에는 침수에 의하여 장해를 받을 수 있는 시설을 설치하지 아니할 것

○ 개발행위 등으로 인하여 저류시설에 토사가 유입되어 강우량이 계획강우량에 미달하는 상태에서 빗물이 저류시설에서 흘러 넘치지 아니하도록 할 것

○ 퇴적물의 처분이 가능하고, 하수도시설과 연계운영이 가능한 구조로 할 것

마) 도시공원 또는 공원시설과 중복결정시 저류시설의 설치 및 관리기준(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제23조 및 시행규칙 별표6)

○ 주변지형, 지질 및 수리·수문학적 조건 등을 종합적으로 고려하여 도시공원으로서의 기능과 방재시설로서의 기능을 모두 발휘할 수 있는 장소에 입지하도록 하여야 하며 가급적 자연유하(自然流下)가 가능한 곳에 입지하도록 하여야 함. 이 경우 다음 각 목의 장소에는 설치하여서는 안됨.

- 붕괴위험지역 및 경사가 심한 지역
- 지표면 아래로 빗물이 침투될 경우 지반의 붕괴가 우려되거나 자연환경의 훼손이 심하게 예상되는 지역

- 오수의 유입이 우려되는 지역

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조 및 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제3조의 규정에 의하여 도시·군계획시설 중 저류시설로 중복 결정하여야 함.

○ 하나의 도시공원 안에 설치하는 저류시설부지의 면적비율은 해당도시공원 전체면적의 50% 이하여야 함. 다만, 공원관리청이 수변공간조성 및 공원시설과의 겸용 등 불가피하다고 인정하는 경우와 기존의 저수지를 저류시설로 이용하는 경우에는 예외

2) 오수처리 계획

가) 계획 오수량(하수도시설기준)

○ 계획 오수량은 생활오수량(가정오수량 및 영업오수량), 공장폐수량 및 지하수량으로 구분해 다음 사항을 고려하여 정한다. 또한 마을 하수도 계획 시는 필요한 경우 가축 폐수량을 고려할 수 있다.

- 생활오수량 : 생활오수량의 1인1일 최대오수량은 계획 목표년도에서 계획지역내 상수도 계획(혹은 계획예정)상의 1인1일 최대급수량을 감안하여 결정하며, 용도지역 별로 가정오수량과 영업오수량의 비율 고려
- 공장폐수량 : 공장용수 및 지하수 등을 사용하는 공장 및 사업소 중 폐수량이 많은 업체에 대해서는 출하액당 용수량 또는 부지면적당 용수량을 기초로 결정
- 지하수량 : 지하수량은 1인1일 최대오수량의 10~20% 로 함.
- 계획1일 최대오수량 : 계획1일 최대오수량은 1인1일 최대오수량에 계획인구를 곱한 후, 여기에 공장폐수량, 지하수량 및 기타 배수량을 더한 것으로 함.
- 계획1일 평균오수량 : 계획1일 평균오수량은 계획1일 최대오수량의 70~80%를 표준으로 함.
- 계획시간 최대오수량 : 계획시간 최대오수량은 계획1일 최대오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 함.
- 합류식에서 우천시 계획 오수량은 원칙적으로 계획시간 최대오수량의 3배 이상으로 함.

나) 오수관로 계획

○ 관거시설은 관거, 맨홀, 우수토실, 토구, 물받이 및 연결관 등을 포함한 시설의 총칭이며, 주택, 상업 및 공업지역 등에서 배출되는 오수나 우수를 모아서 처리장 또는 방류수역까지 유하시키는 역할을 함.

○ 오수관거에서는 계획시간 최대오수량으로 함.

○ 합류식 관거에서는 계획시간 최대오수량에 계획우수량을 합한 것으로 함.

○ 차집관거에서는 우천시 계획오수량으로 함.

○ 지역실정에 따라 계획하수량에 여유율을 둘 수 있음.

○ 오수관거와 우수관거가 교차하여 역사이펀을 피할 수 없는 경우에는 오수관거를 역사이펀으로 하는 것이 바람직함.

○ 관거의 단면은 하수량의 시간적 변화를 감안하고 유지관리 등을 고려하되 통상 최소반경 D = 400m/m로 하고, D = 1,200m/m까지는 원형거 그 이상은 암거로 계획한다.

다) 폐수종말 처리시설

① 정의(수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조)

○ 폐수 : 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물

② 폐수종말처리시설의 종류(수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제61조)

○ 산업단지폐수종말처리시설 : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조 및 제7조의2에 따라 지정된 산업단지 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호다목에 따라 지정된 공업지역에 설치되는 폐수종말처리시설

○ 농공단지폐수종말처리시설 : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조에 따라 지정된 농공단지에 설치되는 폐수종말처리시설

○ 그 외의 폐수종말 처리시설 : 환경부장관이 하천 및 호소의 수질을 보전하기 위하여 폐수종말처리가 필요하다고 인정하여 지정·고시하는 지역에 설치되는 폐수종말처리시설

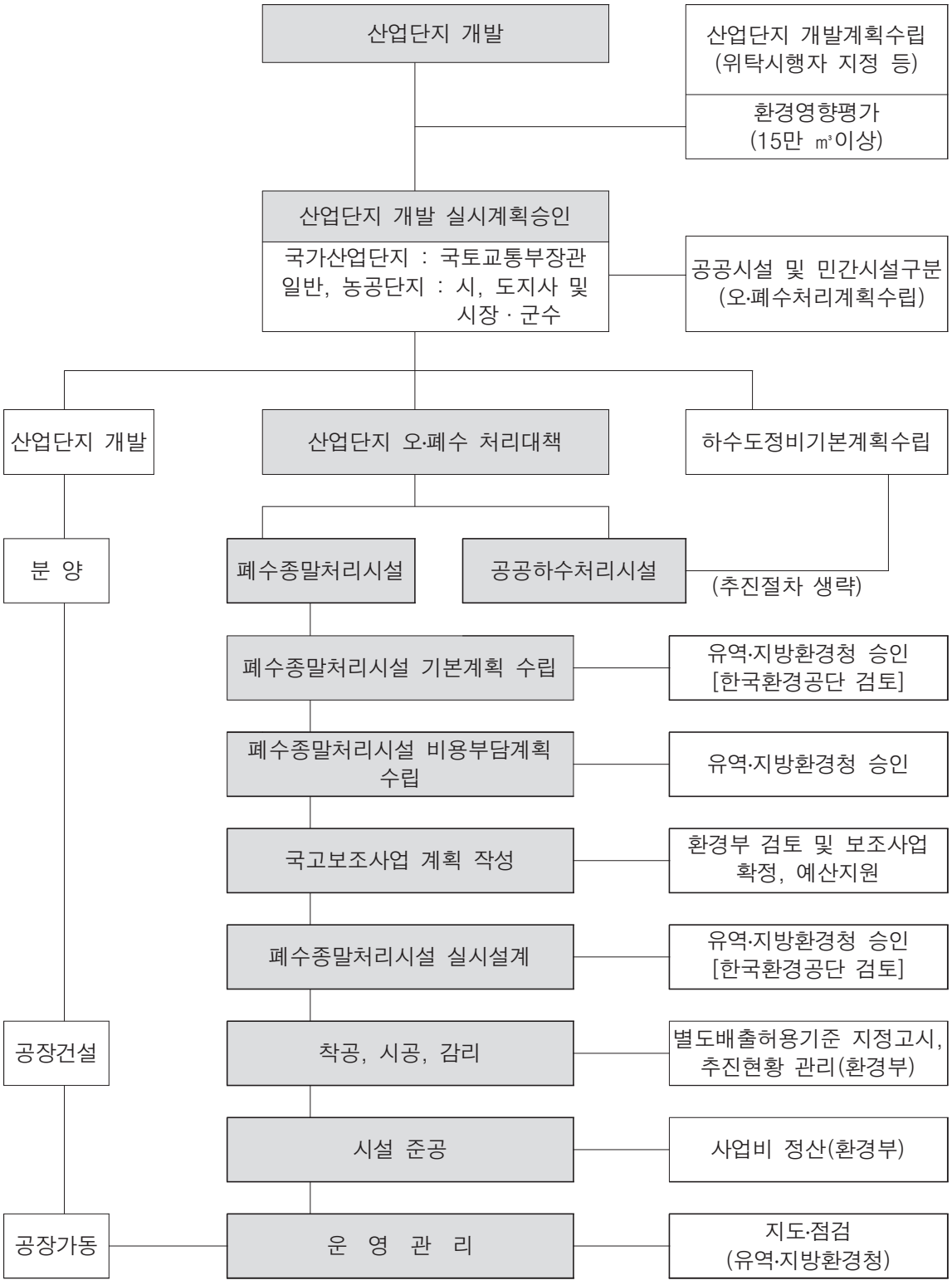
③ 폐수종말처리시설의 설치(수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조)

○ 폐수종말처리시설의 설치 또는 운영자 : 국가, 지방자치단체, 한국환경공단, 산업입지 및 개발에 관한 법률 제16조 제1항에 따른 산업단지 개발사업 시행자 등

○ 비용부담

- 국가·지방자치단체 및 한국환경공단은 수질오염이 악화되어 환경기준의 유지가 곤란하거나 수질 및 수생태계 보전에 필요하다고 인정되는 지역 안의 각 사업장에서 배출되는 수질오염물질을 공동으로 처리하여 공공수역에 배출하게 하기 위하여 폐수종말처리시설을 설치·운영할 수 있으며, 국가 및 지방자치단체는 다음 어느 하나에 해당하는 자에게 종말처리시설을 설치 또는 운영하게 할 수 있음. 이 경우 사업자 그 밖에 수질오염의 원인을 직접 야기한 자는 종말처리시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 부담하여야 함.
  - 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단
  - 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항(제5호 및 제6호를 제외한다)의 규정에 따른 산업단지 개발사업의 시행자
  - 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제7호의 규정에 따른 사업시행자 등

산업단지 개발 및 폐수종말처리시설 설치 추진절차



* 출처 : 폐수종말처리시설 설치 및 운영관리지침(환경부, '13.07)

라) 공공하수처리시설

① 정의(하수도법 제2조 제9호)

○ 하수를 처리하여 하천·바다 그 밖의 공유수면에 방류하기 위하여 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 처리시설과 이를 보완하는 시설

② 배치기준

○ 처리장위치 및 장래확장을 위한 부지확보가 용이한 위치일 것.

○ 기존 하수관로 시설을 검토하여 처리구역의 발생하수를 처리하는데 가장 합리적이고 경제적 위치일 것.

○ 처리수가 방류수역에 미치는 영향이 적을 것.

○ 홍수로 인한 침수로 처리장 기능에 지장이 없을 것.

○ 취기, 소음 등 주변지역에 미치는 영향이 적을 것.

○ 진입도로 및 부대 인입시설이 경제적일 것.

○ 기타 사회적 여건(지역성, 토지이용계획 등)에 따른 주변과의 조화가 될 수 있는 지역일 것.

4. 에너지공급계획

가. 에너지사용계획

1) 근거 : 에너지이용합리화법 제10조, 시행령 제20조, 제21조 등

2) 협의대상 및 시기

○ 산업단지 규모 : 15만㎡ 이상

○ 협의시기 : 실시계획승인신청전 (또는 산업단지계획승인신청시)

○ 협의권자 : 산업통상자원부장관

○ 협의기간 : 30일

3) 에너지사용계획 내용

○ 사업의 개요

○ 에너지 수요예측 및 공급계획

○ 에너지 수급에 미치게 될 영향 분석

○ 에너지 소비가 온실가스(이산화탄소만 해당한다)의 배출에 미치게 될 영향 분석

○ 에너지이용 효율 향상 방안

○ 에너지이용의 합리화를 통한 온실가스(이산화탄소만 해당한다)의 배출감소 방안

○ 사후관리계획

○ 그 밖에 에너지이용 효율 향상을 위하여 필요하다고 산업통상자원부장관이 정하는 사항

나. 집단에너지 공급계획

1) 정의(집단에너지사업법 제2조)

○ 집단에너지 : 다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기

○ 집단에너지시설

- 공급시설 : 집단에너지의 생산·수송 또는 분배를 위한 시설로서 사업자의 관리에 속하는 시설
- 사용시설 : 집단에너지의 사용을 위한 시설로서 사용자의 관리에 속하는 시설

○ 열 공급시설 : 공급시설 중 열의 생산·수송 또는 분배를 위한 공급시설

열 공급시설의 구분 및 시설종류

열 공급시설	시설종류
열원시설	물·증기 기타 열매체를 가열하거나 냉각하는 기기 및 그 부속기기로서 다음 각목의 시설 – 열발생설비(보일러, 터빈·발전기, 소각로 등) – 열 펌프 – 냉동설비 – 열 교환기 – 축열조 – 기타 열의 생산과 관련이 있는 설비
열 수송시설	물·증기 기타 열매체를 수송 또는 분배하는 기기 및 그 부속기기로서 다음 각목의 시설 – 열수송관(열원시설 및 법 제2조제7호의 사용시설안의 배관을 제외한다) – 순환펌프 – 기타 열의 수송 또는 분배와 관련이 있는 설비

○ 사 업 : 집단에너지를 공급하는 사업으로서 다음의 기준에 적합한 사업

- 지역냉난방사업 : 난방용, 급탕용, 냉방용의 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업으로서 자가소비량을 제외한 열 생산용량이 시간당 5백만킬로 칼로리 이상일 것
- 산업단지집단에너지사업 : 산업단지에 공장용의 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업으로서 자가소비량을 제외한 열 생산용량이 시간당 3천만킬로 칼로리 이상일 것

2) 협의대상 및 시기(집단에너지사업법 시행령 제5조, 시행규칙 제3조, 제4조 등)

○ 산업단지 규모 : 30만㎡ 이상

○ 협의시기 : 실시계획승인신청전 (또는 산업단지계획승인 전)

○ 협의권자 : 산업통상자원부장관

○ 협의기간 : 20일

3) 협의요청시 제출자료

제출자료목록	산업단지집단에너지사업
1. 개발지역의 사용연료	연료의 종류 및 사용량(TOE/년)
2. 개발지역의 열밀도	열밀도(Gcal/㎢·h)
3. 개발지역의 사용전력	사용량(MWh/년)
4. 개발지역 입주형태	업종별 면적(㎡)
5. 인근지역 개발사업	인근배후도시, 공업단지 및 발전소건설계획 유·무 및 그 개요
6. 개발지역 또는 인근 5km 이내 쓰레기소각장 건설계획	유·무 및 그 규모(T/일)

* 비고 : 개발사업에 관한 계획서에 포함된 자료는 제외

4) 제4차 집단에너지공급 기본계획('14년 ~ '18년)

가) 집단에너지 개념

○ 열병합발전소, 열전용보일러, 자원회수시설 등 1개소 이상의 집중된 에너지생산시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 다수 사용자에게 일괄공급하는 사업으로 지역냉난방 사업과 산업단지 집단에너지사업으로 구분

- 지역냉·난방 [주택·건물] : 집중된 열생산시설에서 일정지역내에 있는 주택, 상가 등 건물을 대상으로 냉난방용, 급탕용 열 또는 열과 전기를 공급하는 방식
- 산업단지 집단에너지 : 집중된 열생산시설에서 산업단지 입주업체를 대상으로 공정용 열 또는 열과 전기를 공급하는 방식

나) 기본방향

○ 안정적 열공급과 서비스 향상을 통한 소비자 권리 강화

○ 합리적 에너지시장 운영을 통한 안정적 사업기반 구축

○ 경제성 확보를 통한 지속성장 기반구축

다) 정책과제

○ 안정적 열공급 기반 마련

○ 지역난방 서비스 수준 향상

○ 보편적 에너지복지 및 사회공헌 실천

○ 주민참여를 통한 공동체적 생태계 조성

○ 열요금 제도 개선

○ 미활용 열에너지를 통한 저비용 구조로의 전환 촉진

○ 지역냉방 확대를 통한 수익구조 개선

○ 공급기준 등 합리적 제도 개선

라) 지역냉난방(주택·건물)

① 지역난방 공급기준

○ 사업기준 : 자가소비량을 제외한 열생산용량이 시간당 5Gcal 이상

○ 공급기준

① 최대열부하, 열사용량, 열밀도

구 분		최대열부하 (Gcal/h)	열사용량 (Gcal/y)	열밀도 (Gcal/㎢.h)
수도권	독립된 열원시설이 필요한 경우	100	180,000	30
	인근 10km 이내에 가용열원시설이 있는 경우	30	60,000	30
비수도권	독립된 열원시설이 필요한 경우	150	250,000	30
	인근 10km 이내에 가용열원시설이 있는 경우	30	60,000	30

주) 1. 수도권 : 서울, 경기, 인천, 강원, 비수도권: 수도권 이외의 지역
2. 연계가 가능한 2개 이상의 택지개발지역이 있는 경우 각 지역의 열수요를 합산
3. 1개 조건이 미달되더라도 다른 조건이 월등히 뛰어날 경우 타당성을 별도 검토하여 결정

② (국가·사회적 편익) 타난방방식 대비 에너지의 효율적 이용가능성, 미활용에너지 활용가능성, CHP생산전력의 가치, 환경개선효과

③ (소비자 편익) 열요금 적정성

○ 운영방안

- 공급기준 ① 에 만족하는 경우 공급대상지역으로 예비공고
- 이해관계인, 개발사업시행자, 지자체 등 의견수렴(집단에너지사업법 제5조)
- 공급기준 ②와 ③은 에너지관리공단의 사전 검토
- 지역지정자문위원회*에서 이해관계자 의견 및 에너지관리공단 검토결과를 반영하여 지역지정 최종 결정

* 지역지정자문위원회 구성(8인) : 산업통상자원부(국장), 에너지관리공단 1인, 에너지경제연구원 1인, 에너지기술연구원 1인, 경제·전력·환경·기술 부문에 관한 외부 전문가 각 1인

○ 자발적 집단에너지사업 확대 방안 마련

- 집단에너지 공급기준과 관계없이 자발적 사업자 참여확대를 위한 다양한 지원방안 강구
- 인근지역 폐열을 이용한 집단에너지사업 활성화

② 지역냉방 공급기준

○ 기존 건물중심의 지역냉방 공급에서 공동주택으로까지 확대보급 추진

- 건축연면적이 3천 제곱미터 이상이거나 열생산용량의 합이 30만kcal/h 이상인 건축물에 대해 지역냉방 공급 (집단에너지사업법 시행령 제8조)
- 공동주택 시범사업 추진경과 및 기술개발 추이에 따라, 집단에너지 공급구역 내 공동주택 지역냉방 확대보급 추진

③ 산업단지 집단에너지 공급

○ 사업기준 : 자가소비량을 제외한 열생산용량이 시간당 30Gcal 이상

○ 공급 대상지역 기준

구 분	항 목	요 건
신규산업단지	– 연료사용량 – 열밀도 – 에너지생산비율 – 발전시설용량	– 연간 5만TOE이상 – 60Gcal/km² ＊h이상 – 열생산용량이 전력생산용량을 초과할 것 – 2만kw이상

주) 1. 공급대상업체는 열수요가 1Gcal/h이상인 입주업체를 원칙으로 함
2. 집단에너지공급대상지역으로 지정고시된 지역에 별도의 열원시설 설치를 제한

5) 열 공급설비의 결정기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제73조)

○ 열원시설은 사고 등에 의한 재해를 방지할 수 있도록 인근의 토지이용계획을 고려하여 설치할 것

○ 열원시설은 제2종전용주거지역·제2종일반주거지역·제3종일반주거지역·준주거지역·전용공업지역·일반공업지역·준공업지역·자연녹지지역 및 계획관리지역에 한하여 설치할 것

○ 쓰레기를 소각하여 열을 발생시키는 열원시설은 대기와 수질의 오염 등 각종 환경오염문제를 고려하여 설치하되, 차량이 쉽게 접근할 수 있는 지역에 설치할 것

○ 열수송시설은 수송효율을 높이기 위하여 공급지와 소비지간의 거리를 최소화할 수 있는 경로로 설치할 것

○ 열수송시설은 공사의 불필요한 중복을 피할 수 있도록 인근 도로망과 지하매설물의 분포를 고려할 것

○ 인화·악취 등으로 인한 인근의 피해를 줄이기 위하여 외곽에 완충녹지를 둘 것

○ 인구 및 산업단지 등의 분포를 고려하여 입지를 결정할 것

6) 전기공급설비계획

가) 용어의 정의(전기사업법 제2조, 전기사업법시행규칙 제2조)

○ 전기사업 : 발전사업·송전사업·배전사업·전기판매사업 및 구역전기사업

○ 전기사업자 : 발전사업자·송전사업지·배전사업자·전기판매사업자 및 구역전기사업자

○ 발전사업 : 전기를 생산하여 이를 전력시장을 통하여 전기판매사업자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업

○ 송전사업 : 발전소에서 생산된 전기를 배전사업자에게 송전하는데 필요한 전기설비를 설치·관리 하는 것을 주된 목적으로 하는 사업

○ 배전사업 : 발전소로부터 송전된 전기를 전기사용자에게 배전하는데 필요한 전기설비를 설치·운영하는 것을 주된 목적으로 하는 사업을 말한다.

○ 전기설비 : 발전·송전·변전·배전 또는 전기사용을 위하여 설치하는 기계·기구·댐·수로·저수지·전선로·보안통신선로 및 그 밖의 설비(댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률에 의하여 건설되는 댐·저수지와 선박·차량 또는 항공기에 설치되는 것과 그 밖에 대통령령이 정하는 것을 제외한다)로서 다음 각목의 것을 말함.

- 전기사업용 전기설비
- 일반용 전기설비
- 자가용 전기설비

○ 변전소 : 변전소 밖으로부터 전압 5만 볼트 이상의 전기를 전송 받아 이를 변성(전압을 올리거나 내리는 것 또는 전기의 성질을 변경시키는 것을 말한다)하여 변전소 밖의 장소로 전송할 목적으로 설치하는 변압기와 그 밖의 전기설비 전체

○ 개폐소 : 다음 각 목의 곳의 전압 5만 볼트 이상의 송전선로를 연결하거나 차단하기 위한 전기설비

- 발전소 상호간
- 변전소 상호간
- 발전소와 변전소간

○ 송전선로 : 다음 각 목의 곳을 연결하는 전선로(통신용으로 전용하는 것은 제외한다. 이하 같다)와 이에 속하는 전기설비

- 발전소 상호간
- 변전소 상호간
- 발전소와 변전소간

○ 배전선로 : 다음 각목의 곳을 연결하는 전선로와 이에 속하는 전기설비

- 발전소와 전기수용설비
- 변전소와 전기수용설비
- 송전선로와 전기수용설비
- 전기수용설비 상호간

나) 전기공급설비의 결정기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제68조)

① 발전시설

○ 소음, 사고 등에 따른 재해를 방지할 수 있도록 인근의 토지이용계획을 고려하여 설치할 것

○ 전용공업지역·일반공업지역·준공업지역·자연녹지지역 및 계획관리지역에만 설치할 것. 다만, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호에 따른 신·재생에너지설비에 해당하는 발전시설은 전용주거지역 및 일반주거지역 외의 지역에 설치할 수 있음

○ 화력이나 원자력을 이용한 발전시설은 가목 및 나목 외에 다음의 기준을 고려하여 설치할 것

- 항만이나 철도수송이 편리하고 연료를 확보하기 쉬운 곳에 설치할 것
- 임해지역 등 발전용수를 확보하기 쉬운 곳에 설치할 것
- 조수(潮水)·파도 등에 따른 침수의 우려가 없거나 습한 저지대가 아닌 곳에 설치할 것

② 변전시설

○ 송전선로와 쉽게 연결되고 중량물의 반입 및 반출이 가능한 곳에 설치할 것

○ 수요지역의 중심부에 가까운 곳에 설치할 것

③ 송전선로

○ 외곽간선은 도시 외곽의 공지에 설치할 것

○ 내부진입간선은 사고 등으로 인한 재해를 방지할 수 있도록 공지 또는 저밀도지역에 설치하되, 인근의 토지이용현황을 고려할 것

④ 배전사업소

○ 변전소와 쉽게 연결되고, 수요지역의 중심부에 가까운 곳에 설치할 것

7) 가스공급설비계획

가) 용어의 정의(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제70조, 고압가스안전관리법 제3조)

○ 가스공급설비

- 고압가스 안전관리법 제3조제1호에 따른 저장소(저장능력 30톤 이하의 액화가스저장소 및 저장능력 3천세제곱미터 이하인 압축가스저장소를 제외한다) 및 같은 법 시행규칙 별표 5 제3호에 따른 고정식 압축천연가스이동충전차량 충전시설

- 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표 3 제1호 및 제3호에 따른 용기충전시설과 자동차에 고정된 탱크충전시설
- 「도시가스사업법」 제2조제5호의 규정에 의한 가스공급시설

○ 저장소 : 산업통상자원부령으로 정하는 일정량 이상의 고압가스를 용기나 저장탱크로 저장하는 일정한 장소

○ 용기 : 고압가스를 충전(充塡)하기 위한 것(부속품을 포함한다)으로서 이동할 수 있는 것

○ 저장탱크 : 고압가스를 저장하기 위한 것으로서 일정한 위치에 고정 설치된 것

나) 가스공급설비의 결정기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제71조)

○ 주요시설물 또는 건축물이 밀집된 지역에 설치되지 아니하도록 인근의 토지이용계획을 고려할 것

○ 전용공업지역·일반공업지역·준공업지역 및 자연녹지지역에 및 계획관리지역에 한하여 설치할 것. 다만, 가스공급 시설중 배관 및 정압기와 이에 부수되는 시설은 다른 지역에도 설치할 수 있음.

○ 인화·폭발 등으로 인한 불의의 사고에 대비하여 교통이 혼잡한 상가·번화가·시장 등 사람이 많이 모이는 곳과 그에 가까운 곳에는 설치하지 아니할 것

5. 폐기물처리시설계획

가. 정의(폐기물관리법 제2조)

○ 폐기물 : 쓰레기, 연소재(燃燒滓), 오니(汚泥), 폐유(廢油), 폐산(廢酸), 폐알칼리 및 동물의 사체(死體) 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질

○ 생활폐기물 : 사업장 폐기물 외의 폐기물

○ 사업장폐기물 : 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 또는 소음·진동관리법에 따라 배출시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물

○ 지정폐기물 : 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물(醫療廢棄物) 등 인체에 위해(危害)를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령으로 정하는 폐기물

○ 의료폐기물 : 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체 조직 등 적출물(摘出物), 실험 동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물

○ 처리 : 폐기물의 수집, 운반, 보관, 재활용, 처분을 말함

○ 처분 : 폐기물의 소각(燒却)·중화(中和)·파쇄(破碎)·고형화(固形化) 등의 중간처분과 매립하거나 해역(海域)으로 배출하는 등의 최종처분

○ 재활용 : 폐기물을 재사용·재생이용하거나 재사용·재생이용할 수 있는 상태로 만드는 활동 또는 폐기물로부터 「에너지법」 제2조제1호에 따른 에너지를 회수하거나 회수할 수 있는 상태로 만들거나 폐기물을 연료로 사용하는 활동으로서 환경부령으로 정하는 활동

○ 폐기물처리시설 : 폐기물의 중간처분시설, 최종처분시설 및 재활용시설로서 대통령령으로 정하는 시설

○ 폐기물감량화시설 : 생산 공정에서 발생하는 폐기물의 양을 줄이고, 사업장 내 재활용을 통하여 폐기물 배출을 최소화하는 시설로서 대통령령으로 정하는 시설

나. 폐기물처리시설 설치에 대한 법적 근거

○ 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제5조

○ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 산업단지, 공장, 관광지 또는 관광단지(관광진흥법에 따른 관광지 또는 관광단지를 말함)를 개발·설치·증설하려는 자는 그 산업단지 등에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위하여 대통령령으로 정하는 폐기물처리시설을 직접 설치·운영하거나 타인으로 하여금 설치·운영하도록 하여야 함.

- 대통령령으로 정하는 양 이상의 폐기물을 배출하는 산업단지 또는 공장
- 대통령령으로 정하는 규모 이상의 산업단지 또는 공장
- 대통령령으로 정하는 규모 이상의 관광지 또는 관광단지

○ 설치대상 산업단지

- 연간폐기물 발생량 2만톤 이상이고, 조성면적이 50만㎡이상인 산업단지를 개발·설치 또는 증설시

  (증설의 경우 그 증설로 인하여 연간폐기물 발생량이 2만톤 이상이되고 전체 조성면적이 50만㎡이상이 되는 경우)

- 이 경우 폐기물 발생량을 산정할 때에는 사업장 폐기물 중 재활용되는 폐기물과 생활 폐기물의 양은 제외

○ 설치시설 및 규모

- 최종처리대상 폐기물을 10년 이상 매립하기 위한 매립시설

다. 폐기물관리법상 폐기물처리시설의 종류(폐기물관리법 시행령 제5조, 별표3)

구분	시설의 종류	
중간처리시설	① 소각시설	– 일반 소각시설(i) – 고온 소각시설(ii) – 열 분해시설(가스화시설을 포함한다)(iii) – 고온 용융시설(iv) – 열처리 조합시설 (i ~ iv중 둘 이상의 시설이 조합된 시설을 말함)
	② 기계적 처리시설	– 압축시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다) – 파쇄 · 분쇄 시설(동력 20마력 이상인 시설로 한정한다) – 절단시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다) – 용융시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다) – 증발 · 농축 시설 – 정제시설(분리 · 증류 · 추출 · 여과 등의 처리시설을 이용하여 폐기물을 처리하는 단위시설을 포함한다) – 유수 분리시설 – 탈수 · 건조 시설 – 멸균 · 분쇄 시설
	③ 화학적 처리시설	– 고형화 · 고화 · 안정화 시설 – 반응시설(중화 · 산화 · 환원 · 중합 · 축합 · 치환 등의 화학반응을 이용하여 폐기물을 처리하는 단위시설을 포함한다) – 응집 · 침전 시설
	④ 생물학적 처리시설	– 소멸화 시설(1일 처리능력 100킬로그램 이상인 시설로 한정 – 호기성 · 혐기성 분해시설
	⑤ 기타 환경부장관이 폐기물을 안전하게 중간처리할 수 있다고 인정하여 고시하는 시설	
최종처리시설	① 매립시설	– 차단형 매립시설 – 관리형 매립시설(침출수 처리시설, 가스 소각 · 발전 · 연료화 처리시설 등 부대시설을 포함한다)
	② 그 밖에 환경부장관이 폐기물을 안전하게 최종 처리할 수 있다고 인정하여 고시하는 시설	

라. 폐기물 사업장의 범위(폐기물관리법 제2조)

1) 사업장폐기물

○ 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 또는 소음·진동관리법에 따라 배출시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물

2) 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업장

○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조제1항에 따라 폐수종말처리시설을 설치·운영하는 사업장

○ 하수도법 제2조제9호에 따라 공공하수처리시설을 설치·운영하는 사업장

○ 하수도법 제2조제10호에 따른 분뇨처리시설을 설치·운영하는 사업장

○ 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 제24조에 따른 공공처리시설

○ 법 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설(법 제25조제3항에 따라 폐기물처리업의 허가를 받은 자가 설치하는 시설을 포함한다)을 설치·운영하는 사업장

○ 법 제2조제4호에 따른 지정폐기물을 배출하는 사업장

○ 폐기물을 1일 평균 300킬로그램 이상 배출하는 사업장

○ 건설산업기본법 제2조제4호에 따른 건설공사로 폐기물을 5톤(공사를 착공할 때부터 마칠 때까지 발생되는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장

○ 일련의 공사(제8호에 따른 건설공사는 제외한다) 또는 작업으로 폐기물을 5톤(공사를 착공하거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장

마. 폐기물처리시설의 규모산정

1) 매립처리시설

○ 계획 년도의 단위당 폐기물 배출량과 수집대상이 되는 지역의 총 배출량 추정

○ 폐기물을 다져서 매립했을 경우 1㎥당 무게 계산

○ 1㎥당 무게를 가지고 계획 년도의 총 배출량을 제하여 매몰에 소요되는 면적 계산

○ 매몰깊이에 의하여 총 소요면적 산정

2) 소각시설

○ 계획 년도의 인구추정 및 폐기물 처리범위 산정

○ 계획 년도의 단위당 폐기물 배출량 추정과 처리 대상지역의 총 배출량 산정

○ 폐기물 성분추정과 가연성 쓰레기량 추정

가연성폐기물량= 목표년도의 폐기물 총배출량×목표년도의 가연성폐기물 성분비율

○ 로(爐)의 종류와 기수의 결정

- 로의 종류와 기수는 가연성 폐기물의 성분과 로의 능력에 따라서 결정되는데, 특히 로의 수는 장래 최고 배출시기의 1일 배출량을 감안하고 로의 수리기간도 고려하여 결정

○ 건물의 규모 및 부지면적 결정

○ 시설의 규모가 크면 클수록 능률은 증대된다고 볼 수 있으나, 한편 차량집중과 폐기물 집중 등으로 인하여 공해 발생원이 될 우려가 있음

바. 폐기물처리시설의 결정기준(도시 · 군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제157조)

○ 인구밀집지역이나 공공기관·학교·연구시설·의료시설·종교시설 등과 가깝지 아니하고 주거환경에 나쁜 영향을 주지 아니하도록 인근의 토지이용계획을 고려할 것. 다만, 「대기환경보전법」에 의한 배출허용기준에 적합한 시설을 갖춘 경우에는 그러하지 아니함.

○ 풍향과 배수를 고려하여 주민의 보건위생에 위해를 끼칠 우려가 없는 지역에 설치할 것

○ 대기 및 수질오염 등 각종 환경오염문제를 고려하여야 하며, 주위에 담장·수림대 등의 차단공간을 둘 것

○ 용수와 동력을 확보하기 쉽고 자동차가 접근하기 편리하며, 폐기물 운송차량이 시가지를 관통하지 아니하는 지역에 설치할 것

○ 매립의 방법으로 처리하는 시설은 지형상 저지대·저습지·협곡·계곡·공유수면매립예정지 등에 설치하여야 하며, 매립후의 토지이용계획을 미리 고려할 것

○ 당해 시·군의 폐기물처리계획 및 대책 등을 고려하고, 필요한 경우 폐기물소각시설을 설치할 것

○ 폐기물처리시설은 공업지역·녹지지역·관리지역·농림지역(농업진흥지역을 제외한다)·자연환경보전지역에 설치할 것. 다만, 다음 각 목의 시설은 제2종일반주거지역·제3종일반주거지역·준주거지역·일반상업지역에도 설치 가능

- 「폐기물관리법 시행령」 별표 3 제1호가목의 소각시설로서 1일처리능력이 2천톤 이하인 시설
- 「폐기물관리법 시행령」 별표 3 제1호나목의 기계적 처리시설(압축시설 및 파쇄·분쇄시설에 한한다)로서 1일처리능력이 1천톤 이하이고 「대기환경보전법」에 의한 배출허용기준에 적합한 시설

○ 재활용시설(제156조제3호 및 제4호의 폐기물처리시설을 말한다)은 주거지역(제2종일반주거지역·제3종일반주거지역 및 준주거지역에 한한다)·일반상업지역·공업지역·녹지지역·관리지역·농림지역(농업진흥지역을 제외한다)·자연환경보전지역에 설치할 것

사. 폐기물처리시설의 구조 및 설치기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제158조)

○ 소각시설의 경우에는 대기환경보전법에 의한 배출허용기준에 적합한 시설을 갖출 것

○ 소각장의 폐열을 사용하는 주민편익시설 등을 설치할 수 있도록 할 것

○ 상기 규정된 사항 외에 폐기물처리시설의 구조 및 설치에 관하여는 폐기물관리법 또는 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률이 정하는 바에 의함.

아. 부대시설의 종류 및 설치기준(폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한법률시행령 제28조)

부대시설의 종류 및 설치기준

구 분		부 대 시 설
① 폐기물 매립시설	– 조성면적 15만㎡ 이상 100만㎡ 미만	– 주변 녹지대(폭 10미터 이상)
	– 조성면적 100만㎡ 이상	– 주변 녹지대(폭 20미터 이상) – 방음벽 및 둔덕(주택밀집지역만 해당)
② 폐기물 소각시설	– 1일 처리능력 50톤 이상 300톤 미만	– 주변 녹지대(폭 10미터 이상)
	– 1일 처리능력 300톤 이상	– 주변 녹지대(폭 20미터 이상) – 방음벽 및 둔덕(주택밀집지역만 해당)

※ 비고 : 폐기물처리시설 부대시설의 주변 녹지대에는 주민편익시설, 공원(공원의 부대시설 포함), 경비시설, 관리동, 직원숙소 등을 설치할 수 있다.

자. 폐기물처리시설 부지 관련 유의사항

1) 인허가 관련 사항

○ 용도지역 결정 : 개발계획 및 실시계획 인허가시 주변지역의 용도지역과의 부합성 및 당해 토지의 이용 상황 등을 고려하여 지정권자 등과 협의하여 결정

○ 폐기물처리시설 관련 개발계획 수립

- 폐기물처리시설의 규모나 용량은 산업단지의 환경이나 입주기업에 미치는 영향이 큼에도 개발계획에 그 규모나 용량까지 명기하지 않아도 됨에 따라 개발계획 변경절차 없이 무분별한 매립용량 확대 가능하여 부작용이 초래되었음.
- 이에 개발계획 수립시 폐기물처리시설계획의 규모 및 용량을 포함하도록 하여 일정규모 이상(규모나 용량의 100분의 50이상) 변경시에는 개발계획 변경절차를 거쳐야함

2) 기타 유의사항

○ 폐촉법 제정 당시 취지에 따라 산단의 분양가를 낮추고자 동 부지를 분양하는 것으로 사업을 추진하였으나

- 산업단지의 폐기물 매립장 및 소각장은 초기투자가 과다하게 선행됨에 비해 회수에 장시간 소요되므로 산업단지가 활성화되어야 가동이 가능한 시설로서,
- 산업단지가 준공시점에도 입주가 거의 안되는 실정에서 단지내 폐기물만 처리토록 하는 현행 환경영향 평가상 분양이 지난하고 분양되어도 시설설치에 어려움

○ 지자체에서 혐오시설 기피현상으로 폐기물처리시설 부지를 확보하지 못해 어려움을 겪고 있는 경우 국고지원을 포함 지자체에서 인수 후 광역시설로 활용하는 방안이나 시 또는 도까지 광역화하여 처리하는 방안수립 필요

- 신규사업의 경우에는 지자체와 신규사업 협약시 미 분양시에는 지자체에서 매입하여 시설설치하는 방안(광역처리시설 개념으로 국고보조)으로 협약체결
- 사용종료 또는 폐쇄후의 토지이용제한(폐기물관리법 제54조, 동법 시행령 제35조)

○ 폐기물처리시설의 사후관리 등

- 설치승인을 받아 폐기물처리시설을 설치한 자는 그가 설치한 폐기물처리시설의 사용을 끝내거나 폐쇄하려면 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관에게 신고하여야 함.
- 신고를 한 자 중 대통령령으로 정하는 폐기물을 매립하는 시설을 사용종료하거나 폐쇄한 자는 그 시설로 인한 주민의 건강·재산 또는 주변환경의 피해를 방지하기 위하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 침출수(浸出水)처리시설을 설치·가동하는 등의 사후관리를 하여야 함. (법 제50조 제2항)
- 환경부장관은 제50조제2항에 따라 사후관리 대상인 폐기물을 매립하는 시설의 사용이 끝나거나 시설이 폐쇄된 후 침출수의 누출, 제방의 유실 등으로 주민의 건강 또는 재산이나 주변 환경에 심각한 위해를 가져올 우려가 있다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 시설이 있는 토지의 소유권 또는 소유권 외의 권리를 가지고 있는 자에게 대통령령으로 정하는 기간에 그 토지 이용을 수목(樹木)의 식재(植栽), 초지(草地)의 조성 또는 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 공원시설, 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 체육시설, 「문화예술진흥법」 제2조제1항제3호에 따른 문화시설, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호에 따른 신·재생에너지 설비의 설치에 한정하도록 그 용도를 제한할 수 있음. (법 제54조)

* 토지 이용의 제한기간은 폐기물매립시설의 사용이 종료되거나 그 시설이 폐쇄된 날부터 20년 이내

차. 폐기물처리시설용지 공급

1) 공급기준

공급대상자	공급가격	공급방법	근거규정
일반실수요자	감정가격	추첨(입찰*)	「산입법 시행령」 제40조제4항
국가 · 지자체	조성원가	수의계약	· 조성원가 :「용지규정」 제73조제2항 · 수의계약 :「산입법 시행령」 제42조의2제6항에 의하여 준용되는「택지개발촉진법 시행령」 제13조제5항(이견 있음)

※ 추첨을 원칙으로 하되, 예외적으로 사업지구 여건에 따라 수익성이 높은 토지로 인정되는 경우 입찰 가능

2) 입주자격

○ “폐기물처리업”은 일정한 위치상의 시설설치검사 및 사업계획 승인(기간 2~3년 소요)이 선행, 수반되는 영업허가

○ “폐기물처리시설의 설치”는 폐기물관리업의 영업허가가 필수조건은 아니나, 폐기물처리시설 설치만으로는 폐기물처리업의 영위가 곤란하여 영업허가가 사실상 필수적이므로 입주자격으로 영업허가요건을 명시함이 적절함.

○ 폐기물처리업의 종류와 관련하여 환경영향평가 협의내용을 반영하여 ‘폐기물 최종처리업’, ‘폐기물 종합처리업’ 등의 자격이 제한될 수 있음.

3) 공급시 유의사항

○ 입주자격결정에 있어 폐기물처리업(민간영업)과 폐기물처리시설(설치)을 혼동되도록 명시할 경우 향후 분쟁의 소지가 있으므로, 구분을 명확히 하여 공급조건을 공고문에 명시하여야 함.

- 「폐기물관리법」상 폐기물처리시설의 설치승인신고시에 영업허가가 필수조건은 아니나, 폐기물처리시설 설치만으로는 사실상 폐기물처리업의 영위가 곤란하여 영업허가가 필수적이므로 입주자격으로 영업허가요건을 명시함이 적절함.
- 민간업체가 영업을 할 경우는 폐기물처리업 허가로 가능하나, 지방자치단체가 직접 설치 · 운영할 경우 폐기물처리시설 설치승인 만으로 가능
- 입주자격은 관리기관이 결정하도록「산집법」에 규정되어 있고, 폐기물처리시설부지를 매수할 자는 실시계획승인서 · 환경영향평가 결과 등을 준수하여 설치 · 영업하여야 할 의무가 있으므로, 이 사항을 관리기본계획에 자격요건으로 명시하고 입주계약 및 분양계약에도 이를 반영할 필요가 있음.

6. 공원·녹지계획

가. 기본방향 및 원칙

○ 주변의 녹지공간을 최대한 활용 및 연계할 수 있는 공원녹지 체계 구축

○ 산업단지 종업원의 휴식과 체력향상을 위한 오픈 스페이스의 최대 확보를 통한 생산력 증진 유도

○ 산업공해의 완화 및 주변지역의 환경오염 최소화를 위한 효율적 녹지대 설치

○ 단지내에 조성된 배수로, 간선도로 및 철도변등 공공시설 주변에 설치되는 시설녹지를 활용하여 단지내 녹지체계와 연계하고 휴게공간으로 적극 활용, 단지내 주거와 생산등 상충되는 기능간의 녹지대 설치로 공간별 쾌적성 확보

○ 단지내 통과교통의 경우 그 주변에 충분한 시설녹지를 확보하고 단지 중심부에는 공원 및 문화·휴식공간을 조성

나. 녹지계획

1) 녹지의 구분(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제35조)

○ 완충녹지 : 대기오염·소음·진동·악취 그 밖에 이에 준하는 공해와 각종 사고나 자연재해 그 밖에 이에 준하는 재해 등의 방지를 위하여 설치하는 녹지

○ 경관녹지 : 도시의 자연적 환경을 보전하거나 이를 개선하고 이미 자연이 훼손된 지역을 복원·개선함으로써 도시경관을 향상시키기 위하여 설치하는 녹지

○ 연결녹지 : 도시 안의 공원·하천·산지 등을 유기적으로 연결하고 도시민에게 산책공간의 역할을 하는 등 여가·휴식을 제공하는 선형(線型)의 녹지

2) 산업단지내 공공녹지 확보기준

구 분	공공녹지 확보기준 등
산업입지의 개발에 관한 통합 지침 제14조	가. 산업단지규모별 녹지비율은 다음과 같다. 1) 단지규모가 3㎢이상인 경우 10%이상 13%미만 2) 단지규모가 1㎢이상 3㎢ 미만인 경우 7.5%이상 10%미만 3) 단지규모가 1㎢미만인 경우 5%이상 7.5%미만 나. 공공녹지의 최소규모는 500㎡이상으로 하며, 단지주변 2백m 안에 공공녹지가 있는 경우나 매립지와 같이 평지에서 공공녹지를 확보할 수 있는 경우에는 2% 범위 안에서 하향 조정하되, 3㎢이상의 산업단지로서 산업단지의 특성 및 입지정책상 필요하여 관계부처 간에 협의를 거친 경우에는 2%범위 안에서 추가로 하향 조정 가능 다. 산업단지 지정권자는 연구·과학산업단지를 유치하기 위하여 산업단지를 지정하는 경우와 지형여건상 우량 산림 및 자연경관의 보전이 필요한 경우로서 사업시행자의 요청이 있는 경우에는 가목의 규정에 불구하고 녹지율 상향조정 가능

구 분	공공녹지 확보기준 등
	라. 폐기물관리법 제2조의 규정에 의한 폐기물처리시설부지(매립의 방법에 의한 처리시설에 한하며, 매립완료 후 녹지 외의 타 목적으로 사용할 수 없음)와 개발지구내 중요유적이 출토되어 사적(史籍)으로 보존될 경우에 동지역을 가목의 녹지비율에 포함 마. 산업단지 내 완충녹지를 설치함에 있어서 하천변 등 산업단지 주변지역의 주택·상가 등과 연접하지 않아 완충녹지의 필요성이 적은 지역에는 완충녹지를 제외 또는 축소 설치 가능
기업활동규제 완화에관한 특별조치법 제21조	가. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조의 규정에 의한 국가산업단지, 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지에는 동법 제5조의 규정에 의한 산업입지개발지침 및 환경영향평가법 제18조의 규정에 의한 환경영향평가서의 협의내용에 불구하고 다음 각 호의 기준에 따라 공공녹지 확보 가능 1) 산업단지의 면적이 3㎢이상인 경우에는 10% 이상 13% 미만 2) 산업단지의 면적이 1㎢이상 3㎢미만인 경우에는 7.5%이상 10%미만 3) 산업단지의 면적이 1㎢미만인 경우에는 5%이상 7.5%미만 나. 가 항의 규정에 의하여 공공녹지의 조성을 위한 부지를 확보한 경우 당해 산업단지의 여건상 녹지조성이 곤란하다고 산업단지 개발 실시계획 승인권자가 인정하는 때에는 녹지조성이 가능할 때까지 공공녹지의 조성의무를 유예할 수 있음. 다. 산업단지의 경계지역에 보전임지 등이 위치하여 산업입지 및 개발에 관한 법률 제5조의 규정에 의한 산업입지개발지침에 따른 완충녹지대의 조성이 필요하지 아니하다고 산업단지 개발 실시계획 승인권자가 인정하는 경우에는 완충녹지대의 조성을 하지 않을 수 있음.

3) 녹지의 배치 및 계획

○ 계획구역내 녹지체계를 유보로, 녹도, 공원 등으로 연결하여 체계화

○ 산업단지가 하천에 접해 있을 경우 하천의 경관, 조망, 휴식, 산책 등 공원기능을 보조할 수 있는 녹지 설치

○ 간선도로변 시설녹지는 단지의 중앙부를 동서로 가로지르는 도로양측에 충분한 폭의 녹지대를 배치하여 단지의 상징성을 갖게 하며 녹지대에는 “도시공원 및 녹지등에 관한법률 시행규칙”에서 정하고 있는 시설률 범위내에서 산책로와 휴게시설을 설치하여 휴게공간으로 조성하여 활용

○ 중심시설, 산업시설, 학교, 공공시설 등을 보행동선을 통하여 유기적으로 연결하고 공원, 시설녹지 등을 체계적으로 연결하여 네트워크화

○ 활동 축과 직교하는 녹도 축을 설정하여 산책로, 자전거도로 등 기능부여

○ 단지내의 기능별 이질성을 감안하여 완충기능의 공원 및 녹지를 설치하고 각 단지별 기능을 제고하되 특히 산업시설 주택지와 근접한 곳에는 차폐를 위한 완충녹지대 설치

○ 소음의 피해가 예상되는 고속도로나 간선도로변에 차음을 위한 충분한 완충녹지를 설치하고 주 진입로와 내부순환도로변에는 일정 폭(20m 정도)의 완충녹지대 설치

○ 보행자도로변 경관이 양호한 지점에 녹지공간을 두어 지구내 초점경관을 형성할 수 있도록 계획

○ 완충녹지 자동차도로와 보행자도로, 산책로를 이용하는 이용자에게 경관적 연속성 부여할 수 있도록 수목의 성상을 고려한 식재 계획 필요

○ 고속도로변 완충녹지는 다층식재를 통한 차폐 및 방음기능 발휘 도모

○ 녹지 내에는 벤치, 자전거전용도로, 보행자전용도로를 설치하여 휴식, 산책, 조깅, 하이킹 등의 공간으로 활용

4) 가로수 식재계획

○ 단지의 획일적 가로에 장소성을 부여하기 위해 가로성격, 폭원에 따라 수종을 달리하여 식재

○ 도로공사에 따른 절·성토 부분은 토사 유출방지 효과가 큰 지피류 및 생육이 빠른 수종을 식재

○ 보행에 지장이 없도록 지하고가 높아야 하며, 식재간격은 수종 및 공간의 특성에 따라 5~10m로 하되 일반적으로 8m 기준 식재

다. 공원계획

1) 도시공원의 분류 및 설치기준(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제15조)

공원구분	설치기준	유치거리	규모
1. 생활권 공원			
가. 소공원	제한 없음	제한없음	제한없음
나. 어린이공원	제한 없음	250m이하	1천5백㎡이상
다. 근린공원			
(1) 근린생활권 근린공원(주로 인근에 거주하는 자의 이용에 제공할 것을 목적으로 하는 근린공원)	제한 없음	500m이하	1만㎡이상
(2) 도보권 근린공원(주로 도보권 안에 거주하는 자의 이용에 제공할 것을 목적으로 하는 근린공원)	제한 없음	1천m이하	3만㎡이상
(3) 도시지역권 근린공원(도시지역 안에 거주하는 전체 주민의 종합적인 이용에 제공할 것을 목적으로 하는 근린공원)	해당도시공원의 기능을 충분히 발휘할 수 있는 장소에 설치	제한없음	10만㎡이상
(4) 광역권 근린공원(하나의 도시지역을 초과하는 광역적인 이용에 제공할 것을 목적으로 하는 근린공원)	해당도시공원의 기능을 충분히 발휘할 수 있는 장소에 설치	제한없음	100만㎡이상

공원구분	설치기준	유치거리	규모
2. 주제공원			
가. 역사공원	제한 없음	제한없음	제한없음
나. 문화공원	제한 없음	제한없음	제한없음
다. 수변공원	하천 · 호수 등의 수변과 접하고 있어 친수공간을 조성할 수 있는 곳에 설치	제한없음	제한없음
라. 묘지공원	정숙한 장소로 장래 시가화가 예상되지 아니하는 자연녹지지역에 설치	제한없음	10만㎡이상
마. 체육공원	해당도시공원의 기능을 충분히 발휘할 수 있는 장소에 설치	제한없음	1만㎡이상
바. 특별시 · 광역시 또는 도의 조례가 정하는 공원	제한 없음	제한없음	제한없음

2) 공원계획

○ 단지 내 종업원과 주민들을 위한 정적, 동적 녹지공간을 충분히 확보하며 운동시설, 문화시설과 휴게시설 등의 적정배치

○ 단지내 공원이용자의 흥미로운 경관제공을 위하여 mounding 및 sunken식 처리로 획일적 공간을 탈피하며, 각 공간의 성격에 맞게 식재 패턴을 달리하여 이용자의 흥미 유발

○ 동선의 결정 및 주요부분에는 landmark적 시설 및 수목을 배치하여 휴게공간에는 이용자들의 편의를 도모하기 위하여 파고라, 벤치, 음수대 등의 조경시설물 배치

Ⅵ. 지원시설계획[1)]

1. 지원시설의 정의

○ 산업단지 지원시설이라 함은 산업단지 안에 입주한 기업체와 여기에 종사하는 근로자를 직·간접으로 지원하는 시설로서 입주기업체와 근로자의 행정·관리업무를 위한 공공지원시설, 입주기업체의 생산활동에 직접 관련되는 생산활동 지원시설, 근로자 등의 생활편익 및 복지증진을 위한 후생복지 지원시설을 의미함

2. 지원시설계획의 기본방향 및 원칙

○ 산업단지 지원시설이라 함은 입주업체의 제품생산에 필요한 제반기능 즉, 공공행정기능, 기업생산활동 지원기능, 종업원 후생복지 기능 등을 말하며 이들 시설을 공업단지 개발방향 및 주어진 조건에 적합하도록 효율적으로 배치

○ 산업단지 입주기업에게 효율적이고 활력 있는 생산활동을 제공할 수 있도록 지원시설의 종류와 규모 산정

○ 산업단지 내 종사자의 여가활동 및 쾌적한 근로환경에 적합한 후생복지 시설의 기준 및 위치설정

○ 입주기업과 관련된 공공행정시설 및 산업단지 관리운영에 필요한 공공기관의 시설기준 및 위치설정

○ 종합적인 관점에서 전체 지원시설의 배치 및 관리운영 방안 모색

3. 지원시설의 유형

가. 지원시설의 유형

○ 지원시설의 공공성 및 관리측면, 생산활동, 후생복지 기준에 따라 일반적으로 공공지원시설, 생산활동 지원시설, 후생복지 지원시설 등 3가지 유형으로 구분

1) 「공업단지 개발편람」(국토부, 1991) 일부 발췌

지원시설의 유형

유 형	기능	지원시설
공공지원 시설	공공행정	동사무소, 파출소, 소방파출소, 세무서(지소), 세관, 노동부 사무소
	관리운영	관리공단, 여단사무소
	우정·통신	우체국, 전신전화국
	금융·보험	은행, 증권, 보험회사, 새마을 금고
생산활동 지원시설	연구개발	생산 및 기술연구소, 기술정보센타, 정보처리센타
	제품검사	수출품 및 공산품 검사소, 생필품 검사소
	물류·창고	물류센터, 유통센터, 포장센터, 보세장치장, 일반창고
	차량·운수	차량관련센터(정비소, 세차장, 부속상), 주유소, 화물 및 여객터미널
	전시·판매	전문전시장, 공동판매장, 상설전시장, 무역전시관
	공급·처리	열병합 발전소, 변전소, 공동폐수 처리장, 하수종말처리장, 정수장, 원료저장소
	생산시설	임대공장, 지식산업센터(아파트형공장)
	업무지원	상공회의소, 중소기업중앙회, 각종 협회, 업무지원센터
후생복지 지원시설	교육·연수	직업훈련원, 근로 청소년학교, 기업공동 연수원
	복지·후생	복지회관, 부녀복지관, 근로 청소년회관, 생활관, 탁아소 및 유아원, 도서관
	주 거	사원아파트, 근로임대아파트, 기숙사
	의료·보건	보건지소, 의원, 산재병원, 일반병원, 종합병원
	근린생활	생필품직매장, 종합상가, 체육시설, 종합운동장

나. 지원시설의 개념 및 목적

시설명	개 념	목적 및 필요성
생산 및 기술연구소	기존의 제품 및 미래산업의 기술을 향상시키기 위한 연구 기능	생산성 향상 및 기술고도화
정보처리 센터	단말기를 통해 새로운 정보를 신속하게 제공하는 정보기능과 정기간행물 대여 등의 도서기능을 제공하는 시설	입주기업체에게 신속한 정보 및 자료 제공으로 원활한 업무수행 기여
생필품 검사소	일상생활을 검사하는 기능을 가진 시설	제품의 질적 수준 향상
유통센터	유통업무에 관련된 시설을 집중시킨 복합건물	유통기능의 강화 및 집적이익 도모
포장센터	생산된 제품을 안전하게 보관하기 위하여 제품을 처리하는 시설	제품의 안정성 및 미적가치 추구
보세장치장	수출입제품을 안전하게 보관하는 창고시설	입주기업체의 수출입 업무를 원활하게 하여 생산 및 수출입 활동에 기여
전문 전시장	입주기업체의 생산 제품을 특성에 맞게 전시하는 장소	기술정보교류, 품질향상 및 기술개발 촉진을 유도
열병합 발전소	동일한 연료를 사용하여 전기와 열을 동시에 생산하는 발전소로서 전기를 발생시키고 나온 폐열을 생산공정의 열이나 냉·난방 열원으로 재사용	업체에너지 사용절감 및 환경개선 기여

시설명	개 념	목적 및 필요성
공동폐수 처리장	하수종말처리장에서 처리하기 곤란한 유해한 독성물질을 약품처리 및 여과 등 공동으로 처리하기 위한 시설	폐수처리의 효율화 및 업체의 비용절감 기여
하수종말 처리장	수질오염을 물리적, 생물학적, 화학적으로 처리하여 수질을 보호하기 위한 시설	하수중에 포함된 오염물질의 제거, 수질보호
아파트형 공장	공장용 건축물로서 동일 건축물내에 수개의 공장을 동시에 입주시킬 수 있는 다층형 집합 건축물	영세사업자를 위한 작업장의 제공, 산업단지 입주업체의 생산활동 지원
업무지원 센터	생산, 판매활동에 필요한 지원업무기능을 집중시킨 복합건물	입주기업체에서 필요한 업무 및 원자재 공급을 적시 적기에 제공
직업 훈련원	작업에 필요한 기능을 습득 향상시키는 훈련기관	산업수요 인력공급, 기능수준의 고도화
기업공동 연수원	연수교육이 필요한 기업들이 공동으로 건립 이용하는 연수교육 시설	근로자의 가치관 정립, 근로의욕고취, 우수한 기업경영인 양성
복지회관	취미교육과 상담 등에 필요한 각종 복지시설을 제공하기 위한 장소	근로자의 여가선용기회 부여 건전한 생활환경 조성
탁아·유아원	취업모의 자녀를 위하여 교육과 보호를 위한 유아시설	아동의 건전한 보육과 맞벌이 근로자의 자립생활 지원
근로자 임대아파트	무주택 근로자의 주거안정을 위한 임대아파트	작업능률의 향상 및 복지향상에 기여
생필품 직매장	일상생활에 필요한 생필품을 저렴한 가격으로 구입할 수 있는 시설	저렴한 가격의 생활용품 공급으로 생활안정 기여

4. 지원시설의 설치기준

가. 설치기준

○ 단위 지원시설의 설치기준을 산정하기 위해서는 각 시설에 대한 이용적정 최소 규모를 산출하여야 하며, 이때 기준이 되는 단위는 지원시설과의 상관성에 따라 각기 산업단지 규모, 생산액, 종업원수를 적용

○ 최소시설 규모는 국내·외 산업단지 지원시설의 최소규모, 산업단지 특성 등을 고려하여 산업단지 에서 이용하는데 적용할 수 있도록 산정 하였으며, 시설설치 기준단위 중

- 산업단지 면적에 따라 최소 시설규모가 설정되는 시설은 생산활동 지원 시설의 물류, 창고 기능이며
- 생산규모에 따라 최소 시설규모가 설정되는 시설은 공공 지원시설의 세무서, 세관, 관리공단과 물류·창고 기능을 제외한 생산활동 지원시설의 모든 시설들이고,
- 종업원수에 따라 최소시설규모가 설정되는 시설은 공공지원 시설의 대부분 시설과 후생복지 지원시설의 모든 시설들임

○ 산업단지 면적규모, 생산액, 종업원 규모에 따른 최소 지원시설 규모를 살펴보면 다음과 같음.

산업단지 규모에 대한 최소 지원시설 규모

기 능	시 설	최소시설 규모(㎡)	시설설치 산업단지규모(만㎡)	증가율 (㎡/만㎡)
물류·창고기능	유통센터	100,000	1,000	94.1
	포장센터	3,000	200	6.7
	보세장치장	8,000	500	8.3
	일반창고	3,000	1,000	2.2

나. 산업단지내 지원시설면적 산정

1) 산업단지 규모에 따른 지원시설 면적 산정

지원시설 소요면적(Y) = 17,612.41 + 37.14X
X = 산업단지 규모(천㎡)
⇒ 적용규모 : 산업단지 면적 100천㎡ 이상

2) 산업단지 면적에 대한 지원시설 구성비

산업단지 규모(만㎡)	30 이하	50	100	150	200	500	800	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000 이상
지원시설 면적율(%)	6.5 ~ 8.0	5.2 ~ 6.3	4.7 ~ 5.2	4.5 ~ 4.7	4.1 ~ 4.5	3.9 ~ 4.1	3.9 ~ 4.0	3.8 ~ 3.9	3.8 ~ 3.9	3.8 ~ 3.9	3.8 ~ 3.9	3.7 ~ 3.8

3) 생산액에 대한 최소 지원시설 규모

기 능	시 설	최소시설 규모(㎡)	시설설치 생산액 (100억원)	증가율 (㎡/100억원)	비 고
공공행정기능	세무서(지소)	1,000	100	39.9	–
	세 관	800	50	8.7	–
관리운영기능	관리공단	1,000	20	24.9	–
연구검사기능	생산및기술연구소	3,000	40	33.6	–
	생필품 검사소	1,000	500	2.1	–
차량운수기능	정비공장	3,000	60	33.3	–
	주유소	2,000	20	16.0	1500㎡/4만명
	유통(운수회사)	10,000	40	51.7	–
전시판매기능	전문전시장	15,000	500	65.5	–
생산시설기능	아파트형 공장	10,000	300	22.9	–
업무지원기능	상공회의소	1,000	100	12.9	–
	업무지원센터	5,000	200	25.4	4500㎡/4만명
	의료보험조합	800	200	2.8	–

주) 비고란은 국토연구원 신시가지 계획지침에서 인용

4) 종업원수를 기준으로 한 단위시설 계획지표

기 능	시 설	시설규모 산출식 (종업원수 : 천명)	비 고
공공행정 기능	동사무소	800 + (C − 10) × 12.9	4만명 이상 1개소 추가
	파출소	600 + (C − 10) × 17.8	3만명 이상 1개소 추가
	소방 파출소	800 + (C − 10) × 12.4	4만명 이상 1개소 추가
	노동부 사무소	800 + (C − 50) × 6.9	−
관리운영기능	여단 사무소	600 + (C − 50) × 15.1	−
우정통신기능	우체국	800 + (C − 1) × 9.8	−
	전신전화국	1200 + (C − 20) × 37.1	−
금융보험기능	은 행	1000 + (C − 1) × 41.6	2만명 이상 1개소 추가
교육연수기능	직업 훈련원	25000+(C − 30) × 254.9	−
	근로 청소년학교	50000+(C − 40)×1235.8	−
복지후생기능	복지회관	2000 + (C − 1) × 133.3	−
	근로 청소년학교	2000 + (C − 20) ×120.9	−
	탁아유아원	1000 + (C − 15) × 27.6	−
	도서관	2000 + (C − 70) × 43.2	−
의료보건기능	보건지소	1000 + (C − 1) × 8.7	−
	산재병원	5000 + (C − 30) × 9.7	−
	종합병원	20000+(C − 70) ×492.4	−
근린생활기능	생필품 직매장	1000 + (C − 30) × 9.0	−
	종합상가	1000+(C − 10) × 105.6	2만명 이상 1개소 추가
	종합 운동장	3000+(C − 50) × 538.4	7만명 이상 1개소 추가
	체육시설	800 + (C − 1) × 29.8	−

주) C는 산업단지 종업원 수

5) 종업원 규모에 대한 최소지원시설 규모

기 능	시 설	최소시설 규모(㎡)	시설설치 종업원규모 (천명)	증가율 (㎡/천명)	비 고
공공행정기능	동사무소	800	10	12.9	830㎡/3만명
	파출소	600	10	17.8	830㎡/3만명
	소방 파출소	800	10	12.4	750㎡/3만명
	노동부 사무소	800	50	6.9	−
관리운영기능	공단 사무소	800	50	15.1	−
우정통신기능	우체국	800	1	9.8	1,500㎡/4만명
	전신 전화국	1,200	20	37.1	1,500㎡/4만명

기 능	시 설	최소시설 규모(㎡)	시설설치 종업원규모 (천명)	증가율 (㎡/천명)	비 고
금융보험기능	은 행	1,000	1	41.6	800㎡/1.6만명
교육연수기능	직업 훈련원	25,000	30	254.9	–
	근로 청소년학교	50,000	40	1,235.8	50,000㎡/1.4만명
복지후생기능	복지회관	2,000	1	133.3	–
	근로 청소년회관	2,000	20	120.9	–
	탁아·유아원	1,000	15	29.6	15,000㎡/4만명
	도서관	2,000	70	43.2	–
주거기능	사원아파트	1,000	1	1,526.0	–
	근로자 임대아파트	2,500	15	671.89	–
의료보건기능	보건지소	1,000	1	8.7	–
	산재병원	5,000	30	9.7	6,400㎡/4만명
	종합병원	20,000	70	492.4	–
근린생활기능	생필품 직매장	1,000	30	9.0	–
	종합상가	1,000	10	105.6	–
	종합 운동장	3,000	50	538.4	–
	체육시설	800	1	29.8	–

주) 비고란은 국토연구원 신시가지 계획지침에서 인용

다. 지원시설의 배치기준

1) 기본방향

○ 산업단지 내에 수용할 지원시설의 배치는 산업단지 특성과 주변지역과의 연관성 등을 최대한 반영하고, 장기 발전방향과 조화시키며 산업단지의 활성화에 기여할 수 있도록 다음 사항을 고려하여 기본방향을 설정

- 산업단지 지원시설의 배치상태
  - · 지원시설의 집중, 분산상태를 분석
- 지원시설의 입지상태
  - · 지원시설 입지의 접근성(보행, 차량)
  - · 입지성(입주업체, 근로자의 이용도)
  - · 환경성(소음, 경관) 등을 분석
- 지원시설의 입지 상관 관계
  - · 지원시설간의 배치상태, 기능, 특성의 적합성 등을 분석

○ 산업단지 내에 수용할 지원시설의 배치는 공급·처리기능, 생산시설기능 등 기능상 필요에 의해 분산하는 시설을 제외하고는 이용의 효율성 및 집적이익을 도모하기 위하여 집중배치 하는 것이 바람직

○ 각각의 시설별 특성과 이용측면을 고려하여 배치하며 파출소, 주유소, 종합운동장, 동사무소, 소방파출소, 변전소, 공동폐수처리장, 종합상가 등의 시설은 분산시키고 그 외의 대부분 시설은 집중배치 하여 효과적인 이용이 가능하도록 유도

○ 산업단지 지원시설은 산업단지별 특성, 지역상황, 시설의 종류 및 성격, 이용측면 등을 고려하여 적절히 집중, 분산하여 배치

2) 배치기준

○ 산업단지 지원시설은 기능에 따라 요구하는 입지조건이 다르므로 각 지원시설의 특성을 살릴 수 있는 조건을 충족시켜야 함. 공공지원시설의 경우는 입주기업체 및 근로자들의 접근성, 입지성, 이용성이 양호한 지점에 배치하여 효과적인 이용이 이루어질 수 있도록 하여야 함

○ 생산활동 지원시설에 있어서는 기능별로 다양한 입지조건이 요구되며 연구·검사기능은 소음이 없고 쾌적한 곳에 배치하고, 물류·창고기능은 운송수단과 연계가능한 곳이어야 하므로 접근성이 양호한 곳에, 차량·운수기능은 차량의 진·출입이 빈번하므로 접근성이 용이하고 입지성이 양호한 곳에 배치하며, 공급·처리기능은 소음·경관 등의 환경성에 영향을 받지 않을 뿐 아니라 입지성이 떨어진 곳에 배치하여도 무방

○ 후생복지 지원시설을 보면 교육·연수기능은 통학거리 내 소음이 없는 곳에, 복지·후생기능은 입지 및 이용성이 양호한 곳에, 근린생활 기능은 거주자 및 근로자들의 접근성이 양호한 곳에 배치하여 이용성을 제고

3) 지원기능의 상호관계

가) 지원시설의 집중관계

○ 지원시설의 상호 관련성에 따라 시설의 집중·분산 등이 결정되며, 집합함으로써 유리한 시설은 집합시켜 효과적인 이용이 이루어질 수 있도록 하고 기능이 유사한 시설에 대하여는 한 곳에 집중시켜서 집적이익을 증대시킬 수 있도록 함

○ 산업단지 지원시설간에는 집중하여 배치하는 시설과 분산하여 배치하는 시설이 있는 데 집중경향이 강한 시설은 공공지원 시설과 생산활동 지원시설의 정보처리센터, 전문전시장, 상공회의소, 업무지원센터, 의료보험조합, 후생복지 지원시설의 종합병원, 생필품직매장, 종합상가 등의 시설로 집중되어 배치하는 것이 바람직함. 분산하는 경향이 강한 시설은 열병합 발전소, 변전소, 공동폐수처리장, 하수종말처리장, 아파트형 공장 등의 시설로 타 지원시설과 분산시켜 배치하는 것이 바람직함

지원시설 배치기준

유 형	기능별	접근성	입지성	이용성	환경성
공공지원 시설	공공행정기능	●	●	●	△
	관리운영기능	●	●	●	△
	우정·통신기능	●	●	●	△
	금융·보험기능	●	●	●	△
생산활동 지원시설	시설연구·검사기능	×	×	△	●
	물류·창고기능	●	△	●	×
	차량·운수기능	●	●	●	×
	전시·판매기능	●	●	●	△
	공급·처리기능	△	×	△	×
	생산시설기능	△	△	△	×
	업무지원기능	●	●	●	△
후생복지 지원시설	교육·연수기능	×	△	△	●
	복지·후생기능	×	●	●	●
	주거기능	●	△	●	●
	의료·보건기능	●	●	●	●
	근린생활기능	△	●	●	△

주) ● : 양호, △ : 보통, × : 불량

나) 지원시설의 상호관계

○ 지원시설의 특성에 따라 기능별로 집중, 분산의 배치 상관성을 보면 금융·보험기능은 전시·판매기능, 업무지원기능, 주거기능 등에 인접 배치하여 이용객의 편익도모 및 효과적인 업무수행이 이루어질 수 있도록 하고, 근린생활기능과 주거기능은 병설하여 이용성을 제고시킴

○ 지원시설 기능상 분산하여 배치하는 것이 좋은 시설은 소음·경관 등의 환경에 영향을 받는 연구·검사기능과 주거기능 등으로 차량·운수기능, 공급·처리기능, 생산시설기능의 시설과는 떨어져 배치

○ 산업단지 지원시설의 배치는 산업단지의 특성과 시설의 특성이 서로 조화될 수 있도록 배치하여야 하며 지원시설 구역은 각각의 산업단지 뿐만 아니라 주변지역과의 관계 등을 고려한 배치가 될 수 있도록 함

지원시설간 집중관계

집중하는 시설		분산하는 시설	
강함	보통	강함	보통
동사무소, 파출소, 소방파출소, 세무서, 노동부사무소, 관리공단, 여단사무소, 우체국, 전신전화국, 은행, 정보처리센터, 전문전시장, 상공회의소, 업무지원센터, 의료보험조합, 종합병원, 생필품직매장, 종합상가	보세장치장, 일반창고, 주유소, 정비공장, 유통(운수)회사, 유통센터, 포장센터, 근로청소년회관, 탁아·유아원, 도서관, 사원아파트, 근로자임대아파트, 보건지소, 산재병원, 종합운동장,체육시설	열 병합 발전소, 변전소, 공동폐수처리장, 하수종말처리장, 아파트형공장	생산 및 기술연구소, 생필품검사소, 한전, 직업훈련원

지원기능 상호관계

구 분		공공지원시설				생산활동지원시설							후생복지지원시설				
		공공행정기능	관리운영기능	우정통신기능	금융보험기능	연구검사기능	물류창고기능	차량운수기능	전시판매기능	공급처리기능	생산시설기능	업무지원기능	교육연수기능	복지후생기능	주거기능	의료보건기능	근린생활기능
공공지원시설	공공행정기능		●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
	관리운영기능	●		●	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○
	우정통신기능	●	●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
	금융보험기능	●	●	●		○	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○
생산활동지원시설	연구검사기능	○	○	○	○		○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○
	물류창고기능	○	○	○	○	○		●	○	○	○	○	○	△	△	△	○
	차량운수기능	○	○	○	○	×	●		○	○	○	○	○	○	△	○	○
	전시판매기능	○	●	○	◎	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	공급처리기능	○	○	○	○	×	○	○	○		○	○	△	△	×	△	△
	생산시설기능	○	○	○	○	×	○	○	○	○		○	△	△	×	○	△
	업무지원기능	●	●	○	◎	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
후생복지지원시설	교육연수기능	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○		○	○	○	○
	복지후생기능	○	○	○	○	○	△	○	○	△	△	○	○		○	○	○
	주거기능	○	○	●	◎	○	△	△	○	×	×	○	○	○		○	◎
	의료보건기능	○	○	○	○	○	△	○	○	△	○	○	○	○	○		○
	근린생활기능	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	◎	○	

주) ◎ : 병설함이 좋다, ● : 가급적 가까이 있는 것이 좋다, ○ : 특별한 관계가 없다
△ : 가급적 떨어져 있는 것이 좋다, × : 떨어져 있는 것이 좋다

라. 지원시설관련 도시 · 군계획시설 결정기준

1) 유통업무 설비

가) 정의(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제62조)

① 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률에 따른 물류단지

② 다음의 시설로서 다음 시설별로 1개 이상의 시설이 동일하거나 인접한 장소에 함께 설치되어 상호 그 효용을 다하는 시설

○ 다음의 시설 중 어느 하나 이상의 시설
- 유통산업발전법 제2조제3호·제4호·제7호 및 제15호의 규정에 의한 대규모점포·임시시장·전문상가단지 및 공동집배송센터
- 농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 제2조제2호·제5호 및 제12호의 규정에 의한 농수산물도매시장·농수산물공판장 및 농수산물종합유통센터
- 자동차관리법 제60조제1항의 규정에 의한 자동차경매장

○ 다음의 시설 중 어느 하나 이상의 시설
- 제31조제2호에 따른 물류터미널 또는 같은 조 제3호 나목에 따른 화물자동차운수사업용 공영차고지
- 화물을 취급하는 철도역
- 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 제2조제7호라목에 따른 화물의 운송·하역 및 보관시설
- 항만법 제2조제5호나목(2)에 따른 하역시설

○ 다음의 시설 중 어느 하나 이상의 시설
- 창고·야적장 또는 저장소(위험물안전관리법 제2조제4호의 저장소를 제외한다)
- 화물적하시설·화물적치용건조물 그 밖에 이와 유사한 시설
- 축산물위생관리법 제2조제11호의 규정에 의한 축산물보관장
- 생산된 자동차를 인도하는 출고장

나) 유통업무설비 결정기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제63조)

○ 물자수송에 있어서 지역간 교통과 시·군 교통의 변환점으로서의 기능과 물자수급에 있어서 공급자와 수요자의 중계기지로서의 기능이 상호 그 효용을 다할 수 있도록 할 것

○ 도심지의 교통혼잡을 경감시키고 유통기능의 효율화를 위하여 지역간의 교통이 원활한 고속국도·철도역·항만 등이 연결되는 지점 또는 이에 가까운 도시의 외곽에 설치할 것

○ 집산지·공업단지 등 물자공급지와 쉽게 연결되고, 시·군내 각종 시장 및 집배소와의 교통이 편리한 곳에 설치할 것

○ 전국의 유통망체계에 따라 물자의 이동성향을 충분히 고려할 것

○ 장래에 있어서의 물동량의 증가와 수송장비의 대형화에 대비하여 시설의 확충이 가능하도록 할 것

○ 주요시설의 주변이나 인구가 밀집한 지역에 설치하지 아니하도록 인근의 토지이용계획을 고려할 것

○ 준주거지역·중심상업지역·일반상업지역·근린상업지역·유통상업지역·일반공업지역·준공업지역 및 계획관리지역에 한하여 설치할 것. 다만, 유통산업발전법 별표에 따른 대규모 점포 중 대형마트·전문점의 설치를 목적으로 하는 경우에는 자연녹지지역에도 설치할 수 있음.

다) 유통업무설비 구조 및 설치기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제64조)

○ 모든 시설을 같은 부지안에 집단적으로 설치함으로써 유통업무설비의 효용을 높이도록 하되, 그러하지 아니한 때에는 가까운 곳에 설치하여 상호 그 효용을 다할 수 있도록 할 것

○ 주변환경을 보호하고 각종 교통재해와 대기오염·소음·진동 등의 공해를 방지하기 위하여 외곽경계부분에 녹지·도로 등의 차단공간을 둘 것

○ 유통구조의 발전에 대처할 수 있도록 시설·설비 등을 설치하고, 공해요인이 있는 시설과 없는 시설을 적절히 분리할 것

○ 부대시설 및 편익시설을 적절히 설치하되, 유통업무설비의 특성을 충분히 감안하여 상호 관련 있게 설치할 것

○ 물류터미널·창고·하역시설·화물취급소·차고 및 자동차경매장 등 화물운송관련시설의 진·출입구는 교통의 원활한 흐름과 안전에 지장이 없도록 설치할 것

○ 연면적 5천제곱미터 이상ㄷ의 유통업무설비인 경웨는 빗물이용을 위한 시설의 설치를 고려하고, 불투수면에서 유출되는 빗물을 최소화하도록 빗물이 땅에 잘 스며들 수 있는 구조로 하거나 식생도랑, 저류 침투조, 빗물정원 등의 빗물관리시설 설치를 고려할 것

○ 상기 규정된 사항 외에 유통업무설비의 설치에 관하여는 제24조·제26조·제33조·제84조 또는 유통산업발전법, 자동차관리법, 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 및 축산물위생관리법에서 정하는 바에 따를 것

○ 유통업무설비중 물류단지의 설치기준에 관하여는 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률에서 정하는 바에 따를 것

라) 유통업무설비에 설치할 수 있는 부대시설 및 편익시설의 종류

○ 부대시설 : 사무소,점포,주차장,종업원용기숙사,주유소,대기환경보전법 제58조제3항제2호에 따른 시설 및 유통업무와 관련된 연구시설,금융시설,교육시서,정보처리시설

○ 편익시설 : 은행·휴게실·식당·약국 및 다방

○ 상기 시설과 유사한 시설로서 도시·군계획시설 결정권자 소속 도시계획위원회의 심의를 거친 시설

2) 자동차정류장

가) 정의(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제31조)

○ 여객자동차터미널 : 여객자동차 운수사업법 제2조 제5호의 규정에 의한 여객자동차터미널로서 여객자동차터미널사업자가 시내버스운송사업, 농어촌버스운송사업, 시외버스운송사업 또는 전세버스운송사업에 제공하기 위하여 설치하는 터미널

○ 물류터미널 : 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 제2조 제2호에 따른 물류터미널로서 물류터미널사업자가 화물자동차운수사업법 시행령 제3조 제1호에 따른 일반화물자동차운송사업 또는 해운법 제2조제3호에 따른 해상화물운송사업에 제공하기 위하여 설치하는 터미널

○ 공영차고지

- 여객자동차운수사업용 공영차고지 : 여객자동차 운수사업법 시행규칙 제72조의 규정에 의한 공영터미널
- 화물자동차운수사업용 공영차고지 : 화물자동차 운수사업법 제2조 제9호에 따른 공영차고지

○ 공동차고지 : 화물자동차 운수사업법 제21조 제4항 제2호에 따른 공동차고지 중 같은 법 제48조 또는 제50조에 따른 협회 또는 연합회가 설치하는 공동차고지

○ 화물자동차 휴게소 : 화물자동차 운수사업법 제2조 제10호에 따른 화물자동차 휴게소로서 국가 또는 지방자치단체가 설치하거나 소유(사회기반시설에 대한 민간투자법 제4조제1호 및 제2호의 경우로 한정)하는 휴게소

○ 복합환승센터 : 국가통합교통체계효율화법 제2조 제15호에 따른 복합환승센터

나) 자동차정류장 결정기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제32조)

① 여객자동차터미널, 여객자동차운수사업용 공영차고지 및 복합환승센터

○ 주간선도로 또는 다른 교통수단과의 유기적인 연결이 가능한 지역에 설치할 것

○ 여객수요가 집중되는 지역으로서 이용자가 접근하기 쉬운 지역에 설치할 것

○ 고속국도를 주로 이용하는 자동차를 위한 자동차정류장의 경우에는 고속국도와 쉽게 연결되도록 할 것. 다만, 당해 자동차정류장의 전용도로를 설치하는 경우에는 그러하지 아니함.

○ 여객자동차터미널 및 여객자동차운수사업용 공영차고지의 소음권에 평온을 요하는 지역이 포함되지 아니하도록 인근의 토지이용현황을 고려할 것

○ 준주거지역·중심상업지역·일반상업지역·유통상업지역·준공업지역·자연녹지지역 및 계획관리지역에 한정하여 설치할 것. 다만, 시내버스운송사업용 여객자동차터미널 및 시내버스운송사업용 공영차고지는 제2종일반주거지역, 제3종일반주거지역 및 생산녹지지역에도

설치할 수 있으며, 복합환승센터는 제1종전용주거지역, 보전녹지지역, 보전관리지역 및 생산관리지역 외의 지역에 설치할 수 있음.

② 물류터미널, 화물자동차운수사업용 공영차고지, 공동차고지, 화물자동차 휴게소

○ 주간선도로 또는 다른 교통수단과의 유기적인 연결이 가능한 지역에 결정할 것

○ 고속국도를 주로 이용하는 자동차를 위한 자동차정류장의 경우에는 고속국도와 쉽게 연결되도록 할 것. 다만, 당해 자동차정류장의 전용도로를 설치하는 경우에는 그러하지 않음.

○ 지역의 현황 또는 장래에 있어서의 공간구조·산업활동 및 물동량을 고려하여 유통의 원활을 기할 수 있을 것

○ 용지를 확보하기 쉽고 지역간의 교통이 편리한 장소에 설치할 것

○ 수송능률을 높이고 모든 교통시설과의 연결이 쉽도록 인근의 토지이용계획을 고려할 것

○ 중심상업지역·일반상업지역·유통상업지역·일반공업지역·준공업지역 및 계획관리지역에 한하여 설치할 것. 다만, 지역의 토지이용계획상 불가피한 경우로서 지역간을 연결하는 주간선도로 또는 고속국도와의 연결이 쉬운 인접지역에 2만㎡ 이상의 규모로 설치하는 때에는 환경오염방지대책을 수립한 경우에 한하여 자연녹지지역에도 설치가능

다) 자동차정류장 구조 및 설치기준

① 자동차정류장 구조 및 설치기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제33조)

○ 자동차정류장 구조 및 설치기준

- 화물자동차 휴게소에 설치하는 화물운송주선사무실은 전체 건축물 연면적의 30퍼센트 미만으로 설치할 것
- 화물자동차 휴게소에는 휴게실, 샤워실, 수면실, 체력단련실 등 화물자동차 운전자의 편익 증진을 위한 충분할 시설을 설치할 것

○ 자동차정류장에 설치할 수 있는 시설

- 부대시설 : 주유소·자동차용 가스충전소·전기차 충전시설 및 배터리 교환시설·변전실·보일러실·공해방지시설·자동차정비시설·방송실·배차실·안내실·차고·세차장·종업원용 휴게실·종업원용 목욕실·종업원용 기숙사·승무원대기실·물류터미널에 설치하는 종업원 및 운송주선업자용 사무실 겸용 숙소
- 편익시설 : 건축법 시행령 별표 1에 의한 건축물중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하지 아니하는 시설

· 건축법 시행령 별표 1의 제1호·제2호 및 제5호 내지 제28호에 해당하는 시설

· 건축법 시행령」 별표 1의 제4호 라목(테니스장 및 골프연습장에 한한다)·마목(종교

집회장 및 공연장에 한한다)·바목(부동산중개업소 및 출판사에 한한다)·사목(제조업소에 한한다) 및 자목 내지 타목에 해당하는 시설

- 상기 호의 시설과 유사한 시설로서 도시·군계획시설사업 실시계획 인가권자 소속 도시계획위원회의 심의를 거친 시설. 이 경우 도시계획위원회의 심의는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제90조제1항의 규정에 의한 실시계획 공람을 하기 전에 거쳐야 함.

○ 상기에서 정한 사항 외에 자동차정류장의 구조 및 설치에 관하여는 여객자동차 운수사업법, 화물자동차 운수사업법, 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 또는 국가통합교통체계효율화법에서 정하는 바에 따름.

② 여객자동차터미널

○ 자동차의 출구 및 입구(여객자동차터미널 구조 및 설비기준에 관한 규칙 제3조)

- 도로교통법 제32조 및 제33조의 규정에 의한 장소·교량·터널, 육교밑의 도로, 노폭이 6.5미터 미만인 도로 또는 종단 경사가 10퍼센트를 넘는 도로의 노면에 접하지 아니할 것
- 정류장소의 수가 11개 이상인 여객자동차터미널로서 자동차의 출입구를 노폭이 20m 이상의 도로의 노면에 접하여 설치할 때에는 그 도로의 굴절지점이나 노폭 20m 이상의 타 도로와의 교차점으로부터 30m 이상 떨어진 곳일 것. 다만, 그 지역을 관할하는 서울특별시장·직할시장 또는 도지사가 도로교통의 원활과 안전을 저해하지 않는다고 인정할 때에는 그러하지 아니함.
- 자동차의 출구 또는 입구가 굽어져 있을 때에는 자동차의 회전이 용이하도록 그 굴절을 완화시킬 것
- 도로의 노면에 접하는 자동차 출구 부근의 구조는 차폭이 2.5m의 자동차가 당해출구에 도달하였을 때 그 자동차를 운전하는 자가 그 도로의 중심을 직각으로 향하여 좌우로 각각 70도의 범위 내에서 그 도로를 통행하는 것을 확인할 수 있도록 할 것. 다만, 신호기·반사경 기타 적절한 보안설비를 할 때에는 그러하지 아니함.

○ 정류장소(여객자동차터미널 구조 및 설비기준에 관한 규칙 제6조)

- 정류장소는 여객의 승강을 위하여 자동차가 동시에 정류하는 최대 추정 대수이상을 정류시킬 수 있는 곳으로서, 자동차 1대가 정류할 수 있는 장소는 길이 13m 이상, 너비 3.5m 이상으로 하고, 구획선 기타 적당한 방법으로 그 위치를 명시할 것.
- 지면의 구배가 1.5%이내일 것.
- 횡단육교 또는 이와 유사한 장애물이 있는 유도차로의 노면상의 유효높이는 4.5m이상으로 할 것

③ 물류터미널(물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 시행규칙 제9조, 별표1)

구 분	설 비 기 준
(1) 구조의 내구력	– 자동차의 하중(40톤)·지진 그 밖의 진동이나 충격에 대하여 견딜 수 있도록 안전하게 설계할 것
(2) 구내차도 및 조차(操車)장소	– 구내차도는 자동차가 후진하지 아니하고 출입구를 향하여 운행할 수 있도록 할 것 – 구내차도의 너비는 6.5m 이상으로 할 것. 다만, 일방통행의 구내차도는 3.5m 이상으로 할 수 있음. – 구내차도 또는 조차장소 위에 횡단육교 또는 이와 유사한 구조물을 설치하는 경우에는 그 유효높이를 4.5m 이상으로 할 것 – 구내차도 또는 조차장소의 경사부분의 기울기는 10% 이내로 할 것 – 조차장소의 형상 및 너비는 해당 복합물류터미널의 규모 및 구조에 적합하게 할 것
(3) 자동차의 입구 및 출구	– 자동차의 출입과 안전에 지장이 없는 곳에 위치하도록 할 것
(4) 화물취급장	– 일정한 시간대에 적재하여야 할 물동량 중 최대물량을 동시에 적재할 수 있는 충분한 면적으로 할 것 – 화물을 안전하고 용이하게 하역할 수 있도록 할 것 – 전산정보체계를 갖출 것. 다만, 일반물류터미널의 경우에는 그러하지 아니하다. – 화물자동분류설비(Sorting Machine)를 갖출 것. 다만, 일반물류터미널 및 컨테이너전용물류터미널의 경우에는 그러하지 아니함.
(5) 창고 또는 배송센터	– 해당 물류터미널에서 보관 또는 집화배송하는 물동량을 보관하기에 충분한 면적으로 할 것
(6) 주차장	– 승용차용주차장과 화물자동차용주차장을 각각 갖출 것

3) 자동차 및 건설기계 검사시설

가) 정의(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제43조)

○ 자동차관리법 시행규칙 제73조의 규정에 의한 자동차검사시설

○ 건설기계관리법 시행규칙 제32조의 규정에 의한 건설기계검사소

나) 자동차 및 건설기계검사시설 결정기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제44조)

○ 검사를 받기 위한 자동차 및 건설기계가 접근하기 쉽고 교통이 편리한 곳일 것

○ 검사를 받기 위한 자동차 및 건설기계의 출입으로 인하여 교통체증이 발생되지 아니할 것

○ 준주거지역·근린상업지역·일반공업지역·준공업지역·자연녹지지역 및 계획관리지역에 한하여 설치할 것

다) 자동차 및 건설기계검사시설 구조 및 설치기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제45조)

○ 자동차 및 건설기계검사시설에는 다음 각 호의 편익시설을 설치할 수 있음.

- 식당, 매점, 휴게실, 다방
- 종업원용 기숙사

○ 상기 규정 외에 자동차 및 건설기계검사시설의 설치에 관하여는 자동차관리법 또는 건설기계관리법이 정하는 바에 의함.

라) 자동차검사시설 기준(자동차관리법 시행규칙 제82조 별표16)

○ 용지는 충분히 활용될 수 있는 모양으로 하되, 본검사소는 1,000㎡ 이상, 소규모검사소는 330㎡ 이상 확보

○ 용지 중 수검차량의 진입·진출로 및 주차장은 시멘트 또는 아스팔트 등으로 견고하게 포장

○ 검차장은 1검사진로 당 65㎡ 이상 확보

○ 사무실은 수검자의 불편이 없도록 충분히 확보

4) 자동차 및 건설기계 운전학원

가) 정의(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제46조)

○ 도로교통법 제2조제32호의 규정에 의한 자동차운전학원 및 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 학원 중 건설기계운전학원

나) 자동차 및 건설기계운전학원 결정기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제47조)

○ 차량 및 건설기계의 출입에 지장이 없고 배수가 쉽게 이루어지며, 인근의 주거환경에 위해를 끼칠 우려가 없는 지역에 설치할 것

○ 소음·대기오염 등 환경오염문제를 고려할 것

○ 준주거지역·일반상업지역·일반공업지역·준공업지역·자연녹지지역 및 계획관리지역에 한하여 설치할 것

다) 자동차 및 건설기계운전학원 구조 및 설치기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제48조)

○ 도로교통법 또는 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률이 정하는 바에 의함.

5) 폐차장

가) 정의(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제162조)

○ 자동차관리법 제2조제6호의 규정에 의한 자동차관리사업 중 동법 제53조의 규정에 의한 자동차폐차업의 등록을 한 자가 설치하는 사업장

나) 폐차장의 결정기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제163조)

○ 인구밀집지역이나 공공기관·학교·연구시설·의료시설·종교시설 등과 인접한 곳에는 설치하지 아니하며, 주거환경에 나쁜 영향을 주지 아니하도록 인근의 토지이용현황을 고려할 것

○ 대형차량의 출입에 지장이 없고 배수가 쉬우며, 주민의 보건위생에 위해를 끼칠 우려가 없는 지역에 설치할 것

○ 대기·수질오염 등 각종 환경오염문제를 고려하여 설치할 것

○ 유통상업지역·전용공업지역·일반공업지역·준공업지역·자연녹지지역 및 계획관리지역에 한하여 설치할 것

다) 폐차장의 구조 및 설치기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제164조)

○ 폐차장의 구조 및 설치에 관하여는 자동차관리법이 정하는 바에 의함.

Ⅶ. 배후도시 개발계획[2)]

1. 기본방향 및 원칙

○ 산업단지 개발로 인한 유발인구를 수용할 수 있는 공간의 확보 및 토지수요에 대한 합리적인 공급

○ 기존도시에의 영향 등을 고려한 광역도시개발 개념을 도입하여 종합적이고도 광역적인 개발방향 제시

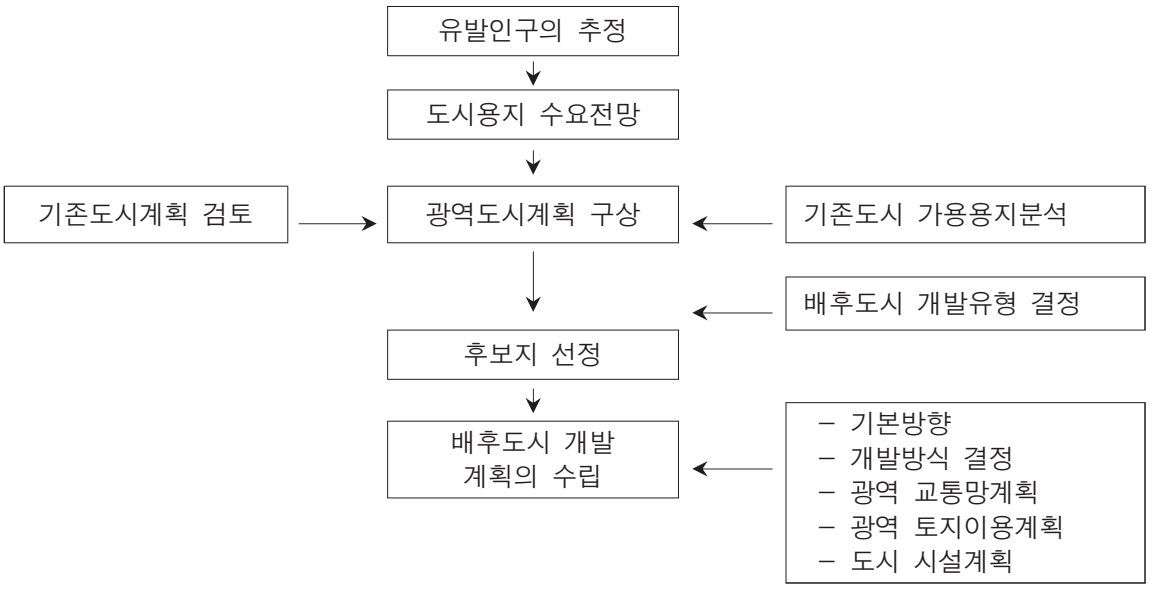
○ 장래 산업단지의 확장가능성을 고려한 입지선정 등 개발방향 설정

○ 고속도로, 항만, 공항 등 주변지역의 개발현황 및 개발가능성을 감안하여 이들 개별시설과 상호연계가 가능토록 계획

○ 산업단지 개발로 인한 환경 피해를 최소화하고 충분한 녹지의 확보를 통한 쾌적한 도시환경 유도

2. 배후도시 개발계획

가. 수립과정



나. 주요계획 내용

1) 유발인구의 추정 및 도시용지 수급계획

가) 유발인구의 추정

○ 산업단지 인구와 서비스인구 추정을 통한 배후도시 상주인구 추정

2) 「공업단지 개발편람」(국토부, 1991) 일부 발췌

○ 산업단지 인구와 서비스 인구는 고용인구와 부양가족으로 구분하고 고용인구는 기혼자와 미혼자로 구분

나) 도시용지 수요전망

○ 추정된 유발인구 수용을 위한 신규도시 토지수요 산정

다) 가용토지 분석

○ 주변에 있는 기존도시의 도시계획 구역내 개발가능지 분석

○ 개발가능지 분석에는 기존 취락지, 보전용 용도지역은 제외하되 생산녹지는 도시전체 개발구조상 개발이 불가피한 지역은 포함

라) 도시용지 공급계획

○ 도시용지의 공급은 산업단지 개발에 의한 도시용 토지수요 전망, 주변 기존도시의 개발가능지 및 도시계획 구역의 확장여부 등 도시개발 방향, 산업단지 개발계획, 유치업종, 기능배치 구상 등을 검토한 후 도시용지의 공급계획을 수립

2) 배후도시 개발유형

○ 배후도시 개발유형은 단지 내 주거단지조성, 배후 신도시건설, 기존배후도시 확장개발 등의 유형이 있으며 산업단지의 특성과 대상지역의 특성 등을 검토한 후 결정

배후도시 개발유형

구분	단지 내 주거단지 조성	배후신도시 건설	기존배후도시 확장개발
개요	– 단지내 공업지역과 인접하여 주거단지 개발	– 단지와 일정거리를 유지하여 쾌적한 배후신도시건설	– 산업단지 배후 기존도시의 토지 고밀이용 및 외곽지역 확장개발
장점	– 동일 사업시행자가 일관성 있는 사업시행 가능 – 직주근접으로 통근비용 절감 – 입주기업의 사택, 기숙사, 근로자주택용지 공급	– 단지로부터 환경문제를 피해서 쾌적한 도시건설 – 계획적 공영개발로 효율적 도시 건설 가능 – 산업단지 및 도시확장 개발에 효율적 대처가능	– 기존도시의 기반시설 활용으로 개발비용 저렴 – 고급 주거지로부터 저렴한 자취 하숙방까지 공급가능 – 산업단지 개발이익의 지역주민으로 배분가능
단점	– 환경문제 발생우려 – 산업단지와 인접하여 쾌적한 주거공간 조성의 어려움 – 산업단지내 화물교통과의 혼합으로 교통문제 발생가능	– 산업단지와 신도시 동시착공시 분양차질 우려, 추후신도시 착공시 토지보상비 급등 – 공단과 신도시 연결도로 등 기반시설 비용 증가 – 신도시의 원활한 기능발휘시까지 상당기간소요	– 기존도시의 교통, 환경 등 문제 악화 우려 – 기존도시와 산업단지간의 연결도로 확충필요 – 기존도시와 지가, 주택가격 등 급상승우려

3) 후보지 선정

○ 산업단지 조성으로 인한 유발인구를 수용하기 위한 배후도시의 후보지를 선정하고 각 후보지에 대한 장·단점, 특성 등을 평가한 다음의 후보지 평가기준에 의거 최적후보지 선정

배후도시 후보지 평가기준

구 분	평가기준
물리적 조건	– 지형, 지질 – 수문 – 장래확장 가능성
사회·경제적 조건	– 입지 : 모 도시와 관계, 접근도 – 교통 : 철도, 고속도로등 각종 교통시설과의 연결성 – 토지이용 : 용도지역(현행 및 장래) – 주변지역 여건 – 공해 : 산업단지 개발에 따른 오염영향 – 공사비 : 공사의 난이도 – 수요 : 수요자들의 선호도
토지확보 용이도	– 기존 취락 밀집정도 – 보상지가 수준 – 국공유지 비율
기타사항	– 타 계약과의 관계 : 상위계획(국토계획, 지역계획), 도시계획, 도로·용수 등 기반시설계획 – 개발제약 여건 : 상수도보호구역, 문화재보호구역, 보존임지, 개발제한지역, 군사시설보호구역, 비행고도제한구역 등 – 기존도시와의 조화

4) 개발방식의 결정

○ 개발방식으로는 산입법(또는 특례법), 도시개발법, 택지개발촉진법 등에 근거하여 여러 가지 방식을 활용할 수 있으며, 대규모 사업의 경우 공영개발 방식이 바람직

3. 부문별 주요계획

가. 토지이용계획

1) 주거용지

○ 단독주거용지 : 사택, 이주단지 및 개인단독주택 등으로 지대가 비교적 높고 환경이 양호한 지역에 배치

○ 연립주택용지 : 고지대의 계단식 토지이용 가능지역, 아파트용지로는 부적합한 소규모택지, 고도제한지역, 도시스카이라인 보전상 필요한 지역에 배치

○ 아파트용지 : 개발상 제한이 없는 지역

○ 근린생활용지 : 집단적인 단독주택지역, 주변과 연계하여 상가형성이 필요한 지역에 배치

2) 상업지역

○ 도시계획상의 규모 및 위치결정

○ 노선상업지역과 집단상업지역 배치조화

○ 도시계획상 상업지역의 부족용지는 준주거지역, 근린생활시설용지로 충당

3) 녹지지역

○ 근린공원, 자연공원, 시설녹지, 대규모 하천 등 공공시설부지 활용

○ 공원지역으로 해야 할 필요성이 있는 경우 도시계획 시설로 지정

나. 도로시설

1) 원칙

○ 기본방향

- 신속성, 안전성, 쾌적성, 경제성과 바람직한 가로망 경관 창출
- 가로망을 기능위주로 구분하며 가로의 규모설정 및 세부설계 지침 마련
- 주차수요를 예상한 주차장 확보방안과 특수가로와의 연계화 고려

○ 예정건축물의 용도, 예정건축물 부지의 규모 등에 따라서 6m이상 폭원의 도로가 해당 예정건축물의 부지에 접하도록 배치

○ 개발구역의 면적이 20만㎡ 이상의 규모일 때는 폭원 12m 이상의 진입도로 설정

○ 개발구역내의 폭원 12m 이상의 진입도로 설정

○ 개발구역내의 폭원 12m 이상의 도로는 보·차도 분리

2) 용도지역별 도로율 기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제11조)

○ 지역별 도로율은 다음의 구분에 의하되, 주택의 형태와 지역여건에 따라 적절히 증감

용도지역별 도로율

구 분	합 계(%)	주간선도로(%)
주거지역	20% 이상 ~ 30% 미만	10% 이상 ~ 15% 미만
상업지역	25% 이상 ~ 35% 미만	10% 이상 ~ 15% 미만
공업지역	10% 이상 ~ 20% 미만	5% 이상 ~ 10% 미만

다. 급·배수시설

1) 상수도

○ 상수도는 100% 공급원칙

○ 취수시설

- 수질이 수원으로 적정하다고 판단된 오염의 우려가 없는 위치에 계획
- 지하수를 수원으로 할 때에는 해수의 영향이 없고 기존 우물의 수심에 영향이 없는 지역

○ 배수시설

- 필요한 양의 정수를 계속 일정한 압력으로 공급할 수 있는 능력보유
- 소규모 개발에서는 자연유하식 활용

2) 하수도

○ 배수는 우·오수 분류식으로 계획

○ 하수도 계획의 목표 년도는 원칙적으로 20년 후로 설정

○ 개발구역의 하수 100% 처리목표

○ 사업지구 이외에서 유입되는 하수를 포함하여 배수계획 수립

○ 수해 상습지, 홍수 또는 만조시 내수위가 외수위보다 낮은 저지대에서는 암거, 수문, 배수펌프장 등 설치

○ 시설계획상의 주요내용

- 방류지점 : 공공수의 오염정도와 방류수역의 상황변화 고려
- 하수종말처리장 : 하수처리를 효과적으로 하며 침수의 우려가 없는 곳에 설치
- 하수관의 심도 : 수도, 전기, 통신, 가스관보다 하위에 위치하며 오수관이 우수관보다 하위에 위치

라. 공원시설

○ 어린이공원 : 어린이 정서함양과 보건을 위해 자극과 호기심을 주는 환경을 갖추고 주거지역과 연결

○ 근린공원 : 시민의 보건 및 휴양을 위해 자연과의 접근이 용이한 지역에 위치

○ 도시공원 확보기준(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 제4조)

- 도시지역내 : 당해 도시지역 안에 거주하는 주민 1인당 6㎡이상
- 개발제한구역·녹지지역을 제외한 도시지역 내 : 당해 도시지역 안에 거주하는 주민 1인당 3㎡이상

도시공원의 설치 및 규모의 기준

공원구분	설치기준	유치거리	규모
1. 생활권 공원			
가. 소공원	제한 없음	제한 없음	제한 없음
나. 어린이공원	제한 없음	250m 이하	1천5백㎡ 이상
다. 근린공원			
(1) 근린생활권 근린공원(주로 인근에 거주하는 자의 이용에 제공할 것을 목적으로 하는 근린공원)	제한 없음	500m 이하	1만㎡ 이상
(2) 도보권 근린공원(주로 도보권 안에 거주하는 자의 이용에 제공할 것을 목적으로 하는 근린공원)	제한 없음	1천m 이하	3만㎡ 이상
(3) 도시지역권 근린공원(도시지역 안에 거주하는 전체 주민의 종합적인 이용에 제공할 것을 목적으로 하는 근린공원)	해당도시공원의 기능을 충분히 발휘할 수 있는 장소에 설치	제한 없음	10만㎡ 이상
(4) 광역권 근린공원(하나의 도시지역을 초과하는 광역적인 이용에 제공할 것을 목적으로 하는 근린공원)	해당도시공원의 기능을 충분히 발휘할 수 있는 장소에 설치	제한 없음	100만㎡이상
2. 주제공원			
가. 역사공원	제한 없음	제한 없음	제한 없음
나. 문화공원	제한 없음	제한 없음	제한 없음
다. 수변공원	하천 · 호수 등의 수변과 접하고 있어 친수공간을 조성할 수 있는 곳에 설치	제한 없음	제한 없음
라. 묘지공원	정숙한 장소로 장래 시가화가 예상되지 아니하는 자연녹지지역에 설치	제한 없음	10만㎡ 이상
마. 체육공원	해당도시공원의 기능을 충분히 발휘할 수 있는 장소에 설치	제한 없음	1만㎡ 이상
바. 도시농업공원	제한 없음	제한 없음	1만㎡ 이상
사. 법 제15조제1항제2호사목에 따른 공원	제한 없음	제한 없음	제한 없음

주) 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 제6조 별표3

도시공원 안 공원시설 부지면적

공원구분	공원면적	공원시설부지면적
1. 생활권 공원		
가. 소공원	전부 해당	20% 이하
나. 어린이공원	전부 해당	60% 이하
다. 근린공원	(1) 3만㎡ 미만	40% 이하
	(2) 3만㎡ 이상 10만㎡ 미만	40% 이하
	(3) 10만㎡ 이상	40% 이하
2. 주제공원		
가. 역사공원	전부 해당	제한 없음
나. 문화공원	전부 해당	제한 없음
다. 수변공원	전부 해당	40% 이하
라. 묘지공원	전부 해당	20% 이상
마. 체육공원	(1) 3만㎡ 미만	50% 이하
	(2) 3만㎡ 이상 10만㎡ 미만	50% 이하
	(3) 10만㎡ 이상	50% 이하
바. 도시농업공원	전부 해당	40% 이하
사. 법제15조제1항제2호사목에따른 공원	전부해당	제한 없음

주1) 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 제11조 별표4
주2) 공원시설의 종류(시행규칙 제3조, 별표1)
- 도로 또는 광장 / 화단, 분수, 조각 등 조경시설 / 휴게소, 긴 의자 등 휴양시설 / 그네, 미끄럼틀 등 유희시설 / 테니스장, 수영장, 궁도장 등 운동시설 / 식물원, 동물원, 수족관, 박물관, 야외음악당 등 교양시설 / 주차장, 매점, 화장실 등 이용자를 위한 편익시설 / 관리사무소, 출입문, 울타리, 담장 등 공원관리시설 등

마. 녹지시설

1) 녹지의 종류(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제35조)

○ 완충녹지 : 대기오염·소음·진동·악취 그 밖에 이에 준하는 공해와 각종 사고나 자연재해 그 밖에 이에 준하는 재해 등의 방지를 위하여 설치하는 녹지

○ 경관녹지 : 도시의 자연적 환경을 보전하거나 이를 개선하고 이미 자연이 훼손된 지역을 복원·개선함으로써 도시경관을 향상시키기 위하여 설치하는 녹지

○ 연결녹지 : 도시 안의 공원·하천·산지 등을 유기적으로 연결하고 도시민에게 산책공간의 역할을 하는 등 여가·휴식을 제공하는 선형(線型)의 녹지

2) 녹지시설의 결정기준

가) 완충녹지

① 주로 공장·사업장 그 밖에 이와 유사한 시설 등에서 발생하는 매연·소음·진동·악취 등의 공해를 차단 또는 완화하고 재해 등의 발생시 피난지대로서 기능을 하는 완충녹지

○ 해당지역의 풍향과 지형·지물의 여건을 감안하여 다음에서 정하는 바에 따라 설치하고 그 설치면적은 해당공해 등이 주변지역에 미치는 영향의 정도에 따라 녹지의 기능을 충분히 발휘할 수 있는 규모로 하여야 함.

- 전용주거지역이나 교육 및 연구시설 등 특히 조용한 환경이어야 하는 시설이 있는 지역에 인접하여 설치하는 녹지 : 교목(나무가 다 자란 때의 나무높이가 4m 이상이 되는 나무)을 심는 등 해당녹지의 설치원인이 되는 시설을 은폐할 수 있는 형태로 설치하며, 그 녹화면적률(녹지면적에 대한 식물 등의 가지 및 잎의 수평투영면적의 비율)이 50% 이상이 되도록 할 것
- 재해발생시의 피난 그 밖에 이와 유사한 경우를 위하여 설치하는 녹지 : 관목 또는 잔디 그 밖의 지피식물을 심으며, 그 녹화면적률이 70% 이상이 되도록 할 것
- 원인시설에 대한 보안대책 또는 사람·말 등의 접근억제, 상충되는 토지이용의 조절 그 밖에 이와 유사한 경우를 위하여 설치하는 녹지 : 상기의 규정에 의한 나무 또는 잔디 그 밖의 지피식물을 심으며, 그 녹화면적률이 80% 이상이 되도록 할 것
- 완충녹지의 폭은 원인시설에 접한 부분부터 최소 10m 이상이 되도록 할 것

② 주로 철도·고속도로 그 밖에 이와 유사한 교통시설 등에서 발생하는 매연·소음·진동 등의 공해를 차단 또는 완화하고 사고발생시의 피난지대로서 기능을 하는 완충녹지

○ 해당지역의 지형·지물의 여건을 감안하여 다음에서 정하는 바에 따라 녹지의 기능을 충분히 발휘할 수 있는 규모로 하여야 함.

- 해당원인시설을 이용하는 교통기관의 안전하고 원활한 운행에 기여할 수 있도록 차광·명암순응·시선유도·지표제공 등을 감안하여 ①의 규정에 의한 식물 등을 심으며, 그 녹화면적률이 80% 이상이 되도록 할 것
- 원칙적으로 연속된 대상의 형태로 해당원인시설 등의 양측에 균등하게 설치할 것
- 고속도로 및 도로에 관한 녹지의 규모에 대하여는 도로법 제40조에 따른 접도구역에 관한 사항을, 철도에 관한 녹지의 규모에 대하여는 철도안전법 제45조에 따른 철도보호지구의 지정에 관한 사항을 각각 참작할 것
- 완충녹지의 폭은 원인시설에 접한 부분부터 최소 10m 이상이 되도록 할 것

나) 경관녹지

○ 주로 도시 내의 자연환경의 보전을 목적으로 설치하는 경관녹지의 규모는 원칙적으로 해당 녹지의 설치원인이 되는 자연환경의 보전에 필요한 면적 이내로 할 것

○ 주로 주민의 일상생활에 있어서의 쾌적성과 안전성의 확보를 목적으로 설치하는 경관녹지의 규모는 원칙적으로 해당녹지의 기능발휘를 위하여 필요한 조경시설(법 제2조제4호 나목 및 자목의 규정에 의한 조경시설을 말한다)의 설치에 필요한 면적 이내로 할 것

○ 상기 호의 규정에 의한 녹지는 그 기능이 도시공원과 상충되지 아니하도록 할 것

다) 연결녹지

○ 연결녹지는 다음의 기능을 고려하여 설치할 것

- 비교적 규모가 큰 숲으로 이어지거나 하천을 따라 조성되는 상징적인 녹지축 혹은 생태통로가 되도록 할 것
- 도시 내 주요 공원 및 녹지는 주거지역·상업지역·학교, 그 밖에 공공시설과 연결하는 망이 형성되도록 할 것
- 산책 및 휴식을 위한 소규모 가로(街路) 공원이 되도록 할 것

○ 연결녹지의 폭은 녹지로서의 기능을 고려하여 최소 10m 이상으로 할 것. 다만, 연결녹지가 하천을 따라 조성되는 구간인 경우 또는 다른 도시·군계획시설이 설치되어 있는 등 녹지의 단절을 피하기 위하여 지형여건상 불가피한 경우에는 녹지의 기능에 지장이 없는 범위에서 도시공원위원회의 심의를 거쳐 10m 미만으로 할 수 있다.

- 녹지율(도시·군계획시설 면적분의 녹지면적을 말한다)은 70% 이상으로 할 것

바. 교육시설

1) 학교의 범위(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제88조)

○ 유아교육법 제2조제2호의 규정에 의한 유치원

○ 초·중등교육법 제2조의 규정에 의한 학교

- 초등학교·공민학교
- 중학교·고등공민학교
- 고등학교·고등기술학교
- 특수학교
- 각종학교(위의 학교들과 유사한 교육기관)

○ 고등교육법 제2조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 학교 및 같은 조제7호의 각종학교 중 국가 또는 지방자치단체가 설치운영하는 교육기관. 다만, 같은 법 제2조제5호에 따른 원격대학 중 사이버대학 및 같은 법 제30조에 따른 대학원대학은 제외한다.

○ 경제자유구역 및 제주국제자유도시의 외국교육기관 설립·운영에 관한 특별법 제5조의 규정에 의하여 설립하는 외국교육기관으로서 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 학교에 상응하는 외국교육기관

2) 학교의 결정기준(도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제89조)

○ 통학권의 범위, 주변환경의 정비상태 등을 종합적으로 검토하여 건전한 교육목적 달성과 주민의 문화교육향상에 기여할 수 있는 중심시설이 되도록 할 것

○ 지역 전체의 인구규모 및 취학률을 감안한 학생수를 추정하여 지역별 인구밀도에 따라 적절한 배치간격을 유지할 것

○ 재해취약지역에는 설치를 가급적 억제하고 부득이 설치하는 경우에는 재해발생 가능성을 충분히 고려하여 설치할 것

○ 위생·교육·보안상 지장을 초래하는 공장·쓰레기처리장·유흥업소·관람장과 소음·진동 등으로 교육활동에 장애가 되는 고속국도·철도 등에 근접한 지역에는 설치하지 아니할 것. 다만, 근로청소년의 교육을 위하여 산업체가 당해 산업체안에 부설학교를 설치하는 경우에는 그러하지 아니함.

○ 통학에 위험하거나 지장이 되는 요인이 없어야 하며, 교통이 빈번한 도로·철도 등이 관통하지 아니하는 곳에 설치할 것

○ 일조·통풍 및 배수가 잘 되는 지역에 설치할 것

○ 학교주변에는 녹지 등 차단공간을 둘 것

○ 옥외체육장은 고등학교이하 각급 학교설립운영규정 제5조에 따라 설치하되, 원칙적으로 교사부지와 연접된 곳에 설치할 것

○ 도서관·강당 등 일반주민들이 사용할 수 있는 시설을 설치하는 경우에는 관리상 또는 방화상 지장이 없도록 할 것

○ 초등학교는 2개의 근린주거구역단위에 1개의 비율로, 중학교 및 고등학교는 3개 근린주거구역단위에 1개의 비율로 배치할 것. 다만, 초등학교는 관할교육장이 필요하다고 인정하여 요청하는 경우에는 2개의 근린주거구역단위에 1개의 비율보다 낮은 비율로 설치할 수 있다.

- 근린주거구역의 범위는 이미 개발된 지역의 경우에는 개발현황에 따라 정하고, 새로이 개발되는 지역(재개발 또는 재건축되는 지역을 포함A)의 경우에는 2천세대~3천세대를 1개 근린주거구역으로 함. 다만, 인접한 지역의 개발여건을 고려하여 필요한 경우에는 2천세대 미만인 지역을 근린주거구역으로 할 수 있음.

○ 초등학교는 학생들이 안전하고 편리하게 통학할 수 있도록 다른 공공시설의 이용관계를 고려하여야 하며, 통학거리는 1,500m 이내로 할 것. 다만, 도시지역외의 지역에 설치하는 초등학교중 학생수의 확보가 어려운 경우에는 학생수가 학년당 1개 학급 이상을 유지할 수 있는 범위까지 통학거리를 확대할 수 있으나, 통학을 위한 교통수단의 이용가능성을 고려할 것

○ 초등학교, 중학교 및 고등학교의 배치 및 통학거리는관할 교육장이 해당 지역의 인구밀도·가구당 인구수·진학률·주거형태, 설치하고자 하는 학교의 규모, 도로 및 통학여건 등을 고려하여 적절히 조정할 것

○ 대학은 당해 대학의 기능과 특성에 적합하도록 하여야 하며 대학의 배치에 관하여는 도시·군기본계획을 고려할 것

○ 초등학교·중학교 및 고등학교는 보행자전용도로·자전거전용도로·공원 및 녹지축과 연계하여 설치할 것

○ 재해발생시 자연재해대책법 등에 따라 대피소 기능을 하는 경우에는 주민의 일시적 체류를 위한 시설(식량저장시설, 냉난방시설, 위생시설, 환기시설 및 소방시설을 말한다)을 설치할 것

○ 빗물이용을 위한 시설의 설치를 고려하고, 불투수면에서는 유출되는 빗물을 최소화하도록 빗물이 땅에 잘 스며들 수 있는 구조로 하거나 식생도랑, 저류침투조, 빗물 정원 등의 빗물관리시설 설치를 고려할 것

3) 기타사항

○ 교육시설의 소요용지면적, 시설내용, 설치비용 등은 해당지역의 교육위원회와 밀접한 관계가 있으며 특히 의무교육 시설계획은 교육부의 시설기준 적용

○ 초등학교는 가급적 차도를 평면교차하지 않고 등·하교할 수 있도록 계획

○ 공동주택지에 필요한 유치원, 근린공원시설, 근린생활시설, 노인정, 종교시설은 별도계획

○ 단독주택지의 유치원, 종교시설은 어린이공원과 집단 배치하여 효율성과 기능간의 연계성 제고

○ 유치원의 위치는 유아의 교육상, 통학상 환경이 쾌적한 곳이어야 하며, 시설기준은 1개소당 부지면적은 600~1,000㎡

○ 학교의 구조 및 설치에 관하여는 유아교육법, 초·중등교육법, 고등교육법에 따름.

사. 후생·복지시설

○ 개발지역내 후생시설로는 병원, 약국, 진료소, 한의원, 보건소 등으로 분리하며 이들 시설의 규모결정은 환자 수에 의해서 결정

○ 각종 음식점, 환경위생업 등의 시설은 주택가, 교육시설로부터 일정거리를 격리시키도록 하며 일정구역으로 한정시켜 유치

○ 보호복지시설, 신체장애자 복지시설 등의 사회복지시설들은 보호받아야 할 인구수에 의해 건축물의 규모와 위치 결정

아. 기타시설

○ 개발지역내 중심시설은 주민의 편리를 제공할 수 있게 배치하여야 하며 각 시설의 배치 기준은 시설의 종류, 규모와 질, 밀도, 유치거리, 그리고 운영관리 여부에 의해 결정

○ 업무시설 : 개발지역내 업무시설의 종류는 금융기관지점, 출장소, 전기·가스·상·하수도 등의 사무소 및 출장소, 일반회사의 사무소 등

○ 상업시설 : 상업시설은 그 배치에 따라 지역 내 발전방향을 크게 좌우하게 되므로 전체지역 내에서의 중심상업지의 형성이 가능한 지점을 선정

○ 행정시설 : 개발지역내 행정시설은 동사무소, 예비군 중대본부, 경찰서 및 파출소, 소방파출소, 우체국 등으로서 주민들의 이용이 편리한 중심지에 배치

Ⅷ. 산업단지 개발사업의 타당성 분석*

1. 공공투자분석의 개요

가. 공공투자분석의 의의

○ 공공투자사업계획에 대한 평가는 한정된 자원과 투자재원의 제약하에서 공익적 측면에서 투입요소배분의 효율을 극대화하고 사업의 적합성을 판별하는 계량적인 작업으로 공공투자분석에는 기술적 타당성, 경제적 타당성, 재무적 타당성 분석을 포함

○ 상수도, 도로, 수자원, 에너지 등의 개발사업은 국가나 지방자치단체가 주민의 최소 기본수요를 충족하기 위해서 실행하는 소극적 공공투자 사업인데 비하여 산업단지 개발사업은 지역내 산업진흥, 고용증대, 세수확보 등 주민의 적극적 편익을 도모하는 공공투자 사업임. 또한, 산업단지는 조성이 완료되면 기업에 분양되거나 임대되어 민간부문에 이양되기 때문에 다른 공공투자사업과 구분됨

○ 산업단지 개발사업은 조성 후 민간부문에 이양되기 때문에 다른 공공사업과 비교할 때 중기적인 계획의 성격이 강하고 미분양, 미조성 등에 따른 투자의 위험 부담이 크므로, 다른 공공사업보다 엄격한 투자사업계획의 평가가 요구됨

나. 공공투자분석의 필요성

○ 산업단지 개발사업의 당위성을 수치화, 금액화 하여 제시함으로써 객관적인 정보를 주민, 의회대표, 상위기관, 기업가, 투자의사 결정자 등 이해관계자에게 제공

○ 단위 산업단지 투자사업의 규모, 투자규모 및 시기를 결정하는데 필요한 정보를 제공

○ 다른 공공투자사업과의 비교분석을 통하여 사업의 우선 순위와 추진여부를 결정할 수 있는 기준을 제시

○ 경제성이 없는 투자를 억제하며 내용이 미비한 산업단지 사업계획을 시행 전에 점검·보완할 수 있어 투자사업의 부실화를 사전에 예방할 수 있음

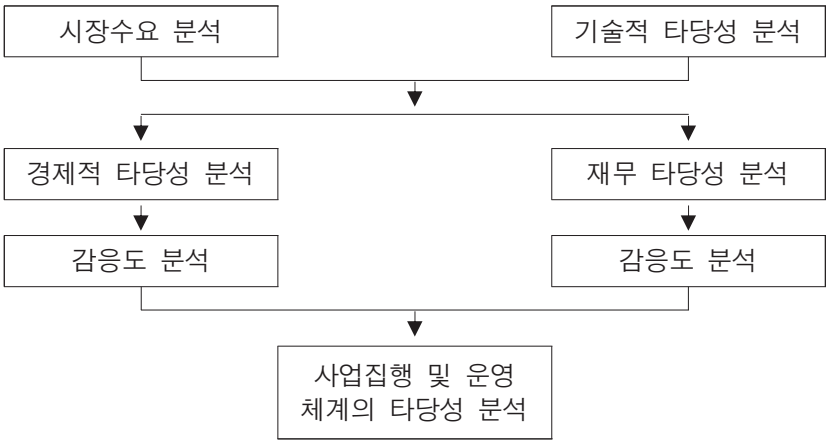
○ 주어진 재원이나 자원 하에서 기술적으로 가능한 입지 및 투자시기에 관한 대안 중 최적의 안을 평가할 수 있는 기준을 제공

○ 산업단지 조성 후에 예상분양가, 수익성, 자금계획의 기초자료를 제공

---

* 동 내용은 「공업단지 개발편람」(국토부, 1991), 「사업평가방법론 연구」(국회예산정책처, 2007.12), 「예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완연구」(KDI, 2008.12), 「공기업·준정부기관 사업 예비타당성조사 수행을 위한 일반지침연구」(KDI, 2013.3),사업성분석시스템 사용자교육 기본자료(2008.11, 공사) 등을 발췌하여 작성한 것임.

다. 공공투자분석의 절차



라. 공공투자 분석의 정밀성

○ 일반적으로 경제성 분석과 재무분석은 장래의 수익성과 환금성을 예측하기 때문에 불확실성을 내포하고 있으며, 수익과 비용항목, 수입과 지출항목이 세분화되고 정확하게 예측될수록 분석결과의 유의수준이 높아짐. 그러나 분석할 항목을 세분화하고 정확하게 예측할수록 많은 시간과 비용이 발생

○ 사업규모가 크고 투자위험 부담이 많은 투자사업 일수록 공공투자분석을 세밀하게 할 필요가 있으며, 실시계획이나 집행단계에 근접한 사업일수록 공공투자분석의 정확성을 요구하게 됨

○ 기본계획 단계에 있거나 이중 투자사업간에 사업 우선 순위를 판별할 때에는 투입요소 항목을 단순화하고 신속하게 처리하는 예비적 타당성 분석으로도 만족할 수 있으나, 기본계획 단계에서도 산업단지 규모나 입지선택, 투자시간 등의 면에서 여러 가지 대안을 평가할 때에는 비교적 상세하게 투입요소 항목의 예측이 요구됨

마. 투자분석의 필수개념

1) 화폐의 시간가치

가) 기본개념 및 유동성 선호현상

○ 일반적 경제환경 속에서 화폐의 가치는 시간의 흐름에 따라 지속적으로 하락(재화의 구매에 소요되는 화폐가 증가(물가상승)함에 따라 상대적으로 단위화폐의 구매력 감소)

○ 이로 인해 인간은 미래의 1원보다 현재의 1원을 선호하며, 이를 유동성 선호현상이라 함

※ 유동성 선호 원인
- 시차선호 : 인간의 생명은 유한하여 미래의 소비보다 현재의 소비를 선호
- 물가상승 : 미래의 현금은 물가상승에 의해 구매력 감소 가능성 상존
- 미래의 불확실성 : 현재는 불확실성이 없으나 미래는 불확실성에 따른 위험 존재
- 투자(생산)기회의 존재 : 현재의 현금은 투자(생산)기회가 주어질 경우 높은 수익 창출 가능

○ 투자의사 결정은 현재시점에서 이루어지는데 반해 이로 인한 현금흐름은 미래에 발생하므로, 서로 다른 시점의 현금흐름을 동일시점의 가치로 환산함으로써 현금흐름의 질적 차이를 제거

나) 화폐가치의 변화 : 복리

○ 화폐가치의 변화를 1년 단위로 측정할 때 그 비율은 전년대비 변화율이며, 변화의 모수는 직전년도가 됨. 즉, 화폐의 가치는 매년 임의의 비율만큼 변화하며, 다음 연도에는 이미 화폐가치 변동분이 반영된 직전년도를 모수로 임의의 비율만큼 변화함.

○ 이는 원금에 부과된 이자를 원금에 합산하여 이를 모수로 다음 연도의 이자를 산출하는 복리방식과 동일.

2) 현재가치와 할인율

가) 현재가치 산출의 필요성

○ 화폐의 가치는 시간의 흐름에 따라 변하므로 서로 다른 시점의 화폐를 동일한 기준으로 비교 불가하므로, 다른 시점의 화폐를 동일한 기준으로 비교하기 위해서는 동일시점을 기준으로 화폐가치를 환산해야 함

○ 따라서 투자기간이 장기간인 사업의 사업성을 분석하기 위해서는 기간별 현금흐름을 현재가치로 환산하는 작업이 선행되어야 함

나) 할인율(Discount Rate)

○ 서로 다른 시점의 화폐가 지닌 실질적 가치를 비교하기 위해서는 시간의 변화에 따른 화폐가치 변화율과 시간차이를 감안하여 환산해야 함.

○ 이처럼 미래의 가치를 현재의 가치로 환산하기 위한 비율을 할인율이라 하며, 이는 개념상 물가상승율과 유사하지만 사용 주체나 목적에 따라 할인율 산출 방법은 달라짐.

○ 기업이 투자분석을 위해 활용하는 할인율은 단순한 화폐가치의 변화 뿐 아니라 자금의 투자에 따라 발생하는 기대손실(현금보유시의 금융수입 손실에 대한 기회비용)과 자금조달 과정에서의 금융비용, 투자위험 등을 종합적으로 고려하여 결정.

○ 이는 역으로 기업의 투자의사 결정을 위해 요구하는 최소한의 기대수익률, 목표수익률, 요구수익률, 필수수익률로 표현하기도 함.

다) 현재가치 산출방법

○ 현재가치는 미래가치에 기간차이 동안의 할인율(복리방식)을 나누어 계산

$$P = F / (1+r)^n$$

* P : 현재가치(Present Value)　　* F : 미래가치 (Future Value)
* r : 할인율 (Discount Rate)　　* n : 기간 (미래−현재)

3) 현금흐름

가) 현금흐름의 개념

○ 현금흐름은 투자로부터 발생하는 모든 현금의 움직임으로 현금유입과 현금유출, 그리고 그 차이인 순현금흐름으로 구성

○ 회계장부상 매출이나 비용은 발생주의 회계에 의해 기록되므로 거래의 발생시점과 실제 현금흐름이 나타나는 시점이 다름. (화폐의 시간가치 고려 없음)

나) 경상가격 vs 불변가격

○ 투자-회수 시기가 현재에 가깝거나 투자-회수 GAP이 짧아 물가상승이 미미하거나, 투자와 회수의 물가상승분이 정확히 일치한다면 현재가격을 기준으로 현금흐름을 분석해도 무관

○ 부동산개발사업은 사업기간의 장기화로 사업진행 과정에서 물가상승이 발생하며, 투자(지가, 자재가 등)와 회수(조성용지 시세 등)의 상승분에 차이가 있고 투자-회수 시기에 차이가 있어 물가상승분을 반영한 경상가격을 기준으로 분석해야 함.

경상가격	불변가격
투자-회수시기에 따른 물가상승분을 포함한 가격	물가상승율을 감안하지 않은 현재가격

2. 시장수요 분석

가. 시장수요 분석 개요

○ 산업단지 시장수요 분석은 일정기간 내에 일정한 분양단가의 기준아래 공장용지의 분양가능성과 분양규모, 분양 후 입주업체의 정상적 가동가능성 등을 예측하는 작업임.

○ 시장수요 분석은 산업단지 규모의 설정과 시업시행 여부를 결정하는데 필요한 정보를 제공할 뿐만 아니라 토지이용계획, 사업의 집행 및 운영체계에 영향을 미침.

○ 따라서 산업단지의 시장수요분석은 기본계획 수립 이전에 실시하는 것이 바람직함.

○ 산업단지 시장수요 분석에서 검토할 사항

- 전국 및 해당지역의 중·장기적 경제여건 전망
- 전국 및 해당지역의 중기적 제조업 경기변동 전망
- 산업단지 유형별 지원정책
- 공장, 연구시설, 업무 및 상업시설, 유통시설 등의 부지면적 증가 추이와 시계열 전망
- 경쟁관계에 있는 다른 지역의 기존 산업단지와 계획산업단지에 관한 자료수집(분양현황 및 분양가, 지역내 고용효과, 산업단지규모, 산업단지 위치의 특성, 토지이용, 입주업체의 가동율, 조성비용, 현재지가, 기반시설의 현황 등)

- 예정지역내 산업단지 후보지의 비교평가 및 수송시설, 교육시설, 편의시설, 기타 개발을 저해하는 제약조건
- 관련 상위계획
- 대체적 취업기회 및 인구구성 등 사회경제적 특성의 변화
- 기업에 대한 직접적 시장수요조사

나. 시장수요의 예측방법

○ 계량적 접근에 의한 수요추정방법으로는 수요의 추세분석과 수요의 가격 및 소득에 대한 탄력성 등을 측정하여 수요함수를 정립하고 이를 활용하는 방법이 있음.

○ 그러나 산업용지 수요의 특성에 비추어 볼 때, 수요의 추세분석 및 수요의 탄력성의 설명력이 부족하기 때문에 정성적인 분석이 유용함. 상기한 산업단지 시장수요 분석의 검토사항을 토대로 목록을 만들어 이에 대한 전문가들의 의견을 수렴하는 방법이 이용될 수 있음.

3. 기술적 타당성 분석

○ 산업단지 개발에 투입되는 인적·물적자원의 동원 가능성과 투입되는 자원으로 산업단지 개발의 목표를 달성할 수 있는지를 분석하는 작업임.

○ 기본계획의 타당성, 기반시설, 건설 및 공정, 시설규모 및 건설비에 대한 타당성을 분석함
- 기본계획(physical plan)의 타당성 : 개발목표, 전략, 배경, 계획지역, 사업범위, 입지조건, 부지취득, 개발정책 및 방식, 개발단계 구분, 시설내용과 배치, 용도지역제(zoning)등
- 하부구조 및 지원시설(infrastructures)의 타당성 : 진입로, 전기, 상하수도, 도로 등의 설계 및 배치
- 건설 및 공정(engineering techniques)의 타당성 : 설계기준, 건설공정 및 공법, 생산공정 등
- 시설규모와 건설비(size and investment costs)가격 : 시장수요를 근거로 한 각 시설규모의 적정성, 건설단가와 건설비의 타당성, 구입기자재의 적정성 등을 종합평가

4. 경제적 타당성 분석

가. 경제적 타당성 분석의 의의

○ 경제적 타당성 분석은 산업단지 개발사업 시행으로 인한 국민경제적 효과를 편익(benefit)과 비용(cost)으로 계량화하여 비교하는 비용편익분석(Cost-Benefit Analysis) 틀을 이용하여 사업의 경제적 타당성 여부를 평가함*

* 경제적 타당성분석은 공공기관의 대규모 사업의 예비타당성 조사에서 사업의 공공성평가를 위한 방법의 일환이며, 이 때 공공성평가는 경제적 타당성분석(경제성분석)과 정책적 타당성분석(정책성분석)으로 구분됨

○ 경제적 타당성 분석은 단일 프로젝트의 투자효율을 측정할 수 있음은 물론 계획목적을 달성하기 위한 여러 가지 대안의 투자효율을 객관적으로 비교하여 평가를 가능하게 함. 즉 입지, 투자시기, 단지규모, 투입요소 그밖에 정책적 요소나 사업의 내용변경에 따르는 투자가치 판단의 객관적 정보를 제공할 수 있음

○ 경제적 타당성 분석은 편익의 측정, 비용의 측정, 편익과 비용의 대응의 내용을 포함함

나. 경제적 타당성분석 지표 및 결과해석

○ 경제적 타당성분석의 평가지표는 편익/비용, 순현재가치법, 내부수익율법 등을 보편적으로 사용하며, 편익/비용 비율이 1이상이거나, 순현재가치가 0이상일 경우, 내부수익률이 사회적 할인율보다 클 경우 경제적 타당성이 있다고 판단함.

○ 편익/비용의 비율 등 경제적 타당성 분석기법에 의해 판별된 단위사업에 대해서 단순하게 경제성 평가를 할 수는 없으므로 여러 가지 대안에 대한 경제적 타당성 분석이 이루어졌을 경우 우선적으로 편익·비용 비율을 고려하되, 편익비용비율이 동일한 투자위험의 여건하에서는 기대 수익률이 높은 대안을 선택하며, 단일안의 경우 내부수익율이 사회적 기대수익률(자금조달의 평균이자율 + 투자위험 부담률)을 상회하면 경제성이 있는 사업으로 평가 할 수 있음

○ 산업단지 조성사업은 상수도, 댐, 교통시설, 기타 다른 편익시설 개발사업 보다도 공공성이 낮고 투자의 위험부담이 크기 때문에 이들 사업보다 높은 수준의 사회적 기대수익률이 요구됨.

○ 그러나 낙후된 지역의 산업기반 조성의 일환으로 추진되는 경우나 과밀지역의 공장이전을 목적으로 하는 산업단지 조성사업은 경제성의 판별기준이 이보다 낮을 수도 있음

다. 편익의 측정

○ 편익은 산업단지 조성으로 기대되는 장래 토지이용 양상의 변화로 초래되는 투자사업의 용역잠재력의 총액으로 정의됨

○ 산업단지 조성에 따른 경제적 타당성 분석상의 사회적 편익은 이 사업의 사업비 투입에 의해 발생되는 1차적 직접편익과 향후 공장가동에 따른 부가가치 창출 등에 의해 파생되는 2차적 간접편익으로 구분할 수 있음

1) 직접편익의 측정

○ 직접적 편익의 계량화에 있어 감안하여야 할 사항은 산업단지의 개발에 따르는 단지 내 생산활동으로 인한 부가가치의 증가분과 각종 경비의 절감액을 반영해야 함

○ 산업단지 개발로 인한 경비 절감액으로서는 제조업체의 집단화로 발생하는 운송비 및 교통비의 절감효과와 개별입지로 인해 발생하는 환경오염 비용의 절감효과 등을 들 수 있음

○ 산업단지 개발로 인한 단지 내 부가가치의 측정방법으로는 직접측정법과 간접측정법이 있음. 직접법은 단지에 입주하는 공장과 기타 다른 시설물이 창출하는 부가가치를 측정하고 이중 노동의 부가가치를 공제하여 토지에 귀속되는 부가가치를 산출하는 방법임.

○ 직접측정법은 산업단지 개발사업의 잠재력 창출과정을 반영하여 계측한다는 장점이 있으나, 계측과정에서 투입요소의 불확실성으로 임의성이 게재될 가능성이 있음.

○ 한편 간접측정법은 산업단지 개발후의 용지에 대해 토지매수자가 기꺼이 지불할 수 있는 지가를 잠재력으로 대체하여 산출하는 방법으로서, 간접측정법은 계측이 비교적 용이하지만 잠재력의 창출과정을 반영하지 못하는 단점이 있음.

○ 실무적으로 직접편익의 계량은 주로 간접법에 의해 측정하고 있으며, 간접법의 계측방법은 다음과 같이 수행할 수 있음.

- 개발될 산업단지의 지가는 기본계획이나 실시계획에서 검토되는 용도별 토지이용계획과 이에 대응하는 용도별 토지의 시장가치를 기초로 결정
- 산업단지 개발로 분양 가능한 토지는 공장용지, 업무 및 상업용지, R&D용지, 주거용지, 기타 분양 가능한 용지로 구분될 수 있으며, 각각의 용도별 토지의 시장 가치를 측정함. 용도별 토지의 가치는 산업단지의 생산활동에 따르는 토지의 부가가치의 증가분을 평가하는데 있으므로 유사한 토지의 시장가격에서 투기적인 프리미엄과 생산활동 이전의 토지구매에 소요된 자본의 이자비용, 기타 경비를 공제하여 추정
- 공장용지의 시장가격은 인근 유사지역에서 최근에 분양한 산업단지의 분양가격과 분양가격에 영향을 미치는 요인을 규명하는 지가모형을 설정하여 추정할 수 있음
- 업무상업용지의 지가를 결정하기 위해서는 유치되는 시설물을 사용하는 업무·영업활동으로부터 기대되는 토지의 잉여가치를 측정하는 것이 가장 이상적이지만 실무에서 적용하는데 한계가 있음. 따라서 유사한 여건의 업무·상업지역의 토지거래가격이나 분양가격을 기준으로 매수자가 지불해야 하는 위험부담의 비용을 공제하여 측정할 수 있음. 산업단지의 개발대상 지역이 도시내에 위치하면 도시내의 유사한 업무상업용지의 지가를 가치측정의 기준으로 볼 수 있지만, 도시로부터 멀리 떨어져 위치한 지역이면 이용 인구수를 예측하여 이와 유사한 규모의 도시의 상업·업무 용지의 가격으로 가치를 측정
- R&D 용지의 경우 타 지역의 연구개발용지의 분양규모와 규모별 거래가격을 참조하여 결정할 수 있음. 그러나 이것이 용이하지 않을 경우 R&D 용지의 용적률을 설정하고 공장용지와의 용적률을 비교함으로써 공장용지의 가격을 동일비율로 할증하거나 할인하여 대용할 수 있음.
- 주거용지의 지가는 개발될 산업단지의 단지 내 인구규모와 쾌적성 등을 고려하여 유사지역의 분양가와 분양률을 반영. 다만 주거지역내 학교부지와 기타 공공시설 부지는 조성가격 내지는 매수자가 응할 수 있는 가격으로 측정함.

2) 간접편익의 측정

○ 간접편익의 측정은 산업단지의 생산활동으로 파생되는 지역 내에서 생산유발효과 및 외부경제효과 등을 대상으로 측정

○ 생산유발효과는 고용증가로 인한 소득효과, 파생된 생산활동의 영업잉여, 세수증대 등으로 구분하여 계량할 수 있음.

○ 간접편익을 측정할 때 유의할 점은 산업단지를 조성하지 않아도 증대될 수 있는 편익이나 투입되는 새로운 자본이나 노동의 비용이 생산유발효과에 중복하여 계상되지 않도록 고려

라. 비용의 측정

○ 편익에 대응할 수 있는 총 사업비의 관점에서 비용항목을 설정함.

- 사업시행자가 부담하는 사업비 외에도 중앙 및 지방정부, 민간이 부담하는 투자사업비를 포함

○ 산업단지 개발을 위한 준비에 소요되는 비용, 진입로나 전기 및 용수인입에 소요되는 공통비용을 포함하고 예비비도 비용항목에 포함

○ 다만 실질적으로 투자사업의 경제성 분석기준에서 볼 때 사업시행자의 자본에 대한 이자비용과 단위사업의 감가상각비용은 제외하며, 사업집행상 투입자본에 부과되는 조세, 부가세, 관세 등의 이전지출액은 제외

마. 비용 편익 분석

1) 비용편익분석의 의의

○ 비용편익분석은 국가적인 차원에서 정해진 공공목표를 달성하기 위하여 예상되는 여러 대안들(alternatives)에 대하여 각각의 비용과 편익을 측정하고 비교평가하여 최선의 대안을 도출하는 기술적 방법

○ 기업차원의 재무적 분석과는 달리 사회적 관점 또는 국민경제 전체의 관점에서 비용과 편익 파악

2) 비용편익분석의 일반적 절차

가) 일반적 절차

○ 실현가능하고 상호배타적인 비교대안의 식별

○ 사업 기간 결정

○ 각 대안들의 편익과 비용의 추정

○ 사용될 할인율의 구체화

○ 사업 효과성 측정방법의 구체화

○ 선정된 효과성 측정방법에 의한 대안의 비교

○ 민감도 분석(Sensitivity analysis)

○ 적정대안의 선택

나) 편익과 비용의 시간적 흐름분석

○ 일반적으로 프로젝트에 투여되는 비용이나 발생하는 편익은 1년에 그치지 않고, 수년에 거쳐 계속 발생하므로, 서로 다른 시점에서 발생하는 편익과 비용을 일정시점의 가치로 환산할 필요가 있음.

○ 편익과 비용의 시간적 흐름 분석의 목적은 편익 또는 비용의 현재 가치, 미래 일정시점에서의 동등가치, 또는 연도별 동등가치 등을 산출함으로써 비용편익분석의 기초를 제공

○ 편익과 비용의 시간적 흐름분석에서 가장 중요한 두 가지 요인은 할인율(discount rate) 또는 이자율(interest rate)과 기간

3) 대안비교의 판단기준

○ 편익과 비용분석을 통하여 투자사업의 경제적 타당성을 평가하는 과정에서의 편익/비용 비율(B/C ratio), 순현가법(net present value), 경제적 내부수익율법(economic internal rate of return) 등의 분석방법이 있음.

가) 편익/비용 비율(benefit/cost ratio)

○ 편익/비용의 비율이 상대적으로 높은 대안이나 단일안의 경우 1보다 클 때 투자사업의 경제성이 있는 것으로 판단

○ 사회적 할인율에 의해 편익과 비용의 현가를 계산하고 비용에 대한 편익의 비율을 구함.

$$\text{B/C ratio} = \frac{\sum_{t=0}^{n} \frac{B_t}{1(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^{n} \frac{C_t}{1(1+r)^t}}$$

* r : 사회적 할인율
* n : 사업기간
* t = 0, 1, … , n

○ 편입/비용 비율의 문제점

- 사업 투자규모에 따른 문제

· 두가지 대안 X와 Y가운데 대안 Y의 편익/비용 비율이 X 보다 작은 경우일지라도 X의 투자규모에 비해 Y의 투자규모가 커서 Y의 순현재가치가 X보다 커질 가능성 존재

· 예를 들어, X의 편익의 현재가치가 2, 비용의 현재가치가 1인 반면, Y의 편익의 현재가치가 6, 비용의 현재가치가 4인 경우 B/C 비율과 NPV에 의한 결론이 달라질 수 있음. B/C비율에만 의존할 경우 투자규모가 작은 대안들이 주로 선택될 수 있음.

- 편익과 비용흐름의 분류방법에 따른 문제

· 부의 편익(Negative benefit)이 존재하는 경우 이를 비용으로 처리하느냐, 편익으로 처리하느냐에 따라 B/C 비율이 달라짐.

· 예를 들어, 편익의 현재가치가 2이고 비용의 현재가치가 1이며, 부의 편익의 현재가치가 0.5인 경우 NPV는 동일하나 B/C비율은 부의 편익 처리방법에 따라 달라짐.

나) 순현가법(NPV : net present value method)

○ 순현재가치(NPV : net present value)란 투자사업의 전기간에 걸쳐 발생하는 순편익의 합계를 현재가치로 환산한 값을 의미

○ 단일안을 대상으로 투자사업의 경제성을 평가하는 경우 순현가가 0보다 클 경우 채택하고, 여러 개의 대안을 평가하는 경우 순현가가 가장 큰 대안을 선택

○ 투자사업의 기준시점에서 경제성을 현가금액으로 표시하기 때문에 이해관계자들에게 사업효과를 설명하기 용이

$$NPV = \frac{B_0 - C_0}{(1+r)^0} + \frac{B_1 - C_1}{(1+r)^1} + \cdots\cdots + \frac{B_n - C_n}{(1+r)^n} = \sum_{t=0}^{n} \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} \geq 0$$

* r : 사회적 할인율 * t = 0, 1, … , n
* n : 사업기간

다) 내부수익율법(IRR : internal rate of return)

○ 내부수익률(IRR : internal rate of return)이란 투자사업이 원만히 진행된다는 전제하에서 기대되는 예상수익률로서 투자사업의 전기간에 걸쳐 발생하는 편익의 현재가치과 비용의 현재가치를 일치시켜 순현재가치(NPV)가 영(0)이 되게 하는 할인율로 계산

○ 경제적 내부수익율이 평가기준으로 선택한 사회적 할인율보다 높거나 다른 대안에 비하여 높은 투자사업 안을 선택

$$\frac{B_0 - C_0}{(1+r)^0} + \cdots\cdots + \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} + \cdots\cdots + \frac{B_n - C_n}{(1+r)^n} = 0$$을 만족하는 r이 내부수익율임

* r : 사회적 할인율 * t = 0, 1, … , n
* n : 사업기간

바. 경제적 타당성 분석에서 유의할 사항

1) 사회적 할인율(Social Discounting Rate)

○ 경제적 타당성분석에서 사용되는 가장 중요한 파라미터로서 공공기관사업 예비타당성 조사에서는 재정사업의 사회적 할인율인 5.5% 적용을 원칙으로 함*

2) 기회비용(opportunity cost)

○ 편익이나 비용의 세부항목 중에는 적용가격을 파악하기 어려운 경우에 해당되는 재화를 획득하기 위해서 다른 재화를 포기하는데 소요되는 비용이나 재화를 포기할 때 다른 재화를 획득할 수 있는 수익가치인 기회비용으로 대체하여 적용할 수 있음.

3) 기존의 투입비용(sunk cost)

○ 비용항목 설정시 분석기간 이전에 투입된 비용이 해당 투자사업에 기여할 때 기존의 투입비용을 비용항목으로 반영해야 함. 일례로 농지개발의 목적으로 조성된 간척지에 산업단지를 개발하는 경우 기존의 조성비용 중 농업시설비를 제외한 사업비를 비용항목으로 처리하여 반영

4) 수익자 잉여(consumer surplus)

○ 기업가가 분양 받고자 하는 가격과 실제로 지불하는 분양가와는 차액이 발생함. 특히 산업단지 조성의 경우 실수요자에게 개발이익이 발생하여 분양되는 용지의 실질거래가격과 기업의 용지구입가격에는 차이가 발생하는 경우가 있음. 경제성 분석에는 수익자 잉여분을 편익에 포함하는 것이 원칙임.

5) 내부 경제효과(economic externalities)

○ 산업단지 조성사업으로 인한 기술축적, 인구정착효과, 산업구조 고도화, 균형개발효과 등과 같은 외부경제효과와 산업단지 개발로 인한 공해 및 교통문제 발생 등 사회적 비용(외부 불경제효과) 등을 반영해야 함. 측정이 용이하지 않지만 기회비용으로 측정할 수 있음.

6) 인플레이션(inflation)

○ 산업단지 조성시 제도적, 기술적 여건변화와 특히 인플레이션 등 경제환경의 변화에 따른 비용, 편익의 증감을 충분히 고려

○ 인플레이션 문제를 극복하기 위해 사업 기준년도의 불변가격기준으로 비용·편익 항목을 측정

7) 중복계상 방지(double accounting)

○ 비용·편익 항목이 중복계상 되지 않도록 세심한 노력이 필요하고, 승수효과 중에서 인과관계가 분명한 효과는 비용·편익에 반영

---

* 공공투자사업의 경제적 타당성분석에서 사회적 할인율을 얼마로 설정하는지에 따라 편익 및 비용의 값이 결정되므로 경제적 타당성 유무에 절대적으로 영향을 미치는 지표임. KDI에서는『공공기관 및 준정부기관 사업예비타당성 조사 수행을 위한 일반지침』(2013년 3월)에서 공공기관 예비타당성조사에서의 사회적 할인율은 재정사업예비타당성 조사의 기준을 적용하여 5.5%로 적용할 것을 명시함

8) 사회적 타당성 분석(social cost - benefit analysis)

○ 산업단지 조성사업은 공공투자 사업이므로 민간투자 사업과는 달리 사회적 관점에서 경제적 타당성을 분석

9) 잔존가치 (Residual Value)

○ 산업단지 조성의 경제적 타당성분석에서는 용지비(보상비)를 잔존가치로 설정하여 분석최종연도에서 비용으로 공제함

5. 정책성 분석

가. 정책성 분석의 의의

○ 정책성 분석은 계량화하여 비용편익분석의 틀속에서 포함시킬 수 없으나 사업의 시행여부를 판단하는데 있어 고려해야 할 요소들에 대한 정성·정량적 평가과정임

나. 정책성 분석 주요 내용

○ 정책성 분석의 주요항목은 산업단지 조성과 기관 설립목적과의 합목적성, 지역균형발전을 위한 지역낙후도, 지역경제파급효과. 관련계획과 정책방향과의 일치성, 사업추진의지 및 선호도, 사업의 준비정도, 환경성 평가 항목 등을 종합적으로 고려함

6. 재무성 분석

가. 재무분석의 의의 및 특징

○ 재무성 평가는 국가 사회적 입장에서 비용편익을 측정하여 사업의 타당성여부를 판단하는 경제성 분석과는 달리 개발사업 주체의 관점에서 사업자체의 수익적 타당성과 사업참여주체의 소요재원 조달의 가능성 등을 분석함으로써 사업시행자의 입장에서 수익과 비용을 대응하여 재무수익률을 측정함

○ 산업단지 개발사업을 성공적으로 수행하기 위해서는 개발에 소요되는 자금의 원천과 운용에 대한 계획을 수립하고 재무계획이 단위사업의 목표를 달성하는데 적합한지를 판별하는데 재무분석의 의의가 있음.

○ 재무수익률은 자금수지에 영향을 미치는 직접적인 비용과 수익의 흐름을 측정하고 비용과 수익의 현가가 동일하게 되는 할인율인 재무적 내부수익율(FIRR : financial internal rate of return)에 의하여 판단

○ 재무적 내부수익율의 계산방법은 경제적 내부수익율의 계산방법과 동일

○ 재무적 내부수익율은 이자율, 융자금액, 원리금상환 자기부담금 비율 등에 의하여 근본적으로 영향을 받음.

○ 산업단지 조성사업의 경우 지정권자는 자금조달능력, 재무적 수익률의 크기, 투자위험의 정도 등을 기준으로 직접개발, 공영개발, 공공·민간 합동개발 등의 개발방식을 선택할 수 있음.

○ 일반적으로 재무계획은 사업시행자의 사업운영 및 분양가 산정에 지대한 영향을 미치기 때문에 사업시행 이전에 사업시행자가 직접 작성하며, 항목별 수량과 금액이 변할 때 수시로 보완함

나. 재무분석의 목적 및 절차

○ 일정한 기준시점까지의 계획에 대한 실적의 평가와 향후추진을 위한 실천계획 수립

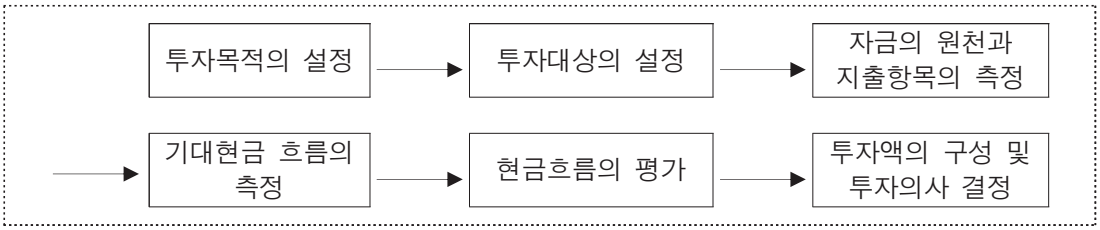
○ 자금조달 및 사용계획 수립

○ 산업단지 분양 및 개발 의사결정에 대한 정보 제공

○ 사업의 재무자립도, 수익성, 위험부담 정도 등 재무 타당성 검토

○ 개발이익의 처분이나 세금지급에 관한 계획 수립에 활용

재무분석 절차



다. 재무적 수익성 지표 비교

수익성지표		개 념	장 점	단 점
비할인모형	ARR	회계적이익률 평가	• 분석 및 이해가 용이 • 재무제표상 자료사용 가능 • 투자의사결정과 성과평과 일관성	• 화폐시간가치 미고려 • 목표 ARR 설정의 자의성 • 발생주의 회계상 문제에 노출
	단순회수기간	‘경상회수=경상투입’에 소요되는 기간	• 분석 및 이해가 용이 • 기업유동성 고려	• 수익성 미고려(손익분기 이후 무시) • 목표회수기간의 자의성 • 화폐시간가치 미고려
	단순손익	총회수-총사업비	• 분석 및 이해가 용이 • 수익규모 파악 가능	• 실제 현금흐름과 괴리 • 화폐시간가치 미고려 • 수익률 미고려
	현금흐름기준손익	총회수-총투입비	• 실제 현금수익에 근접 • 수익규모 파악 가능	• 화폐시간가치 미고려 • 수익률 미고려
할인모형	NPV	할인회수-할인투입	• 현금흐름 및 화폐시간가치 고려 • 수익규모 파악 가능	• 수익률 미고려 • 할인율 설정의 자의성
	IRR	할인회수=할인투입을 충족하는 할인율	• 수익률 고려(사업비차이 감안) • 화폐 시간가치 고려,	• 수익규모 파악 불가 • 기준 할인율 설정의 자의성 • 분석과정이 복잡
	PI	할인회수÷할인투입	• 수익률 고려(사업비차이 감안) • 화폐 시간가치 고려	• 수익규모 파악 불가 • 할인율 설정의 자의성
	현가회수기간	할인회수=할인투입에 소요되는 기간	• 분석 및 이해가 용이 • 기업유동성 고려, • 화폐시간가치 고려	• 수익성 미고려(손익분기 이후 무시) • 목표회수기간의 자의성 • 할인율 설정의 자의성

라. 재무적 수익성 산출방법

1) ARR (회계적이익률 평가법, Accounting Rate of Return method)

○ 일정 영업기간 중 평균이익률을 산출하여 이를 투자안의 평가기준으로 삼는 방법으로 평균이익률법(Average Rate of Return method)라고도 함.

ARR = 연평균 순이익 ÷ 연평균투자액

○ 연평균 순이익 : 투자안의 내용년수 동안 매 기간의 회계적 순이익(EAT)의 총계를 내용년수로 나누어 산출

○ 연평균 투자액 : 투자안의 내용년수 동안 매 기간의 투자 총액을 내용년수로 나누어 산출

2) 회수기간법 (Patback Period Method)

○ 투하자금 전액이 회수되는 시점(손익분기점)까지 소요되는 기간을 산출하는 방법

단순회수기간 : ∑ 투입경상가격 − ∑ 회수경상가격 = 0, 기간은?
할인회수기간 : ∑ 투입할인가격 − ∑ 회수할인가격 = 0, 기간은?

○ 투입경상가격 : 현가(할인가격)산출 시 기초가 되는 투입비용으로, 할인율이 적용되므로 자본비용 제외

○ 회수경상가격 : 현가산출(할인) 시 기초가 되는 회수금액으로, 총회수가와 동일

○ 투입(회수)할인가격 : 투입 또는 회수된 금액에 대해 투입-회수 시점부터 1차년도까지의 화폐가치 상승분을 차감하여 동일 시점을 기준으로 환산한 금액

연차별 투입(회수)경상가격 ÷ [(1+할인율) ^ (n−1)차년]

3) 단순손익

○ 화폐의 시간가치와 구체적 현금흐름을 감안하지 않은(간접비포함) 개략적인 순수손익의 산출방법으로 총회수금액에서 총사업비를 단순차감하여 산출

총회수가 − 총사업비

4) NPV (순현가법, Net Present Value Method)

○ 내부 투자의사 결정을 위해 화폐의 시간가치를 감안하여 산출하는 손익으로, 사업착수 1차년도를 기준으로 할인된 투입-회수금액의 차액(NPV≧0 일 때 투자타당성이 있는 것으로 판단)

∑ 연차별 회수할인가격 − ∑ 연차별 투입할인가격

5) IRR (내부수익률, Internal Rate of Return Method)

○ 투자수익을 내부에 재투자한다는 가정하에 궁극적으로 순현가가 '0'이 되게 하는 할인율을 산출하고 이를 당해 기업의 기준 할인율과 비교. (IRR≧기준할인율 일 때 투자타당성이 있는 것으로 판단)

$$\sum [(\text{회수경상가격} - \text{투입경상가격}) \div \{(1 + IRR)^{(\text{년차}-1)}\}] = 0$$

6) PI (수익성지수, Profitability Index Method)

○ 순현가와 같이 화폐의 시간가치를 감안하여 손익을 산출하되, 손익의 절대규모가 아닌 손익의 비율을 산출하는 방법. (PI≧1 일 때 투자타당성이 있는 것으로 판단)

$$\sum \text{연차별 회수할인가격} \div \sum \text{연차별 투입할인가격}$$

7) 기타 수익성 관련 지표

○ 당기순이익

- 회계 상 기업의 이익을 나타내기 위한 지표로 일정기간(1년) 동안의 회계상 수익과 비용의 차이를 나타냄

○ EVA (Economic Value Added)

- 당기순이익과 같이 단위 기업 또는 조직의 이익 및 성과를 나타내기 위한 지표이나, 회계상 이익이 실제 현금흐름과 차이가 발생하는 부분을 보완하기 위해 현금흐름을 중심으로 조직의 이익을 산출

EVA = 세후영업이익 - 자본비용
* 세후영업이익 = 매출액 − 매출원가 − 판관비 − 영업외손익 − 법인세
* 자본비용 = 평균투하자본 × 가중평균자본비용

마. 재무성 분석시 유의사항

1) 자기자본비용율

○ 시장에서 결정되는 기회비용으로 금융시장에서 거래되는 증권의 가격에 내포되어 있는 기대수익률, 즉 자본의 기회비용임

2) 타인자본비용율

○ 부채를 통해 자금을 조달할 경우 채권자들이 요구하는 수익률로써 기업의 가중평균 차입이자율을 적용하거나 기존에 발행된 회서채의 만기수익률을 사용함

3) 사업시행자의 가중평균 자본비용

○ 가중평균 자본비용은 자기자본 또는 타인자본의 여러형태로 자금을 조달할 경우 전체 자금에 대해 부담하는 자본비용을 의미하며 공사 내부의 기준정보를 사용함

4) 재원조달 원천별 투입시기

○ 사업계획에서 소요자금 투입시기를 구체적으로 제시한 경우를 제외하고는 사업비 지출순서는 자기자본이 모두 투입된 이후 타인자본 사용을 원칙으로 하고 정부 보조금이 있을 경우 '자기자본→정부보조금→타인자보' 순으로 지출함을 가정함

7. 민감도 분석(sensitivity analysis)

○ 민감도 분석은 미래의 불확실성 요인을 사업계획에 반영함으로써 보다 건실한 계획을 세움은 물론, 타당성 평가의 신중을 기하는데 그 목적이 있음.

○ 민감도 분석은 투자비나 경제성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 변수, 예를 들어 공사비, 운영비, 수요, 할인율 등에 대해서 각 변수가 일정량만큼 변화되었을 경우 경제성이 어떻게 변화하는지 파악하는 방법임.

○ 일반적으로 몇 가지 가정 하에 경제적 타당성 및 재무 수익률을 재검토하기 위해 민감도 분석을 시행함. 편익율을 추정했을 때 예측하였던 수요량, 가격, 투자건설비, 유지관리비, 공사기간, 생산량 등에 차질이 생긴다면 좋게 나타났던 편익율이 나빠질 수 있음. 물론 제 변수의 변동을 극단적으로 조작(operation)하면 어떤 수익률도 건전한 결과를 보일 수 없으므로 극단적인 변동상태가 아닌 상식의 범위 내에서 불확실성을 반영하는 민감도 분석이어야 함

○ 대체적으로 산업단지 개발사업의 경우 다음 중 어느 하나, 또는 두개 이상의 변동을 예상해 보고 이를 기초로 편익율의 변화를 측정함.

- 투자비가 10~20% 늘어날 경우
- 공사기간이 1년 지연될 경우
- 예상편익이 10% 줄어들 경우 등

○ 민감도 분석의 결과, 다시 구해진 편익율 지표가 여전히 자원의 사회적 기회비용 보다 높거나 비슷하게 나타난다면 그 사업계획은 상당히 바람직하다고 말할 수 있으나 그렇지 못하고 결과가 아주 나쁠 경우 계획의 수정이 필요하거나 기각될 수 있음.

8. 경제성 분석과 재무성 분석 비교

○ 경제성 분석 : 공공사업의 비용과 편익을 국가 전체적(사회적) 입장에서 측정하고 이에 따라 경제적 수익성을 계산하여 타당성 여부 결정

○ 재무성 분석 : 사회 전체의 입장이 아닌 개별 사업주체의 입장에서 실제의 금전적 비용과 수입(현금흐름)을 추정하고, 이에 따른 재무적 수익성을 계산하여 그 사업의 타당성을 검토

구 분	경제성 분석	재무성 분석	비 고
분석목표	사회적 순현재가치의 측정	재무적 순현재가치의 측정	
평가의 관점	국민 경제적 입장	개별 사업주체의 입장	
측정가격	잠재가격	시장가격	
분석기간	건설기간 + 운영기간 30년을 가정		
세금, 이자비용 등 이전비용	비용에서 제외	비용에 포함	
잔존가치	반영	매각 또는 소유권이 귀속되는 경우 반영	
보조금	사회적 비용으로 취급	수익에 포함	
물가변동율	사업비 : 건설투자 GDP 디플레이터 지수 운영비 및 수입 : 소비자물가지수 적용이 원칙		
적용될 할인율	사회적 할인율	시장이자율, 사업위험 등 (재무적 할인율)	
감가상각비	제외	제외(단, 재무제표에는 포함)	

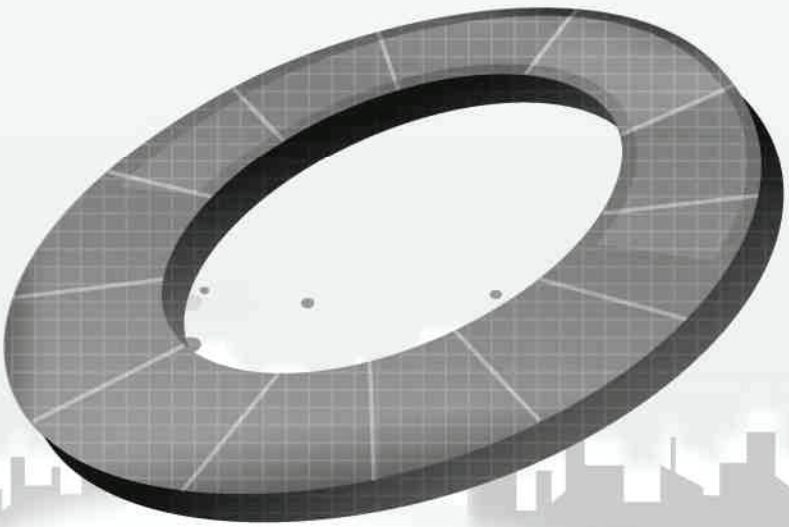
○ 경제적 내부수익율이 단위사업의 경제적 효율을 측정하는 기준이라면 재무적 내부수익율은 사업시행자의 투자효율을 측정하는 기준임.

제3장 산업단지 통계

Ⅰ. 산업단지 총괄 현황

Ⅱ. 산업단지 시도별 현황

Ⅲ. 산업단지 연도별 현황



1. 총 괄 현 황

1-1. 산업단지 지정 및 분양현황

2017년 12월말 현재 (단위 : 개, 천㎡, %)

유형	단지수	지정면적	분양대상 면적	개발면적에 대한 산업단지(산업+복합+주거+지원) 분양현황			
				분양공고 면적	분양	미분양	미분양율
계	1,189	1,409,535	814,236	656,473	628,650	27,824	4.2
국가	44	786,168	373,320	321,390	313,852	7,538	2.3
일반	650	540,355	377,739	277,732	260,603	17,128	6.2
도시첨단	27	7,347	4,900	1,546	1,158	388	25.1
농공	468	75,664	58,277	55,806	53,037	2,770	5.0

1. 지정면적 : 산업단지개발계획상 고시된 산업단지 전체면적
2. 분양대상 : 분양 및 임대가 가능한 면적
3. 분양공고 : 분양대상 면적 중 분양·임대를 위하여 공고 한 면적
4. 분 양 : 분양공고면적 중 분양 또는 임대 계약을 체결한 면적
5. 미 분 양 : 분양공고면적 중 분양 또는 임대 계약을 체결하지 않은 면적
6. 미분양율 : (미분양면적/분양공고면적)*100

1-2. 산업시설용지 지정 및 분양현황

2017년 12월말 현재 (단위 : 개, 천㎡, %)

유형	단지수	지정면적	분양대상 면적	개발면적에 대한 산업시설용지 분양현황			
				분양공고 면적	분양	미분양	미분양율
계	1,189	1,409,535	677,762	563,975	540,580	23,396	4.1
국가	44	786,168	290,150	262,342	257,381	4,961	1.9
일반	650	540,355	326,606	245,304	229,989	15,315	6.2
도시첨단	27	7,347	3,603	1,218	838	380	31.2
농공	468	75,664	57,402	55,111	52,372	2,739	5.0

1-3. 추진단계별 현황

2017년 12월말 현재 (단위 : 개, 천㎡)

구분	합 계	준비중	보상중	조 성 중				조성완료
				소계	분양계획	분양중	분양완료	
단지수	1,189	66	58	240	52	94	94	825
지정면적	1,409,535	104,793	23,791	688,078	24,885	473,630	189,563	592,872
산업시설	677,762	28,492	14,822	302,996	15,146	175,153	112,697	331,453

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

1-4. 개발주체별 현황

2017년 12월말 현재 (단위 : 개, 천㎡)

구분	합계	공영개발					민간개발		
		소계	공사	시도	시군구	공/관합작	소계	민간	민/관합작
단지수	1,189	699	117	43	500	39	490	430	60
지정면적	1,409,535	787,478	515,074	80,420	136,970	55,014	622,056	223,082	398,975
산업시설	677,762	352,843	178,576	50,093	95,821	28,353	324,919	138,447	186,472

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

1-5. 산업시설용지 분양 현황

(단위 : 개, 천㎡)

구분	'15. 12월 기준		'16. 12월 기준		'17. 12월 기준	
	개수	면적	개수	면적	개수	면적
계	241	20,698	258	12,952	221	10,922

※ 년도말을 기준으로 한 분양면적 증감현황

1-6. 산업시설용지 미분양 현황

(단위 : 개, 천㎡)

구분	'15. 12월 기준		'16. 12월 기준		'17. 12월 기준	
	개수	면적	개수	면적	개수	면적
계	176	26,839	185	25,288	171	23,396

※ 년도말을 기준으로 한 미분양면적 누계현황

1-7. 신규지정 및 해제현황

2017년 12월말 현재 (단위 : 개, 천㎡)

구분	신규지정	해제	증감
단지수	41	10	31
지정면적	20,857	4,108	16,749
산업시설	11,556	2,209	9,347

1-8. 산업단지 유형별 지정현황

2017년 12월말 현재 (단위 : 개, 천㎡)

구분	합계	국가	일반	도시첨단	농공
단지수	1,189	44	650	27	468
지정면적	1,409,535	786,168	540,355	7,347	75,664
산업시설	677,762	290,150	326,606	3,603	57,402

2. 시 도 별

2-1. 시도별 산업단지 지정 및 분양현황

2017년 12월말 현재 (단위 : 개, 천㎡, %)

시도	단지수	지정면적	분양대상 면적	개발면적에 대한 산업단지(산업+복합+주거+지원) 분양현황			
				분양공고 면적	분양	미분양	미분양율
전국	1,189	1,409,535	814,236	656,473	628,650	27,824	4.2
서울	3	3,194	2,584	2,306	2,306	0	0.0
부산	35	43,588	28,666	23,862	23,342	520	2.2
대구	21	44,502	30,605	26,074	25,912	162	0.6
인천	14	21,406	14,569	13,671	13,262	409	3.0
광주	11	29,131	20,666	17,889	17,639	251	1.4
대전	4	70,923	31,443	27,637	27,564	73	0.3
울산	27	90,063	66,748	63,747	63,500	247	0.4
세종	16	9,330	6,741	5,163	4,942	222	4.3
경기	170	237,203	111,296	80,495	79,198	1,297	1.6
강원	72	25,775	16,755	13,843	12,412	1,431	10.3
충북	118	73,265	49,952	40,429	38,789	1,640	4.1
충남	150	108,129	78,936	69,088	61,394	7,693	11.1
전북	85	130,586	64,590	50,614	46,196	4,418	8.7
전남	105	238,175	107,404	84,531	78,536	5,995	7.1
경북	148	145,981	93,009	69,542	67,675	1,867	2.7
경남	204	135,826	88,731	66,678	65,078	1,600	2.4
제주	6	2,457	1,541	904	904	0	0.0

※ 한국수출(**서울**, 경기), 명지녹산(**부산**, 경남), 빛그린(광주, **전남**), 아산(**경기**, 충남)은 2개 시도에 걸쳐 지정되어 각 단지의 밑줄친 대표지역 및 대표단지에 단지수를 합산하고 면적은 해당 시도 및 지구별단지에 합산함

2-2. 시도별 산업시설용지 지정 및 분양현황

2017년 12월말 현재 (단위 : 개, 천㎡, %)

시도	단지수	지정면적	분양대상 면적	개발면적에 대한 산업시설용지 분양현황			
				분양공고 면적	분양	미분양	미분양율
전국	1,189	1,409,535	677,762	563,975	540,580	23,396	4.1
서울	3	3,194	2,300	2,074	2,074	0	0.0
부산	35	43,588	22,746	18,688	18,200	488	2.6
대구	21	44,502	24,058	20,302	20,202	100	0.5
인천	14	21,406	13,312	12,507	12,210	298	2.4
광주	11	29,131	15,170	12,814	12,658	156	1.2
대전	4	70,923	26,070	22,976	22,904	72	0.3
울산	27	90,063	60,714	58,261	58,037	225	0.4
세종	16	9,330	6,046	5,011	4,789	222	4.4
경기	170	237,203	70,946	61,381	60,210	1,171	1.9
강원	72	25,775	14,918	12,292	10,990	1,301	10.6
충북	118	73,265	41,272	33,915	32,432	1,483	4.4
충남	150	108,129	65,191	57,397	52,185	5,212	9.1
전북	85	130,586	54,768	44,518	40,493	4,025	9.0
전남	105	238,175	96,960	77,159	71,577	5,582	7.2
경북	148	145,981	83,931	63,810	62,200	1,611	2.5
경남	204	135,826	78,222	60,136	58,686	1,449	2.4
제주	6	2,457	1,138	732	732	0	0.0

※ 한국수출(**서울**, 경기), 명지녹산(**부산**, 경남), 빛그린(광주, **전남**), 아산(**경기**, 충남)은 2개 시도에 걸쳐 지정되어 각 단지의 밑줄친 대표지역 및 대표단지에 단지수를 합산하고 면적은 해당 시도 및 지구별단지에 합산함

2-3. 시도별 추진단계별 현황

2017년 12월말 현재 (단위 : 개, 천㎡)

시도	구분	합계	준비중	보상중	조 성 중				조성완료
					소계	분양계획	분양중	분양완료	
전국	단지수	1,189	66	58	240	52	94	94	825
	지정면적	1,409,535	104,793	23,791	688,078	24,885	473,630	189,563	592,872
	산업시설	677,762	28,492	14,822	302,996	15,146	175,153	112,697	331,453
서울	단지수	3	0	0	1	0	1	0	2
	지정면적	3,194	0	0	1,111	0	1,111	0	2,083
	산업시설	2,300	0	0	730	0	730	0	1,570
부산	단지수	35	2	1	9	4	3	2	23
	지정면적	43,588	520	344	9,856	2,698	6,863	295	32,867
	산업시설	22,746	293	248	5,411	1,320	3,923	169	16,794
대구	단지수	21	2	0	3	1	2	0	16
	지정면적	44,502	1,284	0	15,866	58	15,808	0	27,352
	산업시설	24,058	435	0	7,981	42	7,939	0	15,642
인천	단지수	14	2	1	4	0	4	0	7
	지정면적	21,406	495	56	4,565	0	4,565	0	16,289
	산업시설	13,312	290	38	2,081	0	2,081	0	10,903
광주	단지수	11	1	0	2	2	0	0	8
	지정면적	29,131	944	0	3,511	1,664	1,847	0	24,676
	산업시설	15,170	347	0	2,123	935	1,188	0	12,700
대전	단지수	4	1	0	2	0	2	0	1
	지정면적	70,923	859	0	56,327	0	56,327	0	13,738
	산업시설	26,070	491	0	16,439	0	16,439	0	9,140
울산	단지수	27	1	2	9	0	5	4	15
	지정면적	90,063	136	765	82,177	0	6,950	75,227	6,985
	산업시설	60,714	98	504	55,995	0	4,476	51,519	4,117
세종	단지수	16	2	0	4	0	3	1	10
	지정면적	9,330	1,498	0	2,769	0	1,931	838	5,063
	산업시설	6,046	779	0	1,621	0	1,053	568	3,645
경기	단지수	170	16	12	39	6	15	18	103
	지정면적	237,203	60,307	2,488	98,131	809	90,311	7,012	76,277
	산업시설	70,946	4,217	1,550	22,950	411	17,623	4,916	42,230
강원	단지수	72	2	2	9	5	2	2	59
	지정면적	25,775	1,486	703	5,375	1,974	630	2,771	18,212
	산업시설	14,918	810	433	3,465	1,171	488	1,806	10,210
충북	단지수	118	6	7	23	3	10	10	82
	지정면적	73,265	3,061	5,403	17,527	836	10,403	6,289	47,274
	산업시설	41,272	1,792	3,093	7,775	472	5,001	2,302	28,612
충남	단지수	150	4	7	22	2	8	12	117
	지정면적	108,129	1,646	3,876	34,173	887	9,495	23,791	68,435
	산업시설	65,191	656	2,747	19,707	690	5,007	14,009	42,081
전북	단지수	85	0	1	8	3	5	0	76
	지정면적	130,586	0	2,115	26,417	1,435	24,866	116	102,055
	산업시설	54,768	0	1,271	13,975	1,051	12,808	116	39,522
전남	단지수	105	6	3	20	7	9	4	76
	지정면적	238,175	16,691	643	171,710	4,167	166,593	950	49,131
	산업시설	96,960	9,173	431	60,567	2,770	57,103	694	26,789
경북	단지수	148	7	5	32	8	16	8	104
	지정면적	145,981	4,391	3,786	77,655	6,527	27,717	43,411	60,149
	산업시설	83,931	2,957	2,361	36,852	3,841	14,321	18,689	41,761
경남	단지수	204	13	17	53	11	9	33	121
	지정면적	135,826	10,627	3,613	80,909	3,832	48,214	28,863	40,678
	산업시설	78,222	5,761	2,145	45,325	2,442	24,973	17,909	24,991
제주	단지수	6	1	0	0	0	0	0	5
	지정면적	2,457	848	0	0	0	0	0	1,609
	산업시설	1,138	394	0	0	0	0	0	744

※ 한국수출(**서울**, 경기), 명지녹산(**부산**, 경남), 빛그린(광주, **전남**), 아산(**경기**, 충남)은 2개 시도에 걸쳐 지정되어 각 단지의 밑줄친 대표지역 및 대표단지에 단지수를 합산하고 면적은 해당 시도 및 지구별단지에 합산함

2-4. 시도별 개발주체별 현황

2017년 12월말 현재 (단위 : 개, 천㎡)

시도	구분	계	공영개발					민간개발		
			소계	공사	시도	시군구	공/관합작	소계	민간	민/관합작
전국	단지수	1,189	699	117	43	500	39	490	430	60
	지정면적	1,409,535	787,478	515,074	80,420	136,970	55,014	622,056	223,082	398,975
	산업시설	677,762	352,843	178,576	50,093	95,821	28,353	324,919	138,447	186,472
서울	단지수	3	2	2	0	0	0	1	1	0
	지정면적	3,194	3,036	3,036	0	0	0	158	158	0
	산업시설	2,300	2,177	2,177	0	0	0	123	123	0
부산	단지수	35	16	6	3	2	5	19	19	0
	지정면적	43,588	38,720	17,193	9,163	1,736	10,628	4,868	4,868	0
	산업시설	22,746	19,858	9,802	3,273	807	5,976	2,888	2,888	0
대구	단지수	21	19	8	7	2	2	2	1	1
	지정면적	44,502	43,267	16,708	17,490	354	8,716	1,234	58	1,176
	산업시설	24,058	23,847	7,328	11,120	293	5,106	211	42	169
인천	단지수	14	6	4	1	1	0	8	6	2
	지정면적	21,406	16,218	15,023	1,136	59	0	5,187	2,263	2,925
	산업시설	13,312	10,490	9,446	1,001	43	0	2,822	1,706	1,116
광주	단지수	11	10	3	5	1	1	1	0	1
	지정면적	29,131	27,953	7,245	12,452	324	7,931	1,178	0	1,178
	산업시설	15,170	14,461	3,501	8,983	262	1,715	709	0	709
대전	단지수	4	3	2	0	0	1	1	0	1
	지정면적	70,923	34,912	29,405	4,400	0	1,108	36,011	8,230	27,781
	산업시설	26,070	6,641	2,818	3,237	0	586	19,428	5,317	14,112
울산	단지수	27	14	0	11	1	2	13	11	2
	지정면적	90,063	11,564	0	9,000	1,017	1,547	78,500	4,117	74,383
	산업시설	60,714	6,774	0	5,335	576	864	53,940	2,850	51,090
세종	단지수	16	11	1	10	0	0	5	4	1
	지정면적	9,330	6,380	750	5,630	0	0	2,950	2,306	644
	산업시설	6,046	4,267	238	4,029	0	0	1,779	1,355	424
경기	단지수	170	80	19	0	43	18	90	79	11
	지정면적	237,203	195,157	170,358	0	9,874	14,925	42,046	30,126	11,919
	산업시설	70,946	48,738	32,532	0	6,995	9,210	22,209	16,461	5,748
강원	단지수	72	57	7	0	48	2	15	13	2
	지정면적	25,775	18,150	3,839	0	10,119	4,192	7,625	5,569	2,055
	산업시설	14,918	10,219	2,563	0	6,843	813	4,699	3,549	1,149
충북	단지수	118	72	12	2	57	1	46	38	8
	지정면적	73,265	45,719	27,113	396	16,933	1,276	27,547	17,730	9,816
	산업시설	41,272	26,344	12,733	233	12,583	795	14,929	9,340	5,589
충남	단지수	150	77	6	0	70	1	73	64	9
	지정면적	108,129	39,751	21,676	0	16,815	1,260	68,379	53,229	15,149
	산업시설	65,191	22,597	9,907	0	12,036	654	42,594	33,803	8,790
전북	단지수	85	82	11	1	68	2	3	1	2
	지정면적	130,586	125,156	94,546	354	28,517	1,738	5,431	2,987	2,444
	산업시설	54,768	51,326	29,425	148	20,267	1,486	3,442	1,943	1,499
전남	단지수	105	75	8	2	62	3	30	23	7
	지정면적	238,175	66,108	32,171	18,870	13,864	1,204	172,067	16,302	155,764
	산업시설	96,960	35,573	13,909	11,462	9,389	812	61,387	10,692	50,695
경북	단지수	148	92	13	0	78	1	56	53	3
	지정면적	145,981	82,316	57,365	0	24,461	489	63,666	24,182	39,484
	산업시설	83,931	50,277	33,569	0	16,372	336	33,653	16,506	17,147
경남	단지수	204	77	12	1	64	0	127	117	10
	지정면적	135,826	30,615	16,502	1,529	12,584	0	105,212	50,956	54,256
	산업시설	78,222	18,115	7,730	1,272	9,113	0	60,107	31,872	28,234
제주	단지수	6	6	3	0	3	0	0	0	0
	지정면적	2,457	2,457	2,144	0	313	0	0	0	0
	산업시설	1,138	1,138	898	0	241	0	0	0	0

※ 한국수출(**서울**, 경기), 명지녹산(**부산**, 경남), 빛그린(광주, **전남**), 아산(**경기**, 충남)은 2개 시도에 걸쳐 지정되어 각 단지의 밑줄친 대표지역 및 대표단지에 단지수를 합산하고 면적은 해당 시도 및 지구별단지에 합산함

2-5. 시도별 산업시설용지 분양현황

(단위 : 개, 천㎡)

시도	'15. 12월 기준			'16. 12월 기준			'17. 12월 기준		
	단지수	분양면적	증감면적	단지수	분양면적	증감면적	단지수	분양면적	증감면적
계	241	516,706	20,698	258	529,658	12,952	221	540,580	10,922
서울	1	1,990	109	1	2,055	65	1	2,074	19
부산	9	17,834	2,760	6	18,115	281	6	18,200	85
대구	6	19,583	1,282	3	19,962	379	4	20,202	240
인천	2	11,835	214	4	11,973	138	5	12,210	237
광주	3	12,473	291	3	12,642	169	1	12,658	16
대전	2	22,116	46	1	22,122	6	3	22,904	782
울산	5	57,248	422	5	57,434	186	3	58,037	603
세종	2	4,187	248	5	4,580	393	3	4,789	209
경기	32	54,766	2,282	40	58,259	3,492	33	60,210	1,951
강원	19	10,617	1,047	18	10,869	251	14	10,990	121
충북	25	27,700	2,627	29	31,053	3,352	29	32,432	1,379
충남	30	49,472	3,853	29	50,722	1,250	23	52,185	1,463
전북	17	39,199	-19	15	39,530	331	14	40,493	963
전남	18	69,852	1,128	27	70,885	1,033	21	71,577	692
경북	28	59,803	2,050	34	61,001	1,198	31	62,200	1,199
경남	41	57,317	2,341	37	57,736	419	29	58,686	950
제주	1	714	17	1	721	7	1	732	10

※ 한국수출(**서울**, 경기), 명지녹산(**부산**, 경남), 빛그린(광주, **전남**), 아산(**경기**, 충남)은 2개 시도에 걸쳐 지정되어 각 단지의 밑줄친 대표지역 및 대표단지에 단지수를 합산하고 면적은 해당 시도 및 지구별단지에 합산함

2-6. 시도별 산업시설용지 미분양현황(매년말 기준누계)

(단위 : 개, 천㎡)

구분	'15. 12월 기준		'16. 12월 기준		'17. 12월 기준	
	단지수	면적	단지수	면적	단지수	면적
계	176	26,839	185	25,288	171	23,396
서울	0	0	0	0	0	0
부산	1	321	3	407	3	488
대구	0	0	3	188	3	100
인천	3	204	5	406	4	298
광주	2	236	2	94	3	156
대전	1	49	1	60	1	72
울산	4	276	2	225	2	225
세종	2	221	3	176	2	222
경기	22	2,285	19	1,615	20	1,171
강원	20	1,644	21	1,520	16	1,301
충북	16	2,795	14	1,578	11	1,483
충남	23	6,502	24	5,667	19	5,212
전북	18	3,494	19	3,924	20	4,025
전남	23	6,501	23	6,359	24	5,582
경북	27	1,999	28	1,980	27	1,611
경남	14	310	17	1,079	16	1,449
제주	0	0	1	10	0	0

※ 한국수출(**서울**, 경기), 명지녹산(**부산**, 경남), 빛그린(광주, **전남**), 아산(**경기**, 충남)은 2개 시도에 걸쳐 지정되어 각 단지의 밑줄친 대표지역 및 대표단지에 단지수를 합산하고 면적은 해당 시도 및 지구별단지에 합산함

2-7. 시도별 산업단지 지정 및 해제현황

2017년 12월말 현재 (단위 : 개, 천㎡)

시도	구분	단지수	지정면적	산업시설	해제사유
계	신규	41	20,857	11,556	
	해제	10	4,108	2,209	
	증감	31	16,749	9,347	
서울	신규	0	0	0	
	해제	0	0	0	
	증감	0	0	0	
부산	신규	2	520	293	
	해제	0	0	0	
	증감	2	520	293	
대구	신규	1	167	101	
	해제	0	0	0	
	증감	1	167	101	
인천	신규	2	495	290	
	해제	0	0	0	
	증감	2	495	290	
광주	신규	1	944	347	
	해제	0	0	0	
	증감	1	944	347	
대전	신규	0	0	0	
	해제	0	0	0	
	증감	0	0	0	
울산	신규	1	136	98	
	해제	0	0	0	
	증감	1	136	98	
세종	신규	2	1,498	779	
	해제	0	0	0	
	증감	2	1,498	779	
경기	신규	12	2,200	1,451	사업비 증가 등 분양가 상승 및 분양경쟁력 약화로 인한 사업성 결여로 사업시행자의 원에 의한 사업 포기
	해제	1	53	38	
	증감	11	2,147	1,413	
강원	신규	1	40	30	
	해제	0	0	0	
	증감	1	40	30	
충북	신규	5	3,701	2,220	산업단지 개발사업의 개발전망 불투명 및 지정 또는 승인시 부과된 승인조건 미준수
	해제	1	306	176	
	증감	4	3,395	2,044	
충남	신규	1	444	168	
	해제	0	0	0	
	증감	1	444	168	
전북	신규	0	0	0	
	해제	0	0	0	
	증감	0	0	0	
전남	신규	1	190	70	성황국제비지니스파크 전체가 경제자유구역에서 지정이 해제됨
	해제	1	750	139	
	증감	0	-560	-69	
경북	신규	2	1,399	940	산업단지개발실시계획의 승인을 신청하지 않은 경우
	해제	1	198	113	
	증감	1	1,201	827	
경남	신규	10	9,122	4,769	산업단지개발사업의 계속 시행 불가, 산업단지 개발계획 및 실시계획 승인사항 미이행
	해제	6	2,802	1,743	
	증감	4	6,320	3,026	
제주	신규	0	0	0	
	해제	0	0	0	
	증감	0	0	0	

2-8. 시도별 산업단지 유형별 지정현황

2017년 12월말 현재 (단위 : 개, 천㎡)

시도	구분	합계	국가	일반	도시첨단	농공
합계	단지수	1,189	44	650	27	468
	지정면적	1,409,535	786,168	540,355	7,347	75,664
	산업시설	677,762	290,150	326,606	3,603	57,402
서울	단지수	3	1	2	0	0
	지정면적	3,194	1,925	1,268	0	0
	산업시설	2,300	1,447	853	0	0
부산	단지수	35	1	30	3	1
	지정면적	43,588	8,841	33,589	899	258
	산업시설	22,746	4,111	17,951	495	189
대구	단지수	21	1	16	2	2
	지정면적	44,502	8,548	35,283	316	354
	산업시설	24,058	5,004	18,561	200	293
인천	단지수	14	1	11	2	0
	지정면적	21,406	11,360	8,633	1,412	0
	산업시설	13,312	7,289	5,247	776	0
광주	단지수	11	1	8	1	1
	지정면적	29,131	11,839	16,481	486	324
	산업시설	15,170	3,645	11,036	227	262
대전	단지수	4	1	3	0	0
	지정면적	70,923	67,445	3,478	0	0
	산업시설	26,070	23,793	2,277	0	0
울산	단지수	27	2	21	0	4
	지정면적	90,063	74,383	15,090	0	590
	산업시설	60,714	51,090	9,168	0	456
세종	단지수	16	0	11	1	4
	지정면적	9,330	0	8,021	750	559
	산업시설	6,046	0	5,370	238	438
경기	단지수	170	4	158	7	1
	지정면적	237,203	171,914	64,049	1,124	117
	산업시설	70,946	30,455	39,915	479	96
강원	단지수	72	1	24	4	43
	지정면적	25,775	4,030	14,461	352	6,931
	산업시설	14,918	702	9,082	123	5,010
충북	단지수	118	2	71	2	43
	지정면적	73,265	8,806	57,992	263	6,204
	산업시설	41,272	3,356	32,676	188	5,052
충남	단지수	150	4	53	2	91
	지정면적	108,129	28,104	64,258	1,299	14,469
	산업시설	65,191	12,822	40,748	685	10,936
전북	단지수	85	4	23	1	57
	지정면적	130,586	67,818	52,100	110	10,558
	산업시설	54,768	15,557	30,994	39	8,178
전남	단지수	105	5	31	1	68
	지정면적	238,175	174,867	51,686	190	11,433
	산업시설	96,960	56,933	31,564	70	8,393
경북	단지수	148	6	73	0	69
	지정면적	145,981	83,684	50,611	0	11,686
	산업시설	83,931	42,465	32,604	0	8,862
경남	단지수	204	8	114	1	81
	지정면적	135,826	60,657	63,156	145	11,868
	산업시설	78,222	30,671	38,472	83	8,995
제주	단지수	6	2	1	0	3
	지정면적	2,457	1,947	197	0	313
	산업시설	1,138	809	88	0	241

※ 한국수출(**서울**, 경기), 명지녹산(**부산**, 경남), 빛그린(광주, **전남**), 아산(**경기**, 충남)은 2개 시도에 걸쳐 지정되어 각 단지의 밑줄친 대표지역에 단지수를 합산하고 면적은 해당 시도별로 합산함

3. 연 도 별

3-1. 연도별 산업단지 지정 및 분양현황

(단위 : 개, 천㎡, %)

년도	유형	단지수	지정면적	분양대상 면적	개발면적에 대한 산업단지(산업+복합+주거+지원) 분양현황			
					분양공고 면적	분양	미분양	미분양율
2001	계	499	1,147,831	536,829	442,550	414,753	27,797	6.3
	국가	37	906,384	359,563	307,456	290,040	17,416	5.7
	일반	162	195,110	139,979	98,923	89,680	9,243	9.3
	도시첨단	0	0	0	0	0	0	0.0
	농공	300	46,337	37,287	36,171	35,033	1,138	3.1
2002	계	512	1,151,136	539,174	445,180	423,474	21,705	4.9
	국가	38	907,033	360,021	309,128	295,686	13,442	4.3
	일반	167	196,655	141,071	99,602	92,238	7,364	7.4
	도시첨단	0	0	0	0	0	0	0.0
	농공	307	47,448	38,082	36,450	35,551	899	2.5
2003	계	541	1,175,025	556,497	450,096	433,257	16,839	3.7
	국가	38	906,525	359,539	310,488	299,956	10,532	3.4
	일반	185	219,219	157,546	102,947	97,476	5,472	5.3
	도시첨단	0	0	0	0	0	0	0.0
	농공	318	49,281	39,413	36,661	35,826	835	2.3
2004	계	562	1,192,124	562,437	459,681	441,936	17,745	3.9
	국가	35	908,037	356,271	312,101	301,488	10,613	3.4
	일반	197	232,553	164,920	109,985	103,475	6,510	5.9
	도시첨단	0	0	0	0	0	0	0.0
	농공	330	51,534	41,246	37,595	36,972	622	1.7
2005	계	587	1,232,379	578,387	474,887	459,943	14,944	3.1
	국가	35	940,839	367,643	325,317	316,074	9,244	2.8
	일반	212	238,160	168,131	111,642	106,604	5,038	4.5
	도시첨단	0	0	0	0	0	0	0.0
	농공	340	53,379	42,613	37,928	37,266	662	1.7
2006	계	609	1,180,176	593,164	474,898	462,937	11,961	2.5
	국가	35	864,499	364,746	321,813	314,105	7,708	2.4
	일반	229	261,315	185,092	113,858	110,291	3,567	3.1
	도시첨단	0	0	0	0	0	0	0.0
	농공	345	54,361	43,326	39,227	38,541	686	1.7
2007	계	647	1,199,589	602,878	472,430	465,321	7,109	1.5
	국가	35	855,356	356,189	316,186	311,817	4,369	1.4
	일반	250	287,360	201,546	115,860	113,851	2,008	1.7
	도시첨단	3	306	162	58	58	0	0.0
	농공	359	56,567	44,981	40,327	39,595	732	1.8
2008	계	742	1,277,983	671,814	467,396	461,278	6,118	1.3
	국가	35	843,627	366,191	302,253	299,942	2,311	0.8
	일반	316	372,282	256,622	123,297	119,923	3,374	2.7
	도시첨단	6	731	425	89	89	0	0.0
	농공	385	61,343	48,576	41,757	41,324	433	1.0

(단위 : 개, 천㎡, %)

년도	유형	단지수	지정면적	분양대상 면적	개발면적에 대한 산업단지(산업+복합+주거+지원) 분양현황			
					분양공고 면적	분양	미분양	미분양율
2009	계	819	1,351,199	726,449	487,853	480,032	7,822	1.6
	국가	40	862,687	386,511	306,791	305,091	1,700	0.6
	일반	371	423,681	288,932	137,109	132,100	5,010	3.7
	도시첨단	6	720	423	89	89	0	0.0
	농공	402	64,111	50,582	43,864	42,752	1,112	2.5
2010	계	902	1,336,092	738,830	492,856	481,557	11,299	2.3
	국가	40	802,350	366,040	292,038	289,698	2,340	0.8
	일반	435	465,806	319,709	154,393	146,792	7,601	4.9
	도시첨단	6	745	409	89	89	0	0.0
	농공	421	67,190	52,673	46,335	44,977	1,358	2.9
2011	계	950	1,343,867	750,577	522,049	509,434	12,616	2.4
	국가	40	789,807	362,626	297,114	294,918	2,196	0.7
	일반	470	483,112	332,939	175,981	167,502	8,480	4.8
	도시첨단	9	2,006	1,115	217	142	75	34.5
	농공	431	68,943	53,897	48,737	46,872	1,865	3.8
2012	계	993	1,360,830	763,481	554,356	534,348	20,008	3.6
	국가	41	792,288	365,156	302,520	297,651	4,870	1.6
	일반	496	495,159	341,674	201,518	188,266	13,252	6.6
	도시첨단	11	2,271	1,366	403	287	117	28.9
	농공	445	71,112	55,285	49,914	48,145	1,770	3.5
2013	계	1,036	1,373,583	779,624	581,253	556,803	24,451	4.2
	국가	41	789,357	368,856	308,137	302,896	5,240	1.7
	일반	530	509,000	352,774	220,682	203,988	16,694	7.6
	도시첨단	11	2,285	1,383	539	501	37	6.9
	농공	454	72,940	56,611	51,896	49,417	2,480	4.8
2014	계	1,076	1,383,657	790,473	601,276	574,219	27,057	4.5
	국가	41	789,138	371,684	311,352	304,943	6,408	2.1
	일반	562	517,499	359,600	236,384	218,244	18,140	7.7
	도시첨단	14	2,806	1,765	654	620	34	5.2
	농공	459	74,214	57,425	52,887	50,412	2,474	4.7
2015	계	1,127	1,401,667	802,636	631,445	599,735	31,710	5.0
	국가	41	789,720	371,008	315,444	309,030	6,414	2.0
	일반	600	530,114	369,204	260,826	238,920	21,906	8.4
	도시첨단	19	6,223	4,114	770	702	68	8.8
	농공	467	75,610	58,310	54,405	51,083	3,322	6.1
2016	계	1,158	1,400,477	802,526	644,904	615,037	29,867	4.6
	국가	42	789,398	370,091	317,355	310,716	6,639	2.1
	일반	627	528,918	369,854	271,330	251,343	19,987	7.4
	도시첨단	21	6,610	4,368	1,184	856	328	27.7
	농공	468	75,550	58,213	55,035	52,122	2,913	5.3
2017	계	1,189	1,409,535	814,236	656,473	628,650	27,824	4.2
	국가	44	786,168	373,320	321,390	313,852	7,538	2.3
	일반	650	540,355	377,739	277,732	260,603	17,128	6.2
	도시첨단	27	7,347	4,900	1,546	1,158	388	25.1
	농공	468	75,664	58,277	55,806	53,037	2,770	5.0

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

3-2. 연도별 산업시설용지 지정 및 분양현황

(단위 : 개, 천㎡, %)

년도	유형	단지수	지정면적	분양대상 면적	개발면적에 대한 산업시설용지 분양현황			
					분양공고 면적	분양	미분양	미분양율
2001	계	499	1,147,831	407,987	333,161	315,374	17,787	5.3
	국가	37	906,384	247,470	207,718	197,368	10,350	5.0
	일반	162	195,110	123,573	89,574	83,274	6,299	7.0
	도시첨단	0	0	0	0	0	0	0.0
	농공	300	46,337	36,943	35,869	34,732	1,137	3.2
2002	계	512	1,151,136	410,083	335,896	320,172	15,725	4.7
	국가	38	907,033	248,214	209,437	200,697	8,740	4.2
	일반	167	196,655	124,217	90,429	84,342	6,088	6.7
	도시첨단	0	0	0	0	0	0	0.0
	농공	307	47,448	37,652	36,030	35,133	897	2.5
2003	계	541	1,175,025	425,810	339,636	328,196	11,440	3.4
	국가	38	906,525	248,370	210,572	204,374	6,198	2.9
	일반	185	219,219	138,359	92,721	88,314	4,407	4.8
	도시첨단	0	0	0	0	0	0	0.0
	농공	318	49,281	39,081	36,343	35,508	835	2.3
2004	계	562	1,192,124	432,157	348,255	334,746	13,509	3.9
	국가	35	908,037	246,887	212,548	205,055	7,493	3.5
	일반	197	232,553	144,396	98,447	93,049	5,398	5.5
	도시첨단	0	0	0	0	0	0	0.0
	농공	330	51,534	40,874	37,260	36,641	618	1.7
2005	계	587	1,232,379	446,768	361,654	349,839	11,815	3.3
	국가	35	940,839	256,275	223,555	216,610	6,945	3.1
	일반	212	238,160	148,250	100,498	96,289	4,208	4.2
	도시첨단	0	0	0	0	0	0	0.0
	농공	340	53,379	42,243	37,602	36,939	662	1.8
2006	계	609	1,180,176	464,933	367,467	358,601	8,866	2.4
	국가	35	864,499	259,865	227,034	221,540	5,494	2.4
	일반	229	261,315	162,142	101,492	98,798	2,694	2.7
	도시첨단	0	0	0	0	0	0	0.0
	농공	345	54,361	42,926	38,940	38,263	678	1.7
2007	계	647	1,199,589	479,782	373,919	369,157	4,761	1.3
	국가	35	855,356	259,106	230,563	228,071	2,492	1.1
	일반	250	287,360	176,096	103,320	101,759	1,561	1.5
	도시첨단	3	306	135	37	37	0	0.0
	농공	359	56,567	44,445	39,999	39,291	708	1.8
2008	계	742	1,277,983	535,516	383,003	379,390	3,612	0.9
	국가	35	843,627	264,031	230,666	230,143	524	0.2
	일반	316	372,282	223,153	110,897	108,225	2,672	2.4
	도시첨단	6	731	376	67	67	0	0.0
	농공	385	61,343	47,956	41,373	40,956	417	1.0

(단위 : 개, 천㎡, %)

년도	유형	단지수	지정면적	분양대상 면적	개발면적에 대한 산업시설용지 분양현황			
					분양공고 면적	분양	미분양	미분양율
2009	계	819	1,351,199	579,819	400,392	394,428	5,965	1.5
	국가	40	862,687	278,561	234,019	233,116	903	0.4
	일반	371	423,681	250,983	122,872	118,899	3,973	3.2
	도시첨단	6	720	375	67	67	0	0.0
	농공	402	64,111	49,900	43,434	42,346	1,088	2.5
2010	계	902	1,336,092	610,218	427,196	418,256	8,941	2.1
	국가	40	802,350	281,543	242,639	241,048	1,591	0.7
	일반	435	465,806	276,433	138,657	132,644	6,013	4.3
	도시첨단	6	745	332	67	67	0	0.0
	농공	421	67,190	51,911	45,834	44,497	1,337	2.9
2011	계	950	1,343,867	621,533	453,901	443,961	9,940	2.2
	국가	40	789,807	281,677	248,317	247,059	1,258	0.5
	일반	470	483,112	285,827	157,244	150,447	6,796	4.3
	도시첨단	9	2,006	1,000	190	120	71	37.1
	농공	431	68,943	53,029	48,150	46,334	1,816	3.8
2012	계	993	1,360,830	632,615	479,539	464,543	14,997	3.1
	국가	41	792,288	282,639	251,539	248,669	2,870	1.1
	일반	496	495,159	294,447	178,307	168,046	10,262	5.8
	도시첨단	11	2,271	1,117	362	250	112	31.0
	농공	445	71,112	54,413	49,330	47,578	1,753	3.6
2013	계	1,036	1,373,583	645,493	499,930	479,794	20,136	4.0
	국가	41	789,357	283,679	253,896	250,108	3,788	1.5
	일반	530	509,000	304,966	194,274	180,412	13,862	7.1
	도시첨단	11	2,285	1,126	477	448	29	6.1
	농공	454	72,940	55,721	51,283	48,826	2,457	4.8
2014	계	1,076	1,383,657	659,271	517,847	496,009	21,838	4.2
	국가	41	789,138	289,485	256,434	252,685	3,749	1.5
	일반	562	517,499	311,650	208,588	192,998	15,591	7.5
	도시첨단	14	2,806	1,498	562	528	34	6.0
	농공	459	74,214	56,639	52,262	49,798	2,465	4.7
2015	계	1,127	1,401,667	667,255	543,545	516,706	26,839	4.9
	국가	41	789,720	287,647	258,838	254,877	3,961	1.5
	일반	600	530,114	319,013	230,264	210,758	19,507	8.5
	도시첨단	19	6,223	3,059	656	599	57	8.7
	농공	467	75,610	57,535	53,786	50,472	3,314	6.2
2016	계	1,158	1,400,477	669,052	554,946	529,658	25,288	4.6
	국가	42	789,398	287,702	260,122	255,621	4,501	1.7
	일반	627	528,918	320,688	239,455	221,897	17,558	7.3
	도시첨단	21	6,610	3,253	998	680	318	31.9
	농공	468	75,550	57,409	54,370	51,459	2,911	5.4
2017	계	1,189	1,409,535	677,762	563,975	540,580	23,396	4.1
	국가	44	786,168	290,150	262,342	257,381	4,961	1.9
	일반	650	540,355	326,606	245,304	229,989	15,315	6.2
	도시첨단	27	7,347	3,603	1,218	838	380	31.2
	농공	468	75,664	57,402	55,111	52,372	2,739	5.0

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

3-3. 연도별 추진단계별 현황

(단위 : 개, 천㎡)

년도	유형	구분	합 계	준비중	보상중	조 성 중				조성완료
						소계	분양계획	분양중	분양완료	
2001	계	단지수	499	26	0	75	9	44	22	398
		지정면적	1,147,831	64,118	0	794,138	7,196	615,696	171,246	289,574
		산업시설	407,987	36,342	0	220,670	4,504	174,657	41,510	150,974
	국가	단지수	37	2	0	23	0	14	9	12
		지정면적	906,384	31,459	0	712,549	0	552,128	160,420	162,377
		산업시설	247,470	17,063	0	173,772	0	139,938	33,834	56,635
	일반	단지수	162	18	0	48	8	28	12	96
		지정면적	195,110	31,458	0	81,104	7,118	63,283	10,703	82,548
		산업시설	123,573	18,536	0	46,528	4,442	34,506	7,581	58,510
	도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0
		지정면적	0	0	0	0	0	0	0	0
		산업시설	0	0	0	0	0	0	0	0
	농공	단지수	300	6	0	4	1	2	1	290
		지정면적	46,337	1,202	0	486	78	285	123	44,649
		산업시설	36,943	743	0	370	62	213	95	35,830
2002	계	단지수	512	30	0	72	13	36	23	410
		지정면적	1,151,136	65,608	0	779,293	7,843	602,115	169,335	306,234
		산업시설	410,083	37,343	0	213,390	4,990	168,445	39,954	159,350
	국가	단지수	38	2	0	23	0	15	8	13
		지정면적	907,033	31,432	0	713,631	0	553,369	160,261	161,970
		산업시설	248,214	17,183	0	174,528	0	140,859	33,669	56,503
	일반	단지수	167	22	0	41	7	19	15	104
		지정면적	196,655	32,875	0	64,555	7,015	48,466	9,074	99,225
		산업시설	124,217	19,373	0	38,019	4,366	27,368	6,285	66,824
	도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0
		지정면적	0	0	0	0	0	0	0	0
		산업시설	0	0	0	0	0	0	0	0
	농공	단지수	307	6	0	8	6	2	0	293
		지정면적	47,448	1,301	0	1,108	828	280	0	45,039
		산업시설	37,652	786	0	843	624	219	0	36,023
2003	계	단지수	541	53	0	75	14	35	26	413
		지정면적	1,175,025	80,952	0	851,120	12,089	661,307	177,725	242,953
		산업시설	425,810	48,922	0	227,739	6,895	175,979	44,866	149,149
	국가	단지수	38	1	0	26	0	16	10	11
		지정면적	906,525	26,795	0	783,456	0	616,634	166,823	96,273
		산업시설	248,370	15,501	0	188,050	0	150,548	37,502	44,819
	일반	단지수	185	36	0	42	9	17	16	107
		지정면적	219,219	51,300	0	66,552	11,407	44,243	10,902	101,366
		산업시설	138,359	31,231	0	39,040	6,389	25,287	7,364	68,087
	도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0
		지정면적	0	0	0	0	0	0	0	0
		산업시설	0	0	0	0	0	0	0	0
	농공	단지수	318	16	0	7	5	2	0	295
		지정면적	49,281	2,856	0	1,112	682	430	0	45,313
		산업시설	39,081	2,190	0	649	506	144	0	36,242

※ 단지수는 대표단지, 면적은 부속단지 기준으로 합산함

(단위 : 개, 천㎡)

년도	유형	구분	합 계	준비중	보상중	조 성 중				조성완료
						소계	분양계획	분양중	분양완료	
2004	계	단지수	562	63	0	80	16	40	24	419
		지정면적	1,192,124	71,783	0	869,675	24,108	669,541	176,026	250,665
		산업시설	432,157	41,319	0	238,341	14,733	180,251	43,357	152,497
	국가	단지수	35	2	0	23	0	15	8	10
		지정면적	908,037	27,891	0	780,796	0	616,361	164,435	99,350
		산업시설	246,887	15,972	0	185,681	0	149,875	35,806	45,235
	일반	단지수	197	38	0	46	10	23	13	113
		지정면적	232,553	39,788	0	87,365	23,351	52,901	11,112	105,400
		산업시설	144,396	22,293	0	51,495	14,145	30,158	7,192	70,608
	도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0
		지정면적	0	0	0	0	0	0	0	0
		산업시설	0	0	0	0	0	0	0	0
	농공	단지수	330	23	0	11	6	2	3	296
		지정면적	51,534	4,104	0	1,515	757	278	479	45,915
		산업시설	40,874	3,053	0	1,166	588	217	360	36,654
2005	계	단지수	587	67	0	92	24	40	28	428
		지정면적	1,232,379	108,980	0	864,880	27,930	653,352	183,598	258,520
		산업시설	446,768	44,171	0	241,876	16,945	175,956	48,975	160,720
	국가	단지수	35	1	0	24	1	15	8	10
		지정면적	940,839	58,006	0	776,328	1,096	607,557	167,675	106,505
		산업시설	256,275	15,501	0	188,497	435	148,869	39,193	52,278
	일반	단지수	212	46	0	48	11	21	16	118
		지정면적	238,160	47,000	0	85,591	25,130	45,152	15,308	105,570
		산업시설	148,250	25,754	0	51,109	15,217	26,575	9,317	71,387
	도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0
		지정면적	0	0	0	0	0	0	0	0
		산업시설	0	0	0	0	0	0	0	0
	농공	단지수	340	20	0	20	12	4	4	300
		지정면적	53,379	3,973	0	2,961	1,704	643	614	46,445
		산업시설	42,243	2,916	0	2,271	1,293	512	465	37,056
2006	계	단지수	609	58	0	101	34	38	29	450
		지정면적	1,180,176	121,828	0	772,219	24,946	599,706	147,568	286,129
		산업시설	464,933	52,623	0	235,483	14,628	141,112	79,743	176,827
	국가	단지수	35	1	0	23	1	14	8	11
		지정면적	864,499	55,659	0	693,515	1,096	556,642	135,777	115,326
		산업시설	259,865	13,335	0	190,053	432	117,183	72,438	56,477
	일반	단지수	229	44	0	58	23	22	13	127
		지정면적	261,315	63,299	0	75,489	21,849	42,842	10,798	122,528
		산업시설	162,142	37,171	0	43,105	12,753	23,760	6,593	81,866
	도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0
		지정면적	0	0	0	0	0	0	0	0
		산업시설	0	0	0	0	0	0	0	0
	농공	단지수	345	13	0	20	10	2	8	312
		지정면적	54,361	2,870	0	3,216	2,001	221	993	48,276
		산업시설	42,926	2,117	0	2,325	1,443	169	712	38,484

※ 단지수는 대표단지, 면적은 부속단지 기준으로 합산함

(단위 : 개, 천㎡)

년도	유형	구분	합 계	준비중	보상중	조 성 중				조성완료
						소계	분양계획	분양중	분양완료	
2007	계	단지수	647	71	0	109	36	43	30	467
		지정면적	1,199,589	137,876	0	721,685	26,484	549,159	146,042	340,028
		산업시설	479,782	58,808	0	232,311	14,636	142,410	75,265	188,663
	국가	단지수	35	1	0	23	1	14	8	11
		지정면적	855,356	55,574	0	640,949	1,560	503,388	136,000	158,833
		산업시설	259,106	10,669	0	185,700	585	115,740	69,375	62,737
	일반	단지수	250	50	0	66	27	26	13	134
		지정면적	287,360	78,949	0	77,082	23,186	45,179	8,717	131,329
		산업시설	176,096	45,841	0	44,022	12,828	26,241	4,953	86,233
	도시첨단	단지수	3	2	0	1	0	0	1	0
		지정면적	306	196	0	110	0	0	110	0
		산업시설	135	96	0	39	0	0	39	0
	농공	단지수	359	18	0	19	8	3	8	322
		지정면적	56,567	3,157	0	3,544	1,738	591	1,215	49,866
		산업시설	44,445	2,203	0	2,550	1,222	429	898	39,693
2008	계	단지수	742	116	0	145	53	50	42	481
		지정면적	1,277,983	299,984	0	567,573	45,886	346,690	174,997	410,425
		산업시설	535,516	92,345	0	238,939	23,907	124,254	90,777	204,232
	국가	단지수	35	0	0	24	1	14	9	11
		지정면적	843,627	151,763	0	470,074	11,999	302,686	155,389	221,790
		산업시설	264,031	7,934	0	182,174	4,300	99,043	78,831	73,923
	일반	단지수	316	91	0	85	32	31	22	140
		지정면적	372,282	143,554	0	91,658	30,730	43,237	17,691	137,070
		산업시설	223,153	81,064	0	52,574	17,376	24,651	10,547	89,515
	도시첨단	단지수	6	4	0	1	0	1	0	1
		지정면적	731	570	0	51	0	51	0	110
		산업시설	376	308	0	30	0	30	0	39
	농공	단지수	385	21	0	35	20	4	11	329
		지정면적	61,343	4,097	0	5,790	3,157	716	1,917	51,455
		산업시설	47,956	3,039	0	4,161	2,231	530	1,399	40,756
2009	계	단지수	819	119	0	192	93	56	43	508
		지정면적	1,351,199	303,449	0	607,593	80,832	336,812	189,949	440,157
		산업시설	579,819	92,509	0	267,530	44,712	117,467	105,351	219,780
	국가	단지수	40	5	0	20	0	11	9	15
		지정면적	862,687	171,540	0	449,555	9,256	271,931	168,368	241,591
		산업시설	278,561	18,151	0	177,403	2,438	81,950	93,015	83,007
	일반	단지수	371	88	0	129	67	37	25	154
		지정면적	423,681	127,561	0	150,521	66,966	63,539	20,016	145,599
		산업시설	250,983	71,233	0	84,879	39,035	34,563	11,281	94,871
	도시첨단	단지수	6	2	0	3	2	1	0	1
		지정면적	720	227	0	383	332	51	0	110
		산업시설	375	146	0	190	160	30	0	39
	농공	단지수	402	24	0	40	24	7	9	338
		지정면적	64,111	4,121	0	7,134	4,278	1,291	1,565	52,856
		산업시설	49,900	2,978	0	5,059	3,080	924	1,055	41,863

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

(단위 : 개, 천㎡)

년도	유형	구분	합 계	준비중	보상중	조 성 중				조성완료
						소계	분양계획	분양중	분양완료	
2010	계	단지수	902	126	0	229	98	80	51	547
		지정면적	1,336,092	280,658	0	634,523	101,623	288,240	244,661	420,911
		산업시설	610,218	79,826	0	297,869	59,884	103,809	134,177	232,524
	국가	단지수	40	5	0	19	0	9	10	16
		지정면적	802,350	171,533	0	431,273	0	212,005	219,268	199,545
		산업시설	281,543	18,156	0	181,248	0	62,074	119,174	82,138
	일반	단지수	435	99	0	155	75	50	30	181
		지정면적	465,806	105,632	0	194,120	97,937	72,776	23,407	166,054
		산업시설	276,433	59,352	0	110,193	57,414	39,153	13,626	106,888
	도시첨단	단지수	6	1	0	3	2	1	0	2
		지정면적	745	253	0	238	187	51	0	255
		산업시설	332	144	0	78	49	30	0	109
	농공	단지수	421	21	0	52	21	20	11	348
		지정면적	67,190	3,241	0	8,893	3,499	3,408	1,986	55,057
		산업시설	51,911	2,174	0	6,350	2,421	2,552	1,376	43,388
2011	계	단지수	950	124	0	245	97	77	71	581
		지정면적	1,343,867	267,642	0	636,252	105,417	194,331	336,504	439,974
		산업시설	621,533	72,853	0	304,342	58,408	93,894	152,040	244,339
	국가	단지수	40	4	0	22	1	8	13	14
		지정면적	789,807	162,273	0	422,389	9,339	115,474	297,576	205,145
		산업시설	281,677	13,079	0	182,772	5,102	48,883	128,787	85,826
	일반	단지수	470	104	0	167	67	52	48	199
		지정면적	483,112	101,451	0	204,951	91,307	76,197	37,447	176,709
		산업시설	285,827	57,356	0	115,485	50,041	43,217	22,227	112,986
	도시첨단	단지수	9	2	0	5	1	3	1	2
		지정면적	2,006	1,171	0	579	89	465	25	255
		산업시설	1,000	628	0	264	41	208	14	109
	농공	단지수	431	14	0	51	28	14	9	366
		지정면적	68,943	2,746	0	8,332	4,682	2,195	1,455	57,864
		산업시설	53,029	1,790	0	5,821	3,223	1,586	1,012	45,418
2012	계	단지수	993	73	46	255	66	97	92	619
		지정면적	1,360,830	156,384	46,689	700,567	130,986	246,152	323,429	457,191
		산업시설	632,615	40,557	27,762	309,665	39,006	120,550	150,109	254,631
	국가	단지수	41	1	4	21	1	8	12	15
		지정면적	792,288	84,684	21,590	476,351	67,651	137,962	270,738	209,664
		산업시설	282,639	1,399	12,275	181,027	5,893	58,228	116,905	87,937
	일반	단지수	496	62	35	177	43	68	66	222
		지정면적	495,159	69,391	23,883	214,627	59,345	104,973	50,308	187,258
		산업시설	294,447	37,808	14,724	122,164	30,383	60,285	31,496	119,751
	도시첨단	단지수	11	1	1	5	0	3	2	4
		지정면적	2,271	1,132	11	797	0	669	128	331
		산업시설	1,117	596	6	361	0	288	73	153
	농공	단지수	445	9	6	52	22	18	12	378
		지정면적	71,112	1,177	1,204	8,793	3,989	2,548	2,255	59,938
		산업시설	54,413	753	757	6,113	2,730	1,749	1,634	46,789

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

(단위 : 개, 천㎡)

년도	유형	구분	합 계	준비중	보상중	조 성 중				조성완료
						소계	분양계획	분양중	분양완료	
2013	계	단지수	1,036	80	48	240	54	96	90	668
		지정면적	1,373,583	150,753	34,424	692,541	120,140	253,499	318,902	495,866
		산업시설	645,493	40,349	20,077	308,633	35,039	124,270	149,323	276,434
	국가	단지수	41	1	3	20	2	6	12	17
		지정면적	789,357	82,073	12,956	480,997	76,199	134,416	270,382	213,331
		산업시설	283,679	1,399	7,406	185,609	10,902	56,955	117,752	89,265
	일반	단지수	530	70	38	172	41	72	59	250
		지정면적	509,000	66,090	20,169	203,950	42,281	116,189	45,480	218,791
		산업시설	304,966	37,311	11,808	118,019	23,055	65,462	29,501	137,829
	도시첨단	단지수	11	1	0	6	0	1	5	4
		지정면적	2,285	1,132	0	644	0	186	458	509
		산업시설	1,126	596	0	280	0	47	233	250
	농공	단지수	454	8	7	42	11	17	14	397
		지정면적	72,940	1,459	1,299	6,949	1,659	2,708	2,582	63,234
		산업시설	55,721	1,043	863	4,725	1,082	1,806	1,836	49,091
2014	계	단지수	1,076	67	46	254	51	113	90	709
		지정면적	1,383,657	136,583	36,426	700,933	31,351	470,513	199,069	509,715
		산업시설	659,271	34,216	20,664	320,798	19,246	182,237	119,315	283,593
	국가	단지수	41	0	1	23	2	11	10	17
		지정면적	789,138	79,553	6,119	493,669	6,819	337,046	149,804	209,797
		산업시설	289,485	2,194	3,496	198,851	4,124	106,907	87,820	84,944
	일반	단지수	562	63	39	184	33	84	67	276
		지정면적	517,499	56,174	29,396	198,075	20,274	130,841	46,959	233,854
		산업시설	311,650	31,429	16,570	115,904	12,373	73,622	29,909	147,746
	도시첨단	단지수	14	0	0	9	3	3	3	5
		지정면적	2,806	0	0	2,197	1,505	347	345	609
		산업시설	1,498	0	0	1,183	852	159	172	315
	농공	단지수	459	4	6	38	13	15	10	411
		지정면적	74,214	855	911	6,993	2,753	2,279	1,962	65,455
		산업시설	56,639	592	598	4,860	1,897	1,549	1,414	50,588
2015	계	단지수	1,127	85	37	254	54	110	90	751
		지정면적	1,401,667	148,511	16,662	687,685	32,344	460,682	194,659	548,809
		산업시설	667,255	37,966	11,206	315,132	19,992	178,526	116,614	302,951
	국가	단지수	41	0	0	23	2	10	11	18
		지정면적	789,720	79,553	0	485,439	6,811	331,492	147,136	224,728
		산업시설	287,647	2,194	0	195,628	4,120	105,831	85,677	89,824
	일반	단지수	600	69	35	192	42	80	70	304
		지정면적	530,114	63,751	16,465	193,506	21,968	125,570	45,968	256,392
		산업시설	319,013	33,036	11,102	113,652	13,607	70,173	29,872	161,223
	도시첨단	단지수	19	5	0	6	1	3	2	8
		지정면적	6,223	3,381	0	1,996	1,179	522	294	846
		산업시설	3,059	1,532	0	1,148	645	362	141	380
	농공	단지수	467	11	2	33	9	17	7	421
		지정면적	75,610	1,826	197	6,745	2,386	3,098	1,260	66,843
		산업시설	57,535	1,204	104	4,704	1,620	2,160	923	51,524

※ 단지수는 대표단지, 면적은 부속단지 기준으로 합산함

(단위 : 개, 천㎡)

년도	유형	구분	합 계	준비중	보상중	조 성 중				조성완료
						소계	분양계획	분양중	분양완료	
2016	계	단지수	1,158	53	64	251	54	103	94	790
		지정면적	1,400,477	98,012	26,683	701,749	55,153	457,710	188,887	574,033
		산업시설	669,052	25,271	16,551	307,847	18,505	176,701	112,641	319,384
	국가	단지수	42	1	0	23	1	11	11	18
		지정면적	789,398	51,798	0	512,892	31,354	334,120	147,418	224,709
		산업시설	287,702	394	0	197,505	3,680	108,342	85,483	89,803
	일반	단지수	627	46	58	190	43	75	72	333
		지정면적	528,918	44,955	25,375	179,000	21,518	117,440	40,041	279,588
		산업시설	320,688	24,143	15,713	104,570	13,563	64,743	26,264	176,262
	도시첨단	단지수	21	2	0	9	3	4	2	10
		지정면적	6,610	763	0	4,627	993	3,340	294	1,219
		산업시설	3,253	425	0	2,192	407	1,644	141	636
	농공	단지수	468	4	6	29	7	13	9	429
		지정면적	75,550	496	1,308	5,230	1,288	2,810	1,133	68,517
		산업시설	57,409	309	838	3,580	856	1,971	753	52,682
2017	계	단지수	1,189	66	58	240	52	94	94	825
		지정면적	1,409,535	104,793	23,791	688,078	24,885	473,630	189,563	592,872
		산업시설	677,762	28,492	14,822	302,996	15,146	175,153	112,697	331,453
	국가	단지수	44	3	0	23	0	12	11	18
		지정면적	786,168	55,097	0	506,398	0	359,048	147,350	224,674
		산업시설	290,150	2,458	0	197,885	0	112,442	85,443	89,807
	일반	단지수	650	55	52	185	42	71	72	358
		지정면적	540,355	48,554	22,756	172,731	22,050	109,794	40,887	296,314
		산업시설	326,606	25,436	14,196	99,962	13,571	60,107	26,284	187,012
	도시첨단	단지수	27	5	2	9	3	4	2	11
		지정면적	7,347	673	170	5,031	1,576	3,266	189	1,474
		산업시설	3,603	349	90	2,417	728	1,564	125	747
	농공	단지수	468	3	4	23	7	7	9	438
		지정면적	75,664	469	866	3,918	1,259	1,522	1,137	70,410
		산업시설	57,402	248	537	2,731	847	1,040	844	53,887

※ 단지수는 대표단지, 면적은 부속단지 기준으로 합산함

3-4. 연도별 개발주체별 현황

(단위 : 개, 천㎡)

년도	유형	구분	합계	공영개발					민간개발		
				소계	공사	시도	시군구	공/관합작	소계	민간	민/관합작
2001	계	단지수	499	423	47	53	323	0	76	63	13
		지정면적	1,147,831	654,584	456,228	106,513	91,844	0	493,247	50,821	442,426
		산업시설	407,987	239,731	111,625	62,260	65,846	0	168,256	30,685	137,571
	국가	단지수	37	24	18	6	0	0	13	4	9
		지정면적	906,384	453,560	415,373	38,187	0	0	452,824	14,719	438,105
		산업시설	247,470	103,438	87,566	15,873	0	0	144,032	7,635	136,397
	일반	단지수	162	115	22	24	69	0	47	43	4
		지정면적	195,110	157,268	40,010	64,279	52,978	0	37,842	33,521	4,321
		산업시설	123,573	101,521	23,366	43,229	34,925	0	22,053	20,878	1,175
	도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지정면적	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		산업시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	농공	단지수	300	284	7	23	254	0	16	16	0
		지정면적	46,337	43,756	844	4,047	38,865	0	2,580	2,580	0
		산업시설	36,943	34,772	693	3,158	30,921	0	2,171	2,171	0
2002	계	단지수	512	432	44	29	359	0	80	64	16
		지정면적	1,151,136	656,566	458,776	102,000	95,789	0	494,570	63,725	430,845
		산업시설	410,083	241,326	113,390	58,609	69,326	0	168,757	34,646	134,111
	국가	단지수	38	25	19	5	1	0	13	4	9
		지정면적	907,033	454,208	416,020	37,475	714	0	452,824	27,003	425,821
		산업시설	248,214	104,142	88,270	15,381	491	0	144,072	11,623	132,449
	일반	단지수	167	114	25	24	65	0	53	48	5
		지정면적	196,655	157,464	42,757	64,525	50,182	0	39,191	34,608	4,583
		산업시설	124,217	101,478	25,120	43,229	33,129	0	22,739	21,403	1,336
	도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지정면적	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		산업시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	농공	단지수	307	293	0	0	293	0	14	12	2
		지정면적	47,448	44,893	0	0	44,893	0	2,555	2,114	441
		산업시설	37,652	35,706	0	0	35,706	0	1,946	1,620	326
2003	계	단지수	541	452	51	29	372	0	89	73	16
		지정면적	1,175,025	672,251	464,823	101,856	105,572	0	502,774	67,914	434,860
		산업시설	425,810	251,084	116,926	58,404	75,754	0	174,726	37,842	136,885
	국가	단지수	38	25	19	5	1	0	13	5	8
		지정면적	906,525	453,638	415,452	37,473	714	0	452,887	29,909	422,978
		산업시설	248,370	103,875	88,003	15,381	491	0	144,495	13,847	130,648
	일반	단지수	185	126	31	24	71	0	59	52	7
		지정면적	219,219	172,262	49,268	64,383	58,610	0	46,957	35,365	11,592
		산업시설	138,359	110,363	28,847	43,023	38,492	0	27,996	21,952	6,044
	도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지정면적	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		산업시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	농공	단지수	318	301	1	0	300	0	17	16	1
		지정면적	49,281	46,351	103	0	46,248	0	2,930	2,640	290
		산업시설	39,081	36,846	76	0	36,770	0	2,236	2,042	193

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

(단위 : 개, 천㎡)

년도	유형	구분	합계	공영개발					민간개발		
				소계	공사	시도	시군구	공/관합작	소계	민간	민/관합작
2004	계	단지수	562	469	52	28	389	0	93	77	16
		지정면적	1,192,124	682,306	479,990	88,794	113,521	0	509,818	71,555	438,263
		산업시설	432,157	254,673	124,899	48,933	80,841	0	177,484	39,527	137,957
	국가	단지수	35	22	19	3	0	0	13	5	8
		지정면적	908,037	452,096	427,940	24,156	0	0	455,941	30,085	425,856
		산업시설	246,887	102,146	94,690	7,456	0	0	144,741	14,024	130,718
	일반	단지수	197	136	32	25	79	0	61	54	7
		지정면적	232,553	182,069	51,947	64,638	65,483	0	50,484	38,367	12,117
		산업시설	144,396	114,261	30,133	41,476	42,651	0	30,135	23,089	7,046
	도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지정면적	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		산업시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	농공	단지수	330	311	1	0	310	0	19	18	1
		지정면적	51,534	48,141	103	0	48,037	0	3,393	3,103	290
		산업시설	40,874	38,266	76	0	38,190	0	2,608	2,414	193
2005	계	단지수	587	484	54	29	401	0	103	86	17
		지정면적	1,232,379	685,288	473,487	92,775	119,026	0	547,091	77,659	469,432
		산업시설	446,768	263,161	127,235	51,736	84,190	0	183,607	44,966	138,641
	국가	단지수	35	22	19	3	0	0	13	5	8
		지정면적	940,839	445,909	418,559	27,351	0	0	494,930	38,520	456,410
		산업시설	256,275	105,851	95,312	10,539	0	0	150,424	19,417	131,007
	일반	단지수	212	148	34	26	88	0	64	56	8
		지정면적	238,160	190,235	54,825	65,424	69,986	0	47,926	35,194	12,732
		산업시설	148,250	118,318	31,848	41,197	45,274	0	29,932	22,491	7,441
	도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지정면적	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		산업시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	농공	단지수	340	314	1	0	313	0	26	25	1
		지정면적	53,379	49,144	103	0	49,040	0	4,236	3,946	290
		산업시설	42,243	38,992	76	0	38,916	0	3,251	3,057	193
2006	계	단지수	609	497	53	29	412	3	112	94	18
		지정면적	1,180,176	696,806	462,583	98,342	125,049	10,833	483,370	89,649	393,721
		산업시설	464,933	267,563	122,464	54,667	87,495	2,936	197,371	52,309	145,061
	국가	단지수	35	21	17	2	0	2	14	6	8
		지정면적	864,499	442,514	405,173	27,351	0	9,991	421,985	42,894	379,092
		산업시설	259,865	102,484	89,579	10,539	0	2,366	157,381	20,828	136,553
	일반	단지수	229	159	36	27	95	1	70	61	9
		지정면적	261,315	204,410	57,410	70,991	75,166	842	56,906	42,541	14,365
		산업시설	162,142	125,618	32,885	44,128	48,035	570	36,525	28,210	8,315
	도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지정면적	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		산업시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	농공	단지수	345	317	0	0	317	0	28	27	1
		지정면적	54,361	49,882	0	0	49,882	0	4,479	4,214	265
		산업시설	42,926	39,460	0	0	39,460	0	3,465	3,272	193

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

(단위 : 개, 천㎡)

년도	유형	구분	합계	공영개발					민간개발		
				소계	공사	시도	시군구	공/관합작	소계	민간	민/관합작
2007	계	단지수	647	518	60	26	409	23	129	111	18
		지정면적	1,199,589	714,598	470,543	63,756	120,318	59,980	484,991	101,395	383,596
		산업시설	479,782	274,682	121,868	42,109	85,023	25,683	205,100	58,931	146,169
	국가	단지수	35	21	17	1	0	3	14	6	8
		지정면적	855,356	442,460	394,488	6,464	0	41,508	412,896	43,138	369,758
		산업시설	259,106	99,843	80,912	4,246	0	14,685	159,263	20,837	138,426
	일반	단지수	250	170	43	25	84	18	80	71	9
		지정면적	287,360	220,924	76,055	57,292	69,649	17,927	66,436	52,862	13,573
		산업시설	176,096	134,464	40,956	37,863	45,163	10,482	41,632	34,082	7,550
	도시첨단	단지수	3	2	0	0	2	0	1	1	0
		지정면적	306	161	0	0	161	0	145	145	0
		산업시설	135	68	0	0	68	0	66	66	0
	농공	단지수	359	325	0	0	323	2	34	33	1
		지정면적	56,567	51,052	0	0	50,508	545	5,514	5,250	265
		산업시설	44,445	40,307	0	0	39,791	516	4,139	3,945	193
2008	계	단지수	742	577	77	30	446	24	165	145	20
		지정면적	1,277,983	780,113	530,652	69,038	143,820	36,602	497,870	126,775	371,096
		산업시설	535,516	313,966	153,810	44,417	97,722	18,017	221,550	73,721	147,829
	국가	단지수	35	21	17	1	0	3	14	6	8
		지정면적	843,627	444,808	417,946	8,302	0	18,560	398,819	44,900	353,919
		산업시설	264,031	104,036	92,079	4,246	0	7,711	159,995	21,965	138,030
	일반	단지수	316	208	59	27	103	19	108	97	11
		지정면적	372,282	280,009	112,561	60,508	89,627	17,314	92,273	75,362	16,912
		산업시설	223,153	166,672	61,664	40,023	55,299	9,686	56,480	46,874	9,606
	도시첨단	단지수	6	6	1	2	3	0	0	0	0
		지정면적	731	731	145	229	357	0	0	0	0
		산업시설	376	376	66	148	162	0	0	0	0
	농공	단지수	385	342	0	0	340	2	43	42	1
		지정면적	61,343	54,565	0	0	53,836	729	6,778	6,513	265
		산업시설	47,956	42,881	0	0	42,261	619	5,075	4,882	193
2009	계	단지수	819	602	93	29	453	27	217	193	24
		지정면적	1,351,199	803,449	560,762	72,454	134,145	36,088	547,751	152,044	395,706
		산업시설	579,819	327,702	170,740	46,179	93,198	17,585	252,117	88,559	163,558
	국가	단지수	40	25	21	1	0	3	15	7	8
		지정면적	862,687	456,323	434,927	6,464	0	14,932	406,364	49,421	356,943
		산업시설	278,561	111,927	101,858	4,246	0	5,823	166,634	23,327	143,308
	일반	단지수	371	221	72	28	99	22	150	136	14
		지정면적	423,681	290,509	125,835	65,990	78,257	20,428	133,172	94,819	38,353
		산업시설	250,983	171,503	68,882	41,933	49,545	11,143	79,480	59,489	19,990
	도시첨단	단지수	6	3	0	0	3	0	3	2	1
		지정면적	720	347	0	0	347	0	372	227	145
		산업시설	375	162	0	0	162	0	213	146	66
	농공	단지수	402	353	0	0	351	2	49	48	1
		지정면적	64,111	56,269	0	0	55,541	729	7,842	7,577	265
		산업시설	49,900	44,110	0	0	43,491	619	5,790	5,597	193

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

(단위 : 개, 천㎡)

년도	유형	구분	합계	공영개발					민간개발		
				소계	공사	시도	시군구	공/관합작	소계	민간	민/관합작
2010	계	단지수	902	629	99	32	471	27	273	249	24
		지정면적	1,336,092	755,517	503,981	72,986	141,200	37,349	580,575	184,786	395,789
		산업시설	610,218	336,828	173,821	46,332	97,628	19,047	273,390	108,571	164,819
	국가	단지수	40	25	21	1	0	3	15	7	8
		지정면적	802,350	395,340	373,943	6,464	0	14,932	407,011	50,067	356,943
		산업시설	281,543	113,774	103,744	4,207	0	5,823	167,769	23,555	144,214
	일반	단지수	435	238	78	31	107	22	197	183	14
		지정면적	465,806	302,072	130,037	66,522	83,645	21,868	163,733	125,551	38,183
		산업시설	276,433	177,977	70,077	42,126	53,062	12,713	98,456	78,386	20,070
	도시첨단	단지수	6	3	0	0	3	0	3	3	0
		지정면적	745	348	0	0	348	0	398	398	0
		산업시설	332	117	0	0	117	0	215	215	0
	농공	단지수	421	363	0	0	361	2	58	56	2
		지정면적	67,190	57,757	0	0	57,207	550	9,433	8,770	663
		산업시설	51,911	44,960	0	0	44,449	511	6,951	6,416	535
2011	계	단지수	950	645	104	32	481	28	305	279	26
		지정면적	1,343,867	773,468	520,149	72,792	144,269	36,259	570,399	198,673	371,726
		산업시설	621,533	352,488	188,487	46,168	99,325	18,508	269,045	117,760	151,285
	국가	단지수	40	25	21	1	0	3	15	7	8
		지정면적	789,807	408,365	387,131	6,301	0	14,932	381,442	51,824	329,618
		산업시설	281,677	127,502	117,629	4,049	0	5,823	154,175	25,404	128,771
	일반	단지수	470	245	81	31	111	22	225	209	16
		지정면적	483,112	304,412	131,658	66,492	85,650	20,613	178,700	137,256	41,444
		산업시설	285,827	178,438	70,132	42,119	54,111	12,077	107,389	85,411	21,978
	도시첨단	단지수	9	5	2	0	3	0	4	4	0
		지정면적	2,006	1,707	1,359	0	348	0	299	299	0
		산업시설	1,000	843	726	0	116	0	158	158	0
	농공	단지수	431	370	0	0	367	3	61	59	2
		지정면적	68,943	58,985	0	0	58,271	714	9,958	9,294	664
		산업시설	53,029	45,706	0	0	45,097	608	7,324	6,787	536
2012	계	단지수	993	661	99	39	491	32	332	307	25
		지정면적	1,360,830	754,090	478,154	77,231	147,061	51,645	606,740	208,876	397,864
		산업시설	632,615	343,862	168,638	48,949	100,367	25,908	288,754	125,115	163,638
	국가	단지수	41	26	20	0	0	6	15	7	8
		지정면적	792,288	382,980	349,096	5,038	0	28,846	409,309	51,960	357,348
		산업시설	282,639	115,059	99,630	3,083	0	12,346	167,579	25,246	142,333
	일반	단지수	496	245	76	35	110	24	251	235	16
		지정면적	495,159	307,952	127,510	71,636	86,568	22,237	187,207	147,089	40,118
		산업시설	294,447	180,693	68,156	45,431	54,029	13,077	113,754	92,770	20,984
	도시첨단	단지수	11	6	2	0	4	0	5	5	0
		지정면적	2,271	1,851	1,359	0	492	0	420	420	0
		산업시설	1,117	912	726	0	185	0	205	205	0
	농공	단지수	445	384	1	4	377	2	61	60	1
		지정면적	71,112	61,308	189	556	60,000	562	9,804	9,407	397
		산업시설	54,413	47,198	125	435	46,153	484	7,215	6,894	321

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

(단위 : 개, 천㎡)

년도	유형	구분	합계	공영개발					민간개발		
				소계	공사	시도	시군구	공/관합작	소계	민간	민/관합작
2013	계	단지수	1,036	671	103	41	493	34	365	333	32
		지정면적	1,373,583	759,485	485,561	78,109	142,282	53,532	614,098	208,189	405,908
		산업시설	645,493	347,636	172,217	49,771	98,174	27,474	297,857	127,923	169,934
	국가	단지수	41	27	21	0	0	6	14	6	8
		지정면적	789,357	386,710	352,829	5,038	0	28,844	402,647	47,895	354,751
		산업시설	283,679	116,625	100,886	3,083	0	12,656	167,054	24,850	142,204
	일반	단지수	530	250	80	37	107	26	280	258	22
		지정면적	509,000	308,692	131,451	72,515	80,600	24,126	200,309	149,765	50,544
		산업시설	304,966	182,172	70,637	46,251	50,964	14,321	122,795	95,551	27,243
	도시첨단	단지수	11	5	1	0	4	0	6	6	0
		지정면적	2,285	1,624	1,132	0	492	0	661	661	0
		산업시설	1,126	781	596	0	185	0	344	344	0
	농공	단지수	454	389	1	4	382	2	65	63	2
		지정면적	72,940	62,459	150	556	61,190	563	10,481	9,868	613
		산업시설	55,721	48,057	98	437	47,025	497	7,664	7,177	487
2014	계	단지수	1,076	673	102	42	495	34	403	359	44
		지정면적	1,383,657	779,567	511,761	78,660	137,306	51,841	604,091	216,454	387,637
		산업시설	659,271	345,673	174,280	49,415	95,358	26,621	313,598	134,077	179,521
	국가	단지수	41	27	21	0	0	6	14	6	8
		지정면적	789,138	414,964	381,083	5,038	0	28,844	374,174	47,969	326,205
		산업시설	289,485	119,050	104,229	2,162	0	12,659	170,435	24,273	146,162
	일반	단지수	562	246	76	38	107	25	316	284	32
		지정면적	517,499	299,343	128,874	73,063	75,233	22,174	218,156	157,833	60,323
		산업시설	311,650	176,910	68,995	46,815	47,831	13,269	134,740	102,222	32,518
	도시첨단	단지수	14	8	4	0	4	0	6	6	0
		지정면적	2,806	2,147	1,655	0	492	0	659	659	0
		산업시설	1,498	1,156	958	0	198	0	342	342	0
	농공	단지수	459	392	1	4	384	3	67	63	4
		지정면적	74,214	63,112	150	559	61,581	823	11,102	9,993	1,109
		산업시설	56,639	48,558	98	438	47,329	693	8,081	7,240	841
2015	계	단지수	1,127	686	104	44	501	37	441	389	52
		지정면적	1,401,667	784,515	512,451	81,746	136,614	53,705	617,152	222,367	394,785
		산업시설	667,255	346,620	172,633	50,830	95,689	27,469	320,635	137,594	183,041
	국가	단지수	41	27	21	0	0	6	14	6	8
		지정면적	789,720	414,831	380,949	5,038	0	28,844	374,889	48,010	326,879
		산업시설	287,647	117,041	102,239	2,162	0	12,639	170,606	24,280	146,326
	일반	단지수	600	250	76	40	109	25	350	310	40
		지정면적	530,114	300,379	128,414	76,149	73,922	21,894	229,735	162,938	66,797
		산업시설	319,013	177,921	68,855	48,230	47,798	13,038	141,093	105,217	35,875
	도시첨단	단지수	19	13	6	0	4	3	6	6	0
		지정면적	6,223	5,564	2,939	0	481	2,144	659	659	0
		산업시설	3,059	2,717	1,440	0	179	1,098	342	342	0
	농공	단지수	467	396	1	4	388	3	71	67	4
		지정면적	75,610	63,742	150	559	62,210	823	11,869	10,760	1,109
		산업시설	57,535	48,942	98	438	47,713	693	8,593	7,754	839

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

(단위 : 개, 천㎡)

년도	유형	구분	합계	공영개발					민간개발		
				소계	공사	시도	시군구	공/관합작	소계	민간	민/관합작
2016	계	단지수	1,158	692	110	44	501	37	466	409	57
		지정면적	1,400,477	788,102	515,735	81,529	136,954	53,884	612,374	223,254	389,121
		산업시설	669,052	348,805	174,992	50,539	95,840	27,433	320,247	137,778	182,469
	국가	단지수	42	28	22	0	0	6	14	6	8
		지정면적	789,398	415,664	381,783	5,038	0	28,844	373,734	48,176	325,558
		산업시설	287,702	117,641	102,839	2,162	0	12,641	170,061	23,970	146,091
	일반	단지수	627	254	80	40	109	25	373	327	46
		지정면적	528,918	302,915	130,760	75,933	74,357	21,866	226,003	163,334	62,669
		산업시설	320,688	179,445	70,521	47,939	48,058	12,926	141,243	105,537	35,706
	도시첨단	단지수	21	14	7	0	4	3	7	7	0
		지정면적	6,610	5,874	3,042	0	481	2,350	736	736	0
		산업시설	3,253	2,884	1,535	0	179	1,170	369	369	0
	농공	단지수	468	396	1	4	388	3	72	69	3
		지정면적	75,550	63,649	150	559	62,116	824	11,901	11,008	893
		산업시설	57,409	48,835	98	438	47,604	695	8,574	7,901	672
2017	계	단지수	1,189	699	117	43	500	39	490	430	60
		지정면적	1,409,535	787,478	515,074	80,420	136,970	55,014	622,056	223,082	398,975
		산업시설	677,762	352,843	178,576	50,093	95,821	28,353	324,919	138,447	186,472
	국가	단지수	44	30	24	0	0	6	14	6	8
		지정면적	786,168	411,924	378,042	5,038	0	28,844	374,245	48,107	326,137
		산업시설	290,150	119,805	104,987	2,188	0	12,630	170,345	23,977	146,369
	일반	단지수	650	256	83	39	108	26	394	345	49
		지정면적	540,355	305,446	133,417	74,823	74,376	22,829	234,910	162,977	71,933
		산업시설	326,606	181,090	71,766	47,467	48,084	13,774	145,516	106,097	39,420
	도시첨단	단지수	27	17	9	0	4	4	10	10	0
		지정면적	7,347	6,463	3,464	0	481	2,517	884	884	0
		산업시설	3,603	3,160	1,725	0	179	1,257	443	443	0
	농공	단지수	468	396	1	4	388	3	72	69	3
		지정면적	75,664	63,646	150	559	62,113	824	12,018	11,113	904
		산업시설	57,402	48,788	98	438	47,559	693	8,614	7,931	684

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

3-5. 연도별 산업시설용지 분양현황

(단위 : 개, 천㎡)

연도별		'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
합계	단지수	71	72	60	124	86	92	109	137	199	218	214	236	241	258	221
	누계면적	328,196	334,746	349,839	358,601	369,157	379,390	394,428	418,256	443,961	464,543	479,794	496,009	516,706	529,658	540,580
	증감면적	8,024	6,550	15,093	8,762	10,557	10,233	15,037	23,828	25,705	20,582	15,252	16,214	20,698	12,952	10,922
국가	단지수	15	16	12	14	11	6	7	12	7	8	10	14	9	11	13
	누계면적	204,374	205,055	216,610	221,540	228,071	230,143	233,116	241,048	247,059	248,669	250,108	252,685	254,877	255,621	257,381
	증감면적	3,677	682	11,555	4,931	6,530	2,072	2,974	7,932	6,011	1,610	1,438	2,578	2,192	744	1,760
일반	단지수	32	24	26	47	37	38	51	72	118	145	136	153	166	172	152
	누계면적	88,314	93,049	96,289	98,798	101,759	108,225	118,899	132,644	150,447	168,046	180,412	192,998	210,758	221,897	229,989
	증감면적	3,972	4,735	3,240	2,508	2,961	6,466	10,674	13,745	17,804	17,598	12,367	12,585	17,760	11,140	8,091
도시첨단	단지수	0	0	0	0	1	2	0	0	2	6	5	7	6	6	8
	누계면적	0	0	0	0	37	67	67	67	120	250	448	528	599	680	838
	증감면적	0	0	0	0	37	30	0	0	53	130	198	80	71	81	158
농공	단지수	24	32	22	63	37	46	51	53	72	59	63	62	60	69	48
	누계면적	35,508	36,641	36,939	38,263	39,291	40,956	42,346	44,497	46,334	47,578	48,826	49,798	50,472	51,459	52,372
	증감면적	375	1,133	298	1,323	1,029	1,665	1,390	2,151	1,837	1,243	1,249	971	675	987	913

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

3-6. 연도별 산업시설용지 미분양현황

(단위 : 개, 천㎡)

연도별		'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
합계	단지수	57	54	47	58	47	44	61	85	112	133	144	154	176	185	171
	누계면적	11,440	13,509	11,815	8,866	4,761	3,612	5,965	8,941	9,940	14,997	20,136	21,838	26,839	25,288	23,396
국가	단지수	11	9	9	8	5	5	5	5	4	6	6	4	3	8	7
	누계면적	6,198	7,493	6,945	5,494	2,492	524	903	1,591	1,258	2,870	3,788	3,749	3,961	4,501	4,961
일반	단지수	15	19	19	21	16	19	30	44	59	75	86	101	112	114	107
	누계면적	4,407	5,398	4,208	2,694	1,561	2,672	3,973	6,013	6,796	10,262	13,862	15,591	19,507	17,558	15,315
도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	2	5	5
	누계면적	0	0	0	0	0	0	0	0	71	112	29	34	57	318	380
농공	단지수	31	26	19	29	26	20	26	36	48	49	51	47	59	58	52
	누계면적	835	618	662	678	708	417	1,088	1,337	1,816	1,753	2,457	2,465	3,314	2,911	2,739

※ 단지수는 대표단지, 면적은 지구별단지 기준으로 합산함

3-7. 연도별 신규지정 및 해제 현황

(단위 : 개, 천㎡)

연도별		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
신규지정	단지수	15	29	27	30	26	40	96	79	86	51	50	53	44	54	42	41
	지정면적	4,727	26,617	14,683	86,370	24,743	27,732	86,880	82,202	51,999	21,606	19,964	25,015	15,110	20,467	15,496	20,857
	산업시설	3,337	16,516	8,383	30,494	15,090	15,827	48,737	46,162	30,293	12,579	12,552	15,920	9,756	11,898	8,692	11,556
해제	단지수	2	0	6	4	4	2	1	2	3	3	6	10	4	3	11	10
	지정면적	1,594	0	3,157	7,510	1,202	487	331	2,714	766	582	3,650	8,009	3,650	2,425	16,253	4,108
	산업시설	1,109	0	2,648	3,670	801	386	219	1,789	408	415	1,880	4,329	2,200	1,598	7,209	2,209
증감	단지수	13	29	21	26	22	38	95	77	83	48	44	43	40	51	31	31
	지정면적	3,132	26,617	11,526	78,859	23,540	27,245	86,549	79,488	51,233	21,023	16,314	17,005	11,461	18,042	-758	16,749
	산업시설	2,228	16,516	5,735	26,824	14,288	15,442	48,518	44,373	29,885	12,164	10,672	11,591	7,556	10,300	1,483	9,347

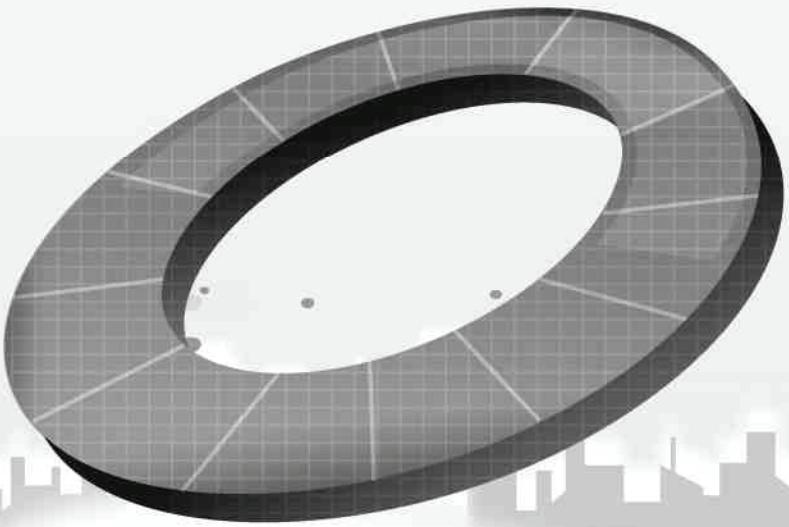
3-8. 연도별 산업단지 유형별 지정현황(매년말 기준 누계)

(단위 : 개, 천㎡)

연도별		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
합계	단지수	512	541	562	587	609	647	742	819	902	950	993	1,036	1,076	1,127	1,158	1,189
	지정면적	1,151,136	1,175,025	1,192,124	1,232,379	1,180,176	1,199,589	1,277,983	1,351,199	1,336,092	1,343,867	1,360,830	1,373,583	1,383,657	1,401,667	1,400,477	1,409,535
	산업시설	410,083	425,810	432,157	446,768	464,933	479,782	535,516	579,819	610,218	621,533	632,615	645,493	659,271	667,255	669,052	677,762
국가	단지수	38	38	35	35	35	35	35	40	40	40	41	41	41	41	42	44
	지정면적	907,033	906,525	908,037	940,839	864,499	855,356	843,627	862,687	802,350	789,807	792,288	789,357	789,138	789,720	789,398	786,168
	산업시설	248,214	248,370	246,887	256,275	259,865	259,106	264,031	278,561	281,543	281,677	282,639	283,679	289,485	287,647	287,702	290,150
일반	단지수	167	185	197	212	229	250	316	371	435	470	496	530	562	600	627	650
	지정면적	196,655	219,219	232,553	238,160	261,315	287,360	372,282	423,681	465,806	483,112	495,159	509,000	517,499	530,114	528,918	540,355
	산업시설	124,217	138,359	144,396	148,250	162,142	176,096	223,153	250,983	276,433	285,827	294,447	304,966	311,650	319,013	320,688	326,606
도시첨단	단지수	0	0	0	0	0	3	6	6	6	9	11	11	14	19	21	27
	지정면적	0	0	0	0	0	306	731	720	745	2,006	2,271	2,285	2,806	6,223	6,610	7,347
	산업시설	0	0	0	0	0	135	376	375	332	1,000	1,117	1,126	1,498	3,059	3,253	3,603
농공	단지수	307	318	330	340	345	359	385	402	421	431	445	454	459	467	468	468
	지정면적	47,448	49,281	51,534	53,379	54,361	56,567	61,343	64,111	67,190	68,943	71,112	72,940	74,214	75,610	75,550	75,664
	산업시설	37,652	39,081	40,874	42,243	42,926	44,445	47,956	49,900	51,911	53,029	54,413	55,721	56,639	57,535	57,409	57,402

제4장 질의회신 사례

Ⅰ. 사업시행자
Ⅱ. 보상(환지), 무상귀속
Ⅲ. 산업단지 개발계획
Ⅳ. 공급(분양 등 처분), 조성원가
Ⅴ. 준공인가 및 준공된 산단 개발행위
Ⅵ. 기타



사업시행자

○ **질의 1**

산업단지 지정권자가 기존 사업시행자를 지정취소하고 새로운 사업시행자를 선정하는 경우 방법 및 절차

– 답변(2013.03.18 산업입지정책과-584)

산업입지 및 개발에 관한 법률 제16조제2항에 의거 사업시행자를 취소할 경우 같은 법 제48조 제2항에 따라 청문을 실시하고 그 처분결과를 같은 법 시행령 제48조에 따른 고시를 하여야 합니다. 새로운 사업시행자 지정은 같은 법 제16조제6항에 경쟁입찰 방식으로 선정할 수 있도록 규정하고 있음

○ **질의 2**

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제19조제2항제2호가목의 「건설산업기본법」에 따라 종합공사를 시공하는 업종등록을 한 자로서 공시된 당해 연도의 시공능력평가액이 산업단지 개발계획에서 정한 연평균 사업비 이상인 자가 같은 항 제1호나목의 산업단지를 개발하여 100분의 30이상을 산업시설용지로 직접 사용하여야 하는 것을 전제로 하는지 여부

– 답변(2013.03.15 산업입지정책과-568)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 시행령 제19조제2항제2호가목에 해당하는 사업시행자는 산업시설용지를 직접 사용함을 전제하는 것은 아님

○ **질의 3**

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제19조제7항제1호의 사업시행 토지면적의 100분의 30 이상 토지에 대한 소유권을 확보하지 못한 경우 제2호의 사업기간 연장 가능 여부

– 답변(2013.02.13 산업입지정책과-344)

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제19조제7항제2호의 사업시행자 사업기간 연장요청은 제1호에서 정한 기한내에 사업시행 토지면적의 100분의 30 이상의 토지소유권을 확보하였음에도 최초로 승인된 실시계획에서 정한 사업기간내 부득이한 사유로 전체 토지소유권을 확보하지 못하여 기간 연장을 요청하여 실시계획 승인권자가 이를 인정하는 경우를 의미함

○ **질의 4**

산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법제9조에 따른 공고, 주민설명회 등 행정절차를 완료 후 산업단지를 지정전에 동일 업종의 사업시행자만 변경된 경우 같은 법 제9조에 따른 행정절차를 다시 이행해야 하는 지 여부

– 답변(2013.05.28 산업입지정책과-573)

산업단지를 지정 전에 해당 산업단지계획의 동일업종의 다른 사업시행자만 변경된 경우라면 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제9조에 따른 행정절차를 다시 이행하지 않아도 될 것으로 사료됨

○ **질의 5**

(주) 봉명테크노벨리(춘천도시공사 20%, 민간기업 80% 출자)의 사업시행자 자격

– 답변(2013.01.02 산업입지정책과-16)

지방공기업법에 따른 지방공기업에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제1항제4호에 해당되는 사업시행자임

○ **질의 6**

개발계획 변경 등으로 유치업종이 확대된 산업용지에 대하여 별도의 분양공고 절차없이 수의계약으로 산업단지 분양(외국인투자기업 공급) 가능 여부

– 답변(2013.01.23 산업입지정책과-182)

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제42조의3제4항에 따라 외국인 투자기업에게는 별도의 분양 공고 절차없이 수의계약으로 공급이 가능하며, 이 경우 동 내용이 개발계획(변경)에 반영되어야 함

○ **질의 7**

① 현재 개발중인 일반산업단지의 분양이 어려울 것으로 판단되는 경우가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조제2항의 규정에 따른 “산업단지의 일부 또는 전부에 대한 개발전망이 없게 된 경우”로 볼 수 있는지 여부

② 산업단지의 지정권자, 승인권자, 시행자가 모두 지자체인 경우로써 토지 매입을 완료하고 착공하여 현재 5%의 공정률을 보이고 있는 일반산업단지를 다른 사업시행자로 변경가능한지?

③ 제2항과 관련하여 공사진행 중 개발계획 및 실시계획 변경을 위해 공사를 중지한 상태로서 같은 법 제16조제2항에 따라 실시계획에 정하여진 기간 내에 완료할 가능성이 없는 경우 같은 법 시행령 제19조제7항을 적용하여 사업시행자 변경이 가능한 지?

– 답변(2014.12.3 산업입지정책과-3202)

① 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제15조제2항에 산업단지의 일부 또는 전부에 대한 개발전망이 없게 된 경우란 산업단지지정권자가 다른 사업시행자를 지정하기 위하여 경쟁입찰 방식을 통하여 사업시행자를 선정하려고 하였으나 응찰자 또는 낙찰자가 없는 경우, 산업단지개발시실시계획 승인 후 일정기간(3~5년)내 일정비율(산업단지 면적의 30~50%) 이상의 토지를 확보하지 못한 경우라 규정하고 있으며 단지 분양이 어려울 것이란 판단이 개발전망이 없게 된 경우에 해당한다고 보기에는 어려울 것으로 사료됨

② 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제48조에 시·도지사, 시장·군수 등은 사업시행자가 사업시행자 지정 또는 승인 시 부과된 조건을 지키지 아니하거나 거짓이나 부정한 방법으로

인가·승인 또는 지정을 받은 경우, 사정이 변경되어 산업단지개발사업을 계속 시행할 수 없게 된 경우 등에는 같은 조 제2항에 따른 청문을 거쳐 시행자 지정을 취소할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이러한 절차를 거쳐 사업시행자 지정을 취소한 경우 법 제16조제4항에 따른 경쟁입찰 방식으로 다른 사업시행자로 변경이 가능할 것으로 사료됨

③ 산업단지 지정권자·승인권자·시행자가 모두 지자체로써 해당 산업단지 지정면적내 토지를 매입 완료한 경우에는 같은 법 시행령 제19조제7항(실시계획에서 정한 사업기간내 토지 소유권을 확보하지 못한 경우 또는 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자로써 최초 승인된 실시계획에서 정한 사업기간을 1회 연장한 경우로서 그 연장된 사업기간내에 사업을 완료하지 아니한 경우)에 해당하지 아니하므로 이를 적용하여 사업시행자 변경은 어려울 것으로 판단됨

○ **질의 8**

○ 산업단지실시계획 승인 후 사업시행자가 산업단지내 토지를 신탁회사에 신탁한 상태에서 사업시행자 등의 변경을 위해 개발계획을 변경할 경우 신탁회사의 동의가 필요한지
○ 신탁회사 소유인 토지의 토석채취를 위하여 신탁회사의 동의가 필요한지
○ 산업단지의 토석채취 후 반출 시 인·허가 관련 법률은 무엇인지

– 답변(2014.4.15 산업입지정책과-1011)

○ 산업단지에서 사업시행자를 변경하는 경우 토지소유자인 신탁회사의 동의는 필요 없으나 사업시행자 변경은 산업단지개발계획 변경이 필요한 사항으로, 변경되는 사업시행자가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항의 사업시행자의 자격을 갖추었는지 및 해당 산업단지 승인조건(실수요 등)을 충족하는지 여부 등을 종합적으로 고려할 필요가 있으므로 구체적인 내용은 산업단지지정권자인 해당 지자체에 문의
○ 산업단지개발사업에 따른 사업시행자가 토석채취를 하는 경우에는 해당 산업단지개발계획 및 실시계획에 토석채취에 관한 사항이 반영되어 있어야 하며, 토석채취에 관한 사항이 계획에 반영된 경우라도 사업시행자가 토지소유자인 신탁회사로부터 토지 소유권을 취득하지 못한 경우라면 별도의 사용동의(토석채취)가 필요
○ 해당 산업단지 개발계획 및 실시계획에 토석채취 반출에 대한 내용이 포함되어 있고 미리 관계 행정기관과 협의된 경우라면 별도의 인·허가는 필요없을 것으로 사료되나, 실시계획에 토석채취 반출 허가내용이 포함되지 않은 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」이나 「산지관리법」 등 관련 법률이 정하는 절차에 따라야 할 것이므로 이와 관련한 구체적인 사항은 해당 지자체와 협의하시기 바람

○ **질의 9**

산입법 제18조에 같은 법 제7조에 따라 지정된 사업시행자가 산업단지개발실시계획을 작성토록 하고 있으므로, 특례법 제8조에 따라 산업단지계획을 수립하여 지정권자에게 승인 요청한 경우에는 특례법에 따른 사업시행자로 지정된 것으로 볼 수 있는지 여부?

– 답변(2013.12.03 산업입지정책과-3210)

특례법 제8조제1항에는 지정권자는 산업단지계획을 수립하여야 하며, 산업단지계획이 수립된 경우에는 「산입법」에 따른 개발계획 및 실시계획이 모두 수립된 것으로 본다라고 규정하고 있고, 같은 법 제16조제1항에는 민간기업 등이 산업단지 지정을 신청한 경우 지정권자는 산업단지계획의 승인신청을 접수한 날로부터 6개월 이내에 승인 여부를 결정하여 통지하도록 규정하고 있습니다. 또한, 같은 법 제15조제1항에 지정권자는 심의위원회의 심의를 거쳐 산업단지계획을 수립 또는 승인하도록 규정하고 있으므로 질의의 경우와 같이 민간기업 등이 산업단지계획을 수립하여 지정권자에게 승인 요청을 한 경우부터 특례법에 따른 사업시행자로 지정된 것은 아님

○ 질의 10

○ 실수요기업들이 산업단지를 개발·입주하기 위하여 대표기업을 선정하여 산업단지계획을 승인받았으나, 실수요 기업 중 일부 기업이 해당 산업단지에 입주하지 못할 경우에는 다른 기업으로 사업시행자 변경이 가능한지?

○ 실수요기업들이 산업단지를 개발·입주하기 위하여 산업단지계획을 승인 받은 후, 일부 기업이 산업단지에 입주하지 못할 경우에는 일부 기업이 사용하기로 한 산업시설용지를 분양으로 변경가능한지?

– 답변(2015.04.14 산업입지정책과-1083)

○ 산입법 제48조제1항에 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 사업시행자가 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인가·승인 또는 지정 등을 취소할 수 있도록 규정하고 있으므로, 실수요 기업 중 일부기업이 해당 산업단지에 입주하지 못할 경우에는 일부 기업에 대한 사업시행자 지정을 취소하고 다른 실수요 기업으로 사업시행자 지정이 가능함

○ 산업시설용지를 직접 사용에서 분양으로 변경하고자 하는 경우 산입법 시행령 제19조의 사업시행자 자격, 산입법 제8조의2의 산업단지 지정 제한 등을 검토하여 산업단지지정권자가 결정할 사항임

○ 질의 11

① 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 '산단절차 간소화법')에 따라 산업단지 승인신청서를 제출하면, 산업단지계획이 승인, 고시되지 않았다고 하더라도 '산업단지 지정권자의 지정을 받은 사업시행자'로 볼 수 있는지 여부

② 「산단절차 간소화법」 제14조제2항은 '사업시행자는 심의위원회에 최종의견서를 제출할 수 있다'고 규정하고 있는데, 이때의 사업시행자를 '산업단지지정권자의 지정을 받은 사업시행자'로 볼 수 있는지 여부

– 답변(2015.04.01 산업입지정책과-917)

① 「산단절차 간소화법」 제15조(산업단지계획의 승인 고시 등)제1항에 '지정권자는 심의위원회의 심의를 거쳐 산업단지계획을 수립 또는 승인하고'라고 규정하고 있으므로 산업단지계획의 승인·고시전에는 사업시행자로 지정 받은 것으로 볼 수 없음

② 「산단절차간소화법」 제9조(주민 등의 의견청취)제3항에 '제8조제1항제6호에 따른 사업시행자(이하 "사업시행자"라 한다)'로 규정하고 있고, 이는 산업단지계획이 승인되기 전까지 해당 산업단지 개발사업을 시행하고자 하는 자를 의미하며 산업단지지정권자의 지정을 받은 사업시행자로 볼 수 없음

○ **질의 12**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항제4호 및 같은 법 시행령 제19조제3항의 "지방자치단체의 출자비율의 합이 100분의 20이상인 법인" 이 같은 법 제22조(토지수용) 제4항 단서의 "제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자" 에 해당하는 지 여부

– 답변(2015.06.16 산업입지정책과-1808)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항제4호 및 같은 법 시행령 제19조제3항의 "지방자치단체의 출자비율의 합이 100분의 20이상인 법인" 은 같은 법 제22조(토지수용) 제4항 단서의 "제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자" 에 해당하지 아니함

○ **질의 13**

(가) 기 산업단지계획 승인·고시 된 산업단지에「산업입지 및 개발에 관한법률」제16조 제1항 제5호에 의하여 사업시행자 변경이 가능 여부

(나) 신탁개발로 사업시행자 변경시 부동산 토지신탁회사와 종전사업시행자와 같이 게재 여부 (예 ○○신탁(주), 위탁자 ○○(주))

(다) 선분양시 공사 착공 후 산업단지관리기본계획 수립없이 입주를 원하는 업체에게 분양이 가능 여부(산입법시행령 제30조의 선수금 요건에 산업단지관리기본계획 수립 요건이 없음)

(라) 선분양시 산입법시행령 제30조제1항제2호 가목에 대한 토지소유권 확보의 범위 및 부동산신탁회사에 신탁한 토지도 인정되는지 여부

– 답변(2016.05.18 산업입지정책과-1819)

(가) 산입법 제16조제1항제5호에서 "제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자"를 사업시행자로 지정할 수 있습니다. 다만, 산입법 제16조제1항제3호의 실수요 사업시행자가 신탁계약을 체결하는 경우 해당 산업단지 내 최소 산업시설용지의 100분의 30 이상을 직접 사용해야 하는 실수요 사업시행자의 의무가 그 신탁계약에 반영되어야 하며, 사업시행자 변경여부는 해당 산업단지의 지정 목적 등을 감안하여 지정권자가 판단할 사항임

(나) 산입법 제16조제1항제5호에 해당하는 사업시행자는 "제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자"이므로 사업시행자 게재란에 위탁자, 부동산신탁업자가 모두 게재되는 것이 타당한 것으로 사료됨

(다) 사업시행자가 준공 이전에서 선수금을 받으려는 경우 산입법시행령 제30조제1항제2호에서 선수금을 받을 수 있는 시기에 대한 요건(분양하고자 하는 토지에 대한 소유권 확보, 용지조성공사 착공, 선수금액 환불 담보 보증)을 충족하여야 하고, 사업시행자가 개발한 토지·시설을 처분하려면 산입법 제38조제1항에 따라 사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 처분(분양·임대·양도)하는 경우 처분계획을 작성하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리기관과 협의하여야 하도록 되어 있으므로, 선수금을 받으려는 토지가 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 산업단지관리기본계획 수립이 필요한 지역인 경우에는 선분양하기 전에 해당 산업단지관리기본계획을 수립하여 관리기관과 협의해야 할 것으로 사료되며, 산업단지관리기본계획에 대하여 구체적인 사항에 대하여는 소관 부처인 산업통상자원부에 문의

(라) 산입법시행령 제30조제1항제2호 가목에서 규정한 “토지소유권 확보”는 “선수금을 받으려는 토지에 대한 토지소유권 확보”를 의미하며, 그 토지소유권은 선수금을 받으려는 주체인 해당 산업단지 사업시행자에게 있어야 함

○ **질의 14**

산업단지 개발사업이 공구별(단계적) 개발로 추진된 경우 공구별로 사업시행자가 산업단지 조성공사를 끝내는 경우 산업단지 사업의 종료시점과 공구별로 준공인가시 공구별 사업시행자 지위도 종료되는지

– 답변(2015.06.21 산업입지정책과-2238)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조에 따라 산업단지개발사업의 준공인가시 해당 사업은 종료되고 사업시행자의 지위도 종료된 것으로 보며, 단계적 개발로 부분 준공인가를 한 경우에도 준공된 부분에 대하여 사업이 종료되고 사업시행자의 지위도 종료된 것으로 보게 됨

○ **질의 15**

(가) 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 통합지침)제13조의2 제3항에서 민간시행자 범위

(나) 외국인 투자지역으로 지정된 산업단지의 일부를 임대받은 외국인 업체가 복합용지로 개발계획을 변경시 통합지침 제13조2 제3항을 적용받는지

(다) 산업단지 개발계획을 변경시 업종추가만 되고 용도지역 변경이 없어도 통합지침을 제13조2 제3항을 적용받는지

– 답변(2017.01.04 산업입지정책과-45)

(가) 통합지침 제13조의2 제3항에서 “민간 사업시행자가 제1항에 따른 개발계획을 변경하는 경우 실시계획 승인권자는 개발계획변경으로 인하여 발생하는 지가상승 차액의 100분의 50(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 제8항에 따라 산업단지관리기본계획 변경으로 인한 지가상승의 범위에서 산업용지 및 시설을 기부받는 경우에는 100분의 25, 다만 산업단지관리권자와 협의한 경우에는 100분의 25를 초과할 수 있다) 범위내

에서 사업시행자로 하여금 「산업입지법」 제33조에 따라 도로, 공원, 녹지 등 산업단지에 필요한 공공시설을 설치하게 할 수 있다."고 규정하고 있으며, 동 규정에서 민간 사업시행자는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조 제1항 제1호 및 제2호의 공공 사업시행자를 제외한 같은 법 제16조제1항 제2의2호부터 제6호까지의 사업시행자를 의미함

(나) 준공된 산업단지에서 개발계획을 변경하려는 자가 민간 사업시행자인 경우 통합지침 제13조의2 제3항을 적용받게 되나, 질의의 경우 토지용도 변경시 사업시행자 지정에 대하여 산업단지지정권자에게 문의하시기 바람

(다) 용도지역 변경을 수반하지 않더라도 개발계획변경으로 인하여 발생하는 지가상승 차액은 통합지침 제13조의2 제3항 적용대상임

○ **질의 16**

산업단지 사업시행자의 재원조달계획 어려움과 입주기업의 경제상황으로 산업단지의 지정 취소 및 해제된 경우 사업시행자의 요건을 갖춘 새로운 사업시행자로 변경 가능 여부?

– 답변(2017.05.25 산업입지정책과-1636)

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제16조(산업단지개발사업의 시행자) 제2항에 따르면 산업단지지정권자는 사업시행자가 산입법 제18조에 따라 실시계획 승인을 받은 후 2년 이내에 산업단지개발사업에 착수하지 아니하거나 실시계획에 정하여진 기간 내에 산업단지개발사업을 완료하지 아니하거나 완료할 가능성이 없는 경우로서 실시계획승인을 고시한 날부터 2년이 경과한 날까지 실시계획의 승인을 받은 사업시행토지면적(매립면적은 제외한다)의 100분의 30 이상의 토지에 대한 소유권을 확보하지 못한 경우 등에는 다른 사업시행자를 지정하여 해당 산업단지개발사업을 시행하게 할 수 있다고 규정하고 있음

다만, 산입법 제13조(산업단지 지정의 해제)에 따라 산업단지지정권자가 산업단지 지정을 해제하였을 경우 동 산업단지개발사업시행자 변경 등 개발사업 추진 여부 등은 동 산업단지 지정(승인)권자가 지역 여건 등을 종합적으로 검토하여 판단할 사항임을 알려드리니 보다 자세한 사항에 대하여는 동 산업단지 지정(승인)권자와 협의(문의)하여 주시기 바람

○ **질의 17**

대구 성서일반산업단지 산업단지구조고도화사업(사업시행자는 대구광역시와 한국산업단지공단)의 대행사업자(㈜성서드림타운)가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제27조(국유지·공유지의 처분 제한 등)제2항에서의 사업시행자에 해당되는지 여부?

– 답변(2017.07.13 산업입지정책과-2126)

○ 산업단지개발사업의 시행자란 「산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법')」 제16조(산업단지개발사업의 시행자)제1항 각호의 자중에서 산업단지지정권자의 지정에 의하여 산업단지개발계획에서 정하는 자를 말함

○ 따라서, 대구 성서일반산업단지 산업단지구조고도화사업의 대행사업자(㈜성서드림타운)는 산입법 제16조에서 정하고 있는 사업시행자에 해당되지 않음

○ **질의 18**

다수의 사업시행자가 동일 지역에 산업단지계획 승인신청서를 제출할 것으로 예상될 경우, 공모를 통해 사업시행자 지정이 가능한 지?

– 답변(2017.07.28 산업입지정책과-2293)

○ 산업단지 지정 전 개발사업의 시행자 공모에 대하여는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법')에서 별도로 규정한 바 없으나, 산업단지를 지정한 후 산입법 제6조(국가산업단지의 지정)제6항에 따라 산업단지지정권자는 창의적이고 효율적인 산업단지개발을 추진하기 위하여 필요한 경우에는 산입법 시행령 제7조(산업단지개발계획 등)제3항에서 정하는 바에 따라 산업단지개발계획안을 공모하여 선정된 안을 산업단지개발계획에 반영할 수 있으며, 이에 따라 공모를 실시하려는 경우 산입법 제6조제5항제3호부터 제9호까지의 사항은 공모 이후 산업단지개발계획에 포함할 수 있으며, 선정된 산업단지개발계획안의 응모자가 제16조(산업단지개발사업의 시행자)제1항에 따른 자격요건을 갖춘 경우에는 해당 응모자를 사업시행자로 지정 또는 일부 대행하게 할 수 있음을 알려드리니 참고하시기 바라며, 산업단지 조성 추진에 대하여는 산업단지 지정권자가 판단·처리하여야함

○ **질의 19**

- 민간기업이 2개이상 회사가 공동으로 사업시행자가 될 수있는지
- 2개이상 업체가 가능하다면, 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제19조제2항제1호 나목의 산업시설용지중 30%이상을 사용하여야 되는데, 분양율 계산은 어떻게 하는 것인지

– 답변(국민신문고)

산업단지 개발을 위한 사업시행자 요건과 관련하여, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라 함)제16조제1항제3호에 해당하는 사업시행자는 2개 이상의 민간업체가 공동으로 사업시행자인 경우도 포함하며, 「산업입지의 개발에 관한 통합 지침」제8조제2항에 따라 대표기업을 정하여 그 산업단지 지정요청을 위임할 수 있습니다.

따라서, 위와 같은 경우에 산입법 시행령 제19조제2항제1호나목의 의미는 "2개 이상의 민간업체가 각각 직접 사용할 산업시설용지를 모두 합쳐서 100분의 30 이상 경우"로 보게 되며, 다만 직접 사용할 산업시설용지가 없는 업체는 위 시행령 조항에 해당된다고 보기 어렵습니다.

(「산업입지의 개발에 관한 통합 지침」제8조제2항에 따라 대표기업을 정하는 것은 사업시행자 지정요청의 대표자를 의미하는 것이지, 산입법 시행령 제19조제2항제1호나목을 대표하는 것은 아닙니다)

○ **질의 20**

산업단지 개발토지가 채권단에 의해 경매절차가 진행중인데, 근저당 설정권자인 금융기관의 자산관리사가 경매낙찰을 받을 경우 등기상 토지 소유자가 되는데 이럴경우 상기법률 제16조제6호에 의거 자산관리사도 산업단지의 사업시행자가 될 수 있는지

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제1항제6호에 해당하는 산업단지 안의 토지의 소유자를 산업단지지정권자의 지정에 의하여 산업단지개발계획에서 정하는 자가 산업단지개발사업을 시행할 수 있도록 규정하고 있습니다.
- 따라서 등기부등본상 토지소유자가「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제1항제6호에 해당되나, 사업시행자로 지정되는 것은 산업단지지정권자가 결정할 사항이므로 구체적인 사항에 대하여는 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 21

산업단지특례법에 따라 1차 변경승인을 받은 상태인데, 기존에 두 개 업체가 법인사업시행자 공동으로 사업시행자 지정을 받은 상태이나, 금회 두 개의 법인사업시행자를 단독의 사업시행자로 변경하려하는데 경미한 사항으로 변경가능한지

– 답변(국민신문고)

- 산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법(이하 '특례법'이라고 함) 제15조제3항에서 동법 제14조의 심의위원회를 거치지 아니하는 경미한 사항의 변경은 동법 시행령 제10조에서 산업단지 면적을 100분의 10 이상의 범위에서 증감하는 경우와 산업단지내 산업시설용지 면적 중 배치된 주요 유치업종이 변경되는 면적이 100분의 10 이상인 경우, 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요 기반시설계획을 변경하는 경우를 제외한 사항으로 규정
- 따라서, 사업시행자 변경으로 산업단지 면적, 주요유치업종 변경 면적, 토지이용계획, 주요기반시설계획 변경이 수반되는 경우가 아니라면 사업시행자 변경 그 자체는 특례법 제15조제3항의 경미한 사항으로 판단

○ 질의 22

- 일반산업단지개발 사업시행자 변경과 관련 대상사업지의 토지소유권과 사업시행자변경(사업권 이양)과의 선후관계
- 종전사업시행자가 사업시행자 지위를 유지한 상태에서 새로운 사업시행자가 토지 소유권 취득 및 사업비 투자를 할 수 있는 방법

– 답변(국민신문고)

가. 사업시행자 변경과 토지소유권 이전과 관련하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」등 산업단지개발법령에 명시된 규정은 없으나, 사업시행자 변경신청을 했더라도 반드시 변경이 된다고는 볼 수 없으므로 사업시행자 변경 승인권자에게 문의하시기 바랍니다.

나. 종전사업시행자가 사업시행자 지위를 유지한 상태에서 새로운 사업시행자가 토지 소유권 취득 및 사업비 투자를 할 수 있는 방법은 종전사업시행자와 사업시행자가 공동사업시행자가 되는 방법이 있을 것으로 사료되며, 구체적인 사안은 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 23**

○ 『산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법』에 따라 산업단지 민간 실수요자 방식(A사가 10개사 대표)으로 2008년 최초 승인을 득하였음.

○ 산업단지 착공후 경제적 여건변화로 입주업체의 변경 등으로 “산업단지 특례법”에 따라 산업단지계획(변경) 승인(A사가 B사를 포함한8개사 대표로)을 2012년에 승인됨.

○ 확정측량 등의 결과에 따라 2014년 7월 최종 승인(A사가 12개사 대표) 고시됨.

○ 기 승인된 고시결과에 따라서, 금회 산업단지 준공인가를 득하기 위하여 대표사인 A사가 신청서를 제출하였으나, A사에 대한 B사의 대표사 위임장이 없음.

○ 질의 : 사업시행자(대표사 A가)가 준공인가를 받을 수 있는지 여부?

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제12조에서 “「산업입지법 시행령」 제19조제2항에 따라 다수의 기업이 해당 산업단지개발사업을 일괄 시행하기 위하여 사업시행자지정신청서를 제출한 경우에는 대표기업을 정하여 그 산업단지의 사업시행자 지정신청을 위임할 수 있으며 이 경우 그 위임을 받은 대표기업은 신청기업의 내역을 부기하여 신청하여야 하며, 그 신청기업을 변경하는 때에는 사업시행자 변경지정을 받아야 한다” 고 규정하고 있습니다.

따라서 귀하께서 질의하신 산업단지(2공구)는 실수요개발방식으로 12개 업체 모두 사업시행자로서 지위를 가지고 있고 A사가 대표기업으로 지정된 경우입니다.

다만, 대표 사업시행자 지정시 B사의 위임이 없었던 경우라면 당초 대표 사업시행자 지정에 하자가 있었으므로, 대표 사업시행자 지정에 대한 하자를 치유한 후에 준공인가가 가능할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 24**

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제2장(산업단지의 지정)제8조 제2항 규정에 관하여 질의코자 합니다. 우리 조합은 33명의 회원으로 구성 되어 있으며 부산시로부터 “부산자원순환사업협동조합”이란 상호로 허가를 득하여 운영해 오다가 실수요자 민간개발 방식으로 “명월일반산업단지” 조성사업을 추진 중에 있습니다.
〈질의〉 조합원 총33개 업체 중 이번 산업단지 입주 참가 업체가 13개 업체일 경우 사업시행자가 현재 조합명의(부산자원순환사업협동조합)로 할 수 있는지요
아니면 참가 업체 13개 업체 만의 별도 법인이나 또 다른 조합을 설립해야 하는지요
아니면 동 산업단지 지정 요청을 위임 할 13개 업체중 대표기업을 정하면 되는지요

– 답변(국민신문고)

산업단지개발 사업시행자로서 실수요자 개발방식으로 추진하는 경우는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조 제1항 제3호(해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자 또는 해당 산업단지개발계획에서 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자)에 해당되며, 실수요 입주기업들이 각각 사업시행자로서 지위를 가지며 각 사업시행자의 위임을 받아 대표사업시행자를 지정하게 됨을 알려드립니다.

○ **질의 25**

<사업현황>
- 면적 : 1,500,000㎡ 규모
- 2007. 11. 22일 산업단지지정
- 2009. 04. 07일 개발계획 및 실시계획 승인
- 2014. 05. 21일 부분준공 고시

당시 사업시행자는 시장이며, 승인권자는 도지사였습니다.
현재는 50만이상의 대도시장입니다.(대도시 특례 위임)
입주예정기업체에서 산업시설용지를 계약 체결하여 유치업종 및 토지이용계획 변경이 수반되는 개발계획 및 실시계획변경 절차가 요구되는 상황입니다.
<질의내용>
분양(계약)된 산업시설용지에 대한,
1. 산업단지 개발계획 변경의 사업시행자는 당초 사업시행자인 시장과 현 계약자(토지소유자) 중 누가 되어야 하는지?
2. 이 경우 산업단지 개발계획 변경에 대한 승인권자는 당초 승인권자인 도지사와 시장 중 누구인지?

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함) 제7조제1항 및 산입법시행령 제8조제1항에 따라 서울특별시와 광역시를 제외한 인구 50만 이상의 대도시의 시장이 일반산업단지 지정권자가 될 수 있으며(2007. 4.6.개정),
부칙<대통령령 제20317호, 2007. 10. 4.>제3조제1항에 따라 이 영 시행(2007. 10. 7.) 후 최초로 지정하는 일반산업단지부터 적용하도록 하고, 같은 부칙 제3조제2항에 따라 이 개정규정 시행 당시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 종전의 규정에 따르도록 하고 있습니다.

1. 관계 행정기관의 장 또는 제13조에 따른 자가 시·도지사에게 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지의 지정을 요청한 경우
2. 시·도지사가 법 제7조제2항에 따라 시장·군수의 의견을 요청한 경우
3. 시장·군수가 시·도지사에게 도시첨단산업단지의 지정을 신청한 경우

또한, 산입법 제13조의3 준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례조항에 따라 부분준공된 부분에도 산업단지계획 변경에 대하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있으며, 준공이후에는 산업단지계획 변경시 산입법제16조에 따른 사업시행자 지정을 다시 받아야 합니다.

나. 질의1의 경우 준공된 산업단지에서 개발계획 및 실시계획을 변경에 대한 사업시행자는 산입법 제16조제1항에 따라 지방자치단체, 산업단지 안의 토지소유자 모두 가능하므로, 준공이전 사업시행자이든 현 토지소유자이든 모두 개발계획 변경 수립 주체가 될 수 있으며, 구체적인 사항은 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

다. 질의2의 경우, 인구 50만이상의 대도시에 있는 산업단지라고 하더라도 당초 산업단지 지정권자가 시도지사인 경우라면 산업단지 준공이후에도 지정권자는 시도지사가 됨을 알려드립니다.

○ **질의 26**

먼저, 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제19조제2항제2호에 보면 산업단지개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 자 여기서 질의 사항은

(가) 건설산업기본법에 따라 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업 및 토목건축공사업으로 한정한다)등록을 한 자로서 공시된 당해 연도의 시공능력평가액이 산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비(보상비를 제외한다) 이상인 자에서 가령 연평균사업비가 100억이라하고 당해 시공능력평가액이 120억이지만 작년 및 제작년에 평가액이 50억이라도 당해연도 평가액이 100억을 넘었기에 사업시행자 지정에 문제가 없는지 궁금합니다.

(나) 또한 사업시행자 지정 관련하여 각 지자체 별로 산업입지 및 개발에 관한 법률 말고 내무지침이나 훈령·조례등으로 사업시행자 지정에 제한을 하는 것이 있는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제19조제2항제2호에서 시공능력평가액은 “공시된 당해 연도”의 시공능력평가액으로 규정하고 있으며, 사업시행자 선정과 관련하여 산업입지 및 개발에 관한 법령 이외의 구체적인 사항은 해당 지자체에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 27**

산업입지 및 개발에 관한법률 제16조제1항 제4호에 해당하는 자가 산업단지개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인입니다.

(갑설) : 법인설립을 목적으로 출자에 참여할 뿐이다.

(을설) : 출자에 참여하여 설립한 법인은 산업단지개발의 목적에 맞게 실시계획승인, 공사착공, 공사준공 등까지 총괄하는 것이다.

– 답변(국민신문고)

“산업입지 및 개발에 관한 법률”(이하 산입법이라고 함)제16조제1항4호에 해당하는 법인은 산업단지개발 사업시행자를 의미하며, 해당법인이 사업시행자 지위에서 산업단지개발실시계획 작성, 준공인가신청 등을 하게 됩니다.

다만, 해당법인에 출자한 구성원이 사업시행자의 권한과 의무를 가지는 것은 아니며, 법인에 출자한 구성원에 대한 권리와 의무는 내부구성원들과 협약시 명시된 사항에 따라 판단할 사항으로 사료됩니다.

○ **질의 28**

건설사 2개사를 포함한 SPC로 산업단지를 시행하려 합니다.
산입법시행령 제19조(사업시행자) 제3항의 제2항제2호가목에 해당하는자의 출자비율의 합이 20%이상인 법인에서 건설사 2개사 각자의 시공능력평가액이 전부 제2항제2호가목의 요건을 갖추어야 하는지, 아니면 건설사 2개사의 시공능력평가액의 합이 제2항제2호가목의 요건을 갖추면 되는지 문의합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제19조제2항가목에서 「건설산업기본법」에 따라 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업 및 토목건축공사업으로 한정한다)등록을 한 자로서 공시된 당해 연도의 시공능력평가액이 산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비(보상비를 제외한다) 이상인 자를 산업단지개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로 보고 있습니다.
따라서, 같은법 시행령 제19조제3항에서 “이 조 제2항제2호가목에 해당하는 자”는 「건설산업기본법」에 따라 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업 및 토목건축공사업으로 한정한다)등록을 한 자를 의미하므로, 각 건설사가 동법시행령 제19조제2항가목의 요건을 갖추어야 함을 알려드립니다.

○ 질의 29

산업단지를 개발하고자 하는 사업시행자의 요건 중 법 제 16조 제1항 제6호중에서 토지 소유자 또는 소유자들이 설립한 조합이 시행자로 될 수 있는 것으로 되어 있는데 토지 수유자들이 설립한 조합의 오건은 동법 제 16조의 2에서 제시하고 있지만 토지 소유자의 요건은 구체적으로 제시하고 있지 않습니다.
질문1. 사업시행자 자격을 갖추려면 100% 토지를 소유하고 있어야 하는지요?
아니면 16조의2에서 적용하고 있는 도시개발법에 따라 국공유지를 제외한 토지면적의 2/3이상을 소유한 자(동의 포함)를 토지소유자로 보고 사업시행자 지정이 가능한지 알려주시기 바랍니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제22조 제1항에서 사업시행자(제16조 제1항제6호에 따른 사업시행자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 산업단지개발사업에 필요한 토지·건물 또는 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권 외의 권리, 광업권, 어업권, 물의 사용에 관한 권리(이하 "토지등"이라 한다)를 수용하거나 사용할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서, 질의의 경우 산입법제16조제1항제6호에 따라 토지소유자가 산업단지개발사업시행자가 될 수 있으나, 토지수용·사용방법으로 사업시행이 안되므로 산업단지를 하고 자하는 산업단지구역의 토지에 대해 소유권을 가지고 있어야 하며, 다만, 해당구역내의 국공유지가 있는 경우에는 무상귀속 협의가 가능하므로 사업시행시 참고하시기 바랍니다.

○ 질의 30

1. 산업단지 사업시행자 관련하여 질의 드립니다. 시행자 자격 중 법 제16조제1항제4호에 자격요건 관련하여 시행령 제19조제3항에서 법 제16조제1항제1호, 제2호 또는 시행령 제19조제2항제2호가목에 해당하는 자 중 1곳 이상 들어가고 그 자의 출자비율이 20% 이상이면 나머지 80%의 비율에 출자한 자들은 법 제16조에서 말하는 자격요건을 갖추지 못하더라도 법인설립에 문제가 없는지 궁금합니다.
2. 또한 시행령 제19조제3항제3호에서 언급한 출자비율에서 출자금의 기준이 어떻게 구성이 되는 건지 궁금합니다. 가령 출자금은 전체 사업비를 말하는 것인지 아님 연평균사업비를 말하는 건지 어떠한 기준으로 산정되는 것인지 질의 드립니다.

– 답변내용

○ 질의1에 대하여
「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 제16조제1항제4호에서 “제1호부터 제3호까지에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인”을 사업시행자 지정대상으로 규정하고 있으며, 그 세부적인 요건은 산입법시행령 제19조제3항에서는 “법 제16조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인"이란 법 제16조제1항제1호, 제2호 또는 이 조 제2항제2호가목에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20이상인 법인”으로 규정하고 있습니다.

따라서, 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 법 제16조제1항제1호, 제2호 또는 이 조 제2항제2호가목에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20이상인 경우라면 산입법제16조제1항제4호에서 규정한 법인요건을 충족하게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 2에 대하여
산입법시행령 제19조제3항에서 규정한 “출자비율”은 법인설립에 관한 사항으로 자본금을 기준으로 산정하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 31

1. 실수요자 방식으로 산업단지조성사업에 대하여 실시계획승인을 받은 현 시점에서 시행자를 실수요법인으로부터 부동산신탁업자로 변경하여 사업을 진행할 수 있는지 여부?
2. 부동산신탁업자로 변경하여 사업을 할 수 있다면, 부동산신탁업자는 모든 공동시행자 약 27개사를 공동위탁자로 하여 신탁계약을 체결해야 하는지? 아니면 공동시행자 중 대표기업(다른 공동위탁자들이 대표자로서 위임 기준)을 위탁자로 하여 신탁계약을 체결해도 효력이 있는지 여부?
3. 실수요자 방식으로 산업단지 인가를 받았거나 1항과 같이 시행자로 지정받은 실수요법인으로부터 부동산신탁업자로 시행자를 변경받은 후, 시행자(토지를 매수한 공동시행자의 대표법인 또는 부동산신탁업자)가 산업단지조성용지들을 실수요법인들에게 분배할 수 있는 시기와 분배하는 조성용지가격을 받을 수 있는 조건(계약금, 중도금, 잔금에 대한 수납금액율)은 어떻게 되는지 여부?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제16조제1항제5호에서 “제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자”도 사업시행자 지정대상으로 규정하고 있고,
산입법 제20조의2 제1항에서 “제16조제1항제3호에 따른 사업시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 설립된 부동산신탁업자와 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결하여 산업단지를 개발할 수 있다”고 규정하고, 제2항에서는 “제1항에 따라 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자는 종전의 사업시행자의 권리·의무를 포괄적으로 승계한다”고 규정하고 있습니다.

- 질의1에 대하여
  산입법제16조제1항제5호(이하 '5호'라고 함)에 해당하는 사업시행자는 같은법 제16조제1항제3호(이하 '3호'라고 함)에 해당하는 사업시행자와 같은법 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자를 의미하므로, 당초 3호의 사업시행자에서 5호의 사업시행자로 변경은 가능합니다.

  다만, 지정권자가 산입법 제8조의2에 따라 당초 산단지정제한이 있었으나 실수요자방식으로 추진되어 충족할 수 있었던 경우라면 사업시행자 변경 후에도 이를 충촉하는지 등을 감안하여 그 여부를 결정하게 될 것으로 사료됩니다.

- 질의 2에 대하여
  5호의 사업시행자 지정절차와 관련한 명시적인 규정은 없어 원칙적으로는 "3호에 해당하는 사업시행자"가 다수인 경우 신탁계약의 주체도 다수의 사업시행자가 되므로 다수의 사업시행자를 공동위탁자로 하여 신탁계약을 체결해야 합니다.

  다만, 효율적 행정을 위해 다수의 민간기업이 산업단지 지정요청시 그 위임을 받은 대표기업이 지정요청을 위한 기업의 내역을 명시하여 산업단지 지정신청을 할 수 있도록 한 조항을 통해 볼 때(산업입지 개발에 관한 통합지침 제8조제2항)
  공동위탁을 하지않고 위임을 받은 대표기업을 위탁자로 하여 계약을 체결해도 공동위탁체결의 효과를 가져오는 것이 신탁계약을 체결하는 근거법상에서도 충족하는 경우라면 효율적인 행정을 위해 신탁계약 등에 관한 사항을 위임받은 대표 사업시행자와 신탁계약을 체결(신탁계약 위임을 한 사업시행자 내역 명시)한 부동산신탁업자도 5호의 사업시행자 요건도 충족할 수 있을 것으로 판단됩니다.

- 질의3에 대하여
  질의에서 제시한 "실수요법인들에게 분배"의 의미가 "준공인가전에 제3호의 대표 사업시행자가 그 외 사업시행자에게 용지를 분배 할 수 있는 시기 또는 제5호의 부동산신탁업자가 위탁자에게 용지공급을 할 수 있는 시기"로 본다면,

  1) 제3호의 대표사업시행자와 그 외 사업시행자간에 용지분배에 대한 계약시기와 그 계약조건은 사업시행간에 결정할 사항이며
     다만, 제3호의 사업시행자는 산입법 제37조제8항 및 같은법 시행령 제37조에 따라 실시계획승인권자로부터 준공인가전사용승인을 받은 후에 실질적인 용지사용이 가능함을 감안할 필요가 있고

  2) 제5호의 부동산신탁업자는 실시계획승인 후 산입법시행령제30조제1항제2호의 요건을 갖추어야 선수금을 받을 수 있으므로, 그 요건을 갖춘 후에 용지공급계약이 가능하며, 그 계약 조건은 위수탁자간에 결정할 사항으로 사료됩니다.

○ 질의 32

1. 현황
○ 2008년 A사업시행자가 일반산업단지 지정 신청 하였으나,
○ 서로 인접한 구간에 B사업시행자와 C사업시행자가 산업단지 계획중이므로 하나의 산업단지로 지정하라는 건설교통부 협의의견을 반영하여
○ 2009년 3개 시행구간(A, B C)을 하나의 산업단지로 지정 및 실시계획 승인 득함.
○ 이후, 하나의 산업단지내 각 시행사별 공구(A공구, B공구, C공구)를 구분하여 개발계획 및 실시계획 승인

○ 2014년 현재 A공구 및 B공구는 토지보상 100%, 공사 80% 이상 진행
○ C 공구는 토지보상 및 사용동의율 0%, 공사 0%
○ 각 공구별 면적 비율 : A공구 46.9%, B공구 26.4%, C공구 26.7%

2. 법적사항
○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조 산업단지 지정의 해제
· 제2항 산업단지지정권자는 산업단지의 일부 또는 전부에 대한 개발전망이 없게 된 경우 또는 개발이 완료된 산업단지가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 지역에 대한 산업단지 지정의 전부 또는 일부를 해제할 수 있다.
○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제15조 산업단지 지정의 해제
· 제2항 법 제13조 제2항 각 호 외의 부분에 따른 산업단지의 일부 또는 전부에 대한 개발전망이 없게 된 경우는 다음 각 호의 경우로 한다.

3. 산업단지개발실시계획 승인 후 각각 다음 각 목의 구분에 따른 기간에 해당 각 목에서 정한 비율의 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다.)하지 못한 경우
가. 3년 이내 : 해당산업단지 지정면적의 100분의 30 이상
나. 5년 이내 : 해당산업단지 지정면적의 100분의 50 이상

질의사항
○ 하나의 산업단지로 지정받았으나 각각의 사업시행자가 별도로 사업을 추진토록 되어있는바 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제15조에 의거 토지 미확보 비율을 산업단지 전체의 비율로 산정하여 취소하는 것인지, 아니면 공구별로 개별로 산정하여 C공구만 취소(제척)할 수 있는지 여부

– 답변(국민신문고)

산업단지의 일부 또는 전부에 대한 개발전망이 없게 된 경우로서「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」제15조제2항제2호에서 가, 나목에서 “해당산업단지 지정면적”을 기준으로 토지를 확보하지 못한 경우를 규정하고 있으므로, 질의의 경우 각 사업시행자별로 시행하는 산업단지 일부에 대해서 위 조항을 적용하긴 어려울 것으로 판단됩니다.

○ 질의 33

○「산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 ″산업법″)」제16조제1항 1호에 해당하는 사업시행자로써,
○「산입법」제16조제3항의 규정에 의해 대행개발을 추진하고자 할 경우
1. 같은법 시행령 제20조제3항에 의거 입주 예정자가 아닌 자(민간 건설업체)가 지원시설 등이 아닌 산업시설용지를 대상으로 대행개발하여 해당 산업시설용지를 추후 실입주기업에 매각(분양)하는 것이 가능한 것인지?

○「산입법」제16조제3항의 규정에 의해 대행개발을 추진하고자 할 경우
2. 같은법 시행령 제20조제5항에 의거 해당 산업시설용지를 직접 사용할 자는 부지조성공사 등을 할 수 있는 건설면허를 소지한 자 이어야만 하는 것인지?

3. 또한, 산업시설용지를 소규모로 직접 사용하는 자들과 민간 건설업체가 컨소시엄 형태로 대행개발 참여가 가능한 것인지?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 제16조제3항 및 산입법시행령 제20조에 따라 사업시행자는 산업단지개발사업의 실시설계, 용지조성공사, 주요기반시설공사, 건축공사에 대하여 대행하게 할 수 있습니다.

- 질의1에 대하여
  산입법시행령 제20조제3항에서 산업시설용지, 지원시설용지 등 시설용지를 구분하여 대행개발사업자를 구분하고 있지 않으므로, 산업시설용지를 직접 사용할 자가 아니더라도 대행개발사업자가 될 수 있습니다.
- 질의2에 대하여
  산입법시행령 제20조제5항에서 산업시설용지를 직접 사용하는 자가 대행개발사업자가 되는 경우, 부지조성 공사를 할 수 있는 건설면허 소지한 자를 자격요건으로 하고 있지는 않습니다.
- 질의 3에 대하여
  대행개발사업자는 산입법시행령 제20조제3항에 따라 경쟁입찰방식으로 선정하게 되고, 같은법 시행령 제20조제4항에 따라 대행개발사업자의 자격요건을 공고하도록 규정하고 있습니다.
  따라서, 대행개발사업자 자격요건에 산업시설용지를 직접 사용하는 자들과 민간 건설업체가 컨소시엄 형태의 대행개발사업자에 대하여 제한이 없다면 산입법시행령 제20조제3항에 따라 경쟁입찰 참여가 가능할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 34

개발사업시행자(공공시행자 출자비율 20%)의 선수금 수령요건과 관련하여 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 30조1항1의 “실시계획승인을 받은 사업시행면적의 100분의 30이상의 토지에 대한 소유권을 확보하고 산업단지개발계획에 착수할 것” 이라는 문구 중 사업시행면적의 100분의 30이상 용어 정의

〈○○일반산업단지 실시계획승인 고시(2013. 6)〉

ⓐ 실시계획 고시면적 3,000,000㎡

ⓑ 사유지 2,343,824㎡ 국유지 656,176㎡

ⓒ 산업단지개발구역 2,445,500㎡ 산업단지개발 외 구역 555,500㎡(유수지/원형지 보존)

○ 100분의 30이상의 토지에 대한 기준이 되는 사업시행면적이란 ?

1. 실시계획고시면적인 3,000,000㎡의 30%이상 (900,000㎡)
2. 사유지 면적의 2,343,824㎡의 30%이상 (703,147㎡)
3. 산업단지개발구역 면적의 2,445,500㎡의 30%이상 (733,650㎡)
4. 기타 30%이상 기준 여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제30조 제1항 제1호에서 “법 제32조에 따라 선수금을 받으려는 사업시행자 중 법 제16조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 자는 해당 산업단지의 실시계획승인을 받아야 하고, 법 제16조제1항제2호의2 또는 제4호(법 제16조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20 이상인 법인만 해당한다)에 해당하는 사업시행자는 실시계획승인을 받은 사업시행토지면적의 100분의 30이상의 토지에 대한 소유권을 확보하고 산업단지개발사업에 착수하도록 규정하고 있습니다.

따라서, 위 규정상 “100분의 30이상”의 기준은 ‘실시계획승인을 받은 사업시행토지면적’이므로 실시계획 승인고시에 기재된 사업시행토지면적으로 사료됩니다.

○ **질의 35**

당사는 2013년 8월 경상남도 김해시에 일반산업단지 허가를 받아 시행하고 있는 시행사입니다.
당초 사업계획승인 시 당 사를 포함한 4개사에서 당 사를 대표사로 하는 개발사업동의서를 제출받아 당 가 민간개발실수요자방식의 시행사가 되었습니다.
현재 17%의 공정율로 공사를 진행하고 있는 도중 회사 경영여건의 악화로 인해 당초 각 사에서 사용하는 실사용면적을 조정하고자 산업단지계획 변경을 검토 중에 있습니다.
질의내용

1. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제16조 및 시행령 19조에 따른 시행자 요건사항에서 시행사로 지정되어있는 당사에서 사용하고자 하는 산업시설용지 면적이 전체 산업시설용지의 30% 이상이 되어야 하는지?
2. 개발사업동의서를 제출받아 당사가 사업시행자로 되어있지만 개발사업동의서를 제출한 기업체의 사용면적의 합계가 30%이상이 되면 되는 것인지?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제16조제1항제3호 및 같은 법 시행령 제19조제2항제1호 나목에서 “해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자 또는 해당 산업단지개발계획에서 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 산업단지를 개발하여 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접 사용하고, 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 산업시설용지와 법 제2조제9호나목부터 라목까지의 규정에 해당하는 시설용지를 공급하는 경우에 해당하는 자”를 산업단지개발 사업시행자 지정대상으로 규정하고 있습니다.
산입법시행령 제19조제2항제1호 나목에서 규정한 “산업단지를 개발하여 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접 사용”의 의미는 사업시행자가 산업시설용지 전체 면적의 100분의 30이상을 직접 사용하는 경우를 의미하며, 그 면적에는 사업시행자가 아닌 자의 사용면적을 포함하지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 36**

안녕하십니까 궁금한 점이 있어 문의합니다.
산업입지의 개발에 관한지침 제12조(산업단지개발의 시행)1항에 의하면 산업입지법시행령 제19조제2항에 따라 다수의 기업이 해당산업단지 개발사업을 일괄 시행하기 위하여 사업시행자지정신청서를 제출할 경우에는 대표기업을 정하여 그 산업단지의 사업시행자 지정신청을 위임할 수 있으며, 이 경우 그 위임받은 대표기업은 신청기업의 내역을 부기하여 신청하여야 하며, 그 신청기업을 변경하는 때에도 사업시행자 변경지정을 받아야 한다라고 규정되어 있습니다.
◉ 문의내용
대표기업외 2개업체에서 사업시행자로 지정받아 사업을 추진하고 있는 과정에 사업시행자간의 갈등으로 인해 1개업체가 사업시행자로서의 역할을 충실히 하지않고 사업추진에 방해를 한다하여 사업추진에 따른 회의를 개최하였으나 1개사가 참석을 하지 않은 상태에서 대표회사와 1개사만 회의를 진행하여 사업추진을 방해하고 있는 1개사를 해임하는 건으로 결정하여 지정권자에게 대표기업이 사업시행자 변경 요청(회의록 첨부)을 하였습니다. 회의록 내용상 사업추진을 원활히 마무리하기 위해서는 방해가 되는 1개사를 해임하는 것이 타당할 것으로 판단되나 당초 사업시행자로 지정승인 받은 3개사에서 2개사로 사업시행자의 과반수 참석한 회의

결정사항에 따라 변경지정이 가능한지 아님 참석못한 1개사의 동의없이 결정된 사항이라 사업시행자 해임은 무효로 변경신청이 되지않는 사항인지 궁금합니다.
- 당초 : 대표기업외 2개업체 ⇒변경 : 대표기업외 1개업체

- 답변(국민신문고)

사업시행자 변경은 사업시행자 취소와 재지정을 의미하며, 사업시행자 취소는「산업입지 및 개발에 관한 법률」제48조 제2항에 따라 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장이 제1항에 따라 사업시행자 지정의 취소를 하려면 청문을 거치도록 규정하고 있습니다.
질의의 경우 사업시행자 일부 취소에 해당되므로 위 법규정에 따른 절차를 거쳐야 적법하게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 37

북양준산업단지 사업시행자에 대한 질의
1. 경과과정
10. 6. 30 북양준산업단지 지정 ⇨ 12. 7. 31 실시계획승인을 받았습니다.
북양준산업단지 사업시행자는 13명이며 산업입지법 제16조제1항제3호에 따른 '입주하려는 자' 중에서 동법 시행령 제19조제2항나목에 해당하는 자로 사업시행자 지정을 받았으며 서문토지개발(주) 조기형이 대표기업이었습니다.
서문토지개발(주) 조기형은 08. 5. 북양동 산 195번지 15,360평을 총 123억원 계약금 12억원을 주고 매매계약을 체결하고 당사와 '입주하고자 하는 자'의 자격으로 북양준산업단지 용역계약을 체결하여 다른 사업자들과 공동시행을 하게 되었습니다.
하지만 당시에는 처벌조항이 없다는 것을 알고 있던 동 회사는 모든 토지를 미등기 전매로 불법 분양을 하고 지금은 단 한 평도 없으며 심지어 사업시행자도 아닌 ABC상사(주) 등에 7,000평을 분양하였고 사업시행자도 아닌 동 회사들이 개발하여 다시 불법 분양을 하고 있습니다.

2. 화성시의 조치사항
○ 첫째 동법 시행령 제19조제2항나목에 해당하는 자는 산업단지를 개발하여 30%이상을 산업시설용지로 직접 사용하고 나머지를 분양할 수 있습니다.
하지만 화성시는 이미 분양받은 13명의 시행자 중에서 누구든 한명만 전체면적 15,360평 중에서 30%인 4,608평 이상만 산업시설용지로 사용하면 각자의 지분과 상관없이 토지를 처분할 수 있다고 합니다.

○ 둘째 동법 제38조제9항에 따라 사업시행자가 직접 개발하여 사용하는 토지 등을 처분하려면 공장설립승인(신고) 후 5년이 지나야 합니다.
서문토지개발(주) 조기형은 나목이 아니라 가목에 해당하는 사업시행자로서 / 본인이 평당 80만원에 매입하여 성광케이블 박성규에게 평당 250만원 1,666평 총 41억 6,500만원에 분양한 상가부지를 다시 매입하여 입주할 것이라고 합니다.
화성시는 다시 매입하여 입주하여 사용할 예정이기 때문에 전혀 문제될 것이 없다고 합니다.

○ 셋째 서문토지개발(주) 조기형은 ABC상사(주) 손형탁에게 개발한 토지를 동법 시행령 제40조에 따른 분양가격과 입주자격 등에 대한 처분계획도 수립하지 않고 일간신문 공고 등 제42조의3에 따른 분양절차도 없이 마음대로 분양하고 있습니다.

화성시는 이 또한 법적으로 아무 문제될 것이 없다고 합니다.

첫 번째 질의 : 산업입지법 시행령 제19조제2항제1호나목에 해당하는 '입주하려는 자'인 사업시행자가 여러 명인 경우 시행자 각자 직접 산업시설용지의 30%를 사용하여야 하는 지, 아니면 시행자 전체가 직접 사용하는 산업시설용지 면적의 합계가 30%이상이면 되는지의 여부?

두 번째 질의 : 직접 개발하여 30%이상 확보하여야 하는 산업시설용지의 기준 면적 산정할 때 입주하기로 용역계약을 한 토지를 모두 팔아먹고 입주할 시점에서 입주할 토지면적만 확보하면 되는지 여부?

세 번째 질의 : 직접 개발하여 사용할 면적 역시 입주할 때 확보만 하면 되는 지 여부?

네 번째 질의 : 산업입지법 시행령 제19조제2항가목에 따라 지원시설용지에 '입주하려는 자'인 경우에도 확보한 토지를 분양할 수 있는 지 여부?

다섯 번째 질의 : 준산업단지는 처분계획을 수립하지 않고 분양하여도 되는 지 여부? (산업입지법 제8조의3제4항에서 제38조 준용)

여섯 번째 질의 : 준산업단지는 동법 제48조 적용을 받지 않는 지 여부? (산업입지법 제8조의3제4항에서 제48조 준용)

– 답변(국민신문고)

- 사업시행자 요건 관련하여 (질의 1, 4)
  「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」제19조제2항제1호는 산업단지 사업시행자 요건 중 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 실수요자 요건을 규정한 사항으로 위 규정 '가'목은 사업시행자가 산업시설용지 전체를 직접 사용하는 경우를 의미하고, '나'목은 사업시행자가 100분의30 이상을 산업시설용지로 직접 사용하고, 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 다음의 용도로 공급하려는 경우를 의미하며, 사업시행자가 다수인 경우 다수의 사업시행자 전체가 산업시설용지의 100분의30 이상을 직접 사용하는 경우도 해당됩니다.

- 사업시행자 요건과 처분제한과 관련하여 (질의2, 3)
  사업시행자가 산업단지 준공을 하려면 준공 이전에 사업시행자가 직접 사용하는 용지를 포함하여 산업단지 조성부지를 모두 소유하고 있어야 합니다.
  다만, 귀하께서 제시하신 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제38조제9항은 개발한 토지·시설 중 산업시설용지의 처분을 제한하는 조항으로 "제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자는 직접 개발하여 사용하는 토지·시설 등을 처분하려면 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 전 또는 신고 후 5년 및 같은 조 제2항에 따른 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년이 지나야 한다" 고 규정하고 있는 바, 동 조항에서 규정한 '직접 개발하여 사용하는 토지·시설'이 확정되는 시점은 해당 토지·시설이 준공인가 또는 준공전 사용승인을 받은 시점으로 보게 됨을 알려드립니다.

- 분양 등 준용규정 관련하여 (질의 5, 6)
  준산업단지는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제8조의3제4항에서 같은 법 제38조와 제48조를 준용하고 있으며, 준산업단지도 동법 제38조에 따라 개발한 토지·시설 등 중 산업단지 관리기본계획이 수립된 지역안의 토지·시설 등을 처분(분양·임대·양도)하려면 처분계획을 작성하여 관리기관과 협의하여야 하며, 동법 제48조에 따라 산업단지 지정권자는 사업시행자에 대하여 감독할 수 있습니다.

○ **질의 38**

북양준산업단지 조성사업 사업시행자 자격 재 질의
1. 국토부 답변
 - 사업시행자 요건 관련하여 (질의 1, 4)
 '나'목은 사업시행자가 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접 사용하고, 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 다음의 용도로 공급하려는 경우를 의미하며, 사업시행자가 다수인 경우 다수의 사업시행자 전체가 산업시설용지의 100분의 30 이상을 직접 사용하는 경우도 해당됩니다.
2. 재질의 사항
 사업시행자가 다수인 경우 30%이상 직접 사용하여야 하는 산업시설용지는 실시계획승인에서 정하여 고시한 각자가 사용하여야 하는 면적이 아닌지요 ?
 사업시행자가 다수인 경우 시행자가 직접 사용하여야 하는 산업시설 면적이 각자 30%이상이 아니라 시행자 전체가 30%이상이면 된다고 한다면 산업입지법 제51조제1항에 따라 처벌대상을 특정할 수 없습니다.
 일부 사업시행자는 개발한 용지를 모두 분양하여도 처벌을 할 수 없기 때문에 실제로 개발업자가 개발하는 것을 허용하는 결과를 초래합니다.
 북양준산업단지의 경우 서문토지개발(주) 조기형이 북양동 산 195번지 15,360평을 매입하여 30%인 4,608평을 5년 이상 직접 사용하기로 하였지만 10개 기업에게 모두 매각하고 단 한 평도 소유하고 있지 아니하며 매각한 토지를 또다시 모두 불법 분양하고 있습니다.
 이런 경우 국토부 답신대로라면 서로 미루면 누구도 처벌할 수 없습니다.

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제19조제2항제1호 '나'목은 사업시행자의 요건을 규정한 조항으로, 즉 사업시행자가 다수인 경우 다수의 사업시행자가 전체 산업시설용지의 직접사용할 면적이 산업시설용지의 100분의 30 이상이 되는 경우라면 사업시행자 요건에 부합하게 되며,
 만약, 반대로 사업시행자가 다수인 경우 그 중 하나의 사업시행자가 반드시 산업시설용지의 100분의 30 이상을 사용하여야 사업시행자 요건에 부합하게 된다고 해석할 경우, 산업단지 사업시행자 구성원은 3명 이내로만 가능하게 되어 법취지에 맞지 않는 불합리한 해석이 됩니다.

○ **질의 39**

산입법 시행령 제19조 제2항 제1호의 나목에 따라 "산업시설용지의 30%이상을 직접 사용"하는 자격으로 1995년 말부터 개발 진행 중인 산업단지에서 사업시행자가 직접 사용하는 부지(산업시설용지)와 관련한 질의입니다.
실수요기업인 사업시행자가 직접 사용하는 부지는 시행자와 사용자가 동일하여 산입법 제38조에 따른 개발한 토지.시설 등의 처분행위에 해당하지 아니하므로 별도의 분양계약을 체결하지 않습니다. 현행 산입법 제 21조에 의한 건축허가 의제가 가능하고 민간사업자도 산업단지개발사업의 범위에 건축사업을 포함할 수도 있지만 민간사업자에 대한 건축사업은 2014.1.14. 개정(시행 2014.7.15.)된 사항으로 본 산업단지 개발사업은 개정 전 법률(2014년 이전)에 따라 추진된 바 건축사업을 사업범위에 포함하고 있지 않습니다. 또한 공장설립승인과 공장건축물에 대한 건축허가는 산입법에 의제사항이 아닌 개별법(산집법, 건축법)에 의하여 별도 허가로 진행하였습니다.

※ 질의내용
질의1) 실수요기업이 직접사용 부지에 이뤄지는 공장건축이 산업단지개발사업 범위에 포함되는지 여부?
질의2) 직접사용 부지에 공장건축물의 건축·운영 행위가 산업단지 개발사업의 시행자로서의 자격인지 아니면 입주기업으로서의 자격으로의 지위를 갖는 지 여부?

※ 시행자 검토의견
1995년부터 추진된 본 산업단지 개발사업은 사업범위에 건축사업을 포함하지 않았으므로 공장건축물 건축은 산업단지개발사업 범위에 포함되지 아니하며, 사업시행자 자격은 부지조성과 기반시설 설치사업에 한정되고,
실수요기업의 직접사용(입주)을 전제로 산업단지 개발사업의 시행자 자격을 부여하였으므로 사업시행자가 직접 사용하는 토지에 대해서는 사업시행자 자격과 입주기업의 자격을 동시에 갖고 있는 것으로 봐야하며, 입주기업이 건축하는 공장건축물에 대해서는 산업단지 개발사업의 범위를 벗어난 부분이므로 사업시행자자격이 아닌 입주기업으로 봐야 할 것으로 판단됨.

별첨1) 산입법 시행령 제19조 제2항 제1호 나목관련(실수요자)
제19조(사업시행자) ① 법 제16조제1항제2호의2에서 "대통령령으로 정하는 요건"이란 산업단지를 개발하여 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함하며, 이하 이 조에서 같다)의 100분의 30 이상을 소속 조합원 또는 회원에게 공급하려는 경우를 말한다.
②법 제16조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
1. 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 가. 법 제2조제9호 각 목의 시설용지를 직접 개발하고자 하는 경우
 나. 산업단지를 개발하여 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접 사용하고, 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 다음의 용도로 공급하려는 경우
  1) 산업시설용지 2) 법 제2조제9호나목부터 라목까지의 규정에 해당하는 시설용지

– 답변(국민신문고)

사업시행자가 조성한 산업시설용지에 사업시행자가 직접 사용할 공장을 건축하는 행위도 포함할 수 있으며, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조제1항제4호에 따라 산업단지실시계획 승인을 할 때 「건축법」 제11조에 따른 허가, 같은 법 제14조에 따른 신고, 같은 법 제16조에 따른 허가·신고 사항의 변경, 같은 법 제20조에 따른 가설건축물의 허가·신고 및 같은 법 제29조에 따른 건축협의에 대하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 보도록 하고 있습니다.
질의의 경우 해당 공장을 건축하는 행위가 산업단지개발실시계획에 포함되어 있다면 산업단지 사업시행자 자격으로 공장을 건축하게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 40

○ 본사는 중고자동차를 해체·선별·재조립 등을 통하여 중고부품의 재활용 및 판매 등의 사업을 하고 있습니다

○ 금회 일반산업단지의 개발을 위하여 산업단지지정요청 및 사업시행자 요건을 갖추고자 (표)와 같이 산업단지의 30%이상을 산업시설용지로 다음의 업종을 유치하여 직접사용(실수요) 하고자 합니다

- 다음-

1. 특수목적용자동차제조(C30122)
2. 법 제2조 7의2 물류시설
3. 법 시행령 제1조의2 신·재생에너지 설비
4. 국토부고시 제2014-419(2014.7.9)
   - 금속·비금속 원료재생업
   - 산업용 기계 및 장비임대업

(질문)

○ 법적 요건으로서 위(다음)의 업종으로 산업시설용지를 구성하여 100분의30이상을 직접사용(실수요)하면 되는 것인지요

○ 아니면 제조업공장으로만 구성된 산업시설용지를 100분의30이상으로 구성하여 직접사용(실수요)하여야 하는지 알고 싶습니다

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제19조제2항제1호나목에서 산업단지 사업시행자 요건으로서 “산업단지를 개발하여 100분의 30이상을 산업시설용지로 직접 사용”을 규정하고 있으나 업종을 제한하고 있지는 않습니다.

따라서, 사업시행자가 직접 사용할 산업시설용지에는 산업단지에 입주가능한 다수의 업종도 배치 가능함을 알려드립니다.

○ 질의 41

1. 농공단지 사업시행자가 농협중앙회(단일기업자 실수요자개발)이며 농업협동조합법에 의거 경제지주로 분리되었으며 이경우 사업시행자가 동일 기업으로 명칭변경만으로 가능한지 여부
2. 또한 농협중앙회 정관에 의해 사업별 이관이 명시되어있어 농협경제지주는 단지내에 각각의 자회사인 3개사업장(농산물센터, 생활물자, 식품공장)을 자회사(현물출자)가 운영할 계획을 가지고 있어 이 또한 동일 기업으로 인정이 가능한지 및 단일기업으로 인정이 가능한지 여부

– 답변(국민신문고)

- 질의 1에 대하여
  농협경제지주가 단순히 당초 사업시행자의 명칭만 변경되는 사안인지 아니면 당초 사업시행자의 권리, 의무 등을 승계하는 새로운 기업인지 등을 검토하시어 후자의 경우라면 사업시행자 명칭변경이 아닌 사업시행자 지정 변경이 될 것으로 사료됩니다.
- 질의 2에 대하여
  「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제24조의4에서 규정한 단일기업은 하나의 법인을 의미하며, 자회가 별도의 법인인 경우라면 단일기업으로 보지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 42**

산업단지를 개발하고자 민간기업과 산입법 제16조제1항제1호에 해당하는 지방자치단체가 공동개발방식(제3섹터)으로 사업을 추진하고 있습니다. 토지수용 중 재결에 대한 질문입니다.
산업입지 및 개발에 관한 법률 제22조(토지수용) 제4항에 따르면 '재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보한 후에 할수 있다. 다만, 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다.'라고 규정하고 있습니다. 여기서, 단서조항 중 '이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자'에서의 '이'는 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자인지 아니면 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 자인지 궁금합니다. 다시말해서, 본 산업단지의 시행자가 '이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자'에 속하는지 궁금합니다.
<참고사항으로>
지자체와 본 산업단지 사업시행자는 '이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자'에 속한다고 보고 있으나, 금융대출기관에서는 모호하다는 입장이어서 질의하오니 답변주시면 감사하겠습니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제22조(토지수용) 제4항 단서에서 규정한 "제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다."에서 '이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자'에서의 '이'는 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자이며, '이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자'에 산입법 제16조제1항 제4호의 사업시행자는 포함되지 않음 알려드립니다.

○ **질의 43**

사업시행자가 다수인 경우 각자마다 개발하려는 산업단지 면적이 있고 각자 개발하려는 면적의 합이 전체 면적입니다
사업시행자 각자가 개발하려는 면적 비율대로 공공시설면적을 부담하며 공사비용도 부담합니다.
예를 들어 1만평의 산업단지를 4명이 각자 1,000평 2,000평 3,000평 4,000평을 개발한다면 각자 30%인 300평 600평 900평 1,200평을 반드시 산업시설용지로 직접 사용하여야 한다는 의미라고 생각 합니다.
또한 실시계획승인을 받을 때 총면적을 사업시행자마다 직접 사용할 산업시설용지면적을 확정하여 승인을 받습니다.
따라서, 다수의 사업시행자의 경우에 전체 산업시설용지에서 말하는 전체의 개념을 각자의 지분 용지면적을 기준으로 질의드린 것인데, 이에 대하여 각자가 다수의 지분을 모두 합친면적을 기준으로 한다고 오해하신것 같아 재질의드리는 것입니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 시행령 제19조제2항제1호나목의 사업시행자 요건은 산업단지 전체면적이 아닌 산업단지의 산업시설용지면적 기준임을 재차 알려드리며,
산업단지 개발계획 및 실시계획상 사업구역별로 사업시행자가 지정된 경우 해당 사업구역 사업시행자별로 산입법시행령 제19조제2항제1호나목의 사업시행자 요건을 적용할 수 있을 것으로 사료되며, 구체적인 사업시행자 지정요건 심사내용에 대하여는 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 48**

산입법 제16조 4에 관한질문과 제16조 6 에 관한여 질의드립니다.

1. "산업단지개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인"이란 산업단지개발을 목적으로 설립한 신규법인(SPC)만 해당되는것인지 아니면 기존에 수년간 부동산개발사업을 해오던 A법인이 건설사,금융사 등 에게 기존의 A법인 지분을 나누어주고 법인등기에 "산업단지조성" 목적을 추가하여 구성하여도 되는 것인지 답변부탁드립니다.
2. "산업단지 안의 토지의 소유자" 라고 되어있는데 농업회사법인 소유의 토지를 산업단지로 개발하려는 경우 사업시행자가 토지소유자인 농업회사법인이 될수있는지 답변부탁드리겠습니다.

– 답변(국민신문고)

- 질의 1에 대하여
  「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제16조제1항제4호에서 산업단지 개발사업의 시행자 요건으로서 “제1호부터 제3호까지에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인”을 규정하고 있습니다.
  따라서, 산입법제16조제1항제4호의 사업시행자는 법인으로서 산입법제16조제1항제1호부터 3호까지에 해당하는자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 “설립한” 법인을 의미하므로, 질의의 경우가 산입법제16조제1항제4호의 법인을 설립한 것으로 보기는 어려운 것으로 사료됩니다.
- 질의2에 대하여
  산입법 제16조제1항제6호에서 규정한 사업시행자로서 “산업단지 안의 토지의 소유자”는 소유자가 법인인 경우도 해당되며, 다만 산입법 제16조제1항제6호의 사업시행자는 산입법제22조의 재결신청을 하지 못하므로 산업단지 전체를 소유해야 함을 알려드립니다.

○ **질의 44**

산업입지 및 개발에 관한법률 제16조 산업단지개발사업의 시행자와 관련하여 제1항 6호의 산업단지 안의 토지의 소유자 해당여부를 문의하고자 합니다
사업을 시행하고자 하는 자는 민간기업으로 준공된 산업단지내 토지의 매매계약을 체결하고 토지소유권을 득하여 개발사업에 대한 실시계획승인 및 사업시행자 지정을 받고자 합니다.
이 경우 산업입지 및 개발에 관한법률 제16조 제1항 6호의 산업단지 안의 토지의 소유자에 해당하는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

산입법 제16조제1항제6호에서 규정한 사업시행자로서 “산업단지 안의 토지의 소유자”는 소유자가 법인인 경우도 해당되며, 다만 산입법 제16조제1항제6호의 사업시행자는 산입법제22조의 재결신청을 하지 못하므로 산업단지 전체를 소유해야 함을 알려드립니다.

○ **질의 45**

산업입지 및 개발에 관한 법률 제11조 및 동법 시행령 제13조에 의거 민간기업 등의 산업단지를 요청할 수 있다라고 규정되어 있습니다.
시행령 제13조1항을 보면
① 법 제11조제1항에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자"란 법 제16조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(같은 항 제1호 중 국가·지방자치단체 및 같은 항 제5호에 해당하는 자는 제외한다)를 말한다라고 되어있습니다.
제5호에 해당하는 자는 제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자라고 규정되어 있는데 이 규정에 의거하면 제3호에 해당하는 사업시행자는 산업단지요청을 할 수 없다라고 보는 것이 타당한지 문의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지개발사업 시행자로서「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제16조제1항제5호에서 "제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자"를 규정하고 있습니다.
산입법제16조제1항제5호의 사업시행자는 "제3호에 해당하는 사업시행자" 또는 "제20조의2에 따라 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자"가 아니라, ~와 신탁계약을 체결한 "부동산 신탁업자" 즉, 제3호에 해당하는 사업시행자와 신탁계약을 체결한 "부동산신탁업자"를 의미합니다.
따라서, 산입법제16조제1항제3호에 해당하는 사업시행자는 산입법제11조에 따라 산업단지 지정요청을 할 수 있습니다.
참고로, 산입법제16조제1항제5호에 해당하는 부동산신탁업자는 산입법제16조제1항제3호의 사업시행자와 신탁계약을 하여야 하므로, 해당 산업단지계획에서 먼저 산입법제16조제1항제3호로서 사업시행자가 지정된 후 지정된 사업시행자와 신탁계약을 체결하여 사업시행자 변경절차를 통해 사업시행자가 될 수 있음을 알려드립니다.

○ **질의 46**

▨ 사업현황
1986년 지정승인되어 1987년 준공된 농공단지내 입주한 기업이 공장용지 추가확보를 위해 기존 농공단지와 연접한 부지를 확장하고자 산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법으로 진행코자 합니다.
확장부지 전체를 하나의 기업에서 사용할 예정으로 사업시행자로서의 자격과 관련하여 질의 드립니다.
▨ 질의내용
확장부지의 사업시행자는 산업입지법 제16조제1항제3호에 해당하며, 100%실사용을 하려합니다. 지정권자와의 사전협의 중 농공단지의 경우 대기업군에 속하는 기업은 농공단지의 지정목적과 불부합하므로 사업시행자로 참여할 수 없다고 합니다.
상기 산업입지법에 의거한 사업시행자에 해당하면 농공단지를 개발할 수 있는지, 아니면 사업시행자 중 대기업군에 속하는 기업은 농공단지 사업시행자가 될 수 없는지 질의드립니다.
※ 참고로 본 농공단지 확장 사업자는 산업발전법에 의거 중견기업으로 분류되며, 세법상으로는 대기업군에 포함됩니다

– 답변(국민신문고)

농공단지개발사업 시행자는「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제1항제3호에서 “해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자 또는 해당 산업단지개발계획에서 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자”에 대하여 산업단지지정권자의 지정에 의하여 산업단지개발계획에서 정하는 자가 되며,
「농공단지 개발 및 운영에 관한 통합지침」(이하 농공단지지침) 제11조제2호에서 “민간개발을 하는 경우에는 「산업입지법」 제16조제1항제3호부터 제6호까지에 해당하는 자 중에서 농공단지 개발사업의 효율적인 시행을 위하여 시장·군수가 지정하는 자”로 규정하고 있습니다.
산입법령 및 농공단지 지침상 농공단지사업시행자 지정 요건과 관련하여 “대기업군에 속하는 기업은 농공단지 사업시행자가 될 수 없다”는 규정은 없으나, 농공단지 지정권자는 산업단지 조성목적, 관계법령 등에 부합하게 산업단지를 지정하게 되므로 구체적인 사항은 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 47

산입법시행령 제19조 [③법 제16조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인"이란 법 제16조제1항제1호, 제2호 또는 이 조 제2항제2호가목에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20이상인 법인을 말한다]
위 조건에 충족하는 건설사가 출자에 참여하여 설립한 SPC법인에서(이하 "법인) 건설사는 언제까지 출자지분을 유지하고있어야 되는것인지 질의드립니다.
예를들어 "산업단지지정승인고시" 까지인지 "토목공사착공 또는 완료시"까지인지
"산업단지 관리계획 수립시" 까지인지 아니면 애당초 법인충족조건인 건설사가 참여해야는 조건이기 때문에 법인의 목적 달성(분양완료)시 까지인지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제16조제1항제4호의 법인으로서 같은 법 시행령 제19조제3항의 요건을 충족하여 사업시행자로 지정된 경우 산입법상 산업단지 개발사업시행자로서 지위가 완료되기까지 그 요건을 유지해야 하므로, 질의예시의 경우 산업단지 개발 사업시행자로서 지위가 완료되는 준공인가시점이 될 것으로 사료됩니다.

○ 질의 48

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제46조의2에 따른 지원단지의 조성에 관한 질의
■ 개요
가. 현재 운영 중에 있는 산업단지 내 입주기업 종사자의 주거·문화·복지·교육시설등의 수요가 발생하여 이를 해소하기 위해 지원단지의 필요성 대두
나. 산업단지 내에는 활용가능한 부지가 없어 인근지역에 지원단지 조성을 위한 대상지를 확보
다. 산입법 제46조의2 제2항에 따라 지원단지의 조성은 산업단지개발사업으로 할 수 있음
■ 질의
A. ‘나.’의 경우, 지원단지의 개발은 기존 산업단지의 확장으로 보는 것인지, 별개의 산업단지 개발사업으로 보는 것인지요?

B. 지원단지를 개발하는 경우 사업시행자의 선정에 있어 산입법 제16조 제1항 제6호에 의거하여 지원단지로 조성될 대상지 내 토지 소유자들이 설립한 조합이 사업시행자가 될 수 있는지요?
C. 산입법 제24조 제1항 제4호에 의거 지원단지 내 토지 소유자가 지원단지 개발에 따른 환지를 받을 수 있는지요?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제46조의2 제2항에 따라 지원단지는 산업단지개발사업으로 할 수 있으며, 산입법제16조제1항제6호의 사업시행자가 지원단지의 사업시행자가 될 수 있습니다.
산입법 제24조제1항 제4호에 따라 산입법제16조제1항제6호의 사업시행자가 개발하는 산업단지의 안의 토지를 소유하고 있는 자에게 환지하여 줄 수 있으며, 이 경우 산입법제24조제2항에 따라 산입법시행령제24조의3에서 정하는 사항 외에는 도시개발법 제28조부터 제49조에 따르게 됨을 알려드립니다. 끝.
<추가답변 사항>
「산업입지 및 개발에 관한 법률」제46조의2 제1항에서 “사업시행자는 산업단지 내 또는 산업단지 인근지역에 입주기업 종사자 등을 위한 주거·문화·복지·교육시설 등을 위한 지원단지를 조성할 수 있다”고 규정하면서같은 법조 제2항에서 “제1항에 따른 지원단지의 조성은 산업단지개발사업으로 할 수 있다”고 규정하고 있습니다.
따라서, 지원단지는 입주기업 종사자 등을 위한 주거·문화·복지·교육시설 등을 위한 지원단지는 관련 개별법령에 따라 할 수도 있고, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지개발사업으로도 가능함을 알려드립니다.

○ 질의 49

산업입지 및 개발에 관한 법률 제16조에 따른 산업단지 개발사업의 시행자 요건에 대해 질의하고자 합니다. 해당 법률에 의한 사업시행자 요건 중 토지 소유자 자격 요건에 관한 질의입니다.
- 산업단지내 토지소유권이 확보 되어있지 않으나, 토지소유자의 동의를 받은 경우에는 실소유자가 아닌자도 시행자 요건에 충족이 될 수 있는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제1항제6호에서 “산업단지 안의 토지의 소유자 또는 그들이 산업단지개발을 위하여 설립한 조합”이 산업단지개발사업 시행자 대상으로 규정하고 있습니다.
이하 산입법 제16조제1항제6호의 사업시행자로서 산업단지 안의 토지 소유자는 토지의 소유권을 취득하여 토지소유자에게 소유권 등기가 있어야 함을 알려드립니다.

○ 질의 50

산업입지 및 개발에 관한 법률 제16조에서 산업단지개발사업의 사업시행자 요건에 대해 말하고 있습니다. 또한 같은법 시행령 제19조에서 상세하게 사업시행자 요건에 대해 말하고 있는데 제16조제1항제4호에서 말하는 특수목적법인(SPC)의 주주요건이 궁금합니다.

법16조제1항제4호에 보면 "제1호부터 제3호까지에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인"으로 되어있는데 그렇다면 모든 주주는 제1호부터 제3호에 해당하는 자 여야만 하는것이 맞는것인지?
아니면 같은법 시행령 제19조제3항에 따라 법 제16조제1항제1호, 제2호, 시행령 제19조제2항제2호가목에 해당하는 자가 20%가지고 있으면 나머지 80%는 법16조제1항제1호부터 제3호까지 해당하지 않는 자가 해도 상관 없는 것인지 궁금합니다. 예를 들어, 주주 지분 중 20%는 (시공능력 되는) 시공사가 하고 나머지 80%는 비용만 투자하는 일반 투자자(실수요자 아님)가 해도 되는 것인지 답변 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 제16조제1항제4호에서 “제1호부터 제3호까지에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인”을 사업시행자 지정대상으로 규정하고 있으며, 그 세부적인 요건은 산입법시행령 제19조제3항에서는 “법 제16조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인"이란 법 제16조제1항제1호, 제2호 또는 이 조 제2항제2호가목에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20이상인 법인”으로 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법제16조제1항제4호의 법인(사업시행자)의 출자자 구성원으로 산입법제16조제1항제1호부터 제3호에 해당되는 자가 반드시 있어야하며, 산입법제16조제1항제1호부터 제3호에 해당되는 자만 해당되는 것은 아닙니다.
아울러, 법인 출자비율에 대하여 산입법 제16조제1항제1호, 제2호 또는 산입법시행령 제19조제2항제2호가목에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20이상이어야 산입법제16조제1항제4호에서 규정한 법인요건을 충족하게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 51

저희는 전남에 있는 지역농협이라고 합니다.
다름이 아니라
1. (대출경위)
   저희 채권자 농협은 2012.3.9. **시에 있는 산업단지를 대상(공장부지 1차 및 2차)으로 법인담보대출을 실행하였으며 공장부지 조성 공사가 진행 되던 중 1차 부지는 조성이 마무리 되었고, 2차 부지는 공사가 진행되다 중 시행자의 자금 압박으로 현재 공사가 중지된 상태에 있습니다.
2. (경매진행과 시행권포기 및 양도 계약서 체결)
   채권자(농협)는 이후 시행사의 이자 지연으로 경매가 접수되었고 3회차가 진행되던 중 채무자(시행자)간 협의를 위해 잠시 경매를 연기하고 또한 시행자와 "사업시행권포기 및 양고 계약서"를 체결하였으며, 계약내용을 요약하면 2015.4.30.일까지 2차부지 공사를 마무리하지 않으면 시행자가 가지고 있는 시행권을 2015.5.1.자로 포기하고 채권자(농협)에게 양도하거나 또는 농협에서 지정하는 제3자에게 양도됨을 승인한다"라고 하였습니다.

(질문사항)
1. 채권자 (지역)농협에서도 시행권을 양도 받을 수 있는지 여부 ?, 아니면 일시적(3~5개월간)으로라도 양도 받을 수 있는지 여부?

2. 만일, 양도 받을 수 있다면 그 절차는 어떻게 되는 것이며 특히 주의할 내용이 있다면 그 내용을 알려 주셨으면 감사하겠습니다.
3. 만일, 양도가 일시적(3~5개월간)으로라도 양도가 가능하다면 시행자로부터 일시적으로 채권자 농협으로 시행권을 양도 받은 후 채권자 농협은 경매의 매수인에게 시행권을 넘겨줘 공사를 마무리 하고 산업단지를 분양할 수 있도록 하면 그 피해가 적을 것으로 생각되는데 가능한지 여부?
4. 만일, 양도 받을 수 없다면 제3자를 지정하기에 앞서 양수인(제3자)을 공란으로 하여 양도양수과 관련된 모든 서류를 시행자로부터 받은 후 경매의 매수인을 제3자로 지정하여 공란(양수인-제3자)를 보충하면 될 것으로 생각되는 봐 본 서류의 효력이 있다고 할 수 있는지 여부?, 시행권 양도양수와 관련하여 시행자로부터 받은 대표기관의 인감증명서 및 법인인감증명서의 유효기간은 법적으로 정확하게 몇개월이내의 서류여야 한다는 규정이 있는지 없다면 시의 관행은 있는지 그 여부를 정확하게 알려 주셨으면 감사하겠습니다.

– 답변(국민신문고)

안녕하십니까? 평소 국토교통행정에 관심과 애정을 가져 주신 점 깊이 감사드리며, 국민신문고를 통하여 질의하신 사항에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다. 산업단지 사업시행자는 산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 제16조 제1항 각호의 자중에서 산입법시행령 제19조의 사업시행자 요건을 갖춘 자에 대하여 산업단지지정권자가 지정하게 되어 있습니다. 귀하께서 질의하신 사업시행자의 사업시행권은 산입법상 권리가 아니며 양도·양수할 수 있는 대상도 아닙니다. 신규 사업시행자도 기존 사업시행자와 마찬가지로 산입법 제16조 및 산입법 시행령 제19조에 따라 사업시행자 지정절차를 거치게 됨을 알려드리며, 사업시행자 변경과 관련하여 구체적인 사항은 해당 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 52

산업법 제16조 및 같은법 시행령 제19조에 산업단지개발사업의 시행자에 대한 질의입니다.
산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제19조제2항 1호 나목에 따라 지정된 일반산업단지의 사업시행자가 실사용 산업시설용지 외의 남는 산업시설용지를 입주 희망자에게 분양하였습니다.
피분양자가 추가될 때마다 본 산업단지의 기존 공동사업시행자에 더하여 사업시행자로 참여 가능한지 여부에 대한 답변을 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」제19조제2항제1호 나목에서 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자로서 산업단지를 개발하여 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접 사용하는 자를 사업시행자 요건으로 규정하고 있습니다.
질의의 경우 산업시설용지를 준공 전 분양 받은 자가 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」제19조제2항제1호 나목의 사업시행자로서 참여하는 것을 제한하고 있지는 않음을 알려드립니다.

○ **질의 53**

산업입지 및 개발에 관한 법률 제16조 제1항 3호 및 동법 시행령 제19조 제2항 1호 나목에 의한 민간개발 입니다. 질의하고자 하는 내용은 당 산업단지는 시행방식상 실수요개발로서 산업단지를 개발하고, 직접사용 (입주) 를 하여야 하는 것이나, 현재 사업시행자는 첨부3과 같이 제조업이 아닌 공사, 건설업으로 등록되어있는 업체 입니다. 해당 산업단지의 관리기본계획(포항시 고시 제2011 - 60호)상 입주대상 업종이 아니므로, 실수요 입주업체 로도 볼 수 없는 것으로 해석됩니다.

1) 해당 고시된 내용의 산업단지에 제조업이 아닌 공사업으로 등록되어 있는 (실수요입주업체가 아닌) 업체가 사업시행의 자격여건이 되는지 궁금합니다.
2) 해당 산업단지에 건설업등록업체가 입주자격여건이 되는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

포항시 고시 제2010-85호는 2010.10.5.고시된 것으로, 당시 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)[법률 제10339호, 2010.6.4., 타법개정] 제16조제1항제3호에서 산업단지 개발사업 시행자로서 " 당해 개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자 또는 당해 개발계획에서 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령이 정하는 요건에 해당하는 자"를 규정하고 있으며, 산입법시행령[대통령령 제22273호, 2010.7.12., 타법개정] 제19조제2항에서 "법 제16조제1항제3호에서 ″대통령령이 정하는 요건에 해당하는 자″란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자로서 다음 각목의 1의 경우에 해당하는 자
   가. 법 제2조제6호 각 목의 시설용지를 직접 개발하고자 하는 경우
   나. 산업단지를 개발하여 법 제2조제6호 가목에 해당하는 시설용지의 100분의 30 이상을 실수요 산업시설용지로 사용하고, 잔여면적을 입주를 희망하는 자에게 공급하고자 하는 경우
2. 산업단지개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 자
   가. 「건설산업기본법」에 따라 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업 및 토목건축공사업으로 한정한다)등록을 한 자로서 공시된 당해 연도의 시공능력평가액이 산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비(보상비를 제외한다)이상인 자
   나. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의하여 지식산업센터를 설립할 수 있는 자로서 산업단지안에서 지식산업센터의 설립에 필요한 용지를 직접 개발하고자 하는 자"로 규정하고 있습니다.

   따라서, 산업단지개발사업시행자는 실수요기업 뿐만 아니라 산입법시행령 제19조제2항제2호가목의 요건을 충족하는 건설업자도 산업단지개발사업시행자가 될 수 있습니다.

   다만, 제시하신 첨부3의 기업의 등기사항증명서에는 건설업외에 제조업도 등기되어 있으나 해당 산단의 특정한 사업시행자가 산입법시행령 제19조제2항제1호나목의 사업시행자 자격요건에 해당하는지는 지정권자가 법령상 요건을 검토하여 판단하는 사항임

○ **질의 54**

산업단지 사업기간관련 문의
1. 현　　황
□ 최초실시계획승인사업기간:2008. 01. 16 - 2011. 12. 31
□ 공 사 발 주 ⇨ 공 사 기 간 :
2009. 11. 09 - 2013. 12. 28
□ 개발계획 변경고시 (2011. 11. 11.)
⇨ 사업 시행자 : ○○개발공사
⇨ 사 업 방 식 : 공영개발
⇨ 사 업 기 간 : 2008. 01. 16 - 2014. 12. 31
□ 개발계획 변경고시 (2014. 05. 01)
⇨ 사업 시행자 : ○○개발공사, A사, B사
⇨ 사 업 방 식 : 공영개발 (수의위탁 : A사 - 3단계 골프장)
⇨ 사 업 기 간 : 2008. 01. 16 - 2015. 06. 31
⇨ A, B사는 시공사이고, 골프장은 대물임.
2. 질 의
산입법 시행령 제19조 2항의 2 ¨가¨항목에 사업시행자 자격에 시공능력평가액이 산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비(보상지 제외)라고 규정했는데
⇨ 연평균 사업비 산정시 사업기간을 최초 사업기간 (2008. 01. 16. - 2011. 12. 31) 적용 ?
⇨ 공동 사업시행자 변경 직전 사업기간 (2008. 01. 16. - 2014. 12. 31.) 적용 ?
⇨ 어떤 사업기간을 적용해서 연평균 사업비를 산정해야하나요 ?

- 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제19조제2항제2호에서 사업시행자 요건으로서 “산업단지개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 「건설산업기본법」에 따라 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업 또는 토목건축공사업으로 한정한다)등록을 한 자로서 공시된 해당 연도의 시공능력평가액이 산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비(보상비를 제외한다)이상인 자”를 규정하고 있습니다.
여기서 ‘산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비(보상비를 제외)’는 해당 사업시행자 요건 심의 당시 산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비를 의미함을 알려드립니다.

○ **질의 55**

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제19조제2항제1호 나목
나. 산업단지를 개발하여 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접사용하고 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 다음의 용도로 공급하려는 경우"에서 100분의 30의 기준을 알고싶습니다.

- 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제19조제2항제1호 나목에서 규정한 “산업단지를 개발하여 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접 사용”의 의미는 사업시행자가 산업시설용지 전체 면적의 100분의 30이상을 직접 사용하는 경우를 의미함을 알려드립니다.

○ **질의 56**

기 준공된 농공단지로 당초 사업시행자와 시공사간 공사대금에 관한 협약을 체결하여 공사대금으로 산업용지를 대토하여 소유권이 시공사로 이전된 사항입니다. 질의사항은 사업시행자를 당초 사업시행자에서 시공사로 사업시행자 변경시 「산업 입지 및 개발에 관한 법률」 제16조 1항6호(산업단지 안의 토지의 소유자 또는 그들이 산업단지개발을 위하여 설립한 조합)의 산업단지 안의 토지의 소유자로 보아 사업시행자 요건을 충족한다고 볼 수 있는 사항인지 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항제6호에서 산업단지 안의 토지의 소유자는 산업단지지정권자의 지정에 의하여 산업단지개발계획에서 정하는 자가 산업단지개발사업을 시행할 수 있도록 규정하고 있습니다.
다만, 질의의 경우 준공된 산업단지로서 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 산집법)을 적용받고 있으므로 산집법 제39조의 산업용지의 처분제한 여부 등 산집법 관련 사항을 검토하여야 될 것으로 사료됩니다.

○ **질의 57**

기 준공된 농공단지로 당초 사업시행자와 시공사간 공사대금에 관한 협약을 체결하여 공사대금으로 산업용지를 대토하여 소유권이 시공사로 이전된 사항입니다.
현재 사업시행자는 연락이 되지 않은 상태로 농공단지 조성사업을 지속할 수 없는 상황입니다.
소유권을 가지고 있는 시공사는 입주업체를 모집하여 분양하기 위해 개발계획 및 실시계획 변경이 필요한 상황입니다.
사업시행자가 이외의 자가 농공단지를 변경하고자 하는 경우에는 신규로 사업시행자 지정을 받아야 하는지요? 아니면 변경 사업시행자 지정을 받아야 하는지요? 또한 사업시행자 변경 지정절차를 거친 후 개발계획 및 실시계획을 변경을 하여야 하는지요?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 사업시행자 지정변경 절차는 따로 규정하고 있지 않으므로, 사업시행자를 변경하려는 경우에는 산입법 제48조에 따른 사업시행자 지정 취소 및 산입법 제16조에 따른 사업시행자 지정절차를 거치게 됩니다.
질의의 경우, 사업시행자 변경절차 후 산업단지개발실시계획을 변경할 수 도 있고, 사업시행자 변경절차와 산업단지개발실시계획 변경절차를 함께 진행할 수 있음을 알려드립니다.

○ **질의 58**

▨ 사업현황
1986년 지정승인되어 1987년 준공된 농공단지내 입주한 기업이 공장용지 추가확보를 위해 기존 농공단지와 연접한 부지를 확장하고자 산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법으로 진행코자 합니다. 확장부지 전체를 하나의 기업에서 사용할 예정으로 사업시행자로서의 자격과 관련하여 질의 드립니다.

농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침 제11조제2호의 민간개발을 하는 경우 산업입지법 제16조제1항제3호부터 제6호까지에 해당하는 자 중에서 농공단지 개발사업의 효율적인 시행을 위하여 시장·군수가 지정하는 자

▨ 질의내용

지정권자와의 사전협의 중 기존 농공단지에 입주기업이 총3개사로 그 중 1개사가 확장할 경우라도 나머지 2개사의 확장하는 부분에 대해 사업시행 동의 및 대표기업 위임장이 필요하다 합니다. 확장부지의 사업시행자는 산업입지법 제16조제1항제3호에 해당하며, 100%실사용을 할 예정으로 나머지 2개사의 사업시행 동의서 및 대표기업 위임장이 필요한지 문의드립니다.

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제8조제1항에서 “산업단지지정요청을 하고자 하는 기업이 다수인 경우에는 대표기업을 정하여 산업단지 지정요청을 위임할 수 있다”고 규정하고 있으며, 같은 지침 제12조제1항에서 “다수의 기업이 해당 산업단지개발사업을 일괄 시행하기 위하여 사업시행자지정신청서를 제출한 경우에는 대표기업을 정하여 그 산업단지의 사업시행자 지정신청을 위임할 수 있으며 이 경우 그 위임을 받은 대표기업은 신청기업의 내역을 부기하여 신청하여야 하며, 그 신청기업을 변경하는 때에는 사업시행자 변경지정을 받아야 한다.” 규정하고 있습니다. 따라서, 산업단지 사업시행자로 지정 신청하는 기업이 다수인 경우에는 대표기업을 정하여 운영할 수 있도록 하고 있습니다.

질의의 경우 사업시행자로 지정 신청을 하는 기업이 1개임에도 사업시행자 지정신청 요건으로서 위 지침을 적용할 수 없으나, 지정권자가 사업시행자 지정요건이 아닌 산업단지 확장 지정을 위해 인근 기업의 사전 동의 확보가 필요함을 이유로 요청하는 사항이라면 지정권자가 판단할 사항으로 사료됩니다.

○ 질의 59

질의) 산업단지계획 변경승인 신청서에 포함되는 재원조달계획을 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 별표1(산업단지 조성원가표)에 맞추어서 세부적으로 작성하여야 하는지요? 아니면 산업단지계획 변경시에는 개략적으로 작성하고 추후 준공시에 시행령 별표1에 맞추어 세부적으로 작성하면 되는지요?

(참고로 변경하려는 산업단지는 별도의 분양없이 100% 사업시행자가 사용합니다.) 또한, 산업단지계획 변경시에 조성원가표에 맞추어 세부적으로 작성하야여 한다면, 기 투입된 인건비, 관리비 등의 세부증빙자료(급여내역, 통장사본 등)를 변경승인 신청서에 모두 첨부하여야 하는지요?

– 답변(국민신문고)

민간기업 등이 산업단지 지정을 요청하는 경우 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제8조제3항에 따라 구체적인 재원조달계획서(재무제표 등 재정상태를 확인할 수 있는 증명서 포함)를 첨부해야 하고, 동 지침 제9조제4항에 따라 산업단지지정권자는 제8조에 따라 민간기업 등이 산업단지 지정을 요청한 경우에는 재원조달계획서 등을 검토하여 사업수행능력을 철저히 검토하여야 합니다.

질의의 경우 지정권자가 해당 산업단지 사업시행자 및 토지이용계획 등 변경에 따른 재원조달계획 변경사항에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법령」에 따른 법적 서류제출 내용을 구체적으로 검토하기 위한 추가적인 자료제출요구 사항으로 보이며, 이에 대하여 법령상으로 부합여부를 가리기는 어려우며 지정권자가 판단할 사항으로 사료됩니다.

○ **질의 60**

「건설산업기본법」에 따라 토목건축공사업을 등록한 자로서, 준공된 일반산업단지의 주거시설 용지에 아파트 건설사업(건축사업)을 시행하고자 하는 바, 일부 실시계획(지구단위계획)의 변경이 필요한 상황입니다.

3. 질의사항

이때 아파트 건설사업(건축사업)을 하고자 하는 자로서 토목건축공사업을 등록한 자가 시공능력평가액 등의 요건이 충족될 경우 산업단지개발사업의 시행자로 지정받아 실시계획 변경 절차를 거친 후 사업을 시행할 수 있는 것인지, 아니면 현재 아파트를 신축할 해당 토지의 소유자인 이전 시행자만이 토지소유자로서 시행자로 지정받아 실시계획 변경 절차를 이행할 수 있는 것인지에 대해 고견을 부탁드립니다. 참고로, 아파트 건설사업을 시행하고자 하는 토목건축공사업 등록자는 아파트 신축 토지의 소유자(이전 시행자)로부터 해당 토지에 대해 인허가 등을 위한 토지사용승락을 받은 상황입니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조제9호라목에서 “산업단지의 기능 향상을 위한 주거시설·문화시설·의료복지시설·체육시설·교육시설·관광휴양시설 등의 용지조성사업 및 건축사업과 공원조성사업”도 산업단지 개발사업으로 정의하고 있으며,

준공된 산업단지에서 개발행위를 하려는 자는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제16조에 따라 사업시행자 지정을 받아야 하며, 사업시행자 대상 및 요건으로 산입법 제16조제1항제3호 및 산입법시행령 제19조제2항제2호에서 “산업단지개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서「건설산업기본법」에 따라 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업 또는 토목건축공사업으로 한정한다)등록을 한 자로서 공시된 해당 연도의 시공능력평가액이 산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비(보상비를 제외한다)이상인 자”를 규정하고 있습니다.

따라서, 산입법 제16조제1항제6호의 토지소유자 뿐만 아니라 산입법 제16조제1항제3호에서 산업단지개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자도 산업단지 사업시행자 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

○ **질의 61**

산업단지조성관련 업무를 보고 있는 담당자로 궁금한게 있어 질의을 해봅니다.

공유수면법 제35조(국가 등이 시행하는 매립) 제2항 “공유수면매립에 관한 권리를 양도할 수 없다”라고 명시되어있고,

산입법 제16조(산업단지 개발사업의 시행자) 제3항 “산업단지개발을 대행하게 할 수 있다”라고 되어있는 있는 바

지방자치단체가 공유수면매립에 관한 권리를 가지고 있는 상황에서 산업단지 대행개발(실입주자 개발)방식으로 추진 시 공유수면법 제35조 제2항에 저촉되는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제3항에 따라 사업시행자는 산업단지 개발사업 일부에 대하여 대행하게 할 수 있으나 대행개발사업자는 산업단지 사업시행자는 아니며 관련법령에 따라 대행개발이 불가능한 경우까지 가능토록 하는 것은 아닙니다.

질의의 경우, 산입법 제16조제3항에 따른 대행개발사업자가 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」(이하 공유수면법)에 따른 공유수면 매립에 관한 권리를 양도받아 대행개발을 할 수 있는지에 대한 질의로 사료되나, 대행개발사업자가 공유수면법 매립에 관한 권리를 양도받을 수 있는지 여부는 해당법률인 공유수면법에서 검토가 필요하여 구체적인 사항은 법률 소관부처인 해양수산부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 62**

중소기업협동조합이 다른 사업자와 공동으로 사업시행하는 경우 사업시행자 요건 해석

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제1항 제2의2호에서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합을 산업단지 개발사업시행자 대상으로 규정하고 있으며, 중소기업협동조합이 사업시행자가 되기 위한 요건에 대하여 별도로 같은법 시행령 제19조 제1항에서 “산업단지를 개발하여 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함)의 100분의 30 이상을 소속 조합원 또는 회원에게 공급하려는 경우”로 규정하고 있습니다.
따라서, 중소기업협동조합은 산업단지를 개발하여 산업시설용지의 100분의 30 이상을 소속 조합원 또는 회원에게 공급하는 경우에 비로소 사업시행자 요건을 갖춘 것으로 보도록 법령상 규정하였으므로, 중소기업협동조합이 다른 사업자와 공동으로 사업시행자가 되는 경우에도 마찬가지로 산입법시행령 제19조제1항의 사업시행자 요건을 충족하여야 하여야 사업시행자가 될 수 있음을 알려드립니다.

○ **질의 63**

산업단지조성시 사업시행자의 개발대행 관련 질의 입니다.
3. 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제20조[개발사업의 대행범위] 에 근거 개발대행의 범위는 실시설계, 용지조성공사, 주요기반시설공사, 건축공사로 되어있습니다.
4. 질의하고자 하는 내용은 만약 산업용지를 분양받아 직접 사용할 자[실수요자]가 개발대행을 요청할 경우 개발대행자가 제조업을 영위하면서 건설업, 엔지니어링 면허 등 개발대행 범위에 있는 업무를 수행할 자격을 동시에 갖춰어야 하는지?
(실수요자[제조업체]는 관련 자격을 동시에 갖추기 현실적으로 어려움.)

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 제16조제3항 및 산입법시행령 제20조에 따라 사업시행자는 산업단지개발사업의 실시설계, 용지조성공사, 주요기반시설공사, 건축공사에 대하여 대행하게 할 수 있습니다.
산입법시행령 제20조제5항에서 산업시설용지를 직접 사용하는 자가 대행개발사업자가 되는 경우, 개발대행(실시설계, 용지조성, 주요기반시설공사, 건축공사)을 위한 건설업, 엔지니어링 등 면허 소지를 자격요건으로 하고 있지 않습니다.

○ **질의 64**

금번 산업입지 및 개발에 관한 법률 개정(2015.09.01.)에 대한 노고에 감사드리며 한가지 궁금한 사항이 있어 질의 드립니다.
다름 아니오라, 부칙 제2조의 사업시행자에 대한 적용례와 관련입니다.
'제16조 제1항 제1호 라목의 개정규정은 이법 시행 후 최초로 산업단지를 지정하거나 사업시행자를 변경하는 분부터 적용한다' 고 되어 있는바,
여기서 말한 사업시행자의 변경이라는 부분이 모호하여 문의 드립니다.
가령 이법 시행후에 기존의 사업시행자(SPC)가 명칭(상호) 또는 출자자 변경이 있을 경우에도 사업시행자의 변경을 적용하여 부칙을 적용 받을수 있는지 문의 드립니다. 수고하십시요.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제1항제1호 개정규정('15.9.1, 6개월후 시행) 공공이 출자한 산업단지개발 특수목적법인이 일정요건을 갖춘 경우에는 공공사업시행자로 간주하여 민관합동 산업단지개발을 촉진하기 위해 개정한 사항으로서, 기존 산입법 제16조제1항제4호(특수목적법인)의 사업시행자가 제16조제1항제1호라목의 사업시행자의 요건을 갖춘 경우 사업시행자 변경을 통해 공공사업시행자로 간주됩니다.
질의의 경우 기존 산입법제16조제1항제4호의 사업시행자(SPC)가 명칭(상호) 또는 출자자 변경으로 산입법제16조제1항제1호라목의 사업시행자의 요건을 갖춘 경우 사업시행자 변경을 통해 공공사업시행자로 간주될 수 있음을 알려드립니다.

○ **질의 65**

모 법인이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제16조1항제3호의 사업시행자의 자격으로 산업단지를 개발하였을 때, 법인과 법인대표자 중 누구를 사업시행자로 보는지

– 답변(국민신문고)

산업입지법 제16조제1항 제3호에서 "해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자"를 사업시행자로 규정하고 있고, 산업입지법시행령 제21조의2제1항에서 "법인인 사업시행자의 명칭 또는 대표자를 변경하는 경우"에는 개발계획의 중요사항 변경으로 보고 있지 않습니다.
질의의 경우 "산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자"는 사업시행자인 법인을 의미함을 알려드립니다.

○ **질의 66**

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제16조제1항제6호의 사업시행자 중 토지소유자는 산업단지개발 대상지 전체토지의 소유자인지
나. 산업입지법 제16조제1항제6호에 따라 토지소유자들이 산업단지 개발을 위하여 설립한 조합이 사업시행자가 될 수 있는데, 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특별법」(이하 산단절차간소화법)에 따라 사업추진시 사업시행자인 조합 설립 시기(「도시개발법」처럼 도시개발구역 지정 후 실시계획전까지 조합설립 인가를 받아도 되는지)
다. 투자의향서 제출시 "토지의 소유자" 또는 "조합"은 동법 제7조 및 동법 시행령 제5조에 의한 "사업수행능력을 평가할 수 있는 서류"는 무엇을 첨부해야 되는지

– 답변(국민신문고)

가. 산업입지법 제16조제1항제6호에서 규정한 사업시행자로서 “산업단지 안의 토지의 소유자”는 소유자는 동법제22조에 따라 토지 등의 재결신청을 하지 못하므로 산업단지 전체를 소유해야 합니다.
나. 산업입지법 제16조제1항제6호에 따른 조합이 산업단지 사업시행자로 지정받기 위해서는 산업단지계획 승인신청시 조합설립 인가가 필요합니다.
다. 산단절차간소화법 제7조에 따른 투자의향서 제출시 사업수행능력을 평가할 수 있는 서류에 대한 구체적인 규정은 없으므로, 투자의향서를 검토하는 산업단지 지정권자에게 구체적으로 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 67

(질의관련법률) 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제19조 “사업시행자”제3항 법 제16조제1항 제4호에서 “대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인”이란 법 제16조 제1항 제1호, 제2호 또는 같은 조 제2항 제2호 가목에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20이상인 법인을 말한다. (질의내용) 100분의 20이상을 출자한 출자자가 반드시 해당 프로젝트의 시공을 해야하는 지 여부

– 답변(국민신문고)

산업단지 개발사업시행자로서「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제1항제4호에서 “제1호부터 제3호까지에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인”을 규정하고 있고, 세부 요건으로 산입법시행령 제19조제3항에서 “법 제16조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인"이란 법 제16조제1항제1호, 제2호 또는 이 조 제2항제2호가목에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20이상인 법인을 말한다”라고 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법 제16조제1항제4호에 따라 설립한 법인의 출자구성원 중 산입법시행령 제19조제2항제2호가목에 해당하는 자(산업단지개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서「건설산업기본법」에 따라 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업 또는 토목건축공사업으로 한정한다)등록을 한 자로서 공시된 해당 연도의 시공능력평가액이 산업단지 개발계획에서 정한 연평균 사업비(보상비를 제외한다)이상인 자)의 출자비율을 사업시행자 요건으로 규정하고 있으며, 사업시행자(법인)의 출자구성원으로서 산입법시행령 제19조제2항제2호가목에 해당하는 자가 반드시 해당 사업의 시공하도록 규정하고 있지는 않음을 알려드립니다.

○ 질의 68

’95년 사업시행자로 지정받은 자가 실수요직접개발방식(산업시설용지 직접사용)으로 사업을 하다가 시행령개정 이후 ‘08년 실수요개발 및 분양(산업시설용지 일부사용)방식을 개발방식을 변경한 바, 개정규정에 따라 실수요 산업시설용지 30%이상을 직접 사용해야 하는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)제16조제1항제3호에서 산업단지 사업시행자를 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제19조제2항제1호에서는 사업시행자 요건을 규정하고 있습니다.
산업입지법시행령 제19조제2항제1호가목과 나목(이하 각각 가목, 나목)은 사업시행자가 아닌 산업입지법 제16조제1항제3호 사업시행자(이하 '3호 사업시행자')의 요건에 대한 규정이므로, 3호 사업시행자가 가목(전면적 직접 사용)에서 나목(30%이상 사용)으로 개발계획을 변경시 사업시행자를 새로 지정하는 것이 아니고 사업시행자 지정 요건이 달라지게 됩니다.
따라서, 산업입지법 시행령 부칙(2007.10.7)에서 "제19조제2항제1호나목 개정규정은 이 영 시행후 최초로 사업시행자를 지정하는 분부터 적용"하도록 규정하고 있으므로, 개정 이후 사업시행자를 최초로 지정하는 경우가 아닌 경우에는 종전의 규정에 따라야 할 것으로 사료되며, 구체적인 사항은 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 69

경기도 사무위임조례에서 도시개발법에 의한 조합설립인가는 시장·군수에게 위임하였으나, 산업입지법에 의한 조합설립인가에 대한 위임사항이 없음
이 경우 산업입지법 제16조의2에서 조합의 설립, 조합원의 자격, 조합원의 경비 부담 등에 관하여 조합설립인가권자도 시도에서 시군으로 위임된 것인지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제1항제6호에서 산업단지지정권자가 "산업단지 안의 토지의 소유자 또는 그들이 산업단지개발을 위하여 설립한 조합"을 산업단지 사업시행자로 지정할 수 있도록 하고 있습니다.
그 조합의 설립 등에 관하여는 산입법제16조의2에서 "제16조제1항제6호에 따른 조합의 설립, 조합원의 자격, 조합원의 경비 부담 등에 관하여는 「도시개발법」 제13조부터 제16조까지의 규정을 준용한다. 다만, 조합설립 인가를 신청하려면 해당 산업단지 구역의 토지면적의 2분의 1 이상에 해당하는 토지 소유자와 그 구역의 토지 소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의를 받아야 한다. 이 경우 "도시개발구역"은 "산업단지"로, "지정권자"는 "산업단지지정권자"로 본다"라고 규정하고 있고,
도시개발법 제13조 제1항에서 "조합을 설립하려면 도시개발구역의 토지 소유자 7명 이상이 대통령령으로 정하는 사항을 포함한 정관을 작성하여 지정권자에게 조합 설립의 인가를 받아야 한다."고 규정하고 있습니다.
따라서, 산업단지지정권자가 산업단지 안의 토지의 소유자들이 산업단지개발을 위하여 설립한 조합에 대하여 인가를 하고 그 조합을 산업단지사업시행자로 지정해야 하므로 산업단지지정권자와 산입법제16조의2의 조합설립인가권자가 다를 수 없으며, 도시개발법 관련 조합설립인가권한에 대한 시도 위임조례 사항까지 산입법제16조의2에서 준용한다고 보기는 어려운 것으로 사료됩니다.

○ 질의 70

가. 기 산업단지계획 승인·고시 된 산업단지에「산업입지 및 개발에 관한법률」제16조 제1항 제5호에 의하여 사업시행자 변경이 가능한지

나. 가능시 사업시행자는 부동산 토지신탁회사와 종전사업시행자와 같이 게재하는지.
(예 ○○신탁(주), 위탁자 ○○(주))

다. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제20조의2(산업단지의 신탁개발) 제1항, 제2항에 따라 개발 및 종전의 사업시행자의 권리, 의무를 포괄적으로 승계하므로 부동산토지신탁이 실수요자 모집광고 및 산업시설용지 분양홍보를 할수 있는지

라. 시행령 제24조의2(산업단지의 신탁개발) 신탁계약을 체결한 날부터 14일 이내에 산업단지 지정권자에게 서류제출 시 산업시설용지 분양·임대에 관한 처분계획서를 받을 수 있는지.

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제1항제5호에서 “제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자”를 사업시행자로 지정할 수 있습니다. 다만, 신탁계약은 산입법 제16조제1항제3호의 실수요 사업시행자가 체결하는 것이므로 해당 산업단지 내 최소 산업시설용지의 100분의 30 이상을 직접 사용해야 하는 실수요 사업시행자의 의무가 그 신탁계약에 반영되어야 할 것으로 사료되며, 사업시행자 변경여부는 해당 산업단지의 지정 목적 등을 감안하여 지정권자가 판단할 사항입니다.

나. 산입법 제16조제1항제5호에 해당하는 사업시행자는 “제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자”이므로 사업시행자 게재란에 위탁자, 부동산신탁업자가 모두 게재되는 것이 타당한 것으로 사료됩니다.

다. 부동산신탁업자가 산입법제16조제1항제5호의 산업단지사업시행자로 지정되는 경우 부동산신탁업자가 산입법 제38조에 따라 사업시행자가 개발한 토지,시설 등의 처분을 할 수 있습니다.

라. 부동산신탁업자와 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 산입법제16조제1항제3호의 사업시행자는 14일이내에 위치도, 사업계획서, 자금조달계획서, 처분계획서를 지정권자에게 제출해야 합니다.

○ 질의 71

A라는 개발법인을 2012년에 설립하여 운영 하다가, 산업단지 개발사업을 시행하기위해서, 이 법에서 정하는 사업시행자의 요건을 맞추기 위하여 2016년도 03월에 "이 조 제2항제2호가목에 해당하는 자"에게 주식을 20% 양도하여 출자비율의 합을 20%이상 맞춘 법인도 이 법에서 정하는 사업시행자의 요건에 해당이 되는건지?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제16조제1항제4호에서 산업단지개발사업의 시행자 요건으로서 “제1호부터 제3호까지에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인”을 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법제16조제1항제4호의 사업시행자는 법인으로서 산입법제16조제1항제1호부터 3호까지에 해당하는자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 “설립한” 법인을 의미하므로, 질의의 경우가 산입법제16조제1항제4호의 법인을 설립한 것으로 보기는 어려운 것으로 사료됩니다.

○ **질의 72**

가. 사업시행자는 조합인지? 조합회원사인지?
나. 입주의사를 포기한 조합원 대신 입주의사가 있는 다른 업체를 조합 회원사를 등록하여 사업시행자 변경이 가능한지?
다. 조합회원사 부족에 따른 일부 산업용지를 분양할 수 있는지?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제1항제6호의 조합은 산업단지 안의 토지의 소유자들이 산업단지개발을 위하여 설립한 조합을 의미하므로, 질의의 경우 산업단지 입주기업들이 설립한 조합을 의미하지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 73**

가. 입주업체 1개가 산업시설용지의 100분의 30 이상을 직접사용하고, 준공전 산업시설을 사전분양할 수 있는지?
나. 입주의사를 포기한 4개 업체를 대신하여 입주의사가 있는 다른 4개 업체를 받아 사업시행자 변경이 가능한지?
다. 당초 산업단지계획 승인 시 사업시행자를 5개사 대표기업을 명시한 방식에서 5개 업체가 조합을 설립하여 사업시행자를 조합으로 변경이 가능한지?
라. 사업시행자 변경이 「특례법」 제15조 제3항 및 같은법 시행령 제 10조에 따라 경미한 변경에 해당하는지?

– 답변(국민신문고)

- 질의 가, 나에 대하여
  「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제1항제3호의 사업시행자(해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자)는 같은 법 시행령 제19조 제3항 제1호의 요건(최소 산업시설용지의 30%이상 직접사용)을 갖추어야 하며, 사업시행자 변경 여부에 대하여는 산업단지 지정 목적 등을 고려하여 지정권자가 판단할 사항입니다.
  또한, 민간사업시행자가 준공전에 선수금을 받아 사전분양하려는 경우 산입법시행령 제30조 제1항제2호의 요건을 갖추어야 함을 알려드립니다.
- 질의 다에 대하여
  산입법제16조제1항제3호의 사업시행자는 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자이므로, 입주기업이 아닌 “입주기업이 설립한 조합”은 “입주하려는 자”가 아니므로 사업시행자가 될 수 없습니다.
- 질의 라에 대하여
  사업시행자 변경은 종전 사업시행자 지정을 취소하고 산입법제16조제1항에 따라 산업단지 지정권자가 새로운 사업시행자를 지정하는 것이며, 산업단지계획상 사업시행자 변경만 되는 경우에는 산단절차간소화법시행령 제10조의 중요한 변경사항에 해당되지는 않습니다.

○ **질의 74**

지자체와 민간기업이 각각 지분출자를 해서 설립한 신규 SPC법인이 사업시행자일 경우 개발구역 토지면적 100분의 50이상에 해당하는 토지 확보조건을 이행하지 않아도 되는지 여부

– 답변(국민신문고)

산입법 제22조 제4항에서 “제3항에 따른 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다. 다만, 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정하고 있습니다.
동 규정 단서 중 “이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자”는 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자와 공동으로 사업을 시행하는 사업시행자를 의미하며, 산입법 제16조제1항 제4호의 사업시행자(SPC)는 SPC 출자구성원이 공동으로 사업시행자로 지정되는 것이 아니므로 산입법제22조제4항 단서에 해당되지 않습니다.
따라서, 산입법 제16조제1항 제4호의 사업시행자(SPC)가 재결신청을 하려면 개발구역 토지면적 100분의 50이상에 해당하는 토지 확보조건을 이행하여야 함을 알려드립니다.

○ **질의 75**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제1항제1호라목에서 공공기관의 사실상 지배력 확보는 산입법시행령 제19조제1항에서 규정하고 있는 각호의 내용 중 하나만 확보하면 되는 것인지

– 답변(국민신문고)

산입법 제19조제1항에서 “법 제16조제1항제1호라목에서 ″임원 임명권한을 행사하는 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사실상 지배력을 확보하고 있는 법인″이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 법인을 말한다”고 규정하고 있으므로, 각 호 어느 하나에 해당하면 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사실상 지배력을 확보하는 법인으로 보게 됨을 알려드립니다.

○ **질의 76**

산입법 제16조 제1항 제3호의 사업시행자(산업단지개발계획에서 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자)는 산업시설용지 어느 한 곳에라도 입주를 꼭 하고 있어야 하는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자의 경우에는 같은 법 시행령 제19조제1항 제1호의 요건에 따라 해당 산업단지 내 산업시설용지의 100분의 30 이상을 직접 사용하여야 하며,
산입법 제16조제1항제3호의 사업시행자 중 산업단지개발계획에서 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자에 대하여는 산업시설용지를 직접 사용하도록 규정하고 있지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 77**

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제16조제1항제1호라목에서의 사실상 지배력의 범위
나. 동법 시행령 제19제1항제1호부터 제3호까지의 요건은 충족하였지만, 실질적으로 법인을 통제할 수 없는 경우에도 법률 제16조제1항제1호라목의 사업시행자로 지정될 수 있는지

– 답변(국민신문고)

가. 산입법 제16조 제1항제1호라목에서 “산업단지 개발을 목적으로 설립한 법인으로서 가목부터 다목까지에 해당하는 자가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한을 행사하는 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사실상 지배력을 확보하고 있는 법인”을 산업단지지정권자의 지정에 의하여 산업단지개발계획에서 정하는 자가 이를 시행하도록 규정하고 있고,
같은 법 시행령 제19조제1항에서 “법 제16조제1항제1호라목에서 ″임원 임명권한을 행사하는 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사실상 지배력을 확보하고 있는 법인″이란 제1호부터 제3호까지로 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인으로 규정하고 있으므로, 산입법 제16조제1항제1호라목의 ”사실상 지배력“의 범위는 동법 시행령 제19조제1항 각 호에 해당됩니다.
나. 산입법시행령 제19조제1항 각 호에 해당하는 요건은 법령상 사업시행자로 지정이 될 수 있는 최소 요건이고 사업시행자 지정은 지정권자가 결정할 사항이므로, 개별 산업단지 여건에 따라 사업시행자가 산입법시행령 제19조제1항 각 호의 최소 요건 보다 사실상 지배력을 확보토록 하는 것은 지정권자가 판단할 사항으로 사료됩니다.

○ **질의 78**

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제1항제1호라목의 사업시행자가 회계처리 및 계약행위 등을 공공의 기준(지방공기업법 제64조의2 등)으로 적용해야 하는지
나. 현재까지 사업시행자(민간SPC)가 행한 계약행위에 의한 계약상 지위(각종 용역 등)를 공공SPC가 자산양수도 계약을 통해 인수받고 사업시행자변경하여 사업을 진행할 계획인데, 이 경우의 적법성 여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제1항제1호라목의 사업시행자는 산업단지 개발을 목적으로 설립한 법인으로서 가목부터 다목까지에 해당하는 자가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한을 행사하는 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사실상 지배력을 확보하고 있는 법인으로서 동 법인에 대한 회계처리 및 계약행위 등에 대하여 해당 행위의 근거가 되는 개별법령에서 판단해야 할 사항입니다.

○ **질의 79**

사업시행자는 산업시설 용지를 직접 사용할 자에게 산업단지 지정면적 전체(산업시설용지, 지원시설용지, 도로, 공원 등)에 대하여 용지조성공사를 대행하게 할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법시행령) 제20조제5항에서 “산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함하며, 이하 이 항에서 같다)를 직접 사용할 자에게 그 산업시설용지의 조성사업을 대행하게 하는 경우에는 사업시행자로 하여금 제2항에도 불구하고 해당 산업단지개발사업 시행면적의 2분의 1을 초과하여 대행하게 할 수 있으며, 제3항에도 불구하고 경쟁입찰 방식에 의하지 아니하고 대행하게 할 수 있다.” 고 규정하고 있으므로, 산업시설용지 대행개발자의 대행범위는 산업시설용지에 국한됨을 알려드립니다.

○ 질의 80

가. 공공기관이 30% 이상 출자한 리츠(REIT, 부동산투자회사)도 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제16조제1항제1호라목의 사업시행자가 될 수 있는지,
나. 제16조제1항제5호의 부동산신탁업자가 사업개발 후 (개발신탁) 임대관리운영까지도 수행할 수 있는지
다. 산업단지 개발 후 이를 리츠가 취득하여 임대운영할 수 있는지요?

– 답변(국민신문고)

가. 산입법 제16조제1항제1호라목의 사업시행자는 “산업단지 개발을 목적으로 설립한 법인으로서 가목부터 다목까지에 해당하는 자가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한을 행사하는 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사실상 지배력을 확보하고 있는 법인”으로 규정하고 있으므로, 산입법 제16조제1항제1호라목의 사업시행자는 산업단지 개발을 목적으로 설립한 법인이어야 합니다.
따라서,「부동산투자회사법」에 따라 자산을 부동산에 투자하여 운용하는 것을 주된 목적으로 설립한 부동산투자회사는 산입법 제16조제1항제1호라목의 사업시행자가 될 수 없습니다.

나. 산입법 제16조제1항제5호의 사업시행자는 “제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자”로 규정하고 있으므로, 신탁계약을 체결하는 위탁자는 산입법 제16조제1항3호의 사업시행자이고 수탁자는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 설립된 부동산신탁업자로서 위탁자의 권리와 의무를 포괄적으로 승계해야 합니다.
따라서, 종전 사업시행자(위탁자)가 산업단지 사업시행자로서 임대운영 할 수 있는 권리와 의무를 승인받고 수탁자와의 신탁계약 내용에 반영된 경우라면 산입법 제16조제1항제5호의 부동산신탁업자도 임대운영이 가능할 것으로 사료됩니다.

다. 부동산투자회사가 산업단지 개발 후 산업용지를 취득하여 임대 운영할 수 있는지 여부는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 입주자격 심사와 관련된 부분으로 사료되며 구체적인 사항은 소관 부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 81

사업입지 및 개발에 관한 벌률 시행령 제19조(사업시행자)제3항제2호가목 관련
가. 토목건축공사업의 시공능력평가액은 토목과 건축을 합산한 금액을 말하는 것인지
나. 연평균 사업비와 여기서 제외되는 보상비의 의미

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」제19조제3항제2호에서 사업시행자 요건으로서 “산업단지개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서「건설산업기본법」에 따라 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업 또는 토목건축공사업으로 한정한다)등록을 한 자로서 공시된 해당 연도의 시공능력평가액이 산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비(보상비를 제외한다)이상인 자”를 규정하고 있습니다.
여기서 토목건축공사업은 「건설산업기본법」에 따라 공시되는 해당 연도의 시공능력평가액 중에서 토목건축공사업을 의미합니다.

나. ‘산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비(보상비를 제외)’는 해당 사업시행자 요건 심의 당시 산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비와 보상비를 의미 함을 알려드립니다.

○ 질의 82

개정 이후 산입법 제16조제1항제4호에서 “제1호가목부터 다목까지, 제2호 또는 제3호에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인(제1항제1호라목에 해당하는 법인은 제외한다)”라규 규정되어 있는데
여기서 “제2호 또는 제3호에 해당하는 자”에 구 산입법 제16조제1항제4호에 포함되었던“「상공회의소법」에 따른 상공회의소로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자“가 현재도 포함되어 있는지

– 답변(국민신문고)

개정된 산입법 제16조제1항제4호에서 법령 문구상 “제2호 또는 제3호”의 의미는 산입법 제16조제1항제2의2호를 포함하기는 어려우나 이를 배제하려고 개정된 사항은 아닌 것으로 사료되므로, 향후 이를 포함하여 법률 개정을 추진할 예정임을 알려드립니다.

○ 질의 83

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법 시행령) 제30조에 따라 법 제16조제1항제2호의2 또는 제4호의 사업시행자가 선수금을 받을 수 있는 요건과 관련하여
가. 사업시행토지의 소유주가 특수목적법인에 출자한 지자체일 경우 (100% 소유) ″사업시행토지면적의 100분의 30이상의 토지에 대한 소유권을 확보″ 요건에 해당 하는지?
나. ″산업단지개발사업에 착수할 것″의 의미

– 답변(국민신문고)

가. 산입법시행령 제30조제1항제2호에서 법 제16조제1항제2호의2 또는 제4호(법 제16조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20 이상인 법인만 해당한다)에 해당하는 사업시행자가 선수금을 받으려면 실시계획승인을 받은 사업시행토지면적의 100분의 30이상의 토지에 대한 소유권을 확보하고 산업단지개발사업에 착수할 것을 요건으로 규정하고 있습니다.
따라서, 위 규정에서 소유권을 확보해야 하는 자는 산입법 제16조제1항제4호의 사업시행자(spc)에 출자한 구성원이 아닌 아닌 사업시행자입니다.

나. 산입법시행령 제30조제1항제2호에서 “산업단지개발사업에 착수”는 산업단지실시계획 승인 이후 토지보상 착수, 지장물 철거, 착공 등 관련 절차를 이행하는 것을 의미합니다.

○ **질의 84**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제16조제1항제3호의 사업시행자 요건과 같은 법 제16조제1항4호의 사업시행자 요건을 모두 충족한 경우 같은 법 제16조제1항제5호에 따른 신탁개발이 가능한지

– 답변(국민신문고)

산입법 제16조제1항제3호의 사업시행자는 “해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자 또는 해당 산업단지개발계획에서 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자”이고, 같은 법 제16조제1항제4호의 사업시행자는 “같은 법 제16조제1항제1호가목부터 다목까지, 제2호 또는 제3호에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인(제1항제1호라목에 해당하는 법인은 제외한다)” 의미하므로, 산입법 제16조제1항제3호의 사업시행자와 제4호의 사업시행자는 서로 다릅니다.
산입법 제16조제1항제5호에서 “제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자”를 사업시행자로 지정할 수 있으므로, 부동산신탁업자가 산업단지를 개발할 수 있는 경우는 산입법 제16조제1항제3호에 해당하는 사업시행자가 제20조의2에 따라 부동산신탁업자와 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 경우를 의미하며, 산입법 제16조제1항제4호의 사업시행자가 부동산신탁업자와 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 경우는 해당되지 않습니다.

○ **질의 85**

가. 중소기업 사업협동조합을 결성하여 실수요자 중심의 산업단지를 조성하려고 하는 경우 산업단지 공장용지 외 토지(주거, 상업)에 공장용지처럼 실수요자를 모집하여 조합원으로 분양이 가능한지?
나. 공동주택 부지의 경우 직접 주택사업 시행에 참여의사가 있는 시행사(시공사)를 지정할 수 있는 방법은?

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제1항 제2의2호에서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합을 산업단지개발사업시행자 대상으로 규정하고 있으며, 중소기업협동조합이 사업시행자가 되기 위한 요건에 대하여 같은법 시행령 제19조 제1항에서 “산업단지를 개발하여 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함)의 100분의 30 이상을 소속 조합원 또는 회원에게 공급하려는 경우”로 규정하고 있습니다.
따라서, 산업단지 사업시행자로서 중소기업협동조합이 소속 조합원 또는 회원에 공급하는 용지는 산업시설용지이므로 산업시설용지 외 용지에 대하여 소속 조합원 또는 회원에게 바로 공급할 수는 없으며, 산입법시행령 제42조의3에 따라 공급하여야 합니다.

나. 산업단지 개발사업시행자는 공동사업시행자로도 지정할 수 있고, 산입법제16조제1항제3호 및 같은 법 시행령 제19조제3항제2호가목에 해당하는 시공사도 사업시행자로 지정이 가능하나, 사업시행자 지정 여부는 지정권자가 판단할 사항이므로 구체적인 사항은 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 86**

가. 사업시행예정자가 OOO산업단지(주)를 설립하여 실수요자(A사,B사,C사)가 30% 주주로 참여하는 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제16조제1항의 제3호 또는 제4호 중 어느 사업시행자에 해당되는지

나. 법인에 주주로 참여한 실수요자(30%) 각각을 공동사업시행자(A사,B사,C사)로 하여 사업시행자로 지정을 받을 수 있는지

다. 산입법 제16조제1항제5호에 따른 신탁개발을 하려면 법인에 참여한 주주를 공동사업시행자(A사,B사,C사)로 하여 1차로 사업시행자로 지정받고 향후 신탁계약 등 법률요건을 해결하고 2차로 사업시행자 변경을 받아야 하는지

– 답변(국민신문고)

가. 산입법 제16조제1항제4호의 사업시행자는 “같은 법 제16조제1항제1호가목부터 다목까지, 제2호 또는 제3호에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인(제1항제1호라목에 해당하는 법인은 제외한다)” 의미하므로, 실수요기업이 산업단지개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립하는 법인은 산입법 제16조제1항제4호의 사업시행자에 해당됩니다.

나. 산입법 제16조제1항제3호의 사업시행자는 “해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자 또는 해당 산업단지개발계획에서 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자”이고, 같은 법 시행령 제19조제3항제1호나목에서 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자가 해당 산업단지 내 산업시설용지의 100분의 30 이상을 직접 사용하고, 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 다음의 용도로 공급하려는 경우를 그 요건으로 하고 있습니다.
따라서, 실수요 기업이 산업시설용지의 100분의 30이상을 직접 사용하는 경우 공동사업시행자로 가능할 수 있으나 구체적인 지정여부는 해당 산업단지 목적 및 여건 등에 따라 지정권자가 판단할 사항입니다.

다. 산입법 제16조제1항제5호에서 “제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자”를 사업시행자로 지정할 수 있으므로 해당 산업단지계획에서 산입법제16조제1항제3호에 해당하는 사업시행자가 산입법 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결하여 사업시행자 변경절차를 통해 부동산신탁업자를 사업시행자로 지정할 수 있으나, 구체적인 사업시행자 변경 여부는 산업단지지정권자가 판단할 사항임을 알려드립니다.

보상(환지), 무상귀속 관련

○ **질의 1**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제22조(토지수용) 제4항에 토지 등의 재결신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50이상에 해당하는 토지를 확보한 후에 할 수 있다라고 규정하고 있는바, 토지소유자의 100분의 51이 수용재결청구에 의한 수용재결신청을 하였다면 사업시행자가 수용재결 신청이 가능한지 여부

– 답변(산업입지정책과)

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제28조제1항에 따르면 제26조에 따른 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때 사업시행자는 사업인정 고시된 날로부터 1년이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 토지 수용위원회에 재결을 신청할 수 있도록 하고 있으나, 산입법 제22조제4항에 재결신청에 대하여 개발구역 토지면적의 100분의 50이상에 대한 토지를 확보 후에 가능하도록 별도로 규정하고 있으므로, 토지소유자의 수용재결청구에 의한 수용재결신청은 사업시행자가 100분의 50이상의 토지를 확보한 후에 가능할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 2**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법')에 따른 실시계획 승인 신청 시에 무상귀속 협의해야 할 일부 필지가 누락된 경우, 사업 준공 후 해당 필지에 대한 무상귀속이 가능한지 여부

– 답변(2013.12.31 산업입지정책과-2555)

산업단지개발실시계획 승인 신청 시 산입법 시행령 제21조제2항제8호에 '공공시설물 및 토지등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서'를 제출하도록 하고 있고, 같은 법 제26조제3항에는 공공시설의 귀속 및 양도에 관한 사항이 포함된 산업단지 개발사업의 실시계획을 승인하는 경우에는 미리 그 관리청의 의견을 들어야 하며, 같은 법 제21조제1항에는 산업단지실시계획 승인 시 같은 항 제17호·제18호가 포함된 경우협의·허가 등을 미리 협의하도록 규정하고 있습니다. 따라서 질의의 경우 실시계획승인신청시 '공공시설물 및 토지등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서'에 일부 필지가 누락된 경우까지 무상귀속 협의가 이루어졌다고 보기가 곤란할 것으로 판단됩니다. 사업 준공 후 무상귀속 협의 가능여부 및 유상매입 등에 관해서는 해당 재산 관리청과 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 3**

「택지개발촉진법」 제25조에 따라 공공시설 및 토지 등의 귀속에 대해 해당 관리청과 협의중이거나 협의 완료한 부지에, 동 시행자가 도시첨단산업단지를 중복 지정하는 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조(공공시설 및 토지 등의 귀속)에 의한 해당 관리청과의 협의절차를 생략할 수 있는지?

– 답변(2014.01.14 산업입지정책과-117)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의3에는 택지개발지구에 도시첨단산업단지 중복 지정 시 행정기관의 장과의 협의 및 주민 등의 의견청취를 생략할 수 있도록 규정하고 있으나,

- 같은 법 제26조에 따른 공공시설 및 토지 등의 귀속에 대해서 생략할 수 있도록 별도로 규정한 바가 없고, 또한 택지개발사업과 산업단지개발사업에서의 공공시설 무상귀속 대상 범위가 동일하지 아니할 수 있으므로 협의절차 생략은 곤란할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 4**

무상귀속 협의 시 또는 실시계획 승인 시 용도폐지 되지 않은 국유재산의 무상귀속 여부

– 답변(2013.01.04 산업입지정책과-44)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조제2항에는 산업단지 개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있도록 규정되어 있으며, 같은 법 제21조제1항제17,18호에는 산업단지 지정권자가 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 관계 행정기관의 장과 미리 협의하거나 승인 받은 사항에 대하여 해당 인·허가 등을 받은 것으로 보고 있으므로 산업단지 실시계획 승인 시 해당 국유재산(공유재산) 관련서류를 첨부하여 협의를 하였다면 무상귀속 가능하다고 판단됩니다.

○ 참고로 「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」 제25조(공공시설 및 토지 등의 귀속에 관한 특례)에는 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조제2항에도 불구하고 같은 법 제16조제1항에 따른 사업시행자가 새로 설치하여 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되는 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도하여야 한다고 규정되어 있고, 같은법 제3조(다른 법령과의 관계)에는 이 법은 행정규제를 정하고 있는 다른 법령(「행정규제기본법」은 제외한다)에 우선하여 적용한다고 규정되어 있음을 알려드립니다.

○ **질의 5**

도시계획시설용지에 편입되는 국공유지가 실제로 공공시설(도로)로서 이용되고 있으나 도시계획시설로 결정되지 않은 경우 민간사업시행자에게 무상양도 가능 여부

– 답변(2013.08.21 산업입지정책과-1329)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조제2항에 따라 같은법 제16조제1항제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자의 경우에는 산업단지 개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있도록 되어 있으며, 이때 용도가 폐지되는 재산 중 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있는 재산은 도시계획시설로 결정된 재산에 한정하도록 규정한 바가 없습니다.

○ 참고로 「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」 제25조(공공시설 및 토지 등의 귀속에 관한 특례)에는 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조제2항에도 불구하고 같은 법 제16조제1항에 따른 사업시행자가 새로 설치하여 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되는 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도하여야 한다고 규정되어 있고, 같은법 제3조(다른 법령과의 관계)에는 이 법은 행정규제를 정하고 있는 다른 법령(「행정규제기본법」은 제외한다)에 우선하여 적용한다고 규정되어 있음을 알려드립니다

○ **질의 6**

월성전원단지 개발사업 실시계획 변경승인 관련하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조제1항에 의거 월성전원단지내 국도31호선 도로이설공사 후 기존부지는 소유자(국토부, 경북도)로부터 무상양수 받고 새로 설치되는 도로는 무상귀속(국토부) 하려고 하나, 기존부지 소유자인 경북도에서 무상귀속 받는 공공시설이 없으므로 기존부지를 유상매입하라는 의견에 따라 법제처 법령해석 요청

– 답변(2014.03.13 산업입지정책과-667)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조제1항 및 제2항에는 산업단지개발사업에 따른 공공시설 무상귀속을 규정하고 있으나, 같은 법 시행령 제24조의4(공공시설의 범위)에서 “단일기업이 입주한 산업단지 내에 기업이 전용으로 사용하는 공공시설”을 제외하도록 규정하고 있으므로 관련 질의에 해당하는 기존의 공공시설은 무상귀속 대상이 아닌 것으로 판단됩니다.

○ 질의하신 사항에 대해서 법제처의 법령해석이 필요하신 경우, 법제업무 운영규정 제26조제9항에 의거 직접 법제처로 법령해석 요청하시기 바랍니다.

○ **질의 7**

산업단지 진입도로 폭은 몇미터이상 되어야 하는지, 진입도로는 의무적으로 인허가 기관에 무상귀속 되어야 하는지 여부

– 답변(2014.02.21 산업입지정책과-479)

○ 산업단지 진입도로는 산업단지 내부도로 폭, 차량 및 보행자·자전거의 통행량, 통행행태, 주변교통여건 등을 고려하여 산업단지 통해차량 등의 교행에 지장이 없도록 설치하여야 하며, 따라서 산업단지 진입도로의 폭에 관한 구체적인 사항에 대하여는 해당 산업단지 개발 및 실시계획(안)을 토대로 산업단지 지정권자 및 실시계획 승인권자(시장, 군수)와 협의하시기 바랍니다.

○ 산업단지 진입도로가 산업단지 개발에 따라 설치된 공공시설에 해당할 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조 및「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제65조 등에 따라 해당 공공시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속됨을 알려드립니다.

○ **질의 8**

산업기지개발촉진법(現 산업입지 및 개발에 관한 법률)에 따라 조성된 공공시설(도로)을 국가에 귀속하였으나 도로법에 따른 관리청이 안산시인 경우 소유권을 안산시로 재 무상귀속이 가능한지 여부

– 답변(2013.07.05 산업입지정책과-947)

반월 신도시 건설사업의 수차례 부분준공(‘83~’93)에 따른 공공시설의 무상귀속은 산업기지개발촉진법 및 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따라 이미 국가로 무상귀속되어 국유재산으로 등재·관리되고 있으므로 이에 대한 처분 등은 국유재산법에 규정된 절차에 따라야 할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 9**

종전 산업기지개발촉진법(現 산입법)에 따라 조성된 안산 신도시 1단계 지역사업 부분 준공시 일부 공공시설 중 공원· 광장· 녹지 등은 지방자치단체(경기도→안산시)에 무상귀속, 도로·하천·구거는 국가(국토교통부)로 무상귀속(1993.11.19)됨에 따라 '시도' 도로의 소유권이 국가로 무상귀속 되어 국유재산으로 등재·관리되고 있다 하더라도 법리오인 및 행정과정의 착오에 기인한 것이므로 이에 대한 처분등은『국유재산법』에 규정된 절차와 관계없이 소유권을 관리청으로 무상귀속 가능한지 여부

– 답변(2013.09.17 산업입지정책과-1585)

산입법 제26조제4항에 관리청에 귀속될 공공재산에 관하여 사업시행자는 산업단지 개발사업 준공전에 그 종류와 세부 목록을 관리청에 통지하여야 하며, 해당 공공시설과 재산은 그 사업이 준공되어 관리청에 준공인가 통지를 한 때에 국가 또는 지방자치단체에 귀속된 것으로 규정하고 있는 바, 질의의 경우 이미 국가로 귀속되어 국유재산으로 등재·관리되는 재산 등에 관한 보다 구체적인 사항에 대하여는 국유재산법에 규정된 절차에 따라야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 10**

산업단지 조성시 주민의 반대가 있어도 조성가능 한지, 우편으로 사업계획서 등을 보내는 것도 공청회로 갈음 할 수있는지, 개인별 보상 및 부락공동 명의 보상 등 보상방법 및 근거

– 답변(2013.02.28 산업입지정책과-473)

산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령 제7조(합동설명회 등의 개최)에는 사업시행자가 합동설명회 또는 합동공청회를 개최토록 하고 있으며 이는 산업단지 지정권자(시·도지사 등)가 의견을 청취하여 산업단지 지정 시에 고려토록 하기 위함입니다. 또한 같은 조 제4항에는 합동설명회 등이 사업시행자가 책임질 수 없는 사유로 개최되지 못하여 사업시행자가 그 사유를 하나 이상의 중앙 일간신문 및 해당 지역 지방 일간신문과 지정권자가 속한 기관의 인터넷 홈페이지에 공고하고 다른 방법으로 주민에게 사업에 대하여 설명을 한 경우에는 합동설명회 등을 개최한 것으로 본다고 규정하고 있습니다. 참고로, 보상은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따르고 있음을 알려드립니다

○ **질의 11**

○ 지자체(익산시)가 사업시행자로 산업단지 조성시 기존 공공시설(전북도 소유 도로) 무상귀속 가능 여부
○ 새로 설치된 공공시설의 소유권 주체(원소유주인 전북도 이전 또는 관리청인 익산시)

– 답변(2013.08.29 산업입지정책과-1419)

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조제1항에 국가, 지방자치단체, 공기업이 산업단지 개발사업의 시행으로 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 기존

의 공공시설은 사업시행자에게 무상으로 귀속하도록 규정하고 있으므로 사업시행자인 익산시에 무상귀속하여야 할 것으로 판단되며,
○ 또한, 같은 항에 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자체단체에 무상으로 귀속된다라고 규정하고 있으므로 새로 설치된 도로를 관리할 익산시에 귀속하는 것이 타당할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 12

1) 산입법에 지방자치단체에 재량권을 부여한 취지
2) 같은 법 시행령 제19조제7항제1호 및 제2호 적용방법
3) 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제44조의2 의무적 보상협의회 설치 시기

– 답변(2013.01.24 산업입지정책과-207)

1) 산입법의 제정목적은 산업입지의 원활한 공급과 산업의 합리적인 배치를 통하여 균형 있는 국토개발과 지속적인 산업발전을 촉진함으로써 국민경제의 건전한 발전에 기여하는 것이며, 일반산업단지는 산업의 적정한 지방분산을 촉진하고 지역경제의 활성화를 위하여 지정하는 것입니다. 이에 지역여건·경제, 산업입지, 환경 등 제반적인 사항을 고려하여 계획성 있는 산업단지 개발이 필요하며 이를 종합적으로 검토·반영할 수 있는 지방자치단체에 일반산업단지 등의 지정 등에 관한 권한이 부여된 것으로 볼 수 있습니다.
2) 산입법 시행령 제19조제7항의제1호 및 제2호는 각각 적용하고 있습니다.
3) 의무적 보상협의회는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 설치하려는 때에는 토지보상법 제15조제2항에 따른 보상계획의 열람기간 만료 후 30일 이내에 설치하고, 사업시행자가 설치하려는 때에는 토지보상법 시행령 제44조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에 지체 없이 설치하여야 할 것으로 봅니다(토지정책과)

○ 질의 13

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제38조제9항의 처분이 제한되는 토지·시설의 범위에 건축법 등 다른 법률에 의해 산업단지 지원시설용지내 건축한 건축물도 포함되는지 여부
○ 산입법 제16조제1항제3호의 사업시행자가 단일기업 입주를 목적으로 개발한 산업단지에서 산업시설용지를 제외한 지원시설부지 일부에 별도 기업이 입주한 경우 모든 공공시설을 무상귀속해야하는지, 지원시설부지의 공공시설만을 무상귀속해야 하는 지 여부

– 답변(2013.10.30 산업입지정책과-1937)

○ 산입법 제38조제9항은 산업단지로 개발한 산업시설용지 및 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 공장설립 등의 신고 전후(사업개시 신고 전후)에 따른 처분제한 규정으로, 질의의 지원시설용지내 건축물에 대해서 제한하는 규정으로 적용하는 것은 곤란할 것으로 사료됩니다.
○ 산입법 시행령 제24조의4에 단일기업이 입주한 산업단지의 경우 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설을 제외하도록 규정하고 있으므로, 산업시설용지와 지원시설용지간 구획구분·통행제한 여부 등을 고려하여 산업시설용지를 제외한 부분의 공공시설만을 도시계획시설로 결정하여 무상귀속 가능할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 14**

월성전원단지 실시계획 변경(국도31호선 이설공사) 시 경북도는 종전의 공공시설(도로 등)인 부분은 새로이 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위내에서 무상귀속 가능하다는 협의의견에도 불구하고, 사업시행자인 한국수력원자력이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조제1항에 따라 대체되는 공공시설 없이 무상귀속 받을 수 있는지 여부

– 답변(2014.01.28 산업입지정책과-251)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조제3항에는 공공시설의 귀속 및 양도에 관한 사항이 포함된 경우 미리 관리청의 의견을 듣도록 규정하고 있고, 한국수력원자력주식회사의 사업시행자 자격은 같은 법 제16조제3항의 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자(실수요 사업시행자)에 해당될 것으로 판단됩니다. 따라서 같은 법 제26조제2항에 따라 대체되는 공공시설이 없다면 경상북도로부터 무상귀속은 어려울 것으로 사료됩니다

○ **질의 15**

산업단지내 도로 및 공장에서 배출되는 우수로 인한 초기 오염물 정화를 위해 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」등에 따라 설치한 초기우수 정화시설 관리주체

– 답변(2013.04.10 산업입지정책과-120)

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제24조의4에는 산업단지 개발로 인한 공공시설 귀속범위에 대하여 규정하고 있으나, 비점오염 저감시설은 별도로 규정된 바 없으므로 동 시설의 설치 목적, 사용 범위 등을 고려하여 지자체와 산업단지 관리기관간 협의하여 결정할 사항임

○ **질의 16**

사업시행자는 산업단지 개발사업에 따라 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지자체에 무상귀속하여야 하나, 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제24조의4에서 단일기업이 입주한 산업단지의 경우에는 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설은 무상귀속 대상에서 제외하도록 규정하고 있는 바, 단일기업이 입주한 산업단지內 진출입을 목적으로 개설한 내부도로를 인근 주민 및 주변의 교통편의를 위해 일부 개방한 경우에도 단일기업이 전용으로 사용하는 공공시설로 볼 수 있는지 여부

– 답변(2014.08.18 산업입지정책과-2208)

단일기업이 해당 공공시설을 전용으로 사용하는지 여부는 해당 도로를 일반인이 이용할 수 있는지 여부만을 고려하여 판단할 사항은 아니며, 해당 도로 이용을 제한할 경우 일반 이용자가 느끼는 불편의 정도 및 대체 도로의 존재 여부, 산업단지개발실시계획에서 해당 도로를 도시계획시설로 결정했는지 여부, 해당 도로의 이용현황, 주변지역 교통여건 등을 종합적으로 고려하여 산업단지지정권자가 판단할 사항입니다.

○ **질의 17**

도(道)가 시행자인 일반산업단지 개발사업 준공 시 공공시설 관리청인 군(郡)과의 무상귀속 협의가 이루어지지 않은 경우 군으로의 공공시설 무상귀속이 가능한지 여부

– 답변(2014.04.30 산업입지정책과-1168)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조제1항에는 국가 또는 지자체가 사업시행자인 경우 산업단지 개발사업의 시행으로 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지자체로 무상으로 귀속된다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에는 실시계획승인권자가 공공시설의 귀속 및 양도에 관한 사항이 포함된 산업단지개발사업의 실시계획을 승인하려는 경우에는 미리 그 관리청의 의견을 듣도록 규정하고 있으므로 해당 산업단지 실시계획 승인 전에 관리청의 의견을 수렴한 경우에는 무상귀속이 가능할 것으로 판단됩니다

○ **질의 18**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 사업시행자가 아닌 경우 같은 법 제22조(수용)에 따른 토지수용 가능 여부?

– 답변(2014.11.21 산업입지정책과-3095)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제22조(토지수용)제4항에 토지등에 대한 재결 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있도록 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 19**

① 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 따라 일반산업단지계획 승인에 따라 산업단지에 편입되는 국·공유지 취득 관련하여, 산업단지계획이 승인된 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조제1항제17호·제18호에 따라 국·공유재산의 용도폐지가 된 것인지?
② 산업단지로 지정된 지역내 국·공유재산의 용도폐지에 관하여 용도폐지를 협의해야 하는 주체는?
③ 산업단지에 포함된 국·공유재산을 사업시행자가 취득할 경우 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 협의취득을 해야 하는지, 「국유재산법」에 따라 용도폐지를 하고 매수청구를 통해 국·공유지의 처분과 매각이 이루어져야 하는지?

– 답변(2014.12.17 산업입지정책과-3375)

① 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조제1항에 산업단지지정권자가 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 각 호의 허가·결정 등에 관하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가 등을 받은 것으로 보며, 실시계획의 승인이 고시된 때에는 관계 법률에 따른 인·허가 등의 고시 또는 공고가 된 것으로 본다라

고 규정하고 있으므로, 국·공유재산의 용도폐지에 대하여 협의가 된 경우라면 산업단지계획 승인 고시나 실시계획 승인이 고시된 때에는 국·공유재산의 용도폐지가 된 것으로 보아야 할 것입니다.

② 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조제2항에 실시계획승인권자는 같은 조 제1항 각 호의 사항이 포함되어 있는 실시계획을 승인하거나 변경승인하려면 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받아야 한다라고 규정하고 있고, 같은 법 제27조제2항에 산업단지에 있는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품관리법」, 그 밖의 다른 법령에도 불구하고 사업시행자에게 수의계약으로 임대 또는 양도할 수 있다. 이 경우 그 재산의 용도폐지 및 양도에 관하여는 실시계획승인권자가 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다라고 규정하고 있으므로 용도폐지를 협의해야 하는 주체는 실시계획승인권자입니다.

③ 산업단지에 포함된 국·공유 재산은 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 용도폐지 등이 이루어져야 할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 20**

① 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산업입지법') 제26조제2항 공공시설 무상귀속 규정은 사업 시행자가 국가·지자체로부터 무상 양도받는 재산이 없는 경우에도 산업단지개발사업으로 새로 설치한 공공시설을 무상귀속 시켜야 하는지 여부?

② 민간기업 등이 산업단지를 개발하고자 할 경우, 공유재산관리계획 등 해당 지자체의 특수한 사정에 따라 공공시설을 무상으로 귀속시키지 아니하려면 해당 지자체는 그 산업단지를 지정 또는 승인할 수 없는지 여부

③ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 '산단절차 간소화법')에 따른 산업단지계획 승인 신청시, 공공시설을 무상 귀속 받을 지방자치단체가 공공시설의 유지관리비 과다 소요 등을 이유로 산업단지계획 승인시 공공시설을 무상귀속 받지 아니하면서 이에 대한 근거를 「산업입지법」제26조제3항 또는 같은 법 제38조로 할 수 있는지 여부

④ 사업시행자가 산단개발사업에서 새로 설치되는 도로를 기존의 도로와 연결시키기 위하여 새로 설치되는 도로의 일부를 지자체로 무상귀속 받지 않고 산업단지계획을 승인할 수 있는지 여부

⑤ 「산업입지법」제26조제2항에 따라 공공시설은 지자체로 무상으로 귀속시키고, 산업단지내 공공시설을 사업시행자의 비용으로 유지·관리하도록 하면서 산업단지계획을 승인할 수 있는지 여부

⑥ 「산업입지법시행령」제24조의4에 해당하는 공공시설이 포함된 산업단지개발사업 승인 신청 시 지방자치단체가 산업단지개발사업을 승인하면서 해당 공공시설을 무상귀속 받지 아니하고 사업시행자에게 귀속시킨 후, 산업단지계획이 승인된 경우 같은 법 제48조제1항제2호에 따라 승인을 취소할 수 있는지 여부

– 답변(산업입지정책과)

① 「산업입지법」제26조제2항에 "사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체로 무상으로 귀속되고"라고 규정하고 있으므로 국가 또는 지방자치단체로부터 무상으로 양도받는 재산의 유무에 관계없이 새로 설치한 공공시설은 국가 또는 지방자치단체로 귀속시켜야 합니다.

② 「산업입지법」 제26조제3항에 실시계획승인권자가 공공시설의 귀속 및 양도에 관한 사항이 포함된 산업단지개발사업의 실시계획을 승인하려는 경우에는 미리 그 관리청의 의견을 듣도록 하고 있고, 해당 공공시설과 재산은 그 사업이 준공되어 관리청에 준공인가 통지를 한 때에 국가 또는 지방자치단체로 귀속된 것으로 규정하고 있습니다.
③ 「산단절차간소화법」 제4조제2항에 산업단지의 지정 및 개발과 관련하여 이 법으로 정하는 사항 이외의 사항은 「산업입지법」을 따르도록 규정하고 있습니다.
④ 「산업입지법」 제26조제2항에 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체로 무상으로 귀속되도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제24조의4 공공시설의 범위에 도로를 포함하고 있으므로 산업단지개발사업에 따라 새로 설치되는 도로는 지자체로 무상귀속되어야 합니다.
⑤ 「산업입지법」 제26조제2항에 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체로 무상으로 귀속되도록 규정하고 있으므로, 무상귀속 받은 공공시설은 귀속받은 자가 관리해야 할 것으로 사료됩니다.
⑥ 「산업입지법」 제48조제1항에 국토교통부장관, 해양수산부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 법에 따른 인가·승인 또는 지정을 취소하거나 공사의 중지, 공작물의 개축·이전, 그 밖의 필요한 조치를 할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 항 제2호에 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 이 법에 따른 인가·승인 또는 지정을 받은 경우를 포함하고 있습니다. 이는 해당 산업단지지정권자 등이 같은 법 제1항 각 호의 경우에 대하여 실시계획 승인, 사업시행자 지정 등을 취소할 수 있다는 의미로서 산업단지 지정승인을 취소할 수 있다는 것을 의미하는 것은 아닙니다.

○ 질의 21

① 상수원보호구역이라도 비제조업 분야의 일반산업단지개발을 개별 토지주들의 동의를 얻어 환지방식으로 개발이 가능한지? 아울러 동의 정족수나 유치가능 산업업종은?
② 환지방식개발이 가능한 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제6조제6항 및 같은 법 시행령 제7조제3항제1호에 근거한 산업시설용지 비율과 복합용지에 대한 개념, 복합용지는 산업용지에 포함되는지 여부?
③ 산업단지를 개발하기 위하여 토지주들이 조합을 설립(산입법 제16조제1항제6호)하고자 할 때 일부 토지 소유주들이 산업단지개발을 반대할 경우 해당 조합은 사업을 계속 추진할 수 있는지? 해당 조합에 토지 수용권이 부여되는지 여부?
④ 산업단지를 환지방식으로 개발할 경우 환지받은 용지를 조합(시행사) 또는 시공사에게 처분을 의뢰하여 책임처분토록 요구할 수 있는지? 산업단지를 개발함에 따른 이익배분이 개발전 상태에서의 매각처분가격 보다 적을 경우 개발이익 감소에 따른 산업단지계획 승인권자에 책임을 물을 수 있는지?
⑤ 산입법시행령 제24조의3제1항에 "법 제24조제1항제1호의 규정에 의하여 환지를 받을 수 있는 토지소유자는 산업단지지정고시일 현재 산업단지개발계획에서 정한 최소공급면적이상의 토지를 소유한 자로 한다"에서 최소 환지 가능면적은? 같은 조 제2항, 제3항, 제4항에 대한 상세설명
⑥ 환지계획에 의거 사업비 충당을 위한 체비지를 지정할 때, 시공사 몫으로 단가가 높은 지역에 집중적으로 체비지를 지정할 수 있는지? 체비지 지정시 시행자가 해당 지자체와 사전협의 없이 지정가능한지 여부?

– 답변(산업입지정책과)

① 상수원 보호구역이나 상수원 보호구역 주변에서 개발행위 허용 등에 관해서는「수도법」에 따르며, 산업단지로 지정하려는 지역이 상수원보호구역이거나 상수원 보호구역에 인접한 경우 「수도법」에 따른 제한이 있을 수 있습니다.따라서, 질의하신 지역에 산업단지 개발 가능 여부는 위치, 면적, 유치업종, 토지이용계획 등을 포함한 산업단지개발계획을 수립하여 관계부처 협의 등의 절차를 통해 판단할 사항으로 이와 관련 구체적인 사항은 해당 산업단지지정권자인 지자체(포항시)와 협의하시기 바랍니다.
산입법 제16조제1항제6호에 따라 산업단지 안의 토지의 소유자들이 산업단지 개발을 위하여 조합을 설립하려는 경우에는 해당 산업단지 구역의 토지면적 2분의 1 이상에 해당하는 토지 소유자와 그 구역의 토지 소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의를 받아야 조합설립인가 신청이 가능합니다.(산입법 제16조의2 참조)
또한, 산입법 제2조제7호의2에 “산업시설용지”란 공장, 지식산업 관련시설, 문화산업 관련시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말한다라고 규정하고 있고, 열거한 시설 중에서 해당 산업단지개발계획에 유치업종으로 계획하여 산업단지지정권자가 지정한 경우에 해당 산업단지 유치업종이 됩니다.
② 복합용지란 산업·지원·공공시설의 복합이 가능하여 공장과 상업·업무시설 등을 함께 건축할 수 있는 용지를 의미하며, 복합용지내 산업시설면적이 50% 이상인 복합용지는 산업시설용지로 간주하여 산업시설용지 면적에 포함할 수 있습니다. 또한, 일반산업단지의 경우 해당 산업단지 유상공급면적의 50% 이상은 산업시설용지로 계획해야 하며, 이 경우 복합용지의 비율은 산업시설용지 면적의 2분의 1을 초과할 수 없습니다.
③ 산업단지 개발을 위하여 조합을 설립하는 경우 해당 산업단지 구역의 토지면적 2분의 1 이상에 해당하는 토지 소유자와 그 구역의 토지 소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의를 받아야 조합설립인가 신청이 가능하고, 조합 설립의 인가는 산업단지지정권자에게 받아야 하므로 조합설립 여부·인가 등 구체적인 사항은 해당 산업단지지정권자인 포항시에 문의하시기 바랍니다. 또한, 산업단지 개발을 위하여 조합을 설립하는 경우 조합에는 산입법에 따른 토지 수용권은 부여되지 않습니다.
④ 질의관련 사항에 대해서 산입법에 별도로 규정한 사항이 없으므로, 해당 산업단지개발 관련하여 구체적인 사항은 산업단지지정권자인 지자체(포항시)에 문의하시기 바랍니다.
⑤ 환지를 받을 수 있는 토지소유자는 산업단지지정고시일 현재 산업단지개발계획에서 정한 최소 공급면적이상의 토지를 소유한 자로 한다의 의미는 해당 산업단지개발계획에서 정한 최소공급면적이상의 토지를 소유한 자를 의미하므로 산업단지개발계획에 따라 최소공급면적은 달라집니다. 또한, 산입법 시행령 제24조의3제2항부터 제4항에 관한 사항은 산업단지개발사업에 따른 내용으로 구체적인 사항은 포항시에 문의하시기 바랍니다.
⑥ 산입법 제16조의2에 제16조제1항제6호에 따른 조합의 설립, 조합원의 자격, 조합원의 경비부담 등에 관하여는 「도시개발법」제13부터 제16조까지의 규정을 준용하도록 하고 있고, 「도시개발법 시행령」제29조제1항에 따라 조합 정관에 보류지 및 체비지의 관리·처분에 관한 사항을 포함하도록 하고 있으며, 같은 법 시행령 제35조에 체비지 등의 처분방법에 대해서는 총회에서 의결하도록 규정하고 있습니다.

○ **질의 22**

○ '10.3월 호산일반산업단지를 승인하면서 「항만법」 제15조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 본 공사로 인하여 조성되는 시설물 중 수역시설과 항만외곽시설은 국가 귀속 조치하고, 계류시설은 비귀속 조치하는 조건으로 비관리청 항만공사 시행허가 및 산업단지실시계획 승인협의
- 이와 관련 해양수산부에서「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 따라 조성된 산업단지의 항만시설은 국가로 귀속하되 투자비의 보전은 인·허가를 처분한 해당 법률 규정에 따라야 하며, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법')에서 투자비 보전을 별도 의제하고 있지 아니하므로 투자비 보전은 어렵다고 하는데 이에 대한 의견 요청

– 답변(2015.01.14 산업입지정책과-128)

산입법 제26조에 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 그 시설을 관리할 국가 또는 지자체로 무상으로 귀속하도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제24조의4에 무상귀속되는 공공시설의 범위를 규정하고 있습니다. 산입법 시행령 제24조의4에 따른 공공시설의 범위에는 방조설비만 규정하고 있고, 항만법에 따른 항만시설을 모두 포함하는 것은 아니므로 방조설비가 아닌 항만시설의 무상귀속 및 투자비 보전에 대해서는 소관 법률인「항만법」을 따라야 할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 23**

민간개발방식으로 추진하는 일반산업단지에 편입되는 공유재산(시유지)이 환지대상이 될 수 있는지 여부 및 환지대상이 된다면 현재 시점에서 토지보상 방법을 매각에서 환지방식으로 전환할 수 있는지 여부 질의

– 답변(2016.07.08 산업입지정책과-2492)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제24조 및 같은 법 시행령 제24조의3에서는 토지소유자에 대한 환지에 관한 사항으로 사업시행자는 해당 사업이 완료된 후 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 산업단지개발계획에서 정한 내용에 적합한 공장 등의 시설을 설치하려는 자, 제16조제1항제6호의 사업시행자가 개발하는 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로 정하고 있으며, 환지의 방법 및 절차 등을 산업단지개발실시계획에서 정하고 있는 사항이외에는 도시개발법 제28조에서 제49조까지의 규정을 준용하도록 하고 있는 바, 질의의 경우 일반산업단지의 사업시행자로서 산입법 제16조제1항제6호의 사업시행자인지와 환지방식으로 추진이 가능할 경우 사업부지에 포함되는 시유지에 대한조치 등에 대하여는 도시개발법령에 따라 추진하여야 할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 24**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조 및 동법 시행령 제24조의4 규정에 따라 폐수종말처리시설은 무상귀속 대상"공공시설의 범위"에 포함되지 않으나,「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제44조 제1항 제4호 규정에 따르면 폐수종말처리시설 설치 준공시 폐수종말처리시설 일체를 지방자체단체에 귀속(또는 기부채납)하도록 되어 있어 폐수종말처리시설을 지방자치단체에 무상귀속 해야 하는지 대하여 질의

– 답변(2017.02.02 산업입지정책과-360)

폐수종말처리시설은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 공공시설에는 해당되나 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제24조의4에 따라 산업단지사업시행자가 조성하는 공공시설 중 무상귀속 범위에는 포함되어 있지는 않습니다. 다만,「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제44조에 따른 폐수종말처리시설의 귀속(또는 기부채납)에 대한 사항은 동 지침 제3조에 따라 환경부 소관사항이니 소관부처에 문의하시기 바람

○ 질의 25

일반산업단지에 편입되는 통영시 소유의 유지(동래 저수지)는 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산업입지법시행령) 제24조의4 제10호의 유수지시설과 다르므로 사업시행자에게 무상 양도할 수 없는지

– 답변(2017.05.15 산업입지정책과-1494)

산업입지법 제26조제2항에서 “제16조제1항제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 그가 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있다”고 규정하고 있고,
국가나 지방자치단체에의 과다한 무상귀속으로 인한 용지분양가격의 상승요인을 제거하기 위하여 사업시행자가 새로 설치하여 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속하는 공공시설의 범위를 산업입지법시행령 제26조의4에서 도로·공원·광장 등 9개시설로 한정하고 있습니다.
질의의 경우 산업입지법시행령 제26조의4에서 열거한 공공시설을 사업시행자에게 무상 양도할 수 있는 기존의 공공시설로 오해하신 사항으로 사료되며, 산업단지에 편입된 국가 또는 지방자치단체 재산을 용도 폐지하여 사업시행자에게 무상 양도 할 수 있는지 여부는 산업입지법 제26조제3항에 따라 미리 그 관리청의 의견을 들어야 하며, 구체적인 사항은 해당 재산관리청에서 관계 법령을 종합적으로 검토하여 판단할 사항임을 알려드립니다.

○ 질의 26

가. 산단절차 간소화법 제15조에 따른 산업단지계획 승인 고시 내용에 산입법 제31조에 따른 산업단지외 사업(용수공급시설)이 포함되어 있을 경우, 산업단지외 사업에 대하여 토지보상법상 사업인정이 의제되는지, 별도의 도시계획시설 승인 및 고시가 있어야 사업인정 의제가 되는지
나 광역시장 또는 도지사가 일반산업단지 지정권자일 경우 산업단지 토지 등에 대한 재결은 중앙토지수용위원회가 관장하는지, 지방토지수용위원회가 관장하는지

– 답변(2017.07.11 산업입지정책과-2101)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 ‘산입법’ 이라고 함) 제31조 및 같은 법 시행령 제29조에서는 산업단지 인근 지역에서 산업단지 개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행하는 경우 해당 사업에 대하여 산업단지 개발사업을 일부 준용 할 수 있도록 규정하고 있습니다.

산입법 제31조에 따른 산업단지 외의 사업(용수공급시설) 이 산업단지계획 승인 고시 내용에 포함되어 있는 경우, 산입법 제18조 · 제19조의2 · 제22조가 준용되어 산업단지 외 사업에 대한 실시계획 승인 및 고시가 있는 것으로 보며, 아울러 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제20조 및 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 볼 수 있음

나. 산입법 제22조 제3항에서 국토교통부장관이 지정한 산업단지의 토지 등의 재결은 중앙토지수용위원회에서, 그 외의 자가 지정한 산업단지의 토지 등에 대해서는 지방토지수용위원회에서 관장한다고 규정하고 있으며, 또한 같은법 같은조 제5항에 따라 산업단지 개발사업에 필요한 토지 등의 수용과 사용에 대해서는 산입법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용하도록 하고 있으므로, 광역시장 또는 도지사가 지정권자일 경우 산업단지 토지 등에 대한 재결은 지방토지수용위원회가 관장해야 할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 27**

현재 산업단지 승인을 받은 상황에서 사업시행자 변경을 추진하려는데, 종전 사업시행자가 산업단지 고시이전에 일부 보상절차를 미리 진행한 경우 사업시행자 변경 후에 고시이전 진행한 보상절차를 다시 보상법에 따라 재 진행하여야 하는지?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에는 보상에 대한 사업시행자의 권리·의무 승계와 그 효력에 대한 조항이 없고, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제5조에 규정되어 있으므로, 질의하신 사항에 대하여는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 28**

산업단지 개발을 하면서 기존 개설되어 있는 현황도로를 확장하는 사업을 동시에 추진하는 경우

1. 토지수용을 할수있는 최소 토지확보비율은 얼마인지?
2. 토지확보비율은 개설될 도로와 산업단지용지를 하나로 보는지?
3. 개설될 도로와 산업단지용지를 따로 본다면 각각의 토지의 토지수용에 대하여 최소 확보비율은 어떻게 되는지?

– 답변(국민신문고)

가. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제22조제4항에서 사업시행자의 토지수용 재결 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것)한 후에 할 수 있도록 하고 규정하고 있습니다.

나. 개설될 도로가 동법 제31조 및 동법시행령 제29조에 따라 산업단지 인근지역에 산업단지 개발사업에 직접 관련되는 도로사업을 시행하는 경우라면 산업단지 외의 사업으로 보게 됩니다.

다. 산업단지 외 사업에 대하여는 동법 시행령 제29조제2항에 따라 동법 제22조를 준용하도록 규정하고 있으므로, 사업시행자가 산업단지 외 도로사업에 대하여 토지수용 재결신청을 하기 위해서는 도로사업 개발 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것)한 후에 할 수 있습니다.

○ **질의 29**

- 산업단지 시행시 개발주체(토지주)로써 진입도로 편입되는 토지를 수용하여 개발할 수 있는지(개발구역 면적의 50%이상 확보하면 가능한지)
- 진입도로에 대하여 별도 도시계획시설 결정 절차로 국계법에 의한 제안요건인 80%이상 동의를 하여야 하는지

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법' 이라고 함)제31조 및 같은 법 시행령 제29조에는 산업단지 외의 준용사업에 대하여 규정하고 있고, 해당 산업단지의 진입도로 사업이 산업단지개발계획에 직접 관련되는 경우 산업단지개발실시계획에 반영하여 산업단지개발사업을 일부 준용 할 수 있도록 규정하고 있습니다.
따라서, 질의의 경우가 산업단지 외 준용사업에 반영되어 추진되는 경우라면 산입법 제22조제4항에 따라 산업단지 진입도로 면적의 100분의 50이상에 해당되는 토지를 확보한 경우에는 토지등에 대한 재결신청이 가능함을 알려드립니다.
참고로, 산입법 제22조(토지수용)에서 토지주가 사업시행자인 경우를 제외하는 문구를 둔 것은 토지수용이 필요가 없기 때문이므로, 같은 법 시행령 제29조(산업단지외 사업에 대한 준용)에서 산입법 제22조(토지수용)를 준용하는 취지를 산업단지외 준용사업에 대하여 사업시행자(토지주)의 토지수용을 제한하는 규정으로 보긴 어려운 것으로 판단됩니다.

나. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제26조에 따른 도시계획시설결정을 위한 주민입안 제안 시 토지소유자의 동의요건은 도시관리계획수립지침 8-1-2-3.(2)의 규정에서 시설결정 대상토지(국공유지 제외)면적의 80% 이상을 시행자가 확보하거나 동의를 받으면 제안할 수 있도록 정하고 있으며, 다만 행정청이 스스로 입안하는 사항이라면 동의가 요건을 갖추어 지지 않아도 됩니다.

○ **질의 30**

산업단지관련 용역을 진행하면서 의문사항이 있어서 질의 드립니다
산업입지 및 개발에 관한 법률 제22조에 4항을 보면 '재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50이상에 해당하는 토지를 확보 한 후 할 수 있다고 합니다
그래서 현재 토지소유자들에게 토지사용에 따른 동의서 또는 사용승락서를 받으려 하는데 정해져있는 양식이 없습니다 동의서 양식을 찾아보던중 산업단지재상사업에 관한 동의서 및 대표자 지정동의서로 준용해서 사용가능한지 여부와 만약에 준용할 수 없다면 다른법에 있는(ex : 도시개발법 등)에 의한 양식으로 대체 가능한지 여부를 질의 드립니다
2. 공동지분의 필지에 대해서 지정된 양식으로 동의 또는 사용승락을 받을시 대표자 지정 동의서를 받은후 대표자에게만 동의 및 사용승락서를 받으면 되는지의 여부
3. 만약에 대표자 지정동의를 받지 아니하고 각각 지분별 소유자에게만 일부 받았을 경우 일부지분의 관련해서 동의 및 사용승락을 인정가능한지 여부

4. 동의 및 사용 승락시 인감증명서가 아닌 신분증 사본과 날인(지장 또는 서명)으로 가능한지 여부와 대리인의 동의시 첨부해야 할 서류에 대한 질의
5. 만약 지정된 양식이 없다면 첨부된 파일의 동의 및 사용승락서 양식 중 어떠한 양식으로 동의 및 사용승락을 받아도 괜찮은지에 대한 질의

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제22조제3항에서 일반산업단지의 토지등에 대한 재결은 지방토지수용위원회가 관장하고, 같은법조 제4항에서 "제3항에 따른 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다"라고 규정하고 있습니다.
- 다만, 산입법에 토지사용에 따른 동의에 대하여 별도로 규정하고 있지 않고 있으나, 해당 지방토지수용위원회에서 동법 조항에 따라 토지 소유권 취득 및 토지사용 동의에 대한 재결신청 요건을 심사하게 되므로 해당 지방토지수용위원회에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 31

궁금한 사항은 재결과 관련한 사항으로 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제22조에 4항에 따르면 '재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득 또는 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것) 한 후 할 수 있다고 명시되어 있습니다. 이 조항과 관련하여 질의드리고자 하는 사항은 아래와 같습니다.

▪ 질의사항

① 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제22조에 4항에서 말하는 토지소유권을 취득이 토지에 대한 계약을 말하는 것인지 아니면 그에 대한 등기이전까지 모두 마친 사항을 말하는 것인지 또는 토지에 대한 계약서 만으로도 갈음되는 것인지 알고 싶습니다.

② 또한 ①에서 말한 소유권취득이 등기이전일 경우 등기이전을 못한 토지 또는 계약만 된 토지에 대하여는 사용동의(토지사용승낙서 또는 동의서 등)를 받아야 하는 것으로 판단되는데 이것이 맞는지 알고 싶습니다.

③ 토지에 대하여는 사용동의(토지사용승낙서 또는 동의서 등)를 받아야 할 경우 별도의 서식이 없는 것으로 판단되는바 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에서는 재생사업지구에 대한 서식(동의서, 동의철회서, 대표자지정동의서 등)만이 있는데 이것을 준용하여 사용이 가능한 것 인지 알고 싶습니다. 또한 이를 준용할 수 없다면 타 법령 (ex: 도시개발법 등)에 의한 양식으로 대체가 가능한 지 여부를 알고 싶습니다.

④ 또한 동의를 받을 경우 공동지분의 필지에 대하여 대표자 지정 동의서를 받은 후 대표자에게만 동의 및 사용승락서를 받으면 공동지분 모두 인정이 되는지의 여부와 대표자 지정 동의를 받지 않고 각각 지분별 소유자에게 동의를 받아 전체 토지의 일부비율만 동의를 받을 경우 그 해당 지분에 대한 동의는 인정이 되는지 알고 싶습니다.

⑤ 동의 및 사용 승락시 인감증명서가 아닌 신분증 사본과 날인(지장 또는 서명)으로 가능한지 여부와 대리인의 동의시 첨부해야 할 서류는 무엇인지 알고 싶습니다.

⑥ 만약 지정된 양식이 없다면 첨부된 파일의 토지사용승락서 및 대표자 지정동의서를 사용하여도 무방한지 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제22조제3항에서 일반산업단지의 토지등에 대한 재결은 지방토지수용위원회가 관장하고, 같은법조 제4항에서 "제3항에 따른 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다"라고 규정하고 있습니다.
- 따라서, 법상 소유권 취득이라 함은 소유권이 사업시행자로 이전이 된 경우를 의미하므로 등기이전이 완료된 것을 의미하고, 등기이전을 못한 토지 또는 계약만 된 토지에 대하여는 사용동의를 받아야 하는 것으로 사료됩니다.
- 다만, 산입법에 토지사용에 따른 동의에 대하여 별도로 규정하고 있지 않고 있으나, 해당 지방토지수용위원회에서 동법 조항에 따라 토지 소유권 취득 및 토지사용 동의에 대한 재결신청 요건을 심사하게 되므로 해당 지방토지수용위원회에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 32

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한법률」 제4조제5호(공익사업)에 의거 "지방자치단체가 지정한 자가 임대나 양도의 목적으로 시행하는 주택 건설 또는 택지 및 산업단지 조성에 관한 사업"을 공익사업으로 명시하고 있습니다. 강내산업단지는 동부그룹 계열사 공장 입주(동부익스프레스, 동부특수강)를 위하여 조성하는 산업단지로서 임대나 양도의 목적이 아닌데 공익사업에 해당 될 수 있는지?
또는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제22조제5항(토지수용)에 의거 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용하여 토지수용이 가능함으로 공익사업에 해당되는 것인지?

– 답변(국민신문고)

- 산업단지 개발시「산업입지 및 개발에 관한 법률」제22조제1항에서 사업시행자가 토지·건물 또는 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권 외의 권리, 광업권, 어업권, 물의 사용에 관한 권리를 수용하거나 사용할 수 있도록 하고 있고,
  같은 법조 제4항에서 사업시행자가 민간인 경우에는 토지수용위원회에 재결의 신청은 사업시행자가 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있도록 하고 있으며 같은 법조 제5항에서 수용 또는 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용하도록 하고 있음을 알려드립니다.
- 아울러, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한법률」 제4조제8호에서 이 법에 따라 토지등을 취득하거나 사용할 수 있는 사업으로 "그 밖에 다른 법률에 따라 토지 등을 수용하거나 사용할 수 있는 사업"을 규정하고 있음을 참고하시기 바랍니다.

○ 질의 33

산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법'이라함)제22조 제4항에 따르면' 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토

지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다. 다만, 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다'라고 규정하면서 개발구역 토지면적의 50%이상의 토지소유권 또는 동의확보를 요건으로 하고 있습니다.

(질의사항) 산입법 제30조에 따라 사업시행자가 사업구역내 존치공장을 포함하여 산업단지를 지정하여 개발할 경우 존치공장이 위치한 면적을 동법 제22조 제4항에 정한 토지 확보면적에 포함시켜 요건 확보여부를 판단할 수 있는지 질의드립니다.

– 답변(국민신문고)

- 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법'이라함)제22조 제4항에 따르면' 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다라고 규정하고 있습니다.
- 존치공장은 당초 개별적 입지상태에서 산업단지 개발구역에 편입되는 경우 계획적 입지의 한 부분을 구성하게 되고 존치공장부지에 대하여 토지사용 동의를 받을 필요가 있으므로, 산입법제22조제4항의 사업시행자 재결신청시 토지확보 요건에 존치공장도 포함하는 것이 타당하다고 판단됩니다.

○ 질의 34

보상이 되는 기준일의 적용 시점에 있어 "토지보상법에 따른 보상은 사업인정 전 협의에 의한 보상인 경우 토지보상법 제15조에 따른 보상계획 공고후 시행하고, 재결에 의할 경우 토지보상법 제20조 및 제22조에 따른 사업인정과 사업인정 고시후 협의(제26조 참조), 재결(제28조)을 통해 토지 등을 취득합니다. 개별법에 보상과 관련하여 별도로 규정하고 있는 경우 개별법을 따라야 할 것으로 보며,"라는 답변을 득하였습니다.

이에 개별법인 "산업입지 및 개발에 관한 법률" 제22조의② 제1항을 적용할 때 제7조의4제1항에 따른 산업단지의 지정·고시가 있는 때(제6조제5항 각 호 외의 부분 단서 또는 제7조제6항 및 제7조의2제5항에 따라 사업시행자와 수용·사용할 토지 등의 세부 목록을 산업단지가 지정된 후에 산업단지개발계획에 포함시키는 경우에는 이의 고시가 있는 때를 말한다) 또는 제19조의2에 따른 농공단지실시계획의 승인·고시가 있는 때에는 이를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다. 로 규정되어 있습니다.

"산업단지가 지정된 후에 산업단지개발계획에 포함시키는 경우에는 이의 고시가 있는 때를 말한다"의 법률을 근거로 보상계획공고일인 현재까지 토지세목만 고시되어 있고, 토지·건물 또는 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권 외의 권리에 대한 세목고시를 추후에 하기로 하는 경우 보상이 되는 기준일의 적용시점을 보상계획열람공고일로 적용하여도 가능한지요?

즉 2009년1월 사업인정고시(토지세목고시 및 사업시행자 고시 포함)를 득하고

2014년 9월 보상물건 조사 후 보상계획열람공고를 하였습니다.(보상물건 조사전에는 보상대상 물건을 확정 지을 수 없기에 통상적으로 편입 지장물 등에 대한 세부목록은 변경 고시에 포함하여 고시를 하고 있습니다.)

수용사용할 토지 등의 세부목록[편입 지장물 및 자유업(고물상)영업 등]에 대한 세목고시를 아직 하지 않은 사항으로 보상이 되는 기준일의 적용시점을 보상계획열람공고일로 적용가능 여부입니다.

– 답변(국민신문고)

- “산업입지 및 개발에 관한 법률”(이하 산입법이라고 함) 제22조제2항에서 “산업단지의 지정·고시가 있는 때(제6조제5항 각 호 외의 부분 단서 또는 제7조제6항 및 제7조의2제5항에 따라 사업시행자와 수용·사용할 토지 등의 세부 목록을 산업단지가 지정된 후에 산업단지개발계획에 포함시키는 경우에는 이의 고시가 있는 때를 말한다) 이를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 토지보상법이라고 함) 제20조제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다” 로 규정하고 있고,
같은 법 제5항에서 “제1항에 따른 수용 또는 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다”고 규정하고 있습니다.
- 산입법제22조제2항에서 산업단지의 지정·고시가 있는 때 토지보상법에 따른 사업인정고시가 있는 것으로 보면서도 별도로 “제6조제5항 각 호 외의 부분 단서 또는 제7조제6항 및 제7조의2제5항에 따라 사업시행자와 수용·사용할 토지 등의 세부 목록을 산업단지가 지정된 후에 산업단지개발계획에 포함시키는 경우에는 이의 고시가 있는 때를 말한다”라고 규정한 이유는 산입법 제6조제5항 각 호 외의 부분 단서에 따라 산업단지개발계획을 수립할 때 부득이한 경우에는 사업시행자와 수용·사용할 토지 등의 세부 목록을 산업단지가 지정된 후에 산업단지개발계획에 포함시킬 수 있도록 하고 있으므로, 이 경우에는 사업인정 및 사업인정고시가 당초 산업단지 지정고시가 있는 때가 아닌 사업시행자와 수용·사용할 토지 등의 세부 목록의 고시가 있을 때로 보도록 하기 위해서입니다.
- 따라서, 질의의 경우는 산입법 제6조제5항에 해당되는 사례가 아니고 일반적인 토지보상법리에 따라 처리해야 할 사항으로 판단됩니다.

○ 질의 35

"산업입지 및 개발에 관한 법률" 제22조에 따라 토지수용을 신청하게 되었습니다.
토지 및 물건소유자들의 조속재결신청으로 인하여 신청을 받은뒤 60일 이내에 수용재결신청을 하였으며, 보상협의과정에서 물건의 목록(수량)이 최초 사업인정고시 보다 변경 및 추가가 되었습니다. 지방토지수용위원회에서 물건 세목의 변경이 발생하였다고 하여, 변경된 물건에 대하여 변경세목고시를 요구하는바,
질의 :
1. 최초 사업인정고시 당시에 물건에 대하여 고시가 된바, 보상협의 과정에서 물건의 변동 및 추가가 발생을 한 부분에 대하여 반드시 변경고시 후 고시문상 세목조서와 재결신청상의 물건목록이 통일하여야 하는지 여부?
2. 재결신청 후 변경고시를 신청하였는데 수용재결신청에 따른 열람공고 및 평가, 심의등 일정과 관련하여 반드시 변경세목고시후 재결신청에 따른 열람공고 및 평가등을 해야하는지 여부?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의4 제2항에서 “산업단지로 지정되는 지역 안에 수용·사용할 토지·건축물 또는 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 제1항에 따른 고시 내용에 그 토지 등의 세부 목록을 포함하게 하여야 한다”라고 규정하고 있습니다.
- 통상 토지등의 세목고시는 보상대상을 확정하는 절차이므로, 수용재결신청시 보상대상목록이

당초 세목고시와 다를 경우 변경세목고시를 통해 수용보상대상 목록을 확정하게 됩니다.
- 아울러, 변경세목고시후 재결신청에 따른 열람공고 및 평가 등을 진행하는 것이 원칙이나 실무상 재결이 시급한 경우에는 예외 여지가 있을 수 있으므로 수용위원회와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 36**

산업입지 및 개발에 관한 법률 제26조 및 동법시행령 제24조의 2에 따라 단일 기업이 입주한 산업단지의 경우 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설이 국가 또는 지자체에 무상귀속되지 않는 경우 무상 귀속되지 않는 공공시설은 도시·군계획시설로 결정하지 않아도 되는 것인지 아니면 도시·군계획시설로 결정해야 하는 것인지에 대하여 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법 이라고 함) 제26조제1항 및 같은법 시행령 제24조의4에서 산업단지개발시 무상귀속되는 공공시설의 범위를 규정하고 있으나, 단일기업이 입주한 산업단지의 경우 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설은 무상귀속 범위에서 제외하는 것으로 규정하고 있습니다.
- 무상귀속되는 공공시설은 공공용 시설의 의미를 지닌 것으로서 주민들이 사회적 공동생활을 영위하는 필요한 서비스에 제공되는 시설을 의미하는 것으로서 사적인 시설과는 구별되며, 그 시설이 공공의 목적에 이용될 수 있도록 관리청이 시설을 설치한 자의 사적재산과 구분하여 유지 및 관리를 하여야 할 필요가 있어야 할 것으로 사료됩니다.
- 따라서, 산입법시행령제24조의4 단서조항은 단일기업이 입주한 산업단지의 경우 당해기업이 전용으로 사용하는 산입법시행령 제24조의4 각호의 공공시설은 국가 또는 지자체에 무상귀속 되지 않도록 규정하고 있으므로, 이를 도시·군계획시설로 결정하는 것은 실익이 없을 것으로 판단되며, 당해기업이 전용으로 사용하는 시설 해당여부 등에 대하여는 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 37**

실수요개발에 의한 산업단지에 2개업체가 입주예정입니다.
입주예정인 2개법인은 대표이사가 동일하며 지주회사와 자회사의 지배관계를 가지고 있습니다.
산업입지및개발에관한법률 제26조 및 동법시행령 제24조의4 단서에 따른 단일기업이 입주한 산업단지의 경우 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상귀속에서 제외 되는 규정과 관련하여 상기 지주회사와 자회사의 관계를 가진 법인을 단일기업으로 볼 수 있는지, 아니면 별개의 기업으로 보아야 하는지에 대하여 질의 드립니다.
단일기업으로 보는 경우 공공시설을 기부채납하지 않아도 되고 단일기업으로 보지 않는 경우는 공공시설을 기부채납해야 하는 것으로 판단되어 단일기업여부에 대하여 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제24조의4에서 규정한 단일기업은 하나의 법인을 의미함을 알려드립니다.

○ **질의 38**

산입법 제16조 1항3호,4호의 해당하는 시행자가 승인후 일반산업단지 조성공사의 착공조건에 대하여 질의드립니다.

1. 실시계획승인받은 토지의 소유권을 몇% 확보해야 착공이 가능한지?
2. 그 토지에 대하여 사업시행자 앞으로 소유권이전등기를 마쳐야 하는지 아니면 지정권자에게 토지소유자와 저당권자(관계인)과 사업시행자가 함께 합의(공증)하여 토지사용승낙서 정도의 문서로 대체하여 착공이 가능한지?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」에서 질의와 같이 소유권 확보비율에 따라 착공조건이나 착공을 위한 승낙에 대하여 규정한 바는 없으며,
「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제62조에서 “사업시행자는 해당 공익사업을 위한 공사에 착수하기 이전에 토지소유자와 관계인에게 보상액 전액(全額)을 지급하여야 한다. 다만, 제38조에 따른 천재지변 시의 토지 사용과 제39조에 따른 시급한 토지 사용의 경우 또는 토지소유자 및 관계인의 승낙이 있는 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 39**

- 일반산업단지를 지정받아 토지등의 취득을 위한 보상을 진행 중에 일부 토지소유자들이 법무법인을 선정하고 법무법인을 통하여 “공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률” 제30조(재결신청의 청구)에 의거 조속재결을 신청하였고, 같은조 제2항에 사업시행자는 재결신청을 받은날로부터 60일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결 신청을 하여야 한다고 되어 있고, 같은조 제3항에 사업시행자가 제2항에 따른 기간을 넘겨서 재결을 신청하였을 때에는 그 지연된 기간에 대하여 “소송촉진 등에 관한 특례법” 제3조에 따른 법정이율을 적용하여 산정한 금액을 관할 토지수용위원회에서 재결한 보상금에 가산하여 지급하여야 한다. 고 되어 있고
- 귀부의 2014년 11월 21일자 (산업입지정책과-3095) 질의회신 답변내용이 “산업입지 및 개발에 관한 법률” 제22조(토지수용) 제4항에 토지등에 대한 재결 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받는 것을 말한다)한 후에 할 수 있도록 규정하고 있음을 알려 드립니다.라고 되어 있어 일반산업단지 사업시행자는 개발구역 면적의 100분의 50 이상을 확보하지 못하면 재결신청을 할 수 없으므로, 토지소유자들의 조속재결 신청에 의한 수용재결 신청도 할 수 없을 것으로 사료 됩니다.

질의 내용

1. 토지소유자등의 조속재결 청구에 의한 수용재결 신청은 그 청구를 받은날로부터 60일이내에 하도록 되어 있는 바, 사업시행자가 “산업입지 및 개발에 관한 법률” 제22조(토지수용) 제4항에 의하여 개발구역 토지면적의 100분의 50이상을 확보하여야 수용재결신청을 할 수 있다면 60일 이내에 수용재결을 신청하는 기준이 되는 시점을 언제로 하여야 하는지?

 가. “공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률” 제30조(재결신청의 청구)의한 토지소유자등이 조속재결 청구일로부터 60일 이내에 신청해야 하는지?

 나. “산업입지 및 개발에 관한 법률” 제22조(토지수용) 제4항에 의한 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보한 날로부터 60일 이내에 신청해야 하는 지?

2. “산업입지 및 개발에 관한 법률” 제22조(토지수용) 제4항에 의한 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보한 날로부터 60일 이내에 신청하여도 된다면 기준일이 협의계약 체결일 인지 아니면 토지등기부등본 상 소유권이전일 인지 여부?

안녕하십니까? 평소 국토교통행정에 관심과 애정을 가져 주신 점 깊이 감사드리며, 국민신문고를 통하여 질의하신 사항에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

– 답변(국민신문고)

가. 귀하께서 질의하신 사안은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 ‘산입법’이라고 함) 제22조에 따라 사업시행자가 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보하지 못하여 재결신청을 할 수 없는 상황에서, 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 ‘토지보상법’이라고 함) 제30조에 따라 토지소유자가 사업시행자에게 조속재결신청 청구를 한 경우 토지보상법 제30조제2항에서 “청구를 받은 날부터 60일 이내에 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 한다”라는 규정을 어떻게 적용할지에 대한 내용으로 이해됩니다.

나. 산입법 제22조 제5항에서 “제1항에 따른 수용 또는 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 토지보상법을 준용한다”라고 규정하고 있는 바, 산업단지개발사업의 경우 사업시행자의 재결신청에 대하여는 산입법 제22조제1항이 토지수용에 대한 특별한 규정에 해당됩니다.

다. 따라서, 토지보상법 제30조 제2항은 사업시행자의 재결신청이 가능함을 전제로 한 규정이므로, 토지소유자가 토지보상법 제30조제1항에 따라 사업시행자에게 조속재결신청을 한 경우 사업시행자가 산입법 제22조에 따라 재결신청을 할 수 없는 상황이라면 토지보상법 제30조 제2항을 적용이 불가능하며, 그 조속재결신청에 대하여는 이행이 불가함을 통보해야 할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 40

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조 및 같은법 시행령 제24조의4를 보면 단일기업이 입주하는 산업단지로 당해 기업이 전용으로 사용하는 기반시설(공공시설)은 공공시설 대상에서 제외되어 국가 또는 지방자치단체로 무상귀속하지 않아도 되는 것으로 명시하고 있습니다.

(기부채납 대상제외)

질의1) 단일기업이 입주하는 산업단지로 당해 기업이 전용으로 사용하는 기반시설(공공시설)인 경우라도 지정권자의 판단에 따라 기반시설(공공시설)을 국가 또는 지방자치단체에서 기부채납 받을 수 있나요?

질의2) 만약, 지정권자의 판단에 따라 기반시설(공공시설)을 기부채납 받는다면, 시설의 유지·관리 등의 사유로 일부 기반시설만 기부채납 받고, 그 외 기반시설은 안 받을 수 있는지요? (선택적 기부채납이 가능한지요?)

ex) 산업단지 내 기반시설(도로, 녹지) 중 녹지시설만 기부채납 허용하고, 그 외 시설(도로)은 기부채납 제외

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조제1항 및 같은법 시행령 제24조의4에서 산업단지개발시 무상귀속되는 공공시설의 범위를 규정하고 있으나, 단일기업이 입주한 산업단지의 경우 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설은 무상귀속 범위에서 제외하는 것으로 규정하고 있으며, 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설이 무상귀속이 되지 않는 예외사항에 대하여 규정한 바는 없음을 알려드립니다.

○ **질의 41**

우리군에서 산업단지 조성을 목적으로 2008. 9. 26 산업단지 구역지정 및 개발계획 승인(사업시행자 : 00군수)을 득하였습니다.
민간 투자 사업으로 진행을 하려다 보니 실수요기업 확정에 난항을 겪어 아직까지 보상절차에 들어가지 못하고 있습니다. 그러나, 2013. 7. 12 실시계획 승인고시(전라남도고시 제2013-200호)를 이루어내는 등 행정적인 절차를 완료하고, 금명간 사업시행자 선정 등 가시적인 성과가 있을 걸로 내다보고 있습니다.
보상과 관련하여 사업인정 고시일을 산업단지 구역지정 및 개발계획 승인일(2008.9.26字)와 실시계획 승인일(2013.7.12字)중 어느쪽을 기준으로 삼아야 하는지 궁금해서 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제22조 제2항에서 제1항(사업시행자의 토지 등에 대한 권리 수용ㆍ사용)을 적용할 때 제7조의4제1항에 따른 산업단지의 지정·고시가 있는 때(제6조제5항 각 호 외의 부분 단서 또는 제7조제6항 및 제7조의2제5항에 따라 사업시행자와 수용·사용할 토지 등의 세부 목록을 산업단지가 지정된 후에 산업단지개발계획에 포함시키는 경우에는 이의 고시가 있는 때를 말한다) 또는 제19조의2에 따른 농공단지실시계획의 승인·고시가 있는 때에는 이를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다고 규정하고 있음을 알려 드립니다.
따라서, 당초 산업단지 지정고시에 사업시행자와 수용·사용할 토지등의 세부 목록을 정하여 고시한 때 해당 수용·사용할 토지등에 대한 사업인정의 고시가 있는 것으로 보게 되고, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조제6항에 따라 산업단지를 지정한 후에 수용·사용할 토지·건축물 또는 그 밖의 물건이나 권리의 세부 목록을 정하여 이를 산업단지개발계획에 포함시켜 이의 고시가 있는 때 해당 수용·사용할 토지등에 대한 사업인정의 고시가 있는 것으로 보게 됨을 알려드립니다.

○ **질의 42**

산업단지를 공구로 분할하여 개발하고 있는데, 그 공구 중 하나의 공구(배후단지)는 직선거리로 약 800m정도 떨어진 지역에 위치하고 있습니다.
이 공구를 1공구(배후단지)라고 하였을때 1공구 개발 시 토지수용과 관련하여 산업입지 및 개발에 관한 법률 제22조 제④항에 따른 재결 신청이 가능한지 궁금합니다. ○ 2개 시행자가 산업단지개발
○ 시행자 A가 전체산업단지의 50%이상 소유(1공구에대한 토지는 미소유)
○ 시행자 A가 1공구(배후단지)개발
산업입지 및 개발에 관한 법률 제22조(토지수용)
③ 국가산업단지의 토지등에 대한 재결(裁決)은 중앙토지수용위원회가 관장하고, 일반산업단지, 도시첨단산업단지 및 농공단지의 토지등에 대한 재결은 지방토지수용위원회가 관장하되, 재결의 신청은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제23조제1항 및 같은 법 제28조제1항에도 불구하고 산업단지개발계획(농공단지의 경우에는 그 실시계획)에서 정하는 사업기간 내에 할 수 있다.

④ 제3항에 따른 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다. 다만, 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제22조 제3항에서 '재결의 신청은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제23조제1항 및 같은 법 제28조제1항에도 불구하고 산업단지개발계획(농공단지의 경우에는 그 실시계획)에서 정하는 사업기간 내에 할 수 있다'고 규정하고 있습니다.
같은 법조 제4항에서 사업시행자의 토지수용 재결 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것)한 후에 할 수 있도록 하고 규정하고 있습니다.
따라서, 당해 산업단지개발계획에서 명시된 개발구역 및 개발기간을 기준으로 산입법 제22조 제3항 및 제4항을 적용하게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 43

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제20조(산업단지개발사업의 위탁시행)제2항에 따르면 사업시행자는 산업단지개발사업을 위한 보상업무에 대하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제81조제1항 각 호의 기관에 위탁하여 시행할 수 있다고 규정하고 있습니다. 만일 사업시행자가 아닌 보상업무를 위탁받은 기관(지방자치단체)이 재결의 신청을 하고자 할 때에도 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제22조(토지수용) 제4항에 따라 재결의 신청을 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보한 후에 해야 하는 것인지? 아니면 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 재결을 신청하여도 무방한 것인지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제22조제4항에서 토지수용 재결 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것)한 후에 할 수 있도록 하고 규정하고 있고,
같은 법조 제5항에서 제1항에 따른 수용 또는 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 토지보상법)을 준용하도록 규정하고 있습니다.
따라서, 산업단지 개발사업에 있어서 재결신청은 토지보상법보다 산입법 제22조제4항을 먼저 적용하게 되며, 질의의 경우 산입법 제20조에 따른 산업단지개발사업 보상업무를 위탁받은 기관은 산입법 제22조제4항의 사업시행자의 재결신청을 수탁받은 것이지 사업시행자로서 재결신청을 하는 것이 아니므로,
보상업무 위탁시행과 관계없이 산업단지개발사업의 재결신청은 산입법 제22조제4항의 요건을 충족해야 함을 알려드립니다.

○ **질의 44**

일반산업단지 조성을 위하여 사업인정(세목고시)을 근거로 협의매수가 되지 아니한 토지의 재결이 진행되던 중 재결신청 전 지분상속에 따른 소유자 변경이 발생하는 경우 세목의 변경고시 사유에 해당하는지 여부
즉, 사업인정 후 "소유권의 변경"이 발생한 경우 세목에 대한 변경고시가 필요한지 여부
(재결신청에 있어 흠결에 해당하는지)
**소유권 외에 변동사항 없으며, 변경 소유자에 대하여 1개월 이상 3회 이상 실시

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 제22조제2항에서 제7조의4제1항에 따른 산업단지의 지정·고시가 있는 때(제6조제5항 각 호 외의 부분 단서 또는 제7조제6항 및 제7조의2제5항에 따라 사업시행자와 수용·사용할 토지등의 세부 목록을 산업단지가 지정된 후에 산업단지개발계획에 포함시키는 경우에는 이의 고시가 있는 때를 말한다) 때에는 이를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 보도록 규정하고 있습니다.
다만, 세목고시 후 소유권 변경에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에서는 별도로 규정한 바는 없으나, 산입법 제22조 제5항에서 '제1항에 따른 수용 또는 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다'고 규정하고 있고,
「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라고 함)제5조제2항에서 '이 법에 따라 이행한 절차와 그 밖의 행위는 사업시행자, 토지소유자 및 관계인의 승계인에게도 그 효력이 미친다'고 규정하고 있음을 참고하시기 바라며,
토지보상법에 대한 구체적인 문의는 토지정책과(044-201-3409)로 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 45**

- 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한법률」 제34조에 따라 재활용단지를 조성하려 합니다.
- 동법 제34조제2항에서 재활용단지의 조성은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 지방산업단지의 지정·개발절차를 따르도록 되어 있습니다.
- 재활용단지 조성시 따르도록 되어있는 지방산업단지 지정·개발절차의 범위가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제22조 토지수용을 포함하는지를 알고 싶습니다.(단, 사업시행자는 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합임)
- 만약 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제22조 토지수용을 포함하지 않는다면 지방산업단지의 지정·개발절차의 범위에 대해 답변 부탁드립니다

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제22조제4항에서 '재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있으나, 다만, 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다.'고 규정하고 있습니다.

질의의 경우 중소기업협동조합이 산입법 제16조제1항제2의2호에 해당하는 사업시행자인 경우는 산입법제22조제4항 단서조항에 해당되지 않으므로, 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 토지수용 재결신청을 할 수 있습니다.
일반산업단지의 지정 및 개발절차의 범위에 대하여는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 및 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」, 「산업입지의 개발에 관한 통합 지침」을 참고하시기 바라며, 요약된 개발절차를 첨부해 드립니다.

○ 질의 46

산업입지 및 개발에 관한 법률 제26조의 규정에 따라 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설 범위
- 국유지(도로) 부지에 산업단지에 입주하는 업체들의 폐수 처리를 위한 폐수종말 처리시설을 설치할 경우

① 산입법 제26조 제1항에 따른 산업단지개발사업의 시행으로 새로 공공시설을 설치하는 경우로 볼 수 있는지 여부
② 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우로 볼 수 있는지 여부

○ 질의요지(유선상으로 재정리)
- 산업단지에 입주하는 업체들의 폐수 처리를 위한 폐수종말 처리시설이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조 제1항 및 같은 법 시행령 제24조의4에 따른 무상귀속대상이 되는지 여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제24조의4에 따른 무상귀속 공공시설의 범위에는 포함되지 않는 것으로 사료됩니다.
다만,「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제44조제1항제4호에서 “「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 따라 폐수종말처리시설 설치를 완료한 폐수종말처리시설관리자는 준공일로부터 1개월 이내에 관련서류를 첨부하여 환경청장에게 준공보고를 하여야 하며 지체없이 폐수종말처리시설 일체를 국가 또는 소속지방자치단체에 귀속(또는 기부채납) 시켜야 한다”라고 규정하고 있음을 알려드리며, 동 지침 조항에 대한 구체적인 문의는 소관부처인 환경부에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 47

○ 농협중앙회는 농업협동조합법(법률 제 10522호 부칙 제6조)에 따라 경제사업을 별도법인인 농협경제지주회사로 지난 3월 2일 이관하였습니다.
○ 농협은 농협중앙회에서 민간개발하여 운영하고자 하는 밀양농공단지(지정승인 일자 : 2007.10. 5)를 농협법 부칙 제25조에 의거 농협중앙회의 사업시행자를 농협경제지주로 이관하고자 합니다.
○ 현재 밀양농공단지는 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제24조의 4에 의거 공공시설(도로, 녹지, 저류지)를 사업시행자가 무상귀속하지 않고 전용으로 사용하도록 밀양시로부터 승인 받았습니다.

[문의사항]
1. 농협법에 의거 농협중앙회에서 농협경제지주로 사업시행자를 변경 하였을경우 공공시설에 대한 기존 승인사항(무상귀속하지 않은 승인사항)이 유효한지 여부 ?
2. 만약 사업을 이관받은 농협경제지주가 농협자회사에게 일부 시설을 임대하여 처분절차(산개법 38조 1항)를 밟을 경우 기존 공공시설은 밀양시에 무상 귀속 대상인지 여부?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법 이라고 함) 제26조제1항 및 같은법 시행령 제24조의4에서 산업단지개발시 무상귀속되는 공공시설의 범위에서 단일기업이 입주한 산업단지의 경우 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설은 무상귀속 범위에서 제외하는 것으로 규정하고 있으며, 여기서 단일기업은 하나의 법인을 의미합니다.
질의하신 사안이 당초 단일기업이 입주한 산업단지였으나 사업시행자 변경으로 단일기업이 입주한 산업단지가 아니게 되는 경우라면 당초 단일기업이 전용으로 사용하여 무상귀속하지 않기로 승인된 공공시설에 대하여 산입법 제26조에 따른 무상귀속협의 및 승인절차를 새로이 밟아야 하며
산입법 제38조에 따른 토지임대처분계획이 있는 경우에는 단일기업이 입주한 산업단지가 아니므로 산입법 제26조에 따른 무상귀속협의 및 승인절차를 밟아야 함을 알려드립니다.

○ 질의 48

질의 1.
피수용자의 재결신청의 청구는 산업단지의 민간사업시행자의 토지확보비율에 관계없이(토지확보비율 0%인 경우에도) 할 수 있는지?
아니면 토지보상법 제28조(사업시행자의 재결의 신청)과 제30조(피수용자의 재결신청의 청구) 규정이 사업시행자와 피수용자 간의 형평성 유지를 목적으로 함으로
산업단지의 민간사업시행자가 50%이상의 토지를 확보한 후에
피수용자가 민간사업시행자에게 재결신청의 청구를 할 수 있는지?
그 구체적인 적용기준이 무엇인지요?
질의 2.
산업단지의 민간사업시행자가 개발구역의 토지면적 중 45%확보 (35% 사유지취득, 10% 국공유지 사용동의)하였고. 미확보 토지는 55%(협의불성립 45%, 거소불명자 10%)인 경우
민간사업시행자가 미확보 토지 중 거소불명자에 대하여 재결신청을 할 수 있는지?

– 답변(국민신문고)

- 질의1에 대하여
  「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제22조제4항에서 토지수용 재결 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것)한 후에 할 수 있도록 규정하고 있고,
  같은 법조 제5항에서 제1항에 따른 수용 또는 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 토지보상법)을 준용하도록 규정하고 있습니다.

따라서, 산업단지 개발사업에 있어서 사업시행자의 재결신청에 대하여는 토지보상법보다 산입법 제22조제4항을 먼저 적용하게 되며, 사업시행자가 산입법 제22조제4항의 요건을 우선 충족해야 재결신청을 할 수 있습니다.

- 질의2에 대하여
  거소불명자는 산입법 제22조제4항에서 규정한 “토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것)”한 것에 포함되지 않으므로, 사업시행자가 산입법 제22조제4항의 재결신청요건을 충족하지 않은 경우라면 거소불명자에 대하여 재결신청을 할 수 없습니다.
- 질의3에 대하여 (토지정책과 답변)
  토지보상법은 공익사업에 필요한 토지 등을 협의 또는 수용에 의하여 취득하거나 사용함에 따른 손실의 보상에 관한 사항을 규정하는 법률로서,
  토지보상법 제8조제2항에 따르면 제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 공고는 사업시행자가 공고할 서류를 토지등의 소재지를 관할하는 시장(행정시의 시장을 포함한다)·군수 또는 구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다)에게 송부하여 해당 시(행정시를 포함한다)·군 또는 구(자치구가 아닌 구를 포함한다)의 게시판에 14일 이상 게시하는 방법으로 하도록 하고 있습니다.
  따리서 토지등을 소재지를 관할하는 시(행정시를 포함한다)·군 또는 구(자치구가 아닌 구를 포함한다)의 게시판에 공고를 하면 될 것으로 보며, 기타 개별적인 사례에 대하여는 사업시행자가 관계법령 및 사실관계 등을 검토하여 판단할 사항으로 봅니다.

○ 질의 49

1. 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법에 의하여 산업단지계획이 승인되어 사업이 시행되고 있던중(사업기간 2013. 4.~ 2015. 4.) 보상협의의 지연으로 사업기간이 도래되었습니다. 사업시행자(민간사업시행자)는 산업단지계획중 사업기간을 제외한 다른 일체의 사항은 변경하지 않고 사업기간만을(3년) 연장하는 것으로 산업단지계획을 변경코자합니다.
   ○ 이때, 산단 절차간소화 특례법에 의하면, 간소화 특례법 8조~17조까지의 사항을 준용토록 하고 있어 사업시행자는 군기본계획 관련서류, 환경영향평가서, 사전재해영향성 검토협의서, 교통체계 구축관련 서류 등을 포함한 산업단지변경계획서를 다시 제출하여야 하고, 지정권자가 관계기관 협의를 진행하여 승인토록 하고 있습니다.
   ○ 사업시행자의 입장에서는 사업기간만을 연장하는 것일 뿐인데, 환경영향평가, 사전재해영향검토협의, 교통체계구축 관련협의 등 불필요한 협의서를 모두 작성하여 관계기관 협의를 모두 다시 진행하여야만 하는지?
   ○ 아니면, 기간연장과 관련있는 협의사항만 관련기관과 협의하여 지정권자가 승인할 수 있는지에 대해서 알고 싶습니다.
2. 그리고, "공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률" 제4조에 공익사업을 열거하고 있는데, "민간사업시행자가 시행하는 일반산업단지(지정권자는 지자체이며, 민간사업자의 사업목적은 산업단지 조성 후 일부는 사업시행자가 사용하고 나머지는 분양이 목적임)"의 경우 공익사업에 해당하는지 여부, 공익사업에 해당한다면, 공익사업~보상에관한 법률 제4조 5호 "지자체가 지정한 자가 임대나 양도의 목적으로 시행하는 산업단지 조성에 관한 사업"에 의거한 공익사업인지 아니면, 8호 "그 밖에 다른 법률(산업입지 및 개발에 관한 법률)에 따라 토지등을 수용하거나 사용할 수 있는 사업"에 의거한 공익사업인지를 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

- 질의 1에 대하여
  사업계획 변경을 사업기간만 연장하는 경우 사업기간 연장에 따라 기존에 관련 개별법에 따라 협의했던 기간이 변경되는 경우 해당기관(부서)와 변경협의가 필요한 것으로 사료됩니다.
- 질의 2에 대하여 (토지정책과 답변)
  「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 “토지보상법”이라 함)」은 공익사업에 필요한 토지 등을 협의 또는 수용에 의하여 취득하거나 사용함에 따른 손실의 보상에 관한 사항을 규정하는 법률로서,
  토지보상법 제4조제5호에 따르면 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 또는 국가나 지방자치단체가 지정한 자가 임대나 양도의 목적으로 시행하는 주택 건설 또는 택지 및 산업단지 조성에 관한 사업을 토지등을 취득하거나 사용할 수 있는 사업으로 규정하고 있습니다.
  한편 산업입지 및 개발에 관한 법률 제22조제2항에 따르면 제1항을 적용할 때 제7조의4제1항에 따른 산업단지의 지정·고시가 있는 때(제6조제5항 각 호 외의 부분 단서 또는 제7조제6항 및 제7조의2제5항에 따라 사업시행자와 수용·사용할 토지등의 세부 목록을 산업단지가 지정된 후에 산업단지개발계획에 포함시키는 경우에는 이의 고시가 있는 때를 말한다) 또는 제19조의2에 따른 농공단지실시계획의 승인·고시가 있는 때에는 이를 토지보상법 제20조제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다고 규정하여 사업인정을 의제토록하고 있습니다.
  따라서 국가, 지방자치단체 등 및 국가나 지방자치단체가 지정한 자가 관계법령에 따라 임대나 양도의 목적으로 시행하는 산업단지 조성에 관한사업은 토지보상법의 적용이 가능할 것으로 보나, 기타 개별적인 사례에 대하여는 관계법령 및 승인·고시 내용을 검토하여 판단할 사항으로 봅니다.

○ 질의 50

토지보상법 제30조 제2항 및 제3항의 규정에 따라
사업시행자는 토지소유자의 재결신청의 청구를 받은 날부터 60일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 하며, 60일이 경과한 경우 「소송촉진 등에 관한 특례법」 제3조에 따른 법정이율(연 20%)의 가산금을 지급하도록 규정되어있는 바.
따라서 산업단지에 편입되는 토지소유자가 민간사업시행자에게 산업입지 및 개발에 관한 법률 제22조 제4항의 규정에도 불구하고 재결신청을 청구한 경우,
민간사업시행자는 산업입지 및 개발에 관한 법률 제22조 제4항의 규정에도 불구하고 재결신청을 하여야 하는지? 아니면 재결신청이 불가능할 경우 민간사업시행자는 토지소유자의 재결청구에 대한 대응을 어떻게 하여야 하는지?

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함) 제22조 제5항에서 “제1항에 따른 수용 또는 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경‘우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 토지보상법'이라고 함)을 준용한다”라고 규정하고 있는 바, 산업단지개발사업의 경우 사업시행자의 재결신청에 대하여는

산입법 제22조제1항이 토지수용에 대한 특별한 규정에 해당되므로 이를 먼저 적용하게 되고 특별한 규정을 제외하고는 토지보상법을 적용하게 됩니다.

나. 토지보상법 제30조 제2항에 따른 사업시행자의 재결신청은 사업시행자가 재결신청이 가능함을 전제로 한 규정이므로, 산업단지 민간사업시행자가 산입법 제22조에 따라 재결신청을 할 수 없는 상황에서 토지보상법 제30조 제2항을 적용할 수는 없으며, 토지소유자의 재결신청에 대하여 해당 토지소유자에게 그 사유를 통보해야 할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 51

산업입지 개발에 관한 법률에 의거 산업단지를 개발하고 있는 지역으로 단지내 기반시설인 도로 및 녹지, 저류시설에 대하여 지방자치단체에 무상귀속 할 계획으로 있으나 단지외 진입로에 대하여는 인근지역 주유소 및 공장 등이 공동으로 사용하고 있어 무상귀속할 계획이고, 산업단지내 무상귀속대상지가 단지내 입주업체 외 사용하는 주민들이 없는 공공성격이 없을 경우에도 반드시 무상귀속 되어야 하는지 여부?
(산업단지 좌측,우측,위쪽은 현재 임야로 구성된 지역임)

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제26조제2항에서 “법 제16조제1항제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 그가 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있다” 규정하고 있으며,
산입법시행령 제24조의4에서 “법 제26조의 규정에 의한 공공시설의 범위는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 공공시설 중 도로, 공원, 광장, 하천, 녹지, 수도(수자원공사가 설치하는 수도의 경우 관로에 한함), 하수도, 유수지 시설, 방조설비와 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」 제67조제1항에 따른 구거로 한다. 다만, 단일기업이 입주한 산업단지의 경우 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설을 제외한다”고 규정하고 있습니다.
위 규정의 공공시설의 이용자은 산업단지 내 입주기업을 포함하고 있으며, 질의의 경우 단일기업이 입주한 산업단지이고 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설이 아닌 이상 무상귀속 대상이 됨을 알려드립니다.

○ 질의 52

1. 상황 - 산업단지 실시계획 승인 : '04년 4월 (대산3일반산업단지)
 - 시행자 : 특수목적법인(SPC)으로 서산시 20% 출자, ㅇㅇ건설 80% 출자
2. 문의사항 : 산업입지 및 개발에 관한 법률 (이하 '법') 및 동법 시행령 (이하 '시행령') 관련 1) 시행자 구분 : 본 산업단지의 시행자는 법 제16조 1항 4호 및 시행령 제19조 3항에 해당하는 시행자인지 여부?
2) 재결신청 요건
 - 법 제22조 4항 단서 조항에 해당되어, 토지면적의 100분의 50미만을 확보하여도 재결 신청이

가능한지 여부?
- 토지 확보시 무상귀속되는 국공유지는 기 확보한 토지로 간주하는지요, 아니면 전체 토지면적에서 제외되어 확보대상 토지면적에 포함되는 않는지요?

3) 선수금 요건
- 법 제32조 및 시행령 1항 1호에 해당하는지 여부?
- 토지 소유권 확보시 무상귀속되는 국공유지는 기 확보한 토지로 간주하는지요, 아니면 소유권 확보대상 토지면적에서 포함되지 않는지요?

4) (선)분양계약은 선수금 요건을 충족한 후에 가능한지요, 아니면 언제든지 가능한지요?

- 답변(국민신문고)

- 질의1에 대하여) 질의의 경우 사업시행자가 서산시가 20%, 건설회사가 80% 출자하여 구성한 법인인 경우「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조1항제4호에 해당하는 사업시행자가 될 수 있으나, 건설회사가 산입법시행령 제19조제2항제2호가목에 해당하는 지는 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.
- 질의2에 대하여) 산입법 제22조제4항에서 "제3항에 따른 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다. 다만, 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다."라고 규정하고 있습니다.
  위 규정 단서 중 '이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자'에서의 '이'는 산입법제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 '사업시행자'이므로, 질의의 경우 서산시가 사업시행자가 아닌 출자자로서 참여하여 구성된 산입법제16조제1항제4호의 법인(사업시행자)은 산입법제22조제4항 단서에 포함되지 않습니다.
  아울러, 위 규정중 '개발구역 토지면적'에는 국공유지도 포함하며, 국공유지에 대하여 토지소유권을 취득하거나 사용동의를 받아야 토지를 확보하게 됩니다. 따라서, 국공유지 중 무상귀속 협의를 통해 토지 사용동의를 받은 경우에는 산입법 제22조제4항에 따른 재결신청을 위한 토지를 확보하게 됩니다.
- 질의 3에 대하여) 입법시행령 제30조제1항제1호에 해당하는 사업시행자는 '산업단지의 실시계획승인을 받은 후 실시계획승인을 받은 사업시행토지면적의 100분의 30이상의 토지에 대한 소유권을 확보하고 산업단지개발사업에 착수할 것'으로 규정하고 있습니다.
  산입법제16조제1항제4호(법 제16조제1항제1호에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20 이상인 법인만 해당한다) 해당 여부는 질의1 답변을 참고하시기 바라며, 위 규정 중 '실시계획승인을 받은 사업시행토지면적'에는 국공유지도 포함되며, 무상귀속하는 토지의 소유권을 확보하는 시기는 준공시점이 되므로 무상귀속하기로 협의한 토지라고 하여 소유권을 기확보한 것으로 볼 수 는 없습니다.
- 질의4에 대하여) 산입법 제32조에서 "사업시행자는 그가 조성하는 용지를 분양받거나 시설물을 이용하려는 자로부터 대통령령으로 정하는 바에 따라 대금의 전부 또는 일부를 미리 받을 수 있다"고 규정하고 있습니다.
  따라서, 산입법 제32조에 따라 용지를 분양받거나 시설물을 이용하려는 자로부터 받는 대금의 일부에는 계약금도 포함되며, 산입법시행령 제30조의 요건을 갖추고 받아야 함을 알려드립니다.

○ **질의 53**

경남 낙농협동조합에서 경매에 나온 8만여평을 36명이(일명 기획부동산) 공동지분으로 입찰받아서 부동산을 높은가격에 팔기위해 사천시청에 일반산업단지 허가를 받았습니다. 그 가정에 주위 토지주들에게 어떤한 동의도 구하지 않고 토지보상에 응하라고만 일방적인 통보가 왔습니다 응하지 않으면 강제수용까지 하겠다고 합니다.
그래서 어떻게 토지주들의 동의도 구하지 않고 일을 강행하냐는 답변에 자기들 땅이 법률에 정한 면적보다 더많아서 주위토지주들의 권익은 묵살해도 된다고 합니다.
세상에 이런일이 있나요 하루아침에 60년 넘게 농사지어온 땅을 뺏았기게 생겼습니다. 정말 억울하고 참담한 심정입니다. 정부가하는 공익적사업이라면 당연히 응하겠지만 이건 개인부동산업자들이 자기들의 사사로운 이익을 위한 땅을 높은 가격에 팔기위해 허가받은 일반산업단지인데 개인의 권익을 이렇게 묵살해도 되는건가요.
어떻게 자기들의(36명 공동지분) 땅이 더 많다는 이유만으로 대한민국에 살아가는 소수의 권익을 이렇게 묵살해도 되는건가요. 정말 답답합니다.
질문 - 이런식의 민간이 사사로운 자기의 이익을 위해 진행하는 일반산업단지사업도 공익적 사업에 해당이 되는건가요. 그리고 그에대한 강제수용까지 마음대로 할 수 있는건가요 그에 대한 정확한 법률적 답변을 묻고 싶습니다.

- 답변(국민신문고)

「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 토지보상법)제4조 제5호에서 공익사업으로서 “국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 또는 국가나 지방자치단체가 지정한 자가 임대나 양도의 목적으로 시행하는 주택 건설 또는 택지 및 산업단지 조성에 관한 사업”으로 규정하고 있으며, 산업단지 조성사업도 공익사업의 한 종류입니다.
다만, 민간이 산업단지 개발사업을 시행하는 경우에는「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제22조제4항에 따라 토지수용 재결 신청은 사업시행자가 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것)한 후에 할 수 있도록 규정하고 있습니다.
귀하께서 제기하신 질의는 위 규정과 관련되어 있습니다만, 토지보상절차 이전에 산업단지지정권자가「산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법」제9조에 따라 주민의견청취를 반드시 거쳐서 산업단지계획을 수립하도록 하고 있음을 알려드립니다.
아울러, 사천시의 일반산업단지 지정권자는 경상남도이므로 보다 구체적인 사항은 해당 산업단지에 대하여 경상남도 도시계획과에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 54**

산업단지조성사업을 진행하는 과정에
1. 당초 투자의향서를 제출할 당시에는 사업계획구역의 토지 중 시행사 대표의 소유 토지였으나, 소유권 다툼이 있어 소송 중이었으며, 투자의향서 제출 이후 3년가량 지나서 소송이 완료되어 인접한 골프장 또는 골프장 대표자의 토지로 소유권이 변경되어 현재에 이르고 있음.
2. 소유권 분쟁이 있었던 문제의 토지를 현소유주는 지난 20년 가까운 시간동안 토지수용이 가능했던 시기에 골프장 허가를 받았음에도 골프장 구역에 포함하거나 편입하여 허가를 진행한 사실이 없고, 현재에도 동일지번에 병립되는 인허가가 진행된 적이 없음.

3. 현 시점에 산업단지 사업계획구역 면적의 50% 이상의 동의를 확보 함.
4. 소유권 다툼이 있었던 토지는 면적기준 산업단지 사업계획구역 전체면적의 약13.7%(사유지 중 14.4%)에 해당함.
5. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제22조에 토지수용에 관한 규정을 두고 있음도 알고 있습니다.
6. 민사소송절차를 통하여 소유권분쟁이 있었던 토지를 대법원의 판결에 따라 현 소유주가 소유권을 확보하고 소유권이 결정된 토지를, 소송당사자였던 산업단지 사업시행자가 협의취득이 불가능한 경우 법률에 따라 보상 또는 수용절차를 밟아 보상 또는 수용하는 것의 가능여부에 대하여 행정관청의 해석과 적용 의견이 분분하거나 불분명하여 법률의 근본적 적용 여부에 관하여 명확성을 기할 필요가 있어서 질의 하오니 답변하여 주시면 감사하겠습니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지 구역내 토지에 대한 토지수용과 관련하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제22조제1항에 따라 사업시행자는 산업단지개발사업에 필요한 토지·건물 또는 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권 외의 권리, 광업권, 어업권, 물의 사용에 관한 권리를 수용하거나 사용할 수 있으며, 토지수용위원회에 재결 신청은 산입법제22조제4항에 따라 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 가능함을 알려드립니다.

○ 질의 55

- 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」에 의거 사업부지 녹지 확보기준은 5%~7.5% 인데 반해, 12.9%로 계획되었는 바,

가. 고속도로 사면부의 완충녹지(시설결정)를 계획에서 제외 또는 축소할 수 있는지 여부?
나. 완충녹지를 조성해야 하는 경우 해당 지자체로 기부채납이 필수적인지 여부?

– 답변(국민신문고)

○ 질의 '가'에 대하여
- 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제2조제5호에 의거 '녹지'란「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제2조제6호나목에 따른 녹지로서 도시지역에서 자연환경을 보전하거나 개선하고, 공해나 재해를 방지함으로써 도시경관의 향상을 도모하기 위하여 같은 법 제30조에 따른 도시.군관리계획으로 결정된 것을 말하며,
- 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제35조에 의거 녹지는 그 기능에 따라 완충녹지, 경관녹지 및 연결녹지로 세분하고 있고, 같은 법 시행규칙 제18조제1항에 따른 완충녹지는 해당 지역의 풍향과 지형.지물의 여건을 감안하여 설치.관리하고, 그 설치.관리면적은 해당 공해 등이 주변지역에 미치는 영향의 정도에 따라 녹지의 기능이 충분히 발휘할 수 있는 규모로서 완충녹지의 폭은 원인시설에 접한 부분부터 최소 10m 이상이 되도록 할 것으로 규정하고 있으므로, 다른 법에서 특별히 규정한 바가 없다면 완충녹지 제외 및 완충녹지의 폭을 10m 미만으로 축소 변경하는 것은 불가할 것으로 판단되는 바, 이에 대한 세부적인 사항에 대해서는 해당 완충녹지를 결정한 녹지관리청과 협의할 사항임을 알려드립니다.

○ 질의 '나'항에 대하여
「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제26조에 따라 사업시행자가 산업단지개발사

업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체로 무상 귀속되도록 규정하고 있으며, 산입법 시행령 제24조의4에서 공공시설의 범위에는 녹지를 포함하고 있으므로 산업단지 개발사업으로 설치된 녹지는 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체로 무상 귀속 됨을 알려드립니다.
아울러, 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 통합지침)제14조의 녹지확보비율과 관련하여 통합지침 제14조제1호바목에 따라 산업단지지정권자는 산업단지 녹지 중 사면녹지의 비율이 100분의 60을 초과하는 경우 산업단지의 지형적 여건을 고려하여 기준 녹지비율에서 100분의 2 까지 상향조정할 수 있고
통합지침 제14조제1호사목에 따라 산업단지 입지의 지형적 특성상 사면녹지가 발생하여 산업단지 내 녹지가 부득이하게 기준 녹지비율을 초과하는 경우로서 사업시행자의 요청이 있는 경우에는 가목(녹지확보기준, 5%~7.5%)의 규정에도 불구하고 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제3조에 다른 산업입지심의회 또는 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제6조에 따른 산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐 기준 녹지비율에서 100분의 5까지 상향조정할 수 있음을 알려드립니다.

○ 질의 56

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제22조에 따라 실시계획인가를 득한 산업단지의 용지조성공사 착공을 위한 토지소유권 확보에 대하여 질의를 드립니다.
선수금을 받기 위한 조건은 같은법 제32조(선수금) 및 동법 시행령 제30조(선수금)에 토지소유권 확보 및 공사착공에 대하여 규정하고 있으나, 산업단지 용지조성공사 착공을 위한 토지소유권 확보규정이 없습니다..
1. 실시계획인가를 득하면 토지소유권 확보와 상관없이 용지조성을 위한 착공을 하여도 되는지?
2. 토지소유권이 확보 된 토지에 대해서만 공사를 하여야 하는지?

– 답변(국민신문고)

통상 착공을 하기 위해서는 해당토지에 대한 소유권을 확보하거나 착공승낙이 필요하며, 산업단지 구역내 토지 등에 대하여 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 토지보상법)에 따른 보상대상이 되고, 토지보상법 제62조에서 “사업시행자는 해당 공익사업을 위한 공사에 착수하기 이전에 토지소유자와 관계인에게 보상액 전액(全額)을 지급하여야 한다. 다만, 제38조에 따른 천재지변 시의 토지 사용과 제39조에 따른 시급한 토지 사용의 경우 또는 토지소유자 및 관계인의 승낙이 있는 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정하고 있음을 참고하시기 바랍니다.

○ 질의 57

산업입지 및 개발에 관한 법률 제22조(토지수용) 제4항에 의거 토지수용 재결의 신청시 개발구역 토지면적의 100분의 50이상에 해당하는 토지를 확보해야 된다고 명시되어 있음
질의 1) 개발구역 토지면적에 국공유지를 포함하는 것인지, 사유지만을 말하는 것인지 궁금합니다.
질의 2) 2011년 8월 4일 개정되었는데 개정 이전에 산업단지계획 고시가 되어 현재 토지수용을 할려고 할 경우 위 조항을 적용하는 것인지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제22조제4항에서 규정한 개발구역 토지면적에는 국공유지를 포함하여,
부칙<법률 제11020호, 2011.8.4.>제4조에서 “제22조제4항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 제6조, 제7조, 제7조의2, 제8조에 따라 산업단지로 지정되는 경우부터 적용한다.” 규정하고 있으므로, 법 시행일(2011.8.4.)이전에 최초로 산입법 제6조, 제7조, 제7조의2, 제8조에 따라 지정된 산업단지는 종전 규정을 적용하게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 58

지방자치단체의 '산업단지 조성부지'로 수용 확정 고시된 토지의 소유자입니다. 해당 토지는 현재 확정 고시 상태이며 아직 보상과 수용은 이루어지지 않은 상태입니다.
위와 같은 이유로 본인은 수용될 지역에 있는 동물관련시설(축사)을 철거하고 수용확정고시 지역이 아닌 곳에 위치한 지인의 토지에 사용승낙을 얻어 동물관련시설(축사)를 건축하고자 허가신청을 하였으나, 담당부서의 답변은 본인소유의 토지가 아직 수용된 것이 아니고 공공사업에 의한 수용이 아니기 때문에 사용승낙에 의한 건축허가는 불가하다라는 답변을 듣고 아래와 같이 질의합니다.
1. 수용확정 고시가 된 토지라 하더라도 소유권의 변동이 없으면 타인토지를 사용승낙 받아 건축할 수 없는지.
2. 지방자치단체가 발주하는 산업단지 사업은 공공사업에 해당되지 않는지.

– 답변(국민신문고)

「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 토지보상법)제4조 제5호에서 공익사업으로서 “국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 또는 국가나 지방자치단체가 지정한 자가 임대나 양도의 목적으로 시행하는 주택 건설 또는 택지 및 산업단지 조성에 관한 사업”으로 규정하고 있으며, 산업단지 조성사업도 공익사업의 한 종류입니다.
다만, 산업단지 밖 축산건축 가능여부에 대하여 귀하의 질의내용만으로 정확한 판단이 어려워 축산 건축가능여부는 해당 지자체 관련부서에 문의하시기 바랍니다

○ 질의 59

- 산업단지 개발사업 부지 내 한국농어촌공사 소유의 농업기반시설 부지가 약 2,000㎡ 편입되어 있음
- 산업단지 개발사업의 시행에 따라 기존 농업기반시설(한국농어촌공사 소유)을 대체하는 농업기반시설을 약 1,000㎡ 설치
- 산업단지 개발사업으로 설치하는 농업기반시설 약 1,000㎡를 한국농어촌공사에 기부채납할 예정
- 「국유재산법」 제55조 제1항 제3호에 의거 행정재산을 용도폐지하는 경우 그 용도에 사용될 대체시설을 제공한 자에게 그 부담한 비용의 범위에서 용도폐지된 재산을 양여할 수 있음

3. 질의
- 본 산업단지 개발사업의 경우 기존 시설을 대체하는 시설을 설치하고 그 시설을 기존 시설의 소유자에 기부채납할 경우 「국유재산법」을 준용하여 대체시설의 설치 비용만큼 양여받을 수 있는지요?

– 답변(국민신문고)

안녕하십니까? 평소 국토교통행정에 관심과 애정을 가져 주신 점 깊이 감사드리며, 국민신문고를 통하여 질의하신 사항에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.
「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)에 「국유재산법」 제55조 제1항 제3호를 준용하는 조항은 없으나, 산입법 제26조제2항에서 “제16조제1항제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 그가 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있다.”고 규정하고 있으니 참고하시어 구체적인 사항은 산업단지개발실시계획 승인권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 60

- 진천/문백 태흥산업단지내 총부지면적은 36,002㎡ 중 공장부지 22,656㎡ 이고 공공시설(도로,녹지) 10,264㎡, 원형보전 3,083㎡ 입니다.
- 위와 같이 소규모 일반산업단지에 3개의 공장이 입주예정인바 공공시설 등을 반드시 기부체납해야 하는지, 아니면 소규모 일반산업 단지의 공공시설이 관리적인 차원에서의 비효율적이라 판단될 경우 지자체장의 재량으로 기부체납을 안해도 되는지 여부를 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지 사업시행자가 새로 설치한 공공시설은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조에 따라 무상 귀속하도록 하고 있으며, 단일기업은 같은 법 시행령 제24조의4에 규정에 따라 일부 예외를 두고 있습니다. 질의의 경우, 지방자치단체 재량에 따라 무상귀속여부를 판단하도록 하는 규정은 없음을 알려드립니다.

○ 질의 61

■ 제 목 : 작동일반산업단지 사업인정고시 통지의 사실여부
국토교통부장관은 “공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률”(이하 ‘공익사업법’이라고 합니다.) 제20조에 따른 사업인정을 하였을 때에는 지체 없이 그 뜻을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인, 관계 시, 도지사에게 통지하고, 사업시행자의 성명, 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시해야 합니다.(공익사업법 제22조)
그러나 진정인은 사업인정고시에 대한 사실을 통지를 받은 바 없습니다. 그러므로 귀 부에서 사업인정고시 통지의 사실여부와 만약에 통지를 하였다면 그 구체적인 근거자료를 제출하여 주시기 바랍니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제22조제2항에서 산입법 제7조의4제1항에 따른 산업단지의 지정·고시가 있는 때(제6조제5항 각 호 외의 부분 단서 또는 제7조제6항 및 제7조

의2제5항에 따라 사업시행자와 수용·사용할 토지등의 세부 목록을 산업단지가 지정된 후에 산업단지개발계획에 포함시키는 경우에는 이의 고시가 있는 때를 말한다)에는 이를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 보도록 규정하고 있으며,
산입법 제7조의4제1항에서는 국토교통부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제6조·제7조·제7조의2 또는 제7조의3에 따라 산업단지를 지정할 때에는 대통령령으로 정하는 사항을 관보 또는 공보에 고시하여야 하며, 산업단지를 지정하는 국토교통부장관 또는 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)는 관계 서류의 사본을 관할 시장·군수 또는 구청장에게 보내야 한다고 규정하고 있습니다.
따라서, 일반산업단지의 경우 산업단지 지정권자인 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 산업단지를 지정할 때 관보 또는 공보에 고시하여야 하며 산입법 제22조제2항에 따라 이를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 보도록 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 62

"산업입지 및 개발에 관한" 법률 제22조 제4항에 따르면 토지수용을 위한 재결 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다고 규정되어 있습니다.
토지동의와 관련하여 문중토지의 경우 문중대표자의 토지사용동의서와 인감증명서를 첨부할 경우 토지사용동의를 받은 것으로 볼 수 있는지 아니면 추가로 첨부해야 할 증빙서류가 있는지 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제22조 제4항에 따라 토지수용을 위한 재결신청 요건인 토지를 확보의 의미는 토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받는 것을 의미합니다.
질의의 경우, 토지소유자가 종중인 경우에 대하여 산입법에는 별도의 규정은 없으나, 토지사용동의에 대한 종중의 의사표시가 관계법령 등에 따라 적법한 의사표시로서 객관적인 절차를 거친 것이라면 토지사용동의를 받은 것으로 볼 수 있을 것으로 사료됩니다.

○ 질의 63

1-1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제22조(토지수용) 제4항의 규정에 따른 재결 신청에 필요한 "개발구역 토지면적의 100분의 50 이상"은 국공유지를 포함한 전체 편입면적의 100분의 50인지 아니면 국공유지를 제외한 사유지의 100분의 50인지
1-2. 만일 국공유지가 포함되는 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조(공공시설 및 토지 등의 귀속)의 규정에 의해 사업시행자에게 무상으로 귀속되는 토지는 사업시행자가 확보한 토지로 볼 수 있는 지
2-1. 사업시행자가 재결 신청에 필요한 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보하지 못한 상태에서 토지소유자와 관계인이 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제30조의 규정에 따라 재결 신청의 청구를 하는 경우

2-1-1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제22조에 따라 조속재결 신청 면적과 사업시행자가 기 확보한 면적이 “개발구역 토지면적의 100분의 50 이상”일 경우 사업시행자가 관할 토지수용위원회에 재결 신청이 가능한 지
2-1-2. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제22조에 따라 조속재결 신청 면적과 사업시행자가 기 확보한 면적이 “개발구역 토지면적의 100분의 50 이상”미만일 경우 사업시행자가 관할 토지수용위원회에 재결 신청이 가능한 지
2-2. 위 2-1의 경우 관할 토지수용위원회에서 재결 신청을 반려한다면 사업시행자는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제30조 제3항의 규정에 따른 지연가산금의 책임을 지는 지

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제22조제4항에 ‘개발구역 토지면적’에는 국공유지도 포함하며, 국공유지에 대하여도 토지소유권을 취득하거나 사용동의를 받아야 토지를 확보하게 됩니다. 따라서, 국공유지 중 무상귀속 협의를 통해 토지 사용동의를 받은 토지에 대하여는 산업입지법 제22조제4항에 따른 재결신청을 위한 토지를 확보한 것으로 볼 수 있습니다.
나. 산업입지법 제22조제4항에 ‘재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50이상에 해당하는 토지를 확보한 후에 할 수 있다’라고 규정하고 있으므로, 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보를 하지 않은 경우에는 토지보상법에 따라 토지소유자가 재결신청의 청구를 하더라도 사업시행자는 재결신청을 청구할 수 없을 것으로 사료됩니다.

○ 질의 64

1. 국가산업단지개발사업의 시행과 관련하여 "공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률"에 따른 이주대책기준일을 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 산업단지의 지정·고시가 있는 때(산업단지가 지정된 후 수용·사용할 토지 등의) 세부목록이 개발계획에 포함되는 경우, 산업단지개발계획 고시가 있는 때로 볼 수 있는지 여부?
2. 이주대책기준일(사업인정의 고시일)을 산업단지구역지정일 및 사업시행자지정(변경)고시일, 실시계획승인 고시일 중 어느 지정일(고시일)로 보아야 하며 기준은 무엇인지 질의합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)에서 이주대책 기준일에 대하여 명시적인 규정은 없으나, 산업입지법 제22조제5항에서 “제1항에 따른 수용 또는 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 토지보상법)을 준용한다” 규정하고 있습니다.
토지보상법 제78조제1항에 따르면 사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는자(이하 이주대책대상자라 함)를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하도록 규정하고 있고,
같은 법 시행령 제40조제3항제2호에서 당해 건축물에 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있은 날부터 계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 거주하고 있지 아니한 건축물의 소유자(다만, 질병으로 인하 요양, 징집으로 인한 입영, 공무, 취학 그 밖에 이에 준하는 부득이한 사

유로 인하여 거주하지 아니한 경우에는 그러하지 아니함)는 이주대책대상자에서 제외하도록 규정하고 있습니다.
따라서, 이주대책 수립은 위 규정에 적합한 경우에 가능한 것으로, 여기서 “관계법령에 의한 고시 등이 있은 날”이라 함은 공익사업이 시행된다는 사실을 외부에 공표됨으로써 주민 등이 공익사업계획이 시행될 예정임을 알 수 있도록 관계법령 등에서 정한 절차에 의해 고시 또는 공고된 날 중 가장 먼저 고시 또는 공고한 날을 의미합니다.(2013. 5. 30. 토지정책과-1392)
질의의 경우 이주대책기준일은 공익사업이 시행된다는 사실을 외부에 공표됨으로써 주민 등이 공익사업계획이 시행될 예정임을 알 수 있도록 관계법령 등에서 정한 절차에 의해 고시 또는 공고된 날로서 산업단지개발계획고시 이전 주민공람공고일로 보아야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 65**

특례법 제9조의 공고일을 산입법 제10조에 따른 공람공고일로 볼 수 있는지 여부와, 이에 특례법 제9조의 공고일을 15조에 따른 사업인정고시 외에 이주대책기준일로 볼 수 있는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)에서 이주대책 기준일에 대하여 명시적인 규정은 없으나, 산업입지법 제22조제5항에서 “제1항에 따른 수용 또는 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 토지보상법)을 준용한다” 규정하고 있습니다.
토지보상법 제78조제1항에 따르면 사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는자(이하 이주대책대상자라 함)를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하도록 규정하고 있고,
같은 법 시행령 제40조제3항제2호에서 당해 건축물에 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있은 날부터 계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 거주하고 있지 아니한 건축물의 소유자(다만, 질병으로 인하 요양, 징집으로 인한 입영, 공무, 취학 그 밖에 이에 준하는 부득이한 사유로 인하여 거주하지 아니한 경우에는 그러하지 아니함)는 이주대책대상자에서 제외하도록 규정하고 있습니다.
따라서, 이주대책 수립은 위 규정에 적합한 경우에 가능한 것으로, 여기서 “관계법령에 의한 고시 등이 있은 날”이라 함은 공익사업이 시행된다는 사실을 외부에 공표됨으로써 주민 등이 공익사업계획이 시행될 예정임을 알 수 있도록 관계법령 등에서 정한 절차에 의해 고시 또는 공고된 날 중 가장 먼저 고시 또는 공고한 날을 의미합니다.(2013. 5. 30. 토지정책과-1392)
질의의 경우 이주대책기준일은 공익사업이 시행된다는 사실을 외부에 공표됨으로써 주민 등이 공익사업계획이 시행될 예정임을 알 수 있도록 관계법령 등에서 정한 절차에 의해 고시 또는 공고된 날로서
산업입지법에 따른 산업단지개발계획 승인고시 이전 같은 법 제10조에 따른 주민공람공고일 또는 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법에 따른 산업단지계획 승인고시 이전 같은 법 제9조에 따른 주민공람공고일로 보아야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 66**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제22조 제4항 단서의 공동사업시행자의 경우 사업참여비율 규정여부 및 사업참여비율이 없어도 공동사업시행자로 지정이 가능한지

– 답변(국민신문고)

산업입지법 제22조 제4항에서 “제3항에 따른 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다. 다만, 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하여, 민간사업시행자의 경우라도 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자와 공동으로 사업시행하는 자에 대하여는 재결신청청구에 대한 예외를 두고 있습니다.
다만, 산업입지법 제22조 제4항 단서에서 제16조제1항제1호, 제2호 사업시행자의 사업참여비율에 대하여 별도로 규정한 바는 없으며, 공동사업시행자간 협약(협의)에 따라 결정할 사항으로 사료됩니다.

○ **질의 67**

「산업입지 및 개발에 관한 법률 (이하 산업입지법) 제26조제2항 및 제5항 따라 공공시설 무상귀속시 관리청에 귀속될 새로운 공공시설과 용도폐지되어 사업시행자에게 귀속될 종래의 공공시설의 가액을 상호 비교할 때 가액의 평가 시기

– 답변(국민신문고)

산업단지개발실시계획 승인 신청서에는 산업입지법시행령 제21조제1항제9호에 따라 “국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용산출내역서 및 사업시행자에게 귀속·양도될 기존 공공시설의 평가서”가 첨부되어야 하며,
산업입지법 제26조제5항에서는 “국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 가액은 실시계획 승인 당시 해당 공공시설의 설치에 드는 예상 비용으로 하고, 사업시행자에게 귀속 또는 양도될 재산에 대한 가액은 실시계획 승인 당시를 기준으로 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용하여 평가한 금액으로 한다”고 규정하고 있습니다.
따라서, 사업시행자가 산업단지개발실시계획 승인 신청시 사업시행자에게 귀속·양도될 기존 공공시설의 평가서를 첨부하여 제출하면 공공시설 및 토지 등의 귀속 여부에 대한 협의를 거쳐 실시계획 승인을 하게 됩니다.
질의의 경우가 당초 산업단지개발실시계획 승인 신청시 사업시행자에게 귀속 또는 양도될 재산에 대한 가액에 대한 평가서류가 없었고 산업입지법 제26조에 따른 공공시설 및 토지 등의 귀속 여부에 대한 협의를 거치지 아니하고 실시계획승인이 난 경우라면 그 협의가 없었던 당초 실시계획승인 시기를 기준으로 사업시행자에게 귀속 또는 양도될 재산에 대한 가액에 대한 평가를 할 수 없다고 사료됩니다.

○ **질의 68**

산업단지 부분준공이 되더라도 전체 준공이 된 이후 공공시설 및 토지등의 무상귀속 인계인수가 가능한지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)제26조제4항에서 “제1항 및 제2항에 따라 관리청에 귀속될 공공시설과 사업시행자에게 귀속 또는 양도될 재산에 관하여 사업시행자는 그 산업단지개발사업의 준공 전에 그 종류와 세부 목록을 관리청에 통지하여야 하며, 해당 공공시설과 재산은 그 사업이 준공되어 관리청에 준공인가 통지를 한 때에 국가 또는 지방자치단체에 귀속되거나 사업시행자에게 귀속 또는 양도된 것으로 본다.”고 규정하고 있습니다.
질의의 경우 해당 산업단지 일부에 대하여 준공이 되는 경우에도 준공되는 부분에 대하여 산업입지법 제26조제4항이 적용됨을 알려드립니다.

○ 질의 69

가. 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 재산에 일반재산이 포함되는지
나. 사업시행자 설치한 공공시설의 설치비용에 토지매입비를 포함하는지

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제26조제2항 “제16조제1항제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 그가 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있다.”고 규정하고 있습니다.
따라서, 위 규정에 일반재산은 규정하고 있지 않으므로 일반재산은 사업시행자에게 무상양도되는 대상이 아닙니다.
나. 산업입지법제26조제5항에서 “제4항에 따른 귀속 또는 양도에 있어서 「국유재산법」 제44조 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제30조에도 불구하고 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 가액(價額)은 실시계획 승인 당시 해당 공공시설의 설치에 드는 예상 비용으로 하고, 사업시행자에게 귀속 또는 양도될 재산에 대한 가액은 실시계획 승인 당시를 기준으로 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용하여 평가한 금액으로 한다.”고 규정하고 있습니다.
따라서, 사업시행자가 공공시설의 설치에 드는 예상비용에는 공공시설을 설치할 토지의 매입비가 포함됨을 알려드립니다.

○ 질의 70

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제22조에 따라 재결신청시 확보해야 하는 토지에 국공유지를 포함하는지
나. 재결의 신청 등 절차 진행은 지구내(부지조성)와 지구외(도로)를 구분하여야하는지 아니면 합쳐서 진행가능한지

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)제22조에 따라 재결신청시 확보해야 하는 대상토지에는 국・공유지를 포함합니다.

나. 산업단지개발사업과 산업입지법 제31조에 따라 산업단지 외 준용사업은 별개의 사업이며, 토지수용위원회에 재결신청시 두 사업에 대하여 재결 진행 절차는 해당 토지수용위원회에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 71**

가. 1996.12.31. 산입법 시행령 개정 이전에 승인된 산업단지의 경우 지자체 무상귀속 협의 대상에서 주차장이 제외되어야 하는지
나. 가의 경우 조성원가 산정시 주차장 조성공사비를 제외하여야 하는지

– 답변(국민신문고)

가. 1996.12.31. 산입법 시행령 제24조의4 개정당시 부칙에서 별도의 경과규정 또는 적용례을 두고 있지 않으므로 개정 법령을 적용하여 무상귀속 협의를 할 수 있을 것으로 사료됩니다.
나. 조성원가 산정시 총사업비에는 주차장 조성공사비가 포함됨을 알려드립니다.

○ **질의 72**

사업시행자가 무상양여 받고자하는 토지가 구거인 경우 새로이 구거를 설치해야만 무상양여를 받을 수 있는지(다른 공공시설 내 관로, 측구 등 설치)

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조 제1항에서 “제16조제1항제1호에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 기존의 공공시설은 사업시행자에게 무상으로 귀속되고, 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속된다” 규정하고 있습니다.
위 규정 중 ‘기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치하는 경우’의 의미를 반드시 신, 구 시설간 기능을 대체하는 공공시설을 설치하는 경우로만 한정하지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 73**

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제22조제1항에 따라 사업시행자가 사업구역내 토지를 수용하거나 사용을 할 수 있는데, 준공전 국유지 사용을 할 수 있는지
나. 준공전에 손실보상협의를 진행하면 산입법 제23조제4항을 적용가능한지

– 답변(국민신문고)

가. 사업시행자는 산업단지내 국공유지에 대하여 유상으로 매입하기로 한 경우 유상매입시점까지 국공유지 사용에 대하여는「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에서 정하는 바에 따라야 할 것으로 사료되며, 구체적인 사항은 해당 소관 법률 소관부처에 문의하시기 바랍니다.

나. 산입법 제23조 제4항에서 “실시계획승인권자는 공장 등 영구시설물의 축조가 불가피하다고 인정할 때에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 산업단지 안의 국유재산 및 공유재산에 대하여 사업시행자 및 제37조제7항 단서에 따라 같은 조 제1항에 따른 준공인가 전에 용지 또는 시설물을 사용할 수 있도록 인정받은 자로 하여금 영구시설물을 축조하게 할 수 있다.”라고 규정하고 있습니다.
따라서, 실시계획승인권자가 산입법 제23조제4항을 근거로 산업단지 내 국공유지에 대하여 관련 소관부서 협의를 거쳐 사업시행자에게 영구시설물을 축조하게 할 수 있을 것으로 해석되나, 질의의 경우 국공유지에 대한 손실보상협의가 산입법제23조제4항을 근거로 한 것이 아니라면 이에 해당되지 않을 것으로 사료됩니다.

○ **질의 74**

종전 산업단지 실시계획 승인권자와 협의를 거쳐 무상귀속으로 결정된 공공재산 ‘A’가 용도가 폐지되어 행정재산으로서의 성격을 상실함에 따라 해당 공공재산은 무상귀속 검토대상에서 제외되고 산업단지 사업시행자는 해당 공공재산에 대하여 유상매수 절차를 거쳐야 하는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조제2항에서 “제16조제1항제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 그가 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있다.” 규정하고 있습니다.
따라서, 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 민간사업시행자가 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있음을 알려드립니다.

○ **질의 75**

일반산업단지의 토지 등에 대한 재결시 토지소유자가 “공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제30조”에 근거해 “재결신청의 청구”를 한 경우에 “산업입지 및 개발에 관한 법률 제22조 제4항”이 규정하고 있는 “개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지 확보”라는 재결신청요건이 적용되는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제22조제4항에 사업시행자의 재결신청에 대하여 사업시행자가 개발구역 토지면적의 100분의 50이상에 대한 토지를 확보 후에 가능하도록 별도로 규정하고 있으므로, 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 토지보상법) 제30조에 따른 토지소유자의 수용재결청구에 의한 수용재결신청은 사업시행자가 100분의 50이상의 토지를 확보한 후에 가능할 것으로 판단되며,
산업입지법 제22조제4항에 따라 사업시행자가 토지를 확보한 것으로 보는 경우는 토지의 소

유권을 확보하거나 토지소유자의 사용동의를 받는 경우를 의미하므로, 토지보상법 제30조에 따른 토지소유자의 수용재결청구가 있었다고 하여 사업시행자가 해당 토지를 확보한 것으로 볼 수는 없습니다.

○ **질의 76**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제22조제4항에 따라 사업시행자가 토지수용재결신청을 거쳐 토지 등을 50%이상 수용한 후, 사업구역의 면적이 편입되어 추가 편입되는 토지에 대한 재결신청은 신규로 편입된 사업구역만을 기준으로 해야하는지
(예시 : 기존 사업지구 면적 10만제곱미터, 변경 추가되는 사업지구 면적 5만제곱미터, 전체 사업지구 면적 15만제곱미터)

– 답변(국민신문고)

산입법 제22조 제4항에서 “재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다. 다만, 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다.” 라고 규정하고 있습니다.
동 조항은 공공시행자와 달리 민간 사업시행자의 경우 토지수용에 대한 요건을 강화하기 위해 신설(‘11년)되었으며, 산업단지가 지정된 곳에 둘이상의 개발구역이 있는 경우 각 개발구역을 기준으로 산입법 제22조제4항을 적용하게 됩니다.
질의의 경우, 토지수용재결 신청 이후 대폭 확장된 개발구역은 당초 재결신청시 개발구역과 별개로 보는 것이 입법취지에 부합한 것으로 사료됩니다.

○ **질의 77**

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제22조 제4항에서 ‘개발구역 토지면적의 50% 토지의 확보’라 함은 개발구역내 사유지와 국·공유지 포함(유·무상) 면적을 말하는 것인지.
나. 산입법 제22조제4항에 따라 재결신청을 하였으나 재결 심리 중에 사용동의를 했던 일부 토지소유자가 사용동의 철회를 요청하여 개발구역 토지 확보면적 50%를 미달하게 되었다면 재결신청의 효력이 무효인지 여부.

– 답변(국민신문고)

가. 산입법 제22조제4항의 개발구역에는 국공유지가 포함됩니다.
나. 산입법 제22조제4항에 따라 사업시행자가 토지를 50%이상 확보(사용동의 포함)해야 하는 재결신청 요건을 충족하여 재결신청을 한 이후 토지소유자가 사용동의 철회를 한 경우 사업시행자가 기 신청한 재결신청 요건에는 영향을 준다고 보긴 어려우며, 재결신청 이후 재결심리의 구체적인 사항은 토지수용위원회에서 판단할 사항으로 사료됩니다.

○ **질의 78**

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조 및 동법 시행령 제24조의4 규정에 따른 무상귀속 대상 “공공시설의 범위”에 폐수종말처리시설은 해당되는지

나. 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 통합지침) 제44조제1항제4호 규정에 따르면 폐수종말처리시설 설치 준공시 폐수종말처리시설 일체를 지방자체단체에 귀속(또는 기부채납)하도록 되어 있는데, 상기 규정 및 내용에 따라 사업시행자는 폐수종말처리시설 일체(부지 포함)를 반드시 지방자체단체에 무상귀속(또는 기부채납)을 하여야 하는지요?

– 답변(국민신문고)

가. 폐수종말처리시설은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 공공시설에는 해당되나 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제24조의4에 따른 무상귀속 공공시설의 범위에는 포함되지 않는 것으로 사료됩니다.
나. 통합지침 제3조에 따라 폐수종말처리시설 설치·지원·관리에 대한 사항은 환경부 소관사항이니 소관부처에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 79

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제22조제4항 단서 관련
가. ‘이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자’란 ‘산업입지법’ 제16조제1항제4호와 같이, 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 자가 출자한 법인을 말하는지 산업단지의 시행자가 복수로 결정되는 것인지 여부?
나. ‘그러하지 아니하다’에 해당되는 경우 재결의 신청을 어느 시점에 가능한지

– 답변(국민신문고)

가. 산입법 제22조제4항 단서에서 “제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정하고 있습니다. 여기서 “이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자”는 산입법 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자와 공동으로 사업을 시행하는 사업시행자를 의미하며, 산입법 제16조제1항 제4호의 사업시행자(SPC)는 SPC 출자구성원이 공동으로 사업시행자로 지정되는 것이 아니므로 사업시행자(SPC)의 출자자는 산입법제22조제4항 단서에 해당되지 않습니다.
나. 산입법제22조제4항 단서에 따라 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자는 같은 법 제22조제4항의 적용을 받지 않으므로, 동 사업시행자의 재결 신청은 토지보상에 관한 일반법인 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따르게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 80

산업단지조성사업에 편입되는 기존의 토지소유자가 지원시설인 공동주택용지를 조성하려고 주택건설사업자와 토지소유자가 지주 공동사업 협약을 체결할 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제24조제1항제3호 규정에 의한 지원시설을 설치하려는 자로 볼 수 있는지 여부?

– 답변(국민신문고)

산입법 제24조제1항제3호에서 사업시행자는 해당 사업이 완료된 후 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 “산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 산업단지의 효율 증진을

위한 업무시설·정보처리시설·지원시설·전시시설·유통시설을 설치하려는 자"에게 환지할 수 있도록 규정하고 있습니다.
산입법 제2조제9호 다목과 라목에서 산업단지 효율 증진을 위한 지원시설과 산업단지의 기능향상을 위한 주거시설을 구분하여 정의하고 있으므로 주거시설은 지원시설과 구분되는 별개의 시설이며, 산업단지의 기능향상을 위한 주거시설은 산입법 제24조제1항3호의 규정에서 열거한 시설에는 해당되지 않습니다.
따라서, 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 주거시설을 설치하려는 자는 산입법 제24조제1항의 환지대상 범위에 포함되지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 81**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제22조제4항에 따라 재결신청시 확보해야 하는 토지에 국공유지를 포함하는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제22조제4항 본문에서 "제3항에 따른 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다" 규정하고 있으며, 여기서 개발구역 토지면적에는 국공유지도 포함하며, 국공유지에 대하여도 토지소유권을 취득하거나 사용동의를 받아야 토지를 확보한 것으로 봄을 알려드립니다.

○ **질의 82**

준공된 산업단지 내 분양을 위해 지자체에 무상귀속된 도로 일부를 산업용지로 변경하려는 경우 해당 도로가 사업시행자에게 환원해야 하는지 아니면 토지소유자인 지자체가 해당부지의 용도폐지 후 일반재산으로 전환해야 하는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조제4항에서 "제1항 및 제2항에 따라 관리청에 귀속될 공공시설과 사업시행자에게 귀속 또는 양도될 재산에 관하여 사업시행자는 그 산업단지개발사업의 준공 전에 그 종류와 세부 목록을 관리청에 통지하여야 하며, 해당 공공시설과 재산은 그 사업이 준공되어 관리청에 준공인가 통지를 한 때에 국가 또는 지방자치단체에 귀속되거나 사업시행자에게 귀속 또는 양도된 것으로 본다" 고 규정하고 있으며, 사업시행자가 설치한 공공시설은 도시계획시설로 결정되고 준공 이후 지자체로 소유권이 이전되어 지자체가 관리하게 됩니다.
질의하신 사항은 해당 지자체 재산의 용도폐지 및 처분에 대한 사항으로「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에 따라야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 83**

가. 시설재산으로 분류된 국 공유지에 대한 무상귀속여부
 1. 지목은 도로이며 용도폐기된 도로 또는 나대지 상태인 경우
 2. 지목은 도로이며 사용하지 않아서 현실은 임야인 경우

3. 지목은 답또는 전이며 현 소형 농로로 이용하고 있으나 비공공시설인 경우
4. 지목상 답이며 현 묵답으로 비공공시설인 경우
5. 지목은 도로이며 현황은 일부 도로 및 나대지로 일부 구거는 공공시설이므로 무상귀속대상, 일부 나대지는 비공공시설이므로 분할측량 후 유상매입 해야 하는지 여부
6. 지목은 구거이며 현황은 일부 구거 및 나대지 이며, 일부 나대지는 비공공시설이므로 분할측량 후 유상매입 해야 하는지 여부

나. 행정재산으로 기획 재정부 소유의 부지로 논이나 답, 임야 기타 나대지등은 무상귀속의 대상이 맞는지

– 답변(국민신문고)

산입법 제26조제2항에서 “제16조제1항제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 그가 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있다.”라고 규정하고 있으며,
산입법 제27조제2항에서 “산업단지에 있는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」, 그 밖의 다른 법령에도 불구하고 사업시행자(입주업체를 포함한다)에게 수의계약으로 임대 또는 양도할 수 있다. 이 경우 그 재산의 용도폐지(행정재산인 경우로 한정한다. 이하 같다) 및 양도에 관하여는 실시계획승인권자가 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다.” 규정하고 있으며, 같은 법 제27조제3항에서 “제2항 후단에 따른 협의 요청을 받으면 관계 행정기관의 장은 그 요청을 받은 날부터 30일 이내에 용도폐지 및 양도, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.”라고 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법 제26조제2항에 따라 사업시행자에 무상 양도되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 행정재산이며 행정재산의 용도폐지는 「국유재산법」제40조 및「공유재산 및 물품 관리법」 제11조에 따르는 사항이므로, 구체적인 사항은 해당 산업단지실시계획승인권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 84

일반산업단지에 편입되는 통영시 소유의 유지(동래 저수지)를 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」(이하 산업입지법시행령) 제24조의4 제10호의 유수지시설로 보아 무상 양도할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

산업입지법 제26조제2항에서 “제16조제1항제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 그가 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있다”고 규정하고 있고,
국가나 지방자치단체에의 과다한 무상귀속으로 인한 용지분양가격의 상승요인을 제거하기 위

하여 사업시행자가 새로 설치하여 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속하는 공공시설의 범위를 산업입지법시행령 제26조의4에서 도로·공원·광장 등 9개시설로 한정하고 있습니다.
질의의 경우 산업입지법시행령 제26조의4에서 열거한 공공시설을 사업시행자에게 무상 양도할 수 있는 기존의 공공시설로 오해하신 사항으로 사료되며, 산업단지에 편입된 국가 또는 지방자치단체 재산을 용도 폐지하여 사업시행자에게 무상 양도 할 수 있는지 여부는 산업입지법 제26조제3항에 따라 미리 그 관리청의 의견을 들어야 하며, 구체적인 사항은 해당 재산관리청에서 관계 법령을 종합적으로 검토하여 판단할 사항임을 알려드립니다.

○ **질의 85**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제16조제1항제6호(토지소유자 또는 그들이 설립한 조합)의 사업시행자가 개발하는 산업단지를 환지방식으로 사업추진 할 경우 토지소유자에 대한 환지범위를 주거용지(아파트용지, 준주거용지 등)로는 받을 수 없는지

– 답변(국민신문고)

산입법 제24조 제1항부터 제3호에서 산업단지사업이 완료된 후 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 산업단지개발계획에서 정한 내용에 적합한 공장 등 산업시설용지, 첨단과학기술산업의 발전을 위한 교육·연구시설, 산업단지의 효율 증진을 위한 업무시설·정보처리시설·지원시설·전시시설·유통시설을 설치하려는 자에게 환지할 수 있도록 규정하면서, 제24조제1항제4호에서 “제16조제1항제6호의 사업시행자가 개발하는 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자”에게도 환지할 수 있도록 규정하고 있습니다.
산입법 제24조제1항제4호(당시 제2호)는 산업단지안의 토지소유자 또는 그들이 산업단지개발을 위하여 설립한 조합이 산업단지개발사업의 시행자인 경우에는 실수요자가 아닌 토지소유자에게도 환지할 수 있도록 2001년 신설한 사항이며,
산입법 제16조제1항제6호의 사업시행자가 산입법 제24조제1항제4호에 따라 토지소유자에게 환지를 하는 경우에는 산입법 제1항제1호부터 제3호까지의 시설에 한정되지 않으며, 도시개발법에 따라 환지계획 수립시 결정할 사항으로 사료됩니다.

○ **질의 86**

2016.3.15 평택브레인시티 일반산업단지 계획 승인고시 이후 사업추진 부진 사유로 2014.4.11 산업단지 지정해제 및 계획승인 취소되었으나, 사업시행자가 법원에 집행정지 가처분신청을 하여 법원이 가처분신청을 수용함(조정)에 따라 2016.6.27 지정해제 및 실시계획 승인취소가 철회

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제22조제2항에서 “제7조의4제1항에 따른 산업단지의 지정·고시가 있는 때(제6조제5항 각 호 외의 부분 단서 또는 제7조제6항 및 제7조의2제6항에 따라 사업시행자와 수용·사용할 토지등의 세부 목록을 산업단지가 지정된 후에 산업단지개발계획에 포함시키는 경우에는 이의 고시가 있는 때를 말한다) 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다”고 규정하고 있습니다.

따라서, 수용·사용할 토지등의 세부 목록의 고시가 있는 때에 사업인정고시가 있는 것으로 보게 되나 다만, 질의의 경우 해당 산업단지의 지정 해제, 소송(가처분 결정) 및 철회에 따라 당초 산업단지 지정고시의 유효 여부에 대한 사항으로 소송결과, 행정법상 일반원칙, 판례 등에 따라 판단할 사항이며, 귀 공사에서 충분한 법률 자문 등으로 거쳐 결정하시기 바랍니다.

산업단지계획의 내용 관련

○ **질의 1**

일반산업단지 내 기반시설인 폐기물처리시설이 아래와 같이 변경되는 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제7조제1항에 따른 산업단지개발계획에서 중요사항 변경에 해당하는지

구분	당 초	변 경	비 고
폐기물처리시설(㎥) (매립용량)	일반폐기물 2,120,118 지정폐기물 0	일반폐기물 1,726,670 지정폐기물 240,000	

– 답변(2013.11.20 산업입지정책과-2170)

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제4항에서 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제7조제1항제3호에 따른 '주요기반시설'에 폐기물처리시설이 포함되어 있고, 폐기물처리시설의 규모나 용량이 100분의 50 이상 변경되는 경우 산업단지개발계획에서 중요사항 변경으로 규정하고 있습니다. 질의의 경우 폐기물 매립용량이 당초 2,120,118㎥에서 1,966,670㎥로 153,448㎥가 감소(7.2%)하여 산업단지개발계획 변경 중요사항에 해당되지 않을 것으로 판단되며, 일반폐기물외에 지정폐기물 매립 대상 추가여부는 「폐기물관리법」에 따라야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 2**

인구 50만 이상의 대도시에 한국토지주택공사가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제11조에 따라 도지사에게 도시첨단산업단지 지정을 요청할 경우 도지사가 도시첨단산업단지를 지정할 수 있는지?

– 답변(2013.11.25 산업입지정책과-2207)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제13조에는 한국토지주택공사가 도시첨단산업단지 지정을 요청할 수 있고, 같은 법 제7조의2제1항에 도시첨단산업단지는 시·도지사 또는 대통령령으로 정하는 시장이 지정하도록 규정하고 있으므로, 지정 요청을 받은 도지사가 지정 가능할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 3**

산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 '특례법') 제8조 및 같은 법 시행령 제6조제1항제2호의 입주수요에 관한 자료가 같은 법 제15조에 따른 산업단지계획 승인 고시 시에 필수항목인지 여부

– 답변(2013.07.24 산업입지정책과-1106)

○ 특례법 제15조제1항에는 지정권자는 산업단지계획을 수립 또는 승인하고, 그 결과를 관보 또는 공보에 고시하도록 규정하고 있고, 같은 법 제4조제2항에는 산업단지의 지정 및 개발과 관련하여 이 법으로 정하는 사항 이외의 사항은 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법')에 따르도록 규정하고 있습니다.
따라서 산업단지계획에 포함된 입주수요에 관한 자료는 산입법 시행령 제9조(산업단지지정 또는 개발계획의 고시)제1항 각 호에 포함되지 아니하므로 산업단지 승인고시 시에 필수항목은 아닙니다.

○ **질의 4**

○ 산단개발 시 2개 이상의 업종을 중복해서 배치할 경우 반드시 각각의 업종별 원단위 중 최대치를 적용해야 하는지? ○ 만약 최대치를 적용해야 한다면 3차 투자활성화 대책이 아닌 실질적으로 산업단지 조성원가를 엄청나게 높혀 투자 억제 정책이 되는데 이에 대한 향후계획이나 보완 대책은?

– 답변(2013.10.17 산업입지정책과-1813)

○ 산단개발시 원단위 적용에 대하여는 실시계획 승인권자가 해당 산업단지 여건 및 주변 산단 추진현황 등을 종합적으로 검토하여 결정할 사항이므로 해당 실시계획승인권자와 협의하시기 바라며, ○ 우리부에서는 2014년도에 원단위 관련 지침을 개정 할 계획으로 업종별 원단위 가중치 반영 등 합리적인 원단위 산정 및 적용방법 등을 포함할 계획이며, 귀하께서 지적하신 사항에 대하여도 적극 검토하도록 하겠습니다.

○ **질의 5**

산업단지 진입도로 폭은 몇미터이상 되어야 하는지, 진입도로는 의무적으로 인허가 기관에 무상귀속 되어야 하는지 여부

– 답변(2014.02.21 산업입지정책과-479)

○ 산업단지 진입도로는 산업단지 내부도로 폭, 차량 및 보행자·자전거의 통행량, 통행행태, 주변교통여건 등을 고려하여 산업단지 통해차량 등의 교행에 지장이 없도록 설치하여야 하며, 따라서 산업단지 진입도로의 폭에 관한 구체적인 사항에 대하여는 해당 산업단지 개발 및 실시계획(안)을 토대로 산업단지 지정권자 및 실시계획 승인권자(시장, 군수)와 협의하시기 바랍니다. ○ 산업단지 진입도로가 산업단지 개발에 따라 설치된 공공시설에 해당할 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조 및「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제65조 등에 따라 해당 공공시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속됨을 알려드립니다.

○ **질의 6**

1) 단지내 주요도로로 차량통행에 지장이 없도록 일방향으로 7~10m 도로로 계획되었을 경우 산입법에 의거 간선도로로 인정하여 건설비용의 보조가 가능한지 여부 2) 단지구역에서 제척된 연결교량이 단지내 주요건물을 연결하는 간선도로 기능을 할 경우 건설비용의 보조가 가능한지 여부

– 답변(2013.01.08 산업입지정책과-80)

1)항에 대하여는 「산업입지 및 개발에관한 법률 시행령」 제26조와 관련「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제14조 제2호 라목에 단지내 간선도로의 폭은 원칙적으로 15m이상 확보하여야 한다라고 규정하고 있지만 같은호 마목에 차량 및 보행자·자전거의 통행량, 통행형태 등과 산업단지 토지이용 특성을 고려하여 도로 횡단구성 조정 또는 일방향으로 계획할 수 있

으므로 계획된 도로의 기능 역할 등을 고려하여 지원하고자하는 자가 종합적으로 검토하여 결정할 사항임.
2)항에 대하여는 해당 교량이 산업단지 구역에서 제척되었다면 단지내가 아니므로 단지내 간선도로로 보기는 어려울 것으로 판단됨

○ **질의 7**

① 산업입지 및 개발에 관한 법률 제21조제1항에 따라 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조에 따른 도시관리계획 결정시 도시계획위원회 심의를 거쳐야 하는지 여부?
② 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제4조제1항을 적용하여 산업입지 및 개발에 관한 법률 제10조, 같은 법 시행령 제7조에 따른 중요 사항의 변경에 해당하지 아니할 경우 특례법 제15조제3항의 규정에도 불구하고 산업단지계획 변경시 주민의견 청취 생략가능 여부
③ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제4조제1항을 적용하여 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령 제10조에도 불구하고 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제43조제5항의 규정에 따라 산업단지 준공 전 특례법에 의한 행정절차 및 산업단지계획변경 승인없이 산업용지 분양 입주 승인 가능 여부?

– 답변(2013.04.26 산업입지정책과-268)

① 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 “산입법”이라 한다) 제21조제1항제1호에 따르면 산업단지지정권자가 실시계획의 승인 또는 변경승인시 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 한다) 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정을 의제토록 하고 있으며, 도시·군관리계획의 결정이 의제되기 위해서는 국토계획법에 정한 바에 따라 도시계획위원회 심의 등의 절차를 거쳐야 합니다.
② 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 “특례법”이라 한다)은 산입법으로 정하고 있는 산업단지 개발절차 간소화를 위한 필요사항을 규정한 것으로 특례법 제4조제1항의 규정 중 다른 법률에 ‘산입법’이 포함된다고 보기 어려우며, 특례법 제15조제3항에 산업단지계획을 변경하는 경우 같은 법 제9조의 주민의견청취를 준용하도록 규정하고 있으므로 주민의견청취 생략은 곤란할 것으로 사료됩니다.
③ 특례법은 산업단지계획부터 지정까지를 규정한 것으로 질의하신 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제43조제5항을 적용하여 산업단지계획 변경 승인없이 산업용지 분양 입주는 불가할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 8**

○ 사업시행자가 합동설명회 개최시 주민들의 방해로 개최되지 못했을 경우 특례법 시행령 제7조제4항의 사업시행자가 책임질 수 없는 사유에 해당하는지 여부 및 ‘다른 방법으로 주민에게 사업에 대하여 설명을 한 경우’의 다른 방법은?

– 답변(2013.09.26 산업입지정책과-1634)

○ 주민들의 방해로 합동설명회가 개최되지 못한 경우 사업시행자가 책임질 수 없는 사유에 해당할 수 있을 것으로 사료되나, 이는 해당 산업단지지정권자가 당시 상황, 주변 여건, 개

최 의지 등을 종합적으로 고려하여 판단할 사항입니다. 또한 사업시행자가 사업계획(산업단지계획 포함)을 우편으로 보내는 등 주민에게 사업에 대하여 설명할 수 있는 여러 방법을 고려할 수 있을 것으로 사료됩니다.

○ **질의 9**

간선도로의 의미와 간선도로가 아닌 경우 15미터 이하로 확보할 수 있는지 여부

– 답변(2013.10.08 산업입지정책과-1760)

지침의 산업단지 내 간선도로란 산업단지의 골격을 형성하는 도로로 화물차 통행 불편 여부, 단지내 공장 진출입시 문제, 회전 반경, 향후 타 도로와의 연결 가능성 등을 종합적으로 검토하여 해당 산업단지 지정권자가 판단할 사항이며, 단지내 간선도로일 경우에는 15미터 이상 확보해야 함을 알려드립니다.

○ **질의 10**

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제14조에 따른 산업단지 규모별 녹지비율 준수여부

– 답변(2013.01.28 산업입지정책과-236)

산업단지 규모별로 녹지 비율을 별도로 규정하는 것은 산업단지에 과다한 녹지를 포함함으로써 분양가 인상 요인으로 작용하여 산업단지 활성화 저해 요인으로 작용하는 것을 방지하기 위한 것입니다. 따라서 녹지확보 비율은 불가피한 사정이 없는 한 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제14조의 산업단지규모에 따라 적정비율을 준수하는 것이 바람직하다고 사료됩니다.

○ **질의 11**

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 '특례법') 제9조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 사업시행자가 합동설명회 개최 공고 후 주민단체 등의 반대로 설명회를 개최하지 못하고 주민들에게 우편으로 설명자료를 배포한 경우, 같은 법 시행령 제7조제4항의 '합동설명회 등이 사업시행자가 책임질 수 없는 사유로 개최되지 못하여 사업시행자가 그 사유를 하나 이상의 중앙 일간신문 등에 공고하고 다른 방법으로 주민에게 사업에 대하여 설명한 경우에 합동설명회를 개최한 것으로 본다'에 따라 무산공고를 할 수 있는지 여부

– 답변(2013.11.19 산업입지정책과-2149)

특례법 시행령 제7조제4항에 따라 '중앙 일간신문 등에 합동설명회가 개최되지 못한 사유을 공고하고, 다른 방법으로 주민에게 사업에 대한 설명을 한 경우 합동설명회를 개최한 것으로 본다'라고 규정하고 있으므로, 개최되지 못한 사유를 공고 후 주민들에게 우편(내용증명 등)으로 사업설명자료를 배포한 경우에 합동설명회를 개최한 것으로 볼 수 있을 것으로 판단됩니다.

○ **질의 12**

산업단지 조성 중 현장여건 변화에 따라 의제협의한 사항에 대하여 변경이 발생한 경우 산업단지 개발실시계획 변경 및 실시계획승인권자와의 협의 없이 개별법에 따라 변경 처분이 가능한지?

– 답변(2017.07.28 산업입지정책과-2284)

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제18조(일반산업단지개발실시계획의 승인) 규정에 따라 승인을 받은 일반산업단지개발실시계획을 변경하는 경우로서 같은 법 시행령 제21조의2(중요 사항의 변경)에 해당되는 경우 같은 법 제18조의 규정에 따라 산업단지지정권자의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있으며,

- 산입법 제21조(다른 법령에 따른 인·허가등의 의제 등)에 따라 산업단지실시계획 지정(승인)권자는 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받아야 하며, 협의하거나 승인 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 본다고 규정하고 있습니다.

○ 인허가 의제제도는 하나의 사업을 추진 시에 여러 법률에 규정된 인허가를 받아야 하는 경우 관련 절차를 일원화하기 위한 것으로 산입법 제21조에 따라 실시계획 변경승인 시 관계기관 협의가 완료된 경우 개별법에 따른 인허가를 의제 받을 수 있으나, 관련 개별법 절차에 따라 추진할 수도 있음을 알려드립니다.

○ **질의 13**

산업입지 및 개발에 관한 법률 제6조제5항제5호에 따라 산업단지개발계획 수립시 주요유치업종을 포함하도록 규정하고 있는 바 유치하고자 하는 기업의 주요 업종만 계획하여도 되는지 여부

– 답변(2013.06.21 산업입지정책과-801)

산업단지 개발계획 수립시 산업단지에 유치하고자 하는 업종은 한국표준산업분류에 의한 중분류항목으로 분류하도록 되어 있고(산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조제1항제6호), 해당 산업단지 개발계획에 업종이 계획되어 있는 경우 기업은 계획된 업종에 대하여 입주가능함을 알려드립니다.

○ **질의 14**

일반산업단지의 경우 산업시설용지 비율이 100분의 50 이상이 되어야 하는데 교육·연구 시설용지인 R&D부지까지 산업시설용지로 포함가능한지 여부

– 답변(2013.03.04 산업입지정책과-488)

산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조제7의2항에 "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련시설, 문화산업 관련시설, 정보통신산업 관련시설, 재활용산업 관련시설, 자원비축시설, 물류시설 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말한다"라고 규정되어 있으며 같은 법 제2조제2호에 "지식산업"이란 컴퓨터소프트웨어개발업·연구개발업·엔지니어링서비스업 등 전문 분야의 지식을 기반으로 하여 창의적 정신활동에 의하여 고부가가치의 지식서비스를 창출하는데 이바지할 수 있는 산업으로 규정되어 있으므로 질의하신 R&D부지가 이에 해당된다면 산업시설용지에 포함 가능합니다.

○ **질의 15**

산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법') 제6조제6항의 유상공급면적의 의미와 농공단지의 산업시설용지 비율

– 답변(2013.05.24 산업입지정책과-529)

산입법에서 유상공급면적이란 산업단지 개발계획 내용 중 유상으로 공급하고자 하는 면적으로 공공시설 등 유상으로 공급할 수 없는 면적을 제외한 면적을 의미하며, 농공단지의 경우 산업단지 유상공급면적의 100분의 60 이상을 산업시설용지 면적으로 결정하도록 산입법 시행령 제7조제3항 제3호에 규정하고 있습니다.

○ **질의 16**

열병합발전시설이 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법') 제2조와 같은 법 시행령 제1조의2에 의한 시설로 산업단지내 산업시설용지에 입지 가능 여부

– 답변(2013.05.16 산업입지정책과-453)

열병합발전시설이 산입법 시행령 제1조의2 제1호에서 규정한 "에너지법" 제2조제6호에 따른 에너지공급설비에 해당하는 시설인 경우 산업시설용지에 입지 가능하나, 해당 산업단지내 입지 가능 여부는 유치업종, 지역여건, 해당 시설 필요 여부 등을 종합적으로 검토하여 산업단지 개발계획에 반영되어야 할 사항으로 자세한 내용은 해당 산업단지 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 17**

○ 도시계획시설(공동묘지)를 산업단지로 개발시 지정이전 용도지역 환원 여부 및 환원할 경우 계획관리지역(현재)→농림지역(공동묘지 지정이전)→도시지역(산단지정시)으로 2단계 도시관리계획 변경결정 의제처리 가능여부
○ 산단조성 구역의 도시계획시설(공동묘지)를 포함(약 70%)하는 경우 산업단지 구역외 부분에 위치한 잔여 도시계획 시설 부분도 의제처리 가능한지 여부

– 답변(2013.03.15 산업입지정책과-569)

○ 해당 용도지역이 도시·군계획시설 공동묘지 결정을 위해 계획관리지역으로 변경이 이루어졌고, 그 원인행위인 도시·군계획시설 결정이 변경(폐지, 해제)되어 해당 지역의 용도지역을 계획관리지역으로 유지할 필요가 없는 경우라면 농림지역으로 환원에 대해서도 검토할 필요가 있으나, 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의거 해당지역에 일반산업단지를 조성하는 경우, 산업단지 계획 승인 시 도시지역으로 변경되므로 도시지역 변경에 대한 타당성 등을 고려하여 인·허가권자가 시설의 규모, 지역여건, 개발계획, 관련법령 등을 종합적으로 검토하여 판단할 사항이므로 해당 지자체와 협의하시기 바랍니다.(도시정책과, 044-201-3716)
○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조(다른 법령에 따른 인·허가 등의 의제 등)는 산업단지개발실시계획에 대한 의제 규정으로 산업단지계획이 수립된 구역만 의제처리 가능함을 알려드립니다.

○ **질의 18**

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제1조의2(산업시설용지)에 해당하는 에너지공급시설(변전소 및 변환소)의 위치 및 면적에 대해 '12.11.20 이후에 변경고시를 한 경우 같은법 시행령 부칙 제2조(시행일, '12.11.20)의 규정에 따라 에너지공급시설(변전소 및 변환소)용지가 산업시설용지에 해당하는지 여부

※ 개발계획 : (변경전) 공공시설용지(변전시설) 35천㎡ →
(변경후, '14.1) 공공시설용지(변환소 및 변전시설) 119천㎡

* 제2조(산업시설용지에 관한 적용례) 제1조의2의 개정규정은 이 영 시행 후 산업단지를 지정하거나 산업단지개발계획을 변경하는 경우부터 적용한다. 다만, 이미 분양받은 용지에 대해서는 제40조제1항을 적용하지 아니한다.

– 답변(2014.10.15 산업입지정책과-2687)

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제7호의2에 "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말한다라고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제1조의2제1호에 「에너지법」 제2조제6호에 따른 에너지공급설비를 포함하고 있습니다.
산업단지개발계획에는 같은 법 제6조제5항에 따라 토지이용계획 및 주요 유치업종을 계획하도록 하고 있고, 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항제2호가목에 산업단지에 유치하고자 하는 주요업종은 한국표준산업분류에 의한 중분류항목에 따라 분류하도록 하고 있습니다.
따라서, 같은 법에 따라 산업시설용지에 입지가능한 시설이라 하더라도 해당 산업단지 개발계획의 토지이용계획에 산업시설용지로 계획되고 유치업종에 포함되어야 산업시설용지이며 조성원가로 공급받을 수 있습니다. 질의의 경우는 산업단지개발계획에서 공공시설용지로 계획되었고 개발계획 변경 후에도 공공시설용지로 토지이용계획이 변경된 사항이 없으므로 산업시설용지로 볼 수 없음을 알려드립니다.

○ **질의 19**

산업단지 실시계획 인가신청에 따른 관계기관 협의 시 하천공사 및 하천점용 허가에 대한 협의가 이루어지지 않아 산업단지계획심의회의 심의를 통한 이견조정을 추진 중인 바, 특례법 제6조(산업단지계획심의위원회) 및 제14조(심의위원회의 심의)에 따라 이견조정을 위한 산업단지계획심의위원회 심의를 거쳤을 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조에 따른 「하천법」 제30조의 하천공사 시행허가 및 제33조의 하천점용허가에 대한 의제처리가 가능한지 여부

– 답변(2014.05.16 산업입지정책과-1338)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조제1항에 산업단지지정권자가 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 「하천법」에 따른 하천공사 시행허가 및 하천점용허가를 의제하고 있으므로, 이견 조정을 위해 산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳤다 하더라도 특례법 제15조제1항에 따른 지정권자의 승인을 받지 아니한 경우에는 의제처리가 불가능함을 알려드립니다.

○ **질의 20**

산업단지 개발 및 실시계획 상 주요기반시설로 분류된 항만시설을 해당 산업용지(조선소)의 부속시설로 볼 수 있는지와 영리행위가 가능한지 여부?

– 답변(2014.01.13 산업입지정책과-83)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조제5항에는 산업단지개발계획 수립 시 포함되어야 할 사항이 규정되어 있고 같은 항 제6호에 토지이용계획 및 주요기반시설계획을 수립하도록 하고 있습니다. 질의의 항만시설이 해당 산업단지개발계획에서 주요기반시설계획으로 수립된 경우라면 산업용지의 부속시설로 볼 수 없을 것으로 판단되며, 기반시설의 영리행위 가능 여부는 해당 기반시설(항만시설)을 설치·운영 등을 규정하고 있는 관련 법에 따라야 할 것입니다.

○ **질의 21**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 산업단지 지정을 위한 주민 등의 의견청취 공고를 하기전에 이미 관계 법령에 따라 행위허가를 받았거나 허가를 받을 필요가 없는 행위에 관하여 그 공사 또는 사업에 착수하였을 경우, 산업단지 지정을 요청할 수 있는 자는 산업단지계획(안) 수립 시 이미 행위허가 받은 지역을 산업단지계획 지역에서 제척해야 하는지, 또한 제척이 불가능한 경우 산업단지계획에 포함하여 존치 또는 매입이 가능한지 여부

– 답변(2014.10.07 산업입지정책과-2603)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제12조제1항에는 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축 등의 행위를 하려는 자는 시장 또는 군수의 허가를 받도록 하고 있고, 같은 조 제3항에는 주민 등의 의견청취를 위한 공고나 산업단지 지정 및 고시 당시 이미 관계 법령에 따라 행위허가를 받았거나 허가를 받을 필요가 없는 행위에 관하여 그 공사 또는 사업에 착수한 자는 시장 또는 군수에게 신고한 후 이를 계속 시행할 수 있도록 규정하고 있습니다.

- 따라서 산업단지로 계획하려는 지역안에 이미 관계법령에 따라 행위허가를 받았거나 허가를 받을 필요가 없는 행위에 관하여 그 공사 또는 사업에 착수한 사항이 있다하더라도 반드시 산업단지계획 지역에서 제척할 필요는 없으며, 제척이 불가능한 경우에는 산업단지계획에 포함하여 존치하거나 매입도 가능합니다.

○ **질의 22**

산업단지 내 산업시설용지 중 물류시설 용도에 판매시설 입지가 가능한지?

– 답변(2014.12.08 산업입지정책과-3270)

산업단지 조성은 산업입지의 원활한 공급과 산업의 합리적 배치를 통하여 균형 있는 국토개발과 산업발전을 촉진하기 위한 것으로

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제7호의2에 “산업시설용지”란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축 시설, 물류시설 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지로 입지가능한 시설을 제한하고 있으며,

- 같은 법 시행령 제40조제1항에서 산업시설용지는 조성원가로 공급하도록 하고, 산업시설용지내 입주기업에게는 취득세·재산세 감면(「지방세특례제한법」) 등 각종 혜택도 부여되고 있습니다.
- 한편, 같은 법 시행령 제40조제6항제3호에 판매시설용지 등 영리를 목적으로 사용될 용지는 경쟁입찰 낙찰가격으로 공급하도록 규정하고 있습니다. 따라서 이러한 사항들을 종합적으로 고려 시 산업시설용지내 물류시설용도에 판매시설 입지는 어려울 것으로 판단됩니다.

○ 질의 23

일반산업단지내 산업시설용지를 상업시설용지로 개발계획 및 실시계획 변경이 가능한지 여부 (* 대규모 점포 입점)

– 답변(2015.02.04 산업입지정책과-362)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제6조 및 같은 법 시행령 제7조제3항에 일반산업단지내 산업시설용지는 산업단지 유상공급 면적의 100분의 50 이상이 되어야 합니다. 질의하신 경우가 산업시설용지 면적기준을 충족한 후, 잔여 면적을 산업시설용지에서 상업시설용지로 토지이용계획을 변경하는 경우라면 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에는 토지이용계획 변경을 별도로 제한하는 바가 없습니다. 따라서 질의 관련 토지이용계획 변경 승인 여부는 대규모 점포 관련 법률, 산업단지 조성 목적, 교통여건, 주변 환경 등을 종합적으로 검토하여 산업단지지정권자가 판단할 사항입니다.

○ 질의 24

① 지방산업단지계획심의위원회 위원들의 심의 범위는 위원들 각자 전문 기술 분야만 심의하는지?
② 심의회의 원안통과, 조건부 통과, 유보, 부결 결정은 위원들의 자율 권한인지 아니면 행정관청의 의견에 따라 결정되는 피동적인 권한인지?
③ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 '특례법')에 민원에 대한 언급은 없는데, 집단이나 개인의 민원을 해소시킬 수 있는 별도 법 규정이 있는지?
④ 산업단지의 지정을 신청한 구역내에 부지 소유자가 민원을 제기한 경우 산업단지 지정 요청인이 산업단지로 지정받은 후 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 수용 가능함에도 불구하고, 심의회 위원들이 민원을 문제삼아 심의과정에서 부결 가능한지?
⑤ 지방산업단지계획심의위원회 심의결과 부결되었을 경우 부결 건에 대하여 법적으로 정해 놓은 특별한 규정이 있는지?
⑥ 부결사유를 수용하고 이를 충족한 후 심의위원회 재상정 가능한지?

– 답변(2014.11.6 산업입지정책과-2913)

① 특례법에 지방산업단지계획심의위원회 위원들의 심의 범위에 대해 별도로 규정한 바가 없으며, 같은 법 제14조제2항에 심의위원회는 종합적으로 검토하여 승인 여부를 심의하도록 하고 있습니다.
② 산업단지계획심의위원회의 원안통과, 유보, 부결 등의 결정은 심의회의 자율권한입니다.

③ 특례법은 산업단지 개발절차 간소화를 위한 필요사항을 규정한 것으로 민원에 대한 사항은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」등을 참고하실 수 있을 것으로 사료됩니다.
④ 특례법 제14조에 따른 산업단지계획심의위원회는 산업단지계획, 사업시행자의 최종의견서, 전문가의 기술검토서 등을 종합적으로 검토하여 승인 여부를 심의하는 것으로 민원사항도 고려 가능할 것으로 판단됩니다.
⑤ 특례법 제15조에 산업단지지정권자는 심의위원회 심의를 거쳐 산업단지계획을 수립 또는 승인하도록 규정하고 있으므로, 부결된 경우 산업단지 지정은 어려울 것으로 판단되며 별도로 처리 여부에 대하여 규정하고 있지는 아니합니다.
⑥ 부결사유에 대하여 산업단지 지정을 요청한 자가 수용하여 산업단지계획을 변경한 경우 재상정여부에 대해서는 해당 산업단지지정권자가 결정할 사항으로 해당 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 25**

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제14조제2호라목에 단지내 간선도로의 폭은 원칙적으로 화물자동차의 통행에 불편이 없도록 15미터 이상 확보하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 이는 산업단지내 도로 중 차량이 양방향으로 통행토록 계획된 모든 도로의 폭을 15미터 이상으로 계획해야 한다는 의미인지?

– 답변(2015.04.28 산업입지정책과-1259)

산업단지내 간선도로란 산업단지의 골격을 형성하는 도로로 단지내 대량 교통을 처리하거나 단지내외를 연결하는 도로를 말합니다. 따라서 이러한 기능을 고려하여 단지내 간선도로의 폭은 15미터 이상을 확보하여 하며, 간선도로의 기능이 없음에도 불구하고 양방향으로 통행토록 계획된 모든 도로의 폭을 15미터 이상 확보하라는 뜻은 아님을 알려드립니다

○ **질의 26**

o 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제39조의15(재생사업 지원을 위한 특례)에서 산업입지개발지침으로 정하는 녹지율 및 도로율을 100분의 50을 초과하는 범위에서 시·도 조례로 정할 수 있도록 하고 있는 바, 조례로 정하지 않은 경우에는 100분의 50을 초과하지 않는 범위로 녹지율 및 도로율을 적용할 수 있는지?
o 산업입지개발지침으로 정하는 녹지율 및 도로율 등의 100분의 50을 초과하는 범위?

– 답변(2015.03.02 산업입지정책과-606)

o 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제39조의15제2항의 취지는 재생사업지구에도 산업입지개발지침에서 정하는 녹지율 및 도로율 기준을 적용하여야 하나, 재생사업지구에 포함되는 산업단지 및 공업지역의 준공 연도 및 주변여건 등을 고려하여 해당 시·도조례로 녹지율 및 도로율 기준의 100분의 50을 초과한 범위에서 별도로 정한 경우에는 기준을 완화하여 적용할 수 있다는 의미입니다. 따라서 해당 시·도조례로 별도로 정하지 않은 경우에는 산업입지개발지침에서 정하는 도로율 및 녹지율을 적용해야 합니다.
o 산업입지개발지침 기준의 50%초과~100%이내를 의미합니다.

○ **질의 27**

제조업으로 승인된 산업단지에서「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조 제7호 및 제7의2호에 따라 물류시설로 업종 변경가능여부

– 답변(2015.08.05 산업입지정책과-2377)

물류시설은「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조제7호의2에 따라 산업시설용지의 용도에 포함되어 있으므로 물류시설을 산업단지 유치업종으로 계획하는 경우 산업시설용지에 입지가 가능합니다.
다만, 산업입지법 제2조제7호에서 산업단지의 물류시설에는「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 물류단지를 제외하고 있으므로, 질의하신 물류시설의 구체적인 사항에 대하여 해당 산업단지 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 28**

당초 산업시설용지에 공장(제조시설) 부지조성을 목적으로「산업단지계획」이 승인 되었으나, 사업시행자가 산업단지 조성중 미분양 등으로 사업성이 떨어짐에 따라 공장(제조시설)을 모두 물류시설(창고)로 변경 가능 여부

– 답변(2015.09.10 산업입지정책과-2750)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제2조제7의2호에서 산업시설용지에 입지 가능한 시설로서 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설)등을 규정하고 있으며, 여기서 산업단지에 조성하는 "물류시설"이란 산업입지법 제2조제7호에 따라「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 시설(물류단지는 제외한다)을 의미합니다.

나. 다만, 산업입지법에 산업시설용지에 입지 가능한 각 시설들에 대한 설치비율에 대하여 규정한 바는 없으나, 질의의 경우 물류시설 용지를 원활히 공급하기 위하여「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」(이하 물류시설법)에 따른 물류단지로 조성할 수 있으므로 산업입지법과 물류시설법의 취지와 당해 산업단지 조성 목적, 필요성, 교통여건, 주변 환경 등을 종합적으로 검토하여 산업단지 지정권자가 판단할 사항입니다.

○ **질의 29**

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 '산단절차간소화법') 제15조제3항 단서 규정에 따라 산업단지계획심의위원회 심의를 거치지 아니하는 산업단지계획의 경미한 변경사항이 2이상의 개별위원회 심의 대상에 해당하는 경우 산단절차간소화법 취지를 감안하여 산업단지계획심의위원회 심의를 득하여 산업단지계획의 승인을 할 수 있는지 여부

– 답변(2015.11.16 산업입지정책과-3659)

산단절차간소화법 제15조제3항에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하고자 하는 경우에는 제9조에 따른 주민 등의 의견청취를 생략할 수 있고, 제14조에 따른 심의위원회의 심

의를 거치지 아니한다.”고 규정하고 있으므로 ‘대통령령으로 정하는 경미한 사항’은 산업단지계획심의위원회 심의대상이 아니며, 질의의 경우 개별법에 따른 개별위원회를 거쳐야 할 사항으로 사료됩니다.
다만, 산단절차간소화법의 입법취지를 고려하여 경미한 변경사항의 경우에도 심의절차를 간소화할 수 있는지 검토하여 입법적으로 보완할 예정임을 알려드립니다.

○ **질의 30**

가. 기존 농공단지 확장시「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 ‘통합지침’)의 계획기준율(녹지, 도로, 주차장) 적용 대상이 기 준공된 농공단지를 포함한 면적으로 확보하여야 하는지 여부
나. 기존 농공단지의 경우 2백미터 안에 공공녹지가 위치하고, 도시계획도로 등 지역간 연결도로가 단지내를 통과하지 아니하므로 기반시설 설치기준을 하향조정 가능 여부

– 답변(2016.05.12 산업입지정책과-1749)

통합지침 제14조에서 산업단지규모가 100만㎡ 미만인 경우 공공녹지확보기준으로서 녹지비율은 산업단지 면적의 5% 이상~7.5% 미만, 도로확보기준으로서 도로면적비율은 산업단지 면적의 8% 이상으로 도로, 녹지 등 기반시설 설치기준을 적용하는 것은 계획적 개발을 위한 산업단지 제도의 취지임을 알려드리며, 그럼에도 예외기준으로 녹지비율과 관련하여 단지주변 2백미터 안에 공공녹지가 있는 경우나 매립지 등 녹지조성이 가능한 평지에서 공공녹지를 확보할 수 있는 경우에 100분의 2 범위에서 하향조정할 수 있으며, 도로면적비율과 관련하여서는 도시계획도로 등 지역간 연결도로가 단지내를 통과하지 아니할 경우 또는 공장부지의 규모가 평균 10만제곱미터 이상의 대규모 공장이 입지하여 세부도로망 계획이 필요하지 아니한 경우에 하향조정할 수 있습니다.
귀 질의의 경우 기존농공단지의 면적을 포함하여 위 규정에 적합한 녹지율, 도로율을 확보해야 할 것으로 사료되며, 기반시설 설치기준을 하향조정 가능한지 여부에 대하여는 충분한 사실확인 등 검토를 통하여 산업단지 지정권자가 판단할 사항임을 알려드립니다

○ **질의 31**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제16조제1항제3호 및 시행령 제19조 제3항에 해당하는 자가 5개사 대표기업을 선정하여 민간개발방식(100%사용)으로 산업단지계획 승인·고시된 산업단지로서, 추진과정에서 경영상의 어려움으로 1개사를 제외하고 4개 기업이 입주의사를 포기하였으나 부동산신탁회사가 산업시설용지 사용없이 산업단지 조성 및 분양을 하려고 함
○ 질의요지
(가) 기 산업단지계획 승인·고시 된 산업단지에「산업입지 및 개발에 관한법률」제16조 제1항 제5호에 의하여 사업시행자 변경이 가능 여부
(나) 신탁개발로 사업시행자 변경시 부동산 토지신탁회사와 종전사업시행자와 같이 게재 여부(예 ○○신탁(주), 위탁자 ○○(주))
(다) 선분양시 공사 착공 후 산업단지관리기본계획 수립없이 입주를 원하는 업체에게 분양이 가능 여부(산입법시행령 제30조의 선수금 요건에 산업단지관리기본계획 수립 요건이 없음)
(라) 선분양시 산입법시행령 제30조제1항제2호 가목에 대한 토지소유권 확보의 범위 및 부동산신탁회사에 신탁한 토지도 인정되는지 여부

– 답변(2016.05.18 산업입지정책과-1819)

(가) 산입법 제16조제1항제5호에서 “제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자”를 사업시행자로 지정할 수 있습니다. 다만, 산입법 제16조제1항제3호의 실수요 사업시행자가 신탁계약을 체결하는 경우 해당 산업단지 내 최소 산업시설용지의 100분의 30 이상을 직접 사용해야 하는 실수요 사업시행자의 의무가 그 신탁계약에 반영되어야 하며, 사업시행자 변경여부는 해당 산업단지의 지정 목적 등을 감안하여 지정권자가 판단할 사항입니다.

(나) 산입법 제16조제1항제5호에 해당하는 사업시행자는 “제3호에 해당하는 사업시행자와 제20조의2에 따라 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자”이므로 사업시행자 게재란에 위탁자, 부동산신탁업자가 모두 게재되는 것이 타당한 것으로 사료됩니다.

(다) 사업시행자가 준공 이전에서 선수금을 받으려는 경우 산입법시행령 제30조제1항제2호에서 선수금을 받을 수 있는 시기에 대한 요건(분양하고자 하는 토지에 대한 소유권 확보, 용지조성공사 착공, 선수금액 환불 담보 보증)을 충족하여야 하고, 사업시행자가 개발한 토지·시설을 처분하려면 산입법 제38조제1항에 따라 사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 처분(분양·임대·양도)하는 경우 처분계획을 작성하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리기관과 협의하여야 하도록 되어 있으므로, 선수금을 받으려는 토지가 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 산업단지관리기본계획 수립이 필요한 지역인 경우에는 선분양하기 전에 해당 산업단지관리기본계획을 수립하여 관리기관과 협의해야 할 것으로 사료되며, 산업단지관리기본계획에 대하여 구체적인 사항에 대하여는 소관 부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

(라) 산입법시행령 제30조제1항제2호 가목에서 규정한 “토지소유권 확보”는 “선수금을 받으려는 토지에 대한 토지소유권 확보”를 의미하며, 그 토지소유권은 선수금을 받으려는 주체인 해당 산업단지 사업시행자에게 있어야 함을 알려드립니다.

○ 질의 32

당초 제조업으로 승인된 산업단지에서 토지이용계획 변경을 수반한 주요업종 추가 및 세부시설 면적 증가된 경우「산업단지 인·허가절차 간소화를 위한 특례법(이하 ‘특례법’) 시행령」 제10조의 규정에 따른 경미한 변경사항에 해당하는지 여부

– 답변(2016.07.04 산업입지정책과-2425)

산업단지계획 심의위원회의 심의를 받아야 하는 중요한 변경사항에 해당하는 경우에는 개발계획의 변경이 필요한 사항으로 산업단지면적 10%이상 변경하거나, 주요유치업종의 변경시 토지이용계획이나 기반시설의 변경이 수반되는 경우, 국토부장관이 정하는 기반시설의 규모.용량의 변경이 50%이상 변경되는 경우로 특례법시행령 제10조 및 「산업단지계획 통합기준」제28에서 정하고 있습니다.

산업단지 토지이용계획 중 시설별 전체면적 대비 10%이상이 변경된 경우에는 중요사항으로 규정하고, 시설별 면적범위 내에서 세부용도별 면적의 변경은 경미한 변경으로 행정절차를 간소화하고자 하는 것임을 참고하시기 바라며, 질의의 경우가 위의 중요한 변경사항의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의절차를 거치는 개발계획변경사항에 해당하는 것임을 알려드립니다

○ **질의 33**

산업단지 내에 조성되어 매립이 완료된 폐기물처리시설부지는「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제14조에 따라 녹지로만 사용토록 제한되고 있는지 여부

– 답변(2016.08.02 산업입지정책과-2784)

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 통합지침)제14조제1호에서 산업단지의 녹지확보 및 설치기준을 규정하고 있으며, 통합지침 제14조제1호마목에서 "「폐기물관리법」 제2조에 따른 폐기물처리시설부지(매립의 방법에 의한 처리시설에 한하며, 매립완료 후 녹지외의 타 목적으로 사용할 수 없음)와 개발지구 내 중요유적이 출토되어 사적(史蹟)으로 보존될 경우에 동 지역을 가목의 녹지비율에 포함한다"고 규정하고 있습니다. 따라서, 통합지침제14조제1호마목은 폐기물처리시설부지를 매립완료 후 녹지로 사용되는 경우 해당 부지면적을 산업단지의 최소 녹지확보 비율에 포함할 수 있도록 한 규정 일 뿐, 산업단지 내 폐기물처리시설부지를 매립완료 후 녹지외의 타 목적으로 사용할 수 없도록 제한하는 규정이 아님

○ **질의 34**

'운송업(여객운송업 제외)'이 산업시설용지 입주허용시설[국토교통부고시 제2014-419호(2014.7.9.)]로 고시되었는 바, 산업시설용지 내 물류시설용지에 한국표준산업분류표상 운수업(H)중 52번 업종(창고 및 운송관련서비스업)이 운송업에 해당되는지

– 답변(2016.08.02 산업입지정책과-2783)

(가) 물류시설용지에는「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조제7호에 따라 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」(이하 물류시설법) 제2조제1호에 따른 시설(물류단지 제외)을 설치 할 수 있음

(나) 따라서, 물류시설용지에서 운송업은 물류시설법 제2조제1호의 가목부터 다목까지 시설에 해당되는 운송업으로 보아야 하므로 '화물자동차 운송업'과 같은 운송업은 허용될 수 있을 것으로 사료되며, 보다 구체적인 사항은 해당 산업단지의 유치업종을 계획하고 관리하는 산업단지지정권자 및 관리권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 35**

(가)「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 통합지침)제13조의2 제3항에서 민간시행자 범위

(나) 외국인 투자지역으로 지정된 산업단지의 일부를 임대받은 외국인 업체가 복합용지로 개발계획을 변경시 통합지침 제13조2 제3항을 적용받는지

(다) 산업단지 개발계획을 변경시 업종추가만 되고 용도지역 변경이 없어도 통합지침을 제13조2 제3항을 적용받는지

– 답변(2017.01.04 산업입지정책과-45)

(가) 통합지침 제13조의2 제3항에서 “민간 사업시행자가 제1항에 따른 개발계획을 변경하는 경우 실시계획 승인권자는 개발계획변경으로 인하여 발생하는 지가상승 차액의 100분의 50(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 제8항에 따라 산업단지관리기본계획 변경으로 인한 지가상승의 범위에서 산업용지 및 시설을 기부받는 경우에는 100분의 25, 다만 산업단지관리권자와 협의한 경우에는 100분의 25를 초과할 수 있다) 범위내에서 사업시행자로 하여금 「산업입지법」 제33조에 따라 도로, 공원, 녹지 등 산업단지에 필요한 공공시설을 설치하게 할 수 있다.”고 규정하고 있으며, 동 규정에서 민간 사업시행자는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조 제1항 제1호 및 제2호의 공공 사업시행자를 제외한 같은 법 제16조 제1항 제2의2호부터 제6호까지의 사업시행자를 의미합니다.

(나) 준공된 산업단지에서 개발계획을 변경하려는 자가 민간 사업시행자인 경우 통합지침 제13조의2 제3항을 적용받게 되나, 질의의 경우 토지용도 변경시 사업시행자 지정에 대하여 산업단지지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

(다) 용도지역 변경을 수반하지 않더라도 개발계획변경으로 인하여 발생하는 지가상승 차액은 통합지침 제13조의2 제3항 적용대상임을 알려드립니다

○ 질의 36

복합용지의 용도지역을 일반공업지역으로 계획할 수 있는지

– 답변(2017.02.22 산업입지정책과-581)

복합용지의 용도지역은 산업용도와 주거, 상업 등의 용도를 복합적으로 이용할 수 있도록 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제13조제1항제1호다목에서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 준공업지역, 준주거지역으로 설정할 수 있도록 규정하고 있으며, 이를 통해 다양한 용도의 건축과 용적률 상향이 가능하게 됩니다.

따라서, 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제13조제1항제1호다목이 복합용지의 용도지역을 준공업지역 및 준주거지역으로만 할 수 있도록 제한하는 것이 아니며, 일반공업지역에서도 해당 용도지역에 설치 가능한 건축물 범위 내에서 산업시설과 그 외 시설들을 복합하는 용지를 계획할 수 있음을 알려드립니다.

○ 질의 37

산업단지 산업시설용지에 지식산업센터 건립을 계획하는 경우 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(산업집적법)에 따라 지식산업 관련시설 외 지원시설을 허용할 수 있는지

– 답변(2017.05.16 산업입지정책과-1510)

지식산업센터는 산업집적법 제2조제13호에서 “동일 건축물에 제조업, 지식산업 및 정보통신산업을 영위하는 자와 지원시설이 복합적으로 입주할 수 있는 다층형 집합건축물”로 정의하고 있으며, 지식산업센터의 건립과 지식산업센터에 입주할 수 있는 산업시설과 지원시설의 범위 등은

동 법률에 따르고 있습니다.
따라서, 산업집적법에 따라 산업단지 산업시설용지에 지식산업센터를 건립하게 되며 다만, 지식산업센터에 입주하는 산업시설은 해당 산업단지개발계획의 유치업종에 부합하여야 할 것으로 사료됩니다.
아울러, 지식산업센터 건립 및 이에 입주하는 산업시설 및 지원시설 등 구체적인 사항은 소관부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 38**

가. 산업단지 입주공장 내 생산품(커피) 관련 학원 설립이 가능한지
나. 산입법 제2조 제7의2호의 교육·연구시설의 범위

– 답변(2017.09.15 산업입지정책과-2771)

산업단지 산업시설용지내 입주가능한 업종·시설에 대해서는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법 이라고 함) 제2조 7의2호, 산입법 시행령 제1조의2 및 국토교통부고시 제2014-419호 등에서 세부사항을 규정하고 있습니다.
이에 따라 산업단지내 산업시설용지에 입주가능한 교육연구시설에는 「대학설립·운영 규정」 제2조의7에 따라 대학(대학원대학은 제외한다)이 교육부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 대학의 일부를 그 주된 위치에서 변경하여 산업단지 안으로 위치를 변경하는 대학시설(산입법 시행령 제1조의2), 연구개발업*(산입법 제2조 2호), 직원훈련기관(국토교통부고시 제2014-419호) 등이 있으며, 생산품(커피) 관련 학원이 위의 입주허용시설에 해당하는지에 대해서는 해당 산업단지 지정권자가 판단해야 할 사항으로 사료됩니다.

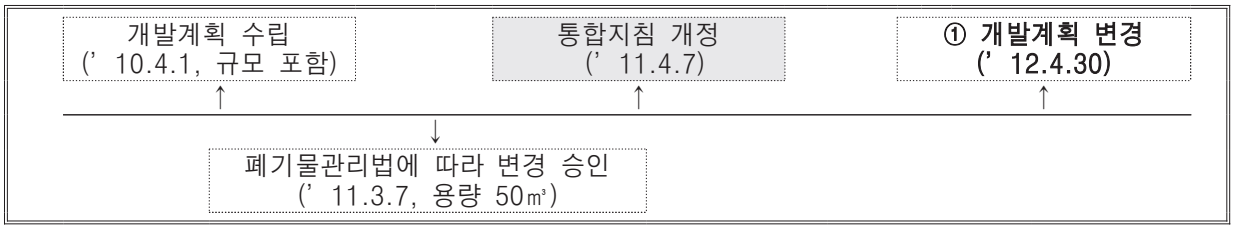
○ **질의 39**

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법')」 제13조의4에서 규정하고 있는 준공된 산업단지는 「산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 '통합지침')」 제30조에 따른 부분준공된 산업단지도 포함하는 지?
나. 통합지침 제13조제1항제3호의 개정규정('11.4.7.) 이후 산업단지 개발계획을 변경하려는 경우 산입법 제13조의4제6호에서 '누적 변경'을 계산하는 기준이 산업단지 준공시점의 용량인지 아니면 산업단지개발계획상 최초로 표기된 용량인지?
다. 통합지침 부칙(제2011-120호, '11.4.7.) 제3조(폐기물처리시설계획 표기사항에 대한 적용례)의 의미는?

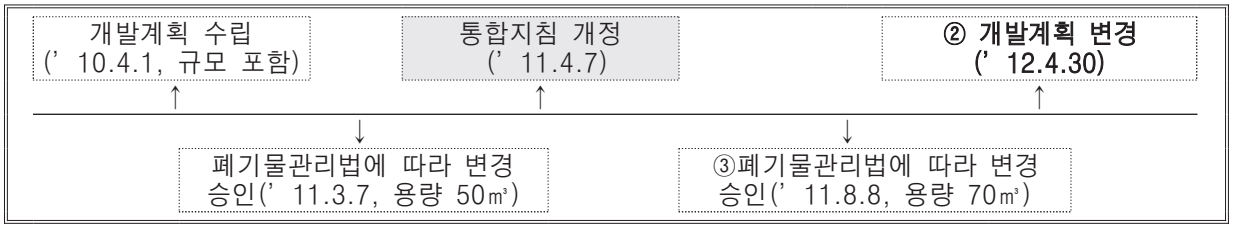
– 답변(2017.08.17 산업입지정책과-2457)

○ 질의 가에 대하여 산입법 제13조의4에서 규정하고 있는 준공된 산업단지는 통합지침 제30조에 따른 부분준공된 산업단지도 포함되며, 이 경우 부분준공검사를 받은 구역에만 해당됩니다.
○ 질의 나에 대하여 동 개정통합지침 시행('11.4.7.) 이후 최초 산업단지개발계획을 변경하는 경우 폐기물처리시설의 규모·용량을 포함한 폐기물처리시설계획이 산업단지개발계획에 포함·작성하여야 하며, 용량 작성(표기) 예시를 다음과 같이 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

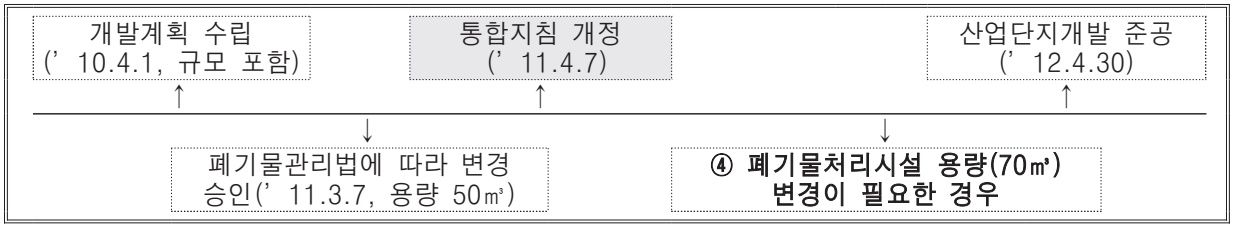
예시1) 아래 표 ①의 경우(용량 변경 없음)의 용량(기정 50㎥, 변경 50㎥)



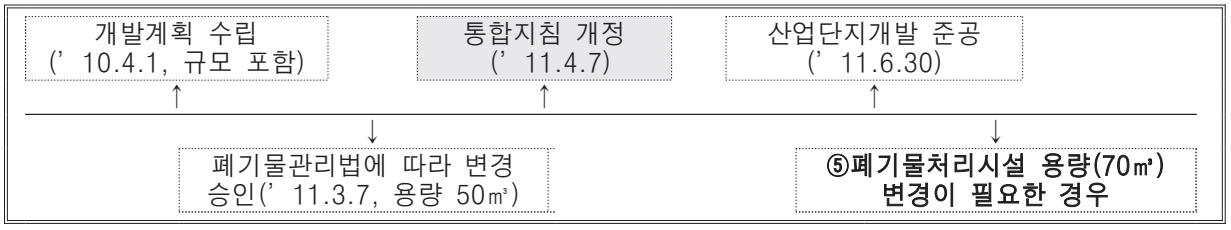
예시2) 아래 표 ②의 경우(용량 변경 없음) 용량(기정 50㎥, 변경 70㎥)
③의 경우 개별법에 의한 변경 절차가 아닌 산입법에 의한 산업단지개발계획 변경 절차를 따라야 함



예시3) 아래 표 ④의 경우(용량 변경 있음) 용량(기정 50㎥, 변경 70㎥)이며, 개별법에 의한 변경 절차가 아닌 산입법에 의한 산업단지개발계획 변경 절차를 따라야 함



예시4) 아래 표 ⑤의 경우(용량 변경 있음) 용량(기정 50㎥, 변경 70㎥)이며, 개별법에 의한 변경 절차가 아닌 산입법에 의한 산업단지개발계획 변경 절차를 따라야 함



○ 질의 다에 대하여 통합지침 제13조(산업단지개발계획의 작성)제1항제3호의 “산업폐기물의 매립·소각·분해 등 폐기물처리시설계획에는 그 규모 및 용량이 포함되어야 한다.”는 개정규정은 ’11.4.7.이후 최초로 개발계획을 수립하거나 변경하는 경우부터 적용합니다.

- 따라서, 동 개정통합지침 시행(’11.4.7.) 이후 최초 개발계획 변경시에는 폐기물처리시설 규모·용량 변경이 없더라도 폐기물처리시설계획에 폐·하수처리계획 및 산업폐기물의 매립·소각·분해 등 규모·용량을 반드시 포함하여야 하며,
- 이는 산업단지개발계획 수립(변경)시 폐기물처리시설의 규모·용량까지 포함하여 표기하도록 하여 폐기물처리시설계획을 변경할 경우 개발계획 변경절차를 거치도록 함으로써, 무분별한 매립용량 증가에 따른 산업단지의 환경저하 및 입주업체의 불만을 최소화하기 위해 개정한 사항임을 알려드립니다.

○ **질의 40 및 답변(법제처)**

질의제목	민원인 - 합동설명회 또는 합동공청회를 통한 주민 등의 의견청취 절차 (「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제9조 등 관련)
관련문서	법제처 법령해석총괄과 - 656호(2014. 3. 4.)

1. 질의요지

「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에 따라 이미 전략환경영향평가서 초안과 환경영향평가서 초안에 대하여 설명회를 개최하였고, 이후 산업단지계획을 변경하고자 하는 경우로서 「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에 따른 주민 등의 의견 수렴 대상에 해당하지 않는 경우, 「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제9조제3항에 따라 지정권자는 사업시행자가 합동설명회 또는 합동공청회를 개최하여 산업단지계획, 교통영향분석·개선대책 관련 사항 및 사전재해영향성평가 검토협의 관련 사항 등에 대하여 설명하도록 할 수 있는지?

2. 회답

「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에 따라 이미 전략환경영향평가서 초안과 환경영향평가서 초안에 대하여 설명회를 개최하였고, 이후 산업단지계획을 변경하고자 하는 경우로서 「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에 따른 주민 등의 의견 수렴 대상에 해당하지 않는 경우, 「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제9조제3항에 따라 지정권자는 사업시행자가 합동설명회 또는 합동공청회를 개최하여 산업단지계획, 교통영향분석·개선대책 관련 사항 및 사전재해영향성평가 검토협의 관련 사항 등에 대하여 설명하도록 할 수 있다고 할 것입니다.

3. 이유

「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제9조제1항·제2항에 따르면 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조·제7조의2 및 제8조에 따라 산업단지를 지정하는 자(이하 “지정권자”라 함)는 산업단지계획을 수립하려고 하거나 산업단지계획의 승인신청을 받은 경우에는 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문 및 해당 기관의 인터넷 홈페이지에 공고하고, 공고일부터 20일 이상 일반인이 열람하도록 하여야 하며, 해당 산업단지계획, 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 및 환경영향평가, 교통영향분석·개선대책 및 사전재해영향성 검토협의를 위하여 작성한 평가서 등에 관한 의견청취를 하여야 합니다.

또한, 같은 조 제3항 전단에 따르면 지정권자는 「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에도 불구하고 제8조제1항제6호에 따른 사업시행자(이하 “사업시행자”라 함)가 제1항에 따른 공고일부터 10일(근무일 기준) 이내에 합동설명회 또는 합동공청회를 개최하여 산업단지계획, 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 및 환경영향평가 관련 사항, 교통영향분석·개선대책 관련 사항 및 사전재해영향성평가 검토협의 관련 사항 등에 대하여 설명하도록 할 수 있고, 「환경영향평가법」 제13조제1항 본문에서는 개발기본계획을 수립하려는 행정기관의 장은 개발기본계획에 대한 전략환

경영향평가서 초안을 공고·공람하고 설명회를 개최하여 해당 평가 대상지역 주민의 의견을 들어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제25조제1항·제2항에 따르면 사업자는 환경영향평가 대상지역, 환경보전방안의 대안, 평가 항목·범위·방법 등에 따라 환경영향평가서 초안을 작성하여 주민 등의 의견을 수렴하며 그 의견 수렴 절차에 관하여는 제12조부터 제14조까지의 규정을 준용하도록 하고 있는바,

이 사안에서는 「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에 따라 이미 전략환경영향평가서 초안과 환경영향평가서 초안에 대하여 설명회를 개최하였고, 이후 산업단지계획을 변경하고자 하는 경우로서 「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에 따른 주민 등의 의견 수렴 대상에 해당하지 않는 경우, 「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제9조제3항에 따라 지정권자는 사업시행자가 합동설명회 또는 합동공청회를 개최하여 산업단지계획, 교통영향분석·개선대책 관련 사항 및 사전재해영향성평가 검토협의 관련 사항 등에 대하여 설명하도록 할 수 있는지가 문제될 수 있습니다.

먼저, 「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제9조제3항에서 "「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에도 불구하고"라는 표현을 사용한 것은 「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에 따른 설명 절차를 별도로 거칠 필요가 없이 「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제9조제3항에 따라 합동설명회 또는 합동공청회를 통해 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 및 환경영향평가 관련 사항을 포함하여 그 외에도 산업단지계획, 교통영향분석·개선대책 관련 사항 및 사전재해영향성평가 검토협의 관련 사항 등에 대하여 설명을 할 수 있음을 명시한 것이라고 할 것입니다.

또한, 「환경영향평가법」 제13조는 환경에 영향을 미치는 상위계획을 수립할 때에 환경보전계획과의 부합 여부 확인 및 대안의 설정·분석 등을 통하여 환경적 측면에서 해당 계획의 적정성 및 입지의 타당성 등을 검토하여 국토의 지속가능한 발전을 도모하는 전략환경영향평가(「환경영향평가법」 제2조제1호, 제9조, 같은 법 시행령 제7조제2항 및 별표 2 참조)와 관련하여, 같은 법 제25조는 환경에 영향을 미치는 실시계획·시행계획 등의 허가·인가·승인·면허 또는 결정 등을 할 때에 해당 사업이 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 해로운 환경영향을 피하거나 제거 또는 감소시킬 수 있는 방안을 마련하는 환경영향평가(「환경영향평가법」 제2조제2호, 제22조, 같은 법 시행령 제31조제2항 및 별표 3 참조)와 관련하여 주민 등의 의견 수렴을 위한 전제로서 설명회를 규정한 것이라고 할 것인바, 이는 환경에 영향을 미치는 계획 또는 사업을 수립·시행할 때에 해당 계획과 사업이 환경에 미치는 영향을 미리 예측·평가하고 환경보전방안 등을 마련하도록 하여 친환경적이고 지속가능한 발전과 건강하고 쾌적한 국민생활을 도모하려는 목적(「환경영향평가법」 제1조 참조)을 가지고 있다고 할 것이므로, 이러한 입법취지를 고려하더라도 그 입법목적과 규율대상을 달리하는 다른 법령에서 「환경영향평가법」과 다른 관점에서 상호 적용이 가능하도록 규율하는 것이 금지되는 것은 아니라 할 것입니다.

그런데, 「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」은 기업의 생산활동에 필요한 산업단지를

적기에 공급하기 위하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」로 정하고 있는 산업단지 개발절차를 간소화하기 위한 필요 사항을 규정함으로써 국가경제 발전과 국가경쟁력 강화에 이바지하는 것을 목적으로 하며(「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제1조 참조), 같은 법 제9조제3항에 따른 설명절차 또한 하나의 절차를 통해 산업단지계획으로 야기될 다양한 영향을 평가하고 이와 관련된 주민의 의견을 수렴하기 위한 것이라고 할 것입니다.

그러므로, 만약 「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에 따른 주민 등의 의견 수렴 절차를 거칠 필요가 없는 경우에는 「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제9조제3항에 따라 합동설명회 또는 합동공청회를 통하여 설명할 수 없다고 보게 될 경우, 「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」과 취지를 달리하는 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가나 환경영향평가의 대상이 되는지 여부로 「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제9조제3항에 따른 합동설명회 또는 합동공청회의 대상이 되는지 여부가 결정될 뿐 아니라, 「환경영향평가법」 제13조 및 제25조의 대상이 되지 아니한다고 하여 「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제9조제3항에 따른 다른 사항들, 즉 교통영향분석·개선대책 관련 사항 및 사전재해영향성 평가 검토협의 관련 사항 등에 대한 설명을 하는 것이 불가능하게 된다는 점에서 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서, 「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에 따라 이미 전략환경영향평가서 초안과 환경영향평가서 초안에 대하여 설명회를 개최하였고, 이후 산업단지계획을 변경하고자 하는 경우로서 「환경영향평가법」 제13조 및 제25조에 따른 주민 등의 의견 수렴 대상에 해당하지 않는 경우, 「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」 제9조제3항에 따라 지정권자는 사업시행자가 합동설명회 또는 합동공청회를 개최하여 산업단지계획, 교통영향분석·개선대책 관련 사항 및 사전재해영향성평가 검토협의 관련 사항 등에 대하여 설명하도록 할 수 있다고 할 것입니다.

○ 질의 41 및 답변(법제처)

질의제목	민원인 - 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제24조의4 각 호 외의 부분 단서의 “당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설”의 범위(「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제24조의4 등 관련)
관련문서	법제처 법령해석총괄과 - 1008(2014. 4. 12.)

1. 질의요지

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조제1항에서는 같은 법 제16조제1항제1호에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 기존의 공공시설은 사업시행자에게 무상으로 귀속되고, 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속된다고 규정하고 있고, 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제24조의4 각 호 외의 부분 단서에서는 법 제26조에 따른 공공시설의 범위로서, 단일기업이 입주한 산업단지의 경우 해당 기업이 전용으로 사용하는 공공시설을 제외한다고 규정하고 있는바,

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항제1호에 따른 공기업이 단독으로 입주한 산업단지에서 그 공기업이 사업시행자가 되어 산업단지개발사업을 시행하여 공용사용 목적의 기존 공공시설(A)에 대체되는 공용사용 목적의 대체 공공시설(B)을 설치하고, 사업시행자가 기존의 공공시설(A)을 귀속받으려는 경우가 같은 법 시행령 제24조의4 각 호 외의 부분 단서에 해당하여 같은 법 제26조제1항에 따른 무상귀속의 대상에 해당하지 않는 것인지?

2. 회답

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항제1호에 따른 공기업이 단독으로 입주한 산업단지에서 그 공기업이 사업시행자가 되어 산업단지개발사업을 시행하여 공용사용 목적의 기존 공공시설(A)에 대체되는 공용사용 목적의 대체 공공시설(B)을 설치하고, 사업시행자가 기존의 공공시설(A)을 귀속받으려는 경우는 같은 법 시행령 제24조의4 각 호 외의 부분 단서에 해당하지 않으므로 같은 법 제26조제1항에 따른 무상귀속의 대상에 해당한다고 할 것입니다.

3. 이유

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 “산업입지법”이라 함) 제26조제1항에서는 같은 법 제16조제1항제1호에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 기존의 공공시설은 사업시행자에게 무상으로 귀속되고, 새로 설치된

공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속된다고 규정하고 있고, 산업입지법 제23조제2항에서는 사업시행자가 같은 법 제26조에 따른 산업단지 안의 기존 공공시설에 대체되는 시설을 설치한 때에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품관리법」에도 불구하고 기존의 시설은 용도폐지된 것으로 본다고 규정하고 있으며, 산업입지법 시행령 제24조의4에서 같은 법 제26조에 따른 공공시설의 범위를 정하면서, 같은 법 시행령 제24조의4 각 호 외의 부분 단서에서는 단일기업이 입주한 산업단지의 경우 해당 기업이 전용으로 사용하는 공공시설을 제외한다고 규정하고 있는바,

이 사안에서는, 산업입지법 제16조제1항제1호에 따른 공기업이 단독으로 입주한 산업단지에서 그 공기업이 사업시행자가 되어 산업단지개발사업을 시행하여 공용사용 목적의 기존 공공시설(A)에 대체되는 공용사용 목적의 대체 공공시설(B)을 설치하고, 사업시행자가 기존의 공공시설(A)을 귀속받으려는 경우가 같은 법 시행령 제24조의4 각 호 외의 부분 단서에 해당하여 같은 법 제26조제1항에 따른 무상귀속의 대상에 해당하지 않는 것인지 여부가 문제될 수 있습니다.

먼저, 산업입지법 제26조제1항의 취지를 살펴보면, 산업단지개발사업으로 조성된 용지는 분양절차에 따라 분양을 하게 되나, 공공시설의 경우에는 기존의 공공시설과 이를 대체하는 새로운 공공시설을 통상의 분양절차나 「국유재산법」 또는 「공유재산 및 물품 관리법」에 따라 취득하거나 처분하는 번거로움을 피하기 위하여, 새로운 공공시설은 관리기관에 무상으로 귀속시키되 기존의 공공시설은 사업시행자에게 무상으로 귀속시킴으로써 소유관계 및 정산을 간편하게 하려는 취지라고 할 것이고, 같은 법 시행령 제24조의4는 이와 같은 방식으로 처리되는 공공시설의 범위를 한정함으로써 과다한 무상귀속으로 인한 용지분양가격의 상승을 방지하려는 취지(1993. 11. 6. 대통령령 제14002호 산업입지및개발에관한법률시행령 일부개정령의 개정이유서 참조)라고 할 것이며, 같은 법 시행령 제24조의4 각 호 외의 부분 단서는 해당 산업단지내 단일한 기업만이 입주하여 공공시설을 전용으로 사용하는 경우에는, 비록 공공시설이라고 하더라도 해당 기업이 소유하고 있는 것과 유사하게 전용으로 사용한다는 점을 고려해서, 귀속되는 공공시설과 등가적으로 기존의 공공시설을 교환해주기 보다는 단일 입주 기업의 기존 권한을 존중하는 등 탄력적으로 제도를 운영하려는 취지인 것으로 보입니다.

그런데, 산업입지법 시행령 제24조의4 각 호 외의 부분 단서에 따르면 “단일기업이 입주한 산업단지의 경우 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설을 제외한다”고 규정하여, 해당 규정이 적용되기 위해서는 산업단지에 입주한 기업이 단일할 뿐만 아니라 해당 공공시설을 전용으로 사용하여야 할 것인데, 이 사안의 경우에는 입주한 기업은 단일하지만 기존의 공공시설(A)이나 새로 설치한 공공시설(B) 모두 전용으로 사용하는 것이 아니므로 같은 법 시행령 제24조의4 각 호 외의 부분 단서에 해당한다고 할 수는 없을 것이고, 이에 따라 같은 법 제26조제1항을 적용받게 된다고 할 것입니다.

한편, 새로운 공공시설을 귀속시키고 기존의 공공시설을 이전받는 경우, 이전받은 후에는 기존

의 공공시설 부지를 전용으로 사용하게 되므로 이러한 경우도 산업입지법 시행령 제24조의4 각 호 외의 부분 단서에서 말하는 전용에 해당하고, 이 사안과 같이 입주한 기업이 단일한 경우로서 사업시행자와 입주기업이 같은 경우에는 해당 규정의 적용 대상이 된다는 의견이 있을 수 있으나, 해당 규정의 전용 사용이란 공공시설을 전용으로 사용한다는 의미로 보아야 할 것이고, 대체되는 공공시설을 이전받아 공용폐지된 후 해당 부지를 소유자로서 전용으로 사용하는 경우를 상정한 것은 아니라고 할 것이므로 이와 같은 의견은 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서, 산업입지법 제16조제1항제1호에 따른 공기업이 단독으로 입주한 산업단지에서 그 공기업이 사업시행자가 되어 산업단지개발사업을 시행하여 공용사용 목적의 기존 공공시설(A)에 대체되는 공용사용 목적의 대체 공공시설(B)을 설치하고, 사업시행자가 기존의 공공시설(A)을 귀속받으려는 경우는 같은 법 시행령 제24조의4 각 호 외의 부분 단서에 해당하지 않으므로 같은 법 제26조제1항에 따른 무상귀속의 대상에 해당한다고 할 것입니다.

○ **질의 42 및 답변(법제처)**

질의제목	국토교통부 - 산업단지계획의 경미한 사항을 변경하려는 경우에 해당되어 중앙산업단지계획심의위원회 및 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 생략하는 경우 개별법에 따른 심의회·위원회의 변경심의를 거쳐야 하는지 여부(「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조제3항 등 관련
관련문서	국토교통부 산업입지정책과 - 1473(2015. 5. 19.)

1. 질의요지

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조제3항에 서는 산업단지계획을 수립 또는 승인하기 위하여 중앙산업단지계획심의위원회 및 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거친 경우에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업입지정책심의회(제1호), 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시계획위원회(제2호) 등 같은 항 각 호에서 규정하고 있는 개별법에 따른 심의회·위원회의 심의를 거친 것으로 본다고 규정하고 있고, 같은 법 제15조제3항 단서에서는 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하고자 하는 경우에는 제14조에 따른 심의위원회의 심의를 거치지 아니한다고 규정하고 있는바,

법 제15조제3항 단서에 따라 중앙산업단지계획심의위원회 및 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거치지 아니하는 산업단지계획의 경미한 변경사항이 법 제14조제3항 각 호에서 규정하고 있는 개별법에 따른 심의회·위원회의 심의대상에 해당하는 경우 그 개별법에 따른 심의를 거쳐야 하는지?

2. 회답

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조제3항 단서에 따라 중앙산업단지계획심의위원회 및 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거치지 아니하는 산업단지계획의 경미한 변경사항이 법 제14조제3항 각 호에서 규정하고 있는 개별법에 따른 심의회·위원회의 심의대상에 해당하는 경우 그 개별법에 따른 심의를 거쳐야 할 것입니다.

3. 이유

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 “산단절차간소화법”이라 함) 제14조제1항에서는 제8조에 따른 산업단지계획을 수립 또는 승인하기 위하여 국토교통부장관은 중앙산업단지계획심의위원회, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 중앙산업단지계획심의위원회 및 지방산업단지계획심의위원회(이하 “심의위원회”라 함)의 심의를 거친 경우에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업입지정책심의회(제1호), 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시계획위원회(제2호) 등 각 호에서 정한 심의회 및 위원회의 심의를 받거나 거친 것으로 본다고 규정하고 있습니다.

그리고, 산단절차간소화법 제15조제3항 본문에서는 제8조부터 제17조까지, 제20조부터 제27조까지

의 규정은 산업단지계획을 변경하고자 하는 경우 이를 준용한다고 규정하는 한편, 같은 항 단서에서는 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하고자 하는 경우에는 제14조에 따른 심의위원회의 심의를 거치지 아니한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따른 사항을 규정하고 있는 같은 법 시행령 제10조에서는 법 제15조제3항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하고자 하는 경우"란 산업단지면적의 100분의 10 이상의 면적변경(제1호) 등 각 호의 경우를 제외한 사항을 말한다고 규정하고 있는바,

이 사안은 산단절차간소화법 제15조제3항 단서에 따라 심의위원회의 심의를 거치지 아니하는 산업단지계획의 경미한 변경사항이 같은 법 제14조제3항 각 호에서 규정하고 있는 개별법에 따른 심의회·위원회의 심의대상에 해당하는 경우 그 개별법에 따라 심의회·위원회의 심의를 거쳐야 하는지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 당초 의제하는 법률에 따라 인·허가 등이 의제되었으나 해당 의제된 인·허가 등의 내용이 변경되는 경우 어떤 법률에 근거하여 처리되어야 하는지가 문제될 수 있는데, 그 변경이 의제하는 법령에서 처리될 수 있는 경우가 아니라면 인·허가 등이 의제된 이후의 사항에 대해서는 의제되는 법률에 따라야 할 것입니다(법제처 2011. 8. 19. 회신 11-0423 해석례 참조).

그렇다면, 산단절차간소화법 제15조제3항 본문에서는 기존의 산업단지계획을 변경하고자 하는 경우에는 산업단지계획의 수립 및 승인과 마찬가지로 제8조부터 제17조까지, 제20조부터 제27조까지의 규정을 준용하도록 하면서 같은 항 단서에서 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하고자 하는 경우에는 제14조에 따른 심의위원회의 심의를 거치지 아니한다고 규정하고 있을 뿐, 이러한 경미한 사항의 변경이 같은 조 제3항 각 호에서 규정하고 있는 개별법에 따른 심의회·위원회의 심의대상에 해당되는 경우에 관해서는 특별한 규정을 두고 있지 않으므로, 위와 같은 법령상 의제에 관한 원칙에 따라 그 개별법에서 정하는 바에 따라 관련 절차를 거쳐야 할 것입니다.

아울러, 산단절차간소화법 제6조제2항 및 제14조제3항에서는 각 호에서 정하고 있는 심의회·위원회의 위원 중 해당 심의회·위원회의 위원장이 추천하는 자가 심의위원회의 위원이 된다고 규정하고 있고, 같은 항에서는 이러한 심의위원회의 심의를 거친 경우에는 각 호에 따른 심의회·위원회의 심의를 받거나 거친 것으로 본다고 규정하고 있는바, 이 규정은 산업단지 개발과 관련하여 도시계획, 환경, 교통 등 분야별로 각각 설치·운영되고 있는 여러 위원회를 "산업단지계획심의위원회"로 통합하면서 분야별로 위원을 참여하도록 구성하여 각종 위원회의 심의절차를 간소화하기 위한 규정으로서(2008. 6. 5. 법률 제9106호로 제정되어 2008. 9. 6. 시행된 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 국회 검토보고서 참조), 심의위원회의 심의를 거치지 않았는데도 개별법에 따른 요건이나 절차의 이행을 모두 면제하려는 것은 아니라 할 것입니다. 따라서, 심의위원회의 심의를 거치지 않는 경미한 변경사항이라 하더라도 명문의 규정 없이 개별법에 따른 심의회·위원회의 심의를 거치지 않아도 된다고 단정하는 것은 타당하지 않다고 할 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 산단절차간소화법 제15조제3항 단서에 따라 심의위원회의 심의를 거치지 아니하는 산업단지계획의 경미한 변경사항이 같은 법 제14조제3항 각 호에서 규정하고 있는 심의회·위원회의 심의대상에 해당하는 경우 그 개별법에 따른 심의를 거쳐야 할 것입니다.

○ **질의 43**

일반산업단지 유치업종 추가를 원할 경우 경미한 사항으로 처리가 가능한지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제7조제1항제2호 및 같은조항 제3호에 따라 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경을 수반하는 유치업종의 변경은 중요한 변경사항에 해당됩니다. 따라서, 추가되는 유치업종이 토지이용계획 변경 사항을 수반하는지, 주요기반시설계획(상수도공급계획, 하수처리계획, 열공급계획, 전력공급계획, 통신계획, 폐기물처리계획 등)의 변경사항을 수반하는지 지정권자가 검토하여 판단하여야할 사항임을 알려드립니다.

○ **질의 44**

- 산업단지 개발계획 변경 시 시행령 제27조제1항 제1호부터 5호의 시설규모의 변경없이, 주요 유치업종을 신규로 추가하는 사항에 대해서 경미한 사항으로 절차진행이 가능한지 여부 - 하나의 필지의 두 개의 업종 표기가 가능한지 여부를 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

- 산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법(이하 ‘특례법’이라고 함) 제15조제3항에서 동법 제14조의 심의위원회를 거치지 아니하는 경미한 사항의 변경은 동법 시행령 제10조에서 산업단지 면적을 100분의 10 이상의 범위에서 증감하는 경우와 산업단지내 산업시설용지 면적 중 배치된 주요 유치업종이 변경되는 면적이 100분의 10 이상인 경우, 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요 기반시설계획을 변경하는 경우를 제외한 사항으로 규정하고 있습니다. - 따라서, 주요 유치업종을 신규로 추가하는 사항이 특례법 시행령 제10조 각호에 해당하는 경우를 제외한 사항이라면 경미한 사항으로 판단됩니다. - 아울러, 하나의 필지에 두 개의 업종 표기가 가능함을 알려드립니다.

○ **질의 45**

- 산업단지 실시계획 승인시 국토계획법에 따른 개발행위허가 및 실시계획인가 협의를 이행하여야 하는지 - ‘산업입지의 개발에 관한 통합지침’ 별표 제2호에 따라 하여 산업단지 실시계획 승인시 개발행위허가는 별도 서류 제출 없이 자동적으로 의제처리(개발행위허가 이행됨) 되는 것이고, 실시계획인가는 도시관리계획서류(도시계획시설 결정도서)만을 제출하면 의제처리 되는 것인지

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제21조제1항제1호에서 산업단지 지정권자가 일반산업단지 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정, 같은 법 제56조에 따른 개발행위의 허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업 시행자의 지정, 같은 법 제88조에 따른

실시계획의 인가 및「도시개발법」제11조에 따른 사업시행자의 지정, 같은 법 제17조에 따른 실시계획의 인가에 대하여 제2항에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 본다고 규정하고 있고,
'산업입지의 개발에 관한 통합지침' (이하 통합지침이라고 함)제28조제1항에 따라 인허가 등을 의제 받고자 하는 경우 인허가 내역서와 별표에 해당하는 관계서류를 첨부하여 제출하도록 하고 있습니다.
- 다만, 통합지침 제28조제1항 별표에서 정한 서류만으로 자동적으로 산입법제21조의 의제처리가 된다거나 별표에서 정한 그 외 서류는 필요가 없는 것으로 볼수는 없습니다.

○ **질의 46**

심의 조건 이행으로 구역변경 및 토지이용계획 변경이 발생됨에 따라 관련기관(부서) 협의 절차를 다시 이행 한 후 산업단지 재심의 절차를 이행하여야 하는지 아니면 재심의절차만 이행해도 되는지

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 사안은 개발실시계획(안) 승인과정에서 심의조건 이행에 따른 추가협의에 대한 사항으로 구역과 토지이용계획 변경이 수반되는 경우라면 관련기관(부서) 협의 절차를 다시 이행하는 것이 타당한 것으로 사료됩니다.

○ **질의 47**

산업단지계획승인 관련부서 협의 진행 중 산지전용 문제로 산업단지계획승인신청과 산업단지외 준용사업(진입도로) 인허가가 1건으로 승인되어야 산단 추진이 가능한데
1. 현 시점에서 협의 진행중인 산업단지계획승인신청건에 대한 보완사항으로 진입도로에 대한 준용사업을 포함할 수 있는지?
2. 아니면 현재 진행중인 산업단지계획승인신청을 취하하고, 진입도로 산업단지외 준용사업을 포함하여 산업단지계획승인신청을 다시 신청해야 되는지.
3. 산업단지 외 준용사업시 진입도로 토지부분은 산입법을 적용하여 50% 이상 확보하면 수용가능한지? 준용사업 신청시 토지에 대한 동의나 소유권 등 사용권에 대해 50%이상 확보해야 신청할 수 있는지?

– 답변(국민신문고)

가. 귀하께서 질의하신 대로 산업단지개발사업과 산업단지 외 준용사업(진입도로)가 1건으로 승인이 되어야 하는 경우라면 두 사업을 동시에 신청하는 것이 타당할 것으로 보이며(먼저 산업단지개발사업만 따로 신청하더라도 재협의 대상이 될 수 있음) 구체적인 사안에 대해서는 지정권자와 협의하시기 바랍니다.
나. 산업단지 외 사업에 대하여는 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」제29조제2항에 따라 동법 제22조를 준용하도록 규정하고 있으므로, 사업시행자가 산업단지 외 도로사업에 대하여 토지수용 재결신청을 하기 위해서는 도로사업 개발 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것)한

후에 할 수 있습니다.
다만, 위 법조항이 산업단지 외 준용사업에 대한 승인신청시에 사업시행자가 토지수용권을 확보하도록 하는 조항은 아님을 알려드립니다.

○ **질의 48**

절차간소화를 위한 특례법 시행령 제6조 2항 7에 보면 필요서류에 사업시행지역의 토지, 건물 또는 권리등의 매수보상관련 서류를 제출하게 되어있음.
1. 산업단지 승인신청 시 수용가능면적이 50%이상임을 감안 구역 면적의 50%에 대한 토지소유권 또는 동의서를 득하는 서류가 첨부되어야 신청이 가능한건지?
2. 산업단지 외 준용사업(진입도로 등) 신청시에도 50%이상 서류가 포함되어야 승인신청 가능한지?

– 답변(국민신문고)

- 산업단지 인허가 절차간소화를 위한 특례법 시행령 제6조제2항제7호에서 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류를 제출하도록 하는 규정이 사업시행자가 산업단지개발사업 및 산업단지 외 준용사업에 대한 승인신청시에 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것)하도록 하는 조항은 아님을 알려드립니다.

○ **질의 49**

농공단지는 기반시설(도로, 녹지, 주차장 등)에 대한 확보기준이 관련법 및 지침 등에 명시된 사항이 없으므로 계획안에 따라 해당 지방자치단체와 협의하여 적절히 배분해도 되는지

– 답변(국민신문고)

- 농공단지의 기반시설(도로, 녹지율 등) 기준은 “농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침”에 별도의 기준이 마련되어 있지 않으나, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 ‘산입법’이라고 함) 제2조제8호에서 산업단지란 농공단지를 포함고하고 있으며, 산입법 제8조 제1항 및 제2항에서 농공단지는 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 지정하고, 시장·군수·구청장이 농공단지를 지정하려면 대통령령으로 정하는 서류와 도면을 첨부한 산업단지개발계획을 작성하여 시·도지사의 승인을 받아야 한다라고 규정하고 있으므로, 농공단지의 기반시설(도로, 녹지율 등) 기준은 “산업입지의 개발에 관한 통합지침”을 따라야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 50 및 답변(국민신문고)**

가. 산업시설용지 전체 면적대비 45%에 대하여 유치업종 변경시 기반시설의 용량이나 면적이 증가될 수 도 있으므로, 주요유치업종 변경시 토지이용계획 변경이 없더라도 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3 제1항에 해당될 수 없을 것으로 사료되며, 구체적인 사항에 대하여는 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

나. 개정된 산입법(2014.07.15)의 제13조의3 제1항제2호에서 규정한 “주요유치업종변경(토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한한다)”에서 ‘토지이용계획’은 산업시설용지, 지원시설용지, 공공시설용지 모두 포함하는 것이며, “기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우”라 함은 기반시설계획의 변경이 단순 변경이 아닌 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우라는 의미입니다.

○ 질의 51

복합용지 계획에 따른 산업입지 및 개발에 관한 법률 제6조 6항에 따른 질의입니다.
⑥ 제5항에 따른 산업단지개발계획의 내용 중 산업시설용지의 면적(산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 제2조제7호의3의 복합용지를 포함한다)은 산업단지의 종류에 따라 산업단지 유상공급면적의 100분의 40 이상 100분의 70 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 이상이 되도록 하여야 한다. 산업시설용지의 면적은 복합용지를 포함한다고 되어 있습니다,
이 경우 복합용지 면적이 1만㎡이고, 복합용지내 산업시설과 상업시설의 비율이 50:50이라고 가정할 경우 산업시설용지 면적산출시 복합용지 면적 전체인 1만㎡를 포함하는 것을 뜻하는지 1만㎡의 50%인 5천㎡만 포함하는 것을 뜻하는지 답변을 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제6조제6항에서 규정한 산업시설용지 면적은 산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 제2조제7호의3의 복합용지도 포함되므로 해당요건에 충족한 복합용지의 면적 전체를 산업시설용지 면적에 포함하여 유상공급면적의 일정비율 이상인지를 판단하게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 52

현재 산업단지계획 승인된 부지(A)에 사업시행자가 구역을 추가확장(B)하여 변경승인을 득한 후, 사업추진 중에 보상 및 착공기간의 차이가 발생하여 1차로 A부지를 사업준공하고, 추가부지(B)를 추진할 사업시행자를 별도 선정하여 기존 사업시행자를 제외하고 전체 부지에 대한 사업시행자로 변경 가능여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」에서 산업단지 구역 확장, 사업시행자 변경, 부분 준공 모두 가능하도록 하고 있으나, 귀하께서 질의하신 개별적 사안에 대하여는 사업시행자 변경의 적합성을 종합적으로 판단해야 할 필요가 있으므로 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 53

▷ 산업단지계획 경미한 변경 해당여부
1. 산업단지 내 공공시설용지 중 산업단지계획 변경과 관련한 유관기관 협의시 제시된 사항을 반영하기 위해 수도공급설비(가압장) A=104㎡을 신설하고, 신설되는 수도공급설비(가압장)의 면적만큼 기존의 경관녹지를 변경(축소) 할 경우 경미한 변경사항에 해당여부

→ 산업단지 내 공공시설용지 면적은 전체 45,273㎡이며, 신설 되는 수도공급설비의 면적은 104㎡ 전체면적 대비 0.1%이며, 변경되는 경관녹지의 면적 또한 104㎡으로 면적상 매우 경미한 사항임
→ 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법 시행령 제10조(경미한 사항의 변경) 제3호에 의거 국토해양부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설계획을 변경하는 경우 경미한 사항의 변경에서 제외되나,
→ 산업단지계획 통합기준 제28조(산업단지계획의 변경)에 제1호 다목 공공시설용지 전체면적 대비 100분의 10미만의 면적 변경에 해당될 경우 경미한 변경사항이 적용되는 사항으로, 유관기관의 협의 의견 반영을 위한 공공시설용지 전체면적 대비 100분의 10미만의 공공시설용지(수도공급설비 신설, 경관녹지 변경, 전체면적 대비 0.1%) 변경 사항이 상기항목에 포함되는지

– 답변(국민신문고)

산업단지계획 통합기준 제28조 제1호에서 “산업단지 토지이용계획 중 각 용도별 전체면적 대비 100분의 10 이상의 면적 변경”은 ‘면적’을 기준으로 규정한 사항이므로, 귀하께서 질의하신 사안이 토지이용계획의 공공시설용지 내 기 계획한 용도별 면적을 변경하는 경우가 아니라 새로운 용도를 신설하는 경우라면 경미한 변경에 해당되지 않는 것으로 사료됩니다.

○ 질의 54

제가 질의할 내용은 "부산시 사하구 장림동 1090-2번지"에 대한 최소분할면적을 확인하고자 합니다. 본 부지는 일반산업단지 내에 위치한 지원시설 부지 입니다.
당월 15일부터 시행하는 "산업입지개발법 시행령" 개정안에 대한 내용중(최소용지면적기준을 900㎡로 신설하고 입주기업 수용조사 등을 통해 그 이하로도 계획할 수 있도록했다) "그 이하"라는 문구가 위의 번지에도 적용이 될런지 확인부탁합니다.

– 답변(국민신문고)

- 귀하께서 제기하신 법령조항은 “산업입지의 개발에 관한 통합지침”제13조제1항제1호 마목에서 “산업단지 개발계획 수립 시 산업시설용지의 최소 필지규모는 900 제곱미터로 하며, 적정한 용지규모 설정을 위해 입주예정기업을 대상으로 용지규모에 대한 수요조사를 실시하여야 한다. 다만, 입주기업의 수요 및 기반시설 설치용량 등을 고려하여 필요한 경우에는 최소 필지규모를 900 제곱미터 미만으로 계획할 수 있다”라는 규정을 의미하는 것으로 판단됩니다.
- 위 조항은 산업시설용지에 관한 사항이므로, 지원시설용지에는 해당되지 않음을 알려드립니다.

○ 질의 55

- 화성시에 약 20만㎡의 규모로 산업단지를 조성하여 입주업체 대표입니다.
- 지난 3월 산업단지계획을 화성시에 접수하여 진행 중인데 대상지가 산지인 관계로 약100만㎥ 정도의 사토량이 발생될 것으로 파악되었습니다. 산림과와 산지전용과 관련한 협의중 산지전용에 따라 부수적으로 나오는 사토와 관련해서는 의제사항이 아니므로 산업단지 승인 후 별도로 토석채취허가를 득하여야 한다고 합니다.
- 산업단지를 조성하는 근거법은 "산업단지인허가절차간소화를위한특례법" 이며 동법 제6조,

제14조에 의거 경기도 산업단지계획 심의위원회 심의(산지위원2명이상)를 받도록 하고 있고, 이 심의는 통합심의로 산업입지정책, 도시계획, 교통, 재해, 에너지, 산지 심의를 거친것으로 보고있습니다.
- 산업단지계획심의위원회 심의 후 토석채취허가절차(지방산지관리위원회 심의)를 따로 득해야 되는지 답변부탁드립니다.
- 토석채취허가를 위한 지방산지관리위원회 심의를 별도로 거쳐야 하는지 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

- 2014. 1. 14. 일부개정된「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조는 부칙(법률 제2253호, 2014.1.14)에 따라 법이 공포된 날부터 시행하게 되므로, 법 시행일인 2014. 1. 14. 이후에는「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조에 따라 산업단지지정권자가 제 실시계획의 승인 또는 변경승인을 때 「산지관리법」같은 법 제25조에 따른 토석채취허가에 관하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 보고 있습니다.
- 따라서, 귀하께서 질의하신 사안이 위 개정 법조항 시행일(2014. 1. 14.)이전에 산업단지계획에 대하여 승인을 받은 경우라면 산지관리법 제25조에 따른 토석채취허가에 관하여 해당법령에 따라 별도 절차를 거쳐야 할 것으로 사료되며, 2014. 1. 14 이후에 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조에 따라 「산지관리법」같은 법 제25조에 따른 토석채취허가에 관하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의한 경우라면 산업단지계획심의위원회 심의 후 산지관리법에 따른 토석채취허가절차를 따로 거칠 필요는 없는 것으로 사료됩니다.

○ 질의 56

1) 당사는 『산업단지 인허가절차간소화를 위한 특례법』으로 산업단지 개발면적 약70만㎡규모 허가신청중에 있습니다.
   허가권자가 도지사이므로 도지사가 관계기관[환경청,산업통상자원부(에너지관리공단)등]에 협의문서(환경영향평가서, 에너지사용계획서)를 송부하여 회신을 받고, 협의가 완료되면 『산업단지 인허가절차간소화를 위한 특례법』제14조의 규정에 의하여 심의위원회의 심의를 거쳐 지정고시를 하는 것으로 알고있습니다.
2) 에너지이용합리화법에 따른 에너지사용계획(민간사업자;30만㎡이상이면 협의대상사업에 해당됨)은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제18조제1항에 따른 일반산업단지개발실시계획의 승인신청 전에 협의를 받아야 합니다.

질의 1) 에너지이용합리화법에 따른 에너지사용계획은 에너지이용합리화법의 규정에 의거 심의를 받고 에너지사용계획의 협의를 완료하는 방법도 있으나, 반드시 『산업단지 인허가절차간소화를 위한 특례법』제14조의 규정에 의하여 심의위원회의 심의를 받아야 하는가?

질의 2) 당사의 경우는 에너지이용합리화법에 따른 에너지사용계획은 에너지이용합리화법의 규정에 의거 에너지심의위원회의 심의를 받고 에너지사용계획의 협의를 완료한 상태입니다. 이경우에도 『산업단지 인허가절차간소화를 위한 특례법』제14조의 규정에 의하여 심의위원회의 심의받기위하여 에너지사용계획서를 다시 협의를 받아야 하는가?

– 답변(국민신문고)

- 『산업단지 인허가절차간소화를 위한 특례법』(이하 특례법이라고 함) 제14조제3항제4호에서 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거친 경우에는 「에너지이용 합리화법」에 따른 에너지사용계획에 대하여 심의권한을 가진 위원회 심의를 받거나 거친 것으로 본다고 규정하고 있습니다.
- 따라서, 특례법에 따른 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거치기 전 미리 관계부서와 협의를 거친 후 동 위원회 심의를 거친 경우에는 별도로 에너지사용계획에 대하여 심의권한을 가진 위원회 심의를 거칠 필요가 없습니다.
  귀하께서 질의하신 것처럼 특례법 절차와는 별도로 에너지합리화법에 따른 에너지사용계획에 대하여 에너지심의위원회의 심의를 받고 에너지사용계획의 협의를 완료한 상태인 경우에, 에너지사용계획에 대하여 에너지심의위원회 심의를 받았던 내용이 산업단지계획심의위원회에서 심의하게 될 내용과 다르지 않다면, 특례법에 따른 산업단지계획심의위원회의 심의이전에 관계부서 협의를 거친 것으로 볼 수 있으므로 다시 관계부서 협의 절차를 거칠 필요는 없을 것으로 사료됩니다.

○ 질의 57

당사는 공기업이 시행한 일반산업단지의 토지를 분양받아 현재 각종 건축물 신축공사를 진행하고 있는 상황입니다. 그러나 일반산업단지 조성시 (시업시행자) 선 시공한 산업단지내의 완충녹지와 일부 분양받은 주 진입로의 도로레벨과 완충녹지와의 레벨고가 상당하여 당사에서는 완충녹지의 면적의 증감없이 현재 진입로와 완충 녹지와의 직각에 가까운 법면을 완만한 사면으로 당사에서 재 시공하려고 계획하고 있습니다. 또한 사면으로 재 시공하고 완충녹지의 면적의 증,감 없이 완충녹지 훼손구간을 완벽하게 원상복구하려고 계획하고 있습니다. 이에 완충녹지 관리의 주체인 지자체에서는 도시계획시설로 결정되어 산업입지 및 개발에 관한 법률 제37 조 제4항에 의거 승인된 준공인가지역으로 , 일부 완충녹지 레벨고 변경 재시공은 산업단지 실시계획 변경 승인을 득한 후 추진할 사항이라고 답변하였습니다.
일반산업단지내의 완충녹지(일부) 레벨고 변경시공에 대하여도 실시계획변경 승인을 득해야 하는지 귀 부에 첨부와 같이 질의하오니 검토 후 조속히 회신하여 주시길 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법 이라 함)제21조제1항제1호에서 산업단지 실시계획 승인은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국토계획법이라고 함) 제86조에 따른 도시·군계획시설사업 시행자의 지정, 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가를 받은 것으로 보고 있습니다.
○ 귀하께서 질의하신 사안은 준공된 산업단지 내 조성된 완충녹지(도시계획시설) 변경에 해당되므로, 산업단지실시계획상 해당 완충녹지 레벨고와 관련한 내용이 포함되어 있는 경우 실시계획을 변경해야 하고, 그러한 내용이 없는 경우에는 국토계획법에 따라 도시계획시설 변경이 필요할 것으로 사료되며, 구체적인 사항은 승인권자(인가권자)와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 58**

산업입지 및 개발에 관한법률에 의거 산업단지 추가개발을 위해 산업단지 개발 기본계획변경신청함에 있어 기존 공공시설 용지 내 주차장부지(4,570.2㎡)에 접한 관리공단 부지(661.4㎡)를 주차장부지에 합필하고 관리공단은 주차장 부지 내 위치를 변경하여 관리공단 부지(661.4㎡)로 분할하고자 한다면,

1) 산입법에 의한 기본계획 변경신청 시 시행령 제15조의 3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)의 제3호에 따른 용도별 면적의 100분의 10미만으로 경미사항변경에 해당이 되는지?
2) 전체 개발계획 변경 면적이 아래와 같은 경우,
   기 정 : 704,735.6㎡ 증 : 61,219㎡ 변경 후 : 765,954.6㎡
   100분의 10미만으로 1)의 질의내용을 포함한 경미사항으로 신청이 가능한지?

– 답변(국민신문고)

귀하께서 제시해주신 사실으로는 판단하기 어려운 점 양해하여 주시기 바라며, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3(2014. 1. 14. 개정)에 따라 준공된 산업단지에 대하여는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있도록 하고 있으므로 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

1. 산업단지 지정면적의 변경(실체 측량결과에 의한 정정은 제외한다)
2. 주요 유치업종 변경(토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한한다)
3. 토지이용계획상 각 시설별 면적의 100분의 10 이상의 변경(누적 변경의 합이 100분의 10 이상인 경우를 포함한다)으로서 변경되는 면적이 다음 각 목에 해당하는 면적 이상인 경우
   가. 국가산업단지 및 일반산업단지: 3만제곱미터
   나. 도시첨단산업단지 및 농공단지: 1만제곱미터
4. 토지이용계획상 변경되는 면적이 산업단지의 면적 또는 각 시설별 면적의 100분의 50 이상인 경우
5. 너비 15미터 이상인 도로의 신설 또는 폐지
6. 국토교통부장관이 정하는 시설의 규모나 용량의 100분의 50이상의 변경(누적 변경의 합이 100분의 50 이상이 되는 경우를 포함한다)

○ **질의 59**

안녕하십니까? 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조에서 "국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설 변경과 관련해 산업단지 토지이용계획 중 각 용도별 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적은 중요한 변경사항으로 심의회 심의를 거치도록 하고 있습니다.
여기서 토지이용계획 중 용도별 전체면적이 의미하는 것이 명확히 규정되어 있지 않습니다.
예를 들어 산업단지내 산업시설 용지의 변화가 있을 때 기준되는 용도별 면적이 산업시설용지 전체 면적 대비 10% 이상을 지칭하는 지, 아니면 유치 업종 별(예를 들어 자동차 및 트레일러 제조업, 금속가공제품 제조업 입지시 각각의 유치업종별 면적대비 10% 이상 변화를 지칭하는지) 기준인지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

토지이용계획 중 용도별 면적이 질의하신 업종별로 면적을 의미하지는 않으며, 산업시설용지의 용도는 예를 들면, 제조시설용지, 연구시설용지, 물류시설 용지 등을 의미합니다. 산업입지의 개발에 관한 통합지침(2014.7.9. 일부개정) 제13조에 시설 및 용도에 대한 구분이 표기되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

시 설	용 도	비 고
산업시설용지	제조시설용지, 연구시설용지, 물류시설용지 등	산업입지법 제2조제7조의2에 따른 산업시설
복합용지	복합용지	산업입지법 제2조제7조의3에 따른 복합용지
주거시설용지	단독주택용지, 공동주택용지, 근린생활시설용지, 준주거용지	산업단지 내 근로자의 정주여건 확보를 위한 주거시설
상업시설용지	상업시설용지	
공공시설용지	도로.공원.주차장.학교 등 도시계획시설용지	「국토계획법」 제2조제7호에 열거한 시설
지원시설용지	행정.교육.금융.고용.의료 등 공공지원시설, 정보처리.전시.유통 등 생산지원시설, 문화.관광.체육.생활편의.복지회관 등 후생복지시설	산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설
기타시설용지	산업단지 지정권자가 결정한 시설	

○ 질의 60

산업단지의 경우 환경부와 국토교통부의 통합지침에 따라 기반시설 확보에 대한 가이드라인이 제시되어 있는데 농공단지의 경우에는 별다른 기준이 없는것으로 알고 있습니다. 농공단지의 경우에는 대부분 비시가화 구역에 위치하여 사실상 산업단지의 기반시설 확보비율보다 완화하여 적용하여도 난개발에 따른 문제가 없을 것으로 판단되는데 완화한 기준 적용이 가능한것인지에 대하여 문의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

- 농공단지의 기반시설(도로, 녹지율 등) 기준은 “농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침”에 별도의 기준을 정한 규정이 없으나, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 ‘산입법’이라고 함) 제2조제8호에서 산업단지란 농공단지를 포함하고 있으며, 산입법 제8조 제1항 및 제2항에서 농공단지는 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 지정하고, 시장·군수·구청장이 농공단지를 지정하려면 대통령령으로 정하는 서류와 도면을 첨부한 산업단지개발계획을 작성하여 시·도지사의 승인을 받아야 한다라고 규정하고 있으므로, 농공단지의 기반시설(도로, 녹지율 등) 기준은 “산업입지의 개발에 관한 통합지침”에서 정한 기반시설 기준을 적용하고 있으며 동 지침 내용중에 하향조정할 수 있는 근거들이 있음을 알려드립니다.

○ **질의 61**

산업단지계획승인(진입도로 시설결정포함) 이후 진입도로에 대해 산업단지외 준용사업(진입도로) 실시계획인가 별도로 신청되었음.
문의) 준용사업 인허가 진행 시 주민설명회 공람공고 절차를 산업단지계획승인시와 동일하게 진행하여야 되는지 여부.(단, 승인시 진입도로 도시계획 시설결정에 따라 실시계획 승인 신청 되었음)

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함) 제31조에서 산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행하는 경우 해당 사업에 대하여는 산입법의 일부를 준용하도록 하고 있으나(산입법시행령 제29조제2항), 산입법 제10조(주민 등의 의견청취)를 준용하고 있지는 않습니다.
- 따라서 당초 산업단지계획 승인시 산업단지외 준용사업(진입도로)에 대하여 '도시계획 시설결정'은 산입법 제21조에 따라 의제되었으나 '실시계획인가'는 의제되지 않은 경우라면 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 도시계획시설사업에 대한 실시계획 인가에 대한 의견청취절차를 별도로 거쳐할 것으로 사료되며, 구체적인 사항에 대하여는 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 62**

남양주시 진접읍에 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의해 산업단지 실시계획 승인(2012.12.24) 받고 2014년 5월 30일에 사업준공이 된 산업단지가 있는데 분양율이 너무 저조(약 18%)하고, 지자체(남양주시)에서 팔야기업협의회 등의 민원을 수용하여 이번에 명칭 변경 및 유치업종 변경(중복지정)을 통하여 분양율을 제고할 수 있도록 개발계획 변경 및 실시계획 변경을 진행하고 있는데, 질문입니다.

1. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」시행령 제43조④항(신설 2012.12.12)에 의거 블럭당 2개 이상의 업종을 통합하여 배치계획을 수립하고자 하는데 관련 법이나 지침에 어긋남이 없이 가능한지 궁금하구요!
2. 1번의 질의에 가능하다면, 그럼 블록단위당 유치업종이 다수가 되므로, 용수 등 유치업종에 따르는 각종 원단위가 여러개가 되므로 각 업종의 원단위의 평균값을 구하여 기반시설계획을 변경하고자 하는데 적절한 방법인지 궁금하구요!
3. 각 블록당 유치업종이 2개 이상이 되다보니 유치업종배치계획을 수립하게되면 제조업 중분류상 업종별 면적이 아니라(예를들어, A라는 블록에 ①이라는 업종과 ②라는 업종을 중복으로 허용한다 해도 ①이라는 업종만 들어올수도 있고, ②라는 업종만이 들어올 수 있기 때문에) 블록당 2개 이상의 업종의 면적을 기재할 수 밖에 없는데, 이 또한 관련 법이나 지침에 어긋남이 없이 가능한지 알 수 싶습니다!

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제6조제5항제5호에 산업단지개발계획에 유치업종을 계획하는 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」시행령 제7조제2항제3호에 따라 유치업종의 배치계획을 포함하도록 하고 있고, '산업입지의 개발에 관한 통합지침' 제13조제1항제2호가목에 산

업단지에 유치하고자 하는 주요업종은 한국표준산업분류에 의한 중분류 항목으로 분류하도록 하고 있습니다.
산업단지개발계획에 포함된 유치업종을 하나의 산업용지에 둘 이상의 유치업종 계획은 가능하며 유치업종 배치계획에도 하나의 산업용지에 둘 이상의 유치업종을 기재할 수 있습니다.
다만, 용수공급 등 기반시설계획 수립시 하나의 산업용지에 각 유치업종에 따르는 원단위가 여러개 있으므로 각 유치업종에 따른 원단위의 편차가 크지 않는 경우라면 각 원단위의 평균값을 구하는 것도 방법이 될 수는 있을 것으로 사료됩니다.

○ **질의 63**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조 및 제7조에 따라 산업단지개발계획 수립시 절토사면(조성녹지)의 경우 토지이용계획의 분류상 어느 시설용지로 분류해야 하는지에 관한 사항입니다.
- 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조에 따라 산업단지 토지이용계획수립시 부지정지 등 공사계획에 따라 발생하는 절토사면(조성녹지)의 경우 원형녹지와 함께 공공시설용지의 녹지로 구분하여 계획하여 하는지 문의 드립니다.
- 만약 절토사면의 경우 녹지의 분류에 해당하지 않는다면 토지이용계획의 구분상 어느 용지에 포함하여 계획하여야 하는지도 답변 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

- 귀하께서 질의하신 절토사면(조성녹지)은 절토사면의 구체적인 상황이나 향후 관리주체 등에 따라 녹지에 포함될 수도 있고, 도로부지나 산업시설용지의 일부로도 포함되는 경우가 있으니 구체적인 사항은 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 64**

실시계획 승인이후 분양중인 산업단지에 원활한 분양을 위하여 개발계획 변경으로 유치업종을 변경하고자 합니다. 유치업종 변경시 2014.07.09.에 개정되어 시행중인 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조(산업단지개발계획의 작성) 1항 2호 업종계획에 따라 유치업종 배치계획을 생략하는 산업시설용지를 계획코자합니다. 유치업종 배치계획 수립시 제조업상의 일부 업종은 기반시설 용량 문제로 인하여 제한하고 계획을 수립하려고 할 때, 별도의 명기 없이 제조업 외의 업종(표준산업분류 D, E, M 등)은 향후 분양시 유치가 가능한지 알고 싶습니다.
Ex) 유치업종계획(산업시설용지 면적 250,000㎡)
- C24 1차금속 : 면적 100,000㎡
- C31 기타운송장비 : 면적 100,000㎡
- 유치업종배치계획 생략(C10~C19, C21, C27, C33은 제한) : 면적 50,000㎡
상기와 같이 계획할 경우 유치업종배치계획 생략 산업시설용지에 제조업 C10~C19, C21, C27, C33은 입주가 제한되지만, 그 외 한국표준산업분류상의 D.전기, 가스, 증기 및 수도사업, E.하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업, M.전문, 과학 및 기술 서비스업 등은 별도의 명기 없이 입주 가능한지 여부?
만약 불가하다면, 기반시설 용량 산출은 제조업(제한업종 제외) 평균 원단위를 사용하고, 유치코자 하는 업종(표준산업분류상 D, E, M 등)을 명기하는 경우 가능한지 여부?

– 답변(국민신문고)

질의하신 사안은 유치업종배치계획을 생략하는 경우 제한업종 명기에 대한 사항으로, 제한업종이 C10~C19, C21, C27, C33라면, “제조업 중 C10~C19, C21, C27, C33는 제외”라고 명기하면 제한업종 이외에는 모두 입주가 가능하게 됩니다.

○ 질의 65

산업단지 전체가 아닌 공구별로 사업을 시행중인 산업단지내에 의료시설(요양병원)을 건립하기 위하여 도시계획시설(종합의료시설)의 결정이 포함된 산업단지실시계획승인을 받아 사업을 시행하고자 하는 경우 해당 의료시설부지에 대한 실시계획수립시 2014년 07월 09일(국토교통부고시 제2014-420호)로 일부개정된 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제13조제1항제1호 바목(“산업단지 실시계획 수립시 「국토계획법」제51조에 따른 지구단위계획을 수립하여야 한다.”)에 따라 지구단위계획을 수립하여야 하는 지 여부에 대하여 질의합니다.

– 답변(국민신문고)

예를 들어, 산업단지를 1,2단계로 추진하는 경우 산업단지개발실시계획(지구단위계획) 수립시 2단계 부분에 대한 지구단위계획을 포함할 수도 있고 포함하지 않을 수도 있으며, 2단계 사업 추진시에는 2단계 부분에 대한 지구단위계획을 포함하여 산업단지개발실시계획 변경을 통해 산업단지 전체에 대한 지구단위계획을 수립하게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 66

"산업입지 및 개발에 관한법률(이하 산입법)" 제16조 1항 제3호의 자가 사업시행자인, "산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 (이하 특례법)"에 의한 농공단지의 조성사업에 있어서 산입법 제37조에 8항에 따라 준공인가 전에 시설을 사용할 필요가 있는 경우 실시계획 승인권자의 사전승인을 득하고자 하는 경우입니다.
준공인가전 사용 승인을 득하기 위한 승인권자는 군수인지 도지사인지에 대해 질의 드립니다.
특례법에서는 농공단지계획(산업단지지정 +실시계획) 승인권자를 도지사로 규정하고 있으나 산입법에서는 농공단지 실시계획의 승인권자를 군수로 규정하고 있습니다.
특례법에 의해 조성하는 단지이므로 특례법에 따른 승인권자인 도지사에게 준공인가전 시설사용의 승인을 득해야 하는 것인지
특례법에는 규정되어 있지 아니하므로 특례법 제4조에 따라 산입법에서 실시계획 승인권자로 규정된 군수에게 준공인가전 사용 승인을 득해야 하는 것인지 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 ‘산입법’이라고 함)제19조에서 “농공단지의 사업시행자는 농공단지개발실시계획을 작성하여 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 승인을 받아야 한다“라고 규정하고 있고
산입법 제37조제8항에서 “제16조제1항제3호 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자의 자격으로 사업시행자 지정을 받은 자가 준공인가 전에 그 시설을 사용할 필

요가 있는 경우에는 실시계획 승인권자의 사전 승인을 받아야 한다"라고 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법 제37조제8항에서 실시계획 승인권자는 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 됨을 알려드립니다.
다만, 귀하께서 질의하신 농공단지에 대한 시도지사 승인사항은 농공단지지정권자인 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장가 수립한 농공단지개발계획에 대하여 시도차원에서 검토하여 시도지사에게 승인 받도록 하는 의미이므로, 시도지사를 농공단지 승인권자라고 보기는 어렵습니다.

○ **질의 67**

산업단지내 지원시설용지는 산업단지내 입주한 업체와 근로자를 지원하는 시설이 입지하는 용지로 알고 있습니다. 산업단지내 지원시설용지에 허용용도로 제2종근린생활시설이 계획되어 있습니다. 그럼 제2종근린생활시설중 제조업소도 지원시설용지에 입지가능한지 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항에서 지원시설용지는 산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설로서 행정·교육·금융·고용·의료 등 공공지원시설, 정보처리·전시·유통 등 생산지원 시설, 문화·관광·체육·생활편의·복지회관 등 후생복지시설로 규정하고 있습니다.
- 따라서, 산업단지내 지원시설용지에는 지원시설의 용도에 맞추어 입지가 가능며 제조업소는 산업시설용지 용도에 적합한 것으로 판단되나, 구체적인 사항에 대하여는 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 68**

지역특화농공단지를 조성하고자 합니다.
농공단지는 식물공장에서 원료를 직접 재배하여(1차산업) 기능성소재를 가공 생산(2차산업)하는 것은 물론 체험시설(3차산업)도 조성하여 1차, 2차, 3차 산업과 문화가 융복합 된 6차 산업화와 연계된 창조적 산업 공간 조성을 목표로 하고 있습니다.
농공단지의 토지이용과 업종배치 계획을 수립함에 있어서 기능성 소재 생산 공간은 산업시설부지로 계획하고 체험시설 등의 부지는 지원시설용지로 계획하고 있으나
식물공장을 배치하고자 하는 부지의 경우 표준산업분류에 의한 농업(A01)로 하는 경우는 "산업입지 및 개발에 관한 법률" 제2조 및 동법시행령 제1조의 2와 국토교통부 고시 제2014-419호(산업시설용지 입주허용 시설 고시)의 내용에 적합하지 않을 것으로 사료 됩니다
이에 식물공장부지는 농공단지입주 제조업의 원료를 공급하는 시설이므로 입주제조업과 같은 업종으로 업종계획을 수립하는 것이 타당한지 질의 드립니다.
또한 농공단지의 산업시설용지에 물류센터를 설치하는 경우 업종을 창고 및 운송관련 서비스업(H52)으로 정해야 하는 것인지?
아니면 농공단지내 제조업과 연계된 것으로 보아 동일 업종으로 가능한 것인지와
물류센터를 지원시설용지에 배치하는 경우 별도의 업종코드를 정할 필요가 없는 것인지에 관하여 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

가. 귀하께서 질의하신 대로 “산업입지 및 개발에 관한 법률” 제2조 및 동법시행령 제1조의2와 국토교통부 고시 제2014-419호(산업시설용지 입주허용 시설 고시)의 내용에 적합하지 않는 것은 산업시설용지에 입주가 불가능하며, 산업시설용지는 용도지역이 공업지역으로 계획됨을 감안할 때 식물공장부지 중 제조업의 원료를 공급하는 시설부지를 제조업과 같은 업종으로 업종계획을 수립하여 산업시설용지에 배치하는 것은 타당하지 않은 것으로 사료됩니다.

나. 산업시설용지에 입주가능한 물류시설은「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조제7호에 따라 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 시설(물류단지는 제외한다)을 말하며 구체적인 업종은 이에 맞추어 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

다. 산업시설용지에는 업종코드를 정하여 배치계획을 수립하여야 하나, 지원시설 용지에는 업종코드를 정할 필요는 없습니다.

○ 질의 69

1. 관련규정

○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」시행령 제43조제4항

: ④ 관리기관은 제3항에 따른 업종 배치계획을 수립하는 경우에는 전력 및 용수의 사용, 폐기물 처리, 환경오염 발생 등으로 인하여 입주기업체의 조업에 지장을 주지 않는 범위에서 두 개 이상의 업종을 통합하여 배치하도록 계획을 수립할 수 있다. <신설 2012.12.12.>

○ 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제13조(산업단지개발계획의 작성)제1항-2. 업종계획-나목

: 유치업종 배치계획을 생략할 수 있는 면적은 산업시설용지면적의 100분의 30이하로 한다.

2. 질의사항

: 산업단지의 실질적인 운영 및 관리차원에서 운영상 미비점을 제도적으로 개선하기 위해 위에 두 개의 법률이 일부 개정되어 운영 중에 있습니다.

기반시설과 환경적인 부분에서의 미비점을 보완한다면, 두 개의 산집법에 의한 통합배치! 산입법에 의한 네거티브방식(배치계획 생략)!를 한 개의 산업단지에 함께 적용하여 수립할 수 있는지? 문의드립니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지의 주요유치업종배치계획 변경시 산업단지개발계획변경을 통해 산업시설용지의 일부는 네거티브방식으로 하고 일부는 두 개 이상 업종 통합배치 할 수 있음을 알려드립니다.

○ 질의 70

면적 약170만㎡의 일반산업단지(준공되어 운영중)에서 면적 약2만4천㎡(기존 산업단지 면적의 약1.4%)의 구역을 추가하여 산업단지계획 변경을 진행하려고 합니다.

이러한 경우 2014년 7월 개정·시행된 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조제3항에 따라 경미한 사항의 변경에 해당되어 산업단지계획심의위원회 심의가 생략되는지요?

(금회추가하려는 부지는 산업시설용지가 아닌 지원시설용지(증약1만6천㎡)와 녹지용지(증약8천㎡)로 「산업입지법 시행령」 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설의 규모가 100분의 50 미만으로 변경됨)

– 답변(국민신문고)

산업단지계획 통합기준 제28조제1호가목에서 산업단지 토지이용계획 중 각 용도별 전체면적 대비 100분의 10 이상의 면적 변경이 되더라도 「특례법 시행령」 제10조제3호에서 "국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설"에서 제외되는 경우로서 일반산업단지의 경우 용도별 면적 변경이 3만 제곱미터 이하인 경우로 규정하고 있습니다.
질의하신 경우가 용도별 면적 변경이 100분의 10 이상의 면적 변경이나 3만 제곱미터 이하에 해당되나, 다만 특례법 시행령 제15조제3항 단서에 해당되는지 여부는 승인권자가 종합적으로 판단하여 결정할 사항이므로 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 71

1. 산업입지법 제18조에 따라 실시계획승인을 받을 때 동법 제21조제1항 제1호 국토계획법 제56조의 개발행위허가를 의제를 받으려면 / 실시계획신청서와 구비서류 외에 국토계획법 제61조제2항의 규정에 따라 국토계획법 제57조제1항에 의한 별지 제5호 서식 및 구비서류를 별도로 제출하여야 하는지 여부 ?
2. 실시계획승인권자인 화성시장이 의제협의를 거쳐 12. 7. 31 준산업단지 실시계획승인·고시를 하였고 사업시행자에게 통보한 실시계획승인 공문의 승인조건에 '개발행위허가가 의제되지 않았다'는 부관이 없었습니다. 그렇다면 산업입지법 제21조제2항에 따라 개발행위허가가 의제된 것이지 여부 ?
3. 도시관리과 지시에 따라 개발행위허가를 국토계획법 제61조제2항에 따라 별도로 받았습니다. - 실시계획승인이나 변경이 아님
   실시계획승인을 받은 설계도면과 별도로 개발행위허가를 받은 설계도면 - 서로 전혀 다른 2개가 존재하는데 2개 다 법률적 효력이 있습니다.
   어느 설계도면이 효력이 있으며 나머지 도면의 법률적 효력은 ?

– 답변(국민신문고)

- 질의1에 대하여
  산업단지 실시계획 승인신청시 관계 법률에 따른 인·허가 등을 의제받고자 하는 경우 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제28조제1항 별표(이하 '별표'라고 함)에서 정한 서류만으로 곧바로 관계법률에 따른 인·허가를 의제할 수 있다거나 별표에서 정한 그 외 서류는 필요가 없는 것으로 단정할 수는 없으므로, 해당 인허가 부서에서 별표에 따라 제출된 서류만으로 인허가 결정이 어려운 경우라도 해당 인허가를 위해 관련서류를 추가요청하지 못한다고 보긴 어렵습니다.
- 질의 2에 대하여
  「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조제1항에서 산업단지지정권자 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 인·허가등에 관하여 제2항에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거

나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 보도록 규정하고 있으므로, 실시계획을 승인을 받았다고 하여 곧바로 관계법률에 따른 인허가를 받은 것으로 볼 수는 없습니다.
인허가 여부에 대하여는 실시계획에 대한 협의시 관련 인허가에 대한 의견 및 사업시행자의 조치계획, 실시계획 승인시 조건사항 등을 종합적으로 판단하여야 할 것으로 사료됩니다.

- 질의3에 대하여
실시계획 승인시 개발행위허가에 대한 협의 등을 거친사항에 대하여 개발행위허가 의제를 받을 수도 있으나 반드시 실시계획 승인을 통해서 개발행위허가 의제를 받아야만 하는 규정이 없는 한, 실시계획 승인과정에서 개발행위허가에 대한 협의가 마무리 되지 않아 별도로 인허가를 받았다고 하여 그 효력이 없다고 볼 수는 없습니다.
다만, 실시계획 도면과 별도로 개발행위허가를 받은 도면내용에 상충되는 면이 있는 경우에는 문제될 소지가 있을 것으로 사료됩니다.

○ **질의 72**

1. 관련규정
○ 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조(산업단지개발계획의 작성)
- 제1항 1.토지이용계획-가. 산업시설용지, 복합용지 구분하고 있음.
- 제1항 1.토지이용계획-다. 1) 산업단지 개발계획 수립시 복합용지내 산업시설, 상업시설, 주거시설, 지원시설 등의 세부용도별 비율을 제시하여야 한다.
- 제1항 1.토지이용계획-다. 2) 복합용지내 산업시설면적은 100분의 50 이상으로 한다.
- 제1항 1.토지이용계획-다. 3) 복합용지내 시설별 면적은 건축물 연면적을 기준으로 한다.

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제7의2, 제7의3
- 7의2. "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말한다.
- 7의3. "복합용지"란 제7호의2와 제9호나목부터 자목까지의 시설을 하나의 용지에 일부 또는 전부를 설치하기 위한 용지를 말한다.

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조제6항
- ⑥ 제5항에 따른 산업단지개발계획의 내용 중 산업시설용지의 면적(산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 제2조제7호의3의 복합용지를 포함한다)은 산업단지의 종류에 따라 산업단지 유상공급면적의 100분의 40 이상 100분의 70 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 이상이 되도록 하여야 한다

2. 질의사항
질의1 : '통합지침' 제13조 및 '산입법' 제2조에 의해 토지이용계획을 수립할 경우, 산업시설, 공공시설, 지원시설로 나누는 구분과 같이 산업시설용지와 복합용지를 시설별로 구분하는데, '산입법' 제6조에서는 산업시설용지의 면적에 복합용지를 포함한다 라고 명시하고 있는 바, 시설별 구분시 산업시설용지에 혼합용지를 포함하여 구분하는 것이 적정한지?
질의2 : 복합용지 내 시설별 면적은 건축물 연면적을 기준으로 하므로 산업시설면적 50%이상 확보 기준과 세부용도별 비율 제시하는 경우 부지면적이 아닌 연면적 기준으로 제시

하는 게 맞는지?
질의3 : 복합용지를 포함하여 유치업종배치계획 수립하여야 되는지? (복합용지 내 산업시설용지의 산업기능 제어와 관리를 위해서 필요하다고 생각됩니다)
복합용지에 대한 내용이 법률과 지침에 도입되었으나, 실 계획에 도입할 경우, 현실적인 가능여부를 판단하기가 어려워 질의드립니다.

– 답변(국민신문고)

- 유선상 말씀드린바와 같이, 복합용지는 토지이용계획 수립시 산업시설용지와 구분되는 복합용지시설로 구분하며 이때 면적은 부지면적을 기준으로 하나 복합용지시설의 세부용도는 연면적을 기준으로 하며,
「산업입지 및 개발에 관한 법률」제6조제6항에서 규정한 산업단지 유상공급 면적에는 복합용지도 포함되며, 이 때 복합용지 면적은 부지면적을 기준으로 합니다.
- 아울러, 복합용지시설내 산업시설용지도 유치업종배치계획 수립대상에 포함됨을 알려드립니다.

○ 질의 73

○ 산업입지법 제2조 제7의2호에 의하면 "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지로서 같은법 시행령 제1조의 2 제2호에 따라 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호에 따른 신·재생에너지 설비를 위한 시설용지로 볼 수 있을 것입니다
○ 여기서 일반적으로 산업단지라고 하면 제조업 등 공장의 입지를 위한 용지라고 사료되는 바, 산업단지내 산업시설용지 전체 부지에 대해 제조업의 입주 없이 신재생에너지 설비(태양광 설비) 시설을 영위하기 위한 태양광 발전업의 입주만 가능한지 질의 드립니다.
○ 또한 태양광 설비의 경우 일반 공장과 달리 태양광 설비 지지대를 설치하기 위해 최소한의 부지만 정지하면 되는 상황입니다. 기존의 지형(산지지형)의 변경이 거의 없는 경우라도 산업단지 실시계획을 통해 개발가능한지 질의 드립니다

– 답변(국민신문고)

- 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호에 따른 신·재생에너지 설비를 위한 시설용지도 산업시설용지에 포함되나, 산업단지내에 신재생에너지 설비만 입주하는 경우에도 산업입지 및 개발에 관한 법령에서 규정한 산업단지로서의 규모와 기반시설 설치 기준 등을 충족해야 하며, 개발계획 수립도 필요함을 알려드립니다.

○ 질의 74

질의사항 : 산업단지의 기반시설 해당여부
사업여건은 다음과 같습니다
- 일반산업단지(2000년 준공된 산업단지)의 산업시설용지내

- 산업시설용지의 규모 :
- 공장부지내 설치하고자 하는 가스시설규모(부지면적 1,000m2, 저장CAPA : NF3 20ton/일, NO2 18ton/일
- 가스시설 용도 : 단일공장에 대한 제조공정상 필요로 하는 가스저장

질의내용.
산업단지내 입주한 특정기업의 제조공정상 필요한 기업전용 가스저장시설을 설치하고자 할 경우 동 시설을 토지이용분류상 산입법 제13조의3 제1항 제6호 및 시행령 제27조 제1항에서 정한 기반시설로 봐야 하는지 아니면, 기업전용시설이므로 산업시설용지(공장 부대시설 설치)나 지원시설(생산활동 지원)로 볼 수 있는지 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제13조의3 제1항제6호에서 규정한 “시설”과 같은법 시행령 제27조제1항에 규정한 “기반시설”은 산업단지의 원활한 조성을 위하여 필요한 시설을 의미하므로, 산업시설용지 입주기업이 개별적으로 필요하여 전용으로 사용하려는 부대시설은 위에 해당되지 않는 것으로 판단됩니다.
다만, 공장부대시설로서 기업이 전용으로 사용하더라도 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제70조에 따라 가스공급설비는 도시·군계획시설 결정대상이 될 수 있으니, 구체적인 사항은 해당 지자체에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 75

산업단지를 조성하고자 실시계획 승인을 득하여 개발을 할려고 합니다.
산업시설용지에 호텔 신축이 가능한지 여부와. 산업시설연관용지에 상업시설이 가능한지 여부가 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지의 토지이용계획은 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조제1항에 따라 산업시설용지, 복합용지, 주거시설용지, 주거시설용지, 상업시설용지, 공공시설용지, 지원시설용지, 기타시설용지로 구분됨을 알려드리며, 위 지침상 산업시설용지는 제조시설용지, 연구시설용지, 물류시설용지 등 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조 및 제7조의2에 따른 산업시설을 의미하므로 호텔은 포함될 수 없습니다.

○ 질의 76

산업단지계획 변경승인중에 질의사항이 있어 질의드립니다.
'산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법'에 따라 산업단지계획심의위원회 심의를 거쳐 용도지역을 공업지역과 준공업지역으로 변경하였고, 산업단지계획승인을 득하였습니다.
이후 산업단지내 근로자를 위한 주거용지가 필요하게 되어 산업단지내에 주거용지를 계획하였고, 주거용지를 제2종일반주거지역으로 결정(용도지역 변경)하고, 일반공업지역을 일부 축소하여 산업단지계획을 변경하고자 합니다.

이경우, '산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법'상에는 도시기본계획에 대한 의제사항만 있고, 도시관리계획에 대한 의제부분이 없습니다.
이에 '산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법' 제4조 2항(산업단지의 지정 및 개발과 관련하여 이 법으로 정하는 사항 이외의 사항은 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따른다)에 따라 산업입지 및 개발에 관한 법률 제21조 1항에 따라 도시관리계획 및 도시계획시설에 대한 실시계획인가를 의제사항으로 하여 해당부서와 협의를 진행한 후 산업단지계획 심의위원회에서 심의를 받아 도시관리계획 변경 및 도시계획시설에 대한 실시계획인가를 변경하고자 합니다.

질의 1) 이러한 절차에 있어서 용도지역변경, 지구단위계획, 산업단지내 기반시설에 대한 도시계획시설변경이 상기 조항에 따라 도시관리계획 의제사항으로 하여 해당부서와 협의 후 산업단지계획심의위원회에서 심의를 받아 승인될 경우, 용도지역변경, 지구단위계획의 변경, 도시계획시설 변경이 된 것으로 볼 수 있는지
아니면, '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'에 따른 별도의 절차를 진행하여 용도지역 변경 등과 같은 도시관리계획을 결정받아야 하는지 질의드립니다.

질의 2) 만약, 의제사항으로 처리가 가능하다고 한다면, '산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법 시행령' 제6조 2항 11호에 따라 도시관리계획결정에 필요한 관계 서류 및 도면을 산업단지계획에 포함한다면 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'에 따른 별도의 도시관리계획결정 서류를 구비해야 하는지, 아니면 산업단지계획에 포함된 서류로 의제협의가 가능한지 질의드립니다.

질의 3) 이와 더불어 산업입지 및 개발에 관한 법률 제21조 1항에 따라 도시계획시설에 대한 실시계획인가를 같이 변경하여야 할때, 산업단지계획에 포함된 산업단지 실시계획인가 서류에 도시계획시설에 대한 실시계획내용도 포함되어 있다고 생각이 되는데, 산업단지계획에 포함된 산업단지 실시계획 인가서류로 도시계획시설에 대한 실시계획인가변경을 의제협의 할 수 있는지,
아니면, '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'에 따라 도시계획시설에 대한 실시계획인가 산업단지계획 서류와는 별도로 변경서류를 작성하여 의제협의를 진행하여야 하는지에 대하여 질의 드립니다.
산업입지의 개발에 관한 통합지침 제28조제1항에 따라 사업시행자는 「산업입지 실시계획승인 신청시 같은 법 제21조 및 제23조에 따라 관계 법률에 따른 인·허가 등을 의제받고자 하는 경우에는 해당 인·허가의 내역서와 별표에 해당하는 관계서류를 첨부하여 제출하여야 한다고 규정하고 이으며, 지침 제28조제1항 별표에서 실시계획 인가에 대하여 용도지역 및 개발계획변경등에 관한 도시관리 계획서류를 첨부해야 하나, 제출서류만으로 판단이 어려울 경우 관련서류를 추가로 요구할 수도 있습니다.

– 답변(국민신문고)

- 관련 규정
개발사업을 시행하는 경우에 여러 법률에 규정된 인허가를 받는 데에 소요되는 시간과 비용을 줄이기 위하여 하나의 주된 인허가를 받으면 관련되는 인허가를 받은 것으로 의제하도록 제도를 두고 있습니다.
산업단지 개발의 경우에도「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조제1항제1호에서 산업단지지정권자가 일반산업단지 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계

획시설사업 시행자의 지정, 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가에 대하여 제2항에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 본다고 규정하고 있으며,
「산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법 시행령」(이하 특례법이라고 함) 제6조제2항에 따라 산업단지계획 승인과 관련된 서류에는 위치도, 계획평면도, 실시설계도서, 도시·군관리계획결정(지구단위계획 포함)에 필요한 관계서류 및 도면 등을 포함하고 있으며, 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제28조제1항 별표에서 의제협의에 필요한 서류를 규정하고 있습니다.
아울러, 절차간소화를 위해 특례법 제14조제3항제2호에서는 산업단지계획심의위원회의 심의를 거친 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국토계획법이라고 함)에 따른 도시계획위원회의 심의를 받거나 거친 것으로 보도록 규정하고 있습니다.

- 질의1 에 대하여
도시·군관리계획 결정 인허가는 국토계획법에 근거하고 있으나 산업단지구역의 도시·군관리계획 결정절차는 산입법 제21조에 따라 산업단지개발실시계획 승인을 할 때 관련 인·허가부서와 의제협의를 거쳐 협의가 완료된 경우에는 해당 인·허가등을 받은 것으로 보게 되고, 특례법 제14조제3항에 따라 산업단지계획심의위원회에서 심의를 받아 승인될 경우에는 국토계획법의 도시계획위원회의 심의를 받은 것으로 보게 되므로, 별도로 국토계획법에 따른 절차를 거쳐야 하는 것은 아닙니다.
- 질의2,3 에 대하여
도시·군관리계획결정에 대한 제출하는 서류에는 용도지역결정, 도시계획시설결정, 지구단위계획결정에 대한 내용을 담은 도시·군관리계획결정에 필요한 관계서류 및 도면도 포함하고 있으므로 특례법시행령 제6조제2항의 서류로 산입법제21조에 따른 의제 협의가 가능하나, 인허가 부서에서 제출된 서류만으로 인허가 결정 협의가 어렵다고 판단한 경우에는 추가서류를 제출해야 할 수도 있습니다.

○ 질의 77

○ 국가 행정업무에 노고가 많으십니다. 저희는 약 25만7천제곱미터(단지외사업 - 진출입로 8,150㎡ 별도)를 추진하는 민간기업니다.
본 사업은 실수요자형 산업단지 조성사업으로 2010년 9월부터 공사를 시작하여 2015년 5월 준공예정으로 현재 70%정도의 공정으로 진행중에 있으며, 토지매입은 단지 외 사업인 진출입로를 제외하고는 대부분 완료하였습니다.

○ 저희들은 토지수용 없이 주민들과의 원만한 합의를 통해 보상협의를 진행하여 왔으나. 공사기간이 장기화됨에 따라 편입토지(진출입로) 지주들이 과다하게 보상비를 요구(평당 시가 20만원, 요구가 70~100만원)하고 있어 토지 매입에 어려움을 겪고 있으며,
진출입로가 산업단지를 우회하여 개설키로 계획됨에 따라 단지조성 후 가동 시 물류수송에 어려움이 발생함은 물론, 기존 가동중인 공장들의 통행에 간섭이 발생함은 물론 병목현상도 우려됩니다.

○ 산업단지 개발에 관한 통합지침 제14조제2호를 보면 산업단지의 도로확보기준 라항 “단지내 간선도로의 폭은 원칙적으로 화물자동차의 통행에 불편이 없도록 15미터 이상 확보하여야 한다”라고 규정하고 있으나, 단지 외의 도로폭에 대하여 검토 하였으나 기준이 없습니다.

산업단지 외의 도로로 기 승인된 진출입로는 우회하여 진출입하게 되어 있어 단지조성 후 가동 시 화물자동차의 물류수송에 어려움이 발생함은 물론, 기존 가동중인 공장들의 통행에 간섭이 발생함은 물론 병목현상이 우려되므로, 산업단지와 접한 구간(244m)에는 폭15m(편도 3차로)로 하고 나머지 구간(557m)에는 9~10m(편도 2차로)로 개설하여 일방통행로로 하면 왕복15m(왕복3차로) 도로보다 화물자동차의 물류수송에 편리할 것이므로 산업단지 외 진출입로의 변경이 가능할 것으로 판단되는데,

○ 진출입로를 산업단지와 접하는 부분만 15m로 하고 나머지 부분은 물류수송에 원활한 정도의 도로폭만 개설하는 것이 가능한 것은 아닌지? 산업단지 내 간선도로가 아닌 진출입로의 도로폭을 15m이상 확보하여야 한다면 지침에서 벗어난 지나친 규제가 아닌지 궁금하여 문의 드립니다. 도움이 될 수 있는 답변을 부탁드립니다. 수고 하십시오.

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 지침이라고 함) 제14조제4호에서 산업단지 연결도로는 산업단지의 건설에 따른 교통수요와 기존도로의 소통능력·교통안전 등을 종합적으로 검토하여 지역간 교통소통에 지장이 없는 충분한 연결도로를 확보하여야 한다고 규정하고 있고,
지침 제14조 제2호라목에서 산업단지내 간선도로의 폭은 원칙적으로 화물자동차의 통행에 불편이 없도록 15미터 이상 확보하여야 한다고 규정하고 있습니다.
따라서, 산업단지 연결도로 확보기준은 산업단지내 간선도로 확보기준(15미터이상)과 다르며, 산업단지 연결도로는 산업단지의 건설에 따른 교통수요와 기존도로의 소통능력·교통안전 등을 종합적으로 검토하여 결정할 사항으로 사료됩니다.

○ 질의 78

기존의 산업단지내의 공장에서 발전기(터빈)을 설치하여 전기를 생산하고자 합니다
1) 공장 위치 : 산업단지
2) 생산 공정 : 보일러에서 발생되는 스팀으로 피혁건조하는 공장임
3) 질의 배경 : 발전기(터빈)을 추가로 설치하여 기존보일러에서 만들어진 스팀으로 전기를 생산하고, 전기생산후 배출된 스팀을 생산공정에 사용하고자함. 현재는 발전에 대한 업종 등록이 안되어 있읍니다.
4) 질의 내용 : 전기사업허가를 받고자 하는데 다음의 각가 경우에 어떻게 해야 하는지 절차를 질의하고자 합니다
경우1) 산업단지에 발전에 대한 업종이 없는경우
2) 산업단지내에 발전 업종이 있지만, 배치계획에 위반하여 발전사업을 하고자 하는경우(업종 추가)

– 답변(국민신문고)

- 질의1에 대하여
「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제13조의3제1항제2호에 따라 토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되지 않는 주요 유치업종 변경은 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있습니다.

- 질의2에 대하여
  유치업종 배치계획을 위반할 수는 없으며, 산입법 제13조의3제2항 및 산입법시행령제15조의3제2호, 그리고 산입법시행규칙 제6조의3제4항 제2호에 따라 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경은「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 산업단지관리기본계획을 변경하여 해당 행위를 할 수 있음을 알려드립니다.

○ 질의 79

산업입지및개발에관한법률 제10조 및 시행령 제11조에서는 14일이상 열람하도록 규정하고 있고, 산업단지인허가 절차 간소화를 위한 특별법 제9조에서는 20일 이상 열람하도록 규정하고 있습니다. 또한, 산업입지법 제10조에서는 계획변경시 주요사항 이외에는 주민열람을 규정하지 않고 있는데, 특례법에서는 계획변경에 대한 규정이 없습니다.
질문1. 간소화를 위한 특례법인데 주민열람기간이 더 긴 이유는?
질문2. 경미한 사항의 변경시 산업입지법에서는 주민열람이 필요없는데도 불구하고 특례법에 따라 20일간의 주민열람을 하여야하는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)에 따른 산업단지개발은 산업단지개발계획 승인 후 실시계획 승인절차를 진행하나, 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 '특례법'이라고 함)에 따른 산업단지개발은 산업단지개발계획과 실시계획을 동시에 승인하는 절차이므로, 산입법과 특례법에 따른 계획승인절차가 서로 다르므로 직접적으로 비교하기는 어렵습니다.
다만, 특례법의 입법취지는 산업단지 개발절차를 간소화하여 계획승인시간을 단축시키면서도 산업단지 등으로 영향을 받을 수 있는 주민 등 이해관계자도 동시에 보호하고자 하는데 있으므로 주민등의 의견청취기간이나 경미한 사항변경에 대해서 산입법과 다른 것으로 사료됩니다.

○ 질의 80

질의 1. 「산단절차간소화법 시행령」 제10조 제2호의 "주요 유치업종의 변경(제3호에 따른 변경이 수반되는 경우로 한정)"은 제3호에 따른 변경이 수반되는 유치업종의 변경만 중요사항 변경이라는 의미인지요?
질의 2. 그렇다면 토지이용계획 변경없이 각 유치업종(5개)의 10% 이내씩 축소하여 신규 유치업종(1개)을 배치한다면 제3호에 따른 변경이 수반되지 아니하는 것으로 경미한 변경인가요? 또한, 제3호에 따른 변경 중 각 용도별은 산업시설용지 중 제조시설용지, 물류시설용지 등을 의미하는 것으로 유치업종(기존 5개, 신류 1개)은 다 제조시설용지일 때 토지이용계획의 변경은 없는 것이 아닌지요?
질의 3. 일반산업단지일 경우 용도별 면적변경이 3만㎡ 이하면 각 용도별 전체면적 대비 10% 이상의 면적 변경이 있더라도 경미한 변경입니다. 그렇다면 첨부파일을 참고하여 변경면적 3만㎡ 면적 산정의 기준을 답변해 주시기 바랍니다.
질의 4. 도로 및 완충녹지의 경우 아래와 같은 경우 경미한 변경이나 완충녹지의 경우 축소, 도로의 경우 중심선이 기존 도로를 벗어나는 경우 경미한 변경이 아니므로 도시계획

위원회 심의를 득하여야 합니다. 산단특례법에 따른 변경으로 산업단지내 도시계획시설 변경이 경미한 변경에 해당되지 아니할 시 도시관리계획은 의제사항으로 도시계획위원회 심의를 득하지 아니하여도 되는 것이 아닌지요?
- 완충녹지의 경우 「국토계획법」상 증가하는 경우 : 경미한 변경
- 도로의 경우 「국토계획법」상 중심선이 종전 도로를 벗어나지 않을 경우 : 경미한 변경

- 답변(국민신문고)

- 질의 1에 대하여
  유치업종을 변경하는 경우 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경이 수반되지 않는다면 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령 제10조제2호에 에 따라 경미한 사항에 해당됩니다. 다만, 토지이용계획 및 주요기반시설계획이 변경되지 않더라도 기존 유치업종 범위내에서 유치업종 배치계획이 변경이 되는 경우에는 개발중인 산업단지는 산업단지계획 변경이 필요하고, 준공된 경우에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙」제6조의3제4항에 따라 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제33조에 따라 산업단지 관리기본계획을 변경하여 해당행위를 할 수 있습니다.
- 질의2에 대하여
  토지이용계획의 변경사항은 토지이용계획표 뿐만 아니라 토지이용계획도면도 같이 보게 되며, 질의의 경우가 산업시설용지 전체면적이나 구역계 등 토지이용계획도면의 변경없이 산업시설용지내 세부용도인 제조시설용지 범위에서 유치업종 1개를 추가하여 배치계획을 변경하는 경우라면, 토지이용계획도면이나 토지이용계획표에는 변경사항은 없는 것으로 보입니다. 다만, 유치업종 추가로 인한 배치계획 변경은 산업단지계획 변경사항이며 기반시설계획 변경여부를 검토해야 합니다.
- 질의 3에 대하여
  산업단지계획 통합기준 제28조제1호가목에서 규정한 다음 각 호에 따른 “용도별 면적 변경”에 대하여 용도별 변경 면적 산정은 해당용도가 증가되는 부분과 감소되는 부분 각 절대치의 합이 해당용도의 변경 면적 분이 됩니다.
  따라서, 일반산업단지의 경우 각 용도별 면적 변경(증가되는 부분의 절대치와 감소되는 부분 절대치의 합)이 3만제곱미터 이하인 경우를 의미함을 알려드립니다.
- 질의 4에 대하여
  「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법이라고 함)에 따라 실시계획 변경절차를 진행할 때 특례법 제15조제3항 및 특례법시행령 제10조에 따라 산업단지계획심의 위원회를 생략하는 경우에는 관련 부서 협의를 거쳐 변경이 가능합니다.
  다만, 그 협의절차를 산업단지계획심의위원회 심의절차로 운영하는 경우가 있으니 세부적인 사항에 대하여는 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 81

일반산업단지 토지이용계획 산업시설 면적내에서 산업시설면적의 증감이 없고 기반시설의 증감이 없는 상황이며, 유치업종의 배치계획에서 이미 계획되어 있는 금속가공제조업 배치 이동과 면적이 8천평 늘어나면서 1차금속의 배치를 이동시키고 면적을 감소시킬려고 합니다. 경미한사항의 변경에 해당되는지 질의 했습니다.

- 다 음 -

질의 1. 산업단지 인.허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령제10조(경미한사항변경)에서 3호. 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경에서 산업단지계획 통합기준 제28조(산업단지계획의 변경) 1호에 1)과 같이국가산업단지 및 일반산업단지 : 3만제곱미터 이하 라고 되어있습니다.
이 조항은 각 용도별 변경 즉 토지이용계획에서 산업시설용지, 공공시설, 지원시설 등을 말하는것으로 해석하면 되는지요.

2. 위와 같이 해석된다면 산업시설용지 면적과 기반시설의 변경없이 업종배치와 면적이 일부 변경되는 사항은 경미한사항변경에도 해당이 않되고 우선 입주업체에게 분양하고 입주승인신청을 하면 승인을 해주어야 되는지요 또한 일반산업단지 준공전 지정권자에게 변경사항을 서류로 제출 하면되는지요.

– 답변(국민신문고)

- 질의1에 대하여
토지이용계획의 산업시설용지, 공공시설용지는 “시설”을 의미하여 “용도”는 시설의 세부용도를 의미함을 알려드리며, 자세한 내용은 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조를 참고하시기 바랍니다.
- 질의2에 대하여
토지이용계획 및 주요기반시설계획 변경을 수반하지 않는 유치업종 변경은 경미한 사항에 해당되나, 질의의 경우 준공이전 산업시설용지내 유치업종배치계획이 변경되는 사안이므로 산업단지계획 변경이 필요하며, 계획변경 이후 준공인가전 토지 등의 사용승인 절차를 진행하여야 함을 알려드립니다.

○ 질의 82

산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 인허가 특례법) 시행령 제 10조 경미한 변경사항
- 승인된 산업단지내 획지 분할을 위해 획지 진입도로(소로2류 8m)를 신설하는 사항으로 면적은 토지이용계획 면적의 10% 미만이나 도로가 신설되는 사항일경우 인허가 특례법상 토지이용계획의 10%비율을 초과하지 않으므로 경미한 변경이 가능한지 여부
- 만약 인허가 특례법상 경미한 변경인경우 의제사항인 국토의계획및이용에관한법률상 도시관리계획, 지구단위계획은 경미한 변경이 아니게 되는데 이경우 별도의 도시계획위원회 심의를 득하여야 하는지 여부를 질의코자 합니다.

– 답변(국민신문고)

- 첫 번째 질의에 대하여 토지이용계획의 변경사항은 토지이용계획표와 토지이용계획 도면을 같이 보게 되며, 질의의 경우가 토지이용계획상 도로면적 변경이 10% 미만이나, 도로가 신설되는 경우에는 경미한 사항에 해당되지 않습니다.
- 두 번째 질의에 대하여「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법이라고 함)에 따라 실시계획 변경절차를 진행할 때 특례법 제15조제3항 및 특례법시행령 제10조에

따라 산업단지계획심의 위원회를 생략이 가능합니다.
다만, 관련 부서 협의시 협의절차를 어떻게 운영하느냐에 따라 다를 수 있으므로 세부적인 사항에 대하여는 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 83**

산업단지계획 승인 후 착공예정인 산업단지로서 입주예정업체의 요청 사항 등을 반영하여 「산업단지 인·허가절차 간소화를 위한 특례법」에 따라 산업단지계획을 변경코자 합니다.
금회 변경코자 하는 사항은 산업단지 토지이용계획 변경과 그에 따라 의제되는 지구단위계획 변경 등이며,
관련법률 상 산업단지 토지이용계획 변경은 산업단지 인·허가절차 간소화를 위한 특례법 시행령 제10조의 각호에 해당되지 않는 경미한 변경사항에 해당되나,
지구단위계획 변경은 획지의 30%를 초과하는 변경으로 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제25조 제4항의 규정에 의한 경미한 변경에 해당되지 않는 사항입니다.
이 경우처럼 산업단지 계획은 경미한 변경사항에 해당되나 의제되는 지구단위계획이 경미한 변경 대상이 아닌 경우 지구단위계획 변경을 위해서는 도시계획위원회 심의를 득하여야 하는지에 대하여 질의합니다.

– **답변(국민신문고)**

토지이용계획의 변경사항은 토지이용계획표와 토지이용계획 도면을 같이 보게 되며, 도로 등 기반시설이 새로운 산업단지 구역에 신설되는 경우 등은 경미한 사항에 해당되지 않음을 알려드리며,
「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법이라고 함)에 따라 실시계획 변경절차를 진행할 때 특례법 제15조제3항 및 특례법시행령 제10조에 따라 산업단지계획심의 위원회를 생략이 가능하나,
다만, 관련 부서 협의시 협의절차를 어떻게 운영하느냐에 따라 다를 수 있으므로 세부적인 사항에 대하여는 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 84**

○ 경기도 용인시 남부지역에서 경기도 산업단지 물량공급(공급기간 2014. 4~2015. 4)을 배정받은 후「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 따른 산업단지 개발사업을 추진 중에 있습니다.
○ 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제9조의2(연도별 산업단지 지정계획 수립 등)에 근거한 2015년도 경기도 산업단지 지정계획에서 본 산업단지가 누락됨에 따라 2015년도 추가 반영시 재신청을 위해 사업시행자 자격요건 보완 및 추가 입주수요 확보 등을 실시할 예정입니다.
○ 질의내용
「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제9조의2(연도별 산업단지 지정계획 수립등)에서는 지정권자가 산업단지를 지정하고자 하는 경우 산업단지의 수급안정을 위하여 시도별 산업단지

지정계획을 마련하여 국토교통부장관과 협의토록 되어 있으나 관련 법률 및 지침에서 산업단지 지정계획에 반영된 후 산업단지 승인신청을 하도록 하는 규정이 명시되어 있지 않습니다. 산업단지 지정계획에 미반영되었으나 산업단지 물량공급승인을 받은 경우 지정권자에게 산업단지 지정신청 후 관련부서 및 기관(환경청 등)협의, 주민공람등을 이행하고 향후 산업단지 지정계획에 반영되면 국토교통부와 협의 및 지방산업단지계획심의위원회 심의 등의 절차를 이행하여도 되는지를 질의합니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지 지정계획에 반영된 후 산업단지 승인신청을 하도록 하는 규정은 없으나, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제7조 제2항에서 제1항에 따른 일반산업단지의 지정권자는 일반산업단지를 지정하려면 산업단지개발계획을 수립하여 관할 시장·군수 또는 구청장의 의견을 듣고 국토교통부장관을 비롯한 관계 행정기관의 장 협의하여야 한다고 규정하고 있습니다.
따라서, 질의의 경우 산입법 제12조에 따른 행위제한 발생, 사업시행자 적정성, 입주수요 등을 종합적으로 감안하여 산업단지 지정권자가 판단 · 결정할 사항임을 알려드립니다.

○ 질의 85

질의대상은 준공된 산업단지로 공공녹지를 확보비율(7.7%(기준7.5%)) 이상 확보하였으나, 국가등에서 시행하는 도로개설사업으로 인하여 준공된 산업단지내 녹지 축소(7.1%, 기준대비 0.4% 감소)가 불가피한 실정입니다. (개설되는 도로 양측으로 공장용지 및 하천이 입지하여 선형조정이 불가함)
질의) 국가등에서 시행하는 공공사업이라 하더라도 관련 규정에 명시된 공공녹지 확보비율을 준수하여야 하는지? 아니면, 하천과 접하여 완충녹지 기능상 문제가 발생하지 않으므로 확보비율에 상관없이 녹지축소가 가능한지요

– 답변(국민신문고)

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제14조제1호에서 산업단지 녹지비율의 기준을 규정하고 있으며, 동 지침 제14조제1호차목에서 "산업단지내 완충녹지를 설치함에 있어서 하천변 등 산업단지 주변지역의 주택·상가 등과 연접하지 않아 완충녹지의 필요성이 적은 지역에는 완충녹지를 제외 또는 축소하여 설치할 수 있다"라고 규정하고 있으므로, 질의사안에 대하여 구체적인 사항은 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 86

산업단지개발을 위한 진입도로는 『산업입지 및 개발에 관한 법률』 제31조 및 동법 시행령 제29조에서 산업단지개발사업을 준용하게 되어 있음에도 불구하고 지자체들과의 업무위임전결 규정상 하부 지자체에 업무 위임이 되었다 하여 이 법에서 정한 규정과 달리 진입도로를 별도의 사업으로 분리하여 산업단지는 광역지자체, 진입도로는 기초 지자체에서 인허가를 진

행하는 것이 적법한 것인지?에 대한 질의
『산단특례법』 제4조(다른 법률과의 관계) 1항에서는 “이 법은 산업단지의 지정 및 개발에 적용되는 규제에 관한 특례에 있어 다른 법률에 우선하여 적용한다. 다만, 이 법의 규제에 관한 특례보다 완화되는 규정이 있으면 그 법률로 정하는 바에 따른다”.로 규정되어 있으며, 이 규정은 『산단특례법』에 “구체적으로 적용 규정 조항이 없어도 다른 법률에 적용 가능 조항이 있으면 그 법률 조항에 따른다” 고 하는 의미로 이해됩니다.
따라서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업의 기반시설(도로 등)은『 산단특례법』 제4조 및『산업입지 및 개발에 관한 법률』 제31조 및 동법 시행령 제29조(산업단지외의 사업에 대한 준용)따라 산업단지개발사업에 준용하여 지방산업단지계획심의위원회에서 통합심의를 거쳐 함께 결정할 수 있다고 봅니다.
그러나, 인·허가권자인 광역지자체에서 단지 “도로는 지자체 업무위임규정 상 해당 도시·군에 위임된 사항이니 산업단지와는 별도로 인허가 진행해야 한다”는 것은 민간인이 별도의 사업으로 진입도로 개설을 위해서는 주민제안에 따른 입안, 도시계획시설결정 및 시행자 지정 등의 절차를 따를 경우 최소 1~2년 이상의 시간이 경과될 뿐만 아니라 『산단특례법』 제1조 및 제4조의 입법 취지로 볼 때 문제가 있다고 봅니다.

– 답변(국민신문고)

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제4조 제2항에서 산업단지의 지정 및 개발과 관련하여 이 법으로 정하는 사항 이외의 사항은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따르도록 규정하고 있으며,
「산업입지 및 개발에 관한 법률」제31조 및 동법 시행령 제29조에서 산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 항만·도로·철도·용수공급시설·하수도 등 사업을 시행하는 경우 해당 사업에 대하여는 동법 법 제12조, 법 제17조 내지 법 제29조, 법 제32조 내지 법 제38조 및 법 제47조 내지 법 제52조의 규정을 준용하도록 하고 있습니다.
질의의 경우 진입도로 사업을 산업단지 외의 사업으로 「산업입지 및 개발에 관한 법률」을 준용하여 추진하는 경우, 산업단지계획 수립시에 산업단지 외 준용사업을 포함하여 수립하고 있으며, 다만 산업단지 외의 사업시행자가 산업단지사업시행자와 다른 경우에는 산업단지 외의 사업에 대한 계획을 별도로 수립할 수도 있음을 알려드립니다. 끝.

○ 질의 87

1994년 지정된 농공단지의 구역확장(10%이상, 단지 하단부 개별공장 수반상의 이유) 따른 계획변경을 하여야 하는데, 특례법에 따른 절차진행시 투자의향서 역시 서류에 포함되어야 하는지의 여부가 궁금합니다. 관련법이나 지침상 내용을 찾아볼수가 없어서요..

– 답변(국민신문고)

산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 제7조 제1항에서 민간기업등은 제8조에 따른 산업단지계획 수립에 앞서 다음 각 호의 사항을 기재한 투자의향서를 지정권자에게 제출할 수 있다고 규정하고 있습니다.
따라서, 투자의향서는 산업단지계획 수립에 앞서 법적으로 강제하는 사항은 아니나 해당사안에 대하여 구체적으로 산업단지 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 88**

농공단지를 주요유치업종을 식료품· 음료, 금속가공, 전기장비, 기계 및 장비 제조업으로 설정하여 공사를 추진중에 있습니다.
(전체조성면적 116,311㎡, 산업시설면적 80,643㎡)
산업시설면적 중 식료품 제조업 및 음료제조업으로 71,646㎡으로 하고,기타 제조업으로 8,997㎡으로 산업단지계획을 수립하고, 고시까지 완료한 상태이나, 부득이하게 기타 제조업으로 유치하기로 계획된 블럭(8,997㎡)을 식료품 제조업 및 음료제업으로 변경하려고 합니다.
해당변경사항이 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령 제10조(경미한 사항의 변경) 제3항과 산업단지계획 통합기준 제28조(산업단지계획의 변경) 제1항에 있는 농공단지 1만㎡ 이하에 해당하여 "경미한 사항의 변경"으로 해석하는 것이 맞는지 궁금합니다.
또한, 산업단지계획 통합기준 제28조(산업단지계획의 변경) 제4항에 있는 "공공시설용지 전체면적 대비 100분의 10미만의 면적 변경"이라는 항의 해석이 산업단지내에 있는 어떠한 용도별 면적을 조정하더라도 공공시설용지 총면적의 10%내에서 변경시 "경미한 사항의 변경"으로 해석하는 것이 맞지는도 궁급합니다.

– 답변(국민신문고)

- 첫 번째 질의에 대하여
  귀하께서 질의하신 사안이 공사중인 산업단지에서 토지이용계획 변경없이 유치업종만 변경하는 사안이라면 유치업종 변경으로 인한 기반시설 변경여부가 검토되어야하고, 기반시설 변경이 없다고 하더라도 유치업종 배치계획 변경이 필요하므로 개발계획 변경사항으로 사료됩니다.
  아울러, 귀하께서 질의하신 산업단지계획 통합기준 제28조 각 용도별 면적변경은 토지이용계획 변경을 수반하는 경우를 의미합니다.
- 두 번째 질의에 대하여
  산업단지계획 통합기준 제28조제1호라목은 토지이용계획상 공공시설용지만을 기준으로 하여, 공공시설용지 전체면적이 당초보다 100분의 10미만의 면적 변경된 경우를 말하며, 이 경우 변경되는 면적은 공공시설용지 용도별 면적 변경(절대치)의 합이 아닌 토지이용계획상 공공시설용지 전체면적을 기준으로 함을 알려드립니다.

○ **질의 89**

토지소유자가 산업단지조성 사업예정지에 포함되어 있는데,
사업시행자는 투자의향서 적격통보 후 2년반이 넘도록 산업단지계획 신청도 않은 상태에 있으며, 시행자측에서는 보완내용을 이행하지 못한 상태에 처해 그 기간만 계속 지연되고 있읍니다.
* 보완내용 : 산업단지내 토지소유자 편입반대(면적의 60% 차지)이므로 동의요건을 갖추어 올 것
따라서, 토지소유자가 직접 사업을 시행하지도 못하고 매각도 못하는 사유재산권 침해가 지속적으로 되고 있는데, 이를 제재할 방안이나 법적인 내용이 없는지? 에 대하여 질의하오니 답변을 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법(이하 '특례법'이라고 함) 제7조제1항에서 "민간기업등은 제8조에 따른 산업단지계획 수립에 앞서 다음 각 호의 사항을 기재한 투자의향서를

지정권자에게 제출할 수 있다” 고 규정하고 있습니다.
따라서, 특례법상 투자의향서 제출절차는 산업단지계획 승인신청 전에 필수적인 절차는 아니며 지정권자가 산업단지 승인신청이전 민간기업 등에게 해당 산업단지 개발사업을 위하여 필요한 사항에 관하여 지원하는 절차이며, 투자의향서 신청에 대하여 법률적 효력이 발생하거나 해당 토지의 소유권 및 사용권 등을 제한하는 규정은 없음을 알려드립니다.

○ **질의 90**

- 「농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침」에 다르면 농공단지의 개발계획 작성에 대해서는「산업 입지의 개발에 관한 통합지침」제13조 및 제14조를 준용한다고 되어 있으며,
- 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제14조 2항 라목에 따르면 단지내 간선도로의 폭원 규정(15m 이 상)만 명시되어 있을뿐 주변간선도로에서 농공단지로 접근하는 진입도로의 폭원에 대해서는 별도 규 정하고 있지 않습니다.
- 농공단지의 진입도로의 경우 교통수요 등을 고려하여 현실 여건에 맞춰 결정하여도 되는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 지침이라고 함) 제14조제4호에서 산업단지 연결도로는 산업단지의 건설에 따른 교통수요와 기존도로의 소통능력·교통안전 등을 종합적으로 검토하여 지역간 교통소통에 지장이 없는 충분한 연결도로를 확보하여야 한다고 규정하고 있고,
지침 제14조 제2호라목에서 산업단지내 간선도로의 폭은 원칙적으로 화물자동차의 통행에 불편이 없도록 15미터 이상 확보하여야 한다고 규정하고 있습니다.
따라서, 산업단지 연결도로 확보기준은 산업단지내 간선도로 확보기준(15미터이상)과 다르며, 산업단지 연결도로는 산업단지의 건설에 따른 교통수요와 기존도로의 소통능력·교통안전 등을 종합적으로 검토하여 결정할 사항으로 사료됩니다.

○ **질의 91**

경남 사천시소재 축동구호농공단지조성공사의 책임감리를 맞고있는 대각디앤씨(주)입니다.
1. 사업개요
⑴ 위치 : 경남 사천시 축동면 구호리 933일원 ⑵ 개발면적 : 106,424.9㎡
⑶ 사업추진경위
2008.09.09. 실시계획승인고시 2008.10.01. 공사착공
2012.08.20. 부분준공(1공구)인가 공고 2015.06.30. 전체준공예정
⑷ 개발방법 : 대한토지신탁(주), 가화개발, 민간개발방법
⑸ 시행사 상황 : 7여년 추진과정에서 시공사 부도 등의 사유로 인하여 시 행사는 2013년말 현재 부채가 32억원 정도로 경제적으로 매우 어려운 상황에 있습니다.

2. 질의 내용
⑴ 부분준공(1공구)인가 공고 당시 산업시설용지는 77,809.7㎡로 전체구성비 는 73.1%로 인가되었습니다.
부분준공 이후 공장용지의 분양이 100% 진행된 현 상황에서 유치업종이 당초 계획과는

달리 폐수배출업소가 전무한 상태로 생활오수는 입주공장 별 개별 처리 방류되어 오폐수 처리장은 불필요하게 되었습니다. 그리하여 전체 준공이전 꼭 필요한 지원시설를 제외한 공공시설용지 등 일부 3,322.6㎡를 산업시설용지로 변경하여 시행사의 어려움과 부채를 조 금이나마 상환할려고 합니다. 산업시설이 추가가 되면 81,132.3㎡로 전체구성비는 76.2%가 됩니다.

(2) 산업입지법 제6조 ⑥항 및 같은법 시행령 제7조 ③항 관련하여 산업시설로 변경가능 여부를 문의드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조제6항에서 “산업단지개발계획의 내용 중 산업시설용지의 면적(산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 제2조제7호의3의 복합용지를 포함한다)은 산업단지의 종류에 따라 산업단지 유상공급면적의 100분의 40 이상 100분의 70 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 이상이 되도록 하여야 한다.”고 규정하고 있으며, 동 규정은 산업시설용지가 유상공급면적에서 차지하는 하한선을 규정한 것입니다.
따라서, 농공단지의 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제7조제3항제3호에 따라 산업시설용지가 산업단지 유상공급면적의 100분의 60 이상이 되어야 함을 의미함을 알려드립니다.

○ 질의 92

○ 산업단지 인·허가 특례법으로 2014년에 산업단지계획과 ‘구역외 시설(배수지)’의 도시계획시설 결정을 같이 승인 받았습니다.
○ 다음 예시와 같이 ‘구역외 시설’을 변경하려는 경우, 경미한 사항의 변경에 해당하는지 궁금합니다.
○ 예시) 산업단지 면적 : 300,000 (공공시설용지 면적 : 100,000)
배수지(구역외 시설) 면적 : 변경 전-1,000, 변경 후-3,000 (증2,000)
○ 질문) ‘산업단지계획 통합기준’ 제28조(제1호 라목)에 의하면 ‘공공시설용지 전체면적 대비 10% 미만의 면적 변경’은 경미한 사항의 변경에 해당한다고 되어 있습니다.
위의 예시와 같이 ‘구역외 시설’의 변경 면적이 전체 공공시설용지 면적의 10% 미만인 경우 경미한 사항의 변경에 해당하는지요?

– 답변(국민신문고)

질의하신 산업단지 구역 외 배수지 시설이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제31조에 따라 산업단지 외 준용\사업으로 승인이 된 경우라면 준용사업에 대한 실시계획 변경사항이고 산업단지계획 통합기준 제28조 적용대상은 아니며,
산업단지 구역 외 배수지 시설이 개별법령에 따라서 설치된 경우에는 개별법에 따라 처리해야 할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 93

지역개요) 산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법 제4조, 제15조, 및 산업입지 및 개발에 관한 법률 제21조 규정에 의해 산업단지계획이 승인됨에 따라 의제협의사항인 도시

관리계획(지구단위계획) 이 결정된 지역으로, 현재 사업준공되지 않은 지역입니다.
질의) 시공중에 있어 산업단지계획(개발계획, 실시계획) 변경사항에는 해당하지 아니하나, 의제협의된 도시관리계획(지구단위계획)의 변경만 필요한 경우(ex. 차량 주출입구 변경 등)에..... 산업단지계획 변경을 통한 의제협의로 진행을 하여야 하는 것인지, 개별법(국토계획법)에 의해서 필요한 행정절차(지구단위계획 변경)만 이행하면 되는 것인지 여쭙습니다.

– 답변(국민신문고)

시공중에 있는 산업단지 지구단위계획은 산업단지 실시계획에 포함되어 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조제1항에 따라 의제처리되므로, 지구단위계획 변경사항은 산업단지 실시계획 변경절차를 밟아야 함을 알려드립니다.

○ 질의 94

산입법 제6조의 6항에서는 산업단지내 산업시설 용지의 비율에 대한 정의가 있습니다
'산업시설용지의 면적은 산업단지의 종류에 따라 산업단지의 유상공급 면적의 100분의 40이상 100분의 70 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 이상이 되도록 하여야 한다'라고 명기되어 있으며, 산입법 시행령 제7 조제3항에 따르면 대통령령이 정하는 비율은
1. 국가 및 일반산업단지 : 100분의 50
2. 도시첨단산업단지 : 100분의 40
3. 농공단지 100분의 60 이라고 명시되어 있습니다.

1. 산입법의 100분의 40에서 100분의 70이라는 것과 시행령에서 정한 최소 기준을 보면 문구상 해석에 있어 서 40~70의 범위에서 최소 기준을 적용하여 그 이상이 되는 것인지? [(40~70 중 최소기준)~100] 아니면 단순히 최소기준~70의 범위를 가져야 되는 것인지?[최소기준~70]
2. 만약 1번에서 후자로 해석이 된다면, 현재 농공단지 등은 모두 유상공급 면적에서 산업시설용지의 면적 비율이 70%를 모두 넘는 것이 되는데, 그렇다면 유상공급 면적이 실제 분양할 수 있는 면적인지? 아니면 산업단지 전체 면적을 말하는 것인지? 궁금합니다

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조제6항에서 "산업단지개발계획의 내용 중 산업시설용지의 면적(산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 제2조제7호의3의 복합용지를 포함한다)은 산업단지의 종류에 따라 산업단지 유상공급면적의 100분의 40 이상 100분의 70 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 이상이 되도록 하여야 한다."고 규정하고 있으며, 동 규정은 산업시설용지가 유상공급면적에서 차지하는 하한선을 규정한 것임을 알려드립니다.

○ 질의 95

2011년 '산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법'에 의한 산업단지계획 승인을 받은 일반산업단지입니다.
해당 산업단지는 산업단지계획 승인시 환경부(지방환경청) 협의의견 및 지방산업단지계획 심의위원회 심의조건사항으로 특정수질유해물질 발생업종의 입주를 제한하라는 의견을 받아 지

구단위계획에서 특정수질유해물질발생업종을 불허용도로 지정하였습니다.
그 결과 특정수질유해물질발생업종 전체가 입주제한 되어 산업단지 분양등 문제가 발생하여 금회 특정수질유해물질발생업종이라 하더라도 전량위탁처리 할 경우 입주가 가능하도록 산업단지계획(지구단위계획 내용 포함)을 변경하고자 합니다.
이 경우 '산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법' 제15조 3항 및 같은법 시행령 제10조에 의한 경미한 사항의 변경에 해당되는지 여부에 관하여 질의 드립니다.

1. 산업단지계획 승인시 환경부(지방환경청) 및 관련부서 협의의견/조치계획

구분	협의의견 및 조건	조치계획	비고
지방환경청	특정수질유해물질 배출업체의 입주는 제한하여야 함	특정수질유해물질 배출업체의 입주는 제한할 계획이며, 운영시 발생하는 배수는 배출허용기준 이하로 자체처리후 하수처리장으로 유입할 계획임	

2. 산업단지계획 승인시 지방산업단지계획 심의위원회 심의조건/조치계획

구분	조건사항	조치계획	비고
지방산업단지 계획 심의위원회	수질오염 예방을 위하여 특정유해물질 발생업종의 입주 제한을 권고한다	지구단위계획수립지침상 산업시설용지 불허용도에 「수질 및 수생태계 보전에 관한법률 시행규칙」 별표3 특정수질유해물질 발생업종을 입주 제한함	

3. 지구단위계획 변경(안)

구분	기정	변경(안)	비고
지구단위계획 불허용도	「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표3 특정수질유해물질 발생업종	「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표3 특정수질유해물질 발생업종 단, 특정수질유해물질을 발생하더라도 전량위탁처리 하는 경우 제외	

– 답변(국민신문고)

단순한 지구단위계획 변경사항은 실시계획 변경사항이나, 질의의 경우 당초 업종제한이 되었던 '「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표3 특정수질유해물질 발생업종'을 허용하는 경우이므로,
해당 산업단지에 우선 관련법령에서 특정수질유해물질을 발생하더라도 전량위탁처리 하는 경우 입주업종으로 허용될 수 있는지 검토가 되어야 하고,
질의의 업종이 허용되는 경우 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경을 수반하는 유치업종 변경사항은 아닌지 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 96**

"산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령 제10조 경미한 사항의 변경" 관련하여 질의합니다.
산업단지내 산업시설용지를 아래와 같이 일부를 복합용지 및 지원시설용지로 변경함
산업단지 구역의 변경은 없으며, 토지이용계획에 대한 변경사항임
- 전체구역 : 1,543천㎡
- 산업시설용지의 용도 : 제조시설용지
- 산업시설용지 : 950천㎡ → 921천㎡ 감)29천㎡ (3.1%변경)
- 산업시설용지 → 지원시설용지 8천㎡
- 산업시설용지 → 복합용지 : 21천㎡ (복합용지 신설)

질의)
"산업단지계획 통합규정 제28조"의 단서규정인 용도별 면적 변경 3만 제곱미터 이하(일반산업단지)인 경우는 용도별 면적 변경이 있더라도 경미한 변경사항에 해당함에 따라,
제조시설용지 중 3만 제곱미터 미만이 복합용지 등으로 변경될 시 경미한 변경이라고 생각되나, 기 기관의 의견회신을 요청함

- 답변(국민신문고)

산업단지계획 통합기준 제28조 제1호에서 규정한 "산업단지 토지이용계획 중 각 용도별 전체면적 대비 100분의 10 이상의 면적 변경"은 토지이용계획상 각 용도별 면적의 증감에 대한 사항이므로, 토지이용계획상 새로운 시설용지 또는 시설용지내 세부용도를 신설하는 경우라면 경미한 변경에 해당되지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 97**

1. 귀서의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 저희가 현재 진행중인 산업단지 진행중인 시행사입니다.
   사업시행자의 주소를 변경하고자 할때 법률 및 지침등에는 사업자 주소등에 대해 행정절차나 별도서식이 없어서 필요여부에 대해 문의드립니다.

- 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제18조제3항에서 일반산업단지실시계획의 변경은 산입법 제17조의2(국가산업단지개발실시계획의 변경)를 준용하도록 하고 있고, 산입법 제17조의2에서 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하는 경우에는 제17조제1항 및 제2항을 준용하도록 하고 있습니다.
질의의 경우 '사업시행자의 주소를 변경하는 경우'는 산입법시행령 제21조의2 제1항제1호에 따라 중요사항 변경이 아니고, 같은 법조 제2항에 따라 사업시행자는 사업시행자의 주소를 변경하였으면 승인권자인 시도지사에게 그 변경사실을 알려야 합니다.
다만, 통상 개발실시계획 변경시 산입법시행령 제21조의2 제1항에서 중요한 변경사항이 아닌 사항을 포함하여 처리하고 있고, 사업시행자 주소는 개발실시계획 내용에 포함되고 개발실시계획 승인 고시문에도 포함되는 경우가 있으므로, 사전에 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 98**

산업단지(변경)계획 중 문의사항이 있어 전자민원으로 질의드립니다.
기정 산업단지내 지원시설 일부(1,724㎡)를 이주자택지용지로 변경코자 합니다.
"산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특별법" 제15조, 시행령 제10조 및 산업단지계획 통합기준 제28조에 따른 용도별 면적 3만제곱미터 이하로서 경미한 변경사항으로 판단되나,
기정의 산업단지내 용도중 이주자택지가 없어서 신규 용도가 생기는 부분이라
어떻게 판단되어지는 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지계획 통합기준 제28조 제1호에서 "산업단지 토지이용계획 중 각 용도별 전체면적 대비 100분의 10 이상의 면적 변경"은 기존 토지이용계획에서 계획한 시설 및 용도별 면적을 변경하는 경우를 의미하며, 토지이용계획상 새로운 시설 및 세부용도를 신설하는 경우라면 동 지침이 적용되지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 99**

산업입지 및 개발에 관한 법률에 따라 설치되는 일반산업 단지내에서의 가능 업종에 대해서 질의 합니다.
1. 산업단지내 산업시설용지에 중고 자동차 매매 단지 설치가 가능한지요?
2. 항만 인접지역으로서 신항만에 필요한 자동차 야적장과 화물의 보관을 위한 물류단지의 설치가 가능 한지요?
3. 산업시설용지에 자동차 매매단지 등이 불가 하다면, 지원시설용지에는 가능 한지요?
4. 지원시설 용지에 자동차 매매단지가 가능 하다면, 그 인접지인 산업시설 용지에 자동차 주차장이 가능 한지요?

– 답변(국민신문고)

- 질의1에 대하여
「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제2조 제7의2에서 7의2. "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말하며
대통령령으로 정하는 시설용지는 "산입법시행령 제1조의2에서 에너지법」 제2조제6호에 따른 에너지공급설비2. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호에 따른 신·재생에너지 설비3. 「대학설립·운영 규정」 제2조의7에 따라 산업단지 안으로 위치를 변경하는 대학시설4. 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설 및 물류 시설 등과 유사한 시설로서 국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설" 규정하고 있으며,
국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설이란 국토교통부고시 제2014 -419호
전기업, 폐수처리업, 금속·비금속 원료재생업, 운송업 (여객운송업 제외), 전기통신업, 비주거용 건물 임대업, 산업용 기계 및 장비 임대업, 경영컨설팅업 (재정·인력·생산·시장관리나 전략기획에 관한 자문업무 및 지원을 하는 기업체로 한정한다), 기타 과학기술 서비

스업, 전문디자인업, 번역 및 통역 서비스업, 전시 및 행사대행업, 포장 및 충전업, 직원훈련기관을 의미합니다.
질의의 경우 중고 자동차 매매 단지는 위 규정에 포함되지 않는 것으로 보이나 구체적인 사항은 산업단지승인권자와 협의하시기 바랍니다.

- 질의2에 대하여
산입법 제2조제7호에서 산업단지에 조성하는 "물류시설"이란 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 시설(물류단지는 제외한다)을 의미하므로 질의의 경우가 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 시설인 경우(물류단지 제외)라면 산업시설용지에 설치가 가능합니다.

- 질의3, 4에 대하여
산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조제1호에서 지원시설용지는 산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설로서 행정·교육·금융·고용·의료 등 공공지원시설, 정보처리·전시·유통 등 생산지원시설, 문화·관광·체육·생활편의·복지회관 등 후생복지시설을 의미하며, 질의의 경우가 위 지침에 해당하는지 산업단지 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 100

일반산업단지 조성사업중 산업폐기물 매립시설을 계획중에 있습니다.
산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조 제1항 1. 토지이용계획
나. 산업단지의 개발을 위한 공공시설용지에는 다음 각 목의 기반시설계획을 포함한다.
4) 폐·하수처리계획 및 산업폐기물의 매립·소각·분해 등 규모·용량을 포함한 폐기물처리시설 계획
<질의사항>
산업단지 개발계획 및 실시계획 고시문에 규모(면적) 고시는 타당하나,
용량은 별도의 세부 설계 및 인허가 절차 이행후 결정되는 사항으로 판단됨에 따라
폐기물처리계획에서 폐기물처리시설의 "용량" 고시 여부를 질의 합니다.

- 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 시행령 제9조제1항제6호에서 산업단지를 지정하거나 지정변경시 '토지이용계획 및 주요기반시설계획'을 고시하도록 규정하고있으며,
산입법시행령 제7조제1항제3호에서 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경은 중요사항 변경에 해당되며,
국토교통부장관이 정하는 주요기반시설 계획의 변경 관련 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 통합지침) 제13조제4항제2호에서 산입법시행령 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설의 규모(폐기물처리시설은 용량을 포함한다)가 100분의 50이상이 변경되는 경우가 중요사항 변경에 해당되는 것으로 규정하고 있습니다.
아울러, 통합지침 제13조 제1항 제1호 나목 4)에서 산업단지의 개발을 위한 공공시설용지에는 폐·하수처리계획 및 산업폐기물의 매립·소각·분해 등 규모·용량을 포함한 폐기물처리시설계획을 포함하도록 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법령상 주요기반시설로서 폐기물처리시설에 대하여 규모, 용량이 중요한 항목이므로 이를 고시하는 것이 타당한 것으로 사료됩니다.

○ 질의 101

1. 기존 공장을 포함하여 단일공장이 사용하는 산업단지를 조성 할 경우 산업단지의 규모가 1제곱킬로미터 미만인 경우에는 산업단지 면적의 8%이상의 도로를 확보하도록 하고 있으나 여기서 도로 확보를 위한 산업단지 면적에 기존공장의 면적을 포함하여 확보를 하는 것인지, 기존 공장면적을 제외한 산업단지 면적에서 도로를 확보를 하는것인지 알려 주시기 바랍니다.

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제14조제2호에서 산업단지 도로확보기준으로서 산업단지규모별 도로면적비율을 “산업단지규모가 100만㎡미만인 경우 도로율계획기준은 산업단지 면적의 8%이상”으로 규정하고 있습니다.
따라서, 질의의 경우 기존공장을 산업단지 면적에 포함하여 계획된 경우라면 기존공장면적을 포함하여 위 규정을 적용함을 알려드립니다.

○ 질의 102

산업단지계획의 변경 중 "국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설" 관련하여 궁금한 사항이 있어 문의드립니다.
지침에 따르면 산업단지 토지이용계획 중 각 용도별 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적 변경이더라도 3만제곱미터 이하의 변경은 경미한 변경으로 본다고 규정하고 있는데, 일반산업단지내 오수처리장용지를 일부 축소하고 지원시설용지를 증가 시키고자 하는 아래 사항이 경미한 변경에 포함되는지 여부가 궁금합니다.
금회 증가되는 지원시설용지 면적은 121㎡로 작은 면적이나, 당초 결정된 지원시설용지는 893㎡로 용도별 면적대비 13.5%의 변경이 발생될 예정입니다.
이 경우 용도별 면적 대비 100분의 10이상의 변경에 해당되지만, 일반산업단지내 3만제곱미터 미만의 변경에 해당되므로 산업단지계획의 경미한 변경으로 볼 수 있는지 여부가 궁금합니다.
또한, 경미한 변경사항은 지방산업단지심의위원회 심의를 거치지 않아도 된다고 규정하고 있는데, 지원시설용지 증가에 따른 용도지역 변경(일반공업지역⇒준공업지역)이 수반될 경우 지방산업단지심의위원회 심의는 제외 되더라도 의제사항인 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시계획위원회 심의는 거쳐야 하는 것인지 여부가 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

- 첫 번째 질의에 대하여
  「산업단지계획 통합기준」 제28조에서 토지이용계획 각 용도별 전체면적대비 100분의 10이상의 면적 변경이 되는 부분을 중요사항이나 일반산업단지의 경우 각 용도별 면적 변경(절대치)의 합이 3만제곱미터 이하인 경우에는 경미한 변경 규정하고 있습니다.
  여기서, “토지이용계획상 각 용도별 면적”이란 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항1호에서 구분한 각 시설(산업시설용지, 복합용지, 공공시설용지, 지원시설용지 등)의 세부용도의 면적을 의미하며, 면적변경은 각 용도별 변경되는 부분의 증가되는 부분과 감소되는 부분의 각 절대치의 합을 기준으로 함을 알려드립니다.
- 두 번째 질의에 대하여
  「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」 특례법 제15조제3항 및 특례법시행령 제10조에 따라 산업단지계획심의 위원회를 생략하는 경우에는 관련 부서 협의를 거쳐 변경이 가능하나, 그 협의절차에 대하여는 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 103**

○ 법 제6조 제6항 및 동법 시행령 제7조 제3항에서 명시한 산업시설용지는 제조업에 국한되는지 아니면 동법 제2조 제7의2에서 명시하는 시설은 모두 해당되는지의 질문입니다 ○ 즉, 통상적으로 말하는 “산업단지개발계획에서 산업시설용지의 면적은 유상공급면적의 50%이상 되어야 한다”는 말이 유상공급면적의 50%이상을 제조업으로 유치하여야 한다는 뜻인지의 질문입니다

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제6조제6항 및 산입법시행령 제7조제3항에서 규정한 산업시설용지는 산입법 제2조제7의2호 및 산입법시행령 제1조의2에서 규정한 시설의 용지를 모두 포함함을 알려드립니다.

○ **질의 104**

▨ 사업현황 1986년 지정승인되어 1987년 준공된 농공단지내 입주한 기업이 공장용지 추가확보를 위해 기존 농공단지와 연접한 부지를 확장하고자 산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법으로 진행코자 합니다. 확장부지 전체를 하나의 기업에서 실사용할 예정으로 사업시행자는 현재 한국표준산업분류 상 2개(C23, C25)의 중분류에 해당하는 업체입니다. ▨ 관련법령 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조(산업단지개발계획의 작성)제1항제2호 가목. 산업단지에 유치하고자 하는 주요업종은 한국표준산업분류에 의한 중분류항목에 따라 분류하여야 한다. 농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침 제16조(관리기본계획의 수립) 제2항제2호 입주대상업종(한국표준산업분류상 중분류 기준, 전문단지 등으로 개발하는 경우에는 이에 관한 사항을 표시함) ▨ 질의내용 확장부지의 사업시행자인 ○○기업의 경우 2가지 업종을 영위중으로 생산공정과 제품생산의 연계성을 극대화하여 산업경쟁력을 향상시키고자 추가되는 산업시설용지에 2개의 업종을 같이 배치코자 합니다. 지정권자와 사전협의 중 하나의 산업시설용지에는 하나의 중분류에 해당하는 업종만 배치할 수 있다는 의견이 있어 이렇게 질의드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조제5항제5호에 산업단지개발계획에 유치업종을 계획하는 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 시행령 제7조제2항제3호에 따라 유치업종의 배치계획을 포함하도록 하고 있고, ‘산업입지의 개발에 관한 통합지침’ 제13조제1항제2호가목에 산업단지에 유치하고자 하는 주요업종은 한국표준산업분류에 의한 중분류 항목으로 분류하도록 하고 있습니다. 산업단지개발계획에 포함된 유치업종을 하나의 산업용지에 둘 이상의 유치업종 계획이 가능하고 유치업종 배치계획에도 하나의 산업용지에 둘 이상의 유치업종을 기재할 수 있습니다. 아울러, 산업단지관리기본계획 수립에 대하여는 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 105**

산업단지내 호텔업 입주가능여부에 관한 질의
「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」법 제2조제19호에 따라 산업단지 입주업체를 지원하기 위해 금융·보험·의료·교육 등의 사업이 산업단지에 입주 할 수 있으며 동법 시행령 제6조제6항제8호에 따라 「관광진흥법」에 따른 호텔업의 입지도 가능한 것으로 명시되어 있습니다.
상기 산업단지 지원사업 일환의 호텔부지를
「산업단지의 개발에 관한 통합지침」제13조제1항제1호가목의 「지원시설용지」에 계획(입지)시킬 수 있는지요
참고) 지원시설용지의 용도 :
행정·교육·금융·고용·의료 등 , 공공지원시설, 정보처리·전시·유통 등 생산지원시설, 문화·관광·체육·생활편의·복지회관 등 후생복지시설
⇒ 산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조 제1항에서 지원시설용지는 산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설로서 구체적으로 행정·교육·금융·고용·의료 등 , 공공지원시설, 정보처리·전시·유통 등 생산지원시설, 문화·관광·체육·생활편의·복지회관 등 후생복지시설로 규정하고 있습니다.
따라서, 호텔의 입지가능 여부는 해당 산업단지 지원시설용지 설치목적, 관련 법령 등을 고려하여 산업단지 지정권자가 판단할 사항임을 알려드립니다.

○ **질의 106**

다름이 아니옵고 산업단지개발을 검토중에 입지허용시설과 관련하여 질의를 드리고자 합니다.
질의내용 : 일반산업단지의 토지이용계획상 지원시설용지내 허용시설로 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조의 토지이용계획 분류상 지원시설용지내 체육시설의 입지가 가능한 것으로 나와있습니다.
체육시설은 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」시행령 별표 1의 체육시설의 종류상에 골프연습장이 포함되어 있는 바 입지가 가능할 것으로 사료됩니다.
개인적 법률해석에 앞서 명확한 판단이 요구되는 사항이라 부득이 질의를 올리오니 모쪼록 명확한 답변 부탁드립니다. ※ 골프연습장은 실외 골프연습장입니다.

– 답변내용

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조의 토지이용계획상 지원시설용지는 산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설로서 체육시설도 허용됩니다.
질의의 경우 실외 골프연습장의 입지가능 여부는 산업단지 지원시설용지 설치목적 등을 감안하여 산업단지 지정권자가 판단할 사항임을 알려드립니다.

○ **질의 107**

수고많으십니다. 산업단지를 조성함에 있어 산업시설용지에 공장이 아닌 다른 허용된 시설로 산업단지를 조성코자 하는 중 의문이 발생하여 질의를 드립니다.

[관련법규]
「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조제7의2호 및 동법 시행령 제1조의2
국토교통부고시 제2014-419호

[질의의 배경]
위 관련법규에서 보면 제조업의 공장이 아닌 물류시설, 교육・연구시설, 운송업, 전문디자인업 등의 시설들 또한 산업단지의 산업시설용지에 입주가 허용되어 있습니다. 그러나 제조업의 공장이 아닌 시설에 대한 별도의 허용한도가 명시되어 있지 않습니다. 즉, 산업단지를 조성함에 있어 제조업의 공장이 없이도 조성 가능하다고 생각됩니다.

[질의내용]
① 제조업이 아닌 산업시설용지에 입주가 허용된 다른 시설로만 산업단지 조성이 가능합니까?
② 불가능하거나 부정적이라면 그 사유가 무엇입니까?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제2조 제7의2호에서 7의2. "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말하며
대통령령으로 정하는 시설용지는 "산입법시행령 제1조의2에서 에너지법」 제2조제6호에 따른 에너지공급설비2. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호에 따른 신·재생에너지 설비3. 「대학설립·운영 규정」 제2조의7에 따라 산업단지 안으로 위치를 변경하는 대학시설4. 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설 및 물류 시설 등과 유사한 시설로서 국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설" 규정하고 있으며,
국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설(국토교통부고시 제2014 - 419호)이란 전기업, 폐수처리업, 금속・비금속 원료재생업, 운송업 (여객운송업 제외), 전기통신업, 비 주거용 건물 임대업, 산업용 기계 및 장비 임대업, 경영컨설팅업 (재정・인력・생산・시장관리나 전략기획에 관한 자문업무 및 지원을 하는 기업체로 한정한다), 기타 과학기술 서비스업, 전문디자인업, 번역 및 통역 서비스업, 전시 및 행사대행업, 포장 및 충전업, 직원훈련기관을 의미합니다.
따라서, 산업시설용지에는 제조업 이외에도 위 규정에 따른 시설들이 모두 포함됨을 알려드립니다.

○ **질의 108**

기승인된 산업단지 개발계획 중 금회 도로계획을 변경하고자 합니다.
산업단지 총면적의 5%, 도로 총면적의 30% 정도가 감소되는데(산업단지구역에서 도로 일부를 제척함), 이 경우 산입법 제7조에 따른 경미한 변경 사항에 해당하는지를 문의합니다.

– 답변(국민신문고)

질의의 경우가「산업입지 및 개발에 관한 법률」시행령 제7조제1항 및 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제4항 제1호에서 따라 도로 면적의 감소부분이 공공시설 전체면적 대비 100분의 10 미만인 경우인 경우에는 중요한 변경사항이 아닌 것으로 사료되나, 다만 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제14조제2호의 도로확보기준을 충족해야 함을 알려드립니다.

○ 질의 109

산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 제15조 및 시행령 제10조에 따른 산업단지 계획의 경미한 사항에 대해 질의하고자 합니다.

■ 질의하고자 하는 해당 산업단지의 토지이용계획은 산업시설용지, 지원시설용지, 기반시설용지(주차장, 도로, 유수지 등), 녹지용지로 구분되어 승인·고시가 되었습니다.

■ 산업단지계획 통합기준 제28조에 의거, 토지이용계획 중 각 시설별 전체면적 대비 100분의 10미만의 면적변경을 경미한 사항으로 정하고 있는데,

■ 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조에 의거 도시관리계획으로 결정된 녹지도 공공시설용지에 포함이 되는바,

■ 기 승인된 토지이용계획 분류상의 기반시설용지(주차장, 도로, 유수지)만을 산정하였을 경우 10% 초과되는 변경사항이지만, 기 분류된 기반시설용지에 녹지까지 합산하여 산정하면 10%미만의 변경이 됩니다.

■ 상기 4개용지로 분류되어 고시되었음에도 불구하고 녹지용지의 면적을 기반시설용지의 면적으로 보고 합산하여 경미한 사항으로 산정할 수 있는지 알고싶어 질의하오니 답변을 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

당초 토지이용계획이「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제13조의 체계에 부합하지 않았으나 위 지침에 부합하도록 토지이용계획을 보완한 경우에는 경미한 변경사항으로 된다면, 토지이용계획을 위 지침에 부합하도록 보완하면서 경미한 절차로 갈 수 있는지 지정권자와 협의하여 처리하시기 바랍니다.

○ 질의 110

일반산업단지 계획시 C23비금속 광물제품제조업(C23991아스콘제조업, C23322레미콘 제조업) 유치하려 할때 업종 제한에 해당되지 않고 업종유치가 가능하지 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

산업입지 및 개발에 관한 법률 및 하위법령에서 일반산업단지에 입주하는 구체인 업종에 대하여 제한을 두는 명문의 규정은 없으며, 해당 일반산업단지 계획에서 지역여건이나 환경성 검토, 관련 법령상 해당 공장입지 가능성, 지역주민의견 등을 종합적으로 고려하여 통해 업종 제한을 둘 수 있음을 알려드립니다.

○ **질의 111**

■ 너비15미터 이상인 도로변경 사항의 적용법규 질의
○ 도로의 경우, 「도시·군관리계획수립지침 [별첨1] 5호 가목 (1), (나)」에 따라 기정 이외에 「신설, 변경, 폐지」로 분류됩니다.
○ 질의내용
질의1) 너비 15미터 이상인 도로의 변경은 상기 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조의3 제1항 5호의 신설 또는 폐지에 해당하지 않으니, 상기 동법 지침 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」의 제13조 제1항 제1호 가목의 토지이용계획 분류에 따라 「도로(용도)」에 대한 「공공시설용지(시설별)」을 적용하여 법 제13조의 제1항 3,4호에 적용할 수 있는지요?
질의2) 적용할 수 있다면, 같은 조 제 2항에 따라 동법 시행령 제15조의3의 제13호에 적용할 수 있는지요?
질의3) 시설별·용도별 면적 100분의 10미만의 범위에 해당되더라도 너비15미터 이상의 도로변경은 적용되지 않는다고 한다면,
동법 시행령 제15조의3 제4호와 같이 너비 15미터 미만의 도로는 시설별·용도별 면적 100분의 10미만 범위내라면 얼마든지 신설과 폐지가 특례를 적용받고, 15미터 이상의 도로는 1㎡라도 변경사항이 발생한다면 준공된 산업단지의 특례를 적용받지 못하는지요?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제13조의3제1항제5호에서 '너비15미터 이상인 도로의 신설 또는 폐지'에는 '변경'사항을 포함하고 있으며, 마찬가지로 산입법시행령 제15조의3제4호에서 '너비15미터 미만인 도로의 신설 또는 폐지'에도 '변경'사항을 포함합니다.
따라서, 너비15미터 이상인 도로에 대한 변경사항(신설,폐지,변경)은 개발계획 변경사항이 되고, 너비15미터미만의 도로에 대한 변경사항(신설,폐지,변경)은 실시계획변경사항으로 하거나 또는 도로법 등 개별법에서 직접 처리할 수 있습니다.
아울러, 너비15미터 이상인 도로에 대한 변경사항(신설,폐지,변경)은 그 정도에 대하여 별도로 규정하고 있지 않으므로 변경되는 정도와 상관없이 개발계획 변경사항에 해당됨을 알려드립니다.

○ **질의 112**

-. 개요 : 산업단지절차간소화 특례법에 의한 절차에 의해 산업단지계획 심의위원회의 심의를 실시한 결과 조건부 가결을 받았습니다. 그런데, 심의위원회에서 조건부 가결된 내용과는 정반대의 산업단지계획심의위원회의 개채결과를 통보받았습니다.(심의에 참석하여 내용을 정확히 파악하였고, 녹취문 분설결과)
1. 질의 : 산업단지계획심의위원회에서 결정된사항이 도시과 담당공무원의 자문에 그치는지 아니면, 의결권이 있어서 반드시 산업단지지정고시등에 반영되어야하는지?
2. 질의 : 산업단지계획심의위원회에서 결정된사항은 담당공무원의 업무에 단지 참고만 하고 반영은 담당자 마음대로 한다는 법적은 근거는? <법률명과 조항을 부탁드립니다>
3. 질의 : 산업단지계획심의위원회에서 결정된사항이 담당공무원의 업무에 단지 참고만 된다면 많은 예산을 들여서 시행하는 산업단지계획심의위원회의 심의를 거치도록하는 이유는 무었입니까?

– 답변(국민신문고)

산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법 제14조제1항에서 “제8조에 따른 산업단지계획을 수립 또는 승인하기 위하여 국토교통부장관은 중앙산업단지계획심의위원회, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐야 한다.”고 규정하고 있으며 같은법 제15조제1항에서 “지정권자는 심의위원회의 심의를 거쳐 산업단지계획을 수립 또는 승인하고, 그 결과를 관보 또는 공보에 고시하여야 한다. 이 경우 필요한 조건을 붙일 수 있다”고 규정하고 있습니다.
따라서, 산업단지계획은 지방산업단지계획심의위원회의 심의결과로 수립되는 것이 아니라, 심의위원회의 심의를 거쳐 지정권자가 수립함을 알려드립니다.

○ 질의 113

주기장 관련해서 궁금중이 있어 질의 하오니 답변 부탁드립니다.
○ 일반산업단지 내 산업시설용지에 주기장 설치가 가능한지요?
- 불하할 당시 ‘창고 및 운송관련 서비스업’으로 허가가 나있고 차후 지목은 공장용지로 될 예정입니다.
- 관련기관에서는 차후 주차장운영업과 자동차 보관업으로 등록될 예정이고 지목이 공장용지인 경우 주기장 설치가 불가하다고 합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제2조 제7의2에서 7의2. "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말하며
대통령령으로 정하는 시설용지는 “산입법시행령 제1조의2에서 에너지법」 제2조제6호에 따른 에너지공급설비, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호에 따른 신·재생에너지 설비, 「대학설립·운영 규정」 제2조의7에 따라 산업단지 안으로 위치를 변경하는 대학시설, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설 및 물류 시설 등과 유사한 시설로서 국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설” 규정하고 있으며,
국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설(국토교통부고시 제2014 - 419호)은 전기업, 폐수처리업, 금속・비금속 원료재생업, 운송업 (여객운송업 제외), 전기통신업, 비 주거용 건물 임대업, 산업용 기계 및 장비 임대업, 경영컨설팅업 (재정・인력・생산・시장관리나 전략기획에 관한 자문업무 및 지원을 하는 기업체로 한정한다), 기타 과학기술 서비스업, 전문디자인업, 번역 및 통역 서비스업, 전시 및 행사대행업, 포장 및 충전업, 직원훈련기관을 의미합니다.
질의의 경우 주기장이 산업시설용지에 입지할 수 있는 위 시설에 해당되는지 산업단지승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 114**

「산업입지 및 개발에관한 법률」제6조 및 「산업입지의 개발에관한 통합지침」 제13조에 의거 산업용지의 30/100 범위내에서 제한업종계획을 수립할수 있다고 규정하고 있습니다.
질의내용
1. 법 개정이전 당초 지정된 일반산단의 개발계획을 변경하여 제한업종 계획으로 수립할 수 있는지 여부(법 개정이후 신규 산단만 적용 가능한지)
2. 제한업종 범위는 미분양 용지의 30/100 이내 가능한지 아니면 총 산업용지의 30/100이내 가능한지 여부

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조에 산업단지개발계획 작성시 제한업종(네거티브업종계획)으로 계획하는 경우에는 산업시설용지 면적의 100분의 30이내에서 계획하도록 하고 있고 개정규정은 지침시행이후 신규 산단 뿐만아니라 산단개발계획을 변경하는 경우에도 적용가능합니다.
또한 제한업종 계획 범위는 산업단지의 산업시설용지 면적의 100분의 30이내에서 계획하도록 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 115**

현재 사천시에서 조성하고 있는 축동구호농공단지계획 변경에 대하여 지원시설용지를 산업시설용지로 변경하는 사항에 대해 지원시설면적 비율의 제약에 대한 법적근거가 있는지 답변부탁드립니다.
구체적으로 말씀드리면, 지원시설면적은 전체면적에서 3%를 차지하고 있고, 지원시설은 말그대로 산업시설을 지원하기 위한 사무실 등의 용도로 사용할 예정인데 사업시행자가 분양이 잘 안된다는 이유로 지원시설 3%의 면적을 1.3%만 남겨둔채 1.7%를 산업시설로 전용하고 싶어합니다. 또한 지원시설의 비율에 대한 법적근거가 없다는 이유로 사업시행자는 변경해도 법에 저촉되지 않는다고 합니다.
하지만 사천시의 입장에서는 최소한의 지원시설은 남겨나야 한다는 입장이고 추후에 가변성과 불확실성때문에 변경불가 방침을 세우고 있습니다.
이에 대해서 사천시와 사업시행자 간에 의견차이가 있는데 변경여부에 대한 명쾌한 답변부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

농공단지와 관련하여 농공단지는 「농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침」(이하 '농공단지 통합지침'이라고 함)을 적용하되, 동 지침 제2조에 따라 농공단지의 개발계획 작성에 대해서는 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 '산업입지 통합지침'이라고 함)제13조 및 제14조를 준용하도록 하고 있습니다.
관련 규정상 지원시설용지에 관한 규정을 살펴보면 산업입지 통합지침 제13조제1항제1호에서 농공단지개발계획 작성시 지원시설용지의 세부용도로 행정·교육·금융·고용·의료 등 공공지원시설, 정보처리·전시·유통 등 생산지원시설, 문화·관광·체육·생활편의·복지회관 등 후생복지시설로 규정하고 있으며, 같은 지침 제13조제1항제1호라목에서 "산업단지의 지원시설용지는 산업시설용지와

연계하여 시설규모를 결정하여야 한다"라고 규정하고 있습니다.
농공단지 통합지침 제12조제1항제1호가목에서 농공단지실시계획 작성시 공간배분은 "공장시설 면적의 확보에 중점을 두되 입주기업체의 기업활동을 위한 금융, 의료, 주차장, 창고, 운동장, 종업원기숙사, 공동서비스 등의 지원시설 및 공동이용건축물(관리사무실, 공동근로복지시설 등의 용도로서 입주기업체가 공동으로 이용하기 위한 건축물을 말한다. 이하 같다)은 근로자 수 및 단지규모를 고려하여 필요한 적정공간을 배분하여 계획"하도록 규정하고 있고,
같은 지침 제12조제1항제1호나목에서는 "지원시설 및 공동이용건축물의 면적은 입주공장, 종업원 및 단지규모 등을 감안하여 설정하되, 공동이용 건축물의 설치·운영은 분양이 완료된 후 입주기업체가 자율적으로 결정할 수 있도록 하여야 함"하도록 규정하고 있습니다.
또한, 농공단지 통합지침 제12조제1항제4호가목에서 농공단지실시계획 작성시 지원시설의 설치는 "시장·군수 또는 구청장은 입주기업체와 협의하여 해당 단지에 적합한 시설의 종류와 규모 및 설치시기를 결정"하도록 규정하고 있고,
같은 지침 제12조제1항제4호나목에서는 "지원시설은 비용의 절감과 이용의 효율을 제고할 수 있도록 가급적 공동설치 하도록 계획"하도록 규정하고 있습니다.
따라서, 산업입지 통합지침 및 농공단지 통합지침 상 지원시설의 비율을 규정하고 있지는 않으나, 지원시설에 대하여 농공단지의 근로자 수 및 단지규모를 고려하여 필요한 적정공간을 배분하고 그 면적은 입주공장, 종업원 및 단지규모 등을 감안하여 설정하도록 규정하고 있으며,
그 설치에 대하여는 시장·군수 또는 구청장이 입주기업체와 협의하여 해당 단지에 적합한 시설의 종류와 규모 및 설치시기를 결정하도록 규정하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

○ 질의 116

산업단지내 도로와 관련하여 문의를 드리고자 합니다.
산업입지의 개발에 관한 통합지침 제14조(공공녹지·도로·철도 및 환경기초시설)에 따르면 "단지내 간선도로의 폭은 원칙적으로 화물자동차의 통행에 불편이 없도록 15미터 이상 확보하여야 한다."라고 규정되어 있는바, 화물자동차의 통행이 예상되는 산업단지내 도로 폭은 그 기능에 관계없이 모두 15미터 이상 확보하여야 하는지, 아니면 통행량이 적은 국지도로 등은 15미터 미만으로 확보하여도 되는지에 대하여 문의드립니다

– 답변(국민신문고)

산업단지내 간선도로란 산업단지의 골격을 형성하는 도로로 단지내 대량 교통을 처리하거나 단지내외를 연결하는 도로를 말합니다. 따라서 이러한 기능을 고려하여 단지내 간선도로의 폭은 15미터 이상을 확보하여야 하며, 간선도로의 기능이 없음에도 불구하고 화물자동차가 통행토록 계획된 모든 도로의 폭을 15미터 이상 확보하라는 뜻은 아님을 알려드립니다.

○ 질의 117

- 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」에 의거 사업부지 녹지 확보기준은 5%~7.5% 인데 반해, 12.9%로 계획되었는 바,

가. 고속도로 사면부의 완충녹지(시설결정)를 계획에서 제외 또는 축소할 수 있는지 여부?
나. 완충녹지를 조성해야 하는 경우 해당 지자체로 기부채납이 필수적인지 여부?

– 답변(국민신문고)

○ 질의 '가'에 대하여
- 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제5호에 의거 '녹지'란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호나목에 따른 녹지로서 도시지역에서 자연환경을 보전하거나 개선하고, 공해나 재해를 방지함으로써 도시경관의 향상을 도모하기 위하여 같은 법 제30조에 따른 도시.군관리계획으로 결정된 것을 말하며,
- 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제35조에 의거 녹지는 그 기능에 따라 완충녹지, 경관녹지 및 연결녹지로 세분하고 있고, 같은 법 시행규칙 제18조제1항에 따른 완충녹지는 해당 지역의 풍향과 지형.지물의 여건을 감안하여 설치.관리하고, 그 설치.관리면적은 해당 공해 등이 주변지역에 미치는 영향의 정도에 따라 녹지의 기능이 충분히 발휘할 수 있는 규모로서 완충녹지의 폭은 원인시설에 접한 부분부터 최소 10m 이상이 되도록 할 것으로 규정하고 있으므로,
  다른 법에서 특별히 규정한 바가 없다면 완충녹지 제외 및 완충녹지의 폭을 10m 미만으로 축소 변경하는 것은 불가할 것으로 판단되는 바, 이에 대한 세부적인 사항에 대해서는 해당 완충녹지를 결정한 녹지관리청과 협의할 사항임을 알려드립니다.

○ 질의 '나'항에 대하여
「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제26조에 따라 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체로 무상 귀속되도록 규정하고 있으며, 산입법 시행령 제24조의4에서 공공시설의 범위에는 녹지를 포함하고 있으므로 산업단지 개발사업으로 설치된 녹지는 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체로 무상 귀속 됨을 알려드립니다.
아울러, 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 통합지침)제14조의 녹지확보비율과 관련하여 통합지침 제14조제1호바목에 따라 산업단지지정권자는 산업단지 녹지 중 사면녹지의 비율이 100분의 60을 초과하는 경우 산업단지의 지형적 여건을 고려하여 기준 녹지비율에서 100분의 2 까지 상향조정할 수 있고
통합지침 제14조제1호사목에 따라 산업단지 입지의 지형적 특성상 사면녹지가 발생하여 산업단지 내 녹지가 부득이하게 기준 녹지비율을 초과하는 경우로서 사업시행자의 요청이 있는 경우에는 가목(녹지확보기준, 5%~7.5%)의 규정에도 불구하고 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제3조에 다른 산업입지심의회 또는 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제6조에 따른 산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐 기준 녹지비율에서 100분의 5까지 상향조정할 수 있음을 알려드립니다.

○ 질의 118

산업단지내 도로와 관련하여 문의를 드리고자 합니다.
2013년 4월 "산업단지 인・허가절차 간소화를 위한 특례법"에 따라 산업단지계획 승인을 득한 산업단지로서 대규모 공장부지를 소규모로 조정해 달라는 입주예정업체의 요청에 따라 6필지 내외의 소규모 공장부지 진출입을 위한 국지도로를 금회 신설코자 하며,
산업단지내 도로 관련 규정인 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제14조를 보면, "단지내 간선도로의 폭은 원칙적으로 화물자동차의 통행에 불편이 없도록 15미터 이상 확보하여야 한다.", "단지내 도로 및 보도·자전거도로는 차량 및 보행자·자전거의 통행량, 통행형태 등과 산업단지

토지이용의 특성을 고려하여 도로 횡단구조의 조정 또는 일방향으로 통행계획을 수립하여 설치할 수 있다."라고 규정되어 있습니다. 이 경우 신설되는 도로에 대하여
첫째, 도로의 폭은 통합지침 제14조에 따라 15m이상으로 확보해야 하는지 아니면, 15m미만으로 계획하여도 되는지?
둘째, 일방통행으로 교통계획을 수립하여 도로설치 가능한지?에 대하여 문의합니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지내 도로중 간선도로는 산업단지의 골격을 형성하는 도로로 단지내 대량 교통을 처리하거나 단지내외를 연결하는 도로를 말하여 이러한 기능을 고려하여 단지내 간선도로의 폭은 15미터 이상을 확보하여야 하며, 간선도로의 기능이 없음에도 불구하고 모든 도로의 폭을 교행으로 15미터 이상 확보하라는 의미는 아님을 알려드리며, 구체적인 현지의 도로설계사항은 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 119

1. 당사는 화성시에서 특장차 판넬제조업과 운송업을 허가받아 10년이상 사업을 하고 있던 중, 국가정책 택지개발로 공장이 강제수용되어 경기도와 화성시 토지공사 공동개발하여 동탄일반산업단지를 조성한 이후 당사가 공장 이주 조건으로 대체토지를 분양받아 입주한 이후 화성시에서 공장등록과 화물자동차 운송사업 허가를 받은다음 2년이 지나도록 사업을 하고 있는 중 화성시에서는 일반산업 단지에 제조업은 사업을 할 수 있으나 화물자동차 운송사업은 할 수 없으니 사업장을 이전하라고 하고 있습니다.
2. 한 법인에서 제조업과 운송업을 분리하여 이전 할 수 없는 바, 일반산업단지에(국토부 7월 보도자료에 제조업과 연관된 서비스업종 운송업가능) 화물운송업 사업을 할 수 있는지 여부를 회신 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

산업시설용지 입주허용 시설 고시(국토교통부고시 제2014 - 419호)에 따라 전기업, 폐수처리업, 금속·비금속 원료재생업, 운송업 (여객운송업 제외), 전기통신업, 비 주거용 건물 임대업, 산업용 기계 및 장비 임대업, 경영컨설팅업 (재정·인력·생산·시장관리나 전략기획에 관한 자문업무 및 지원을 하는 기업체로 한정한다), 기타 과학기술 서비스업, 전문디자인업, 번역 및 통역 서비스업, 전시 및 행사대행업, 포장 및 충전업, 직원훈련기관이 산업시설용지에 입주가 가능합니다.
따라서, 위 고시에 따라 여객운송업이 아닌 운송업은 산업시설용지에 입주가 가능하며, 산업단지의 유치업종 변경(추가)에 대하여는 해당 지자체에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 120

2. 시가화예정용지 중 상업용으로 분류된 지역에 산업단지개발을 추진하고잘 할 경우
① 도시기본계획상 별도 변경 절차 없이, 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 '산단특례법') 제21조에 따라 산업단지계획 승인에 의해 도시기본계획 변경을 의제받을 수 있는지(제1설),

② 시가화예정용지의 용도를 상업용에서 공업용으로 변경하는 내용으로 도시기본계획 변경 절차를 사전에 별도로 거쳐야 하는지(제2설)에 대하여 질의하오니 고견을 주시기 바랍니다.

※ 산단특례법 제21조(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 적용 특례) 제15조에 따라 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제18조, 제22조 및 제22조의2에 따라 도시·군기본계획이 수립 또는 변경된 것으로 본다. 다만, 이는 산업단지 예정부지의 면적[본문에 따라 도시·군기본계획의 수립 또는 변경을 의제(擬制)받은 산업단지계획이 있을 경우에는 해당 산업단지의 누적 면적에 지정하려는 산업단지 예정부지의 면적을 합한 면적을 말한다]이 해당 산업단지 예정부지가 속한 시·군 도시·군기본계획의 시가화예정용지 총 면적의 100분의 30 범위 이하인 산업단지계획을 승인하는 경우에 한한다.

– 답변(국민신문고)

산업단지 개발과 관련하여 절차간소화를 위해「산업단지 인허가 절차간소화를 위한 특례법」(이하 특례법)을 운용하고 있으며, 도시기본계획과 관련하여 특례법 제21조에서 “제15조에 따라 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제18조, 제22조 및 제22조의2에 따라 도시·군기본계획이 수립 또는 변경된 것으로 본다. 다만, 이는 산업단지 예정부지의 면적[본문에 따라 도시·군기본계획의 수립 또는 변경을 의제(擬制)받은 산업단지계획이 있을 경우에는 해당 산업단지의 누적 면적에 지정하려는 산업단지 예정부지의 면적을 합한 면적을 말한다]이 해당 산업단지 예정부지가 속한 시·군 도시·군기본계획의 시가화예정용지 총 면적의 100분의 30 범위 이하인 산업단지계획을 승인하는 경우에 한한다”고 규정하여, 일정한 조건하에서 산업단지계획 수립과 도시기본계획의 수립, 변경을 동시에 할 수 있도록 절차간소화 특례를 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 121

1. 민간사업자가 산업단지 인허가 절차 간소화 특례법에 의해 산업단지 약76500㎡을 조성 진행할 때 산업입지의 개발에 관한 통합지침 14조에서 규정한 녹지비율 5~7.5%미만을 준수하도록 되어 있으나 지형의 상태, 공사시 발생하는 법면 등을 여러가지를 고려할 때 7.5%미만으로는 준수가 어려우며 녹지비율 상향조정인 100분의2, 100분의5로도 녹지비율을 준수하기 어려워 16~20%이내로 녹지를 규정보다 더 많은 비율로 지정하려할 경우 문제가 없는지?
2. 규정에서 정한 7.5%(상향비율100분2. 100분의5)이내로 반드시 해야 된다면 그 이유는 무엇인지?

– 답변(국민신문고)

산업단지에 불필요한 녹지조성을 방지하기 위해 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제14조에서 녹지비율과 그 상향조정 기준을 규정하고 있습니다.
질의의 경우, 산업단지 면적 중 녹지로 계획한 부분이 모두 산업단지 구역에 포함되어야 하는 구체적인 이유를 가지고 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 122**

현재 oo 산업단지개발에 참여중에 있으며, 산업단지계획 변경을 추진하는 중에 의문사항(통합심의 개최여부)이 있어 질의를 드립니다.
(첨부참조)
① "산업단지 인허가 절차간소화를 위한 특례법 제15조 3항"에서 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하고자 하는 경우에는 제14조에 따른 심의 위원회를 거치지 아니한다라고 되어 있습니다.
② "산업단지 인허가 절차간소화를 위한 특례법 시행령 제10"에서 대통령령으로 경미한 사항은 2. 주요 유치업종의 변경, 3. 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경이 해당됩니다.
③ 최근('15.3.18) 산업단지계획 행정절차 간소화를 위하여 개정된 "산업단지계획 통합기준 제28조"에서는 "특례법 제10조 제3호에서 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설이란 1. 산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 전체 면적대비 100분의 10이상의 면적 변경이 해당됩니다.
여기서 시설별이란 "산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조 1호"에 의거 산업시설용지, 복합용지, 주거시설용지, 상업시설용지, 공공시설 용지로 구분되어 있습니다.
결론 : 동 현장은 금번 산단계획변경에서 산업시설용지(공장용지, 연구개발)가 11,286㎡ 변경(산업시설 전체면적 대비 1.61%), 공공시설용지 11,286㎡(공공시설 전체면적 대비 2.42%) 변경됨에 따라 산업단지계획 통합기준 14조에 의거,

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조제1항제4호는 산업단지 토지이용계획 중 시설별 전체면적 대비 10%이상이 변경된 경우에만 중요사항으로 규정하여 세부 용도별 변경을 자유롭게 허용(제13조제4항)하기 위해서 당초 산업단지 토지이용계획 중 각 용도별 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적 변경을 기준에서 시설별 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적 변경(증감을 포함한다) 기준으로 개정('15.3.18) 하였고, 다만, '증감을 포함'한다는 규정은 신설된 것이 아니며 개정전 기존의 유권해석을 지침에 규정화한 사항입니다.
따라서, 토지이용계획상 단순 수치증감이 아닌 각 시설용지의 증가되는 면적과 감소되는 면적을 모두 변경사항으로 보게 됨을 알려드립니다.

○ **질의 123**

산업단지 내 폐기물처리시설에 대한 착공여부 입니다.
산업단지 승인시 폐기물처리리설(이하 매립시설)을 계획하여 면적 변경없이 4차 변경까지 이루어졌으며, 당초 매립은 일반폐기물로 협의가 완료 되었으며, 금회 폐기물처리시설 부지의 면적변경 없이 상성(일반->일반+지정폐기물)변경 및 매립용량 변경(50%이상)을 변경하여 지방환경청과 환경영향평가협의가 완료되었으나 산업단지 개발계획은 변경되지 않음
이때, 산업단지 개발계획 변경이 아직 이루어 지지 않은 상태로, 매립시설 인허가 절차를 진행이 가능한지요?
또한, 산업단지 개발계획변경전에 인허가가 절차가 완료 되었다면, 매립시설의 착공이 가능한가요?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)에 따라 준공된 산업단지에서 토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에는 산업단지개발실시계획을 변경하여야 하며,
같은 법조 제2항 및 산입법시행령제15조의3 제5호에서 “제27조제1항제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 시설의 규모나 용량의 100분의 50 미만의 변경(다만, 누적 변경의 합이 100분의 50 이상이 되는 경우는 제외)사항의 경우에는 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있다고 규정하고 있습니다.
질의의 경우는 폐기물매립시설의 변경내용(용량 50%증가)이 제13조의3제2항에 해당되지 않으므로 개발계획을 변경하여야 하며 개별법에서 별도로 절차를 진행하는 것은 산입법에 부합하지 않는 것으로 사료됩니다.

○ 질의 124

“산업입지의 개발에 관한 통합지침” 제13조(산업단지개발계획의 작성) 제1호에 의하면, 토지이용계획상 용도분류는 산업시설용지, 복합용지, 주거시설용지, 상업시설용지, 공공시설용지, 지원시설용지, 기타시설용지로 구분하고 있습니다.
현재 조성코자 하는 산업단지는 실수요자개발로서 단일기업이 산업시설용지 전체를 사용코자 하며, 토지이용계획상 용도분류는 산업시설용지와 공공시설용지로만 계획하려고 하고 있습니다.
그 외 지침상 분류하고 있는 용도중 지원시설용지는 인근 산업단지내 지원시설용지를 이용하거나, 산업시설용지내에서 생산동과 별도로 복지후생동 등을 설치하여 종사자들의 편익시설로 이용하려고 계획하고 있습니다.
이 경우, “산업입지의 개발에 관한 통합지침” 제13조(산업단지개발계획의 작성) 제1호에 의한 토지이용계획상 용도분류에 따라 단일기업(실수요개발)이 산업시설용지 전체를 사용하더라도 산업시설용지외에 지원시설용지 등을 반드시 계획하여야 하는지? 아니면 단일기업이 산업시설용지 전체를 사용하므로 지원시설용지 등이 필요하지 않으면 별도로 계획하지 않아도 되는지? 질의드립니다.

– 답변(국민신문고)

공장 부대시설로 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률(이하 산집법) 제2조제2항제2호에서 “제조업을 하는 경우 그 제조시설의 관리·지원, 종업원의 복지후생을 위하여 해당 공장부지 안에 설치하는 부대시설로서 산업통상자원부령으로 정하는 것”으로 규정하고 있습니다.
“산업입지의 개발에 관한 통합지침”(이하 통합지침) 제13조 제1호에 의한 토지이용계획상 용도분류는 단일기업에 대한 예외를 규정하고 있지 않으며, 질의의 경우가 산집법상 공장 부대시설에 포함되지 않는 경우라면 통합지침상 토지이용계획에 부합하여야 것으로 사료됩니다.

○ 질의 125

질의드리고자 하는 산업단지는 단일기업이 입주하여 모든 산업시설용지를 사용하는 산업단지로서 현재 준공전 사용승인을 득하여 공장 운영중에 있습니다. 금회 산업단지를 확장하여 공장용지를 당초 41만㎡에서 9만㎡가 증가한 50만㎡로 확장예정에 있으며, 확장되는 공장용지 중 일부는 실 공장용지로 조성하여 사용하고, 일부는 현재 구체적인 사업 계획은 없으나 장래

시설 증설을 고려하여 용지만 확보하고 원형지로 존치하여 종사자들의 휴식공간으로 활용코자 합니다. 이 경우, 위 내용처럼 확장되는 공장용지 즉, 실 공장용지 조성부지와 장래 시설 증설을 고려한 원형지 모두를 산업시설용지로 계획할 수 있는지? 아니면, 실 공장용지 조성부지는 산업시설용지로 계획하고 장래 시설 증설을 고려한 원형지는 결정권자와 협의하여 기타시설용지(산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조제1항제1호가목)로 계획할 수 있는지? 에 대하여 질의드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제9호에서 "산업단지개발사업"이란 산업단지를 조성하기 위하여 시행하는 산업시설용지 조성사업 및 건축사업, 산업단지의 효율 증진을 위한 업무시설·정보처리시설·지원시설·전시시설·유통시설 등의 용지조성사업 및 건축사업, 산업단지의 기능 향상을 위한 주거시설·문화시설·의료복지시설·체육시설·교육시설·관광휴양시설 등의 용지조성사업 및 건축사업과 공원조성사업 등을 의미합니다.
질의의 경우 장래 시설 증설을 고려하여 산업단지 구역의 일부를 원형지로서 용지만 확보하는 것은 산업단지개발사업 범위에 포함되지 않으며, 해당 부지에 대한 구체적인 개발계획을 가지고 산업단지 구역에 포함시키는 것이 타당한 것으로 사료됩니다.
아울러, 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조의 기타시설용지는 산업단지 지정권자가 결정한 시설로서 산업단지 지정권자가 특정한 용도로만 개발하도록 결정한 시설을 의미하며, 장래의 개발을 예정하여 원형지로 두는 용지를 의미하지는 않음을 알려드립니다.

○ 질의 126

■ 질의 1

1. 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조4항1호 관련입니다.
 - 위 지침에 따르면(「산입법」 시행령 제7조제1항제3호 관련) "산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적 변경(증감을 포함한다)"라고 규정하고 있습니다.
 - "각 시설별 전체면적 대비 100분의 10(증감포함)"에 대한 해석상의 이견이 있어 질의 드립니다.
 - 예를 들어, 아래와 같은 변경사항이 발생하였을 시 (첨부자료 참조)

구 분	면 적(㎡)			산업단지 전체면적 대비 증감비율(%) -갑설-	시설용지 면적 대비 증감비율(%) -을설-
	기 정	변 경	변경후		
합 계	100	-	100	-	-
산업시설용지	**50**	**증) 5**	**55**	**증) 5**	**증) 10**
산업시설용지1	30	증) 5	35	증) 5	증) 10
산업시설용지2	20	-	20	-	-
공공시설용지	**50**	**감) 5**	**45**	**감) 5**	**감) 10**
도로	20	-	20	-	-
주차장	20	-	20	-	-
전기공급시설	10	감) 5	5	감) 5	감) 10

○ 갑 설
- “산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 / 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적변경”
⇒ 각 시설 총 면적에 대한 증감비율이 전체면적의 100분의 10이상
따라서, 산업시설용지 5%, 공공시설용지 5% 변경으로 각기 10%미만의 변경임에 따라 경미한 사항에 해당함

○ 을 설
- “산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 전체면적 대비 / 100분의 10이상의 면적변경”
⇒ 각 시설 총 면적에 대한 증감비율이 해당 시설면적의 100분의 10이상
따라서, 산업시설용지 10%, 공공시설용지 10% 변경으로 각기 10%이상의 변경임에 따라 경미한 사항에 해당하지 아니함

○ 위 사항에서처럼 “전체면적 대비”에 대한 해석을 “산업단지면적”과 “시설용지면적”으로 각기 달리 해석하고 있음에 따라 어느 해석이 옳은 것인지 질의드립니다.

■ 질의 2
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조(다른 법령에 따른 인허가 등의 의제)에 따라 “국토계획법 제30조에 따른 도시군관리계획의 결정”은 의제처리되는 사항으로,
- 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제6조(산업단지계획심의위원회) 및 제14조(심의위원회의 심의)에 의거 산업단지계획심의위원회에서 산업단지개발계획에 대한 심의를 거치게 되어있습니다.
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률 및 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」 상에서 중요사항의 변경이 없는 경우(경미한 변경)에 해당하는 데, 「국토계획법」시행령 제25조(도시·군관리계획의 결정)제4항 제2호 및 제3호 ‘가구면적의 10% 이내의 변경’ 또는 제4호 ‘획지면적의 30% 이내의 변경’을 초과하는 경우 “해당 심의위원회 및 심의여부”에 대해 질의코자 합니다.

갑설) 도시군관리계획 의제사항이 경미한 변경에 해당하지 않으므로 산업단지계획위원회 심의를 받아야 한다.

을설) 산업단지계획은 경미한 사항이나, 도시군관리계획(국토계획법)이 경미한 사항이 아니므로 해당 도시군계획위원회 심의를 받아야 한다.

병설) 산업단지계획(의제 포함 결정) 상 경미한 사항에 해당하므로 산업단지계획위원회 심의사항에 해당하지 않는다

– 답변(국민신문고)

- 질의1에 대하여
「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조 제4항제1호에서 “산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적 변경(증감을 포함한다)”은 산업단지 전체면적 대비 시설의 면적 변경이 아니라 ‘시설 전체면적 대비 시설의 용도 면적 변경’을 기준으로 함을 알려드립니다.
- 질의 2에 대하여
「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법이라고 함)에 따라 실시계획 변경절차를 진행할 때 특례법 제15조제3항 및 특례법시행령 제10조에 따라 경미한 사항에 대하여 산업단지계획심의 위원회를 거치지 않는 경우 관련 기관·부서 협의는 거쳐야 하며, 질의의 경우 그 협의에 대한 사항은 지정권자가 판단할 사항입니다.

○ **질의 127**

1. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조 7의2 중 산업시설용지 ~ 및 그밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지 중 시행령 제1조의 2 에 1항 에너지법 제2조제 6호에 따른 에너지공급설비에 변전소가 포함 되는지?
2. 포함이 된다면 산업시설용지로 매각이 가능 한지 가능 하다면 어떻게 공급 해야 하는지?
3. 타 산업단지 사례로 변전소를 공급처리시설로 공급한 경우가 있는데 이 경우는 어떤 형태로 공급 할 수 있는지 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

「에너지법」 제2조제6호에 따른 에너지공급설비는 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제1조의2 제1호에 따라 산업시설용지에 입지가 가능하며, 변전소는 에너지공급설비에 해당됩니다.
다만, 변전소를 산업시설용지로 계획하는 경우에는 해당 산업단지개발계획 토지이용계획(산업시설용지)상 유치업종으로 계획되어야 하며 이 경우 산업시설용지에 해당되어 조성원가 공급이 가능하나, 산업시설용지의 유치업종으로 포함되지 아니하고 공공시설용지로 계획된 경우에는 감정평가액으로 공급하게 됩니다.

○ **질의 128**

산업단지내 산업시설용지 비율 관련 질의입니다.
산업입지 및 개발에 관한 법률 제6조 6항, 시행령 제7조 3항에 의하면, 산업시설용지의 면적(복합용지 포함)은 산업단지의 종류에 따라 산업단지 유상공급면적의 100분의 40 이상 100분의 70 이하의 범위에서 정하도록 하고 있습니다.
이에 대하여 다음과 같은 해석이 있는 바, 법령 규정의 정확한 의미를 알려 주시기 바랍니다.
갑설) 산업시설용지 비율의 상한선이라는 설
산업시설용지 비율은 유상공급면적 대비 시행령에서 정한 비율 이상(국가 50%, 도시첨단 40%, 농공 60%)이 되어야 하며, 최대 70% 이하의 범위에서 계획하여야 한다.
을설) 산업시설용지 비율의 하한선이라는 설
산업시설용지 비율은 유상공급면적 대비 시행령에서 정한 비율 이상(국가 50%, 도시첨단 40%, 농공 60%)이 되어야 하며, 70% 이상도 계획이 가능하다.(산업시설용지 70%이내응 의무사항이 아니면 여건에 따라 변동 가능한 임의의 수치)
※ 유상공급면적 70%이내 산업시설용지(복합용지 포함) 계획시, 지원시설용지, 상업시설용지, 주거용지 등이 30%이상 계획되어야 하는데, 지역 여건에 따라 30%를 계획 할 수 없는 경우 발생 가능함

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조제6항에서 “산업단지개발계획의 내용 중 산업시설용지의 면적은 산업단지의 종류에 따라 산업단지 유상공급면적의 100분의 40 이상 100분의 70 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 이상이 되도록 하여야 한다.”고 규정하고 있습니다. 즉, 법률에서 산업시설용지가 유상공급면적에서 차지하는 하한선의 범위를 규정한 것이고 대통령령에서 그 하한선을 규정한 것임을 알려드립니다.

○ **질의 129**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조제4항에 따른 대통령령으로 정하는 중요 사항 변경에 관해 질의 드립니다. 「산업입지법」 시행령 제7조제1항제3호에 따라 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경은 「산업입지의 개발에 관한 통합
지침」 제13조제4항제2호 「산업입지법」 시행령제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설의 규모(폐기물처리시설은 용량을 포함)가 100분의 50이상 변경되는 경우라고 명시하고 있습니다.
질의> 시설규모의 100분의 50이상 변경이라는 것은 규모변경(면적변경)만 해당하는 것인지 아니면 위치변경(선형변경)을 포함한 규모변경까지 포함하는지 궁금합니다.
예를 들어
갑설) 기존에 8m로 계획된 도로를 12m로 확장할 경우 시설규모의 100분의 50 미만에 해당한다면 대통령령으로 정하는 중요 사항 변경에 해당되지 않는다.
을설) 기존에 8m로 계획된 도로의 위치를 변경(선형변경 포함)할 경우 시설규모의 100분의 50 미만에 해당한다면 대통령령으로 정하는 중요 사항 변경에 해당되지 않는다.
위 예시와 같이 갑설과 을설 모두 맞는 것인지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 통합지침) 제13조제4항에서 “「산업입지법 시행령」 제7조제1항제3호에 따른 "국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설"에 대하여, 먼저 토지이용계획 상으로는 통합지침제13조제4항제1호에서 “산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적 변경(증감을 포함한다)"으로 규정하여 토지이용계획상 단순 수치증감이 아닌 각 시설용지의 증가되는 면적과 감소되는 면적을 모두 변경사항으로 보게 되므로 토지이용계획상 각 시설용지의 위치변경 사항을 감안하게 됩니다.
기반시설계획 상으로는 통합지침 제13조제4항제2호에서 “「산업입지법 시행령」 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설의 규모(폐기물처리시설은 용량을 포함한다)가 100분의 50이상 변경되는 경우”로 규정하고 있으며, 여기서 규모는 기반시설의 자체의 규모를 의미합니다.
질의의 경우처럼 도로가 확장되는 경우에는 토지이용계획 측면에서 위치변경을 감안한 공공시설용지의 면적 증감이 100분의 10미만이고 기반시설계획 측면에서 도로 규모(총면적) 자체가 100분의 50미만으로 변경되는 경우에는 중요사항 변경에 해당되지 않는 것으로 사료됩니다.

○ **질의 130**

산업단지 계획시 공공녹지의 기준은 "산업입지의 개발에 관한 통합지침"에 정하고있으나 완충녹지 및 원형녹지는 적용기준이 없어서 질의드립니다

– 답변(국민신문고)

산업단지에 불필요한 녹지조성을 방지하기 위해 산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 통합지침) 제14조에서 녹지비율과 그 상향조정 기준을 규정하고 있으며, 완충녹지 및 원형녹지도 통합지침 제14조의 녹지비율에 포함됩니다.
질의의 경우, 산업단지 면적 중 녹지로 계획한 부분이 모두 산업단지 구역에 포함되어야 하는 구체적인 이유를 가지고 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 131**

열악한 지방세수 확충과 일자리 창출 위해 우리시 관내 산업단지(영일만3일반산업단지)내 아쿠아리움(R91299, 그 외 기타 분류안된 오락관련 서비스업) 유치와 관련하여 입주업종 가능여부에 대해 질의코자 합니다. 지난달 31일자 “경제혁신을 위한 규제개혁” 내용중 공장 신증설 및 산업단지 활성화를 위해 그동안 산업단지내 제한되었던 서비스업종이 이번 규제개혁 내용에 제조업 연계효과가 높은 서비스업종을 포괄적으로 확대 허용 발표를 하였으나, 한국표준산업분류상 허용 세부업종을 알수 없어 질의코자 합니다.
영일만3일반산업단지(산업시설구역)내 “그 외 기타 분류안된 오락관련 서비스업” 업종이 이번에 발표한 “경제혁신을 위한 규제개혁“ 내용중 허용업종에 해당되는지, 허용업종에 해당 되지 않는다면 영일만3일반산업단지(지원시설구역)내 아쿠아리움 설치는 가능한지요?

– 답변(국민신문고)

국토부에서는 산업단지 산업시설용지에 제조업과 연관성이 높아 기업지원 기능을 수행하는 경영컨설팅, 전문디자인, 통번역 등 14개 서비스 업종의 입주를 허용하도록 고시(산업시설용지 입주허용 시설 고시, ‘14.7.9, 붙임참조)하였으며, 질의하신 서비스업은 산업시설용지에 입주가능한 시설에 포함되어 있지 않습니다. 참고로, 금번 산업시설구역에서 IT・융합서비스업 위주로 산단 입주업종 확대하는 방안은 산업부에서 검토하는 사항임을 알려드리며, 해당 산업단지관리기본계획상 지원시설구역에 입지검토 등 구체적인 문의는 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 132**

다름이 아니오라 산업단지 시설에 분양을 해야 하는데 아래 내용과 같이 어려움이 있어 문의드리고자 합니다.
갑설 : G코트 도매 및 소매업
- 중고자동차 매매업은 도매업에 속하므로 산업용지시설에 입주가 가능한 시설임.
을설 : 중고자동차매매업은 판매업에 해당하지 않으므로 산업시설용지에 분양은 불가능하고 별도의 용도지정을 해서 분양 해야 함.
- 지원시설용지, 공공시설용지시설, 유통시설용지, 자동차관련시설 중 매매장이 가능한 시설로 별도 지구단위계획에서 수립해야 함.
일반지방산업단지 내 중고자동차매매업 및 자동차 매매업 시설이 산업용지 내 입주(분야)가 가능한지 알고 싶습니다.
한국표준산업분류표 G45 도매 및 소매업(45)중 표에는 매매라는 용어가 없어 난해 합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조 제7의2에서 7의2. "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말하며
대통령령으로 정하는 시설용지는 산입법시행령 제1조의2 제4호에서 “지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설 및 물류 시

설 등과 유사한 시설로서 국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설" 규정하고 있고,
국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설이란 국토교통부고시 제2014 -419호전기업, 폐수처리업, 금속·비금속 원료재생업, 운송업 (여객운송업 제외), 전기통신업, 비 주거용 건물 임대업, 산업용 기계 및 장비 임대업, 경영컨설팅업 (재정·인력·생산·시장관리나 전략기획에 관한 자문업무 및 지원을 하는 기업체로 한정한다), 기타 과학기술 서비스업, 전문디자인업, 번역 및 통역 서비스업, 전시 및 행사대행업, 포장 및 충전업, 직원훈련기관을 의미합니다.
따라서, 질의하신 중고자동차매매업이 위에서 열거한 시설에 해당되는 경우 산업시설용지에 입주가 가능하며 구체적인 사안은 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 133**

질문 1.
산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법상 토지이용계획의 각 시설별 면적이 100분의 10 이상 변경되지 않는 경우 경미한 변경인 것으로 명시하고 있습니다.
당초 산업시설용지로 계획하였던 부분중 10%이내의 면적을 복합용지로 변경할 경우 경미한 변경에 해당하는지 궁금합니다. 복합용지 중 산업시설 면적을 50%이상으로 계획할 경우 유상공급면적 계산시 산업시설용지로 분류하도록 되어있어 경미한 사항으로 처리할 수 있지 않을까 생각됩니다.

질문 2.
특례법 상 통합지침에서 제시한 기반시설용량이 50%이상이 변경되는 경우 외에는 경미한 사항으로 명시하고 있습니다. 다만, 통합지침 상 해당되는 기반시설은 도로, 용수공급시설, 철도 등 일부만 해당됩니다. 완충녹지의 경우 통합지침에서 제시하고 있는 기반시설에 포함되어 있지 않습니다. 또한, 통합지침상 공원녹지는 공공시설용지로 분류되어 공공시설용지의 면적이 100분의10이상 증가하지 않을 경우 경미한 사항으로 볼 수 있을 것 같습니다. 다만, 국계법상 완충녹지의 면적 감소는 도시계획위원회의 심의대상에 해당합니다. 이런 경우 경미한 사항으로 처리가 가능한 것인지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 산단절차간소화법)시행령 제10조제3호 및 산업단지계획 통합기준 제28조제1호에 따라 "산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적 변경(증감을 포함한다)"을 제외한 사항은 산단절차간소화법상 경미한 변경사항에 해당됩니다. 여기서 '시설'은 산업단지계획 통합기준 제13조제1항 제1호의 시설용지분류(산업시설용지, 복합용지, 공공시설용지, 지원시설용지 등)를 기준으로 하며, 기존 시설용지의 면적 변경이 아닌 새로운 시설용지를 신설하는 사항은 경미한 변경에 해당되지 않습니다. 따라서, 산업시설용지의 일부를 복합용지로 변경하는 사항은 새로운 시설용지를 신설하는 사항이므로 경미한 변경사항에 해당되지 않습니다.
아울러, 산단절차간소화법 제15조제3항 단서에 따라 중앙산업단지계획심의위원회 및 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거치지 아니하는 산업단지계획의 경미한 변경사항이 법 제14조제3항 각 호에서 규정하고 있는 개별법에 따른 심의회·위원회의 심의대상에 해당하는 경우 그 개별법에 따른 심의를 거쳐야 함(법제처 법령해석, 15-0364 참조)을 알려드립니다.

○ **질의 134**

- 복합용지 계획 시 동일 획지내 2이상의 건축물을 건축하여 해당건축물 전체의 연면적의 50%이상을 산업시설로 계획할 경우 복합용지로 볼 수 있는지
- 2개 획지로 구분하였을 경우 1개획지는 산업시설, 1개획지는 산업외 시설이 입지할 경우 2개 획지가 복합용지로 볼 수 있는지

– 답변(국민신문고)

복합용지는 시설용지를 산업,지원,공공시설 용지 등으로 구분해서만 이용하도록 한 것을 한 필지 내의 건축물 연면적 50%이상을 산업시설로 계획하고 나머지는 산업시설 외의 용도로 계획하는 경우 산업· 지원시설 등을 복합적으로 이용이 가능하도록 도입('14.7월)된 제도입니다. 따라서, 한 필지내 2개 이상의 건축물인 경우에도 산업시설면적이 50%인 경우에는 복합용지로 볼 수 있으나, 다만 획지를 구분하여 산업시설과 그 외 시설로 구분하는 경우는 이미 각 시설용지의 용도가 구분되므로 복합용지로 볼 수 없습니다.

○ **질의 135**

항만시설지원부지를 공유수면매립 기본계획을 통해 매립 중이며, 매립이 완료된 해당 부지에 중고자동차수출단지를 주용도로 하는 산업단지를 계획하려 함
「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제2조에 의하여 중고자동차수출단지가 물류시설에 해당되어 산업단지 내 설치가 가능한지 질의

– 답변(국민신문고)

산업입지법 제2조제7의2호에서 산업시설용지에 입지 가능한 시설로서 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설)등을 규정하고 있으며, 여기서 산업단지에 조성하는 "물류시설"이란 산업입지법 제2조제7호에 따라「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 시설(물류단지는 제외)을 의미합니다.
다만, 질의의 경우 중고자동차수출단지가 구체적으로 어떤 사업내용인지 알 수 없고, 산업단지는 조성 목적, 필요성, 교통여건, 주변 환경 등을 종합적으로 산업단지 지정권자(시도지사 또는 30만㎡미만 면적은 시장·군수·구청장)가 검토해야 하므로 지정권자와 구체적으로 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 136**

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제31조 제1항 제5호에서 "공공.문화체육시설"을 공공시설의 범위를 규정하고 있는데, 세부적인 설치 기준?

– 답변(국민신문고)

산업입지법시행령 제31조제1항제5호(2014. 5. 9. 신설)는 공장증설 등의 산업단지개발 사업 시행시, 실시계획승인권자가 사업시행자로 하여금 인근 지역주민을 위하여 산업단지의 환경 개선 및

산업단지 입주기업 근로자의 생활 편의 향상을 위하여 산업단지 인근에 녹지, 공원 및 공공·문화체육시설을 설치할 수 있도록 마련한 근거규정으로서, , 부칙제2조에 이 영 시행 후 산업단지 외의 사업에 대한 실시계획을 수립하거나 변경하는 경우부터 적용하도록 규정하였습니다.
구체적인 산업단지 외 사업 실시계획에 포함되는 공공·문화체육시설에 대한 사항은 실시계획 승인권자와 협의가 필요한 사항이므로 해당 산업단지 실시계획 승인권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 137**

수리업(95)에 등록되어 자동차 정비 및 수리를 전문으로 하는 업체를 산업시설용지 내 유치가 가능한지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)제2조 제7의2에서 "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말하며
대통령령으로 정하는 시설용지는 "산업입지법시행령 제1조의2에서 에너지법」 제2조제6호에 따른 에너지공급설비, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제3호에 따른 신·재생에너지 설비, 「대학설립·운영 규정」 제2조의7에 따라 산업단지 안으로 위치를 변경하는 대학시설, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설 및 물류 시설 등과 유사한 시설로서 국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설" 규정하고 있으며,
국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설(국토교통부고시 제2014 - 419호)은 전기업, 폐수처리업, 금속・비금속 원료재생업, 운송업 (여객운송업 제외), 전기통신업, 비 주거용 건물 임대업, 산업용 기계 및 장비 임대업, 경영컨설팅업 (재정・인력・생산・시장관리나 전략기획에 관한 자문업무 및 지원을 하는 기업체로 한정한다), 기타 과학기술 서비스업, 전문디자인업, 번역 및 통역 서비스업, 전시 및 행사대행업, 포장 및 충전업, 직원훈련기관을 의미합니다.
질의의 경우 수리업은 산업입지법령에 따라 산업시설용지에 입지할 수 있는 위 시설에 해당되지 않는 것으로 사료되며, 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률시행령 제2조제2항에 대한 해석에 대한 사항은 소관 부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 138**

산업단지 조성시 용도지역상 자연녹지지역(주거지역이 존재하지 않은 임야)과 연접한 지역에 완충녹지를 조성하여야 하는지, 또한, 조성해야 한다면 최소규모는 폭 몇m로 조성하여야 하는지

– 답변(국민신문고)

산업단지 내 녹지설치와 관련하여 산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 산단개발지침) 제14조1호자목에서 "공공녹지에 대한 설치기준, 방법, 관리 등은 「도시공원 및 녹지등에 관한 법률」에 따라 이행하되, 녹지조성 목적에 부합될 수 있도록 수종선택, 식재밀도 등을 충분히 검토하여 조성하여야 한다고 규정하고 있고,

완충녹지와 관련하여 위 지침 같은 조 1호 차목에서 ”산업단지내 완충녹지를 설치함에 있어서 하천변 등 산업단지 주변지역의 주택·상가 등과 연접하지 않아 완충녹지의 필요성이 적은 지역에는 완충녹지를 제외 또는 축소하여 설치할 수 있다.“ 고 규정하고 있습니다.
완충녹지 폭은「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 (이하 도시공원법) 제36조 및 같은 법 시행규칙 18조제1항제1호라목에 따라 “원인시설에 접한 부분부터 최소 10미터 이상”이 되도록 규정하고 있으며, ‘15.9월 단서조항을 신설하여 산업단지에 완충녹지 10m 설치만으로도 산단개발지침 제14조상 녹지설치비율 상한을 초과하는 산업단지의 경우에는 “주택 또는 상가와 연접하지 아니한 산업단지의 경우에는 5미터 이상의 범위에서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 폭 이상”으로 할 수 있도록 하였으며, 국토교통부 장관 고시는 산단개발지침을 개정하여 곧 고시할 예정임을 알려드립니다.
해당 산업단지의 구체적인 완충녹지 설치에 대하여는 산업단지지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 139**

산업단지계획 통합기준 제28조 제1호에서 규정한 “산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 전체면적 대비 100분의 10 이상의 면적 변경(증감을 포함한다)”의 의미에 대하여 증감을 포함한다는 의미가 변경에 대한 절대값으로 본다는 해석으로 보기 어려움

– 답변(국민신문고)

산업단지계획 통합기준 제28조제1호에서 당초 토지이용계획 상 시설용지는 변동이 없으나 세부용도가 100분의 10이상의 면적이 변경되는 경우 중요한 변경사항으로 보게되어 이를 간소화 하기위해 “각 용도별” 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적 변경 기준에서 “각 시설별” 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적 변경(증감을 포함한다) 기준으로 개정(‘15.3.18) 하였습니다.
여기서 ‘증감을 포함’한다는 의미는 토지이용계획상 위치가 변경되는 사항을 감안하여 증가되는 면적과 감소되는 면적을 모두 변경되는 면적으로 보도록 하는 의미임을 알려드립니다.

○ **질의 140**

산입법 시행령 제1조의2 1항 [에너지법] 제2조제6호에 따른 '에너지공급설비'에 한국산업분류표(9차) 35200 가스제조 및 배관공급업이 입주 가능 한지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제1조의2에 따라「에너지법」 제2조제6호에 따른 에너지공급설비는 산업단지의 산업시설용지에 설치가 가능합니다. 다만, 질의하신 “한국산업분류표(9차) 35200 가스제조 및 배관공급업”이 「에너지법」 제2조제6호에 따른 에너지공급설비인지는 관련 법 소관부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 141**

산업단지 내 일반 4년제 대학의 이전설치가 가능한지 여부와, 학교가 조성되는 부지를 산업시설용지로 인정이 가능한 지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제7의2에 “산업시설용지란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말한다.”라고 규정하고 있으며
산업입지법시행령 1조의2 제3호에서「대학설립·운영 규정」 제2조의7에 따라 산업단지 안으로 위치를 변경하는 대학시설을 산업시설용지로 규정하고 있습니다.
따라서, 「대학설립·운영 규정」 제2조의7에 따라 교육부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 대학의 일부를 그 주된 위치에서 변경하여 산업단지 안으로 위치를 변경하는 대학시설과 도시첨단산업단지에 첨단산업과 관련된 교육·연구시설은 산업시설용지에 입지가 가능함을 알려드립니다.

○ 질의 142

가. 학교부지가 산업단지 구역외 시설로서 인정될 수 있는지 여부
나. ‘가’의 경우 학교부지를 산업단지 유상공급면적에 포함해야 하는지

– 답변내용

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제31조에 따라 산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행하는 경우 해당 사업에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법의 일부를 준용할 수 있으며, "산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업"으로서 같은 법 시행령 제29조제1항제6호에서 "산업단지의 환경 개선 및 산업단지 입주기업 근로자의 생활 편의 향상을 위하여 산업단지 인근에 설치하는 녹지, 공원 및 공공·문화체육시설(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 도시·군계획시설로 결정된 것을 말한다. 이하 같다)사업을 규정하고 있습니다.
질의의 경우, 학교가 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제43조 및 「도시·군 계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」에 따른 공공·문화체육시설에 해당이 되나 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업인지에 대하여 지정권자와 협의하시기 바랍니다.
나. 산업입지법 제6조제6항에서 “산업단지개발계획의 내용 중 산업시설용지의 면적(산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 제2조제7호의3의 복합용지를 포함한다)은 산업단지의 종류에 따라 산업단지 유상공급면적의 100분의 40 이상 100분의 70 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 이상이 되도록 하여야 한다” 규정하고 있으며, 여기서 산업단지 유상공급면적이란 산업단지 개발계획 내용 중 유상으로 공급하고자 하는 면적으로 공공시설 등 유상으로 공급할 수 없는 면적을 제외한 면적을 의미합니다.
다만, 산업단지 구역 외 설치하는 시설은 산업단지개발사업과 별도로 산업입지법 절차를 준용하는 산업단지외 준용사업이므로 산업입지법제6조제6항의 산업단지유상공급면적에 포함되지 않는 것으로 사료됩니다.

○ 질의 143

가. 복합용지에 입체적 복합개발과 평면적 복합개발이 모두 가능한지
나. 일반 산단은 공장 비율이 전체 면적의 50%지만 복합용지가 도입된 산단은 이 비율이 37.5%까지 낮아진다”고 발표하였는바, 37.5%라는 수치가 산출 근거
다. 현재 복합용지에 입지한 산업단지는 어떤 곳이 있는지

– 답변(국민신문고)

가. 복합용지는 산업단지 토지이용계획상 시설용지를 산업,지원,공공시설 용지 등으로 구분해서만 이용하도록 한 것을 한 필지 내의 건축물 연면적 50%이상을 산업시설로 계획하고 나머지는 산업시설 외의 용도로 계획하는 경우 산업· 지원시설 등을 복합적으로 이용이 가능하도록 도입한 시설용지이며, 관련 규정은 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조 제1항제1호 가목 및 다목을 참고하시기 바랍니다.
복합용지는 한 필지내 한 개의 건물에서 입체적 복합개발 뿐만 아니라 한 필지내 2개 이상의 건축물을 평면적으로 복합개발도 가능합니다.

나. 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제7조제5항에 따라 일반산업단지의 경우 유상공급 면적의 50%이상을 산업시설용지(산업시설면적이 50%이상인 복합용지 포함)로 계획하여야 하며, 복합용지는 산업시설용지의 2분의 1을 초과할수 없습니다.
따라서, 일반산단의 산업시설용지(유상공급면적의 50%인 경우)에 복합용지(산업시설면적이 50%이고 지원시설 등 면적이 50%인 경우)를 산업시설용지의 50%로 설치하는 경우에는 산업시설용지에서 실제 산업시설이 차지하는 비율이 12.5% 감소(50/2/2=12.5)하게 됩니다.

다. 복합용지가 도입된 일반산단은 현재 천안LG생활건강일반산업단지, 포천용정일반산업단지, 충북진천일반산업단지 등이 있음을 알려드립니다.

○ 질의 144

개발계획의 토지이용계획에서 복합용지 중 상업시설용지를 「국토계획법」 제36조 및 같은법 시행령 제30조에 따른 일반상업지역으로 할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

복합용지는 한 필지내 산업시설에다가 상업시설, 주거시설, 지원시설 등을 복합적으로 설치할 수 있는 용지로서, 복합용지의 용도지역은 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조제1항제1호다목에서 「국토계획법」 제36조 및 같은 법 시행령 제30조에 따른 준공업지역 또는 준주거지역으로 할 수 있도록 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 145

산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 산업입지법) 제20조에 따라 산업단지 공공시설의 건설을 위탁시행이 가능한데, 시행령 제24조에서 규정하고 있는 위탁 가능시설 중 녹지시설에 공원시설 포함여부

– 답변(국민신문고)

산업입지법시행령 제10조의3, 제24조의4, 제26조, 제29조, 제31조, 제44조의9, 에서 공원과 녹지를 구분(병기)하여 규정하고 있는 체계임을 감안하여, 같은 법 시행령 제24조의 녹지시설에 공원이 포함된다고 보기는 어려운 것으로 사료됩니다.
다만, 향후 산업입지법시행령 개정시 제24조에 공원 반영여부를 적극검토하여 추진할 예정임을 알려드립니다.

○ **질의 146**

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령제29조제1항제1호의 문언 중 "전기시설"에 관한 업무의 범위

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제29조제1항제1호 중 전기시설은 산업단지개발사업에 직접 관련되는 기반시설로서「국토의 계획 및 이용에 관한 법률시행령」 제2조제1항제3호에서 규정한 전기공급설비을 의미합니다.
전기공급설비는 「도시군계획시설의 결정,구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제67조에서 「전기사업법」 제2조제16호에 따른 전기사업용 전기설비중 발전시설, 변전시설(옥내에 설치하는 것을 제외한다), 송전선로(15만4천볼트 이상인 경우에만 해당한다), 배전사업소(배전설비와 연결된 기계 및 기구가 설치된 것에 한한다)로 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 147**

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령제29조제1항제1호의 문언 중 '통신시설'에 관한 업무의 범위

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제29조제1항제1호 중 통신시설은 산업단지개발사업에 직접 관련되는 기반시설로서「국토의 계획 및 이용에 관한 법률시행령」 제2조제1항제3호에서 규정한 통신시설을 의미합니다.
통신시설은 「도시군계획시설의 결정,구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제76조에서 「전기통신사업법」 제2조제4호에 따른 사업용전기통신설비, 「전파법」 제2조제5호에 따른 무선설비(전기통신사업법 제조제4호에 따른 사업용전기통신설비는 제외한다)로 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의내 148**

복합용지의 산업시설의 범위

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제7호의3에서 "복합용지란 제7호의2와 제9호 나목부터 자목까지의 시설을 하나의 용지에 일부 또는 전부를 설치하기 위한 용지를 말한다"라고 규정하고 있습니다.
따라서, 복합용지의 산업시설은 공장 뿐만 아니라「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7호의2에 따라 산업시설용지에 설치할 수 있는 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설을 의미함을 알려드립니다.

○ **질의 149**

산업단지 개발계획의 유치업종 배치계획에서 전체면적에서 산업시설면적의 30%는 특정업종을 제외한 모든업종을 허용(네거티브방식)하고 이외의 면적은 A. B. C업종을 지정하여 개발계획이 수립되어 있음
이 경우 산업시설면적의 30%에는 제외한 특정업종외에 모든 업종이 입주가 가능한지

– 답변(국민신문고)

산업단지내 유치업종 변경이 쉽게 이루어질 수 있도록 기반시설, 환경에 미치는 영향이 큰 제한업종만 명시하고 제한업종이외의 유치업종의 입주를 허용하는 네거티브 규제방식으로 유치업종을 계획할 수 있도록 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제6조제5항제6호에서 해당 산업단지개발계획에 포함되어야 할 사항에 “제한업종”을 포함('14.1월)하였고, 구체적인 사항은 산업입지의 개발에 관한 지침 제13조제1항2호나목에서 규정하고 있습니다.
산업단지개발계획에 “주요유치업종과 제한업종”을 같이 계획하는 경우 제한업종의 이외의 업종은 기 계획한 주요유치업종에 국한할 필요는 없으며 산업시설용지에 설치가 가능한 시설범위 내에서 계획할 수 있으며, 구체적인 사항은 해당 산업단지의 유치업종을 계획한 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 150**

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 통합지침)제13조제1항제2호가목에서 "산업단지를 유치하고자 하는 주요업종은 한국산업표준분류에 의한 중분류항목에 따라 분류하여야 한다"고 규정하고 있는 바, 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법시행령)제29조제1항제1호의 전기시설, 통신시설의 범위에 한국표준산업분류 산업업종의 범위도 포함이 되는지

– 답변(국민신문고)

통합지침 제13조제1항제2호가목은 산업단지개발계획에서 산업단지내 산업시설용지의 주요유치업종을 계획하는 경우 한국산업표준분류에 의한 중분류항목에 따라 분류하도록 하는 규정한 사항으로서, 산입법시행령 제29조제1항에서 산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업을 규정한 사항과는 다른 사항임을 알려드립니다.

○ **질의 151**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제2항 및 동법 시행령 제19조제8항제1호부터 제3호까지의 실시계획 승인 연장기간이 가능한 법규가 최초 제정(신설 2007.10.4)되기 이전에 1998.08.14부터 2006.12,31까지는 실시계획 승인 연장기간이 가능한 법규가 산입법령에 규정되었는지

– 답변(국민신문고)

산업단지 개발사업의 사업기간을 연장하는 사항은 산업입지법 제6조 및 같은 법 시행령 제7조제2항에 따라 개발계획에 포함된 사항으로 사업기간 연장의 목적, 사업시행에 미치는 영향

등을 종합적으로 고려하여 사업기간의 변경을 포함하는 내용의 개발계획 변경 또는 같은 법 제17조의2 및 같은 법 시행령 제21조에 따라 실시계획의 변경을 통하여 할 수 있는 사항입니다.
한편「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제2항은 사업시행자가 실시계획에서 정하여진 기간 내에 산업단지개발사업을 완료할 가능성이 없는 경우 사업시행자를 교체할 수 있도록 정하고 있고, 같은 법 시행령 제19조제8항('07.10월 신설)에 그 구체적인 요건으로 사업기간 연장과 관련된 사항이 일부 포함되어 있는 사항임을 알려드립니다.

○ **질의 152**

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제29조제1항제2호의 "가스공급시설사업"의 정의

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제29조제1항제2호의 가스공급시설에 대한 정의에 대하여 별도로 규정하고 있지 않으나, 산업단지개발사업과 직접 관련된 가스공급시설로서「고압가스안전관리법」,「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 또는 「도시가스사업법」에 따른 가스공급설비가 이에 해당될 것으로 사료됩니다.

○ **질의 153**

가. 산업단지와 지원단지를 분리해서 개발하는 경우에 있어서, 산업단지와 지원단지의 각 유상공급면적을 합산하여 산업시설용지의 비율을 구하는지
나. 지원단지에 산업단지캠퍼스를 유치하는 경우 산업시설용지로 보는지
다. 복합용지 중 산업시설 이외 시설이 유치되는 경우 동 면적만큼 차감하고 산업시설용지를 계산하는지
라. 지원단지 내에 지원시설이 아닌 산업시설용지, 연구시설용지를 계획할 수 있는지
마. 지원단지가 별도로 있는데, 산업단지 내에 지원시설에 해당하는 주거시설 등을 계획할 수 있는지
바. 산업단지와 지원단지가 분리된 산업단지 개발에 있어 대학(또는 동 재단)이 지원단지 개발의 사업시행자격이 있는지
사. 도시첨단산업단지가 아닌 일반산업단지에서 교육연구시설은 산업시설용지에 속하는지
아. 한 필지를 여러 사람이 공유한 지분토지의 경우 산입법 제22조의 동의율 산정 시 공유자 전원의 동의가 있어야 동의로 처리되는지
자. 동의율 산정시 지원단지와 산업단지 합산해서 산정하나요? 각각 산정하는지

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제46조의2제1항에 따라 사업시행자는 산업단지 내 또는 산업단지 인근지역에 입주기업 종사자 등을 위한 주거·문화·복지·교육시설 등을 위한 지원단지를 조성할 수 있도록 하고고 있으며, 지원단지의 조성을 산업단지개발사업으로도 할 수 있습니다.
따라서, 산업단지개발사업으로 지원단지를 조성하는 경우에는 지원단지도 산업단지개발계획에 포함시켜야 하며, 산입법 제6조제8항 및 동 법 시행령제7조제5항의 산업시설용지 비

율도 지원단지를 포함하여 적용하게 됩니다.
나. 산입법시행령 제1조의2제3호에 따라 산업시설용지에 「대학설립·운영 규정」 제2조의7에 따라 산업단지 안으로 위치를 변경하는 대학시설이 설치가 가능하나, 동 대학시설을 설치한다고 하여 산업시설용지가 되는 것은 아닙니다.
다. 산입법 제6조제8항에 따라 산업시설용지 비율 산정시 산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 제2조제7호의3의 복합용지는 산업시설용지로 간주하게 됩니다.
라. 지원단지는 과거 조성된 산업단지내 지원시설이 부족하여 입주기업 종사자 등을 위한 주거·문화·복지·교육시설 등을 위해 조성하는 단지이므로 지원단지에 산업시설용지를 계획하는 것은 제도취지와 부합하지 않는 것으로 사료되며, 다만 연구시설은 지원시설용지에 설치 가능합니다.
마. 산업단지내 지원시설이 부족한 경우 지원단지를 조성할 수 있습니다.
바. 산업단지 사업시행자는 산입법 제16조에 국가, 지자체, 공공기관, 입주기업, SPC 등이며 대학은 사업시행자로 규정되어 있지 않으나, 대학(또는 동 재단)이 산업단지에 입주하여 산업시설용지의 30%이상 직접 사용이 가능한지 여부와 대학 또는 동 재단 관련 법령에서 산업단지 개발사업을 제한하고 있는지 검토가 필요할 것으로 사료됩니다.
사. 산입법제2조 제7호의2에서 "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지로 규정하고 있어, 현재는 교육연구시설은 도시첨단산업단지의 산업시설용지에서만 허용되나, 일반적으로 모든 산업단지의 산업시설용지에 교육,연구시설이 설치가능하도록 법개정안이 16.6월 국회제출되었음을 알려드립니다.
아. 산입법 제22조제4항에서 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있도록 규정하고 있으며, 공유지분 토지는 공유지분 만큼 면적으로 환산하여 토지를 확보한 것으로 볼 수 있을 것으로 사료됩니다.
자. 산업단지 준공 후 지원단지를 신규 조성하는 경우 신규 조성하는 부지에 대하여 동의율을 산정해야 하나, 산업단지와 지원단지를 동시에 신규로 개발하는 경우에는 산업단지와 지원단지를 합산하여 산입법제22조제4항의 동의율을 적용해야 할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 154

전기사업법상 자가용전기설비의 자격자일 경우, 산업입지법상 사업승인 가능 여부

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 사항은 당초 질의(접수번호2AA-1607-338646)에 대한 답변(답변일 2016.08.09)에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 (이하 산입법)제31조에 따른 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업으로서 같은 법 시행령 제29조제1항 제1호 중 "전기시설"의 범위에 「전기사업법」 제2조제16호다목의 자가용전기설비를 포함하여 산업단지개발계획으로 승인할 수 있는지 추가질의하신 것으로 판단됩니다.
당초 답변은 산입법의 전기시설은 「전기사업법」에 따른 전기설비가 통상 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국토계획법) 제2조제1항제3호에서 규정한 전기공급설비가 됨을 감안

하여 설명드린 것이며,
「전기사업법」에 따른 전기설비를 “자가용전기설비”로 설치하는 경우(예를 들어, 단일기업이 전용으로 사용하는 산업단지 개발시) 국토계획법에 따른 전기공급설비가 아니더라도 산업단지개발사업에 직접 관련된 경우에는 산입법시행령제29조제1항제1호중 “전기시설”에 포함될 것으로 사료됩니다.

○ **질의 155**

민간 사익사업자의 전기사업법에 의한 자가용전기설비 345KV 고압송전선로는 산업입지및개발에관한법률 시행령 제29조제1항 제1호의 문언중 “전기시설”에 관한 업무범위 에 해당되지 않는 것인지 여부

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 사항은 당초 질의(접수번호2AA-1607-338646)에 대한 답변(답변일 2016.08.09)에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 (이하 산입법)제31조에 따른 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업으로서 같은 법 시행령 제29조제1항 제1호 중 "전기시설"의 범위에 「전기사업법」 제2조제16호다목의 자가용전기설비를 포함할 수 있는지 추가질의하신 것으로 판단됩니다.
당초 답변은 산입법의 전기시설은 「전기사업법」에 따른 전기설비가 통상 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국토계획법) 제2조제1항제3호에서 규정한 전기공급설비가 됨을 감안하여 설명드린 것이며,
「전기사업법」에 따른 전기설비를 “자가용전기설비”로 설치하는 경우(예를 들어, 단일기업이 전용으로 사용하는 산업단지 개발시) 국토계획법에 따른 전기공급설비가 아니더라도 산업단지개발사업에 직접 관련된 경우에는 산입법시행령제29조제1항제1호중 “전기시설”에 포함될 것으로 사료됩니다.

○ **질의 156**

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」(이하 산입법시행령) 제29조제1항제1호의 "전기시설"의 정의

– 답변(국민신문고)

산입법 제29조제1항제1호의 전기시설에 대한 정의에 대하여 별도로 규정하고 있지 않으나, 산업단지개발사업과 직접 관련된 전기시설로서「전기사업법」에 따른 전기설비가 이에 해당될 것으로 사료됩니다.

○ **질의 157**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제31조 및 동법시행령 제29조제1항제1호의 전기시설사업(송전시설사업 포함)의 "산업단지 내에 전기공급의 목적"이 산업입지법에 명시되어 있는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제31조에 따라 산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업으로서 같은 법 시행령 제29조제1항제1호에서 전기시설사업을 규정하고 있습니다. 따라서, 귀하께서 질의하신 산입법시행령 제29조제1항제1호 중 “전기시설사업”을 “산업단지 내에 전기공급의 목적”으로 명문으로 규정하고 있지 않으나, 법령 해석상 산업단지 내 전기공급을 목적으로 하는 전기시설사업이 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업에 해당될 수 있을 것으로 사료됩니다.

○ 질의 158

산업입지법 제31조에 따라 같은 법 시행령 제29조제1항제1호의 '전기시설사업"에 포함된 지상 공중에 설치하는 '송전선로시설사업(전기시설사업)‘을 산업단지 내 입주업체가 산업단지 밖의 특정인에게 전기를 판매할 목적으로 하는 것도 산업입지법제31조의 적용 대상인지

– 답변(국민신문고)

산업단지에 필요한 전기 등을 산업단지에 공급하기 위한 목적이 아닌 산업단지 내 입주기업이 산업단지 밖의 특정인에게 전기를 판매할 목적의 ‘전기시설사업’은 산업입지법 제31조의 적용 대상이 아닐 것으로 사료되오나, 해당 사업이 산업단지개발사업에 직접 관련된 경우에 해당하는 지 여부는 해당 인허가권자가 판단할 사항임을 알려드립니다.

○ 질의 159

국가산단 밖 전기판매용 송전시설사업은 산업입지법제31조 및 동법시행령제29조제1항제1호의 전시시설사업(송전시설사업)에 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업이 맞는지, 틀리는지를 재확인

– 답변(국민신문고)

산업단지에 필요한 전기 등을 산업단지에 공급하기 위한 목적이 아닌 산업단지 내 입주기업이 산업단지 밖의 특정인에게 전기를 판매할 목적의 ‘전기시설사업’은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제31조에 따른 산업단지개발사업에 직접 관련된 경우에 해당되지 않을 것으로 사료됩니다.
아울러, 귀하께서 질의하신 해당 송전시설사업이 실제 전기판매용 송전시설사업인지 여부 등은 해당 실시계획 승인권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 160

가. ‘산업단지의 개발기간’, ‘사업시행기간’은 준공인가승인 고시일을 의미하는 것인지, 공사 완료일을 의미하는지, 공사 완료 후 준공인가 신청일을 의미하는 것인지
나. 사업시행자가 2인으로 진행되고 있으나, 준공시점이 상이할 경우 2개의 구간으로 분리하여 부분준공처리가 가능한지

– 답변(국민신문고)

가. 산업단지계획에 포함되는 산업단지 개발기간의 종기는 준공완료일을 의미함을 알려드립니다.
나. 사업시행을 단계별로 추진이 가능하며, 사업변경에 대한 구체적인 사항은 산업단지지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 161

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제24조의3 제2항의 “산업시설 등” 의미

3 – 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제24조제1항 제1호부터 제3호에따라 사업시행자가 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 산업단지에 산업단지개발계획에서 적합한 공장, 물류시설 등을 설치하려는 자에게 환지하여 줄 수 있으며, 같은 법 시행령 제24조의3 제2항에서 환지를 받고자 하는 자는 환지신청서에 산업시설 등에 관한 설치계획서를 첨부하여 사업시행자에게 제출하도록 규정하고 있습니다.
산입법시행령 제24조의3 제2항은 환지를 받고자 하는 자가 산입법 제24조제1항 각 호의 대상자인지 확인하기 위한 절차이므로, 산입법시행령 제24조의3 제2항의 “산업시설 등에 관한 설치계획서”는 환지를 받고자 하는자가 산입법 제24조제1항 제1호부터 제3호까지의 각 호의 대상자로서 산업단지에 설치하려는 해당 시설에 대한 설치계획서를 의미함을 알려드립니다.
참고로, 물류시설은 산입법제2조제7호에서 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 시설(물류단지는 제외한다)로 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 162

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)에 사업시행자가 승인권자에게 실시계획 승인을 받은 후, 승인 기간연장이 가능한 규정은 산입법 제16조제2항 및 동법 시행령제19조제8항 제1호부터 제3호에 한정하여 존재하는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제2항은 사업시행자가 실시계획에서 정하여진 기간 내에 산업단지개발사업을 완료할 가능성이 없는 경우 대통령령으로 정하는 경우 사업시행자를 교체할 수 있도록 정하고 있고, 같은 법 시행령 제19조제8항에서 대통령으로 정하는 경우를 다음과 같이 규정을 신설하였습니다. (’07.10월)

1. 실시계획승인을 고시한 날부터 2년이 경과한 날까지 실시계획의 승인을 받은 사업시행토지 면적(매립면적은 제외한다)의 100분의 30 이상의 토지에 대한 소유권을 확보하지 못한 경우
2. 최초로 승인된 실시계획에서 정한 사업기간(사업시행자가 부득이한 사유로 토지소유권을 확보하지 못하여 기간 연장을 요청하여 실시계획승인권자가 이를 인정하는 경우에는 6개월의 범위 내에서 1회에 한하여 기간을 연장할 수 있다) 내에 실시계획승인을 받은 사업시행 토지 중 소유권을 확보하지 못한 토지가 있는 경우

3. 제3항제1호의 사업시행자가 최초 승인된 실시계획에서 정한 사업기간을 1회 연장한 경우로서 그 연장된 사업기간내에 사업을 완료하지 아니한 경우

따라서, 귀하께서 질의하신 “실시계획 승인을 받은 후, 승인 기간연장이 가능한 규정”의 의미가 “실시계획 승인 후 사업기간 연장”을 의미하는 것으로 사료됩니다.
사업기간 연장에 대하여는 기 답변(신청번호 1AA-1609-094223 /1AA-1610-061338)드린 바와 같이, 산업단지개발사업의 시행기간은 산입법 제6조 및 같은 법 시행령 제7조제2항제1호에 따라 산업단지개발계획에 포함되어 있고, 같은 법 제17조의2 및 같은 법 시행령 제21조제1항제5호에 따라 산업단지개발실시계획에 포함된 사항으로, 산업단지개발사업의 시행기간의 변경을 포함하는 내용의 개발계획 변경 및 개발실시계획 변경을 통하여 사업기간을 연장할 수 있음을 알려드립니다.

○ **질의 163**

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 ‘통합지침’) 제14조에서 단지내 간선도로의 폭은 15미터 이상확보 하여야 한다고 규정하고 있는데, 단지내 간선도로의 종단경사 기준을 적용함에 있어서 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」제3조에서 규정한 간선도로(일반국도, 특별시도, 광역시도, 지방도, 시도)로 보아 산업단지내 15m 이상 도로의 종단경사를 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」제25조의 간선도로 기준에 적합하게 적용해야 하는 것인지

– 답변(국민신문고)

통합지침 제14조에서 규정한 산업단지내 간선도로란 산업단지의 골격을 형성하는 도로로서 단지내 대량 교통을 처리하거나 단지내외를 연결하는 도로를 말하며, 산업단지내 도로의 종류는 산업단지개발계획의 기반시설계획으로 결정하게 됩니다.
따라서, 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」제3조에서 규정한 “주간선도로, 보조간선도로”가 통합지침의 “단지내 간선도로”를 의미하는 것은 아니므로, 해당 산업단지내 도로의 종류를 기준으로 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」을 적용해야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 164**

가. 산업단지 내 주차장용지는 토지이용계획상 공공시설용지와 지원시설용지 중 어디에 포함해야 하는지
나. 지원시설 중 후생복지시설인 어린이집을 기반시설 중 도시계획시설인 사회복지시설로 결정하면 공공시설용지와 지원시설용지 중 어디에 포함해야하는지

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조제1항제1호에서 토지이용계획상 용지분류에 따른 배치구상과 관련하여 도로, 공원, 주차장, 학교 등 도시계획시설용지는 공공시설용지에 포함하도록 규정하고 있습니다. 따라서, 도시계획시설로 결정된 시설의 용지은 공공시설용지에 포함해야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 165**

송전선로사업이 현행「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법시행령) 제29조제1항의 '전기시설사업' 또는 구법시행령(2006.4.20 개정 이전의 것) 제29조제1항의 '전기통신시설사업'에 규정되거나 전기사업법을 '따른다/준용한다/적용한다'라는 규정이 없는바, 송전선로시설사업을 포함하여 산업단지 실시계획을 승인 할 수 있는 것인지

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 사항은 현행 산입법시행령 제29조제1항에서 규정한 전기시설사업과 구법시행령 제29조제1항의 전기통신시설사업에 대한 정의가 산입법령에 없고 송전선로사업에 대하여도 산입법에 규정한 바가 없으므로 송전선로사업을 산업단지 실시계획에 포함하여 승인할 수 없다는 주장으로 사료됩니다.
구법시행령 제29조제1항의 전기통신시설사업에 대한 질의에 대한 회신은 수차례 '전기시설사업'도 포함됨을 회신해 드린 바 있고, 산입법령에 전기시설사업에 대한 정의규정이 없다고 하더라도 산입법시행령 제29조제1항의 전기시설사업이 「전기사업법」의 전기설비를 의미하고 송전선로가「전기사업법」의 전기설비에 포함되는 것이 명확한 이상 송전선로사업이 산업단지개발사업과 직접 관련된 경우에는 이를 포함한 산업단지 외 준용사업에 대한 실시계획을 승인할 수 있습니다.
아울러, 귀하께서 주장하시는 전기시설 사업에 대하여 수차례 답변 드린 바 있으므로, 향후 동일한 사안에 대하여 동일하게 반복하여 질의하시는 경우에는 내부종결처리 될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

○ **질의 166**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3 제1항제2호에서 "주요 유치업종 변경(토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한한다)" 라고 규정하고 있는데, 기반시설과 기반시설 용량의 의미

– 답변(국민신문고)

산입법 제13조의3 제1항제2호의 기반시설은 산입법시행령 제27조제1항의 시설을 의미하며, 기반시설의 용량은 해당 기반시설이 처리하거나 공급할 수 있는 단위(시간 등)당 최대량을 의미함을 알려드립니다.

○ **질의 167**

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 산단절차간소화법)에 따라 승인된 산업단지계획의 도시관리계획 내용 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국토계획법) 제30조에 따라 경미한 사항이 아닌 중요사항 변경(지구단위계획 획지변경, 건축물 용도변경)이 필요한 경우 도시계획위원회 심의를 득하여야 하는 사항인지

– 답변(국민신문고)

산업단지 개발을 산단절차간소화법에 따라 시행하는 경우 산업단지계획심의위원회를 거쳐야 하나 같은 법 제15조제3항 단서에 따라 산업단지계획심의위원회 심의를 거치지 아니하는 경우 산업단지계획의 경미한 변경사항이 법 제14조제3항 각 호에서 규정하고 있는 개별법에 따른 심의회·위원회의 심의대상에 해당하는 경우 그 개별법에 따른 심의를 거쳐야 합니다.
아울러,「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)에 따라 산업단지개발실시계획을 변경하는 경우에 산업입지법 제21조에 따라 도시군관리계획 결정에 관한 의제 협의시 국토계획법에 따라 도시계획위원회를 거쳐야 하는 것이면 이에 따라야 할 것으로 사료되며, 세부적인 사항에 대하여는 실시계획승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 168

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제31조 및 동법 시행령 제29조에 따른 산업단지 준용사업과 산업단지 사업을 하나의 사업으로 간주할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

산입법 제31조에서 “산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행하는 경우 해당 사업에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법의 일부를 준용한다.” 고 규정하고 있습니다.
따라서, 산업단지 사업과 산입법 제31조에 따른 산업단지 외 사업에 대한 준용사업은 별개의 사업이며, 산입법 제31조에 따른 사업은 같은 법 시행령 제29조제1항에 해당하는 산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행하는 경우로서 같은 법 시행령 제29조제2항에 따라 산입법에 규정하고 있는 절차(산입법 제12조, 제17조부터 제29조, 제32조부터 제38조, 법 제47조 법 제52조)를 준용하는 사업이며, 산입법 절차를 준용하지 않는 경우 개별법에 따른 절차를 이행하여야 함을 알려드립니다.

○ 질의 169

산업단지계획수립시 산업용지에 대한 지구단위계획구역 포함 여부

– 답변(국민신문고)

산업단지 조성시에는「산업입지의 개발에 관한 통합지침」을 따라야 하며, 동 지침 제13조제1항제1호 바목에서 “산업단지 실시계획 수립 시 「국토계획법」제51조에 따라 지구단위계획을 수립하여야 한다.”고 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 170

복합용지에서 건축허가시 반드시 산업시설과 산업시설 외 시설이 동시에 건축허가가 진행되어야 하는지, 아니면 건축허가시점과 관계없이 건축준공시점에 산업시설의 연면적이 복합용지 전체의 50%이상을 차지하면 되는지

– 답변(국민신문고)

복합용지제도는 산업시설과 지원시설 등이 하나의 용지에 복합 입주가 가능하도록 하여 산업시설의 업무효율을 높이고 편의,휴식 시설 등을 확충하기 위하여 도입('14.1월)되었으며, 복합용지를 계획하는 경우 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항제1호다목에 따라 산업단지 개발계획 수립시 복합용지 내 산업시설과 산업시설 외 시설의 세부용도별 비율을 제시하고, 산업시설은 건축물 연면적 기준으로 50% 이상 이어야 합니다.
따라서, 복합용지 내 산업시설이 건축물 연면적 기준으로 50% 이상이 되어야 하는 요건을 충족하려면 복합용지 내 산업시설과 산업시설 외의 시설에 대한 건축계획이 동시에 있어야 가능할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 171

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법) 제8조에 따라 민간기업에서 산업단지계획 승인신청시 관련 서식

– 답변(국민신문고)

특례법 제8조에 따른 산업단지계획 승인신청 서식이 특례법에서 정하고 있지 않으나 같은 법 제4조제2항에서 산업단지의 지정 및 개발과 관련하여 이 법으로 정하는 사항 이외의 사항은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 에 따르도록 하고 있고, 같은 법 제8조에서 산업단지계획이 수립된 경우에는「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 개발계획 및 실시계획이 모두 수립된 것으로 보도록 하고 있으므로,
특례법 제8조에 따른 산업단지계획을 신청시 산업입지법 시행규칙 별지 제5호의 산업단지 지정요청서와 같은 법 시행규칙 별지제9호에 따른 개발실시계획 승인신청서를 모두 작성하시어 제출하시면 될 것으로 사료됩니다.

○ 질의 172

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 개정(16. 12. 20.)에 따라 산업시설용지에 교육·연구시설의 입주가 가능하게 되어, 교육시설인 대학 캠퍼스부지를 일반산업단지의 개발계획 수립시 공공시설용지가 아닌 산업시설용지로 계획 할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제2조 제7의2호에서 "산업시설용지란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말한다."라고 규정하고 있습니다.
동 조항에서 교육·연구시설은 대학교 자체를 의미하지 않으며, 산입법 시행령 제1조의2 제3호에서 규정한 "「대학설립·운영 규정」 제2조의7에 따라 산업단지 안으로 위치를 변경하는 대학시설"과 같이 산학연 협력을 유도하고 산업육성을 위한 산업지원시설을 의미함을 알려드립니다.

○ **질의 173**

철탑을「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제1조의2 제1호에 따른 에너지법 제2조제6호에 따른 에너지공급설비로 보고 산업시설용지에 설치할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제1조의2는 산업입지를 원활하게 공급하고 산업입지 개발사업에 대한 투자를 활성화하기 위하여 신설(2012.11.20) 된 사항으로 조성원가로 공급하는 산업시설용지에 입지할 수 있는 시설에 에너지공급설비, 신・재생에너지 설비, 산업단지 안으로 위치를 변경하는 대학시설 및 그 밖에 국토해양부장관이 인정하여 고시하는 시설을 추가하였습니다.
따라서, 에너지 공급 설비가 산업단지 유치 업종으로 계획되어 산업시설용지에 설치하는 경우에 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제1조의2의 에너지공급설비에 해당될 수 있음을 알려드립니다.

○ **질의 174**

산업단지 유치업종에 부동산임대업(비주거용 건물 임대업)을 포함할 수 있는 지 여부

– 답변(국민신문고)

산업시설용지 입주허용 시설 고시(국토교통부고시 제2014 - 419호)에 따라 전기업, 폐수처리업, 금속・비금속 원료재생업, 운송업 (여객운송업 제외), 전기통신업, 비 주거용 건물 임대업, 산업용 기계 및 장비 임대업, 경영컨설팅업 (재정・인력・생산・시장관리나 전략기획에 관한 자문업무 및 지원을 하는 기업체로 한정한다), 기타 과학기술 서비스업, 전문디자인업, 번역 및 통역 서비스업, 전시 및 행사대행업, 포장 및 충전업, 직원훈련기관이 산업시설용지에 입주가 가능합니다.
따라서, 산업시설용지에 “비주거용 건물 임대업”가 입주가 가능하므로 해당 산업시설용지에 임대하려는 유치업종과 함께 “비주거용 건물 임대업”과 관련된 유치업종을 계획하여야 할 것으로 사료되며, 구체적인 사항은 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 175**

산단 내 입주한 가스제조업 공장의 저장용기가 산업단지 기반시설에 해당하는지 여부

– 답변(국민신문고)

산입법 제29조제1항에 따른 항만·도로·용수시설·철도·통신·전기시설 등 산업단지 기반시설은 해당 산업단지의 조성에 필요한 공공시설로서, 산입법 제26조에 따라 사업시행자가 산업단지 개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속됩니다.
따라서, 산업단지 개발이나 산업단지에 입주한 기업들에게 필요한 시설로서 사업시행자가 설치하는 시설이 아닌 산업단지에 입주한 개별기업이 전용으로 사용하기 위해 개별기업이 설치하는 시설을 산업단지 기반시설로 보기는 어려운 것으로 사료됩니다.

○ **질의 176**

가. 산업단지내 유통업무시설(물류센터)를 신규 반영하는 경우 지원시설용지에 반영 가능한지
나. 생산지원시설용지내 유통업무시설(물류센터)를 신규 반영할 경우 산업단지개발계획의 주요 기반시설계획의 변경에 해당되는지

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항제1호가목에서 토지이용계획상 지원시설용지의 세부용도로서 정보처리, 전시, 유통 등 생산지원시설용지를 규정하고 있고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호에서 열거한 시설은 공공시설용지로 계획하도록 규정하고 있으니 구체적인 사업계획에 가지고 지정권자와 협의하시기 바랍니다.
나. 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제4항제2호에서 산업단지개발계획 중 주요기반시설계획의 기반시설 대상은 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설로 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 177**

「전기사업법」에서 전기시설사업 및 송전선로시설사업을 직접 정의하는 문언이 없는데, 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제29조제1항제1호 "전기시설사업" 문언에 대하여 산업입지법령에도 전기사업법을 구체적으로 인용하여 적용한 규정이 존재하는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제9호 마목부터 아목까지의 규정에 산업단지개발사업 범위에 대한 정의로서 “공업용수와 생활용수의 공급시설사업, 도로·철도·항만·궤도·운하·유수지(溜水池) 및 저수지 건설사업, 전기·통신·가스·유류·증기 및 원료 등의 수급시설사업, 하수도·폐기물처리시설, 그 밖의 환경오염방지시설 사업, 그 밖에 가목부터 아목까지의 사업에 부대되는 사업”을 규정하고 있으며,
같은 법 시행령 제29조제1항에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업"에 대하여 항만·도로·철도·용수공급시설·하수도·공공폐수처리시설·폐기물처리시설·전기시설 또는 통신시설사업, 가스·유류의 공급시설사업 및 열공급시설(관로로 한정한다)사업, 산업단지의 조성을 위하여 그 산업단지에 연접한 토취장 및 돌산을 개발하는 사업, 산업단지의 매립을 위한 준설사업, 하천의 정비사업, 산업단지의 환경 개선 및 산업단지 입주기업 근로자의 생활 편의 향상을 위하여 산업단지 인근에 설치하는 녹지, 공원 및 공공·문화체육시설(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 도시·군계획시설로 결정된 것을 말한다. 이하 같다)사업”으로 규정하고 있습니다.
다만, 산업단지 개발사업 범위나 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업에 포함되는 전기시설사업, 용수공급시설사업, 도로건설사업 등 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제9호 마목부터 아목까지의 규정과 같은 법 시행령 제29조제1항에 규정한 사업들에 대하여 해당 시설물 설치에 관련된 개별법을 인용하여 정의하고 있지는 않음을 알려드립니다.

○ **질의 178**

가. 복합용지 내 산업시설면적 50% 이상 규정 관련, 토지이용계획 상 복합용지로 지정받은 용지 중 50% 이상을 산업시설면적으로 활용하고 나머지 면적은 지원기능의 용지로 활용할 수 있는 것인지
나. 수분양자의 입장에서 복합용지로 지정된 필지 중 한 필지를 분양받은 경우, 어느 용도로 활용이 가능한지요?(한 필지 내에서도 산업시설면적 50%이상 활용하여야 하는지 여부)

– 답변(국민신문고)

복합용지 제도는 산업시설의 업무효율을 높이고 편의,휴식 시설 등을 확충하기 위하여 산업시설과 지원시설 등이 한 필지에 복합 입주가 가능하도록 도입('14.1월)되었으며, 복합용지를 계획하는 경우 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항제1호다목에 따라 산업단지 개발계획 수립시 복합용지 내 산업시설과 산업시설 외 시설의 세부용도별 비율을 제시하고, 산업시설은 건축물 연면적 기준으로 50% 이상 이어야 합니다.

○ **질의 179**

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령」(이하 특례법 시행령) 제10조 제2호의 "기반시설의 용량"의 의미

– 답변(국민신문고)

특례법 시행령 제10조 제2호에서 기반시설의 용량은 설치하려거나 설치된 해당 기반시설이 처리하거나 공급할 수 있는 단위(시간 등)당 최대량을 의미합니다.

○ **질의 180**

'도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙' 제67조에 따라 도시계획시설 결정대상이 아닌 옥내변전소를 산업단지내 공공시설용지에 설치가 가능한지

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조 제1항제1호나목에서 산업단지의 개발을 위한 공공시설용지에는 도로·철도 등 교통시설계획, 공업용수·생활용수 등 용수공급계획, 공원녹지·자연녹지·완충녹지 등 공원녹지계획, 폐·하수처리계획 및 산업폐기물의 매립·소각·분해 등 규모·용량을 포함한 폐기물처리시설계획, 에너지공급 및 통신시설계획 등 그 밖의 기반시설계획을 포함하도록 규정하고 있습니다.
따라서, 질의하신 옥내변전소가 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조 제1항제1호나목에 해당하는 경우 공공시설용지에 설치가 가능함을 알려드립니다.

○ **질의 181**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3제1항 관련 준공된 산업단지내 기반시설 도로 중 폭이 12m도로를 15~16m로 확장하는 경우 15미터 도로의 신설에 해당하는지

– 답변(국민신문고)

산입법 제13조의3에서 준공된 산업단지에서 개발행위에 대한 절차 간소화를 위한 규정을 두고 있으나, 같은 법 제13조의3 제1항제4호에 따라 너비 15미터 이상인 도로의 신설 또는 폐지인 경우에는 준공된 산업단지 개발절차 특례를 적용하지 아니하고 개발계획부터 변경해야 합니다. 질의의 경우 너비 12미터인 도로를 너비 15미터 이상인 도로로 “변경”하는 것은 너비 15미터 이상인 도로를 “신설”하는 것에 해당되지 않는 것으로 사료되며, 구체적인 사항은 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 182

산업단지 개발로 인한 주변 농경지의 농업용수 공급 및 연결을 위한 농수로(구거)를 산업단지 토지이용계획상 기타시설용지로 계획 가능한지

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조 제1항제1호나목에서 산업단지의 개발을 위한 공공시설용지에는 도로·철도 등 교통시설계획, 공업용수·생활용수 등 용수공급계획, 공원녹지·자연녹지·완충녹지 등 공원녹지계획, 폐·하수처리계획 및 산업폐기물의 매립·소각·분해 등 규모·용량을 포함한 폐기물처리시설계획, 에너지공급 및 통신시설계획 등 그 밖의 기반시설계획을 포함하도록 규정하고 있습니다.
다만, 질의하신 농수로(구거)가 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조 제1항제1호나목의 산업단지 기반시설계획에 포함되지 않는 경우라면 부득이 산업단지 토지이용계획상 산업단지 지정권자가 결정한 시설용도를 위해 기타시설용지로 계획할 수 있을 것으로 사료됩니다.

○ 질의 183

건축법 시행령 별표1 제2호의 공동주택(기숙사에 한함)이 산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 통합지침) 제13조제1항에서 규정한 지원시설용지의 용도에 적합한지

– 답변(국민신문고)

통합지침 제13조제1항1호에서 산업단지 토지이용계획의 지원시설용지는 산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설로서 그 세부용도를 공공지원시설(행정,교육,금융,고용,의료 등), 생산지원시설(정보처리,전시,유통 등), 후생복지시설(문화, 관광, 체육, 생활편의, 복지회관 등)로 구분하고 있습니다.
따라서, 해당 산업단지에 계획하려는 건축법 시행령 별표1 제2호의 공동주택(기숙사에 한함)이 산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설로서 산업단지 근로자의 생활편의 등을 위한 시설로 볼 수 있는지 여부는 해당 산업단지지정권자가 검토하여 판단할 사항임을 알려드립니다.

○ 질의 184

일반산업단지로 지정 고시된 지역에서 용도가 공공시설용지에는 어떤 시설을 설치 할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조 제1항제1호가목에서 공공시설용지의 세부용도를 “도로, 공원, 주차장, 학교 등 도시계획시설용지”로 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 185

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제13조의3 제1항제2호(주요 유치업종 변경(토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한한다)에서 기반시설의 용량을 폐기물처리시설의 발생용량으로 보아야 하는지 아니면 처리용량으로 보아야 하는지

나. 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 통합지침) 제13조제4항제2호에서 “「산업입지법 시행령」제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설의 규모(폐기물처리시설은 용량을 포함한다)가 100분의 50이상 변경되는 경우”를 중요한 변경사항으로 규정하고 있는 바, ‘폐기물처리시설의 용량’은 폐기물시설의 처리용량인지 아니면 폐기물 발생용량인지

– 답변(국민신문고)

산입법 제13조의3 제1항제2호에서 “기반시설의 용량”과 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 통합지침) 제13조제4항제2호에서 “기반시설의 용량”은 산업단지의 원활한 조성을 위해 설치하려거나 설치된 해당 기반시설이 처리하거나 공급할 수 있는 단위(시간 등)당 최대량을 의미함을 알려드립니다.

○ 질의 186

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조의 규정에서 학교 등 도시계획시설용지(국토계획법 제2조 7호에 열거한 시설)는 공공시설용지로 구분하고 있는데, 일반산업단지계획을 수립하는데 있어서 대학교의 일부를 이전하여 제2캠퍼스 산업시설용지로 계획할 수 있는지 여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법시행령) 제1조의2제3호에 따라 산학연 협력을 유도하고 산업육성을 위하여 「대학설립·운영 규정」 제2조의7에 따라 산업단지 안으로 위치를 변경하는 대학시설을 산업시설용지에 입지할 수 있습니다. 실제 울산테크노 산업단지와 부산센텀시티 산업단지에서 산업단지의 산업시설용지에 대학시설이 입주하고 있음을 알려드리며, 구체적인 사항은 해당 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.
아울러, 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조제1항제1호에서 산업단지 토지이용계획에 학교 등 도시계획시설용지(국토계획법 제2조 7호에 열거한 시설)는 공공시설용지로 구분하고 있으나, 산입법시행령 제1조의2제3호에 따라 산업시설용지에 입주하는 대학시설까지 공공시설용지로 계획해야 하는 것은 아님을 알려드립니다.

○ 질의 187

산업단지 산업시설용지에 지식산업센터 건립을 계획하는 경우 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(산업집적법)에 따라 지식산업 관련시설 외 지원시설을 허용할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

지식산업센터는 산업집적법 제2조제13호에서 “동일 건축물에 제조업, 지식산업 및 정보통신산업을 영위하는 자와 지원시설이 복합적으로 입주할 수 있는 다층형 집합건축물”로 정의하고 있으며, 지식산업센터의 건립과 지식산업센터에 입주할 수 있는 산업시설과 지원시설의 범위 등은 동 법률에 따르고 있습니다. 따라서, 산업집적법에 따라 산업단지 산업시설용지에 지식산업센터를 건립하게 되며 다만, 지식산업센터에 입주하는 산업시설은 해당 산업단지개발계획의 유치업종에 부합하여야 할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 188

도시첨단산업단지 내 산업시설용지에 지식산업센터를 건립하여 지원시설(근생과 의료시설등) 20%까지 설치할 계획인데, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)에 따른 산업시설용지에 허용되는 것인지

– 답변(국민신문고)

지식산업센터는 산업집적법 제2조제13호에서 “동일 건축물에 제조업, 지식산업 및 정보통신산업을 영위하는 자와 지원시설이 복합적으로 입주할 수 있는 다층형 집합건축물”로 정의하고 있으며, 지식산업센터의 건립과 지식산업센터에 입주할 수 있는 산업시설과 지원시설의 범위 등은 동 법률에 따르고 있습니다.
따라서, 산업집적법에 따라 산업단지 산업시설용지에 지식산업센터를 건립하게 되며 다만, 지식산업센터에 입주하는 산업시설은 산업단지개발계획의 유치업종에 부합하여야 할 것으로 사료됩니다.
아울러, 지식산업센터 건립 및 이에 입주하는 산업시설 및 지원시설 등 구체적인 사항은 소관 부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 189

기 지정된 산업단지의 주요 유치업종(입주업체) 변경으로 인해 공업용수・하수의 발생량은 증가하나 이에 따른 기반시설(우・오수 관경) 설계변경이 없는 경우 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령」(이하 특례법 시행령) 제10조제2호의 중요한 사항에 해당되는지

– 답변(국민신문고)

특례법 시행령 제10조제2호에서 주요 유치업종의 변경(도로를 제외한 기반시설의 용량이나 면적의 증가가 수반되는 경우로 한정한다)은 산업단지계획의 중요한 변경사항으로 규정하고 있으며, 동 규정중 기반시설의 용량 증가는 설치하려거나 설치된 해당 기반시설이 처리하거나 공급할 수 있는 단위(시간 등)당 최대량이 증가되는 경우를 의미함을 알려드리며, 구체적인 사항은 해당 산업단지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 190

「산업입지 및 개발에 관한 법률」[법률 제8337호, 2007.4.6. 일부개정, 2007.10.7. 시행](이하 舊 산업입지법) 제2조제6호에 따라 산업단지개발사업에 건축사업을 포함하는 경우 당시 법개정 시행 후 최초로 지정되는 산업단지부터 가능한지 아니면 법개정 전에 지정된 산업단지의 경우에도 개발계획 및 실시계획의 변경을 통해 건축사업을 산업단지개발사업에 포함할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

舊 산업입지법 제2조제6호가목과 다목 및 라목에서 제16조제1항제1호 및 제2호의 사업시행자와 제4호의 사업시행자 중 대통령령에서 정하는 법인에 한하여 종전 용지조성사업에 한정되었던 산업단지개발사업에 건축사업까지 포함되도록 산업단지 개발사업의 범위를 개정하였고, 이와 동시에 같은 법 제38조제5항을 신설하여 산업단지개발사업에 건축사업까지 포함되도록 하면서 건축사업으로 인한 분양수익을 기반시설 설치 등 산업시설용지의 가격인하 용도로 사용하도록 하면서 부칙 제5조에서 제38조 개정조항은 “이 법 시행 후 최초로 산업단지로 지정되는 분부터 적용한다”고 적용례를 규정하였습니다.
따라서, 舊 산업입지법 제38조제5항 개정취지를 고려해 볼 때, 같은 법 제2조제6호에 따라 산업단지개발사업에 건축사업을 포함하는 경우 같은 법 제38조제5항도 적용하여 건축사업으로 인한 분양수익을 산업시설용지의 가격인하 용도로 사용하여야 하므로, 산업단지개발사업에 건축사업을 포함할 수 있는 시기는 舊 산업입지법 부칙 제5조에 따라 舊 산업입지법 시행 후 최초로 산업단지로 지정되는 분부터 적용해야 할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 191

가. 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제14조에 따른 도로율을 확보하고 단일기업 외에는 산입법 제26조에 따라 공공시설 및 토지등의 귀속절차를 이행해야 되는 건지 산업단지 내 공공시설(도로) 없이 산업단지 계획 수립할 수 있는지 여부
나. 산업단지 내 도로폭과 도로율이 산업입지의 개발에 관한 통합지침에서 규정한 산업단지의 도로확보기준에 미치지 못해도 계획승인이 가능한지 여부

– 답변(국민신문고)

□ 산단의 도로·녹지 확보기준은 단위면적당 필요 최소한의 기준임
○ 개별 산단의 여건에 따라 도로·녹지율 최소 기준대비 하향할 수 있는 기준은 이미 마련되어 30만㎡미만 소규모 산단도 적용 가능[산업입지의 개발에 관한 통합지침 제14조]
(도로)도시계획도로 등 지역간 연결도로가 단지내를 통과하지 아니할 경우, 공장부지의 규모가 평균 10만제곱미터 이상의 대규모 공장이 입지하여 세부도로망 계획이 필요하지 아니한 경우 하향 가능
- 산단의 도로비율 하향은 산단 여건에 따라 개별적으로 판단할 사항
○ 일반적으로 산단의 공공시설*은 다수의 기업, 일반인이 이용하는 시설이므로 지자체에 무상귀속하는 것이 원칙이나, 단일기업이 입주하여 당해 기업이 전용으로 사용하는 경우에 한해 예외를 둠 * 도로, 공원, 광장, 하천, 녹지, 수도, 하수도, 유수지시설, 방조설비
○ 단일기업 산단에 협력사 등 다수의 기업이 입주함에도 산단의 도로 등 공공시설을 무상귀속하지 않는 것은 건의자(삼성)에 대한 특혜로서 수용 곤란
* 현재 2개 기업이상 입주한 모든 산단에서는 공공시설을 무상귀속중
- 특히, 다수의 기업 등 공공이 이용하는 공공시설을 지자체에 무상귀속하지 않을 경우 사고발생 시 건의자(삼성)와 지자체간 책임소재가 불분명해질 우려
* 처분제한기간(공장설립 완료신고 후 5년) 도과 후 일부 처분하는 경우에도 공공시설 무상귀속 필요
○ 다만, 중요산업 기술보호, 도로 하부 설비 안전관리 등을 위해 건의자(삼성)가 공공시설을 경기도에 무상귀속 후, 경기도로부터 공공시설 관리권한을 위탁받아 관리하는 방안 검토가능

공급(분양 등 처분), 조성원가 관련

○ **질의 1**

국가산업단지의 사업시행자인 지자체(관할 시장)와 실수요업체가 개발사업의 대행계약을 체결한 경우 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법') 제38조제9항의 적용 가능 여부

– 답변(2013.07.15 산업입지정책과-1030)

산입법 제38조제9항은 같은 법 제16조제1항제3호의 사업시행자에 대한 적용규정으로 질의하신 사업시행자인 지자체와 개발사업 대행계약을 체결한 경우에는 적용된다고 보기 어려우며, 대행개발한 산업시설용지의 처분에 관해서는 대행개발 계약내용에 따라 처리하여야 할 것으로 사료되므로 이와 관련 구체적인 사항은 사업시행자인 지자체와 협의하시기 바랍니다

○ **질의 2**

국민임대산업단지 공장용지 임대 및 분양관련 질의

– 답변(2013.03.18 산업입지정책과-586)

가. 경매에 의한 제3자의 임대기간 적용 범위
- 국민임대산업단지는 미분양·미개발 산단 해소를 위해 국비를 지원하여 일정기간 임대 후 저렴한 산업 용지를 공급하기 위한 사업으로 그 취지를 고려하여 경매 받은 제3자도 계약일로부터 의무 임대기간을 적용하여야 함.

나. 입주기업이 분양전환을 원할 경우 전환가격 적용 규정
- 분양가격 결정은 우리부에서 기 통보한 국민임대산업단지 분양전환 방침〔(산업입지정책과-775,(2010. 02.25)〕에서 알려 드린바와 같이「산업입지및개발에관한법률 시행령」 제40조에 따라 조성원가를 적용하여야 함.

○ **질의 3**

국민임대산업단지 분양원가 전환에 따른 조성원가 관련 질의

– 답변(2013.04.19 산업입지정책과-200)

국민임대산업단지는 미분양·미개발 산업단지 해소를 위해 국비를 지원하여 일정기간 임대 후 저렴한 산업 용지를 공급하기 위한 사업으로 분양가격 결정시 국가에서 지원한 보조금은「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제16조의7 제1항 단서 제2호에 따라 조성원가에 포함하지 않은 것이 타당함

○ **질의 4**

산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 산입법) 시행령 제40조제2항에 따른 시·도조례 미 규정시 적정이윤은 어떻게 적용해야 하는지 여부

– 답변(2013.01.15 산업입지정책과-131)

산입법 시행령 제40조제2항에 적정이윤은 조성원가의 100분의 15범위에서 시·도조례로 정하는 이율을 곱하여 산정토록 되어 있으며 부칙(대통령령 제21590호, 2009.6.30.) 제4조제2항에는 산입법 시행령 제40조제2항의 개정규정에 따라 위임된 사항은 해당 조례가 제정 또는 개정될 때까지 종전의 규정을 따르게 되어 있으므로, 종전 규정인 산업입지의 개발에 관한 통합 지침 제26조제6항의 규정(100분의6)에 따라야 합니다.

○ 질의 5

산업단지 개발사업 시행자가 계열사에 산업시설용지를 분양할 경우 조성원가가 아닌 시가를 기준으로 공급가능한지 여부

– 답변(2014.03.10 산업입지정책과-626)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제40조제1항에 사업시행자가 개발한 산업시설용지는 조성원가로 분양하도록 규정하고 있고, 같은 조 제2항에 민간 사업시행자인 경우 조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 분양가격을 정할 수 있도록 규정하고 있으므로 계열사가 산업시설용지를 분양받는 경우라도 시가를 기준으로 공급할 수는 없을 것으로 판단됩니다.

○ 질의 6

① 신도시 개발사업에 따라 신도시내 원활한 공장이전 대책으로 신도시 사업시행자가 산업단지 시행자에게 기반시설 건설비를 지원한 경우, 지원금을 산업단지 조성원가에 포함할 수 있는지 여부
② 해당 산업단지는 '11.4.7이전 지정된 산업단지로 조성원가 산정 시 '11.4.7 개정 이후 산업입지의 개발에 관한 통합지침 적용 가능 여부
③ 산업단지 개발사업 시 환지를 한 경우 조성원가 산정 시 환지를 보상시점의 투입비로 반영하고 환지를 받은자에게 선수금이자를 지급할 수 있는지 여부

– 답변(2014.02.14 산업입지정책과-374)

① 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제26조의7에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법')제28조 및 제29조에 따라 국가 또는 지방자치단체 등이 보조하거나 지원한 비용에 대해서는 조성원가 산정 시 제외하도록 규정하고 있으나, 신도시 사업시행자는 국가 또는 지자체, 해당 시설을 공급하는 자로 보기는 곤란할 것으로 사료됩니다. 따라서 지원금을 산업단지 조성원가에 산정할지 여부는 해당 지원금의 신도시개발사업 조성비용 포함 여부 등을 고려하여, 지정권자와 산업단지 사업시행자가 판단할 사항으로 사료됩니다.
② 산업입지의 개발에 관한 통합지침 부칙(2011.4.7) 제5조(조성원가의 산정 및 정산기준의 적용례)에는 제26조의2부터 제26조의18까지의 개정규정은 이 지침 시행 후 최초로 지정되는 산업단지부터 적용하도록 규정하고 있으므로 질의의 산업단지 조성원가는 개정 전 지침에 근거하여 조성원가를 산정하여야 할 것으로 판단됩니다.
③ 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제24조의3(토지소유자에 대한 환지)제4항제1호에 환지대상이 되는 종전 토지의 가액은 보상공고시 사업시행자가 제시한 협의를 위한 보상

금액으로 하고, 환지의 가액은 해당 산업단지 산업시설용지 분양가격을 기준으로 하도록 규정하고 있으므로 환지 받을 자에게 선수금이자 지급은 불가능할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 7**

에너지공급설비 용지 공급가격 결정시 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 부칙(제24190호, 2012.11.20) 제2조(산업시설용지에 관한 적용례)의 '제1조의2 개정규정은 이 영 시행 후 산업단지를 지정하거나 산업단지 개발계획을 변경하는 경우부터 적용한다'의 산업단지 개발계획 변경 적용 범위

– 답변(2014.04.11 산업입지정책과-129)

부칙 제2조의 산업시설용지에 관한 적용례는 시행령 제1조의2에 규정된 시설과 직접 관련된 산업단지의 지정·개발계획의 변경을 의미함을 알려드립니다.

○ **질의 8**

가. 실수요기업들이 별도 법인을 설립하여 산입법 제16조제1항제4호의 사업시행자로 지정받아 산업단지 개발사업을 추진하는 경우라면 산입법 시행령 제30조제1항제2호다목에 따른 보증서 제출 면제대상에 해당하는 지 여부
나. 현재 공사가 완료되었으나 마무리 작업 등에 따른 사업기간연장('13.6.30→12.31)이 된 경우, 보증서(보증기간,'13.6.30)도 기간연장이 필요한지 여부

– 답변(2013.08.23 산업입지정책과-1364)

가. 실수요 기업들이 별도의 법인을 설립하여 사업시행자로 지정된 경우 실수요기업들과 사업시행자(별도법인)는 같다고 볼 수 없으므로 산입법 시행령 제30조에 따른 보증서를 제출하여야 합니다.
나. 산입법 시행령 제30조제1항제2호다목에 선분양계약의 불이행시 선수금액을 담보하기 위하여 보증서를 제출하도록 규정하고 있고, 보증 또는 보험기간의 종료일은 준공예정일부터 30일 이상으로 하여야 하며 사업기간을 연장하는 경우 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 보증서 등을 제출하도록 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 9**

1) 택지개발사업지구내에 도시첨단산업단지가 중복 지정된 경우 공급(분양)가격 및 방법을 결정할 때, 택지개발촉진법(이하 '택촉법')과 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법') 중에서 어떤 법령을 따라야 하는지
2) 진행 중인 택지개발사업지구내에 도시첨단산업단지를 중복 지정시 조성원가 이원화가 가능한 지 여부

– 답변(2013.09.17 산업입지정책과-1587)

1) 택지개발사업지구내 도시첨단산업단지가 중복으로 지정된 경우 공급(분양)방법 및 가격은 산입법 제38조 및 같은 법 시행령 제40조를 따라야 할 것으로 판단됩니다.
2) 택지지구에 도시첨단산업단지를 중복지정하여 택지와 산업시설용지 등을 복합적으로 조성하는 경우 조성원가 이원화는 가능할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 10

① 산업단지개발사업에 공유수면매립이 포함된 경우 공유수면 매립없이 해당 부지를 원형지 상태로 분양할 수 있는지 여부
② 공유수면매립이 필요한 해당 구역을 필요로 하는 실수요자를 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제16조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 공유수면 매립필요 구역외 분양을 목적으로 하는 사업시행자와 공동 사업시행자로 지정하여 개발할 경우 실시계획승인권자가 같은 법 제33조 및 같은 법 시행령 제31조에 따라 시설부담을 시킬 경우 법적 하자 여부

– 답변(2014.09.23 산업입지정책과-2465)

① 일반적으로 개발사업 시행자가 원형지로 공급할 수 있는 경우에 대해서는 개발사업 근거 법률(예:「택지개발촉진법」)에 별도로 규정하고 있으며, 산입법에서는 원형지 공급에 대하여 별도로 규정한 바 없습니다.
또한 산입법 제38조(개발한 토지·시설 등의 처분)제1항에 사업시행자가 개발한 토지·시설 등에 대해 처분계획을 작성하도록 규정하고 있으므로 산업단지 개발사업에서 원형지 상태로 분양은 할 수 없습니다.
② 산입법 시행령 제31조제4항에 사업시행자가 2인이상의 경우 공공시설의 비용은 당해 산업단지의 총가용면적에 사업시행자가 분양받는 개발가용면적의 비율에 따라 각 사업시행자가 이를 나누어 부담한다라고 규정하고 있으므로, 해당 산업단지 총가용면적에 실수요 사업시행자가 사용하는 면적비율에 따라 공공시설 설치 비용을 부담하도록 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

○ 질의 11

□ 질의배경
○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 근거 국가산업단지개발사업으로 A지구 택지개발사업 추진
- A지구 사업은 3단계로 구분 추진 중으로 1단계는 준공('10.11월)하였고, 2·3단계는 민간투자자와 사업계약 체결하여 추진 중이나, 사업계약서에 관계법령에 따른 조성원가를 기준으로 사업대상부지 매매대금을 정산하도록 명시

□ 질의내용
○ 본 사업지구 1단계 사업이 추진 중인 '07.12월 투자자와 사업계약이 체결 되었으므로 총사업 면적을 전체 사업구역 기준으로 전체부지에 대해 조성원가를 산정할 것인지, 1단계는 B시가 투자하여 '10.11월 사업이 준공 되었으므로 제외하고, 사업계약서('07.12)의 사업의 범위와 내용을 구체적으로 한정한 바는 없으나 계약시점이 2·3단계 개발시기이므로 2·3단계만 산정해야 하는지?

– 답변(2014.11.05 산업입지정책과-2885)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」은 산업단지 개발사업에 따라 조성되는 용지의 공급가격을 규정한 것으로 투자자와 개별 협약에 따른 조성원가 산정방법에 대해서는 별도로 규정한 바가 없습니다. 따라서 질의의 사업지구에서 조성원가 산정은 투자자와 협의 등을 통해 결정할 사항으로 사료됩니다.

* 참고로 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제26조제4항에는 산업시설용지와 주거시설용지 등을 복합적으로 조성하면서 주거시설용지 등과 경계선이 도로, 하천 등에 의해 객관적으로 구분될 수 있는 경우에는 조성원가를 구분하여 산출할 수 있도록 하고 있고, 같은 지침 제26조의14에는 사업이 준공된 때에는 확정된 사업비를 기준으로 재산정한 조성원가를 실시계획승인권자와 협의를 거쳐 확정하도록 하고 있습니다.

○ 질의 12

산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제26조의15제1항의 “산업시설용지를 준공인가 전에 조성원가로 분양한 경우 준공인가 후에 확정된 조성원가를 기준으로 가격정산을 실시하여야 한다”라는 규정과 관련하여,

- 준공인가 전 “산업시설용지 외의 용지”를 분양한 경우에도 위 규정에 따라 준공인가 후 조성원가를 기준으로 가격정산을 하여야 하는 지
- 폐기물처리시설용지의 경우 “산업시설용지 외의 용지”에 해당하는지

– 답변(2014.12.08 산업입지정책과-3271)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제40조제11항에 사업시행자는 준공인가전에 산업시설용지를 분양한 경우에는 준공인가후에 해당 산업단지개발사업을 위하여 투입된 총사업비 및 적정이윤을 기준으로 정산하여야 한다라고 규정하고 있고, 산업시설용지 외의 용지에 대해서 가격을 정산하도록 별도로 규정한 바는 없습니다.

- 같은 법 제2조제7호의2에 “산업시설용지”란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말한다라고 규정하고 있고, 제6조제5항의 산업단지개발계획에는 주요 유치업종 및 토지이용계획을 포함하도록 하고 있습니다. 따라서 사실조회 하신 폐기물처리시설용지가 해당 산업단지개발계획에 주요 유치업종으로 포함되어 산업시설용지로 계획되었는지 또는 산업단지 지원시설 등으로 계획되어 산업시설용지 외의 용지로 계획되었는지 여부는 해당 산업단지 개발계획의 토지이용계획으로 확인할 사항입니다.

○ 질의 13

○ 산입법 제7조의3제1항 각 호에 따른 사업지구에 도시첨단산업단지를 중복지정하는 경우, 도시첨단산업단지의 조성원가 산정, 분양가격 결정, 공급 방법 및 절차 등에 있어 산입법과 해당 사업지구(행복도시예정지구, 혁신도시개발예정지구, 택지개발지구, 도청이전신도시개발예정지구, 보금자리주택지구, 친수구역) 근거법 중 어느 법에 따른 기준을 적용해야 하는지 여부

○ 중복지정된 도시첨단산업단지의 조성원가를 구분하여 별도로 산정하지 않고 해당 사업지구 전체 조성원가 적용이 가능한지 여부

– 답변(2014.04.17 산업입지정책과-1967)

○ 산입법 제7조의3에 따라 개별사업지구에 도시첨단산업단지를 중복 지정하는 것은 기존의 사업지구에 대한 특례로서 도시첨단산업단지를 지정하는 것이므로 산입법에 따른 조성원가 산정이나 분양가격 결정, 공급 방법 및 절차를 적용해야 할 것으로 판단됩니다.

○ 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제26조제3항에 개별 사업지구에 도시첨단산업단지를 중복 지정시, 기업 유치 활성화를 목적으로 산업시설용지 공급가격을 인하하고자 하는 경우에는 각 사업지역·지구에 적용되는 기준에 따라 산정한 조성원가를 적용할 수 있도록 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 14

산입법 제16조제1항제4호(법 제16조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 출자비율의 합이 100분의 20 이상인 법인)에 해당하는 사업시행자가 선수금을 받기 위한 요건 중에서 “실시계획 승인을 받은 사업시행 토지면적의 100분의 30 이상의 토지에 대한 소유권을 확보”와 관련하여 소유권 확보의 의미

– 답변(2014.04.30 산업입지정책과-1166)

질의하신 경우의 사업시행자가 소유권을 확보한다는 의미는 소유권이전등기를 취득하는 것을 의미하며 사용동의를 포함하는 것으로 보기는 어려울 것으로 판단됩니다. 또한,「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제30조제1항제2호 가목에서 “분양하고자 하는 토지에 대한 소유권을 확보하고 당해 토지에 설정된 저당권을 말소하였을 것”이라고 규정하고 있는 바 이는 분양하고자 하는 토지에 대한 취득을 전제로 한 것으로 사용동의를 포함하는 규정으로 보기는 곤란합니다.

○ 질의 15

□ 질의배경

○ 여수시는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법')에 따라 여수국가산업단지 실시계획을 변경하여 여수시 웅천동 일원에 조성면적 2,800천㎡의 "웅천지구 택지개발사업"을 추진 중으로 수분양자(민간투자자)인 여수복합신도시개발(주)와 사업계약을 체결('07.12)하고 선수금을 받아 사업을 추진하고 있음

□ 질의요지

○ “웅천지구 택지개발사업”의 수분양자인 여수복합신도시개발(주)에서 납입한 선수금에 대하여 (구) 산입법시행령 제40조제13항('11.4.6, 삭제)에 따라 선수금 납부일부터 정산일까지의 시중은행 1년 만기 정기예금 이자율에 해당하는 금액을 정산금액에서 차감해야 하는지 여부

* (구) 제40조제13항 : 선수금을 납부한 자에 대하여 정산하는 경우에는 선수금 납부일부터 정산일까지의 시중은행 1년만기 정기예금이자율에 해당하는 금액을 정산금액에서 차감하여야 한다

– 답변(2014.04.18 산업입지정책과-1043)

산입법시행령 제40조제11항에는 사업시행자는 준공인가 전에 산업시설용지를 분양하는 경우에는 준공인가 후에 해당 산업단지개발사업을 위하여 투입된 총사업비 및 적정이윤을 기준으로 정산하도록 규정하고 있고, 삭제된 (구)제13항에는 선수금을 납부한 자에 대하여 정산하는 경우에는 선수금 납부일부터 정산일까지의 이자율에 해당하는 금액을 정산금액에서 차감하도록 규정하고 있습니다. 따라서 질의하신"웅천지구 택지개발사업"은 산업시설용지에 해당하지 아니하므로 정산대상으로 볼 수 없어 질의하신 (구) 산입법시행령 제40조제13항 적용대상이 아님을 알려드립니다.

○ 질의 16

○ ◯◯국가산업단지내에서 산입법 제16조제1항에 따라 실수요사업시행자로 지정을 받은 자가 개발계획 및 실시계획 변경을 통하여 개발 중인 토지를 같은 법 제38조제9항에 따라 처분할 수 있는지?
○ 또한, 개발이 완료된 경우 산업시설용지를 처분하려면 산입법 제38조제9항에 따라 처분에 제한을 받게 되는데 사업시행자의 지분(주식)을 처분하는 경우 그 기준은?

– 답변(2015.01.06 산업입지정책과-29)

○ 산입법 제38조제9항의 실수요사업시행자 처분제한은 해당 산업단지개발사업을 완료(준공)한 후에 적용받는 사항이며, 실수요사업시행자로 지정받은 자가 산업단지 개발 중에 산업시설용지를 처분하려면 산입법 제48조제1항에 따라 해당 산업단지지정권자로부터 사업시행자 지정취소를 받은 후, 다른 사업시행자가 지정되면 새로 지정된 사업시행자에게 해당 토지를 처분할 수 있습니다.
○ 개발이 완료된 경우 실수요사업시행자는 산입법 제38조제9항에 따라 산업용지 처분이 제한되며 질의의 경우와 같이 사업시행자가 지분을 처분하는 경우에 대해서는 산입법에 별도로 규정한 바는 없습니다. 다만, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 산업시설용지를 분양받은 자에 대해 지분처분을 포함하여 일정기간내 처분을 제한하고 있고, 산입법에 따른 실수요 사업시행자에 대한 처분 제한은 산업시설용지를 분양받은 자와 동일한 처분제한을 받는 것이 합당한 점을 감안하여 사업시행자의 지분을 처분하는 경우에 대해서도 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제49조제1항의 기준을 준용하여 해석하는 것이 타당할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 17

○ 산입법 제38조제10항 중 "제9항에도 불구하고 공장설립등의 완료신고 전 또는 신고 후 5년 이내에 처분하려면"에서 처분에 임대를 포함하는지?
○ 실수요 사업시행자가 직접 사용할 토지 등을 임대한 경우 산입법 제38조제9항을 위반한 것으로 볼 수 있는지?

– 답변(2015.06.11 산업입지정책과-1727)

○ 산입법 제38조제1항에 분양·임대·양도를 처분으로 규정하고 있으므로, 같은 조 제10항의 처분도 임대를 포함합니다.
○ 산입법 제38조제9항에 실수요 사업시행자는 직접 개발하여 사용하는 토지·시설 등을 처분하려면 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제15조제1항에 따른 공장설립 완료신고(제2항에 따른 사업개시 신고) 후 5년이 지나야 하나, 처분제한기간 내 처분하려면 관리기관에 양도하거나 관리기관이 매입할 수 없는 경우 사업시행자가 산업단지지정권자의 승인을 받아 처분할 수 있도록 규정하고 있습니다. 따라서 사업시행자가 산업단지지정권자의 승인을 받아 임대한 경우에는 산입법 제38조제9항을 위반한 것으로 볼 수는 없을 것으로 판단됩니다.

○ 질의 18

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제40조(분양가격의 결정 등)제6항제2호의 학교시설용지에 유치원 용지가 포함되는지 여부

– 답변(2015.04.01 산업입지정책과-893)

○ 「교육기본법」제9조제1항제1호, 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영규정」제2조, 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제88조에는 학교에 유치원을 포함하고 있으나, 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」, 「학교시설사업 촉진법」에는 학교에 유치원을 포함하고 있지 아니하므로 유치원이 학교에 포함되는지는 명확하지 않으나
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제40조제6항제2호가 공공의 목적을 가진 시설에 대하여 조성원가 또는 그 이하의 금액으로 공급하도록 하고 있는 점, 유치원과 성격이 비슷한 어린이집용지를 포함하고 있는 점을 감안할 때 공립 유치원용지는 학교시설용지에 포함하여 조성원가로 공급하는 것이 타당할 것으로 판단됩니다.

○ 질의 19

기 공급한 산업단지 토지에 대하여 산업단지계획을 변경할 경우 변경된 용지에 대한 공급계약은 어떻게 해야 하는지?

– 답변(2015.06.30 산업입지정책과-1964)

○ 사업시행자는 산업단지 개발사업에 따른 토지·시설 등을 처분하려면 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제21조제2항제5호에 따라 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서를 포함하여 산업단지지정권자의 승인을 받아야 하고, 같은 법 시행령 제39조에 따라 분양계획서를 작성하여 그 계획에 따라 분양해야 합니다.
○ 질의의 토지는 관련 조항에 따라 분양공급이 이루어진 토지로 토지이용계획을 변경하는 경우에 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제21조제2항제5호에 따라 산업단지개발실시계획 변경승인을 받아야 하며, 이에 따라 사업시행자가 분양계획서를 작성하여 공급계약 등을 결정할 사항으로 판단됩니다.

○ 질의 20 및 답변

① 일반산업단지 준공 전에 공장 및 산업용지 일부를 처분하는 경우, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "산입법"함) 제38조제9항에 따른 사업시행자가 개발한 토지 등을 처분하는 경우에 해당하는지 아니면 같은 법 제18조에 따른 승인을 받은 일반산업단지개발실시계획 변경승인을 받아 처분해야 하는 지 여부?

⇒ 질의의 경우 사업시행자는 산입법 제18조 및 같은 법 시행령 제21조에 따라 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서를 포함한 산업단지개발실시계획 변경 승인을 받아야 합니다

② 산업단지 준공 전 사업시행자가 사업을 양도하면서 그 일환으로 공장 및 산업용지 일부를 처분하는 경우로서 「산업입지법」 제18조에 따라 산업단지지정권자의 승인을 얻어 직접 처분할 때에는 관리기관에게 토지, 시설 등을 양도하는 경우와 달리 당사자간 협의한 가격으로 양도하는 것이 가능한지 여부

⇒ 질의 1에 따라 산업단지개발실시계획 변경승인을 받아 처분하는 경우에도 산입법 시행령 제39조에 따라 분양계획서를 작성하여 제42조의3에 따라 처분해야 합니다. 따라서 산업시설용지는 조성원가로 공급해야 하며 공장설립은 산업단지개발실시계획에 포함하여 승인된 사항이 아니며 이와 관련한 사항은 공장설립을 규정하고 있는 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」소관 부처인 산업통상자원부에 문의

③ 일반산업단지 개발실시계획을 100% 실수요자 개발방식에서 일부 분양방식(사업시행자가 30%이상 직접 사용)으로 변경하여 승인받고자 하는데, 이와 같이 개발실시계획을 변경하는 경우 공장 등 가등록 시설물의 양도가액 결정방법 및 산업용지와 같이 분양이 가능한지 여부

⇒ 질의 2의 답변과 같이 공장설립을 규정하고 있는 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」소관 부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

④ 산입법 시행령 제19조 제1항 제1호 나목에서 "산업단지를 개발하여 100분의 30이상을 산업시설용지로 직접 사용"의 의미는 지정면적 전체의 30%인지 아니면 산업시설용지의 30%인지

⇒ 산업시설용지 면적의 30%를 의미합니다.

⑤ 외국인투자기업이 직접 사용할 산업시설용지에 대하여 산업단지지정권자와 협의한 경우 사업시행자가 외국인투자기업과 수의계약이 가능한지 여부

⇒ 산입법 시행령 제42조의3제4항제2호에 따라 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업이 직접 사용할 산업시설용지에 대하여 산업단지지정권자와 협의한 경우에 사업시행자는 수의계약으로 공급가능합니다.

○ 질의 21

○ 질의배경

신도일반산업단지('15.3 준공)는 나주시가 사업시행자이나 나주시와 초안산업개발(주)이 투자협약을 체결하여('11.4), 초안산업개발(주)이 사업비 공동계좌(명의 초안산업개발, 나주시와 공동인감)를 관리하면서 나주시의 승인을 받아 이를 집행하였고, 감리용역계약 및 사후환경영향평가 용역계약 등을 초안산업개발 명의로 체결 한 후 용역업체를 통해 관련 용역 보고 등 업무를 수행

○ 질의요지

초안산업개발(주)이 주장하는 투자협약에 따른 투자이윤, 업무대행 수수료, 건설기술사업관리 명목의 직접인건비, 건설사업관리비, 또한 나주시가 승인한 일반관리비를 초과한 부분, 실제 집행하지 않은 판매비를 조성원가(분양가격) 산정에 반영할 수 있는지?

– 답변(2015.10.21 산업입지정책과-3323)

신도일반산업단지의 사업시행자는 나주시이므로 조성원가는 나주시를 기준으로 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제26조부터 제27조의3의 규정에 따라 산정하여야하며,
사업시행자의 업무대행, 건설사업관리 등에 관하여는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」, 「건설기술 진흥법」 등 관계 법령에 따르도록 하고 있으므로 해당 법령에 근거하지 않은 나주시와 초안산업개발(주)와 협약에 따른 사항에 대하여는 판단할 수 없음을 양지하여 주시기 바랍니다.

○ 질의 22

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법시행령)제42조의3에 따라 유치업종의 배치계획에 포함될 경우 수의계약이 가능하도록 되어있으나, 해당 기업이 현재 유치업종에 해당하지 않는 경우 수의계약이 가능한지

– 답변(2016.04.21 산업입지정책과-1462)

산입법시행령 제42조의3제4항제1호에서 “제7조제2항제3호에 따라 산업단지지정권자와 입주협약을 체결한 기업이 산업단지개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함된 경우” 사업시행자가 산업시설용지를 수의계약으로 공급할 수 있도록 규정하고 있습니다.
질의의 경우, 산업단지지정권자와 산업단지 입주희망 기업이 입주협약을 체결하고 산업단지개발계획의 유치업종 및 배치계획(입주협약을 체결한 기업의 배치계획 포함)변경 절차를 거친 후 수의계약이 가능할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 23

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법 시행령)제40조제10항에 따라 조성원가 이하로 분양하는 경우에는 해당 산업단지의 산업시설용지외의 용지의 매각수익 또는 다른 산업단지의 산업시설용지의 매각수익으로 그 손실을 보전할 수 있도록 규정하고 있는데, 손실보전 의미와 손실보전 절차 및 방법 등

– 답변(2015.12.23 산업입지정책과-4270)

가. 산입법 시행령 제40조제10항에서 “사업시행자는 제3항 또는 제6항 단서에 따라 산업시설용지 또는 산업시설용지 외의 용지를 조성원가 이하로 분양하는 경우에는 해당 산업단지의 산업시설용지외의 용지의 매각수익 또는 다른 산업단지의 산업시설용지의 매각수익으로 그 손실을 보전할 수 있다”고 규정하고 있습니다.
나. 동 조항은 ’94.12.16. 신설되었으며, 해당 산업단지의 상업용지 등의 매각 수익을 산업시설용지의 분양가격 인하에 사용할 수 있도록 법적 근거를 마련한 것으로써 산업시설용지의 공급가격 결정시 가격인하 방안으로 활용될 수 있을 것으로 사료됩니다.
다. 다만, 동 조항에서 “매각수익으로 손실을 보전할 수 있다”는 의미를 조성원가 이하로 공급하는 용지의 손실을 보전하기 위해 산입법령이나 관련 조례의 범위에서 정한 해당 산업단지 산업시설용지외 공급가격(감정평가액 원칙) 또는 다른 산업단지의 산업시설용지의 공급가격(조성원가+적정이윤) 보다 더 높게 책정할 수 있다는 의미로 볼 수는 없습니다

○ **질의 24**

가. 관리권자(시장)가 승인·고시한 산업단지관리기본계획의 변경 승인을 받지 않고, 분양획지 수를 축소(122획지→73획지)하고, 분양 경쟁(6:1)이 있는 산업용지를 추첨 방법이 아닌 자체 구성한 심의위원회 심사를 통해 입주기업을 선정할 경우 「산입법」 제38조의3 위반 여부
나. 관리권자(시장)가 승인·고시한 산업단지관리기본계획의 변경 승인을 받지 않고, "입주우선순위"를 추가 또는 삭제할 경우 「산입법」 제38조의3 위반 여부

– 답변(2016.08.22 산업입지정책과-2984)

가. 산업단지관리기본계획 준수(산입법 제38조의3) 관련
산입법 제38조의3에 따른 산업단지관리기본계획 준수 여부는 산업단지관리기본계획 소관 부처인 산업통상자원부나 해당 산업단지관리기본계획 수립권자에게 문의하시기 바랍니다.
나. 산업시설용지 공급방법 관련
산입법시행령 제42조의3 제3항에 따라 산입법 제39조 및 제41조의 규정에 의한 분양계획에서 정한 자격요건에 따라 분양 또는 임대받을 자를 선정하되, 그 대상자 간에 경쟁이 있는 경우에는 추첨의 방법으로 선정하도록 하고 있으며, 예외적으로 같은 법 시행령 제42조의3제4항에 따라 수의계약으로 공급하거나 동조 제5항에 따라 시·도지사는 해당 지역의 산업 여건 등을 고려하여 일반산업단지의 경우 30%까지 산업시설용지에 대하여 입주우선순위 등 그 용지를 분양받을 자의 선정방법을 조례로 따로 정하여 공급할 수도 있습니다. 따라서, 일반산업단지의 경우 산업시설용지의 30% 범위 내에서 조례로 정하는 선정방법으로 용지를 분양받을 자를 선정할 수 있으나, 나머지 부분에 대하여는 산입법시행령 제42조의3 제4항에 따른 수의계약 방법이 아니라면 산입법시행령 제42조의3 제3항에 따라 추첨의 방법으로 선정해야 함을 알려드립니다.

○ **질의 25**

GB를 해제하여 강동일반산업단지(사업시행자, SH(서울주택도시공사))로 추진 중인 산단 내 토지·시설 등을 분양고자 하는 경우 강동구 방침으로 정한 입주기업만을 대상으로 분양이 가능한 지 여부

– 답변(2016.12.7 산업입지정책과-4401)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제38조 및 같은 법 시행령 제39조에 따라 사업시행자는 개발된 토지 또는 시설 등을 당해 산업단지에 입주하여 사업을 영위하고자 하는 자에게 처분(분양, 임대, 양도) 등을 하고자 하는 경우에는 처분계획서(분양계획서, 임대계획서 등)를 작성하여 그 계획에 따라야 하며, 처분절차는 산입법 시행령 제42조의3에 따라 사업시행자가 개발한 토지.시설 등을 분양 또는 임대하고자 하는 때에는 제39조 및 제41조의 규정에 의한 처분계획(분양계획 및 임대사업계획)에서 정하는 바에 따라 가격기준, 가격요건 및 대상자선정방법 등 주요내용을 중앙 또는 당해 지방에서 발간되는 일간신문에 공고하여야 합니다. 이에 따라 개발토지.시설 등을 분양 또는 임대받고자 하는 자는 사업시행자에게 분양.임대신청서를 제출하여야 하며, 사업시행자는 신청자 중에서 처분계획에서 정한 자격요건에 따라 분양 또는 임대받을 자를 선정하되, 그 대상자 간에 경쟁이 있는 경우에는 추첨의 방법으로 선정하여야 하는 것입니다.

○ **질의 26**

정부지원을 받는 산업단지 분양가 산정기준의 정확한 기준

– 답변(2016.12.21 산업입지정책과-4597)

가. 산업단지 산업시설용지의 분양가격은 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제40조 제1항 및 제2항에서 조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 규정하고 있고, 산업시설용지 외 공급하는 용지의 분양가격은 같은 법 시행령 제40조 제6항에서 감정평가액을 원칙으로 규정하면서 일부 예외를 두고 있습니다.

나. 산업시설용지의 분양가격 중 조성원가에 대한 산정기준은 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제26조부터 제27조의3까지 규정하고 있으며, 같은 지침 제26조의7에서 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제28조 및 제29조에 따라 국가 또는 지방자치단체 등이 산업단지에 설치하는 기반시설에 대하여 보조하거나 지원한 비용에 대하여는 조성원가에 포함할 수 없습니다.

○ **질의 27**

○ 국가산업단지 내 지방자치단체가 사업시행 중인 토지 일부를 임대하는 경우「공유재산 및 물품 관리법」이 아닌 「산업입지 및 개발에 관한 법률(산입법)」 제38조제7항에 따라 임대료를 징수해야 하는 지?

○ 산입법 시행령 제40조(분양가격의 결정 등)제6항제2호에서 조성원가 또는 그 이하의 금액의 범위는?

– 답변(2017.08.07 산업입지정책과-2356)

○ 산입법 제38조(개발한 토지·시설 등의 처분)에 따르면, 사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도(이하 '처분')하려는 경우에는 처분계획을 작성하여야 하며, 그 처분계획의 내용·처분방법·처분절차·가격기준 등에 관하여 필요한 사항은 같은 법 시행령 제41조(개발토지·시설등의 임대)·제42조(임대료등의 산정기준)·제42조의3(개발토지・시설 등의 공급방법 및 처분절차 등)에서 정하고 있으며,

- 이 경우 국가 또는 지방자치단체인 사업시행자가 임대하는 경우의 임대조건·임대방법·임대절차 및 임대료 산정기준 등에 관하여는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」의 관련 규정을 적용하지 아니한다고 규정하고 있습니다.
- 다만, 산업단지지정권자가 산입법 제17조(국가산업단지개발실시계획의 승인)・제17조의2(국가산업단지개발실시계획의 변경)에 따른 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 「공유재산 및 물품 관리법」 제11조(용도의 변경 또는 폐지)에 따른 행정재산의 용도폐지 및 같은 법 제20조(사용·수익허가)에 따른 사용・수익허가 등의 처분에 대하여 미리 관계기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여 해당 인・허가등을 받은 것으로 본다고 산입법 제21조(다른 법령에 따른 인·허가등의 의제 등)에서 규정하고 있음을 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

○ 산입법 시행령 제40조(분양가격의 결정 등)에 따르면, 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함한다)로 분양하는 경우 그 분양가격은 조성원가로 한다. 다만, 조성된 산업시설용지를 분할하여 분양하는 경우로서 분양촉진 등을 위하여 필요한 경우에는 분양하려는 전체 산업시설용지의 총 조성원가의 범위에서 일부 산업용지를 조성원가보다 높거나 낮은 가격으로 분양할 수 있으며,

- 학교시설용지·어린이집용지·공공의료시설용지·공공청사용지·공공문화시설용지 ·공공복지시설용지·국민주택용지(60제곱미터 이하의 용지에 한한다)·임대주택용지 및 연구시설용지를 공급하는 경우 분양가격은 조성원가 또는 그 이하의 금액으로 할 수 있다고 규정하고 있음.

○ **질의 28**

산업단지내 건축물에 대한 분양가격 및 임대료를 산정하는 기준으로 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제40조 및 제42조의 규정을 적용하여야 하는지?

– 답변(2017.08.09 산업입지정책과-2402)

○ 사업시행자가 산업단지내 토지·시설 등을 분양하는 경우 분양가격은 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제40조를, 임대하는 경우 임대료는 제42조를 따르도록 규정하고 있습니다.

○ 다만, 산업단지내 건축물에 대한 분양가격 및 임대료 산정기준은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 및 하위 법령에 규정하고 있지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 29**

산업단지내 지원시설용지를 사업시행자로부터 임대받아 사업을 영위하고 있는 자가 분양으로 전환 요구할 경우 수의계약으로 분양계약할 수 있는지?

– 답변(2017.10.12 산업입지정책과-3016)

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법')」 제38조(개발한 토지·시설 등의 처분)에 따르면, 사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도(이하 '처분')하려는 경우에는 처분계획*을 작성하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리기관과 협의하여야 하며,

* 내용·방법·절차·가격기준 등은 산입법 시행령 제38조에서 제42조의3까지 규정하고 있음

- 사업시행자는 개발한 토지·시설 등 중에서 산업단지관리기본계획에 따른 관리대상지역 외의 지역에 있는 토지·시설 등을 산입법 시행령 제40조(분양가격의 결정 등)에 정하는 바에 따라 처분할 수 있다고 규정하고 있습니다.

○ 참고로, 관리처분계획을 변경할 경우에는 산업단지개발실시계획 변경 대상임을 알려드립니다.

○ **질의 30 및 답변(법제처)**

질의제목	서울특별시 - 공공 산업단지개발사업 시행자의 분양가격 결정 관련 개정 규정에 관한 적용례의 적용 범위(2014. 7. 14. 대통령령 제25453호로 일부 개정되어 2014. 7. 15. 시행된 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 부칙 제4조 관련)
관련문서	서울특별시 서남권사업과 - 5819(2017. 6. 14.)

1. 질의요지

2014년 1월 14일 법률 제12253호로 일부개정되어 2014년 7월 15일 시행된 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "구 산업입지법"이라 함) 제16조제1항에 따르면 산업단지개발사업은 국가, 지방자치단체, 공기업, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 또는 다른 법률에 따라 산업단지개발사업을 시행할 수 있는 자(제1호) 등 중에서 국토교통부장관, 특별시장·광역시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 함), 시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음)의 지정에 의해 산업단지개발계획에서 정하는 자가 시행하게 되는데, 산업단지개발사업의 시행자(이하 "사업시행자"라 함) 중 구 산업입지법 제16조제1항제1호에 해당하는 자가 개발한 토지의 경우 그 분양가격을 2014년 7월 14일 대통령령 제25453호로 일부개정되어 2014년 7월 15일 시행되기 전의 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 "종전 산업입지법 시행령"이라 함) 제40조제2항에서는 "조성원가"로 정하도록 하고 있었으나, 2014년 7월 14일 대통령령 제25453호로 일부개정되어 2014년 7월 15일 시행된 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 "개정 산업입지법 시행령"이라 함) 제40조제2항에서는 "조성원가에 적정이윤을 합한 금액"으로도 정할 수 있도록 하면서, 같은 영 부칙 제4조에서는 같은 영 제40조제2항의 개정규정을 같은 영 시행 이후 분양계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하는 경우부터 적용하도록 하였는바,

구 산업입지법 제16조제1항제1호에 해당하는 사업시행자가 개발한 토지를 분양하기 위해 개정 산업입지법 시행령 시행 전에 분양계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하고 분양절차를 진행하였으나, 미분양된 부분이 있어 해당 토지에 대해 개정 산업입지법 시행령 시행 이후 다시 분양계획을 수립하여 해당 계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하는 경우가 같은 영 부칙 제4조의 적용 범위에 포함되는지?

2. 회답

구 산업입지법 제16조제1항제1호에 해당하는 사업시행자가 개발한 토지를 분양하기 위해 개정 산업입지법 시행령 시행 전에 분양계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하고 분양절차를 진행하였으나, 미분양된 부분이 있어 해당 토지에 대해 개정 산업입지법 시행령 시행 이후 다시 분양계획을 수립하여 해당 계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하는 경우는 같은 영 부칙 제4조의 적용 범위에 포함됩니다.

3. 이유

구 산업입지법 제16조제1항에서는 산업단지개발사업은 국가, 지방자치단체, 공기업, 「지방공기

업법」에 따른 지방공기업 또는 다른 법률에 따라 산업단지개발사업을 시행할 수 있는 자(제1호), 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업진흥공단, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제45조의9에 따라 설립된 한국산업단지공단 또는 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사(제2호), 산업단지 안의 토지의 소유자 또는 그들이 산업단지개발을 위해 설립한 조합(제6호) 등 같은 항 각 호의 자 중에서 국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장의 지정에 의해 산업단지개발계획에서 정하는 자가 이를 시행한다고 규정하고 있고, 구 산업입지법 제38조제1항에서는 사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도하려는 경우에는 처분계획을 작성하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리기관과 협의해야 하며, 관리기관은 협의 요청일부터 20일 이내에 의견을 통지해야 한다고 규정하고 있습니다.

그리고, 개정 산업입지법 시행령 제40조제1항 본문에서는 사업시행자가 개발된 토지 또는 시설 등을 구 산업입지법 제38조제1항에 따라 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함함. 이하 같음)로 분양하는 경우 그 분양가격은 조성원가로 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분에서는 사업시행자가 조성원가로 공급하는 용지에 대해서는 조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 분양가격을 정할 수 있으며, 이 경우 적정이윤은 조성원가에 100분의 15의 범위에서 같은 항 각 호의 구분에 따른 이윤율을 곱하여 산정한다고 규정하고 있고, 같은 항 각 호에서는 구 산업입지법 제16조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 사업시행자(이하 “공공 사업시행자”라 함)의 경우 국토교통부장관이 정하여 고시하는 이윤율(제1호)을, 구 산업입지법 제16조제1항제2호의2 및 제3호부터 제6호까지에 해당하는 사업시행자(이하 “민간 사업시행자”라 함)의 경우 시·도의 조례로 정하는 이윤율(제2호)을 규정하고 있으며, 개정 산업입지법 시행령 제42조의3제1항에서는 사업시행자가 개발한 토지·시설등을 분양 또는 임대하려는 때에는 같은 영 제39조 및 제41조에 따른 분양계획 및 임대계획에서 정하는 바에 따라 가격기준·자격요건 및 대상자선정방법 등 주요내용을 중앙 또는 해당 지방에서 발간되는 일간신문에 공고해야 한다고 규정하고 있고, 같은 영 부칙 제4조에서는 같은 영 제40조제2항의 개정규정은 같은 영 시행 이후 같은 영 제42조의3제1항에 따라 분양계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하는 경우부터 적용한다고 규정하고 있는바,

이 사안은 구 산업입지법 제16조제1항제1호에 해당하는 사업시행자가 개발한 토지를 분양하기 위해 개정 산업입지법 시행령 시행 전에 분양계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하고 분양절차를 진행하였으나 미분양된 부분이 있어 해당 토지에 대해 개정 산업입지법 시행령 시행 이후 다시 분양계획을 수립하여 해당 계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하는 경우가 같은 영 부칙 제4조의 적용 범위에 포함되는지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 종전 산업입지법 시행령 제40조제1항 본문에서는 사업시행자가 개발된 토지 또는 시설등을 산업시설용지로 분양하는 경우 해당 용지에 입주하는 기업의 부담을 줄여주기 위해 그 분양가격은 조성원가로 한다고 규정하고 있었고, 다만 같은 조 제2항에서는 공공 사업시행자가 아닌 경우에만 조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 분양가격을 정할 수 있다고 규정하고 있었는데, 이로 인해 공공 사업시행자의 경우 산업단지개발사업에 적극적으로 참여하지 않게 되는 등의 문제가 발생하자 이를 개선하기 위해 개정 산업입지법 시행령 제40조제2항에서는 공공 사업시행자도 조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 분양가격을 정할 수 있도록 하면서(개정 산업입지법 시행령 개정안에 대한 조문별 개정이유서 참조), 같은 영 부칙 제4조에 적용례를 두어 해당 개정

규정은 그 시행 후 분양계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하는 경우부터 적용하도록 하였습니다.

그런데, 일반적으로 개정된 법령의 부칙에 두는 적용례 규정은 신·구 법령의 변경 과정에서 신 법령의 적용 대상 및 시기 등에 관하여 논란의 소지가 있을 수 있는 경우, 이를 구체적으로 명시함으로써 법령의 집행이나 해석상 논란을 사전에 방지하기 위한 것으로(법제처 2016. 3. 23. 회신 16-0038 해석례 참조), 산업단지개발사업의 경우 분양계획 작성, 가격기준 등 공고, 분양신청서 접수, 분양자 결정, 분양계약 체결 등 여러 단계의 절차를 거쳐 개발된 토지의 분양이 이루어지므로 어느 단계부터 개정규정이 적용되는지를 명확히 할 필요가 있다고 할 것인데, ① 개정 산업입지법 시행령 부칙 제4조에서는 같은 영 시행 이후 분양계획에서 정하는 가격기준 등을 "최초로 공고"하는 경우부터가 아니라 단순히 "공고"하는 경우부터 개정규정을 적용한다고 규정하고 있을 뿐이고, ② 개정 산업입지법 시행령 제40조제2항은 산업단지개발사업 시행 시 공공 사업시행자의 적정이윤을 보장함으로써 적극적인 사업 참여를 유도하고 민간 사업시행자와의 형평성을 도모하기 위한 것으로, 그 적용 대상 및 시기 등을 엄격히 제한할 필요성이 크지 않다고 할 것인바, 이러한 적용례 규정의 문언과 개정규정의 입법 취지에 비추어 보면, 개정 산업입지법 시행령 부칙 제4조는 같은 영 시행 이후 분양계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하는 토지에 대해서는 같은 영 시행 전에 공고한 적이 있는지 여부를 불문하고 개정규정을 적용하여 분양가격을 산정할 수 있도록 하되, 같은 영 시행 전에 공고하여 같은 영 시행 이후에도 분양절차가 계속 진행 중인 토지에 대해서는 종전규정을 적용하여 해당 절차를 그대로 진행할 수 있도록 하려는 것으로 보아야 할 것입니다.

그렇다면, 이 사안과 같이 기존 공고에 따른 분양절차가 이미 종료되어 새로운 분양계획을 수립하여 다시 공고를 하는 경우는 개정 산업입지법 시행령 부칙 제4조가 적용되어 같은 영 제40조제2항의 개정규정에 따라 분양가격을 산정할 수 있다고 해석하는 것이 타당하다고 할 것입니다.

한편, 개정 산업입지법 시행령 시행 전에 분양계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하였다가 같은 영 시행 이후 다시 공고하는 경우에도 같은 영 부칙 제4조가 적용되어 같은 영 제40조제2항에 따라 분양가격을 산정할 수 있다고 해석한다면, 최초공고 시 분양가격(조성원가)에 따라 토지를 분양받은 자와 재공고 시 분양가격(조성원가에 적정이윤을 합한 금액)에 따라 토지를 분양받게 되는 자 간에 분양가격에 차이가 생겨 불합리하다는 의견이 있을 수 있으나, ① 전자는 후자보다 저렴한 가격에 토지를 분양받은 경우이므로 불합리가 문제될 여지는 없고, ② 후자도 그 분양가격이 토지의 객관적 가치에 비해 지나치게 높게 결정되었다고 판단될 경우에는 분양신청을 하지 않으면 되므로 위와 같이 해석하는 것이 반드시 불합리한 결과를 초래한다고 단정할 수는 없다고 할 것이며, ③ 아울러 개정 산업입지법 시행령에서는 준공 이후 1년 또는 5년이 경과한 장기 미분양 토지에 대해 경쟁입찰을 실시하여 그 낙찰가격을 분양가격으로 결정할 수 있도록 하거나(제40조의2), 조성원가에 일정 이자를 가산한 금액을 분양가격으로 정할 수 있도록 하고 있어(제40조제4항), 분양시기에 따라 분양가격에 차이가 발생할 가능성에 대해서는 산업입지법령에서 전제하고 있다고 할 것이므로, 그와 같은 의견은 타당하지 않다고 할 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 구 산업입지법 제16조제1항제1호에 해당하는 사업시행자가 개발한 토지를 분양하기 위해 개정 산업입지법 시행령 시행 전에 분양계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하고 분양절차를 진행하였으나 미분양된 부분이 있어 해당 토지에 대해 개정 산업입지법 시행령 시행 이후 다시 분양계획을 수립하여 해당 계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하는 경우는 같은 영 부칙 제4조의 적용 범위에 포함된다고 할 것입니다.

○ **질의 31**

"산업입지 및 개발에 관한 법률" 제38조 제9항 관련
1. 관리처분 계획에 따라 처분한 산업용지만 5년이 지나야 매매이 가능한지?
   (지자체에 귀속되는 용지를 제외한 기타 용지는 5년 이내에라도 매매 가능한지?)
2. 주차장 용지의 경우 관리 처리계획에 따라 A사로 처분 후 A사는 5년이 지나지 않아도 B사로 매매가 가능한지 여부?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제38조제9항에서 "제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자는 직접 개발하여 사용하는 토지·시설 등을 처분하려면 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 전 또는 신고 후 5년 및 같은 조 제2항에 따른 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년이 지나야 한다"라고 규정하고 있습니다.
- 따라서,「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 및 같은 조 제2항에 따른 사업개시 신고에 해당하지 않는 토지·시설 등의 경우는 산입법에서 처분제한 대상이 아님 알려드립니다.

○ **질의 32**

해당 지구에 대한 기본정보는 아래와 같습니다.
- 지구지정: 2010년 10월 - 최초실시계획승인: 2012년 11월 - 실시계획변경승인: 2014년 2월
- 2014년 현재 공급준비중이며, 조성원가를 최초로 산정하려고 합니다.
  "실시계획승인 고시일이 속한 연도의 제비용률을 적용"함에 있어서 ,
  해당지구의 경우 최초 조성원가 산출하고자 하는 시점에 실시계획 변경이 한번 있었는데요.
  이 경우 조성원가 산출시에 최초 실시계획승인연도의 제비용율을 적용하여야 하는지,
  아니면 실시계획변경승인연도의 제비용율을 적용하여야 하는지 궁금합니다.

(관련규정) 1. 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제 40조 제9항
2. 산업입지 및 개발에 관한 통합지침
3. 공공택지 조성원가 산정기준 및 적용방법

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의14 제1항에서 조성원가는 해당 산업단지에서 개발하는 토지를 최초로 공급하고자 할 때 산정하고, 같은 지침조 제2항에서 최초 조성원가를 산정한 후 개발계획 또는 실시계획 등이 변경되거나 수용재결에 따른 변동, 이주대책의 변동 등 사정변경으로 조성원가의 증감이 발생한 경우에는 조성원가를 재산정할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 따라서, 동 지침 제26조의16 제1항에서 "실시계획승인 고시일이 속한 연도의 제비용률"은 토지를 최초로 공급하고자 하는 시점에서 가장 가까운 실시계획승인 고시일이 속한 연도로 보는 것이 합리적일 것으로 사료됩니다. 감사합니다.

○ **질의 33**

산업단지 분양가격이 공공된 이후 일정기간이 지나면 가격을 내릴 수 있는지요

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 산업단지 분양대상이 어떠한 용지에 해당되는지 알 수 없으나 은 산업단지 분양가격이 공고된 이후 아래「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제40조 제1항, 제3항, 제6항에 따라 분양가격을 내리는 것은 가능합니다.

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제40조(분양가격의 결정 등)

① 사업시행자가 개발된 토지 또는 시설등을 법 제38조제1항에 따라 산업시설용지(복합용지내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함하며, 이하 이 조에서 같다)로 분양하는 경우 그 분양가격은 조성원가로 한다. 다만, 조성된 산업시설용지를 분할하여 분양하는 경우로서 분양촉진 등을 위하여 필요한 경우에는 분양하려는 전체 산업시설용지의 총 조성원가의 범위에서 일부 산업시설용지를 조성원가보다 높거나 낮은 가격으로 분양할 수 있다.

③ 사업시행자는 제1항과 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 분양가격을 조성원가 이하로 정할 수 있다. <개정 2009.6.25.>

1. 기업을 보다 효율적으로 유치하기 위한 경우
2. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업의 시행으로 이전하는 공장이나 물류시설을 소유하고 있는 자에게 산업시설용지를 원활하게 공급하기 위한 경우
3. 그 밖에 사업시행자가 필요하다고 인정하는 경우

⑥ 제1항의 규정에 의한 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 분양가격은 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」 제2조제9호의 규정에 의한 감정평가업자가 행한 감정평가액으로 한다. 다만, 분양가격을 감정평가액으로 하지 아니할 수 있는 경우와 그 분양가격은 다음 각호와 같다.

1. 산업단지에 입주하는 자의 생산활동의 지원에 직접 필요한 용지로서 공용화물터미널용지·집배송단지 등 물류시설용지와 직업훈련시설용지를 공급하는 경우 : 조성원가
2. 학교시설용지·어린이집용지·공공의료시설용지·공공청사용지·공공문화시설용지·공공복지시설용지·국민주택용지(60제곱미터 이하의 용지에 한한다)·임대주택용지 및 연구시설용지를 공급하는 경우 : 조성원가 또는 그 이하의 금액
3. 판매시설용지 등 영리를 목적으로 사용될 용지(「택지개발촉진법 시행령」 제13조의3제2호에 따른 시설용지인 경우에는 제외한다) : 경쟁입찰 낙찰가격
4. 사업시행자가 필요하다고 인정하는 경우 : 감정평가액 이하의 금액. 다만, 공유재산은 제외한다.

○ **질의 34**

1. 산업용지 환지를 신청할 수 있는 토지 소유자는 '산업단지 개발계획에서 정한 내용의 공장을 등록한 법인인 경우로'로 한정되는지 여부를 질의합니다.
2. 법률 제24조 1항 3호에 따라 업무시설 및 지원시설등을 환지를 요청할 경우는 별도의 조건

없이 토지소유면적 기준만을 충족하면 환지를 요청할 수 있는지 질의합니다.
3. 도시개발법 제4조 4항에 따르면 도시개발사업을 환지방식으로 진행하고자 할 경우 '토지면적의 2/3 이상 토지소유자와 토지소유자 총 수의 1/2이상 동의를 받아야 한다'고 규정하고 있는데, 산입법에 따라 산업단지에 환지를 적용할 경우 이러한 토지소유자 비율과 관련한 규정은 적용되지 않는지 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 제24조제1항에서 사업시행자는 해당 사업이 완료된 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 환지(換地)하여 줄 수 있다라고 규정하고 있습니다.
  1. 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 산업단지개발계획에서 정한 내용에 적합한 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설을 설치하려는 자
  2. 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 첨단과학기술산업의 발전을 위한 교육·연구시설을 설치하려는 자
  3. 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 산업단지의 효율 증진을 위한 업무시설·정보처리시설·지원시설·전시시설·유통시설을 설치하려는 자
  4. 제16조제1항제6호의 사업시행자가 개발하는 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자
  또한, 산입법시행령 제24조의3 제1항에서 산입법 제24조제1항제1호의 규정에 의하여 환지를 받을 수 있는 토지소유자는 산업단지지정고시일 현재 산업단지개발계획에서 정한 최소 공급면적이상의 토지를 소유한 자로 한다라고 규정하고 있습니다.
- 따라서, 질의 1의 경우 산업단지 개발계획에서 정한 내용의 공장을 등록한 법인만이 '산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자'이면서 '산입법제24조제1항 각 호에 따라 시설을 설치하려는 자'에 해당하는 것은 아닌 것으로 사료됩니다.
- 질의 2의 경우, 산입법시행령 제24조의3 제1항에서 최소공급면적 이상의 토지를 소유한 자는 산입법제24조제1항제1호의 '산업시설용지'에 시설을 설치하려는 자에 한정하고 있으므로, 산업시설용지에 시설을 설치하려는 자가 아닌 경우에는 산입법시행령제24조의3 제1항의 최소공급면적 소유 규정은 적용되지 않습니다.
- 질의 3의 경우, 도시개발법에 따른 환지방식개발은 개발대상 토지면적 전체에 대하여 도시개발법 제4조4항의 조건을 충족하여야 개발이 가능하나, 산입법에 따른 환지방식의 산업단지 개발은 위 조건은 적용되지 않으며 산업단지개발계획 수립 후 개발대상 일부토지 소유자가 산업단지보상공고 기간에 사업시행자에게 환지신청을 하도록 하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 35

자연보전권역 내 소규모 산업단지를 하나의 단일 기업이 조성하여
입주 후 공장을 운영하다 건축물(공장) 일부를 자회사(계열사 법인은 틀림)에게 임대를 하고자 할 경우 단일기업으로의 지위를 유지 할 수 있는것인지? 아니면 산업단지 조성시 설치한 공공시설(도로, 녹지 등)을 기부체납하기 위하여 산업단지조성계획 변경 또는 관리기본계획 변경을 하여야 하는지 여부? 참고로 업종추가나 업종 변경사항, 토지이용계획 변경 없음

– 답변(국민신문고)

- 질의하신 사안은 산업단지 준공 이전에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제24조의4 단서에서 규정한 “단일기업이 입주한 산업단지의 경우 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설”로 볼 수가 없을 것으로 사료됩니다.
- 아울러, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제38조제1항에서 “사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도(이하 이 조에서 "처분"이라 한다)하려는 경우에는 처분계획을 작성하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리기관(이하 이 조에서 "관리기관"이라 한다)과 협의하여야 하며, 관리기관은 협의 요청일부터 20일 이내에 의견을 통지하도록 하고 있으며 같은 법 조항 제9항에서 “법 제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자는 직접 개발하여 사용하는 토지·시설 등을 처분하려면 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 전 또는 신고 후 5년 및 같은 조 제2항에 따른 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년이 지나야 한다.”라고 규정하고 있음을 알려드리니 참고하시기 바랍니다. 끝.

○ 질의 36

1. 산업단지 조성원가를 산정하는 기준에 총사업비는 용지비, 조성비, 기반시설설치비 등이 포함되어 있는데, 이중 기반시설설치비는 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의 7에 따라 도로, 상수, 에너지 , 통신시설 등 기반시설설치 소요비용이라 명시되어 있습니다.
   이중 에너지 부분은 가스공급 시설도 포함되는가?
2. 단지내 가스공급을 위하여 주관로 공사를 사업시행자와 가스공급자간 50%사업비 분담을 했을 경우 조성원가에 포함을 시킬수 있는지?

– 답변(국민신문고)

- 질의 1에 대하여
  「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제27조제1항제2호에서 기반시설로서 가스시설을 규정하고 있고, 해당 가스공급시설이 산업입지의 개발에 관한 통합 지침 제26조의 7 제1항 각호에 해당되는 경우가 아니라면 가능할 것입니다.
  다만, 가스공급시설이 그 시설을 필요로 하는 산업단지 일부에만 지원되는 시설이라면 조성원가에 포함시킬 수 없고, 그 조성비용은 분양가격 결정시 반영할 사항으로 사료됩니다.
- 질의 2에 대하여
  해당 가스공급시설이 조성원가에 포함될 수 있는 경우라면 사업시행자가 부담한 50%는 조성원가에 포함시킬 수 있다고 판단됩니다.

○ 질의 37

변전소 용지 관련 분양가격에 대해 문의하고자 합니다.
- 관련 법률
  [산업입지법]
  제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

7의2. "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말한다.
[산업입지법 시행령]
제1조의2(산업시설용지) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제7호의2에서 "대통령령으로 정하는 시설"이란 다음 각 호의 시설을 말한다.
1. 「에너지법」 제2조제6호에 따른 에너지공급설비
[에너지법]
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "에너지"란 연료·열 및 전기를 말한다.
6. "에너지공급설비"란 에너지를 생산·전환·수송 또는 저장하기 위하여 설치하는 설비를 말한다.
[산업입지법 시행령]
제40조(분양가격의 결정 등) ① 사업시행자가 개발된 토지 또는 시설등을 법 제38조제1항에 따라 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함하며, 이하 이 조에서 같다)로 분양하는 경우 그 분양가격은 조성원가로 한다.

- 질의
상기 관련 법률 중 "에너지"의 정의가 협의적으로 해석되어 산업단지 입주공장 내 제조과정성 필요하여 개별공장 자체적으로 마련한 에너지공급설비의 의미인지 아님 광의적으로 해석되어 산업단지 내 입주공장에 전기를 공급하는 변전소가 적용이 되는지 문의드립니다. 후자의 의미일 경우 변전소가 산업입지법 시행령 제40조의 산업시설용지로 적용되는지 아울러 문의드립니다.

– 답변(국민신문고)

- 변전소가 에너지공급설비는 해당되는지 여부는 에너지법 소관인 산업통상자원부에 문의하시기 바라며, 산업시설용지에 입지하는 에너지공급설비에 대하여 에너지 공급범위를 정하고 있지는 않습니다.
- 아울러, 에너지공급설비가 산업시설용지에 입지하는 내용으로 산업단지계획수립이 되어 있는 경우, 그 용지는「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」제40조제1항의 산업시설용지에 해당됨을 알려드립니다.

○ 질의 38

현재 저희가 개발 중인 일반산업단지는 사업대상지매입 100%, 공정률은 약75%, 2015년6월30일 준공예정이며 분양공고 전입니다. 민간개발 일반산업단지 분양에 관련하여 아래와 같이 문의 하고자 합니다.
1. 분양공고 전 사전 청약을 받을 수 있습니까?
2. 사전청약 시 신탁사와 대리사무(자금관리)신탁계약을 통해 청약증거금을 수납할 수 있습니까?
3. 청약증거금 수납 시 증거금반환에 대한 보증보험증권을 발급해야 합니까?
그리고 한 가지 더 궁금한 것은 저희 사업지의 준공예정일은 2015년 6월30일인데 2014년일몰예정인 지방세특례제한법(산업단지의 취득세 및 재산세 감면)에 대해 2014년11월4일 국무회의에서 의결 된 개정(안)으로 인해 입주예정 업체에서 지방세감면 축소를 많이 우려하고 있습니다.

4. 만약 준공 전 2014년12월31일까지 입주예정업체들이 분양대금 100%를 완납할 경우 소유권이전등기를 할 수 없는 상황인바, 이 경우 지방세 감면 혜택은 어떻게 적용되는지 궁금합니다.
5. 2014년 12월31일 이후 지방세특례제한법 개정(안)의 국회통과 전까지 분양대금을 완납할 경우 지방세감면 혜택은 어떻게 적용되는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

- 귀하께서 질의하신 사전청약과 관련한 사항은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)에 규정하고 있는 사항은 없으나, 다만 산업단지내 용지분양에 관한 사항으로 산입법시행령 제40조부터 같은법 제43에 따른 분양가격 결정, 개발토지·시설등의 공급방법 및 처분절차 등에 위배되지 않는 범위에서 가능할 것으로 판단됩니다.
- 아울러, 지방세특례제한법에 대한 사항은 소관부처인 행정자치부에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 39

1. 시행령 제40조 2항에 의하면 적정이윤을 합한 금액으로 분양가격 산정할 수 있다고 나와있으며, 공사(LH공사, 수자원공사 등)의 경우, 국토교통부장관이 정하여 고시하는 이윤율을 따르도록 되어있음
   - 질문1 : 공사에서 시행하는 산업단지 조성원가 산정 시 적정이윤을 포함할 수 있는 여부
   - 질문2 : 국토교통부 장관이 고시하는 이윤율은 어디에 있는지 여부
2. 시행령 제40조 6항에 의하면 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 분양가격은 감정평가액으로 한다라고 되어있으며, 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의15 1항에 의하면 산업시설용지를 조성원가로 분양한 경우 준공 후 확정된 조성원가를 기준으로 가격정산을 실시토록되어있음
   - 질문1 : 산업시설용지외, 특히 주거시설용지에 대해서는 정산을 안해도 되는건지 여부
   - 질문2 : 감정가가 아닌 조성원가 또는 그 이하로 분양되는 주거시설용지(임대주택 등)에 대해서는 정산을 안해되 되는지 여부
3. 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조 1항 제2호 나목 4)에 의하면, 유보지는 산업시설용지의 일부를 유보지로 정하고 향후 기업 입주현황에 따른 기반시설 용량을 고려하여 유치업종 정하는 등으로 되어 있음
   - 질문1 : 산업시설용지 외의 용지(공공시설용지, 주거시설용지 등)로 유보지를 정할 수 있는지 여부
   - 질문2 : 산업시설용지만 유보지로 할 경우에는 유상공급면적에 포함여부와 산업시설용지외에 용지로 가능할 경우 유상공급면적에 포함여부
4. 산입법에서는 원형지에 대한 정의나 토지공급기준이 안나와있는데, 산입법으로 승인받은 사업에 원형지가 존재할 경우 이에 대한 처리방법 여부
   - 질문1 : 유상공급면적 포함여부
   - 질문2 : 토지공급방법 여부 (경쟁입찰, 수의계약, 조성원가 기준 등)
   - 질문3 : 토지공급가격 기준 (감정가, 조성원가 등)
   - 질문4 : 산입법에 정확한 지침이 없으면 원형지에 대해서 어느 법률이나 지침을 따라야 하는지 여부

○ **답변내용**

- 질의1에 대하여
  「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 시행령 제40조제2항제1호에서 산입법 제16조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 사업시행자가 조성원가로 공급하는 용지에 대해서는 조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 분양가격을 정할 수 있다고 규정하고 있으므로, 적정이윤은 조성원가 산정시 포함되는 것이 아니라 분양가격에 포함되는 것입니다.
  이 경우 적정이윤은 '산업입지의 개발에 관한 통합지침'(이하 지침이라고 함) 제26조제4항에서 "산입법 시행령 제40조제2항제1호에 따른 적정이윤은 같은 법 시행령 제40조제9항에 따른 조성원가(같은 법 시행령 제40조의3제2항의 경우에는 건축원가를 말한다)에서 다음 각 호의 비용을 제외한 금액에 「민법」 제379조에 따른 이자율 범위 내에서 사업시행자가 정하는 이윤율을 곱한 금액으로 한다. 1. 자본비용, 2. 「산업입지법」 제16조제3항에 따른 개발대행공사비"로 규정하고 있습니다.
  따라서, 국토교통부 장관이 고시하는 이윤율은 지침제26조제4항에 규정한 "「민법」 제379조에 따른 이자율 범위 내에서 사업시행자가 정하는 이윤율"을 의미합니다.
- 질의 2에 대하여
  산입법령 및 지침에는 산업시설용지 외 용지에 대하여 조성원가 확정후 정산토록 하는 규정은 없으므로, 산업시설용지 외 용지는 조성원가 확정후 정산대상이 아닙니다.
- 질의 3에 대하여
  산입법령 및 지침에는 산업시설용지 외의 용지에 대하여 유보지를 정할 수 있는 규정은 없으므로, 산업시설용지 외의 용지는 유보지를 정할 수 있는 대상이 아니며, 산업시설용지내 유보지는 유상공급면적에 포함됩니다.
- 질의 4에 대하여
  산업단지 조성은 원형지를 공급하여 분양하는 개발사업이 아니므로 원형지 분양은 산입법상 토지공급 대상에 포함되지 않으며, 원형지가 있다는 가정으로만 답변을 드리기 어려움을 양해하여주시기 바랍니다.

○ **질의 40**

안녕하세요. 저희는 산업단지를 관리하는 한국산업단지공단입니다.
저희가 관리하는 산업단지에 사업시행자(지자체)와 실수요 사용목적으로 개발사업 대행계약을 체결해 산업단지를 개발한 민간사업자가 산업용지를 처분하고자 합니다.
이 때 관리기관이 산정하는 처분가격에 포함돈 개발비용을 산업입지 및 개발에 관한 법률 및 산업단지관리지침의 조성원가 산정방식을 활용하여 산정하고자 합니다.
이 때 해당 산업용지의 조성원가 산정 및 증빙방법(증빙자료,발급기관,검토방법 등)을 질의하오니 민원과 관련한 사항임을 감안하여 조속한 회신 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지 조성원가 산정은 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제40조제1항 및 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제26조부터 제27조의3까지 규정되어 있습니다.
조성원가의 증빙방법은 위 지침 제26조제1항에서 "조성원가는 개발계획 및 실시계획에 따라 객관적인 자료와 근거에 의하여 산정하여야 한다"라고 규정되어 있으며, 증빙자료, 발급기관, 검토방법에 대하여 별도로 규정하고 있지는 않습니다.

○ **질의 41**

수도권, 부산권, 광역시가 아닌 기타지역에서 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 조성되는 산업단지 안의 주택용지(공급규모 60㎡이하의 주택용지)의 공급시 공급가격의 산정방법은 감정평가인지, 조성원가의 80%인지 ? 또한 근거 법령은 무엇인지?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제40조제6항제2호에서 “학교시설용지·어린이집용지·공공의료시설용지·공공청사용지·공공문화시설용지·공공복지시설용지·국민주택용지(60제곱미터 이하의 용지에 한한다)·임대주택용지 및 연구시설용지를 공급하는 경우는 분양가격을 감정평가액으로 하지 아니할 수 있고 그 분양가격은 조성원가 또는 그 이하의 금액으로 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 42**

일반산업단지내 공장용지의 임대기간이 만료되고, 산입법시행령 제42조 제2항에 의거 재계약을 할 경우 어느 시점의 임대료율을 적용해야 하는지 궁금합니다. (재계약시에는 별도 처분계획 공고를 하지 않음)

(가정) ① 처분계획의 공고일 : 10년 11월 (임대차 계약기간: 10년 12월 ~ 15년 12월)
② 임대차계약 재계약일 : 15년 12월

(갑설) 종전 임대차계약시의 임대요율을 그대로 적용한다.

☞ 10년 11월 현재 계약기간 1년의 정기예금이자율(특별시에 본점을 둔 시중은행의 이자율을 평균한 것)

(을설) 임대차계약 재계약일 현재의 임대요율을 적용한다.

☞ 15년 12월 현재 계약기간 1년의 정기예금이자율(특별시에 본점을 둔 시중은행의 이자율을 평균한 것)

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 임대기간 만료로 재계약시 「산업입지및개발에관한법률 시행규칙」 제17조 규정에 의한 임대요율 적용에 대하여는 사인간 계약체결내용에 대한 판단부분이므로 사인간에 해결해야 할 사항으로 보입니다. 다만, 임대재계약이 임대기간종료에 따라 새로운 임대차계약서를 작성하는 것이라면 새로운 계약일자 현재의 임대요율을 적용하는 것이 합리적일 것이며, 당초 임대계약에서 임대계약 기간만 연장하는 방법으로 계약체결을 하는 경우에는 당초 임대요율을 적용할 수 밖에 없을 것으로 사료됩니다.

○ **질의 43**

1. 용지 매각(상업용지 등 일반 판매 용지) 공고를 하여 미분양이 발생하였을시 수의 계약을 체결 할 수 있는 근거에 대해 답변 바랍니다.
2. 1항에서 수의 계약시 공고시 입찰시작가격(공고가격) 으로 분양을 해야 하는지 혹은 용지가격을 할인 하여 매각 해도 되는지 답변 바랍니다.
3. 수의 계약을 진행 할때 반드시 수의계약 공고를 통해서 수의 계약을 해야 하는지 답변 바랍니다.

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제40조제6항제3호에서 판매시설용지 등 영리를 목적으로 사용될 용지(「택지개발촉진법 시행령」 제13조의3제2호에 따른 시설용지인 경우에는 제외한다)는 경쟁입찰 낙찰가격으로 분양가격을 정하도록 규정하고 있습니다.
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에는 수의계약에 대하여 명시적으로 규정하지는 않았으나 처분대상이 판매시설용지 등 영리를 목적으로 사용될 용지라면 경쟁입찰을 실시하면 되나 경쟁입찰방법 및 수의계약에 대하여는「산업입지 및 개발에 관한 법률 및 시행령」에는 별도로 규정한 바가 없으므로 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령을 참고하시기 바랍니다. (수의계약과 관련된 규정은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제27조입니다)

○ 질의 44

창원시에서 조성중인 천선일반산업단지내에 공공시설용지에 한국전력공사의 변전소부지가 계획되어 있습니다. 한전측에서는 전기공급시설용지를 산업단지 조성원가로 분양하기를 원하고 있으며, 이를산업입지및개발에관한법률 시행령 제40조 제6항의 2호에 적용하여 조성원가로 공급가능한지에 대하여 법령질의를 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제40조제6항에서 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 분양가격은을 감정평가액으로 함을 원칙으로 하면서, 그 외 감정평가액으로 하지 아니할 수 있는 경우와 그 분양가격을 각 호 규정에서 열거하고 있는 바,
같은 법 시행령 제40조제6항 2호에서 “학교시설용지·어린이집용지·공공의료시설용지·공공청사용지·공공문화시설용지·공공복지시설용지·국민주택용지(60제곱미터 이하의 용지에 한한다)·임대주택용지 및 연구시설용지를 공급하는 경우 : 조성원가 또는 그 이하의 금액”이라고 규정하고 있습니다.
따라서, 질의하신 전기공급시설은 위 제2호에서 열거한 용지에 해당사항이 없는 것으로 사료됩니다. 끝.

○ 질의 45

북양준산업단지 사업시행자에 대한 질의
1. 경과과정
   10. 6. 30 북양준산업단지 지정 ⇨ 12. 7. 31 실시계획승인을 받았습니다.
   북양준산업단지 사업시행자는 13명이며 산업입지법 제16조제1항제3호에 따른 ‘입주하려는 자’ 중에서 동법 시행령 제19조제2항나목에 해당하는 자로 사업시행자 지정을 받았으며 서문토지개발(주) 조기형이 대표기업이었습니다.
   서문토지개발(주) 조기형은 08. 5. 북양동 산 195번지 15,360평을 총 123억원 계약금 12억원을 주고 매매계약을 체결하고 당사와 ‘입주하고자 하는 자’의 자격으로 북양준산업단지 용역계약을 체결하여 다른 사업자들과 공동시행을 하게 되었습니다.
   하지만 당시에는 처벌조항이 없다는 것을 알고 있던 동 회사는 모든 토지를 미등기 전매로 불법 분양을 하고 지금은 단 한 평도 없으며 심지어 사업시행자도 아닌 ABC상사(주) 등에

7,000평을 분양하였고 사업시행자도 아닌 동 회사들이 개발하여 다시 불법 분양을 하고 있습니다.

2. 화성시의 조치사항

첫째 동법 시행령 제19조제2항나목에 해당하는 자는 산업단지를 개발하여 30%이상을 산업시설용지로 직접 사용하고 나머지를 분양할 수 있습니다.

하지만 화성시는 이미 분양받은 13명의 시행자 중에서 누구든 한명만 전체면적 15,360평 중에서 30%인 4,608평 이상만 산업시설용지로 사용하면 각자의 지분과 상관없이 토지를 처분할 수 있다고 합니다.

둘째 동법 제38조제9항에 따라 사업시행자가 직접 개발하여 사용하는 토지 등을 처분하려면 공장설립승인(신고) 후 5년이 지나야 합니다.

서문토지개발(주) 조기형은 나목이 아니라 가목에 해당하는 사업시행자로서 / 본인이 평당 80만원에 매입하여 성광케이블 박성규에게 평당 250만원 1,666평 총 41억 6,500만원에 분양한 상가부지를 다시 매입하여 입주할 것이라고 합니다.

화성시는 다시 매입하여 입주하여 사용할 예정이기 때문에 전혀 문제될 것이 없다고 합니다.

셋째 서문토지개발(주) 조기형은 ABC상사(주) 손형탁에게 개발한 토지를 동법 시행령 제40조에 따른 분양가격과 입주자격 등에 대한 처분계획도 수립하지 않고 일간신문 공고 등 제42조의3에 따른 분양절차도 없이 마음대로 분양하고 있습니다.

화성시는 이 또한 법적으로 아무 문제될 것이 없다고 합니다.

첫 번째 질의 : 산업입지법 시행령 제19조제2항제1호나목에 해당하는 '입주하려는 자'인 사업시행자가 여러 명인 경우 시행자 각자 직접 산업시설용지의 30%를 사용하여야 하는 지, 아니면 시행자 전체가 직접 사용하는 산업시설용지 면적의 합계가 30%이상이면 되는지의 여부?

두 번째 질의 : 직접 개발하여 30%이상 확보하여야 하는 산업시설용지의 기준 면적 산정할 때 입주하기로 용역계약을 한 토지를 모두 팔아먹고 입주할 시점에서 입주할 토지면적만 확보하면 되는지 여부 ?

세 번째 질의 : 직접 개발하여 사용할 면적 역시 입주할 때 확보만 하면 되는 지 여부 ?

네 번째 질의 : 산업입지법 시행령 제19조제2항가목에 따라 지원시설용지에 '입주하려는 자'인 경우에도 확보한 토지를 분양할 수 있는 지 여부 ?

네 번째 질의 : 준산업단지는 처분계획을 수립하지 않고 분양하여도 되는 지 여부 ? (산업입지법 제8조의3제4항에서 제38조 준용)

다섯 번째 질의 : 준산업단지는 동법 제48조 적용을 받지 않는 지 여부 ? (산업입지법 제8조의3제4항에서 제48조 준용)

– 답변(국민신문고)

- 사업시행자 요건 관련하여 (질의 1, 4)

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제19조제2항제1호는 산업단지 사업시행자 요건 중 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 실수요자 요건을 규정한 사항으로 위 규정 '가'목은 사업시행자가 산업시설용지 전체를 직접 사용하는 경우를 의미하고,

'나'목은 사업시행자가 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접 사용하고, 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 다음의 용도로 공급하려는 경우를 의미하며, 사업시행자가 다수인 경우 다수의 사업시행자 전체가 산업시설용지의 100분의 30 이상을 직접 사용하는 경우도 해당됩니다.

- 사업시행자 요건과 처분제한과 관련하여 (질의2, 3)
  사업시행자가 산업단지 준공을 하려면 준공 이전에 사업시행자가 직접 사용하는 용지를 포함하여 산업단지 조성부지를 모두 소유하고 있어야 합니다.
  다만, 귀하께서 제시하신 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제38조제9항은 개발한 토지·시설 중 산업시설용지의 처분을 제한하는 조항으로 "제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자는 직접 개발하여 사용하는 토지·시설 등을 처분하려면 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 전 또는 신고 후 5년 및 같은 조 제2항에 따른 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년이 지나야 한다" 고 규정하고 있는 바, 동 조항에서 규정한 '직접 개발하여 사용하는 토지·시설'이 확정되는 시점은 해당 토지·시설이 준공인가 또는 준공 전 사용승인을 받은 시점으로 보게 됨을 알려드립니다.
- 분양 등 준용규정 관련하여 (질의 5, 6)
  준산업단지는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제8조의3제4항에서 같은 법 제38조와 제48조를 준용하고 있으며, 준산업단지도 동법 제38조에 따라 개발한 토지·시설 등 중 산업단지 관리기본계획이 수립된 지역안의 토지·시설 등을 처분(분양·임대·양도)하려면 처분계획을 작성하여 관리기관과 협의하여야 하며, 동법 제48조에 따라 산업단지 지정권자는 사업시행자에 대하여 감독할 수 있습니다.

○ 질의 46

산업입지및개발에관한법률 제32조는 동법시행령 제30조의 요건을 갖춘경우 용지를 분양받거나 시설물을 이용하려는 자로부터 대금의 전부 또는 일부를 미리 받은 수 있다고 되어있습니다. 위와 관련하여 질문합니다.
용지를 분양받은 자로부터 분양계약금(분양대금의 10%) 이외에는 선수금을 받지 않을 계획인데 이러한 경우 분양계약금도 선수금으로 보아 산업입지및개발에관한법률시행령 제30조의 요건을 갖추고 계약금을 받아야 하는지 여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제32조에서 "사업시행자는 그가 조성하는 용지를 분양받거나 시설물을 이용하려는 자로부터 대통령령으로 정하는 바에 따라 대금의 전부 또는 일부를 미리 받을 수 있다"고 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법 제32조에 따라 용지를 분양받거나 시설물을 이용하려는 자로부터 받는 대금의 일부에는 계약금도 포함되며, 산입법시행령 제30조의 요건을 갖추고 받아야 함을 알려드립니다.

○ 질의 47

산입법 제40조와 관련하여 산업시설용지의 분양의 경우 그 분양가격을 조성원가로 하고 있는데 질의 내용은 준공된 산업단지내 폐기물처리시설용지를 원형지 상태로 분양하려 하였어나 민원 등 여러 문제로 산업시설용지로 용도변경 후 원형지상태로 분양이 가능한지 아니면 성토, 정지 및 기반시설 설치 후 분양이 가능한지를 문의하오니 빠른 회신 부탁드립니다

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제38조제1항에 따라 사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도(이하 이 조에서 "처분"이라 한다)하려는 경우에는 처분계획을 작성하도록 하고 있으며, 원형지는 사업시행자가 개발한 토지가 아니므로 원형지 분양은 산입법상 토지처분 대상에 포함되지 않음을 알려드립니다.

○ 질의 48

질의 1
산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제40조(분양가격의 결정 등) 제7항
⑦ 다음 각 호의 사업시행자는 해당 산업단지(법 제39조에 따른 특수지역개발사업은 제외한다)에서 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 매각수익 중 100분의 25 이상을 해당 산업시설용지의 분양가격 인하 및 기반시설 재투자 등을 위하여 사용하여야 한다.
여기서 기반시설은 산입법 시행령 제27조에 따른 가스시설(관로설치)도 해당되는 지 여부
질의 2 산업입지 및 개발에 관한 법률 제29조 1항
① 산업단지의 원활한 조성을 위하여 필요한 항만·도로·용수시설·철도·통신·전기시설 등 대통령령으로 정하는 기반시설은 국가 또는 지방자치단체 및 해당 시설을 공급하는 자가 우선적으로 지원한다라고 규정
대통령령으로 정한 기반시설을 국가 또는 지방자치단체 및 해당 시설을 공급하는 자가 우선적으로 지원하지 못할 경우 사업시행자가 시설하고 조성원가에 반영할 수 없는지?
사례)
산업입지 및 개발에 관한 법률 제16조 제1항 제1호에 해당되는 사업시행자가 시행하는 산업단지의 산업시설용지, 지원시설용지 등에 도시가스를 공급하려하나 도시가스 사업자는 수익성이 없어 가스공급시설(관로) 설치비의 일부를 지자체나 사업지행자에게 지원을 요구하고 있으나 사업시행자는 위 산업입지 및 개발에 관한 법률 제29조 1항 규정을 들어 지원할 수 없다고 주장

– 답변(국민신문고)

- 질의 1에 대하여
  「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 시행령 제27조제1항에서 규정한 기반시설은 도로, 상하수도 등 산업단지 전반에 필요한 기반시설을 의미하며, 산업단지내 일부 용지에만 필요한 기반시설을 의미하지 않습니다.
  따라서, 질의의 경우 일부 용지에만 필요한 가스시설은 산입법 제40조 제7항의 기반시설에 포함되지 않는 것으로 사료됩니다.
- 질의 2에 대하여
  사업시행자가 산업단지개발사업과 관련하여 설치한 기반시설설치비에 일부 용지에만 필요한 기반시설비를 포함시킬 경우 그 외 용지의 조성원가에 대한 형평성 문제가 발생하게 되므로, 일부 용지에만 필요한 기반시설비는 조성원가 포함될 수 없는 것으로 사료됩니다.

○ **질의 49**

1. 상황 - 산업단지 실시계획 승인 : '04년 4월 (대산3일반산업단지)
 - 시행자 : 특수목적법인(SPC)으로 서산시 20% 출자, ○○건설 80% 출자
2. 문의사항 : 산업입지 및 개발에 관한 법률 (이하 '법') 및 동법 시행령 (이하 ' 시행령') 관련 1) 시행자 구분 : 본 산업단지의 시행자는 법 제16조 1항 4호 및 시행령 제19조 3항에 해당하는 시행자인지 여부?
2) 재결신청 요건
 - 법 제22조 4항 단서 조항에 해당되어, 토지면적의 100분의 50미만을 확보하여도 재결 신청이 가능한지 여부?
 - 토지 확보시 무상귀속되는 국공유지는 기 확보한 토지로 간주하는지요, 아니면 전체 토지면적에서 제외되어 확보대상 토지면적에 포함되는 않는지요?
3) 선수금 요건
 - 법 제32조 및 시행령 1항 1호에 해당하는지 여부?
 - 토지 소유권 확보시 무상귀속되는 국공유지는 기 확보한 토지로 간주하는지요, 아니면 소유권 확보대상 토지면적에서 포함되지 않는지요?
4) (선)분양계약은 선수금 요건을 충족한 후에 가능한지요, 아니면 언제든지 가능한지요?

– 답변(국민신문고)

- 질의1에 대하여) 질의의 경우 사업시행자가 서산시가 20%, 건설회사가 80% 출자하여 구성한 법인인 경우「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조1항제4호에 해당하는 사업시행자가 될 수 있으나, 건설회사가 산입법시행령 제19조제2항제2호가목에 해당하는 지는 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.
- 질의2에 대하여) 산입법 제22조제4항에서 "제3항에 따른 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다. 다만, 제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 사업시행자 및 이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다." 라고 규정하고 있습니다.
  위 규정 단서 중 '이와 공동으로 개발사업을 시행하는 자'에서의 '이'는 산입법제16조제1항제1호, 제2호에 해당하는 '사업시행자'이므로, 질의의 경우 서산시가 사업시행자가 아닌 출자자로서 참여하여 구성된 산입법제16조제1항제4호의 법인(사업시행자)은 산입법제22조제4항 단서에 포함되지 않습니다.
  아울러, 위 규정중 '개발구역 토지면적'에는 국공유지도 포함하며, 국공유지에 대하여 토지소유권을 취득하거나 사용동의를 받아야 토지를 확보하게 됩니다. 따라서, 국공유지 중 무상귀속 협의를 통해 토지 사용동의를 받은 경우에는 산입법 제22조제4항에 따른 재결신청을 위한 토지를 확보하게 됩니다.
- 질의 3에 대하여) 입법시행령 제30조제1항제1호에 해당하는 사업시행자는 '산업단지의 실시계획승인을 받은 후 실시계획승인을 받은 사업시행토지면적의 100분의 30이상의 토지에 대한 소유권을 확보하고 산업단지개발사업에 착수할 것'으로 규정하고 있습니다.
  산입법제16조제1항제4호(법 제16조제1항제1호에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20 이상인 법인만 해당한다) 해당 여부는 질의1 답변을 참고하시기 바라며, 위 규정 중 '실시계획승인을 받은 사업시행토지면적'에는 국공유지도 포함되며, 무상귀속하는 토지의 소유

권을 확보하는 시기는 준공시점이 되므로 무상귀속하기로 협의한 토지라고 하여 소유권을 기확보한 것으로 볼 수 는 없습니다.
- 질의4에 대하여) 산입법 제32조에서 “사업시행자는 그가 조성하는 용지를 분양받거나 시설물을 이용하려는 자로부터 대통령령으로 정하는 바에 따라 대금의 전부 또는 일부를 미리 받을 수 있다”고 규정하고 있습니다.
  따라서, 산입법 제32조에 따라 용지를 분양받거나 시설물을 이용하려는 자로부터 받는 대금의 일부에는 계약금도 포함되며, 산입법시행령 제30조의 요건을 갖추고 받아야 함을 알려드립니다.

○ **질의 50**

산업입지 및 개발에 관한 법률 제16조제1항제3호에 의한 산업단지개발 사업시행자입니다
질문1) 첨부 토지이용계획과 같이 산업단지의 30%이상을 산업시설(분류번호C30, E38, L69)로 직접사용하고 나머지(물류시설용지와 지원시설용지)를 입주를 희망하는 자에게 바로 임대로써 공급이 가능한지 알고 싶습니다
질문2) 산업단지의 30%이상을 산업시설로 직접사용할때 그 30%에 제조업(C30) 외에 제조업 분류번호가 없는 비금속 원료 재생업(E38)과 산업용 기계 및 장비 임대업(L69)도 포함하여 사용이 가능한지 알고 싶습니다

- 답변(국민신문고)

질의1에 대하여
「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제38조에 따라 개발한 토지·시설 등의 분양·임대·양도를 하려는 경우에는 처분계획을 작성하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리기관 협의하도록 규정하고 있으며, 산입법시행령 제19조제2항제1호나목에서 ‘공급’은 임대를 포함함을 알려드립니다.

질의2에 대하여
산입법 제2조 제7의2에서 7의2. "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말하며
대통령령으로 정하는 시설용지는 산입법시행령 제1조의2 제4호에서 “지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설 및 물류 시설 등과 유사한 시설로서 국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설” 규정하고 있으며,
국토교통부장관이 인정하여 고시하는 시설이란 국토교통부고시 제2014 -419호전기업, 폐수처리업, 금속・비금속 원료재생업, 운송업 (여객운송업 제외), 전기통신업, 비 주거용 건물 임대업, 산업용 기계 및 장비 임대업, 경영컨설팅업 (재정・인력・생산・시장관리나 전략기획에 관한 자문업무 및 지원을 하는 기업체로 한정한다), 기타 과학기술 서비스업, 전문디자인업, 번역 및 통역 서비스업, 전시 및 행사대행업, 포장 및 충전업, 직원훈련기관을 의미합니다.
따라서, 금속・비금속 원료재생업, 산업용 기계 및 장비 임대업은 국토교통부고시(제2014 -419호)에 따라 산업시설용지에 가능한 시설이며, 산입법시행령 제19조제2항제1호나목의 산업시설용지는 산입법제2조 제7의2의 산업시설용지를 의미하고 제조업으로만 한정하고 있지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 51**

현재 조성중인 산업단지 내 지원시설 부지에 산업단지관리공단 사무실 건물을 지으려고 하는데요 부지를 조성원가로 공급받을 수 있는지 답변하여 주시기 바랍니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」(이하 산입법이라고 함)제40조 제6항제2호에서 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 분양가격은 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」 제2조제9호의 규정에 의한 감정평가업자가 행한 감정평가액으로 하되,
학교시설용지·어린이집용지·공공의료시설용지·공공청사용지·공공문화시설용지·공공복지시설용지·국민주택용지(60제곱미터 이하의 용지에 한한다)·임대주택용지 및 연구시설용지를 공급하는 경우에는 조성원가 또는 그 이하의 금액으로 하도록 규정하고 있습니다.
질의의 경우 산업단지계획의 토지이용계획상 지원시설용지의 세부용도로 산입법제40조 제6항제2호의 용지가 규정되어 있어야 하며, 구체적인 사항은 해당 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 52**

제38조(개발한 토지・시설 등의 처분) ① 사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도(이하 이 조에서 "처분"이라 한다)하려는 경우에는 처분계획을 작성하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리기관(이하 이 조에서 "관리기관"이라 한다)과 협의하여야 하며, 관리기관은 협의 요청일부터 20일 이내에 의견을 통지하여야 한다.
② 사업시행자는 개발한 토지·시설 등 중에서 제1항의 산업단지관리기본계획에 따른 관리대상지역 외의 지역에 있는 토지·시설 등을 대통령령으로 정하는 바에 따라 처분할 수 있다.
<질의내용>
1. 산업단지 지정권자가 일반산업단지를 신규로 지정할 경우 산업단지 관리기본계획을 반드시 수립하여야 하는지 여부
2. 산업단지관리기본계획을 수립되지 않은 경우에도 산업 입지 및 개발에 관한 법률 제18조에 따른 일반산업단지의 실시계획 승인을 할 수 있는지 여부

– 답변(국민신문고)

산업단지관리기본계획은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 지정된 산업단지에 대하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제33조에 따라 수립하며, 같은 법 시행령 제42조 제1항 단서에 따라 산업단지에 하나의 기업이 입주하여 그 전부를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있으며,
「산업입지 및 개발에 관한 법률」에서 산업단지실시계획 승인시 산업단지 관리기본계획 수립을 하도록 규정하고 있지 않으며, 산업단지관리기본계획 수립에 대한 사항은「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따르고 있으므로, 보다구체적인 사항은 법률 소관부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 53**

민간사업시행자가 사업시행자 30%이상 실수요하는 방식으로 일반산업단지를 개발하여 준공을 마친 상태입니다.
산업용지 전체 면적중 약 50%를 일반분양하여 분양받은 업체에 소유권 이전등기를 완료한 상태입니다.
그런데 아직 분양하지 않은 잔여 산업용지를 사업시행자가 일반분양하지 않고 직접 공장을 신축하여 업체에 임대할 계획이라고 합니다.
일반산업단지를 일반분양 받으려고 하는 업체가 많음에도 불구하고 사업시행자가 분양하지 않고 임대분양하는 것이 관련 법령에 저촉되는 건 아닌지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제38조제1항에서 사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도(이하 이 조에서 "처분"이라 한다)하려는 경우에는 처분계획을 작성하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리기관(이하 이 조에서 "관리기관"이라 한다)과 협의하여야 하도록 규정하고 있습니다.
따라서, 사업시행자가 산업단지관리기본계획 상 처분계획을 변경하는 경우에는 관리기관과 협의가 필요하며, 다만, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 대하여는 소관부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 54**

(질의1) 도시개발사업구역내 일반산업단지 지원시설용지 수의계약 공급가능 여부
(질의2) 질의1와 관련 수의계약 공급이 불가능함에도 지원시설용지를 수의계약으로 공급한 경우 산업단지 관리기관과 사업시행자 중 어느 쪽에 책임이 있는지 여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제42조의3제6항에 따라 산업단지개발 사업시행자가 개발한 토지 중 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 공급방법은 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제2항에 따라 판매시설용지 등 영리를 목적으로 사용될 용지는 경쟁입찰의 방법으로 공급하도록 되어 있습니다.
다만,「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제5항에 수의계약으로 공급하는 경우 '경쟁입찰의 방법으로 공급한 결과 유찰된 경우'에 대하여 명시하고 있지 않으나, 산업단지의 지원시설용지에 대하여 경쟁입찰의 방법으로 공급하였으나 2회이상 유효한 입찰이 성립되지 않아 유찰되는 경우에는 수의계약의 방법으로 공급할 수 있을 것으로 사료됩니다.

○ **질의 55**

법인인 사업시행자의 발행주식의 이전의 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제38조 제9항의 적용대상에서 제외 여부

– 답변(국민신문고)

개발이 완료된 경우 실수요사업시행자는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제38조제9항에 따라 산업용지 처분이 제한되고, 산업시설용지를 분양받은 자는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 지분처분을 포함하여 일정기간내 처분을 제한하고 있습니다.
산업입지법에 따른 실수요 사업시행자에 대한 처분 제한은 산업시설용지를 분양받은 자와 동일한 처분제한을 받는 것이 합당한 점을 감안하여 사업시행자의 주식을 처분하는 경우에 대해서도 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제49조제1항의 기준을 준용하여 해석하는 것이 타당할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 56

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제38조에 따라 일반적으로 준공후 5년이내에는 토지·시설 등의 처분이 안 된다는 것으로 알고 있습니다.
하지만 법 제38조제9항에 따르면 준공시점이 아니라 "「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료 신고 전 또는 신고 후 5년 및 같은 조 제2항에 따른 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년이 지나야 한다"고 되어 있습니다.
그렇다면 준공된 산업단지내 A라는 입주업체가 업체의 사정에 의해 B라는 업체로 변경되어야 하는 상황이 되었습니다. 산업단지 준공은 되었으나, 토지·시설에 대한 등기는 되기 전입니다. 이 경우 입주업체 변경이 가능한가요? 불가하다면 안 되는 사유가 명확히 어떻게 되는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)제38조제9항에서 제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자는 직접 개발하여 사용하는 토지·시설 등에 대하여는 처분시기에 대하여 제한을 두고 있으며,
산업입지법 제38조제9항의 처분제한 시기 이내에 처분하기 위해서는 같은 법 제38조제10항에 따라 관리기관에 양도하여야 하고, 다만, 관리기관이 토지·시설 등을 매입할 수 없는 경우에는 사업시행자가 산업단지지정권자의 승인을 받아 직접 처분할 수 있도록 규정하고 있습니다.
귀하께서 질의하신 사항은 산업입지법 제38조9항의 처분제한시기에 해당되는 것으로 보이며, 보다 구체적인 사안에 대하여 해당 산업단지 관리기관 및 산업단지지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 57

산업단지 사업시행자가 지원시설용지에 대하여 2회 이상 유찰된 지원시설용지에 대하여 수의계약으로 매각하고 있는 바, 산업단지 관리권자의 입주계약 체결 관련 사업시행자의 매각 여부 결정에 대하여 개입할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제42조의3제6항에 따라 산업단지개발 사업시행자가 개발한 토지 중 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 공급방법은 「택지개발촉진법 시

행령」 제13조의2제2항에 따라 판매시설용지 등 영리를 목적으로 사용될 용지는 경쟁입찰의 방법으로 공급하도록 되어 있습니다.
다만,「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제5항에 수의계약으로 공급하는 경우 '경쟁입찰의 방법으로 공급한 결과 유찰된 경우'에 대하여 명시하고 있지 않으나, 산업단지의 지원시설용지에 대하여 경쟁입찰의 방법으로 공급하였으나 2회이상 유효한 입찰이 성립되지 않아 유찰되는 경우에는 수의계약의 방법으로 공급할 수 있을 것으로 사료됩니다.
질의하신 산업단지관리권자와 입주계약 체결에 대한 사항은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 소관사항이므로 해당부처인 산업통상자원부로부터 답변을 받으시기 바랍니다.(본 민원은 산업부와 함께 공동으로 처리자로 지정되어 있습니다)

○ **질의 58**

가. 산업단지 분양공고 전 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제42조의3 제4항 적용하여 우수업체들과 수의 계약을 하고 우선분양을 하고 잔여 용지에 대해서만 일반분양 및 추첨을 통해 처분할 수 있는지
나. 산업시설용지의 수의계약을 위한 입주협약은 언제까지 해야 하는지

– 답변(국민신문고)

가. 산업시설용지에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」(이하 산입법시행령) 제42조의3제1항에 따라 분양공고를 거치지 아니하고 수의계약을 하려면, 산입법시행령제42조의3 제4항에서 규정한 수의계약 요건(산업단지지정권자와 입주협약을 체결하여 산입법시행령 제7조제2항제3호에 따라 산업단지지정권자와 입주협약을 체결한 기업이 산업단지개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함되거나 그 기업이 사용하려는 면적이 유치업종별 공급면적에 포함된 경우이거나,「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업이 직접 사용할 산업시설용지에 대하여 산업단지지정권자와 협의한 경우, 국가산업단지에서 해당 산업단지지정권자의 승인을 받아 시·도지사 또는 사업시행자와 입주협약을 체결한 기업이 산업단지개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함되거나 그 기업이 사용하려는 면적이 유치업종별 공급면적에 포함된 경우)를 충족해야 합니다.
또한, 사업시행자가 수의계약으로 선수금을 받으려면 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」 제30조에 따라 사업시행자가 선수금을 받을 수 있는 요건도 갖추어야 합니다.
나. 산입법시행령 제42조의3제4항에 따른 입주협약은 산업단지 지정이전 또는 지정이후에도 가능하며, 입주협약을 체결한 기업이 산업단지개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함되거나 그 기업이 사용하려는 면적이 유치업종별 공급면적에 포함되어 개발계획에 반영되어 승인된 후에 수의계약이 가능함을 알려드립니다.

○ **질의 59**

산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지를 원형지로 공급할때 반드시 사업자공모로 공급하여야 하는지 아니면 일반 경쟁입찰 등으로도 공급이 가능한지

– 답변(국민신문고)

종전「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)에서는 원형지(조성하지 아니한 상태의 토지)공급이 허용되고 있지 않았으나, 2015.9.1 산업입지법을 개정하여 현상설계(懸賞設計) 등에 따른 창의적 개발안을 받아들일 필요가 있거나 다양한 용도를 수용하기 위한 복합적 개발이 필요한 경우에는 산업단지개발 사업시행자가 공모를 통하여 공모에 당선된 자에게 토지를 원형지로 공급할 수 있도록 제38조의2를 신설하였습니다.(2016.3.2 시행)
따라서, 사업시행자가 조성한 토지의 공급은 기존대로 산업입지법 제38조를 적용하게 되며 원형지로 공급하는 경우에는 신설된 제38조의2을 적용하게 됩니다.
질의의 경우 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지에 대하여 원형지로 공급하는 경우에는 산업입지법 제38조가 아닌 제38조의2를 적용해야 하므로 공모를 통하여 선정된 자에게 공급하여야 하며, 일반경쟁입찰로 공급할 수 없음을 알려드립니다.

○ 질의 60

가. '산업입지 및 개발에 관한 법률시행령' (이하 산업입지법시행령) 제30조 제1항제1호의 선수금 요건에서 "산업단지개발사업에 착수할 것"의 착수가 공사착수를 의미하는지 아니면 보상계획공고를 의미하는지
나. 질의 '가'의 선수금 요건 중 착수가 공사착수를 의미한다면 선수금을 받지 않고 선수금 요건과 무관하게 선분양을 실시하여 분양계약을 체결이 가능한지
다. 산업입지법시행령 제42조의3제4항에 따라 산업시설용지에 대하여 수의계약을 체결하려면 입주협약을 체결해야 하는 시점

– 답변(국민신문고)

- 질의 가, 나에 대하여
  산업입지법시행령 제30조 제1항제1호에서 실시계획 승인을 받고 선수금을 받으려는 사업시행자 중에서 "법 제16조제1항제2호의2 또는 제4호(법 제16조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 자의 출자비율의 합이 100분의 20 이상인 법인만 해당한다)에 해당하는 사업시행자는 실시계획승인을 받은 사업시행토지면적의 100분의 30이상의 토지에 대한 소유권을 확보하고 산업단지개발사업에 착수할 것"을 요건으로 하고 있습니다.
  여기서, 착수의 의미는 산업단지실시계획 승인 이후 토지보상 착수, 지장물 철거, 착공 등 관련 절차를 이행하는 것을 의미합니다.
- 질의 다에 대하여
  산입법시행령 제42조의3제4항에 따른 입주협약은 산업단지 지정이전 또는 지정이후에도 가능하며, 입주협약을 체결한 기업이 산업단지개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함되거나 그 기업이 사용하려는 면적이 유치업종별 공급면적에 포함되어 개발계획에 반영된 후에 수의계약이 가능함을 알려드립니다.

○ 질의 61

아파트형공장을 설립승인을 받고 분양으로 하여 승인을 받았으나 일부 미분양을 임대로 전환하고자 하는 경우 산업입지법 제38조제9항에 따라 제한이 되는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제38조 제1항에서 사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도(이하 이 조에서 "처분"이라 한다)하려는 경우에는 처분계획을 작성하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리기관(이하 이 조에서 "관리기관"이라 한다)과 협의하도록 규정하고 있으며,
같은 법조 제9항에서 "제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자는 직접 개발하여 사용하는 토지·시설 등을 처분하려면 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 전 또는 신고 후 5년 및 같은 조 제2항에 따른 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년이 지나야 한다."라고 규정하고 있습니다.
따라서, 질의의 경우가 "제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자가 직접 개발하여 사용하는 토지·시설"에 해당되는 경우에는 분양, 임대, 양도가 제한되며, 구체적인 사항은 해당 산업단지 관리기관에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 62

「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업이 직접 사용할 산업시설용지에 대하여 산업단지지정권자와 협의한 경우 유치업종 배치계획 및 공급면적과 상관없이 수의계약이 가능한지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제42조의3 제4항 제2호에 따라 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업이 직접 사용할 산업시설용지에 대하여 산업단지지정권자와 협의한 경우 수의계약이 가능합니다. 다만, 해당 외국인투자기업이 산업단지개발계획 중 유치업종 배치계획 또는 공급면적에 포함된 후에 수의계약이 가능할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 63

가. 산업입지법 제38조제10항에 따라 사업시행자가 완료신고 전 5년 이내 처분하려면 관리기관에 양도해야 한다고 규정 관련 해석
나. 상속, 분할·합병, 현물출자, 구조조정 등 외 어떤 사유가 발생하였을때 산업단지지정권자가 승인을 해줄 수 있는지

– 답변(국민신문고)

- 질의 가에 대하여
  사업시행자가 직접 사용하는 토지·시설의 처분은「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제38조제10항에서 "공장설립등의 완료신고 전 또는 신고 후 5년 및 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년 이내에 처분하려면 관리기관에 양도하여야 한다. 다만, 관리기관이 토지·시설 등을 매입할 수 없는 경우에는 사업시행자가 산업단지지정권자의 승인을 받아 직접 처분할 수 있다"고 규정하고 있습니다. 따라서, 산업입지법 제38조제10항에 따라 사업시행자가 직접 사용하는 토지·시설에 대하여 관리기관에 양도 신청하는 경우 관리기관이 토지·시설 등을 매입할 수 없다면 그 의사를 사업시행자에게 통보하면 됩니다.

- 질의 나에 대하여
  산업입지법 제38조제9항에 따라 상속, 분할·합병, 현물출자, 구조조정 등의 사유로 산업단지 지정권자의 승인을 받아 직접 처분하는 경우 외에 산업입지법 제38조제10항에 따라 산업단지 지정권자 승인을 받아 처분할 수 있는 경우에 대하여 별도로 규정하지 않고 있으며, 지정권자가 개별 사례별로 판단할 사항임을 알려드립니다.

○ 질의 64

가. 기존 공장의 존치 시 용도지역 변경이 있는 경우 관련 기준이 있는지
나. 존치된 기존 공장이 산업입지법 제38조제9항의 처분제한을 받는지

– 답변(국민신문고)

- 질의 가에 대하여
  「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제30조에 따라 기존의 공장을 이전 또는 철거하지 아니하여도 산업단지개발사업에 지장이 없다고 인정할 때에는 기존공장을 산업단지 구역에 포함시켜 존치할 수 있으며, 다만 존치하는 경우에는 산업입지법 제33조제2항에 따라 존치시설물의 소유자에게 시설부담금을 내게 할 수 있음을 알려드립니다.
- 질의 나에 대하여
  산업입지법 제38조제9항에서 “제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자는 직접 개발하여 사용하는 토지·시설 등을 처분하려면 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 전 또는 신고 후 5년 및 같은 조 제2항에 따른 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년이 지나야 한다”라고 규정하고 있습니다.
  따라서, 산업단지개발사업에 따라 기존공장을 존치하게 된 경우 기존공장이 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 사업시행자가 직접 개발하여 사용하는 토지·시설에 해당되지 않는다면 산업입지법 제38조제9항 적용대상에 해당되지 아니하며, 기존 공장은 공장설립 등 관계법률에 따라야 할 것으로 사료되오니 이와 관련 구체적인 사항은 공장설립 승인 등을 담당하고 있는 해당 지자체에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 65

가. 산업입지법 제38조의2 제3항의 “일정기간 내 원형지 매각 제한” 조항이 “원형지를 공급받아 그대로 재매각할 수 없다”는 의미인지 아니면 “원형지에 개발을 한 토지 또는 건축물을 매각할 수 없다”는 의미인지? 예를 들면, 산업단지계획에 공동주택용지가 포함되는 경우 공모를 통해 선정된 공동주택용지의 개발자가 분양시 원형지 매각에 해당되는지?
나. 본조 3항의 중 “10년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간”이라 되어있는데, 대통령령으로 정하는 기간은 몇 년 인지

– 답변(국민신문고)

산업단지 사업시행자가 현상설계(懸賞設計) 등에 따른 창의적 개발안을 받아들일 필요가 있거나 다양한 용도를 수용하기 위한 복합적 개발이 필요한 경우에는 공모를 통하여 선정된 자에

게 원형지를 공급할 수 있도록 산업입지법 제38조의2를 '15. 9. 1. 신설하였으며, 16. 3. 2. 시행될 예정이며, 구체적인 법 시행령은 법 시행일에 맞추어 개정할 예정입니다.
산업입지법 제38조의2 제3항에서 "제1항에 따라 원형지를 공급받아 개발하는 자는 10년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 안에는 원형지를 매각할 수 없다. 다만, 이주용 주택이나 공공·문화 시설 등 대통령령으로 정하는 경우로서 미리 지정권자의 승인을 받은 경우에는 예외로 한다."고 규정하여 원형지개발자가 개발한 산업시설용지 또는 산업시설용지 외 용지에 대하여 일정기간 처분제한을 두고 있으며,
산업입지법 제38조의2 제2항에서 「도시개발법」 제25조의2제7항을 준용하므로 지정권자는 시행자가 원형지의 공급 계획대로 토지를 이용하지 아니하는 경우 등에는 원형지 공급 승인을 취소하거나 시행자로 하여금 그 이행의 촉구, 원상회복 또는 손해배상의 청구, 원형지 공급계약의 해제 등 필요한 조치를 취할 것을 요구할 수 있습니다.
질의의 경우 원형지 개발 대상 토지가 공동주택용지인 경우 이를 개발하여 분양하는 경우는 매각에 해당되나, 이주용 주택용지로서 미리 지정권자의 승인을 받은 경우에는 매각 제한 예외에 해당될 것으로 사료됩니다.

○ **질의 66**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)제38조제9항 처분제한 관련 '공장설립 완료 신고 전'의 의미

– 답변(국민신문고)

산업입지법 제38조제9항에서 "제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자는 직접 개발하여 사용하는 토지·시설 등을 처분하려면 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료 신고 전 또는 신고 후 5년 및 같은 조 제2항에 따른 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년이 지나야 한다."라고 규정하고 있습니다.
여기서, '공장설립 완료 신고 전'의 의미는 제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지 개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자는 직접 개발하여 사용하는 토지·시설 등을「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료 신고 전에 처분하지 못하며 완료신고 후 5년이 지나야한다"라는 의미임을 알려드립니다.

○ **질의 67**

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」(이하 산업입지법 시행령)제42조제1항에 따라 임대료 산정기준이 적용되는 사업시행자가 개발한 토지·시설등은 산업시설용지만 의미하는지, 아니면 산업시설용지를 포함한 주거용지, 상업시설용지, 지원시설용지등 산업단지 전체 토지 및 시설을 의미하는지

– 답변(국민신문고)

산업입지법 제38조 제1항에서 "사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도(이하 이 조에서 "처분"이라 한다)하

려는 경우에는 처분계획을 작성하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리기관(이하 이 조에서 "관리기관"이라 한다)과 협의하여야 하며, 관리기관은 협의 요청일부터 20일 이내에 의견을 통지하여야 한다."고 규정하고 있고
같은 법 시행령 제41조 제1항에서는 "사업시행자는 법 제38조제1항의 규정에 의하여 개발된 토지 또는 시설등을 당해 산업단지에 입주하여 사업을 영위하고자 하는 자에게 직접 임대하고자 하는 경우에는 임대에 관한 사업계획을 작성하여 실시계획승인권자에게 제출하여야 한다"고 규정하고 있으며 같은 법 시행령 제 제42조 제1항에서 "사업시행자가 개발한 토지·시설등을 제41조의 규정에 의하여 임대하는 경우 그 임대보증금 및 임대료의 산정기준은 다음 각호와 같다" 고 규정하고 있습니다.
여기서 사업시행자가 개발한 토지·시설 등에는 산업단지 사업시행자가 개발한 산업시설용지 뿐만 아니라 주거용지, 상업시설용지, 지원시설용지 등을 모두 포함함을 알려드립니다.

○ **질의 68**

- 복합용지 1개 필지를 분양받은 제조업자가, 복수의 건축물을 건축 후 제조시설 부분은 기존 복합용지 수분양자가 소유하고, 나머지 별동의 타용도 건축물은 구분등기하여 재분양하는 것이 가능한지 여부
- 복합용지 1개 필지에 1개동으로 건축하고, 50%이상은 제조시설부분, 50%미만은 상업시설로 건축하였을 때, 상업시설 부분을 구분등기하여 재분양하는 것이 가능한지 여부

– 답변(국민신문고)

복합용지 분양 이후, 산업단지내 용지를 분양을 받은 자의 처분제한은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률에 따라야 하므로 소관 부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.
아울러, 복합용지가 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 사업시행자가 직접 개발하여 사용하는 토지·시설에 해당되는 경우에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제38조제9항 적용대상이되어 처분이 제한됨을 알려드립니다.

○ **질의 69**

가. 1996.12.31. 산입법 시행령 개정 이전에 승인된 산업단지의 경우 지자체 무상귀속 협의 대상에서 주차장이 제외되어야 하는지
나. 가의 경우 조성원가 산정시 주차장 조성공사비를 제외하여야 하는지

– 답변(국민신문고)

가. 1996.12.31. 산입법 시행령 제24조의4 개정당시 부칙에서 별도의 경과규정 또는 적용례을 두고 있지 않으므로 개정 법령을 적용하여 무상귀속 협의를 할 수 있을 것으로 사료됩니다.
나. 조성원가 산정시 총사업비에는 주차장 조성공사비가 포함됨을 알려드립니다.

○ **질의 70**

가. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제38조제1항에서 분양, 임대, 양도를 처분으로 규정하고 있는데, 제10항에서 처분은 순수하게 양도를 말하는 것인지

나. 사업시행자는 법 제38조 제1항 규정에 의하여 입주하고자 하는 업체에 대해서 임대를 할 수 있다고 되어 있는데, 시행령 제41조에서 임대라고 함은 공장설립 완료신고 전 또는 완료신고 5년 이전에 가능한것인지, 아니면, 완료신고 5년 후에 임대가 가능한지

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제38조제10항에서 "제9항 본문에도 불구하고 공장설립등의 완료신고 전 또는 신고 후 5년 및 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년 이내에 처분하려면 관리기관에 양도하여야 한다. 다만, 관리기관이 토지·시설 등을 매입할 수 없는 경우에는 사업시행자가 산업단지지정권자의 승인을 받아 직접 처분할 수 있다" 규정하고 있습니다.
산입법 제38조제9항 및 제10항은 산입법시행령 제19조제3항에 따라 인정된 실수요 사업시행자(산입법 제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자)가 직접 개발하여 사용하는 토지·시설에 대하여 일정기간 임의처분을 제한하는 규정으로서, 산입법 제38조제1항에서 분양, 임대, 양도를 처분으로 규정하고 있으므로 산입법제38조제10항에서 처분도 분양, 임대, 양도를 의미합니다.
나. 산입법 제38조제9항 및 제10항에 따라 실수요 사업시행자의 토지·시설은 처분이 제한되어 있으므로 산입법제38조제1항에 따른 처분계획 수립대상이 아니며산입법시행령 제41조에 따른 임대계획 수립대상이 될 수 없음을 알려드립니다.

○ 질의 71

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제53조에서 규정한 양도차액 산정기준

– 답변(국민신문고)

산입법 제53조 제1항에서 "산업단지지정권자는 제38조제9항을 위반한 자에게는 해당 토지·시설 등의 양도차액에 상당하는 금액의 범위에서 과징금을 부과할 수 있다"고 규정하고 있습니다.
동 조항은 실수요사업시행자는 개발한 토지 등을 처분할 수 없어 사유재산권이 지나치게 제한되고, 이를 위반하여 처분하더라도 제재규정이 없어 제도의 실효성 확보가 곤란하므로 실수요사업시행자가 개발한 토지 등은 공장설립 완료 또는 사업개시 신고 후 5년 후부터 처분할 수 있도록 하고(제38조제9항), 이를 위반한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하고(제51조제1항) 과징금을 부과(제53조)할 수 있도록 하기 위해 2012. 6. 1. 신설한 조항입니다.
과징금은 행정법상 의무위반으로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우에 당해 위반으로 인한 경제적 이익을 박탈하기 위하여 그 이익액에 따라 행정기관이 과하는 행정상 제재금이므로, 제53조제1항의 과징금 부과액인 양도차액은 해당 산업시설용지의 공급가격 대비 양도가격의 차액이 양도차액으로 될 것으로 사료됩니다.

○ 질의 72

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의12(자본비용의산정)제3항에 따라 순투입액에 대하여 연복리 적용시, 이때 적용되는 이율은 CD이율인지

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의12(자본비용의 산정)제3항에서 순투입액에 대하여 연복리 적용할 때 연복리는 제26조의12제1항 제3호의 자본비용율을 적용함을 알려드립니다.

○ 질의 73

가. '산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제42조의3제4항제1호에 따라 산업시설용지를 수의계약으로 공급시 입주협약은 반드시 산업단지지정승인권자(시도)와 체결하여야 효력이 발생하는지(사업시행자는 기초지자체)
나. 산업단지지정승인권자의 동의 또는 승인이 있을 경우, 산업단지지정승인권자를 제외하고 기초자치단체장과 체결한 입주협약도 효력이 발생하는지?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법시행령) 제42조의3제4항제1호에서 "제7조제2항제3호에 따라 산업단지지정권자와 입주협약을 체결한 기업이 산업단지개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함되거나 그 기업이 사용하려는 면적이 유치업종별 공급면적에 포함된 경우" 산업시설용지를 수의계약으로 공급할 수 있도록 규정하고 있습니다.
산업시설용지를 예외적으로 수의계약으로 공급할 수 있는 근거는 법령에 명시적으로 규정되어야 하므로 산입법시행령 제42조의3제4항제1호에 따른 입주협약은 반드시 산업단지지정권자와 체결해야 하며,
사업시행자가 기초지자체인 경우라 하더라도 이에 대하여 별도로 명시하고 있지 않는 한 질의의 경우(사업시행자와 입주협약을 체결하거나 사업시행자와 체결한 입주협약을 산업단지지정권자의 동의 또는 승인을 하는 경우)가 산입법시행령 제42조의3제4항제1호의 수의계약 사유에 해당된다고 보기 어렵습니다.

○ 질의 74

산업단지 공사 사업자에 공사비를 지급하는 대신 이에 상응한 조성된 공장용지 부지를 대체 지급하는 것이 법에 저촉되는지

– 답변(국민신문고)

산업시설용지에 대한 공급방법은 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」(이하 산입법시행령) 제42조의3 제3항에 따라 사업시행자는 분양,임대신청자 중에서 처분계획에서 정한 자격요건에 따라 분양 또는 임대받을 자를 선정하되, 그 대상자 간에 경쟁이 있는 경우에는 추첨의 방법으로 선정하도록 하고 있고,
산입법시행령 제42조의3제1항에 따라 수의계약을 하려면 산입법시행령제42조의3 제4항에서 규정한 수의계약 요건을 충족해야 합니다.
질의의 경우, 시공사에게 공사비 대신 산업시설용지를 공급하는 것은 산입법시행령에서 정한 공급방법에 저촉될 것으로 사료됩니다.

○ **질의 75**

산업용지를 직접 사용할 자에게 경쟁입찰방식에 의하지 아니하고 대행하게 하려는 경우「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법시행령) 제42조의3 제4항에 따른 수의계약 공급요건 충족을 위하여 지정권자와 직접 사용할 자의 입주협약체결이 필요한 사항인지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법시행령) 제20조 제5항에 따라 산업단지 개발을 해당 용지를 직접 사용할 자에게 대행하게 하는 경우에는 경쟁입찰방식에 의하지 아니하고 대행하게 할 수 있도록 하고 있고, 대행개발의 범위는 산입법시행령 제20조제1항에서 실시설계, 용지조성공사, 주요 기반시설공사, 건축공사로 규정하고 있습니다.
아울러, 산입법시행령 제42조의3 제4항은 사업시행자가 개발한 토지, 시설등의 공급방법으로서 예외적으로 수의계약 공급 요건을 규정하고 있습니다.
사업시행자가 산업단지 개발을 산업시설용지를 직접 사용할 자에게 대행하게 하였더라도 대행개발에만 미치는 것이고 그 개발한 산업시설용지는 결국 사업시행자가 개발한 토지가 되며 이에 대한 공급도 사업시행자가 공급하게 됩니다.
따라서, 사업시행자가 산업시설용지를 직접 사용할 자에게 개발을 대행하게 하는 경우 대행개발자가 해당 용지 조성완료 후 직접 사용할 수 있게 하려면 산입법시행령 제42조의3 제4항의 수의계약 공급요건을 충족해야 함을 알려드립니다.

○ **질의 76**

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시해령」(이하 산입법시행령) 제42조의3 제4항에 따라 산업단지 지정권자와 수요자간 입주협약 체결하고 개발계획 (유치업종배치계획)에 반영하여 변경고시까지 하였으나, 분양계약을 체결하여야 할 시점에 수요자가 입주포기를 하여 수의계약 체결이 불가할 경우 개발계획 변경 및 고시 절차 없이 분양행위부터 가능한지

– 답변(국민신문고)

산입법 제38조제1항에 따라 사업시행자가 개발한 토지, 시설 등을 처분하려면 처분계획을 작성하여 산업단지관리기관과 협의하여야 하고, 같은 법 시행령 제39조에 따라 사업시행자는 분양계획서를 작성하여 분양계획에 따라 분양하여야 하며, 처분계획과 분양계획은 산업단지개발계획 및 실시계획에 부합하여야 합니다.
따라서, 질의의 경우 산업단지개발계획 변경, 고시 후 처분계획과 분양계획도 변경이 되어야 할 사항으로 사료됩니다.

○ **질의 77**

가. 산업시설용지 외 용도로 공급하는 분양가격을 수의계약으로 저렴하게 공급하는 경우 거래의 공정성 및 법적으로 문제가 소지가 있는지
나. 사업지연으로 사업기간내 사업기간을 연장하지 못하면 기 고시된 것은 자동적으로 효력이 사라지는지

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에서 정한 공급절차와 공급가격 기준을 따르지 않고 동 법률에 위반된 사항에 대하여 동 법률 제48조에 따라 지정권자가 사업시행자에 조치를 할 수 있음을 알려드립니다.
나. 산업단지계획의 사업기간 연장이 사업기간 내에 이뤄지지 않는 경우 산업단지계획 자체가 자동 실효된다고 단정할 수는 없지만, 사업기간이 종료된 이후에는 산업단지계획과 관련 인허가 의제사항 등의 효력이 상실될 수 있음을 알려드립니다.

○ 질의 78

2011. 6. 29. 산업단지 계획을 승인 받고, 2013. 3. 29. 사업준공 전 분양공고를 득하여 산업시설용지 분양공고를 하였는 바, 시도조례로 산업시설용지의 적정이윤을 규정하고 있는 경우 시 · 도 조례 또는 통합지침 중 어느 시점의 법령(지침)을 따라야 하는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(2014.7.14. 개정이전의 것) 제40조제2항에서 “사업시행자가 법 제16조제1항제3호부터 제6호에 해당하는 자인 경우에는 조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 분양가격을 정할 수 있다. 이 경우 적정이윤은 조성원가에 100분의 15의 범위에서 시·도의 조례로 정하는 이윤율을 곱하여 산정한다.”고 규정하고 있었고 당시「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(2014. 7. 15. 개정 이전의 것) 제26조제6항에서는 “「산업입지법 시행령」 제40조제2항 및 제40조의3제2항에 따른 적정이윤은 같은 법 시행령 제40조제9항에 따른 조성원가(같은 법 시행령 제40조의3제2항의 경우에는 건축원가를 말한다)에서 다음 각 호의 비용을 제외한 금액의 100분의6으로 한다.”라고 규정하고 있었습니다.
따라서, 민간 사업시행자가 분양공고 당시「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(2014.7.14. 개정이전의 것) 제40조제2항에 따라 당시 조례로 이윤율이 이미 규정된 경우에는 해당 조례의 이윤율을 적용하고, 해당 조례에 이윤율에 대한 규정이 없는 경우에는 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(2014. 7. 15. 개정 이전의 것) 제26조제6항을 적용하게 되며, 또한 이윤율은 상한선이므로 해당 이윤율보다 낮은 이윤율을 적용하는 것을 제한하고 있지 않음을 알려드립니다.

○ 질의 79

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제19조제2항에 따라 100분의30이상을 직접사용하기로 한 민간 사업시행자가 준공 후 공장활동 수행 중 구조조정 은행으로부터 구조조정 대상기업으로 통보를 받았는 바, 산업용지 처분이 가능한지 질의

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 사항은 아래 제38조제9항을 참고하시기 바라며, 구체적인 사항은 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.
○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제38조제9항
제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입

주하고자 하는 자는 직접 개발하여 사용하는 토지·시설 등을 처분하려면 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 전 또는 신고 후 5년 및 같은 조 제2항에 따른 사업개시 신고 전 또는 신고 후 5년이 지나야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사업시행자가 산업단지지정권자의 승인을 받아 직접 처분할 수 있다.

1. 상속 또는 법인의 분할·합병으로 소유권을 이전하는 경우
2. 법인에 대한 현물출자로 인한 소유권의 이전으로서 당초의 사업시행자가 법인에 현물출자하여 출자총액 또는 발행주식 총수의 100분의 50 이상을 소유하게 되는 경우
3. 사업시행자가 「산업발전법」 제21조에 따른 구조조정 대상기업으로서 기업구조조정을 위하여 처분하는 경우
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우

○ **질의 80**

미분양 산업용지가 분양 공고를 2회 이상 실시하였으나 미분양인 상태로 있는데, 현재 신탁등기가 되어있는 상태로서 신탁법인의 신탁재산 공개경쟁 입찰을 통해 소유권을 취득한 업체가 입주계약을 체결하여 입주 할 수 있는지 여부 및 입주계약을 체결하지 못할 경우 산업용지를 제3자에게 양도할 수 있는지 여부

– 답변(국민신문고)

사업시행자가 개발한 토지가 장기미분양으로 여러차례 분양 공고 이후 수의계약이 가능한 것으로 공지한 경우라도 수의계약대상자는 산업단지관리기본계획에 적합한 기업이어야 하며,
산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제34조 제1항에서 “법 제38조제1항·제3항 또는 법 제38조의2제1항에 따라 입주계약을 체결하려는 자는 산업용지 또는 공장 및 건축물과 그 밖의 시설(이하 "공장등"이라 한다)을 취득(분양에 의한 취득하는 경우를 포함한다)하거나 임대받기 전에 미리 별지 제25호서식의 산업단지입주계약 신청서에 별지 제2호의2서식의 사업계획서(입주계약을 체결하려는 자가 임대사업자인 경우에는 임대사업계획서를 말한다)를 첨부하여 관리기관에 제출하여야 한다“고 규정하고 있음을 참고하시기 바랍니다.
다만, 산업단지관리기본계획과 입주기업과 입주계약 체결에 대한 사항 등 산업단지 관리에 대한 사항은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률에 따라 실시하므로 구체적인 사항은 소관부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 81**

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」(이하 토지보상법시행규칙) 제53조제2항에서 규정한 이주정착금보다 통상적인 수준의 생활기본시설 비용과 이주정착지 조성기간 동안 발생 할 금융비용을 고려하여 산정한 금액(주거이전비 포함)을 더해서 지급한 경우, 산업단지 조성원가 산정과정에서 이주대책비에 포함할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제36조제1항에서 “사업시행자는 「공익사업을 위한 토지

등의 취득 및 보상에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 산업단지의 개발로 인하여 생활의 근거를 상실하게 되는 자에 대한 이주대책 등을 수립·시행하여야 한다."고 규정하고 있고, 산업단지 조성원가에서 이주대책비는「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제26조의9에서 "이주정착금 등 이주대책에 소요된 비용 및 손실액"으로 산정하도록 규정하고 있습니다.
따라서, 산업단지의 이주정착금은 토지보상법에 따르도록 하고 있으므로 질의의 경우가 토지보상법에 따라 이주정착금을 지급한 경우 해당된다면 산업단지 조성원가에 반영할 수 있을 것으로 사료됩니다.

○ **질의 82**

산업용지의 30%이상을 직접 사용한 사업시행자(입주업체)가 산집법(산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률)에 따라 공장 처분을 예정하고 있는데, 사업시행자 변경 등을 통하여 계속적으로 관리를 해야 하는지

– 답변(국민신문고)

사업시행자가 개발한 토지 중 직접 사용하기로 한 토지에 대한 처분은「산업입지 및 개발에 관한 법률」제38조제9항부터 제11항을 적용받으며, 준공된 산업단지에서 동 조항에 따라 사업시행자가 직접 사용하기로 한 토지에 대하여 산업단지지정권자의 승인을 받아 사업시행자가 직접 처분시 사업시행자 변경이 필요하지는 않음을 알려드립니다.

○ **질의 83**

가. 신설된 입주기업이 수의계약으로 입주하려면 산입법시행령 제42조의3제4항제1호의 절차를 다시 이행한 후 분양계약 명의를 변경해야 하는지
나. 분양받은 입주기업은 해당 용지의 전매는 불가능한지
다. 전매가 가능하더라도 사업시행자와 분양계약 해지 후 변경계약을 해야해서 계약 해지 위약금(10%)을 물어야 한다고 하는데, 해결방안은 없는지

– 답변(국민신문고)

가. 질의의 경우 산입법시행령 제42조의3제4항제1호에 따라 산업단지지정권자와 협약한 입주기업이 바뀌게 되는 경우이므로, 해당 절차를 다시 이행해야 수의계약이 가능한 것으로 사료되며, 입주협약 변경 등 구체적인 사항은 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.
나. 입주기업이 분양받아 소유하고 있는 산업용지에 대한 처분제한은 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 산집법)제39조에 규정된 사항으로, 귀하께서 분양계약 체결 후 산업용지를 소유하고 있지 않은 경우에도 적용이 되는지 등 구체적인 사항은 해당 산업단지 관리기관이나 소관법률 부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.
다. 분양계약은 사업시행자와 입주기업간의 사인간의 계약으로 계약변경을 하기 위한 계약해지에 따른 위약금은 당초 계약내용에 따라 판단되어야 할 사항이므로 사료됩니다.

○ **질의 84**

준공된 산업단지내 공유재산 매각을 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제27조제2항에 따라 수의계약으로 할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제27조 제1항에서 “산업단지에 있는 국가 또는 지방자치단체 소유의 토지로서 제2조제9호 각 목의 사업에 필요한 토지는 해당 산업단지 개발사업 목적 외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없다” 규정하고, 같은 법 제27조 제2항에서는 “산업단지에 있는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」, 그 밖의 다른 법령에도 불구하고 사업시행자(입주업체를 포함한다)에게 수의계약으로 임대 또는 양도할 수 있다. 이 경우 그 재산의 용도폐지(행정재산인 경우로 한정한다. 이하 같다) 및 양도에 관하여는 실시계획승인권자가 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다” 규정하고 있습니다. 따라서, 산입법 제27조제2항은 산업단지를 조성할 때 산업단지 조성지역 내 국공유지에 대하여 산업단지 사업시행자(입주업체 포함)에게 수의계약으로 임대 또는 양도 할 수 있도록 「국유재산법」,「공유재산 및 물품 관리법」의 예외를 규정한 사항이므로, 산업단지 준공 이후에는 산입법 제27조가 적용되지 않습니다.

○ **질의 85**

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법시행령)제40조의2에 따른 장기미분양용지의 경쟁입찰의 취지와 방법

– 답변(국민신문고)

산입법시행령 제40조의2 제1항에서 규정한 장기미분양 산업시설용지의 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 경쟁입찰제도는 산업시설용지의 미분양을 해소하여 사업시행자의 투자비 회수를 쉽게 하고 입주기업에게 싼 값으로 산업시설용지를 제공할 수 있도록 하기 위해 신설(1998.6.24)되었습니다.
동 제도는 산입법시행령 제40조에 따라 산업시설용지는 조성원가로 공급해야 하나, 조성원가가 감정가격보다 높은 경우에 조성원가보다 낮은 가격으로 공급할 수 있도록 한 것으로 사료됩니다.

○ **질의 86**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제38조제9항에 따라 사업시행자(A)가 소유권을 B로 이전한다면 B에 대한 처분제한 여부

– 답변(국민신문고)

산입법 제38조제9항에서 “제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자가 직접 개발하여 사용하는 토지·시설”를 처분제한 대상으로 규정하고 있으나, 같은 법 제38조제9항 단서에 따라 사업시행자가 산업단지지정권자의 승인을 받아 직접 처분한 토지·시설에 대하여는 처분제한 대상으로 규정되어 있지 않습니다.

○ **질의 87**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제3항에 따라 산업단지의 산업시설용지를 직접 사용할 기업(6개 기업)이 산업단지를 대행개발 하고, 그 기업들에게 분양하려는 경우 같은 법 제38조제1항 및 같은 법 시행령 제39조에 따라 중앙 또는 지방일간신문에 공고를 해야하는 것인지 아니면 분양공고 없이 양도하면 되는 것인지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법시행령) 제20조 제5항에 따라 산업단지 개발을 해당 용지를 직접 사용할 자에게 대행하게 하는 경우에는 경쟁입찰방식에 의하지 아니하고 대행하게 할 수 있도록 하고 있고, 대행개발의 범위는 산입법시행령 제20조제1항에서 실시설계, 용지조성공사, 주요 기반시설공사, 건축공사로 규정하고 있습니다.
다만, 사업시행자가 산업단지 개발을 산업시설용지를 직접 사용할 자에게 대행하게 하였더라도 대행개발에만 미치는 것이고 그 개발한 산업시설용지는 결국 사업시행자가 개발한 토지가 되며 이에 대한 공급도 사업시행자가 공급하게 됩니다.
따라서, 사업시행자가 산업시설용지를 직접 사용할 자에게 개발을 대행하게 하는 경우 대행개발자가 해당 용지 조성완료 후 직접 사용할 수 있게 하려면 산입법시행령 제42조의3 제4항의 수의계약 공급요건(산업단지지정권자와 입주협약을 체결하여 산입법시행령 제7조제2항제3호에 따라 산업단지지정권자와 입주협약을 체결한 기업이 산업단지개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함되거나 그 기업이 사용하려는 면적이 유치업종별 공급면적에 포함된 경우 등)를 충족해야 하며, 입주협약을 체결한 기업이 산업단지개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함되거나 그 기업이 사용하려는 면적이 유치업종별 공급면적에 포함되어 개발계획에 반영된 후 수의계약이 가능함을 알려드립니다.

○ **질의 88**

개발이익금 10%안에 지원시설용지 분양이익이 포함이 되는지 여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법) 제40조제2항에 따라 사업시행자가 조성원가로 공급하는 용지에 대해서는 조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 분양가격을 정할 수 있으며, 이 경우 적정이윤은 조성원가에 100분의 15의 범위에서 법 제16조제1항제2호의2 및 제3호부터 제6호까지에 해당하는 사업시행자는 시도의 조례로 정하는 이윤율을 적용하도록 하고 있습니다.
따라서, 조성원가로 공급하는 용지가 아닌 경우에는 산입법시행령 제40조제2항에 따른 적정이윤을 적용하지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 89**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제26조2항에 따라 산업단지 내 국공유지는 사업시행자에게 무상 양도되는 것인지

– 답변(국민신문고)

산입법 제26조제2항에서 “제16조제1항제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 그가 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상으로 양도할 수 있다.”라고 규정하고 있으며,
산입법 제27조제2항에서 “산업단지에 있는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」, 그 밖의 다른 법령에도 불구하고 사업시행자(입주업체를 포함한다)에게 수의계약으로 임대 또는 양도할 수 있다. 이 경우 그 재산의 용도폐지(행정재산인 경우로 한정한다. 이하 같다) 및 양도에 관하여는 실시계획승인권자가 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다.” 규정하고 있으며, 같은 법 제27조제3항에서 “제2항 후단에 따른 협의 요청을 받으면 관계 행정기관의 장은 그 요청을 받은 날부터 30일 이내에 용도폐지 및 양도, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.”라고 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법 제26조제2항에 따라 사업시행자에 무상 양도되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 산업단지개발사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 행정재산이며 행정재산의 용도폐지는 「국유재산법」 제40조 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제11조에 따르는 사항이므로, 구체적인 사항은 해당 산업단지실시계획승인권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 90

산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조 7의3호의 "복합용지"에 대해 동법 시행령 42조의3 제4항에 따른 수의계약 가능여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제6조제9항에서 산업단지개발계획의 내용 중 산업시설용지의 면적에는 산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 제2조제7호의3의 복합용지를 포함하도록 규정하고 있으며, 산입법시행령 제42조의3 제3항 단서에서 복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 산업시설용지에 포함하는 것으로 규정하고 있습니다.
따라서, 산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 제2조제7호의3의 복합용지는 산입법시행령 제42조의3 제4항에 따라 수의계약으로 공급할 수 있는 산업시설용지에 포함됨을 알려드립니다.

○ 질의 91

사업시행자가 개발 토지,시설등의 분양에 관한 업무를 민간 분양대행 업체에게 위탁할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제38조제1항에서 “사업시행자가 개발한 토지·시설 등 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도(이하 이 조에서 "처분"이라 한다)하려는 경우에는 처분계획을 작성하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리기관과 협의하여야 하며,

제38조제3항에서 “사업시행자는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제31조에 따른 산업단지관리공단이 설립되어 있고 처분 업무의 효율적인 수행을 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 산업단지관리공단과 계약을 체결하여 개발한 토지·시설 등의 분양·임대에 관한 업무를 위탁할 수 있다.”고 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법 제38조에 따라 사업시행자가 개발한 토지·시설 등의 처분행위를 법률상 위탁하는 경우에는 같은 법 제38조제3항에 따라 산업단지관리공단에만 가능함을 알려드립니다.

○ **질의 92**

마곡산업단지에서 조성원가에 이윤율 5%를 합한 금액으로 분양계획을 수립하고 가격기준 등을 공고하면 이때부터 입주기업에 대해 적용 가능한지 여부

– 답변(국민신문고)

2014. 7.14.「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산업입지법 시행령 제40조제2항제1호 개정에 따라 공공시행자가 조성원가로 공급하는 용지에 대하여 국토교통부장관이 정하는 적정이윤을 합한 금액으로 분양가격을 정할 수 있었고, 당시 부칙 제4조에서 “조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 분양가격을 정하고 분양계획에서 정하는 가격기준 등을 공고하는 경우부터 적용한다.”라고 동 개정조항에 대한 적용례를 규정하였습니다.
다만, 당시 부칙 제4조가 위 개정 조항을 소급하여 적용할 수 있도록 허용한 것은 아니므로, 분양가격 기준을 이미 공고한 용지에 대하여는 위 개정 조항을 적용할 수는 없을 것으로 사료됩니다.

○ **질의 93**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제27조제2항에 따라 행정재산을 현재 사업시행자인 특수목적법인에게 수의로 임대할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

산입법 제27조제1항에서 “산업단지에 있는 국가 또는 지방자치단체 소유의 토지로서 제2조제9호 각 목의 사업에 필요한 토지는 해당 산업단지개발사업 목적 외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없다” 규정하고, 같은 법 제27조 제2항에서는 “산업단지에 있는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」, 그 밖의 다른 법령에도 불구하고 사업시행자(입주업체를 포함한다)에게 수의계약으로 임대 또는 양도할 수 있다. 이 경우 그 재산의 용도폐지(행정재산인 경우로 한정한다. 이하 같다) 및 양도에 관하여는 실시계획승인권자가 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다” 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법 제27조제2항은 산업단지 조성지역 내 산업단지 지정 이전부터 존재하는 국공유지에 대하여 산업단지 개발을 위해 산업단지 사업시행자(입주업체 포함)에게 수의계약으로 임대 또는 양도 할 수 있도록 「국유재산법」,「공유재산 및 물품 관리법」의 예외를 규정한 사항입니다.
다만, 질의의 경우는 산업단지 조성지역에 편입된 토지를 당초 사업시행자인 지자체가 보상하여 해당 지자체 행정재산이 된 경우이나, 이러한 행정재산에 대하여「공유재산 및 물품 관리법」에 특별한 규정이 없다면 산업단지 개발을 위해 산입법 제27조제2항을 적용할 수 있을 것으로 사료되며, 구체적인 사항은 해당 공유재산 관리청 등과 협의하시기 바랍니다.

준공인가 및 준공된 산단 개발행위 관련

○ **질의 1**

산입법 제16조제1항제1호에 의하여 사업시행을 받은 자가 실수요 사업시행을 하는 경우 준공인가 전 사용승인을 실시계획 승인권자에게 받아야 하는 지 여부(예; 한국가스공사는 삼척 호산 일반산업단지 사업시행자로 산업시설용지 전체를 직접 사용)

– 답변(2013.10.14 산업입지정책과-1795)

산입법 제37조 및 같은 법 시행령 제36조에 따라 사업시행자로부터 준공인가신청을 받은 실시계획승인권자는 준공검사를 하여 당해 사업이 산입법 제17조 내지 제19조의 규정에 의하여 승인된 실시계획대로 완료된 경우 준공인가를 하도록 하고 있는 바, 산입법 제16조제1항제1호에 해당하는 사업시행자가 산업시설용지를 직접 사용하고자 하는 경우에도 준공인가 전에 그가 설치한 시설물을 사용하기 위하여는 실시계획 승인권자의 사전 승인을 받아야 하는 것임을 알려드립니다.

○ **질의 2**

가. 준공된 산단의 면적을 변경하고자 하는 경우 변경(추가)되는 면적이 산단 전체면적의 100분의 10 이내인 경우 경미한 사항에 해당하는지 여부
나. 일반산업단지 개발계획을 변경할 경우 심의회의 심의 필요 여부
다. 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법')에 따라 개발한 산업단지를 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 '특례법')으로 개발계획 및 실시계획을 변경할 경우 심의위원회 심의 필요 여부

– 답변(2013.07.25 산업입지정책과-1110)

가. 준공된 산단의 면적변경은 산입법 제13조의3에 따라 개발계획 변경이 필요합니다.
나. 산입법 제7조에 따른 일반산업단지를 지정하거나 개발계획을 변경할 경우 별도의 산업입지정책심의회의 심의를 거치도록 규정한 바는 없습니다.
다. 특례법으로 산업단지 개발계획 및 실시계획을 변경할 경우 같은 법 제28조제8항에서 심의회의 심의를 준용하고 있지 아니하므로 심의는 필요없을 것으로 사료됩니다.

○ **질의 3**

산업단지 개발사업 준공 시 해당 토지에 근저당권이 설정되어 있는 상태에서 근저당권자 등 이해관계인에 대한 고지 또는 동의 없이 개발사업 준공이 가능한지 여부

– 답변(2013.03.19 산업입지정책과-601)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조 및 같은 법 시행령 제36조에 산업단지 개발사업이 완료된 때에는 실시계획 승인권자는 준공검사를 실시하고 실시계획대로 완료된 경우에는 준공인가를 하도록 되어 있으며, 준공검사 시 별도로 근저당 설정여부 확인 등에 대해서는 규정한 바가 없음을 알려드립니다.

○ **질의 4**

준공예정된 일반산업단지에 대하여 토지소유주들로부터 산업단지계획 승인취소처분 소송 중임을 사유로 소송 결과 이후 준공절차 이행이 가능한지 여부

– 답변(2013.02.28 산업입지정책과-474)

산업입지 및 개발에 관한 법률 제37조제1항 및 제2항에는 사업시행자가 산업단지개발사업을 완료하였을 때에는 지체없이 준공인가 및 준공검사를 받도록 규정되어 있고, 행정소송법 제23조 제1항에는 “취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다”라고 규정되어 있으므로 산업단지 조성사업 준공절차를 이행하여야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 5**

○ 준공된 산업단지의 면적을 추가하는 경우 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 ‘산입법’) 제8조제2항의 승인받은 사항으로 보아 동일 절차 진행여부 ○ 농공단지 민간기업 등의 지정 요청 가능여부와 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 ‘특례법’) 절차를 따라야 하는지 여부 ○ 산입법 제13조의3에 명시된 개발행위가 준공된 산업단지 외의 면적증가도 포함하는지 여부

– 답변(2013.05.14 산업입지정책과-408)

○ 준공된 산업단지의 면적을 추가하려면 같은 법 제13조의3제1항에 따라 개발계획 변경절차를 거쳐야 합니다. ○ 산입법 시행령 제13조 제1항의 각 호 어느 하나에 해당하는 자가 특례법 제7조 및 제17조에 따라 투자의향서를 제출하는 경우 특례법에 따라 지정이 가능합니다. ○ 산입법 제13조의3 제1항의 준공된 산업단지의 개발행위에는 산업단지 외의 면적증가도 포함됨을 알려드립니다.

○ **질의 6**

○ 준공된 산단내 공원의 용도가 변경(도시자연 공원→근린·역사 공원)된 경우 산입법시행령 제15조의3에 따른 경미한 개발행위에 해당하는지 여부 ○ 국가산단내 미조성 도시공원에 대한 공원조성계획 수립시 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」(이하 ‘도시공원법)에 따라 계획 수립이 가능한지

– 답변(2013.10.31 산업입지정책과-1953)

○ 산입법시행령 제15조의3제3호에 토지이용계획상 각 시설별 및 용도별 면적의 100분의10 미만인 경우 경미한 개발행위로 규정하고 있으므로, 질의의 경우 공원의 용도가 변경되는 면적 검토가 필요할 것으로 사료되며 변경면적이 100분의 10미만이라면 경미한 개발행위에 해당됩니다. ○ 도시공원법에 따라 수립된 공원조성계획이 산입법의 산업단지개발실시계획을 의제하고 있지 않다면, 산입법에 따라 산업단지개발실시계획을 변경해야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 7**

주요유치업종 범위 내에서 단일업종→복합업종으로 배치계획을 변경할 경우 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법') 시행령 제15조의3 제2호의 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경에 해당하는지 여부

– 답변(2013.10.31 산업입지정책과-1953)

당초 유치업종이 계획된 구역에 해당 산업단지 개발계획에서 정한 주요유치업종범위내의 다른 업종을 추가하여 복합업종으로 배치계획을 변경하는 경우 산입법 시행령 제15조의3 제2호에 해당됩니다.

○ **질의 8**

준공된 산업단지에서 기존 입주공장이 부지확장을 위하여 토지이용계획상 일부 기타부지 (미개발부지)를 조성부지로 개발하고자 하는 경우 개발계획 변경 대상인지 여부

– 답변(2013.05.09 산업입지정책과-375)

당초 개발계획에서 기타부지(미개발부지)로 계획하였으나, 이를 조성부지로 변경하고자 할 때에는 산업단지개발계획을 변경하여야 할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 9**

민간 사업시행자가 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 산입법이라 한다)에 의하여 1,2단계 사업지구를 도지사에게 지정 받고, 실시계획은 경주시장에게 승인 받아 준공처리 되지 않은 상태에서 단지확장을 위해 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법으로 1,2단계 사업지구를 포함한 산업단지계획을 도지사에게 승인 받았을때 준공인가권자는 누구인지 여부

– 답변(2013.05.08 산업입지정책과-358)

산입법 제37조제1항에 사업시행자가 산업단지개발사업을 완료하였을 때에는 산업단지 실시계획 승인권자의 준공인가를 받도록 규정하고 있으므로 1,2단계 사업지구와 관계없이 산업단지계획 실시계획 승인권자인 도지사가 준공인가 처리하여야 하며, 다만 산입법 제37조의 준공인가 권한을 사무위임조례로 시장에게 위임하였다면 위임한 바에 따라야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 10**

준공된 산업단지내 경미한 개발행위를 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하 국토계획법)에 따라 하는 경우 산업단지 지정권자로부터 별도의 사업시행자 지정 필요 여부

– 답변(2013.01.28 산업입지정책과-230)

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 제6조의3(준공된 단지의 개발행위 절차 등)제5항에는 같은 법 시행령 제15조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)에 따른 경미한 개발행위

시 산업단지지정권자로부터 사업시행자 지정없이 국토계획법 등 관계법령이 정하는 바에 따라 해당행위를 할 수 있도록 규정(산업입지 및 개발에 관한 법률 2011.8.4 개정 전·후 동일하게 적용)하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 11**

사업시행자가 자치단체인 산업단지 개발사업에서 해당 사업 준공 후 실수요자에게 환지 승인 해줄 수 있는지 여부

– 답변(2013.12.31 산업입지정책과-2556)

산업단지개발실시계획 승인 신청시「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제21조제2항제12호에 '종전 토지소유자에 대한 환지계획서(환지계획이 있는 경우에 한한다)'를 제출하도록 규정하고 있으므로 해당 산업단지개발실시계획 승인 신청시 환지계획서를 제출하지 아니한 경우에는 준공 후 환지가 어려울 것으로 판단됩니다.

○ **질의 12**

'99.2월 준공된 지방산업단지에 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙」제6조의3제1항에 따라 산업단지지정권자로부터 사업시행자 지정을 받아 해당 산업단지 계획을 변경하려는 경우 지방산업단지 지정권자는 누구인지?

– 답변(2014.10.02 산업입지정책과-2566)

산업입지 및 개발에 관한 법률」 부칙(법률 제6406호, 2001.1.29) 제2조에 이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 지정된 지방산업단지는 이 법에 의한 일반지방산업단지로 보도록 규정하고 있고, 같은 법 부칙(법률 제8337호, 2007.4.6) 제8조에는 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따른 일반지방산업단지는 제7조의 개정규정에 따라 시·도지사가 지정한 일반산업단지로 본다라고 규정하고 있습니다.

- 또한, 2007.10.4일 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제8조제1항 개정에 따라 당시 인구 50만 이상의 대도시의 시장도 일반산업단지를 지정할 수 있도록 하였으나, 개정한 규정은 부칙(대통령령 제20317호, 2007.10.4)에 영 시행(2007.10.7) 후 최초로 지정하는 일반산업단지부터 적용한다라고 규정하고 있으므로 '07.10.7 이전에 일반산업단지로 지정된 경우 산업단지지정권자는 시·도지사입니다.

○ **질의 13**

일반산업단지 지정권자에 시·도지사외에 서울특별시와 광역시를 제외한 인구 50만 이상의 대도시의 시장도 지정할 수 있도록 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제8조제1항이 개정('07.10.04, 시행 '07.10.7)됨에 따라, 부칙(대통령령 제20317호, 2007.10.4) 제3조제1항에 제8조제1항의 개정규정은 이 영 시행 후 최초로 지정하는 일반산업단지부터 적용한다라고 규정하고 있습니다. 이에 '07.10.7 이전에 일반산업단지로 지정승인을 받은 후 준공된 산업단지의 개발계획을 변경하는 경우 계획변경에 따른 승인권자는 누구인지?

– 답변(2014.09.05 산업입지정책과-2357)

인구 50만 이상의 대도시의 시장도 일반산업단지를 지정할 수 있도록 개정한 규정은 부칙(대통령령 제20317호, 2007.10.4)에 영 시행 후 최초로 지정하는 일반산업단지부터 적용한다라고 규정하고 있으므로 '07.10.7 이전에 일반산업단지로 지정된 경우 산업단지개발계획 변경승인권자는 시·도지사입니다.

○ 질의 14

① 준공된 산업단지에서 당초 계획된 업종이 아닌 업종을 추가하고자 할 경우 실시계획을 변경해야 하는지, 관리기본계획을 변경해야 하는지? 또한, 업종 변경 절차는?
②「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제15조의3제2호의2 중 "주요 유치업종"의 의미?

– 답변(2014.12.12 산업입지정책과-3340)

① 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3제1항에는 준공된 산업단지에서 토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 주요 유치업종 변경은 해당 산업단지 개발계획을 변경하도록 규정하고 있고, 토지이용계획이나 기반시설계획의 변경을 수반하지 아니하는 유치업종의 변경은 개발계획 변경없이 실시계획변경(「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제15조의3제2호의2)이나 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제33조에 따른 산업단지관리기본계획 변경(「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙」제6조의3제4항)으로 할 수 있도록 규정하고 있습니다.
따라서, 주요 유치업종 변경(추가)을 요청하는 경우 해당 산업단지 지정권자는 산업단지 지정 목적, 개발 방향, 주변 여건, 환경 등을 종합적으로 검토하여 유치 업종 변경(추가)이 필요하다고 인정하는 경우에는 토지이용계획·기반시설계획 등을 검토하여 산업단지개발계획이나 실시계획 또는 산업단지관리기본계획 변경을 통하여 업종 추가가 가능합니다.
② 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제6조제5항에는 산업단지개발계획에 주요 유치업종을 포함하도록 하고, 같은 법 시행령 제7조제2항제3호에는 유치업종의 배치계획을 포함하도록 하고 있습니다. 따라서 주요 유치업종이란 해당 산업단지개발계획의 유치업종 및 배치계획에 포함된 모든 업종을 의미합니다.

○ 질의 15

준공된 산업단지에서 실제 입주신청 기업들의 공장설립계획에 따라 주요유치업종 범위 내에서 업종별로 배치면적을 재조정하고자 하는 경우, 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경을 수반하지 않는다면 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제15조의3 각 호 중 어디에 해당하는지?

– 답변(2014.05.22 산업입지정책과-1400)

준공된 산업단지에서 유치업종 변경없이 업종별로 배치면적을 재조정하는 경우라면 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제15조의3제2호에 해당되는 것으로 판단됩니다.

○ **질의 16**

① 기 준공된 산업단지내 입지한 주거시설(공동주택), 공공시설(공공청사)을 제척하고 녹지율 및 도로율을 현행 규정 상 기준에 충족하는 범위내로 축소가 가능한지?
② 질의①의 경우와 같이 산업단지 내 입지한 주거시설 및 공공시설 제척 및 녹지율·도로율을 조정하는 경우 산업입지법 제13조의3'준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례규정(산업단지 지정면적의 변경)'을 적용하여 처리할 수 있는지?
③ 개발계획 및 실시계획이 미수립되어 있는 기 준공된 산업단지에 대하여 산업단지계획 수립 및 변경을 위해 실시계획 없이 최초로 개발계획을 수립하고, 수립된 개발계획을 변경하고자 하는 경우, 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 '산단절차간소화법')」 절차를 적용하여 처리할 수 있는지?

– 답변(2014.12.17 산업입지정책과-3378)

①·②에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례) 제1항에 준공된 산업단지에서 각 호에 해당하는 개발행위는 산업단지개발계획을 변경하도록 하고 있고, 같은 항 제1호에 산업단지의 지정면적의 변경을 포함하고 있으므로, 현행 규정의 녹지율·도로율을 충족하는 범위내에서 산업단지 지정면적 변경(주거·공공시설 제척)은 가능할 것으로 판단됩니다.

③ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제28조제5항에 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 산업단지개발계획이나 실시계획을 수립하는 경우 제21조부터 제27조까지 규정을 준용하도록 하고 있고, 같은 조 제6항에 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지개발계획을 변경하려는 경우에 제1항부터 제5항까지의 규정을 준용한다라고 규정하고 있으므로 준공된 산업단지의 개발계획을 수립하고 변경하려는 경우 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 따른 일부 절차를 준용할 수 있습니다.

○ **질의 17**

준공된 산업단지에서 녹지 일부를 지원시설로 변경하여 직장어린이집을 설치하려는 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법')에 따른 변경절차를 이행해야 하는지또는 준공된 산업단지이므로 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 관리해야 하는지 여부

– 답변(2015.01.16 산업입지정책과-162)

준공된 산업단지에서 토지이용계획(녹지→지원시설용지) 변경이 필요한 경우에는 산입법에 따른 산업단지개발계획이나 실시계획 변경이 필요합니다. 산입법 제13조의3에 준공된 산업단지에서 개발행위를 하려는 경우 같은 조 제1항 각 호의 사항은 산업단지개발계획 변경이 필요하고, 그 외에는 산업단지개발계획 변경없이 실시계획 변경으로 가능함을 알려드립니다.

○ **질의 18**

□ 현황
○ 준공된 산업단지에 주거시설용지를 포함하고 있으며, 개발계획에 인구수용계획 및 주택공

급계획(아파트 규모별 세대수 포함)이 포함되어 있고, 실시계획의 지구단위계획에 같은 내용이 포함되어 있는 바, 주거시설용지의 아파트 규모별 세대수를 변경하고 이에 따라 인구수용계획도 변경하여 주택건설사업계획 승인을 받고자 함.

□ 질의내용

① 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "산입법")제6조제5항에 산업단지개발계획에 포함해야 할 사항으로 주거시설용지에 대한 인구수용계획 및 주택공급계획이 규정되어 있지 않은데도 불구하고 이를 포함할 수 있는지 여부?

② 산업단지개발계획에 인구수용계획 및 주택공급계획을 포함할 수 있다 하더라도 동 사항이 고시되지 않은 경우에는 개발(실시)계획 변경없이 인구수용계획 및 주택공급계획 변경을 수반하는 주택건설사업이 가능한지?

③ ②항에서 개발(실시)계획 변경이 필요하다 하더라도 「주택법」에 따라 주택사업계획이 승인되면 같은 법 제17조제1항제5호에 따라 지구단위계획이 의제되므로 별도로 산업단지개발(실시)계획 변경은 필요없는 것 아닌지?

④ 산입법 제13조의3에 따르면 준공된 산업단지의 경우 같은 조 제1항 각 호에서 정한 사항이 아니면 개발계획 변경 없이 실시계획이나 같은 법 시행령 제15조의3 각 호의 행위에 대해서는 개별법에 따라 사업을 추진할 수 있도록 하고 있는 바, 이러한 경우 개발계획과의 불일치는 어떻게 해소해야 하는지?

– 답변(2015.07.07 산업입지정책과-2057)

① 산입법상 개발계획에 포함해야 할 사항으로 규정한 것은 산업단지에 공통적으로 요구되는 사항으로, 해당 산업단지의 특성 등을 고려하여 필요한 경우 지정권자가 인구수용계획 및 주택공급계획 등을 개발계획에 포함 할 수 있습니다.

② 산업단지개발계획에 인구수용계획 및 주택공급계획이 포함된 경우, 개발계획의 동 사항이 고시되지 않았다 하더라도 인구수용계획 및 주택공급계획 변경을 위한개발(실시)계획 변경 후에 주택건설사업이 가능합니다.

③ 「주택법」에 따라 주택사업계획이 승인된다 하더라도 산입법의 개발실계획 승인을 의제하는 것은 아니므로, 산업단지개발계획의 인구수용계획 및 주택공급계획을 변경하려면 산입법 제13조의3에 따라 개발계획(또는 실시계획)을 변경하거나 같은 법 시행령 제15조의3 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관련 개별법에 따른 변경절차를 먼저 이행해야 합니다.

④ 산입법 시행규칙 제6조의3제6항에 법 제13조의3제1항 각 호의 행위 외의 행위를 완료한 자는 그 사실을 산업단지지정권자에 통보하여야 한다라고 규정하고 있으므로, 산업단지지정권자는 통보받은 사항에 대하여 향후 개발계획 변경시 통보받은 변경 사항을 반영하여 개발계획을 변경해야 할 것으로 판단됩니다.

○ 질의 19

준공된 일반산업단지의 전원주택용지를 분양받은 자가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제18조제3항에 따라 산업단지실시계획 변경(사도 설치 및 지구단위계획 변경)을 하고자 하는 경우 산업단지지정권자에게 신청이 가능한지

– 답변(2015.10.16 산업입지정책과-3278)

준공된 산업단지의 개발실시계획 변경과 관련하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3 제1항 각 호에 해당하지 않는 경우에는 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있으며,
같은 법 시행규칙 제6조의3제1항에 따라 법 제13조의3제1항 각 호의 외의 행위를 하려는 자는 산업단지지정권자로부터 법 제16조에 따른 사업시행자 지정을 받아야 합니다.
질의의 경우, 준공된 산업단지의 개발실시계획 변경사항이「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3 제1항 각 호에 해당하지 않는 경우라면 전원주택용지를 분양받은 자가 산업단지지정권자에게 법 제16조에 따른 사업시행자 지정 신청과 산업단지실시계획 변경신청을 할 수 있을 것으로 사료됩니다.

○ 질의 20

준공된 산업단지 내 너비 15미터 이상인 도로의 신설이 필요하여 기존공장부지의 일부를 도로로 변경하는 경우 변경 절차

– 답변(2017.03.17 산업입지정책과-837)

준공된 산업단지 내 개발행위는 산업단지개발계획 및 실시계획 변경을 수반하기 때문에「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법')에 따른 개발계획 및 실시계획 변경절차를 거쳐야 합니다. 다만, 준공된 산업단지에서 개발행위에 대한 절차 간소화를 위해 산입법 제13조의3 제1항에서는 개발계획을 변경절차를 생략할 수 있는 경우를 규정하고 있고, 같은 법 제13조의3 제2항 및 같은 법 시행령 제15조의3에서는 개발계획 및 실시계획 변경 절차를 거치지 아니하고 관련 개별법에 따라서 직접 개발행위를 하고 지정권자에게 통보를 할 수 있는 경우를 규정하고 있습니다. 질의의 경우, 준공된 산업단지 내 너비 15미터 이상인 도로의 신설은 산입법 제13조의3 제1항제5호에 따라 산업단지 개발계획을 변경해야 하는 사항입니다. 참고로, 산입법 제13조의3제2항 및 같은 법 시행령 제15조의3 제4호에 따라 산업단지 내 너비 15미터 미만의 도로를 신설하는 경우에는 개별법(국토의 계획 및 이용에 관한 법률)에 따라 개발행위를 할 수 있음을 알려드립니다.

○ 질의 21

아산국가산업단지(포승지구) 내 산업단지관리기본계획이 미 수립된 토지의 분할(합병) 및 용도 변경 가능 여부

– 답변(2017.04.03 산업입지정책과-1058)

준공된 산업단지의 개발행위는「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제13조의3제1항 각 호의 경우를 제외하고는 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자*의 승인 받아 할 수 있습니다.
* 아산국가산업단지의 경우 산입법 제49조 및 같은 법 시행령 제49조제1항에 따라 개발계획의 변경 및 실시계획의 승인 권한을 국토교통부장관에서 경기도지사에게 위임
○ 또한, 산입법 제13조의3제1항에도 불구하고 토지이용계획상 각 시설별 및 용도별 면적의

100분의 10 미만의 변경(단, 누적 변경의 합이 100분의 10 이상이 되는 경우는 제외) 등 산입법 시행령 제15조의3에서 정하는 행위에 대해서는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」등 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있습니다. 다만, 공공시설용지의 토지이용계획을 변경할 경우 관계기관(지자체, 산단관리기관 등), 동 산단입주업체 등의 의견수렴 등을 거쳐 계획된 공공시설이 필요 없는 경우에 한하여 변경함이 타당할 것으로 판단됨을 알려드립니다.

○ **질의 22**

화성 장안첨단일반산업단지(2단지) 내 산업시설용지(화학제품제조시설)에 복합으로 화학제품 보관 및 가스판매소설치를 시행하고자 복합용지로 변경할 경우 화학제품보관 및 가스판매소 설치를 지원시설로 볼 수 있는지, 도매 및 상품중개업 유치업종을 추가하여 업종배치계획 변경하면 되는지 여부?

– 답변(2017.05.17 산업입지정책과-1526)

○ 산업단지 토지이용계획상 “복합용지”는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 ‘산입법’) 제2조(정의) 제7호의2의 산업용지와 제9호나목부터 자목까지의 시설을 하나의 용지에 일부 또는 전부를 설치하기 위한 용지를 말합니다.
- 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 ‘통합지침’) 제13조(산업단지개발계획의 작성) 제1항제1호에 따르면 산업단지 개발계획 수립 시 복합용지내 산업시설, 상업시설, 주거시설, 지원시설 등의 세부용도별 비율을 제시하여야 하며, 지원시설용지는 해당 산업단지의 산업시설의 생산 활동을 지원하기 위한 시설로 문화·관광·체육·생활편의 등 후생복지시설, 생산 지원시설 등의 용도로 산업시설용지와 연계하여 시설규모를 결정하도록 규정하고 있습니다.

○ 통합지침 제13조의2(준공된 산업단지의 개발행위 절차 등)제1항에 따르면 산입법 제13조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)에 따라 사업시행자가 개발계획 또는 실시계획 변경을 요청할 경우 산업단지 지정권자는 다음에 해당하는 경우에 변경 승인이 가능하도록 규정하고 있습니다.
- 산업단지 노후화 등으로 도로 등 기반시설이 필요한 경우
- 신산업수요 변화에 대응하거나 특정산업의 집적화를 위해 유치업종 변경이 필요한 경우
- 산입법 시행령 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설의 규모가 변경되지 않는 범위내에서 산업시설용지를 확대하는 경우
- 산업단지에 종사하는 근로자의 복지후생 등을 위하여 지원시설 용지 등이 추가로 필요한 경우
- 산업단지의 효율적 운영 및 관리를 위해 실시계획승인권자가 필요하다고 인정하는 경우

○ 준공된 산업단지 내 산업시설용지 변경 및 복합용지에 화학제품보관 및 가스판매소설치가 부합되는지 여부는 동 산업단지 지정(승인)권자가 산입법 등 관련규정에 따라 종합적으로 검토하여 판단할 사항임을 알려드리니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

○ **질의 23**

준공된 산업단지의 개발계획 변경(산업시설용지→지원시설용지)시 해당 지원시설용지 내 설치하는 도시계획도로가 지가상승 차액으로 설치하는 공공시설 기부로 볼 수 있는지 여부?

– 답변(2017.08.09 산업입지정책과-2405)

「산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 '통합지침')」 제13조의2(준공된 산업단지의 개발행위 절차 등)제3항에 다르면, 민간 사업시행자가 제1항에 따른 개발계획을 변경하는 경우 실시계획 승인권자는 개발계획변경으로 인하여 발생하는 지가상승 차액의 100분의 50(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 제8항에 따라 산업단지관리기본계획 변경으로 인한 지가상승의 범위에서 산업용지 및 시설을 기부받는 경우에는 100분의 25, 다만 산업단지관리권자와 협의한 경우에는 100분의 25를 초과할 수 있다) 범위내에서 사업시행자로 하여금 「산업입지 및 개발에 관한 법률」) 제33조에 따라 도로, 공원, 녹지 등 산업단지에 필요한 공공시설을 설치하게 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

- 다만, 개발계획변경 인·허가를 위하여 관계법령에 따라 수반되는 시설물 등은 지가상승분 기부에 해당되지 않음을 알려드리니, 보다 구체적인 사항은 동 산업단지 실시계획승인권자와 협의(문의)하여 주시기 바랍니다.

○ 질의 24

(가) 「산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법')」 제13조의4에서 규정하고 있는 준공된 산업단지는「산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 '통합지침')」제30조에 따른 부분준공된 산업단지도 포함하는지?

(나) 준공된 산업단지의 산업시설용지에 위험물 저장 및 처리시설(주유소) 입지를 위해 산업단지개발계획 변경(산업시설용지→지원시설용지)을 하여야 하는지 여부?

(다) 산입법 제16조(산업단지개발사업의 시행자)제1항제3호의 사업시행자가 직접 개발한 토지·시설 등을 처분(분양, 임대, 양도)할 때 처분 요청법인의 발행주식 총수의 75%를 소유할 경우, 산입법 제38조제9항제2호에 해당하는지 여부?

– 답변(2017.08.29 산업입지정책과-2566)

(가) 산입법 제13조의4에서 규정하고 있는 준공된 산업단지는 통합지침 제30조에 따른 부분준공된 산업단지도 포함되며, 이 경우 부분준공검사를 받은 구역에만 해당됩니다.

(나) 산입법 제2조제7의2호 및 같은 법 시행령 제1조의2(산업시설용지), 국토교통부 고시 제2014-419호(산업시설용지 입주허용 시설 고시)의 내용에 적합하지 않는 시설은 산업시설용지에 입주가 불가능하며, 영업행위를 하는 주유소의 경우 산입법령에 따라 산업시설용지에 입지할 수 있는 시설에 해당되지 않으며, 지원시설용지에는 산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설에 한하여 입지할 수 있습니다.

(다) 산입법 제38조(개발한 토지·시설 등의 처분)제9항에 따르면, 법인에 대한 현물출자로 인한 소유권의 이전으로서 당초의 사업시행자가 법인에 현물출자하여 출자총액 또는 발행주식 총수의 100분의 50 이상을 소유하게 되는 등의 경우 산업단지지정권자의 승인을 받아 직접 처분할 수 있다고 규정하고 있음을 알려드리니, 보다 구체적인 사항은 객관적인 근거자료를 바탕으로 산업단지 지정권자와 문의(협의)하여 주시기 바랍니다.

○ 질의 25

시화국가산업단지 내 산업단지개발·실시계획 승인 및 준공인가 받은 벤처기업집적시설 및 업무시설을 다른 용도(유통 및 판매시설)로 개발·분양하고자 하는 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 산업단지개발계획 및 실시계획 변경 절차를 이행하여야 하는 지?

– 답변(2017.09.06 산업입지정책과-2658)

「산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법')」 제13조의4(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)제1항에 따르면, 준공된 산업단지의 개발행위는 토지이용계획상 각 시설별 면적의 100분의 10 이상의 변경(누적 변경의 합이 100분의 10 이상인 경우를 포함한다)으로서 변경되는 면적이 3만제곱미터(국가 및 일반산업단지의 경우) 이상인 경우를 제외하고는 산업단지개발계획 변경하지 아니하고 실시계획을 산업단지지정권자의 승인 받아 할 수 있으며,

- 제1항에도 불구하고 주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경, 토지이용계획상 각 시설별 및 용도별 면적의 100분의 10 미만의 변경(다만, 누적 변경의 합이 100분의 10 이상이 되는 경우는 제외한다) 등에 대해서는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

  이 경우 준공된 산업단지 개발행위에 관한 특례 적용은 산업단지개발실시계획대로 완료하여 실시계획승인권자의 준공인가(산업입지 개발에 관한 통합지침 제30조에 따른 부분준공된 산업단지도 포함)를 받은 구역을 기준으로 함을 알려드리니, 개발행위에 관한 보다 구체적인 사항은 객관적인 근거자료를 바탕으로 산업단지 지정(승인)권자와 문의(협의)하여 주시기 바랍니다.

○ 질의 26

준공된 산업단지내 지원시설용지의 문화·관광·체육 후생복지시설을 생활편의·복지회관 후생복지시설로 변경할 경우 실시계획 변경 대상인지

– 답변(2017.10.18 산업입지정책과-3074)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라 한다) 제13조의4 제1항에서 준공된 산업단지의 개발행위는 각 호의 경우를 제외하고는 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지지정권자의 승인을 받아 할 수 있도록 규정하고 있습니다. 또한 제2항에서는 제1항에도 불구하고 산입법 시행령 제15조의4에서 정하는 행위에 대해서는 개별법에 따라 해당 행위를 할 수 있고, 그 사실을 산업단지 지정권자에게 통보하도록 규정하고 있습니다.

준공된 산업단지의 지원시설용지내 문화·관광·체육 후생복지시설을 생활편의·복지회관 후생복지시설로 변경하는 사항이 산입법 제13조의4 제1항의 각 호에 해당되지 않을 경우 산입법 시행령 제15조의4의 각 호에 해당되지 않더라도 각 호의 사항보다 경미하다고 판단될 경우에는 법 취지상 개별법으로 해당행위를 할 수 있을 것이나, 다만 개별 산단의 구체적인 사항에 대해서는 해당 산업단지 지정권자가 산단조성 목적 등을 종합적으로 검토하여 실시계획 변경 또는 개별법 처리 여부에 대하여 결정해야 할 것으로 판단됩니다.

○ 질의 27

2014년 7월 16일 산업단지 준공승인신청을 하였습니다. 현재 산업단지의 행정구역은 4개의 리로 되어 있으나 행정구역을 1개의 리로 통합하도록 행정구역 개편을 추진하고 있습니다. 또한 지적확정측량 성과도 또한 행정구역 통합안(1개의 리)으로 필증받았습니다. 행정구역 개편 추진현황은 기본계획수립 ⇒ 대상지역 조사 ⇒ 주민의견 수렴(총회) ⇒ 읍,면장 검토 및 건의 ⇒ 현지조사 및 타당성 분석 ⇒ 조정(안) 작성 ● 방침결정 하였고 ⇒ 현재 자치법규 정비(입

법예고 20일)중 이며 ⇒ 의회의결 ⇒ 공포•시행을 진행할 예정입니다.
현상황에서 지적확정측량 성과도를 근거로 행정구역을 1개의 리로 통합하는 안을 전제로 작성된 준공인가신청서를 승인하여도 문제가 없는지 문의드리오니 답변하여 주시기 바랍니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제37조제2항에서 준공인가 신청을 받은 실시계획승인권자는 지체 없이 준공검사를 하여야 하고, 동법조 제6항에서 사업시행자가 제1항에 따른 준공인가를 받은 때에는 제21조와 제23조에 따라 실시계획 승인으로 의제되는 인·허가등에 따른 해당 사업의 준공검사 또는 준공인가를 받은 것으로 본다라고 규정되어 있는 것으로 규정하고 있습니다. 따라서, 행정구역 개편이 확정되지 않은 상황에서 행정구역 개편(안)을 반영한 준공승인 신청이 적합한지, 준공인가 승인시 발생하는 법률효과에 대한 요건에 부합하는지 등을 승인권자가 종합적으로 검토하여 판단해야 할 사항으로 사료됩니다.

○ 질의 28

Q. 산업단지 개발계획 및 산업단지관리기본계획 상의 업종별 배치계획과 상이하게 분양이 되어있을 경우(배치계획과 10%이상 상이함) 산업단지 준공인가 가능여부?
Q. 준공 이후 「산입법」 제13조의3 2항 및 「산집법」 제33조의2 1항에 따라 관리기본계획을 변경 하고자 할 경우 1차금속 주물 및 화학 부지로 변경 함에 있어 환경적인 문제 및 인근 주민 또는 인접공장의 민원이 예상 되어도 법에 의해 업종별 배치계획을 변경가능 한지?

– 답변(국민신문고)

- 귀하께서 질의하신 사안이 계획된 업종별 배치계획과 상이하게 분양되어 있는 경우라면 준공인가 전에 계획변경이 필요할 것으로 사료되며, 구체적인 업종별 배치계획 변경에 대하여는 산업단지 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 29

당 산업단지는 2013년 12월 산업단지 전체 면적에 대하여 부분 준공이 완료된 상태이고 산업단지 외 주 진입도로 및 부진입도로 공사 지연으로 미준공된 상태라 산입법에서 정한 전체 준공인가는 되지 않았습니다.
현재 부분준공된 상태라서 사업시행자의 지위는 계속 유지되고 있는 상태입니다.
이 때 도로공사 지연으로 인한 개발기간 연장에 따른 개발계획 변경과 산업단지내 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획을 변경하고자 할 경우 주요산입법 제 13조 3의 1항 2항의 준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례적용을 받을 수 있는지 여부?
특례적용을 받을 수 있다면 산입법 시행규칙 제 6조의 3의 1항의 절차를 사업시행자의 지위가 계속 유지되고 있음에도 불구하고 받아야 되는 지 여부?
또한 산업단지내 주요유치업종 범위 내에서 배치계획만 변경하고자 할 경우 산입법 시행규칙 제 6조의 3의 4항 절차만 이행하면 되는 지 여부?
단지내는 모두 준공이 되었지만 부분준공인가 된 상태라 산입법에서 정한 준공된 산업단지로 보아야 되는 지 질의하오니 답변부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제13조의3 준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례조항은 부분준공된 사항에도 적용이 가능하며, 다만 부분준공된 부분에 대해서는 산입법시행규칙 제6조의3 제1항에 따라 사업시행자 지정을 다시 받아야 합니다.
- 준공된 산업단지에서 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획을 변경하고자 할 경우 주요유치업종 변경으로 토지이용계획과 주요기반시설 변경이 수반되지 않는다면 산업단지실시계획을 변경하거나, 산입법 제13조의3 제2항 및 산입법시행규칙 제6조의3 제4항에 근거하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 산업단지관리기본계획을 변경하여 해당 행위를 할 수 있음을 알려드립니다.

○ 질의 30

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의거 지정 및 실시계획, 준공이 완료된 산업단지에 관한 질의입니다.
○ 본 산업단지가 속한 지역은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조 및 시행령 제8조에 의거 인구 50만 이상의 대도시에 해당되어 지정권자가 시장으로 위임되어 있으나, 최초 지정시 관련법규가 신설되지 않아 도지사의 지정을 받았으며, 이후 법령이 개정된 이후에도 최초지정이 도지사에 의해 이루어짐을 감안하여 지정 및 실시계획 변경시 도지사의 지정을 받아 변경절차를 이행하였으며, 이후 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조에 의거 산업단지 준공인가를 완료하였습니다.
○ (질의1) 준공인가 이후 변경 사항이 발생하여 산업단지 개발계획 및 실시계획을 변경하여야 하는 경우, 기존 도지사에 의해 지정 및 변경을 이행하던 절차가 아닌 인구 50만 이상의 대도시 시장으로써 권한을 위임받아 지정권자가 시장이 될 수 있는지 여부
○ (질의2) 상기 질의1.에 의해 시장이 지정권자가 되는 경우, 본 산업단지의 경우 완전준공이 아닌 부분준공만을 완료하였으며, 금회 변경 절차를 이행하려는 부분은 부분준공이 완료된 구역이라면 상기 질의와 같이 인구 50만 이상의 대도시 시장으로써 권한을 위임받아 지정권자가 시장이 될 수 있는지 여부
○ (질의3) 상기 질의2.와 같이 완전준공이 아닌 부분준공만 완료하였으며, 금회 변경 절차를 이행하려는 부분이 부분준공이 완료된 구역이라면 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3에 의거 "준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례" 조항 적용이 가능한지 여부

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함) 제7조제1항 및 산입법시행령 제8조제1항에 따라 서울특별시와 광역시를 제외한 인구 50만 이상의 대도시의 시장이 일반산업단지 지정권자가 될 수 있으며(2007. 4.6.개정), 부칙<대통령령 제20317호, 2007. 10. 4.> 제3조제1항에 따라 이 영 시행(2007. 10. 7.) 후 최초로 지정하는 일반산업단지부터 적용하도록 하고, 같은 부칙 제3조 제2항에 따라 이 개정규정 시행 당시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 종전의 규정에 따르도록 하고 있습니다.

1. 관계 행정기관의 장 또는 제13조에 따른 자가 시·도지사에게 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지의 지정을 요청한 경우
2. 시·도지사가 법 제7조제2항에 따라 시장·군수의 의견을 요청한 경우

3. 시장·군수가 시·도지사에게 도시첨단산업단지의 지정을 신청한 경우
나. 또한, 산입법 제13조의3 준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례조항은 부분준공된 부분에도 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있습니다.
다. 따라서, 산입법 제7조제1항 및 산입법시행령 제8조제1항은 산업단지 지정 당시에 적용되는 조항이므로, 인구 50만이상의 대도시에 있는 산업단지라고 하더라도 당초 산업단지 지정권자가 시도지사인 경우라면 산업단지 준공이후에도 지정권자는 시도지사가 됨을 알려드립니다.
라. 다만, 시도지사(지정권자)가 가진 준공된 산업단지계획 변경 승인권한을 인구50만이상의 대도시의 시장으로 위임할 수 있는지에 대하여는 행정권한 위임과 관련한 법령이나 조례에서 그 여부를 판단해봐야 할 것으로 보이며 구체적인 사항은 안전행정부나 지자체에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 31**

산업입지 및 개발에 관한법률 제13조의3 준공된 산업단지의 개발행위에 관한특례와 관련하여 시행규칙 제6조의 3(준공된 단지의 개발행위 절차 등)의 4항에 따르면 주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등은 산업단지관리기본계획만을 변경하여 해당행위를 할 수 있다고 하는데 주요유치업종을 열거하지 않는 네거티브 방식으로 준공된 농공단지의 유치업종을 변경하려할 경우 실시계획수립없이 산업단지관리기본계획의 변경만으로 가능한것인지요?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3제1항제2호에 따라 준공된 산업단지에서 토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우가 아닌 주요 유치업종 변경은 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있다라고 규정하고 있으며, 같은 법조 제2항에서 주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등 대통령령으로 정하는 행위에 대해서는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있다고 규정하고 있습니다.
- 따라서, 주요유치업종을 일부 추가하는 경우에는 토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우가 아니라면 실시계획 변경으로 가능하나, 다만 당초 수립한 주요유치업종 계획을 네거티브방식으로 변경하는 경우에는 개발계획 변경이 필요함을 알려드립니다.

○ **질의 32**

본 질의와 관련한 산업단지는 「산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 산입법)」에 따라 개발하고 준공(2014.1.24)된 산업단지로 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(이하 산집법)」 제33조 같은법 시행령 제43조 제2항 규정에 의거 업종별 배치계획을 수립하여 운영중에 있는 산업단지로 아래와 같이 업종별 배치계획을 완화하고자 할 경우

○ 「산입법」 제13조의3 및 동법 시행령 제15조의3에 규정에 의한 경미한 개발행위에 해당되어 「산집법」 제33조 규정에 의한관리기본계획 변경만으로 가능한지 아니면 경미한 개발행위가 아닌 개발해위에 해당되어 개발계획을 변경하여 하는지?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3제1항제2호에 따라 준공된 산업단지에서 토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우가 아닌 주요 유치업종 변경은 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있다라고 규정하고 있으며,
  같은 법조 제2항에서 주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등 대통령령으로 정하는 행위에 대해서는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있다고 규정하고 있습니다.
- 따라서, 귀하께서 질의하신 사항이 주요유치업종 범위내에서의 배치계획 변경이라고 하더라도 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 여부를 검토하여 판단할 사항으로 구체적인 사항은 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 33

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 의거 조성 준공된 일반산업단지 산업시설용지내 「국토계획법」 제43조에 따른 도시계획시설(기반시설) 결정이 요구되는 유치업종이 입주계획일 경우, 산업단지내 도시계획시설결정을 위하여, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지개발계획(변경) 절차를 이행하여야 하는지?
아니면, 「산입법」 제13조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례) 의거 산업단지개발계획(변경) 절차 없이, 별도의 「국토계획법」 개별법에 따른 도시계획시설결정 절차를 이행하여야 하는 것인지?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 제13조의3제1항제2호에 따라 준공된 산업단지에서 토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우가 아닌 주요 유치업종 변경은 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있다라고 규정하고 있으며,
- 산입법 제21조제1항제1호에서 산업단지지정권자가 일반산업단지 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정에 대하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 본다고 규정하고 있습니다.
- 따라서, 귀하께서 질의하신 사항이 기반시설의 용량이나 면적을 증가시키는 경우라면 산업단지개발계획 변경이 필요한 사항이며, 개발계획 변경시 산입법 제 21조에따라 도시·군관리계획 결정에 대하여 협의하시면 됩니다.

○ 질의 34

조성이 완료된(2013년 준공 승인고시) 일반산업단지내 공동주택 부지를 매입하고, 아파트 건립 계획을 수립하고 있는 시행회사입니다. 동 일반산업단지에는 공동주택 부지 3필지가 있으며 3필지 모두 당사가 보유하고 있습니다.

사업부지 현황입니다.
1) 상기 공동주택부지에는 출입구 위치가 지정되어 있는 등, 지구단위계획이 수립.고시되어 있습니다.
2) 동 사업부지 4개 면 중, 3개 면이 시설녹지에 접하고, 한 개 면이 폭20m 도로와 접하고 있으나 출입구(폭15m)를 제외한 구간은 국가기간시설 토지가 전면도로와 당 사업부지 사이에 존재하고 있습니다. 따라서 당 사업부지는 출입구가 없다면, 도로에 접한 구간이 없어서 맹지가 되는 형상입니다. 그리고 동 전면도로에는 출입구 주변으로 가.감속 차선이 설치되어 있지 않습니다.
4) 당사는 아파트 출입구 주변으로 가.감속 차선을 설치하고자 합니다. 이 경우 기존 공동주택 부지 면적은 10% 미만의 면적이 감소됩니다. 아울러 상기 일반산업단지내 공동주택 전체 3필지에 대하여 가.감속 차선을 설치할 경우에도 전체 공동주택부지 면적의 10% 미만의 면적이 감소합니다.

질의사항입니다.
1) 사업승인 과정에서 아파트 출입구에 가.감속차선을 설치할 경우 공동주택부지 면적이 감소합니다. 이 경우 상기 사업부지는 산업단지 개발계획을 변경한 후에 주택법에 따른 공동주택 사업승인을 신청해야 하는지 궁금합니다.
2) 그리고 산업입지및개발에 관한 법률 제13조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례), 그리고 동법 시행령 제15조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)에 따라 개발계획 변경 또는 실시계획변경 승인을 득하지 아니하고, 주택법에 따른 공동주택 사업승인을 신청하여 아파트 출입구에 가.감속차선을 설치 할 수 있는지 궁금합니다. - 끝-

– 답변(국민신문고)

- 산업단지의 공동주택용지에서 출입구 가감속 차선 등의 변경에 대해서는 변경하는 행위가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3 제1항 각 호의 경우를 제외하고는 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있습니다.
- 질의의 경우가 개발계획 또는 실시계획 변경사항인지 지정권자와 협의하시기 바라며, 개발계획 또는 실시계획 변경승인이 먼저 선행되어야 공동주택 사업승인이 가능할 것으로 판단됩니다.

○ 질의 35

기 준공된 일반산업단지 변경에 대한 질의입니다.
- 지원시설용지 내 업무시설을 근린생활시설로 변경하고자 합니다.
- 개발 및 실시계획 고시 상 토지이용계획조서에서는 업무시설과 근린생활시설로 따로 분리하지 않고 지원시설로만 고시되어 있으며, 개발계획평면도 상에서만 업무라고 표현되어 있습니다.
- 또한, 지구단위계획도 미수립된 산업단지라 건축행위에 대한 규제 또한 없고, 산업단지 관리기본계획 에서만 건축행위에 대한 내용이 고시되어 있습니다.
- 이 경우 지원시설용지 면적의 10% 미만의 업무시설을 근린생활시설로 변경 시 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의 3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)에 따른 실시계획 변경 사항인지 아니면 산업단지 관리기본계획 변경 사항인지요?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제13조의3제1항에서 " 준공된 산업단지에서 개발행위는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

1. 산업단지 지정면적의 변경(실체 측량결과에 의한 정정은 제외한다)
2. 주요 유치업종 변경(토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한한다)
3. 토지이용계획상 각 시설별 면적의 100분의 10 이상의 변경(누적 변경의 합이 100분의 10 이상인 경우를 포함한다)으로서 변경되는 면적이 다음 각 목에 해당하는 면적 이상인 경우
   가. 국가산업단지 및 일반산업단지: 3만제곱미터
   나. 도시첨단산업단지 및 농공단지: 1만제곱미터
4. 토지이용계획상 변경되는 면적이 산업단지의 면적 또는 각 시설별 면적의 100분의 50 이상인 경우
5. 너비 15미터 이상인 도로의 신설 또는 폐지
6. 국토교통부장관이 정하는 시설의 규모나 용량의 100분의 50이상의 변경(누적 변경의 합이 100분의 50 이상이 되는 경우를 포함한다)

- 귀 질의대상은 토지이용계획상 지원시설용지의 세부용도에 관한 사항으로, 개발계획평면도상 지원시설용지에 업무라고만 표기되어있으나 개발실시계획상 토지이용계획에 지원시설용지의 세부용도가 없더라도 개발실시계획과 개발계획평면도는 일치해야 하므로 개발실시계획상 지원시설용지의 세부용도는 업무라고 볼 수도 있을 것입니다.
- 따라서, 동 사안이 산입법제13조의3제1항에 해당되는 경우에는 실시계획 변경과 지구단위계획 수립을 통해 추진하는 것이 현행 법체계에 부합한 것으로 판단되며, 구체적인 사항은 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 36

주요 질의사항은 준공된 산업단지내에 도로(너비 16m)를 개설하고자하는 사항으로 산입법 13조의3 및 시행령 15조의3을 적용함에 있어 도로개설을 위해서는 산업단지계획을 변경하여 하는지? 아니면 개별법에 따라 사업시행이 가능한것인지요?

– 답변내용

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 제13조의3 제1항제5호에서 "너비 15미터 이상인 도로의 신설 또는 폐지"는 산업단지개발계획 변경사항으로 규정하고 있으므로 산업단지개발계획 변경사항에 해당됩니다.
- 산입법 제13조의3제2항에서 산업단지개발계획 또는 실시계획 변경없이 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」등 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있다고 규정하고 있으나,
  동조항은 산입법제13조의3제1항에 따라 개발계획 변경사항이 아니나 실시계획변경사항에 해당하는 경우에 관계법령에서 규정한 바에 따라 직접 해당행위를 할 수 있게끔 한 취지이므로, 동조항을 적용하려면 우선 개발계획변경사항이 아니어야 합니다.

○ **질의 37**

기 운영중인 준공된 일반산업단지 입니다.
지원시설(이주자택지)내 2개 필지를 1개 필지로 합병을 추진하려고 합니다.
기반시설 및 토지이용계획 변경없이 지원시설의 필지 합병의 경우 경미한 변경에 해당하는지요?
경미한 변경에 해당된다면 「산업입지법」 제13조의3 제1항에 따라 개발계획변경없이 실시계획변경을 통해 변경승인을 득할 수 있는지요?

– 답변(국민신문고)

기존 필지를 합병하여도「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3 제1항 각호에 해당되는 사항이 없다면 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립이 가능할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 38**

이미 준공된 산업단지를 변경하고자 하는 사항입니다.
산업입지 및 개발에 관한 법률 제13조의3 제1항 및 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 제15조 제3항과 같은 법 시행령 제10조에 해당하지 않는 경미한 사항을 변경하고자 합니다.
이 경우 산업입지 및 개발에 관한 법률을 따라 진행하여야 하는 것지 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법를 따라 진행하여야 하는 것인지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지의 경우에도「산업입지 및 개발에 관한 법률」절차에 따라 진행할 수도 있고,「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」절차에 따라 진행 할 수도 있음을 알려드립니다.

○ **질의 39**

농공단지 내 주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경을 하는데 있어
1. 군 자체적으로 변경을 할 수 있는지 도 승인을 받거나 관계기관 협의를 거쳐야만 변경이 가능한지 여부를 알고 싶습니다.
2. 또한 임차로 들어오는 업종도 배치계획의 적용을 받는지 여부를 알고싶습니다.
3. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제13조의3 제2항
   제1항에도 불구하고 주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등 대통령령으로 정하는 행위에 대해서는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」등 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있다.는 의미가 도 승인이나 관계기관 협의를 거치지 않고 자체적으로 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률에 따라 군 자체적으로 승인을 할 수 있다는 의미인지 여부를 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법' 이라고 함) 제13조의3제1항제2호에 준공된 산업단지에서 토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 주요유치업

종의 변경은 해당 산업단지개발계획을 변경하도록 규정하고 있습니다.
따라서 토지이용계획이나 기반시설 변경을 수반하지 않는 유치업종의 변경에 해당하는 경우에는 “산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령” 제15조의3에 따라 해당 산업단지실시계획만을 변경하여 산업단지 지정권자의 승인을 받거나 같은 법 시행규칙 제6조의3제4항에 따라 “산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률”제33조에 따른 산업단지관리기본계획 변경으로도 가능하도록 규정하고 있습니다.
- 질의1에 대하여
  농공단지실시계획 승인은 산입법 제19조제4항에 따라 관할 시·도지사의 의견을 듣고, 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 합니다.
- 질의2에 대하여
  산업단지 내 유치업종 배치계획은 공장입지에 대하여 규정한 사항이므로 소유관계에 따라 달라지는 것이 아니므로, 임차인 경우에도 그에 따라야 합니다.
- 질의3에 대하여
  관계법령에서 협의를 하도록 규정하고 있으면 그에 따라야 합니다.

○ 질의 40

준공된 농공단지의 주요유치업종 범위내에서의 배치계획의 변경을 산업입지법 제13조의3에 의거 실시계획을 수립하여 농공단지 지정권자인 시장의 승인을 받아서 처리 할려고 합니다. 이 경우 사천시 각실과 협의 후 다시 도청 각실과와 협의를 득한 후 승인을 해야 되는지요. 질의드립니다.
참고로 1. 명칭 : 축동구호농공단지 2. 면적: 106,424.9 m2
3. 배치계획 변경면적 : 26,246.1 m2 4. 기반시설 용량이나 면적이 증가된 것은 없습니다.

– 답변(국민신문고)

농공단지실시계획 변경 승인을 하려면 산입법 제19조제4항에 따라 관할 시·도지사의 의견을 들어야 하며, 반드시 시군구내 협의완료 후 시도지사와 협의절차를 진행해야 하는 것은 아니며 시도지사 협의는 시군구내 협의와 병행하여 진행할 수 도 있습니다.
참고로, 준공된 산업단지에서 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획을 변경하고자 할 경우 주요유치업종 변경으로 토지이용계획과 주요기반시설 변경이 수반되지 않는다면 산업단지실시계획을 변경하거나, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 제13조의3 제2항 및 산입법시행규칙 제6조의3 제4항에 근거하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 산업단지관리기본계획을 변경하여 해당 행위를 할 수 있음을 알려드립니다.

○ 질의 41

현재 본 사업지는 민간 일반산업단지 조성지구로 조성공사는 완료하였으나 미분양용지의 산업단지 개발계획 변경등으로 준공절차는 이행하지 못하고 있습니다.
이에 조성완료되었고 입주업체가 가동중인 구역을 1공구로, 조성완료되었으나 미분양된 구역을 2공구로 분할하여. 1공구는 부분준공절차를 이행코자합니다. 부분준공절차(확정측량 및 준공검사등) 이행중에 2공구의 산업단지 개발계획의 변경이 동시에 이행 가능한지에 대해 질의코자 합니다.

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 사항은 법적해석 보다는 실무상으로 판단해야 할 사항으로, 부분준공절차에 영향을 미치지 않는 개발계획 변경은 가능할 것으로 사료되오니, 구체적인 사항은 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 42

1. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제13조의3 제1항 각호에 의한 사항을 제외하고는 산업단지의 개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 변경하여 개발할 수 있도록 되어있는데, 제13조의3 제1항 각호의 경우에 해당하는 개발행위는 개발계획을 변경하여 개발할 수 있는지 여부
2. 준공된 산업단지에서 산업입지 및 개발에 관한 법률 제13조의3 제1항 각호에 해당하는 개발행위가 가능하다면 준공된 산업단지의 사업지구를 추가확대하여 개발행위를 할 수 있는지 여부

– 답변(국민신문고)

- 질의1에 대하여
  준공된 산업단지의 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3 제1항 각호의 경우에 해당하는 행위는 개발계획과 실시계획 모두 변경이 필요합니다.
- 질의2에 대하여
  준공된 산업단지의 개발실시계획 변경을 통해 사업지구 확대가 가능하나 그 실제 가능 여부에 대하여는 지정권자가 지역여건, 필요성, 관련 기준 등을 종합적으로 판단하여 결정할 사항이므로 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 43

1987년4월2일 농공단지 지정을 받은 안강농공단지는 1989년 11월 8일 준공하여 분양을 완료하였으며 금회 물류시설관련업체에서 입주의향을 보여 주요유치업종의 변경을 하고자 합니다. 산업단지지정면적의 변경도 토지이용계획의 변경도 기반시설의 변경도 없는 사항입니다.
「산업입지 및 개발에 관한 법」 제13조의3 (준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례) ② 제1항에도 불구하고 주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등 대통령령으로 정하는 행위에 대해서는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」등 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있다 하였고, 같은법 시행령 제15조3의 2의2. 제7조제1항제3호에 따른 변경을 수반하지 아니하는 주요유치업종의 변경이라 명시되어있습니다. 금회 준공된 안강 농공단지는 개발계획 및 실시계획(변경)후 관리기본계획의 변경을 거치지 않고 관리기본계획의 변경만으로 주요유치업종의 변경이 가능한지의 여부를 질의하는 바입니다.

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지에서 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획을 변경하거나 유치업종 변경으로 토지이용계획과 주요기반시설 변경이 수반되지 않는다면 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3제1항에 따라 산업단지실시계획을 변경하거나, 산입법 제13조의3 제2항 및 산입법시행규칙 제6조의3 제4항에 따라「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」

제33조에 따라 산업단지관리기본계획을 변경하여 해당 행위를 할 수 있도록 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 44**

산업단지 지구단위계획 변경사항이 있어 지구단위계획을 변경하고자 합니다.
지구단위계획 변경사항은 산업단지내 건축물용도 변경(완화) 및 차량진출입불허구간의 변경(완화)로 「국토의계획및이용에관한법률」 시행령 제25조제4항에 의거 지구단위계획의 경미한 변경사항 범위를 벗어나 지방도시계획위원회 심의사항입니다.

1) 산업단지 지구단위계획을 변경시 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 또는 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」과 관련없이 개별법인 「국토의계획및이용에관한법률」로만 지구단위계획 변경이 가능한지요?
2) 상기와 같이 지구단위계획 관련 법률인 「국토의계획및이용에관한법률」로만 변경하였을 경우 산업단지 도시관리계획(지구단위계획)은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」상 실시계획, 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」상 산업단지계획에 포함되어 있으므로, 실시계획 또는 산업단지계획의 변경이 있는것으로 판단하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의한 실시계획 변경이나 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 의한 산업단지계획 변경조치를 추가로 해줘야하는지요?
   「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 의한 산업단지계획 심의는 개별법에 의한 심의절차 간소화를 위하여 도시계획위원회, 교통영향분석·개선대책심의위원회 등 심의를 관련부서 협의로 의제처리하고 산업단지계획심의위원회 심의로 통합심의 하는것으로 판단하고 있습니다.
3) 상기 지구단위계획 변경은 「국토의계획및이용에관한법률」상 동법시행령 제25조제4항에 의거 중대한 변경에 해당되어 도시계획위원회 심의 대상이지만, 산업단지계획에 도시관리계획(지구단위계획)이 포함되어 있으므로 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」 에 따른 산업단지계획 변경을 통하여 처리시에는 동법 시행령 제10조에 따라 준공된 산업단지의 중대한 변경사항에 해당되지 않으므로, 도시계획위원회심의는 도시관리계획 관련부서 협의로 의제처리하고 산업단지계획심의 위원회 심의는 거치지 않고 경미한 산업단지계획 변경으로만 지구단위계획을 변경 할 수 있는지요?
   즉, 산업단지 지구단위계획 변경은 「국토의계획및이용에관한법률」상 도시계획위원회 심의 대상이지만 지구단위계획 관련부서 협의로 의제처리 후 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」 상 경미한 변경으로 산업단지 지구단위계획을 변경할 수 있는지요?

– 답변(국민신문고)

- 질의1), 2)에 대하여
  산업단지 준공 이후 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제13조의3 제2항 및 같은법 시행규칙 제6조의3 제5항과 6항에 따라 산입법시행령 제15조의3 제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 행위 중 어느 하나에 해당행위를 하려는 자는 산입법에 따라 실시계획을 변경하거나, 실시계획변경 없이 국토계획법이 정하는 바에 따라 해당행위를 할 수 있고, 그 사실을 산업단지 지정권자에게 통보하도록 규정하고 있습니다.
  따라서, 준공된 산업단지의 경우 지구단위계획 변경이 산입법시행령 제15조의3 제3호부터

제5호까지의 규정에 따른 행위 실시계획 변경절차를 통해서도 할 수도 있고 개별법인 국토계획법에 따라서도 할 수도 있으며, 개별법에 따라 변경한 경우 그 사실을 지정권자에게 통보해야 합니다.

- 질의 3)에 대하여

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법이라고 함)에 따라 실시계획 변경절차를 진행할 때 특례법 제15조제3항 및 특례법시행령 제10조에 따라 산업단지계획심의 위원회를 생략하는 경우에는 관련 부서 협의를 거쳐 변경이 가능합니다.

다만, 그 협의절차를 산업단지계획심의위원회 심의절차로 운영하는 경우가 있으니 세부적인 사항에 대하여는 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 45

1) 산업단지 지구단위계획의 변경 내용이 산입법 제13조의3 제1항 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 행위가 아니면서(실시계획변경대상이면서) 산입법시행령 제15조의3 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 행위가 아닐경우 국토계획법(개별법)에 따른 지구단위계획 변경은 불가하고 산업단지 실시계획 변경(또는 특례법 산업단지계획 변경)으로만 지구단위계획이 변경가능한가요?
2) 혹은 국토계획법으로 산업단지 지구단위계획 변경 후 산입법 시행규칙 제6조의3 제6항에 따라 지정권자에게 통보만 하여도 되는지요?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함) 제13조의3 제1항에서는 준공된 산업단지계획 변경에 대하여 "다음 각호의 경우를 제외"하고는 개발계획 변경하지 아니하고 실시계획 변경으로 가능한 경우를 규정하고 있고,

산입법제13조의3제2항 및 산입법시행령제15조의3에서 "다음 각 호의 어느하나에 해당하는 행위"는 관계법령에서 정하는 바에 따라 해당행위를 할 수 있는 경우를 규정하고 있습니다.

질의의 경우가 산입법 제13조의3제1항에서 규정하는 "다음 각호의 경우를 제외"하는 경우에 해당하여 실시계획 변경사항이나, 산입법시행령 제15조의3에서 규정하는 "다음 각 호의 어느하나에 해당하는 행위"에는 포함되지 않는 경우라면 관계법령에 따른 해당행위를 할 수 있는 사항에는 포함되지 않습니다.

따라서, 질의의 경우 준공된 산업단지 지구단위계획 변경은 산입법 절차에 따라 산업단지실시계획 변경으로만 가능합니다.

다만, 산업단지의 지구단위계획 변경을「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국계법이라고 함)에 따라 별도로 추진하는 것이 가능하더라도, 이 경우 국계법에 따른 지구단위계획과 산입법에 따른 지구단위계획 각각 존재하게 되고 산업단지실시계획이 변경되는 것이 아니므로 산입법에 따라 산업단지실시계획을 변경해야 할 것으로 판단됩니다.

참고로, 산입법시행규칙 제6조의3 제6항에서 "법 제13조의3 제1항 각호의 행위 외의 행위를 완료한 자는 산업단지 지정권자에게 통보하여야 한다"라고 규정하고 있는데, 동 조항은 산입법제13조3제1항에 따라 산업단지 실시계획만 변경한 경우이거나 산입법제13조의3제2항에 따라 관계법령이 정하는 바에 따라 해당행위를 한 경우에는 지정권자에게 통보하도록 한 취지이므로, 별도로 국계법에 따라 지구단위계획을 변경하는 경우에는 적용되지 않습니다.

○ **질의 46**

기 준공된 농공단지 유치업종계획 변경 관련 질의 드립니다.
당초 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업으로 되어 있는 업종에서 C20화학물질 및 화학제품제조업으로 변경하려고 합니다. 산입법13조의3의2항 및 동법 시행령 제15조의3의 2호에 근거하여 업종배치계획 변경에 따른 실시계획변경을 아니하고 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 관리기본계획 변경을 할수 있는지요?

– 답변(국민신문고)

- 준공된 산업단지에서 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획을 변경하고자 할 경우 화학물질 및 화학제품제조업 업종 배치면적 확대로 인한 토지이용계획과 주요기반시설 변경이 수반되지 않는다면,「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3 제1항에 따라 산업단지실시계획을 변경하거나, 산입법 제13조의3 제2항 및 산입법시행규칙 제6조의3 제4항에 근거하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 산업단지관리기본계획을 변경하여 해당 행위를 할 수 있도록 규정하고 있습니다.

○ **질의 47**

- 준공된 산업단지의 관리기본계획 변경에 따른 도시관리계획(지구단위계획)변경 의제 가능 여부에 대해 문의 드립니다.
- 검토중인 산업단지는 준공된 산업단지이며, 기반시설의 변경을 수반하지 않는 주요 유치업종의 변경을 검토하고 있습니다.
- 『산업입지 및 개발에 관한 법률』시행규칙 제6조의3(준공된 산업단지의 개발행위 절차 등) 4항에 따르면 위와 같은 산업단지는 『산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률』제33조에 따른 산업단지관리기본계획을 변경하여 해당 행위를 할 수 있도록 하고 있습니다.
- 또한,『산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률』 제33조의2 제1항2호에 의거하여 산업단지관리계획 변경시 도시관리계획 즉, 지구단위계획 변경 또한 의제된다고 명시되어 있습니다.
- 검토중인 산업단지는 유치업종이 변경되며, 유치업종의 변경에 따라 지구단위계획상 획지계획의 변경 없이 건축물의 주용도만이 변경됩니다.
- 관련법의 검토 결과 위의 산업단지는 산업단지관리기본계획 변경 시 도시관리계획(지구단위계획) 변경이 의제 될 것으로 판단되나, 귀 청의 의견을 듣고 싶습니다.
  바쁘시겠지만 회신 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 시행규칙 제6조의3 제4항에서 '법 제13조의3제2항에 따라 영 제15조의3제2호 및 제2호의2의 행위를 하려는 자는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 산집법이라고 함) 제33조에 따라 산업단지관리기본계획을 변경하여 해당행위를 할 수 있다고 규정하고 있습니다.
다만, 산집법에 따른 산업단지관리기본계획 변경으로 지구단위계획 변경이 의제되는 경우 산업단지관리기본계획상 지구단위계획이 변경되는 것이지 산업단지실시계획상 지구단위계획이 변경되는 것이 아닙니다.
따라서, 질의의 경우가 산업단지실시계획상 지구단위계획 변경을 수반하는 경우라면 산업단지

실시계획을 변경하여야 하며, 계획이 승인된 때에는 산입법 제13조의3제3항에 따라 산업단지 관리기본계획이 승인된 것으로 보게 됨을 알려드립니다.
[관련법]
「산업입지및개발에관한법률 시행령」 제42조 규정에 의한 임대료등의 산정기준
① 2. 임대하고자 하는 토지·시설등의 임대료: 제40조의 규정에 의하여 결정된 분양가격에 국토교통부령이 정하는 임대료율을 곱한 금액
② 제1항의 규정에 의한 토지·시설등의 임대기간은 10년이내로 하며, 임대기간이 만료된 후 임차인이 재계약을 하고자 하는 때에는 임대인은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
「산업입지및개발에관한법률 시행규칙」제17조 규정에 의한 임대요율 영 제42조제1항제2호에서 "국토교통부령이 정하는 임대요율"이라 함은 사업시행자가 영 제42조의3제1항에 따른 처분계획의 공고를 한 날 현재 계약기간 1년의 정기예금이자율(특별시에 본점을 둔 시중은행의 이자율을 평균한 것을 말한다)을 말한다.

○ **질의 48**

동두천1일반산업단지(준공)는 자체폐수처리시설을 갖춘 피혁,염색 특화단지입니다. 그러나 최근 폐수처리시설을 사용하지 않는 업체로부터 업종추가 요청이 있기에 문의 드립니다. 추가될 새로운 업종으로 인해 토지이용계획이나 주요 기반시설계획(도로, 녹지, 용수, 오폐수처리, 폐기물처리, 전력공급, 통신시설 등)의 변경이 없을 경우 「산입법」 제13조의3, 시행령 제15조의3에 의거 산업단지계획(개발, 실시계획)의 변경 승인 없이 관리기본계획 변경승인만으로 주요유치업종추가가 가능한지 검토 후 회신 바랍니다.

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지에서는 개발실시계획 변경없이「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 해당행위를 할 수 있는 근거는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3 제2항에서 규정하고 있으며,
구체적으로 같은 법 시행규칙 제6조의3 제4항에서 “법 제13조의3제2항에 따라 영 제15조의3제2호 및 제2호의2의 행위(주요유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경, 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경을 수반하지 아니하는 주요 유치 업종의 변경)를 하려는 자는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 산업단지관리기본계획을 변경하여 해당 행위를 할 수 있다 ”라고 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 49**

○ 『산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 산입법)』제13조의3에서 말하는 준공된 산업단지의 의미는 단지조성(부지조성 및 시설의 관리처분, 지적 정리)의 완료를 의미하는지, 아니면 공장입주의 완료를 의미하는지 궁금하며,
○ 산입법 시행규칙 제6조의3 제4항에 의거 준공된 산업단지에서 주요유치업종의 범위내에서 업종배치계획을 변경하는 행위는 『산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률(이하 산집법)』 제33조에 따른 산업단지관리기본계획을 변경하여 해당행위를 할 수 있는 것으로 되어있는데

○ 결론적으로 『산집법』에 따른 산업단지관리기본계획의 업종배치계획과 『산입법』에 따른 유치업종 배치계획이 달라지게 됩니다. 이럴 경우 『산집법』에 따른 산업단지관리기본계획 변경 후 『산입법』에 따른 유치업종 배치계획을 변경해야 하는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

- 첫 번째 질의에 대하여
  준공된 산업단지는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제37조에 따라 준공인가된 산업단지를 의미합니다.
- 두 번째 질의에 대하여
  산업단지 준공 이후 산입법 제13조의3 제2항 및 같은법 시행규칙 제6조의3 제4항에 따라 산입법시행령 제15조의3 제2호 및 제2호의2의 행위를 하려는 자는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제33조에 따라 산업단지 관리기본계획을 변경하여 해당행위를 할 수 있고, 산입법시행규칙 제6조의2제6항에 따라 그 사실을 산업단지 지정권자에게 통보하도록 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 50

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조, 동법 시행령 제36조, 동법 시행규칙 제12조의 규정에 의거 준공인가를 받은 산업단지입니다. 준공 이후 일부 토지이용계획 변경사항이 발생되어 동법 제13조의 3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)의 규정에 따라 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받고자 하며 동법 제13조의3 제1항 각 호의 경우에 해당되지 않아 산업단지 개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받고자 인허가 절차를 진행하고 있습니다.

<질의1> 준공된 산업단지에서의 개발행위에 관한 특례 규정을 살펴보면 실시계획을 승인하였을 때 관보 또는 공보에 고시하라는 규정이 별도로 없습니다. 그렇다면 지정권자가 실시계획을 승인한 이후 관보 또는 공보에 실시계획 인가 고시를 하지 않아도 되는지요?

<질의2> 동법 시행규칙 제6조의3(준공된 단지의 개발행위 절차 등)의 제6항 규정에 따르면 “법 제13조의3 제1항 각 호의 행위 외의 행위를 완료한 자는 그 사실을 산업단지 지정권자에게 통보하도록 되어 있으며 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제32조(준공된 산업단지안에서의 개발행위 등) 제4항 규정에 의거 지정권자는 통보된 사항을 지정대장 등에 개발계획 변경 사항 등을 기록하여 관리하도록 되어 있고 준공사항에 대해 관보 또는 공보에 공고하라는 규정은 별도로 없습니다. 그렇다면 이 경우에도 개발행위를 완료한 자가 지정권자에게 통보를 하면 이후 지정권자는 관보 또는 공보에 준공공고를 하지 않아도 되는지요?

– 답변(국민신문고)

- 질의 1에 대하여
  「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3에서는 산입법에 규정된 개발절차에 대하여 준공된 산업단지의 개발행위 간소화를 위하여 특별하게 개발계획 변경없이 실

시계획 변경으로만 가능한 경우(동법 제13조의3 제1항), 관련법령에 따라 변경가능한 경우(동법 제13조의3 제2항) 등을 규정한 조항이므로 그 외 사항에 대하여는 산입법상 일반적인 개발절차를 적용하게 되며, 실시계획 승인 고시 등에 대하여는 산입법 제19조의2제1항을 적용하게 됩니다.

- 질의 2에 대하여

준공된 산업단지에 대하여 산입법 시행규칙 제6조의3 제6항의 취지는 동법시행규칙 제6조의3 제1항부터 제3항까지 산업단지실시계획 변경을 통해 개발행위를 하는 경우, 동법시행규칙 제6조의3 제4항부터 5항까지 관련법령에 따라 개발행위를 하는 경우 개발행위가 완료되면 산업단지 지정권자에게 통보하여 지정권자는 그 변경사항을 관리하라는 의미이며, 관련법령에 따라 개발행위를 하는 경우에는 관련법령에 따라 고시 등을 하게 되므로 그 사항을 산업단지 지정권자에게 통보하라는 취지임을 알려드립니다.

○ 질의 51

민원행정에 노고가 많으십니다. 산업단지계획 변경과 관련하여 산업단지내 신규 업종 추가 없이 업종별 배치계획을 변경코자 하는 경우 산업단지 인허가 간소화를 위한 특례법에 따라 경미한 변경이 가능한지에 대하여 문의합니다.

– 답변(국민신문고)

질의의 경우가 준공된 산업단지로서 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획 변경사항인 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3 제2항 및 같은법 시행규칙 제6조의3 제4항에 따라 산입법시행령 제15조의3 제2호의 행위에 대하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제33조에 따라 산업단지 관리기본계획을 변경하여 해당행위를 할 수 있으며, 조성중인 산업단지인 경우에는 기존 유치업종 범위내에서 유치업종 배치계획 변경으로 토지이용계획이나 기반시설 변경사항이 없는 경우에는 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령 제10조의 경미한 사항에 해당됩니다.

○ 질의 52

산업단지 공사중에 있습니다. 산업단지는 복합화력발전소, 폐수처리시설 및 공업용수공급시설을 포함하고 있습니다. 다른 모든 시설물은 준공기간내 완료가 가능하나 복합화력발전소는 착공 지연으로 준공기간내 완료가 불가한 경우 복합화력발전소를 제외하고 사업준공이 가능한지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

복합화력발전소를 산업단지에 전기를 공급하는 주요 기반시설로 계획한 경우 주요 기반시설이 갖춰지지 않은 상태에서「산업입지 및 개발에 관한 법률」제37조에 따른 기반시설계획에 대한 준공검사는 불가능 할 것으로 사료되며, 부분준공에 대한 구체적인 사안에 대하여는 산업단지 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 53**

산업입지및개발에관한법률 제13조의3 (준공된산업단지의 개발행위에 관한한 특례) 에 관하여 질의 하겠습니다.
질의) 제1항 제2호에서 "주요유치업종변경시 토지이용계획이 변경 되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한하여 산업단지 개발계획변경을 수반하도록 되어 있는데, 주요유치업종변경시 토지이용계획변경 없이 기반시설의 용량이나 면적 변경이 없거나 감소하는 경우에 산업단지실시계획만 수립하여 승인받으면 되는지 여부

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지 개발행위에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3 제1항 제2호에서 “주요유치업종변경시 토지이용계획이 변경 되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한하여” 산업단지개발계획을 변경토록 하고 있으나,
주요유치업종변경시 토지이용계획변경 없이 기반시설의 용량이나 면적 변경이 없거나 용량이 감소하는 경우라면 산업단지실시계획으로 변경만 수립하여 가능함을 알려드립니다.

○ **질의 54**

제목 : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3(준공된 산단의 개발행위에 관한 특례)에 관한 질의입니다.
법 제13조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)
① 준공된 산업단지에서 개발행위는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있다.
1. 산업단지 지정면적의 변경(실체 측량결과에 의한 정정은 제외한다)
질문) 산입법 제13조의3 1항1조 실시계획 변경에 관한 질문입니다.
가. 1농공단지, 2농공단지는 각각 개별의 농공단지이지만 서로의 구역계가 맞닿아 있어 하나의 농공단 지 형태를 띠고 있습니다.
변경의 내용은 1농공단지(완충녹지->공장용지), 2농공단지(공장용지->완충녹지) 구역계의 변경이 있기는 하지만, 서로 맞닿아 있는 형태의 특수성 때문에 1농공단지, 2농공단지 전체 구역을 벗어나지 않고 있는 형태입니다. 첨부 도면과 같이 부정형 화된 지구계를 정형화하는 형태로 변경하고자 하는데,
나. 위의 규정에서 준공된 산업단지의 개발행위 특례에 해당하는 요건을 보면 『산업단지 지정면적에 관해서는 지정면적의 변경이 없어야 한다』고 규정하고 있으나, 산업단지 지정 구역계의 변경에 관한 내용은 없습니다. 상기 농공단지의 특수성을 감안해 준공된 산업단지의 개발행위 특례(산입법 제13조의3 1항1조)를 적용한 실시계획 변경이 규정에 위배되는 사항이 있는지 알고자 하오니 검토 후 답변 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지 개발행위 관련「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3제1항제1호에서 “1. 산업단지 지정면적의 변경(실체 측량결과에 의한 정정은 제외한다)”는 개발계획 변경사항으로 규정하고 있습니다.
산업단지 지정면적은 산업단지 위치(구역)를 전제로 한 개념으로, 위 규정은 산업단지 구역계

가 변경되는 사항은 개발계획 변경을 해야하나, 실제 측량결과에 의한 구역계를 변경하는 사안은 제외함을 의미하며, 준공된 산업단지의 위치(구역)가 바뀌더라도 산업단지 면적만 동일하다면 개발계획이 아닌 실시계획 변경사항임을 의미한다고 볼 수는 없습니다.
질의의 경우 기존 산업단지 구역을 제척하고 새로운 구역을 추가편입하여 산업단지 구역계를 변경하는 사항이므로 개발계획 변경절차를 밟아야 함을 알려드립니다.

○ **질의 55**

2. 질의내용은 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따라 2009년에 준공 완료된 일반산업단지로서 개발 당시에는 지구단위계획 수립이 의무사항이 아니었으므로 지구단위계획 미수립 단지로 조성이 완료된 사항입니다.
3. 현재 산업입지 및 개발에 관한 법률 제13조 제3항(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례) 및 같은 법 시행령 제15조제3항에 따라 전체 산업단지 면적(290,711㎡) 중 극히 일부(17,917㎡)면적을 경미한 개발행위 (산업용지→ 도로용지로 변경)를 위한 실시계획 변경을 하고자 할 때 산업입지의 개발에 관한 통합지침개정에서 언급한 지구단위계획을 수립하여야 하는지 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항제1호바목에서 산업단지 실시계획 수립시 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 따라 지구단위계획을 수립하여야 한다고 규정하고 있습니다. 질의하신 사안이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3제1항에 해당되는 경우에는 실시계획 변경과 지구단위계획 수립을 통해 추진하는 것이 현행 법체계에 부합한 것으로 판단되며, 구체적인 사항은 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 56**

- 질의1에 대하여
현재 00시 00일반산업단지내 지원시설용지 중 일부 용도변경이 불가피하여 해당 행정절차에 대한 검토 중 이에 관한 궁금증이 있어 질의를 드립니다. 해당 사업지는 2000년대 중반기 준공된 00일반산업단지내 지원시설용지로 계획된 토지입니다. 지원시설용지는 승인 및 준공 당시 상업 및 근생용도로 결정되었으며, 현재 분양이 완료 되었으나, 상업시설 및 근린생활시설 용도에 대한 수요량 부족 및 활성화를 위해 현재까지 해당 용도에 부합하는 건축행위가 이루어지지 않고 있어, 산업단지내 미개발 사유지로 존치되고 있습니다. 이에 현실성 있는 산업단지내 지원시설용지의 조성을 위하여 용도계획을 변경하고자 하는 사항입니다.
00일반산업단지의 변경을 위하여 (변경)승인 신청서를 작성 후 승인권자인 00도에 00일반산업단지의 (변경)승인 신청이 필요합니다.
최초 00일반산업단지 승인신청자는 산업입지 및 개발에 관한 법률 제16조(산업단지개발사업의 시행자)에서 정하는 지방공기업이 시행자였습니다.
여기서 궁금한 점은 현재 00일반산업단지내 지원시설용지에 대한 용도변경을 위하여 00일반산업단지 변경승인 신청자 및 요건에 대한 것입니다.
「산업단지인허가절차간소화를위한특례법」과 「산업입지및개발에관한법률」에서는 산업단지

승인신청에 대한 시행자는 명시하고 있으나, 준공된 산업단지의 변경승인에 대한 시행자 및 동의 등에 대한 요건을 정하고 있지 않는 것으로 확인하였습니다. 이에 위와 같은 준공된 일반산업단지내 지원시설용지의 용도변경을 위한 산업단지(변경)승인신청자는
1. 최초 산업단지 지정권자 및 해당 지자체
2. 최초 승인신청자인 사업시행자
3. 최초 승인신청자에 준하는 현재 산업단지 입주자들의 대표 사업자
4. 지원시설용지 토지소유자 중 자격이 주어지는 대상 및 그 요건은 무엇인지 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지도「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)적용 받으며, 준공된 산업단지개발실시계획 변경도 산업단지계획 승인신청과 마찬가지로「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제1항 각호의 사업시행자가 변경신청을 할 수 있습니다.
또한, 지정권자로부터 사업시행자가 산입법시행령 제19조의 사업시행자 요건을 충족하는지 등 사업시행자 지정을 새로이 받아야 하며, 구체적인 사항에 대하여는 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 57

산업입지 및 개발에 관한 법률 제13조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)2호관련 질의입니다.
▣ 2호 내용을 보면 주요 유치업종 변경(토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한한다)라고 정의하고 있습니다. 여기서 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우는 구체적으로 어떤 경우 있지요?
▣ 예를 들어 용수공급시설의 일일 용수 사용량이 단 1㎥/일 이라도 증가되거나 또는 면적이 1㎡ 라도 증가되는 경우가 해당하는 사항인지요? 여기에 해당하면 실시계획 변경 뿐만이 아니라 개발계획변경까지 수반되야 하는 사항인지 질의합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제13조의3 제1항제2호에 따라 준공된 산업단지에서 '주요유치업종 변경으로 토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우'에는 준공된 산업단지 개발행위 절차에 대한 특례 범위에 포함되지 에 해당되지 않아 산업단지개발계획 변경을 해야 합니다. 다만, 주요유치업종 변경과 관계없는 토지이용계획 및 기반시설 변경은 산입법제13조의3제1항제3호부터 제6호까지 규정을 적용하게 됩니다.
따라서, 주요유치업종 변경으로 인한 토지이용계획 및 기반시설 용량이나 면적 증가에 대하여 그 정도를 구분하여 준공된 산업단지 개발행위 특례를 규정하고 있지 않으므로, 주요유치업종 변경으로 인한 토지이용계획 및 기반시설 용량이나 면적 증가는 그 정도와 상관없이 개발계획 변경사항에 해당됨을 알려드립니다.

○ 질의 58

▣ 산업입지 및 개발에 관한 법률 제13조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)2호관련 질의입니다.

▣ 2호 내용을 보면 주요 유치업종 변경(토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한한다)으로 정의하고 있습니다.
▣ 예를 들어 주요 유치업종은 변경되며 기반시설의 용량이나 면적이 증가되지 아니하고(기반시설 면적 및 용량 감소되는 경우) 토지이용계획이 변경(당초 구역계 면적대비 변경 구역면적 감소되는 경우)되는 경우에도 실시계획 변경 뿐만이 아니라 개발계획변경까지 득한 후 산업단지 관리기본계획을 변경해야 하는지요? 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3제1항 제2호에 따라 “주요 유치업종 변경(토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한한다)은 산업단지개발계획을 변경대상이 됩니다.
따라서, 주요유치업종 변경으로 기반시설의 용량이나 면적이 증가되지 않더라도 토지이용계획이 변경되는 경우에도 개발계획 변경대상이 됨을 알려드립니다.

○ 질의 59

“산업입지 및 개발에 관한 법률” 상의 “준공된 산업단지”에 대한 질의입니다. 법 제13조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)조항을 적용함에 있어서 산업단지가 실시계획상 단계별 개발계획이 2단계로 구분되어 있으며 공사 또한 실시계획상 단계별 개발계획에 적합하게 1, 2단계를 구분하여 1단계에 대하여 공사완료 후 준공 하였을 경우(2단계는 공사중입니다.) 1단계에 대하여 “산업입지 및 개발에 관한 법률”상 준공된 산업단지로 인정되는지
여부에 대해 문의드립니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지 일부가 부분 준공된 경우 준공된 부분에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3 및 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조의2의 준공된 산업단지 관련 규정을 적용하게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 60

❍ 『산업입지 및 개발에 관한 법률』 제13조의 3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례) ②항에 의거 주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등 대통령이 정하는 행위에 대해서는 관계 법령이 정하는 바에 따라 행위를 할 수 있다고 명시되어있습니다.
❍ 위의 주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등 대통령이 정하는 행위는 『산업입지 및 개발에 관한 법률』 시행령 제15조의 3에 “법 제13조의3제2항에서 "주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등 대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다“로 명시되어있습니다.
1. 삭제
2. 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적의 변경(제7조 제1항 제3호에 따른 변경을 수반하지 아니하는 경우에 한한다.)
2의 2. 제7조 제1항 제3호에 따른 변경을 수반하지 아니하는 주요 유치업종의 변경

3. 토지이용계획상 각 시설별 및 용도별 면적의 100분의 10미만의 변경. 다만, 누적 변경의 합이 100분의 10 이상이 되는 경우는 제외한다.
4. 너비 15미터 미만인 도로의 신설 또는 폐지
5. 제27조 제1항 1호부터 제5호까지의 규정에 따른 시설의 규모나 용량의 100분의 50 미만의 변경. 다만, 누적 변경의 합이 100분의 50이상이 되는 경우는 제외한다.

※ 대상지 개요

○ 본 대상지는 준공된 산업단지로서 금회 용도지역 및 토지이용계획 변경되는 사항입니다.
- 산업단지 전체면적 : 1,616,352.8㎡
- 용도지역 변경 : 일반주거지역→일반공업지역 [면적 : 51,423.6㎡(전체면적의 5.2%)]
- 토지이용계획 변경 : 주거용지→산업시설용지 [면적 : 51,423.6㎡(전체면적의 5.2%)]

○ 1설
- 본 과업은 시행령 제15조의3 3호(토지이용계획상 각 시설별 용도별 면적의 100분의 10미만의 변경)에 해당되어 용도지역 및 토지이용계획의 변경이 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 근거하여 절차진행 가능하다.

○ 2설
- 본 과업은 시행령 제15조의3 3호(토지이용계획상 각 시설별 용도별 면적의 100분의 10미만의 변경)에 해당되어지나, 토지이용계획의 변경으로 인한 유치업종별 공급면적이 변경되기 때문에 시행령 제15조의3 2호(주요유치업종 범위 내에서의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적의 변경)에 저촉되어 예외조항인 제7조제1항제3호에 의해 용도지역 및 토지이용계획의 변경이『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 근거하여 절차진행 불가능하다.

※ 준공된 산업단지 내 용도지역 및 토지이용계획의 변경건에 대한 위 2개의 설에 대한 국토교통부의 의견이 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지의 개발행위 특례에 관하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3 제1항 제3호에서 토지이용계획상 각 시설별 면적의 100분의 10 이상의 변경으로서 변경되는 면적이 국가산업단지 및 일반산업단지는 3만제곱미터 이상, 도시첨단산업단지 및 농공단지는 1만제곱미터 이상되는 경우"를 제외하고는 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립할 수 있도록 하였고,
산입법제13조의3제1항제3호에서 규정한 “토지이용계획상 각 시설별 면적”이란 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제13조제1항1호에서 구분한 각 시설(산업시설용지, 복합용지, 공공시설용지, 지원시설용지 등)을 의미합니다.
따라서, 질의의 경우가 우선 토지이용계획상 주거시설용지가 감소되는 부분이 5만제곱미터 이상으로서 주거시설용지 면적의 100분의 10이상이라면 개발계획 변경을 해야합니다.
또한, 준공된 산업단지에서 산입법시행령제15조의3 제3호에 따라 “토지이용계획상 각 시설별 및 용도별 면적”의 100분의 10미만의 변경은 관련 산입법시행규칙 제6조의3제5항에 따라 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 해당행위를 직접할 수 있도록 하였는바, 산입법시행령제15조의3 제3호에서는 토지이용계획상 시설의 세부용도(세부용도가 없다면 시설)를 기준으로 하며,
산입법시행령제15조의3 제2호에서는 “제7조제1항제3호(토지이용계획 및 주요기반시설계획)에

따른 변경을 수반하지 아니하는 주요유치업종의 변경은 산입법시행규칙 제6조의3제4항에 따라 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 해당행위를 직접할 수 있도록 하였는바,
산입법시행령제15조의3 제3호에 해당하는 행위는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」이 정하는 바에 따라, 산입법시행령제15조의3 제2호에 해당하는 행위는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 각각 진행하게 됩니다.
따라서, 질의의 경우가 산입법제13조의3제1항 각호에 해당되지 않아 실시계획 변경사항인 경우 토지이용계획 변경을 수반하는 유치업종공급면적의 변경은 산입법시행령제15조의제2호에 해당되지 않으므로 실시계획 변경대상이 됨을 알려드립니다.

○ **질의 61**

부분준공(잔여공구 : 전체면적의 2%) 된 일반산업단지의 준공된 지역에 대하여
약47만㎡의 일반산업단지를 2014년 6월 준공하여 운영중에 있으나, 산업단지 입지로인해 주변지역 난개발이 심각하여 주변지역(약 9만㎡)을 포함하여 산업단지로 지정코져 합니다.
주변지역(약 9만㎡)을 포함시 당초 일반산업단지의 기반시설(차량 진출입구, 상수, 우수, 오수 등)의 공유 및 변경이 불가피함
질의1. 이 경우 준공된 산업단지를 기정, 주변지역을 포함하여 변경으로 하는 일반산업단지 개발계획 변경 및 실시계획 변경으로 사업 추진이 가능한지 여부(만약, 변경이 불가하면 주변지역을 신규 산업단지로 추진하고, 운영중인 기정 일반산업단지내 기반시설은 변경으로 동시 추진이 가능한지 여부)
질의2. 질의1에 따른 변경 추진이 가능하다면, 산업입지 및 개발에 관한 법률 제22조(토지수용) 제4항에 따른 토지수용 재결 신청시 토지면적의 100분의 50이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지 소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후 할 수 있도록 되어 있는 조항에서 변경부지 56만㎡(당초 준공된 47만㎡ + 주변지역 신규 약 9만㎡)중 당초 준공된 부지내 토지소유자를 대상으로 동의율 50%이상을 확보하였다면 주변지역(약 9만㎡)에 대한 토지수용이 가능한지 여부를 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

질의1에 대하여는 현지 사정을 잘 아는 산업단지 지정권자와 협의하셔야 될 사항으로 보이며, 질의2에 대하여는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제22조의 토지수용권을 기준공된 산업단지에는 적용할 수 없으며, 준공된 산업단지를 추가로 개발하려는 경우에는 추가로 개발하는 구역에 대하여 해당 사업시행자에게 산입법 제22조를 적용하게 됨을 알려드립니다.

○ **질의 62**

부분준공(잔여공구 : 전체면적의 2%) 된 일반산업단지의 준공된 지역에 대하여
토지이용계획 변경이 없는 지구단위계획(획지분할·합병허용, 건축물 층수계획 등)을 변경하고자 합니다.
이와 같이 전체 산업단지가 준공되지는 않았지만, 준공된 지역에서 산입법 시행령 제15조의3 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하고자 할 경우 산입법 제13조의3 제2항에 따라 「국

토의 계획 및 이용에 관한 법률」이 정하는 행정절차(지구단위계획 결정 권한은 시장·군수에게 있음)를 거쳐 해당 행위를 할 수 있는지 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지 일부가 부분 준공된 경우 준공된 부분에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제13조의3, 산입법시행령 제15조의3, 산입법시행규칙 제6조의6, 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조의2의 준공된 산업단지 관련 규정을 적용하게 되며, 산입법시행규칙 제6조의3제6항에 따라 산입법 제13조의3제1항 각 호의 행위 외의 행위를 완료한 자는 그 사실을 산업단지지정권자에게 통보하여야 함을 알려드립니다.

○ 질의 63

2. 관련법 : 산업입지및개발에관한법률 제16조 관련입니다.
3. 사업시행자 지정현황 : 1단계·2단계 A공기업, 3단계 : A공기업+민간건설사
4. 1단계, 2단계는 산업용지이며, 3단계는 골프장 용지 입니다.
4. 현재 단계별 개발를 추진중에 있으면 1단계 사업은 준공되었으며 2단계 사업을 부분 준공할 예정입니다.
5. 질문입니다.
   - 2단계사업만 준공할경우 2단계 사업 시행자인 A공기업 단독으로 사업준공 신청이 가능한지 아니면 3단계 사업시행자인 민간건설사와 공동으로 2단계사업 준공신청을 해야 하는지 여부입니다.
   - 1,2단계 구역의 유치업종, 기반시설 신설, 명칭변경시 3단계 사업시행자와 공동으로 신청해야 하는지 여부입니다.
   - 3단계 민간사업자가 의도적으로 신청서 등에 직인날인등을 거부 할 경우 어떻게 할 수있는 방법이 있을까요?

– 답변(국민신문고)

산업단지개발계획에서 개발구역 및 개발기간, 사업시행자가 구분되어 있는 경우 해당 개발구역의 사업시행자가 해당 개발구역에 대한 개발실시계획 변경, 준공신청이 가능함을 알려드립니다.

○ 질의 64

지침) 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조의2(준공된 산업단지의 개발행위 절차 등) 제1항 제4호 산업단지에 종사하는 근로자의 복지후생 등을 위하여 지원시설용지 등이 추가로 필요한 경우 사업시행자가 개발계획 또는 실시계획 변경을 요청하여 변경 승인할 수 있다고 명시되어 있습니다.

질의) 근로자의 복지후생 등을 위하여 지원시설용지가 추가로 필요한 경우에 산업시설용지를 지원시설용지로 변경 요청이 가능한 것인지 궁금합니다.

참조) 국토교통부 보도자료, 지침 개정사유 등을 보면 산업시설용지를 지원시설용지로 변경 요청이 가능하다고 판단되는데 정확한 답변을 받기 위하여 질의하는 것입니다.

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조의2(준공된 산업단지의 개발행위 절차 등) 제1항 제4호는 '준공된 산업단지에서 산업단지에 종사하는 근로자의 복지후생 등을 위하여 지원시설용지 등이 추가로 필요한 경우'를 의미하나, 이 조항이 산업시설용지를 축소할 수 있는 직접적인 근거로 보기는 어려우므로 질의의 경우 같은 조항 제5호 "산업단지의 효율적 운영 및 관리를 위해 실시계획 승인권자가 필요하다고 인정하는 경우"에 가까운 것으로 사료됩니다.

○ 질의 65

산업단지내 기반시설인 폐기물매립시설로 준공이 완료된 상태에서 폐기물 매립시설의 면적은 그대로인 상태에서 매립시설 지상 매립고를 증고시 개발계획 변경사유에 해당되지는 궁금합니다.(기존 : 지상매립고 7m에서 8m 증고하여 15m로 변경하려고 합니다.)

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3은 준공된 산업단지의 개발행위에 대하여 개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획 변경으로 할 수 있는 경우(산입법제13조의3제1항), 개발실시계획 변경없이 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등 관계 법령에 정한 바에 따라 할 수 있는 경우(산입법제13조의3제2항)를 정하고 있습니다.

질의의 경우가 산업단지 기반시설로서 폐기물매립시설이 토지이용계획상 면적 변경은 없으나 용량이 증가하는 경우라면,

산입법제13조의3제1항 제6호에 따라 "국토교통부장관이 정하는 시설의 규모나 용량의 100분의 50이상의 변경(누적 변경의 합이 100분의 50 이상이 되는 경우를 포함한다)"에 해당되는 경우에는 개발계획을 변경해야 하고 제6호에 해당되지 않는다면 실시계획 변경사항이 됩니다. 다만, 산입법제13조의3 제2항 및 산입법시행령제15조의3 제5항에 따라 "산입법시행령 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 시설의 규모나 용량의 100분의 50 미만의 변경(다만, 누적 변경의 합이 100분의 50 이상이 되는 경우는 제외)"에 해당하는 경우에는 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있도록 규정하고 있으며, 산입법시행규칙제6조의3 제6항에 따라 그 행위를 완료한 자는 그 사실을 산업단지지정권자에게 통보하여야 함을 알려드립니다.

○ 질의 66

「산업입지의 개발에관한 통합지침」 제30조(부분준공을위한 조치)에 의거 사업시행자는 토지소유자의 매수불응 등으로 산업단지개발사업의 시행이 곤란하고 입주예정자의 공장설립에 지장이 초래한다고 인정될 경우 사업구역의 변경또는 공구분할의 절차를 거친후 조성완료된 구역에 한하여 준공인가를 신청할수 있다 라고 규정하고 있습니다.

또한 산업단지개발사업 실시계획승인권자는 사업시행자로부터 부분준공등에 대한 신청이 있을시 입주예정자의 공장설립에 지장이 있는지 여부와 토지소유자의 권리보호에 지장이 있는지 여부를 검토한 후 사업구역의 변경또는 공구분할에 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

- 질의내용

1. 공구분할 및 부분준공을 위한 사유로서 토지소유자의 매수 불응만이 사유가 되는지 여부?

2. 현재 산업단지내 시설설치가 완료된 지역의 공장입주자의 재산권행사(토지등기등)를 위해 공구분할 및 부분준공절차를 시행하고자 합니다. 이 경우 공구분할 및 부분준공 신청사유에 부합되는지 여부를 질의코자 합니다.

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제30조제1항에서 “사업시행자는 토지소유자의 매수불응 등으로 산업단지개발사업의 시행이 곤란하고 입주예정자의 공장설립에 지장이 초래한다고 인정될 경우에는 사업구역의 변경 또는 공구분할의 절차를 거친 후 조성완료된 구역에 한하여 준공인가를 신청할 수 있다”고 규정하고 있으며
같은 법조 제3항에서 “산업단지개발사업의 실시계획승인권자는 사업시행자로부터 제1항에 따른 요청을 받은 경우에는 입주예정자의 공장설립에 지장이 있는지 여부와 토지소유자의 권리보호에 지장이 있는지 여부를 검토한 후 사업구역의 변경 또는 공구분할에 필요한 조치를 하여야 한다”고 규정하고 있습니다.
여기서 “토지소유자의 매수불응”은 산업단지개발사업의 시행이 곤란하고 입주예정자의 공장설립에 지장이 초래한다고 인정될 경우로서 하나의 예시를 규정한 사항이며, 산업단지내 시설설치가 완료된 지역의 입주예정자가 산업단지 준공기일 연기로 인해 재산권 행사 지연으로 공장설립에 지장이 있는 경우도 여러 가지 부분준공 사유중 하나로 사료됩니다.

○ 질의 67

「산업입지 및 개발에 관한법률 시행령」 제15조3제3호부터 제5호까지 행위를 할 때 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조2는 이 법이 정하는 절차로 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙」 제6조의3에는 국토법 정한 절차로 해당 행위를 하도록 한 것으로 이해됩니다. 따라서 두 법이 다른 절차로 이행하도록 한 것으로 판단됩니다. 어떤 절차로 해당 행위를 하는 것이 옳은지 여부?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3은 준공된 산업단지의 개발행위에 대하여 개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획 변경으로 할 수 있는 경우(산입법제13조의3제1항), 개발실시계획 변경없이 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등 관계 법령에 정한 바에 따라 할 수 있는 경우(산입법제13조의3제2항)를 정하고 있고 세부적인 내용은 산입법시행령 제15조의3 각 호에 규정하고 있습니다.
산입법제13조의3 제2항에 따라 관계법령에 정한 바에 따라 할 수 있는 경우를 산입법시행시행규칙 제6조의3 제4항 및 제5항에 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 따라 해당행위를 할 수 있는 경우와 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등에 따라 해당행위를 할 수 있는 경우를 구분하고 있습니다.
즉, 산입법시행령 제15조의3의 각 호 행위 중에서 제2호와 제2의2호의 행위는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 산업단지관리기본계획을 변경하여 할 수 있으며, 산입법시행령 제15조의3제3호부터 제5호까지의 행위는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」, 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 등 관계법령이 정하는 바에 따라 할 수 있습니다.

따라서, 산입법시행령 제15조의3제3호부터 제5호까지 행위는 토지이용계획상 각 시설별 및 용도별 면적의 100분의 10미만의 변경, 너비15미터 미만인 도로의 신설 또는 폐지, 산입법시행령 제27조제1항부터제5호까지의 시설(도로, 용수공급시설, 하수도 등)의 100분의 50미만의 변경을 의미하나, 이를 산업단지관리기본계획 변경대상으로 보기는 어렵고 해당 관련 법령인 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」에서 정한 바에 따라 처리가 가능함을 알려드립니다.

○ **질의 68**

질의) 준공된 산업단지에서 일부 개발행위를 위하여 개발계획 변경 및 실시계획을 수립하고자 하는 경우 반드시 지구단위계획을 신규로 수립하여야 하는지에 대한 여부에 대해 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제23조(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등의 적용특례) 제1항에서 제7조에 따라 일반산업단지가 지정·고시된 경우에는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 따른 지구단위계획구역의 지정 또는 해제가 있은 것으로 보도록 규정(2009.12.29. 개정)하고 있으며, 이를 근거로 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조제1항제1호바목에서 산업단지 실시계획 수립시 지구단위계획 수립을 하도록 규정하고 있습니다.
다만, 준공된 산업단지가 지구단위계획이 수립되지 않은 경우 지구단위계획 수립여부는 실시계획 승인권자가 판단할 사항이므로, 해당 실시계획승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 69**

○ 준공된 산업단지내 기반시설계획 중 주차장시설에 대한 계획변경사항으로 면적변경은 없으나 주차전용건축물 건축시의 건축규제사항에 대한 변경추진시(첨부1.준공된 산업단지내 노외주차장 규제개선 및 활성화방안 건의내용) 산업단지 개발계획을 변경해야하는지 아니면 실시계획 변경대상인지 여부가 궁금합니다.
○ 참고로 주차장시설계획 변경사항 반영시 사업추진절차에 대한 검토서(첨부2.노외주차장용지 규제개선 건의에 다른 향후 추친절차 검토)를 첨부하오니 검토의견에 대한 추진방향을 회신하여 주시길 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지에서 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3 제1항 각 호의 경우를 제외하고는 개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획 변경으로 할 수 있도록 규정하고 있습니다. 질의의 경우 당초 주자창부지에 대한 건축물 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이에 대한 사항이 실시계획에 있고, 질의하신 변경사항이 산입법제13조의3 제1항 각 호의 사항을 수반하지 않는다면 산업단지 실시계획 변경 대상인 것으로 사료됩니다.

○ **질의 70**

1. 국토교통업무에 노고가 많으십니다.
2. 해당사업은 준공된 산업단지에서 아래와 같이 토지이용계획 및 유치업종 등의 변경 없이, 주요기반시설의 최종 수요량이 100분의 50이상 변경되어 개발계획 변경 및 실시계획을 수립하여 추진하는 사업으로
3. 아래와 같이 개발계획에 포함되어 승인된 주요기반시설(용수시설, 전력시설)의 최종 수요량만 100분의 50이상 변경시 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제7조 제1항 제3호 및 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조 제4항 제2호에서 규정한 “주요기반시설의 규모(폐기물처리시설은 용량을 포함한다)가 100분의 50이상 변경되는 경우”에 해당되어 중요사항의 변경에 포함되는지 여부를 확인하고자 질의 드립니다.

질의) 토지이용계획 변경, 산업단지면적의 변경, 주요 유치 업종의 변경 없이 기반시설(전기, 용수)의 수요량만 변경될 경우 중요 사항 변경 내용 중 “주요기반시설의 규모(폐기물처리시설은 용량을 포함한다)가 100분의 50이상 변경되는 경우”에 포함하는지 여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3제1항제6호에서 국토교통부장관이 정하는 시설의 규모나 용량의 100분의 50이상의 변경(누적 변경의 합이 100분의 50 이상이 되는 경우를 포함한다)은 산업단지개발계획을 변경하도록 규정하고 있으며, 산입법 시행령 제7조제1항제3호에 따른 “국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경” 중 주요기반시설계획 변경의 의미는「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제4항제2호에서 “산입법시행령 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설의 규모(폐기물처리시설은 용량을 포함한다)가 100분의 50이상 변경되는 경우”로 규정하고 있습니다. 질의의 경우 전력, 용수 기반시설 수요량의 증가로 기반시설의 용량이 100분의 50이상 변경되는 경우에는 산업단지 개발계획 변경사항에는 해당되나 그 시설의 규모가 변동이 없다면 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제4항제2호에 해당되지 않는 것으로 사료됩니다.

○ **질의 71**

『산업입지의 개발에 관한 통합지침』 제30조(부분준공 등을 위한 조치) 제1항 사업시행자는 토지소유자의 매수불응 등으로 산업단지개발사업의 시행이 곤란하고 입주예정자의 공장설립에 지장이 초래한다고 인정될 경우에는 사업구역의 변경 또는 공구분할의 절차를 거친 후 조성완료된 구역에 한하여 준공인가를 신청할 수 있다는 조항에 따라 전체 산업단지 면적 A=약 1,862천㎡, 1단계 부분준공 A=약 876천㎡, 2・3단계 A=약 986㎡은 2016년 말 준공예정으로 1단계 부분준공 면적 중 약 2,316.5㎡(0.25%)만 제외하여 공구분할을 통해 산업단지 부분준공을 신청하여 관련부서 협의를 완료하였습니다.

공구분할 후 추후 준공되는 공구에 우수개거가 미매입토지내 녹지부분에 시공되어 있고 부분준공되는 산업단지의 우수계획이 공구분할 후 추후 준공되는 공구의 우수개거를 거쳐 처리토록 계획되어 있습니다.(도면참조) 이 경우 부분준공이 가능한지 질의 합니다.

미매입토지는 사업시행자가 수십차례 협의매수를 위해 접촉하여 구두상으로 협의매수에 응하였으나, 계약당일 매수불응으로 태도를 바꾸어 현제까지 매입이 이루어지지 않고 있으며, 현제 토지수용을 위해 절차를 이행하고 있으나 많은 시간이 소요되어 기 입주한 100여개의 기

업들과 입주예정업체들의 준공에 따른 민원이 예전부터 끊이질 않고 있어 더이상 부분준공을 미룰수 있는 사항이 아니어서 질의를 신청합니다

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조 제2항 및 3항에 따라 준공인가 신청을 받은 실시계획 승인권자는 준공검사를 하여야 하며, 준공검사 결과 실시계획대로 완료된 경우에는 준공인가를 하고 실시계획대로 완료되지 아니한 경우에는 지체 없이 보완시공 등 필요한 조치를 명하여야 합니다.
다만, 산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 산단개발지침) 제30조제1항에서 “사업시행자는 토지소유자의 매수불응 등으로 산업단지개발사업의 시행이 곤란하고 입주예정자의 공장설립에 지장이 초래한다고 인정될 경우에는 사업구역의 변경 또는 공구분할의 절차를 거친 후 조성완료된 구역에 한하여 준공인가를 신청할 수 있다” 고 규정하고 있고
산단개발지침 제30조제3항에 따라 “산업단지개발사업의 실시계획승인권자는 사업시행자로부터 제1항에 따른 요청을 받은 경우에는 입주예정자의 공장설립에 지장이 있는지 여부와 토지소유자의 권리보호에 지장이 있는지 여부를 검토한 후 사업구역의 변경 또는 공구분할에 필요한 조치를 하여야 한다”고 규정하고 있습니다.
따라서 질의의 경우 실시계획 승인권자가 부분준공인가를 위한 관련부서 협의를 거쳐 입주예정자의 공장설립에 지장이 있는지 여부 등을 검토하여 결정할 사항으로 사료됩니다.

○ 질의 72

준공된 산업단지에서 복합용지 도입시 실시계획 변경으로 토지용도변경을 해야 하는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3제1항제3호에서 토지이용계획상 각 시설별 면적의 100분의 10 이상의 변경(누적 변경의 합이 100분의 10 이상인 경우를 포함한다)으로서 변경되는 면적 일정미만이면 개발계획 변경없이 실시계획 변경으로 준공된 산업단지에서 개발행위를 할 수 있도록 규정하고 있으며, 여기서 ‘시설’이란, 토지이용계획상 ‘시설용지’를 의미하며(산업단지의 개발에 관한 통합지침 제13조 토지이용계획부분 참조), 토지이용계획상 새로운 시설용지인 복합시설용지를 신설하는 경우에는 개발계획 변경대상이 됩니다.
또한, 복합용지의 용도지역은 산업용도와 주거, 상업 등의 용도를 복합적으로 이용할 수 있도록「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 준공업지역, 준주거지역으로 설정하여 하며, 이를 통해 다양한 용도의 건축과 용적률 상향이 가능하게 됩니다.
아울러, 지식산업센터 부지에 복합용지를 도입하여 지식산업센터의 지원시설의 비율이 상향되는지 여부는 소관부처인 산업통상자원부에서 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 73

준공된 산업단지 개발행위시 당초 지원시설용지에 단독주택은 불허건축물이었으나, 단독주택을 허용할 시 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조의2조제3항을 적용하는지 여부

– 답변(국민신문고)

산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 통합지침) 제13조의2는 준공된 산업단지 개발행위와 관련하여 산업단지의 개발계획 변경이 용이하도록 용도변경 허용에 대한 개발계획 변경기준을 마련하고, 개발계획 변경이익을 산업단지내 공공시설을 설치하도록 2014.4월에 신설한 조항입니다.
통합지침 제13조의2제3항에서 “민간 사업시행자가 제1항에 따른 개발계획을 변경하는 경우 실시계획 승인권자는 개발계획변경으로 인하여 발생하는 지가상승 차액의 100분의 50 범위내에서 사업시행자로 하여금 「산업입지법」 제33조에 따라 도로, 공원, 녹지 등 산업단지에 필요한 공공시설을 설치하게 할 수 있다”고 규정하고 있으므로, 산업단지 개발계획 변경에 따른 용도변경이 아닌 경우에는 동 조항이 적용되지 않는 것으로 사료됩니다.

○ 질의 74

가. 산입법 규정에 따라 산단개발계획이 변경되어 지가가 상승할 경우 승인권자가 100분의 50 범위에서 공공시설을 설치하도록 할 수 있도록 규정하고 있는데 이경우 승인권자가 규정대로 지가상승분의 100분의 50범위내에서 공공시설을 산단인근에 설치하게 하면서 산단관리권자와 반드시 협의해야 하는지 여부?
나. 산입법에 의한 개발계획변경없이 산집법에 의한 관리기본계획변경(구역변경)으로 인한 지가상승분 사용과 관련하여 산입법 제33조 제1항 규정에 의거 승인권자가 실시계획승인시 사업시행자로 하여금 공공시설을 설치하게 하였을 경우 그 비용이 100분의 40정도 되었을 때 관리권자와 승인권자가 지가상승분의 환수방안은 어떻게 해야하는지 여부?

– 답변(국민신문고)

가. 준공된 산업단지의 개발행위와 관련하여「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 지침) 제13조의2제3항에서 “민간 사업시행자가 제1항에 따른 개발계획을 변경하는 경우 실시계획 승인권자는 개발계획변경으로 인하여 발생하는 지가상승 차액의 100분의 50(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 제8항에 따라 산업단지관리기본계획 변경으로 인한 지가상승의 범위에서 산업용지 및 시설을 기부받는 경우에는 100분의 25, 다만 산업단지관리권자와 협의한 경우에는 100분의 25를 초과할 수 있다) 범위내에서 사업시행자로 하여금 「산업입지법」 제33조에 따라 도로, 공원, 녹지 등 산업단지에 필요한 공공시설을 설치하게 할 수 있다.”고 규정하고 있습니다.
따라서, 준공된 산업단지에서「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 공공시설 설치 부담과 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 지가차액 환수가 사업시행자에게 이중부담으로 작용하는 것을 방지하기 위해 실시계획 승인권자는 산업단지관리권자와 협의가 필요합니다.
나. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제33조제8항에 따라 산업단지관리기본계획 변경으로 산업용지의 용도별 구역을 변경하는 경우 지가차액 환수에 관련하여서는 산업통상자원부 소관으로 해당 부처에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 75**

1. 준공된 산업단지에서 상기와 같은 산업단지계획변경이 가능한지?
2. 상기와 같은 관리처분된 공공시설을 변경시 '공유재산 및 물품의 관리·처분에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「공유재산 및 물품 관리법」에서 정하는 바에 따라야함'을 명시하고 있어, 「산업입지법」 및 「산단절차간소화법」 등에 공유재산 사용에 대한 별도의 특별한 규정이 있는지 여부?(산업단지 지정 및 실시계획 변경 절차로 공유재산 관련 협의가 가능한지?)

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지계획 변경에 대하여는「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3 및 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제13조의2를 참고하시기 바랍니다.
공유재산법 관련하여 산입법 제23조제3항에서 사업시행자가 제26조에 따른 산업단지 안의 기존 공공시설에 대체되는 시설(실시계획승인권자가 인정하는 임시시설을 포함한다)을 설치한 때에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 기존의 공공시설은 용도폐지된 것으로 보도록 규정하고 있고, 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 산입법 제21조제1항 제18호에서 「공유재산 및 물품 관리법」 제11조에 따른 행정재산의 용도폐지 및 같은 법 제20조에 따른 사용·수익허가에 대하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 보도록 하고 있으니, 구체적인 사항은 해당 공유재산 담당부서와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 76**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3제1항제4호 내용은 "토지이용계획상 변경되는 면적이 산업단지의 면적 또는 각 시설별 면적의 100분의 50이상인 경우"라고 되어있으며, 제6호 내용은 "국토교통부장관이 정하는 시설의 규모나 용량의 100분의 50이상의 변경(누적 변경의 합이 100분의 50 이상이 되는 경우를 포함한다)"이라고 되어 있음
위 조항 제4호의 시설과 제6호의 시설은 산업단지계획 승인서 내 토지이용계획의 공공시설용지중 전체 수도공급시설을 뜻하는 것인지? 아니면 수도공급시설 중에서 배수지나 가압장 등 각각의 시설을 뜻하는 것인지

– 답변(국민신문고)

산입법제13조의3제1항제4호에서 규정한 "토지이용계획상 각 시설별 면적"이란 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제13조제1항1호의 토지이용계획에서 구분한 각 시설(산업시설용지, 복합용지, 공공시설용지, 지원시설용지 등)을 의미하며, 같은 법조항 제6호에서 규정한 "국토교통부장관이 정하는 시설"은 산업입지법시행령 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설(항만·도로 및 철도, 용수공급시설, 전기시설, 통신시설 및 가스시설, 하수도·폐수종말처리시설 및 폐기물처리시설 등)을 의미함을 알려드립니다.

○ **질의 77**

준공된 대규모 산업단지 변경시 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 (이하 특례법) 적용이 가능하도록 개정('16.6월)된 바, 당초 산업입지 및 개발에 관한 법률 또는 특례법에 의해 준공된 일반산업단지 변경시에도 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법을 적용하여 변경가능한지 여부

– 답변(국민신문고)

특례법은 조성 중인 산업단지나 준공된 산업단지의 개발행위에 대하여 모두 적용이 가능하며, 다만 대규모 산업단지의 경우에는 특례법 적용이 불가능하였으나 대규모 산업단지가 준공된 경우에는 산업단지 전체면적이 아닌 변경되는 면적을 기준으로 적용 될 수 있도록 준공된 대규모 산업단지의 개발절차를 간소화하여 '16.6월 특례법시행령 개정하였음을 알려드립니다.

○ **질의 78**

가. 준공된 산업단지에서 유치업종 변경시 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법시행령) 제7조제1항제2호에서 "기반시설의 용량 증가"가 수반되는 경우라 함은 설치된 기반시설의 용량 증가를 의미하는 지 아니면 용수, 폐수의 수요량, 발생량의 증가도 포함하는지
나. 실시계획에서 수립하는 관로계획(오·폐수계획평면도 등)의 관경, 연장의 증가가 산입법시행령 제7조제1항제2호의 "기반시설의 용량 증가"에서 말하는 용량 증가의 범위에 포함되는지

– 답변(국민신문고)

가. 산입법시행령 제7조제1항제2호에서 기반시설의 용량 증가는 설치하려거나 설치된 해당 기반시설이 처리하거나 공급할 수 있는 단위(시간 등)당 최대량이 증가되는 경우를 의미합니다.
나. 산입법시행령 제7조제1항는 산업단지개발계획의 중요한 변경사항을 의미하므로 개발계획의 기반시설 목록에 포함되지 않는 사항은 해당되지 않을 것으로 사료됩니다.

○ **질의 79**

당초 산업단지를 조성시 오염이 없는 업종이였으나 사업을 진행하면서 별도의 업종 제품을 생산하려하니 오염이 발생하는 업종이 되는 경우 간단히 업종 추가가 가능한것인지

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지에서 주요유치업종 변경 절차는 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제13조의3 제1항에 따라 준공된 산업단지의 개발행위 특례에 따라 토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되지 않는 주요 유치업종 변경은 개발계획을 변경없이 실시계획 변경으로 가능하며, 같은 법 제13조의3 제2항 및 같은 법 시행령 제15조의3에 따라 토지이용계획이나 주요기반시설계획 변경이 수반되지 않은 유치업종변경은 산업단지관리기본계획 변경을 통해 가능합니다.
다만, 귀하께서 산업단지의 주요 유치업종 변경 여부는 해당 산업단지의 지정 목적, 여건 등을 감안하여 지정권자가 판단할 사항입니다.

○ **질의 80**

준공된 산업단지(전체 주차장 면적이 23,560㎡)내 도시계획시설 결정된 주차장(3,300㎡)을 두 개의 시설로 분할하는 경우 주차장의 분할은 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 산입법 시행령) 제15조의3에 해당하지 않으므로 하 산입법 제13조의3 제1항에 의한 실시계획을 수립하여 통해 해당행위를 해야 하는지

– 답변(국민신문고)

산입법 제13조의3 제2항에 따라 준공된 산업단지에서 개별법령이 정하는 바에 따라 해당행위를 할 수 있는 경우로서 산입법시행령 제15조의3 제3호에서 “토지이용계획상 각 시설별 및 용도별 면적의 100분의 10 미만의 변경. 다만, 누적 변경의 합이 100분의 10 이상이 되는 경우는 제외한다.”고 규정하고 있고, 산입법시행령 제15조의3 제3호의 행위는 산입법시행규칙 제6조의3 제5항에 따라 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」등 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있으며, 동 법 시행규칙 제6조의3 제6항에 따라 산입법시행령 제15조의3 제3호의 행위를 산업단지지정권자에게 통보하여야 합니다.
질의의 경우 주차장의 획지만 분할하는 경우라면 산입법시행령 제15조의3 제3호의 절차를 적용할 수 있으나 해당 산단 여건에 따른 획지 분할 가능 여부나 이와 관련된 다른 사항들의 변경을 수반하는지 등 구체적인 사항은 해당 산업단지 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 81**

가. 준공된 산업단지에서 실시계획 변경시 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제21조에 따른 인·허가 등의 의제 적용 가능한지
나. 산입법에 따른 산업단지 실시계획 경미한 변경시에도 개별법에 따른 심의위원회 심의 대상인지

– 답변(국민신문고)

가. 조성중인 산업단지 뿐만 아니라 준공된 산업단지에서 산업단지 실시계획을 변경하여 개발행위를 하는 경우에도 산입법 제21조를 적용하게 됩니다.
나. 산입법 제21조에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여 개별법상 인허가를 의제하는 경우 의제하는 개별법상 위원회를 거쳐야 하는지는 협의하는 개별부서(기관)에서 해당 개별법에 따라 판단할 사항으로 사료되며, 세부적인 사항에 대하여는 실시계획승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 82**

준공된 산업단지에서 산업시설용지 획지를 분할하여 제조시설용지 일부(10% 미만)를 물류시설용지로 변경하고, 유치업종 변경을 하는 경우(토지이용계획상 각 시설별 면적은 변경 없으나 획지분할에 따른 용도별 면적 변경 및 지구단위계획의 ‘건축물의 용도’ 변경) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3에 따른 준공된 산업단지 개발행위 특례에 따라 관리기본계획으로 변경이 가능한지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3 제1항제2호에 따라 “주요 유치업종 변경(토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한한다)”은 산업단지개발계획을 변경해야 하며, 준공된 산업단지 개발행위 특례를 적용할 수 없습니다.
유치업종 변경으로 토지이용계획상 변경이 되는 경우에는 산업단지개발계획을 변경해야 하며, 여기서 토지이용계획 변경은 시설별 면적 및 용도별 면적 모두 변경사항에 해당되며, 구체적인 사항은 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.
아울러, 준공된 산업단지에서 산입법시행령 제15조의3 제2호 및 제2의2호에 해당하는 토지이용계획이나 주요기반시설계획 변경을 수반하지 않는 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적의 변경 또는 토지이용계획이나 주요기반시설계획 변경을 수반하지 않는 주요유치업종 변경의 경우에만 산업단지관리기본계획 변경으로 해당행위를 할 수 있으며, 산업단지관리기본계획 변경으로 지구단위계획을 변경할 수는 없습니다.

○ **질의 83**

준공된 산업단지에서 산업용지를 분할할 경우 분할면적에 대하여 통합지침을 적용하는지 아니면 산집법을 적용하는지

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지는 산업단지관리기본계획이 수립되어 동 계획에 따라 산업단지 관리가 되고 있으므로, 준공된 산업단지의 산업시설용지의 필지분할 규모와 관련하여 산집법 제39조의2제1항 및 시행규칙 제39조의3을 적용받게 되며, 산업단지내 필지 분할은 기반시설, 도로 등을 검토하여야 할 사항으로 산업단지 개발계획(또는 산업단지 실시계획) 변경이 수반되어야 할 것으로 사료되므로 이와 관련 구체적인 사항은 해당 산업단지 실시계획 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 84**

준공된 산업단지내「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제12조(행위제한) 및 동법 제51조(벌칙) 제3항 제1호 적용 여부

– 답변(국민신문고)

산입법 제12조에 따라 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓으려는 행위 등을 하려는 경우 특별시장·광역시장·시장 또는 군수의 허가를 받도록 행위제한을 두고 있습니다.
동 조항은 산업단지를 조성하려거나 조성중인 곳에 「건축법」,「국토계획 및 이용에 관한 법률」등에 따른 개발행위에 대하여 산업단지 개발을 위해 제한을 두기 위한 것이므로, 산업단지 준공 이후까지 적용된다고 보기는 어려운 것으로 사료됩니다.

○ **질의 85**

가. 준공된 산업단지에서 진입도로와 연결된 지방도에 가감속차로를 설치하고자 하는데 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제21조에 따라 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'(이하 국토법)에 따른 도시관리계획의 변경을 협의 의제시 국토법에서 완충녹지의 변경은 중대한 변경에 해당하여 국토법 제28조(주민과 지방의회의 의견청취), 제30조(도시군관리계획의 결정) 절차를 이행하여야 하는지
나. 법제처 법령해석(15-0364)에 따라 산업단지개발계획의 경미한 변경시 산입법 제10조(주민 등의 의견청취) 절차 및 산입법에 없는 지방의회 청취절차를 이행하여야 하는지

– 답변(국민신문고)

산업단지 개발을「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법)에 따라 시행하는 경우 산업단지계획심의위원회를 거쳐야 하나 같은 법 제15조제3항 단서에 따라 산업단지계획심의위원회 심의를 거치지 아니하는 경우 산업단지계획의 경미한 변경사항이 법 제14조제3항 각 호에서 규정하고 있는 개별법에 따른 심의회·위원회의 심의대상에 해당하는 경우 그 개별법에 따른 심의를 거쳐야 하는 것으로 법제처에서 법령해석(15-0364)을 하였으나, 동 법제처 법령해석은 특례법 제14조제3항 및 같은 법 제15조제3항 단서에 대한 해석이며, 산입법 제21조제1항에 따라 다른 법령에 따른 인·허가등의 의제에 대한 해석사항은 아닙니다.
따라서, 산입법에 따라 산업단지개발계획 및 개발실시계획을 변경하는 경우에 산입법 절차에 따르게 되며, 산입법 제21조에 따라 도시군관리계획 결정에 관한 의제 협의시 국토계획법에 따른 절차를 이행하여야 하는지 여부는 의제협의 기관에서 판단할 사항으로 사료되나, 구체적인 사항은 국토법 소관 부서에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 86**

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3의 준공된 산업단지 절차 특례에 따라 실시계획 변경 절차시 지정권자 승인을 득하여야 하는지?
나. 준공된 산업단지에서 도시계획시설결정 변경을 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 산업단지 고시를 할 수 있는 지 여부

– 답변(국민신문고)

가. 산입법 제13조의3 제1항에서 "준공된 산업단지에서 개발행위는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있다"고 규정하고 있으므로, 준공된 산업단지 절차 특례에 따라 개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하는 경우에는 지정권자의 승인을 받아야 합니다.
나. 준공된 산업단지에서 산입법 제13조의3 제2항에 따라 산입법시행령 제15조의3 제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 행위에 대하여 국토계획법 등 개별법 등에 따라 개발행위를 할 수 있으며, 산입법 시행규칙 제6조의3 제6항에 따라 개별법에 따라 변경한 경우 그 사실을 지정권자에게 통보해야 하도록 규정하고 있으니, 구체적인 사항은 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 87**

부분준공된 경우에도「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3 제2항의 준공된 산업단지 특례 절차에 따라 산업단지 관리기본계획 변경으로 유치업종 범위내에서 배치계획을 변경하여 업종을 추가할 수 있는지 여부와 관련 행정 절차

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지에서 부분 준공된 범위에서도 산입법 제13조의3의 준공된 산업단지 특례를 적용할 수 있으며, 준공된 산업단지에서 산입법 시행령 제15조의3 제2호에 따라 토지이용계획이나 주요기반시설계획의 변경을 수반하지 않는 주요유치업종 범위내의 배치계획 변경은「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제33조에 따라 산업단지관리기본계획을 변경절차를 통하여 변경할 수 있음을 알려드리며, 구체적인 사항에 대하여는 해당 산업단지 관리기관에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 88**

가. 산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 통합지침) 제13조의2의 제3항에 따른 지가상승 차액에 대한 재투자 관련 "산업입지 및 개발에 관한 법률"에 의해서 지가상승 차액의 50% 범위내에서 기반시설에 재투자하는 것인지 아니면 "산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률"에 의하여 25%범위내에서 재투자해야 하는 사항인지?
나. 준공된 산업단지를 신규 확장하는 경우에도 통합지침 제13조의2 제3항에 해당되는지 여부

– 답변(국민신문고)

가. 통합지침 제13조의2에서 "민간 사업시행자가 제1항에 따른 개발계획을 변경하는 경우 실시계획 승인권자는 개발계획변경으로 인하여 발생하는 지가상승 차액의 100분의 50(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 제8항에 따라 산업단지관리기본계획 변경으로 인한 지가상승의 범위에서 산업용지 및 시설을 기부받는 경우에는 100분의 25, 다만 산업단지관리권자와 협의한 경우에는 100분의 25를 초과할 수 있다) 범위내에서 사업시행자로 하여금 「산업입지법」제33조에 따라 도로, 공원, 녹지 등 산업단지에 필요한 공공시설을 설치하게 할 수 있다"고 규정하고 있습니다.
동 지침 중 괄호 부분은 준공된 산업단지의 개발행위가 통합지침 제13조의2 제3항에 해당되면서 산집법 제33조제8항에도 해당되는 경우 이중부담을 완화하기 위하여 통합지침에 따른 지가상승 차액 환수범위를 50%범위내에서 25%범위내로 완화(관리기관과 협의한 경우에는 25% 초과 가능)한 것입니다.
참고로, 산집법시행령 제43조의2 제1항에서 "법 제33조제8항에 따라 관리권자가 기부받을 수 있는 지가상승분은 용도별 구역변경에 따른 지가차액의 100분의 50 이상으로서 법 제32조제1항에 따른 관리지침으로 정한다."라고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 "관리권자는 제1항 전단에도 불구하고 관리기본계획의 변경으로 산업용지의 용도별 구역이 변경됨에 따라 지가가 상승한 산업용지의 소유자가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제33조제1항에 따라 공공시설을 설치하는데 드는 비용(이하 이 항에서 "공공시설 설치비용"이라 한다)을 부담하는 경우에는 제1항 전단에 따라 기부받을 수 있는 범위에서 법 제32조제1항에 따른 관리지침으로 정하는 바에 따라 공공시설 설치비용을 공제하고 남은 범위에서 지가상승분을 기부

받을 수 있다. 이 경우 공공시설 설치비용의 공제는 용도별 구역변경에 따른 지가차액의 100분의 50을 한도로 한다."라고 규정하고 있음을 알려드립니다.

나. 통합지침 제13조의2 제3항은 준공된 산업단지에서 기 수립된 토지용도의 변경 등 개발행위가 지가상승이 발생하는 경우에 해당되며, 준공된 산업단지 구역 밖의 부지를 산업단지로 편입하여 신규 확장하는 경우는 해당되지 않는 것으로 사료됩니다.

○ **질의 89**

2002년 준공된 산업단지내 도로 신설을 추진 중이나 당시 지구단위계획을 수립하지 않았으나, 산업단지 개발계획 및 실시계획에 변경시 지구단위계획을 포함하여야 하는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제23조 제1항에서 제7조에 따라 일반산업단지가 지정·고시된 경우에는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 따른 지구단위계획구역의 지정 있은 것으로 보도록 규정하고 있고, '14.7월 이전 산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 통합지침) 제13조제1항9호에서"「국토계획법」제51조에 따라 지구단위계획을 수립하여 개발할 수 있다"고 규정하고 있었으나, '14.7월 지침 개정시 통합지침 제13조제1항제1호바목에 산업단지 실시계획 수립시 지구단위계획 수립을 의무화 하였으며, 당시 개정 지침 부칙 제2조에서 "제13조 및 제14조 개정규정은 이 지침 시행 후 시행 후 최초로 산업단지를 지정하거나 개발계획을 변경하는 경우부터 적용한다"고 규정하고 있습니다.

다만, 당시 개정 지침 부칙 제2조가 '14.7월 통합지침 개정 시행 이전에 준공된 산업단지가 지구단위계획이 수립되지 않은 경우에도 지구단위계획 수립 의무를 소급하여 적용하려는 취지는 아닌 것으로 사료되나, 개발계획을 변경하는 경우 지구단위계획 수립의 필요성 등을 검토하여 실시계획 승인권자가 판단할 사항이므로, 해당 실시계획승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 90**

○ 준공된 산업단지의 면적을 추가하는 경우 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법') 제8조제2항의 승인받은 사항으로 보아 동일 절차 진행여부
○ 농공단지 민간기업 등의 지정 요청 가능여부와 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 '특례법') 절차를 따라야 하는 지 여부
○ 산입법 제13조의3에 명시된 개발행위가 준공된 산업단지 외의 면적증가도 포함하는 지 여부

– 답변(2013.05.14 산업입지정책과-408)

○ 준공된 산업단지의 면적을 추가하려면 같은 법 제13조의3제1항에 따라 개발계획 변경 절차를 거쳐야 합니다.
○ 산입법 시행령 제13조 제1항의 각 호 어느 하나에 해당하는 자가 특례법 제7조 및 제17조에 따라 투자의향서를 제출하는 경우 특례법에 따라 지정이 가능합니다.
○ 산입법 제13조의3 제1항의 준공된 산업단지의 개발행위에는 산업단지 외의 면적증가도 포함됨을 알려드립니다.

○ **질의 91**

산업입지 및 개발에 관한 법률 제13조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례) 제1항 제3호조항에 의해 "토지이용계획상 각 시설별 면적의 100분의 10 이상의 변경되는 경우"를 제외하고는 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있도록 규정되어 있습니다.
위 규정에 의해 토지이용계획상 각 시설별 면적이 변경되는 비율을 계산할때에 대한 질문입니다.
토지이용계획이 첨부파일과 같이 변경될 경우 각 시설별 면적이 변경되는 비율은
1) 산업시설용지 기준 : 60,000 / 1,580,000 = 3.8%
=> 토지이용계획상 각 시설별 면적의 100분의 10 이상의 변경되는 경우에 해당하지 않음
2) 산업시설용지 내 세부용도 기준
일반공장용지 : 30,000 / 1,500,000 = 2.0%
임대공장용지 : 10,000 / 30,000 = 33.3%
지식산업센터 : 20,000 / 50,000 = 40.0%
=> 토지이용계획상 각 시설별 면적의 100분의 10 이상의 변경되는 경우에 해당
위 1)과 2)의 계산방식 중 어떤 방식이 맞는 것인지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지의 개발행위 특례에 관하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3 제1항 제3호에서 토지이용계획상 각 시설별 면적의 100분의 10 이상의 변경되는 경우"를 제외하고는 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립할 수 있도록 하였고, 산입법제13조의3제1항제3호에서 규정한 "토지이용계획상 각 시설별 면적"이란 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항1호에서 구분한 각 시설(산업시설용지, 복합용지, 공공시설용지, 지원시설용지 등)을 의미하며, 시설의 세부용도를 의미하지 않음을 알려드립니다.
참고로, 준공된 산업단지에서 산입법시행령제15조의3 제3호에 따라 "토지이용계획상 각 시설별 및 용도별 면적"의 100분의 10미만의 변경은 관련 개별법에서 해당행위를 직접할 수 있도록 하였는바, 산입법시행령제15조의3 제3호에서는 토지이용계획상 시설의 세부용도를 기준으로 함을 알려드립니다.

○ **질의 92**

○ "산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법" 제15조에 따라 실소유자개발방식으로 다수의 업체가 사업시행자로 지정되어 산업단지 승인 후 준공을 득하였으나, 일부업체가 불가피한 이유로 산업단지내 입지가 불가함에따라 사업시행자 변경 및 유치업종의 변경이 부득이하여 관련절차에 따라 이행코자함.

〈질의사항〉

○ "산업입지 및 개발에 관한 법률" 제13조의3 ①항의2에 따라 준공된 산업단지는 토지이용의 변경이 없이 유치업종의 변경이 가능할 것으로 판단되나, 준공후의 사업시행자의 변경에 대한 사항이 명확하지 않아 사업시행자의 변경은 개발계획상의 사업시행자 및 유치업종을 변경하여야 하는지 여부?

○ 동법 시행규칙 제6조의3에 따라 산업단지관리기본계획으로 사업시행자 변경 및 유치 업종의 변경이 가능한지 여부?

○ 요약하면 준공된 산업단지의 사업시행자 변경 및 유치업종의 변경이 가능한지 여부와 관련법령 및 행정절차에 대해 구체적으로 답변하여 주시면 감사하겠습니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제13조의3은 준공된 산업단지의 개발행위에 대하여 개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획 변경으로 할 수 있는 경우(산입법제13조의3제1항), 개발실시계획 변경없이 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등 관련 법령에 정한 바에 따라 할 수 있는 경우(산입법제13조의3제2항)를 정하고 있습니다.
따라서, 준공된 산업단지에서 산입법제13조의3의 특례를 적용받지 않고 산업단지개발계획을 변경을 하는 경우에는 기존 개발행위처럼 산입법 제16조에 따라 사업시행자를 지정하고, 산입법 제18조에 따라 개발실시계획을 변경절차에 따라야 하고,
산입법제13조의3제1항의 특례를 적용하여 실시계획 변경을 하는 경우에는 산입법시행규칙 제6조의3제1항 및 제2항에 따라 산업단지지정권자로부터 법 제16조에 따른 사업시행자 지정을 받고 법 제17조부터 제19조까지의 규정에 따른 실시계획을 작성하여 산업단지지정권자의 승인을 받아야 함을 알려드립니다.
아울러, 산입법시행규칙 제6조의3 제4항에 따라 산입법시행령 제15조의3제2호 및 제2호의2의 행위를 하려는 자는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 (이하 산집법)제33조에 따라 산업단지관리기본계획을 변경하여 해당 행위를 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 산업단지관리기본계획으로 주요유치업종 범위 내에서의 토지이용계획이나 주요 기반시설계획 변경을 수반하지 않는 배치계획 또는 유치업종별 공급면적의 변경이나, 토지이용계획이나 주요 기반시설계획 변경을 수반하지 않는 주요 유치업종의 변경은 산업단지관리기본계획 변경으로 가능합니다.
다만, 산업단지관리기본계획에는 산집법제33조제5항에 따라 관리할 산업단지의 면적에 관한 사항, 입주대상업종 및 입주기업체의 자격에 관한 사항 등의 내용이 포함되어 있으나 산업단지 사업시행자에 관한 내용이 포함되어 있지 않으므로 산업단지관리기본계획변경으로 사업시행자 변경이 되지 않을 것으로 보이나, 구체적인 사항은 법률담당 소관부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 93

질의요지 : 산업단지개발사업과 관련하여 산업시설용지내 일부를 원형지로 존치할 수 있는지에 대한 질의
질의드리고자 하는 산업시설용지는 약 41만㎡규모로 단일기업이 사용중에 있으며, 금회 산업단지계획 변경을 통해 약 9만㎡가 증가한 50만㎡로 확장예정에 있습니다.
산업시설용지 확장계획과 관련하여 확장되는 산업시설용지중 일부는 공장용지로 사용하고, 일부는 야산형태의 원형지로 존치하여 공장내 종사자들의 휴식공간으로 활용코자 합니다.
이 경우, 위 내용처럼 확장되는 산업시설용지내 일부를 원형지로 존치(최소한의 개발만 시행)하여 종사들의 휴식공간으로 활용할 수 있는지? 아니면 산업시설용지는 부지정지공사 등 개발을 통해 공장용지로만 사용해야 되는지? 질의드립니다.참고로 산업단지내 공원녹지비율은 산업입지 및 개발에 관한 법률에서 정하는 비율을 상회하고 있습니다.

– 답변(국민신문고)

"산업입지의 개발에 관한 통합지침" 제13조의2제1항에서 「산업입지법」 제13조의3에 따라 준공된 산업단지에서 사업시행자가 개발계획변경 또는 실시계획 변경을 요청할 경우 산업단지 지정권자는 다음 각 호에 해당하는 경우에 변경 승인할 수 있다고 규정하고 있습니다.

1. 산업단지 노후화 등으로 도로 등 기반시설이 필요한 경우
2. 신산업 등 산업수요 변화에 대응하거나 특정산업의 집적화를 위해 유치업종 변경 등이 필요한 경우
3. 「산업입지법」 시행령 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설의 규모가 변경되지 않는 범위 내에서 산업시설용지를 확대하는 경우
4. 산업단지에 종사하는 근로자의 복지후생 등을 위하여 지원시설용지 등이 추가로 필요한 경우
5. 산업단지의 효율적 운영 및 관리를 위해 실시계획 승인권자가 필요하다고 인정하는 경우

따라서, 준공된 산업단지에서 산업시설용지 뿐만 아니라 지원시설용지 등도 추가로 필요한 경우 개발계획 변경을 할 수 있습니다. 다만, 추가하는 산업단지 면적 중 공원,녹지로 계획한 부분이 산업단지 구역에 포함되어야 하는 구체적인 이유를 가지고 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

기 타

○ **질의 1**

산업단지로 지정·고시된 지역내 토지소유자가 개발행위(토목공사)를 허가 받은 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 "산입법") 제12조 및 같은 법 시행령 제14조의 적용범위에 포함되는지 여부

– 답변(2013.11.25 산업입지정책과-2210)

산입법 제12조제1항에는 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축 등 행위를 하려는 자는 시장 또는 군수의 허가를 받도록 규정하고 있으나, 같은 조 제3항에 산업단지 공고 및 지정 당시 이미 관계법령에 따라 행위허가를 받은 경우 그 공사 또는 사업에 착수한 자는 시장 또는 군수에게 신고한 후 이를 계속 시행할 수 있도록 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 2**

계획관리지역과 보전관리지역을 포함하여 공장설립승인(신, 증설 포함) 신청 시 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제36조(개별공장입지의 선정기준), 제38조(지역별 허용면적)에 적합한 경우 같은 지침 제35조제2항제2호에 따른 용도지역 변경 후 공장설립승인이 가능한지 여부

– 답변(2013.08.09 산업입지정책과-1228)

산업입지의 개발에 관한 통합지침 제36조 및 제38조는 개별공장입지 승인시 해당 지자체(시·도지사 등)의 고려 기준을 규정한 내용으로 고려 기준을 충족한다 하더라도 반드시 용도지역을 변경할 수 있다는 의미는 아닙니다. 용도지역 변경은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 도시·군 관리계획 변경이 필요한 사항으로 도시·군 관리계획 입안권자인 해당 지자체에 용도변경 가능여부를 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 3**

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 따라 A사를 사업시행자로 하는 산업단지계획이 승인('09.7.16)되고, 이 후 B사를 공동사업시행자로 추가하여 산업단지계획을 변경승인('12.8.9)한 경우 해당 산업단지계획 승인일은 언제인지

– 답변(2013.10.11 산업입지정책과-1778)

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 따라 산업단지계획이 승인된 경우 중도에 사업시행자가 변경 지정(사업시행자 추가) 되었다고 하더라도, 해당 산업단지계획 승인일은 최초 승인일('09.7.16)임을 알려드립니다.

○ **질의 4**

산업단지계획 승인 고시 후 사업시행자가 토지 소유자와 매매계약을 체결(잔금 미지급)한 토지에 대하여 흙 매립 작업 가능 여부

– 답변(2013.08.13 산업입지정책과-1293)

사업시행자가 토지 소유자와 매매계약 체결시 계약조건에 해당토지에 대한 사용허가나 별도의 사용승낙을 받은 경우에는 사업시행이 가능할 것으로 사료되며 이와 관련 구체적인 사항은 해당 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다

○ 질의 5

○ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 '특례법')상 '산업단지' 지정과 관련, 민간기업 등이 지정권자에게 제출하는 '입주희망신청서'가 산업단지 지정에 필수적인 서류인지 여부(입주희망신청서가 불비된 경우 승인결격 사유에 해당하는지 여부)
○ '입주희망신청서'가 산업단지계획 승인 신청일 기준 2년여 전에 작성되었다면, 이를 유효한 입주희망신청으로 간주하여 심사 될 수 있는지 여부

– 답변(2014.02.18 산업입지정책과-434)

○ 특례법 제8조에 지정권자는 산업단지 명칭 등 각 호의 사항이 포함된 산업단지계획을 수립하여야 하며, 같은 법 시행령 제6조제2호에 입주수요에 관한 자료를 포함하도록 규정하고 있습니다. 따라서 '입주희망신청서'는 지정권자가 해당 산업단지계획의 입주수요를 확인할 수 있는 참고자료로서, 입주희망신청서가 불비된 경우라도 승인결격 사유에 해당한다고 보기는 곤란할 것으로 판단됩니다.
○ 입주희망신청서는 해당 산업단지 지정 시 입주수요를 확인하는 참고자료로서 유효기간에 대해 별도로 규정한 바가 없으므로, 산업단지 지정권자가 기업이 계속해서 사업을 영위하고 있는지, 현재에도 산업단지에 입주할 의사가 있는지 등을 고려하여 판단할 사항으로 사료됩니다.

○ 질의 6

민간기업 등이 산업단지지정을 신청하여 주민설명회 공고 및 설명회 절차를 이행한 지역내 토지소유자가 건축물의 건축허가 등을 신청할 경우 지자체(시장·군수 등)가 사업시행자(민간기업)와 협의없이 행위허가 가능한지 여부

– 답변(2014.01.28 산업입지정책과-229)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제12조제1항에는 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역에서 건축물의 건축, 공작물의 설치 등 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 지자체(시장·군수 등)의 허가를 받도록 하고 있고, 같은 법 시행령 제14조제2항에 지자체가 행위 허가를 하려는 경우 산업단지개발사업의 시행자가 지정되어 있는 경우에는 미리 사업시행자의 의견을 듣도록 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 7

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 '특례법') 제25조(산지관리법의 적용특례)에 따라 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 「산지관리법」 제6조에 따라 보전산지가 변경·해제된 것으로 본다고 규정되어 있음에도 산림청은 다른 법률에 따라 산지를 특정

용도로 이용하기 위하여 협의를 한 경우(산지관리법 제8조) 산림청 지침에 따라 목적사업 완료 시 보전산지 해제 효력이 발생된다는 의견에 따라야 하는지 여부

– 답변(2013.07.24 산업입지정책과-1104)

특례법 제25조에 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는「산지관리법」제6조에 따라 보전산지가 변경·해제된 것으로 본다고 규정되어 있으므로 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때 보전산지가 해제된 것으로 보아야 하며, 일반적으로 법과 지침이 상충하는 경우 법에 따라야 합니다.

○ 질의 8

1) 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법) 제37조제8항의 실수요 사업시행자가 준공인가 전에 그 시설을 사용할 필요가 있는 경우 실시계획 승인권자의 사전승인을 받도록 되어 있는바 그 시설에 용지가 포함되는지 여부
2) 산입법 제16조제1항제1호 규정의 공기업에 공기업이 일정지분을 출자하여 설립한 자회사를 공기업으로 볼 수 있는지 여부
3) 산입법 제37조제7항에 준공인가 전에는 산단개발사업에 따른 용지나 시설물을 사용할 수 없으나 사업시행자가 산업단지 개발사업에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 사용가능 하도록 규정하고 있는 바, 이 경우 사업시행자가 실시계획승인권자에게 준공인가 전 사용승인을 받아야 하는지 여부

– 답변(2013.06.12 산업입지정책과-689)

1) 산입법 제37조제7항 및 같은법 시행령 제37조제1항과 달리 산입법 제37조제8항 및 같은법 시행령 제37조제2항에는 시설에 대해서만 규정하고 있으므로 '그 시설'에 용지는 포함되지 않는다고 사료됩니다.
2) 공기업이 일정지분을 출자하여 설립한 자회사는 산입법 제16조제1항제1호 규정의 공기업에 해당되지 아니합니다.
3) 산입법 시행령 제37조제1항에 산업시설용지 등의 분양을 받은 자는 법 제37조7항 단서의 규정에 의하여 준공인가전에 용지 또는 시설물을 사용하고자 하는 때에는 그 범위를 정하여 준공인가전사용신청서를 사업시행자에게 제출하도록 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 9

산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법') 제37조제8항의 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자의 자격으로 사업시행자 지정을 받은 자가 준공인가 전에 그 시설을 사용할 필요가 있는 경우 실시계획 승인권자의 사전 승인을 받도록 규정되어 있는 바 그 시설의 범위

– 답변(2013.05.24 산업입지정책과-530)

산입법 제37조제8항의 '그 시설'이란 산업단지 개발계획에 따른 산업단지 조성공사에 의하여 조성된 시설(용지)을 의미하며 준공인가전 조성된 시설을 사용하고자 할 경우 실시계획 승인권자에게 준공인가전 사용허가를 받도록 규정하고 있습니다.

○ **질의 10**

산업단지 개발 및 실시계획 상 주요기반시설로 분류된 항만시설을 해당 산업용지(조선소)의 부속시설로 볼 수 있는지와 영리행위가 가능한지 여부?

– 답변(2013.05.24 산업입지정책과-530)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조제5항에는 산업단지개발계획 수립 시 포함되어야 할 사항이 규정되어 있고 같은 항 제6호에 토지이용계획 및 주요기반시설계획을 수립하도록 하고 있습니다. 질의의 항만시설이 해당 산업단지개발계획에서 주요기반시설계획으로 수립된 경우라면 산업용지의 부속시설로 볼 수 없을 것으로 판단되며, 기반시설의 영리행위 가능 여부는 해당 기반시설(항만시설)을 설치·운영 등을 규정하고 있는 관련 법에 따라야 할 것입니다.

○ **질의 11**

산업단지 지정시 산업시설용지 면적에 상응하는 수요가 있어야 지정가능한지 여부와 신청인이 제출한 산업단지계획 중 '입주수요에 관한 자료'의 일부가 허위로 작성된 경우 산업단지계획 승인고시를 취소해야 하는지?

– 답변(2013.11.19 산업입지정책과-2150)

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조의2 및 같은 법 시행령 제10조의2에는 시도별 미분양비율에 따른 산업단지 지정을 제한하고 있고, 예외적으로 기업의 입주수요가 확인된 산업단지를 개발하는 경우에 지정할 수 있도록 규정하고 있습니다. 따라서 질의하신 경우가 위의 제한 및 예외사항(미분양 비율, 입주수요)에 해당하지 않는 경우라면 산업단지 지정목적, 발전전망, 입주수요 등을 고려하여 산업단지지정권자가 지정여부를 결정할 사항입니다.

○ 특례법 제8조 및 같은 법 시행령 제6조에는 산업단지계획에 입주수요에 관한 자료를 포함하도록 하고 있는 바, 산업단지계획 승인 후 입주수요가 일부 허위로 작성된 것을 인지한 경우 해당 입주수요가 산업단지 지정 시 미친 영향(산업시설용지 면적 수요량 등), 신청인(입주수요 작성자)의 과실 여부 등을 종합적으로 고려하여 산업단지지정권자가 추진여부를 판단할 사항으로 사료됩니다.

○ **질의 12**

○ 산단의 산업용지가 개발사업을 통해 산단관리기본계획상 용도변경이 되는 경우, "산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률" 제33조제8항에도 불구하고

- "개발이익환수에 관한 법률" 제5조에 따라 용도변경에 대한 지가차액을 관리권자가 아닌 지자체에 기부채납 해야 하는지 여부 및 판단 근거

– 답변(2013.06.25 산업입지정책과-816)

○ 반월국가산업단지 내 입주기업체(oo개발)의 용도별 구역변경은 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따라 산업단지개발계획을 변경한 것이므로

* 산업단지 개발계획 변경은 국토교통부 소관사항

- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(이하 '산집법')에 따른 관리기본계획 변경 행위가 직접적인 원인행위가 아님에도 불구하고 산집법에 따라 개발이익을 환수하는 것은 법원칙에 맞지 않은 것으로 판단됩니다.

○ 또한, 해당 산업단지 개발계획 변경내용에 입주기업체가 개발이익의 100%를 주차장 등으로 안산시에 기부채납하는 계획을 포함하고 있으며

- 위 내용으로 산업통상자원부(당시 지경부)와 협의 시에도 특별한 이견을 제시하지 않았고
- 개발계획 변경에 따른 개발이익은 안산시에 주차장 등으로 기부채납하여 추가로 개발이익이 발생한 것으로 볼 수 없음에도 불구하고 재차 개발이익을 납부토록 하는 것은 적합하지 않은 것으로 판단됩니다.

○ 질의 13

산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법') 시행령 제9조제1항제4호의 '산업단지의 개발기간 및 방법'의 승인권자 및 변경시 승인권자와 관보에 고시된 개발기간 변경시 다시 관보에 고시해야 하는지 여부

– 답변(2013.05.27 산업입지정책과-563)

산업단지의 개발기간 및 방법의 결정 및 변경은 산업단지 지정권자(산입법 제6조, 제7조, 제7조의2, 제8조 참고)가 정하며, 산입법 시행령 제9조제1항에 따라 해당 산업단지를 지정하거나 변경하는 경우에도 관보나 공보에 고시하도록 규정되어 있음을 알려드립니다.

○ 질의 14

계획 중인 산업단지에 「폐기물 처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 시행령」에 따라 설치한 폐기물 매립시설에 외부 폐기물을 반입하여 추가 처리 가능한지 여부

– 답변(2013.11.25 산업입지정책과-2211)

산업단지 내 폐기물처리시설에 외부폐기물을 반입하여 추가 처리 가능한지 여부는 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」에 따라야 할 것으로 판단되므로 소관부처인 환경부로 질의하시기 바랍니다.

다만, 계획 중인 산업단지에 외부반입폐기물로 산업단지개발계획에서 정한 폐기물처리시설의 규모나 용량이 변경될 경우 산업단지개발계획을 변경하여야 하므로, 이와 관련 구체적인 사항은 해당 산업단지 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 15

① 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 에 따라 국가산업단지로 지정된 바 없는 개인 소유 토지에 국가산단 조성업체가 자가용 송전선로를 설치할 수 있도록 할 수 있는 권한이 지자체에 있는지?

② 산입법 시행령 제27조의2(산업단지안의 전기시설의 설치) '산업단지의 실시계획에서 도시·군계획시설로 결정된 도로까지의 전기시설은 한국전력공사가 미리 설치한다'라는 규

정과 관련하여 한국전력공사와 무관한 사업시행자가 산업단지실시계획, 도시 군·계획시설과는 무관한 개인 소유 토지에 전기시설(송전탑, 송전선로 등)을 설치할 수 있는 권한이 있는지와 지자체가 국가산업단지로 지정된 것처럼 허위문서를 작성하고 산입법 제17조를 자의적으로 인용·부패행위를 할 수 있는 권한이 있는지 여부?

③ 산입법 제31조(산업단지 외의 사업에 대한 준용)에서 산업단지의 인근지역의 의미는?

④ 관계 공무원이 산입법 시행령 제27조의2를 위반하여 산업단지와 무관한 곳에 한국전력공사와 무관한 업체에 전기시설을 설치할 수 있는 특혜를 줄 수 있는 법률 및 근거조항이 있는지 여부?

– 답변(2013.12.20 산업입지정책과-2475)

① 산업단지 개발사업에서 산입법 또는 타 법률에서 규정하고 있지 않은 사항에 대해 지자체가 국가산단 조성업체에 송전선로를 설치하게 할 수는 없을 것으로 판단됩니다.

② 공무원이 산입법에서 규정하고 있지 않은 사항에 대해서 국가산단으로 지정된 것처럼 허위 문서 작성을 할 수 있는 권한은 없습니다.

③ 산입법 제31조에서 산업단지 인근지역의 의미는 산업단지 지정 지역외의 지역으로 같은 법 시행령 제29조 각 호에 따른 사업을 산업단지개발사업으로 하기 위하여 실시계획 승인권자가 승인한 사업에 따른 지역을 의미합니다.

④ 산업단지와 관계없이 특정업체가 전기시설을 설치할 수 있는 권한 여부는 전기사업법을 소관하고 있는 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 16

농어촌 정비법 제22조에는 저수지 상류지역에서의 산업단지 설립을 제한하고 있고 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제7조제1항제8호에는 공익사업으로 공장을 이전하고자 추진하는 사업일 경우 폐수를 공공환경기초시설로 연계처리하면 산업단지 입지제한에 예외를 두고 있어 지침 적용 가능 여부

– 답변(2013.06.27 산업입지정책과-862)

농어촌 정비법과 산업입지의 개발에 관한 통합지침이 상충하는 경우 농어촌 정비법을 따라야 합니다.

○ 질의 17

가. 산업입지및개발에관한법률(이하“산입법”)에 따라 임대전용산업단지로 지정·고시한 산업용지를 분양전환(미임대 분양전환 및 의무임대기간 후 분양전환)할 경우 임대전용산단 지정 해제 등 변경절차 선행 여부

나. 장기임대로 공급한 산단, 택지 등의 미임대로 분양전환 시 분양전환 가격기준

– 답변(2013.04.26 산업입지정책과-267)

가. “질의 가”에 대하여
○ 산입법 제46조의6 및 같은법 시행령제47조의6 제2항에 의하면 산업단지의 일부를 임대전용산업단지로 지정한 때에는 임대전용산업단지로 지정 고시하도록 하고 있으나, 분양전환 시 변경고시 등에 관하여 명시적인 규정은 없습니다. 그러나 임대전용산업단지의 명칭 및 위치, 사업시행자, 필지별 상세내역을 고시토록 한 입법취지를 감안하면 분양전환 시 지정해제 등 이와 관련된 내용을 고시함이 합리적일 것으로 판단됩니다.

나. “질의 나”에 대하여
○ 임대전용산업단지로 지정·고시된 산업용지는『임대전용산업단지 관리운용에 관한 지침』 제15조 제2항에 따라 산정하면 될 것으로 판단되며, 임대전용산업단지로 지정·고시하지 않은 택지 등에 대하여는 관련 토지를 소관하는 법령에서 정하는 내용에 따라 산정하면 될 것으로 판단됩니다.

○ 질의 18

산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조제8호의 산업단지 범위에 준산업단지가 포함되는지 여부

– 답변(2013.04.04 산업입지정책과-59)

준산업단지는 같은 법 제2조제12호에 별도로 정의되어 있으며, 산업단지에 포함되지 않음

○ 질의 19

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 ‘산입법’) 제38조제8항에는 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자(실수요자)의 자격으로 사업시행자 지정을 받은 자가 준공인가 전에 그 시설을 사용할 필요가 있는 경우에는 실시계획 승인권자의 사전승인을 받도록 규정(법률 제9063호, 2008.3.28)하고 있으나, 이 규정 시행일(2008.9.29) 이전에 실수요 시행자가 산업단지 개발계획에 적합한 시설을 설치하여 사용하고 있는 경우에도 준공인가 전 사용승인을 별도로 받아야 하는지 여부
○ 같은 법 시행령 제37조제3항에는 준공인가 전 사용의 대상이 되는 용지 또는 시설물중 국·공유재산이 포함되어 있는 경우에는 해당 재산의 소유권을 미리 취득하도록 규정하고 있는 바, 공유수면이 준공인가전 사용승인 대상으로 국·공유재산에 포함되는지 여부
○ 산업단지개발사업 시 산입법 제21조에 따라 해당 법률의 인·허가를 의제하고 있는 바, 산입법에서 의제하고 있지 않은 일반적인 사항(도로법에 의한 도로노선 폐지 등)에 대하여 관련 법의 적용을 받는 지 여부

– 답변(2014.07.03 산업입지정책과-1844)

○ 산입법 제38조제8항 신설 시에 해당 부칙(법률 제9063호, 2008.3.28)에 별도의 적용례를 두고 있지 아니하므로, 시행일(2008.9.29) 이전에 실수요자가 해당 산업단지 개발계획에 적합한 시설을 설치한 경우에는 별도의 준공전 사용승인은 필요없습니다.
○ 산입법 시행령 제37조제3항에는 준공인가 전 사용승인의 대상을 용지 또는 시설물로 규정하고 있고, 공유수면의 경우에는 용지 또는 시설물에 해당된다고 보기 어려우므로 준공인가전

사용승인 대상은 아닌 것으로 판단됩니다. 다만, 공유수면이 국·공유 재산에 포함되는지 여부는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 소관부처인 해양수산부에 문의하시기 바랍니다.
○ 산업단지 조성시 산입법 제21조 등에 따라 인·허가를 의제하고 있지 않은 일반적인 사항에 대해서 산입법에 별도의 규정이 없는 경우에는 해당 법률을 적용하여야 함을 알려드립니다.

○ **질의 20**

○ 산업단지실시계획 승인 후 사업시행자가 산업단지내 토지를 신탁회사에 신탁한 상태에서 사업시행자 등의 변경을 위해 개발계획을 변경할 경우 신탁회사의 동의가 필요한지
○ 신탁회사 소유인 토지의 토석채취를 위하여 신탁회사의 동의가 필요한지
○ 산업단지의 토석채취 후 반출 시 인·허가 관련 법률은 무엇인지

– 답변(2014.04.15 산업입지정책과-1011)

○ 산업단지에서 사업시행자를 변경하는 경우 토지소유자인 신탁회사의 동의는 필요 없으나 사업시행자 변경은 산업단지개발계획 변경이 필요한 사항으로, 변경되는 사업시행자가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항의 사업시행자의 자격을 갖추었는지 및 해당 산업단지 승인조건(실수요 등)을 충족하는지 여부 등을 종합적으로 고려할 필요가 있으므로 구체적인 내용은 산업단지지정권자인 해당 지자체에 문의하시기 바랍니다.
○ 산업단지개발사업에 따른 사업시행자가 토석채취를 하는 경우에는 해당 산업단지개발계획 및 실시계획에 토석채취에 관한 사항이 반영되어 있어야 하며, 토석채취에 관한 사항이 계획에 반영된 경우라도 사업시행자가 토지소유자인 신탁회사로부터 토지 소유권을 취득하지 못한 경우라면 별도의 사용동의(토석채취)가 필요합니다.
○ 해당 산업단지 개발계획 및 실시계획에 토석채취 반출에 대한 내용이 포함되어 있고 미리 관계 행정기관과 협의된 경우라면 별도의 인·허가는 필요없을 것으로 사료되나, 실시계획에 토석채취 반출 허가내용이 포함되지 않은 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」이나 「산지관리법」 등 관련 법률이 정하는 절차에 따라야 할 것이므로 이와 관련한 구체적인 사항은 해당 지자체와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 21**

일반산업단지로 지정·고시 후 개발사업 추진 중에 사업시행자가 실시계획 승인을 요청하였으나 실시계획승인권자는 요건 불비로 실시계획 승인 거부처분을 하였고, 시행자가 개발계획 변경 등을 통한 계속적인 사업추진 의사가 없는 경우 산업단지 지정을 해제할 수 있는지 여부?

– 답변(2014.12.03 산업입지정책과-3203)

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조제2항에 산업단지지정권자는 산업단지의 일부 또는 전부에 대하여 개발전망이 없게 된 경우에는 산업단지 지정의 전부 또는 일부를 해제할 수 있도록 하고 있고, 같은 법 시행령 제15조제2항에 산업단지의 일부 또는 전부에 대한 개발전망이 없게 된 경우란 산업단지지정권자가 다른 사업시행자를 지정하기 위하여 경쟁입찰 방식을 통하여 사업시행자를 선정하려고 하였으나 응찰자 또는 낙찰자가 없는 경우, 산업단지개발실시계획 승인 후 일정기간(3, 5년) 이내 일정비율(산업단지 면적의

30%, 50%) 이상의 토지를 확보하지 못한 경우로 규정하고 있습니다.
- 질의의 경우와 같이 사업시행자가 산업단지개발사업을 추진할 의사가 없는 경우에는 산업단지지정권자가 제48조제1항에 따라 사업시행자 지정 취소를 하고 다른 사업시행자를 지정하기 위하여 경쟁입찰 방식을 통하여 사업시행자 선정 절차를 거친 후에도 응찰자 또는 낙찰자가 없는 때에는 산업단지 지정해제 절차를 거쳐 해제 가능할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 22**

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조제1항제4호에 따라 산업단지개발실시계획으로 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 공유수면의 점용·사용허가, 같은 법 제17조에 따른 점용·사용 실시계획의 승인 또는 신고, 같은 법 제28조에 따른 공유수면의 매립면허, 같은 법 제33조에 따른 매립면허의 고시 등을 의제받은 경우
- 매립공사의 준공 전 이루어지는 후속절차(「같은법 시행규칙」 제31조에 따른 준공검사전 사용승인, 제33조에 따른 매립면허관청의 감정평가업자 지정, 「같은법」 제45조에 따른 준공검사)는 산업단지 실시계획 승인권자가 이행해야 하는지 또는 매립면허관청이 이행해야 하는지 여부?

– 답변(2014.12.03 산업입지정책과-3204)

○ 개발사업 등에서 인·허가의제 제도를 두는 취지는 일반적으로 하나의 사업을 수행하기 위하여 여러 법률에 규정된 인·허가 등을 받아야 하는 경우 해당 사업을 효율적으로 수행할 수 있도록 절차를 간소화하기 위한 것으로,
- 산업단지개발실시계획승인은 관계 기관의 장이 의제되는 인·허가 등이 적법하다는 판단하에 협의를 한 경우에 한하여 관계 행정기관의 장을 대신하여 의제되는 인·허가의 대외적 효력을 발생시키는 것에 불과하므로 산업단지계획 승인 이후 이루어지는 공유수면 매립공사의 후속절차에 대한 처리 권한은 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」을 소관하는 관청에 있는 것으로 판단됩니다.

○ **질의 23**

'98년에 준공한 양문산업단지에 대해 '07년 신설한 수수료·사용료 면제조항을 근거로 기존에 사용하고 있던 하천수에 대하여 사용료 면제가 가능한지 여부

– 답변(2014.05.15 산업입지정책과-1325)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조에 산업단지의 실시계획이 승인된 때에 다른 법령에 따른 인·허가 등을 의제하고, 사업시행자에게 관계 법률에 따라 부과되는 수수료 또는 사용료를 면제한다고 규정하고 있습니다. 이는 산업단지 개발에 따른 각종 인·허가 절차를 간소화하고, 사업 추진에 따라 발생하는 비용의 일부를 면제함으로써 산업단지 개발사업을 촉진하기 위한 취지로 수수료 또는 사용료의 면제기간은 해당 산업단지실시계획 승인 시부터 준공시점까지이며, 질의의 경우는 같은 법 제21조 제3항 신설 이전에 준공된 산업단지이므로 해당 조항 적용이 불가능함을 알려드립니다.

○ **질의 24**

주민 등의 의견청취 공고일 기준으로 행위 허가를 득하고 착공신고를 하지 못한 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제12조제3항 적용가능 여부 및 사업 착수의 범위

– 답변(2014.05.01 산업입지정책과-1190)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제12조제3항에는 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역에서 건축물의 건축 등 허가를 받아야 하는 행위로서 주민 의견청취 공고, 산업단지의 지정 및 고시 당시 이미 관계법령의 행위허가를 받은 경우에는 착공 여부에 관계없이 해당 행위를 할 수 있도록 규정하고 있습니다. 또한, 같은 항에 허가를 받을 필요가 없는 행위에 관하여 그 공사 또는 사업에 착수한 자는 30일 이내에 그 공사 또는 사업의 진행상황과 시행계획을 첨부하여 관할 특별시장·광역시장·시장 또는 군수에게 신고한 후 이를 계속 시행할 수 있도록 규정하고 있으므로 사업 착수의 의미에는 사업추진을 위한 행위(설계용역 등)를 이행한 경우를 포함하여야 할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 25**

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제7조제1항제8호가 삭제('15.3.18) 되었으나 「산업단지계획 통합기준」 제4조제8호에는 같은 내용이 삭제없이 규정되어 있어 산업단지계획을 검토하는 기준 적용 시 어떤 지침을 적용해야 하는 지 여부

– 답변(2015.04.01 산업입지정책과-894)

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제7조는 산업단지지정권자가 산업단지 지정을 검토할 경우 적정입지를 선정하기 위한 검토 기준을 규정한 사항으로 산업단지 지정을 위한 고려사항입니다. 산업단지는 시·도지사 등 지정권자가 산업단지개발계획(산업단지계획)을 수립하여 관계 행정기관 등의 협의를 거쳐 지정하는 것으로 삭제된 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제7조제8항의 의미는 개별공장입지의 지정 승인을 할 수 없는 곳에 관련 법률을 배제하고 지침 제8항을 적용하여 산업단지를 무조건적으로 지정할 수 있다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 일례로 「도로법」에 의한 접도구역에는 개별공장이 입지할 수 없으나 산업단지를 지정하려는 경우 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 도로구역을 폐지하고 산업단지를 지정할 수 있는 것과 같이 「수도법」에 따른 상수원보호구역외의 지역에 산업단지를 지정하려는 경우에도 적정입지 여부는 관련부처인 환경부 등과의 협의 및 해당 산업단지 지정 목적, 필요성, 주변 여건, 환경 등을 종합적으로 고려하여 산업단지지정권자가 판단할 사항입니다.

○ **질의 26**

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제6조에 따른 지방산업단지계획심의위원회와 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제3조에 따른 지방산업입지심의회를 통합하여 시·도 조례로 운영할 수 있는 지 여부

– 답변(2015.05.13 산업입지정책과-1404)

○ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제6조에는 지방산업단지계획심의회의 기능, 구성 등에 대하여 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제4조제2항에 제1항에 따른 위원별 최소 구성인원을 제외하고는 구성·운영 등에 관한 사항은 시도조례로 정할 수 있도록 하고 있으며,

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제3조제4항에 지방산업입지심의회의 기능·구성·운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정할 수 있도록 하고 있으므로 해당 법률에서 위임하고 있는 범위내에서 시·도조례로 통합하여 운영할 수 있을 것으로 판단됩니다.

○ 질의 27

① 산입법시행령 제15조제2항제2호의 '토지소유자로부터 사용동의'는 사업시행자가 토지소유자로부터 토지의 사용동의서를 별도로 받아야 함을 의미하는지? 또는 사업시행자가 토지소유자와 토지매매계약을 체결하고 계약금을 지급했다면 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것으로 볼 수 있는지?

② 산입법시행령 제15조제2항은 '14.7.14일 개정되었는데 '10년 특례법에 따라 승인고시된 산업단지에도 적용되는지?

③ 산입법 제13조제2항에 따라 산업단지를 지정 해제한 경우 특례법으로 승인한 산업단지의 사업시행자 지정 및 실시계획 승인은 취소된 것으로 볼 수 있는지?

④ 산업단지의 지정해제가 사업시행자 지정 취소 및 실시계획 승인 취소로 볼 수 없다면 산업단지 지정 해제는 어떤 행정 행위로 볼 수 있는지?

⑤ 특례법에 따른 산업단지계획의 승인을 취소하려면 산입법 제13조의 산업단지 지정 해제와 같은법 제48조의 실시계획승인 취소 및 사업시행자 지정 취소를 같이 해야 하는지 여부

⑥ 산입법 제48조에 따라 실시계획승인 및 사업시행자 취소를 하였으나, 같은법 제13조에 따른 산업단지 지정 해제는 하지 않은 경우 실시계획승인 취소와 사업시행자 지정 취소로 특례법에 의한 산업단지계획의 승인 취소로 볼 수 있는지?

⑦ 산업단지를 지정 해제하기 위해서는 산입법시행령 제2조의2제1항제5호에 따라 반드시 심의회를 거쳐야 하는지?

– 답변(2015.01.16 산업입지정책과-161)

① 산입법시행령 제15조제2항제2호의 '토지소유자로부터 사용동의'가 사업시행자가 토지소유자와 토지매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 경우를 포함한다고 보기는 어렵습니다. 토지매매에 대한 계약금을 지불했다 하더라도 잔금을 지급하지 않은 상황에서 매매계약 취소 등이 이루어질 수 있으므로 사업시행자는 토지소유권을 확보하지 못한 경우에는 별도의 사용동의를 받아야 할 것으로 판단됩니다.

② 특례법 제4조제2항에 산업단지 지정 및 개발과 관련하여 특례법에 정한 사항 외에는 산입법을 따르도록 규정하고 있고, 산입법시행령 부칙(대통령령 제25453호, '14.7.14) 제2조 및 제3조에 산업단지 지정 해제의 심의에 관한 적용례 및 산업단지 지정해제 시 주민 등 의견수렴에 관한 적용례만 둔 점을 감안 시'10년 특례법에 따라 지정된 산업단지에도 적용됩니다.

③·④·⑤ 관련 산업단지가 지정 해제된 경우 사업시행자 및 실시계획 승인은 취소된 것으로 볼 수 있으며, 산입법 제48조에 따른 실시계획 승인 취소 및 사업시행자 취소는 별도로 이행

할 필요가 없습니다.
⑥ 특례법 제8조에 따른 산업단지계획은 산입법에 따른 개발계획 및 실시계획을 모두 포함하는 것으로, 산입법 제48조에 따라 실시계획승인 취소 및 사업시행자 취소를 한 경우라도 특례법에 따른 산업단지계획이 승인취소된 것으로 보기는 곤란합니다.
⑦ 산입법제3조제3항에 산업단지의 지정·개발에 관하여 시·도지사와 시장·군수 등의 자문에 응하기 위하여 지방산업입지심의회를 둘 수 있도록 하고 있고, 같은 조 제4항에 지방산업입지심의회의 기능·구성·운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록 규정하고 있으므로 해당 지자체 조례에 산업단지 지정해제에 관한 사항이 포함된 경우에는 해당 절차를 거쳐야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 28**

「자원의 절약과 재활촉진에 관한 법률」(이하 '자원재활용법') 제34조에 따라 재활용단지를 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산업입지법') 지정·개발절차에 따라 조성하고 있음
재활용단지 조성자로서 자원재활용법시행령 제40조제4호에 따라 「중소기업협동조합법」에 따른 재활용을 목적으로 설립된 중소기업협동조합이 산업입지법 제16조제1항제1호의 "다른 법률에 따라 산업단지개발 사업을 시행할 수 있는 자"에 해당 여부

– 답변(2015.10.06 산업입지정책과-3103)

자원재활용법 제34조제2항에서 "재활용단지 조성은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 국가산업단지 또는 지방산업단지의 지정·개발절차에 따른다"라고 규정하고 있으며, 재활용단지 조성절차를 산업단지 조성절차를 따르도록 하는 것일 뿐 산업입지법 절차를 따른다고 하여 자원재활용법에 따른 재활용단지 조성을 산업입지법에 따른 산업단지 조성으로 볼 수는 없습니다.
일례로, 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」(이하 '물류시설법')제59조의2에서 물류단지 지정 및 개발절차에 관하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」을 준용하도록 규정하고 있으나, 물류시설법에 따른 물류단지 조성을 산업단지 조성으로 보지는 않습니다.
따라서, 자원재활용법시행령 제40조제4호에 해당하는 재활용단지 조성자를 산업입지법 제16조제1항제1호의 "다른 법률에 따라 산업단지개발 사업을 시행할 수 있는 자"에 해당된다고 볼 수는 없습니다.

○ **질의 29**

가. 산업단지 산업시설용지에 대하여 토지매매계약 후 대금을 완납하기 이전에 매수인이 토지사용 승낙을 신청한 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제37조에 따라 토지사용승낙서를 발급하면서 사업시행자(매도인)은 토지사용승낙 절차 및 방법에 관한 내부 규정이 있음에도 불구하고 토지 대금 미납자에 대한 사용료 부과 조건을 달지 못하고 무조건 토지사용승낙을 해주어야 하는 규정인지
나. 사업시행자 내부규정이 택지 공급 사업시행자로서 "택지"공급 이라는 용어를 사용하는 규정이라면 산업단지개발 사업시행자로서 산업입지법시행령 제37조 제3항을 이행하기 위한 토지사용료 부과 등의 근거로 볼 수 있는지

– 답변(2016.01.12 산업입지정책과-119)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산업입지법') 제37조 제7항에 따라 준공인가 전에는 산업단지개발사업으로 조성된 용지나 설치된 시설물을 사용할 수 없으나, 입주업체의 공장설립기간 단축 등을 위해 산업시설용지 등의 분양을 받은 자가 산업입지법시행령 제37조 제1항에 따라 준공인가전사용신청을 하는 경우에는 사업시행자는 산업입지법 제37조제7항 단서 및 산업입지법시행령 제37조제3항에 따라 산업단지개발사업에 지장이 없다고 인정하는 경우 그 용지 또는 시설물을 사용할 수 있도록 할 수 있습니다. 이때 분양을 받은 자가 토지분양대금을 완납하지 않은 경우라도 사업시행자는 무조건 토지사용승낙을 해야 한다거나 토지사용승낙시에 토지사용료 부과에 대한 규정이 별도로 없으므로 토지분양대금을 완납하지 않은 경우에 토지사용승낙을 하면서 사용료를 부과하는 등의 행위는 토지소유자인 사업시행자가 판단할 사항으로 사료됩니다.

나. 사업시행자 내부 규정에 대하여 우리 부에서 논하는 것은 적절치 않은 것으로 사료되며, 산업단지개발 사업시행자가 개발한 산업시설용지에 대한 공급방법은 산업입지법시행령 제42조의3에서 규정하고 있고, 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 공급방법에 관하여는 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제1항부터 제7항까지의 규정을 준용하도록 하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 30

반월특수지역 시화2단계(송산그린시티) 동측지구 연결도로 사업승인 관련 주민의견청취절차 사전이행 의무에 대한 해석

– 답변(2016.01.19 산업입지정책과-180)

가. 주민의견 청취와 관련하여, 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산업입지법'이라고 합니다) 제39조제1항에 따른 특수지역개발사업의 경우 산업단지 개발절차를 준용하고 있으며, 법 제10조(주민 등의 의견청취)에 따르면 산업단지를 지정하거나 대통령령으로 정하는 중요사항을 변경하려는 경우에는 주민 및 관계 전문가 등의 의견을 듣도록 하고 있습니다.

나. 질의하신 반월특수지역 시화2단계(송산그린시티) 동측지구 연결도로 사업은 특수지역 인근 지역에서 시행되는 산업입지법 제31조에 따른 사업이므로 산업입지법 제10조에 따른 주민 등의 의견청취 대상에 해당되지는 않습니다

○ 질의 31

김해시가 인구 50만 이상 대도시('12.2월)가 되기 이전 경상남도지사가 지정('08.7월)하여 준공인가('14.12월)한 일반산업단지의 개발계획 또는 실시계획 변경 승인권자가 경상남도지사인지 아니면 김해시장인지

– 답변(2016.07.28 산업입지정책과-2707)

가. 서울특별시와 광역시를 제외한 인구 50만 이상의 대도시 시장이 일반산업단지 지정권자가 될 수 있도록 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제8조제1항을 개정(2007. 4.6)하였으며, 당시 개정규정은 부칙(대통령령 제20317호, 2007. 10. 4) 제3조제1항에 따라 시행령 시행(2007. 10. 7.) 후 최초로 지정하는 일반산업단지부터 적용하도록 하도록 규정하였습니다.

나. 다만, 법령 개정 이전 종전의 규정에 따라 시·도지사가 지정한 일반산업단지에 대하여 대도시 시장이 지정한 일반산업단지로 보도록 하거나 대도시 시장에게 산업단지개발계획 및 실시계획승인 권한을 위임하는 규정은 별도로 두고 있지 않습니다.
다. 따라서, 대도시가 되기 이전 시·도지사가 지정한 일반산업단지가 준공된 경우 해당 일반산업단지의 개발계획 및 실시계획 변경승인권한이 대도시 시장에게 있다거나 위임되었다고 볼 수 있는 근거가「산업입지 및 개발에 관한 법률」 및 하위법령에서 없으나, 다만 해당 지자체에서 시·도조례 등으로 대도시 시장에게 변경승인 권한 등이 위임되어 있다면 대도시 시장이 승인권자가 될 수 있습니다.

○ **질의 32**

산업단지계획상 개발기간이 만료된 경우, 산업단지 지정의 효력이 당연히 소멸되는지 여부

– 답변(2016.08.03 산업입지정책과-2803)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조에 따라 산업단지 지정이 해제된 경우 산업단지 지정의 효력이 소멸되는 것으로 볼 수 있음을 알려드립니다.

○ **질의 33**

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제25조에 따라 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에 「산지관리법」제6조에 따라 보전산지가 변경·해제 된 것으로 보고 있으나, 「산지관리법」제6조제4항에 따라 중앙산지관리위원회의 심의를 거쳐 산림청장의 승인 고시가 있어야 보전산지가 변경·해제된 것으로 보게 되는지

– 답변(산업입지정책과)

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 '특례법')제25조는 특례법에 따라 산업단지 조성시 「산지관리법」적용에 관한 특례사항으로서 산업단지계획의 수립 또는 승인으로 「산지관리법」제6조에 따른 '보전산지의 변경·해제'를 의제함으로써, 산업단지 내 보전산지가 있는 경우 산지관리법에 따른 절차를 별도로 거치지 아니하고 산업단지계획에 대하여 산림청 등 관계기관 협의를 거쳐 특례법에 따른 산업단지계획의 승인시「산지관리법」제6조에 따른 보전산지의 변경·해제이 동시에 이루어지게 하기 위하여 제정('08.9월)되었습니다. 또한, 산업단지계획 수립 또는 승인을 위해서 특례법 제10조에 따라 관계기관 협의를 거치고 같은 법 제14조에 따라 산업단지계획심의위원회 심의를 거친 경우 같은 법 제14조제3항에 따라 「산지관리법」에 따른 산지관리위원회를 거친 것으로 보도록 규정하고 있습니다. 따라서, 산업단지 내 보전산지가 있는 경우 「산지관리법」따른 절차를 별도로 거치지 아니하고 산업단지계획 수립 및 승인시 산지관리법 제6조에 따라 보전산지의 변경, 해제가 된 것으로 봄을 알려드립니다.

.

○ **질의 34**

○ 질의배경
민간기업들이 기존 공업지역과 연접한 지역에 산업단지를 조성하기 위해 투자의향서을 제출하고 입지타당성 검토를 요청하려고 하며, 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특

례법」(이하 특례법) 제4조에 따라 특례법이 타 법에 우선하고 있음
○ 질의요지
가. 투자의향서를 접수할 지역의 마을 소수의 주민이 민원을 제기한다하여 투자의향서 접수 단계에서 지자체에서 일방적으로 지정을 거부할 수 있는지
나. 투자의향서를 접수할 지역이 기초단체의 2020년 도시기본계획의 토지이용계획상 보전용지로 되어 있을 경우 토지이용계획상에는 자연녹지지역으로 기재되어 있고 그 외 별다른 규제가 없다면, 특례법에 따라 산업단지 개발이 가능한지
다. 투자의향서를 접수할 지역이 생태자연도 1등급이 아닌 2등급지역은 특례법에 따라 산업단지 개발이 가능한지

– 답변(2016.08.25 산업입지정책과-3052)

- 질의 '가'에 대하여
「산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법」(이하 '특례법'이라고 함) 제7조제1항에 따라 민간기업등은 제8조에 따른 산업단지계획 수립에 앞서 사업예정부지, 사업규모 및 기간, 사업방식 및 주요 업종, 입지수요 자료, 재원조달계획을 기재한 투자의향서를 지정권자에게 제출할 수 있으며, 같은 법 제7조제2항에 따라 지정권자는 투자의향서를 제출한 민간기업 등에 지원센터를 통하여 산업단지 예정부지에 대한 개략적인 법적 규제현황, 산업여건 및 지역별 산업입지정책, 환경여건(생태자연도 등), 농지·산지 등 토지이용여건 등 자료를 제공하는 등 해당 산업단지 개발사업을 위하여 필요한 사항에 관하여 최대한 지원하도록 하고 있습니다. 따라서, 특례법상 투자의향서 제출절차는 산업단지계획 승인신청 전에 필수적인 절차는 아니며 지정권자가 민간기업의 산업단지 승인신청 이전 민간기업 등에게 해당 산업단지 개발사업을 위하여 필요한 사항에 관하여 지원하는 절차이므로 지정권자가 민간기업의 투자의향서 제출 자체를 거부할 수는 없습니다.
- 질의 '나', '다'에 대하여
특례법 제4조제1항은 특례법에 규정된 인·허가 절차 간소화 특례를 다른 법률에 우선하여 적용한다는 의미이며 특례법이 개별법보다 우선한다는 의미는 아니므로 개별법상의 법적 규제사항은 개별법령 소관사항이나, 질의하신 산업단지 개발 가능 여부는 산업단지 예정 지역의 개별법령에 따른법적 규제사항 뿐만 아니라 해당 지역여건 및 특성, 개발계획, 산업수요, 주변 환경, 다른 계획과의 연관성, 관계 법령 등을 종합적으로 검토하여 판단할 사항이므로 구체적인 사항은 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 35

산업단지 개발사업 위탁시행 관련 위탁료율 해당범위

– 답변(2016.10.10 산업입지정책과-3611)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제20조에 따라 산업단지개발사업의 위탁시행은 같은 법 제16조에 따른 사업시행자인 위탁자는 공공시설 등의 위탁시행을 국가.지자체.공기업 등에게 위탁할 수 있고, 이를 위탁받아 시행할 자와 같은 법 시행령 제24조제2항의 각 호의 사항에 관하여 협의하도록 하고 있습니다.
이에 따라 사업시행자는 산업단지개발사업의 시행업무를 위탁하여 시행하려면 산입법 시행령

제24조제4항에서 국토해양부령이 정하는 요율의 위탁수수료를 해당 업무를 위탁받아 시행하는 자에게 지급 기준을 정한 것으로, 질의의 감면 또는 면제여부에 대하여는 귀 시에서 판단하여 결정하여야 함을 알려드립니다.

○ **질의 36**

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산업입지법') 제21조에 따라 의제된 공유수면 매립에 대하여, 산업단지 전체의 준공 이전에 별도로 공유수면법에 따른 개별준공이 가능한지
나. 개별준공이 가능하다면 공유수면법에 따른 업무처리(준공검사, 총사업비 정산)소관은 어디인지, 그리고 사업시행자는 누구한테 개별준공 신청을 해야 하는지
＊ 산업단지준공인가권자 : 충청남도, 공유수면매립 준공인가권자 : 평택지방해양수산청

– 답변(2016.09.02 산업입지정책과-3177)

가. 통상 산업입지법 제21조에 따라 산업단지 실시계획 승인시 의제절차를 통해 개별법에 따른 실시계획 승인을 동시에 받을 수 있고, 의제받은 사항에 대하여 산업단지 준공 승인시 같은 법 제37조제6항에 따라 개별법에 따른 준공인가도 의제받을 수 있습니다.
다만, 산업입지법 제21조에 따라 의제받은 사항을 산업단지 준공 이전에 개별법에 따라 준공인가를 먼저 별도로 받는다고 하여 산업입지법에 저촉되는 사항은 아닌 것으로 사료되므로, 당초 산업입지법 의제절차를 통해 공유수면법에 따른 실시계획을 승인을 의제 받았으나 산업단지 준공 이전에 공유수면에 대한 준공절차를 공유수면법에 따라 개별적으로 거치는 것을 산업입지법에서 제한하고 있지는 않습니다.
나. 산업입지법에서는 산업단지 준공 이전에 공유수면법에 따라 개별 준공절차를 거치는 것을 제한하고 있지 않을 뿐이며, 산업입지법에 따른 준공이 아닌 공유수면법에 따른 준공인가에 대한 권한은 공유수면법에 따른 준공인가권자에게 있습니다. 따라서, 산업단지 내 공유수면에 대하여 공유수면법에 따른 개별준공 절차를 거치는 경우 공유수면법상 준공 가능 여부나 업무처리 등에 대하여는 공유수면법 소관부처인 해양수산부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 37**

○ 질의배경
「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」(이하 '연구개발특구법') 제43조제1항에서 "특구가 지정된 후 특구개발계획이 고시되면 국가산업단지·일반산업단지 및 도시첨단산업단지로 지정된 것으로 본다"라고 규정하고 있고, 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 '산업입지법시행령') 제42조의3 제4항제3호에 따라 국가산업단지에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 해당 산업단지지정권자의 승인을 받아 시·도지사 또는 사업시행자와 입주협약을 체결한 기업이 산업단지개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함되거나 그 기업이 사용하려는 면적이 유치업종별 공급면적에 포함된 경우에는 산업시설용지를 수의계약으로 공급할 수 있음
○ 질의요지
연구개발특구법 제4조에 따른 특구의 지정권자인 미래창조과학부장관을 같은 법 제43조제1항에 근거하여 산업입지법시행령 제42조의3 제4항제3호의 '해당 산업단지지정권자'로 볼 수 있는지

– 답변(2016.09.21 산업입지정책과-3373)

연구개발특구법 제43조제1항은 연구개발특구법에 따라 특구개발계획이 고시가 되면 산업단지 지정 효과를 의제하는 사항이므로, 귀 부가 연구개발특구법에서 산업입지법에 따른 공급절차 및 방법 준용할 수 있는지 등을 법제처 법령해석을 통해 검토하여 판단할 사항으로 사료됩니다.

○ 질의 38

명지·녹산국가산업단지의 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법')제49조 및 같은 법 시행령 제49조제2항제2호의 법 산업단지개발계획 수립 시 국토교통부 장관이 사업시행자를 지정하는 경우 권한위임에 대한 법령 해석

– 답변(2016.11.29 산업입지정책과-4306)

산입법 제49조 및 같은 법 시행령 제49조제2항2호에서 "산입법 제6조의 규정에 의한 산업단지개발계획 수립 시 국토교통부장관이 사업시행자를 지정하는 경우"는 국가산업단지에 관한 권한의 사업 중에서 시.도지사 등에게 위임할 수 있도록 정한 것으로서 최초 산업단지 지정 이후 개발되지 않은 지역 등에 대한 산업단지개발계획 수립 시 국토교통부장관이 사업시행자를 지정하는 경우에 해당되는 것입니다.

○ 질의 39

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제12조(행위 제한 등) 및 같은 법 시행령 제14조(행위허가의 대상)제1항 제3호의 내용 중"토지의 형질변경중 공유수면의 매립"의 행위 허가 가능여부

나. 행위허가가 가능하다면 산업입지법 제12조 제1항의 시장의 허가와 시행령 제14조 제2항의 산업단지개발사업의 시행자의 의견 청취만 받아 공유수면의 매립 허가가 가능한지 여부와 행위허가 신청 시 별도의 양식이 있는지

– 답변(2017.02.15 산업입지정책과-535)

산업입지법 제12조에 따라 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓으려는 행위 등을 하려는 경우 특별시장·광역시장·시장 또는 군수의 허가를 받도록 행위제한을 두고 있습니다.

동 조항은 산업단지를 조성하려거나 조성중인 곳에 「건축법」,「국토계획 및 이용에 관한 법률」등에 따른 개발행위에 대하여 산업단지 개발을 위해 제한을 두기 위한 것이므로, 해당 개별법에 허용되지 않는 개발행위에 대하여 산업입지법 제12조에 따라 허가를 할 수 없습니다.

질의의 경우, 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 적법한 개발행위 인지부터 검토가 필요할 것으로 사료되며, 구체적인 사항은 공유수면 매립 소관부처인 해양수산부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 40 및 답변(2017.05.02 산업입지정책과-1425)**

1 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제24조에 따라 토지소유자에게 환지를 하는 경우 종전의 토지 가액 평가 방법

(답변) 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제24조의3제4항제1호에서 "환지대상이 되는 종전의 토지 가액은 보상 공고시 사업시행자가 제시한 협의를 위한 보상금액으로 규정"하고 있으므로, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제68조에 따른 보상액을 의미합니다.

2 종전의 토지 가액에 대하여 다툴 수 있는 방법

(답변) 사업시행자가 토지소유자에게 환지를 하는 경우 산업입지법 제24조제2항에 따라 도시개발법 제28조부터 제49조까지의 규정을 준용하고 있으며, 환지 예정지 지정과 환지처분(도시개발법 제35조 및 제40조)은 행정소송 대상이 됩니다.

3 산업입지법시행령 제24조의3 제4항제2호에서 "환지면적은 종전의 토지면적을 기준으로 하되"라는 의미는 1:1환지 원칙을 규정한 것으로 이해되는바, 그렇다면 「도시개발법」에 따른 감보율을 적용되지 않는 것인지?

(답변) 산업입지법 제24조에서 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 산업단지개발계획에서 정한 내용에 적합한 공장, 교육·연구시설, 업무시설 등을 설치하려는 자에게 환지할 수 있도록 규정하면서 대통령령으로 정하는 사항 외에는 도시개발법 제28조부터 제49조까지의 규정을 준용하도록 규정하고 있으며, 동법 시행령 제24조의3에서 환지대상자와 환지신청, 가액·환지면적 기준 등 환지방법에 대하여 아래와 같이 규정하고 있습니다.

<산업입지법 시행령>

제24조의3(토지소유자에 대한 환지) ①법 제24조제1항제1호의 규정에 의하여 환지를 받을 수 있는 토지소유자는 산업단지지정고시일 현재 산업단지개발계획에서 정한 최소공급면적이상의 토지를 소유한 자로 한다.

② 제1항에 따라 환지를 받고자 하는 자는 환지신청서에 산업시설 등에 관한 설치계획서를 첨부하여 사업시행자에게 제출하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의한 환지신청은 사업시행자가 당해 산업단지보상공고에서 정한 협의기간내에 하여야 한다.

④ 사업시행자(법 제16조제1항제6호에 해당하는 사업시행자를 제외한다)는 다음 각호에 정한 기준에 따라 환지의 방법 및 절차등을 산업단지개발실시계획에서 정하여야 한다.

1. 환지대상이 되는 종전 토지의 가액은 보상공고시 사업시행자가 제시한 협의를 위한 보상금액으로 하고, 환지의 가액은 제40조에 따른 해당 산업단지의 용지별 분양가격을 기준으로 한다.
2. 환지면적은 종전의 토지면적을 기준으로 하되, 지역여건 및 용지별 수급 상황 등을 고려하여 그 면적을 증감할 수 있다.
3. 종전의 토지가액과 환지가액간의 차액은 이를 현금으로 정산하여야 한다.

산업단지 개발용지의 공급면적은 사업시행자가 해당 산업단지 지역여건 및 용지별 수급 상황 등에 맞추어 계획하게 되고, 산업용지, 지원용지 등 용지별 분양가격이 산업입지법에 별도로 규정하고 있음을 감안하여

산업입지법시행령 제24조의3제4항에서 도시개발법에 따른 환지방법을 산업단지 개발에 맞게 별도로 규정(가격기준, 환지면적, 정산)하고 있으므로 도시개발법에 따라 감보율(토지 부담률)을 적용한 환지방법은 준용*하지 않습니다.

* 사업시행자가 산업입지법 제16조제1항제6호(토지소유자 또는 그들이 산단개발을 위하여 설립한 조합)인 경우에는 도시개발법 환지방법을 적용
즉, 산업단지 환지면적은 종전의 토지면적을 기준으로 하되, 해당 산업단지의 지역여건 및 용지별 수급 상황 등에 부합한 개발용지의 공급면적을 환지면적으로 정할 수 있고 구체적인 환지면적은 사업시행자와 토지소유자가 협의할 사항이며, 이를 통해 결정된 환지면적의 가액과 종전토지의 가액의 차이를 정산하는 것이 산업단지 환지 방법으로 사료됩니다.

4 산업입지법시행령 제24조의3 제4항제2호에서 “지역여건 및 용지별 수급 상황 등을 고려하여 그 면적을 증감할 수 있다”는 의미와 허용범위?

(답변) 질의 3에 대한 답변을 참조하시기 바랍니다.

5 산업입지법시행령 제24조의3 제4항제3호에서 “종전의 토지가액과 환지가액의 차액은 현금으로 정산하여야 한다”고 규정하고 있으나, 민간개발의 경우에는 다른 방법으로 정산할 수 있는지?

(답변) 산업입지법령에서 종전의 토지가액과 환지가액 차액의 정산방법을 현금정산 외에는 규정하고 있지 않습니다.

○ 질의 41

농공단지 내 도시계획도로 중 일부 부지를 사실상 도로와 상관없다고 판단하여 농공단지 지정면적 축소 등을 통해 일반개인에게 양도하고자 할 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3에 따라 산업단지개발계획 변경 절차를 진행하여야 하는지 아니면 개발계획·실시계획 변경 없이 도로점용 허가 등을 통해 매입을 희망하는 일반개인이 사용 가능한 지

– 답변(2017.05.10 산업입지정책과-1460)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 ‘산입법’) 제13조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례) 제1항에 따라 산업단지 지정면적의 변경 시에는 산업단지개발계획을 변경하여 산업단지 지정권자의 승인을 받도록 규정하고 있으므로, 동 농공단지의 지정면적을 축소하는 경우 동 농공단지 지정(승인)권자에게 개발계획 변경 승인을 받아야 함
준공된 산업단지내 도로의 점용 허가 등에 관하여는 동 농공단지 관리기관 및 도로관리청과 협의하여 처리할 사항임

○ 질의 42

「산업입지 및 개발에 관한 법률」[법률 제8337호, 2007.4.6. 일부개정, 2007.10.7. 시행](이하 舊 산업입지법) 제2조제6호에 따라 산업단지개발사업에 건축사업을 포함하는 경우 당시 법개정 시행 후 최초로 지정되는 산업단지부터 가능한지 아니면 법개정 전에 지정된 산업단지의 경우에도 개발계획 및 실시계획의 변경을 통해 건축사업을 산업단지개발사업에 포함할 수 있는지

– 답변(2017.05.25 산업입지정책과-1642)

舊 산업입지법 제2조제6호가목과 다목 및 라목에서 제16조제1항제1호 및 제2호의 사업시행자와 제4호의 사업시행자 중 대통령령에서 정하는 법인에 한하여 종전 용지조성사업에 한정되었던 산업단지개발사업에 건축사업까지 포함되도록 산업단지 개발사업의 범위를 개정하였고, 이와 동시에 같은 법 제38조제5항을 신설하여 산업단지개발사업에 건축사업까지 포함되도록 하면서 건축사업으로 인한 분양수익을 기반시설 설치 등 산업시설용지의 가격인하 용도로 사용하도록 하면서 부칙 제5조에서 제38조 개정조항은 “이 법 시행 후 최초로 산업단지로 지정되는 분부터 적용한다”고 적용례를 규정하였습니다.
따라서, 舊 산업입지법 제38조제5항 신설취지를 고려해 볼 때, 같은 법 제2조제6호에 따라 산업단지개발사업에 건축사업을 포함하는 경우 같은 법 제38조제5항도 적용하여 건축사업으로 인한 분양수익을 산업시설용지의 가격인하 용도로 사용하여야 하므로, 舊 산업입지법 제2조제6호에 따라 산업단지개발사업에 건축사업을 포함하는 산업단지는 같은 법 부칙 제5조에 따라 舊 산업입지법 시행 후 최초로 산업단지로 지정되는 분부터 적용해야 할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 43

○ 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」(이하 ‘특구법’) 제43조(산업단지 등에 관한 특례) 제1항에서 “특구가 지정된 후 특구개발계획이 고시되면 그 내용에 따라 국가산업단지·일반산업단지 및 도시첨단산업단지로 지정된 것으로 본다.”라고 규정하고 있으나, 부칙<제11232호, 2012.1.26>제9조(산업단지에 대한 특례에 관한 경과조치)에 따르면 이 법 시행(2012.7.27) 당시 종전의 규정에 따라 국가산업단지로 간주되는 특구는 제43조제1항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다고 규정하고 있으며,
○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의2(산업단지의 전환)에 따라 산업단지지정권자는 산업단지의 활성화 및 정비를 촉진하기 위하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조에 따른 관리권자와의 협의를 거쳐 산업단지의 전부 또는 일부 지역의 기능을 변경하여 산업단지의 종류를 전환(국가산업단지 및 농공단지로의 전환은 제외한다)할 수 있다고 규정하고 있습니다.
- 동 규정에 따라 기 조성된 대덕연구개발특구를 국가산업단지에서 도시첨단산업단지로 변경하는 것이 가능한지 여부?

– 답변(2017.06.07 산업입지정책과-1757)

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 ‘산입법’) 제13조의2(산업단지의 전환)는 산업여건의 변화 등에 대응하기 위하여 지역실정에 맞지 아니한 기존의 산업단지를 산업단지 관리권자와의 협의를 거쳐 국가산업단지 및 농공단지로의 전환을 제외한 다른 유형의 산업단지로 전환할 수 있도록 규정한 것으로,
- 준공된 지 10년 이상 경과하고 공장증설 등 산업단지 활성화를 위하여 필요하거나 산업단지가 준공된 시점을 기준으로 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함한다) 면적의 100분의 30 이상의 면적에서 유치업종 변경이 있는 경우로 한정하여 전환이 가능함을 알려드립니다.

○ **질의 44**

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제10조(주민 등의 의견청취)제1항에서 주민 및 관계 전문가 등의 의견청취 방법, 이행 여부 확인, 관련 근거 보존 방법 및 보존 기간은? 같은 법 제10조제2항에서 관계 행정기관의 장과의 협의 방법, 관련 근거 보존 방법 및 보존 기간은?

나. 산업단지개발사업의 시행기간을 연장하는 경우 주민 등의 의견청취를 하여야 하는지? 변경 승인시 어떤 법적 근거와 절차를 통해 가능한지?

– 답변(2017.07.17 산업입지정책과-2170)

○ 질의 가에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법') 제10조(주민 등의 의견청취)제1항 및 같은 법 시행령 제11조(주민 등의 의견청취)에 따라 "산업단지지정권자는 산업단지를 지정하거나 대통령령(산입법 시행령 제7조제1항)으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에는 산업단지개발계획안의 주요 내용을 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문과 산업단지지정권자 해당 기관의 인터넷 홈페이지에 공고하고 14일 이상 일반에게 열람하게 하거나,

- 국토교통부장관 또는 시·도지사(특별자치시장과 특별자치도지사는 제외)가 산업단지지정권자인 경우에는 산업단지개발계획안의 내용을 해당 산업단지의 소재지를 관할하는 시장·군수에게 송부하고 이를 송부받은 시장·군수는 산업단지개발계획안의 주요내용을 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문과 해당 기관의 인터넷홈페이지에 공고하고 14일 이상 일반에게 열람하게 하여야 합니다.
- 이에 따라 공고된 산업단지개발계획안의 내용에 대하여 의견이 있는 자는 그 열람기간내에 해당 시장·군수에게 의견서를 제출을 통해 주민 및 관계 전문가 등의 의견을 듣고, 그 의견이 타당하다고 인정할 때에는 이를 반영하도록 규정하고 있으며, 제출된 의견서에 대한 보존기간에 대하여는 별도로 규정하고 있지 않습니다.
- 산입법 제10조제1항 단서에 따라 국방상 기밀을 지켜야 할 필요가 있는 경우에는 주민 및 관계 전문가 등의 의견의 청취를 생략할 수 있으며, 의견청취를 생략하고 산업단지를 지정하려는 경우에는 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다고 규정하고 있습니다. 산업단지개발계획안의 내용과 관련된 관계 행정기관 장과 협의 여부, 주민 등의 의견청취 절차 이행 여부 등에 대한 보다 구체적인 사항은 산업단지 지정권자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

○ 질의 나에 대하여 산업단지개발사업의 시행기간은 산입법 제6조(국가산업단지의 지정)제5항 및 같은 법 시행령 제7조제2항제1호에 따라 산업단지개발계획에 포함되며, 산입법 제17조(국가산업단지개발실시계획의 승인) 및 같은 법 시행령 제21조제1항제5호에 따라 산업단지개발실시계획에도 포함된 사항으로,

- 산업단지개발사업의 시행기간의 변경을 포함하는 내용의 개발계획 변경 및 실시계획 변경 시 시행기간 연장의 목적, 사업시행에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 산업단지지정(승인)권자가 판단할 사항이며, 산입법 시행령 제7조제1항에 따른 중요 사항을 변경하려는 경우에 해당되지 않아 주민 등의 의견청취를 생략할 수 있음을 알려드리니 보다 구체적인 사항은 산업단지 지정(승인)권자와 협의하여 주시기 바랍니다.

○ 질의 45 및 답변(2017.07.28 산업입지정책과-2291)

① 「산업입지의 개발에 관한 통합지침(이하 '통합지침')」 부칙(제2011-120호, '11.4.7.) 제3조(폐기물처리시설계획 표기사항에 대한 적용례)의 의미?

☞ 통합지침 제13조(산업단지개발계획의 작성)제1항제3호의 "산업폐기물의 매립·소각·분해 등 폐기물처리시설계획에는 그 규모 및 용량이 포함되어야 한다."는 개정규정은 '11.4.7. 이후 최초로 개발계획을 수립하거나 변경하는 경우부터 적용합니다.

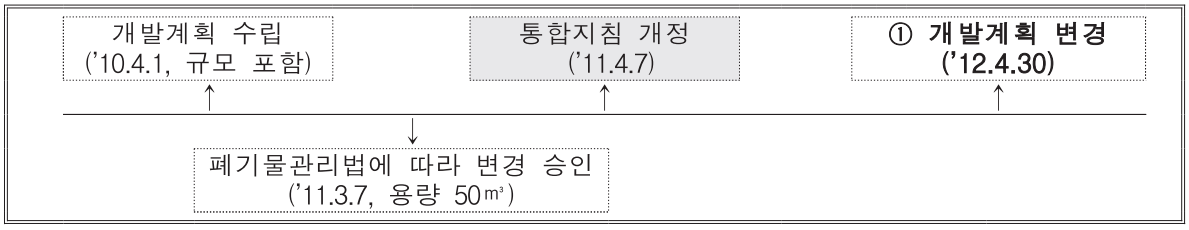
- 따라서, 동 개정통합지침 시행('11.4.7.) 이후 최초 개발계획 변경시에는 폐기물처리시설 규모·용량 변경이 없더라도 폐기물처리시설계획에 폐·하수처리계획 및 산업폐기물의 매립·소각·분해 등 규모·용량을 반드시 포함하여야 합니다.
- 이는 산업단지개발계획 수립(변경)시 폐기물처리시설의 규모·용량까지 포함하여 표기하도록 하여 폐기물처리시설계획을 변경할 경우 개발계획 변경절차를 거치도록 함으로써, 무분별한 매립용량 증가에 따른 산업단지의 환경저하 및 입주업체의 불만을 최소화하기 위해 개정한 사항입니다.

② 통합지침 제13조제1항제3호의 개정규정('11.4.7.) 이후 산업단지 개발계획을 변경하려는 경우 폐기물처리시설계획의 기정용량은?

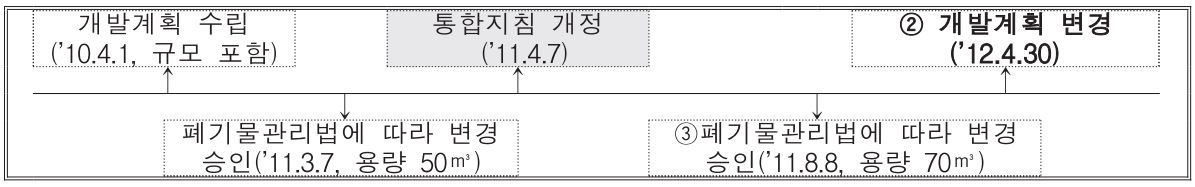
☞ 동 개정통합지침 시행('11.4.7.) 이후 최초 산업단지개발계획을 변경하는 경우 폐기물처리시설의 규모·용량을 포함한 폐기물처리시설계획이 산업단지개발계획에 포함·작성하여야 합니다.

- 폐기물처리시설계획의 용량 작성(표기) 예시를 다음과 같이 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

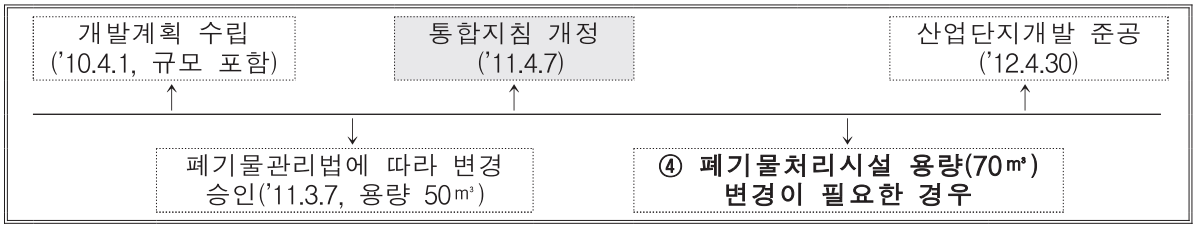
예시1) 아래 표 ①의 경우(용량 변경 없음)의 용량(기정 50㎥, 변경 50㎥)



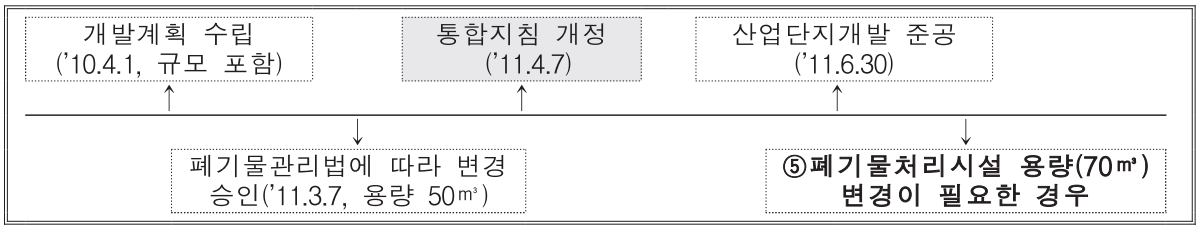
예시2) 아래 표 ②의 경우(용량 변경 없음) 용량(기정 50㎥, 변경 70㎥)
③의 경우 개별법에 의한 변경 절차가 아닌 산입법에 의한 산업단지개발계획 변경 절차를 따라야 함



예시3) 아래 표 ④의 경우(용량 변경 있음) 용량(기정 50㎥, 변경 70㎥)이며,
개별법에 의한 변경 절차가 아닌 산입법에 의한 산업단지개발계획 변경 절차를 따라야 함



예시4) 아래 표 ⑤의 경우(용량 변경 있음) 용량(기정 50㎥, 변경 70㎥)이며, 개별법에 의한 변경 절차가 아닌 산입법에 의한 산업단지개발계획 변경 절차를 따라야 함



③ 준공된 산업단지에서 폐기물처리시설 등의 시설의 규모나 용량의 100분의 50미만의 변경의 경우 실시계획 수립이 아닌 개별법령에서 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있는지?

☞ 「산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 '산입법')」 제13조의4(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례)에 따르면, 폐기물처리시설 등의 시설의 규모나 용량의 100분의 50미만의 변경(누적 변경의 합이 100분의 50미만인 경우)의 경우 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지지정권자의 승인을 받아 개발행위를 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

- 다만, 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등 산입법 시행령 제15조의4에서 정하는 행위에 대하여는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」등 관계법령이 정하는 바에 따라 해당 행위를 할 수 있습니다.

④ 산업단지이외의 지역에서 배출된 폐기물을 반입하여 처리(매립 등)하고자 할 경우 지방도시계획심의위원회 심의, 산업단지개발계획 변경절차 등을 거쳐야 하는 지?

☞ 산입법 제6조에서 산업단지개발계획에 주요기반시설계획을 포함하도록 하고 있으며, 같은 법 시행령 제7조 및 통합지침 제13조제4항제2호에서 폐기물처리시설을 주요기반시설로 규정하고 있으므로 폐기물처리시설 규모를 변경하고자 하는 경우에는 산업단지개발계획 변경이 필요합니다.

- 다만, 산업단지이외의 지역에서 발생한 폐기물을 산업단지내에서 처리하도록 개발계획을 변경하고자 하는 경우에 향후 산업단지내 폐기물 발생량 전망 및 처리방안, 관계기관 협의 등에 대하여 종합적으로 검토 후 결정할 사항이며, 이 경우 산업단지내에서 발생된 폐기물이 아닌 순수 외부에서 발생한 폐기물 처리를 위한 개발계획 변경은 원칙적으로 불가합니다.

⑤ 폐기물처리시설 부지에서 제방 및 침출수 차수시설 등의 설치공사가 진행 중임에도 산입법 제37조에 따른 (부분)준공인가가 적법한 지?

☞ 실시계획승인권자는 산입법 제37조제2항에 따른 준공검사 결과 실시계획대로 완료되는 경우에는 준공인가를 하고 산입법 시행규칙 제12조에 따라 이를 공고한 후 사업시행자에게 통지하여야 한다고 규정하고 있습니다.

- 다만, 사업시행자는 토지소유자의 매수불응 등으로 산업단지개발사업의 시행이 곤란하고 입주예정자의 공장설립에 지장이 초래한다고 인정될 경우에는 사업구역의 변경 또는 공구분할의 절차를 거친 후 조성완료 된 구역에 한하여 준공인가를 신청할 수 있으며,
- 사업시행자가 조성이 완료된 구역에 한하여 준공인가를 신청하는 경우에는 오·폐수 및 폐기물의 처리계획을 수립하여 준공인가권자에게 제출하여야 하며, 준공인가권자는 이를 환경부장관 또는 환경관리청장(지방환경청 포함)과 협의하여야 한다고 통합지침 제30조에서 규정하고 있습니다.

- 따라서 산업단지개발사업의 준공여부는 실시계획승인권자가 당해 사업이 실시계획대로 완료되었는지를 현장 검사 등을 통해 판단할 사항입니다.

⑥ 산입법 제13조의4에서 규정하고 있는 준공된 산업단지는 통합지침 제30조에 따른 부분준공된 산업단지도 포함하는 지?

☞ 통합지침 제30조에 따른 부분준공된 산업단지도 포함되며, 이 경우 부분준공검사를 받은 구역에만 해당됩니다.

○ **질의 46**

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」제7조에 따라 사업시행자 A가 투자의향서를 제출하여 추진중에 사업시행자 B가 동일 지역의 토지소유자 동의 51%를 득하여 투자의향서를 중복 제출한 경우 사업우선권은 누구에게 있는지

– 답변(2017.10.12 산업입지정책과-3014)

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」제7조제1항에서 산업단지 개발지원을 위해 민간기업 등은 제8조에 따른 산업단지계획 수립에 앞서 투자의향서를 제출할 수 있다고 규정하고 있으나, 투자의향서 제출은 산업단지계획 승인신청 전에 민간기업 등에게 해당 산업단지 개발사업을 위하여 필요한 사항에 관하여 지원하는 절차로 산업단지계획 승인신청에 앞서 의무적으로 거쳐야 하는 사항은 아닙니다.

투자의향서를 중복 제출한 경우 투자의향서 선제출 여부나 토지동의확보 등에 따라 사업우선권이 결정되는 것은 아니며, 이는 산업단지 지정권자가 지역의 개발 여건과 산업단지 개발계획의 적합성 등을 종합적으로 검토하여 결정해야 할 사항으로 판단됩니다.

○ **질의 47**

도하일반산업단지와 도하2일반산업단지의 통합이 가능한지, 가능하다면 그 승인권자는 경기도지사인지, 양주시장인지

– 답변(2017.10.12 산업입지정책과-3018)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제13조제1항에서는 산업단지지정권자는 연접한 산업단지의 효율적인 관리를 위하여 둘 이상의 산업단지(종류가 같은 산업단지로 한정한다)를 관리권자와의 협의를 거쳐 하나의 산업단지로 통합할 수 있고, 다만, 통합대상 산업단지의 산업단지지정권자가 따로 있는 경우에는 해당 통합대상 산업단지의 산업단지지정권자가 요청하는 경우로 한정한다고 규정하고 있습니다.

귀 시에서 질의하고 있는 도하 및 도하2 산단은 모두 일반산업단지로서 종류가 같으므로 산업단지의 효율적 관리를 위하여 두 산업단지를 관리권자와의 협의를 거쳐 하나의 산업단지로 통합할 수 있으나, 두 산업단지의 지정권자가 따로 있는 경우이므로 제13조제1항 단서조항에 따라 해당 통합대상 산업단지 지정권자의 요청이 있어야 하며, 이 때 통합 산업단지 지정권자는 경기도에서 요청하면 양주시가 되고, 양주시에서 요청하면 경기도가 되는 것으로 판단됩니다.

○ **질의 48**

세종도시첨단산단의 산업단지개발계획과 실시계획의 승인권자가 다름에도 불구하고 국토부에서 「산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법」(이하 산단절차간소화법이라 함) 에 따라 산업단지계획의 변경승인이 가능한지

– 답변(2017.10.18 산업입지정책과-3075)

산단절차간소화법 제28조 제7항에 따라 산업입지법으로 수립된 산업단지 개발계획 및 실시계획을 산단절차간소화법에 따라 변경할 수 있습니다. 또한, 산단절차간소화법 제8조 제1항에 따라 산업단지계획이 수립된 경우 산업입지법에 따른 개발계획 및 실시계획이 모두 수립된 것으로 보며, 제2항에 따라 민간기업등이 산업단지 지정을 요청하는 경우에는 제1항 각 호의 사항이 포함된 산업단지계획을 수립하여 지정권자에게 승인을 신청하여야 합니다.
세종도시첨단산업단지의 토지이용계획 변경은 산업입지법에 따른 개발계획 및 실시계획의 변경이 필요한 사항으로, 산업입지법에 따르면 개발계획(승인권자:국토부장관)과 실시계획(승인권자:행복도시건설청장)을 각각 수립하여 변경승인할 수 있습니다. 한편 산업입지법 시행령 제49조제5항에서 산업단지 실시계획 승인권한이 행복도시건설청장에 위임되었으나, 산단절차간소화법에 따른 산업단지계획은 산업입지법상 산업단지 개발계획과 실시계획을 모두 포함하므로, 산업입지법에 따른 산업단지 실시계획 승인권한의 위임이 산단절차간소화법에 따른 산업단지계획에도 적용되는 것은 아닙니다. 따라서 국토교통부장관은 산단절차간소화법에 따라 세종도시첨단산업단지의 산업단지계획을 수립하거나 변경할 권한이 있다고 판단됩니다.

○ **질의 49**

◦ 질의배경
「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법이라 한다) 제21조에 따라 실시계획 변경 승인('09.6)시 공유수면 매립 면허가 의제되었으나, 기존의 공유수면 점용 승인을 받은 자의 동의없이 실시계획 승인됨에 따라 실시계획 승인 무효 소송이 제기되어 사천시에서 패소('13.6). 이후 농공단지 실시계획 승인 및 사업시행자 지정 취소('16.10)

◦ 질의내용
일부 매립된 상태로 중단된 공유수면의 원상회복 조치시 산업입지법을 적용해야 하는지, 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률(이하 공유수면법이라 한다)을 적용해야 하는지

– 답변(2017.10.24 산업입지정책과-3130)

일반적으로 개발사업을 시행하는 경우, 여러 법률에 규정된 인허가를 받는 데에 소요되는 시간과 비용을 줄이기 위하여 하나의 주된 인허가를 받으면 관련되는 인허가를 받은 것으로 의제하도록 하는 제도를 두고 있습니다. 산업단지 개발의 경우에도「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조제1항제4호에서 산업단지지정권자가 산업단지 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 「공유수면법」 제28조에 따른 공유수면의 매립면허에 대하여 제2항에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가 등을 받은 것으로 본다고 규정하고 있으나, 그 인허가의 근거는 산업입지법이 아니라 의제되는 공유수면법이고, 또한 공유수면 매립면허에 대해서만 의제되는 것이지 공유수면법의 모든 규정까지 의제되는 것은 아니므로 공유수면의 원상회복에 대해서는 공유수면법에 따라 조치해야 할 사항으로 판단됩니다.

○ **질의 50 및 답변(법제처)**

질의제목	경상남도 김해시 - 시·도지사가 지정한 일반산업단지의 개발계획 변경 등의 권한을 해당 일반산업단지를 관할하는 인구 50만명 이상인 시의 시장에게 위임할 수 있는지 여부(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조 등 관련)
관련문서	경상남도 김해시 도시개발과 - 8018(2016. 8. 31.)

1. 질의요지

2007년 4월 6일 법률 제8337호로 개정되어 2007년 10월 7일 시행되기 전의 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 “종전 산업입지법”이라 함) 제7조제1항에서는 일반지방산업단지[2007년 4월 6일 법률 제8337호로 개정되어 2007년 10월 7일 시행된 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 “개정 산업입지법”이라 함)에서 “일반산업단지”로 명칭이 변경됨]는 특별시장·광역시장 및 도지사(이하 “시·도지사”라 함)가 지정한다고 규정하고 있고, 개정 산업입지법 제7조제1항 본문에서는 일반산업단지는 특별시장·광역시장·도지사 및 특별자치도지사(이 사안에서는 종전 산업입지법에 따른 시·도지사와 구별할 실익이 없으므로, 이하 “시·도지사”라 함) 또는 대통령령으로 정하는 시장이 지정한다고 규정하고 있으며, 개정 산업입지법의 위임에 따라 2007년 10월 4일 대통령령 제20317호로 개정되어 2007년 10월 7일 시행된 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(이하 “개정 산업입지법 시행령”이라 함) 제8조제1항에서는 개정 산업입지법 제7조제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 시장”이란 「주민등록법」에 따른 주민등록표에 의하여 조사한 최근의 인구통계에 의한 인구가 50만명 이상인 시의 시장을 말한다고 규정하고 있고, 같은 영 부칙 제3조제1항에서는 같은 영 제8조제1항의 개정규정은 같은 영 시행 후 최초로 지정하는 일반산업단지부터 적용한다고 규정하고 있습니다.

한편, 「지방자치법」 제104조제2항에서는 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 지방자치단체나 공공단체 또는 그 기관(사업소·출장소를 포함함. 이하 같음)에 위임하거나 위탁할 수 있다고 규정하고 있는바,

종전 산업입지법에 따라 시·도지사가 지정한 일반산업단지에 대하여 개정 산업입지법 시행령의 시행일인 2007년 10월 7일 후에 산업단지개발계획을 변경하여 일반산업단지의 지정을 변경하려는 경우, 시·도지사는 「지방자치법」 제104조제2항에 따라 산업단지개발계획 변경 및 일반산업단지 지정변경 권한을 해당 일반산업단지를 관할하는 인구 50만명 이상인 시의 시장에게 위임할 수 있는지?

2. 회답

종전 산업입지법에 따라 시·도지사가 지정한 일반산업단지에 대하여 개정 산업입지법 시행령의 시행일인 2007년 10월 7일 후에 산업단지개발계획을 변경하여 일반산업단지의 지정을 변경하

려는 경우, 시・도지사는 「지방자치법」 제104조제2항에 따라 산업단지개발계획 변경 및 일반산업단지 지정변경 권한을 해당 일반산업단지를 관할하는 인구 50만명 이상인 시의 시장에게 위임할 수 있습니다.

3. 이유

종전 산업입지법 제7조제1항에서는 일반지방산업단지는 시・도지사가 지정한다고 규정하고 있고, 개정 산업입지법 제7조제1항 본문에서는 일반산업단지는 시・도지사 또는 대통령령으로 정하는 시장이 지정한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 일반산업단지의 지정권자는 일반산업단지를 지정하려면 산업단지개발계획을 수립하여 관할 시장・군수 또는 구청장의 의견을 듣고 국토교통부장관을 비롯한 관계 행정기관의 장과 협의하여야 하고, 산업단지개발계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다고 규정하고 있습니다.

그리고, 개정 산업입지법의 위임에 따른 개정 산업입지법 시행령 제8조제1항에서는 개정 산업입지법 제7조제1항 본문에서 “대통령령이 정하는 시장”이란 「주민등록법」에 따른 주민등록표에 의하여 조사한 최근의 인구통계에 의한 인구가 50만명 이상인 시의 시장을 말한다고 규정하고 있고, 같은 영 부칙 제3조제1항에서는 같은 영 제8조제1항 및 제2항의 개정규정은 같은 영 시행 후 최초로 지정하는 일반산업단지 및 도시첨단산업단지부터 적용한다고 규정하고 있습니다.

한편, 「지방자치법」 제9조제1항에서는 지방자치단체는 관할 구역의 자치사무와 법령에 따라 지방자치단체에 속하는 사무를 처리한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항제4호에서는 같은 조 제1항에 따른 지방자치단체의 사무의 하나로 지역개발과 주민의 생활환경시설의 설치・관리에 관한 사무를 규정하면서, 같은 호 거목에서는 지역개발과 주민의 생활환경시설의 설치・관리에 관한 사무의 하나로 지역경제의 육성 및 지원을 규정하고 있으며, 같은 법 제104조제2항에서는 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 지방자치단체나 공공단체 또는 그 기관에 위임하거나 위탁할 수 있다고 규정하고 있는바,

이 사안은 종전 산업입지법에 따라 시・도지사가 지정한 일반산업단지에 대하여 개정 산업입지법 시행령의 시행일인 2007년 10월 7일 후에 산업단지개발계획을 변경하여 일반산업단지의 지정을 변경하려는 경우, 시・도지사는 「지방자치법」 제104조제2항에 따라 산업단지개발계획 변경 및 일반산업단지 지정변경 권한을 해당 일반산업단지를 관할하는 인구 50만명 이상인 시의 시장에게 위임할 수 있는지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 종전 산업입지법 제7조제1항에서는 일반산업단지의 지정권자를 시・도지사로 규정하였으나, 개정 산업입지법 제7조제1항 및 개정 산업입지법 시행령 제8조제1항에서는 일반산업단지의 지정권자를 시・도지사 또는 인구 50만명 이상인 시의 시장으로 규정하고 있는데, 이러한 개정은 일반산업단지 지정권자를 시・도지사에서 인구 50만명 이상인 시의 시장으로 변경하는 것이 아니라, 시・도지사도 여전히 일반산업단지 지정권자로 규정하면서, 인구 50만명 이상인 시의 시장을 일반산업단지 지정권자로 추가하는 것인바, 이는 인구 50만명 이상인 시의 행정・재정능력 등

을 고려하여 지역특성에 맞는 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 해당 시의 시장에게도 일반산업단지를 지정하고 이를 관리할 수 있는 권한을 부여하려는 것이지, 이미 지정된 하나의 일반산업단지에 대한 산업단지개발계획 변경 및 일반산업단지 지정변경 권한을 시·도지사와 인구 50만명 이상인 시의 시장 모두가 동시에 갖게 된다는 것을 의미하는 것은 아니므로 개정 산업입지법 제7조제1항 및 개정 산업입지법 시행령 제8조제1항에 따르더라도 일반산업단지에 대한 개발계획 변경 및 지정변경 권한은 해당 일반산업단지를 지정한 자에게 있다고 할 것입니다.

그리고, 개정 산업입지법 시행령 부칙 제3조제1항에서는 같은 영 제8조제1항의 적용 대상 및 시기를 명확히 하기 위하여 "같은 영 제8조제1항의 개정규정은 같은 영 시행 후 최초로 지정하는 일반산업단지부터 적용한다"는 적용례를 두면서, 산업단지개발계획을 변경하거나 일반산업단지 지정을 변경하는 경우에 대해서는 언급하고 있지 않은바, 이와 같은 적용례의 문언과 일반산업단지 지정 및 변경지정의 체계를 종합하면, 인구 50만명 이상인 시의 시장은 같은 영 시행 후에 신규로 지정하는 일반산업단지부터 지정권자가 될 수 있고, 인구 50만명 이상인 시의 시장이 지정한 일반산업단지에 대해서만 산업단지개발계획 변경 및 일반산업단지 지정변경 권한이 인구 50만명 이상인 시의 시장에게 있다는 것으로 보는 것이 합리적이라 할 것이므로, 개정 산업입지법 시행령의 시행일인 2007년 10월 7일 전에 시·도지사가 지정한 일반산업단지에 대해서는 같은 영 부칙 제3조제1항에 따라 개정규정이 적용되는 경우에 해당하지 않아 종전규정이 적용되고, 이에 따라 해당 일반산업단지의 산업단지개발계획 변경 및 지정변경 권한은 시·도지사에게 있다고 보아야 할 것입니다.

다음으로, 「지방자치법」 제104조제2항에 따르면 지방자치단체의 장은 조례로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 지방자치단체에 위임할 수 있다고 규정하고 있는데, 같은 법 제9조제2항제4호거목 및 같은 법 시행령 별표 1 제4호거목에서는 지방자치단체의 사무의 하나로 "지역 경제의 육성 및 지원에 관한 사업"을 규정하고 있고, 같은 표 제4호거목 시·도사무란의 4)에서는 "지방공업단지의 조성·관리"를 규정하고 있는바, 일반산업단지는 지역경제의 활성화를 위하여 시·도지사 및 시장·군수 또는 구청장이 지정(산업입지법 제7조제1항) 및 관리(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제30조제1항제2호)하는 산업단지로서, 일반산업단지로 지정한 후라 하더라도 해당 일반산업단지 내 여건의 변화 등이 있는 경우에는 산업단지개발계획을 변경하는 등의 지속적인 사후관리가 필요하다는 점을 고려해 볼 때, 일반산업단지의 개발계획 변경 및 지정변경은 「지방자치법」 제104조제2항에 따라 관할 지방자치단체에 위임할 수 있는 지방자치단체의 사무에 해당한다고 할 것입니다.

따라서, 종전 산업입지법에 따라 시·도지사가 지정한 일반산업단지에 대하여 개정 산업입지법 시행령의 시행일인 2007년 10월 7일 후에 산업단지개발계획을 변경하여 일반산업단지의 지정을 변경하려는 경우, 시·도지사는 「지방자치법」 제104조제2항에 따라 산업단지개발계획 변경 및 일반산업단지 지정변경 권한을 해당 일반산업단지를 관할하는 인구 50만명 이상인 시의 시장에게 위임할 수 있다고 할 것입니다.

○ 질의 51 및 답변(법제처)

질의제목	민원인 - 국가산업단지개발실시계획의 승인이 취소된 경우 그 승인에 따라 의제된 도시·군관리계획의 결정도 당연히 취소되는지 여부(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조 등 관련)
관련문서	법제처 법령해석총괄과 - 2166(2017. 7. 13.)

1. 질의요지

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조제1항제1호에 따라 국가산업단지개발실시계획이 승인되어 도시·군관리계획의 결정이 의제된 후 해당 국가산업단지개발실시계획의 승인이 취소된 경우, 그 승인에 따라 의제된 도시·군관리계획의 결정은 당연히 취소되는 것인지, 아니면 별도의 도시·군관리계획 결정의 해제결정이 없는 한 유효한 것인지?

2. 회답

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조제1항제1호에 따라 국가산업단지개발실시계획이 승인되어 도시·군관리계획의 결정이 의제된 후 해당 국가산업단지개발실시계획의 승인이 취소된 경우, 그 승인에 따라 의제된 도시·군관리계획의 결정도 당연히 장래를 향해 효력이 상실됩니다.

3. 이유

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 “산업입지법”이라 함) 제21조제1항제1호에 따르면 국토교통부장관 또는 해양수산부장관이 같은 법 제17조에 따른 국가산업단지개발실시계획(이하 “국가단지실시계획”이라 함)의 승인을 할 때 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 함) 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정에 관하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 경우에는 해당 도시·군관리계획의 결정을 받은 것으로 의제되는바, 이 사안은 산업입지법 제21조제1항제1호에 따라 국가단지실시계획이 승인되어 도시·군관리계획의 결정이 의제된 후 해당 국가단지실시계획의 승인이 취소된 경우, 그 승인에 따라 의제된 도시·군관리계획의 결정은 당연히 취소되는 것인지, 아니면 별도의 도시·군관리계획 결정의 해제결정이 없는 한 유효한 것인지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 주된 인·허가에 관한 사항을 규정하고 있는 어떠한 법률에서 주된 인·허가가 있으면 다른 법률에 따른 인·허가를 받은 것으로 의제한다는 규정을 둔 경우 주된 인·허가가 있으면 다른 법률에 따른 인·허가가 있는 것으로 보는 데 그친다고 할 것이고(대법원 2004. 7. 22. 선고 2004다19715 판결례 참조), 의제되는 인·허가는 통상 주된 인·허가의 사업수행을 위해 필요한 보조적이고 보충적인 인·허가로서의 성격을 가지고 있으며, 대외적으로 유효하게 표시되는 행정처분도 주된 인·허가이지 의제되는 인·허가는 아니라는 점에 비추어 볼 때(법제처 2010. 3. 26. 회신 10-0001 해석례 참조), 주된 인·허가가 취소되는 경우에는 주된 인·허가로 의제되었던 인·허가도 함께 취소되고, 다만, 그 효력이 장래를 향해 상실할 뿐이라고 보아야 할 것입니다(대

법원 2011. 5. 26. 선고 2008다23460 판결례 참조).

그리고, 산업입지법 제21조제1항제1호에서 국가단지실시계획의 승인을 받은 경우 국토계획법 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정을 받은 것으로 의제하고 있는 이유는 국가단지실시계획의 승인 절차와 도시·군관리계획의 결정 절차를 별개로 진행함으로써 발생할 수 있는 행정절차의 지연 등을 방지하여 산업입지의 원활한 공급과 산업의 합리적 배치를 목적으로 하는 산업단지개발사업을 체계적이고 효율적으로 추진하려는 공익적 목적을 고려한 것이라고 할 것인데, 국가단지실시계획의 승인이 취소되어 그 계획에 따라 더 이상 산업단지개발사업을 진행할 수 없게 되었다면 위와 같은 공익적 목적이 소멸하게 되어 해당 사업대상 지역의 도시·군관리계획의 결정을 독자적으로 존속시켜야 할 필요성이 사라진다고 할 것이므로, 명문의 규정을 두고 있지 않더라도, 국가단지실시계획의 승인이 취소되면 그 승인에 따라 의제된 도시·군관리계획의 결정도 효력을 잃는다고 보는 것이 합리적이라고 할 것입니다(법제처 2016. 7. 28. 회신 16-0039 해석례 참조).

한편, 일반적으로 국가산업단지의 경우에는 어떠한 사업시행자가 받은 국가단지실시계획의 승인이 취소되었다고 하여 해당 개발사업이 영구히 종료되는 것은 아니고 새로운 사업시행자에 의해 개발사업이 계속된다는 특수성이 있으므로, 종전의 국가단지실시계획의 승인에 따라 의제된 도시·군관리계획 결정의 효력을 굳이 소멸시킬 것이 아니라 새로운 사업시행자가 다시 국가단지실시계획의 승인을 받을 때까지 그 효력을 유지시키는 것이 절차의 무용한 반복을 막을 수 있다는 의견이 있을 수 있습니다.

그러나, ① 새로운 사업시행자에 의해 국가산업단지 개발사업이 곧바로 시작된다고 단정할 수 없고, 국가산업단지의 지정 자체가 취소되어 더 이상 해당 개발사업을 진행하는 것이 불가능한 경우가 발생할 가능성도 배제할 수 없는 상황에서, 앞서 본 바와 같이 보조적·보충적 성격의 행정처분으로서 그 실체를 인정하기 어려운 의제된 도시·군관리계획 결정의 효력을 무한정 유지시키는 것은 적절치 않다는 점, ② 만일 위 의견에 따르게 되면 국가산업단지 개발사업의 진행이 불가능해진 경우 불필요해진 도시·군관리계획 결정의 효력을 소멸시키기 위해서는 국토계획법에 따른 엄격한 절차를 거쳐 별도의 도시·군관리계획 결정의 해제결정을 받아야 하는 불편 또는 행정력의 낭비를 초래할 수 있다는 점(법제처 2016. 7. 28. 회신 16-0039 해석례 참조) 등을 고려할 때, 국가단지실시계획의 승인이 취소되면 그 승인에 따라 의제된 도시·군관리계획의 결정도 당연히 취소된다고 보되, 이후 새로운 사업시행자가 국가단지실시계획의 승인을 받으면 그 때 다시 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 것으로 보는 것이 합리적이라고 할 것이므로, 그와 같은 의견은 타당하지 않다고 할 것입니다.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 산업입지법 제21조제1항제1호에 따라 국가단지실시계획이 승인되어 도시·군관리계획의 결정이 의제된 후 해당 국가단지실시계획의 승인이 취소된 경우, 그 승인에 따라 의제된 도시·군관리계획의 결정도 당연히 장래를 향해 효력이 상실된다고 할 것입니다.

○ **질의 52 및 답변(법제처)**

질의제목	민원인 - 산업단지 지정의 해제 및 산업단지개발실시계획 승인 취소의 요건(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제48조 등 관련)
관련문서	법제처 법령해석총괄과 - 2696(2014. 8. 19.)

1. 질의요지

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항제3호 및 같은 법 시행령 제19조제2항제1호나목에 따라 산업단지개발사업의 사업시행자 지정 요건 중 “산업단지를 개발하여 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접 사용하고 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 산업시설용지 등으로 공급하려는 자”에 해당하여 산업단지개발사업의 사업시행자로 지정을 받은 자가 다음 각 목 중 어느 하나에 해당하면, 산업단지지정권자 등은 법 제13조제2항에 따라 반드시 산업단지의 지정을 해제하거나 법 제48조제1항제1호가목에 따라 산업단지개발실시계획 승인을 취소해야 하는지?

가. 사업시행자가 공동으로 지정되었으나 산업단지개발사업을 시행하는 과정에서 사업시행자 중 일부가 변경된 경우

나. 산업단지를 개발하여 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접 사용해야 하는 요건을 충족하지 못하게 된 경우

다. 사업시행자가 사업을 수행할 수 있는 능력을 상실하게 된 경우

2. 회답

산업단지지정권자 등은 다음 각 목 중 어느 하나에 해당하는 경우라 하더라도 반드시 산업단지의 지정을 해제하거나 산업단지개발실시계획 승인을 취소해야 하는 것은 아니라고 할 것입니다.

가. 사업시행자가 공동으로 지정되었으나 산업단지개발사업을 시행하는 과정에서 사업시행자 중 일부가 변경된 경우

나. 산업단지를 개발하여 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접 사용해야 하는 요건을 충족하지 못하게 된 경우

다. 사업시행자가 사업을 수행할 수 있는 능력을 상실하게 된 경우

3. 이유

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 “산업입지법”이라 함) 제16조제1항제3호 및 같은 법 시행령 제19조제2항제1호나목에서는 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려

는 자 또는 해당 산업단지개발계획에서 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 산업단지를 개발하여 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접 사용하고 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 산업시설용지 등으로 공급하려는 자를 산업단지개발사업의 사업시행자로 지정할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제6조제5항에서는 산업단지개발계획을 수립할 때 부득이한 경우에는 산업단지를 지정한 후에 사업시행자를 지정할 수 있다고 규정하고 있으며,

산업입지법 제13조제2항에서는 산업단지지정권자는 산업단지의 일부 또는 전부에 대한 개발전망이 없게 된 경우 또는 개발이 완료된 산업단지가 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따른 산업단지관리기본계획이 수립된 지역이 아닌 경우로서 도시지역으로 관리하여도 토지이용계획상 문제가 없는 경우 등에는 산업단지 지정의 전부 또는 일부를 해제할 수 있다고 규정하고 있습니다.

그리고, 산업입지법 제16조제2항에서는 산업단지지정권자는 사업시행자가 법 제17조, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따라 산업단지개발실시계획 승인을 받은 후 2년 이내에 산업단지개발사업에 착수하지 아니하거나 실시계획에 정하여진 기간 내에 산업단지개발사업을 완료하지 아니하거나 완료할 가능성이 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 다른 사업시행자를 지정하여 해당 산업단지개발사업을 시행하게 할 수 있다고 규정하고 있고,

산업입지법 제48조제1항에서는 국토교통부장관, 해양수산부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 사업시행자가 지정 또는 승인 시 부과된 조건을 지키지 아니하거나 산업단지개발계획·실시계획 또는 시행계획대로 산업단지개발사업을 시행하지 아니한 경우 등에는 이 법에 따른 인가·승인 또는 지정을 취소하거나 공사의 중지, 공작물의 개축(改築)·이전, 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다고 규정하고 있는바,

이 사안은 산업입지법 제16조제1항제3호 및 같은 법 시행령 제19조제2항제1호나목에 따라 산업단지개발사업의 사업시행자 지정 요건 중 “산업단지를 개발하여 100분의 30 이상을 산업시설용지로 직접 사용하고 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 산업시설용지 등으로 공급하려는 자”에 해당하여 산업단지개발사업의 사업시행자로 지정을 받은 자가 “질의 가”부터 “질의 다”까지의 어느 하나에 해당하는 경우에 산업단지지정권자 등이 반드시 산업단지의 지정을 해제하거나 산업단지개발실시계획 승인 자체를 취소해야 하는지에 관한 것이라 하겠습니다.

먼저, 산업입지법은 산업입지의 원활한 공급과 산업의 합리적 배치를 통하여 균형 있는 국토개발과 지속적인 산업발전을 촉진함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지하려는 목적(제1조)으로 제정된 법률로서, 산업단지 지정의 해제나 개발과 관련된 계획의 승인취소 등을 함에 있어서 행정청의 재량 여부를 판단할 때에도 이러한 입법 목적에 맞게 법령을 해석하고 적용하여야 할 것입니다.

그런데, 산업입지법 제13조제2항에서 산업단지지정권자는 산업단지의 일부 또는 전부에 대한

개발전망이 없게 된 경우 등에 해당하는 때에는 해당 지역에 대한 “산업단지 지정의 전부 또는 일부를 해제할 수 있다”고 하고 있고, 제48조제1항에서는 국토교통부장관 등은 산업단지의 지정이나 실시계획의 승인 시 부과된 조건을 지키지 아니하거나 산업단지개발계획·실시계획 등에 따라 산업단지개발사업을 시행하지 아니한 경우에는 “인가·승인 또는 지정을 취소하거나 공사의 중지, 공작물의 개축·이전, 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다”고 하고 있는바, 위 규정들의 표현 형식과 내용에 비추어 보면 산업단지개발사업의 추진과정에서 발생하는 사업시행자의 상황변동이나 예기치 못한 상황에 따라 해당 사업이 원활히 추진되지 못하는 경우에도 산업단지지정권자 등은 “적절한 조치”를 함으로써 당초 산업단지의 지정 목적을 달성할 수 있도록 비교적 폭넓은 재량을 행사할 수 있다고 하겠습니다.

아울러, 산업입지법 제17조제1항 및 같은 법 시행령 제21조의2제1항에서는 공동사업시행자의 일부가 변경되는 경우를 국토교통부장관의 승인을 받아야 하는 산업단지개발실시계획의 변경사항으로 규정하여 법령에서 사업시행자 등 산업단지개발실시계획의 내용이 변경될 수도 있음을 예정하고 있고, 같은 법 제16조제2항에서는 사업시행자가 사업을 완료할 가능성이 없는 경우에는 다른 사업시행자를 지정하여 산업단지 개발을 할 수 있도록 하고 있는 한편, 사업시행자 자체가 산업단지개발계획이나 산업단지의 지정에 있어서 중요한 요소이기는 하지만 같은 법 제6조제5항제3호에 따라 사업시행자 지정 전에 산업단지의 지정이 이루어질 수 있다는 점 역시 산업단지지정권자 등에게 사업시행자의 상황변동과 관련하여 폭넓은 재량을 부여하고 있음을 뒷받침하고 있다고 하겠습니다.

위와 같은 사항을 종합하여 볼 때, 산업단지개발사업의 사업시행자로 지정을 받은 자가 질의요지의 각 목 중 어느 하나에 해당하는 경우라고 하더라도 산업단지지정권자 등이 반드시 산업단지의 지정을 해제하거나 산업단지개발실시계획 승인을 취소해야 하는 것은 아니라고 할 것입니다.

○ 질의 53 및 답변(법제처)45

질의제목	민원인 - 폐기물매립시설을 설치하는 국가산업단지개발사업의 준공인가 신청 시기(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조 관련)
관련문서	법령해석총괄과 - 1824(2017. 6. 14.)

1. 질의요지

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 “산업입지법”이라 함) 제37조제1항에서는 사업시행자가 산업단지개발사업을 완료하였을 때에는 지체 없이 대통령령으로 정하는 바에 따라 실시계획 승인권자(같은 법 제7조의4제1항에 따른 산업단지지정권자 및 해양수산부장관을 말함. 이하 같음)의 준공인가를 받아야 한다고 규정하고 있는바,

「폐기물관리법 시행령」 별표 3 제2호가목에 따른 매립시설(이하 “폐기물매립시설”이라 함)을

산업단지개발사업으로 조성하기 위하여 산업단지개발사업의 시행자로 지정된 폐기물처리업자가 산업입지법 제17조제1항에 따라 국가산업단지개발실시계획(이하 “국가단지실시계획”이라 함)을 승인받은 경우, 같은 법 제37조제1항에 따라 사업시행자가 실시계획승인권자의 준공인가를 받아야 하는 시기는 그 국가단지실시계획에 따른 산업단지개발사업을 완료한 때인지, 아니면 폐기물매립시설의 설치가 가능하도록 용지조성공사를 완료한 때인지?

2. 회답

폐기물매립시설을 산업단지개발사업으로 조성하기 위하여 산업단지개발사업의 시행자로 지정된 폐기물처리업자가 산업입지법 제17조에 따라 국가단지실시계획을 승인받은 경우, 같은 법 제37조제1항에 따라 사업시행자가 실시계획승인권자의 준공인가를 받아야 하는 시기는 그 국가단지실시계획에 따른 산업단지개발사업을 완료한 때입니다.

3. 이유

산업입지법 제2조제9호아목에서는 산업단지를 조성하기 위하여 시행하는 하수도·폐기물처리시설, 그 밖의 환경오염방지시설 사업을 산업단지개발사업의 하나로 규정하고 있고, 같은 법 제17조제1항에서는 국가산업단지의 사업시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가단지실시계획을 작성하여 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제37조제1항에서는 사업시행자가 산업단지개발사업을 완료하였을 때에는 지체 없이 대통령령으로 정하는 바에 따라 실시계획승인권자의 준공인가를 받아야 한다고 규정하고 있는바,

이 사안은 폐기물매립시설을 산업단지개발사업으로 조성하기 위하여 산업단지개발사업의 시행자로 지정된 폐기물처리업자가 산업입지법 제17조제1항에 따라 국가단지실시계획을 승인받은 경우, 같은 법 제37조제1항에 따라 사업시행자가 실시계획승인권자의 준공인가를 받아야 하는 시기가 그 국가단지실시계획에 따른 산업단지개발사업을 완료한 때인지, 아니면 폐기물매립시설의 설치가 가능하도록 용지조성공사를 완료한 때인지에 관한 것이라 하겠습니다.

일반적으로 행정법 상 행정기관의 “준공”에 대한 인·허가는 개발사업 등 “준공”의 대상이 되는 행위가 인·허가한 내용에 따라 완료되어 해당 행정목적에 부합한지 여부를 확인하는 행정처분이라고 할 것이고(대법원 1992. 4. 10. 선고 91누5358 판결례 참조), 산업입지법 제37조제4항에서는 실시계획승인권자는 같은 조 제2항에 따른 준공검사 결과 같은 법 제17조(국가단지실시계획의 승인), 제18조(일반산업단지개발실시계획의 승인), 제18조의2(도시첨단산업단지개발실시계획의 승인) 및 제19조(농공단지개발실시계획의 승인)에 따라 승인받은 산업단지개발실시계획(이하 “실시계획”이라 함)대로 완료된 경우에는 준공인가를 하고, 실시계획대로 완료되지 아니한 경우에는 지체 없이 보완시공 등 필요한 조치를 명하도록 규정하고 있는바, 같은 법 제37조에 따른 준공인가도 산업단지개발사업이 같은 법 제17조, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따라 승인받은 실시계획에 따라 완료되었는지 여부를 확인하는 절차라고 할 것입니다.

위와 같은 산업단지개발사업 준공인가의 성질에 비추어 볼 때, 사업시행자가 산업입지법 제37조제1항에 따라 실시계획승인권자에게 준공인가를 신청하여야 하는 시기는 실시계획에 따라 산

업단지개발사업을 완료한 때라고 할 것이고, 국가단지실시계획에 따라 폐기물매립시설을 산업단지개발사업으로 조성하는 경우에도 사업시행자가 실시계획승인권자에게 준공인가를 신청하여야 하는 시기는 그 국가단지실시계획에 따라 산업단지개발사업을 완료한 때라고 할 것입니다.

따라서, 폐기물매립시설을 산업단지개발사업으로 조성하기 위하여 산업단지개발사업의 시행자로 지정된 폐기물처리업자가 산업입지법 제17조에 따라 국가단지실시계획을 승인받은 경우, 같은 법 제37조제1항에 따라 사업시행자가 실시계획승인권자의 준공인가를 받아야 하는 시기는 그 국가단지실시계획에 따른 산업단지개발사업을 완료한 때입니다.

○ 질의 54

1. 전 소유주가 체납한 임대료를 새로운 낙찰자가 납부하는 것이 맞는 것인지
2. 토지임대료를 납부하지 않으면 건물을 철거하겠다는 것이 낙찰자에게도 효력이 있는지
3. 경매를 통해 낙찰을 받게되면 대부분의 권리가 말소되는데 전 소유주가 체납한 임대료도 인수되는 권리로 보아야 하는지

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 내용은 산업단지 조성 후 임대용지에 대한 토지임대차계약관련 미납된 토지임대료 채권관계에 관한 사항이나 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에는 채권관계에 대하여는 별도로 규정하고 있는 바가 없으므로, 질의하신 사항은 채권관련 법률 등에 따라야 할 것으로 판단됩니다.

○ 질의 55

12월 준공예정인 산업단지에 산업단지 공급물량을 추가받고 기 공사중인 산업단지는 부분준공이 가능한지

– 답변(국민신문고)

기존에 추진하신 “산업단지 공급물량” 배정은 현재「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제9조의2에 따라 수립하는 시도별 산업단지 지정계획과 유사해보이나, 산업단지 지정승인 후 공사 추진 중 산업단지 면적 증가가 필요한 경우에는 산업단지개발실시계획변경이 필요한 사항이며, 산업단지 지정계획에 추가반영을 해야하는 사항은 아님을 알려드립니다.

다만, 기존에 추진하신 “산업단지 공급물량” 배정에 대한 구체적인 사항은 지정권자에게 문의하시기 바라며 아울러, 산업단지 면적 증가로 인한 산업단지개발실시계획변경 및 부분준공 가능여부에 대하여는 산업단지 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 56

- 산입법상 경미한 변경사항인 사업시행자변경(A기업→A+B기업, 실수요자30%이상 사용), 유치업종변경(토지이용계획 및 주요기반시설 변경없음) 부분만 우선 시장이 승인 고시하고,

중대한 변경사항인 면적증가 부분(10% 이상 증가) 은 지방산업단지계획위원회 심의 후 승인 고시 할 수 있는지
- 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 제6조의2의 허가기준에 부합하는 경우, 산업단지 안에서 공장설립승인 및 건축허가를 받을 수 있는지

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」상 중요한 사항과 경미한 사항에 대한 구분은 법적 절차가 다른 것이지 중요한 사항과 경미한 사항이 서로 유기적으로 연관되어있지 않다고 단정하기는 어려우므로, 하나의 개발계획 변경사항을 나누어서 변경고시하는 것은 타당하지 않은 것으로 사료됩니다.
- 산업단지 준공이전 사용허가에 대한 사항은 「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」제37조(준공인가전 토지등의 사용)에서 규정하고 있으며, 공장설립승인에 관한 사항은 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」소관부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 57

(1) 지방자치단체 ○○군은 전사업시행자가 일반산업단지 실시승인과 인.허가를 취득하여 진행하던 중 자금조달을 하지 못하여 승인이 취소될 위기에 있어 민원인에게 사업시행을 의뢰하여 지방자치단 체 ○○군과 공동사업진행을 하는 민간개발실시협약을 체결하였습니다
(2) ○○군과 실시협약서에 이행보증금을 10억원을 납부하는 조항을 작성하여 민원인은 이행보증금 10억원을 예치하였습니다
(3) ○○군과의 실시협약서에도 사업시행자변경전에 각종공과금과 토지보상금관련 납부의 내용도 없으며 협약서의 내용도 사업시행자변경승인을 전제로 작성하고 체결하였습니다
* 질의 *
(가) ○○군은 실시협약을 체결하기전부터 민원인에게 토지보상금의 일부를 예치하라고 요구하고 산지복구비 및 생태협력금 농지보전부담금을 납부를 요구하였습니다 민원인이 승인권자인 광역단체장에게 사업시행자변경신청을 하기도 전에 또한 승인권자인 광역단체장으로부터 사업시행자변경 승인이 결정되지도 않은 상태에서 토지보상금이나 각종공과금을 납부해야하는 것인가요?
(나) 전사업시행자가 ○○군의 산업단지조성사업을 진행하지 못하여 인.허가가 취소될 우려가 있다고 하며 전사업자가 하지못한 토지보상의 절차를 민원인이 승인권자인 광역단체장으로부터 사업시행자변경신청도 하지도 않고 승인권자인 광역단체장으로부터 사업시행자변경 승인이 결정되지도 않고 또한 토지감정절차도 이루어지지 않은 상태에서 ○○군이 민원인에게 토지보상금을 납부 요구하는것이 합당한것인지 부당한것인지요?
(다) 사업시행자변경이 되기전에 토지보상금을 납부하고 각종 공과금을 선 납부해야 한다는 부분의 내용이 산업입지및 개발에 관한 법률이나 시행령, 통합지침에 있는지와 민원인이 사업시행자변경전에 처리해야 할 의무사항인지요?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 대한 사항에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.
(가), (다)에 대하여

- 산업입지및 개발에 관한 법률 및 동법 시행령,시행규칙, 산업단지의 개발에 관한 통합지침(이하 '산업단지 개발법령'이라고 함)에 사업시행자변경 전에 새로운 사업시행자가 될 자에게 토지보상금과 각종 공과금을 선 납부하도록 규정한 바가 없습니다.

(나)에 대하여

- 산업단지개발법령에 귀하께서 질의하신 사항이 규정된 바가 없고 개별적인 사실관계에 대하여 당부당에 대한 판단은 불가능함을 양해하여 주시기 바라며, 다만 산업단지 개발사업에서 사업시행자로서 납부해야 할 토지보상금과 각종 공과금이라면 사업시행자로서 법적 지위를 득한 이후에 이행토록 하는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다. 끝.

○ 질의 58

- 신탁사로 신탁등기(관리형 토지신탁 계약)된 토지에 대하여 준공인가를 받기위하여 시행자가 토지의 소유권을 확보하였다고 할 수 있는지, 아니면 준공처리를 어떻게 해야 하는지

– 답변(국민신문고)

- 산업단지개발은 사업시행자가 해당 산업단지구역내 토지를 매입하여 개발계획 및 실시계획에 따라 사업을 시행하고, 시행 후 준공인가를 받는 사업입니다. 따라서 이러한 사유로 사업시행자에게「산업입지 및 개발에 관한 법률」제22조에 따른 토지수용, 제32조에 따른 선수금 등의 규정이 있으며, 선수금을 받으려는 경우에도 준공인가 전까지 사업시행자는 토지소유권을 확보하도록 규정하고 있습니다.
  질의의 경우 신탁회사에 토지소유권이 있는 경우(등기부등본상 토지소유자)에는 귀사에 토지소유권이 있다고 보기에는 곤란할 것으로 판단되며, 토지소유권을 귀사로 이전한 후에 귀사로 준공인가 신청을 해야 할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 59

산입법 제13조의3 제1항 및 제2항에 따라 실시계획 승인시 산집법에 따른 산업단지관리기본계획이 승인된 것으로 본다라고 규정하고 있는 바,

- 질의 1 : 상기 규정에 따라 실시계획 승인을 통하여 산업단지 관리기본계획 승인이 가능한지?
- 질의 2 : 가능하다면 산입법 상 농공단지 실시계획 승인권자는 시장이나, 산집법상 산업단지(농공단지) 관리기본계획 승인권자는 도지사로 규정하고 있는 바, 이 경우 관리기본계획에 대하여 도지사의 별도 승인절차는 필요 없는지?
- 질의 3 : 도지사의 별도 승인절차가 없을 경우 관리기본계획 고시는 누가, 어떻게 하는지? 실시계획 승인고시 時 관리기본계획 승인에 관한 사항을 포함하여 고시하면 되는지?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의3제1항에서 준공된 산업단지에서 대통령령으로 정하는 경미한 개발행위 등은 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 해당 개발행위 등에 대하여 실시계획을 수립하여 산업단지지정권자의 승인을 받아 할 수 있고, 같은 법조 제2항에서 제1항에 따른 실시계획이 승인된 때에는 산업단지관리기본계획이 승인된 것으로 보고 이 경우 산업단지지정권자는 미리 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제16호에 따른 관리권자와 협의하여야 한다라고 규정하고 있습니다.

- 귀하께서 질의하신 산업단지관리기본계획은「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 수립하고 있으므로, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에서 규정하고 있지 않은 산업단지관리기본계획에 대한 구체적인 사항에 대하여는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」소관부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 60**

농공단지 추진으로 용도지역 변경 추진을 동시에 추진하고 있는데, 국계법 제28조에 따라 도시관리계획 입안시 의회의견을 듣도록 하고 있는데 생략이 가능한지

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조에 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정이 의제되도록 규정하고 있으며, 용도지역 변경 등 개발실시계획 변경 협의에 대한 구체적인 사항에 대하여는 해당 지자체 도시·군 관리계획 결정을 소관하는 부서와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 61**

- 사업시행자 : 칠서일반산업단지관리공단 이사장 또는 실수요자
- 폐기물처리시설 현황 : 84,593m2 [원형지로 되어 있음], 공사미착공
  [토지소유자 : NC함안(주), 미매입 토지(1필지) : 1,072m2]
- NC함안(주)에서는 당 공단에 준공인가 전 사용신청을 제출한 상태
  1) 현 상태에서 당 공단에서 준공인가전 사용승인 가능한지
  2) 1필지 미매입으로 안될 경우 1필지 매입하면 가능한지
  3) 준공인가전 사용승인이 가능할 경우 NC함안(주)에서 벌목 및 토석채취 등 타법에 저촉되는 부분은 NC함안(주)에서 인허가 처리하면 되는지
  4) 3공구 준공처리시는 토지가 공단소유가 되어야 만 산입법에 따른 준공처리가 가능한지 아니면 NC함안(주) 소유이어도 가능 합니까?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제37조 제7항에 준공인가 전에는 산업단지개발사업으로 조성된 용지나 설치된 시설물을 사용할 수 없다. 다만, 사업시행자(제16조제1항제3호 중 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자는 제외한다)가 산업단지개발사업에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제37조제1항에서 산업시설용지등의 분양을 받은 자는 법 제37조제7항 단서의 규정에 의하여 준공인가전에 용지 또는 시설물을 사용하고자 하는 때에는 그 범위를 정하여 국토교통부령이 정하는 바에 따라 준공인가전사용신청서를 사업시행자에게 제출하여야 한다고 규정하고 있습니다.
- 즉 위 법조항은 사업시행자가 조성된 용지에 대하여 산업단지 분양을 받은 자에게 준공이전에 사용을 할 수 있게하는 조항이므로, 귀하께서 질의하신 사안은 조성된 용지가 아니므로 준공이전 사용승인 대상으로 볼 수 없는 것으로 판단됩니다.

- 아울러, 벌목 및 토석채취 등 인허가는 사업시행자가 처리해야할 사항이고, 준공처리시점에서 사업시행자에게 소유권이 있어야 함을 알려드립니다.

○ **질의 62**

당 관리공단은 칠서일반산업단지 개발 사업시행자로써 NC함안(주)에 폐기물처리시설(매립,소각)로 개발계획 지정 고시된 용지를 분양하였으며, 미 준공된 용지입니다. 현재 분양한 용지는 폐기물처리시설 용지로 시설을 설치하여 운영할 수 있도록 기반시설(진입도로, 한전선로, 오.폐수관로, 상하수도 등) 이 조성완료된 상태이며, 공단용지 조성 또한 완료된 상태입니다. 이에 NC함안(주)는 폐기물관리법에 따라 용지 내에 매립시설과(단, 매립시설은 용지자체가 시설물이 되므로 폐기물관리법이 정한 시설 설치기준 및 시설 검사에 적합하여야 하므로 부지정지 없이 원형지 형태로 분양되어야 함.) 소각시설 및 부대시설을 설치할 계획입니다. NC함안(주)에서 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제37조제1항에 의해 준공인가전사용신청서를 사업시행자인 당 관리공단에 제출하여 시설을 설치할 수 있는지 질의하오니 회신하여 주시기 바랍니다.

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제37조 제7항에 준공인가 전에는 산업단지개발사업으로 조성된 용지나 설치된 시설물을 사용할 수 없다. 다만, 사업시행자(제16조제1항제3호 중 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자는 제외한다)가 산업단지개발사업에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고, 산입법시행령 제37조제3항에는 준공인가전사용신청서를 받은 사업시행자는 같은 조 제3항 각 호에 해당하는 경우를 제외하고는 지체없이 그 용지 또는 시설물을 사용할 수 있게 하도록 규정하고 있습니다.
- 따라서, 산입법시행령 제37조제1항에 따라 산업시설용지등의 분양을 받은 자는 준공인가전사용신청서를 사업시행자에게 제출할 수 있으며, 사업시행자가 산업단지개발실시계획에 따라 조성된 용지에 대하여 산입법시행령 제37조제3항 각 호에 해당하지 않는지 판단하여 처리할 사항임을 알려드립니다. 감사합니다.

○ **질의 63**

- 진입로 신설과 부지경계선 정형화를 위해 타개발계획상의 경관녹지를 추가 편입가능 여부
- 지방산업단지계획 심의위원회 심의시 항만기본계획 변경(승인)이 의제처리 대상인지

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제21조제1항제5호에 「항만법」 제7조에 따른 항만기본계획 변경(승인), 같은 법 제9조제2항에 따른 항만공사 시행의 허가 및 같은 법 제10조제2항에 따른 실시계획의 승인 대하여 제2항에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 본다고 규정하고 있습니다.
- 산입법 제21조제5호는 산업단지개발사업을 효율적으로 하기위해 산업단지개발계획에 항만

시설 등의 내용이 포함된 경우 산업단지개발사업승인시 의제를 하도록 하는 취지이나, 귀하께서 질의하신 사안은 타개발계획상의 경관녹지를 산업단지로 추가편입에 대한 사안이므로 동 의제조항에는 해당되지 않는 것으로 판단되며, 타 개발계획상의 경관녹지를 먼저 제척시킨 후 산업단지에 편입시켜야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 64**

30만 제곱미터 이상의 부지를 산업, 공업단지로 지정 및 30만 제곱미터 이하의 부지를 산업, 공업단지로 지정을 받을려면 어떤 단계를 거쳐야 하는지요

– 답변(국민신문고)

법률상 과거 공업단지라는 명칭은 현재 산업단지로 명명하고 있음을 알려드리며 1번과 3번에 대하여 답변드립니다.

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조 및 동법 시행령 제8조에 따라 일반산업단지 면적인 30만 제곱미터이상인 경우 시도지사 또는 인구 50만 이상의 대도시(이하 "대도시"라 한다)의 시장이 지정권자가 되며, 30만 제곱미터 면적이하인 경우에는 시장·군수 또는 구청장도 지정권자가 될 수 있습니다.
- 일반산업단지 조성에 대하여는「산업입지 및 개발에 관한 법률」 및 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」,「산업입지의 개발에 관한 통합지침」에서 규정하고 있고 간략한 절차도를 붙임과 같이 보내드리며, 보다 구체적인 절차에 대하여는 산업단지지정권자와 상담하시기 바랍니다.

○ **질의 65**

일반산업단지내 산업시설용지중 기존존치공장의 유치업종이 산업단지계획에서 정하고 있는 유치업종 배치계획과 다른 경우
산업단지내 입주업체가 아닌 기존 존치공장의 건축행위 가능여부
1. 기존 존치공장 부지내 추가 건축(사무동, 창고등 부건축물) 가능여부
2. 기존 존치공장 부지내 개축·재축·증축 가능여부(공장 및 사무동)
 - 만약 공장 증설이 가능하다면 유치업종 배치계획과 부합되는 공장만 가능한지 아니면 기존 운영하고 있는 업종역시 가능한지 여부
3. 기존 존치공장 인근 부지를 추가 확보하여 공장 규모(증축)를 확장 하는 경우

– 답변(국민신문고)

- 귀하께서 질의하신 사안은 산업단지개발실시계획 상 존치공장에 대한 내용이 실제와 상이한 경우 추가 건축행위 등 가능여부에 대한 내용으로, 산업단지개발실시계획상 산업단지내 존치공장에 대한 내용이 확정된 상태가 아니므로 계획변경이 먼저 선행되어야 할 것으로 판단되며, 산업단지내 기존공장 부지내 추가 건축행위 등에 대하여는 해당관리청 건축관련 부서와 상담하시기 바랍니다.

○ **질의 66**

1. 절토에 따른 토사가 발생하며 토사량이 약 200만 세제곱 미터 정도됩니다. 토석채취허가를 받아야 하는지?
2. 토석채취허가를 산업단지 지정을 위하여 산업단지계획심의시 함께 심의를하여 토석채취허가를 득하는지?
3. 토석채취허가를 별도로 받지아니하고 산업단지계획심의에서 산업단지 지정이되면 토석채취허가를 받은 것 으로 의제처리되는 것인지?
4. 산업단지계획심의를하고 산업단지 지구지정을 받은후 별도 토석채취허가를 받으면 되는지?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조에서 산업단지지정권자(이하 "실시계획승인권자"라 한다)가 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따른 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 다음 각 호의 허가·결정·인가·면허·협의·동의·승인·해제 또는 처분 등(이하 "인·허가등"이라 한다)에 관하여 제2항에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 보며, 제19조의2에 따라 실시계획의 승인이 고시된 때에는 다음 각 호의 관계 법률에 따른 인·허가등의 고시 또는 공고가 된 것으로 본다고 규정하고 있으며, 같은법조항 제9호에서 산지관리법 제25조에 따른 토석채취허가를 의제대상으로 규정하고 있습니다.
  또한, 같은법조 제2항에서 실시계획승인권자가 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따라 제1항 각 호의 사항이 포함되어 있는 실시계획을 승인하거나 변경승인하려면 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받아야 한다라고 규정하고 있습니다.
- 통상 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법에 따라 산업단지계획 승인시 개발계획과 실시계획을 모두 승인하게 되므로 산입법제21조에 따라 의제되는 사항에 대하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 합니다.
- 따라서, 귀하께서 질의하신 사안이 산지관리법 제25조에 따른 토석채취허가 대상여부에 대하여는 산지관리법 관련 부서와 상담하시기 바라며, 산지관리법 제25조에 따른 토석채취허가에 해당되는 경우라면 산입법 제21조에 따라 실시계획승인시 의제처리되므로 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 하며, 그렇지 않은 경우에는 해당법령에 따라 허가를 받아야 함

○ **질의 67**

준공에 앞서 송유관 누유 등 안전성 확인이 필요한 실정임에 따라 준공인가전에 시운전시 별도의 행정 절차(준공인가전사용승인)을 득하고 시행하여야 하는지

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제37조 제7항에 준공인가 전에는 산업단지개발사업으로 조성된 용지나 설치된 시설물을 사용할 수 없다. 다만, 사업시행자(제16조 제1항제3호 중 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자는 제외한다)가 산업단지개발사업에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있음
- 위 법조항은 사업시행자가 조성된 용지나 시설물에 대하여 산업단지 분양을 받은 자에게 준공 이전에 사용을 할 수 있도록 하는 취지이므로, 귀하께서 질의하신 사안이 안전성 확인을 위한

시운전을 위한 목적으로 사용하는 경우라면 위 법조항에 따른 준공전 사용승인 대상은 아닌 것으로 사료됩니다.

○ **질의 68**

사업 대상부지의 GB해제 고시 이후에 산업단지 특례법에 따른 인·허가 절차를 진행하여야 하는지?아니면 고시전 특례법에 의한 인·허가 절차 진행(예 : GB해제 고시전 이고 사업지구계 및 해제 등이 확정되지 않았으므로, 산업단지계획 승인신청 및 관계기관 협의만 진행하고 GB해제 고시이후 산업단지계획 심의위원회 심의개최)이 가능한지요?

– 답변(국민신문고)

산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법에 따른 인·허가 절차를 진행하려면 산업단지계획을 수립하여 승인권자에게 제출하여야 합니다. 그러나 질의의 경우라면 산업단지로 개발이 불가능한 개발제한구역을 포함하여 수립한 산업단지개발계획 그 자체가 문제가 될 수 있고, 개발제한구역이 필수불가결하게 아무런 조건 없이 해제가 될 수밖에 없는 경우가 아닌 이상 인허가 절차를 진행하는 것은 불가능할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 69**

1. 법 제37조에 의한 산업단지개발사업의 준공인가를 득하지 않고 당해 산업단지 용지의 일부에 대하여 산업단지개발계획에 부합하지 않는 용도로 사용할 경우 무방한지 여부?
2. 법 제37조 제8항에 따라 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자의 자격으로 사업시행자 지정을 받은 자가 준공인가 전에 그 시설을 사용할 필요가 있어 실시계획 승인권자의 사전 승인을 받고자 하는 경우, 산업단지개발계획에 부합하지 않는 용도로 승인이 가능한지 여부?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제37조 제7항에 준공인가 전에는 산업단지개발사업으로 조성된 용지나 설치된 시설물을 사용할 수 없다. 다만, 사업시행자(제16조제1항제3호 중 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자는 제외한다)가 산업단지개발사업에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고, 산입법시행령 제37조제1항에서 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함한다) 등의 분양을 받은 자는 법 제37조제7항 단서의 규정에 의하여 준공인가전에 용지 또는 시설물을 사용하고자 하는 때에는 그 범위를 정하여 국토교통부령이 정하는 바에 따라 준공인가전사용신청서를 사업시행자에게 제출하여야 하고, 같은 조 제2항에서 법률 제37조제8항에 따라 사업시행자 지정을 받은 자가 준공인가 전에 그가 설치한 시설물을 사용하기 위하여 실시계획 승인권자의 사전 승인을 받으려면 제1항에 따른 준공인가전사용신청서를 실시계획승인권자에게 제출하여야 한다고 규정하고 있습니다.
  아울러, 산입법시행령 제37조제3항에서 준공인가전사용신청서를 받은 사업시행자는 같은 조 제3항 각 호에 해당하는 경우를 제외하고는 지체없이 그 용지 또는 시설물을 사용할 수 있게 하도록 규정하고 있습니다.

- 귀하께서 질의하신 산업단지개발계획에 부합하지 않는 용도의 의미가 명확하지 않으나, 산입법제37조 및 같은법시행령제37조에 따라 산업단지개발실시계획에 따라 조성된 용지나 시설물이 준공인가전 사용승인 대상이 될 수 있음을 알려드리며, 구체적으로 산업단지개발계획에 부합하는지 여부는 산업단지개발실시계획 승인권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 70

(현재 토지이용 상황)
현재 토지의 용도지역이 자연녹지지역인 토지와 생산녹지지역인 토지이며 면적은 약 4만2천평이고 대다수 공장과 제조장, 음식점, 부동산사무실 등으로 운영중에 있습니다.
(질의1) 산입법시행령 제10조의3(준산업단지의 지정기준) 1항 1호에 저촉되는지요?
(질의2) 현재 용도지역이 자연녹지지역과 생산녹지지역인데 준산업단지 지정승인을 받으면 용도지역이 공업지역으로 바뀌나요?
(질의3) 질의2의 경우로서 용도지역이 바뀐다면 현재는 자연녹지와 생산녹지라도 준산업단지 지정승인 신청을 할 수 있는지요?
(질의4) 산입법시행령 제1항 제3호 및 제4호의 규정상의 건축허가를 받거나 건축신고를 한 공장의 범위에 기 건축허가나 건축신고를 해서 준공되어 사용중인 것이 포함되는지요?

– 답변(국민신문고)

- 준산업단지를 지정할 수 있는 용도지역과 관련하여「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제10조의3 제1항제1호에서 “준산업단지로 지정하려는 지역이 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상 공업지역, 계획관리지역 또는 개발진흥지구일 것. 다만, 계획관리지역이 준산업단지로 지정하려는 지역의 면적의 100분의 50 이상인 경우에는 생산관리지역 또는 농림지역(「농지법」에 따른 농업진흥지역, 「산지관리법」에 따른 보전산지 및 「초지법」에 따른 초지는 제외한다)을 포함하여 준산업단지를 지정할 수 있다”라고 규정하고 있음을 알려드립니다.
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제8조의3 제4항에서 준산업단지는 같은법 제21조제1항의 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정을 준용하고 있으므로, 용도지역 변경에 대하여는 용도지역 변경 승인권자가 판단할 사항입니다.
- 준산업단지란 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조제12호에서 “도시 또는 도시 주변의 특정 지역에 입지하는 개별 공장들의 밀집도가 다른 지역에 비하여 높아 포괄적 계획에 따라 계획적 관리가 필요하여 제8조의3에 따라 지정된 일단의 토지 및 시설물”을 말하므로, 산입법시행령 제1항 제3호 및 제4호의 규정상의 건축허가를 받거나 건축신고를 한 공장의 범위에 기 건축허가나 건축신고를 해서 준공되어 사용중인 공장이 포함됩니다

○ 질의 71

금회 도시관리계획으로 공공하수처리장까지 연결되는 간선하수관 및 펌프장을「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치에 관한 규칙」에 의거 도시계획시설 중 환경기초시설(하수도)로 결정코자합니다. 간선하수관 특성상 대부분이 지방도, 시도 등 실제 도로구간이며, 도시계획시설을 도로와 중복 결정코자 합니다.

그런데 중복 결정코자하는 시도 일부구간(연장 약 44m)이 일반산업단지 구역내에 포함되어 있습니다.
「하수도법」에 따른 공공하수도설치 인가시 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항의 규정에 따른 사업시행자의 지정 및 동법 제17조제1항·제18조제1항 및 제19조제1항의 규정에 따른 실시계획의 승인, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제1항에 따른 개발행위의 허가 및 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가는 의제사항이나 금회 도시계획시설 결정과 같은 행정계획에 대한 내용은 없습니다. 따라서 도시계획시설 결정 전 일반산업단지의 지정 및 개발계획에 대한 변경이 선행되어야 하는지에 대해 문의드립니다.

– 답변내용

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조제1항에 따라 도시·군관리계획을 결정하려면 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 하도록 하고 있으므로, 귀하께서 질의하신 사안이 산업단지개발실시계획 변경을 수반하나 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 의제되는 사항에 해당되지 않는 경우라면 도시관리계획 결정이전에 산업단지개발실시계획이 변경되어야 함을 알려드립니다.

○ 질의 72

현재 민간개발로 일반산업단지 면적 93,503㎡ 조성중에 있습니다.
30만평방미터 미만 계획으로 시장이 지정권자로 관련 일반산업단지 지정(개발계획) 및 실시계획인가 신청서 지정권자(시장)에게 제출하여 관계기관 협의가 된 상태입니다. 그런데, 산업입지 및 개발에 관한 법류 제7조 2항에 "국토해양부장관"을 비롯한 관계행정기관의 장에게 협의하여야 한다. 되어있어 현재 절차상 산업단지계획심의 단계를 남겨 놓고 있습니다만 그 이행여부가 궁금하며, 만약 협의해야 한다면 어느 시점에 협의를 해야 하는지 궁금합니다. 또한 관련해서 권한 위임은 사항은 없는지 궁금합니다.

– 답변내용

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조제1항 및 제2항에서 일반산업단지는 시·도지사 또는 대통령령으로 정하는 시장이 지정하고(대통령령으로 정하는 면적 미만의 산업단지의 경우에는 시장·군수 또는 구청장이 지정할 수 있다), 일반산업단지의 지정권자는 일반산업단지를 지정하려면 산업단지개발계획을 수립하여 관할 시장·군수 또는 구청장의 의견을 듣고 국토교통부장관을 비롯한 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다고 규정하고 있습니다.
- 따라서, 일반산업단지 지정권자는 시·도지사 또는 시장·군수 또는 구청장이고 일반산업단지계획 심의이전에 관계행정기관 장과 협의를 이행하여야 합니다. 질의하신 산업단지의 관계행정기관 장과 협의여부는 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바라며, 참고로 산업단지 개발절차를 붙임과 같이 알려드립니다.

○ 질의 73

다름이아니라 경상북도 고령군 다산면 월성리 920번지~958번지일대및 임야들에 대해서 고령군에서는 고령군 월성산업 단지 조성한다면서 주민들의 반대의견에도 불구하고 주님의견청취

만으로 개발행위및 건축행위에대해서 허가할수없다면서 정해진 법률 이라면서 불허가 합니다. 어떠한 법률이 적용되는지 자세한답변부탁합니다
그리고 고령군 다산면 나정리1068-4번지일원이 과거 산100-5번지로있을때 주민의견청취만으로는 위법이라하여 대구지방법원에서 행정소송결과가 원고인 주민의 손을들어 건축을 한적이 있습니다.

– 답변(국민신문고)

- 산업단지개발을 추진하는 경우「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제12조 제1항에서 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 등 대통령령(동법 시행령 제14조)으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받도록 규정하고 있으며, 산입법시행규칙 제6조의2에서 산입법 제12조제1항의 행위허가는 다음 각 호의 기준에 따르도록 하고 있습니다.
  1. 법 제6조제3항의 규정에 의한 산업단지개발계획에 적합할 것,
  2. 산업단지개발사업의 착수시기 및 사업추진상황등에 비추어 보아 개발사업에 지장이 없을 것
  3. 기타 주변의 교통·경관 및 환경등의 여건에 적합할 것
- 동법 취지는 주민 등의 의견청취 공고 이후에는 산업단지 지정 또는 변경하기 위한 개발계획(안)에 대하여 충분히 예상할 수 있고, 산업단지 지정 이전에 주민 설명회 뿐만 아니라 관계부서 협의와 중앙행정기관 협의 등을 동시에 진행하게 되므로 해당지역에 개발행위 및 건축행위 허가시에는 산업단지계획에 지장을 주게 되는지 등을 감안하여 허가토록 한 것으로 사료됩니다.

○ 질의 74

1. 본 개발사업은 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」의 규정에 따라 산업단지계획 승인을 득하였으나, 사업구역 전체의 49.5%에 해당하는 국·공유지에 대한 토지의 확보가 미진하여 공사 착공이 연기되고 있는 실정입니다. <편입토지 현황>
   - 사업시행자 소유 토지 : 41.8% - 기타 사유지 : 8.7% - 국·공유지 : 49.5%

– 답변(국민신문고)

- 사업시행자 소유 토지부터 우선 착공이 가능할 것으로 보이나, 국공유지 무상귀속 협의, 국공유지의 일시적 사용승인 등 구체적인 검토가 필요하므로 산업단지승인권자와 협의하여 추진하시기 바랍니다.

○ 질의 75

현재 추진중인 일반산업단지는 2011년 2월 17일 지구지정 및 개발계획
승인을 득 하였으며, 사업시행방법은 수용,사용방식.
실시계획은 현재 승인권자에게 입안된 상태이며, 산업입지 및 개발에 관한 법률 제18조 및 같은 법 시행령 제22조에 의해 실시계획승인신청서를 작성하였고, 시행방법 또한 지구지정 승인과 같

은 수용,사용방식으로 계획하였음.(환지계획 없음)
그런데, 수용,사용대상 토지 소유자 중 일부가 같은법 제24조를 근거로 환지를 요구하고 있는 바,
질의1) 현 시점에서 일부토지의 환지 가능 여부.
질의2) 법24조 제1항에서 '해당사업' 이 완료된후 환지가능하다고 했는데, '해당사업'이라 함은 환지방식 사업만을 의미하는 것인지, 아니면, 수용,사용방식 또한 포함되는 것인지?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함) 제24조에 따라 사업시행자는 해당 사업이 완료된 후 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자에게 환지(換地)하여 줄 수 있도록 하고 있고, 같은 법 시행령 제24조의3 제4항에서 사업시행자(법 제16조제1항제6호의 규정에 해당하는 사업시행자를 제외한다)는 환지의 방법 및 절차등을 산업단지개발실시계획에서 정하도록 하고 있습니다.
  또한, 산입법 제24조제2항에서 대통령령으로 정하는 사항 외에는 「도시개발법」 제28조부터 제49조까지의 규정을 준용하도록 하고 있고, 도시개발법 제21조에서 도시개발사업은 시행자가 도시개발구역의 토지등을 수용 또는 사용하는 방식이나 환지 방식 또는 이를 혼용하는 방식으로 시행할 수 있도록 하고 있습니다. 따라서, 산입법 제24조제2항의 "해당사업"은 환지 방식뿐만 아니라 수용 또는 사용하는 방식과 환지방식을 혼용하는 방식도 포함되며, 산업단지개발실시계획에 환지의 방법 및 절차등 환지계획을 정하여 변경 추진하면 될 것으로 사료됩니다.

○ 질의 76

산업단지를 개발해서 분양이 아닌 임대로 약 5년에서 10년 정도 운영 후 분양하거나 계속 임대하고자 하는데 민간이 임대전용산업단지로 개발이 가능한지요?
100% 임대로 가고자 했을 때 사업시행자 요건에 따라 사업시행자가 30%이상 직접 사용하면서 70%를 임대로 해야 하는지 아니면 사업시행자는 입주하지 않고 100% 임대가 가능한지 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제46조의6에 따른 임대전용산업단지는 국가, 지자체, 공기업 등이 시행한 산업단지이므로 산입법상 민간이 시행한 산업단지는 임대전용산업단지가 될 수 없습니다. 다만, 귀하께서 질의하신 사안이 산업단지를 민간사업시행자가 임대방식으로 추진하고자 하는 경우라면 산입법시행령 제19조에 따른 민간사업시행자 요건(30%이상 산업시설용지 직접사용)을 갖추어 추진이 가능하며, 산업시설용지 전체를 임대방식으로 추진할 수는 없음을 알려드립니다.

○ 질의 77

- 1993년 96,668.5㎡부지가 기조성 되었고, 2013년 4월 지정(변경)을 통해 96,946㎡부지에 대하여 사업시행자 지방자치단체, 개발방법 공영개발로 증설 승인을 받은 농공단지에 대하여,

- 산업시설용지는 입주기업에 의한 원형지개발방식, 기반시설(도로, 관로 등)은 사업시행자인 市가 직접 개발하는 공영개발방식으로 추진하는 경우,
⇒ 사업시행자 및 개발방법 등 변경없이「산업입지 및 개발에 관한 법률」시행령 제20조, 제20조의2, 제20조의3에 의거 분양 등을 통한 입주기업 선정 및 개발사업 대행계약 체결을 통하여 농공단지 조성이 가능한지 여부
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」시행령 제20조 제2항에 따른 사업시행자가 대행하게 할 수 있는 면적은 산업단지개발사업 시행면적의 2분의 1을 초과할 수 없는 규정에 대하여,
⇒ 개발사업 대행계약이 여러건인 경우, 각각의 개발사업 대행계약에 대한 규정적용인지, 개발사업 대행계약 총괄면적에 대한 규정적용 인지 여부

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제16조제3항에서 사업시행자는 산업단지개발사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 산업단지개발사업의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 대행하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 산입법 시행령 제20조 제2항에서 사업시행자가 대행하게 할 수 있는 면적은 해당 산업단지개발사업 시행면적의 2분의 1을 초과할 수 없다고 규정하고 있습니다.
- 따라서, 사업시행자가 산업단지개발사업 대행을 추진하는 경우 사업시행자는 그대로 유지된 상태에서 개발을 대행하게 하는 것일 뿐 대행개발사업자에게 사업시행자 지위를 부여하는 것이 아니며 사업방식이 변경되는 것도 아닙니다. 아울러 산입법시행령 제20조 제2항의 "해당 산업단지개발사업 시행면적"은 산업단지 전체 면적을 의미함을 알려드립니다.

○ 질의 78

'농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침' 제8조 1항 4호('산업입지 및 개발에 관한 법률' 제13조에 따라 그 지정이 해제된 농공단지의 경우에는 공장용지의 이외의 다른 용도로 사용하게 할 수 있다.)에 따라 산업단지 지정의 일부를 해제하여 치패 생산업을 할 수 있는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함) 제13조에 따라 산업단지가 지정해제가 될 경우 산업단지가 아니므로 더 이상 산입법 적용을 받지 않습니다.
나. 다만, 산입법제13조 제4항에서 산업단지의 지정으로 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역이 변경·결정된 후 같은법 제13조제1항 또는 제2항에 따라 해당 산업단지의 지정이 해제된 경우에는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에도 불구하고 그 산업단지에 대한 용도지역은 변경·결정되기 전의 용도지역 또는 지역으로 환원된 것으로 보는 것으로 다만, 개발의 완료로 산업단지의 지정이 해제된 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있습니다.
다. 따라서, 산업단지 지정해제 지역의 치패생산업 가능 여부는 해당 지자체에서 용도지역 환원사항 등을 감안하여 판단할 사항으로 사료되며 구체적인 사항은 해당 지자체에 문의

○ **질의 79**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조의3 준산업단지 지정의 준용 조항에 따라 제33조 시설 부담을 준용토록 되어 있습니다.
「산업입지 및 개발에 관한 법률」 시행령 제10조의 3에 따르면 준산업단지의 경우 일반산업단지와는 달리 기존 공장소유자 및 토주소유자의 동의를 얻어 지정토록 되어 있습니다. 또한, 지정 요건에 건축허가를 받거나 건축신고를 한 공장이나 물류시설의 부지 면적이 100분의 40 이상이어야 합니다.
따라서 존치되는 공장이 40%이상인데, 법 제33조에 의거 존치시설물의 소유자에게 시설부담금을 부담하게 할 경우, 기존 공장소유자 및 토지소유자의 동의를 구하기가 쉽지 않을 것으로 판단됩니다.
또한, 시설부담금을 사업시행자가 존치시설물의 소유자에게 내게 할 수 있도록 되어 있어 이는 강제가 아닌 사업시행자의 선택에 의한 적용 조항으로 사료됩니다.
준산업단지 시행시 준용 조항인 제33조의 시설 부담을 반드시 준용하여 존치시설물의 소유자에게 시설부담금을 내도록 해야 하는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제33조제2항에서 사업시행자는 제1항에 따라 설치하는 시설 등의 비용에 충당하기 위하여 그 비용의 범위에서 제30조에 따른 존치시설물의 소유자에게 시설부담금을 내게 할 수 있다고 규정하고 있고, 산입법시행령 제제31조제3항 후단에서 "다만, 존치시설물의 소유자에게 시설부담금을 부담하게 하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시설물별로 시설부담금을 감면할 수 있다" 라고 규정하고 있습니다.
- 따라서, 산입법제33조제2항이 존치시설물의 소유자에게 반드시 시설부담금을 내도록 하게 하는 강행규정은 아님을 알려드립니다.

○ **질의 80**

현재 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 따른 일반산업단지를 약 7-8만평 규모로 검토하여 진행중에 있습니다. 해당사업지구의 하단부에는 이미 (산업형)지구단위계획으로 기승인받아 가동중인 공장이 연접하고 있습니다. 사업의 진행에 있어 궁금한 사항이 있어 이렇게 질의를 드립니다.
현재 진행중인 일반산업단지 부지에 대하여 기승인 받아 운영중인 공장에서 연접한 신규의 산업시설용지를 사용하여 확장을 하려는 의사를 표현하였습니다.
이러한 경우 기존 (산업형)지구단위계획구역과 연접하는 산업시설용지를 분양하되 산업시설용지와 (산업형)지구단위계획구역에 도로계획이 없이 분양하여 하나의 필지처럼 사용하며, 기존의 승인받은 (산업형)지구단위계획구역에서의 진·출입으로 계속 사용이 가능한지 알고 싶습니다. 또한 이러한 경우 추후 산업용지 사용 및 건축물 건축에 문제가 있는지에 대하여 답변을 해주시면 감사하겠습니다

– 답변(국민신문고)

질의의 경우는 산업시설용지내에 일부를 도시계획시설 결정없이 도로로 사용하여 연접해 있는 (산업형)지구단위계획구역과 연계하여 활용하려는 취지로 보이나, 이는 산업단지내 교통에 미치는 영향이 없는 지 등을 검토하여 산업단지개발계획 및 실시계획 수립시 승인권자와 협의할 사항임을 알려드립니다.

○ **질의 81**

질의1) 황해경제자유구역으로 지정되었으며 개발계획승인후 보상계획절차가 진행중에 있습니다. 사업시행자는 경기도시공사(지분율 80%)와 평택도시공사(지분율 20%)입니다.
이러한 상황에서 사업시행자의 분양성 제고 및 효율적인 사업추진 등을 위하여 약칭 경자법에 의거 경제자유구역으로 지정된 지역을 약칭 산입법에 의한 일반산업단지로 중복지정 하려고 하는데 저촉사항이 없는지요?

질의2) 중복지정이 가능하여 산업단지계획 승인을 받은 이후 토지이용계획 등 사업계획 등의 변경시 모법인 산입법과 경자법 2개 모두의 법률에 의거 변경승인을 받아야 하는지요?

질의3) 중복지정이 된 이후 관리는 경자청 관리기관과 산업단지 관리기관 모두에서 하는것인지 아니면 협의에 의거 어는 한개 기관서 하는것인지요?

– 답변(국민신문고)

- 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」(이하 경자법이라고 함)제4조제3항에서 "시·도지사는 경제자유구역개발계획에 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제5호가목부터 다목까지의 규정에 따른 산업단지에 관한 사항이 포함되어 있으면 제1항에 따라 경제자유구역의 지정을 요청하기 전에 국토교통부장관과 협의를 하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제3조에 따른 산업입지정책심의회의 심의를 거쳐야 한다"고 규정하고 있으며 같은 법 제7조의2 제3호에 따라 경제자유구역 지정시 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제6조, 제7조 및 제7조의2에 따른 국가산업단지·일반산업단지 및 도시첨단산업단지의 지정이 있는 것으로 보고 같은 법 제11조제1항제33호에 따라 개발사업시행자가 경제자유구역개발사업 실시계획의 승인시 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조에 따른 산업단지개발사업시행자의 지정, 같은 법 제17조·제18조·제18조의2에 따른 국가산업단지개발·일반산업단지개발·도시첨단산업단지개발 실시계획의 승인을 받은 것으로 보고 있습니다.
- 따라서, 경자법에 따라 경제자유구역내에 산업단지구역이 중복지정될 수 있고 경자법에 따라 산업단지계획을 수립 및 변경할 수 있으나 산업단지와 관련한 내용에 대해서는 국토교통부를 포함한 관계기관과 미리 협의하여야 하며, 산입법에 따라 별도로 변경승인을 받아야 하는 것은 아닙니다.
- 아울러, 산업단지 관리에 대하여는 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률을 관장하는 산업부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 82**

일반산업단지 내 견본주택 설립 가능 여부를 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항에서 지원시설용지는 산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설로서 행정·교육·금융·고용·의료 등 공공지원시설, 정보처리·전시·유통 등 생산지원 시설, 문화·관광·체육·생활편의·복지회관 등 후생복지시설로 규정하고 있고, 견본주택은 주택법령에 근거하여 설치되는 건축물입니다
- 따라서, 견본주택의 산업단지내 입지가능성은 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」과 주택법 등 관계법령에 모두 부합해야 하므로, 구체적인 사항은 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 83**

준공이 되지 않은 산업단지로서 특례법 제15조제3항에 의거 경미한 사항의 변경에 해당되어 동법 제14조의 심의위원회 심의를 거치지 아니하고 산업단지계획 변경절차를 진행하고 있습니다.
변경사유 : 산업단지 근린공원내 지하주차장 중복결정 등(도시계획시설의 설치 및 지구단위계획 변경)
기존 질의회신 사례 등을 보면 특례법상 경미한 사항에 해당되어 심의위원회 심의를 거치지 아니하더라도 특례법 제14조제3항 각호의 개별법에 따른 심의 대상에 해당할 경우에는 그 법에 따른 위원회심의를 받도록 하고 있습니다. 현재 산업단지계획 변경을 위하여 근린공원내 지하주차장 중복결정 및 지구단위계획변경 내용을 포함하여 특례법 제9조에 따른 주민 등의 의견청취와 동법 제10조에 따른 관계기관 협의를 완료 하였으며, 산업단지계획 변경내용이 개별법인 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하 '국계법')에서는 도시계획위원회 심의를 거치도록 규정하고 있습니다.
이 경우 특례법 제9조 및 제15조에 의거 산업단지계획 변경(근린공원내 지하주차장 중복결정 및 지구단위계획 변경내용 포함)을 위한 주민공람을 실시하였지만, 공람 공고문구에 특례법 제9조만 명시하고, 산업단지내 도시관리계획 변경을 위한 국계법 제28조를 명시하지 않은 경우,
- 별도로 국계법 제28조 규정을 명시하여 재 공람공고를 실시 하여야 하는지요?
- 아니면 특례법 제9조에 따른 주민공람 공고 시 변경내용(근린공원내 지하주차장 중복결정 및 지구단위계획 변경내용 포함)이 포함되었으므로 별도로 국계법 제28조 규정에 의한 재 공람공고를 하지 않아도 되는지요?

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제21조제1항제1호에서 실시계획 승인권자가 제18조(일반산업단지)에 따른 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국계법이라고 함) 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정도 받은 것으로 보며, 제19조의2에 따라 실시계획의 승인이 고시된 때에는 관계 법률에 따른 인·허가등의 고시 또는 공고가 된 것으로 보도록 하고 있습니다.
- 따라서, 질의의 경우 산입법에 따라 산업단지실시계획 승인시 도시계획시설 결정이 의제되고 되므로 산업단지계획변경시 도시계획시설 변경 내용 등을 포함하여 주민등 의견청취 절차를 거친 경우라면 국계법에 따른 의견청취 절차를 별도로 필요적으로 거쳐야 하는 것은 아닌 것으로 판단되며, 구체적인 사항에 대해서는 승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 84**

2014년 8월 경주시 일원에 산업단지를 조성하고자 A사가 약20만제곱미터 부지에 대해 투자의향서를 작성하고, 지자체에 접수하고자 하였으나 2009년도에 이미 A사의 희망부지를 포함함 약 100만제곱미터에 대해 B사가 투자의향서를 제출하여 입지검토를 받은 상태입니다.
그러한 사유로 B사에 산업단지 개발에 대한 우선권(사업권)이 주어지기 때문에, B사에서 사업을 포기하기 전까지는 A사는 투자의향서 접수가 불가능하다라고 합니다.
그러나 사실상 B사는 투자의향서 제출 및 입지검토 이후 진행된 사항이 없는 상태입니다.
1. 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법(산단절차간소화법)에 따른 절차상 투자의향

서 제출은 필수사항인가요?
- 산단절차간소화법 제7조제1항에는 '투자의향서를 제출 할 수 있다'라고 규정하고 있고 이는 임의규정으로 이해하고 있습니다. 법에서 정한 투자의향서를 제출하지 않고 산단절차간소화법에 따라 산업단지계획수립(개발계획 및 실시계획) 신청이 가능한가요?

2. 투자의향서 제출과 입지검토를 받은 것으로 사업권 등이 주어지는 것인가요?
- 사업권이 주어지는 것이라면 사업권을 인수 또는 인도가 가능한가요?

3. B사가 투자의향서를 제출하였더라도 A사 또는 타사가 투자의향서 또는 산업단지계획수립 신청이 가능한가요?
4. 투자의향서가 제출되고 입지검토가 이루어진 부지에 대해 제3자가 개별필지별로 인허가를 들어오려고 하는 경우 강제할 수 있는가요?

– 답변(국민신문고)

산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법(이하 '특례법'이라고 함) 제7조제1항에서 "민간기업등은 제8조에 따른 산업단지계획 수립에 앞서 다음 각 호의 사항을 기재한 투자의향서를 지정권자에게 제출할 수 있다" 고 규정하고 있습니다.
따라서, 특례법상 투자의향서 제출절차는 산업단지계획 승인신청전에 필수적인 절차는 아니므로 투자의향서 제출없이 산업단지계획수립 승인신청이 가능하며, 투자의향서를 제출하였다고 하여 특례법상 우선 사업할 권리가 부여된다고 보기 어렵습니다.
다만, 질의의 경우처럼 복수의 사업자가 제출한 투자의향서의 사업예정부지가 중첩되는 경우, 투자의향서의 사업예정부지에 개별입지 및 건축 등 인허가신청이 들어오는 경우에는 지정권자가 판단하여 결정할 사항임을 알려드립니다.

○ 질의 85

- 금회 사업시행자가 "준공인가 전 사용 승인 신청한 시설물"은 2008. 9. 29. 이전에 설치된 건축물로서,

1) 2008. 9. 29.(법률 제9063호) 이전에 용지를 조성하고 시설물을 기 설치하여 준공인가 전 사용 승인없이 사용하여 온 사업시행자에게 「산업입지및개발에관한법률」제48조 규정에 의하여 사업시행자 지정취소 등 처벌가능이 가능한지
2) 사업시행자 지정취소 등 처벌 할 수 없다면 2008. 9. 29. 이전에 조성된 용지나 시설물에 대하여 "준공인가 전 사용승인"을 해줌이 타당한지
3) 2008. 9. 29. 이후에 용지를 조성하고 시설물을 설치하였으나 준공인가 전 사용 승인없이 사용하고 있는 사업시행자에게 사업시행자 지정취소 등 처벌가능 여부

– 답변(국민신문고)

- 우선 귀하가 질의한 내용으로 볼때, 귀하께서 제시한 법률조항근거에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제37조7항은 제37조제8항으로, 산입법제제48조제1항제1호아목은 산입법 제48조제1항제1호사목으로 정정하여 아래와 같이 답변드립니다.
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법'이라고 함)제37조제8항에서 "제16조제1항제3호 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자의 자격으로 사업시행자 지정을 받은 자가 준공인가 전에 그 시설을 사용할 필요가 있는 경우에는 실시계획

승인권자의 사전 승인을 받아야 한다” 라고 규정하고 있고, 산입법시행령제37조제2항에서 “법 제37조제8항에 따라 사업시행자 지정을 받은 자가 준공인가 전에 그가 설치한 시설물을 사용하기 위하여 실시계획 승인권자의 사전 승인을 받으려면 제1항에 따른 준공인가전 사용신청서를 실시계획승인권자에게 제출하여야 한다” 규정하고 있으며, 산입법 제48조제1항제1호사목에서 “제37조 제8항을 위반하여 사전 승인을 받지 아니한 경우”에는 이 법에 따른 인가·승인 또는 지정을 취소하거나 공사의 중지, 공작물의 개축(改築)·이전, 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

다만, 산입법제37조제8항 및 산입법시행령제37조제2항과 산입법 제48조제1항제1호사목에서 “제37조제8항을 위반하여 사전 승인을 받지 아니한 경우”는 2008.3.28 법률개정되어 추가된 사항으로 부칙에 따라 6개월 후인 2008. 9. 29.시행되었고, 신설된 위 조항에 대하여는 별도 경과규정을 두고 있지 않았습니다.

- 따라서, 새로 신설된 조항에 대한 해당행위는 법 시행일 이후부터 적용해야 하고 불이익처분은 소급하여 적용이 불가하므로, 위 법개정규정 시행일 이전 행위는 사전승인대상이 아니며 불이익처분 대상도 될 수 없을 것으로 판단됩니다.

○ **질의 86**

산단 실시계획 협의 의제처리시 국토계획법 제59조에 의거 다른 법률에 따라 개발행위를 허가하려면 도시계획위원회 심의를 거쳐야 하는데, 도시계획위원회 심의 없이 산단절차간소화법에 따라 산업단지계획심의위원회 심의만 받으면 되는 것인지? 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하 국토계획법이라고 함) 제59조에서 “다른 법률에 따라 인가·허가·승인 또는 협의절차”로서 도시계획심의위원회 심의를 거쳐야 하는 것으로 규정하고 있고, 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 (이하 특례법이라고 함) 제14조에서는 산업단지계획심의위원회 심의를 거친 경우에는 국토계획법에 따른 도시계획위원회를 심의를 받거나 거친 것으로 보고 있습니다.
- 따라서, 절차간소화를 위한 특례법 취지에 따라 개발행위허가에 대하여 국토계획법상 도시계획위원회 심의 기능과 특례법상 산업단지계획심의위원회 심의 기능을 통합하여 산업단지계획위원회 심의절차만 진행할 수 있으며, 해당 개발행위에 대한 구체적인 사항은 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 87**

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 따라 일반산업단지를 개발하고자 할 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가를 의제처리 받아야 하는지?

– 답변(국민신문고)

- 귀하께서 질의배경으로 제시하신 개발행위허가운영지침 “1-5-1 도시·군계획사업에 의한 개발행위. 이 경우 택지개발사업·산업단지개발사업 등 도시·군계획사업을 의제하는 개발행위도 개발행위허가에서 제외한다”의 의미는 “모든 산업단지개발사업이 개발행위허가대상에서

제외된다는 의미가 아니라, 산업단지개발사업이 도시·군계획사업을 의제하는 하는 경우 개발행위허가에서 제외한다"는 의미입니다.
여기서 도시군·계획사업이란, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 11호에서 "도시·군관리계획을 시행하기 위한 도시·군계획시설사업, 「도시개발법」에 따른 도시개발사업, 도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업을 의미하므로, 위 도시군·계획사업을 의제하지 않는 산업단지개발사업은 개발행위허가 대상이 됩니다.

○ **질의 88**

첫 번째 질의사항 : 개발행위허가 의제를 협의하려면 국토계획법 제57조제1항의 규정에 의한 별지 제5호서식과 구비서류를 별도로 제출하여야 의제 협의를 할 수 있는지 여부?
두 번째 질의 사항 : 개발행위허가 의제를 협의할 때 개발행위허가 담당부서인 도시정책과가 산업입지법 제21조제1항과 제2항 규정의 적용을 배제하고 국토계획법 제61조제2항에 따라 별도로 개발행위허가를 받으라고 사업시행자에게 요구할 수 있는지 여부?
세 번째 질문 : 의제 받은 인·허가 사항을 변경하려는 경우 산업입지법 제18조제3항에 의한 일반산업단지개발 실시계획 변경절차가 아니라 해당 법률에 따라 별도로 허가를 받을 수 있는지 여부?
네 번째 질문 : 실시계획승인을 고시하면 실시계획에 포함된 인허가는 당연히 해당 법률에 따라 인허가를 받은 것으로 봐야하는 것 아닌지?
만약 협의를 하지 못한 인허가 의제가 있다면 분명 고시문에 명기를 하여야 하는 것이 아닌지?

– 답변(국민신문고)

- 질의 1,2에 대하여
「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함) 제21조에서 개발사업을 시행하는 경우에 여러 법률에 규정된 인허가를 받는 데에 소요되는 시간과 비용을 줄이기 위하여 개발실시계획 승인을 할 때 의제되는 인허가에 대하여 협의를 완료한 경우에는 관련 인허가를 받은 것으로 의제하는 절차상 제도를 두고 있으나, 그 인허가의 근거는 산입법이 아니고 의제되는 해당 법률입니다.
따라서, 산입법에 따른 산업단지실시계획 승인 신청시 실시계획 서류로 산입법제21조에 따른 개발행위허가 의제협의가 가능하나, 개발행위허가 근거법인「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국계법이라고 함) 제9조 제1호에서 개발행위허가신청서에 첨부하여야 할 서류에도 "토지의 소유권 또는 사용권 등 신청인이 당해 토지에 개발행위를 할 수 있음을 증명하는 서류. 다만, 다른 법령에서 개발행위허가가 의제되어 개발행위허가에 관한 신청서류를 제출하는 경우에 다른 법령에 의한 인가·허가 등의 과정에서 본문의 제출 서류의 내용을 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 제출서류에 갈음할 수 있다"고 규정하고 있으므로
따라서, 허가권자가 국계법 제57조제1항에 따라 개발행위허가 신청시 제출해야 할 서류의 내용을 산업단지실시계획 서류에서 확인이 가능하여 실시계획서류를 제출서류에 갈음한다면, 산입법 제21조에 따른 개발행위허가 의제협의시 실시계획외에 별도의 첨부서류는 필요가 없을 것으로 사료됩니다.
- 질의 2에 대하여
산입법 제21조제1항은 산입법에 따라 산업단지실시계획 승인시 의제될 수 있는 법률이고,

국계법 제61조제1항은 국계법에 따라 개발행위허가신청시 의제될 수 있는 법률로서 서로 다른 조항입니다.
즉, 산입법제21조제1항의 따른 개발행위허가 의제가 되었다고 하여 국계법 제61조제1항에 따른 의제가 되는 것이 아닙니다.
산입법제21조에 따른 개발행위허가 의제 협의시 국계법 제61조에 따라 서류제출을 요구하는 것은 타당하지 않는 것으로 판단됩니다.

- 질의 3에 대하여
산입법 의제절차를 거치지 않고 해당법률에 따라 별도로 받는 것이 법적으로 불가능 한 것은 아니나, 해당법령에 따라 별도로 받은 인허가는 해당법령에만 미치게 되므로 의제절차를 통하여 인허가를 받는 것이 바람직할것으로 판단됩니다.
- 네번째에 대하여
실시계획에 대한 협의시 관련 인허가에 대하여 협의가 완료된 경우 인허가를 받은 것으로 볼 수 있으며, 실시계획 승인 고시내용은 산입법시행령 제23조의2에 따라 사업의 명칭, 사업시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명), 사업의 목적 및 개요, 사업시행지역의 위치 및 면적, 사업시행기간(착공 및 준공예정일을 포함한다), 도시·군관리계획결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제5항 각호의 사항을 고시하도록 규정하고 있습니다.

○ 질의 89

농공단지와 연접하여 공장을 증설하려합니다 이경우 농공단지 실시계획변경을 하여야하는지

– 답변(국민신문고)

농공단지 실시계획은「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」제23조 및 제21조제2항에따라 실시계획승인신청서에는 위치도, 실시설계도서, 도시·군관리계획결정(지구단위계획 포함)에 필요한 관계서류 및 도면 등에 대한 서류를 포함하여 시장·군수에게 제출하도록 규정하고 있습니다.
귀하께서 제시한 자료(그림)은 농공단지와 연접한 부지에 공장부지를 확대하나 당초 농공단지 부분은 변경되는 사항이 없는 것으로 이해되나, 제시한 그림만으로는 공장부지 확대로 인하여 농공단지부지의 실시계획 변경을 수반하는지는 불확실하므로, 구체적인 자료를 가지고 실시계획승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 90

- "산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법" 제8조에 따라 일반산업단지계획을 수립(지구단위계획포함), 승인 신청하여 산업단지 개발사업을 진행할 경우,
- 질문1, "개발행위허가 운영지침" 1-5-1에서 "도시・군계획사업에 의한 개발행위. 이 경우 택지개발사업・산업단지개발사업 등 도시・군계획사업을 의제하는 개발행위도 개발행위허가에서 제외한다."고 명시하고 있는데 위 산업단지개발사업이 도시·군계획사업을 의제하는 산업단지 개발사업에 해당 되어 "국토의 계획 및 이용에 관한 법률"에 따른 개발행위허가에 따른 협의을 제외할수 있는지?

- 질문2, 개발행위허가가 제외되지 않는다면 기반시설을 제외한 산업시설용지, 지원시설용지, 주거시설용지, 상업시설용지만 개발행위허가 대상이 되는지?
- 질문3, "산업입지의 개발에 관한 통합지침" 별표 2.실시계획승인으로 의제처리되는 인·허가 사항에서 개발행위의 허가에 첨부하여야 할 서류가 없음으로 명기되어 있는데 개발행위 협의부서에 어떤 서류를 제출하여야 하는지요?

– 답변(국민신문고)

- 질의1에 대하여
  "개발행위허가 운영지침" 1-5-1에서 규정한 도시·군계획사업은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 11호에서 "도시·군관리계획을 시행하기 위한 도시·군계획시설사업, 「도시개발법」에 따른 도시개발사업, 도시 및 주거환경정비법에 따른 정비사업을 의미합니다.
  「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조제1항제1호에서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업 시행자의 지정, 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가 및 「도시개발법」 제11조에 따른 사업시행자의 지정, 같은 법 제17조에 따른 실시계획의 인가를 의제하고 있으므로, 산업단지 개발사업 내용 중 도시계획시설사업과 도시개발법을 의제하여 산업단지 개발을 하는 부분은 개발행위허가 대상에서 제외됩니다.
- 질의2에 대하여
  귀하께서 질의하신 산업·지원·주거·상업시설내 개발행위가 도시계획시설사업이거나 도시개발법을 의제하여 산업단지 개발을 하는 경우가 아니라면 개발행위허가 대상이 되며, 공공시설용지내 도시계획시설사업이 아닌 부분은 개발행위허가 대상이 될 수 있으며, 구체적인 사항은 개발행위허가 부서와 협의하시기 바랍니다.
- 질의3에 대하여
  산업단지계획 승인 신청시 산업단지계획 승인신청 서류로 산입법제21조에 따른개발행위 허가 의제협의가 가능하나, 인허가 부서에서 제출된 서류만으로 인허가 결정 협의가 어렵다고 판단한 경우에는 추가서류를 제출해야 할 수도 있습니다.

○ 질의 91

타사업을 위해 일반산업단지를 일부 제척하려고 하는데 제척한 지역에 대한 용도지역을 기존 용도지역으로 환원해야한다고 하네요. 만약 오래된 산업단지로써 최초 관리기관이나 승인기관에 산업단지 승인서가 없고 최초 고시문에도 용도지역에 관한 사항이 수록되지 않아 기존 용도지역을 알 수 없을 때는 어떻게 해야하나요?

– 답변(국민신문고)

산업단지 해제 관련 용도지역 환원에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 기존 용도지역을 알 수 없을 때를 가정하여 별도로 규정하고 있지 않습니다.
산업단지 관련 승인서가 없다는 것은 서류관리에 문제가 될 수 있으며, 관련 고시문 외에 관련 인허가 문서, 용도지역 변경 관련 협의 문서 등을 통해 기존 용도지역을 파악해야 할 것으로 보입니다.

○ **질의 92**

지방 지자체로부터 일반산업단지 승인을 받아 조성공사 중에 있습니다.
일반산업단지 조성공사 허가 승인조건으로 산업단지 외 준용사업으로 신규 공공하수도 시설을 건설하여 관할지자체에 무상귀속 하도록 되어있으며, 개별법(개발행위허가 등)으로 허가를 받아 시공을 완료하였습니다. 하지만, 산업단지 준공까지는 많은 기간이 남아 있습니다.
제가 확인한 관련법을 보면
- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제65조(개발행위에 따른 공공시설 등의 귀속) 6항에 개발행위허가를 받은자는 개발행위 준공검사를 받음으로써 그 시설을 관리한 관리청에 귀속되거나 양도되는 것으로 본다.
- 산업입지 및 개발에 관한 법률 제26조(공공시설의 토지등의 귀속) 4항에 해당 공공시설과 재산은 그 사업이 준공되어 관할절에 준공인가 통지를 한 때에 국가 또는 지방자치단체에 귀속 또는 양도된 것으로 본다. 궁금한 점은,

1. 일반산업단지 승인의 승인조건에서 개별법으로 허가받아 무상귀속하도록 한 공공하수도를 산업단지 준공일정과 별개로 개별법에 따라 공공하수도 준공을 받고 무상귀속 받을 지자체와 협의하여 산업단지 준공 전 귀속 양도 시킬 수 있는지
2. 아니면, 많은 기간이 남아있는 일반산업단지 준공 시점까지 기다려 산업단지 준공 시 귀속 양도시켜야 하는 것인지 알고싶습니다.

– 답변(국민신문고)

질의의 경우가 일반산업단지 승인조건으로 설치한 공공하수도가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지개발실시계획에 반영되어있는 경우라면 같은법 제26조에 따라야 할 것이고, 산업단지개발실시계획에 반영없이 별도로 개별법에 따라 받은 경우라면 개별법에 따라야 할 것으로 판단됩니다.

○ **질의 93**

산업입지 및 개발에 관한 법률 제21조 제1항 제24호에 의해 건축법 제11조에 따른 허가, 같은 법 제14조에 따른 신고, 같은 법 제16조에 따른 허가·신고 사항의 변경, 같은 법 제20조에 따른 가설건축물의 허가·신고 및 같은 법 제29조에 따른 건축협의를 의제처리받은 건축물이
산업입지 및 개발에 관한 법률 제37조 제1항에 의해 준공되었을때 산입법 제37조 제6항에 의하여 건축물 사용승인을 의제처리 받았다고 볼 수 있는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제37조제6항에서 실시계획승인권자가 제1항에 따른 준공인가를 하였을 때에는 산입법 제21조와 제23조에 따라 실시계획 승인으로 의제되는 인·허가등에 따른 해당 사업의 준공검사 또는 준공인가를 받은 것으로 보도록 하고 있습니다.
다만, 해당 산업단지 조성사업의 준공검사 또는 준공인가시 건축법 제22조의 건축물사용승인에 대한 사항을 포함하지 않은 경우에는 산입법제37조제6항을 적용하기 어려울 것으로 사료됩니다.

○ **질의 94**

전북 김제시 소재 봉황농공단지에 소재하는 (주)풍년그린텍에서 열병합 발전소(바이오매스 가스발전)을 허가받고자 문의 드립니다.
1. 열병합 발전소를 설치하기위한 입주업체 업종 변경이 가능한지?
2. 지정권자인 시장 군수가 업종 변경을 허가하였다면 시도지사 에게 승인을 득 하여야 하는지?
3. 부지를 2014년2월에 김제시로 부터 구입 하였는바 (그이전까지는 신일산업에 임대하고 있었음) 당부지를 분할 또는 일부매각,부분임대가 가능한지?
4. 제2의 업체와 지분참여조건으로 열병합 발전업을 진행 할수 있는지여부?
5. 지분 참여 방식일경우 지분 비율의 제한이나 제약 이 있는지?
6. 공장용지 구입일로부터 3년이내는 분할 혹은 매각 , 임대가 불가능한지?
7. 6항의 사항이 불가능 하다면 대체할 방안이 있는지?
8. 바이오매스가스발전(목재의지속가능한이용에관한 법률)이 3MW이면 환경영향평가에 저촉이 되는지?

이상 8개 항에 대한 질의를 드리오니 빠른시일내에 답변을 받을 수 있도록 부탁 드립니다.
아울러 관련 법령과 참고 하여야 할 사항이있다면 도움 기다리겠습니다.수고하십시오.

– 답변(국민신문고)

- 질의 1,2에 대하여
  봉황농공단지는 준공된 산업단지로서 준공된 산단의 업종변경에 관하여 아래와 같이 설명드립니다.
  「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법' 이라고 함) 제13조의3제1항제2호에 따라 준공된 산업단지에서 토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 주요유치업종의 변경은 해당 산업단지개발계획을 변경해야 합니다.
  다만, 토지이용계획이나 기반시설 변경을 수반하지 않는 유치업종의 변경에 해당하는 경우에는 산입법시행령 제15조의3에 따라 해당 산업단지실시계획만을 변경하여 산업단지 지정권자의 승인을 받거나 또는 같은 법 시행규칙 제6조의3제4항에 따라 "산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률"(이하 산집법이라고 함) 제33조에 따른 산업단지관리기본계획 변경으로도 가능하도록 규정하고 있습니다.
  따라서, 주요유치업종 변경을 농공단지개발실시계획으로 변경하는 경우에는 사업시행자는 시장·군수·구청장의 승인을 받아야 하고, 시장·군수·구청장이 승인을 하려면 산입법 제19조 제4항에 따라 관할 시·도지사의 의견을 들어야합니다.
  산집법에 따라 산업단지관리기본계획을 변경하는 경우에는 해당 소관부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.
- 질의 3~7에 대하여
  질의하신 사항은 분양된 공장용지에 대한 매각, 임대, 공장설립 등에 관한 사항이므로 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률에서 판단이 필요한 것으로 사료되오니, 해당 소관부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.
- 질의8에 대하여
  질의하신 사항은 환경영향평가에 대한 사항으로 소관 부처인 환경부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 95**

최초 지정고시는 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법이였으나 현재는 주민의보상을 최대한 신속히 하고자 지정 및 고시권자와 상의하여 산업입지 및 개발에 관한법률에 근거하여 사업시행자 변경을 추진하고자 합니다
동일사업에 각각의 다른 법률을 적용해서 사업을 추진해도 가능한지를 질의합니다
(산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 제28조의 해석이 어렵습니다)

– 답변(국민신문고)

산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 (이하 특례법이라고 함)으로 사업을 추진하다가 산입법으로 추진하는 경우는 됩니다.
또한, 특례법 제4조제2항에서 산업단지의 지정 및 개발과 관련하여 특례법으로 정하는 사항 이외의 사항은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따르도록 규정하고 있으므로, 사업시행자 변경에 대하여 특례법에서 별도로 정하고 있지 아니하므로 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따를 수 있음을 알려드립니다.

○ **질의 96**

경기 김포시 대곶면 율생리 소재 율생산업단지 내 공장용지를 매입 계획하고 있습니다.
상기 산업단지는 지구지정이 1995년 6월 28일에 준공일이 2004년 12월 8일이었습니다
그런데 산업단지 내 토지는 산업입지 및 개발에 관한 법률 제38조 제9항, 제10항에 의한 처분 규제를 받는다고 하는데 동 조항은 2012년 6월 1일에 신설되어공포한 날부터 시행되었습니다.
저희가 매입하려는 토지는 현소유자가 2004년 1월 28일 취득한 물건입니다.
이러한 경우에도 상기 조항이 소급적용 되는지요?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제38조제9항 및 10항은 “제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자가 직접 개발하여 사용하는 토지·시설 등 처분에 대한 제한이며,
산업시설용지를 분양받은 자에 대한 처분 제한은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에서 규정하고 있습니다.
귀하께서 질의하신 토지가 “제16조제1항제3호의 사업시행자 중 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자가 직접 개발하여 사용하는 토지·시설”에 해당하는 경우라면,
「산업입지 및 개발에 관한 법률」부칙 <법률 제11474호, 2012.6.1.> 제2조에서 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자가 개발한 토지·시설 등의 처분에 관한 적용과 관련하여 “제38조제9항부터 제11항까지, 제51조제1항 및 제53조의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 토지·시설 등을 처분하는 것부터 적용한다”고 규정하고 있으므로,
질의대상 토지가 2012. 6 법 개정이후 최초로 처분하는 것이라면 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제38조제9항 및 10항을 적용받게 됨을 알려드립니다.

○ **질의 97**

일반산업단지로 개발 고시된 지역에서 소유권이전을 위한 토지분할을 실시하고자 합니다. 참고로 해당 일반산업단지 개발계획은 90년대초 수립되었으나 개발 가능성은 매우 낮습니다.
대상 토지는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 토지이용규제 기본법, 산업업지 및 개발에 관한 법률 및 산업입지의 개발에 관한 통합지침 등에 따른 토지거래규제가 존재하지 않습니다.
이럴 경우 지방자치단체 등으로부터 특별히 확인되어야 할 허가/승인사항이 있는지 확인 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 질의의 경우에 대한 토지거래를 규제하는 조항은 없으나, 같은 법 제12조제1항에 “산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 등 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.”라고 규정하고 있음을 알려드리니, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제12조제1항 및 같은 법 시행령 제14조를 참고하시어 구체적인 사안은 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 98**

1. (국토교통부) 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제14조 및 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 (약칭 : 공원녹지법) 제2조, 제15조, 제21조에 관한 질문입니다.
   가. 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제14조에서 산업단지에는 공공녹지(공원녹지법 제2조제1호 및 제5호에 따른 녹지 단, 유원지는 제외한다)를 확보하여야 한다고 규정되어 있습니다.
   공원녹지법 제2조제1호 공원녹지에는 도시공원이 포함되며, 도시공원의 세분 및 규모는 같은법 제15조에 규정되어 있는데, 공원녹지법 제15조에 세분된 소공원은 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제14에서 말하는 공공녹지에 해당되는지 여부
   나. 공원녹지법 제21조에 의거 민간공원추진자가 도시·군계획시설사업 시행자 지정과 실시계획 인가를 받아 상기의 소공원을 개발할 수 있는지 여부가 궁금합니다.
2. 임야(공부상, 실제상)에 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 (약칭 : 공원녹지법) 제2조 및 제15조에 따른 소공원을 조성하기 위하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따라 도시·군관리계획으로 결정이 가능한지 여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 산단개발지침) 제14조에서 말하는 공공녹지는 「도시공원 및 녹지등에 관한 법률」(이하 도시공원법) 제2조제1호 및 제5호에 따른 녹지(유원지 제외)를 의미하므로, 도시공원법에 따른 소공원은 산단개발지침의 공공녹지에 해당됩니다.
아울러, 소공원은「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따라 민간사업시행자가 조성이 가능하며 임야에 조성을 제한하는 규정은 없습니다.

참고로, 산단인근 신규 공원조성을 산단외 준용사업으로 추진하는 경우「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」제29조제1항제6호에 따라 산업단지의 환경개선 및 산업단지 입주기업 근로자의 생활편의 향상을 위한 목적에 부합하여야 하며,「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제14조제1호나목에 따라 공공녹지비율을 하향조정할 수 있는 조건은 개발계획 수립시 공공녹지의 최소규모는 500제곱미터 이상이고 단지주변 2백미터 안에 공공녹지가 있는 경우이어야 함을 알려드립니다.

○ **질의 99**

- 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한법률」제34조에 따라 재활용단지를 조성하려 합니다. 산업입지 개발에 있어서 실시계획 승인 후에 실시계획 변경승인 시에 종전의 실시계획 조건사항의 수정이 가능한지 문의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 실시계획 조건사항에 대한 규정은 없고 실시계획 승인시 관계부처·부서 협의의견 등 실시계획 이행을 위한 조건부과는 산업단지 승인권자의 재량사항입니다. 따라서, 당초 실시계획 승인시 부과된 조건이 변경된 실시계획에 따라 이행될 수 없는 조건이 된 경우 해당조건에 대해 승인권자 및 조건을 부과한 부서와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 100**

다름이 아니라 청주 오창산업단지 내 블록형 택지(전원주택지) 개발에 따른 방안에 대하여 질의코자 합니다.
본 대상지는 지난 2001년 오창산업단지 내 지구단위계획구역인 전원주택용지를 LH로부터 소유권을 이전받아 현재까지 미개발지로 존치되고 있습니다.
소유권 이전 당시 IMF시기였으며, 한국토지공사에서 주택사업자가 아닌 자에게도 쉽게 매각하기 위해 20세대 미만으로 필지를 분할한 관계로 분양한지 15년이 지난 현재에도 전혀 개발이 되지 못하고 있는 상황입니다.
분할된 세대단위면적이 평균 861㎡이다보니 지방세법상 고급주택(기준 660㎡)으로 분류되어 세금이 가중되어 토지에 대한 임대나 매각이 더욱 어려워진 상황입니다.
이에 해당하는 (구)청원군 및 청주시에 합리적인 계획을 통해 미개발지 개발 활성화를 도모코자 지구단위계획상 획지규모 기준인 500㎡ 정도로 면적을 축소하고 세대수를 완화코자 수차례 요청하였음에도 불구하고, 기개발지와 형평성을 근거로 지구단위계획수립지침 변경이 불가하여 전혀 개발이 되지 못하고 있습니다.
이미 국토교통부에서는 「택지개발업무처리지침」 블록형 단독주택 수용세대수가 폐지돼 사업성에 따라 사업시행자가 자율적으로 계획할 수 있게 개정이 되었습니다. 물론 현 대상지가 택지개발지구가 아닌 산입법에 의하여 산업단지 내에 수립된 지구단위계획구역이지만 블록형 단독주택용지라는 큰 성격을 동일하다고 생각하는바,
미개발지의 개발촉진과 지역경제 활성화 측면에서 산업단지 내 지구단위계획구역 블록형 단독주택지 (전원주택지) 변경이 가능한지에 대하여 알고자 합니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지 내 주거시설용지의 지구단위계획 변경(산업단지실시계획 변경) 가능여부에 대하여는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법)에서는 별도로 규정한 바가 없으므로 해당 주거시설용지 내 지구단위계획 변경은「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국계법) 및 지구단위계획 수립지침에 따라야 합니다.
질의하신 사안에 대하여 국계법 및 지구단위계획 수립지침에 제한하는 규정은 없으나, 지구단위계획 입안권자가 지역여건 등을 종합적으로 고려하여 판단할 사항임을 양지하여 주시기 바랍니다.

○ 질의 101

용도지역상 계획관리지역에서 산업단지인허가절차간소화를 위한 특례법에 따라 농공단지를 조성하고자 하는 경우 산업단지계획 통합기준 제6조에 따른 절차를 이행하여 용도지역을 일반공업지역으로 변경하는 것이 가능한지 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

용도지역 변경은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 근거하며 같은 법 제42조제1항제3호에서 "「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호가목부터 다목까지의 규정에 따른 국가산업단지, 일반산업단지 및 도시첨단산업단지 지정·고시된 지역은 이 법에 따른 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다"고 규정하고 있으나 농공단지는 제외되어 있으므로,
「산업단지 절차간소화를 위한 특례법」 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 농공단지로 지정됨을 이유로 비도시지역의 계획관리지역이 도시지역의 일반공업지역으로 변경되지는 않음을 알려드립니다.

○ 질의 102

본인은 충남도에 산업단지를 조성하고 있는 사업시행사에 근무하고 있습니다.
본 산업단지는 2010년도에 산업단지 인허가 간소화 특례법으로 지정 및 승인을 받았으며, 승인조건중 "연접한 A산업단지와 연계(폐수처리장 등)로 인한 추가적인 비용 등은 A산단 사업시행자와 협의하여 부담하여야 한다"고 조건이 있습니다.
이에, 본 산업단지 조성으로 인한 녹지, 도로 등 연접하는 시설에 대하여 본 산단 공사시 재시공을 하고 있으며, 현재 폐수처리장은 A산단 처리장으로 연계하기 위한 관련법에 의한 폐수처리기본계획변경절차를 진행중에 있습니다.
허나, A산단 사업시행자 및 지자체와의 기본계획변경 협의진행중 본 산단에 있던 폐수처리장이 없어지고 A산단 처리장으로 연계하면서 본 산업단지는 가처분면적 증가로 더 많은 수익이 창출되고 A산단은 피해를 본다하면서 기존계획되었었던 본 산단 폐수처리시설 부지 면적 만큼의 용지비를 줄것을 요구하고 있습니다.
잘 아시겠지만, 산입법에 의하여 A산단은 해당 처리시설에 대한 토지에 대하여 보상을 실시하여 조성원가에 포함한 상황입니다.
또한, 폐수처리시설관련 법령을 검토(수질및수생태계보전에관한 법률 시행령 62조에 의하면

용지비도 사업비에 포함되나 "폐수종말처리시설사업에 드는 비용은 토지, 건물, 그 밖의 물건 등을 처분하여 얻는 수입금을 제외하고 산정한다."고 명시되어 있어 추가 요구를 할수 없음) 해봐도 줄수 있는 근거가 부족하여 협의가 잘 진행되지 않는 상황입니다.
아울러, 지자체에서는 상기 비용에 대하여 해결이 되지 않을수 산업단지 준공은 안된다면서 비용을 빨리 처리하라는 입장입니다.
이에, 문의 드립니다.
산업단지 승인조건으로 연계에 따른 추가비용을 부담토록 되어 있는데 녹지, 도로 등 연계에 대한 공사비는 추가부담하여 시행중이고, 폐수처리시설에 대한 환경부 승인사항에 따라 시설비를 추가 부담할예정이나 용지비에 대하여는 관련법에 따라 부담하는 것이 부당하다고 협의가 진행되고 있습니다.
이에, 준공인허가권자은 광역지자체에서 해당사항을 빌미로 사업준공을 반려할수 있는지요?

– 답변(국민신문고)

"연접한 A산업단지와 연계(폐수처리장 등)로 인한 추가적인 비용 등은 A산단 사업시행자와 협의하여 부담하여야 한다"는 산업단지 승인조건의 이행여부는 산업단지 승인권자가 판단할 사항임을 양지하여 주시기 바랍니다.

○ 질의 103

산업단지의 지정시부터 인지 아니면 지정을 위한 주민 의견청취 공고일인지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제12조 제1항에서 “제10조제1항에 따라 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 등 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다”라고 규정하고 있습니다.
위 규정 중 “산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고”는 산업단지의 지정에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고 또는 산업단지의 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고를 의미하며,
질의의 경우 산업단지개발로 인한 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제12조에 따른 행위제한은 산업단지 지정이전 주민의견 청취를 위한 공고시점부터 적용됨을 알려드립니다.

○ 질의 104

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 및 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 의거 산업단지를 개발하고 싶은 사람입니다.
「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」 절차를 보면, 농공단지의 승인권자는 도지사이고, 산업단지 개발 신청서를 접수시키면 공람공고, 합동설명회 개최, 관계기관 협의를 거친 후 도 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 통과해야 산업단지로 개발 가능한 것으로 알고 있습니다.

금회 저희가 개발하고자하는 농공단지 위치가 경제자유구역 내 기 위치한 산업단지와 연접지역이라 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제7조의4(경제자유구역 연접지역의 협의)에 의거 경제자유구역청과 협의를 해야 한다고 합니다.
만약 관계기관 협의시 경제자유구역청에서 경제자유구역 내에 기 위치한 산업단지 연접에 새로운 산업단지를 개발하는 것이 적정하지 않는다고 협의의견을 줄 경우 2가지 설이 있어 문의 드립니다. 어떤 것이 맞는 가요.
갑설) 관계기관(경제자유구역청)의 협의의견은 단지 참고사항이고 농공단지 지정권자가 도지사이므로, 관계기관(경제자유구역청)의 협의의견을 첨부해서 도 지방산업단지계획심의위원회 심의를 요청하여 도 지방산업단지심의위원회에서 산업단지 지정여부를 최종 결정한다는 설.
을설) “특별법이 일반법에 우선”함으로, 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따른 경제자유구역청의 반대의견을 근거로 도 지방산업단지계획심의위원회 심의 없이 산업단지 개발사업 신청이 반려된다는 설.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)에 따른 산업단지 입지는 산입법, 「경제자유구역 지정 및 운영에 관한 특별법」(이하 경제자유구역법),「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」등 관계법령에서 허용하는 범위에서 가능하며, 질의의 경우 반대의견이 경제자유구역법 등 관계법령에서 해당 농공단지 입지제한 규정에 근거한 것인지에 대한 검토가 필요할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 105

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제46조의2(지원단지의 조성 등의 특례)에 따라 산업단지 배후 주거, 문화, 복지, 교육시설 등을 개발을 추진하던 중 사업시행자와 관련한 질의사항입니다.
산업단지 현황 : 기존 ○○산업단지의 배후 지원단지로 ○○산업단지 변경 승인계획 수립중이며, 현재 ○○산업단지는 전체에 대한 미 준공(녹지시설등 일부만 미 준공되고 산업, 지원시설 등은 부분 준공되어 분양완료됨)된 상태로 ○○산단관리공단이 사업시행자로 지정되어 있습니다. 본사에서는 지원단지(미니복합타운)를 ○○산업단지와 공구분할하여 ○○산업단지 2공구로 신청할 예정이며, 사업시행자 지정은 기존○○산업단지는 ○○산단관리공단, 지원단지는 기초지자체와 종합건설사의 공동시행방식으로 진행할 예정입니다.
질문 : 지원단지 사업시행자(기초지자체+종합건설사)의 업무 부담을 사업비 부담은 종합건설사에서 전액 지원하고, 지자체에서는 행정절차 및 보상에 따른 인력을 담당하고자 함. 현행 법령상 공동시행 시 사업비 및 업무 부담에 관한 규정은 없음. 본사의 계획이 법령상 문제가 없는지 검토바랍니다.

– 답변(국민신문고)

공동사업시행자의 경우 업무분담은 사업시행자간 협의사항이며, 사업시행자 지정은 지정권자 권한이므로 구체적인 사항은 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 106**

■ 도로구역내 산업단지 및 도시계획시설 설치 가능여부

❍ 추운 날씨에도 불구하고 바쁘신 일정에 수고 많으십니다.

❍ 도로구역내 산업단지 및 도시계획시설 설치에 대해 궁금한 사항이 있어 문의드립니다.

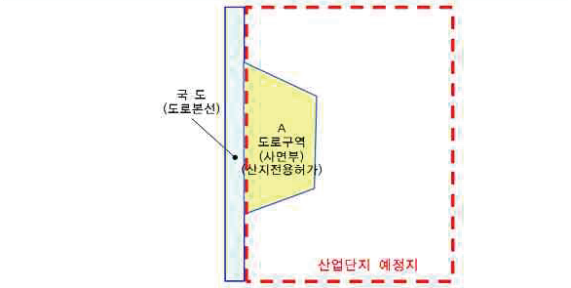
❍ 본 산업단지 지정예정지는 국도변에 접하고 있으며, 국토관리청이 국도의 확장을 위해 도로법 제25조에 따라 도로구역으로 지정한 토지를 일부 포함하고 있습니다.(그림1, 그림2 참조)

❍ 산업단지 예정지 내 포함되어 있는 도로구역은 모두 도로사면으로 차량 통행을 위한 도로 본선은 포함되어 있지 않으며, 도로구역의 사면은 현재 국토관리청에서 공사진행 중 토사처리를 위한 지역의 보상문제로 인해 공사가 잠시 중단되어 있습니다.

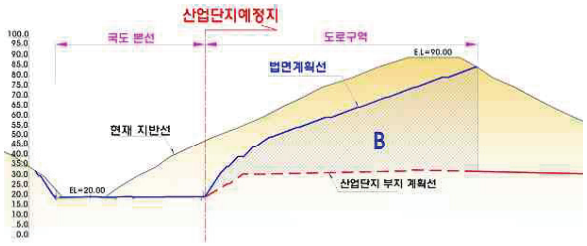
❍ 결국 국토관리청과 산업단지와 중복되는 구간의 도로구역 폐지에 대한 합의(도로공사가 완료된 이후 도로구역폐지)는 되었으나, 해당 도로구역이 공사가 완료되지 않아 현시점에서 도로구역을 폐지할 수 없어 산업단지 지정을 위해서는 시기적인 문제가 남아있으므로 몇가지 문의를 드리고자 하오니 빠른 답변 부탁드리겠습니다.

<문의사항>

1. 도로법에 의한 도로구역 내에서는 원칙적으로 해당국도와 별개의 도시계획시설(도로 : 중로 및 완충녹지) 결정이 불가능한지?
2. 도로구역의 폐지 전, 다시말해 도로구역과 일부 중복이 되는 상태로 산업단지의 지정이 법률적으로 문제가 있는지?
3. 마지막으로 만약 상기 두가지가 모두 불가능하다면 도로구역의 폐지(도로공사가 완료되는 시점)를 조건부로 하여 타 도시계획시설(도로, 완충녹지)의 결정 및 산업단지 지정이 법률적으로 문제가 있는지 궁금합니다.



(그림828) 산업단지 지정예시도



(그림2) 산업단지 조성예시도

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 사안은 현재 도로구역이나 폐지하기로 합의한 도로구역을 산업단지 내 중로 및 완충녹지로 계획하여 산업단지 지정이 가능한지에 대한 사안인 바, 산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 산입법)에서 직접적인 관련 규정은 없으나
산입법상 실시계획 승인이 도로구역 폐지결정을 의제하지 않고 있으므로, 도로구역 폐지결정 후에 산업단지 구역으로 포함시키는 것이 타당할 것으로 보입니다.

○ **질의 107**

2010년 4월 농공단지 지정 및 실시계획 승인을 득하여(약43,600평)
2010년 11월 일부 공장부분등록을 하여 운영하여 오던중 시행자의 경영난 악화로 농공단지공

사가 준공되지 않아 지구지정을 취소 할 경우 공장 부분등록한건물은 철거를 하여야 하는지, 아니면 건물을 살릴수 있는 방법은 없는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조 제2항 제1호에서 산업단지지정권자는 산업단지의 일부 또는 전부에 대한 개발전망이 없게 된 경우 또는 개발이 완료된 산업단지가 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따른 산업단지관리기본계획이 수립된 지역이 아닌 경우로서 도시지역으로 관리하여도 토지이용계획상 문제가 없는 경우에는 해당 지역에 대한 산업단지 지정의 전부 또는 일부를 해제할 수 있다고 규정하고 있습니다.
질의의 경우가 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따른 산업단지관리기본계획을 수립하고 공장이 등록된 경우라면 해당 산업단지는 지정해제 대상이 아닌 것으로 사료되며, 같은 법 제13조제4항에서 “산업단지의 지정이 해제된 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에도 불구하고 그 산업단지에 대한 용도지역은 변경·결정되기 전의 용도지역 또는 지역으로 환원된 것으로 본다. 다만, 개발의 완료로 산업단지의 지정이 해제된 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정한 바,
질의의 경우 건축물은 산업단지가 해제되어 당초의 용도지역으로 환원되는 경우 당초 용도지역에 부합하는 건축물인지 여부에 따라 검토가 될 것으로 사료됩니다.

○ 질의 108

산업입지 및 개발에 관한 법률에 따라 준산업단지로 지정된 지구내 토지 소유자입니다.
당해 준산업단지 개발 사업은 2010년 화성시로부터 지정을 받아, 2012년 실시계획인가를 받았습니다. 저를 비롯한 토지소유자들은 2012년 사업시행자와 토지 매수계약을 체결하였으나 현재까지 계약금도 지급되지 않은 상태입니다. 그러던 중에 화성시는 2013년 기한의 실시계획 승인을 2016년까지 1회 연장 승인하였습니다.
동법 제16조 제 ②항은 <산업단지지정권자는 사업시행자가 제17조, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따라 실시계획 승인을 받은 후 2년 이내에 산업단지개발사업에 착수하지 아니하거나 실시계획에 정하여진 기간 내에 산업단지개발사업을 완료하지 아니하거나 완료할 가능성이 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 다른 사업시행자를 지정하여 해당 산업단지개발사업을 시행하게 할 수 있다.>라고 규정하고 있으며, 동법 시행령 제 19조 제 ⑦항에는 <법 제16조제2항에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 실시계획승인을 고시한 날부터 2년이 경과한 날까지 실시계획의 승인을 받은 사업시행토지 면적(매립면적은 제외한다)의 100분의 30 이상의 토지에 대한 소유권을 확보하지 못한 경우
2. 최초로 승인된 실시계획에서 정한 사업기간(사업시행자가 부득이한 사유로 토지소유권을 확보하지 못하여 기간 연장을 요청하여 실시계획승인권자가 이를 인정하는 경우에는 6개월의 범위 내에서 1회에 한하여 기간을 연장할 수 있다) 내에 실시계획승인을 받은 사업시행 토지 중 소유권을 확보하지 못한 토지가 있는 경우>

사업시행자의 재무적 능력부족으로 인하여 시행령에서 정하고 있는 기간내에 토지 취득이 안되고 있고, 이러한 사유로 시행자 교체 검토를 화성시에 요청하였습니다. 이에 대하여 화성시청의 담당자는 법률요건인 "사업을 완료할 가능성이 없는 경우"에 해당하지 않는다고 판단하므로 시행령의 요건 해당여부를 검토하지 않는다고 합니다.
화성시의 해당 법률 조항의 적용이 정당한 것인지의 검토를 바랍니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제16조제2항에서 산업단지지정권자는 사업시행자가 제17조, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따라 실시계획 승인을 받은 후 2년 이내에 산업단지개발사업에 착수하지 아니하거나 실시계획에 정하여진 기간 내에 산업단지개발사업을 완료하지 아니하거나 완료할 가능성이 없는 경우로서 “대통령령으로 정하는 경우”에는 다른 사업시행자를 지정하여 해당 산업단지개발사업을 시행하게 할 수 있다고 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법제16조제2항에서 정한 “실시계획 승인을 받은 후 2년 이내에 산업단지개발사업에 착수하지 아니하거나 실시계획에 정하여진 기간 내에 산업단지개발사업을 완료하지 아니하거나 완료할 가능성이 없는 경우”를 구체화 시킨 것이 산입법시행령시행령 제19조제7항 각호이며 산업단지지정권자는 산입법시행령 제19조제7항 각호의 경우에 해당하는지 검토하게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 109

당사는 ‘산업입지 및 개발에 관한 법률’에 따라 공익사업으로 승인된 산업단지 조성사업 중에 있으며, 산단조성에 필요한 국·공유지 매입과 관련하여 질의를 드리오니 자세한 답변 부탁드립니다.

○ 도지사에게 승인 받은 토지이용계획에 따라 약 65.000㎡의 면적이 도로, 하천 등 공공시설로 설치되어 지자체에 기부채납 될 예정이며, 이로 인해 용도폐지 및 무상귀속대상 공공시설의 면적은 기부채납면적의 약 1/3수준 입니다.

질의 1. 기부채납 예정 면적과 무상귀속 면적의 차이가 크므로 당사의 손해가 예상되는 바, 지목이 ‘전’, ‘답’, ‘대지’ 등의 국·공유지를 사업시행자가 무상귀속 받을 수 있는지 여부

○ 당해 사업의 산업단지계획 승인(안)에 따르면 사업시행자는 대체시설 설치와 관련하여 해당 국·공유지(도로 등 공공시설)를 준공전까지 무상귀속 및 양도절차를 이행하도록 되어 있습니다.

질의 2. 해당 국·공유지 중 일부 필지(지목 ‘도로’)는 도시계획시설결정에 따른 공공 도로가 아니고 주민 편의를 위해 설치한 ‘농로’이므로 공공시설로 판단할 수 없으며, 따라서 무상귀속대상이 아니라는 지자체의 의견이 있는 바, 지자체의 의견대로 무상귀속이 될 수 없는지 여부

– 답변(국민신문고)

- 질의1에 대하여
  귀하께서 질의하신 국·공유지가 도로 등 공공시설이 아닌 국유재산, 공유재산을 의미한다면 국유재산법(기획재정부 소관) 또는 공유재산 및 물품관리법(행정자치부 소관)에 따라야 하므로, 소관 부처에 문의하시기 바랍니다.
- 질의 2에 대하여
  「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국토계획법) 제65조제2항에 따라 새로이 설치하는 공공시설은 해당 시설의 관리청으로 무상귀속되고, 폐지되는 공공시설은 시행자에게 설치비의 범위에서 무상양도할 수 있으며, 무상귀속 또는 무상양도 되는 시설은 지목과 상관없이 국토계획법 제2조제13호에 따른 공공시설이어야 합니다.

국토계획법 제65조제1항의 무상귀속 대상인 종래의 공공시설은 공공시설로서 「국유재산법」이나 「공유재산 및 물품 관리법」의 적용을 받는 토지(국·공유지)만 해당되는 것으로 공공시설(국·공유지)의 실제이용 현황이 국토계획법 제2조제13호에 따른 공공시설에 해당하지 않는다면 무상양도 받을 수 없습니다.
질의의 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의한 산업단지 사업승인과 관련된 사항으로서 이에 대한 구체적인 판단은 산업단지 지정 및 당해 실시계획 승인권자가 승인내용 및 조건 등에 따라 위 검토의견과 다르게 판단할 수도 있으므로 현지 여건을 잘 알고 있는 해당 지자체 담당자와 상의하시기 바랍니다.
질의 2 회신내용에 대하여 추가 질문이 있으실 경우 도시정책과(☏ 044-201-3725)로 문의하시면 친절히 답변해 드리겠습니다.

○ 질의 110

경제자유구역(산업단지)에 인접한 도로와 경제자유구역 내 시설(도로)과 접속하고자하는 경우(산업단지 진입도로, 경제자유구역 밖) 경우 경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법 제11조(인가·허가 등의 의제)
33. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조에 따른 산업단지개발사업시행자의 지정, 같은 법 제17조·제18조·제18조의2에 따른 국가산업단지개발·일반산업단지개발·도시첨단산업단지개발 실시계획의 승인
1. 산업입지 및 개발에 관한 법률은
   제18조(일반산업단지개발실시계획의 승인) 의 경우
   제31조(산업단지 외의 사업에 대한 준용) 산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행하는 경우 해당 사업에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법의 일부를 준용한다.
2. 경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법
   제2조의2(다른 법률과의 관계) 이 법에 따른 경제자유구역에 대한 지원과 규제의 특례에 관한 규정은 다른 법률에 따른 지원과 규제의 특례에 관한 규정에 우선하여 적용한다. 다만, 다른 법률에 이 법에 따른 규제에 관한 특례보다 완화되는 규정이 있으면 그 법률에서 정하는 바에 따른다
3. 경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법 규정에 의한 제11조 인가·허가 등의 의제에 의한 산업입지 및 개발에 관한 법률 제31조 산업단지 외의 사업에 대한 준용으로 의제처리하여 실시계획 승인을 득할 수 있는지와 경제자유구역청장이 도시관리계획 시설결정 및 변경(현지자체장이 결정한 도시계획시설),입안(신규) 및 결정권자가 될수 있는지를 질의합니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지 진입도로 등 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제31조에 따른 '산업단지 외의 사업'은 '산업단지 개발사업'과 구분되므로, 산업단지 외의 사업은 산입법 제31조에 별도로 규정하여 별도로 규정하여 산입법 일부를 준용하고 있습니다. 그러나, 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」(이하 경자법) 제11조에서는 산업단지 개발사업에 대한 사업시행자 지정, 실시계획승인을 의제하고 있으나 산입법 제31조에 따른 산업단지 외의 준용사업을 의제하고 있지 않으므로, 산업단지 외의 사업을 경자법 제11조에 따라 의제할 수는 없음을 알려드립니다.

○ **질의 111**

산업입지 및 개발에 관한 법률
제21조(다른법령에 따른 인허가등의 의제 등)
제1항 9호
「산지관리법」 제14조·제15조에 따른 산지전용허가 및 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고, 같은 법 제25조에 따른 토석채취허가와 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항·제4항에 따른 입목벌채등의 허가·신고, 「산림보호법」 제9조제1항 및 제2항제1호·제2호에 따른 산림보호구역(산림유전자원보호구역은 제외한다)에서의 행위의 허가·신고와 같은 법 제11조제1항제1호에 따른 산림보호구역의 지정해제
위의 법령에서 토석채취허가에 관하여 산지관리위원회의 심의를 받아야 하는 것인지 궁금합니다. 만약 받는다면 특례법 제10조 제2항에 따라 "관계행정기관의 장은 협의를 요청받은 날부터 10일(근무일 기준)이내에 의견을 회신하여야 한다."로 되어 있습니다. 어떻게 10일 이내에 심의를 받아 의견을 회신하여야 하는지 궁금합니다.
특례법 제6조제1항에 따라 산업단지계획심의위원회에 심의를 받도록 되어있어며,
제2항 8호에서 "「산지관리법」에 따라 해당 산업단지 예정지역에 속한 산지의 이용계획에 대하여 심의권한을 가진 산지관리위원회의 위원 중 해당 산지관리위원회의 위원장이 추천하는 자"가 포함되어 있습니다. 그렇다면 별도의 산지관리위원회의 심의를 받지 않아도 되는 것이 아닌지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

- 2014. 1. 14.「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조제1항제9호에 산업단지지정권자가 제실시계획의 승인 또는 변경승인을 때 「산지관리법」같은 법 제25조에 따른 토석채취허가에 관하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 보고 있도록 개정하였습니다.
  다만, 부칙(법률 제2253호, 2014.1.14)에 따라 법이 공포된 날부터 시행하게 되므로, 귀하께서 질의하신 사안이 위 개정 법조항 시행일(2014. 1. 14.)이전에 산업단지계획에 대하여 승인을 받은 경우라면 산지관리법 제25조에 따른 토석채취허가에 관하여 해당법령에 따라 별도 절차를 거쳐야 할 것으로 사료되며,
  2014. 1. 14 이후에 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조에 따라 「산지관리법」같은 법 제25조에 따른 토석채취허가에 관하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의한 경우라면 산업단지계획심의위원회 심의 후 산지관리법에 따른 토석채취허가절차를 따로 거칠 필요는 없는 것으로 사료됩니다.

○ **질의 112**

1. 현재 산업단지 조성을 목적으로 하는 사업시행자 13개 업체가 (주)oo일반 산업단지라는 법인(13개 업체가 자본을 납입)을 만들었습니다. 산업단지 사업시행자를 (주)oo일반산업단지로 가능한지 궁금합니다.
2. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제21조 1항 9호에 토석채취허가가 의제 처리 되도록 개정었습니다. 토석채취허가 서류 중 산지관리법 시행규칙 제24조 1항 3호의 산지의 소유권 또는 사용·수익권을 증명할 수 있는 서류 1부를 제출 토록 규정하고 있어 담당 부서에서는 이

서류가 없으면 의제처리가 불가하다는 의견을 주었습니다. 현실적으로 산업단지를 승인 받기 위해 대상지 내 모든 임야 및 분묘의 소유 및 부지사용동의서를 받는 것은 불가능합니다. 또한, 산지관리법에 따른 산지전용협의에도 산지관리법 시행규칙 제10조 2항 3호에 따라 산지전용을 하려는 산지의 소유권 또는 사용·수익권을 증명할 수 있는 서류 1부를 제출토록 규정하고 있으나 같은 법 제12조2항에 의거 서류를 제외해도 된다는 규정이 있습니다. 토석채취는 특성상 산업단지 조성을 목적으로 하는 산지전용의 부수적인 생산물임을 감안할 때 적합하지 않다고 생각됩니다. 따라서, 산업단지 인허가 절차 중 의제처리 하는 토석채취협의 시 산지 의 소유권 또는 사용·수익권을 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 하는 지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제21조제1항 제9호에 따라 산지관리법 제25조에 따른 토석채취허가를 의제받고자 할 경우 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 본다고 규정하고 있으나, 토석채취허가의 인허가 근거법은 산지관리법으로 산지관리법이 정한 바에 따라 관련 서류를 제출해야 합니다.
  참고로, 개발행위허가의 근거법인「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국계법이라고 함) 제9조 제1호에서 개발행위허가신청서에 첨부하여야 할 서류에도 “토지의 소유권 또는 사용권 등 신청인이 당해 토지에 개발행위를 할 수 있음을 증명하는 서류. 다만, 다른 법령에서 개발행위허가가 의제되어 개발행위허가에 관한 신청서류를 제출하는 경우에 다른 법령에 의한 인가·허가 등의 과정에서 본문의 제출 서류의 내용을 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 제출서류에 갈음할 수 있다”고 규정하고 있음을 알려드리니 토석채취허가에 관한 구체적인 사항은 법률소관부처인 산림청(산지관리과)에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 113

수도권정비계획법상 자연보전권역·계획관리지역 내에 농공단지를 지정하고자 합니다. 농공단지는 수도권지역에서 지정이 되지 않았지만, "농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침(2014.9.1)"이 개정되어 제2장(농공단지의 지정) 제5조가 삭제됨에 따라 경기도에도 농공단지가 지정 가능한 것으로 판단됩니다.
또한, 제7조(단지별 지정면적) 농공단지는 3만~33만㎡이하로 시장.군수.구청장이 지정할 수 있습니다.
현재는 경기도내 신규지정된 농공단지는 없으며, 안성시 미양농공단지가 유일하게 하나 지정되어 있기는하나 과거 행정구역 개편으로 인하여 편입된 것으로 판단됩니다.
따라서 경기도 내에서 농공단지 지정이 가능한지 여부를 알고 싶습니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조제8호라목에서 “농공단지(農工團地)는 대통령령으로 정하는 농어촌지역에 농어민의 소득 증대를 위한 산업을 유치·육성하기 위하여 제8조에 따라 지정된 산업단지”로 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제2조제1항에서 “법 제2조제8호라목에서 "대통령령으로 정하는 농어촌지역"이란 「농어촌정비법」 제2조제1호에 따른 농어촌을 말

한다"고 규정하고 있습니다.
농어촌정비법 제2조제1호에서 " "농어촌"이란 「농어업·농어촌 및 식품산업 기본법」 제3조제5호에 따른 농어촌을 말한다"고 규정하고 있으며,「농어업·농어촌 및 식품산업 기본법」 제3조제5호에서 ""농어촌"이란 읍·면의 지역 또는 읍·면의 지역 외의 지역 중 그 지역의 농어업, 농어업 관련 산업, 농어업인구 및 생활여건 등을 고려하여 농림축산식품부장관이 해양수산부장관과 협의하여 고시하는 지역으로 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 114**

지방의 민간사업시행자가 산업단지내 지원시설용지에 허가청으로부터 공공임대(사원아파트)로 주택건설사업계획 승인을 받아 건축중에 있습니다.
산업입지법 시행령 제47조의 4(입주기업 종사자 등의 주택공급 특례)에 따르면 '입주 예정기업 및 교육 연구기관의 종사자 등에게 그 건설량의 100분의 50의 범위에서 특별 공급할 수 있다'라고 규정하고 있습니다.
질의 1. 현재 상황에서 다른 승인 절차 없이 위의 산업입지법 시행령에 따라 50%범위 내에서 직원분양(민간사업시행자의 소속 직원 및 협력사 직원)이 가능한가요?
질의 2. 종사자(근로자)에게 특별 공급시 주택법 및 주택공급에 관한 규칙에 근거한 분양 승인을 다시 받기 위해 주택건설사업계획 변경 승인을 받아야 하는지 아니면 입주자 모집 등 특별공급에 관계된 승인만 받으면 되는지 문의드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률시행규칙」제27조의2에 따라 산입법시행령 제47조의4제2항에 따라 입주기업 종사자 등에 특별공급되는 주택의 입주자격 및 선정방법은 「주택공급에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다고 규정하고 있으며, 질의의 경우 「주택공급에 관한 규칙」 적용대상으로서 입주자모집공고 승인을 받아야 합니다.
다만, 주택법에 따른 주택건설사업계획 변경대상 여부는 주택법에 따른 사업계획승인 사항에 주택의 입주자격 및 선정에 대한 사항이 없다면 변경대상은 아닌 것으로 사료되나, 구체적인 사항은 해당 사업계획승인권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 115**

1. 질의요지
   민·관 특수목적법인(SPC)이 사업시행자인 지방일반산업단지조성사업으로
   각 출자사간의 주주협약에 의해 분양 업무를 민간출자사가 대행하기로 되어있는 경우 분양수수료율에 대한 법적 규제가 있는지?
   ※ SPC구성원(공공기관+민간(건설출자사, 분양대행사))
2. 질의내용
   해당 일반산업단지조성사업은 지방자치단체 및 민간(건설출자사 + 분양대행 사)이 공동출자한 특수목적법인(SPC)이 사업시행자로 분양 업무에 대하여 출자사간 주주협약에 의해 민간 출자사에서 대행하는 경우 분양수수료율이 정해져 있나요?
   분양 위탁업무를 각 출자사간의 주주협약에 의해 민간 출자사에서 대행하기로 정하여져 있

고, 수수료율의 결정은 이사회 의결사항에 해당되도록 정관 및 주주협약서에 기재되어 있는 사항이기 때문에 분양위탁수수료에 대하여는 사업시행자가 이사회 의결을 통해 통상적인 범위 내에서 정하면 되는 건지요?
참고 : 전국의 통상적인 사례 - 민간분양대행사를 통한 분양대행의 경우 수수료는 사업시행자가 자율적으로 정하고 있음

- 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제20조제2항에서 "사업시행자는 산업단지개발사업을 위한 용지매수 업무와 손실보상 업무 및 이주대책에 관한 업무를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제81조제1항 각 호의 기관에 위탁하여 시행할 수 있다. 이 경우 위탁수수료 등에 관하여는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 토지보상법) 제81조제2항을 준용한다."고 규정하고 있습니다.
질의의 경우 분양수수료가 산입법제20조제2항에 따라 용지매수 업무와 손실보상 업무 및 이주대책에 관한 업무에 대한 위탁수수료에 해당되는 경우라면 토지보상법제81조제2항을 참고하시기 바라며, 그 외 분양수수료율에 대하여는 산입법령에서 규정한 바는 없음을 알려드립니다.

○ 질의 116

○ 산업입지 및 개발에 관한 법률상의 산업단지계획 수립 관련 질의드립니다.
○ 당사에서 추진중인 산업단지는 2009.8.21. 고시된 '산업입지의 개발에 관한 통합지침'(이하 '통합지침')을 기준으로 수립 및 승인 받았으며, 통합지침 제13조 1항 2호 규정에 따라 주거지역내 공동주택용지의 10퍼센트 이상을 국민임대주택용지로 계획하였습니다.
○ 그러나, 동 통합지침이 개정[국토교통부고시 제2015-155호, 2015.3.13] 되면서 상기 국민임대주택용지 계획규정이 삭제된 바, 기 승인받은 산업단지의 산업단지계획 변경 수립시 주거수요 등을 감안하여 국민임대주택용지를 10퍼센트 미만 또는 계획하지 아니할 수 있는지 여부에 대해 답변주시면 감사하겠습니다.

- 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 국민임대주택용지 계획 규정(舊 산업입지의 개발에 관한 통합지침 13조제1항제2호, 2011.4.7. 일부개정 이전의 것)은 2011.4.7. 일부개정(국토해양부 고시 제2011-120호) 시 삭제되었으며, 당시 부칙 제2조에서 "제13조제1항제2호의 개정규정은 이 지침 시행 후 최초로 지정되는 산업단지부터 적용한다"고 규정하고 있으며, 이 지침 시행 후 개발계획을 변경하는 경우는 적용되지 않습니다.
따라서, 개정지침 시행(2011.4.7.) 이전 국민임대주택용지를 계획하여 지정된 산업단지의 경우 개정지침 이전의 국민임대주택용지 계획 규정을 적용하게 되며, 개정지침을 적용하여 개발계획을 변경할 수 없음을 알려드립니다.

○ 질의 117

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제20조 및 시행령 제24조에 따라 산업단지개발사업의 시행자는 산업단지개발사업 중 항만, 공업용수시설, 도로, 그밖에 대통령령으로 정하는 공공시설

의 건설에 관한 사항을 국가 · 지방자치단체 · 공기업 또는 한국농어촌공사에 위탁하여 시행할 수 있다고 규정하고 있습니다.
질의사항
산업단지개발사업의 사업시행자(SPC)에서 위탁받은 공공시설의 건설에 관한 사항만 SPC의 출자사인 지방자치단체 또는 공기업에서 직접감독이 가능한지 아니면 위탁받은 공공시설 뿐만 아니라 산업단지개발사업의 사업시행자(SPC)가 발주하는 건설사업(공사)에 대한 산업단지개발사업의 전반적인 사항에 대하여 SPC의 출자사인 지방자치단체 또는 공기업에서 직접감독이 가능한지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

질의하신 사안의 요지는 '사업시행자(SPC)의 출자자로서 지방자치단체 또는 공기업(이하 지자체 등이라고 함)이 사업시행자가 발주하는 공사의 직접 감독 범위'로 사료되며, 산업입지 및 개발에 관한 법률」 제20조는 산업단지개발사업 위탁시행의 근거이므로 질의의 경우와 관련된 규정은 아닙니다.
참고로, 건설산업진흥법 제2조제6호에서 "발주청이란 건설공사 또는 건설기술용역을 발주(發注)하는 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업·준정부기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사·지방공단, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관의 장을 말한다."라고 규정하고 있으며
건설공사 감독자 업무지침 제3조제2호에서 "공사감독자란 발주청이 발주하는 건설공사가 계획대로 원활히 진행되는지에 대해 확인 및 점검업무를 수행하는 발주청 소속 직원을 말한다"라고 규정하고 있습니다.
따라서, 질의의 경우는 산업단지 개발사업에서 지자체 등이 발주청의 지위에 있는지 여부가 쟁점인 것으로 사료되며, 산업단지 공공시설을 지자체 등에 위탁시행하는 경우에는 지자체 등이 발주청에 지위에 있다고 볼 수 있으나, 사업시행자(SPC)의 산업단지개발사업의 전반적인 사항에 대한 지자체 등의 공사감독은 SPC 설립당시 지자체 등이 발주청의 지위를 가지는 것으로 구성원간 협약 등을 했는지 검토가 필요할 것으로 보이며, 공사 건설감리에 대하여 보다 구체적인 사항은 건설안전과(044-201-3576)으로 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 118

산업단지 조성사업의 계획승인 신청 시 산업단지 구역 밖의 진입도로를 도시관리계획시설로 결정받기 위해서 관련부서와 사전 협의 후 산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐 산업단지계획이 승인고시가 나면 별도의 절차없이 진입도로를 도시관리계획시설로 결정 받을 수 있는지 질의 드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제31조에서 산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행하는 경우 해당 사업에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법의 일부를 준용하도록 하고 있으며, 산입법시행령 제29조제2항에서 산입법 제21조(다른 법령에 따른 인·허가등의 의제)를 준용하고 있습니다.
질의의 경우, 산업단지 외 진입도로사업이 산입법제31조에 따른 산업단지 외 준용사업으로서

산입법제21조제1항제1호에 따라 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조에 따른 도시계획시설결정에 대하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 산업단지 실시계획 승인시 해당 인·허가등을 받은 것으로 보게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 119

산업단지 지정신청을 하고 지난 2014년 8월과 10월 2차례에 걸쳐 주민 등의 의견청취를 위한 공고를 한 상태 입니다.
그러나 대부분 소유자분들이 지자체의 인터넷공고난 신문공고를 접하지 못하고, 관계법령에 따른 행위 제한이 됨을 인지하지 못하다 보니 죽목의 식재 등의 행위가 발생하고 있어 문의드립니다.
질의 내용

1. 현재 아직 산업단지의 지정이나 시행자 지정을 받지 못한 상황에서 제안자로서 사업예정지내 소유자 분들께 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있었고 이로 인하여 사업예정지내에서서는 관계법령에 따른 행위제한이 있음으로 안내드려도 되는지요?
2. 아니면 산업단지 지정 및 시행자지정이 있은 후에야 가능한지요?

– 답변(국민신문고)

가. 질의의 대하여 관련 법령을 살펴보면,「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 '산입법')제12조 제1항에서 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 등 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받도록 규정하고 있고,
산입법 제12조제2항제2호 및 산입법시행령 제14조제3항에서 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령이 정하는 간이공작물의 설치, 경작을 위한 토지의 형질변경, 산업단지의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위 안에서의 토석의 채취, 산업단지 안에 존치하기로 결정된 대지 안에서 물건을 쌓아놓는 행위, 관상용 죽목의 임시식재(경작지에서의 임시식재를 제외한다)행위로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가의 대상이 아닌 것은 허가를 받지아니하고 할 수 있도록 규정하고 있습니다.
또한, 산입법 제12조 제4항에서 "특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 제1항을 위반한 자에게 원상회복을 명할 수 있다. 이 경우 명령을 받은 자가 그 의무를 이행하지 아니하면 특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 「행정대집행법」에 따라 이를 대집행할 수 있다"고 규정하고 있고,
산입법제51조제3항제1호에서 산입법 제12조제1항을 위반하여 같은 항에 따른 허가 또는 변경허가를 받지 아니하고 건축물의 건축 등을 한 자에 대하여는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있습니다.

나. 산입법령상 사업시행자가 산입법 제12조의 행위제한에 대한 안내를 하도록 법률상 의무로 규정하거나 행위제한 안내행위를 제한하고 있지는 않으나, 타 사례를 보면 지자체에서 산업단지개발예정지에 대하여 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제63조에 따라 개발행위허가 제한지역으로 지정되기도 합니다.

다. 따라서, 행위제한 안내에 대한 주체, 내용 등 구체적인 사항에 대하여 산업단지 지정권자 또는 해당 소관 지자체와 협의하시기 바라며, 다만, 질의의 경우 사업시행자로 지정되기 이전의 산업단지 제안자의 지위에서 제안자가 행위제한 안내를 하는 것은 타당하지 않은 것으로 사료됩니다.

○ **질의 120**

- 인천도시공사(이하"公社")는 국토교통부 질의회신('14.03.24)에 따라 서운일반산업단지개발(주)(이하"SPC")에 공사감독 대행 조건으로 출자('14.10.16)하였고, SPC 설립당시 건설공사 발주청 지위를 구성원간(각 출자사) 동의하에 사업협약서와 주주협약서에 명기하였습니다.
- 서운일반산업단지개발사업은 법 제20조제1항 따라 "대통령령으로 정하는 공공시설" 산업단지 내 도로(도로 부속물 포함)·상수도·공동구·하수도·폐수종말처리시설·집단에너지공급시설·제방·하구언 및 녹지시설을 조성하면 산업단지 내 도로공사 등으로 구획정리가 완료되어 용지조성이 완료됩니다.
- 이에 따라, 산업단지를 조성하기 위하여 시행하는 도로, 항만, 공용용수시설 그밖에 대통령으로 정하는 공공시설의 건설 또는 공공시설 건설을 위하여 부대되는 사업(실시설계용역감독 및 공사감독)의 대행(수탁)이 가능한지요?(발주자의 업무 대행)
  · 건설공사 및 공사자재 발주, 직접 공사감독 시행 또는 책임감리 발주 및 용역감독, 실시설계 발주 및 용역감독 등 ※ 사업시행자(민간) ⇔ 개발대행사업자(공동 위탁 : 자치단체+공기업)

- 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제20조 및 산입법시행령 제24조에서 산업단지 개발사업 중 위탁시행 대상을 규정하고 있고, 산입법 시행령 제20조에서 개발사업 대행의 범위를 규정하고 있으나, 질의의 경우 대행(위탁)대상으로서 실시설계용역감독 및 공사감독은 규정하고 있지 않으므로 산입법에 따라 판단은 어려우며, 공사감독에 관한 일반법인 건설기술진흥법에서 검토해야 할 사항으로 사료되며, 아래 건설안전과 답변을 참고하시기 바랍니다.

<건설안전과 답변>

우선 「건설기술진흥법」 제39조에 따른 건설사업관리는 같은법 제2조6호 및 같은 법 시행령 제3조에 따른 발주청이 시행하는 건설사업에 대하여 적용하는 기준임을 알려드립니다.

귀 질의의 SPC를 발주청으로 볼 수 있는 경우(건설기술진흥법 시행령 제3조제3호 및 같은 조 제5호 등을 참고하여 판단해야 할 것임), 발주청의 감독권한에 대한 위임·위탁에 관한 사항은 위 법령 상 별도 시행기준을 정하고 있지 않고 있고,

같은 법 제39조제2항은 건설공사의 품질 확보 및 향상을 위하여 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여는 발주청의 감독 권한대행 업무를 포함하여 건설기술용역업자에게 건설사업관리를 하도록 규정하고 있으므로, 발주청의 감독 권한을 다른 기관에 위탁할 수 없을 것으로 판단됩니다.

답변내용에 대하여 추가 질문이 있으실 경우 건설안전과(044-201-3576)로 문의하시면 성심성의껏 답변해 드리겠습니다. 좋은 하루되시기 바랍니다.

본 회신내용은 해당 질의에만 국한되어 개별 사실관계의 변동 등으로 인한 유사사례인 경우에 본 회신내용과 다른 해석이 있을 수 있습니다. 따라서 개별사안에 대한 별도의 증거자료로 활용하는 것은 국토교통부 견해와는 관련이 없음을 알려드리니 양해하시기 바랍니다.

○ **질의 121**

산지관리법상 산지복구 설계완화 심의는 별도의 산지관리위원회를 거쳐야하나 산업단지계획 심의시 산지복구설계초과에 대하여 통합심의를 득하였으면 별도의 산지복구 설계완화 심의를 받지 아니하여도 되는지

– 답변(국민신문고)

산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 산단절차간소화법) 제14조제3항제6호에서 개별법에 따른 위원회 심의를 통합하여 추진하기 위해 산단절차간소화법상 산업단지계획심의위원회를 거친 경우「산지관리법」에 따른 산지관리위원회 심의를 거친 것으로 보도록 규정하고 있습니다.
다만, 질의의 경우 산지관리법상 별도로 산지관리위원회 심의를 받아야 하는 사안(산림청 질의회신)을 산단절차간소화법에 따른 산업단지계획심의위원회를 거쳤다고 하여 이를 산지관리위원회 심의를 거친 것으로 볼 수 있는지 여부는 법제처 법령해석이 필요할 것으로 판단되니, 구체적으로 검토하여 회신토록 할 예정임을 알려드립니다.

○ **질의 122**

지방의 한 도시에서 일반산업단지를 개발하고 있는 민간 사업시행자입니다.
다름이 아니라 일반산업단지 개발과 관련하여 의문사항이 있어 문의드립니다.
당초에 자치단체와 산업입지 및 개발에 관한 법률 제28조 및 동법 시행령 제26조에 따라 개발비용의 일부를 보조해 줄 수 있다고 자치단체와 협의하여 산업단지 준공 후 무상귀속 대상 시설의 무상귀속 후에 비용의 50% 범위내에서 보조해 주는 것으로 알고 사업을 추진해 왔습니다.
그러나 최근에 자치단체 보조금 관리 조례에 따라 보조금을 교부하기 전에 시행한 공사 또는 사업에 대하여는 지방보조금을 교부하기 힘들다는 이야기를 들었습니다. 이로 인해 당초 협의한 내용대로 보조금 지원받지 못할 상황입니다.(관련조례 : 제1항의 지방보조금을 교부하기 전에 시행한 공사 또는 사업에 대하여는 지방보조금을 교부하지 아니한다. 다만, 특별한 사정에 의하여 사전에 시장의 승인을 얻은 경우에는 예외로 한다.)
따라서, 문의 드리고 싶은 점은 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따라 비용보조를 받고자 할 경우 산업단지 준공 후 무상귀속 완료시점에 보조금을 지원 받을 수 있는지 없는지 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제28조 및 같은 법 시행령 제26조는 산업단지 개발비용의 보조를 할 수 있는 근거를 규정한 것이나 모든 보조금이 산입법에 근거하여 지원되는 것이 아니며
산업단지에 보조금을 지원할 수 있도록 규정한 해당 법령이나 조례 등에서 구체적인 지원방법, 절차 등에 관하여 규정한 바에 따라야 함을 알려드립니다.

○ **질의 123**

<개요>
본 대상지는 연도별 산업단지 지정계획에 반영되어 2015년 21만㎡으로 산업단지 최종 승인을 받은 사항임 금회 30만㎡(약30%)으로 면적변경하여 산업단지 변경승인을 신청할 예정임

<질의내용>
『산업입지의 개발에 관한 통합지침』 제9조2의 1항에 의거 지정권자가 산업단지를 지정할 경우 시도별 산업단지 지정계획을 마련하여 국토교통부 장관과 협의토록 규정되어 있습니다.
1. 산업단지 변경 시 구역면적이 증가(약30%) 될 때 시도별 지정계획에 반영하여 국토교통부 장관과 협의를 거쳐야되는지 여부?

- 답변(국민신문고)

산업단지 지정계획은 산업단지의 수급 안정을 목적으로 운영하고 있으며 산업단지 입주 수요 증가에 따라 신규로 산업단지를 지정하는 경우에는 지정계획에 반영하여 협의하여야 하나, 기 승인된 산업단지 면적을 일부 증가시키는 경우 기 지정된 산업단지지정계획을 변경하여 협의할 사항은 아닙니다. 다만 지정권자가 입주기업의 수요 분석, 주변 산업단지의 미분양 등을 종합적으로 검토하여 산업단지 지정변경 또는 신규지정여부를 결정할 사항으로 사료됩니다.

○ 질의 124

■ 준공된 산업단지 내 축산물유통센터 입지와 관련하여 문의드립니다.

❍ 현재 운영 중인 준공된 산업단지내 축산물유통센터 입지
- 면　　적 : 85,093㎡(산업단지 전체면적 1,523,387㎡의 5.59%)
- 주요시설 : 도축시설, 냉동냉장시설, 환경오염방지시설, 가공시설, 자원재활용시설, 판매시설, 부대시설 등

→ 도축시설 및 도매시장(공판장), 소매(판매시설) 등 입지하고자함

▢ 질의1) 도시계획시설 결정 여부?

❍ 「국토의 계획 및 이용에 관합 법률」 시행규칙 제6조에 의해 도축장 및 유통업무설비는 의무시설이나 산업단지 내 업종별 입지에 따라 도시계획시설 결정없이도 입지가능한지 여부?

❍ 도시계획시설 결정시 에로사항

① 도축업, 판매업, 공판장, 금융업 등을 입지하고자 하나 **도축장으로 결정시** 축산물위생관리법에 의거 도축업은 가능하나 **공판업이 불가함**

② 유통업무설비로 지정할 경우 “농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률”에 따라 도축 및 가공용시설이 가능하나

- 산업용지 내 유통업무설비가 제조업으로 볼 수 있는지 여부?
- 축산물의 판매업이 산업용지내에서 가능여부?

▢ 질의2) 복합용지 지정가능여부?

❍ 상기 도시계획시설 결정으로 인해 축산물유통센터 입지가 곤란할 경우 해당블록을 복합용지로 변경 지정 가능여부?

[산업단지 토지이용계획]

구분	면적(천㎡)	구성비(%)	비고
합계	1,523	100.0	
산업시설용지	873	57.3	
단독주택용지	8	0.5	
지원시설용지	14	0.9	
공공시설용지	628	41.3	

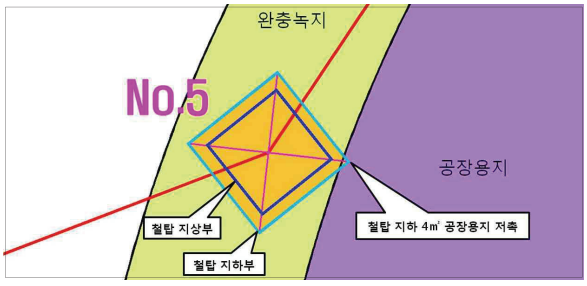
– 답변(국민신문고)

- 질의1에 대하여 (우리부 도시정책과 답변입니다)
  도시·군계획시설 결정 대상인 도축장이란 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제148조에 따라 축산물위생관리법 제2조제11호의 규정에 의한 도축장을 말하며, 국토계획법 시행규칙 제6조제1항제10호에 따라 대지 면적이 500㎡이상인 도축장은 반드시 도시계획시설 결정을 받아 설치해야 하는 시설입니다.
  또한, 유통업무설비는 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제62조에 따라 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률에 따른 물류단지나 같은 규칙 제62조제2호의 각 목별로 1개 이상의 시설이 동일하거나 인접한 장소에 함께 설치되어 상호 그 효용을 다하는 시설을 의미하며 반드시 도시계획시설 결정을 통해 설치해야 하는 시설입니다.
  따라서 산업단지 내 설치되는 시설이라 하더라도 국토계획법에 따라 반드시 도시계획시설로 결정해야 되는 시설은 산업단지 실시계획에 따른 도시·군관리계획 의제를 통해 설치해야 할 것으로 사료되오니, 기타 자세한 사항은 실시계획승인권자가 시설의 규모, 지역여건, 주변현황, 관련 법령 등을 종합적으로 검토해야 하므로 해당 지자체 담당자와 상의하시기 바랍니다.
- 질의 2에 대하여
  산업단지 복합용지는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조 7의3호에서 "복합용지"란 제7호의2와 제9호나목부터 자목까지의 시설을 하나의 용지에 일부 또는 전부를 설치하기 위한 용지를 말하며, 복합용지를 토지이용계획에 반영하려면 해당 산업단지의 지정권자가 입주업종, 해당 산단의 지역여건, 주변현황 등에 따라 종합적으로 검토할 사항이며, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등 관련 법령에 부합해야 함을 알려드립니다.

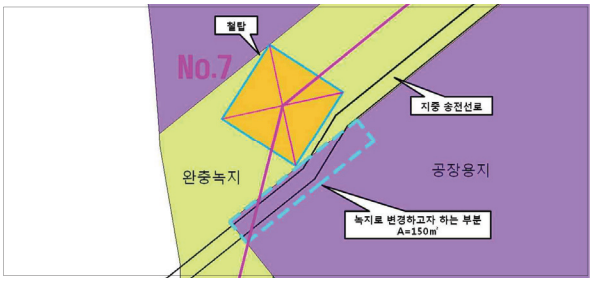
○ 질의 125

질의 1. 산업단지내 기 설치 · 운영중인 154kv 송전선로 철탑부지를 산업단지 개발계획상 전기공급설비로 반영하는 과정에서 철탑 지하에 매설된 기초부분이 일부 공장용지에 저촉되어 해당 공장용지 소유자와 협의 · 매수하여 전기공급설비로 변경하는 경우, 분할되는 용지(공장용지→전기공급설비, 4㎡)에 대해 『산업입지의 개발에 관한 통합지침』 제13조에 따른 산업시설용지의 최소 필지규모(900㎡이상) 적용을 받게 되는지?

질의 2. 산업단지내 기 설치 · 운영중인 지중 송전선로 일부가 공장용지에 저촉되어 해당 공장용지 소유자와 협의 · 매수하여 저촉되는 부분을 녹지용지로 변경 하는 경우, 분할되는 용지(공장용지→녹지용지, 150㎡)에 대해 『산업입지의 개발에 관한 통합지침』 제13조에 따른 산업시설용지의 최소 필지규모(900㎡이상) 적용을 받게 되는지?



질의 1 < 산업단지내 철탑 현황 >



질의 2 < 산업단지내 지중 송전선로 현황 >

– 답변(국민신문고)

준공이전 산업단지의 산업시설용지의 필지규모와 관련하여 “산업입지의 개발에 관한 통합지침” 제13조제1항제1호마목에서 “산업단지 개발계획 수립 시 산업시설용지의 최소 필지규모는 900 제곱미터로 하며, 적정한 용지규모 설정을 위해 입주예정기업을 대상으로 용지규모에 대한 수요조사를 실시하여야 한다. 다만, 입주기업의 수요 및 기반시설 설치용량 등을 고려하여 필요한 경우에는 최소 필지규모를 900 제곱미터 미만으로 계획할 수 있다”고 규정하고 있으며,
동 규정은 산업시설용지의 최소규모를 규정한 사항이므로, 산업시설용지가 아닌 타 시설용지에 대하여는 적용하지 않습니다. 아울러, 준공된 산업단지의 경우에 산업시설용지의 필지분할과 관련하여 “산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률”을 적용받게 되며, 같은 법 제39조의2제1항 및 시행규칙 제39조의3에서 분할필지규모를 규정하고 있음을 알려드리니, 구체적인 사항은 소관부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 126

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조에따라 산업단지실시계획 승인시 도로구역과는 관계없이 도로법 제36조에 따라 도로관리청이 아닌자가 도로공사의 시행허가가 가능한지 및 해당 의제조항의 취지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제21조 제1항제7호에서 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가 및 같은 법 제107조에 따른 도로관리청과의 협의 또는 승인을 의제하고 있습니다.
도로법 제36조(도로관리청이 아닌 자의 도로공사 등)에서 도로공사는 도로구역으로 결정된 도로공사를 의미하며, 동 의제 조항을 둔 취지는 산업단지 진입도로 공사를 도로법에 따른 국도, 지방도 등을 확장하는 경우 등을 감안한 것으로 사료됩니다.

○ 질의 127

○ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 의거한 일반산업단지 지정예정 부지 일부에 「도로법」 제25조에 따른 도로구역이 결정되어 있는 지역입니다.
○ 도로구역과 산업단지가 중복되는 구간은 도로본선에 영향이 없는 도로법면부이고, 현재 공사 진행중으로 해당 도로관리청과는 도로법면부의 공사가 완료되는 즉시 도로구역에서 해제하여 주기로 협의되어 있습니다.
○ 지방산업단지계획 심의상정 이후 산단 승인시「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조의 규정에 따라 산업단지계획을 승인·고시하고「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조 및「토지이용규제 기본법」제8조의 규정에 따라 지형도면을 고시하게 되는데
○ 이 경우 산업단지계획 승인 고시문에 중복구간에 대하여 “해당 도로공사가 완료되어 도로구역 폐지 이후 산업단지에 대한 승인효력이 발생” 되도록 조건 부여 가능여부에 대한 질의입니다.

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 사안은 현재 도로구역이나 폐지하기로 합의한 도로구역을 산업단지 구역으로 지정이 가능한지에 대한 사안인 바,
「산업입지 및 개발에 관한 법률」상 실시계획 승인이 도로구역 폐지결정을 의제하지 않으며 산업단지 승인과 도로구역 소관청도 상이하고 도로구역 폐지가 언제 될지도 불확실한 상황인 바, 현재 도로구역인 부지는 도로구역 폐지결정 후에 산업단지 구역으로 포함시키는 것이 합리적일 것으로 보이며, 산업단지 승인 조건은 승인행위의 적법성 범위내에서 이루어져야 할 것으로 사료됩니다.
[본 회신내용은 해당 질의에만 국한되며 개별 사실관계의 변동 등으로 인한 유사사례인 경우에 본 회신내용과 다른 해석이 있을 수 있습니다.
따라서 개별사안에 대한 별도의 증거자료로 활용하는 것은 국토교통부 견해와는 관련이 없음을 알려드리니 양해하시기 바랍니다.

○ 질의 128

산업단지계획승인 절차 중 개별인허가 허용여부 관련 민원발생에 대한 검토

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제12조제1항에서 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 등 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받도록 규정하고 있으며,
같은 법조 제5항에서 “제1항에 따른 허가에 관하여 이 법에서 규정한 것을 제외하고는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제57조부터 제60조까지 및 제62조를 준용”하도록 규정하고 있습니다. 산업단지계획 승인절차중 발생하는 개별 인허가 관련 민원은 개별사례마다 인허가 허용여부에 대한 사유가 있을 것으로 보이므로 이를 일반화하여 말씀드리긴 어려우며, 해당 산업단지의 지정목적과 해당 개별 인허가의 목적 등을 고려하여 지정권자와 개별 인허가권자가 종합적으로 판단할 사항으로 사료됩니다.

○ 질의 129

① 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제28조제1항 중 지정권자가 단독으로 산업단지를 지정하는 경우란 어떠한 경우인지?
② 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조에 따른 산업단지 지정 시 사업시행자인 시장이 산업단지 지정권자인 도지사에게 지구지정 신청하는 것이 상기 질의내용 ①에 해당하는지?
③ 또한, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조에 따른 산업단지 지정 절차 진행 중「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제28조의 적용 특례에 의해 절차 진행하여 지구지정 승인 가능한지 ?

– 답변(국민신문고)

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 산단절차간소화법) 제28조제1항에서 “민간기업등이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제11조에 따라 산업단지의 지정·개발을 요청하거나 지정권자가 단독으로 산업단지를 지정하는 경우에는 제2항부터 제5항까지의 규정에서 정하는 사항을 제외하고는 같은 법에서 정하는 바에 따른다.”고 규정하고 있습니다. 여기서 민간기업등이란 산단절차간소화법 제2조4호에서 "국가 또는 지방자치단체 외의 자로서 산업입지법에 따라 산업단지 지정을 신청할 수 있는 자“로 규정하고 있으므로, ‘지정권자가 단독으로 산업단지를 지정하는 경우’는 민간기업등의 산업단지 지정개발 요청이 없이 지정권자가 단독으로 산업단지를 지정하는 경우를 의미하는 것으로 사료됩니다. 아울러, 산업입지법에 따른 산단지정은 산단절차간소화법 제28조 (제2항부터 제5항까지)에 따라 산단절차간소화법 해당 절차규정을 적용하여 할 수도 있습니다.

○ 질의 130

□ 현황

現) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제정 이전에 지정되고 준공된 일반산업단지인데, 금회변경 시 일부 구역계를 제척(면적축소)하려고 함. 다만, 이때 용도지역 변경(산업단지구역에서 제척되는 부분)도 일부 수반되며, 실시계획은 변경하지 않음.

□ 질의

1) 산입법 제7조 등에 따라 산업단지 지정(개발계획) 변경만 하고, 용도지역 변경은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 별도 절차를 거쳐 변경해도 되는지?
   만약, 산입법에 따라 변경한다면 변경절차(순서)는 어떻게 되는지?
2) 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법)에 따라 변경할 경우, 같은 법 제15조에 따라 산업단지계획 승인 시 산입법 제7조 및 제19조에 따라 산업단지의 지정 및 실시계획 승인 고시가 된 것으로 보고 있는데, 금회 실시계획은 변경되지 않으므로 특례법 절차로 산업단지 지정(개발계획) 변경만 가능한지?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제13조의3(준공된 산업단지의 개발행위에 관한 특례) 제1항제1호에서 산업단지의 지정면적의 변경(실체 측량결과에 의한 정정은 제외)사항은 준공된 산업단지에서 산업단지개발계획을 변경하도록 하고 있고, 산업단지에서 제외되는 부분의 용도지역은 산입법을 적용할 수 없으므로 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 별도 절차를 거쳐야 합니다.

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제28조제5항에 산입법에 따라 산업단지개발계획이나 실시계획을 수립하는 경우 제21조부터 제27조까지 규정을 준용하도록 하고 있고, 같은 조 제6항에 산입법에 따른 산업단지개발계획을 변경하려는 경우에 제1항부터 제5항까지의 규정을 준용한다라고 규정하고 있으므로 산입법에 따라 개발된 준공된 산업단지의 개발계획을 변경하려는 경우 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 따른 일부 절차를 준용하여 할 수 있습니다.

○ **질의 131**

(질문 1) '산단간소화법' 제7조에 의거 투자의향서를 제출하여 그 결과를 회신 받았다면 민원의 사전심사를 받았다고 볼 수 있는지 여부.
(질문 2) 볼 수 없다고 한다면 투자의향서 회신 문서의 법적 효력은 없는지 여부 및 공공기관의 기속은 없는 것인지?
(질문 3) '산단간소화법' 제7조의 입법취지는 무엇인지

– 답변(국민신문고)

- 산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 산단절차간소화법)은 산업단지의 개발이 기업수요에 따라 신속하게 이루어질 수 있도록 「산업입지 및 개발에 관한 법률」로 정하고 있는 산업단지 개발절차를 간소화하는 목적으로 의원입법(윤두환 의원 외 9인 발의)으로 2008. 9월 제정되었습니다. 산단절차간소화법 제7조의 입법취지도 투자의향서를 제출한 민간기업에게 지정권자가 개략적인 법적 규제현황, 환경여건, 토지이용여건 등 자료를 제공함으로써 산업단지계획을 보다 용이하게 수립할 수 있도록 하고 산업단지계획승인 과정에서 관계기관 협의시 소요되는 기간을 단축시키려는 목적이 있는 것으로 사료됩니다.
  다만, 투자의향서 제출절차는 산업단지계획 승인신청 전에 필수적인 절차는 아니며 지정권자가 투자의향서를 제출한 민간기업 등에게 해당 산업단지 개발사업을 위해 필요한 사항에 관하여 지원하는 절차에 불과하므로, 산단절차간소화법상 투자의향서 회신이 다른 인·허가 처분과 같이 법률적 효력이 있다거나 행정기관을 법적으로 기속하는 행위로 보기는 어렵습니다.
  아울러, 귀하께서 제기하신 민원의 사전심사는 민원사무 처리에 관한 법률 제19조에 따른 '사전심사 청구'로 사료되며, 같은 법 시행령 제30조에서 "행정기관의 장은 법 제19조에 따른 사전심사청구 대상 민원과 민원별 처리기간·구비서류 등을 정하여 민원실 등에 게시·안내하여야 한다"고 규정하고 있으므로, 해당 행정기관에 민원사무 처리에 관한 법률에 따른 사전심사청구 대상 민원을 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 132**

"산업입지법 제13조 제4항"에서 산업단지의 지정으로 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'에 따른 용도지역이 변경.결정된 후 그 산업단지의 지정이 해제된 경우 그 산업단지에 대한 용도지역은 변경.결정되기전의 용도지역 또는 지역으로 환원된 것으로 본다.라고 규정되어 있는데 여기에서 당초 개발제한구역 자연녹지지역에 속한 토지가 산업단지의 지정으로 일반공업지역으로 변경 되었다가 그 산업단지의 지정이 해제된 경우에는 환원의 범위는?
1. 당초의 개발제한구역 자연녹지로 환원되는지?
2. 자연녹지로만 환원 되는지?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제13조 제4항에서 산업단지의 지정으로 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역이 변경·결정된 후 같은법 제13조제1항 또는 제2항에 따라 해당 산업단지의 지정이 해제된 경우에는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에도 불구하고 그 산업단지에 대한 용도지역은 변경·결정되기 전의 용도지역 또는 지역

으로 환원된 것으로 보는 것으로 다만, 개발의 완료로 산업단지의 지정이 해제된 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법제13조제4항에 따라 용도지역이 환원이 되며, 다만, 개발제한구역은 용도지역이 아니고 용도구역이므로 산입법제13조제4항을 적용받지 않습니다.

○ **질의 133**

2. 「산단절차간소화법」제28조의 입법 취지에 따라 산업단지 수립시 「산업입지법」 또는 「산단절차간소화법」 중 선택하여 추진이 가능하며, 「산단절차간소화법」제28조 제7항에서 「산업입지법」으로 수립된 산업단지개발계획 및 실시계획은 「산단절차간소화법」에 따라 변경이 가능토록 규정하고 있습니다. 반대로 「산단절차간소화법」으로 수립된 산업단지의 경우 「산업입지법」으로 산업단지 변경 추진이 가능한지 여부를 질의합니다.

– 답변(국민신문고)

산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 산단절차간소화법) 제15조 제4항에서 “민간기업 등의 요청에 의하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)에 따라 산업단지계획을 변경하려는 경우에는 제3항에도 불구하고 제21조부터 제27조까지(제21조, 제22조 및 제25조부터 제27조까지는 관계 기관의 장과 협의 또는 제14조제3항에 따른 심의위원회의 심의를 거친 경우로 한정한다) 및 제28조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다”고 규정하고 있습니다. 동 규정은 산단절차간소화법에 따라 승인·고시된 산업단지 계획을 산업입지법에 따라 개발계획과 실시계획을 분리하여 단계적으로 각각 변경하려는 경우를 규정한 것으로 산단절차간소화법상 기간 간소화 규정 일부를 준용할 수 있는 조항으로, 동 규정에 따라 「산단절차간소화법」으로 수립된 산업단지의 경우 「산업입지법」으로 산업단지 변경 추진이 가능함을 알려드립니다.

○ **질의 134**

규정에 따라 실시계획승인권자는 사업시행자에게 도로, 공원 녹지, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공시설을 설치하게 할 수 있으며, 또한 같은 법 시행령 제31조제1항제5호 규정에 따라 '대통령령으로 정하는 공공시설'이란 ' 산업단지의 환경 개선 및 산업단지 입주기업 근로자의 생활 편의 향상을 위하여 산업단지 인근에 설치하는 녹지, 공원 및 공공문화체육시설을 말한다고 되어 있습니다. 시행령 제31조제1항제5호의 개정사유를 보면 사업단지개발사업의 시행자가 설치하여야 하는 공공시설의 범위 확대를 위하여 입주기업 근로자의 생활편의 향상을 위하여 산업단지 인근에 설치하는 녹지, 공원 및 공공문화체육시설을 추가한 것임을 알 수 있습니다. 그런데 부칙(2014.5.9) 제2조에서 시행령 제31조제1항제5호의 개정규정은 산업단지 외의 사업에 대한 실시계획을 수립하거나 변경하는 경우부터 적용한다라고 되어 있습니다.
질문1) 부칙 제2조 규정에 대한 상세한 의미를 알고 싶습니다.
질문2) 시행령 제31조제1항제5호에서 사업시행자가 설치할 수 있는 녹지, 공원 및 공공문화체육시설은 법 제6조 규정에 따른 산업단지구역 외에만 설치할 수 있는 건지, 아니면 산업단지구역 내에서 토지이용계획 상 산업시설 인근이면 설치가 가능한 것인지요?
질문3) 산업단지구역 외에만 설치가 가능하다면 접근 거리 등이 멀어서 근로자의 생활편의 향상을 위한 것과는 동떨어진 규정이 아닌지요?

질문4) 시행령 제31조제1항제5호가 개정되기 전에 지정된 산업단지는 동 규정을 적용할 수 없는 건지요?

– 답변(국민신문고)

산업입지법시행령 제31조제1항제5호(2014. 5. 9. 신설)에서 공장증설 등의 산업단지 개발 사업 시행시, 사업자로 하여금 인근 지역주민을 위하여 산업단지의 환경 개선 및 산업단지 입주기업 근로자의 생활 편의 향상을 위하여 산업단지 인근에 녹지, 공원 및 공공·문화체육시설을 설치할 수 있도록 근거규정을 마련하였고, 부칙제2조에 이 영 시행 후 산업단지 외의 사업에 대한 실시계획을 수립하거나 변경하는 경우부터 적용하도록 규정하였습니다.
산업단지 내에는 실시계획승인권자(지자체)가 사업시행자에게 산업단지내 도로・용수 등 기반시설과 녹지・공원 등 산업입지법시행령 제31조제1항제1호부터 제4호까지의 시설을 설치하게 할 수 있습니다. 다만, 산업입지법시행령 제31조제1항제1호부터 제4호까지의 시설에 해당되지 않는 공공·문화체육시설은 사업시행자에게 산업단지내에 설치 부담토록 할 수는 없을 것으로 사료됩니다.

○ 질의 135

질의 1) '산단간소화법' 제7조에 의거 투자의향서를 제출하여 그 결과를 회신 받을때 '가능한 지역'임을 포함하여 인.허가 주무부서에서 회신하였다면 투자의향서 회신 문서의 법적 효력은 없는지 여부 및 공공기관의 기속은 없는 것인지?
질문 2) 허가의 가능여부 및 보완하거나, 재 조정하여야 하는 사항을 '투자의향서' 회신을 통하여 밟혔다면, 이는 사전심사와 무엇인 다른 것인지?
질문 3) 인.허가 주무부서 또는 그 상급부서에서 '산단간소화법' 제7조 '투자의향서'를 접수하거나, 회신 받지 않았다하여 '산업단지 지정계획'에서 특정 산업단지 신청업체를 배제 하였다면 산업단지 신청업체가 구제받을 수 있는 방법은 무엇인지?
질문 4) '산단가소화법' 제7조를 귀 부가 회신한 것과 다르게 활용하고 있는 자자체에 대해 귀부에서 할 수 있는 조치는 무엇인지?
질문 5) '민원법' 제19조 제4항에 의거 행정기관의 장은 법적.제도적 장치를 마련하여야 함에도 귀 부에서는 산업단지 같은 대규모 비용이 수반되는 인.허가에 대하여 사전심사 청구제도 두지 않고 있는 이유는 무엇인지?

– 답변(국민신문고)

- 질의 1에 대하여
  기 답변(접수번호, 2AA-1508-247284)해드린 바와 같이 투자의향서 제출에 대한 검토문서 자체로 법률적 효력이 발생하지 않습니다.
- 질의 2에 대하여
  민원법 제2조제2호에서 민원사무란 민원인이 행정기관에 대하여 처분 등 특정한 행위를 요구하는 사항에 관한 사무를 의미한다고 정의하고 있으나, 투자의향서 제출은 산업단지계획 승인신청 전에 의무적인 절차는 아니며 산업단지 조성에 대한 자료를 개략적으로 제공을 안내하여 승인신청에 도움을 주는 절차이므로 산단절차간소화법에 따른 투자의향서를 민원법에 따른 사전심사 청구로 보기는 어려습니다.

- 질의 3,4 에 대하여
  산업단지 지정계획은 산업단지 수급관리를 위한 행정계획으로서 수급상황 등의 사유로 산업단지 지정계획에서 미반영된 사업의 경우 매분기별로 산업단지 지정계획을 변경할 때 다시 신청하여 반영여부를 검토할 수 있고, 반드시 투자의향서에 대한 검토회신이 있어야 산업단지 지정계획에 반영할 수 있도록 하고 있지는 않습니다.
- 질의 5에 대하여
  산업단지 인허가는 산업단지의 업종, 주변지형 및 환경, 교통여건 등 산업단지의 제반여건을 종합적으로 고려하고 국토의 계획 및 이용에 관한 법률의 개발행위허가, 산지관리법에 따른 산지전용허가 등 산업단지 조성과 관련한 개별법의 각종 인허가를 의제하는 효과가 있으므로 산업단지 인허가를 위한 민원법에 따른 사전심사로 운영하는 것은 어려움을 양해하여 주시기 바랍니다.

○ 질의 136

질의 1) 산업단지외사업으로 산업단지 진입도로를 개설하는 경우 개발계획 및 실시계획을 받아 산입법 제21조 제1항 제1호에 따라 국토계획법을 의제하여 도시관리계획(도시계획시설)으로 결정이 가능한지

질의 2) 산업단지의 원활한 통행동선을 위하여 기결정된 도시계획시설 도로 중간부분을 포함하여 산업단지도로로 확폭하여 그에 따라 중간이 단절된 기존 도시계획시설도로는 단순히 도시관리계획 노선명만 변경하는 경우 지구외사업 개발계획 및 실시계획없이 도시관리계획(도시계획시설)결정 의제처리로 가능한지

– 답변(국민신문고)

- 질의 1에 대하여
  산업단지 외 준용사업으로서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 산업단지 진입도로사업은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)제31조 및 산업입지법시행령 제29조에 따라 산업입지법 제21조를 준용할 수 있습니다.
  따라서, 산업단지 외 준용사업에 대한 실시계획승인시 산업입지법 제21조제1항제1호에 따라 도시관리계획 결정을 의제받을 수 있습니다.
- 질의 2에 대하여
  기존에 수립된 도시관리계획(도시계획시설)에 대하여 산업단지 지정구역 또는 산업단지 외 준용사업에 포함되지 않은 부분까지 산업입지법 제21조에 따른 도시관리계획 결정을 의제받기는 어려울 것으로 사료됩니다.

○ 질의 137

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제37조 제3항에서 “준공인가전 사용신청을 받은 사업시행자 및 실시계획승인권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고 지체 없이 그 용지 또는 시설물을 사용할 수 있게 하여야 한다”라고 규정하고 있는데, 토지매매계약 후 매수인이 토지 사용승낙을 신청하면 사업시행자(매도인)은 토지대금의 완납여부 등 조건없이 토지사용승낙을 해주어야 하는 강행규정인지

– 답변(국민신문고)

산업입지법 제37조 제7항에서 “제1항에 따른 준공인가 전에는 산업단지개발사업으로 조성된 용지나 설치된 시설물을 사용할 수 없다. 다만, 사업시행자(제16조제1항제3호 중 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자는 제외한다)가 산업단지개발사업에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있고,
산업입지법시행령 제37조제3항에서 “제1항 및 제2항에 따른 준공인가전 사용신청을 받은 사업시행자 및 실시계획승인권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고 지체없이 그 용지 또는 시설물을 사용할 수 있게 하여야 한다. 이 경우 준공인가전 사용의 대상이 되는 용지 또는 시설물중 국·공유재산이 포함되어 있는 경우에는 해당 재산(법 제26조에 따라 사업시행자에게 무상으로 귀속·양도되는 국·공유재산으로서 무상 귀속·양도에 관하여 미리 관리청과 협의를 완료한 경우는 제외한다)의 소유권을 미리 취득하게 하여야 한다.”고 규정하고 있습니다.
따라서, 산업입지법 제37조제7항에서 규정한 “사업시행자가 산업단지개발사업에 지장이 없다고 인정하는 경우”에 대하여 구체적으로 산업입지법시행령 제37조제3항과 각호에 규정하여 사업시행자가 이를 판단하도록 규정하고 있으나, 용지분양을 받은 자가 토지사용승낙을 신청을 하면 무조건 승낙을 하도록 하는 규정은 아님을 알려드립니다.

○ 질의 138

산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 개정(2015.8.11.) 부칙 제2조 관련 법 개정이전 산업단지계획승인 신청이 제출되어(2015.7.) 사전경관검토회의를 2차례 진행한 사업대상지를 개정법률에 따라 통합심의 대상으로 볼 수 있는지

– 답변(국민신문고)

산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법 부칙<법률 제13481호, 2015.8.11.> 제2조에서 “이 법 시행 당시 「경관법」에 따라 경관심의를 받았거나 경관심의 중인 산업단지계획은 제14조 및 제27조의2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다”고 규정하고 있습니다.
따라서, 동 법 개정(’15.8.11)이전에 경관법에 따라 심의절차를 진행 중이 있는 산업단지계획은 종전 규정을 적용하게 되며, 질의의 경우 사전경관검토가 경관법에 따른 심의절차인 경우에는 경관심의 중인 종전 규정을 적용하게 됨을 알려드립니다.

○ 질의 139

산업단지실시계획 변경시「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제21조에 따라 개별법 인허가를 의제받는 경우 개별법에 따른 위원회를 거쳐야 하는지

– 답변(국민신문고)

산업입지법 제21조에 따라 다른 법령에 따른 인·허가 의제를 받는 경우 미리 관계행정기관의 장과 협의하거나 승인받은 사항에 대해서는 산업단지실시계획이 승인된 경우 관계 법률에 따른 인·허가등의 고시가 있는 것으로 보고 있습니다.

인허가 의제제도는 하나의 사업을 추진 시에 여러 법률에 규정된 인허가를 얻어야 하는 경우 관련 절차를 일원화하기 위한 것으로 산업입지법 제21조에 따라 관계기관 협의가 완료된 경우 개별법에 따른 인허가를 의제를 받을 수 있으나 관련 부서 협의시 해당 협의를 어떻게 운영하느냐에 따라 다를 수 있으므로 세부적인 사항에 대하여는 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 140**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)에 따른 존치시설부담금의 정확한 산정방식과 택지개발촉진법상 존치시설부담금 산정방식과 다른 이유는 무엇인지

– 답변(국민신문고)

존치시설부담금은 사업지구내 설치되는 공공시설의 설치비용을 분양자들과 분담하기 위하여 사업시행자가 부과할 수 있는 부담금으로서, 산업입지법시행령 제31조제3항에서 “법 제33조제2항에 따라 존치시설물의 소유자가 부담하여야 할 시설(제1항제5호에 따른 시설은 제외한다)에 관한 시설부담금은 제2항에 따른 공공시설의 건설비용을 개발후 분양하는 총면적(기존공장등의 총부지면적을 포함한다)으로 나눈 것에 시설부담금을 부담할 자의 소유부지면적을 곱한 금액으로 한다.”라고 규정하고 있어, 실제 투입된 공공시설 설치비용에 대하여 단위면적당 기반시설 설치비용을 기준으로 하고 있습니다.
이에 비해, 택지개발촉진법상의 존치시설부담금은 실제 투입된 공공시설 설치비용이 아닌 ‘기반시설 표준설치비용’(국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제68조에 따른 기반시설부담구역내 기반시설 표준시설비용)에 대하여 존치건축물 연면적 당 기반시설 조성비용을 기준으로 하고 있어 산정방식에 차이가 있음을 알려드립니다.

○ **질의 141**

도시계획시설사업(체육시설, 골프장)이 기 인가된 부지의 일부에 일반산업단지를 신규 지정하려는 경우(기존 도시계획시설사업은 사업시행자가 인가취소 의사) 산업단지 구역(안) 외 잔여 도시계획시설 부지에 대한 도시관리계획(도시계획시설, 용도지역) 변경사항을 산업단지 지정시 의제(협의)하여 산업단지계획 심의위원회의 심의를 받아 결정할 수 있는지 여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)제21조제1항에 따라 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국토계획법) 제30조에 따른 도시관리계획의 결정 등 국토계획법 의제사항에 대하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 봅니다.
다만, 산업단지개발실시계획에 포함되지 않은 산업단지 구역 외 시설의 도시관리계획(도시계획시설)에 대하여 산업입지법 제21조에 따른 도시관리계획 결정을 의제받기는 어려울 것으로 사료되며, 별도 국토계획법에 따른 도시관리계획 결정(변경) 등의 절차를 이행하여야 할 것으로 보입니다.
보다 구체적인 사항은 산업단지 실시계획의 내용, 도시계획시설 결정 현황 및 산업단지 관계법령 등에 따라 관할 지역 도시관리계획 입안 및 결정권자가 종합적으로 검토하여 판단할 사항이니 해당 지자체에 문의하여 주시기 바랍니다.

○ **질의 142**

산업단지개발 추진 중 사업지구 내 폐기물 처리시설 관련 이미 도시계획시설 신청 사업자가 있을 경우 위 법에 따라 폐기물처리시설로 환지가 가능한지 여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)제24조제1항 및 같은 법 시행령 제24조의3에 따라 사업시행자는 산업단지를 토지소유자에 대한 환지방식으로 개발할 수 있습니다.
다만, 질의의 경우 산업입지법 제24조제1항 및 같은 법 시행령 제24조의3 제1항의 요건을 갖춘 토지소유자가 환지신청서를 제출하더라도, 산업단지계획 중 폐기물처리시설이 해당 산업단지 여건에 따라서 그 면적·위치 등이 변동될 수 있으므로 구체적인 사항은 산업단지 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 143**

'05년 실시계획 승인시 지구단위계획을 수립하지 않았으나, 금회 산업단지 개발계획 및 실시계획에 변경시 지구단위계획을 포함하여야 하는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제23조 제1항에서 제7조에 따라 일반산업단지가 지정·고시된 경우에는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 따른 지구단위계획구역의 지정 있은 것으로 보도록 규정하고 있고, 산업입지의 개발에 관한 통합지침에서 지구단위계획을 수립토록 하였습니다. 이후, '14.7월에 동 지침 제13조제1항제1호바목에 따라 산업단지 실시계획 수립시 지구단위계획 수립을 의무화 하도록 개정하였으며, 당시 개정지침 부칙 제2조에 따라 이 지침 시행 후 최초로 산업단지를 지정하거나 개발계획을 변경하는 경우부터 적용하도록 하였습니다. 질의의 경우 위 지침시행 이전 지구단위계획이 수립되지 않은 산업단지 경우 지구단위계획 수립여부는 실시계획 승인권자가 판단할 사항이므로, 해당 실시계획승인권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 144**

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제28조 및 별표(인·허가 의제 관련서류) 내용이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조의 내용과 배치되거나 위임범위를 벗어난 위법한 행정규칙인지? 아니면 적법한 행정규칙인지?

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법이라고 함)제21조제1항제1호에서 산업단지지정권자가 일반산업단지 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정, 같은 법 제56조에 따른 개발행위의 허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업 시행자의 지정, 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가 및「도시개발법」 제11조에 따른 사업시행자의 지정, 같은 법 제17조에 따른 실시계획의

인가에 대하여 제2항에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 본다고 규정하고 있고,
'산업입지의 개발에 관한 통합지침' (이하 통합지침이라고 함)제28조제1항에 따라 인허가 등을 의제 받고자 하는 경우 인허가 내역서와 별표에 해당하는 관계서류를 첨부하여 제출하도록 하고 있습니다.
다만, 산업단지 실시계획 승인신청시 관계 법률에 따른 인 · 허가 등을 의제받고자 하는 경우 관계 행정기관의 장과 협의가 필요하므로 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제28조제1항 별표에서 정한 서류만으로 곧바로 관계법률에 따른 인 · 허가를 의제할 수 있다거나 별표에서 정한 그 외 서류는 필요가 없다고 보기는 어렵습니다.

○ **질의 145**

'09. 7.9. 최초 승인되었으나 아직 준공되지 않은 산업단지 내 기존 건축물(준공일 2006.10.25 면적 55㎡)이 2015.11.04. 화재로 인해 일부(26.4㎡)가 소실되어 민원인이 건축물을 신축(97.5㎡)코자 함
「산업입지 및 개발에 관한 법률」제12조제2항제1호에 따라 재난수습에 필요한 응급조치를 위하여 하는 행위로 보아 관련법에 따라 행위허가를 받지 않고 건축법 제14조에 따라 신축신고만 받으면 가능한지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제12조제1항에 따라 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 등 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받도록 하고 있으나, 다만 같은 법조 제2항제1호에 따라 재해복구 또는 재난수습에 필요한 응급조치를 위하여 하는 행위는 허가를 받지 아니하고 할 수 있습니다.
또한, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 보상에 관한 법률」(이하 토지보상법)제25조제1항에 따라 사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나 제3조제2호 또는 제4호에 규정된 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못하도록 하고 있으나, 다만 같은 법조 제2항에 따라 사업인정고시가 된 후에 고시된 토지에 건축물의 건축·대수선, 공작물(工作物)의 설치 또는 물건의 부가(附加)·증치(增置)를 하려는 자는 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 하며, 이 경우 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장은 미리 사업시행자의 의견을 듣도록 하고 있습니다.
질의의 경우가 산업단지 내 건축물에 대한 재해복구 또는 재난수습에 필요한 응급조치로서 허가를 받지 아니할 수 있는 대상으로 보긴 어려우나, 산업입지법 제12조 및 토지보상법 제25조에 따라 시장·군수 또는 구청장이 개별사안에 대하여 허가여부를 결정해야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 146**

산입법 제46조의2 에 따라 산업단지 인근지역에 지원단지(미니복합타운) 조성시 산업단지+지원단지(산업시설용지 미설치)의 산업시설용지 면적에 대하여 산입법 제6조제6항(산업시설용지 면적기준) 적용해야 하는 것이 타당한지

– 답변(국민신문고)

산업단지 정주여건 개선을 위해 산업단지 내 부족한 주거시설 등을 확충할 수 있도록 산업단지 인근에 입주기업 종사자 등을 위한 주거·문화·복지·교육시설 등을 위한 지원단지를 조성할 수 있도록 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)제46조의2를 개정('14.1월)하였습니다.
따라서, 산업입지법 제46조의2 제2항에 따라 산업단지 인근에도 해당 산업단지 개발계획 변경을 통해 지원단지를 조성할 수 있으나, 다만 해당 산업단지 정주여건 개선을 위한 지원단지이므로 산업입지법 제6조제6항에 따른 산업시설용지 면적 기준을 충족하는 범위에서 지원단지를 설치할 수 있음을 알려드립니다.

○ 질의 147

「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법 시행령」 (이하 산단절차간소화법 시행령)제7조2항에 따라 지정권자가 합동설명회등의 개최에 관한 사항을 산업단지계획과 함께 공고하는 경우 중앙 일간신문에도 추가로 공고해야 하는지

– 답변(국민신문고)

산단절차간소화법 제9조제3항 및 같은 법 시행령 제7조제1항에 따라 사업시행자는 합동설명회 또는 합동공청회를 개최하려면 개최예정일 7일 전까지 하나 이상의 중앙 일간신문 및 해당 지역 지방 일간신문과 지정권자가 속한 기관의 인터넷 홈페이지에 공고하도록 규정하고 있으며,
같은 법 시행령 제7조제2항에서 사업시행자가 합동설명회 또는 합동공청회 개최를 공고하여야 함에도 불구하고 합동설명회등의 개최에 관한 사항을 산단절차간소화법 제9조제1항에 따른 산업단지계획 공고에 포함하여 줄 것을 지정권자에게 요청할 수 있으며, 이 경우 지정권자가 합동설명회등의 개최에 관한 사항을 산업단지계획과 함께 공고하였으면 제1항에 따라 사업시행자가 합동설명회등의 개최를 공고한 것으로 보도록 규정하고 있습니다.
다만, 산단절차간소화법 시행령 제7조제1항에 따른 사업시행자가 공고하는 합동설명회와 달리 산단절차간소화법 제9조제1항에서 지정권자가 공고하는 산업단지계획은 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문 및 해당 기관의 인터넷 홈페이지에 공고하도록 하고 있고 중앙 일간신문에 공고하도록 규정하고 있지는 않습니다.
합동설명회 등의 공고는 산단절차간소화법 제9조제3항 및 같은 법 시행령 제7조제1항에 따라야 하는 것이 원칙이고 산단절차간소화법시행령 제7조제2항에 따라 합동설명회 등의 개최 공고를 산단절차간소화법 제9조제1항에 따른 산업단지계획 공고에 포함하는 경우 양 절차의 공고 범위가 동일한 범위에서 합동설명회 등의 공고를 한 것으로 보아야 하므로 산단절차간소화법시행령 제7조제1항에 따라 중앙 일간신문에도 공고하여야 할 것으로 사료됩니다.

○ 질의 148

경관심의의 통합심의를 위해 조례로 산업단지계획위원회에 경관위원을 구성해야만 산업단지계획심의에서 경관심의를 받을 수 있는지

– 답변(국민신문고)

현재 산업단지계획심의위원회에서 경관심의를 통합하여 심의할 수 있으나, 조례 미개정으로 해당 시도의 산업단지계획심의위원회에 경관위원이 구성되어 있지 않은 경우에는 경관심의를 통합하여 심의할 수 없음을 알려드립니다.

○ 질의 149

산업입지 및 개발에 관한 법률 제12조를 보면 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 개발행위 허가를 받으려는 자는 허가를 받아야하는데, 같은법 시행령 제14조 2항을 보면 사업시행자의 의 의견을 들어야하고, 같은법 시행규칙 제6조의2(행위허가의 기준)에 기준에 의한다라고 명시되어있습니다. 사업시행자의 의견이 '행위허가시 사업추진에 막대한 지장을 초래하므로 적합하지 않음'으로 왔을경우 시행규칙 제6조의2 2호에 저촉되는지 여부가 궁금합니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제12조제1항에 따라 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 등 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받도록 하고 있으며,
같은 법 시행규칙 제6조의2에서 법 제12조제1항의 규정에 의한 행위허가의 기준을 아래와 같이 규정하고 있습니다.
1. 법 제6조제3항의 규정에 의한 산업단지개발계획에 적합할 것
2. 산업단지개발사업의 착수시기 및 사업추진상황등에 비추어 보아 개발사업에 지장이 없을 것
3. 기타 주변의 교통·경관 및 환경등의 여건에 적합할 것
질의의 경우 위 규정에 따라 산업단지 개발계획 부합여부 등을 고려하여 해당 지자체가 판단할 사항임을 알려드립니다.

○ 질의 150

가. 준공된 산업단지의 지구단위계획(인구수용계획 및 주택공급계획) 변경은 산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제13조의3제2항 및 같은 법 시행령 제15조의3 각호에 열거한 사항에 해당되지 않으므로 반드시 산업입지법에 따라 실시계획(개발계획 변경 포함 가능)을 수립(변경)하여 사업을 추진해야 하는 지?
나. 산업단지개발 실시계획 변경을 통해 지구단위계획(주택공급계획 및 인구수용계획) 변경을 의제하는 경우「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 「국토계획법」) 제30조제3항에 따른 공동위원회를 거쳐야 하는지

– 답변(국민신문고)

준공된 산업단지의 지구단위계획(인구수용계획 및 주택공급계획)은 산업단지실시계획 변경사항으로 지구단위계획이 포함된 도시·군관리계획 결정사항은 산업입지법 제21조제1항에 따라

산업단지개발실시계획 의제협의를 거치도록 하고 있으며, 국토계획법에 따른 공동위원회 실시 여부 등 구체적인 의제 협의사항에 대하여는 협의기관이 판단할 사항으로 사료됩니다.

○ **질의 151**

LH공사의 존치건축물 처리지침 등을 참조하여 존치시설을 처리하는데 공장 존치시설에 대하여 소유권을 사업시행자에게 이전해주어야 되는 것으로 되어 있는데 시행자에게 소유권 이전이 안 되어도 향후 준공시 지적정리가 가능한지 여부 등

– 답변(국민신문고)

산업단지 개발사업지구내 존치부지로 결정된 토지는 사업시행에 따른 토지의 이동이 없어 사업시행이전 지적공부 등록사항은 변경되지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 152**

○ 일반산업단지 지정권자라 함은 『산업입지 및 개발에 관한 법률』 제7조 제1항 및 같은법 시행령 제8조에 규정되어 있으며, 일반산업단지 “30만제곱미터 미만”의 경우에는 구청장이 지정할 수 있다 라고 명시되어 있습니다.
○ 그러면, 광역시의 일반산업단지 “30만제곱미터 미만”의 경우에는 관련법에 따라 지정권자가 시장(광역시장)인지, 구청장인지 아니면 시장(광역시장) · 구청장 모두 지정권자인지 답변 부탁드립니다.

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제7조제1항에서 “일반산업단지는 시도지사 또는 대통령령으로 정하는 시장이 지정한다. 다만, 대통령령으로 정하는 면적 미만의 산업단지의 경우에는 시장,군수 또는 구청장이 지정할 수 있다”고 규정하고 있으며, 산업입지법시행령 제8조제2항에서 “법 제7조제1항 단서에서 ″대통령령으로 정하는 면적″이란 30만제곱미터를 말한다”고 규정하고 있습니다. 일반산업단지 지정은 ’07년 법령 개정 이전에는 시도지사만 할 수 있었으나 개정이후에는 일정 규모(30만제곱미터 미만)에 대하여는 시장,군수 또는 ·구청장도 일반산업단지를 지정할 수 있도록 개선된 사항임을 알려드립니다.

○ **질의 153**

1. 귀부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」이라는 법명에서 나오다시피 산업단지의 인허가 기간을 줄여 시행자로 하여금 조기에 산단을 조성할 수 있도록 협의기간등을 간소화 하고자 하는 것이 이 법의 취지라 여겨집니다. 하지만 법의 취지와 상관없이 적용에 있어 특정한 상황에 직면했을 때 법에서 정한 규정이 모호하여 몇가지 질의코자 합니다.
3. 특례법 제10조 조문의 취지는?
4. 제10조 제4항에서 규정하고 있는 행정기관의 장은 지정권자에게 관련서류의 1회 보완요청할 수 있도록 한 것을, 지정권자는 사업시행자에게 (부문별로) 1회의 서류보완 요청을 할

수 있다라고 봐도 되는 것인지?
5. 관계기관의 보완의견을 받아 보완서류를 제출했으나 관계기관에서 보완내용이 충족되지 못한 다고 판단된 경우에는 행정상 어떻게 처리 되어야 하는지?
6. 관계행정기관 이외에 지정권자 내부 또는 민원등에 의해 발생된 이견 등으로 인해 서류보완 등을 사업시행자에게 요청하는 경우에도 제10조 제4항의 규정을 적용할 수 있는지?

– 답변(국민신문고)

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 산단절차간소화법) 제10조제1항에서 “지정권자는 산업단지계획을 수립 또는 승인하기 위하여 관계 행정기관의 장과 협의하는 경우 산업단지계획 승인에 필요한 관련 분야의 협의절차를 동시에 착수하여야 한다. 다만, 제8조제3항 각 호 외의 부분 단서에 따라 지정권자가 제출기한을 정하여 따로 제출받은 서류에 관하여는 민간기업등으로부터 제출받은 경우 지체 없이 이를 협의하여야 한다”고 규정하고 있으며, 같은 법조 제2항에서 “관계 행정기관의 장은 협의를 요청받은 날부터 10일(근무일 기준) 이내에 의견을 회신하여야 한다”라고, 제4항에서 “관계 행정기관의 장은 지정권자에게 관련 서류의 보완을 1회에 한하여 요청할 수 있으며, 지정권자가 관련 서류를 보완하는 기간은 협의기간에 포함하지 아니한다.”라고 규정하고 있습니다.
산단절차간소화법 제10조의 제정취지는 관계기관 협의절차를 동시에 통합적으로 시행토록 함으로써 협의절차에 소요되는 기간을 단축하고 관계기관 협의절차에 불필요한 시간이 낭비되지 않도록 사전에 방지하기 위하여 도입되었습니다.
따라서, 동 조항은 지정권자가 관계기관의 장과 협의하는 경우에 적용되며, 협의기관의 보완요청 사항에 대한 결과에 따라 지정권자와 관계기관의 장과 협의가 불성립할 수 있어, 산업단지계획 승인에 영향을 미칠 수 있음을 알려드립니다.

○ 질의 154

준공된 산업단지의 실시계획(지구단위계획) 변경시 산업단지계획의 변경 범위는 산업입지법에서 정한 경미한 변경에 해당되나, 산업단지 실시계획에 포함하여 의제처리된 지구단위계획이 국토계획법 시행령 제25조 제4호의 경미한 변경의 범위를 벗어나는 경우 도시계획위원회의 심의를 득하여야 하는지

– 답변(국민신문고)

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 산단절차간소화법)에 따라 산업단지계획 변경절차를 진행할 때 경미한 사항을 변경하고자 하는 경우에는 산단절차간소화법 제15조제3항 및 같은 법 시행령 제10조에 따라 산업단지계획심의위원회 심의절차를 생략이 가능하나,
이 경우 산단절차간소화법 제14조에서 규정한 도시계획위원회, 교통영향평가심의위원회 등을 거친 것으로 볼 수 없으므로, 산단절차간소화법 제15조제3항 단서에 따라 산업단지계획심의위원회 심의를 거치지 아니하는 산업단지계획의 경미한 변경사항이 법 제14조제3항 각 호에서 규정하고 있는 개별법에 따른 심의회·위원회의 심의대상에 해당하는 경우 그 개별법에 따른 심의를 거쳐야 합니다.
「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법)에 따라 산업단지개발실시계획을 변경하는 경우에 산업입지법 제21조에 따라 도시군관리계획 결정에 관한 의제 협의시 국토계획법에

따라 도시계획위원회를 거쳐야 하는 것이면 이에 따라야 할 것으로 사료되며, 세부적인 사항에 대하여는 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ **질의 155**

투자의향서 제출시 설립 예정인 법인명[ex.(가칭)일반산업단지개발(주)]으로 투자의향서를 제출할 수 있는지 여부

– 답변(국민신문고)

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」제7조 제1항에서 산업단지 개발지원을 위해 민간기업등은 제8조에 따른 산업단지계획 수립에 앞서 투자자소개서, 사업규모 및 기간, 사업예정부지, 사업방식 및 주요 업종, 입지수요 자료, 재원조달계획 등을 기재한 투자의향서를 지정권자에게 제출할 수 있다고 규정하고 있습니다.
다만, 투자의향서 제출은 산업단지계획 승인신청에 앞서 법적 의무사항은 아니고 지정권자가 산업단지계획 승인신청이전 투자의향서를 제출한 민간기업 등에게 해당 산업단지 개발사업을 위하여 필요한 사항에 관하여 지원하는 절차이며, 투자의향서 신청에 대하여 법률적 효력이 발생하지는 않습니다.
질의의 경우, 투자의향서 단계에서 투자자의 자격과 법률적 인허가를 받은 산업단지계획 신청단계에서「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제1항제4호의 사업시행자 자격을 반드시 동일하게 보아야 한다고 보긴 어려우며, 구체적인 사항에 대하여는 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 156**

환경영향평가를 산업단지계획심의위원회 심의 이전에 협의를 완료해야 하는지(위원회 심의 이후 협의 완료가 가능한지)

– 답변(국민신문고)

산업단지인허가절차 간소화를 위한 특례법 제6조에 따라 산업단지계획심의위원회는 산업단지계획 승인에 관한 사항을 심의하기 위한 기구로서 동 위원회에서 산업단지계획에 대한 환경영향평가 협의가 완료된 결과를 가지고 산업단지계획 승인에 관한 사항을 심의가 가능할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 157**

가. 공유수면매립이 필요한 산업단지를 해양수산부와 별도의 협의절차 없이 산업단지 지정계획에 반영될 수 있는지
나. 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제22조에 따라 “공유수면매립기본계획” 先 반영 없이 산업단지계획에 “공유수면매립기본계획”수립(변경) 내용을 포함하여 절차를 이행하는 것이 가능한지

– 답변(국민신문고)

가. 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제9조의2에 따라 산업단지 수급안정을 위하여 지정권자가 해당 지역내 입지수요 및 주변 산단 분양현황, 사업시행자의 사업수행능력 등을 검토하여 시도별 산업단지 지정계획(이하 지정계획)을 마련하여 국토교통부장관과 협의(수요검증, 산업입지정책심의회)해야 하며, 지정권자는 연도별 산업단지 지정계획 범위 내에서 산업단지를 지정하여야 하고 지정계획을 변경할 때도 국토교통부장관과 협의하여야 합니다.
지정계획은 사업착수 이전단계에서 수요, 입지, 사업시행능력 등을 사전검토하는 제도로 지정계획에 반영되었다고 하여 모두 산업단지로 지정해야 하는 것은 아니며 법령에서 정하고 있는 산업단지 지정절차를 별도로 거쳐야 합니다.
따라서, 지정계획 수립시 공무수면매립을 위한 관계중앙행정기관의 사전협의 등은 사업시행가능성 등을 판단하는 평가요소는 될 수 있으나 반드시 거쳐야 하는 사항은 아니며, 구체적인 사항에 대하여는 지정계획 수립권자와 협의하셔야 할 것으로 판단됩니다.

나. 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법)제22조에서 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」의 적용 특례로서 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제22조 및 제27조에 따라 공유수면매립기본계획이 수립 또는 변경에 대하여 해양수산부장관과 협의한 경우 특례법에 따라 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제22조 및 제27조에 따라 공유수면매립기본계획이 수립 또는 변경된 것으로 보도록 하고 있습니다.
따라서, 공유수면매립기본계획과 관련하여 해양수산부와 협의(중앙연안관리심의회 심의 등)를 거쳐야 산업단지계획 승인시 공유수면매립기본계획이 수립을 의제할 수 있음을 알려드립니다.

○ 질의 158

가. 산업입지법 제26조의 공공시설에 대하여 준공인가 통지를 받은 경우 해당 공공시설은 '지자체에 귀속 또는 양도된 것으로 본다'는 의미가 산업단지 준공으로 지자체에 공공시설 귀속시 하자관리가 이관되는지 여부

나. 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제30조의2에 따라 산업단지 준공 승인권자가 준공을 한 후 해당 공공시설물의 관리권자(지자체)에게 제출해야 하는 서류 중 '그밖에 관리권자가 관리에 필요로 하는 서류'에 하자보수이행증권 및 하자보수보증금 등 하자관리 승계를 위한 제반 서류가 포함되는지(택지개발업무처리지침 제34조(공공시설의 인계인수) ⑤항을 준용할 수 있는지)

– 답변(국민신문고)

건설공사의 하자는 건설산업기본법 적용을 받으며 산업입지법 제26조제4항에 따라 산업단지 준공으로 지자체에 공공시설 귀속시 해당 건설공사의 하자에 대한 관리를 지자체가 수행하도록 한 규정으로 볼 수는 없으며, 공공시설 인계인수에 대하여 택지개발업무처리지침을 준용할 수 있는 근거가 없음을 알려드립니다.

○ 질의 159

현재 산업단지 개발중인 지역은 국지도 79호선이 공사중에 있으며, 단기로 허가받은 진입로에 대해 폐쇄를 하고 장기진입로 허가인 국지도 79호선을 이용한 진입로로 변경허가를 진행중이나 산업단지계획심의위원회 심의를 받아야 하는지

– 답변(국민신문고)

질의하신 산업단지 구역 외 사업은 산업단지 사업과 별개의 사업이며, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제31조 및 같은 법 시행령 제29조에 따라 산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행하는 경우로서 산업단지실시계획 변경 절차 등(산업입지법 제12조, 법 제17조 내지 법 제29조, 법 제32조 내지 법 제38조 및 법 제47조 내지 법 제52조)을 준용하여 추진할 수 있으며, 개별법에 따라 추진할 수도 있습니다.
따라서, 질의하신 산업단지 구역 외 진입도로가 산업입지법 제31조에 따라 산업단지 외 준용사업으로 승인이 된 경우라면 산업단지계획의 변경이 아닌 준용사업에 대한 실시계획 변경이므로 산업단지계획심의위원회 심의대상이 아니며, 해당 진입도로가 개별법령에 따라서 설치된 경우에는 개별법에 따라 처리해야 할 것으로 사료되며, 구체적인 사항은 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 160

익산지방국토관리청으로부터 사업준공 받은 광주첨단과학산업단지(2단계) 내 비점오염저감시설 관련
- (관리청)「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제30조의2제2항에 따라 사업준공 후 공공시설물의 관리권자에게 관리에 필요한 준공승인 서류를 통보하여야 하나 관련 서류가 미제출되어 공공시설물 귀속이 완료되지 않음
- (사업시행자) 산업입지법 제37조 및 같은 지침 제30조의2제1항에 따라 해당 공공시설을 인수·관리할 관리청과 합동점검을 실시·지적사항 조치를 거쳐 실시계획승인권자의 준공검사가 완료된 후 관리청에 준공인가 통지한 바 같은 법 제26조제4항에 따라 공공시설은 관리청에 귀속이 완료됨

관리청과 사업시행자의 의견 중 어느 사항이 맞는 것인지

– 답변(국민신문고)

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제30조의2제1항에 따라 사업시행자는 준공 승인 신청 전에 공공시설에 대한 인계·인수를 위해 필요한 경우 공공시설 관리기관과 합동점검을 실시하고 합동점검 결과 하자 또는 관리에 필요한 개선사항에 대하여 반영 후 준공승인을 신청하도록 되어 있고, 같은 법 제26조제4항에 따라 사업시행자는 준공 전에 관리청에 귀속될 공공시설의 종류와 세부 목록을 관리청에 통지하도록 되어 있습니다. 또한「산업입지 및 개발에 관한 법률」제37조에 따라 사업시행자의 준공인가 신청 내용에 포함된 공공시설을 인수하거나 관리하게 될 관리청은 준공인가 승인권자인 실시계획승인권자에게 요청하여 준공검사에 참여할 수 있도록 되어 있습니다. 이와 같은 절차를 거쳐 같은 법 제37조제4항에 따라 실시계획승인권자는 준공검사 결과 실시계획대로 완료된 경우에는 준공인가를 하고, 같은 법 제26조제4항에 따라 준공인가가 된 경우 해당 공공시설은 관리청에 귀속된 것으로 보고 같은 지침 제30조의2제2항에 따라 준공 후 공공시설의 관리권자에게 관리에 필요한 준공승인 서류를 통보하도록 되어 있습니다. 따라서, 사업시행자가 산단개발사업 준공에 따른 공공시설의 인계·인수를 위하여 준공인가 신청 전 합동점검, 하자보수 조치 및 관리청에 귀속될 공공시설 내역 통지 등을 거쳐 준공인가 신청하여 실시계획승인권자가 준공인가하여 관리청에 준공인가 통지를 한 때에 해당 공공시설은 관리청에 귀속된 것으로 보아야 할 것이나. 질의의 경우 준공

인가 후에 비점오염저감시설에 대하여 관리청에 관리에 필요한 관련 서류가 미비되어 통보된 경우 해당 공공시설의 준공인가로 인한 관리청 귀속 효력에 대하여 우리부에서 해당 사안에 대하여 법률 유권해석하기 어려우며 사업시행자나 해당 관리청이 해당 사실관계를 토대로 법률 자문을 거쳐 판단해야 할 사항으로 사료됩니다.

○ **질의 161**

이 경우 산업입지법에 따른 '도시첨단산업단지' 의 '복합용지'안에 주택과 공장을 하나의 건축물에 설치하는 것이 가능한지(건축법에 저촉여부)

– 답변(국민신문고)

산업단지의 조성 및 공급에 관한 절차는 기본적으로 산업입지법 적용을 받고, 산단절차간소화법상 간소화된 인허가 절차는 산업입지법 보다 우선 적용되나,
용지조성, 기반시설 설치 등에 산단 조성시 구체적인 기준이나 내용에 대하여는 기본적으로 관련 개별법을 적용하게 되며, 산업입지법에서 관련 개별법 보다 우선 적용할 수 있는 특별한 규정을 두고 있지 않는 한 개별법에 따라야 합니다.
질의의 경우, 산업입지법 제2조에서 복합용지를 공장과 주거시설을 하나의 용지에 설치하는 용지로 규정한 것만으로 건축법 시행령 제47조제1항보다 우선 적용할 수 있는 특별한 규정으로 보긴 어려우며, 복합용지내 건축행위는 건축법이 허용하는 범위에 가능할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 162**

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 튀한 특례법」의 심의위원회의 심의를 거쳐 산업단지계획을 승인하였을 때는 「산지관리법」에 따른 심의 사항인 산지관리위원회 심의와 같은 권한으로 개별 법률에 의한 심의사항을 받은 것으로 보는지

– 답변(국민신문고)

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법) 제14조제3항에서 개별법에 따른 위원회의 심의절차를 간소화하기 위해 특례법에 따른 산업단지계획심의회를 거친 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시계획위원회, 「산지관리법」에 따른 산지관리위원회, 「경관법」에 따른 경관위원회 등을 거친 것으로 보고있음을 알려드립니다.

○ **질의 163**

산업단지계획 승인신청서 제출시 실시설계도서의 설계수준을 기본설계 수준으로 해야하는지 실시설계수준으로 해야하는지 여부

– 답변(국민신문고)

산업단지계획 승인과 관련 있는 필요 서류 관련 산업단지계획 통합기준 제27조제2항에서 "「특례법 시행령」 제6조제2항제3호에서 "실시설계도서"란 관계기관 협의에 필요한 사업비, 공사계획, 기반시설계획 등이 포함된 설계보고서, 설계도면 및 설계내역서 등을 말하며, 그 설

계수준은 「건설기술관리법 시행령」 제38조의9에 따른 기본설계가 정하는 바에 따른다."라고 규정하고 있습니다.
따라서, 산업단지계획 승인신청시 실시설계도서의 설계수준은 現 건설기술진흥법 시행령 제71조(舊「건설기술관리법 시행령」 제38조의9)의 기본설계 수준임을 알려드립니다.

○ **질의 164**

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제49조제1항 중 "시,도지사에 위임한다"에 대한 관할 행정청의 범위?

– 답변(국민신문고)

산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제49조제1항의 시도지사는 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사를 의미함을 알려드립니다.

○ **질의 165**

산업단지가 준공이후에도 시설의 무상귀속 또는 기부채납 절차등에 의해 시설이 이관되지 않는 경우 시설이관 전까지는 사업시행자 자격이 유지된다고 볼 수 있는지

– 답변(국민신문고)

산업단지 개발사업이 완료되어 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제37조에 실시계획 승인권자의 준공인가를 받은 경우 해당 개발사업이 종료되어 사업시행자의 지위도 종료가 됩니다.
아울러, 사업시행자가 설치한 공공시설에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조제4항에서 "제1항 및 제2항에 따라 관리청에 귀속될 공공시설과 사업시행자에게 귀속 또는 양도될 재산에 관하여 사업시행자는 그 산업단지개발사업의 준공 전에 그 종류와 세부 목록을 관리청에 통지하여야 하며, 해당 공공시설과 재산은 그 사업이 준공되어 관리청에 준공인가 통지를 한 때에 국가 또는 지방자치단체에 귀속되거나 사업시행자에게 귀속 또는 양도된 것으로 본다." 규정하고 있으므로, 사업시행자가 설치한 공공시설에 대하여 사업이 준공되어 관리청에 준공인가 통지를 한 때에는 소유권 이전 여부와 관계없이 국가 또는 지방자치단체에 귀속된 것으로 보고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 166**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제49조 및 같은법 시행령 제49조 따라 국토교통부장관으로 부터 승인 권한을 위임받은 시도지사가 다시 직속 하부 기초지방자치단체장인 시장 및 군수 에게 승인의 재위임 권한이 가능한 법규가 산입법에 존재하는지

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 사항은 수임사무의 행정기관간 재위임에 관한 사항으로 사료되며, 동 사항은 산입법에서 규정하고 있지 않고 「행정기관간 위임 및 위탁에 관한 규정」제4조에서 규정하고 있음을 알려드립니다.

○ **질의 167**

가. 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법)에 따른 산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳤을 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 (이하 국계법)제30조 제3항 단서에 따른 「건축법」 제4조에 따라 시·도에 두는 건축위원회와 도시계획위원회가 공동으로 하는 심의(가칭: 공동위원회)를 거친 것으로 볼 수 있는지
나. 공동위원회 심의를 별도로 거쳐야 하는지 여부

– 답변(국민신문고)

가. 특례법 제14조 제3항에 따라 산업단지계획심의위원회의 심의를 거친 경우에는 국계법에 따른 도시계획위원회, 경관법에 따른 경관위원회 등을 거친 것으로 보고 있으나, 동 조항에 국계법 제30조에 따른 공동위원회는 규정하고 있지 않으므로 산업단지계획심위원회 심의를 거친 경우 국계법 제30조에 따른 공동위원회를 거친 것으로 볼 수 없습니다.
나. 지구단위계획이 포함된 도시·군관리계획 결정사항은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제21조제1항에 따라 산업단지개발실시계획 의제협의를 거치도록 하고 있으며, 국계법에 따른 공동위원회 실시 여부 등 구체적인 의제 협의사항에 대하여는 협의기관이 판단할 사항으로 사료됩니다.

○ **질의 168**

‘산업입지 및 개발에 관한 법률’ 제16조 제1항 제1호 라목에 해당하는 일반산업단지 조성사업의 사업시행자가 토지 분양하는 데 있어서, 토지 수분양자가 준공인가전 해당 토지의 사용가능시기

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 ‘산입법’이라고 함)제37조 제7항 단서 및 같은 법 시행령 제37조제1항에서 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지를 포함한다) 등의 분양을 받은 자가 법 제37조제7항 단서의 규정에 의하여 준공인가전에 용지 또는 시설물을 사용하고자 하는 때에는 그 범위를 정하여 국토교통부령이 정하는 바에 따라 준공인가전사용신청서를 사업시행자에게 제출하도록 하고 있고,
준공인가전사용신청서를 제출받은 사업시행자는 산입법제37조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 분양을 받은 자가 해당 용지 또는 시설물을 사용할 수 있게 하고 있으며, 산입법 제16조제1항 각호의 사업시행자가 누구인지 따라 준공전 사용승인에 대한 규정을 달리하고 있지 않음을 알려드립니다.

○ **질의 169**

예전「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(대통령령 제19451호 2006.4.20. 개정이전의 것, 이하 구법이라고 함) 제29조제1항제1호에서 ‘전기통신시설사업’을 현행법에서 ‘전기시설 및 통신시설사업’으로 다르게 개정한 이유

– 답변(국민신문고)

구법 시행령제29조제1항에서 규정한 “전기통신시설사업”은 “전기· 통신의 시설사업”을 말하여 전기시설사업도 포함된다고 보며, 관련 법제처 법령해석(05-0035)을 첨부해드리니 참조하시기 바랍니다.
법제처 법령해석 이후 2006.4.20. 구법시행령 개정 당시 “전기통신시설사업”의 의미를 명확히 하기 위하여 구법시행령 제29조제1항 ‘전기통신시설사업“을 “전기시설 및 통신시설사업”으로 개정한 것으로 사료되며, 구법시행령의 “전기통신시설사업”과 현행법의 “전기시설 및 통신시설사업”이 서로 다른 것은 아님을 알려드립니다.

○ 질의 170

산업입지 및 개발에 관한 법률(이하 산입법)제21조에서의 ″의제 ″의 법률적 뜻

– 답변(국민신문고)

의제는 산입법 제21조에서 규정한 바와 같이 행정의 효율성을 위해 같은 법제21조제1항 각 호의 인허가에 대하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 경우 해당 인허가 관련 법률에 따른 절차를 별도로 거치지 아니하고 산업단지실시계획 승인시 해당 인허가의 승인을 받은 것으로 보는 것을 의미함을 알려드립니다.

○ 질의 171

산업입지 및 개발에 관한 법률 제31조의 문언 중에 ″인근 지역″에 대한 범위가 법, 시행령, 시행규칙에 존재하는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제31조에서 “산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행하는 경우 해당 사업에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법의 일부를 준용한다.”고 규정하고 있습니다.
산입법 제31조에 따른 “인근 지역”의 구체적 범위를 산입법 및 하위법령에 명시하지는 않고 있으며, 해당 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행함에 따라 개별적으로 판단할 사항으로 사료됩니다.

○ 질의 172

산업단지계획심의위원회 개최시 통합심의 대상 분야의 위원의 전부가 미참석시 해당 분야에 대한 별도의 심의절차가 필요한 것인지
(예를 들어 경관위원회 추천 위원의 전원 미참석시 「경관법」에 따른 경관위원회 개최가 추가적으로 필요한 것인지, 아니면 산업단지계획심의위원회로 경관심의를 받은 것으로 보는지)

– 답변(국민신문고)

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 '산단절차간소화법') 제6조제2항에 따라 개별법의 도시계획위원회, 교통영향평가심의위원회, 경관위원회 등의 위원회에서 추천된 자를 산업단지계획심의위원회 위원으로 정할 수 있고, 같은 법 제14조 제3항에 따라 산업단지계획심의위원회의(이하 '심의위원회') 심의를 거친 경우에는 개별법의 도시계획위원회, 교통영향평가심의위원회, 경관위원회 등을 거친 것으로 보아 산업단지계획심위원회에서 개별법의 위원회를 통합심의를 하는 산단절차간소화 특례절차를 두고 있습니다.
구체적인 운영방법은 산업단지계획통합기준 제26조제3항에서 산업단지계획심의위원회를 상시적으로 구성하는 경우 1개 사항에 대하여 조건별로 심의권한을 가진 위원회가 다른 때에는 개별법에서 정한 개별위원회에 대하여 그 종류별로 소속위원을 모두 추천받아 임명하고, 심의안건에 따라 심의권한을 가진 위원회의 위원에게 심의를 요청하는 방식으로 운영할 수 있도록 하고 있으며, 같은 기준 제26조제5항에서는 "산업단지계획심의위원회의 위원 총수는 위원 임명시 심의대상을 조건으로 부여하여 해당 사항별로 산업단지계획심의위원회 심의에 참여하는 위원수로 산정하여야 한다."고 규정하고 있습니다.
다만, 산단절차간소화법 제6조제5항에서 "산업단지계획심의위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다."고 규정하고 있으나, 심의위원회가 해당 소관 분야의 위원회의 위원들로 구성되어 통합심의 절차특례를 둘 수 있고, 심의안건에 심의권한을 가진 위원회의 위원에게 심의를 요청하는 방식으로 운영할 수 있는 점, 심의위원회의 위원 총수는 심의대상을 조건으로 부여하여 해당 사항별로 심의위원회 심의에 참여하는 위원수로 산정하는 점을 볼 때, 심의위원회에 심의대상 소관 분야의 위원회의 위원이 모두 참석하지 않은 경우 산단절차간소화법 제14조제3항의 개별법상의 위원회의 통합심의 절차를 거쳤다고 단정하기는 어려울 것으로 사료됩니다.
=> 실제 답변 내용
귀하께서 질의하신 사항은 유선상 설명드린 바와 같이「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」에서 개별법상 위원회를 개별법 절차를 거치지 않고 산업단지계획심의위원회를 통해 통합 심의하는 취지를 고려해야 할 것으로 사료됩니다.
참고로, 산업단지계획심의위원회의 구체적인 운영방법으로써 산업단지계획통합기준 제26조제3항에서 산업단지계획심의위원회를 상시적으로 구성하는 경우 1개 사항에 대하여 조건별로 심의권한을 가진 위원회가 다른 때에는 개별법에서 정한 개별위원회에 대하여 그 종류별로 소속위원을 모두 추천받아 임명하고, 심의안건에 따라 심의권한을 가진 위원회의 위원에게 심의를 요청하는 방식으로 운영할 수 있도록 하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 173

산업단지계획 의제협의 후 각 부서에서 제시한 협의의견을 반영하기 위한 변경(산업단지구역, 토지이용계획 등)발생 시 관련기관(부서) 재협의 기준과 범위

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 당초 산업단지계획(안)이 관련기관 의제 협의결과를 반영하여 일부 수정이 된 경우 재협의 기준과 범위에 대하여는 법령상 규정되어 있지 않으나, 여러 개별법령의 승인의제에 대한 협의 결과를 반영한 산업단지계획(안)이 당초 관련기관 협의 결과에 영향을 미치는지 여부 등 개별적, 구체적으로 검토하여 지정권자가 판단하여야 할 것으로 사료됩니다.

○ **질의 174**

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제3조제1호의 규정(산업단지 외의 지역의 공장설립을 위한 입지지정 및 입지개발을 관한 사항은 국토교통부장관이 관장한다)에 따라「산업입지 및 개발에 관한 법률시행령」제29조제1항제1호의 산업단지 외의 사업에 대한 사업시행자의 승인 신청에 대하여 국토교통부장관만이 직접 사업승인을 관장하는지 여부

– 답변(국민신문고)

「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 통합지침)은 국토교통부와 환경부가 공동으로 관리하는 지침으로서 동 지침 규정에 대하여 각 부처의 소관사항을 통합지침 제3조에서 규정한 것이며, 국토부 소관사항은 통합지침 제3조제1호에서 “산업단지의 지정·개발 및 지원에 관한 사항과 산업단지 외의 지역에서 공장설립을 위한 입지지정 및 입지개발에 관한 사항”으로 규정하고 있습니다. 산업단지 외의 지역에서 공장설립을 위한 입지지정 및 입지개발에 관한 사항은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제40조 및 같은 법 시행령 제45조에 따른 것이며 구체적으로 통합지침 제34조부터 제39조에서 규정하고 있습니다.
따라서, 질의하신 산업단지 외의 지역에서 공장설립을 위한 입지지정 및 입지개발에 관한 사항과 산입법제31조 및 같은 법 시행령 제29조제1항에 따른 산업단지 인근지역에서 산업단지 개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행하는 사항과는 다른 규정임을 알려드립니다.

○ **질의 175**

산업단지 특례법이 타 법에 우선하여 적용한다는 것에 따라 **산업단지 인·허가절차 간소화를 위한 특례법**의 효력 및 영향을 미치는 범위 관련
가. 자연녹지지역이며 시가화 지역으로 확정고시 된 지역이라도 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법)에 따라 산업단지 개발이 가능한지
나. 보전임지라도 특례법에 따라 산업단지 개발이 가능한지
다. 생태2등급지역도 특례법에 따라 산업단지 개발이 가능한지

– 답변(국민신문고)

특례법 제4조제1항은 특례법에 규정된 인·허가 절차 간소화 특례를 다른 법률에 우선하여 적용한다는 의미이며 특례법이 개별법보다 우선한다는 의미는 아니므로 개별법상의 법적 규제사항은 개별법령 소관사항이나,
(질의 ‘가’는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 질의 ‘나’는 산지관리법, 질의 ‘다’는 자연환경보전법)
질의하신 산업단지 개발 가능 여부는 산업단지 예정 지역의 개별법령에 따른 법적 규제사항뿐만 아니라 해당 지역여건 및 특성, 개발계획, 산업수요, 주변 환경, 다른 계획과의 연관성, 관계 법령 등을 종합적으로 검토하여 판단할 사항이므로 구체적인 사항은 산업단지 지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 176**

가. 주택건설기준 등에 관한 규정 제12조에 의하면 주택과 공장 등과는 복합건축물로 건설이 안되는 것으로 규정된 바, 산업단지 복합용지내 아파트는 주택법을 적용받지 않은 것인지
나. 산업단지가 아닌 곳에도 복합단지(지식산업센터, 업무시설, 주거시설(아파트)개념의 단지를 조성할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

가. 산업단지의 복합용지를 조성하더라도 용지 위에 설치하는 건축물은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「건축법」, 「주택법」 등 건축물 관련 개별법령에 적용받게 되며 이에 부합하여야 합니다.
나. 산업단지가 아닌 곳에 복합단지(지식산업센터, 업무시설, 주거시설(아파트) 가능여부에 대하여 질의하신 사항만으로는 검토가 어려우며, 질의하신 해당 건축물이 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 지식산업센터라면 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 177

산업단지를 환지방식으로 시행할 경우 동의서 관련 조합설립인가에 대한 동의서외 환지방식 도시개발계획 등의 동의서 등 필요여부와 양식, 첨부서류 등

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조의2(조합의 설립 등)에서 조합의 설립, 자격, 경비 부담 등에 관하여는 「도시개발법」 제13조부터 제16조까지의 규정을 준용하도록 정하고 있으며, 제24조에서는 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자에게 환지(換地)를 하는 경우에 「도시개발법」 제28조부터 제49조까지의 규정을 준용하도록 정하고 있습니다.
귀하께서 질의하신 도시개발계획에 대한 동의서'는 「도시개발법」 제4조 제4항 및 같은법 시행령 제6조 제6항에 따라 환지 방식 도시개발하는 경우 지정권자가 토지 소유자의 동의를 받도록 규정하고 있는 사항이므로 환지방식으로 산업단지 개발을 하는 경우에도 제출할 필요가 있을 것으로 사료되나, 동의서와 관련하여 구체적인 사항은 해당 산업단지 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 178

가. 산업단지 존치시설에 대한 시설부담금의 부과시기
나. 향후 존치대상시설물 소유자가 시설부담금을 납부기한 내 납부하지 않고, 독촉후에도 납부하지 않을 경우 행정청이 아닌 시행자가 해당 지자체에 징수사무를 위탁하여 체납처분 예에 따라 강제징수할 수 있는지 여부

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제33조제2항에 따라 사업시행자가 존치시설물의 소유자에게 시설부담금을 내게 하는 경우 부담금의 부과시기에 대하여 별도로 규정하고 있지는 않으나, 존치시설이 실시계획 승인시 결정되고 같은 법 시행령 제31조제3항에 따라 시설부담금의 금액의 산정기준이 되는 공공시설의 건설비용과 총 분양면적이 실시계획 승인시 결정됨을 감안할 때, 시설부담금 부과시기는 해당 존치시설에 대한 "실시계획 승인 이후"가 법령에 부합한 것으로 사료됩니다.
나. 산입법 제35조제4항에서 "행정청인 사업시행자는 납부의무자가 독촉장을 받고도 지정된 기한까지 시설부담금과 가산금을 내지 아니하면 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다."고 규정하고 있고, 같은 법조 제5항에서 "행정청이 아닌 사업시행자는 대

통령령이 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장에게 제4항에 따른 시설부담금과 가산금의 징수를 위탁할 수 있다"고 규정하고 있습니다.
따라서, 산입법 제35조 제5항 중 "시설부담금과 가산금의 징수"는 같은 법조 제4항 중 "시설부담금과 가산금을 내지 아니하면 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수"하는 것을 의미하므로, 행정청이 아닌 사업시행자가 산입법 제35조 제4항에 따른 시설부담금과 가산금의 징수를 시장·군수 또는 구청장에게 위탁한 경우 존치시설 소유자가 시설부담금과 가산금을 내지 아니하면 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수가 가능한 것으로 사료됩니다.

○ **질의 179**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항제1호라목의 공공SPC 사업시행자는 각종 공사 및 용역, 자재 등을 발주하게 될 경우에 "공공"에 준하여 각종 공사 및 용역, 자재 등을 발주 및 관리하여야 하는지

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 사항은 공공SPC의 경우 각종 공사 및 용역, 자재 등을 발주시 국가계약법 또는 지방계약법 적용을 받는지 여부에 관한 사항으로 사료되므로, 해당 법령 소관부처인 기획재정부 또는 행정자치부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 180**

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)상 기간연장에 대하여 종류가 아래와 같이 구분되는 것이 맞는 것인지
가. 실시계획승인에 대한 사업 기간연장(산입법시행령제19조제8항제1호부터 제3호
나. 실시계획승인신청 기간연장(산입법시행령제21조제3항/제22조제3항/행령제22조의2제3항 / 제23조제3항 / 제44조의5제3항, 산입법시행규칙제9조제1항,제2항,제4항)
다. 선수금 보증에 대한 보증 기간연장(산입법시행령제30조제1항제2호다목의2)
라. 재생시행계획에 대한 통보 기간연장(산입법시행령제44조의6제4항, 산입법시행규칙제25조제3항)

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 사항은 사업기간 연장과 관련하여 산입법령상 '기간연장'으로 규정된 사항을 제시하신 것으로 사료되며,
사업기간 연장은 기 답변(신청번호 1AA-1609-094223)드린 바와 같이, 산업단지개발사업의 시행기간이 산입법 제6조 및 같은 법 시행령 제7조제2항에 따른 산업단지개발계획과 같은 법 제17조의2 및 같은 법 시행령 제21조에 따라 산업단지개발실시계획에 포함된 사항으로,
산업단지개발사업의 시행기간의 변경을 포함하는 내용의 개발계획 변경 개발시실시계획 변경을 통하여 사업기간을 연장할 수 있음을 알려드립니다.

○ **질의 181**

가. 국립국어원 표준국어대사전에서 “전기통신”은 전기적 방법으로 문자, 부호, 음향, 영상 따위의 정보를 주고받는 것으로서 구「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」(2006.4.20. 개정 이전의 것, 이하 구법 시행령) 제29조제1항의 전기통신시설은 전기통신기본법 제2조(정의)와 전기통신공사업법제2조(정의)과 같은 뜻인지
나. 구법 '전기통신시설사업'과 현재 산업입지법시행령 제29조제1항제1호의 '전기시설사업'이 뜻이 서로 같다면 이를 개정한 이유
다. 구법 시행령 제29조제1항의 “전기통신시설사업”과 현재 시행령의 “전기시설사업”에 대한 명확한 정의가 없어 불명확하다면 명확성의 원칙의 유형(미불명, 다의성, 광의성)중 어디에 해당하는지
라. 산업입지법에 구법 '전기통신시설사업'과 현재 산업입지법시행령 제29조제1항제1호의 '전기시설사업'이 송전선로시설사업과 같은 뜻으로 정의한 규정이 있는지

– 답변(국민신문고)

- 질의 가, 나에 대하여
  귀하께서 질의하신 사항은 국립국어원 표준국어대사전에 따르면 “전기통신”과 “전기”는 구분되므로 구법 시행령제29조제1항에서 규정한 “전기통신시설사업”은 전기시설을 포함되지 않는다는 주장으로 사료됩니다.
  이에 대하여는 기 답변드린 바와 같이 법제처 법령해석(05-0035)에 따라 “전기통신시설사업”은 “전기·통신의 시설사업”으로 전기시설사업을 포함하여, 법제처 법령해석 이후 2006.4.20. 구법시행령 개정시 “전기통신시설사업”의 의미를 명확히 하기 위하여 구법시행령 제29조제1항 ‘전기통신시설사업“을 “전기시설 및 통신시설사업”으로 개정하였습니다.

다. 전기시설에 대한 정의는 전기시설에 대한 법률인「전기사업법」에서 정의하고 있으므로, 이에 대한 정의를 산업입지법령에 별도로 두지 않는다고 하여 명확성의 원칙에 위배된다고 보기는 어렵습니다.
라. 구법 시행령 및 현행 시행령 제29조제1항1호의 전기통신시설사업, 전기시설사업에 송전선로사업이 포함되는지 여부는 전기시설에 대한 법률인 「전기사업법」에서 판단할 사항이므로 산업입지법에서는 별도로 규정하고 있지 않습니다.

○ **질의 182**

사업기간 연장시 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 시행령 제19조제8항 신설('07.10월)과 관련 개정된 조문에 대한 적용 기준시점이 승인 기간연장일이 아닌 승인 당시를 기준으로 적용되고, 승인 당시 법령 개정 등에 따라 기준이 강화되는 경우에는 산업입지법 부칙에 따라 종전 승인기준이 적용되는 것인지

– 답변(국민신문고)

귀하께서 질의하신 사항은 산입법 시행령 제19조 제8항이 '07.10월 신설되었으므로 신설 이전에는 사업기간 연장에 대한 근거가 없는 것으로 이해하시고 질의하신 것으로 사료됩니다.
사업기간 연장에 대하여는 기 답변(신청번호 1AA-1609-094223 /1AA-1610-061338/ 1AA-1610-188292)드린 바와 같이, 사업기간 연장은 산입법시행령 제19조 제8항에 근거한 것

이 아니고, 산입법시행령 제19조제8항제2호 및 제3호에서 규정한 사업기간 연장은 산입법 제16조제2항에 따라 사업시행자가 실시계획에서 정하여진 기간 내에 산업단지개발사업을 완료하지 아니하거나 완료할 가능성이 없는 경우로서 산업단지 지정권자가 사업시행자를 교체할 수 있는 기준임을 알려드립니다.

○ **질의 183**

산업단지 예정지내 소하천을 포함하는 경우 소하천정비법에 따라 하천관리위원회 심의를 거쳐야 하는데 산단절차간소화법에 따른 산업단지계획심의위원회와 별도로 심의를 받을 경우 각 위원회 심의 결과가 상이하게 나올 경우 문제발생 우려
(예. 산업단지계획 심의시 구역계 제척, 소하천심의시 원안 가결이 될 경우 소하천부지에 대한 관리 문제 발생)

– 답변(국민신문고)

산업단지에 소하천을 포함하는 경우 소하천정비법에 따라 하천관리위원회 심의시 산단에 소하천을 포함해야 하는 필요성이나 소하천정비 후 이에 대한 관리방안 등을 검토하여 협의를 한 후 협의된 사항에 대하여 산업단지계획심의위원회에서 심의를 하게 됩니다.
다만, 소하천정비법에 따른 하천관리위원회와 산단절차간소화법에 따라 산업단지계획심의위원회를 통합하여 심의할 수 있는지는 소하천정비법 소관부처에서 판단이 필요한 사항임을 알려드립니다.

○ **질의 184**

산업입지법시행령 제29조제1항제1호의 전기시설사업의 범위는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령제2조제1항제3호의 전기공급설비를 의미한다고 답변한 바, 산업입지법령에서 명문의 규정이 없음에도 국토계획법을 인용한 것은 헌법상 명확성의 원칙에 위반으로 사료되는 바 정정답변 요청

– 답변(국민신문고)

질의하신 사항에 대하여 기 답변드린 바(신청번호 1AA-1608-177424)와 같이 산업입지법시행령 제29조제1항제1호의 전기시설은 「전기사업법」에 따른 전기설비가 통상 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제1항제3호에서 규정한 전기공급설비가 됨을 감안하여 설명드린 것이며,
산업입지법령에서 전기시설에 대한 정의에 대하여 별도로 규정하고 있지 않으나 산업단지개발사업과 직접 관련된 전기시설로서 전기시설에 대한 법률인「전기사업법」에 따른 전기설비가 이에 해당될 것으로 사료되며, 전기시설에 대한 정의를 산업입지법령에 별도로 두지 않는다고 하여 명확성의 원칙에 위배된다고 보기는 어렵습니다.

○ **질의 185**

가. 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 산단절차간소화법)에 따라 승인된 산업단지계획의 도시관리계획 내용 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국토계획법) 제30조에 따라 경미한 사항이 아닌 중요사항 변경(지구단위계획 획지변경, 건축물

용도변경)이 필요한 경우 도시계획위원회 심의를 득하여야 하는 사항인지
나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제9조 (다른 법률에 따른 도시·군관리계획의 변경제한) 및 같은 법 시행령 제6조(다른 법률에 의한 용도지역 등의 변경제한)에 따라, 산업단지계획의 의제사항 중 도시·군관리계획 결정(변경)사항을 「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 따른 산업단지통합 심의위원회의 심의를 받고 결정하는데, 30만㎡이하의 산업단지계획의 변경내용이 의제처리 사항 중「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조(도시·군관리계획의 결정)의 경미한 변경사항이 아닌 경우라도 도시계획위원회 심의를 득하지 않고 협의 의제로 가능한지? 30만㎡이상의 산업단지계획은 의제처리 사항이라도 지방도시계획위원회 심의를 득하고 협의 의제를 하여야 하는지?

– 답변(국민신문고)

가. 산업입지법 제21조에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여 개별법상 인허가를 의제하는 경우 의제하는 개별법상 위원회를 거쳐야 하는지는 협의하는 개별부서(기관)에서 해당 개별법에 따라 판단할 사항으로 사료됩니다.
나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제9조 및 시행령 제6조에 따르면 다른 법률에서 도시·군관리계획의 결정을 의제하는 내용이 포함되어 있는 계획을 인·허가하려면 도시계획위원회의 심의를 거치도록 하고 있고, 이 경우 도시계획위원회의 심의 대상에 대해서는 30만㎡ 이상의 용도지역·용도지구·용도구역의 지정 또는 변경으로 정하고 있음을 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

○ 질의 186

가. 산업단지(산업용지 및 주거용지 등)내 가스간선시설 설치 및 비용의 부담주체
나.『도시가스사업법』 19조의 2에 의거 “가스공급을 요청하는 자가 설치비용의 전부 또는 일부를 분담할 수 있다.”라고 규정함에 따라 가스공급을 요청하는 자의 주체
다. 산업단지 사업시행자(국가 또는 지방자치단체 아님) 및 공동주택건설사업자가 가스간선시설 설치비용을 부담한다면 그 비용을 원가에 반영 가능여부

– 답변(국민신문고)

- 질의 가, 다에 대하여
「산업입지 및 개발에 관한 법률」제29조제1항에서 “산업단지의 원활한 조성을 위하여 필요한 항만·도로·용수시설·철도·통신·전기시설 등 대통령령으로 정하는 기반시설은 국가 또는 지방자치단체 및 해당 시설을 공급하는 자가 우선적으로 지원한다.”고 규정하고 같은 법 시행령 제27조제1항제2호에서 대통령령으로 정하는 기반시설을 “용수공급시설, 전기시설, 통신시설 및 가스시설”을 규정하고 하고 있습니다.
따라서, 산업단지 기반시설로서 가스시설은 해당 시설을 공급하는 자가 우선적으로 지원하도록 하고 있으므로 가스시설사업자가 우선적으로 가스시설 설치를 지원해야 할 것으로 사료되며, 구체적인 사항은 해당 산업단지지정권자, 도시가스사업자와 협의하시기 바랍니다.
- 질의 나에 대하여
도시가스사업법에 대한 해석은 소관 부처인 산업통상자원부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 187**

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산업입지법) 제12조(행위 제한 등) 및 같은 법 시행령 제14조(행위허가의 대상)제1항 제3호의 내용 중“토지의 형질변경중 공유수면의 매립”의 행위 허가 가능여부
나. 행위허가가 가능하다면 산업입지법 제12조 제1항의 시장의 허가와 시행령 제14조 제2항의 산업단지개발사업의 시행자의 의견 청취만 받아 공유수면의 매립 허가가 가능한지 여부와 행위허가 신청 시 별도의 양식이 있는지

– 답변(국민신문고)

산업입지법 제12조에 따라 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓으려는 행위 등을 하려는 경우 특별시장·광역시장·시장 또는 군수의 허가를 받도록 행위제한을 두고 있습니다.
동 조항은 산업단지를 조성하려거나 조성중인 곳에 「건축법」,「국토계획 및 이용에 관한 법률」등에 따른 개발행위에 대하여 산업단지 개발을 위해 제한을 두기 위한 것이므로, 해당 개별법에 허용되지 않는 개발행위에 대하여 산업입지법 제12조에 따라 허가를 할 수 없습니다.
질의의 경우, 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 적법한 개발행위 인지부터 검토가 필요할 것으로 사료되며, 구체적인 사항은 공유수면 매립 소관부처인 해양수산부에 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 188**

「산업단지 인허가절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법)에 따라 산업단지계획 승인시 산업단지계획심의위원회를 거쳐 비탈면 높이와 소단 폭을 완화적용 받았는데, 이 경우 산지위원회의 심의를 거친 것으로 볼 수 있는지 아니면 별도의 산지, 도로, 교통, 환경, 업종 등의 심의를 거쳐서 통합적으로 다시 산업단지계획심의위원회를 거쳐야 하는지

– 답변(국민신문고)

특례법 제14조제3항제6호에 따라 산업단지계획심의위원회의 심의를 거친 경우에는 산지관리법에 따른 산지관리위원회의 심의를 받거나 거친 것으로 보게 되므로, 산지관리법에 따른 산지관리위원회 절차를 산업단지계획 승인시 산업단지계획심의위원회 심의 절차와 통합하고 있습니다.
다만, 귀하께서 질의하신 사항은 해당 산업단지계획심의위원회에서 해당 심의내용에 대하여 산지관리법상 산지관리위원회 심의절차를 산업단지계획심의위원회 절차와 통합하여 심의한 것인지에 대한 판단 사항으로 사료되며, 구체적인 사항은 해당 심의를 한 산업단지지정권자에게 문의하시기 바랍니다.

○ **질의 189**

「산업단지 인·허가절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법) 제15조 규정에 따라 지정된 산업단지에 개발을 하지 아니하고 산업단지 개발계획 기간이 만료 된 경우 산업단지 지정의 효력이 소멸 되는지 여부.

– 답변(국민신문고)

특례법에 따라 산업단지계획이 승인되었으나 사업기간 연장이 사업기간 내에 이뤄지지 않는 경우 산업단지계획 자체가 자동 실효된다고 단정할 수는 없지만, 사업기간이 종료된 이후 산업단지계획과 관련 인허가 의제사항 등의 효력이 상실될 수 있으니, 구체적인 사항은 해당 산업단지 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 190

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 에 따라 사업인정고시 난 이후 건축물 소유자가 건축물의 표시변경 신청(건축물 현황도 내용 일부 변경: 1개 층에 강의실 격벽을 이동하여 내부 시설물 현황도가 일부 변경)을 한 경우「산업입지 및 개발에 관한 법률」제12조 “행위제한” 및 동법 시행령 제14조 “행위허가의 대상 등”에 포함이 되는지 여부

– 답변(국민신문고)

산입법 제12조제항에 따라 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축행위를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가(변경 포함)를 받아야 하며, 같은 법 시행령 제14조제1항제1호에서 허가를 받아야 하는 건축물의 건축행위를「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물(가설건축물을 포함한다)의 건축, 대수선 또는 용도변경으로 규정하고 있습니다.
따라서, 질의하신 사항이 건축법상 건축물의 대수선하는 경우에 해당하는지는 건축법 소관 부서에 문의하시기 바랍니다.

○ 질의 191

가. 산업단지계획의 내용 중 업종배치계획의 도면과 조서의 면적이 불일치 하는 경우 도면과 조서 중 어느 것을 우선하여야 하는지?
나. 도면과 조서를 일치시키기 위한 행정절차 이행시 경미한 사항의 산업단지계획 변경고시를 해야 하는지 아니면 단순 오기정정에 따른 정정고시가 맞는지

답변(국민신문고)

「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」제8조제1항 및 동법 시행령 제6조에 따라 산업단지계획에는 주요 유치업종과 유치업종배치계획이 포함되어야 하며 서로 일치해야 합니다.
질의하신 사항이 주요 유치업종과 유치업종배치계획이 서로 다른 경우라면 어느 것이 우선한다고 단정할 수는 없으며, 기 승인된 주요 유치업종(또는 유치업종 배치계획)은 변경되었으나 유치업종배치계획(또는 주요 유치업종) 변경이 누락된 경우를 단순 오기로 보긴 어려울 것으로 사료됩니다.
보다 구체적인 사항은 당초 산업단지계획 승인 과정에서 유치업종과 유치업종배치계획을 변경(안) 등을 검토하여 승인권자가 판단할 사항임을 알려드립니다.

○ 질의 192

산단(산업단지)과 공단(공업단지)의 차이

– 답변(국민신문고)

"공업단지"는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(1995.12.29. 개정 이전의 것) 제2조제1호에서 공장을 집단적으로 설립·육성하기 위하여 포괄적 계획에 따라 계획되고 개발되는 일단의 공업용지로 정의하고 있었으나,
1995.12.29 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 개정시 산업의 첨단화, 복합화 등 경제여건의 변화에 따라 공장부지 개발위주로 되어 있는 공업단지제도를 종합적인 산업단지제도로 개편하여 현재에는 동법 제2조제8호에서 "산업단지"란 산업시설용지(공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지)와 이와 관련된 교육·연구·업무·지원·정보처리·유통 시설 및 이들 시설의 기능 향상을 위하여 주거·문화·환경·공원녹지·의료·관광·체육·복지 시설 등을 집단적으로 설치하기 위하여 포괄적 계획에 따라 지정·개발되는 일단(一團)의 토지를 의미하고 있음을 알려드립니다.

○ 질의 193

가. 일반산업단지의 사업시행자가 단지조성공사를 담당하는 시공사 등에게 공사비 등을 현금 지급하지 아니하고 조성된 용지중 아파트용지 분양대금으로 상계가 가능한지
나. 만약, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)에 관련 조항이 없는 경우 택지개발업무처리지침 제30조(공사의 분담 등)을 준용하여 공사비 등과 공동주택용지를 상계하는 경우 전체 공동주택용지 면적의 100분의 50을 초과할 수 없는 것인지? 아니면 산업입지법에 관련 규정이 없으므로 100분의 50을 초과하여 상계할 수 있는지에 대한 질의입니다.

– 답변(국민신문고)

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제42조의3 제6항에서 “산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 공급방법에 관하여는 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제1항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.”고 규정하고 있으며,
「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제7항에서 “국토교통부장관은 국민주택의 공급을 촉진하는 등 국민의 주거생활의 안정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 법 제18조제2항에 따라 용도별·지역별·주택규모별로 택지의 공급방법 및 공급가격의 기준을 정하여 그 기준에 따라 택지의 가격을 정하게 할 수 있다.”고 규정하고 있습니다.
「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제7항에 따라 택지의 공급방법을 「택지개발업무처리지침」에서 구체적으로 정하고 있는 바, 「택지개발업무처리지침」 제30조제2항에서 “대행개발사업자가 조성된 택지를 공급받고자 하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 의한다. 이 경우 대행개발사업자가 공급받은 조성된 택지의 매매대금과 공공시행자가 대행개발사업자에게 지급할 공사비 등을 상계할 수 있다.”고 규정하고 있습니다.
「택지개발업무처리지침」 제30조제2항은 택지개발촉진법 제7조제2항 및 택지개발업무처리지침 제29조에 따라 선정된 대행개발사업자에 대한 공사비 상계 등에 관한 사항이나, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제3항에서도 사업시행자의 개발대행을 허용하고 있고 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제42조의3 제6항에 따라 산업시설용지외의 공급방법에 관하여 택지개발업무처리지침을 준용해야 하므로 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제3항에 따른 개발대행자에 대한 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용

지에 대하여는「택지개발업무처리지침」제30조제2항을 준용해야 할 것으로 사료됩니다.
다만,「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제3항에 따른 개발대행자가 아닌 경우에는 택지개발업무처리지침 제30조제2항을 준용할 수 없으며, 사업시행자가 개발대행자가 아닌 시공사 등에게 공사비 등을 현금지급하지 아니하고 조성된 용지 중 아파트 용지 분양대금으로 상계(소유권 이전)하는 것은 산입법에 따른 공급절차에 위반되는 사항으로 허용되지 않습니다.

○ **질의 194**

산업단지실시계획을 취소하는 경우 실시계획 승인으로 의제되었던 용도지역과 도시계획시설 결정사항이 환원되는지

– 답변(국민신문고)

주된 인·허가가 취소되는 경우에는 주된 인·허가로 의제되었던 인·허가도 함께 취소되므로 산업단지 실시계획 인가를 취소하는 경우 실시계획 인가시 의제되었던 도시계획시설결정도 취소가 됩니다.
다만, 용도지역은「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제42조에 따라 산업단지가 지정시 도시지역으로 결정이 의제되고 이후 실시계획에서 도시군관리계획 결정 의제를 도시지역의 세부용도지역을 결정하므로, 산업단지 지정을 해제하지 않고 실시계획만 취소하는 경우에는 세부용도지역을 결정하지 않은 도시지역으로 환원되는 것으로 사료됩니다.

○ **질의 195**

가. 일반산업단지의 사업시행자가 단지조성공사를 담당하는 시공사 등에게 공사비 등을 현금지급하지 아니하고 조성된 용지중 아파트용지 분양대금으로 상계가 가능한지
나. 만약,「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)에 관련 조항이 없는 경우 택지개발업무처리지침 제30조(공사의 분담 등)을 준용하여 공사비 등과 공동주택용지를 상계하는 경우 전체 공동주택용지 면적의 100분의 50을 초과할 수 없는 것인지? 아니면 산업입지법에 관련 규정이 없으므로 100분의 50을 초과하여 상계할 수 있는지

– 답변(국민신문고)

「택지개발업무처리지침」제30조제2항 본문에서 “대행개발사업자가 조성된 택지를 공급받고자 하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 의한다. 이 경우 대행개발사업자가 공급받은 조성된 택지의 매매대금과 공공시행자가 대행개발사업자에게 지급할 공사비 등을 상계할 수 있다”고 규정하고 있으며, 택지개발촉진법 제7조제2항 및 택지개발업무처리지침 제29조에 따라 선정된 대행개발사업자에 대한 공사비 상계 등에 관한 사항입니다.
다만, 산입법 제16조제3항에서도 사업시행자의 개발대행을 허용하고 있고 산입법시행령 제42조의3제6항에 따라 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 공급방법에 대하여는 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제1항부터 제7항 및 「택지개발업무처리지침」의 공급방법을 준용해야 하므로,

산입법 제16조제3항에 따른 개발대행자에게 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지에 대하여는「택지개발업무처리지침」제30조제2항을 준용해야 할 것으로 사료됩니다.
그러나, 질의하신 사항이 산입법에 따른 개발대행자가 아닌 경우라면 택지개발업무처리지침 제30조제2항을 준용할 수 없으며, 산업단지 사업시행자가 개발대행자가 아닌 시공사 등에게 공사비 등을 현금지급하지 아니하고 용지로 공급하는 것은 산입법 제38조 및 같은 법 시행령 제40조, 제42조의3에 따른 공급방법에 위반되는 사항으로 허용되지 않습니다.

○ 질의 196

일반산업단지 조성시 환지방식 가능여부 답변(1AA-1312-058837, 2013. 12. 12) 관련 토지소유자에 대한 환지가 산업시설용지에 한하는 규정이 적용되는 산업단지 종류를 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조 제8호 국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지, 농공단지 모두 해당하는지

– 답변(국민신문고)

과거에는「산업입지 및 개발에 관한 법률」제24조 제1항에서 해당 사업이 완료된 후 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자로서 산업단지개발계획에서 정한 내용에 적합한 공장 등 산업시설용지를 환지대상으로 하고 있었으나, 2014.1.14. 이를 개정하여 현재는 첨단과학기술산업의 발전을 위한 교육·연구시설을 설치하려는 자와 산업단지의 효율 증진을 위한 업무시설·정보처리시설·지원시설·전시시설·유통시설을 설치하려는 자에게도 환지할 수 있으며, 동 규정은 산업단지 종류에 관계없이 모두 적용됨을 알려드립니다.

○ 질의 197

접수한 투자의향서에 대해 지자체 통보의무 여부

– 답변(국민신문고)

특례법 제7조제2항에서 “지정권자는 투자의향서를 제출한 민간기업등에 지원센터를 통하여 다음 각 호의 자료를 제공하는 등 해당 산업단지 개발사업을 위하여 필요한 사항에 관하여 최대한 지원하여야 한다.”라고 규정하고 있으므로, 지정권자는 제출받은 투자의향서에 대하여 특례법 제7조제2항에 따른 자료를 제공하여야 함을 알려드립니다.

○ 질의 198

산업입지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법(이하 산단절차간소화법)에 따라 산업단지계획 승인시 도시계획시설로 기 결정된 일부 도로구간을 준용사업구간으로 포함한 경우(면적에 대해서만 승인을 받았으며 실시설계에 대한 부분은 미포함)
준용사업 구간의 실시계획 인가를 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제88조(실시계획의 작성 및 인가 등)에 따라 별도로 받을 수 있는지

– 답변(국민신문고)

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법) 제31조에 따라 산업단지의 인근 지역에서 산업단지개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행하는 사업은 산업단지 사업과 별개의 사업이나 산업단지실시계획 변경절차 등(산업입지법 제12조, 법 제17조 내지 법 제29조, 법 제32조 내지 법 제38조 및 법 제47조 내지 법 제52조)을 준용하여 추진할 수 있으며, 개별법 절차에 따라 추진할 수도 있습니다.
따라서, 산입법 제31조에 따라 산업단지 외 준용사업으로 승인이 된 경우라면 산입법상 절차를 준용하여 추진하고, 개별법 절차에 따라서 설치된 경우에는 개별법에 따라 처리해야 할 것으로 사료되며, 구체적인 사항은 산업단지 지정권자와 협의하시기 바랍니다.

○ 질의 199

가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법)제21조에 따라 개발행위허가 의제시 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의거 개발행위 허가 서류를 첨부해야 하는지
나. 산입법 제21조에서 도시개발법 제11조 및 제17조에 따른 사업시행자의 지정, 실시계획의 인가가 의제하고 있으나, 도시개발법상 도시개발구역이 아닌데 실시계획 인가만을 의제처리가 가능한지

– 답변(국민신문고)

가. 산입법제21조제1항제1호에 따라 산업단지지정권자가 일반산업단지 실시계획의 승인 또는 변경승인을 할 때「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국계법) 제56조에 따른 개발행위의 허가에 대하여 제2항에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 사항에 대하여는 개발행위허가를 받은 것으로 보고 있고, '산업입지의 개발에 관한 통합지침'제28조제1항에사 개발행위허가를 의제 받고자 하는 경우 별도의 첨부서류는 없는 것으로 규정하고 있습니다.
따라서, 허가권자가 국계법 제57조제1항에 따라 개발행위허가 신청시 제출해야 할 서류의 내용을 산업단지 실시계획 서류를 통해 확인이 가능한 경우 별도의 첨부서류는 필요가 없을 것으로 사료됩니다.
나. 산업단지를 도시개발법상 도시개발사업으로 추진하지 않은 경우 산입법 제21조제1항제1호에 따른 도시개발법 제11조 및 제17조에 따른 사업시행자의 지정, 실시계획의 인가를 의제할 수는 없습니다.

○ 질의 200

산업단지 입주기업 부지에 LPG저장탱크(30톤초과) 설치시 도시·군관리계획 결정 관련

– 답변(국민신문고)

산업단지 개발이나 산업단지에 입주한 기업들에게 필요한 시설로서 사업시행자가 설치하는 시설이 아닌 산업단지에 입주한 개별기업이 전용으로 사용하기 위해 개별기업이 설치하는 시설은 산업단지 기반시설은 아니므로 산업단지개발계획 및 실시계획에 포함할 사항은 아니며, 개별법 절차에 따라 설치해야 할 것으로 사료됩니다.

추가 문의사항에 대하여 산업입지정책과(044-201-3676)로 전화주시면 성심성의껏 안내해드리겠으며, 아울러 도시계획시설 설치 관련 도시정책과(이의강, 044-201-3725) 답변사항은 아래와 같습니다.

「도시.군계획시설의 결정.구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제70조제1호에 따라 가스공급설비는 '「고압가스 안전관리법」 제3조제1호에 따른 저장소(저장능력 30톤 이하의 액화가스 액화가스저장소 및 저장능력 3천세제곱미터 이하인 압축가스저장소 제외)및 같은 법 시행규칙 별표5제3호에 따른 고정식 압축천연가스이동충전차량 충전시설', '「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표4 제1호 및 제3호에 따른 용기충전시설과 자동차에 고정된 탱크충전시설' ,'「도시가스사업법」 제2조제5호의 규정에 의한 가스공급시설'을 가스공급설비로 규정하고 있습니다.

따라서 문의하신 시설이 이에 해당된다면 국토계획법 제26조 내지 제30조에 따라 도시·군관리계획 입안 및 결정절차를 이행해야 할 것이며, 도시·군관리계획은 기초조사, 도시·군관리계획 입안, 일간지 공고 및 주민공람(14일 이상), 시·군 도시계획위원회 자문, 도시·군관리계획 결정 신청, 관계기관 협의, 도 도시계획위원회 심의를 거쳐 결정합니다.

보다 구체적인 사항은 도시·군관리계획 입안권자가 지역여건, 관계법령 등을 종합적으로 검토하여 판단할 사항이므로 해당 지자체 담당자와 상의하시기 바랍니다.